פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת בבא בתרא · ימים רמח–רעח

מסכת בבא בתרא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רמח–רעח

יום רמח

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבינים בונין. הכל כמנהג המדינה.** מקום שנהגו לבנות פי' לבנות כותלי חצירות דומיא דקתני

ריי"ף א: **וכן בגינה מקום שנהגו לגדור.** ואינו תלוי במנהג שאר בנייני העיר שאף אם נהגו לבנות בנייני הבתים בגזית אין צריך כל כך בנין חזק למחיצה החולקת ודי בכפיסים או בלבינים. **בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.** תימה מה הוצרך לפרש שיעור גויל גזית כפיסים לבינים הא תנא כבר הכל כמנהג המדינה. וליחזי היכי נהוג בעובי בנין החומות של גויל גזית כפיסים ולבינים וליזיל בתר מנהגא. על כן נראה לפרש דהכל כמנהג המדינה לא קאי אלא אעיקר המחיצה כמנהגן לבנותה אם בגויל או בגזית או בכפיסים או בלבינים ואפילו בהוצא ודפנא כדקאמר בגמרא. אבל שיעור עובי החומות לאו במנהגא תליא מילתא אלא בשיעור המפורש במשנתינו. ואם נהגו ביותר לא כפינן ליה דקים להו לרבנן דלא בעי טפי. ואם נהגו בפחות מנהג גרוע הוא ולא אולינן בתריה. דקים להו לרבנן דבבציר מהכי לא קאי כדמוכח בגמרא דקאמר למימרא דכל דבגזית ד' אמות בגובה אי הוי חמשה טפחים קאי ואי לא לא קאי. ומדקאמר ש"מ כל ביני אורבי טפח ומדבעיא ליה הן וסידן או הן בלא סידן אלמא האי שיעורא דוקא הוא ואין לשנותו:

גמ' מאי [דף ב:] **מחיצה פלוגתא כדכתיב** ותהי מחצת העדה וגו' וכיון דרצו **בונין את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק.** [דף ג.] **ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו** אפילו לא רצו נמי. **אמר רבי יוחנן משנתינו כשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למיפלג אלא חדא מינייהו פליג דהיזק ראיה שמיה היזק. וכי תימא אמאי תנא מתניתין רצו** וכשאין בה דין חלוקה ליתני השותפין שחלקו. וי"ל דרבותא קמ"ל דמהו דתימא דמצי למימר כי איתרצאי לחלוק על מנת שלא לעשות מחיצה קמ"ל. רב אלפס ז"ל הביא לישנא בתרא דחשיב ליה עיקר משום דפריך פירכי טובא אלישנא קמא. ואף ע"ג דשני ליה שינויי דחיקי נינהו. ועוד דרבי יוחנן ורב אשי איירו לשנויי האי לישנא בתרא ובכל דוכתא קי"ל דהיזק ראיה שמיה היזק:

ב ושותפין שחלקו את החצר ולא בנו כותל בינייהו ואחר כמה שנים תבע האחד לבנות כותל ביניהם ושכנגדו טוען הנה מחלת לי על היזק ראיה שאני מזיקך ונתת לי או מכרת לי והחזקתי בו כמה שנים אין טענתו טענה. ולא שייך כאן חזקה דטעמא דחזקה היינו כיון דשתק ולא מיחה הפסיד היינו דוקא היכא שהמחזיק הוא מזיק ואינו ניזק כגון מי שיש לו חלון פתוח לחצר חבירו והחזיק בו שלש שנים. אבל הכא מצי למימר למה היה לי למחות יותר ממך והלא הייתי מזיקך כמו שהיית מזיקני והייתי מצפה אולי תפתח אתה לתבוע. ועוד דלא דמי האי היזק להיזקא דחלון דהתם לאו היזק תדיר הוא שהחלון עשוי לאורה ולא להסתכל בו לחצר חבירו ואסור לו להסתכל במעשה חבירו כדאמרינן גבי גינה אבל חצר שמשתמש בכניסה ויציאה ואי אפשר שלא יסתכל בתשמיש חבירו דמי האי היזקא לקוטרא ובית הכסא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף כג.) דלית להו חזקה הלכך צריך לסייעו בבנין הכותל. אבל אם יש עדים שמחלו השותפין זה לזה על היזק ראיה שוב אין יכולין לחזור בהן. אע"פ שהאומר לחבירו קרע כסותי ושבר כדי יכול לחזור בו ויתחייב חבירו בהיזקו אחר שחזר בו. שאני הכא דתביעת ממון יש ביניהן שנתחייב כל אחד לחבירו לסייעו בבנין הכותל והוי כמו שנתחייב לו מנה ומחל לו עליו שזכה במחילתו בלא קנין:

ג וכי רצו מאי הוו ליהדרי בהו. אמר רבי יוחנן כשקנו מידן וכי קנו מידן **מאי הוי קנין דברים בעלמא** ריי"ף ב. **הוא** למ"ד מחיצה גודא ניחא דכיון דקנו ושיעבדו נכסיהם לבנין הכותל לאו קנין דברים הוא אבל למ"ד מחיצה פלוגתא שלא נתרצו אלא לחלוקה אין כאן שיעבוד נכסים ולא מכר ולא מתנות ואין לו לקנין על מה שיתפיס. כשקנו מידן ברוחות פלוני לוקח לו לחלקו רוח מזרחית ופלוני **רוח מערבית. רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו.** לא שיהו שניהם צריכין להחזיק אלא

כיון שהחזיק אחד מהם נסתלק מחצי האחר ונקנה לחבירו כדרך ששנינו קדושין דף כח. במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין. וכן שנינו בתוספתא המחליף קרקע בקרקע או מטלטלין במטלטלין או מטלטלין בקרקע או קרקע במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב בחליפין אלא או זה או זה קאמר תימה מאי קמ"ל רב אשי אכתי לא שמעינן דקרקע נקנית בחזקה. וי"ל דאשמעינן אע"ג דלא אמר לך חזק וקני אלא שנתרצה לחלוק והלך והחזיק שלא בפניו הויא חזקה ואף ע"ג דבעלמא לקמן (בבא בתרא דף נג.) אמר דחזקה שלא בפניו צריך לומר לך חזק וקני ה"מ בדבר שאין לו חלק בו אלא בקנין זה. אבל הכא שהקרקע היא של שניהם מועלת חזקה מדעתו שלא בפניו אפילו לא א"ל לך חזק וקני: **מקום שנהגו לבנות גויל גזית וכו'. גויל אבני דלא** משפיין. **גזית אבני דמשפיין דכתיב כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגירה. כפיסים ארחי. לבינים ליבני.** [דף ג:] **איבעיא להו הן וסידן או הן** ולא סידן. ואסיקנא הן וסידן:

ד אמר רב חסדא לא לסתור אינשי בי כנישתא אא"כ בנו בי כנישתא אחריתי. איכא דאמרי משום פשיעותא. ואיכא דאמרי משום צלויי. מאי בינייהו. איכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלויי. מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתוא בקייטא. אינהו סברי משום צלויי והוה להו דוכתא לצלויי. א"ל רבינא לרב אשי גבי זוזי ומנחי מאי וכו'. אינהו סברי משום פשיעותא להכי שקלי וטרו היכא שהכל מזומן אי איכא למיחש לפשיעותא. והלכתא כוותייהו דאפילו אי איכא דוכתא לצלויי אסור משום פשיעותא. וה"מ דלא חזא ביה תיוהא אבל היכא דחזא ביה תיוהא סתר ובני. וכן כל בנין שאי אפשר לבנותו בלא סתירה כגון להרחיב את הבנין. כי הא דרב אשי חזא תיוהא בכנישתא דמתא מחסיא סתריה ועייליה לפורייה להתם ובני ולא אפקיה לפורייה עד דתקין לה שפכי לאו דעייליה ממש לגו בי כנישתא דאמר במגילה בפרק בני העיר (מגילה דף כח.) אין אוכלין ושותין וישנים בבית הכנסת. אלא סמוך לבית הכנסת מקום שאורחים רגילים לאכול ולישן שם כדאמר בערבי פסחים דף קא. לאפוקי אורחים ידי חובתם דאכלי ושתו וגנו בבי כנישתא ולפרש"י שפי' בפ' בני העיר שם: בתי כנסיות של בבל על תנאי הן עשויין ואפילו בישובן יכולין לעשות בהן כל צורכם מצינו לפרושי הכא אף בבהכ"נ ממש מיהו לא נהירא פרש"י מדאמר התם אין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים כי הא דרב פפא ורב אדא הוו קיימי ושיילי שמעתתא אתא זילחא דמיטרא עלו לבי כנישתא ולאו משום מיטרא אלא משום שמעתתא דבעיא צילותא ואי כפרש"י מאי איסורא איכא אלא נראה לפרש על תנאי הן עשויין לאחר חורבנן מותרין אבל בישובן אסורין והא דקאמר התם רבינא הוה ליה תילא דבי כנישתא ובעי למיזרעיה א"ל זבנה משבעה טובי העיר ואמאי והא בהכ"נ של בבל הוה וי"ל דאפי' הכי אין לעשות בו קלות ראש כל כך לזרוע בתוכו כדאמר התם דאע"ג דעל תנאי הן עשוין אין נוהגין בהן קלות ראש:

ה [דף ד.] **הכל כמנהג המדינה הכל לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא.** הקשה ר"ת מאי בעי לאיתויי לימא לאיתויי כל המקומות כפי מה שנהגו ופי' דאתא לאשמועינן דדוקא הוצא ודפנא דקצת חשוב הוא אבל אם נהגו בפחות מנהג שטות הוא ולא עבדינן ליה וכן משמע הלשון הכל לאיתויי מאי כלומר איזה דבר ראוי למחיצה חוץ מאותם המפורשים במשנה וקאמר לאיתויי באתרא דנהיגי בהוצא ודפנא דאף זה נמי קרוי מחיצה במקום שנהגו בו אבל בפחות מכאן אין ראוי למחיצה אף אם נהגו בו כגון אם נהגו לחלוק במחצלות כופהו לעשות בהוצא ודפנא. י"מ הא דכייפי אהדדי לבנות כותל של גויל וגזית והכל כמנהג המדינה היינו דוקא כשמעמידין הכותל על הקרקע של שניהם ואין אחד מהן רוצה להיות כונס בתוך שלו ולבנות משלו דמצי כל חד למימר איני רוצה לוותר קרקע ולא לבנות בבנין אם לא בבנין בר קיימא אבל אם רצה האחד לכנוס בתוך שלו ולעשות מחיצה בתוך שלו בהוצא ודפנא כיון שמסלק היזק ראיה מחבירו דיו. תדע שלא הווכר חיוב בבנין אבנים או לבינים אלא במקום שמגיע היזק ראיה לשניהם וחיוב הבנין על שניהם ועל יסוד שניהם אבל במקום שמגיע לזה ולא לזה כגון גג הסמוך לחצר חבירו שבעל הגג לבדו חייב לעשות מעקה לא הווכר שם בנין אבנים או לבינים אלא עושה מעקה כמו שירצה בין לבינים בין הוצא ודפנא דקאמר א"ר נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות והא דקאמר לקמן (בבא בתרא דף ו:) בענין שני גגין משני צידי רה"ר דלא ניחא לי

דתיתרע אשיתאי דמשמע בבנין אבנים הוא מכביד על הגג לא מתורת חיוב אומר כן אלא לפי שאין רוצה לבנות בשלו בהוצא ודפנא לפי שאין מתקיימת זמן מרובה וקשה עליו לטרוח תמיד בבנין המחיצה וי"מ שאפי' אם רוצה לכנוס לתוך שלו ולגדור בהוצא ודפנא חבירו מעכב עליו לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימא ואצטרך לצעוק עליך תמיד כשתפול המחיצה לסלק מעלי היזק ראייתך ונראה כפירושא קמא שלא נתנו חכמים גבול וקצבה למי שיש לו לסלק היזקו מחבירו שיעשה דבר קיים לדורי דורות אלא מספיק מה שמסלק היזקו ממנו לפי שעה ואם אחר זמן יזיקנו יש שופטים בארץ דאי לא תימא הכי מחיצת הכרם אם תפרוץ תיאסר תבואת חבירו ויצטרך בעל הכרם לבנות גזית אלא ודאי לא נתנו חכמים גבול לבנין אלא במקום שיציאת הבנין על שניהן שיכול האחד לומר אי אפשי לעשות מעותי אנפרות ולהוציא הוצאות בכל יום:

ו יכול אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. כלומר הואיל ומתחילה חיוב הבנין מוטל על שניהן ועל יסוד שניהן מסתמא בשתוף בנאוהו ואע"ג דמתניתין איירי בשאין בו שיעור חלוקה לא מצי למימר אותו שהאבנים ברשותו לא רצית לחלוק כי ידעת שאם תחלוק אכוף אותך לבנות הכותל ולא נתרצית אלא על מנת שאבנה הכותל על חלקי ומשלי דמסתמא כיון שהיזק ראיה שמיה היזק שניהם נתרצו לסלק ההיזק מעליהם. פשיטא אפי' לא היה מתחלה מוטל על שניהם לבנותו היו חולקין בשוה שהרי ברשות שניהם מונחין ויד מי מהן תגבר. **לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו** מהו דתימא כיון שהוא מוחזק באבנים ניהמניה קמ"ל. **אי נמי דפנינהו חד לרשותיה** שלא בעדים **מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל** כיון דמסתמא מחזקינן ליה דלתרוייהו הוי **אע"ג דאיתא השתא ברשותא דחד מינייהו לא נפקא מחזקה דאידך דשותפין לא קפדי אהדדי** ואפי' נשתהה ברשותו ואין לו ראיה אלא בעדים: וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו אבל אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה **חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים** שלו ואם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן **לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.**

ומסקינן פירושא דמתניתין וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שנהגו שלא לגדור דמי ואין מחייבין אותו ודוקא סתם גינה אבל מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו. וי"מ דה"ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו דהא חזינא לעיל דנפיש היזקא דראיה בגינה טפי מבחצר דללישנא דמחיצה גודא דלית ליה היזק ראיה בחצר בגינה מודה וא"כ מתני' איירי בעיר חדשה שאין לה מנהג ידוע וי"מ דבחצר אפילו במקום שנהגו שלא לגדור מחייבין אותו משום דבחצר נפיש היזקא וכן משמע מדלא תני מתניתין מנהג בחצר אלא בגינה. והא דאמר לעיל דהיזק דגינה נפיש היינו למאן דאית ליה דהיזק ראיה לא שמיה היזק ומ"מ בגינה שעומדת בקמותיה שליט ביה עינא בישא אבל למ"ד דאית ליה היזק ראיה שמיה היזק בחצר דתדירי ביה בתשמיש צנוע וגם משמשים בה בכניסה ויציאה נפיש היזקא מהיזק גינה וכן עיקר: מאי חזית אמר רב הונא דכייף ליה קרנא מלבר ר' יוחנן אמר דשיע באמתא מלבר לכאורה נראה דלא פליגי אהדדי ור"ח כתב דפליגי ופסק כר' יוחנן ולדבריו בהא פליגי ר' יוחנן סבר גיזוזא לא ידיע ורב הונא סבר קולפא לא [דף ד:] ידיע. הוצא אמר רב נחמן דסניף ליה דצי לבר. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דלא תקנו חכמים חזית אלא בבקעה לפי שאין יכול לכופו לבנות הכותל עמו אבל בחצר לא תקינו רבנן חזית שמתחלה יכול לכופו ולבנותו עמו ואפילו בחצר שאין בו דין חלוקה ולא נתרצה הא' לחלוק אלא ע"מ שיבנה הא' הכותל משלו לא תקנו חכמים חזית ולית ליה תקנתא אלא בשטרא דכיון דבחצר שיש בה דין חלוקה לא הוצרכו לתקן משום חצר שאין בה דין חלוקה לחוד לא עבוד תקנתא ולא מהני חזית אבל אם הא' בנה עליו בנין ולא חבירו הוי חזקה לדידיה ובמקום שנהגו שעושה בעל הכותל חלונות מבפנים לראיה שהכותל שלו אם יש עדים שעשה כן בשעת הבנין הרי זו ראיה ואם לאו יכול לטעון לאחר הבנין עשאו ולא הרגשתי בדבר וכגון שאין להבחין שנעשה בשעת הבנין כדאמר גבי חזית ליפופא מידע ידיע ולא ידענא מהיכן אית ליה דלא תקינו רבנן חזית בחצר כיון דסימן טוב הוא ולא שייך ביה רמאות אמאי לא מהני בכל דוכתא והלא אפילו חלונות שלא הוזכרו בשום מקום מהני אם יש להבחין שנעשה בשעת

הבנין סימן שאמרו חכמים דלא שייך ביה רמאות לכ"ש ואם בשביל שלא שנה חזית ברישא אף בסיפא נמי לא הוי תני ליה אי לאו דתנא דינא ואגב דינא תני תקנתא ואף בהוצא דלא מיתניא במתניתין מהני חזית כיון דלא שייך בו רמאות. וכיון דבבקעה דיכול ליכנס לשדה חבירו ולעשות גם הוא חזית מבחוץ מהני כ"ש בחצר אם עשה חזית מבחוץ דמהני:

רי"ף ב: **ז מתני' המקיף את חבירו מג' רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו. ר' יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל ולא שנא עמד ניקף ול"ש עמד מקיף. איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר דמי קנים בזול. רוניא אקפיה רבינא מד' רוחותיו א"ל הב לי מאי **דגדרי א"ל לא א"ל הב לי דמי** קניא בזול א"ל לא **הב לי אגר נטירא א"ל לא** אתא לקמיה דרבא א"ל זיל פייסיה **ואי לא דיינינא לך כר' יוסי ואליבא דרב הונא וכן הלכה.** ואע"ג דבקעה הוא מקום שנהגו שלא לגדור ה"מ גדר שבינו לבין חבירו משום היזק ראיה אבל אם הקיפו מארבע רוחות ומנע ממנו רגל אדם ורגל בהמה חייב לשלם ומיהו אם מתחלה א"ל הניקף אם תקיף לא אתן לך כלום דלדידי סגי לי בנטירא בר זוזא לא יהיב ליה אלא אגר נטירא. אבל כיון ששתק וראה שחבירו היה גודר מסתמא ניחא ליה שאם יקיפנו מארבע רוחות שיתן חלקו:

רי"ף ג. **ח מתני'** [דף ה.] **כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד' אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה**

רי"ף ג: **שלא נתן. מד' אמות ולמעלה אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל. בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן** יראה האי דקתני אין מחייבין אותו אין לפרש חיובי הוא דלא מחייבינן ליה אבל יכול לבנותו בעל כרחו. דהא ליתא שהרי אויר שעל גבי הכותל חציו של חבירו ואינו יכול למעט אוירו. לפי שיכול לומר אני רוצה להשתמש על חצי הכותל. שהוא שלי. או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורות על הכותל ואעשה מחיצה דקה של נסרים ואעמידנה על חצי הכותל שהוא שלי אלא ה"ק אם שתק ולא מיחה אין מחייבין אותו. דלא תימא כיון ששתק והניחו לבנות ולמעט אוירו ודאי ניחא ליה ודעתו לסמוך לו כותל אחר וליתן עליו תקרה. קמ"ל דאין מחייבין אותו עד שיסמוך לו כותל אחר. משום דכ"ע לאו דינא גמירי ולא היה יודע שיכול למחות בידו כיון שתחתית הכותל משועבד לשניהם:

יום רמט

ט גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו וא"ל פרעתיך בתוך זמנו אין נאמן ולואי שיפרע אדם בזמנו ודוקא בקובע זמן אבל בסתם הלוואה אע"ג דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: סתם הלואה שלשים יום לא חשבי' ליה תוך זמנו בתוך שלשים יום. דעביד איניש דפרע בתוך שלשים יום ומילתיה דר"ל איירי כשקבע לו בפני עדים. דאי לאו הכי נאמן לומר פרעתיך בתוך זמנו במגו דלא קבעת לי זמן. או תפשוט מהכא דלא אמר מגו במקום חזקה. [דף ה:] **והלכתא כר"ל ואפי' מיתמי. ואע"ג דאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה. חזקה** דלא **עביד איניש דפרע בגו זימניה.** ואפי' מיתומים קטנים. דכי היכי דלא פרע אינש בגו זימניה ה"נ לא מיתפיס צררי בגו זימניה. וה"ר יונה ז"ל כתב דאע"ג דלא חיישינן לפרעון בגו זימניה לצררי חיישי' אף בגו זימניה דמשכון עביד איניש דמתפיס אף בתוך הזמן ואף בשעת הלואה ולהכי לא פי' טעמא דאין נוקקין משום פרעון אלא משום צררי לאשמועי' דאף בתוך הזמן אין נפרעין ולא נהירא לי דלא שכיח כלל להתפיס צררי בתוך הזמן. ואפי' לאביי ורבא דאמרי אם יזדמנו מעות ללוה תוך הזמן זימנין דפרע לפי שירא שמא יוציא המעות וכדאתי זימניה טריד ליה. אבל מה צריך להקדים וליתן לו אחד מחפציו בתוך הזמן. אם יגשנו בזמנו עוד יש שהות ליתן לו אחד מחפציו. אבל לצררי חיישי' גבי יתמי אחר הזמן דמלתא דשכיחא היא כשהמלוה נוגש ללוה הוא מרויח לו זמן ע"מ שיתן לו משכון שיהיה בטוח ממעותיו. הלכך לא גבי מיתמי עד דגדלי שמא ימצאו עדים שהתפיס אביהן צררי ולהכי נמי אמרינן טעמא משום צררי ולא משום פרעון דחשש פרעון אינו מספיק אלא לענין שבועה ולא לדחות הפרעון עד שיגדלו. משום דאם איתא דפרע אבוהון הוה מהדר ליה שטרא. ולא חיישינן שמא יבואו עדים שפרע והניח השטר בידו דמלתא דלא שכיחא היא. וכי תימא אי מגבי מיתמי

קטנים הוה ליה למימר אע"ג דאמר מר אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן דאיירי בקטנים אבל ההיא דהבא ליפרע מנכסי יתומים איירי אפילו בגדולים. וי"ל דאי הוה נקיט דאין נזקקין הוה אמינא דגבי בשבועה כדין הנפרע מן היתומים. להכי נקט הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה לאשמועי' דהכא לא צריך שבועה. וא"ת והא אשכחן גבי אלמנה דחיישינן לצררי אפי' בתוך הזמן דתנן בפ' השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה וטעמא משום דחיישי' להתפסת צררי אע"פ שלא הגיע זמן הכתובה דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. וי"ל דשאני אלמנה כיון דבתנאי ב"ד אית לה חיישי' לצררי אפי' בתוך הזמן כדאמרי' בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קב:) בנותיו כיון דבתנאי ב"ד קאכלי אימור צררי אתפסה. בת אשתו כיון דלאו בתנאי ב"ד קאכלה לא חיישינן לצררי. וריצב"א תירץ דבכתובה נמי לא חיישינן לצררי תוך זמנו אלא שכיב מרע סמוך למיתתו אורחיה להתפיסה צררי כדי שלא תתבזה אלמנותו בב"ד. ובזה מתורץ מה שמקשה ר"י בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנח.) אהך מתני' דנפל הבית עליו ועל אשתו למ"ד נכסים בחזקת יורשי האשה היכי גבו דאף אם מת הבעל תחלה לא היתה גובה כתובה בלא שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו. ולהאי שינויא ניחא דכיון דנפל הבית עליו ולא מת מתוך ישוב הדעת לא חיישינן שמא התפיס צררי כשהיה בריא לכך אינה צריכה שבועה. ושטר בתוך זמנו הבא לגבות מן הלקוחות כתב הרמב"ן בשם רב האי גאון דבעי שבועה. ואפשר הא דחיישינן לפרעון טפי מביתמי משום דאי איתא דפרע הוה פקיד בעידן דמית ואי טעין פרעתיך בתוך זמני אע"ג דאין נאמן יראה שצריך לישבע שבועת היסת כיון שטוען טענת ברי אבל ביתמי לא משבעינן ליה מספק. **איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך** בתוך זמנו מהו מי אמרי' **מה לי לשקר במקום חזקה או לא ולא איפשיטא** ולא מפקינן ממונא אלא משתבע שבועת היסת ומיפטר. **הא דאמר במתני'** [דף ו.] **בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן** פי' רש"י עד שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן. ותימה היא דמשום שלא נתן מיד בשעה שתבעו הוי לעולם בחזקת שלא נתן. ואפילו אם אמר בפני עדים איני רוצה ליתן לך דלמא אשתמוטי מישתמיט עד דהוו ליה זוזי ואז נתן לו. ורש"י לטעמיה שפי' בפ"ק דב"מ דף יז. גבי צא תן לו ואמר פרעתיך והעדים מעידים אותו שלא פרע כגון שאמרו עדים בפנינו תבעו פרע לי ע"פ ב"ד ולא פרעו בפנינו הואיל ובפניהם העיז לעבור ע"פ ב"ד שוב אינו נאמן לומר פרעתי שלא בעדים ושם כתבתי שאין נראין לי דבריו גם כאן נראה לי כמו שכתב ה"ר ז"ל כגון שבאו עדים ואמרו עמנו היה שמעון במקום פלוני מיום שהחל ראובן בנין כותל זה ויודעין אנו שלא פרעו. אי נמי כגון שעמד שמעון בדין וחייבוהו ב"ד לבנות עד ד' אמות וסרב על צווי ב"ד הרי הוא בחזקת שלא נתן כדין גוזלן. אבל אם סרב בעדים ולא עמד בדין יכול לומר שוב נמלכתי ופרעתי:

י סמך לו כותל אחר אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה. ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא ובאקבועי דכשורי. א"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אע"ג דמנח הימלטי דא"ל אמינא כי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי:

יא אמר רב נחמן אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי. פי' בכותל שידוע שהוא של ראובן שהוא בנאו לבדו ושמעון שכנו סמך עליו הורדי שהן קורות דקות וטוען שקנה ממנו או שנתן לו כח לסומכן עליו והחזיק ג' שנים אין לו כח לסמוך עליו קורות גדולות ולהכביד על הכותל יותר מאותו בנין שהחזיק בו כבר אחזיק לכשורי אחזיק להורדי **ורב יוסף אמר אפי' אחזיק להורדי אחזיק לכשורי.** ובספרי ספרד מצאתי איכא דאמרי א"ר נחמן אחזיק להורדי אחזיק לכשורי ופסקו הלכה כהאי לישנא. ואפי' לספרים דלא גרסי האי לישנא מסתברא דהלכתא כרב יוסף לפי שהקונה מחבירו ליתן לו רשות לבנות בכותלו לא שכיח שיקנה לחצאין ולפי שעה לא הוצרך אלא להורדי. וכתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר פרק הבית והעלייה (בבא מציעא דף קיז:) עליון שבא לשנות בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו אלמא אין לחדש ולהכביד על הכותל יותר על חזקה ראשונה התם מיירי כגון שלקחו הבית והעלייה בנויין או שירשוהו והיה סיכוך העלייה בשקמים שלא זכה מתחלת מקחו בעלייה אלא בסיכוך שקמים אבל אם לקחו שנים חורבה ובנו זה בית וזה עלייה אע"פ שלא סיכך עלייה כי אם בשקמים כיון שאם היה רוצה היה

מסכך בארזים אין אומרים הפסיד דינו מפני שלא רצה לסכך בארזים פעם ראשונה אלא אם נפלה העלייה יכול לסכך בארזים כמו שהיה דינו בתחלה וכן אחזיק להורדי דשמעתין דכיון דהחזיק בכותל שלש שנים ונאמן לטעון שלקחו כדי לבנות עליו ויכול לטעון כשלקחתיו מתחלה הייתי יכול לסמוך עליו כשורי ולא הפסדתי דיני לפי שלא הייתי צריך לאותה שעה אלא להורדי ונראה שחזקה זו מועיל אף לאבני החומה אם נפלו דמסתמא כשקנה ממנו רשות לסמוך על כותלו קנה ממנו כל הכותל להיות חצי שלו ולא אמרינן שהקנה לו רשות תשמיש בעלמא ולא בנין הכותל אבל אין לו בקרקע של מקום הכותל דאותו לא אמרינן שהקנה לו כל זמן שלא פירש:

יג אמר רב נחמן אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי ורב יוסף אמר אפי' אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי אבל לצריפא דאורבני לא. **ואיכא דאמרי אמר רב נחמן אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי אבל לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' לצריפא דאורבני. עבד רב יוסף עובדא** אפי' בצריפא דאורבני כשמעתיה וכן הלכתא והכא נמי איירי בחזקת שלש שנים וחזקה שיש עמה טענה:

יד אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה משתמש בזיזים ובכותלים **עד ד'** [דף ו:] **אמות. ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתורבץ אפדני לא ור"נ דידיה אמר אפי' בתורבץ אפדני אבל ברחבה שאחורי הבתים לא** ורבא **אמר אפילו ברחבה שאחורי הבתים והלכתא כרבא. אמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד שלשים יום לא הוי חזקה לבתר תלתין יומין הוי חזקה.** לא בחזקת קנייה רי"ף ד. איירי אלא אמתני' קאי מארבע אמות ולמעלה בחזקת שלא נתן כההיא דא"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אלא דאייתי בתר הכי כל מימרי דרב נחמן והך מלתא דרב הונא קיימא אמתני' אבל בחזקה דקנייה אפי' אי חבריה בעינא בעי חזקה שלש שנים. **ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה לבתר שבעה יומי הוי חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה:**

טו אמר אביי שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי איריא רה"ר אפילו רה"י נמי דכיון דלא סמיכי אהדדי אפי' אין מפסיק ביניהם אלא רשות היחיד איכא היזק ראיה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא רשות היחיד דודאי עביד אלא אפי' רה"ר דסד"א א"ל סוף סוף בעינא **בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני רה"ר ביממא חזו לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזו לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעיינו חזו לי כי לא מעיינו לא חזו לי את כי לא מעיינת נמי חזית לי. אמר** מר שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף וזה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף פשיטא לא צריכא דקדים חד מינייהו ועביד דידיה מהו דתימא מצי א"ל אידך שקיל אוזינקא ועבדיה כוליה דאילו נמלכת בי קודם שהתחלת הייתי אומר לך אני אעשה הכל על גגי ותן חצי ההוצאה או אתה תעשה עלגגך ואתן לך חצי ההוצאה ודין הוא שהיית צריך לעשות כן שהיינו משתכרין העדפה וגם שהיתה היזק ראיה מסולקת מכל וכל השתא נמי שעשית החצי על גגך תגמור ואתן לך ההוצאה קמ"ל דא"ל אמאי אישתהית כולי האי עד שהתחלתי שאילו אמרת לי תחלה הוה יהיבנא לך אוזינקא ומה ששתקת דסברת לא תתרע אשיתך אנא נמי לא אתרע אשיתאי:

טז אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות על כותל ביתו ומשלו ואין בעל החצר מסייע לו בהוצאה **אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר** אינו זקוק לד' אמות אבל זקוק למחיצה **עשרה למאי אי להיזק ראיה ד' אמות בעי ואי למיתפס עליו כגנב** בפחות מכאן **סגי לעולם למיתפס עליו כגנב בעשרה לא מצי מישתמיט ליה בציר מעשרה מצי מישתמיט ליה אמר ממצורי קממצירנא:**

יז איתמר שתי חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו **ועולה ורב חסדא אמר** עליון מסייע מלמטה ובונה שאם אין יסוד אין בנין ואין העליון יכול לסלק היזק ראייתו אלא ע"י בנין התחתון אם לא שיבנה כל הכותל על חלקו וזה אינו רוצה הלכך צריך לסייע את התחתון ומקציע עפר חצרו כשיעור חצי עובי הכותל ובונה הכותל על קרקעות של שניהם עד שיהיה הכותל גבוה ד' אמות למעלה מחצר העליונה ואע"פ שהתחתון נמוכה הרבה

מן העליונה צריך התחתון לסייע לעליון בכל הבנין שאין יכול להסתכל בכל חצר העליון מ"מ כשהעליון עומד בשפת חצירו ומשתמש אז רואהו התחתון ואפי' בכה"ג מיקרי היזק ראיה כדאמר לעיל **בני רה"ר כי קאימנא חזו לי** כלומר לא קמזקי לי אלא דוקא כי קאימנא ואיני יכול לכופך להרחיק היזקך שאתה רואה אותי בשעה שאני עומד דבלאו הכי בני רה"ר חזי לי וצריך אני ליזהר מהם הלכך צריך התחתון לסייע לעליון עד השלמת ארבע אמות למעלה מחצר העליונה כדי שלא יוכל להסתכל בו כלל וכן אם חצרו למעלה מגגו של חבירו אין בעל החצר זקוק למחיצת ד' אמות דאין היזק ראיה מחצר לגג אבל זקוק למחיצת עשרה שלא יהא נתפס כגנב אבל בעל הגג צריך לבנות על שלו מחיצה גבוה ד' למעלה מקרקעית החצר שלא יראוהו כשהוא עומד בשפת חצרו ומשתמש ואם הגג נמוך מן החצר עשרה טפחים אין בעל החצר מסייע לבעל הגג בבנין כלום אבל אם אין הגג נמוך מן החצר עשרה אחר שיבנה בעל הגג עד כנגד קרקעיתה של החצר אז נותן בעל החצר לבעל הגג כמו שהיה צריך לעשות מחיצה י' שלא יהא נתפס כנגב כגון אם היה הגג נמוך מן החצר ו' טפחים נמצא שעל שניהם מוטל להוסיף על אותו הבנין ד' טפחים שלא יהו נתפסין זה על זה כגנב הלכך נותן בעל החצר הוצאת שני טפחים לבעל הגג. **תניא כוותיה דרב חסדא שני חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה. אלא מסייע מלמטה ובונה ואם היתה חצירו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו:**

יח הנהו תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איפחת תתאי א"ל לעילאי תא וניבני א"ל אנא שפיר דיירינא **אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח** [דף ז.] **לא קא מיתדר לי שוף אכריסך. ועול ושוף אכריסך ופוק א"ר חמא דינא קאמר ליה וה"מ דלא כשורי למטה מעשרה אבל מטי כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא** דידי ההוא ולא משתעבד לך ויסתרו כל הבנין ויבנוהו ביניהם כאשר היה בתחלה והנ"מ **דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתרי ובנו וכי אתנו אהדדי עד כמה א"ר הונא בריה דרב יהושע כדנקיט איסורייתא דמחוזא וליהדר:**

רי"ף ד:

יט ההוא גברא דבנא אשיתא אחוריה כוותאה דחבריה א"ל קמאפלת עלי א"ל סכרנא לך הכא ועבידא לך כוי מלעיל מרעת לי לאשיתאי סתרנא לך עד הכא ובנינא לך **ועבידנא לך כוי מלעיל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא** קאי סתרנא לכולא אשיתא ובנינא **ועבידנא לך כוי מלעיל** אשיתא חדתא בביתא עתיקא לא קאי סתרנא **לכולה ביתא ובנינא לה ועבידנא כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח א"ר חמא דינא קאמר ליה** הא תו למה לי היינו הך לא צריכא **אע"ג דדייר ביה בתיבנא וציבי:**

כ הנהו תרי אחי דפלגו חד מטייה איספלידא וחד מטייה תורביצא אתא ההוא דתורביצא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קמאפלת עילואי א"ל בדידי קבנינא **א"ר חמא דינא קאמר ליה** כי לא הי לו חזקת אורה א"ל רבינא **לרב אשי ומ"ש מהא דתניא שני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן.** ואחד נטל שדה כרם יש לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת **כן חלקו. א"ל התם דעלו בהדדי. אטו הכא דלא עלו אהדדי.** וכי בשופטני עסקינן. **דעלו באשיתא והורדי ולא עלו באוירא** פי' העלוי והשומא שעשו ביניהם זה בשביל הבנין ולא בשביל האויר. אבל בשדה וכרם השומא והעלוי היה גם בשביל הארבע אמות כי אי אפשר לכרם בלא הם. ולימא ליה אידור ביה כדדרי ביה אבהתאי. א"ל דף ז: [דף ז:] מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי **נהרדעי לטעמייהו דא"ר נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה.** ר"ת ז"ל פי' הא קמאפלת עלי דקאמר לאו משום אורה אלא משום שמאותה אספלידא היה רואה בעד התורביצא שדותיו הרחוקים דאי כפרש"י שמפרש שהיה מאפיל שלא היה אור בטרקלין מאי קאמר באוירא לא עלו פשיטא דעלו באוירא דבית שאין בו אורה מה הוא שוה. וכן ההיא דאין להן חלונות זה על זה איירי כגון שהיה רואה בעד חלונות של אחיו כל שדותיו ויכול אחיו לסותמה והשתא ניחא דהוה דומיא דאין להן דרך זה על זה ולא אמת המים והאי דקרו ליה אנדרונא לפי שאין יכול להביט מרחוק. והקשה עליו ר"י דא"כ מאי פריך מהא דתניא דיש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שאני התם שהכרם צריך להם לעבודת הכרם אבל הכא אין האיספלידא צריכה

לאותה הבטה מרחוק ופי' דעדיין היתה אורה לאיספלידא מצד אחר ולא היה לה אור גדול כמו שצריך לאכסדרא ומשום הכי קרו ליה אנדרונא דלגבי אכסדרא הוי אנדרונא והשתא נמי ניחא דלא עלו באוירא כמו שצריך לאכסדרא והשתא אפילו לפי דברי ר"י אם אין לבית אורה מצד אחר יש לו חלון על של חבירו דמסתמא כי עלו אהדדי ושמו הבתים והעליות זה כנגד זה היה דעתם גם על עלוי האורה כי מה שוה בית אפל אבל אם יש שם אורה יתירה כמו אכסדרא יכול למעט האורה ובלבד שישאר בו אורה שיהא ראוי לדירה כי אדעתא דהכי לא עלו אהדדי אלא שיהא בית ראוי לדירה. כתב הראב"ד ז"ל נהי דאין יכול לערער על סתימת החלונות אם רוצה לבנות לפניהם ומיהו כל זמן שלא בנה לפניהם אינו יכול לומר סתום חלונותיך אע"פ שיש בהן היזק ראיה ואין דבריו נראין כלל דכיון דאין לו חזקה באורה היכי מצי למיעבד ליה היזק בראייתו ועוד דאיכא למיחש דלבתר תלת שנין טעין בחזקה ועוד דאין להן דרך זה על זה משמע דאע"ג דאביהן היה עובר דרך שדה זו לשדה אחרת מוחה הוא באחיו לעבור דרך שדהו וכן בחלונות מוחה הוא בו מלראות דרך החלון ולהחזיקה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שצריך לסתום החלון ולהסיר אמת המים מעליו:

כא ההוא שטרא דיתמי דנפיק תברא עילויה א"ר חמא לא מיקרע קרעינן ליה ולא מיגבא מגבינן ביה לא מגבינן ביה דהא נפיק עליה תברא ולא מיקרע קרעינן ליה דלמא כי **גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעו** לתברא **שלחה רב אחא בר** רבא לקמיה דרבינא הלכתא מאי שלח ליה בכולהו הלכה כרב **חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא** נמי הלכתא כרב חמא דאם איתא **דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ** זייופי זייפיה. כתב ה"ר יוסף ז"ל לא תימא דוקא היכא דמטא זימנא דההוא שטרא בחיי אבוהון וקתבע ליה בגויה אלא אפילו בתר דמית אבוהון הוא דמטא זימנא דשטרא כיון דמידע הוה ידע דאיכא עליה האי שטרא אכתי איכא למימר אם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ולאזמוני לבי דינא ולכפויי למיקרע לההוא שטרא:

כב מתניי כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצירות ראויות לבית שער. כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתיים ובריח רשב"ג אומר לא כל עיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהיה כאנשי העיר י"ב חודש ואם קנה שם בית דירה הרי הוא מיד כאנשי העיר: רי"ף ה.

גמ' בעי **מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון הן גובין או לפי נפשות הן גובין. אמר ליה לפי** שבח ממון הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות דכל מילתא דלית ביה סכנת נפשות לא אזלינן אלא בתר ממון והכי נמי אמרינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיז:) שיירא המהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה מחשבין לפי ממון וכן נראה כל מה שמחדשין עכומ"ז גזירות ופורענות על ישראל אפי' מענין אותן ביסורים ובמניעת מאכל ומשתה גובין הכל לפי ממון. דעיקר כוונתם על הממון. ואיכא דאמרי בעי מיניה רבי אלעזר מר' יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון **הן גובין או לפי** קירוב בתים הן גובין א"ל לפי **קירוב בתים הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל אשתכח השתא בין ללישנא קמא בין ללישנא בתרא אין גובין לפי נפשות אלא לפי שבח ממון מיהו ללישנא בתרא טפויי הוא דמטפי דהא שבח ממון גובין אותו לפי קירוב בתים תדע שהרי אם יש שני בתים שוין כאחד כלום גובין מהן אלא לפי שבח ממון. וכן אם יש בית קרוב ואין בו ממון כלום וכי עולה על הדעת שגובין ממנו כלל כיון שאין בה ממון למאי חיישי' הא למדת דשבח ממון הוא עיקר ומאי לפי קירוב בתים דקאמר אף לפי קירוב בתים ומחלקין תחלה לפי הממון ואח"כ לפי קירוב בתים. ב' בתים שיש בהן ממון בשוה אחד קרוב ואחד רחוק הקרוב נותן יותר מן הרחוק ודברים אלו בזמן שיש שלום בעולם ואיכא אימת מלכות ואין לחוש אלא לאותם שבאין דרך לסטיות ובאקראי בעלמא אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים זה עם זה מסתברא דבכה"ג לא איכפת לן בקירוב בתים כלל דלגבי כרכום שכובש העיר קירוב בתים וריחוק בתים חדא הוא הלכך אין גובין אלא לפי שבח ממון ואם באין על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשות והאי שבח ממון דקאמר דוקא ממון המטלטל דאיכא למיחש עלה אבל ממון שאינו מטלטל אין גובין עליו כלל דליכא למיחש עליו מידי ואם יש לחוש לגזילות חצירות וקרקעות ולשריפת בתים ולנתיצתן גובין אף

לפי כולן הואיל ועל עסקי הכל הן באין:

כג תוספתא פי"א דב"מ **מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי מי שיש לו בית בחצר אחרת בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר. ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל. ומי שיש לו חצר בעיר אחרת בני אותה העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהם בעיר משעבדין אותו על הכל. כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי. וכופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ:**

כד כופין בני העיר זה את זה לקנות להן בהכ"נ ס"ת נביאים וכתובים:

רי"ף ה: **כה** [דף ח.] **רב** נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן. **א"ל רב נחמן בר יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי. אדאורייתא דכתיב אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה** רבינו ע"ה לפני הקב"ה אף **בשעה שאתה מחבב עמים יהו כל קדושיו בידך. והם תכו לרגליך ישא מדברותיך. אמר רב יוסף אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהן מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדבורו של מקום. אדנביאי דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם** וגו' ואמר עולא פסוק זה **בלשון ארמי נאמר אם כולם יתנו בגוים עתה אקבצם ואם מעט מהם ויחלו ממשא מלך ושרים. אדכתובי דכתיב מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך. בלו זו כסף גולגלתא. והלך זו ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן:**

יום רנ

כו רב פפא רמא כרייא חדתא פי' באר מים חיים איתמי. א"ל רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא ודלמא לא מידויל. **א"ל מישקיל שקילנא מינייהו ואי מידויל מידויל ואי לא** מהדרינן להו ניהלייהו. **וא"ר יהודה הכל לגלא גפא ואפי' מיתמי. אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. הכל לכריא דפתיא שהוא תקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן.** ואי נפקי בכלווזא פי' המון עם. **רבנן לאו בני מיפק בכלווזא נינהו** שאין דרכן של תלמידי חכמים להזדלזל בפני עם הארץ. **ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא אתו לקמיה דרבי אמרו ליה** ליתבו **רבנן בהדן. אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערקו פלגא דליוה לפלגא אתו לקמיה דר' א"ל** ליתבו **רבנן בהדן אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערוק כולהו פש ההוא כובס שדיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא. א"ר ראיתם שאין פורעניות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שמעינן מהאי עובדא ומהא דאמר רב נחמן בר יצחק לר"נ בר ר"ח קא עבר מר אדאורייתא וכו' דכל מיני מסין ותשחורת המוטלין על הצבור בין קבועין ובין שאין קבועין אין ת"ח חייבין לסייע בהן את הצבור. ודוקא ת"ח שתורתן אומנותן אבל אין תורתן אומנותן חייבין והכי קאמרי רבנן ז"ל ונראה שת"ח שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו:

כז כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר. שנים עשר חדש. **ולכל מילי מי בעינן שנים עשר חדש ורמינהי** שלשים יום לתמחוי שלשה חדשים לקופה **ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר חדש לפסי העיר. א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר.** ושמעינן דכל הני מילי חיוב או מפקינן מיניה **דומיא דפסי העיר:**

כח תניא המודר הנאה **מבני העיר** כל ששהה שם **שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם שלשים יום אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו:**

כט אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. אמר רב פפא לשורא ולפרשא ולטורזינא אפילו מיתמי. כללא דמלתא כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי רמינן עלייהו. כתב ה"ר יוסף כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי כגון מיני פורעניות. אבל ארנוניות לא רמינן איתמי ויראה לי דכל מיני מסים מידי דנטירותא נינהו כי הם השומרים אותנו בין העכומ"ז. כי מה תועלת יש לקצת עכומ"ז בנו לשומרנו ולהושיב אותנו ביניהם אלא בשביל הנאה שניאותין מאת ישראל לגבות מהן מסין וארנונות. **רבא רמא צדקה**

איתמי. א"ל אביי והא אמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומין אפי' לפדיון שבויים. א"ל אנא לאחשובינהו קעבידנא. ת"ר קופה [דף ח:] **נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים. ומתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחלוקו שוה** והקופה **דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין** לא מוסיפין ולא גורעין לכך נגבית בשנים. **אבל תמחוי אין דבר קצוב אלא לפי צורך השעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד** כפי הראוי לו ונמצא שהוא **כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה. תמחוי נגבת בכל יום. קופה מערב שבת לע"ש. תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר. ורשאין בני העיר לעשות** תמחוי קופה וקופה תמחוי **ולשנותן לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלים ולהסיע על קיצתן.** פי' ר"ת ולשנותן לכל מה שירצו אפי' לדבר הרשות והתיר ליתן מעות הקופה לשומרי העיר לפי שעל דעת בני העיר נותנין אותה. ויש להביא ראיה לדבריו מהא דגרסינן בערכין דף ו: **ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה. סבר רב חייא בר רבין למימר ל"ש לדבר הרשות ול"ש לדבר מצוה. א"ר אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. והני מילי עד שלא נשתקע שם בעליה** ממנו אבל נשתקע שם בעליה ממנו **אפי' לדבר הרשות מותר לשנותה** והטעם לפי שהמתנדב להביא ליד צבור על דעת הצבור הוא מתנדבו. **והא דאמרי' בערכין האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה.** ה"מ גבאי אבל צבור יכולין לשנות וגבאי נמי דוקא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. כדאמר בערכין דקאמר התם. שעזרק טייעא אנדיב שרגא ושנייה חזנא איקפד רחבה משום דעכום"ז מיפעא פעי. משמע דבישראל כי האי שרגא וכי האי שרי. אלמא אף על גב דבא ליד גבאי מותר לשנותה לדבר מצוה. ואין לומר דשאני מילי דבי כנישתא דשל צבור נינהו וצבור מותרין לשנות אפילו לדבר הרשות דהכא חזנא הוא דשנייה דהיינו גבאי ולא צבור. ותימה כיון שמפרש משבאת ליד גבאי אסור לשנותה היינו דבר הרשות א"כ היכי מצי למימר עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה לדבר הרשות הא אמרי' ר"ה דף ו' בפיך זו צדקה ואי אפשר לחזור בו. וי"ל דה"ק עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה פירוש ללוות ע"מ לפרוע. משבאת ליד גבאי אסור ללוותה לדבר הרשות אפילו לחזור ולפרוע. אבל לשנותה לדבר מצוה מותר אפי' לא יפרענה עוד. וכן מוכח בערכין דקאמר התם יזיף ופרע. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דהא דקאמר ולשנותן לכל מה שירצו דוקא לדבר שהוא צורך עניים כגון כסות ובית לינה וקבורה אע"פ דקופה ותמחוי מזון הן יכולין לשנותן לדברים אחרים ובלבד שהוא לצורך עניים אבל לדברים שאין צורך עניים אין להם רשות לשנותן דהוה ליה כגוזל עניים והביא ראיה מהא דתנן במס' שקלים פ"ב מ"ה מותר עניים לעניים מותר שבוים לשבויים מותר עני לאותו עני מותר שבוי לאותו שבוי. וההיא דישראל שהתנדב מנורה או נר שאני התם דכל המתנדב לצורך בהכ"נ על דעת הצבור מתנדב דבהכ"נ עצמו יכולין למוכרו ואפי' למישתי ביה שכרא וציפי דבי כנישתא שינו אותן מבהכ"נ לבית המדרש. ונ"ל דאין ראיה ממה שהביא מההיא דשקלים דהתם לא איירי במעות של קופה אלא ע"י מקרה שהוצרכו לגבות מעות לצורך עניים כגון מלבושים או שבאו שם עניים הרבה דומיא דשבויים ובהא הוא דאמר דמה שהגבו לשמם לא ישנוה ליתנו לעניים אחרים. אבל בני העיר שעשו קופה בסתם לדעתם עשאוה. ולשנותן לכל מה שירצו ולכשיצטרכו מעות לעניי עירם יגבו פעם אחרת. וכן משמע לישנא דלכל מה שירצו. דאי לאשמועי' דלצורך עניים דוקא יכולין לשנותה כיון דאשמועי' כבר דיכולין לשנות תמחוי שהוא לעניי עולם ליתנן לעניי העיר וקופה שהיא לעניי העיר ליתנו לעניי עולם ואין בו משום גזל שנותן מה שנגבה לעני זה לעני אחר כ"ש מה שנגבה לאותן עניים שיכול לשנותן ממעשה למעשה. וגרסינן בירושלמי דשקלים מותר עניים לעניים מותר שבויים לשבויים ואין ממחין ביד הפרנסים כלומר אם ראו שיש צורך בדבר ובאו לשנות אין ממחין בידן על כן נראה דברי ר"ת

ל אמר מר אין עושין שררה על הצבור פחות משנים מה"מ א"ר נחמן בר נתן דאמר קרא **והם יקחו את הזהב** שררה הוא דלא עבדינן **הא הימוני מהימן מסייע**

ליה לרבי חנינא דא"ר חנינא מעשה ומינה רבי שני אחין לקופה מאי שררותא דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ממשכנין על הצדקה ואפילו בע"ש איני והכתיב ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה. **ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין:**

לא מצא מעות **בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם. ת"ר גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי בזמן שאין להם עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן. ת"ר מעות של צדקה אין מונין** אותם שנים שנים אלא אחד אחד **אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא שנקנו מן הקופה כיון ששמע להא דתניא ורשאין בני**
ר"ף ו. ו: **העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצה הוה יתיב:**

לב אמר אביי **מריש הוה עביד מר תרי כיסי. חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא** דאמר בשמואל לרב תחליפא בר אבדימי עביד חד **ואתני** [דף ט.] **איהו נמי עביד חד ומתני.** א"ר אנא אתנויי נמי לא צריכנא **דכל דאתו אדעתא דידי אתו מאי דבעינא עבידנא ביה:**

לג הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי כל דעביד ביומא דחבריה ליקרעיה **למשכיה. אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעוה למשכיה אתא לקמיה דרבא וחייביה איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא והתניא ולהסיע על קיצתן ולא אהדר ליה א"ר פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו.** מכאן דכל בעלי אומנות יכולין להתנות ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין מלאכה ואדם חשוב היינו דוקא כגון רבא שהיה ראש ומנהיג בעיר ואפילו כל בני העיר לאו כל כמינייהו להתנות אם לא מדעת אדם חשוב:

לד ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם גזברין ואע"ג שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר אך לא יחשב הכסף אשר ניתן על ידם **כי באמונה הם עושים. א"ר הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי** מיבזי והאי לא מיבזי **וקרא דהכא כתיב הלא** פרוש לרעב לחמך פרוש והדר הב ליה כתיב **כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אומר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות** איבעית אימא סברא ואיבעית אימא **קרא סברא האי מצטער והאי לא** קמצטער קרא דכתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש **והב ליה לאלתר והתם** כי תראה ערום וכסיתו לכשיראה **לך בעדים. תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:**

לה תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מד' סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה מאי פרנסת לינה. א"ר פפא פוריא ובי סדיא. מחזר על הפתחים אין נזקקין ליתן לו מן הקופה **מתנה מרובה אבל נזקקין לו לו מתנה מועטת:**

לו רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל לשנה שנאמר והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית השקל לשנה. ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה אין כתיב כאן אלא מצות. **אמר רבי אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה** שנאמר **והיה מעשה הצדקה שלום.** [דף י.] ר"א יהיב פרוטה לעני ומצלי אמר דכתיב **אני בצדק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך. א"ר נחמן** בר יצחק אלו ת"ח שמנדדין שינה מעיניהן בעוה"ז והקב"ה משביען מזיו שכינתו בעוה"ב **איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה דינרין לקמיה דר' אמי ולא קבלינהו** שדרתה **לקמיה דרבא וקבלינהו משום שלום מלכות עבד ור' אמי** אומר **אי משום שלום מלכות איבעי ליה למיתבינהו לעניי עובדי כוכבים ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו ורבי אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה** :

ר"ף ז. **לז מתני'** [דף יא.] **אין חולקין את החצר עד שיהא בה** ד' אמות לזה וד' **אמות לזה ולא את השדה עד** שיהו בה תשעה קבין לזה ותשעה **קבין לזה ר' יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה ולא את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר"ע אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא**

את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו ובכתבי הקודש אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן ארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים תנ"ה **אין חולקין את החצר עד שיהא** ח' אמות לזה וח' אמות לזה והא אנן תנן ד' **אמות אלא לאו ש"מ כדרב אסי אמר ר' יוחנן ש"מ** וטעמא דלא פלגי בכל הני עד שיהא בו כשיעור המפורש במשנתנו לפי שאין ראוי לכל אחד להשתמש בחלקו המגיעו לפיכך כל אחד יכול לומר אני רוצה להשתמש בכולו. **אבל אם כל אחד** מכיר חלקו ואין לו רשות להשתמש בשל חבירו חולקין ואפילו בפחות משיעור המפורש במשנתנו ומלתא דפשיטא היא:

לח אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח אמות והשאר חולקין בשוה פרש"י דמיירי בראובן שהיתה לו חצר ובה שני בתים אחד מהן פתוחים לו שני פתחים לחצר ולשני פתח אחד וחלק נכסיו על פיו ונתן האחד לשמעון בנו והאחד ללוי בנו אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו שני פתחים נוטל שני חלקים בחצר והשני חלק אחד וכו'. וכן כתב ריב"א בשם הגאונים דבהכי איירי אבל שנים שירשו חצר אחת או קנו בשותפות חולקין החצר והבתים הכל בשוה ולא יטול אחד מהן בחצר יותר מחבירו ואם קדמו וחלקו הבתים קודם שחלקו החצר והגיע לחלק ראובן בית שיש לו שני פתחים ולחלק שמעון בית שאין לו אלא פתח אחד אין אומרים שזכה ראובן בארבע אמות בחצר לכל אחד מפתחיו אלא חולקין את החצר בשוה דהא קי"ל אחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה וכמו שאין החלון זוכה לו בהרחקת ד' אמות מכנגדו כך אין פתחו זוכה לו בד' אמות בחלק המשותף לחבירו וכדאסיקנן נמי בשני אחין שחלקו אחד נטל כרם ואחד נטל שדה לבן דאין לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן אלא היכא דעלו אהדדי אע"פ שצריכות לו לבעל הכרם ד' אמות כמו שצריכות לו לכל פתח ארבע אמות והקשה עליו ה"ר יונה ז"ל מהא דאמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף ס.) גבי הא דתנן קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לשוויא תרי בר תרתי דקשקיל שמנה אמות בחצר אע"ג דהנך שני פתחים איהו פתח להו ולא אבוה זכי ליה בד' אמות בחצר הכא נמי היכא דפלוג ומטא לחד מינייהו בית שיש לו שני פתחים אית לן למימר שזכה בכל פתח בד' אמות ותירץ דהכי פירושו לקמן דשקיל שמנה אמות בחצר כלומר שמא יחזיק זה בפתח שלש שנים ויטעון ויאמר ברשותך פתחתי ומכרת או נתת לי ד' אמות לאותו פתח לפרק משא והחזקתי בו שלש שנים ויראה לי שמה שפרש"י דאיירי בנותן מתנה לבניו דוקא בשביל רב הונא פי' כן דאחין שירשו או שותפין שחלקו פשיטא שאין חולקין את החצר לפי הפתחים אבל דברי רב חסדא מתוקמא שפיר אף באחין ושותפין שחלקו שני בתים שבחצר בשומא שאותו שהגיע לחלקו בית שיש לו שני פתחים נוטל שמנה אמות לשני פתחיו והאחד ד' אמות לפתחו מידי דהוה אשני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן ואחד נטל כרם וחלקו בשומא ובעילוי דכרם עדיף משדה לבן וצריך בעל הכרם ליתן דמים לבעל השדה או להוסיף לו בשטח הקרקע ואז יש לו ד' אמות בשדה לעבודת הכרם משום דצריכי לכרם ומסתמא גם בשבילו עלו אהדדי וכן נמי כשחלקו הבתים מסתמא לא היו לגמרי שוין בדמים זה כזה וחלקו בשומא ובעילוי ואז אמרינן **דארבע אמות שלפני פתחו** היתרים על של חבירו היו בכלל העילוי שהם צריכין לו לפרק משאו כמו שצריך הכרם לד' אמות ולא דמי לחלון שאינו זוכה לו בהרחקת ארבע אמות מכנגדו דהנהו ארבע אמות של הרחקה אינם כל כך מעיקר תשמיש הבית כמו ד' אמות שלפני הפתח שצריכות לפרק משאו וד' אמות הצריכות לכרם לעבודתו. ועוד התם יש לבית אורה הראויה להשתמש מצד אחר כדפרישית לעיל. אמנם מטעם אחר היה נראה שאין נוטל ד' אמות לכל פתח דגרסינן בירושלמי. א"ר יוחנן ד' אמות לא שהן לו לקנין אלא כדי שיהא מעמיד בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה ובתוספתא נותנין לו מכניס ומוציא ארבע אמות בחצר אלמא אינם שלו לגמרי וחבירו משתמש שם כשהוא אינו פורק שם משאו ואין בהמתו עומדת שם וא"כ למה יהיו שלו אחר חלוקה לגמרי נמצא מפסיד האחד מה שהיה משתמש בהן מתחלה וכיון שהחצר חציה שלו ומשתמש בכולה למה יפסיד כשיחלוקו ומיהו י"ל דאין הכי נמי שיפסיד דכיון דעלו בדמים כל

צרכי הבית הם בכלל העלוי וקודם שחלקו אין מקפיד אם חבירו משתמש בהו בשעה שאין צריך להם: **תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ד' אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ד' אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל** שמנה אמות היה לו פתח אחד **ברוחב שמנה אמות נוטל** שמנה אמות כנגדו באורך הפתח וד' אמות בחצר ואם לא היה הפתח רחב כי אם שתי אמות מ"מ נוטל ארבע אמות על ארבע אמות דלא הוה לפרק משאו בבציר מהכי מדאמרינן לקמן לא לישוי תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר:

לט ואע"ג דאמרינן דכשנותן הבתים לבניו יפה כחו של אותו שיש לו שני פתחים מיהו אם נתן הבתים לשמעון והחצר ללוי אין לשמעון חלונות על לוי דלשניהם נתן בעין יפה ומהאי טעמא קי"ל דהאחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר ולא דמי להא דאמרינן הכא דמי שיש לו שני פתחים נוטל לכל פתח ד' אמות דהכא לאו בחלק לוי הוא זוכה אלא מחלק אביו שהורישו שהרי לא פירש שיחלוקו החצר מחצה על מחצה אלא חלוקת הבתים ובאותה חלוקה נתפרשה גם חלוקת החצר ה"ר יונה ז"ל ולפי הגאונים אם יש בחצר של שותפין שמנה על שמונה ולאחד יש לו שני פתחים אינו יכול לומר איני רוצה לחלוק עד שיהא לי לכל פתח ד' אמות לפרק משא ועוד ד' אמות לשיעור חצר נמצא שיצטרך שיהיה בחצר ששה פעמים ארבע אמות על ארבע אמות אלא כיון שיש לו לפתח אחד שיעור פירוק משאו ארבע אמות ועוד ארבע אמות לחצר צריך לחלוק. וכתב הר"ר יוסף הלוי ז"ל דהני ארבע אמות על שמונה אמות דקאמרינן דוקא ארבע על שמנה דלא סגי לכל חד בבציר מד' **אמות ואע"ג דאיכא עשר אמות באורכה אי ליכא בפותיא ד' אמות לית בה דין חלוקה** כיון דליכא בפותיא ד' אמות לא חזי לתשמישתא. אמר אמימר פירא דסופלי יש לה ד' אמות **לכל רוח ולא אמרן אלא דלא יחד לה פיתחא אבל יחד לה פיתחא אין** לה אלא ד' אמות לפני פיתחא כיון שאין משתמש בה אלא דרך אותו פתח אותו צד שהוא כנגד הפתח הוא פתחו של הפירא ויש לה ד' אמות כנגד אותו הפתח:

מ [דף יא:] **אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות** פי' בית שיש לפניו אכסדרה אין לבית ארבע אמות לפי שאכסדרה כולה פרוצה מרוח אחת ואפשר דעייל לגוה ומפרק ואם אין לה ארבע אמות משלים עליה מן החצר ד' אמות **מתיב רב ששת אחד שערי בתים ואחד שערי אכסדראות יש להן ד' אמות כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגוה ומפרק: ת"ר בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד' אמות היו חמשה בתים פתוחין למרפסת אין להן אלא ד' אמות** ולול של תרנגולים **אין לו ארבע אמות** דמטפסין ועולין ומטפסין ויורדין ובית שחציו **מקורה וחציו אינו מקורה** אפילו קרויו כלפי חוץ אין לו ד' אמות דאפשר דעייל לגיו ומפרק. גרסינן **בסוכה דף ג. בית שאין לו ארבע אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחין והשותפין חולקין בו** עד שיהא לכל אחד ארבע אמות על ארבע אמות דלא חזי לדירה בפחות מהכי. בעא **מיניה רב הונא מרב אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או** לא. פי' רבינו מאיר דלא מיבעיא ליה בני מבוי אחר. אם יכולין לעכב עליו דהא מלתא דפשיטא היא כיון שאין לו דריסת הרגל במבוי שאין מפולש היאך יחזיר פתחו לשם ועוד דהוה ליה למימר בני אותו מבוי כדאמרינן לקמן בשמעתין בני אותה העיר אלא אבני מבוי דידיה קאי אם יכולין לעכב עליו בטענת שמרגיל דריסת הרגל של בני מבוי אחר ליכנס למבוי זה דרך ביתו. **אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים** א"ל **לפי בני אדם מתחלקת ובני מבוי מעכבין עליו:**

ריי"ף ז:

מא תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחיה ואכסניא מתחלקת **לפי בני אדם יש** מפרשים זבל של בני אכסניא שדרך האכסנאים להניח גולפא ושדריא **חולקין אותן בעלי האכסניא** לפני בני אדם וי"מ **אכסניא של מלך או של עבדים כשגובין אותן לפי בני אדם** גובין ולא לפי פתחים:

מב אמר רבינא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך. פירש רבינו חננאל הפנימי שהוא עומד באותו צד שהמבוי סתום ובקש לעשות מחיצה לרוחב המבוי ולסתום עד החצר הסמוכה לו ומעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך פירוש דריסת הרגל כיעד הנה כשהיו רבים נכנסין במבוי היו מתפשטין עד סוף המבוי ועתה היצר להם המקום **מיתיבי חמש חצירות**

הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי. וקם ליה רב הונא כרשב"א וליתא לדרב הונא דהא רבי פליג על **ר"ש בן אלעזר וקי"ל הלכה כר' מחבירו** ואע"ג דאמורא יכול לפסוק אפי' כיחיד במקום רבים ואפי' דלא כסתם משנה היינו היכא דידע האמורא פלוגתייהו. אבל הכא רב הונא דלא ידע פלוגתייהו ואדעתא דנפשיה. קאמר ואפשר אי הוה ידע פלוגתייהו לא הוה פליג אכללא דקי"ל הלכה כרבי מחבירו הלכך סמכינן אכללא. **היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו. אמר** רבא **לא שנו אלא שלא פרץ פצימיו אבל פרץ פצימיו בני מבוי מעכבין עליו:**

מג אמר אביי תניא דמסייע לך בית סתום יש לו ד' אמות פירץ פצימיו אין לו ד' אמות משום דהנך ארבע אמות אין קנויים לו להיות לגמרי שלו כשאר ממונו שאין יוצא מתחת ידו עד שימכרנו או יתננו לאחר אלא לתשמיש בעלמא הם קנויות לו כשהוא צריך להן וכיון שגילה בדעתו שאין צריך להם פקע זכותיה מינייהו.

ריי"ף ח. **בית** [דף יב.] **סתום אינו מטמא כל סביביו פירץ פצימיו מטמא כל סביביו דהוה ליה כקבר סתום דמטמא במגע: אמר רבה בר רב הונא מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסותמן בני** אותה העיר מעכבין עליהן ולא מיבעיא היכא דלית להו דירכא אחריתי אלא אפי' אית להו דירכא אחריתי מעכבי כדרב יהודה דאמר רב יהודה **מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כיון שהחזיקו בו ברשותו:**

מד אמר רב ענן מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבוי **להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן** סבור מינה הני מילי בארבע אמות דא"ר זירא אמר רב נחמן ארבע אמות הסמוכות לרה"ר הרי הן כרה"ר ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין **דדחקו בני רה"ר ועיילי להתם** והא דקי"ל כרבי דפנימית יכולה לסתום כנגד פתחה והוא הדין כולן אם נתרצו שלמעלה מהם התם במבוי הפתוח לכרמלית והכא במבוי הפתוח לרה"ר והא דתניא נמי בתוספתא אין כופין בני מבוי זה את זה לעשות דלת למבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס וחבילתי על כתיפי הא אם רצו כולן עושין לו דלת התם נמי דפתוח לסימטא או לכרמלית ונראה לי דאין חילוק בין כרמלית וסימטא לרה"ר לענין דין זה כיון שעוברים רבים לפני פתח המבוי דלענין שבת שייך לחלוק לפי שתלוי בבקיעת רבים כגון דגלי מדבר ונראה דההיא מיירי במבואות קטנים המפולשין למבוי המפולש לרשות הרבים דאפי' כי דחקי רבים ומתפשטין למבוי הסמוך לרשות הרבים כולי האי לא דחקי למבוי הפתוח לאותו מבוי:

יום רנא

מה ולא את השדה עד שיהא בה כו' ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה בבבל מאי אמר רב יוסף בי רדו יומא באתריה דתנא דמתני' היו הקרקעות חשובין והיו ראוי ליטפל אפי' בפחות מכדי עבודת יום אחד אבל בבבל שאין הקרקעות חשובים כל כך אין חולקין עד שיהא לכל אחד כדי מלאכת הפועלים ליום אחד.

מו [דף יב:] **פשיטא חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מיצרא** ולא מצי למימר פשוט נחלוק השדה לשלשה חלקים ונטיל גורל ואם יפול לי חלקי באמצע ולך משני צדדים תטול אלא חולקין את השדה לשלשה חלקים ומטילין גורל על שני חלקים החיצונות והאמצעי הוא של הבכור ממה נפשך דשני חלקים של בכור כחלק אחד שווינהו רחמנא כדדריש פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) מדכתיב פי שנים ודוקא שהוא עדית או בינונית או זיבורית אבל יש להן שלש שדות בינונית ועדית וזיבורית לא אמרינן שיטול הבכור מן העדית בשומא כנגד הבינונית שתפול לו מצד אחד כדי שיטול חלקו במקום אחד אלא יטול חלקו בכל שדה ושדה דלא עדיף כחו מפשוט דשני פשוטין חולקים בעדית ובינונית. **יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר קרא והיה הבכור הוולייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור** כלומר דעל החלק שנתחדש לו נקרא

בכור. אבל חלק שהיה לו כבר לא יתעלה בשביל חלק בכורה שניתן לו חלק הראשון אצל חלק בכורה. **ההוא דזבן ארעא אמיצרא דבי** נשא כי קא מפלגי אמר הבו **לי אמיצראי אמר רבה כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף** מצי אמרי מעלינן לך **כנכסי דבי בר מריון.** פרש"י לנו היא חשובה כקרקעותיו של בר מריון שהם חשובות. ופירש דמיירי בשדה הבעל ופעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת משום דקשיא ליה אמאי איצטריך רב יוסף לקמן לומר האי מידויל והאי לא מידויל לימא משום דמעלינא לך כנכסי בר מריון אלא בשדה הבעל שייך למימר האי טעמא שפעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת כי פעמים שהגשמים יורדין על זו יותר מעל זו מה שאין כן בבית השלחין וקשה דבבית השלחין נמי פעמים שזה לוקה בשדפון ובירקון וזו אינה לוקה. ופירש רבינו תם דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון כלומר בני מריון היו עשירים ולא היו מוכרין קרקעותיהן אלא בדמים יקרים כך לא ניתן זכות שיש לנו באותה שדה אם לא בדמים יקרים ואין בזה משום מדת סדום שהרי יש לנו זכות בגורל זה שאם יפול לנו הגורל בין שתי שדות הרשות בידינו שלא נחליף עמך אם לא בדמים יקרים גם עתה נמי אין כאן מדת סדום אם אין אנו מבטלין חלקינו בשבילך ורבה סבר ליה דכופין על מדת סדום ואינן יכולים לעלות אותה שדה לפי שהיום או למחר אם נבא למכרה תקחנה ביוקר או תחליף בשלנו בעלוי דמים דכיון שאין חלק זה שוה יותר משאר חלקים אלא מחמת מצרנותו של זה אין להם להעלותה מטעם זה דמדת סדום היא והלכתא כרב יוסף דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון. כתב ה"ר יונה ז"ל אם פקח הוא כשבאין לעלות לו השדה יותר מדאי יפחות מכדי עלוייה ויאמר או אני אתן בה שומא זו או אתם תקנוה וכיון שהם לא ירצו בה יטלנה הוא בלא גורל באותו עלוי לפי שהעילוי בכל מקום מבטל הגורל וכשחולקין האחין ושמין החלקים ובאו לחלוק בגורל יכול אחד מהן לעלות אחד מן החלקים ולומר אתן בה כך וכך יותר מן השומא או אתם תתנו בה כסך הזה ואם אינם רוצים בה באותו עילוי נוטלה בלא גורל. וכן כתב הראב"ד ז"ל ומסתבר הכי שכולן מרויחין בעילוי הנכסים ויש מפרשים בסגנון זה הא דקאמר מעלינן ליה כנכסי דבר מריון שמעלין אותה ואומר תן כך וכך יותר על שומתה או אני נותן כשיעור הזה ונוטל בלא גורל ולא שדעתו ליתן כך אלא שדעתו לעלותה עליו ואין לשון עילוי מתפרש בסיגנון זה אלא שמעלין אותו בשביל שחביב עליו בלא טעם וטענה:

מז חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כופין על מדת סדום מתקיף ליה רב יוסף זימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל לפי' ר"ת לא קאי אההוא דזבן ארעא אמיצרא אלא מלתא באפי נפשה היא ומיירי באחין שבאו לחלוק שתי שדות שיש לכל אחד נגר ורוצה האחד ליטול חצי שדה זו וחצי שדה זו והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה שומעין לו דמדת סדום היא לחלוק כל שדה ושדה ובלבד שיהא שתיהן שוות עדית או בינונית או זיבורית **ורב יוסף אומר אין שומעין לו דזימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל** ולא שייך הכא טעמא דמעלינן כנכסי דבר מריון כיון שאין לאחד מהן שדה במצר האחת **והלכתא כרב יוסף. תרוייהו אחד נגרא א"ר יוסף כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי** ולימא בעינא לאפושי אריסי והלכתא כוותיה דרב **יוסף דאפושי אריסי לאו** מלתא היא דקדק ה"ר יונה ז"ל מדקאמר רב יוסף טעמא משום כופין על מדת סדום ולא קאמר משום עיקר דין חלוקה אלמא שאין עיקר דין חלוקה לחלוק שתי שדות שדה כנגד שדה אלא לחלוק לכל אחד בכל שדה ושדה והיינו דקאמר אביי והא בעינא לאפושי אריסי כלומר כיון דאין עיקרי חלוקה כך ליטול כל אחד שדה שלימה אלא משום דכופין על מדת סדום אין כאן מדת סדום כיון דאפשר דקא מטיא ליה הנאה במה שיחלוק כל אחד ויפלו חבליו באמצע וישתמר שדהו יפה מתוך שיזקק חברו לשני אריסין מזה אחד ומזה אחד ואילו היה עיקר דין חלוקה לחלוק שדה כנגד שדה היאך היה אומר אביי שנשמע לזה לבטל דין חלוקה כדי שיקר מקריהו חלקת השדה באמצע לאפושי אריסי:

מח והא דדרשינן מדכתיב בבכור פי שנים דיהבינן שני חלקים אחד מצרא וכל שכן פשוט דשקיל אחד מצרא ה"מ בשדה אחת. אבל בשתי שדות אי לאו דכופין על מדת סדום הוו פלגי בכל חדא וחדא הלכך אם האחד מצרן לאחת מן השדות יכול לומר או תתן חלקי על המצר שלי בלא גורל או אחלוק בכל שדה ושדה כדי שיהא חלקי סמוך יותר למצר שלי ואין זו מדת סדום כיון שיש לו הנאה במה שיחלוק בכל אחת

ואם יש שם שתי שדות ואחת גדולה שתי ידות והפשוט מצרן לגדולה יכול לומר אחלוק בה אע"פ שלא יטול הבכור חלקו כאחת:

מט ונקטינן מהך שמעתתא דשנים שקנו שדה בשותפות האחד שליש והשני שני שלישין כשחולקין נוטל שני שלישין במקום אחד כיון שקנה שני שלישין כאחד מידי דהוה אבכור ופשוט. אבל שלשה שקנו שדה בשותפות ושוב קנה אחד מהם השליש מחבירו כשבאין לחלוק אינו יכול לכופו ליתן לו שני חלקים כאחד כיון ששני השלישין לא היו מתחלה שלו והוא בא מכח אותו שקנה ממנו השליש ודומה ליבם הבא מכחו ומכח אחיו. חד גיסא אנגרא וחד גיסא אנהרא פלגי בקרנזול:

נ ולא את הטרקלין ולא את המורן כו' אין בה [דף יג.]

רי"ף ח: **כדי לזה וכדי לזה מאי. א"ר יהודה אית דינא דגוד או איגוד.** פרש"י קוץ דמים וקנה לך חלקי או אקוץ דמים ואקנה חלקך משמע אפי' שוה מנה במאתים וי"מ שמין את הנכסים בב"ד ומי שרוצה ליתן דמיו נוטל כאותה ששנינו כתובות דף צא. אבל אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינר אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בב"ד ולא היא התם אית להו פסידא ליתמי אבל הכא לית ליה פסידא דהא א"ל או תן לי או קח ממני. וכך כתבו מקצת הגאונים ז"ל ולשון מעלין אותו בדמים מוכיח כדברי רש"י וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות שכנים וכן עיקר **ודינא דגוד או איגוד** קאי אכולה מתני' זולתי אחצר לפי שאינו דבר העומד לעצמו אלא משתמש הוא לבית ואין בית בלא חצר וכיון שהבתים מספיקין לשניהם צריכין הן להשתמש בשותפות בחצר. **ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או איגוד אמר** [דף יג:] **אמימר הלכתא אית דינא דגוד או איגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים. תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דאמר ליה אי בדמי לית לי למיתב לך ואי מתנה לא ניחא לי דכתיב שונא מתנות יחיה וקפסקי רבנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל משום דמסתבר טעמיה.** כך כתב רב אלפס ז"ל ורבינו חננאל כתב דאיכא מאן דאמר הלכה כתנא קמא והכי מסתבר טפי דכיון דקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים לית לן לאכרועי טעמא דיחידאה מסברא דנפשין ואדרבה שיטת גמרא כתנא קמא דקמתמיה גמרא בטעמא דרבן שמעון בן גמליאל ודחיק למימר חסורי מחסרא משום דלא מסתברא כלל דפליג רבן שמעון בן גמליאל כלל אטול אתה שיעור ואני פחות. ונהי דדחיק לפרוקי טעמא מיהו לא מסתבר כלל דהלכתא כוותיה ומיהו אם אמר טול אתה שיעור בדמים אין שומעין לו ודמיא להא דאמרינן גוד איכא איגוד ליכא ואי נמי קאמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אתה פחות ואני שיעור אין שומעין לו ולא דמיא לגוד או איגוד דהתם שתי הטענות נכוחות הן ושוה לשניהן. אבל מה שטוען זה טול אתה פחות אין זו טענה משום דפחות לא חזי. כתב ה"ר יונה ז"ל אם אמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אטול את הכל בדמים אע"ג דלא שביק ליה לחבריה למיגד הכל שומעין לו דכיון דאילו אמר טול אתה את הכל בדמים או אטול אני שומעין לו השתא נמי דקאמר ליה טול אתה שיעור בדמים שומעין לו משום דקאמר ליה אם יש את נפשך לקנות מחלקי קנה עד השיעור ודייך כי מה לך לקנות את כל חלקי ואם אין דעתך לקנות הרי אני קונה הכל או עד השיעור אם חפצך לעכב את הפחות וי"א **דלא אמרי' גוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת לקנות אבל** אם אחד מהן **אין ידו משגת לא.** ודייק מדפריך גמרא לרב יהודה ממתניתין דשני אחין ומשני **שאני התם דגוד איכא ואיגוד ליכא** אלמא ליתא לדינא דגוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת. ורב אלפס ז"ל כתב שהכל תלוי בתובע ולא חיישינן אי לית ליה לנתבע וההיא דשני אחין לא מצי תובע דהיינו העני למימר איגוד הלכך לא מצי דחיק לעשיר לקנות. אבל עשיר מצי למימר לעני גוד או איגוד אע"ג דלית ליה לעני למיגד. רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוהון תרתי אמהתא חדא ידעא מיפא ובשולי וחדא ידעא פילכא ונוולא אתו **לקמיה דרבא אמר להו לית דינא דגוד או איגוד** משום דלמר מיבעי ליה האי והאי ולמר מיבעי ליה האי והאי. ואפי' אם דמיהן שוין אין יכול האחד לומר טול אתה זו ואני זו או להפך כיון שאין מלאכתיהם שוות וכל אחד צריך לשתיהן ולא שייך גוד או איגוד אלא בדבר שתשמישן שוה ואין בו כדי לזה ולזה אבל בכל אחת מן השפחות יאמר האחד לחבירו גוד או איגוד וכן הדין אם נפל להן שדה וכרם

ואין בכל אחד כדי חלוקה ואפי' דמיהן שוין לא יחלוקו שדה כנגד כרם בגוד או איגוד אלא על כל א' **יאמרו גוד או איגוד** אבל אם נפלו להן שתי שדות עידית וזיבורית או שדה גדולה וקטנה ואין בכל אחת לוה ולזה מאחר שתשמישן שוה יכול האחד לומר לחבירו טול אתה בשומא מן העידית כשווייה של הזיבורית ואני נוטל מן העידית מקצת בשווייה כפי מה שדמיה עודפין על הזיבורית אע"פ שאין מקצת ההוא ראוי אעשה כן:

נא כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דגוד או איגוד לא שייך אלא ביורשין או מקבלי מתנה. אבל אם לקחו שנים בית שאין בו כדי לזה ולזה אין אחד מהן יכול לומר גוד או איגוד שהרי לדעת שיהו שותפין בו לקחוהו שניהם ולא למכרו איש אל אחיו ונראין דבריו אם לא היה להם בית דירה ולקחוהו לדור בו או אם היה להם בית דירה ולקחוהו להשכירו לאחר. אבל אם היה להם בית דירה ונפל או נשרף דירתו של אחד מהן או הוצרך למכור מחמת דוחקו יכול לומר לחבירו גוד או איגוד כיון שצריך לדור בו ואינו רוצה לדור עם אחר וכן נמי אם הוצרכו שניהם ליכנס לדור בו. **וכן כתב דדינא דגוד או איגוד** אין בשדה. וזו היא סברתו דדוקא בדבר שמשתמשין בו בשותפות כגון בית דירה ומרחץ ובית הבד וטלית ושובך ואין נוח לאדם להשתמש בשותפות עם חבירו יכול לומר גוד או איגוד אבל בשדה אפשר לעובדה בשותפות או למוסרה לאריס. ואין דבריו נראין לי בזה:

נב ת"ר הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים מדבק יחד ועושה לו כדי לגול היקף מתחלתו וכדי לגול עמוד בסופו. **תניא כל הספרים נגלליין** לתחילתן וס"ת לאמצעיתו נגלל ועושה עמוד אילך **ואילך.** [דף יד.] **ת"ר**

ריי"ף ט. **אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על היקפו ולא היקפו יותר על ארכו. שאלו את רבי** שיעור ס"ת בכמה אמר להו **בגויל ששה טפחים. בקלף** בכמה אמר להם איני יודע לקמן בשמעתין מוכח דהיקפו ששה בהדי עמודין קאמר גבי ס"ת שמונחת בארון דמסתמא היו העמודים בתוכה כשמונחת בארון והיה עוביה שני טפחים. וצ"ל שיש שיעור לעובי העמוד דאל"כ מאי האי דקאמר **רב כהנא כתב שבעים ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא** אחת אמאי ירבה או ימעט עובי העמוד עד דמתרמי ואי אמרת דעמודים המונחים בארון הן הן העמודים של ספר וכשהיו מוציאין הספר לקרות בו היו גוללין הספר סביב לעמודים וכשהיו מחזירין אותו לארון מסירין אותן העמודין כדי שיכנס באותן שני טפחים שבצד הלוחות אז ניחא דעוביין שני טפחים היו בלא עמודים:

נג [דף יד:] **ת"ר** סדרן של נביאים יהושע שופטים שמואל מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה תרי עשר. סדרן של כתובים רות ספר תהלים איוב משלי קהלת שיר השירים קינות דניאל מגלת אסתר עזרא דברי הימים:

הדרן עלך השותפין

פרק ב

א [דף יז.] **לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין אא"כ הרחיק מכותלי של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים. מרחיקין את הרחים** שלשה טפחים מן השכב שהן ארבעה **מן הרכב ואת התנור** שלשה מן הכליא שהן ארבע מן השפה:

גמ' פתח בבור וסיים [דף יז:] **בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו ג' טפחים. אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו ונמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים** והא קמ"ל דכותל בור ג' **טפחים ונפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכותליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים.** ומתני' איירי בין בשדה שעשויה לבורות בין **בשדה שאינה עשויה לבורות בשדה העשויה לבורות קמ"ל** אליבא דרבא שהראשון הוצרך להרחיק שלשה טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים ובשדה שאין עשויה לבורות והראשון סמך למיצר **קמ"ל דכותל בור שלשה** טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים נמצא כונס לתוך שלו ששה טפחים דכיון דסמך הראשון ברשות מוטל על השני לעשות כל ההרחקה. וא"ת הא דפריך גמ' תנן לא יחפור אדם בור סמוך לבורו כו' בשלמא לאביי ניחא ולפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו קאמר לאביי נמי תקשה כיון שהראשון סמך ברשות א"כ השני צריך להרחיק ששה טפחים מחלל בורו. ותירץ ה"ר משה מאיבר"א דלפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו שנינו הוה סלקא דעתך נמי דשיעור הרחקת שתי בורות שלשה טפחים זה טפח

ומחצה וזה טפח ומחצה אבל בתר דשנינן דמכותל בורו שנינו ולמדנו דשיעור הרחקת שתי בורות ששה טפחים מעתה אם סמך הראשון למיצר צריך השני להרחיק ששה טפחים. **איתמר הבא לסמוך בצד המיצר אביי אמר סומך ורבא אמר אינו סומך בשדה** שאין **עשויה לבורות דברי הכל סומך** והשני אם בא לחפור בור ירחיק ששה טפחים. **כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם בעידנא דקנטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקחפר ליתנהו לבור. רבא אמר אין סומך ואפי' לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם** בעידנא דקא נטע

רי"ף ט: ליתנהו לשרשיו דקא מזקי ליה. **אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקמחית מרפית לארעאי וקי"ל כרבא ואע"ג דקי"ל כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. הא קי"ל דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גירי דיליה הוא.** ת"ש מרחיקין את הגפת ואת המלח וכו' [דף יח.] **טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל סומך.** תימה מאי פריך הכא ודאי מותר לסמוך כשאין שם כותל שאין מזיק לו כלום עתה וכשירצה זה לעשות כותל יסיר את הגפת. ותירצו התוס' דהנך מקלקלין נמי את הקרקע וכשירצה זה לעשות הכותל כבר הקרקע מקולקלת אי נמי יש טורח בסילוקם ויש לחוש שמא יתעצל מלסלקם כשיבנה הכותל. וה"ר יונה ז"ל תירץ דחייש שמא יחזיק בסמיכת דברים הללו שלש שנים ויטעון חזקה והיינו נמי טעמא דרבא דאמר אין סומך בשדה העשויה לבורות ולא אמרי' יסמוך עתה וכשיבא חבירו לחפור בורו סמוך לו יסלק בורו וירחיק שלשה דחייש' שמא אחר שלש שנים יטעון חזקה ויאמר שברשות סמך ואין לומר משום דכל מרא ומרא כו' דהאי טעמא לא צריך לרבא אלא לר' יוסי אבל לרבנן בלא האי טעמא מרחיק ומתוך זה דקדק דאין אדם רשאי לפתוח חלון לחורבתו של חבירו לפי שיכול לומר לו שמא תחזיק עלי וכשאמלך לבנות חורבתי נמצא חלונך פתוחה לחצירי ותחזיק בהיזק ראיה וגם תזקיקני להרחיק ארבע אמות מכנגד חלונך. ואין דבריו נראין לי דאם איתא דמותר לסמוך גפת כשאין שם כותל ובור סמוך למיצר לא יוכל לטעון חזקה לעולם כיון דאין מזיק לו עתה ואין יכול למחות דכל מקום שאין יכול למחות אין חזקה כדמוכח לקמן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נט.) דתנן הזיז **עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:**

ג הלכך אם נמצא חלון פתוח לחורבה אין לו חזקה אם לא שיביא עדים שהחזיק בו שלשה שנים קודם שנעשה החורבה. ואדם שיש לו חלון פתוח לרשות חבירו ונחרב המקום טוב הוא שיעמיד עדים שהחזיק בחלון שלש שנים ויכתוב עדותו להיות בידו לזכות ולראיה שמא לאחר זמן יבנה זה חורבתו בפני חלונו ויאמר פתחת חלונך אחר שנעשה חורבה ולא הייתי יכול למחות כי לא הזקתני וגם אין לך חזקה. וכן בגגין שלנו שהן מכוסים ברעפים ואין עליהן תשמיש יכול לפתוח עליו חלון ואם אחר זמן יסתור זה גגו ויכול לראות מאותו חלון לחצר כופהו לסותמו ואין לו חזקה. הלכך חלון הפתוח לחצר חבירו והוא במקום גבוה ובא חבירו לבנות תחתיו ולעשות על הבנין גג שלי רעפים ואותו הבנין מונעו מלהסתכל בחצר יכול למחות בידו מלעשות הבנין והגג. כ? יאמר לו היום או למחר תסתור הבנין שלך ותכפיני לסתום חלוני כי תאמר אין לך חזקה כי היה פתוח על גג ואני לא אוכל למצוא עדים שהחזקתי בו שלש שנים בעוד שהייתי יכול להסתכל בחצירך: **ת"ש מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים וכו'** [דף יח:] **אמר רב פפא בלוקח.** פרש"י שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח בא להעמיד דבורים אי בלוקח כי איכא ירק אמאי ירחיק ועוד מאי טעמא דרבי יוסי אפילו משרה וירק נמי. **אמר רבינא קסברי רבנן** על המזיק להרחיק את עצמו ואע"פ שקדם החרדל בהיתר גמור צריך להרחיקו כיון שהוא מזיק הדבורים והדבורים אינם מזיקים לחרדל ואע"ג דבאילן הנסמך בהיתר הלוקח לא יקוץ שאני אילן דהפסד מרובה הוא וזו היא גירסת רש"י ופירושו. ורב אלפס נמי העמיד מתני' דחרדל בלוקח וקשה לגירסא זו ולפי' דלא מסתבר כלל שירחיק בעל החרדל מאחר שקדם בהיתר גמור בלוקח דמאי שנא מאילן. ועוד קשה למה המתין להקשות ממשנה השנויה השנויה ראשונה במשנה עד סוף הסוגיא. ועוד קשה דקתני בתוספתא ר' יוסי מתיר בחרדל מפני שאומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי אלמא שהדבורים קדמו. על כן נראה כגירסת ר"ח ור"ת ז"ל. אלא אמר רבינא לעולם לאו בלוקח וקא סברי

רבנן על המזיק להרחיק עצמו כלומר כשישנו שם דבר הניזק דבענין אחר לא מיקרי מזיק וחזר בו עכשיו מכל הני שינויי דלעיל דשני כי ליכא נמי לא סמיך. ורבא מודה לאביי דמותר לסמוך היכא דליתיה לדבר הניזוק. ולא מיקרי מזיק אלא כדאיתא לדבר הניזוק בשעה שסומך ולא אסר לסמוך אפילו לרבנן אלא בור דוקא משום דא"ל **כל מרא ומרא מרפית ליה לארעאי** ומיקרי מזיק אע"ג דלית ליה לבור. והא דקאמר רבא טעמא דכל מרא ומרא אליבא דר' יוסי לאו דוקא ר' יוסי קאמר אלא הכי קאמר אפי' ר' יוסי דלא אסר אלא בגירי דיליה הכא מודה משום דכל מרא ומרא. והוא הדין לרבנן נמי מהאי טעמא אסרי בבור ולא בשאר היזקות והשתא ניחא דנטר לאקשויי מהך משנה עד לבסוף דעד הנה דחה לו כל המשניות ומזו המשנה הוצרך לחזור בו והודה רבא דמותר לסמוך כל כמה דלא הוי דבר הניזוק חוץ מבור ובהא פליגי רבנן סברי בעל החרדל ירחיק שהוא מזיק ודבורים קדמו בהיתר. ורבי יוסי סבר תרוייהו מזקו אהדדי הלכך מתיר בחרדל ולא ירחיק לא זה ולא זה דמצי אמר ליה בעל החרדל לבעל דבורים לא דייך שסמכת אצל מצר שלי אלא שתכופיני להרחיק. נהי דבהיתר סמכת ולא הייתי יכול לעכב עליך. מ"מ שלא כהוגן עשית לקרב היזקך אצל מצר שלי. דאיבעי לך לאסוקי אדעתך שמא היום או מחר אזרע חרדל ויזיקו לי דבוריך. ומחמת שסמכת שלא כהוגן גם אני לא ארחיק. אסבול הזיקך וגם אתה תסבול הזיקי. ואע"ג דגבי בור כשהראשון סומך ברשות השני עושה כל ההרחקה. שאני בור שאם לא הרחיק מקלקל בורו של ראשון ומזיקו בידים אבל הכא לא מזיקו בידים:

יום רנב

ד ולא את נברכת הכובסין. [דף יט.] **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הניידן** ד' אמות איכא דרמו אמירמא דתניא עד שירחיק **ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו ש"מ כדרב נחמן שמע מינה.** איבעיא להו וסד בסיד תנן או דלמא או סד בסיד תנן ולא איפשיטא הלכך אם עשה אחד מהן איו כופין אותו לעשות יותר [דף יט:] **ואת מי רגלים מן הכותל וכו' תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חבירו אא"כ הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל** אבנים מותר **ומרחיקין את הרחים וכו' מ"ט משום טריא והא דתניא ושל חמור שלשה מן האצטרובל שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא. משום קלא:**

רי"ף י.

ה מתני' לא יעמיד אדם תנור בתוך שלו אא"כ יש לו **על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורין** הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם **וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה** (בבא מציעא דף קיח:) ולא הוצרך לראיה זו דבלאו הכי הלכתא כרבים:

רי"ף י:

ו לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר:

גמ' תניא אם רפת בקר קודם לאוצר מותר אע"פ דהוו גירי דיליה משום דדירה שאני. בעי אביי כיבד וריבץ מהו. ריבה בחלונות מהו בנה עליה על גבי ביתו מהו תיקו. בעי רב הונא בריה דרב יהושע תמרי ורמוני מהו תיקו. וכיון דלא אפשיטו לא מזקיקנא ליה להרחיק. **תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו. אמר רב יוסף חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא קשי ליה:**

מתני' חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים ומקול התינוקות **אבל עושה כלים ויוצא ומוכרן בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות:**

גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא א"ר פפא [דף כא.] **סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות** בכל עיר ועיר **ומכניסין אותן כבן שש וכבן שבע כי הא דא"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקבל מכאן ואילך** תקבל וספי ליה כי תורא ואמר ליה **רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא** דקרי קרי ודלא קרי **ליהוי צוותא לחבריה:**

ז אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא והוא שיש בעיר עשרים וחמשה נערים ואו כופין זה את זה להושיב ביניהם

מלמד ואין אחד מהן יכול לומר להוליכן לעיר הסמוכה להן שיש בה חמשים נערים ויש בה שני מלמדים ויחלוקו אלו העשרים וחמשה לשניהם **אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי** פסיק **נהרא לא ממטינן איכא תיתורא ממטינן ואי איכא גמלא לא ממטינן. אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרים וחמשא ינוקי אי איכא חמשין מותבינן תרי** ואי איכא מ' מותבינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא. אבל עד מ' א"צ ריש דוכנא ומארבעים עד נ' יספיק בריש דוכנא:

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מקרי דרדקי **דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה** מסלקינן ליה דמזדהר בנפשיה למיגרס טפי משום קנאת סופרים:

ט אמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד דייק ולא גריס וחד גריס ולא דייק מותבינן ההוא דגריס ולא דייק דשבשתא ממילא נפקא **רב דימי מנהרדעא אמר** מותבינן ההוא דדייק ולא גריס דשבשתא כיון דעל על. והלכתא כרב דימי דבתראה הוא. ועוד דמייתי גמרא סייעתא למילתיה ממילתא דיואב:

י אמר רב מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא וספר מתא **כולן כמותרין ועומדין הן. כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא:**

יא תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא רי"ף יא. **אומן גרדי מלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות** של עובדי כוכבים וכן שנים השרויין בחצר אחד היחיד מעכב על היחיד וכן היחיד מעכב על הרבים **וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי** ולא לסופר ארמאי והאי דקאמר ולא לסופר ארמאי דמשמע לארמאי שאינו סופר יכול להשכירו היינו כשאינו מוצא להשכירו ליהודי בדמים הראוין אבל אם היה מוצא יהודי אין יכול להשכירו לעובד כוכבים כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיד. האי מאן דזבין ארעא לעובד כוכבים אמצרא דישראל היו משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסא דאתייליד ואין חילוק בין שכירות למכר:

יב [דף כא:] **אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה חבריה ואוקי גביה דינא הוא דמעכב** עליו דאמר ליה קפסקת **לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי. תנאי היא דתניא כופין בני** מבוי **זה את זה שלא להושיב ביניהן** חייט בורסי ולא **אחד מבעלי אומנות ולשכינו אין כופיהו רשב"ג אומר אף לשכינו כופיהו** וליתא לדרב הונא חדא דקם ליה כיחידאה והוא לא ידע מחלקותם דיפסוק הלכתא כרשב"ג. ועוד דר"ה **בריה דרב יהושע דהוא בתראה סבר כרבנן דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב: בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי** מספקא ליה אי מיקרי שכינו כיון שדר בעיר או דלמא לא מיקרי שכינו אלא הדר עמו במבוי תיקו וכיון דלא אפשיטא לא מצי מעכב עליה. **אמר רב יוסף מודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר** [דף כב.] **קנאת סופרים תרבה חכמה. אמר רב יוסף ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לבנות ישראל שיהו רוכלין מחזירין בעיירות** שיהו תכשיטין מצויין לבנות ישראל. **וה"מ לאהדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלא כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ליטרדו מגירסייהו. הנהו דקולאי דאייתו דקולא לבבל אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרבינא. אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזדבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל** לאהדורי במתא לא וכן בני עיר אחת דלא שייכי בכרגא בעיר אחרת שבאין שם ביום השוק יכולין להלוות ברבית לבני העיירות המתקבצין שם. **הנהו עמראי דאייתו עמרא לפום נהרא אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא ואמר להו דינא הוא דמעכבי עלייכו** פירוש אם רוצים למכור על יד על יד כדרך חנוונים אבל למכור סחורה בבת אחת אין יכולין לעכב עליהן. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב ובלבד שמוכר כשער שאר חנוונים אבל אם מוכר יותר בזול אין מעכבין עליו כיון שהוא טוב לבני העיר. אמרו ליה אית לן אשראי במתא אמר להן **זילו זבינו שיעור חיותייכו עד** דעקריתו אשראי דידכו ואזליתו פירוש

תמכרו כדי שתרויחו שיעור פרנסתכם עד שתגבו וכן היוצא מעירו לדור בעיר אחרת דלא שייך בכרגא של הראשונה וצריך לחזור כדי לגבות שטרי חובותיו יכול להלוות ברבית כדי פרנסתו כל ימי היותו בעיר לגבות חובותיו:

יג ותלמיד חכם המביא סחורתו לעיר מונעין כל בעלי סחורה שלא ימכרו עד שימכור את סחורתו כדי שלא יתבטל מלימודו כעובדא דרב דימי מנהרדעא דאייתי גרוגרות בספינה אמר ליה ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא לינקטו ליה שוקא:

רי"ף יא: **יד מתני' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו** ד' אמות החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ארבע אמות:

גמ' וקמא היכי סמיך ומפרש לה רבא [דף כב:] **מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו** ברחוק ד' אמות אם נפל הכותל לא יסמוך **כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות** כאשר היה מרוחק הראשון שנפל **מאי טעמא דווושא דהכא מעלי להתם** פי' ההילוך שדשים הקרקע ברגליהן אצל הכותל הנסמך עד ארבע אמות מהני להתם לכותל האחר ורבותא קא משמע לן אע"פ שזה ימים רבים היה מקום צר בין אלו שני הכתלים ונתקרבו העוברים אצל הכותלים ונדוש הרבה אפילו הכי צריך להרחיק כשנפל ובא לסמוך אחר: **אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחד כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר רבי יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה** רבינו תם ז"ל כתב דדוקא בחצר הוא דמפלגינן בין עיר חדשה לעיר ישנה משום דבעיר ישנה רבו ההולכין אצל הכותל ונדוש הרבה אבל בבית דרך להעמיד תיבות וספסלים אצל הכותלים ואין דשין אצל הכותלים וצריך להרחיק אף בעיר ישנה. תנן **החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן** ארבע אמות ותני עלה **מלמטן שלא יעמוד ויראה מלמעלן שלא יציץ ויראה מכנגדן שלא יאפיל** טעמא משום לא **יאפיל אבל משום דווושא לא הכא במאי עסקינן** מן הצד וכמה **כמלא רוחב החלון וכמה טפח** והלא מציץ דכיון דבא מן הצד אפילו גבוה ארבע אמות יכול לעמוד מרחוק עליו ולהציץ אמר רב זביד במרדד כותלו והא אנן תנן ד' אמות ועל כרחך מתניתין נמי צריך לאוקמי מן הצד דאיכא לאקשויי ממתניתין כי היכי דפריך מברייתא טעמא דאיכא חלונות אבל משום דווושא לא וצריך לאוקמא מן הצד לא קשיא כאן מצד אחד כאן משתי רוחות ברייתא מצד אחד וסגי בטפח ומתני' בשתי רוחות החלון יש שתי כתלים וצריך שיהיה בין שני הכתלים ד' אמות מלבד רחב החלון טפח מצד אחד וארבע אמות פחות טפח מצד אחר וכל היתר על טפח מצד אחד ימעט מצד אחר ואף על גב דאוקמא למתניתין מן הצד ולא איירי בכנגדן מ"מ נראה דה"ה מכנגדן צריך להרחיק ד' אמות דפשטא דמתני' הכי משמע אלא משום קושיא דדווושא צריך לאוקמא בבא מן הצד ועוד דמעיקרא דפריך טעמא דשלא יאפיל הוה פשיטא דכשכנגדו צריך ארבע אמות ומסברא זו לא חזר בו הגמרא:

טו מתני' מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם פירוש אם קנה ממנו להעמיד סולם בחצירו כדי לעלות למזחילה שלו שיערו חכמים דשיעור זקיפת סולם ארבע אמות:

טז גמ' לימא מתניתין דלא כרבי יוסי דאי **כרבי יוסי האמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** פירש רש"י טובא מילי איכא במתניתין דלא כרבי יוסי אלא לימא דאף זו בשובך וסולם דלא כרבי יוסי וקשיא לן לפירושו דכל כמה דלא ידע טעמא דזימנין דמנח ליה וכו' מלתא דפשיטא היא דבכל הרחקות דמתני' יש שייכות נזק יותר מבהרחקת סולם מן השובך ואמאי מספקא ליה לגמרא אי איכא לאוקומא כרבי יוסי טפי מבכל אינך. הילכך נראה לרבינו חננאל ורב אלפס ז"ל דבכל הרחקות דמתני' פשיטא ליה לגמרא דרבי יוסי מודה בהו דהוו גירי דיליה לפי שבאותו דבר שהוא סומך מזיק לחבירו אבל בסולם אין מזיק אם לא שתבא הנמיה וכן אילן לא יזיק עד שיגדלו השרשים וסמיכת כותל לכותל נמי חשיב גירי דיליה דמיד כשסומך מונע דווושא. **אפילו תימא רבי יוסי כי הא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן מודה רבי יוסי בגירי דיליה והכא נמי זימנין דבהדי דמנח ליה קפצא:**

רי"ף יב. **יז והא גרמא הוא אמר רב טובי בר** מתנה **זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אע"ג דאם הזיק בגרמא פטור מ"מ לכתחילה יכול למונעו שלא יגרום לו היזק

ומיהו קיימא לן דדינא דגרמי חייב כר"מ דמחייב במסכך גפנו על גבי תבואת חבירו ובנפרצה אומר לו גדור ובדן את הדין וזיכה את החייב דמחייב רבי מאיר אפילו לא נשא ונתן ביד ומראה דינר לשולחני ושורף שטרות של חבירו ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ואחוי אחוויי בהגוזל בתרא דף קטז: וצריך ליתן חלוק בין כל הני דמחייבין ובין דבר הנקרא גרמא בנזקין דפטור כגון ההוא דכיצד הרגל דף כו: זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות אפילו קדם הוא וסילקן פטור וכן ההיא דשור שנגח את הפרה דף מז: דתנן הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמה של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב ואמר רב עלה בגמרא ל"ש אלא שהוחלקה בהן אבל אכלה והוזקה פטור והנותן סם המות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם ובפרק הכונס (בבא קמא דף נט:) תנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וכל הני דחשיב בריש הכונס פורץ גדר בפני בהמת חבירו כופף קמת חבירו בפני הדליקה עושה מלאכה במי חטאת והמבעית את חבירו. ובפרק החובל (בבא קמא דף צא.) תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם דאיהו הוא דאבעית אנפשיה ושיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש ובפ' הכונס (בבא קמא דף ס.) ליבה ולבתו הרוח ויש לחלק דכל היכא דהוא בעצמו עושה ההיזק לממון חבירו וברי היזיקא מיקרי דינא דגרמי וחייב. שורף שטר או מוחל הוא בעצמו מזיק לממון חבירו וכן מראה דינר לשולחני כי במה שיאמר לו שהוא טוב הוא פוטר את הנותנו לו וכן אחוי אחוויי ברי היזיקא דכיון דמראה ממון ישראל לעובד כוכבים אנס ברור הוא שיטלנו העובד כוכבים דאקשי' רחמנא לתוא מכמר ואין לך מעשה גדול מזה וכן נתייאש ממנה ולא גדרה דכיון דמעורב ממונו בממון חבירו ואוסרו ונתייאש מלגדור ברי היזיקא וחשיב ממנה וכן דן את הדין ומחייב את הזכאי ליתן לו או פטר את החייב או האכיל את הטריפה לכלבים על ידו הוי כעושה מעשה אבל כל הני הוו גרמא בעלמא דההיא דשיסה בו כלב ונחש לא ברי הזיקא כולי האי כמו מסור דשמא לא ישוך הכלב והנחש וההיא דזרק את הכלי מראש הגג כשזרק לא עשה מעשה הראוי להזיק שהרי היו תחתיו כרים וכסתות וכשסלקו נמי לא עשה מעשה בגוף הממון אף על גב דברי היזיקא ולא דמי למסור שמראה על גוף הממון וכמאן דקלייה דמי ושולח את הבעירה אין עושה מעשה בגוף הממון אלא החרש הוא שעשה את המעשה וכן פורץ גדר ממילא היא יוצאה ונותן סם המות לפני בהמת חבירו אין מאכילה ומבעית חבירו איהו הוא דמבעית אנפשיה ועוד יש לחלק דכל היכא דההיזק נעשה מיד בשעת מעשה נקרא דיני דגרמי כמו שורף שטר ומוחל וכן מראה דינר לשולחני כי מיד הוא פוטר אותו שנותנו לו ומסור בעידנא דאחוי כמאן דקלייה דמי וכן נתייאש מיד בשעת יאוש נעשה כלאים אלא שאין אוסר עד שיוסיף מאתים וכן דין והוראה ההיזק בא מיד אבל המסלק את הכרים בשעת סילוקו עדיין לא נשבר הכלי עד שיגיע לארץ וכן שיסה עד אחר שיסוי לא ישוך וכן השולח את הבעירה בשעה שנותנה לחרש אין מזיק וכן פורץ גדר עד שתאבד הבהמה והמבעית אחר שהבעיתו הוא מתפחד והולך וההיא דהעושה מלאכה במי חטאת חייב לרבי מאיר:

יח רב יוסף הוו ליה הנך תאלי דהוו אתו אומני ויתבי תותייהו אתו עורבי ואכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי להו [דף כג.] **אמר להו רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא.** אמר ליה אביי והא גרמא בניזקין הוא אמר ליה הכי **אמר רב טובי בר מתנא זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אמר ליה והא אחזיקו להו כלומר הם יטענו עליך חזקה אמר ליה הכי **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין.** רבינו תם ז"ל היה אומר אפילו הקנה בעדים יכול לחזור בו דקנין בטעות הוא דסבור היה שיכול לסבול ועתה אינו יכול לסבול ואין נראה לר"י מדקאמר אין חזקה לנזקין איכא למידק הא ראיה יש כדדייקינן לקמן (בבא בתרא דף מט:) גבי ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו אלא ודאי ראיה מהניא אבל חזקה לא מהניא ולא אמרינן חזקה במקום שטר עומדת משום דאיבעי ליה למחויי דסבר לא בעינן למחויי דכולי עלמא ידעי דאין אדם מוחל על היזק כזה ולאו **איתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא** רבינו תם אומר דוקא קוטרא דכבשן שהוא רב ומזיק ביותר כדאמר במרובה דף פב: אין עושין כבשונות בירושלים משום קוטרא וכן מצאתי בירושלמי שמזיק אין לו חזקה. אמר רבי יהושע בן לוי בחיי דרבנין בעשן תדיר כהדא איתתא הוה מדלקא קלא תחות רבי אלעזר בעא למחויי בידה אתא עובדא קמיה דרבי נשא

אמר לא אמרו אלא בעשן תדיר וכן פירש רש"י בבית הכסא דוקא שלהן שהיו על גבי קרקע אבל שלנו שהן מכוסין לא ורב זביד אמר בבית הכסא א"ל הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו רב יוסף איסטניס הוה כדאיתא בערבי פסחים דף קיג: שלשה חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי מכאן משמע דכל נזק שידוע שאין המערער יכול לסובלו אף על פי שסובלין אותו שאר בני אדם אין לו חזקה נגד מערער זה:

יום רנג

יט מתני׳ מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבע כורין כמלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

גמ׳ אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח יורש תנינא. הבא מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה רי"ף יב: **לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים** אימור כונס לתוך שלו הוא אבל גבי שובך **אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דיחיד הוא אימור פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל** גבי רשות הרבים מאן פייס ומאן מחיל צריכא: **הרי זו בחזקתה והא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא רב זביד אמר בבית הכסא:**

כ [דף כג:] **נפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:**

כא א"ר חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הילכתא ומילתא דפשיטא הוא דתניא ובנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא קרוב לנבילה אלא רבי חנינא אפילו קורבא דמוכח אתא לאשמועינן דאזלינן בתר רובא ואף על גב דאותביה רבי זירא לאו משום דפליג עליה אלא לישא וליתן כדי לברר דבריו תדע דהא מברייתא דתני רבי חייא קאמר ש"מ [דף כד.] תלת ש"מ רוב וקרוב הלך אחר הרוב כו' וש"מ איתא לדר' זירא:

כב איתמר חבית שצפה על פני הנהר אמר רב נמצא כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אסורה כנגד עיר שרובה ישראל מותרת ושמואל אמר אפילו בעיר שרובה ישראל אסורה אימור מההיא דקירא אתאי לימא בדרבי חנינא קא מיפלגי לא דכולי עלמא אית להו לדרבי חנינא והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אם איתא דמההיא דקירא אתא עקולי ופשורי הוו טבעי לה ומר סבר חריפותא דנהרא נקט ואתאי והילכתא כרב באיסורי. ואם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת אפילו נמצאת קרוב לבית העובד כוכבים דאזלינן בתר רוב העיר. ההוא חצבא דחמרא דאשכח בפרדיסא דערלה שרייה רבינא דאזלינן בתר רובא אע"ג דהוי קורבא דמוכח והוא הדין אפילו ענבי נמי שרי והא דלא אזלינן בתר רובא דעלמא לאוסרו משום יין נסך משום דרובא דגנבי ישראל נינהו כדאיתא פרק בתרא דמסכת ע"ז דף ע.:

כג הנהו זיקי דחמרא דאשתכח בי קופאי שרא ליה רבא אע"ג דרובא דעלמא עובדי כוכבים נינהו רובא [דף כד:] דשפוכאי ישראל נינהו וה"מ רברבי אבל זוטרי אימור מעוברי דרכים נפול ואי איכא רברבי בהדייהו אימור באברורי הוה מנחי:

כד מתני׳ מרחיקין את האילן מן העיר כ"ה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל רי"ף יג. **אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים. ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם ספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים. מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ יש לו חמשים אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו** ומניח בכדי שלא יזיק [דף כה.] **מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר"ע אומר לכל רוח הוא עושה חוץ מן המערב ומרחיק חמשים אמה:**

כה ומרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל:

גמ׳ תניא רבי יוסי מתיר בחרדל מפני **שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך** מדבוריי הרחק דבורך מחרדליי [דף כה:] **שבאות ואוכלות לגלוגי**

חרדליי תוספתא **תניא רבי יוסי מתיר בחרדל** מפני שיכול לומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי וכן היה רבי יוסי אומר מרחיקין את הדבורים מן העיר חמשים אמה כדי שלא ינשכו את האדם רבי אליעזר אומר מגדל דבורים כמגדל כלבים רבי נתן אומר מרחיקין את הכבשונות מן העיר חמשים אמה לעיל (בבא בתרא דף יח:) אסיקנא דהא דקאמר **רבי יוסי מתיר בחרדל** לאו דוקא חרדל דהוא הדין במשרה וירק נמי שרי דקסבר רבי יוסי על הניזק להרחיק עצמו כדתנן רבי יוסי אומר אע"פ שהבור קדם

רי"ף יג: לא יקיץ שזה **חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** אלא **לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אפילו משרה וירק נמי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי בבינתא לא משכחת ליה אי בטרפא הדר פארי וקי"ל כרבי יוסי** והני לאו גירי דיליה נינהו דבשעה שזורע הכרישים אכתי לא מזקי לבצלים עד שיגדלו וכן כשזורע את החרדל ומכסם **בעפר לא משכחי ליה** דבורים עד אשר יצמח ויגדל וכן כשסומך את המשרה ומרחיק כדין הרחקת בור שיח ומערה אין מזיק לירק עד שישהו זמן מרובה ויסריחו וכולהו דמו לבור ואילן:

מתני' מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה והחרוב והשקמה חמשים אמה בין מלמעלן בין מלמטן בין מן הצד אם הבור קדם לאילן קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם ספק זה קדם לא יקוץ רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר מודה רבי יוסי בגירי דיליה:

כו פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה כי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדנא אתו **לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא** הוינן אמרי' מודי ר' יוסי בגירי דיליה וכמה כדנייד נכתמא אפומא דחצבא ואם הוחזקו בתשמיש זה שלש שנים לא הוי חזקה דאם החזיק קודם שבנה האפדנא לא הוי חזקה לפי שלא היה בידו למחות כל זמן שאין מזיק לו כדפרישנא לעיל דחזר בו רבא והודה לו שמותר לסמוך כל זמן שאין הניזק לשם חוץ מבור משום דכל מרא ומרא דקא מחית מרפית לארעאי וכיון שלא היה יכול למחות לא הוי חזקה כדפרי' לעיל ואם החזיק אחר שבנה נמי לא הויא חזקה דדמי לקוטרא ובית הכסא דאין הדעת סובלת היזק כזה שיפול כותלו ואם הזיקו בנדנוד והפילו את הכותל ושברו את הכלים חייבין לשלם דחשיבי כמזיק בידים. הרמב"ם ז"ל:

כז [דף כו.] **דבי בר מריון בריה דרבי אבין כי הוו נפצי כיתנא אזלא רקתא ומזקא לאינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי** בגירי דיליה הני מילי היכא **דאזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקממטי ליה מתקיף לה מר בר רב אשי מ"ש מזורה ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הילכתא והני מילי לענין איסורא דאסור** למיגרס הזיקא לאינשי כדאמר **גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס** (בבא קמא דף ס.) **אמר רב אשי כי אמר זורה ורוח מסייעתו הני מילי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:**

כח מתני' לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אע"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל אילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשים יוצאים לתוך שדה חבירו מעמיק להן שלשה טפחים **היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:** רי"ף יד.

גמ' תניא ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרם. אמר שמואל ל"ש אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכי לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אע"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא שמע מינה כדשמואל שמע מינה רבה בר רב חנן הוו ליה הנך תאלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף הוו אתו צפורי ויתבי בתאלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא ארחיקו ליה אמר ליה ה"מ לאילנות אבל לגפנים בעי טפי וכל שכן בשדה לבן והא אנן תנן אחד גפנים ואחד כל אילן ומשמע ליה דהכי קאמר אחד מקום גפנים ואחד מקום כל האילן צריך להרחיק ממנו נטיעת האילן ארבע אמות דאי אאילן הנסמך קאמר פשיטא דאחד נוטע גפנים ואחד נוטע כל אילן צריך להרחיק ארבע אמות. ה"מ אילנות

לאילנות וגפנים לגפנים אבל אילנות לגפנים בעי טפי ואף על גב דקיימא לן הלכה כרבי יוסי הא אמרי' מודה רבי יוסי בגירי דיליה והאי נמי גירי דיליה היא דכשרואה בעל האילן עופות יושבין על האילן מפריחן והולכין ויושבין בגפן וצריך להרחיק לפי האומד כאשר יפריחו העופות מן האילן כדי שייטתם קודם שינוחו וכן אמר רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא משום דמפסדי בפירות אמר ליה אנא לא קייצנא דאמר רב האי דיקלא דטעון קבא אסור למיקצייה ואמר רבי חנינא לא שכיב שכחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זימניה מר אי ניחא ליה ליקוץ ולדחייה בעלמא קא מיכוין דהא תנן במתניתין אם הבור קדם קוצץ אי נמי לא מסתבר ליה האי סברא דרב יוסף והיה לו שום טעם לחלק בין הך דהכא ובין ההוא דלעיל דאפיקו לי קורקור מהכא ונראה דהילכתא כרב יוסף מדאמר ליה זיל קוץ וכיון דבשלו אמר לעשות מעשה כ"ש בשל אחר ותימה לי למה לא הביאה רב אלפס ומסקינן הא דתנן במתני' [דף כו:] **קוצץ ויורד והעצים שלו** ה"מ חוץ לשש עשרה אבל תוך שש עשרה לבעל האילן:

מתני' [דף כו:] **אילן שהוא נוטה לשדה חבירו קוצץ מלוא המרדע מעל גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין כל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת** אינן **שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיעבור גמל ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות רבי שמעון אומר כל האילנות לפי המשקולת מפני הטומאה:**

הדרן עלך לא יחפור

פרק ג

א חזקת הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות [דף כח.] **ובית הבדים ובית השלחין והעבדים וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום. שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום.** והא דבעינן חזקה היינו היכא דאיכא עדים למערער שהקרקע היה שלו. אבל אי לית ליה עדים לא בעי חזקה. דנאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם. דתנן בפרק שני דכתובות דף טו: **ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו** נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואמרי' עלה שם דף יז: **וליתני ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך שנאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.** וקאמר משום דקבעי למיתני עלה ואם יש עדים שהיא שלו **ואמר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן** אלמא אי לית ליה עדים אפילו לא אכלה שני חזקה מהימן:

גמ' חזקתן שלש שנים מאי טעמא [דף כט.] **אמר רבא שתא קמייתא מזדהר איניש בשטריה תרתי מיזדהר תלת מיזדהר טפי לא מיזדהר** ותקנו חכמים שאם יביא עדים שאכלה שלש שנים בשופי שאין צריך להראות שטרו יותר אמר ליה **אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה** דאמר ליה אי מחית באפאי מזדהרנא בשטרי דא"ל **חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואם עדי המחאה מעידים שלא אמרו המחאה לשום אדם אפילו הכי הויא מחאה דכיון דאמרו חכמים מחאה שלא בפניו הויא מחאה וסמכו על זה דמסתמא יאמרו לאחרים שמיחה פלוני על קרקע שפלוני מחזיק בו דמילתא דתמיה הוא דאדם מחזיק בקרקע של חבירו ורגילות לפרסם הדבר אפילו אם אירע שלא אמרוהו לשום אדם הויא מחאה כיון שמיחה כמאמר חכמים ולא הזקיקוהו לילך אצל המחזיק למחות לפניו:

ב אמר רב הונא שלש שנים שאמרו והוא שאכלן רצופין אמר רב חמא ומודי **רב הונא באתרא דמוברי באגי ואף על גב דאיכא דמוברי ואיכא דזרעי מצי למימר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דבימא ידעי ובליליא לא ידעי** נמצא שצריך להביא בעל שש שנים ומעידים העדים על דירת הימים כי על הלילות אינם יכולים להעיד אלמא מהניא חזקה בפיזור. **אמר אביי מאן קמסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי** ומעידין שלא הרגישו שהיה יוצא משם ומוציא כלי תשמישו בלילות אלא כפי נהוג העולם ראוהו נכנס בערב לביתו ויוצא ממנו לבקר ולא שיהו צריכין להעיד שידעו בודאי שדר בביתו כל הלילה אטו צריכים שיהו נעורים כל הלילה אם כן לא משכחת חזקת הבתים בדרך זה ומאי האי דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי דמשמע דסתם שיבבי יכולין להעיד לפי מנהג דירת השכנים **רבא אמר כגון דאתו בי תרי**

רי"ף יד:

ואמרו אנן אגירנא מיניה ודרנא ביה תלת שנין ביממא ובליליא. לפי שהזכיר המקשה בדבריו ביממא ידעי ובלילי**א** לא ידעי הזכיר גם רבא בדבריו ביממא ובלילי**א** כלומר על ידי השוכרים שדרו בו תוכל למצוא עדות על יממא ולילי**א** מיהו אם העידו שדרו בו שלש שנים בסתם ולא הזכירו ימים ולילות והלכו להן מהני עדותן. דסתם שלש שנים הוי ימים ולילות. דאם היה להן בלילה דירה אחרת לא היו מעידין שלש שנים בסתם ורבא אית ליה נמי שינויא דאביי דעדות השכנים מועיל כפי נהוג העולם. אלא שהשיב על דברי המקשה ואמר דאף בלא עדות שכנים משכחת עדות יומם ולילה על פי השוכרים אמר ליה **רב יימר לרב אשי** הני נוגעין בעדותן הן **דאי לאו אמרי הכי אמרינן להו הבו ליה אגר ביתא להאי** כדאמרינן פרק כיצד הרגל דף כא. השוכר בית מראובן ונמצא של שמעון מעלה שכר לשמעון ואע"ג דאי זכה המערער בדינא יוציאו מיד המשכיר מה שנתנו לו אפילו הכי לא בעי למיקם בדינא בהדיה או שמא יכפור שלא קבל מהן כלום אמר ליה דייני דשפילי דיינו הכי **מי לא עסקינן דנקיטי אגרא בהדייהו ואמרי למאן ניתביה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר לייתי סהדי דדר ביה תלת שנין ביממא ובלילי**א כלומר ודאי אי לא טען המערער להעיד על ימים ולילות והעידו העדים בסתם שדר בו שלש שנים מסתמא העידו על ימים ולילות ואין אנו זקוקין לדרוש ולחקור העדים אם העידו על ימים ולילות דמסתמא הוי כאילו חקרנום כל זמן שאין המערער טוען אבל אי טעין המערער טענת ברי אני ראיתיו שלא היה דר בו בלילות טענתו טענה וצריך להביא עדות על ימים ולילות על פי עדות שכנים כדאביי או ע"פ שוכרים כדרבא ואי טעין ראיתיו יוצא זמן גדול בלילה אחר שהלכו השכנים לישן אז אין מועיל אלא השוכרים. ומודה [דף כט:] מר זוטרא ברוכלין המחזירים בעיירות פירוש אם המערער הוא רוכל אף על גב דלא טעין איהו טענת ברי שלא דר בו בלילות צריך להביא עדים גם על הלילות. כי מחמת שלא היה תדיר מצוי בעיר אין יכול לטעון טענת ברי הלכך טענינן ליה אנן דחיישינן דשמא כשנכנס הרוכל היה נטמן ויוצא ורבינו חננאל ז"ל גורס ומודה רבא פירוש רבא דקאמר בעינן עדות יומם ולילה אי הנך עדים **רוכלין המחזירין בעיירות אף על גב דלא** אמרי דיירנא ביה. תלת שנין ימים ולילות אלא בידינו היה זה הבית שלש שנים רצופות אע"פ שימים רבים היו מחזירין בעיירות ולא היו באין ולנים בבית עדותן עדות פירוש ואע"ג דלא טעין איהו יש לי עדים על ימים ולילות כיון שעדיו הם רוכלים אנן טענינן ליה שהם מעידים על ימים ולילות ויביאם אע"פ שהוא היה סבור שלא יועילו לו אם יביאם אנן טענינן ליה שיביאם ויועילו לו ומדבריו למדנו שאם המחזיק יוצא מן העיר לעיסקא ושוהה מקצת ימים וכשהוא חוזר לעיר תמיד נכנס לאותו בית הויא חזקה שכן מנהגו של עולם ולא מצי אידך למימר לא החזקת כדמחזקי אינשי וגם אין צריך להשלים מה ששהה חוץ לעיר אלא בתלת שני הוי חזקה ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דבעינן שש שנים וכן בחנותא דמחווא דלימא עבידן וליליא לא עבידן ובעינן שש שנים דהתם זמן הביטול ידוע וצריך להשלימו אבל הכא אין קבע לבטול דירתו פעמים הרבה ופעמים מעט ואם לא יזדמן לו עסק לא יצא הלכך אין צריך להשלים. וכן נמי מקומות של בית הכנסת אם מעידים העדים שישב שם שלש שנים בכל עת שנכנס לבית הכנסת ולא ישב במקום אחר זולתי אם שינה מקומו מחמת אבילות שלו או של אחרים ששינו מקומם וישבו על מקום שלו אף אם היה טרוד בעסקיו ולא נכנס בכל עת לבהכ"נ הויא חזקה שכן מנהג העולם שלפעמים אין נכנסין לבית הכנסת מחמת טירוד עסקיהם ור"ת פירש דמר זוטרא קאי אמילתייהו דאביי ורבא ולפרש דבריהם ולומר דלא בעו שיעידו העדים ממש על דירת יומם ולילה דמילתא דלא אפשר הוא דאטו בכפא תלו ליה ולא ניימי נמי פורתא ביממא ובלילי**א** ולא יצאו העדים מן העיר לפעמים יום או יומים אלא די בעדות מקצת ימים ומקצת לילות. דומיא דחזקת קרקעות שראוהו מכניס פירות ומוציא פירות מכניס פועלים ומוציא פועלים והיינו דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי ביממא ובלילי**א** כמנהג שרגילין השכנים לידע אע"ג שלפעמים יוצאין מן העיר לעסקיהם אלא שהן מעידים כשיצאו מן העיר הניחוהו דר בבית וכשנכנסו מצאו דר בו ורבא החמיר בתירוצו ואמר דאפילו כל שעה ושעה יכול למצוא רצופין יותר מבחזקת שדות ולא קאמר הכי אלא לאפוקי מסברת המקשה ולאו לפלוגי אאביי וקאמר מר זוטרא אם אומר המחזיק העידו בסתם שדרתי בו שלש שנים בחזקת ימים ולילות אע"פ שאינם יודעים שדר בו כל השנה

ימים ולילות אלא שראו שדר בו מקצת ימים ומקצת לילות טענתיה טענה ומספיק עדותן אם העידו כדבריו ומודה רבא והוא הדין מר זוטרא ואביי אלא נקט רבא משום דאיהו אחמיר טפי בעדות רצופין ברוכלין המחזירין בעיירות אף **על גב דלא טעין** אנן טענינן ליה דחזקתן אינה יכולה להיות בראייתם ימים ולילות שהרי הן מחזירין בעיירות לפיכך אין צריכים אלא שיעידו שבחזקת דירתו היה הבית שלש שנים. **ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא דליממא עבידי וללילא לא עבידי** דמהני בהו חזקה בפיזור אם החזיקו בהן שש שנים כמו באתרא דמוברי באגי ואיצטריך לאשמועינן דלא תיסק אדעתין למימר כיון שאם היו דרין בהן בני אדם שאין חנונים היו דרים בהם ביום ובלילה ולא מהניא להו חזקה מפוזרת לחנונים נמי לא מהניא להו חזקה מפוזרת ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דהנך שדות רגילין רוב העולם להוביר קמ"ל דמהני חזקה המפוזרת לחנונים:

ג רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא מר אישתמיש בה ראשונה שלישית חמישית ומר אישתמיש בה שנה רביעית ששית לסוף נפק עלה ערער והוה להו סהדי דההוא דזבנוה מיניה אישתמיש בה חד יומא **אתו לקמיה דרבא אמר להו מאי טעמא עבדיתו הכי כי היכי דלא תיחזקו אהדדי** ואף על גב דתנן לקמן (בבא בתרא דף מב.) השותפין אין להן חזקה זה על זה היו יראין שמא ישתכח השותפות אחר שלש שנים **לעלמא נמי לא הוי חזקה** וכיון דלא אחזיקו בה לא טענינן להו דההוא דזבנא להון קנאה מן המערער **וה"מ דלא כתבי עיטרא אבל כתבי עיטרא קלא אית ליה והוי חזקה בתלת שני קמייתא. אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זרייעה היא אבל לאו בר זרייעה היא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא** מניה צונמא במאי קני ליה **באוקמי בה חיותא ומישטח בה פירי ה"נ איבעי ליה לאוקומי בה חיותא ומישטח בה פירי וכן** הלכתא ויראה דבית רובע דוקא קאמר אבל פחות מכאן קני לה אגב ארעא כיון דלא הוי דבר חשוב:

רי"ף טו. **ד ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנת ואכלת שני חזקה. אמר ליה אנא בשכוני גואי הואי** פירש רשב"ם שהיה דר בבתים פנימים והיה עובר דרך עליו וכיון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל לא היה חושש למחות אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל ברור אכילתך שלא היה עובר דרך עליך ומיירי שהיה שרוי בשכוני גואי אבל לא היה ידוע איזה דרך היה יוצא דאילו לא היה ידוע כלל שהיה בשכוני גואי אמאי קאמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך אטו צריכין העדים להעיד שלא היה המערער באותו בית כל שלש שנים ואם אמר המערער אני הייתי עמך שבוע או שבועיים ואין לך עדיין שלש שנים שלימים והעדים אינם יודעים תבטל חזקתו. **אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה. ורמי דרבא אדרבא ורמי דרב נחמן אדרב נחמן. דההוא דאמר ליה לחבריה** [דף ל.] **נכסי דבי בר סיסון מזבנינא לך הואי ההיא ארעא** דמתקריא **דבי בר סיסין אמר ליה האי** לאו דבר סיסין ומיקריא הוא דמיקריא לה **דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח אמר ליה רבא דינא הכי** המע"ה **קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי והכא לוקח קאי בניכסי דרב נחמן אדר"נ לא קשיא התם כיון דכולי עלמא קרו לה דבי בר סיסין והוא אומר דלאו דבי בר סיסין היא עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך** וחות בניכסך והלכתא כרב נחמן בהני תרי עובדי דרבא בהני ענייני תלמיד הוה ויתיב **קמיה דרב נחמן ואין הלכה כתלמיד במקום הרב** כתב רב אלפס ז"ל **דאמר ליה היאך זבנת מינאי ואנא בשכוני גואי הוי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידן דאת טעין זבנת מינאי וא"ל רב נחמן** לאיתויי סהדי דקיימת **והמוכר במתא ואפילו חד יומא** דאמר אפשר דזבנת מיניה בההוא **יומא ואי לא הויא חזקה דידך כחזקה שאין עמה טענה** ומילתא דתמיה היא כיון דחזקה במקום שטר עומדת היכי מהימן המערער לומר בדיבורו לא הייתי בעיר באותו זמן שאתה אומר שמכרתיו לך ולפי זה לא היה מהניא חזקה לעולם דהיאך ימצא עדים שראוהו בעיר באותו היום ועוד עיקר כח משא ומתן של המעשה חסר מן הספר דהוה ליה למימר מינך זבנת בההוא יומא כדי שתהא התשובה על דבריו באותו יום שאתה אומר שלקחת ממני בשכוני גואי הוינא ואפשר דמיירי כגון שהדבר

ידוע שזה המערער כבר הרחיק נדוד זמן גדול זה ימים רבים ולכך אמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך ומיהו גם זה אין מתיישב על לבי דמעשים בכל יום שאדם מוכר נכסיו על ידי שליח הבא בהרשאתו ואם היה במקום שהשיירות מצויות אמאי לא הוי חזקה ועוד לישנא דשכוני גואי אינו מורה על שום פירוש אלא על פירוש רשב"ם:

ו ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנתיה ודרי ביה שני חזקה אמר ליה בשוקי בראי הואי **אמר ליה והא אית לי סהדי דכל** שנה תלתין יומין קא אתית לשוקא **אמר ליה כל תלתין** רי"ף טו: **יומין** אשוקא הוה טרידנא ולא הייתי יודע שהיית דר בביתי וכשהייתי בחוץ הייתי בארץ מרחקים שלא היו שיירות מצויות **אמר רבא עביד איניש** דכל תלתין יומין טריד בשוקיה ולא הוי חזקה ויש מביאין ראיה מכאן שאם המערער אמר לא הייתי במדינה כל אותן שלש שנים שהחזקת בו נאמן וצריך המחזיק להביא ראיה שהיה במדינה ונראה לי שאין ראיה מכאן דאפשר שהיה הדבר ידוע שהיה בשוקי בראי ויותר נראה שאין צריך להביא ראיה כיון שזה החזיק בשופי שלש שנים והחזקה נשמעת אפילו במדינה אחרת כדמוכח לקמן עליו לברר שהיה במקום שלא היתה מחאתו נשמעת אם היה מוחה ולכך נמנע מלמחות:

יום רנד

ז ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיא שלי ועדים לא היו לו שהיתה שלו מדקאמר ליה לאו קא מודית **לי דהאי ארעא דידי הוא אלמא היה צריך להודאתו. אמר ליה מפלניא זבנתא דאמר לי דזבנא מינך** ואי הוה טעין מינך זבנתא או קמאי דידי זבנה מינך ההוא דזבינתא מיניה מהימן **שהפה שאסר הוא הפה שהתיר** כיון דליכא עדים למערער שהיתה שלו אבל עכשיו שטען דאמר לי **דזבנה מינך אמר ליה** מי **לא קא מודית דהאי ארעא דידי** הוא ואת מינאי לא זבנת אם כן [דף ל:] **לאו בעל דברים דידי את אמר** רבא דינא קאמר ליה שהרי אינו ידוע שהיתה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה ליה כהכיר בה שאין שלו של מוכר ויחזירנה למערער יגבה מעותיו מן המוכרה לו כדאיתא פרק קמא דב"מ דף טו: ואף על גב דליכא עדים למערער שהיתה שלו לא מהימנינן ליה במיגו דאי בעי אמר **מינך זבנתא ואכלת שני חזקה** דלא שייך מיגו אלא בשתי טענות שבכל אחת מהן יכול לזכות אלא שהאחת יותר טובה מן האחרת אבל הכא אפילו אי מהימנת ליה במאי דקאמר **מפלניא זבנית דאמר לי דזבנה מינך** אין לו בקרקע כלום שהרי הודה שהיתה של המערער וגם הודה שאין יודע שלקחה ממנו אותו שמכרה לו דהא לא טעין דזבנה מינך קמאי דידי הלכך יחזיר קרקע למערער דלא אתי **ספק ומוציא מידי ודאי.** כך פירש רשב"ם ותמיה לי דלא מוכח לישנא כלל שהודה המחזיק שהקרקע היתה של המערער אלא שאמר מפי המוכרה לו שהוא אמר לו שקנאה ממנו ואילו היה עומד בפנינו אותו שמכרה לו היה נאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם ואם כן זה הבא מכחו אמאי לא מהימן נמי בטענה זו ומצאתי שכתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי כשהודה המחזיק שידע שהיה הקרקע של המערער אף בלא דברי המוכרה לו הלכך אמר ליה כיון דידעת בודאי שהקרקע שלי היתה ואינך יודע שהיתה של אותו שמכרה לך אלא על פיו אין לך לסמוך על דבריו ולהניח הודאי מפני הספק. ולי נראה דאע"ג דאותו שמכרה לו היה נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם אין מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה כי ניחא ליה טפי למימר שלקחה מאותו שמכרה לו כי הוא סבור שימצא עדים שהמערער מכרה לו אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך מעולם כי הוא ירא שהוא ימצא עדים שהיה שלו. **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתא** ואכלתיה שני חזקה והוה **ליה סהדי דדר ביה** המוכר חד יומא אמר לו פלניא גזלנא הוא כלומר שהוחזק בגזלנות על שדה זו וגזלן אין לו חזקה אמר ליה והא **אית לי סהדי דאתאי ואימלכי בך ואמרת** זיל זבנה ואילו היתה גזולה ממך היה לך לומר לי ואע"ג דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף מז.) אפילו אי אודי ליה לגזלן אינו מועיל דאמר ליה **אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמרא לשחוור** מ"מ ביני לבינך היית רשאי לומר שגזלה ממך ולא היה לך להשיאני עצה לקנותה. **אמר ליה דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו** אמר **רבא דינא קאמר ליה כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה וחתום עליה בעד אדמון** אומר יכול הוא שיאמר הראשון קשה לי והשני נוח לי וחכמים אומרים **איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אלא בחותם דקא עביד**

מעשה אבל דיבורא עביד איניש דמיקרי ואמר. ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיתה שלי ויש לי עדים א"ל **מפלניא זבינתיה ואכלתיה שני חזקה** והוה ליה סהדי דההוא דזבנא ליה דר ביה חד יומא **אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהלי** ואם קנית כבר מפלניא כמו שאתה טוען למה רצית לקנותה ממני אמר ליה דאמינא אזבין דינאי לפי שיש לך תרעומות עלי רציתי לפייסך כי לפעמים שאדם קונה מה שמן הדין הוא שלו לפי שאין אדם יודע אם יזכה בדין וגם לסלק מעליו מריבות **אמר רבא עביד איניש דזבין דיניה וטענתו טענה:**

ח ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית ליה בהאי ארעא אמר ליה **מפלניא זבינת' ואכלתיה שני חזקה א"ל והא אנקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קאמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה** ואי מייתי סהדי שהחזיק בה שבע שנין מחזקינן ליה בגוה ולא מיקרי טוען וחוזר וטוען וה"מ דאכלה ז' שנין דקדמה חזקה דהאי לשטרא דהאי אבל אכלה שית שנין [דף לא.] **אין לך מחאה גדולה מזו** מה שמכרה לאחר קודם שנגמרה חזקתו והיה לו ליזהר בשערו והוא שהמכר היה בשטר דאית ליה קלא אבל בעדים בלא שטר לית ליה קלא כמו מחאה ואע"ג דאמר לקמן (בבא בתרא דף לט:) צריך למחות בסוף כל שלש ושלש התם היינו טעמא שאם ישתוק שלש שנים נראה כחוזר בו מן המחאה אבל הכא כיון שמכרה לאחר אי אפשר לחזור מן המחאה שאפילו אם יודה שהיתה מחאתו שלא כדין והשדה של המחזיק אין בדבריו כלום לחוב ללוקח כדתניא בתוספתא הלוקח מן הלוקח אע"פ שהלוקח הראשון אומר גזולה היתה בידי לאו כל הימנו לאבד זכותו של זה ועוד ה"ט שצריך למחות בסוף כל שלש דעיקר המחאה מאי היא למחר תבענא ליה בדינא וכיון דעברו שלש שנים אחרי המחאה ולא תבעיה בדינא ומימחא נמי לא מחי מתייאש מתביעתו ולא מזדהר בשטרא ותולה מחאתו בדברי הבאי אבל כשעושה מעשה ומכרו לאחר אין להתיאש ולתלות המכירה בדברי הבאי ויש לו ליזהר בשערו ואם תאמר ואפילו לא הביא עדים אלא על שלש שנים יהא נאמן לומר לקחתיה קודם ממך במיגו דאי בעי אמר ממך זבינתא ויש לומר דאין זה מיגו טוב דבשעה שטען מפלניא זבינתא לא ידע שהיה ביד זה שטר קנייה והיה ירא שאם יאמר שלקחו ממנו יתבענו המוכר לדין:

ריי"ף טז.

ט זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני מזקה אמר רבה **מה לי לשקר אי בעי** אמר מינך זבנת ואכלת' שני חזקה. **אמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן** ואיפסיק דינא כוותיה וכשראה שהפסיד בטענה זו חזר ותיקן דבריו ואמר אין דאבהתך היא **ומינך זבנתה ואכלת' שני חזקה** והא דקאמרי דאבהתי דאסמכינן **עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען** טענה כזאת שאינה סותרת לגמרי טענה הראשונה אלא מתקן ומיישב טענה ראשונה או אפילו בזה אין **חוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו טוען וחוזר וטוען ומודה עולא היכא דאמר של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי** בב"ד ולא טעין ונפק לברא **והדר אתא לבי דינא וטוען דאינו טוען וחוזר וטוען מ"ט טענתא אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען:**

י והיכא דאשתעי מילי אבראי ולא טעין **ואתא לבי דינא וטעין דטוען וחוזר וטוען** אפילו סותר כל דבריו הראשונים **מ"ט עביד אינש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא** כדי שלא יחשוב שכנגדו תשובה על דבריו ובמזיד טוען טענות אחרות להטעותו אבל אם הודה בפני עדים ואמר הלה אתם עדי ושתק לאו כל כמיניה לסתור הודאתו שלא היה לו לשתוק בשאמר אתם עדי אלא היה לו להשיב לא נתכוונתי אלא להשטות בך. **אמר אמימר אנא נהרדעא אנא וס"ל** דטוען וחוזר וטוען והלכה דטוען וחוזר וטוען והיינו כדפרישית:

יא זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה הא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה. אמר רב נחמן אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא בחזקת אבהתא אמר ליה **רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאתכחש** באכילה באבהתא מי אתכחש ואפסיק דינא כדרב נחמן. **הדר אתא אייתי סהדי דאבהתי'** [דף לא:] **היא. אמר רב נחמן אנן אחתינ'** ליה ואנן אסקינן ליה

רי"ף טז: **ולזילותא דבי דינא לא חיישינן ושבקינן לה וכל דאלים גבר והלכתא כרב נחמן:**

יב ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעי' באהי ארעה אמר ליה מינך זבנתה והא שטרא א"ל האי שטרא זייפא הוא רב האי גאון ז"ל פירש וכן ר"ח וכן כתב רב אלפס דלא שטרא זייפא ממש קאמר אלא **שטר אמנה הוא דאי בעי אמר שטר מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומיה בבי דינא ומש"ה מוקמינן ליה לארעא בידיה אבל שטרא** זייפא ממש מודה רבה **דחספא בעלמא הוא ולא אמר ביה מה לי לשקר** ורשב"ם פירש דה"ה נמי שטרא זייפא ממש ומצי לקיומיה ע"י העדים שחתמו לו שקר וגם הם יקיימוהו או הוא בעצמו זייף אותו עד שהעדים סבורים שהוא חתימת ידם ומסתבר טעמא דשטר אמנה פסול כמו שטר מזויף וכשאמר שטר אמנה הוא אומר רבה אם יקיימנו נאמן לומר שטר מעליא הוה לי ואירכס במיגו דאי בעי אומר שטר מעליא. דבלא קיום לא מזכי ליה רבה כיון דקאמר אידך שטרא זייפא הוא ואע"ג דמודה שכתבו נאמן לומר שטר אמנה הוא במיגו דמזויף כל כמה דלא קיימיה וכיון דקיימיה אפילו מזויף ממש נמי. גחין ולחיש לרבה ואמר אין שטרא זייפא הוא אבל שטר [דף לב:] **מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקט מיהת בידי שטרא כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטר מעליא הוא.** **א"ל רב יוסף אמאי** קסמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. פירש רשב"ם ולא דמי לשאר מיגו שבגמרא ששתי הטענות יכולות להיות אמת אותה שטוען ואותה שיכול לטעון אבל הכא הוי כמיגו במקום עדים דכל כחו וחזקתו בקרקע זו ע"י שטר זה והרי הודה שהוא פסול ואילו היו מעידים עדים שהוא פסול לא אמרינן מיגו וה"ה נמי כיון שהודה. ודעת רשב"ם דמחשב **ממך זבנתה והא שטרא** חד טענה כיון דאין לו כח בקרקע כי אם ע"י השטר ואותה טענה נתבטלה בהודאתו כאילו עדים מבטלין אותה. ודמי לעובדא דלעיל זה אומר של אבותיו דלא מהימן למימר של אבותיו במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתא ואכלית שני חזקה כיון דאיכא לאידך עדים שהיתה של אבותיו. וליתא להאי טעמא דעיקר טענתו היינו הא דקאמר מינך זבינתא והשטר אינו כי אם לראיה בעלמא וטענתו יכול לקיים במאי דקאמר שטרא מעליא הוא או בטענה אחרת ע"י מיגו ואין הודאתו מכחשת טענתו כלל דהוה ליה למימר מיגו:

יג ותירץ הריב"ם דלא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ואע"ג שהוא מוחזק בקרקע אין זו חזקה דקרקע בחזקת בעליה עומדת ואין לו ראיה עליה לא שטר ולא חזקה אלא שטר מזויף זה הלכך אין להוציא הקרקע מיד הבעלים ע"י מיגו. דלא אמרינן מיגו אלא לאוקמי ממונא כגון שבא חבירו להוציא ממנו בשטר והוא יכול לפטור עצמו על ידי מיגו וכן אם יש לו ראיה בשטר או חזקה ושכנגדו בא לפוסלו והוא יכול לקיימו על ידי מיגו כגון אם אמר קמאי דידי זבנה מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה. וכגון **זה אומר של אבותיו וזה אומר של אבותיו** ואייתי חד מינייהו סהדי דאכלה שני חזקה מהימנינן ליה להאי דאית ליה שני חזקה במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה מהימן נמי למימר דשל אבותיו היא. ומיהו אע"פ שדברי הריב"ם אמת אין לשון הגמרא מורה על פירוש זה. הלכך נראה לפרש דהיינו טעמא דרב יוסף דסבר דלא אמרינן מיגו כי האי כיון דליכא מיגו אם לא שישקר תחלה כי הכא שהוצרך לשקר תחלה ולומר שטרא מעליא הוא. והיינו דקאמר רב יוסף אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר במה אתה רוצה לזכותו בשטר זה האי שטרא זייפא הוא והואיל וכן הוא אין לנו להאמינו במה שהיה יכול לשקר יותר ממה שהוא משקר שהוציא שטר מזויף בב"ד. ונראה לי ליישב לישנא דגמרא לפי תירוץ הריב"ם והכי קאמר אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר אמאי סמכת להיות יותר מוחזק בזו הקרקע להאמינך במיגו להעמיד הקרקע בידך אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא ונמצא שאינך מוחזק וקרקע בחזקת בעליה עומדת ואתה בא להוציא מידם ע"י מיגו ולא אמרינן מיגו להוציא: **ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דאוזפיתך והא שטרא. אמר ליה שטרא זייפא הוא גחין ולחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אנקוט מיהת בידי כל דהו. אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא. אמר ליה רב יוסף אמאי סמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. א"ר אידי הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כוותיה דרבה בארעא דהיכא דקיימא ארעא תיקום.** דכיון דקאמר שטרא מעליא הוא

זכה בקרקע שהוא מחזיק בו ואע"ג דבתר הכי קאמר שטרא זייפא הוא אמרינן מיגו להעמיד הקרקע בידו **והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי** היכא דקיימי זוזי לוקמי ואע"ג דזכה בתביעתו כי אמר שטרא מעליא מ"מ אכתי מיחסר גוביינא הלכך כי קאמר בתר הכי שטרא זייפא הוא לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא:

יד ערבא דאמר ליה ללוה הב לי ק' זוזי דפרעתי למלוה עילווך והא שטרא. פירוש שטר שהיה לו למלוה עילווך ונתנו לי כשפרעתיו כדי שאגבה ממך וערב קבלן הוה דממי שירצה המלוה יפרע. פרשב"ם והרי אתה משועבד לי בשטר זה כמו שהיית משועבד לו וצ"ל שנזכר הערבות בשטר דאל"כ מהיכן אנו יודעין שהוא ערב או שמא מיירי שמודה לו ששם אותו ערב או שיש לו שטר ערבות עליו ושטר מלוה שבידו מוכיח שפרע למלוה. וה"ר יונה ז"ל פירש דמיירי שכתב לו המלוה התקבלתי דאי לאו הכי היה יכול הלוה לטעון שמא לא פרעת למלוה כלום ושטר זה אצלך בפקדון או שמא הוא מסר לך שטר זה ואין אותיות נקנות במסירה:

טו אמר ליה ולאו פרעתיך אמר ליה הדרת ושקלתינהו מינאי. שלחה **רב אידי בר אבין לקמיה דאביי אמר כה"ג מאי. אמר מאי תיבעי ליה הא איהו אמר הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דא"ל הדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדרתינהו ניהלך מחמת שופי וסומקי אכתי איתא לשיעבודא דשטרא:**

טז רבה בר שרשום נפיק עליה קלא דקאכיל ארעא דיתמי קול היה יוצא שאביהן משכנה לו וכלו שני המשכנתא והיה מחזיק בה שלא כדין. אתא לקמיה דאביי א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה א"ל **האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי** והוה לי זוזי אחריני גביה ויש לי בהן שטר. **ואמינא אי מהדרנא ארעא ליתמי ואמינא** הבו לי זוזי [דף לג.] **אמרו רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה** ואע"ג דאלו יתומים קטנים היו מדקא א"ל אביי לכי גדלי יתמי וא"כ אפילו בשבועה אין נפרעין דאין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן רבה בר שרשום לא היה חושש על המתנת פרעון אלא על השבועה אלא אמינא אכבשיה לשטר משכנתא שאם היה ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו לא הוה מצי למימר לקוחה היא בידו לעולם מידי דהוה אאומן שאין לו חזקה בדבר שהוא אומן ואריס דאין לו חזקה בשדה שידוע שירד לתוכה בתורת אריסות וכן דברים העשויין להשאיל ולהשכיר וגודרות וגזלן כיון דידעינן שבתורת גזלנות באתה לידו. ואוכלה שיעור זוזאי:

יז וצ"ל דרבה בר שרשום סבירא ליה כרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש בשילהי מכילתין טעמא דאין נזקקין לנכסי יתומים משום צררי ואיהו קים ליה בגויה דלית ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סבר כרב פפא דאמר משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע בידו אפילו יהא אמת כדבריו כיון שאין מחויבין לפרוע חובת אביהן נמצא גוזל היתומים וכדרב הונא נמי פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב"ם דמהימנינא בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין נשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן מיהא נשבעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות דף פז: אהא דפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא שבועה דאורייתא אמר רבא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להך שבועה אלא מדרבנן. ועוד דמסתמא על חזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין כדאמר בשבועות דף מ: אהא דאמר מנה לי בידך וכו' ואמר רב נחמן עלה דמשביעין אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה"ה על כפירת קרקעות דלא מסתבר לחלק שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין מוציאין הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי. וא"ת א"כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא ליפרע מן היתומים. וי"ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א"נ רבה בר שרשום ה"ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו' ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה הלכך טוב לי לכבוש

שטר המשכנתא ואגבה ממוני מהן לאלתר ובשבועה ממה שאמתין עד שיגדלו וגם אז לא אוכל לגבות מהן אלא בשבועה. אבל אי לאו דאמור רבנן הבא ליפרע וכו' היה מחזיר להן הקרקע והיה גובה מהן בשערו בלא שבועה לכשיגדלו ותירוץ זה נוח לי מן הראשון דכל דמצי אבוהון למיטען ולהשביע טענינן ליתמי ומשבעינן אפילו בשמא. כי קא אמינא נמי אית ליה זוזי יתירא בהדייהו מהימנינא משמע אפילו לפי תירוץ הראשון שגם לאחר שיאכל הפירות צריך לפטור עצמו במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי ואלמלא מטעם המיגו היה נשבע גם לאחר שאכל הפירות ואע"פ ששטר בידו:

יח ושמעינן מהא דאמר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אם נטל שלא בשבועה מחייבינן ליה לישבע ומשמתינן ליה עד דמשתבע. ומיהו אי לא בעי אשתבועי לא נחתינן לנכסיה אלא משמתינן ליה עד דמשתבע כדין מי שחייב לישבע שבועת היסת. וכן כתב רב אלפס בהלכות שבועות:

רי"ף יז. **אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפיק עליה קלא דארעא דיתמי היא.** פירשו התוספות ודאי אי הוה טעין לקוחה היא בידי מהימן כיון דאכלה תלת שנין בחיי אבוהון. **גם** אין ידוע דבתורת משכנתא אתא לידיה. משום קלא בעלמא לא יפסיד חזקתו אלא הכי קאמר לא מצית אמרת כלומר לא היית ברצון אומר כך ולא היית יכול להעיז פניך ולומר כן מפני הקול ואין זה מיגו והכי אמר בפרק האיש מקדש (קידושין דף נ.) גבי דברים שבלב דקאמר היה לך הוה ליה למימר מזיד הייתי ומשום דאין אדם משים עצמו רשע אין כאן מיגו אע"פ שאם היה אומר מזיד הייתי היה נאמן מכ"מ אין זה מיגו ורב האי גאון ז"ל כתב דאי הוה טעין לקוחה היא בידי לא היה נאמן כיון דנפק עליה קלא דארעא דיתמי היא ופירש ה"ר יונה ז"ל דבריו דמיירי שיצא הקול בחיי האב בתוך שני חזקה שהיתה אצלו במשכנתא לשנים ידועות וכלו השנים ההם אחר מיתת אביהן ומתוך כך יצא הקול דאכיל ארעא דיתמי כי כלו שני המשכנתא ולא החזיר להם הקרקע הלכך לא היתה החזקה שהחזיק בחיי אבוהון חזקה דאין לך מחאה גדולה מזו דהוה ליה לאזדהורי בשטריה כיון דנפיק קלא דבמשכנתא איתיה גביה ומחמת הקול לא נזקק אביהם למחות או שמא מיחה בפני עדים ואינן מצויין והוא הקול כי נשמעת מחמת מחאת האב ועדות הוא על המחאה דכל מחאה אינה אלא הוצאת קול דאמרינן חברך חברא אית ליה וכו' ומפני הקול היה לו ליזהר בשטרו כי כל מחאה אינה באה מיד למחזיק אלא הקול נשמע אליו ואם תאמר והיאך היה יכול לומר לקוחה היא בידי והלא היתומים קטנים וידוע היה שהקרקע היה מתחלה של אביהם והיאך יביא עדי חזקה שאכלה שלש שנים בחיי אביהן והא אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים קטנים היינו כמו שלא בפני בעל דין והכי אמר בריש הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה אתו לקמיה דרבי אבא אמר ליה שלו הוא תובע והא אית ליה סהדי דאבוה יהבה ניהליה אמר ליה וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין דבר חמוה קטן הוה והכא נמי היאך יביא עדי חזקה להוציא הקרקע מחזקת היתומים וי"ל דשאני הכא שכבר אכלה שלש שנים בחיי אביהן וגם אין ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו וכבר היה מוחזק בחיי אביהם ולהחזיק מה שבידו מקבלין עדות בפני יתומים קטנים דאם לא כן לא שבקת חיי ללוקח קרקע ומת המוכר ויבואו הקטנים ויחזיקו ולא יוציאו מידן עד שיגדלו ודמיא להא דאמרינן התם תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חבירו אין אומרין נמתין עד שיגדיל אלא מוציאין אותה מידו וכו'. אלא זיל אהדר ניהלייהו וכי גדלי יתמי **אישתעי דינא בהדייהו:**

יט קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושביק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה טפי וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי והחזיק בו ההוא גברא בדינא כל דאלים גבר אייתי **רב אידי בר אבין סהדי דאיהו קריב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי אוקמיה רב חסדא בידיה אמר ליה ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר ליה זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאי קא סמכת אהאי הא איהו אמר דאנא קריבנא טפי אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא דכיון דאודי אודי והלכתא כוותייהו:**

יום רנה

כ זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר [דף לג:] **רב חסדא מה לו לשקר אי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא**

סבירא להו הא דרב חסדא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן ומהדרינן ארעא למאן דאית ליה סהדי דאבהתיה ופירי דאכל נמי מהדר ואע"ג דליכא סהדי דאכל פירי אלא שהודה שאכלה ולא מהימן לומר דידי אכלי במיגו דלא אכלי דהוי מיגו במקום עדים דהא איכא סהדי דאבהתא לאידך והוא לא קאמר דזבנה מיניה ואי אפשר שיאמר דידי אכלי אם לא בהכחשת העדים דכיון שהעידו שהיתה של אבותיו גם הפירות הם שלו: **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא** אמר ליה **מינך זבינת' ואכלתיה שני חזקה** אייתי סהדי דאכלה תרתין שנין **אמר רב נחמן הדרא ארעא והדרי פירי אמר רב זביד** אי **טעין ואמר לפירות ירדתי נאמן** אבל כי טעין מינך זבנתיה אין נאמן על הפירות במיגו דאי בעי טעין לפירות ירדתי לפי שחפץ יותר לומר מינך זבנתי ולזכות בגוף הקרקע. **מי לא** רי"ף יז: **אמר רב יהודה האי מאן דנקט מגלא ותובילא ואמר** איזיל ואגדור לדיקלא דפלניא דזבינתה מיניה **מהימן מ"ט לא חציף איניש** דגדר דיקלא דלאו דידיה הכא **נמי לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה אי הכי** ארעא נמי פירוש אי טעין זבינתה מינך לא נוציא ממנו הפירות מהאי טעמא. ארעא אמר ליה אחוי שטרך. אי הכי פירי נמי. **שטרא לפירי לא עבדי אינשי: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סברוה רבנן קמיה דאביי למימר היינו נסכא דרבי אבא דההוא גברא דחטיף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרבי אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אייתי חד סהדא דמיחטף חטפה מיניה אמר ליה היאך אין חטפי ודידי חטפי אמר רבי אמי היכי לידיינו** [דף לד.] **דייני להאי דינא לשלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא** ליתבע כיון דאמר חטפי הוה רי"ף יח. ליה כגזלן אמר ליה **רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם אמר ליה אביי מי דמי התם חד סהדא לאורועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה** הכי חד סהדא לסיועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מוקמינן לה בידיה הלכך ליכא לחיוביה אפומא דהאי סהדא דאי מהימנינן ליה מוקמינן לארעא בידיה אלא אי איכא לדמויי **לדרבי אבא לחד סהדא** ולתרי שני ולפירי והלכתא כרבי אבא **דמחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם** ובפרק כל הנשבעין הארכתי: **כא** [דף לד:] **ההוא ארבא דהוו מנצו עליה בי תרי** האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא אתו לבי דינא אמר חד מיניהו תפסוה **עד דאזלנא ומייתינא סהדי דדידי הוא** תפסינן או לא תפסינן **רב הונא אמר תפסינן רב יהודה אמר לא תפסינן אזל לא אשכח סהדי אמר אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב יהודה אמר לא מפקינן ר"פ אמר מפקינן והלכתא לא** תפסינן ואי תפסינן לא מפקינן והא דלא אמרינן יחלוקו כמו גבי טלית פירשתי בריש בבא מציעא:

כב זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. האי כל דאלים גבר דינא הוא דכל מי שגבר ידו בפעם ראשונה הוא שלו עד שיביא חבירו ראיה וכל זמן שלא יביא ראיה אף אם תגבר ידו לא שבקינן ליה לאפוקי מיניה דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר חבירו אלא חכמים פסקו כל דאלים בפעם הזאת גבר וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו ממה שימסור האחר לגזול ועוד יאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי:

כג ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני פירש רשב"ם רואין למי דעתו קרובה יותר ור"ת מפרש דבלא טעם ובלא ראיה יתנהו הדיין למי שירצה ובלבד שלא יהנה הדיין דאי שקיל אגרא לאו דיינא הוא והביא ראיה מהא דאמרינן שילהי פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני ומת משלח מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה התם שודא דדייני ועוד ראיה מפ' בתרא דקידושין דף עד. נאמן הדיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי וכו' אבל אם אין בעלי דינין עומדין לפניו אין נאמן ופריך וליהדר ולידייניה ומשני בשודא דדייני ואם הדבר תלוי בסברות ובראיות ניהדר ונידייניה אלא ודאי תלוי ברצון הדיין בלא טעם ושמא מתחלה היה בדעתו ליתנה לזה ושוב יעלה בדעתו ליתנה לאחר ועוד ראיה מדאמרינן שילהי מי שהיה נשוי דף צד. גבי אימיה דרמי בר חמא בצפרא כתבה לנכסי לרמי בר חמא לאורתא כתבה לרב עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי וכו' עד קאמר ליה רב ששת עבד הכי שודא

דדייני אמר ליה אנא נמי שודא דדייני א"ל חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ואם הדבר תלוי בראיות וסברות וכי רב ששת לא היה יכול לדון דין התלוי בראיות אבל אם הדבר תלוי ברצון הדיין ניחא שרב נחמן שהיה דיין מומחה מפי ריש גלותא היה כח בידו לתתן לכל מי שירצה והכי איתא בירושל' שודא לאיזה מהן שירצו בית דין מחלטין ורבינו חננאל פירש במי שהיה נשוי קבלה היא בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקע ודוקא דיין מומחה כגון רב נחמן בדורו דהא רב ששת גברא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינך דיין לעשות שודא דדייני ומיהו נראה דשייך שודא אמטלטלין דגבי מטלטלין קאמר ליה בסוף פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני. [דף לה.] **התם ליכא למיקם עלה דמלתא הכא איכא למיקם עלה דמלתא ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור** וילדה **וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי** ילדה יחלוקו התם להאי **אית ליה דררא דממונא ולהאי** [דף לה:] **אית ליה דררא דממונא הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר** אמרי נהרדעי אם בא אחד מן השוק והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו דתני רבי חייא גזלן דרבים לא שמיה גזלן רב אחי אמר לעולם שמיה גזלן ומאי לא שמיה גזלן שלא נתן להשבון אינו יוצא ידי הישבון עד שישיב לכל אחד ואחד: **חזקתן**

רי"ף יח: **שלש שנים מיום ליום אמר רבה אי דלי ליה צנא דפירי לאלתר** הויא חזקה אמר רבא אי טעין ואמר הורדתיו לפירות נאמן והני מילי תוך **שלש אבל לאחר שלש לא** דאי לפירות אחתיה איבעי ליה למחויי ואי לא מחה **איהו דאפסיד אנפשיה:**

כד אמר רב יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת העובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים **מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת העובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל קמי דידי זבנה העובד כוכבים** [דף לו.] **מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינת' מינך** וכן נמי אם אמר הישראל הראני העובד כוכבים השטר שקנאה ממך נאמן במגו:

כה אמר רב יהודה האי מאן דאחזיק אגודא דערודי ולבר **לא הוי חזקה מימר אמר כל** מאי דזרע ערודי **אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה** הרי זו חזקה והוא שנהנה בחבילי זמורות אבל אם אכל הפירות לא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי אינשי כיון שאכל דבר איסור: **תניא נמי הכי אכלה ערלה ושביעית וכלאים הרי זו חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה** ובצואר מחוזא הרי זו **חזקה אמר רב נחמן תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי** בן ולא מחזקינן בהו:

כו העבדים וכו' ועבדים יש להן חזקה והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא

רי"ף יט. **לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא את ברא. הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי דחושלא** ותפיס בהו הוה קטעין **טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן** והא **אמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא טייעי דמידא דמידא לידא משלמי:**

מתני' רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו י"ד חדש [דף לו:] **אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן** כנס את תבואתו **ומסק את זיתיו וכנס את קייצו הרי אלו שלש שנים:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים עד שיבצור שלש בצירות ויגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים שלש שנים מיום ליום מאי בינייהו אמר אביי דקל נער איכא בינייהו פירש רב האי גאון דקל המשיר פירותיו דלשמואל לא הוי חזקה עד שיגדור בידים. והלכתא כשמואל בדיני. ולשמואל נמי בעינן שלש שנים שלימות מדלא קאמר איכא בינייהו מקוטעות ואע"ג דאיכא נמי חרפי ואפלי וזימנין דאיכא שלש בצירות בפחות משלש שנים שמואל אמר שלש שנים שלימות בעי ולא הזכיר שלש בצירות אלא לאפוקי דקל. **ת"ר ניר אינה חזקה וי"א הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מ"ט מימר אמר כל שיבי דכרבי ליעול**

בה. אמר אביי מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן. הי' שלשים אילנות ממטע י' לבית סאה ואכל עשרה בשנה זו וי' בשנה זו וי' בשנה זו הרי זו חזקה לאו מי אמר רבי ישמעאל חדא [דף לז:] פירא הוי חזקה לכולהו ה"נ הני הוי חזקה להני והני הוי חזקה להני והני מילי דלא אפיקו כגון בנות שוח שעושין פירות לשלש שנים אבל אפיק ולא אכיל לא הוי חזקה והוא דבזייה בזויי שאכל בכל שנה שלשה מפוזרים בכל בית סאה. ולהכי לא קאמר אביי תשע אילנות ממטע שלשה לבית סאה דבכה"ג אוכל בכל שנה בכל בית סאה אחת ואין נקרא פיזור הלכך לא הוי חזקה וחזקת בנות שוח נראה אם התחילו שני חזקה בשנה ראשונה שחנטו ונעל וגדר השדה כל שלש שנים ותיקן צרכי האילנות ואכל הפירות בשנה השלישית הויא דאחזיק כדאחזקי אינשי: **זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנות בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך שקול וזיל אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב פפא:** רי"ף יט:

יום רנו

כז אמרי נהרדעי אכלה רצופין אינה [דף לז:] חזקה מתקיף לה רבא אלא מעתה מישרא דאספסתא במאי קנה לה אלא אמר רבא מכרן רצופין אין לו קרקע. אמר רבי זירא כתנאי כרם שהוא נטוע על פחות מארבע אמות ר"ש אומר אינו כרם. וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעיים כאילו אינן. ופסק רב אלפס הלכתא כרבא ואע"ג דרבי זירא מוקי מלתא דרבא כר"ש רבא הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרבנן דעד כאן לא קאמרי רבנן אלא לענין כלאים דעבידי אינשי דנטעי הכי דמימר אמר הי מינייהו דשפר לי שפר ודלא שפר ליהוי לציבי אבל לענין קניית קרקע כיון דאין עומדים להתקיים אין לו קרקע וה"נ מפליג לקמן בשילהי המוכר פירות דף קב.. אמרי נהרדעי האי מאן דזבין דיקלא לחבריה קני ליה משיפולא עד תהומא ומוקי לה בבא מחמת חזקה:

מתני' ג' [דף לח.] **ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה** אחת אמר ר' יהודה לא אמרו **שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו** ויודיעוהו **שנה ויבא לשנה אחרת:**

גמ' מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתנו בשעת חירום שנו. ומאי שנא יהודה וגליל דנקט [דף לח:] **דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבה הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי לא קשיא כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין:**

כח ואפילו מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו **הויא מחאה מ"ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואע"ג דשמואל הוא דקאמר מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו דלא הויא מחאה והלכתא כוותיה בדיני היכא דפליג עליה רב. בהא מלתא אמוראי בתראי סברי כרב דרב פפא הוא דאמר לדידיה הוא דלא אמרי ליה לאחריני אמרי וחברך חברא אית ליה וכו' אע"ג דאיכא למימר דשמואל נמי אית ליה דרב פפא כיון שיכולין לילך לעיר שהמחזיק שם ולומר לאחרים באותה העיר והם יאמרו למחזיק אבל זקן או חולה שאין יכולין לילך שמא אפשר דרב פפא מודה דלא הוי חזקה אפילו הכי מסתבר שאין לחלק כיון דחברך חברא אית ליה והם יאמרו לאחרים אין חילוק בין אותה העיר לעיר אחרת לענין מחאה דאחרים ישמיעו הקול במקום שדר המחזיק היכי דמי מחאה שלא בפניו **א"ר זביד דאמר פלניא גזלנא הוא לא הויא מחאה פלניא גזלנא** דקאכיל לארעאי בגזלנותא ולמחר נקיטנא ליה בדינא הויא מחאה נראה הא דקאמר ולמחר נקיטנא ליה בדינא סיומא. דמלתא היא דאורחא דאינשי למימר הכי כשמוחה ומודיע הדבר לרבים לומר להם דברים הנשמעים ואל תתמהו אם הוא כדברי למה איני תובעו לדין להוציא הקרקע מידו לכן הוא אומר אין העת נותן עתה שאוכל להוציא מידו אלא היום או למחר אתבענו לדין ואוציא מידו לכן אני מודיע לכם הדבר עתה שלא יוכל לטעון חזקה והוא הדין נמי אם לא אמר למחר תבענא ליה בדינא הויא מחאה דאם תמצי לומר דדוקא קאמר אם כן הוה ליה לרב זביד למימר פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי

בגזלנותא לא הויא מחאה פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי בגזלנותא למחר **תבענא ליה בדינא הויא מחאה** והוא הדין נמי אי לא קאמר פלניא גזלנא הוא אלא פלניא קאכיל לארעא דידי בגזלנותא הויא מחאה ורבינו חננאל פירש דכל כמה דלא קאמר למחר תבענא ליה בדינא אינו אלא כנותן פגם לחבירו ואין השומעים חוששין להגיד למחזיק ולא מסתבר. **אמר להו לא תימרו לו** [דף לט.] **אמר רב זביד הא קאמר** לא תימרו ליה רב פפא אמר **לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וכו'. אמר להו לא תפיקו שותא הא קאמר להו לא תפיקו שותא אמרו ליה לא מפקינן שותא אמר רב פפא הא** קאמרי' לא מפקינן **שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מלתא דלא רמיא עליה דאיניש** אמר ולאו אדעתיה הלכך בכולהו הוי מחאה בר מלא תפיקו שותא:

רי"ף כ.

כט [דף לט:] **גידל בר מניומי הוה ליה מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמחה שנה ראשונה שוב אינו צריך למחות.** פירוש בתוך ג' אמר ר"ל משום בר קפרא **וצריך למחות בסוף כל** ג' וג' תני בר קפרא ערער וחזר **וערער וחזר וערער אם מחמת טענה ראשונה ערער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה** פירוש ואם לאו שאמר במחאה שעשה בסוף שלש ראשונות דבגזלנותא קאכיל לה ובמחאה שנית שעשה בסוף שלש שניות אמר שבתורת משכנתא היא בידו הרי הודה שמחאה ראשונה היתה שקר וחזקת שלש שנים הראשונות היה חזקתו בלא מחאה ופרשב"ם ה"ה אם מיחה ב' מחאות בתוך ג' שנים המכחישות זו את זו דלא הוי מחאה לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף שלש שהרי במחאה שניה הודה שהראשונה היתה שקר ובטלה וכ"ש זו השניה דהוחזק כפרן וכמו שלא מיחה כלל דמי ולא נהירא לי דאין אדם מוחזק כפרן אלא על פי עדים אבל אם טוען שתי טענות לפני בית דין המכחישות זו את זו לא נתבטלו אותן טענות אלא בוחר איזה מהן שירצה ויכול הוא לומר טעיתי במחאה ראשונה והאי דנקט בר קפרא תלתא ערעורין לאו דוקא ולא כדברי המפרשים ששינה ערעורו שלש פעמים והוחזק בדברי שקר ולעיל סימן ח פירשתי דלא קשה מהך דלעיל כיון דאכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו:

ל אמר רבא אמר ר"נ מחאה בפני שנים **ואין צ"ל כתובו מודעא בפני שנים** ואין צריך לומר כתובו הודאה בפני ב' ואין [דף מ.] **צ"ל כתובו קנין בפני ב'** ואין צ"ל כתובו בפ"ק דסנהדרין כתבתי דלאו דוקא בפני שנים דאפילו בינו לחבירו מועיל קנין דלא איברו סהדי אלא לשקרי והא דנקט בפני שנים משום דבעי למימר. **ואין צריך לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד** כל זמן שלא חזר בו. ומיהו יכול לחזור בו ולמחות בידם שלא יכתבו כדאמרינן לקמן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עז.) **זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר** חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה והא דאמרינן בכתובות פרק אף על פי (כתובות דף נה.) אמר לעדים כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לאו דוקא משום דאמר כתובו דאפילו לא אמר נמי כדמוכח הכא אלא משום דבעי למימר לא קנו מיניה צריך לאמלוכי אף על גב דאמר להו כתובו ויש מפרשים דאפילו אם עומד וצווח אל תכתבו כותבין בעל כרחו ולא מסתבר כך אלא כמו שכתבנו: **קיום שטרות בשלשה דמעשה בית דין הוא** ואף על גב דרב נחמן אית ליה בסנהדרין דף ה: דשנים שדנו דיניהם דין בקיום שטרות מודה דבעינן תלתא דאילו בבי תרי הוי כעד מפי עד ויראה הא דקאמר מחאה בפני שנים היינו לאפוקי ממ"ד שלשה דלא חיישינן לגלויי מילתא כשמיחה שלא בפניו אבל אם מיחה בפניו אף בלא עדים והוא מודה במחאה לא הוי חזקה דתרי לסהדותא בעינן והרי הוא מודה ודלא כמ"ש הרמב"ן דאפילו אם מיחה בפניו ובפני עד אחד לא הוי מחאה משום מיגו וליתא דלא שייך להזכיר כאן מיגו דהיה לו ליזהר בשטרו כיון דידע שזה מיחה והראב"ד ז"ל כתב דהודאה בפני שנים דוקא אבל הודאה בפני עד אחד לאו הודאה היא כלל ואפילו אמר לו אתה עד דמילי דכדי נינהו הואיל ואי כפר לא מיחייב ממונא אפומיה הלכך משטה הוא בו ואי כפר לא משתבע והא דקאמר סנהדרין דף ל: הודאה אחר הודאה מצטרפין כגון שכל אחד אומר בפני ובפני אחר הודה לו ולא מסתבר דכיון

רי"ף כ:

דאמר לו אתה עד והלה שתק נתכוונו שניהם שיהיה עד והרמב"ן ז"ל הביא ראיה מן הירושלמי דסנהדרין אההוא דתנן הוא אמר לי איש פלוני אמר לי לא אמר כלום וקאמרינן עלה אם היה מתכוין למסור לו עדותו עדות פירוש אם אמר לו אתה עד:

לב רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא אמאן דלא ציית דינא אבי ורבא דאמרי תרוייהו אפילו עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא דלא כתיב בה **ידעינן** [דף מ:] **באונסא דפלניא לאו מודעא היא מודעא דמאי אי דגיטא ומתנה גילוי מילתא בעלמא הוא** פירוש הרי הוא מגלה דעתו במסירת המודעא שאינו נותן מתנה זו בנפש חפצה ולא ניחא ליה דליקני והמתנה בטילה בכך וכן הגט דהא אפילו מתנה טמירתא אמרינן דבטלה אלמא בגילוי דעתא כל דהו בטל המתנה כ"ש כשמסר המודעה ואפילו אם ידוע הדבר שאותה מודעא שמסר בפני העדים דברי שקר הן הויא מודעא לבטל המתנה ולא דמיא לזביני כיון דמקבל זוזי גמר ומקני ומה שמסר מודעא כדי שיוכל לבטל המכר כשיהיו לו מעות וכן כתב הרמב"ם ז"ל. אלא מודעא דזביני **והאמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס וכמעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבנת ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי האי ודאי כתבינן** מודעא אלא שצריך שיכירו העדים האונס:

רי"ף כא.

לג אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן ביה ואפי' אם תפס מפקינן מיניה שאנו אומדין דעתו שלא גמר לתת לו בנפש חפצה אלא שהוצרך לפנים לתת לו הלכך לא קנה ולא שיהיה הדבר מסופק אם קנה אם לא קנה ואפילו אי הויא ספיקא דדינא לא מהניא תפיסה דתפיסת ספק לאו תפיסה היא דאוקי ממונא בחזקת מריה כדאמרינן בפרק קמא דמציעא דף ו: תקפו כהן מוציאין מידו. **היכי דמי מתנתא טמירתא אמר רב יוסף דאמר להו** זילו אטמרו וכתובו ליה **ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו** בשוקי ברייתא וכתובו ליה זו היא גירסת רשב"ם ור"ח גורס דאמר להו לא תיתבו בשוקי ברייתא מאי **בינייהו סתמא אמר רבא והוי מודעא לחברתה אמר רב פפא הא דרבא לא בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזל לקדושי איתתא אמרה אי כתבת לי כולהו נכסיך הוינא לך ואי לא לא** הוינא לך אמר להו זילו כתבו ניהלה לכולהו נכסאי אזל בריה קשישא וקצווח קמיה **ואמר ליה ההוא גברא מה** תהוי עליה אמר להו לסהדי **זילו איטמורו בעיבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מר** קני ולא מר קני **מאן דחזא סבר משום דהוי מודעא לחברתה ולא היא התם מוכחא מלתא דמשום אונס הוא דכתב לה הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני. אבעיא להו סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן** והאידנא דלא חיישינן לסתמא משום דנהיגי למיתב בכל שטרי מתנתא וכך אמר לנו כתובו בשוקא וחתמו בברא הלכך כשמצוה לכתוב שטר מתנה בסתם דעתו שיכתבו כמנהג הסופרים הלכך הוי כאילו אמר כתבוה בשוקא וחתמוה בברא וכן כתב רב האי גאון ז"ל דהאידנא לא חיישינן לסתמא:

רי"ף כא:

לד ועוד כתב שכיב מרע שאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מיתה לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימא לאחר מיתה ההיא שעתא לא טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מיתה גליוה:

לה מתני' [דף מא.] **כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אין צריך טענה:**

גמ' פשיטא מהו דתימא האי גברא מזבן זבנא ליה ושטרא ה"ל ואירכס וסבר אי אמינא מזבן זבנא לי אמר לי אחוי שטרך הלכך נימא ליה אנן דלמא שטרא הוה לך ואירכס כגון זה פתח פיך לאלם הוא קמ"ל דאנן לא טענינן ליה הכי ומיהו משמע דאי איהו גופיה טעין הכי מתרץ דבוריה הוי ולא הוי כטוען וחוזר וטוען:

לו רב ענן שקיל בדקא בארעא אזל אהדר גודא בארעא דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל אהדר אמר ליה והא אחוי אמר ליה **כמאן כרבי יהודה וכרבי ישמעאל ברבי יוסי דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כוותייהו והא** קאחיל דאתא וסייע בגודא **בהדאי א"ל מחילה בטעות היא את גופך אי הוה ידעת מי הוה עבדת כי היכי דאת לא ידעת איהו נמי לא הוה ידע רבי יהודה מאי היא דתנן אמר**

רי"ף כב.

רבי יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו שנה ויבא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הוי חזקה. רבי ישמעאל ברבי יוסי מאי היא דתניא מעשה באחד **שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר ליה **החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום:**

לז רב כהנא שקיל בדקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעא דחבריה [דף מא:] **אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת** אוצייתא עייל וחד אמר תרי אוצייתא **עייל א"ל זיל ואהדר** ליה תרי מגו תלת א"ל כמאן כרבי שמעון בן אלעזר דתניא אמר **רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כתי עדים שאחת אומרת מנה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת** שאחד אומר מאתים ואחד אומר מנה שב"ש אומרים נחלקו עדותן ובית הלל אומרים **יש בכלל מאתים מנה** והא אזילנא ומייתינא אגרתא ממערבא דאין הלכה **כרשב"א אמר ליה לכי תיתי. ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא** אמר ליה מפלניא זבינת' דאמר לי **דזבנה מינך אתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה אי אית לך סהדי דדר בה** איהו אפילו חד יומא אוקימנא **לה בידך ואי לא לא אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמינא ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתא לדעתיה דאי אמר** קמיה דידי זבנה מינך מהימן במיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך פירוש אי אמר מעיקרא קמאי דידי זבנה מינך קודם שאמר מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך אבל כיון שכבר אמר דאמר לי דזבנה מינך תו לא מהימן לומר זבנה מינך קמי דידי ונראה דאם אמר בסתם מפלניא זבינתה דזבנה מינך ותו קאמר הא דאמרנא דזבנה מינך קמי דידי הוא דקאמינא מתרץ דבוריה הוי ולא טוען וחוזר וטוען **אמר רבא כוותיה דרבי חייא מסתברא דקתני הבא מחמת ירושה אין צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מהו אמר אביי היא היא רבא אמר עביד אינש דסייר ארעא ולא זבין והלכתא כרבא:**

לח שלשה לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר שמכר הלוקח הראשון לשני והשני לשלישי בשטר דאית ליה קלא הלכך מצטרפת אכילת שלשתן להיות חזקה [דף מב.] **ת"ר אכלה האב שנה והבן שתי שנים האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שנה ולוקח שנה הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא** ורמינהי אכלה **בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני הבן** רי"ף כב: **שתים ובפני האב שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני לוקח שנה הרי זו חזקה** ואמאי **כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא** במוכר כל שדותיו סתם דלית **ליה להאי לוקח קלא דלא מנכרא זבינא דהאי ארעא דאזדבנא בכלל** ארעא אבל איזבנה מרא קמא באפי **נפשה כיון דאית ליה קלא אין לך מחאה גדולה מזו:** אמר רב המוכר שדה בעדים גובה מנכסים משועבדים כתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי דמסהדי סהדי שלא חתמו על שום שטר וגם לא היו שם עדים אחרים כי אם הם דאי לאו הכי דלמא טריף בעדים והדר טריף בשטר ומכבש הוא דכביש ליה השתא ואפילו לא פירש לו בפני עדים את האחריות דלא עביד אינש דזבין ארעא ליומיה ואדעתא דמקבל עליה אחריות הוא דזבין מיניה דלא שדי אינש זוזי בכדי ואפילו למ"ד אחריות לאו טעות סופר הוא ה"מ כשנזקק לשטר ולא פירש בו אחריות אימור כך היה התנאי ביניהם:

לט מתני' האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב:

גמ' אמר [דף מב:] **שמואל השותפים מחזיקים זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי שכר זה לזה. מחזיקים זה על זה בדאית ביה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה. ומעידין זה** על זה [דף מג.] **ואמאי נוגעין בעדותן הן הכא** רי"ף כג. **במאי עסקינן דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתב לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני** ב"ח דאמר רבין בריה **דשמואל המוכר שדה לחבירו**

שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח **הב"ע דקביל עליה אחריות דמאן** אילימא אחריות דעלמא כ"ש דניחא ליה אלא אחריות דאתי ליה מחמתיה הלכך לאו נוגע בעדות הוא **אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה** שאין **עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע:**

יום רנז

מ תניא בני העיר שנגנבה ס"ת שלהן אין דנין אותה בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ואמאי וליסלקו נפשייהו בי תרי מינייהו ולדייני שאני ס"ת דלשמיעה קיימא ולא מצו לסלוקי **נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי** ודייני ומסהדי וכן הלכה ואף ע"ג דבעינן תחלתו וסופו בכשרות לקמן (בבא בתרא דף קכח.) ה"מ בפסול הגוף אבל בפסול ממון לא בעינן רק סופו בכשרות: **ונעשין שומרי שכר זה לזה אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום** [דף מג:] **ואשמור לך למחר:**

רי"ף כג:

מא ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותו עליו מ"ש ריישא ומ"ש סיפא אמר רב ששת ריישא בראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקמערער עליה לא ליזיל שמעון לאסהודי ליה ללוי דניחא ליה דתיקו בידיהכי היכי דתיהדר ליה וכיון דאסהיד דארעא דלוי **היא במאי מפיק ליה מיניה** נמצא דלאו נוגע בעדות הוא דאמר ידענא בה בהאי ארעא דלאו דיהודה היא **ובההיא זכותא דמפיק ליה מלוי לפקה מיהודה** ומה לו להעיד שקר בשביל זה **דאמר. השני נוח לי והראשון קשה ממנו ואי בעית אימא כגון דאית ליה** סהדי למר ולמר ואין עדי שמעון מזומנין עתה ואמור רבנן היכא דקיימא ארעא תיקום הלכך אם יוציאנה יהודה מלוי ואחר כך יביא שמעון עדיו אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ארעא בחזקת יהודה היכא דקיימא הלכך ניחא ליה לשמעון לפסול עדי יהודה ולבטל זכותו ואחר כך יביא שמעון עדיו ויוציא מלוי ואפילו אם יבוא יהודה אחרי כך עדים אחרים כבר נכנס הקרקע בחזקת שמעון בשופי בלי ערעור ונתבטלו זכיותיו של יהודה ולא מפקינן ליה תו מחזקת שמעון הלכך נוגע בעדות הוא ולוקמה בגולן משום דקבעי **למיתני** [דף מד.] **סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר** דלא הדרא ליה דהוה **ליה יאוש ושינוי רשות** אבל לא מכר לה דהדרא ליה לא **תנא רישא נמי מכר** ואע"ג דבקרקע נמי שייך יאוש כדתנן במסכת כלאים פ"ז מ"ו האנס שזרע כלאים בכרם ויצא מלפניו קוצרו ואפילו במועד וקאמר עלה בירושלמי נשתקעו בעליו ולא נתייאשו איסורו מדברי תורה נתייאשו בעליו ולא נשתקעו איסורו מדברי סופרים ופריך וכי יש קרקע נגזלת אמר ר' אילא אעפ"כ יש יאוש להם וגבי עבד נמי משמע דיש יאוש בפרק השולח (גיטין דף לט:) גבי נתייאשתי מפלוני עבדי ועבד אתקש לקרקע וכן בהניזקין דף נח: בשמעתין דסיקריקון מוכח כך וי"ל דאע"ג דיש יאוש בקרקע מ"מ לא שכיח בה יאוש לפי שאינה דבר הכלה ואינו מתייאש שאם לא יוכל להוציאנה מידו יוציאנה מיד בנו אבל בפרה וטלית שכיח בהו יאוש ואורחא דמילתא נקט **וסיפא נמי נהי דמגופה מייאש** מדמי מי מייאש **לא צריכא דמית גזלן דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו** ושאין **אחריותה עליו מפני שחוזרת לו** ואין **חוזרת לו מיבעי ליה** אלא כדרבין בר שמואל ואע"ג דשני אביי להך ברייתא בשינויא אחרינא משום דלישנא דברייתא לא משמע כשינויא קמא מכל מקום הלכתא כשינויא קמא דפסלינן ליה לעדות משום הך חששא:

רי"ף כד.

מב דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח **אבל פרה וטלית לא** ולא מיבעיא קאמר ולא מיבעיא סתמא דלא הדרא ליה [דף מד:] **אלא אפילו עשאו אפותיקי נמי** לא הדרא **ליה כדרבא:**

מג דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בעל חוב גובה ממנו עשה שורו אפותיקי ומכרו אין בעל חוב גובה הימנו **מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא** וניחוש דלמא מטלטלי אגב מקרקעי אקני ליה דאמר רבה אי **אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מטלטלי וגבי מקרקעי וא"ר חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא הכא במאי עסקינן כגון שלקח ומכר לאלתר וניחוש דלמא דאיקני** אמר ליה שמעינן **מינה דאיקני קנה ומכר**

דאיקני קנה והוריש לא קנה לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן ביה בפלניא דלא הוה ליה ארעא מעולם **והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת** שאינה שלו חוזר עליו **במכיר בה שהיא בת חמורו:**

ריי"ף כה: **מד רב זביד אמר אפילו נמצאת שאינה שלו אינו חוזר עליו** דאמר ליה **להכי זבני לך שלא באחריות והלכתא כוותיה דרב זביד:**

מה [דף מה.] **מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא מישראל חבריה ואתו עובדי כוכבים ואנסי ליה מיניה דינא הוא דמפצי ליה מיניה ולא אמרן אלא שאין מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקאניס ליה בלא אוכפא אבל אניס ליה ולאוכפא לא** אמימר אמר אף על גב דליכא כל הני לא איבעי ליה לפצויי **מ"ט מידע ידוע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב וימינם ימין שקר:**

מו אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם כי אמר נמי לקוח הוא בידי נאמן [דף מו.] **מתיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה** הא **אחר יש לו חזקה ה"ד אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה תיובתא דרבה תיובתא הלכך בין מסר ליה בסהדי בין** מסר ליה בלא **סהדי לית ליה חזקה אבל אחר מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר** הדרית וזבנית מינך ואי אפקיד גביה בלא **סהדי אית ליה חזקה** ואי **אמר זבינתה ניהלי מהימן** והא דאמרינן לית **ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה בדתניא ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד**

ריי"ף כה. **כובס ואמר ליה מה טיבו אצלך אמר ליה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה באפי סהדי מיגו דאי בעי אמר אהדרית ניהליך מהימן כי אמר נמי זבנתה ניהלי מהימן** והא דאיכא בין אומן לאחר היינו היכא שמסר לו שלא בעדים אלא שיש עדים שזה החפץ היה שלו וראה עתה בידו בעדים. אומן לית ליה חזקה בדברים שהוא רגיל לתקן מידי דהוה אדברים העשויין להשאיל ולהשכיר ויש לו עדים שאלו הכלים היו שלו וראם ביד אחר שאין נאמן לומר לקוחין הן בידי אבל דברים **שאין עשויין להשאיל ולהשכיר** וראם ביד אחר נאמן לומר לקוחין הן בידי אם לא שמסר לו בעדים אבל כי מסר לו בעדים וגם ראה בעדים בידו לא מהימן לומר לקחתיו ממך כיון שבתורת פקדון בא לידו אבל אם לא ראם בידו אע"פ שמסר לו בעדים נאמן לומר לקוחין הן בידי במיגו דהחזרתיו לך דקי"ל המפקיד **לחבירו בעדים אין צריך להחזיר בעדים.** ונשבע שבועת היסת שלקחו במיגו דהחזרתיו לך שגם באותה טענה היה נשבע שבועת היסת ואם אמר אל תחזירהו לי אלא בפני עדים ואמר החזרתיו לך שלא בעדים הרי זה נשבע שבועה דאורייתא שהחזירו במיגו דאי בעי הוה טעין נאנסו ומשתבע שבועת שומרין שהיא דאורייתא. ואי טעין החזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן בלא שבועה אבל משתבע שבועת היסת ולא מהימן בשבועה דרבנן כשטוען החזרתיו לך שלא בעדים במיגו דהחזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים לפי שירא לטעון כן פן יבואו ויכחישוהו ואע"פ שיכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני שמתו מ"מ אין זה מיגו טוב כי יאמרו ניכר שהוא משקר לכך הוא מזכיר עדים שמתו כבר. ועוד יש חילוק בין אומן לאחר שהמוסר לאחר בפני עדים בסתם אף על פי שראה בידו יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אבל המוסר לאומן בסתם כלי שהוא רגיל לתקן אין יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אלא אנו תולין שבתורת תיקון בא לידו ואם הטלית יוצא מתחת ידי אחר ואמר האחר בפני אמרת לאומן למוכרו וליתנו במתנה ולקחתיו הימנו נאמן במיגו דאי בעי אמר לקחתיו ממך. וכתב רב אלפס הדין סברא דרבוותא **ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מיגו איתותב וסלקא** בתיובתא ושמעינן מיניה דהאי דינא

ריי"ף כה: **לא אמרינן ביה מיגו הלכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול אומן למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתיו לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיה ניהלי לא מהימן והא** דאמר רבא שפיר עביד **ראה תניא לאו למימר דאי לא ראה ואמר זבינתיה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא אפיק ליה לא אמרינן ליה** אפקיה דליחזאה ולהכי תניא ראה והגאונים פסקו כאשר כתבתי למעלה:

מז ת"ר נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה

ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה ה"ז לא ישתמש בהן **מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר** רבי חייא וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ותלינן שראובן אמר לאומן למכור טליתו וטעה האומן ונתן ללוקח טליתו של שמעון וכשתבע שמעון טליתו ידע האומן שטעה ונתן לו מדעתו טליתו של ראובן הלכך ישתמש בו שמעון כמו שהלוקח משתמש בטליתו וא"ת היאך משתמש בו שמעון על ידי מסירת האומן והלא אם לא יאות הלוקח בטליתו של ראובן יכול לחזור הטלית לראובן ונמצא שמשתמש בטלית של ראובן שלא מדעתו וי"ל כיון שראובן היה דחוק למעות ומכר טליתו אינו מקפיד אם ישתמשו בו אחרים שגם הוא משתמש במעות. אמר רבי חייא בריה דרב נחמן לא שנו אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא דאמר ליה טלית סתם אבל אמר ליה טליתך האי טלית לאו דידיה הוא:

מח [דף מו:] **אריס אין לו חזקה אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה אמר רבי יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסים תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד אינש דנחתי** אריסים **לארעיה ושתיק אמר רבי יוחנן אריס שחלק לאריסין** לא הויא **חזקה אימור הרמנא שויה:**

מט שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב רב יוסף קמיה אמר ליה הכי אמר שמואל ארים **מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא** דליכא פירי בארעא והא דאיכא פירי **בארעא. ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא כנגד החוב מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא** כנגד חובו ואפילו אי האי ארעא אחריתא זבורית והאי של ערער בינונית לא חשדינן ליה להעיד שקר משום חלוף דבין בינונית לזיבורית אחרי שמוצא לגבות כל חובו. **לוקח ראשון**

רי"ף כו. **מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה** ארעא אחריתא ללוקח שני או למוכר לסמוך עליה אם תמצא לומר שלו גזולה ויערפה מידו. [דף מז.] **קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אין מעיד אמרי לה מעיד** כי אית ליה ארעא אחריתא בדין ערב **ואמרי לה אין מעיד דניחא ליה** דליקומו תרוייהו בידיה דכי אתא בעל חוב **מאי דניחא ליה שקיל** ומתוך כך לא יחזור על הקבלן:

יום רנח

נ אמר רבי יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בנו של גזלן יש לו חזקה ה"ד אי דאתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי דאתו בטענתא דנפשייהו אפילו בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענתא דאבוהון וכגון דאמרי **בפנינו הודה לו. הנך איכא למימר קושטא** קאמרי ומהימני במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה. **גזלן אפילו דאודי ליה נמי לא כדרב כהנא דאמר** רב כהנא אי לאו דאודי הוה ממטי לדידיה ולתמריה לשחוור וכן בן גזלן אם אמר בפני הודה שמכרה לאבי לא מהניא הך הודאה שבשביל מורא הוצרך להודות גם בפניו אבל אי טעין בן בן גזלן בפני הודה שמכרה לאבי אבי מהניא הך הודאה דכולי האי אין מטיל מורא בשביל בן בנו. **אמר רבא פעמים שאפילו בן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דאתי בטענתא דאבוה היכי דמי גזלן אמר רבי יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון** ועל כל השדות מוחזקין גזלנים ואין להן חזקה מר אמר חד אומר אמר חדא ולא פליגי אהדדי. **ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנותו יש לו חזקה** ואפילו בכלים שנתנו לו בשעה שהיה אומן והוא שנשתהא אצלו כ"כ אחרי שירד מאומנותו שאין רגילות להניח כלים כ"כ בבית האומן אחרי שנודע שירד מאומנותו וכן הא דאמרינן בן אומן יש לו חזקה כי אמר בפני הודה היינו כששהה אחרי מות אביו כשיעור הזה דאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן לומר במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי דאי טעין נמי לקחתיה ממך לא היה נאמן. אריס **אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם** ואפילו מגורשת ואינה מגורשת שיש לה עדיין חיוב מזונות יש לה חזקה דכיון דסגי לה לא מייחד לה ארעא לפירי [דף מז:] **אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראייה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידו. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראייה ואין מעמידין שדה בידו ורב ביבי מסיים** [דף מח.] **בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו** מעות יש לו במה דברים אמורים שאומרים **עדים בפנינו מנה לו אבל** אומרים בפנינו הודה לו לא כדאמר רב כהנא דאי **לאו דאודי ליה הוה**

ממטי לדידיה ולחמריה לשחוור והני מילי **בדמסר מודעא אזביני אבל אי לא מסר מודעא אזביני אע"ג דאניס זביניה זביני מ"ט סברא הוא דאגב אונסיה גמר ומקני:**

ר"ף כו: **נא ואמר רבה הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא** דלאארציזוזי [דף מח:] אבל ארצי **זוזי לא ולא אמרן אלא דלא** ה"ל לאישתמועי אבל הוה ליה לאשתמועי לא והלכה בכולהו זביניה זביני **דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר מר תליוה וקדיש קדושיה קדושין רב אשי אמר אשה ודאי קדושיה לאו קדושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן וכן הלכתא** ואמר נמי טבי תלי לפפי אכנדרא **וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתים ומאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לאו אשקלתא ואי אשקלתא לאו מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר תלאוהו וזבין זביניה זביני שמעינן** מכל הלין דת אוהו וזבין זביניה זביני היכא דלא מסר מודעא ולאו דוקא תלאוהו דאנסי' יסורין גדולים ואגבייהו גמר ומקני אלא אפילו בלא יסורין כגון אונס ממון כי ההוא עובדא דפרדיסא חשיב **אונס וזביניה זביני אי לא מסר מודעא ואי מסר מודעא** בכולהו זביניה לאו זביני ודוקא תליוהו וזבין אבל אי תליוהו ויהיב לא הויא מתנה ואפילו אי לא מסר מודעא אי ידעי עדים באונסיה ומיהו אי מסר מודעא אמתנה אפילו לא ידעו עדים באונסיה כתבינן וכן בגיטין דגלוי דעתו מבעל הדבר והיכא דביטל המודעא בשעת זביניה מהני הביטול כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא:) עלה דהך משנה וכן אתה אומר בגיטי נשים א"ר ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה מודעא. פשיטא לא צריכא דעשיוהו ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה קמ"ל עד דאמר בטלתי ואימא ה"נ א"כ ליתני עד שיתן מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבעל ליה למודעיה ומשמע אם כפו אותו עד שביטל המודעא דמהני בטול ולא הויא מודעא ואע"פ שאמר בשעת מסירת המודעא כל מה שאבטל לא יהא בטול אינו מועיל דמ"מ לבסוף כשיכופו אותו לבטל כל מה שאמר קודם הכל בטל דאגב אונסיה גמר ומבטל ומיהו במתנה היכא דידעי באונסיה אפילו בטול לא מהני דכיון דאניס הוא אפילו לא מסר מודעא לא הויא מתנה אבל אם מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה ואחר כך בטלה מדעתו מהני הביטול כיון שלא הכירו באונס ולהכי נהיגי לכתוב בטול מודעא במתנה מיתיבי גט המעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים פסול ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך יש מפרשים דקאי אמאי דסליק מיניה כלומר כיצד בעובדי כוכבים פסול כגון אם חובטין אותו וכו' ולא נהירא דא"כ אדפריך ליה מסיפא לסייעיה מרישא דקתני בישראל כשר משום דאגב אונסיה גמר ומקני ואין לומר משום דמצוה לשמוע דברי חכמים דאם כן בעובדי כוכבים אמאי פסול הא חובטין אותו לשמוע דברי חכמים הלכך נראה לפרש ובעובדי כוכבים כיצד כשר כשאומרים לו עשה מה שישראל אומר לך וכן מפרש בהלכות גדולות וכן מוכח בתוספתא דקתני ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל פלוני אומר לך משמע דפלוני שם חכם הדיין ועל פיו חובטין אותו העובדי כוכבים ליתן גט כשר בתיקון חכמים וכן מוכח נמי בירושלמי דקאמר התם סוף פרק המגרש רב אשי אמר ישראל שעשו כמעשה העובדי כוכבים כשר באומר איני זן ואיני מפרנס ומתניתין אמרה כן ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ולא מה שאני אומר לך ואע"ג דאמרינן בגיטין דף פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו כשהוא מעושה ע"פ דייני עובדי כוכבים:

נב [דף מט.] **אמר רב נחמן אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו** אין **נאמנים מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא** האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב **והלכתא כמר בר רב אשי:**

נג אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ומסיק דמיירי כשסילק עצמו מנכסים שאין אוכל פירי נכסי מלוג שלה ואפילו הכי אין לו חזקה לפי שאין האשה מקפדת אם הבעל אוכל פירות נכסיה אף על פי שסילק עצמו מהם לפיכך לא מחתה ופריך הא ראיה יש בשטר מכר

ר"ף כז. או מתנה [דף מט:] **ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי**

ה"נ תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן ג' שדות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שיחד לה בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים כ"ש דהוה [דף נ.] לה איבה דאמר לה **עיניך נתת בגירושין ומיתה אלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו** ולא כלום **כי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו ומית דאתיא איהי ומפקא אי נמי זבנתה איהי ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשויוהו רבנן כלוקח ראשון לכאורה משמע מדקאמר דזבין איהו ומית אתיא איהי ומפקא אלמא דהמקח קיים כל ימי חיי הבעל אף על פי שהיא מעכבת על מכירת הפירות משום רווח ביתא כדאיתא בכתובות דף פ: מ"מ אינה יכולה לבטל לגמרי מכירת הגוף ואם מתה איהי איגלאי מילתא שהמכר קיים מתחלתו דבעל לוקח ראשון הוי אבל כשמת הוא נתבטלה מכירת הגוף ואתיא איהי ומפקא ומיהו בירושלמי קאמר מכר הוא ומתה היא מכרו בטל ופירש ה"ר יונה ז"ל הטעם דאע"ג דהבעל לוקח ראשון הוי לכל דבר שהוא זכות לו אפילו הכי משום שבח בית אביה בטלו המכר לאלתר שאין כבוד לאשה שיהיו נכסיה מכורין מעכשיו ולא מכר גמור אלא מכר על תנאי אם תמות היא בחייו הלכך המכר בטל מעכשיו תדע שהרי בנכסי צאן ברזל אפילו מכרו שניהם לפרנסה מוציאין מן הלקוחות משום שבח בית אביה כל שכן בנכסי מלוג דאיכא טפי שבח בית אביה שתמיד הקרן שלה קיים דבטל המכר לאלתר. והא דקאמר בירושלמי מכר הוא ומתה היא מכרו בטל הוא הדין דלאלתר בטל אלא לרבותא נקט אע"פ שלא ערערו על המקח עד שמתה היא וסלקא דעתך אמינא דבעל לוקח ראשון ויתקיים המקח קמ"ל והאי דנקט גמרא דידן דזבין איהו **ומת אתיא איהי ומפקא אף על גב** דהוא הדין היכא דמתה היא דאיהו מפיק ואפילו לאלתר מכרו בטל משום דעיקר חידוש דברי אמימר לאשמועינן דאשה שמכרה הבעל מוציא מיד הלקוחות והתם דוקא כשמתה אבל כשמת הוא מכרה קיים ואיידי דנקט אשה שמכרה נקט נמי איש שמכר אע"פ שאין בו חידוש הלכך מפרש לה גמרא דומיא דאשה שמכרה **אבל זבינו תרוייהו לעלמא לא שנא זבן איהו ברישא והדר זבנא איהי ולא שנא זבנא איהי ברישא והדר זבין איהו אי נמי זבנא איהי לדידיה** וביניהו זביני ולא יכולה **לומר נחת רוח עשיתי לבעלי** אבל כל נכסי הבעל בין צאן ברזל בין שאר נכסי הבעל **אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו** מציא **למימר נחת רוח עשיתי לבעלי.** [דף נ:] **אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש. ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מסתבר טעמייהו דדייני גולה אמר ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מסתבר טעמייהו אמרינן. דזימנין צריכה למחות כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמיגו דאי בעי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי אמר נמי אנת זבינתה ניהליה ואנא זבינת' מיניה מהימן:**

ברי"ף כז: **נד** [דף נא.] **אמר רב המוכר שדה לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ורבי אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות אמר רבא הלכתא המוכר שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונין כאן במעות** שאין **טמונין במעות טמונין לא קנתה** דאמר לגלויי זוזי הוא דבעי במעות שאין **טמונין קנתה והבעל אוכל פירות** וקשה מהא דאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) ההוא שכיב מרע דכתב גיטא לדביתהו אתא לקמיה דרבא אמר לקנייה להההוא דוכתא דמנח ביה גיטא אמר ליה רב עיליש מה שקנתה אשה קנה בעלה איכסיף רבא ואמאי איכסיף והא במתנה **אין הבעל אוכל פירות** וא"כ לא קנה בעלה. ויש מתרצים דשאני התם שלא היתה מתנה גמורה אלא שאלה בעלמא עד שתתגרש ולא מסתבר לי שהרי יתן לה מקום הגט במתנה גמורה עד שתתגרש ורבינו תם תירץ דזכיית הבעל אין תלויה באכילת הפירות דהא רבא סבר כריש לקיש דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי א"כ אפילו יש לבעל פירות אין מפקיע קנין הגוף של האשה אלא בהא תליא הזכיה כיון דאם מכרה ונתנה בטל דהכי מסתבר דאע"ג שנתן לה בעין יפה שאפי' הפירות לא יאכל מ"מ אינו רוצה שיצא הקרקע מלפניו אלא נתן לה בעין יפה שתהנה מן הפירות כל ימיה ואחר מיתה יחזור לידו. ועוד מטעם אחר חשוב קנוי לבעל דנהי דאין הפירות הגדילים

בשדה שלו מ"מ נכסי מלוג הוא כמו נפלו לה נכסים כספים ממקום אחר וילקח בהן קרקע ויאכל הבעל פירות וכיון דיש לו שייכות בשדה לפירי פירות חשיב קנוי לו ויש מקשים כיון שהפירות שלה אמאי אינו קונה לה שהרי חצר שאולה ושכורה קני לה ונ"ל דגרע מחצר שאולה שאין הבעל נמנע מעשות כל תשמישתו במקום זה למשטח בה פירי ולאוקמי בה חיותא ואין האשה מקפדת בכך:

נה ת"ר אין מקבלין פקדונות מן הנשים ולא מן העברים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה ואם אמרה תנהו לפלוני שהוא שלו נותן לו דנאמנת במיגו דאי בעיא שקלה איהי ויהיבתא ליה דהא דמפליג בדביתהו דרבב"ח בין אי מהימנת ליה בין אי לא מהימנת ליה ה"מ כששוכבת על ערש דוי ואין כאן מיגו שאין יכולה ליקח מן הנפקד וליתנו לפלוני ונראה דאפילו אם יאמר הבעל שלי הם אעפ"כ לא יחזירהו לו הנפקד דאם איתא שיחזירהו לבעל אם יאמר שלי הם הוה ליה למיתני יודיע לבעל כיון דמסתמא הנמצא ביד האשה מבית הבעל בא היה צריך שיודיע לבעל אולי יאמר שלי הוא וינתן לו אלא ודאי אפילו אם יאמר שלי הוא ינתן לאשה ואם תקף הבעל מידה אין מוציאין מידו בבית דין ואין נאמנת לומר של פלוני הוא מדאמר לעיל לוה מן האשה וגירשה אין לה עליו כלום ואם היתה נאמנת להוציא מידו דבר שהוא בחזקתו ולומר של פלוני הוא תהא גם נאמנת לומר שלי הוא במיגו דאי בעיא אמרה אחרים הפקידו בידי דאין צריכה לומר מי הם האחרים וישאר לעולם בידיה כך פירש ר"י. והקשה רבינו שמשון א"כ במעות שאינן טמונין אמאי קנתה כי היכי דאמר **בטמונין לא קנתה דלגלויי זוזי הוא** דבעי ה"נ באינן טמונין להוציאם מידה הוא דבעי שלא היה יכול להוציאם מידה בענין אחר ותירץ דבמעות שאין טמונין אפילו תקף הבעל האשה מוציאה מידו בב"ד אבל במעות טמונין אם תקף הבעל אין מוציאין וההיא דלוה במעות טמונין איירי. ואם היא נושאת ונותנת בתוך הבית אין נאמנת לומר שלי הן ולא של פלוני הן דהא אמרינן לקמן (בבא בתרא דף נב:) וכן האשה **הנושאת ונותנת בתוך הבית ואמרה שלי הן עליה להביא ראיה** ולא מהימנינן לה במיגו דאי בעיא אמרה שהיא נפקדת משל אחרים ואף אם אינה נושאת ונותנת בממון אלא הבעל הוא נושא ונותן בממון אלא שמפקיד בידה כל אשר לו דינה כנושאת ונותנת ועליה להביא ראיה ואם מתה יחזיר לבעלה דאף אם נותנין לה ע"מ שאין לבעלה רשות בה הרי הבעל יורשה. **קבל מן העבד יחזיר לעבד** דתלינן שמא הופקד בידו או ניתן לו ע"מ שיצא בה לחירות. ואם מת יחזיר לרבו דמה שנמצא ביד העבד מסתמא הוציא מבית האדון אלא שבחייו נאמן העבד לומר הופקד בידי או ניתן הלכך אפילו נשתחרר העבד ומת יחזיר לרבו אבל האשה שנתגרשה ומתה יחזיר ליורשיה. **קבל** [דף נב.] **מן הקטן יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ספר תורה רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הן יעשה כפירושן** ואי לא יעשה פי' לפירושן ה"ג הלכות גדולות ורשב"ם דפירש בהך עובדא דרב ואי לא מהימנא או דלא אמידא יעשה פירוש לפירושן ויחזיר לבעלים ורב אלפס ז"ל גריס ואיכא דאמרי יעשה פירוש לפירושן ופליגי הני תרי לישני באמידה לישנא קמא סבר כיון דאמיד מהימנינן ליה. ורב עביד כלישנא קמא או בלא אמיד פליגי ורב עביד כלישנא בתרא ולפי מה שהגאונים פוסקים דבכל איכא דאמרי לישנא קמא עיקר כי כך היה שגור בפי רוב העולם אלא שמקצת החברים היו אומרים בענין אחר נכון הוא להעמיד פלוגתייהו בדאמיד כדי להעמיד עובדא דרב אליבא דלישנא קמא. **דביתהו דרבה בר בר חנה כי** קא שכבה אמרה הני כיפי דמרתא בר **ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמיד' לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:**

נו תוספתא בפ' הגוזל בתרא **האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת יתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו בשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים יתנו לעניי אותה העיר:**

נז ולא לאב בנכסי הבן אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא. תניא נמי הכי בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם:

נח איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה ושמואל אמר על האחין להביא ראיה אמר

ברי"ף כח. **שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה ואע"ג דלא טענינן ליתמי מאי דלא** מצי למטען **אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר** בהא מילתא טענינן ליתמי מאי דלא מצי למיטען אבוהון משום דכיון דיוצאים על שמו מסתבר לאוקומי בחזקתייהו אלא דבחייו מחמיר רב להזקיקו להביא ראיה לפי שבידו להביא ראיה אבל אחר מותו שאין ביד היתומים להביא ראיה סמכינן אהא שנכתבו על שמו ומוקמינן להו בחזקתייהו **וקי"ל בהא כוותיה דרב** דרבה ורב ששת דפליגי ראיה בעדים או בקיום השטר אליבא דרב פליגי ותניא כוותיה דרב [דף נב:] **אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואומר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראיה** והראיה היא בעדים כרבה **אמר רב חסדא לא שנו אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן** הלכה ואם מת נמי **על האחין להביא ראיה וכן הלכה דמודה בהרב לשמואל:**

נט במה דברים אמורים **במחזיק וכו' אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו. אמר רבא הכי קאמר בד"א בתזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אמר לא מכרתי ולוקח אמר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקבעי. נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה** ופירש רשב"ם דנעל דמתניתין היינו תיקון מנעול שקבע מנעול בדלת לנעול בו אבל סגר דלת ונעלו במפתח בנכסי הגר לא הוי חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי מנכסי חבירו וליתא דהא אמרינן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי גט דשכיב מרע וליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותיזול איהי ותיחוד ותפתח אלמא משמע דבנעילת דלת לחודיה קני דאי אפשר לתקן מנעול בשבת דנהי דהתירו לקנות משכיב מרע בשבת כדי שלא תטרף דעתו עליו תיקון מנעול שהוא איסור דאורייתא לא התירו אפי' ע"י אמירה לעובד כוכבים ולא דמי נעילת דלת למבריח ארי משום שהוא מחויב להציל ממון חבירו אבל כשנעל הדלת בפני כל אדם ומונע הכל מליכנס לבית מוכחא מילתא שהבית שלו וקני בנעילה לחודא וכן מוכח לקמן (בבא בתרא דף נז.) גבי הא דתנן אלו דברים שיש להן חזקה ואלו דברים שאין להן חזקה ופריך בגמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומשני כל שבנכסי הגר קנה בנכסי חבירו נמי קנה וכל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וא"כ הא דקתני סיפא הכניס תרנגולים לבית הרי זו חזקה בנכסי הגר נמי קנה והיינו טעמיה דמסתמא כשנתן התרנגולין לבית נעל הדלת בפניהם ואע"ג דהאי שינויא לא קאי דפריך עליה והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה** מ"מ מדפריך ליה ממילתא אחריתי ולא פריך ליה מגופא דמתניתין מהכניס תרנגולין לבית אלמא דניחא ליה דבנכסי הגר קנה משום נעילת דלת מיהו איכא למימר דהיינו בכלל אכילת פירות דהא דהמכניס תרנגולין לבית הוי חזקה היינו בשביל דהוי תשמיש חשוב דאין אדם מניח שיכניסו תרנגולין לביתו ושותק דהוי בכלל אכילת פירות וא"ת והא אמרינן לקמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בה דלתות קנה דמשמע דבנעילה לחודא לא קנה אם לא שגם הדלתות העמיד דאין נראה לפרש דקני בהעמדת דלתות לחודייהו בלא נעילה דמאי טעמא לא קני קמא משום דליבני בעלמא הוא דאפיך לפי שיכול אדם ליכנס דרך הפתח וא"כ העמיד דלתות לא יועיל מהאי טעמא דמה עשה עדיין יכולין ליכנס כל זמן שלא נעל ונראה לי דיש לומר דהוא הדין נמי דבנעל בלא העמיד נמי קנה והא דנקט והעמיד להו דלתות אורחיה דמילתא נקט דהמעמיד דלתות הוא הנועל ואם איתא דקמא העמיד הוא נמי נעל וקנה ומתוך פירוש רשב"ם משמע שתיקון מנעול כדי לנעול אע"פ שלא נעל קנה כיון שאין מחוסר אלא נעילה הכי נמי בהעמדת דלתות קני בלא נעילה ויש אומרים שגם פתיחת הדלת נמי קונה לפי שאין דרך בני אדם לפתוח בית שהוא נעול אם לא שיהא שלו ומביאין ראיה מההיא דגיטין דף עז: תיחוד ותפתח אלמא דפתיחה קונה כמו נעילה ולא מסתבר לי דלא דמי לפרץ דהתם תיקון פתח הוא ליכנס וליצא בו אבל פתיחה לחודא שמניח ליכנס בו אינה נראית חזקה אלא

דוקא נעילת דלת הוי חזקה לפי שמונע כל אדם מליכנס בו וההיא דתיחוד ותפתח אומר אני שהדלת היה סגור והוצרכו לפותחו ואחר כך לסוגרו ולנועלו והוה ליה למימר ותפתח ותיחוד אלא אורחיה דגמרא לאישתעויי הכי כמו מטפס ועולה מטפס ויורד עירובין דף כא. וכמו יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב פסחים דף ב. וכמו כהרף עין זה נכנס וזה יוצא שבת דף לד: ועוד כתב רשב"ם דמסירת המפתח קונה במכר ובשכירות והביא ראיה מהא דאמרינן בפ"ק דפסחים דף ד. דמשמסר לו המפתח הוי בחזקת השוכר לבדוק וליתא דהא אמרינן בשור שנגח את הפרה דף נב. אמר רבי יהושע בן לוי המוכר בית לחבירו כיון שמסר לו המפתח קנה ופריך עלה אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה ליקני בחזקה ומשני לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון שמסר לו המפתח כמאן דאמר ליה לך חזק וקני דמי אלמא במסירת המפתח לחודי' לא קני עד שיחזיק ולענין בדיקת חמץ דוקא הוא דתלי במסירת המפתח דמי שהמפתח בידו הוא יכול ליכנס לבית לבודקו. ובמכר נמי קניא חזקה כדמוכח ההיא דשור שנגח את הפרה דהמוכר את הבית קני ליה בחזקה וכן מתני' **דקדושין דף כו. נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה** והא דלא תני במתני' והמוכר משום דבד"א במחזיק איירי במוכר ולוקח ולהכי לא הזכיר בסיפא מוכר. **תני רב שרביא בקדושין דבי לוי נעל גדר ופרץ** בפניו כל שהוא הוי **חזקה. בפניו אין שלא בפניו לא. אמר** רבא בפניו לא בעי למימר ליה לך חזק וקני שלא בפניו בעי **למימר** [דף נג.] **ליה לך חזק וקני. אמר שמואל לא שנא מכר לא שנא מתנה** בעי **למימר ליה לך חזק וקני. ודוקא גדר ונעל ופרץ כל שהוא אבל בהילוכא לא קנה דתניא לקמן** (בבא בתרא דף ק:) הלך בה **לארכה ולרחבה קנה מקום הלוכו דברי ר"א** וחכ"א אין הלוך קונה **ומודים חכמים לר"א בשביל של כרמים** הואיל ונעשה להלוך נקנה בהלוך פירוש אם מכר לחבירו שביל של כרמים ואמר לו **לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להלוך** כי אתו **לקמיה דרב יצחק בר אמי אמר להו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבשתא והדר ולא אמרן אלא דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקל כרעא ומנח כרעא. וכמה. כל שהוא. כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי** שיכנס בה ויצא בה **הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוי סלקי בה והשתא נמי לא סלקי בה מאי עבד אלא דמעיקרא הוי סלקי בה והשתא לא סלקי** טובא עבד לא צריכא דמעיקרא הוו סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה **בדוחקא האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו עיילי בה והשתא נמי עיילי בה מאי עבד ואלא דמעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא דמעיקרא עיילי בדוחקא והשתא עיילי ברווחא:**

רי"ף כח: **ס אמר רבי יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה מאי נתן ומאי נטל** אילימא נתן צרור דסכר מיניה מיא נטל צרור דאפיק מיניה מיא **האי מבריח ארי מנכסי חבירו הוא אלא נתן צרור דצמד ליה מיא נטל צרור דפתח ליה מיא: ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומיצר ביניהם החזיק באחת מהן לקנותה קנאה. לקנות אותה ואת חבירתה אותה קנה ואת** [דף נג:] **חבירתה לא קנה לקנות את חבירתה אף אותה לא קנה בעי רבי זירא החזיק באחת מהן לקנות** אותה ואת המיצר ואת חבירתה מהו מי אמרינן **מיצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא הא לחודיה קיימא והא לחודא קיימא תיקו. בעי ר"א החזיק במיצר לקנות** שתיהן מהו אפסרא דארעא הוא **או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו.** ויראה הועיל דסלקו הנך בעיות בתיקו אם בא אחד והחזיק קנה כיון דמספקא לן אי קנה קמא אי לא נשאר הקרקע כמו שהיה ולא מחזקינן ליה ברשות קמא מספק ואחר שקנאו בחזקה בריאה מוקמינן ליה בידיה ודוקא בנכסי הגר אבל במכר אם נתן דמי כולן אפילו בעשר מדינות קנה כולן ובמתנה יראה דהוו כמו מכר ולא נתן דמי כולן אבל אם אמר לו החזק באחת מהן וקנה כולן קנה כולן והאחין שחלקו הוו כמו מכר ונתן דמי כולן כיון דאותו שכנגדו זוכה בשלו שנוטלה בחזקתו של זה. תוספתא פ"ב **המחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה.** היו לו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. עשרה עבדים אע"פ שהחזיק באחד מהן לא קנה כולן כו' לקח הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן שכר הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן החזיק בכולן שכר מקצת ולקח מקצת והחזיק בין

בלקוחה בין בשכורה הרי זה חזקה וקשה מה בין נכסי הגר למכר דבתרוייהו קתני החזיק באחת מהן קנה כולן ונראה דגרס בסיפא גבי לקח בעשר מדינות והיא הברייתא השנויה בקדושין דף כז. תניא כוותיה דשמואל וכו' וגבי גר איירי בסמוכות כך כתב הרמב"ן ומיהו קשה אמאי קרי להו עשר שדות כיון דאין מיצר וחצב מפסיק ביניהם ושמא כדאזל תיירא דתורי והדר נקרא שדה וקנה כולן אם פירש לקנות כולן ואם לא פירש קונה במכוש אחד כדאזל תיירא דתורי והדר:

סא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שתי בתים זה לפנים מזה והחזיק בחיצון לקנותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות את הפנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי. לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון קנה שתיהן **לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה** זו היא גירסת רשב"ם וטעמא כיון דחיצון משועבד לפנימי לדריסת הרגל נקנה עמו בכוונה ורב אלפס ז"ל גריס לקנותו ואת החיצון **פנימי קנה חיצון לא קנה** ומסתברא כגירסת רשב"ם וכטעמיה. ולגירסת רב אלפס ז"ל קשה כיון דדין פנימי וחיצון שוין אמאי פלגינהו לתרי בבי ליתני המחזיק באחת מהן וכו' או ליתני שני בתים זה אצל זה: **ואמר רב נחמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בהן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא** דאפיך ואף על גב דרפק בה פורתא כשבנה היסוד. לא מהני אלא בקרקע העומד לחרישה ואע"ג דרשב"ם פירש גבי מוליא במוליא ונצא בנצא לקמן (בבא בתרא דף נד.) דאם תקן הקרקע לגורן קבוע קנה שאני התם שגמר תיקון הקרקע למה שהוא רוצה לעשות בו אבל הכא חופר היסוד כדי לבנות הבית ועדיין לא נגמר למה שהוא רוצה לדור בו. **אמר רב חייא בר יוסף אמר ר"א המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר וסייד בהן סיוד אחד או כיור** אחד קנאו וכמה אמר יוסף אמה **וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה** אם שכב עליהן אבל אם ישב בבית או מצא מצעות מוצעות ושכב עליהם לא קנה דתשמיש חשוב בעינן ויראה דאם ערך שולחן ואכל דקני **ואנהרין לעיינין ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או התיר לו מנעלו או שהוליך** לו כליו אחריו לבית המרחץ הרחיצו הפשיטו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו **אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר** או שהגביה את רבו לא קנאו הגביהו איהו לדידיה לא קנאו ר' שמעון אומר לא תהא חזקה וכו':

סב אמר רב ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא בפילי דארעא דגר לא קנה [דף נד.] מ"ט בעידנא דשדא לא שבחא וכי קמשבח ממילא קא משבח:

יום רנט

סג אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מהאי גיסא ומהאי גיסא אדעתא דדקלא כולה מחד גיסי **אדעתא דחיותא. אמר שמואל האי מאן דזכי זיכיא** רי"ף כט. **אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקיל רברבי ושביק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי. ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעא אדעתא דארעא קני אדעתא דכוורי לא קני היכי דמי אי עבד תרי בבי חד אפיק וחד מעייל אדעתא דכוורי עביד חד בבא אדעתא דארעא** בללא דמילתא צריך שיעשה מעשה הנראה לעינים ושעושה לתקן הקרקע הלכך שקיל רברבי ושביק זוטרי אע"פ שהקרקע מתקנת בכך וגם הוא אומר שיכוון לתקן וכן מוליא במוליא ונצא בנצא מתקן הוא קצת לחרישה בכך וכן פתח תרי בבי כיון דלכאורה אין נראה שעושה לתקן אפי' הוא אומר שעשה לתקן וכוון לקנות לא מהני. **איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא** דחד גיסא תליסר שני **אתא ההוא גברא רפק תותיה פורתא** אתו **לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמיה בידיה אתיא וצווחא קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי. אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנה לגינתא דבי רב אלא בצורתא:**

סד איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא א"ר כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד. ושאין [דף נד:] **מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא כדאזיל תיירי דתורי והדר.** פירוש קנה במכוש אחד כשיעור מענה

לאורך השדה ולרחבו אם נכש בגבולי השדה באמצע השדה קנה מלא מענה לימינו ומלא מענה לשמאלו ומלא מענה לפניו מרובע כגון אם המענה מאה אמה קנה מאתים אמה על מאה. ואם נכש באמצע השדה קנה מאתים על מאתים והלכתא כוותיה דרב דהא דבעי גמרא ושאינה מסוימת במצריה עד כמה היינו אליבא דרב נחמן דהלכתא כוותיה דעבד עובדא כרב:

סה אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי הכנעני הרי הן כמדבר **כל המחזיק בהן זכה** בהן מאי טעמא כנעני **מכי מטי זוזי לידיה** איסתלק ליה וישראל לא קנה עד דמטא שטרא לידיה הלכך הרי הן **כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן.** פירש רשב"ם אית דאמר דמהדר זוזי ללוקח ולא נהירא לי מדקאמר הרי הן כמדבר משמע דזכה לגמרי ורבינו חננאל ז"ל פירש שהמחזיק משלם דמים ללוקח אף על פי שאין חייב מתורת דינא דגרמי כלום שהרי מן ההפקר הוא וזכה דנסתלק המוכר והלוקח לא קנה מכל מקום תלה זכיית הלוקח על השדה למשכנתא בשעת מתן מעות אע"ג דמיקני לא קני לגמרי אפילו בכסף היינו לקנות גוף השדה אבל תורת משכנתא לא פקע מיניה כאותה ששנינו בפרק הפרה דף מט: **משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה** השאר ונראה לי דלאו ראיה היא דהתם בא משכונו של גר ליד ישראל מתחלה בתורת משכנתא אבל הכא כיון דלא קנה משכנתא נמי לא הוי ונראה דברי רשב"ם דהפקר גמור הוי ואפילו דמי לא יהיב ורשע נמי לא הוי דלא הוה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע אלא במכר או בשכירות הנמצאים במקום אחר אבל במציאה והפקר לא ואחר שקבל הכנעני הכסף נסתלק ואם יכתוב שטר אחר כך אין בו ממש אלא צריך שיכתוב השטר קודם קבלת המעות ואם נתן המעות יחזיק בו מיד קודם שיקדמנו אחר. כתב רשב"ם ואם יוכל הלוקח הראשון לדון עם הכנעני להוציא מעותיו יעשה ואם לאו יפסיד ודבריו אינם מובנים דהיאך יוכל להוציא מעות מן הכנעני כיון דבדיניהם קני ואף בדינינו נגמר הקנין על ידי נתינת הכסף שוב אין חייב להעמיד מקחו בידו אם בדיני ישראל זכה המחזיק. ולעסוק בתחבולה עם הכנעני שיבא באלמות וכח על המחזיק לכופו להחזיר הקרקע לאשר קנהו מאתו יראה שעבירה היא בידו ודין מסור אית ליה מאחר שזכה בו בדין תורה. **וה"מ באתרא דלית בה הרמנא דמלכא אבל באתרא דאית בה הרמנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא** [דף נה.] **שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן הכנעני ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה רבי אבין ורבי אילעי וכל רבותינו שוין בדבר:** רי"ף כט:

סו אמר רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבא ברבי נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא. כל משפט חרוץ שתקן והנהיג המלך על על בני מדינתו דינא ואין בו משום גזל המחזיק בממון ע"פ המלך. ואריסא דפרסאי ארבעין שנין הקונה שדה מן העכו"ם שהיתה של ישראל והחזיק בה העכו"ם ארבעים שנה הרי היא שלו והני זהרורי **דזבני ארעא לטסקא זבינייהו זביני וה"מ לטסקא אבל לכרגא לא מ"ט כרגא אקרקפתא דגברא מנח. אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלו** ליה בני מתא ובדבורא הקילו מעליו והכבידו עליהן אבל **אנדיסקי סייעתא דשמיא הוא:**

סז אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן המיצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר. [דף נו.] **אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש ר' מרינוס משמו כל שנקרא על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרי ליה בי גרגותא דפלניא** רי"ף ל.

י"מ דקאי אפאה ואטומאה אבל אנכסי הגר לא קאי דהא אמרינן לעיל כדאזיל תיירא דתורי והדר וי"ל דקאי שפיר אקניה דנכסי הגר ולעיל מיירי בשדה הבעל והכא מיירי בשדה בית השלחין מדקאמר דקרו ליה בי גרגותא דפלניא וכן סברת רב אלפס ז"ל מדהביא זה לפסק הלכה וכן ההיא דלעיל ומיהו פירוש קמא עיקר כדמוכח בתוספתא דטהרות דקתני **הנכנס לבקעה בימות הגשמים** אמר רבי אליעזר הרי היא רה"י פירש ר' מרינוס משמו כל שיש לו שם בפני עצמו ואלו הן ימות החמה וכו':

סח מתני' היו שנים מעידים אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין הכל שנים בראשונה ושנים בשניה ושנים בשלישית משלשים ביניהן שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת להזמה. משלמין לו את הכל כלומר דמי הקרקע שרצו להפסיד לו וגם דמי הפירות של שתי השנים אם יש למערער עדים כמה פירות אכל:

רי"ף ל: **גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל** [דף נו:] **אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי זו חזקה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית חמישית ואחד אומר שניה רביעית וששית הכי נמי** דהוי חזקה אמר ליה **מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בחדא שתא קמסהדי.** מאי איכא בין חטין לשעורין בין חטין לשעורין לאו אדעתייהו דאינשי ודוקא בין חטין ושעורין אבל בין חטין לקטנית מידע ידיע:

סט שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן ההוא שטרא דהוו חתימי עליה [דף נז.] **תרי שכיב חד מינייהו אתא אחוה** דהאי דקאי ואחד מן השוק לאסהודי אחתימת **ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן אמר ליה רב אשי מי דמי התם לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי והילכתא כרב אשי** ותקנתא כדאמר בפרק שני דכתובות דף כא. דההוא סהדא דקאי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא וחזו ליה ומקיימי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל אחוה וההוא מן השוק ולסהדי אחתימת ידיה דאידך:

ע מתני' אלו דברים שיש להם חזקה **ואלו דברים שאין להם חזקה. אלו דברים** שאין **להם חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולים ונותן זבלו בחצר** אין זו **חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוהה עשרה טפחים וכן לתנור** וכירים וריחים הכניס תרנגולים לבית **עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה:**

רי"ף לא. **גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו** נמי קנה כל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וכללא הוא והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי הגר לא קנה ובנכסי חבירו** קנה **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה** [דף נז:] **כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי ואהעמדה כדי לא קפדי והתנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר** בנדרים מפרש ואפי' אין בה דין חלוקה אסורים ואע"פ שאין יכול לעכב עליו מליכנס לחצר כיון שאין בו שיעור חלוקה מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהוה אמשכיר בית לחבירו שיכול המשכיר להקדישו אע"פ שאין יכול למחות ביד השוכר מליכנס כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי:**

עא אמר רבי יוחנן משום ר' בנאה בכל שותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גב הנהר. עוצם עיניו מראות ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפ"ה איבעי ליה לצעורי נפשיה ואזיל. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי בנאה חלוק של ת"ח כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו. טלית של ת"ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח מטה של תלמיד חכם **כיצד** [דף נח.] **כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים:**

עב מתני' [דף נח:] **המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה:**

גמ' מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה אמר רב יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אומר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו רבי ירמיה בר אבא אומר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות רי"ף לא: **תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו.** יראה כיון דפליגי הני אמוראי ולא איפסק הילכתא כמאן וזה החזיק במרזב אזלינן בתר המיקל ולא יגע במרזב אך יכול לבנות תחתיו כרבי ירמיה בר אבא וגם יראה הא דאמר רבי חנינא דאין יכול לשנותו מרוח לרוח וכן הא דאמר רבי ירמיה בר אבא שאם היה ארוך אין מקצרו היינו דוקא שיש קצת טענה לבעל המרזב שאין המים מקלחין יפה כאשר היו עושין ואע"פ שאין לו מזה היזק אבל בלא טענה כופין על מדת סדום רק שיקלחו מימיו יפה. [דף נט.] **אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו** דאמר ליה כי היכי דלדידך קני **לך חצר דידי למישדי ביה מייך לדידי נמי**

קני לי מיא דאיגרך:

עג סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה ה"ד **סולם המצרי אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו** ד' חווקין. חלון המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה איזהו חלון המצרי כל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בו רבי יהודה אומר אם יש **לו מלבן אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנס** בו יש לו **חזקה אמר רבי זירא למטה מארבע אמות יש לו חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ואין יכול למחות רבי אילעי אומר אפילו למעלה מד' אמות אין לו חזקה ויכול למחות מאי טעמא דא"ל זימנין דמייתית** שרשיפא וקיימת וקא חזית כי **ההוא דאתא לקמיה דר'** אמי שדר ליה לקמיה **דרבי אבא בר ממל וא"ל עביד ליה כרבי אילעאי וכן הלכתא.** פירש רשב"ם דאחלון צורי קאי וכן משמע לישנא מדקאמר למטה מד' אמות יש לו חזקה והכי פירושא הא דחלון צורי יש לו תזקה היינו דוקא למטה מד' אמות והא דלא קאמר לא שנו אלא למטה מד' אמות משום דאז הוה משמע דאתא רבי זירא לאשמועינן דלמעלה מד' אין לו חזקה והא ליתא דעיקר חדוש רבי זירא דלמעלה מארבע אין יכול למחות דבהא פליג רבי אילעי עליה. ורבינו תם פירש דאחלון מצרי קאי אבל בחלון צורי שהוא דבר קביעות אפילו למעלה מד' יש לו חזקה ואע"ג דאין עשוי לאורה ובחלון מצרי כשהוא למטה מד' אמות אע"פ שאין יכול להוציא ראשו מכל מקום דרך הילוכו שהוא מהלך בבית רואה תשמישו של חבירו בחצר ואיכא היזק ראיה והביא ראיה מהא דתנן החלונות מלמטן ארבע אמות שלא יעמוד ויראה אלמא שהחלון הוא למעלה מד' אמות ויש לו חזקה ולאו ראיה היא דמיירי שאותן חלונות בעליה או שיש לו שטר לחזקת אורה וה"ר יוסף ז"ל פירש נמי דאמצרי קאי וכן מסתבר דלמטה מד' אמות איכא היזק ראיה דרך הילוכו וה"ר יונה ז"ל הביא ראיה לפירוש זה מדסידר רב אשי מילתא דשמואל דקאמר ולאורה כל שהוא הוי חזקה בתוך הך מילתא דרבי זירא ואם איתא דרבי זירא איירי בחלון צורי הוי ליה לאקבועי מילתא דשמואל קודם מילתא דרבי זירא כי היכי דליהוי קאי אחלון מצרי לאשמועינן דאע"ג דחלון מצרי העשוי לשמור גנות דאין לו תזקה לאורה יש לו חזקה ועוד נ"ל דאי אחלון צורי קאי א"כ הוה ליה לרב אשי לקבוע בגמרא מתניתין דחלון צורי קודם מילתא דרבי זירא ולא קבע רב אשי בגמרא אלא מתניתין דחלון המצרי ועלה קבעי מאי שנא גבי סולם וכו'. ורבי זירא ורבי אילעי קיימי עלה וכן שמואל וראיתי מפרש דכל הני דאמרי דאין לו חזקה היינו לענין זה שאין נמנע מלבנות כנגדו אבל אין יכול לכופו לסתור מפני היזק ראיה כיון שכבר החזיק ולא מיסתבר לי כיון דאין לו חזקה למה לא יאמר לו סתור כיון דזימנין אית ליה היזק מיניה. **אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא** יש לו חזקה פירש רבינו חננאל חלון העשוי להכניס בו אורה במקום אפל דתשמיש קבוע הוא לו ומסתבר דאפילו למעלה מארבע אמות:

עד מתני' הזיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות:

גמ' אמר רב אסי [דף נט:] **אמר רבי מני החזיק בטפח החזיק בארבע. מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבע החזיק ברוחב ארבע.** משום דארבע על ארבע חשוב מקום בכל דוכתא הילכך כיון שהניחו להוציא זיז לחצירו רוחב טפח במשך ארבע והחזיק בו וטוען שקנה ממנו שיוציא זיז ד' על ד' מהימן. אבל אי הוציא זיז רחב טפח במשך י' לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא עד ד' וכן אם הוציא זיז טפח במשך שלשה לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא כדקאי קאי ומה שכתב רב אלפס ז"ל שיש לו גם **ארבעה טפחים למטה מן הזיז** לא מסתבר לי דזיז רחב משתמשין עליו ומה צריך לאויר שתחתיו: **פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות אמר רב הונא לא שנו אלא בעל הגג בבעל החצר אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בכלום בו שלא יציץ ויראה מה שבחצר בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אין יכול למחות** דאמר ליה כי תלינא מהדרנא אפי **ותלינא ורב הונא סבר זימנין דבעיתת והלכתא כוותיה.** והא דקתני בזיז טפח ויכול למחות צריך לומר בין בעל החצר בבעל הגג בין בעל הגג בבעל החצר דאל"כ לרב הונא דאמר דבפחות מטפח יכול למחות בעל החצר בבעל הגג מאי איכא בין פחות מטפח לטפח והכי פירושו עד טפח יש לו חזקה אם החזיק שלש שנים דמילתא דקביעות הוא ואיבעי ליה לבעל החצר למחויי שיסירנו כדי שלא יחזיק עליו וגם יכול למחות בבעל הגג בתוך שלש שלא ישתמש בו ואפילו לרב יהודה דלית ליה ביה היזק ראיה מאי טעמא דאמר מהדרנא אפי ותלינא בשעה

רי"ף לב.

שאני משתמש בו ואי לא מהדרנא אהיה נתפס כגנב ה"מ בפחות מטפח דלא חזי אלא למיתלי ביה מידי ומצי למיעבד באהדורי אפי אבל כשהוא רחב משתמשין על גבו ומסדרין עליו כלים ולא מצי למיעבד באהדורי אפי ואיכא היזק ראיה אבל בעל הגג בבעל החצר אין יכול למחות דלא מפסיד ביה מידי דאפילו להסירו משם יכול ואחר שלש בעל הגג בבעל החצר יכול למחות דאמר ליה החזקתי בו ושלי הוא להשתמש בו תדיר ואיני רוצה שתשמש בו כדי שאמצאנו פנוי בכל עת שאני רוצה להשתמש בו ופחות מטפח בין תוך שלש בין אחר שלש אין יכול למחות בעל הגג בבעל החצר להשתמש בו:

עה מתני' לא יפתח אדם חלונות לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין לא מיבעיא לאויר החצר דלא משום דקא שקיל ד' אמות בחצר אלא אפילו לתוך ביתו אסור משום שמרבה עליהן הדרך **בנה עליה על גבי ביתו לא יפתחנו לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עליה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:**

גמ' מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא. לא מיבעיא קאמר לא מיבעי' לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין מהו דתימא אמר ליה סוף סוף הא בעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינן **לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית בעינן לאיצטנועי מינך: תנו רבנן מעשה באחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר לו התזקת **בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר** לו **יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה** : **א"ר נחמן ולסתום לאלתר הוי חזקה שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר אחרת וכו'.** [דף ס.] **מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי** אימא סיפא אם רוצה בונה חדר לפנים מביתו **ופותח לתוך ביתו הלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחלק חדרו לשנים. מאי עליה אפותא:**

יום רס

עו מתני לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון:

גמ' מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונים אלו כנגד אלו אמר ראויין הללו שתשרה שכינה עליהן ותהי עלין **רוח אלהים. קטן לא יעשנו גדול. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא יעשנו בר חמא דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לשוייה בר ארבע שפיר דמי** אמר ליה רבי אבא **מצי אמר ליה בפתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפתחא רבה לא מצינא לאיצטנועי מינך. אחד לא יעשנו שנים. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבע לא לשוייה תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לשוייה תרי בר ארבע** שפיר דמי אמר ליה רבא מצי אמר ליה **בחד פתחא מצינא לאיצטנועי מינך** אבל בתרי לא: **אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח וכו'. דאמר ליה סוף סוף קבעית איצטנועי מבני רשות הרבים** רוכבי בהמות ורואין דרך חלונות אבל בעליות לא חזו בני רה"ר. ואסור **לפתוח חלון כנגד חלון. תוספתא אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנותו כנגד חצר של חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצר חבירו:** רי"ף לב:

עז מתני' אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת טעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרה"ר אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה:

גמ' רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה וכו'. ורבנן זמנין דמיפחת ולאו אדעתיה: אין מוציאין זיזין וכו' איכא מאן דאמר דוקא **למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין: ר' אמי הוה ליה ההוא זיזא** דהוה מפיק למבואה והוה **ההוא גברא דהוה ליה זיזא מפיק לרה"ר** הוו קא מעכבי עליה בני רה"ר **אתא לקמיה דרבי אמי אמר** זיל קוץ אמר ליה ומר נמי הא אית ליה אמר ליה דילי למבואה קא מפיק ומחלי בני מבואה **גבאי דידך לרה"ר מפיק מאן מחיל גבך. רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרה"ר והוה ההוא גברא דהוה ליה אילן נוטה לרה"ר הוו קא מעכבי עלויה אתא לקמיה דרבי ינאי אמר ליה זיל האידנא ותא למחר שדר ר' ינאי וקצייה לדידיה** [דף ס:] **למחר אתא לקמיה** אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא **מר נמי אית**

ליה אמר ליה זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא לא תיקוץ. **מעיקרא מאי סבר ובסוף מאי סבר מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא** דקפדי קצייה ולימא ליה זיל קוץ דידך ואקוץ דידי משום דריש לקיש דאמר **התקוששו וקושו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים: ואם רצה כונס לתוך שלו. איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזור ויוציא** ומסיק דחוזר ומוציא **אבל להחזיר כתלים למקומן פליגי רבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אומר אין**
ר"ף לג. **מחזיר דסבר כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש אמר מחזיר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח חצר ובה זיזין וכו'. אמר רב הונא אם נפלה חוזר ובונה אותה:**

הדרן עלך חזקת הבתים

פרק ד

א המוכר את הבית לא מכר את היציע [דף סא.] **אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת הפתח אע"פ שאין גבוה עשרה טפחים אין מכור:**

גמ' מאי יציע הכא תרגמו אפותא ורב יוסף אמר ברקא חלילא מאן דאמר אפותא **כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אפותא מזדבן וסוגיין כרב יוסף. אמר מר זוטרא והוא דהויא ארבע אמות אבל אי לא הוי ארבע אמות לא חשיבי ומזדבן** איכא לאסתפוקי אי בעינן נמי בחדר ארבע אמות מדאמר מר זוטרא למילתיה איציע מכלל דבחדר לא בעי ד"א או שמא מדפריך מבור ודות ומשני [דף סא:] משום דהא תשמישתא לחוד משמע דוקא בור ודות דתשמישן חלוק לגמרי מתשמיש הבית הוא דלא בעינן ארבע אמות אבל חדר שתשמישו שוה לתשמיש הבית אינו נבדל מן הבית אם לא שיהיו לו ארבע אמות: ולא את החדר השתא יציע אמרת לא חדר מיבעיא לא צריכא דמצר לה מצרי בראי איכא לאיסתפוקי אי אמר ביציע הכי דאיכא למימר ממשנה יתירא דחדר הוא דשמעינן אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים והוא הדין נמי ביציע או שמא דוקא בחדר דחשיב טפי אמר מצרים הרחיב לו אבל יציע קנה ומסתברא דלא שנא:

ב וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה **המוכר בית לחבירו גדולה אע"פ שמצר לו המצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו** לבירה בירה ולבית בית **פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובא קרו לבית בית ולבירה בירה ואיכא נמי דקרו לבירה בית מהו דתימא כולה זבין ליה קא משמע לן מדהוה ליה למכתב** ולא שיירית בזביני אלין קמאי **כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי שייר** אבל אי כתב ליה ולא שיירית בזביני אלין כלום מכר לו כל הבירה ודוקא דאיכא דקרו לבירה בית אבל באתרא דקרי **לבית בית ולבירה בירה** אע"פ שכתב לו ולא שיירית בזביני אלין כלום בית זבין ליה בירה לא זבין ליה דכיון שאין בירה בכלל בית נמצא שאין בירה בכלל זביני אלין וכן אם יש לבית בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה טפחים אע"פ שמצר לו מצרי הבית וכתב לא שיירית בזביני אלין לא קנה אחד מכל אלו כיון דאינן בכלל מכירת הבית גם אינו בכלל זביני אלין תדע דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף סג:) האי מאן דזבין ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריד למכתב ליה קני לך מארעית תהומא ועד רום רקיע ומסיק דלמיקני בור ודות ומחילות הוא דבעי למכתב הכי ולא אמרי. דאהני ולא שיירית בזביני אלין למיקני בור ודות ומחילות דהא ודאי רגילין לכותבו כדאמרינן הכא **האי מאן דזבין מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני** וכו'. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה וכו' וכגון שיש מיצר מפסיק בין כל שדה ושדה ועמד באחת מן השדות ואמר שדה זו מכורה דומיא דלעיל דכל בית ובית חלוק במחיצות דאי אין מיצר מפסיק בין שדה לשדה כיון דאמר שדה זו כולה זבין דכל מה שסובב במצר אחד הכל נקרא שדה ולא מסתבר לומר דלא מכר אלא תשעה קבין: **אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן** דמזבין **מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני אלין** כלום: ההוא דאמר ליה לחבריה ארעא דבי רבי חייא מזבנינא לך הוה ליה תרין ארעתא דמתקריין דבי רבי **חייא אתו לקמיה דרב אשי** אמר להו חדא ארעא אמר ליה תרתי ארעא **לא אמר ליה ואי** אמר ליה ארעתא מיעוט ארעתא שנים ואי אמר ליה **כל ארעתא כל ארעתא** ר"ף לג:

דאית ליה לבר מבוסתני ופרדיסי ואי אמר ליה זיהרא אפי' בוסתני ופרדיסי **לבר מבתי ועבדי ואי אמר ליה נכסי אפילו בתי ועבדי** אבל מטלטלי לא ואע"ג דאמר לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) כל נכסיי לפלוני גלימא איקרי נכסי לשון נכסיי משמע רבוי טפי מנכסי ואין לחלק בין נכסי לכל נכסי דא"כ לפלוג לקמן כדפליג התם בין מטלטלי לכל מטלטלי ועוד יש לומר דלקמן מיירי בנותן דבעין יפה נותן והכא במכר. וה"ר יונה ז"ל תירץ דהכא מיירי באומר נכסי דבי חייא בהא אמר אבל מטלטלי לא לפי שאין המטלטלין הנמכרין נזכרין על שם המוכר אלא דוקא מקרקעי ועבדי כדאמר נכסי דבי בר סיסין אבל האומר כל נכסי אני מוכר לך גם המטלטלין בכלל. [דף סב.] **מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר.** פירש רשב"ם מצר מזרחי ארוך ומצר מערבי קצר ומצר צפון ודרום כולו כזה דאי לא מצר לו צפון ודרום כלל היכי קאמר רב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור אדרבה ה"ל למימר לא ליקני אלא תלם אחד במזרח ותלם אחד במערב והכי קאמר רב אסי כשמצר לו מיצר ראשון שני ושלישי ולא מצר לו רביעי דלא קנה אלא תלם אחד על פני כולו ומיהו י"ל דיותר טוב כשלא מצר לו אלא שני מצרים מזרח ומערב דאז ודאי קונה כל מה שבין שני המצרים כי נתכוין לקצר ולא כתב מצרי הצדדין אבל היכא **דמצר לו מצר אחד** מן הצדדין ודאי נתכוין לשייר ומדשייר בה שייר נמי בכולה וכן מסתבר דכשמצר לו מצר מזרח ומערב לכולי עלמא קנה הכל והאומר לחבירו שדה זו אני מוכר לך ולא מצר לו מצרים קנה כל השדה ואפי' כאנטוכיא כל זמן שאין מצר מפסיק. **אמר רב לא קנה בארוך אלא כנגד הקצר אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון** מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא מדה"ל למכתב שמעון **כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור** קא"ל. פירש רשב"ם ומודה רב קודם ששתק והודה להם אע"ג דלקמן בשמעתין שתיק רבה ולא הודה לאביי התם תלמיד היה ולא חש להשיב לו אבל רב כהנא ורב אסי גדולים היו ותלמידי חבירים היו לרב כדאמרינן בסנהדרין דף לו: דלגמריה צריכין ולסבריה לא צריכין לא שתק להם בשביל שלא חש להשיבם אלא בשביל שלא מצא מענה והודה להן וכן הוא ברוב מקומות בפרק קמא דבבא קמא דף יא. דאמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ואני אומר אף לשואל ואבא מודה לי איבעיא להו אף לשואל שמין ואבא מודה לי או דלמא אף לשואל אין שמין ואבא מודה לי תא שמע דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תברה אתא לקמיה דרב ואמר ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא שמע מינה אין שמין לגנב אדרבה מדאמרו רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי ואישתיק שמע מינה דשמין ולא אמר דשתק בשביל שלא חש להשיבם וכן בפ"ק דיום טוב דף ו. אמר רב אפרוח שנולד בקליפתו ביום טוב אסור אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה ביום טוב שתיק רב אמר רב יוסף מ"ט שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים ואי שתק משום דלא חש להשיבם א"כ מאי בעי רב יוסף מאי טעמא שתיק רב ועוד מאחר שבאו להקל ולהתיר האסור לא היה לו לשתוק שלא יבואו לידי תקלה וכן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט:) גבי הא דאמר רב ספינה אגרא ופגרא אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא ואי פגרא לא אגרא ושתיק רב אמר רב ששת אמאי שתיק רב לא שמיע ליה הא דתניא אלמא שלא שתק רב מפני שלא חש להשיבם ומה שהביא רב אלפס ז"ל ההיא דמודה רב כתב ה"ר יונה ז"ל כדי להשמיענו דפליגי כשמצר הארוך של אדם אחד ואפ"ה אמרו רב כהנא ורב אסי דקני כנגד ראש תור ולא תלינן דלהכי מצר לו מצר הארוך לפי שלא היה רוצה לכתוב מצר חצי שדה של ראובן וסמך על הקצר שכנגדו שמוכח בו. **מצר ראובן מזרח ומערב** ר"י"ף לד. **ומצר שמעון צפון ודרום** צריך למכתב לו מצר ראובן רוחין תרין ומצר שמעון רוחין תרין איבעיא להו סיים לו את הקרנות ד' קרנות בד' שדות כזה מהו מי אמרינן לא מכר לו אלא מה שהוא כנגד הקרנות כמו שתי וערב ובלבד שיהיו לו ט' קבין באלו הרצועות דכיון דמכר לו שדה לא יפחות לו מתשעת קבין או דלמא אין דרך למכור כנגד הקרנות לבד ולקצר נתכוין ולא רצה להאריך ולכתוב לו מצר כל אורך הרוחות ואמר בלבו שמצר הקרנות יספיק למצרי כל השדה. כמין גאם מהו כמין שני גמין אחד במקצוע מזרחית צפונית ואחד במערבית דרומית מי אמר הרי יש כאן מצר של ארבע רוחות וקנה הכל או דלמא לא קנה אלא רצועה אחת בין שני המצרים ובלבד שיהא בה תשעת קבין ויתנו לו

אף שלא כנגד המצרים עד תשלום תשעת קבין בסירוגין מהו ועלו בתיקו ויהבינן ליה הפחות. [דף סב:] **מצר לו מיצר ראשון ושני ושלישי ומיצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ושמואל אמר** קנה אף מיצר רביעי **אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע** קני וכי לא מיבלע נמי לא אמרן אלא בדאיכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי ט' **קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין **קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קונה הכל ואפי' מיצר רביעי** ולא אמרן אלא **דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עלייהו ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין אבל אי **איכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי תשעת קבין לא קנה ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן נמי דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין** דקני לא **מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא** או ט' קבין לא קני. **מיבלע ואיכא עליה לא מיבלע וליכא עליה** אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה **להאי גיסא שודא דדייני** הכי קים ליה לבעל גמרא דלא נאמר שתי הלשונות לחלוק זה על זה אלא שניהם אמרן רבא כדי לעשות שודא דדייני לפי שפעמים ראוי לעשות כך ופעמים ראוי לעשות כך לפי מה שיהיה דעת הלוקח ודעת המוכר ולפי מנהג המדינה ולפי הדמים ולא כשאר שודא דדייני שפי' ר"ת כפי מה שירצה הדיין יעשה בלא טעם ובלא ראיה:

ג אבל בכל שאר מקומות היכא דלא איתבריר לן כמאן נעביד אמרי' המוציא מחבירו עליו הראיה ולא מיבעיא היכא דמיסתפקא לן בגופא דעובדא היכי הוה כגון לעיל (בבא בתרא דף לב:) דאמר דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר דאמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום והא נמי דאמרי' לעיל (בבא בתרא דף נז:) דאיכא דקפיד ואיכא דלא קפיד ספק ממונא לקולא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא אפילו ידעינן עובדא היכי הוה אלא מספקא לן דינא היכי הוה אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה כדאמרינן פרק השואל דף קב. באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ומוקי לה שמואל בבא באמצע החדש אבל בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החדש כולו לשוכר דמספקא ליה אי אמרינן תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ואמר המוציא מחבירו עליו הראיה ורב נחמן קאמר התם קרקע בחזקת בעליה עומדת והמשכיר מוחזק לעולם וקשה מהא דאמרי' פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) א"ר יוסי קדשה בעשרים סלעים נותן לה חצאי סלעים דהיינו כ"ה סלעים כתובת אלמנה קדשה בשלשים נותן לה כ' חצאין ומפרש טעמא דר' יוסי דמספקא ליה אי קדושין לטבועין ניתנו תו לא הלכך מספיקא מנכה לה חצי כסף הקדושין בכתובתה ואמאי כיון דמספקא לן היה לו לנכות כל כסף הקדושין בכתובתה דהמוציא מחבירו עליו הראיה וכן הא דאמר בפ"ק דבבא קמא דף ט. האחין שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן אמר רב בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר רב אסי אמר נוטל רביע בקרקע או רביע במעות דמספקא ליה האחין שחלקו אי כיורשין דמו ובטלה מחלוקת או כלקוחות דמו וויתר הלכך נוטל רביע בקרקע או רביע במעות ואמאי ולימא ליה אידך אחין שחלקו כלקוחות דמו אייתי ראיה דכיורשין דמו ושקול ויש לומר שכך היתה תקנת חכמים בכמה מקומות שאמרו יחלוקו מספק כדאמרינן ב"מ דף פג. הנהו דדרו באגרא ואיתבר משלם פלגא מאי טעמא נפיש לחד וזוטר לתרי קרוב לפשיעה וקרוב לאונס. וכן לקמן פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) גבי בכור שאין נוטל פי שנים במלוה דהוה ליה ראוי ובמלוה שעמו אמר שם קכו. דפלגי משום דמספקא לן אי גמיר ומשעבד נכסים כל כך שיהיה אביו מוחזק בהן כדי שיטול הוא פי שנים או לא וחולקין מספיקא והכי נמי גבי קדשה בעשרים ואחין שחלקו תקנת חכמים היתה שיחלוקו. ויש מחלוקת שנראה להן לתקן שודא דדייני כי הך דשמעתין והיכא דלא מפרש גמרא ולא איפסיק הלכתא לית ליה לדיינא לאפוקי ממונא מספיקא ולא יאמר הדיין כיון דלא איפסיק הלכה כמאן אעשה מה שארצה אלא יעמיד ממון אחזקתו ולא יוציא ממון מספיקא. עוד הוספתי לבאר בפרק אחד דיני ממונות:

ד אמר רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא דאית לי ריבעא:

ה אמר רבא מצר ארעא דמינה פלגא פלגא מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין: אמר רב יימר בר שלמיא לדידי מפרשא לי מיני' [דף סג.] **דאביי בין מצר**

ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא אי אמר ליה אלין מצרנהא פלגא ואי **לא אמר ליה אלין מצרנהא תשעת קבין:**

ו פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני מהו. והא דתניא בתוספתא האומר תנו חלק לפלוני יטול כאחד מן הבנים התם מיירי בשכיב מרע שמחלק נכסיו והכא בבריא אמר רבינא **בר קיסי ת"ש דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות משמינית. לקדירה. אין פחות מי"ב. לטפיח אין פחות מט"ז**

רי"ף לה:

פירש רשב"ם דמספקא לן אי חלק חצי כל הבור משמע או חלק כל דהו הלכך חולקין מספק וקי"ל כסומכוס דממון המוטל בספק חולקין דסתם מתניתין כוותיה בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מו.) ובפרק השואל דף ק. המחליף פרה בחמור ור"י ז"ל פסק הלכה כרבנן דהמע"ה דרב נחמן סבר כוותייהו גבי הא דתנן בפרק השואל דף קב. **מעשה באחד ששכר מרחץ מחבירו בי"ב זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רשב"ג ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר** רב עלה אי הואי התם הוה יהבינן כולה למשכיר דאמר תפוס לשון אחרון ושמואל מספקא ליה אי אמר תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון ומוקי לה בבא באמצע החדש אבל בבא בתחלת החדש כולו למשכיר ובסוף החדש כולו לשוכר ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ופריך מאי קסבר אי קסבר תפוס לשון אחרון היינו דרב ומשני אע"פ דאפיך מיפך והשתא לרב נחמן תקשי ליה מתניתין דקתני יחלוקו אלא על כרחך מתני' מוקי לה כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין ואיהו סבר כרבנן וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני דהכי פריך סתמא דגמ' בפרק המקבל (בבא מציעא דף קי.) גבי ההוא שטרא דהוה כתב ביה שנין סתמא ומסיק הלכתא כרב הונא ופריך והא קי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני ושמואל נמי סבר כרבנן מדקאמר בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ואי סבירא ליה כסומכוס הוה ליה למימר חולקין כיון דמספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון וכן מוכח בריש שור שנגח את הפרה דשמואל לית ליה דסומכוס דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המע"ה ומשמע זו ולא סבירא ליה ועוד מדקאמר בתר הכי למה לי למימר זה כלל גדול בדין וכו' לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' ושמואל אמר יכול לומר לשחיטה מכרתיו לך ופרש"י משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה ומשמע זה כלל גדול בדין כלומר אפי' בזה דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דהוה ליה למימר חולקין אמר המוציא מחבירו עליו הראיה אלמא סבירא ליה כרבנן ואע"ג דרב פליג עליה דשמואל במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ב"ק דף מו. קיימא לן הלכה כשמואל בדיני. ותימה למאי דפרישית לרב נחמן דמתני' דהשואל דקתני יחלוקו כסומכוס אם כן הלכתא כוותיה דהא רבן שמעון בן גמליאל הוא דאמר יחלוקו וכל מקום ששנה רשב"ג כו' ויש לומר הני מילי בסתמא אבל היכא דפליג אמורא אההיא פיסקא לא אזלינן בתריה כדמוכח בכתובות בשילהי המדיר דף עז. גבי הא דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין גדולים וכו' אמר רבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ופריך מי א"ר יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו פירוש ולמה הוצרך כאן לפסוק כמותו ומשני אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן ומשמע הא אי הוה אמר הלכה כחכמים כדאמר רבא אמר רב נחמן התם הוה ניחא שאע"פ שפסק בכל מקום כמותו הני מילי בסתמא אבל היכא דמפרש בהדיא שאין הלכה כמותו לא והוא הדין נמי אם אמורא אחד אומר דלא כוותיה ואין נראה לי ראיה דהתם פריך אמאי הוצרך לפסוק כוותיה ואי הוה פסיק כחכמים כל שכן דהוה פריך שפיר טפי דקשיא מדרבי יוחנן אדרבי יוחנן וכן פסק רב אלפס ז"ל בריש שור שנגח את הפרה כרבנן דסומכוס והא דפשיט גמרא בעיין ממילתא דסומכוס כתב רב אלפס ז"ל לאו מטעם ספק אלא משום דחלק סתם משמע רביע לפי **שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות** מרביעותעם **דחבית וקדירה וטפיח לא** נתברר לן הלכך נראה טפי פירוש רשב"ם שפירש כולן משום ספק ומכל מקום אין ראייה מכאן דהלכה כסומכוס דגמ' מייתי מלתא דסומכוס לאשמעינן דהאומר תנו חלק דמספקא לן אי חלק כל דהו קאמר אי פלגא ולהכי קאמר סומכוס דנוטל רביע וממילא שמעינן דלרבנן המוציא מחבירו עליו הראיה:

יום רסא

ז ת"ר בן לוי שמכר שדה לישראל ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו אמאי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פי' כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם משייר לו זכות בדבר שלא בא לעולם. וא"ת ונהי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ אדם מתנה על דבר שלא בא לעולם שאם אומר אדם לחבירו שדי מכורה לך על מנת שתתן לי סאה חטין מהיוצא מן השדה שנה שנה ודאי תנאו קיים ואם קיים תנאו כל שנה מכרו קיים ואם לא קיים מכרו בטל וי"ל דעל כרחך האי תנא סבר דע"מ שיורא הוי ולא תנאה דאי סבר דתנאה היא ה"ל למיתני אם נתן לו מעשר ראשון בכל שנה קנה ואם לאו לא קנה אלא מדקתני מעשר ראשון שלו ש"מ דס"ל דשיורא הוי ולהכי פריך שפיר היאך משייר דבר שלא ב"ל וטעם דהוי שיורא ולא תנאה דבתנאי לא מצי לאתנויי דלא שקיללוי חלף עבודתו אלא בשביל תנאי. אר"ל זאת אומרת המוכר בית לחבירו וא"ל ע"מ שהדיוטא **העליונה שלי הדיוטא העליונה שלו** למאי הלכתא רב זביד אמר **שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא.** רשב"ם פירש להוציא ממנה זיזין לחצר שמכר עם הבית. ור"ת פירש שאם יעשה בנין בחצר יוציא ממנו זיזין על הדיוטא [דף סג:] **רב פפא אומר שאם רצה לבנות על גביו בונה.** בשלמא לרב זביד היינו דקתני זאת אומרת דהוצרך ללמוד מן הברייתא דשייר מקום בחצר להוצאת זיזין. לפירוש רשב"ם דאפי' התנה על מנת שאוציא זיזין בחצר אין בדבריו כלום וכמו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם מקנה לחבירו האויר דמי שהיה כותלו סמוך לחצר חבירו והקנה לו בעל החצר שיוציא זיזין מכותלו לאויר חצירו לא עשה ולא כלום שאין האויר נתפס בקנין אלא צריך שיאמר לו אני מקנה ומשעבד לך חצירי להוצאת זיזין דאדם מקנה לחבירו קרקע לאויר כמו שמקנה קרקע לפירותיו הלכך הוצרך ריש לקיש ללמוד מברייתא זו דכי היכי דאמר גבי האומר על מנת שמעשר ראשון שלי ששייר מקום המעשר משום דבעין יפה משייר ואע"ג דלא הזכיר המקום הכי נמי אמר במשייר דיוטא לתשמישו להוציא בה זיזין שייר דשייר בחצר להוציא בה זיזין כדי שלא יהא כמשייר אויר אע"פ שלא הזכיר החצר כלל גבי נפשיה בעין יפה משייר ואתיא הא דריש לקיש כהא דתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים המוכר עובר שפחתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר ולד בהמתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר מעשרות שדהו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר אויר חורבתו לחבירו לא עשה ולא כלום אלא מוכר לו בהמה ומשייר עוברה ומוכר לו שפחה ומשייר עוברה ומוכר לו שדה ומשייר מעשרותיה ומוכר לו חורבה ומשייר אוירה משום דאמר בעין יפה משייר וחורבה לאוירה שייר ושדה למעשרות וזהו שלמד ריש לקיש דין שיור אויר מדין שיור מעשרות כמו שהן שנויים בתוספתא וכן פירש ה"ר יונה ז"ל לפירוש רשב"ם. אלא לרב פפא מאי זאת אומרת. קשיא. **והלכתא כרב זביד דגרסינן בפרק מי שמת** (בבא בתרא דף קמח:) אמר רבא **אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטא לאחר לא הוי שיור. חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בה זיזין מוציא:**

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ביתא לחבריה. פירוש ומכר לו בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה **אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למכתב ליה מתהום ארעא עד רום רקיע מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיע למיקני בור ודות ומחילות** וכל שכן גג ואי כתב מארעית תהומא עד רום רקיע ולא כתב ליה עומקא ורומא מסתברא דאהני: רי"ף לה.

מתני' [דף סד.] **ולא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:**

גמ' יתיב רבינא וקא קשיא ליה היינו בור היינו דות אמר ליה רבא תוספאה **אחד בור ואחד דות בקרקע אלא** שבור בחפירה ודות בבנין במאי קמיפלגי **רבי** [דף סד:] **עקיבא סבר מוכר בעין יפה מוכר וחכמים סברי מוכר בעין רעה מוכר. איתמר אמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כרבי עקיבא א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל** [דף סה.] **אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו**

לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן א"ל רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו א"ל הלכתא כוותייכו דמקרביתו לבי ריש **גלותא דשכיחי דייני:**

ט איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכל שכן חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא מי לא תנן בד"א **במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:**

מתני' המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המטלטלת מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת ולא מכר **לא את התנור ולא את הכירים** ולא את הרחים **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:** ריי"ף לה:

גמ' [דף סה:] ת"ר המוכר את הבית **מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת** ובזמן שאמר לו **הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע: ת"ר צנור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה.** דין צנור הפוסל ודיני שאיבה כתבתי בפרק מרובה סימן ג:

יום רסכ

י מתני' [דף סז.] **המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את האויר:**

גמ' ת"ר המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות חנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את מילוסא של חצר. אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והתני רבי חייא **אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישייהו לגיו והא דרוב תשמישייהו לבר:**

יא אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה במצולה קנה חולסית פשיטא דהאמר שמואל מכר לו **עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם סדנא** [דף סז:] **דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתיה לחוד והא תשמישתיה לחוד קמ"ל:**

מתני' המוכר **בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר** לא **את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ר' אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה:**

גמ' ים טלפחיא וממל אמר רבי אבא בר ממל מפרכתא. בתולות אמר רבי יוחנן כלונסות של ארז שמעמידים בהן את הקורה. עבירים כבשי גלגל חומרתא. קורה קורה. תנו רבנן המוכר את בית הבד ריי"ף לו. **מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפרכות מכר את רחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר** לא **את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקין ולא את המרצופים ר"א אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה** כך כתובה הגירסא בספרים וכן הביא רב אלפס ז"ל ותמיה לי דבמתניתין לא מתניא הכי ומתניתין היא עיקר ואם אמר בין כך ובין כך כולן מכורין:

מתני' המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלים ואית דגרס ולא את הספלים **ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר** לא את מגורות המים ולא את אוצרות העצים:

גמ' ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית היקבים ואת בית הספסלים ואת בית הוילאות ולא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלים עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לו את הבריכות המספקות לו מים בין בימות החמה ובין בימות הגשמים ולא את [דף סח.] **בית כינוס**

ריי"ף לו: **העצים ואם אמר לו מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורים. ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך הוו** הנהו חנוואתה אבראי דהוו שטחו בהו שומשמי אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא בית הבד וכל תשמישיו **אני מוכר לך הרי כולן מכורין** אמר ליה אביי והתני **רבי חייא אין כולן מכורין אמר רב אשי חזינן אי** אמר ליה בית הבד וכל תשמישיו **אני מוכר לך ואילין מצרנא קני ואי לא לא קני:**

יב מתני' המוכר את העיר מכר בתים **בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכות ובית הבדים ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רבן שמעון בן גמליאל אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר.** כתב רב אלפס וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל ותמיהני דבפרק מי שאחזו כתב רב אלפס על ההיא משנה **אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתן לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה. אמר** רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה** הלכך איצטלית דוקא בעיא למיתב ליה ואי אבדה אע"ג דיהיב ליה דמי דידה לא הוי גיטא אלמא סבירא ליה כההיא פיסקא דרבי יוחנן ואם כן למה פסק כאן הלכה דלא כרבן שמעון בן גמליאל ושמא לא הביא התם מילתיה דר' יוחנן שיהא הלכה כרשב"ג בכל מקום דהא אמרינן בעלמא כתובות דף עז. אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן אלא להכי מייתי מילתיה דרבי יוחנן משום דאשמועינן מינה דאין הלכה [דף סח:] כרבן שמעון בן גמליאל אע"ג דבמתניתין ליכא מאן דפליג עליה. **המוכר את השדה מכר את האבנים שהן לצורכה ואת הקנים שבכרם שהן לצורכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה העשויה בטיט ואת החרוב שאין מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים** שאין לצורכה ואת הקנים שבכרם שאין לצורכו [דף סט.] ולא **את התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר** לו את חיצת **הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה** שאין **עשויה בטיט ולא את חרוב המורכב ולא את סדן השקמה:**

גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא חיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה היכי דמי אמר רב פפא דקרולה **בי ורדי דפלניא ולא את חרוב המורכב** [דף סט:] מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא ויקם שדה עפרון אשר במכפלה וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב מי שצריך לגבול סביב יצאו אלו שאין צריכין לגבול סביב. אמר רב משרשיא מכאן למצרים מן התורה. פירוש שהמוכר את השדה מכר את המצר וכל אילנות שעומדין עליו. **אמר רב יהודה האי מאן דזבין ליה ארעא לחבריה צריך למכתב ליה** קני לך דיקלי ותאלין והוצין וציצין ואע"ג דאי לא כתב ליה קני **אפ"ה שופרא דשטרא הוא. אמר ליה לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שיריה ואי דיקלא בישא הוא כל שכן הנך.** מיהו כל דיקלי בישי מיזבן זבין להו. **ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא ליזבין ליה תרי דיקלי.** פי' כדי לעמוד בדבורו ולא שיהא מחויב לקנות לו שני דקלים דאין אדם מקנה **דבר שלא בא לעולם** וכל דבר שאין ברשותו מיקרי **דבר שלא בא לעולם** כמו מה שאירש מאבא מכור לך ואי משעבדי **פריק ליה תרי דיקלי. ארעא בדיקלי. חזינן אי אית בה דיקלי קני ואי לא מקח טעות הוא דעבד ביה. ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי דחזי לדיקלי קאמר ליה.** אמר ליה **לבר מאילני אי אית ביה אילני לבר מאילני אי אית ביה דיקלי לבר מדיקלי** אית ביה גופני לבר מגופני אילני ודיקלי **לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני דיקלי וגופני לבר מגופני. אמר רב כל שעולין לו בחבל הוי שיור ואידך לא הוי שיור ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור ואידך** [דף ע.] **הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני** וכן האומר לחבירו חוץ מחרוב פלוני או חוץ מחצי חרוב פלוני לא קנה שאר חרובים ולא חצי חרוב האחר:

יג בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מי אמרינן מיגו דאי בעי אמר נאנסו מהימן השתא נמי מהימן או דלמא

אמר ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל מהימן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל וליטעמיך וכי אמר ליה נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך בידך מאי בעי אמר ליה סוף סוף כי א"ל נאנסו לאו שבועה בעיה"נ [דף ע:] מאי נאמן נאמן בשבועה:

רי"ף לז. **יד ושמר** כיס היוצא על היתומים נשבע וגובה מחצה דעיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון הלכך פלגא דמלוה גבי כדין מלוה בשטר שנפרעים מן היתומים בשבועה אבל פלגא דפקדון לא גבי דטענינן ליתמי שמא אביהם החזיר ואף שבועת יורשין שלא פקדנו אבא אין צריכין לישבע דלא נאמרה שבועת יורשין אלא כשהניח להן אביהן שטרות על אחרים ובאין לגבותם צריכין לישבע שלא פקדנו אבא ששטר זה פרוע אבל בממון שהן מוחזקין בו ואביהם היה צריך לישבע הן פטורין מן השבועה:

רי"ף לז: **טו מתני'** [דף עא.] **לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים ואין צריך ליקח לו דרך ומודה ר"ע בזיזין שא"ל חוץ מאלו שא"צ ליקח לו דרך מכרן לאחר ר"ע אומר א"צ ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן ר"ש אומר המקדיש את השדה לא הקדיש** אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:

גמ' מ"ש מכר ומ"ש מתנה פירש יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש:

טז ההוא דאמר הבו ליה לפלניא ביתא דמחזיק מאה גולפי אשתכח דהוי **מחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן** בד"א **במוכר אבל הנותן מתנה נתן את כולן אלמא מאן דיהיב** בעין יפה יהיב ה"נ בעין יפה יהיב:

רי"ף לח. **יז אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך של חבירו לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר בעין יפה מוכר ה"מ גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא** אמר ליה עקור אילנותיך שקול וזיל ואמר נמי לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף לז.) **פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי' לר"ע** וכו' **והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם ה"א תלתא אבל תרי לא קמ"ל רב הונא אפי' תרי. מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דר"ע ורבנן לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה** וכבר איפסיק הלכה כר"ע דאמר בעין יפה מוכר:

הדרן עלך המוכר את הבית

פרק ה

רי"ף לח: **א המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי.** פי' רשב"ם והוא הדין בנותן מתנה שלא נתנו מדלא קתני להו לעיל מקמי דליתנייה בד"א במוכר אבל בנותן וכו' והיינו טעמא דלעיל איירי במוכר קרקע ובנותן בטילי אגב הקרקע אבל הני מטלטלין נינהו ואין חילוק בין מוכר לנותן [דף עג.] **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:**

גמ' תורן איסקריא וכן הוא אומר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך. נס אודרא וכן הוא אומר שש ברקמה ממצרים היו **מפרשך להיות לך לנס. את העוגין תני ר' חייא אלו עגונין שלה וכן הוא אומר הלהן תעגנה. ואת כל המנהיגין אותה א"ר אבא אלו המשוטות. וכן הוא אומר אלונים מבשן עשו משוטיך** ואיבעית אימא מהכא **וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת"ר מכר את הספינה מכר את האסכלה ואת בור המים שבתוכה. ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר את הביצית סומכוס אומר המוכר את הספינה מכר את הדוגית ולית הלכתא כוותיה:**

ב [דף עה:] **איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר עד שימשוך את כולה** י"מ דהכי נמי במשיכת כל המטלטלין ונקט ספינה לאשמועינן רבותא דשמואל דאע"ג שיש טורח למשוך את כולה אפ"ה קאמר שמואל דבעי שימשוך את כולה ולי נראה דספינה דוקא נקט דלא אשכחן כי הא פלוגתא אלא בספינה ובעלי חיים משום דספינה אי משיך לה כל דהו אולא וכן בעלי חיים ולהכי אין משיכה כל דהו מהני בה לשמואל בספינה ולרבי אחא בבהמה אבל בשאר מטלטלין שמשיכתם מכח אדם

המושכן כ"ע מודו דבמשיכה כל דהו סגי לימא כתנאי כיצד במסירה אחזה בטלפה. פי' הריב"ם ז"ל דלא מיקרי מסירה אלא כשמוסר המוכר החפץ מידו ליד הלוקח והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמציעא דף ח: דאמר ר' אבא בר כהנא מוסירה מחבירו קנה מה לשון מוסירה כאדם המוסר דבר לחבירו וקאמר התם מוסירה בנכסי חבירו קנה במציאה ובנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני אלמא משמע דבעי מסירה מיד ליד. ולא נהירא דאחזה בטלפה משמע דאחזה מעצמו ועוד אמר לקמן בשמעתין גבי מסירה כל היכא דא"ל לך חזק וקני כו"ע לא פליגי דקני ואי בעי מסירה מיד ליד לא ה"ל למימר לך חזק וקני אלא תא וחזק וקני וכן פרש"י אחזה בטלפה במצות המוכר וההוא דמציעא ה"פ מוסירה מחבירו קנה כשא"ל לך חזק וקני דקנה לה באחיזה בעלמא והיינו כמוסר דבר לחבירו שמוסרו לו לאוחזו בו במצותו. במציאה ובנכסי הגר לא קנה דמאן מסר ליה דליקני. פי' מי יאמר לו לך חזק וקני שיקנה באחיזה בעלמא. אחזה בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה קנאה. **כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל** וה"ה נמי אם הנהיגה בקול מידי דהוה אקורא לה והיא באה אלא אורחא דמלתא נקט כיון שעקרה יד ורגל קנאה. ורבי אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר לא קנה עד שתלך מלא קומתה היינו עקירת שתי ידים ושתי רגלים. מדקאמר עד כאן לא קאמר רבי אחא אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא משמע הא עקרה שתי ידים ושתי רגלים קנה נימא רב דאמר כת"ק ושמואל דאמר כר' אחא אמר לך רב אנא דאמרי אפי' כר' אחא ע"כ לא קאמר ר' אחא התם אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא אבל הכא כיון דניידא פורתא ניידא לה כולה ושמואל אמר אנא דאמרי אפי' כת"ק עד כאן לא קאמר ת"ק אלא בבעלי חיים דכיון דעקרה יד ורגל אידך נמי למיעקר קיימא אבל ספינה אי ניידא כולה אין אי לא לא והלכתא כשמואל בספינה וכת"ק במשיכת בהמה ואע"ג דלכאורה משמע דשמואל כר' אחא ודיחויא בעלמא הוא הא דקאמר גמ' אמר לך רב אנא דאמרי וכו' אפ"ה כיון דקאמר גמרא נימא רב דאמר כת"ק וכו' אלמא מספקא ליה הלכך הלכה כשמואל:

ג אי [דף עו.] כרבי ספינה נמי תיקני במסירה לכאורה משמע דמסירה דאותיות הוו כמסירה בספינה דלשון מסירה הכל אחד הוא ועוד מדקאמר ספינה נמי תקני במסירה משמע תיקני נמי כמו אותיות מיהו אי אפשר לומר כן דלא משתמיט בשום מקום בגמרא להזכיר מסירה במטלטלין אלא בספינה ובעלי חיים משום דמסירה דידהו הוי כמו משיכה דכשאוחז הספינה בחבל ומנענעו כל דהו הולכת מכחו על פני המים הלכך אפי' לא הלכה כלל קני לה במסירה וכן נמי בבעלי חיים אבל שאר מטלטלין לא מיקנו במסירה דהכי תנן בפ"ק דקדושין דף כו. נכסים שאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה ומשמע אבל לא במסירה דאיירי בה נמי בההיא משנה וא"כ לקנות הנייר לצור על פי צלוחיתו לא היה קונה במסירה בעלמא והשעבוד שבתוכו יקנה בתמיה ומדקאמר עד שיכתוב וימסור משמע דבעינן באותיות קנין טפי מבשאר דברים ועוד הא דקתני ספינה במשיכה ואותיות במסירה ומוקמינן לה בסימטא דמשיכה לא קנה אלא בסימטא אבל ספינה ניקנית אף במסירה אם היתה עומדת ברה"ר א"כ אמאי קתני ספינה ניקנית במשיכה ליתני נקנית במסירה וכל שכן במשיכה כדבעי למימר לקמן אבל השתא דקתני נקנית במשיכה משמע דאתא למעוטי מסירה והא ליתא אלא ודאי להכי תנא משיכה לאשמועינן דאיירי בעומדת בסימטא ואפ"ה קתני ואותיות במסירה ואמאי והא אין מסירה קונה בסימטא אלא ע"כ האי מסירה בעינן הגבהה עמה או משיכה אם שק מלא שטרות שאין דרכו להגביה כדמוכח לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) גבי מלוגא דשטרי דקאמר והא לא משך והא דקרי ליה מסירה אע"ג דבעינן משיכה או הגבהה משום דבעיא מסירה מיד ליד אע"ג דבשאר דברים לא בעי כדפרישית לעיל משום דבעי קנין חשוב לקנות שעבוד השטר אי נמי אפילו לא בעי מיד ליד נקט לשון מסירה משום דבעינן דעת אחרת מקנה כמו שאר מסירות שחבירו מוסר לו לאפוקי המפקיר שטרותיו שאין המחזיק קונה המלוה הכתובה בהם על ידם כיון דליכא מסירה שאין דעת אחרת מקנה:

ד תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי. לאו למעוטי משיכה קאתי אלא אפי' במסירה קאמר וכל שכן במשיכה כדמוכח מילתייהו דרבנן דקאמרי עד

שימשכנה למעוטי מסירה מכלל דלרבי משיכה נמי קונה וכן משמע הלשון ספינה תקני נמי במסירה כלומר עם המשיכה וכמו דמסירה דהכא לאו למעוטי משיכה קאתי כן גם הוא בכל המקומות כל היכא דתני דקנה במסירה היינו אף במסירה וכל שכן במשיכה וכן מוכח מתוך דבריו של רשב"ם שפי' הא דבמסירה קונה ברשות הרבים היינו משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא היכא שמושך לרשותו ומשיכה קונה בסימטא דהוי רשותו שיש רשות לכל אדם להניח שם חפציו וכיון דאפשר בקנין חשוב לא קניא שם מסירה שהוא קנין גרוע ועוד אם יש דבר שקנינו במסירה ולא במשיכה למה לא יקנה אותו דבר במסירה בסימטא כיון שאי אפשר לו לקנותו במשיכה ועוד דתנן בפ"ק דקדושין דף כה: בהמה גסה נקנית במסירה ואמר בגמרא דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה ופריך שמואל והא אנן במסירה תנן ועל כרחך הכי פריך והא אנן אף במסירה תנן ורב במשיכה דוקא קאמר דאם תמצא לומר דרב אף במשיכה קאמר ושמואל פריך והא אנן במסירה דוקא תנן אם כן מאי פריך הכי נמי במשיכה תנן בפ"ק דמציעא דף ב. היו שנים רוכבים על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג וכו' שניהם יחלוקו משום דכל אחד קנה מחצה ואמר נמי התם אמר רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואל תרתי רכוב ומנהיג חד קני וחד לא קני ולא ידענא הי מינייהו קני היכי דמי אילימא רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה מנהיג לחודיה מי איכא למ"ד דלא קני אלמא דפשיטא ליה לשמואל דהנהגה דהיינו משיכה קונה וב' ראיות הללו דחה רבינו שמשון ז"ל דשאני מציאה דלא מצי למיקני במסירה דמאן מסר ליה דליקני הלכך קני במשיכה: **וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה** ואוקמינן ברשות הרבים וכגון [דף עו:] **דאמר ליה לך משוך וקני רבי סבר מראה מקום הוא לו וקני במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה והלכתא כרבנן אבל אמר ליה לך חזק** וקני כולי עלמא מודו **דקני במסירה ומאי עד שימשכנה עד שימשכנה מרה"ר לסימטא דמשיכה ברשות הרבים לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינו של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהוא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום.** ופרשב"ם

רי"ף לט.

דמסירה קונה ברה"ר משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא כשמושך לרשותו והאי לאו רשותא דידיה הוא ומשיכה קונה בסימטא דשפיר הוי רשותו להניח שם חפציו וכיון שאפשר במשיכה שהוא קנין חשוב לא קנה במסירה שהוא קנין גרוע והקשה עליו ר"ת ז"ל וכי משיכה ומסירה מצות הן שמבטלות זו את זו ואין לו לעשות אלא מן המובחר ועוד מאי דפריך גמרא לקמן (בבא בתרא דף פו.) על ההיא דהגבהה הוה ליה למיפרך הכא דמהכא נמי יש ללמוד דברים שדרכן להגביה אין נקנין אלא בהגבהה שהיא חשובה יותר ועוד הא דפריך בקדושין דף כה: אהא **דאמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן** במסירה תנן לישני ליה כאן ברה"ר כאן בסימטא ופר"ת דמסירה עדיפא ממשיכה משום דמסירה מיד ליד ובפניו ומסירה קונה ברה"ר שאין ראוי למשיכה וכ"ש בסימטא. **והא דתנן בקדושין שם** בהמה גסה נקנית במסירה דוקא במסירה קאמר ולא במשיכה והא דמשיכה מועלת אפי' שלא בפניו ומסירה דוקא בפניו לאו משום דמשיכה עדיפא אלא משום דלשון מסירה הכי משמע ומה שפירש דמסירה מיד ליד הא ליתא כדפרישית לעיל ומה שפי' דבעינן מסירה בפניו לא ידענא מנא ליה הא לישנא דלך חזק וקני לא משמע הכי והא דפירש דבהמה גסה נקנית במסירה דוקא ליתא כדפרישית לעיל והא דמפרש דמסירה קונה בסימטא קשה דא"כ מאי דוחקיה לשנויי הני תרי ברייתות כאן ברה"ר כאן בסימטא וצריך לדחוק ולפרש **עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא** לוקמינהו תרוייהו בסימטא ובקפידא פליגי בברייתא כדמסיק נמי השתא הלכך נראה פירוש רשב"ם עיקר וכן כתב בשערים דרב האי גאון ז"ל דעדיף קנין משיכה ממסירה. ומה שהקשה ר"ת על פי' רשב"ם אם מצות הן שמבטלות זו את זו לא קשה דהכי נמי אמר דהגבהה שהיא חשובה מבטלת שאר קניינין ומה שהקשה מההיא דקדושין דלישני כאן ברשות הרבים כאן בסימטא לא קשה מידי למאי דפרישית דכל היכא דתני מסירה כל שכן משיכה וכי קתני משיכה משיכה דוקא ולא מסירה דלא הוה ליה לרב למינקט ההיא לישנא בהמה גסה נקנית במשיכה דמשמע למעוטי מסירה ואי בעי לאשמועי' דמסירה לא קני בסימטא לימא הכי בהדיא מסירה קונה ברה"ר ולא בסימטא כדקאמר אביי ולא לימא דבהמה גסה נקנית

במשיכה דמשמע דאתא לפלוגי אמתני' והא דקתני בברייתא דלעיל דספינה נקנית במשיכה משום דאיירי בסימטא אע"ג שגם במסירה נקנית היינו כדי להשמיענו דמסירה דאותיות לאו מסירה ממש היא כדפרישית לעיל דהא אין מסירה קונה בסימטא: אמר רב פפא מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה קני לך איהו **וכל שיעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמרית ליה ואי לא כתב ליה הכי לא קני וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך** ואמר לי אין לצור ולצור. ומקח טעות הוי והדמים חוזרים. [דף עו.] **אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה** הכי גרסי רשב"ם ורב יהודאי גאון. ור"ח ורב אלפס ז"ל גורסין **אין אותיות נקנות במסירה** והביא ראיה מההוא עובדא דשילהי זה בורר דף לא. ההוא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה ואמרה דפריע הוא והימנה רב נחמן וא"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה א"ל לא משום דאי בעיא קלתיה ואי הלכה כרבי אמאי דחייה ועוד קאמר התם איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן א"ל רבא הא אי בעיא קלתיה ואי ס"ל דאותיות נקנות במסירה וללישנא קמא לדחויי קא"ל אי בעיא קלתי' א"כ ללישנא בתרא נמי הוה ליה למימר כמאן דלא כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אלא ודאי לא סבירא להו כרבי הלכך ללישנא קמא היה תמיהת רבא היאך פסק כרבי וללישנא בתרא הוה ניחא ליה שפסק דלא כרבי לכך הקשה לו דבר אחר והא אי בעיא קלתיה ועוד מדקבל רבא מה שהשיב לו רב נחמן כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתיה לא אמרי' ולא הקשה לו נהי דאי בעי קלתיה לא אמרי' במסירה מיהא תיקני אלמא בין לרבא בין לרב נחמן אין אותיות נקנות במסירה ועוד הביא ראיה מדאמר לעיל **אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה** קני לך איהו וכל שיעבודיה ואי לא כתב ליה לא קני אלא לצור על פי צלוחיתו ומיהו אינה ראיה כל כך דאיכא למימר דלאו דוקא נקט צריך למיכתב אלא למ"ד בעי כתיבה צריך למיכתב הכי ולמ"ד אותיות נקנות במסירה צריך למימר הכי דה"נ אשכחן לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סא:) האי מאן דזבין **מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי** אע"פ שאין חוב לכתוב ואם מוכר בלא כתב אומר בעל פה וכ"ת שאני התם שדרך לכתוב שטרעל מכירת קרקע ה"נ אימור ס"ל לרב פפא אותיות נקנות במסירה וצריך להביא ראיה לפיכך דרך לעשות שטר ומיהו אם אמר רב פפא למלתיה לכ"ע דאף לרבי דאמר אותיות נקנות במסירה צריך למימר ליה קני לך איהו וכל שעבודיה אכתי יש להביא ראיה דאין הלכה כרבי מהא דתניא בפ' האיש מקדש (קידושין דף מז:) התקדשי לי בשטר חוב ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ומפרש דפליגי בפלוגתא דרבי ורבנן באותיות נקנות במסירה מר אית ליה דרבי ומר לית ליה דרבי ואיבעית אימא דכו"ע לית להו דרבי והכא בדרב פפא קמיפלגי דאמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה וכו' ומדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ש"מ אין הלכה כרבי הלכך ממה נפשך יש להביא ראיה מכאן דאין הלכה כרבי דאי רב פפא אמר למלתיה דוקא אליבא דרבנן דבעו כתיבה אבל לרבי דמיקל בקניית השטר דלא בעי כתיבה מיקל גם בזה דלא בעי למימר ליה בעל פה קני לך איהו וכל שעבודיה א"כ רב פפא וגם רב אשי דשקיל וטרי אמלתא דרב פפא סברי כרבנן. ואי בעי למימר בעל פה אליבא דרבי אז ראיה מההוא דקדושין מדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ובדרב פפא קמיפלגי והא דאמר בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטרי אמרה ליהוו לעמרם ברי אתא לקמיה דרב נחמן אמרי ליה אחוה והא לא משך מכלל דאי משך קנה אף בלא כתיבה אינהו הוו סברי דבמתנת שכיב מרע דיו במשיכה לפי שאין יכול לכתוב ובמשיכה סגיא והויא משיכה דידיה ככתיבה ומסירה דבריא והשיב להן רב נחמן דאף משיכה לא בעי דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והא דאמר בפרק הכותב (כתובות דף פה.) ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי ואמר לה רב נחמן אית לך סהדי דתבעינהו מינך מחיים ולא יהבת להו וכו' משמע דאי אית לה סהדי קניא בתפיסה בלא שטר וי"ל דהיא לא היתה רוצה לקנות המלוה אלא היתה רוצה לעכב השטרות בתורת משכון מחמת תפיסה שתפסתן מחיים ולדחוק את היתומים לפרוע חוב אביהם והא דאמר בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה לאו משום דאינהו סברי אותיות נקנות במסירה אלא פליגי

אליבא דמ"ד אותיות נקנות במסירה אי צריך להביא ראיה אי לא והכי מוכחא שמעתא דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ולא קאמר איתמר **אביי ורבא דאמרי תרוייהו** אותיות נקנות במסירה אביי אומר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה אבל רבא אליבא דנפשיה סבירא ליה דאין אותיות נקנות במסירה כדמוכח עובדא דההיא איתתא דשילהי זה בורר שהבאתי לעיל דמוכח דרבא ורב נחמן סבירא להו דאין אותיות נקנות במסירה וכן מוכח בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) בענין יצחק ריש גלותא הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב ומוכיח רבא התם דלא חיישינן לתרי יצחק מהנהו שטרי דנפקי במחוזא וכתב בהו חבי בר נני ונני בר חבי ובמחוזא שכיחי טובא ומגבי בהו רבה בר אבוה ודחי ליה אביי ואמר למאי ניחוש לה אי לנפילה מזהר זהירי ביה ואי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה ורבא חזינן ליה דלא חייש לנפילה ופקדון אפי' היכא דלא שמיה כשמיה דהא קאמר אין צריך להביא ראיה על המסירה ואי סבר אותיות נקנות במסירה היכי מייתי מינה דלא חיישינן לתרי יצחק דמה חששא שייך כאן אי מסר ליה קני ולנפילה ולפקדון לא חיישינן אלא ודאי סבר רבא דאין אותיות נקנות במסירה הלכך מוכח מינה דלא חיישי' לתרי יצחק דאי חיישינן הוה ליה למיחש בהנהו שטרי דלמא מסר ליה האי שטרא ואין אותיות נקנות במסירה וכן משמע מהא דדחי אביי דקאמר מאי קאמרת דלמא מסר ליה וכו' אלמא דעיקר חששא דהוה לן למיחש אי חיישינן לתרי יצחק משום דס"ל לרבא דאין אותיות נקטת במסירה נמצא ההיא דגט פשוט רבא אליבא דרבי **דאמר אותיות נקנות במסירה** קאמר מיהו אביי סבר אותיות נקנות במסירה מדמתרץ להההיא דרבה בר אבוה כי היכי דלא תקשי ליה אלמא מודה לרבה בר אבוה כדמתרץ למלתיה. מכל הלין קיימא לן דאין אותיות נקנות במסירה לחודה אלא במסירה ובכתיבה ועד דכתב ליה קני לך איהו כל שעבודא. ואפי' היכא דכתב ומסר אין מכירת השטר מן התורה כדמוכח לקמן פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא ומי א"ר נחמן הכי והאמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחל לו מחול אפי' יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאין יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא היינו דאין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אלמא מוכר שטר חוב מדיכול למחול דרבנן הוי אע"ג דקרקע נקנה בשטר אינו יכול להקנות שעבוד קרקעות שיש לו על הלוה ללוקח כל זמן שלא גבאו בחובו כדאמר בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) דאינו יכול להקדישו אלא חכמים תקנו שיחול עליהם מקח לפי שפעמים צריך המלוה למכור חובו מפני דוחקו. ור"ת ז"ל היה אומר דמכירת שטר חוב דאורייתא ומפרש בתוספות: **א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי איכא אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא** מקנו ופרשב"ם דשטר היינו מילי הלכך לא מקני ולא מידי ובמסירה שהוא מעשה סגי. ולפי' ר"ת הכי פי' מילי במילי לא מקנו דהא דא"ל קני לך שטר זה היינו מילי ואע"ג שמסר לו האותיות לא חשיבא המסירה מעשה אלא לגוף הנייר ועיקר קניית השעבוד אינו אלא במאי דא"ל קני לך איהו וכל שעבודיה ואינו מועיל אלא אם כן כתב לו לשון זה והיינו מעשה ואותיות דקרו ליה מילי לגבי לוקח קרו ליה מילי לפי שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר אבל בשטר שכותב המלוה ללוקח לא מיקרי מילי ואומר אני שזה מוכיח על גרסת ר"ת ז"ל דאין אותיות נקנות במסירה דהשתא ניחא דיהיב רב אשי טעמא למה אין מסירה לבדה מועלת עד שתהא כתיבה עמה משום דמילי במילי לא מקנו אבל אי גרסי' אותיות נקנות במסירה אז לא יהיב רב אשי טעמא למה מסירה לבדה מועלת אלא שנתן טעם למה אין צריך גם שטר ומפרש לפי שאין תועלת בשטר ואין זה טעם מספיק דאיכא למימר דאע"ג דעיקר הקנין במסירה ואין תועלת בשטר מ"מ בעינן גם שטר עם המסירה משום דליהוי קנין אלים למיקני השעבוד כי היכי דלמ"ד אין אותיות נקנות במסירה ועיקר הקנין בכתיבה דהוי מעשה ואפ"ה בעינן גם מסירה:

יום רסג

ה ומילי במילי לא מקנו **והאמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואין חוזר בשדה** ואע"ג דאמר לעיל (בבא בתרא דף מ.) דסתם קנין לכתיבה בשטר עומד וזכו בשדה זו משמע בקנין סודר אפ"ה מצי

למיהדר ביה דהא דסתם קנין לכתיבה עומד היינו דכל כמה דלא הדר ביה לא בעי לאימלוכי ביה ואע"ג דלא אמר כתובו אבל אם מיחה בידם שלא לכתוב לא יכתבו חובתו בעל כרחו וא"ת ומה חובה יש לו בדבר אם שטר מתנה הוא אין מפסיד כלום דאין עליו אחריות ומצוה לכתוב כדי שלא יכפור הנותן ואם מכר הוא נמי אינו מפסיד דאי משום אחריות אפילו בלא שטר נמי דאמר בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מא:) המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואי טעין לוה ואומר לא ימצא העדים בכל פעם לגבות על ידם ממשעבדי וע"י השטר יגבה בכל עת כ"ש שאין לשמוע לו כיון דמן הדין גבי ממשעבדי וכוונת המוכר להפקיע דינו אנן מחויבין לרדוף אחר הצדק שלא יפיק זממו לעוות הדין וי"ל דמשום דאית ליה טענה לנותן ולמוכר דאית ליה קלא לשטר יותר מלקנין ולא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה משום דזיילי ניכסיה ולא יוכל לא למכור ולא ללוות שסבורין העולם שכל נכסיו משועבדים ואע"פ שגם הלוקח יכול לחזור בו ולומר אדעתא דלא כתבו לי שטר לא זבני מיהו גם המוכר יכול לחזור בשטר או יקבלנו הלוקח בלא שטר. ור"ת פי' דבשטר מתנה דוקא איירי דלא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה כדפרישית אבל בשטר מכר כשזכו לו בשדה מסתמא ד אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו ליה ואין יכול לחזור בו. ואין דבריו מובנים לי דהא דקאמר מסתמא אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו האי מסתמא

רי"ף לט: לא עדיף מתנאי גמור ואפילו אמר בפירוש על מנת שתכתבו לו את השטר מצי למיהדר ביה: **ע"מ שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה** יש מקשין אמאי חוזר בזה ובזה יכתבו השטר בעל כרחו ויתקיים המקח מידי דהוה אשאר תנאים דעלמא דאילו אמר זכו בשדה זו לפלוני ע"מ שתתנו לו מאתים זוז לא מצי למיהדר ביה ולומר לא תתנו לו ולא יתקיים המקח אלא בעל כרחו יתנו לו ויתקיים המקח למפרע דקי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ומתרצין דשאני הכא שהתנאי זה הוא חובתו ואינם יכולים לכתוב חובתו בלא רשותו הוא עשאן שלוחין לכתוב השטר והוא יכול לבטל השליחות. ולי נראה דאפילו אמר זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתתנו לו מאתים זוז יכול הוא לבטל התנאי והמעשה ולא אמרינן יקיימו התנאי בעל כרחו ויתקיים המעשה למפרע משום דתנאי זה אינו אלא פטומי מילי בעלמא שהוא טובתו של לוקח ועליה דידיה רמיא לאתנויי ולא על המוכר ואמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סו.) דתנאי כזה לאו תנאי הוא אלא פטומי מילי בעלמא הוא הלכך לטובת הלוקח לאו תנאי הוא ויכול המוכר לבטל התנאי והמעשה בטל ממילא ואין לומר כיון דלאו תנאי הוא אם כן המעשה קיים ואפילו לא נתקיים התנאי דלטובת המוכר ודאי תנאי הוא ואם חזר מן התנאי גם המעשה בטל:

ו ואמר ר' חייא בר אבין ג' שטרות הן. תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב את השטר כאותה ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו בפ"ק דקדושין **נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה** תימה היכי מוכח מהכא דמילי במילי מקנו לענין מוכר שטר שיש לו על אחרים דהכא לא חזינן דמהני אלא בשטר שכתוב בשם המוכר ללוקח ובההוא ודאי מהניא מסירה בלא כתיבה ועוד מאי איצטריך לשנויי אגב שאני דמשמע דאגב מהני באותיות לימא אגב הוא כמסירה דמסירה מהני בשטר מכר שכתב בשמו אבל אותיות שכתובין בשם אחרים אין נקנין במסירה ונראה לפרש דהוה ס"ד אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא ואפ"ה מהני בלא מסירה לקנות שעבוד של שטר הכתוב בשמו וא"כ גם בשטר שאין כתוב בשמו תועיל מסירה בלא כתיבה דקנין חשוב הוא ומשני דאגב קנין חשוב הוא ואלים כמו מסירה דהא מטבע דאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע כמו במשיכה ובהגבהה ומיהו אותיות לא מיקנו אגב קרקע בלא שטר וכן בקנין בלא כתיבת השטר כ"כ ר"ח ז"ל דאותיות לא מיקנו אגב קרקע אבל רב אלפס ז"ל כתב דמיקנו אגב קרקע ומסתברא דלא מיקנו דלא דמי כלל קנין אותיות לקנין שטר שכתב המוכר בשם הלוקח.

ולא את האנתיקי מאי אנתיקי אמר רב פפא עיסקא דאית בה:

ז מתני' [דף עז:] **מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון** אבל שכר את הקרון שכר את הפרדות דבמכר אדם קונה קרון מאחד ופרדות מאחר אבל אין דרך שוכר בכך מכר את הבקר לא מכר את הצמד מכר את הצמד לא מכר את הבקר ר' יהודה אומר הדמים מודיעים כיצד אמר לו מכור לי

צמדך **במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכמים אומרים** אין הדמים ראיה:

גמ' מכר את הקרון וכו' תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו מכר את הקרון מכר את הפרדות אמר ליה והא אנן לא מכר תנן אמר ליה איסמייה אמר ליה לא תתרגם מתניתך בשאדוקין בו. **מכר את הבקר וכו' היכי דמי אילימא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה אלא דקרו נמי לצמד בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דאיכא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר** ואיכא נמי דקרו לבקר צמד **רבי יהודה סבר הדמים מודיעים** וחכמים אומרים **אין הדמים ראיה. וניהוי ביטול מקח** וכ"ת בכה"ג לית להו לרבנן ביטול מקח [דף עח.] **והתנן רבי יהודה אומר אף המוכר ס"ת בהמה ומרגליות אין להם אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו. מאי אין דמים ראיה** דקאמרי רבנן דהוי בטול מקח ואיבעית אימא כי קאמר בטול מקח בכדי שהדעת טועה אבל **בכדי שאין הדעת טועה** לא:

ח מתני' המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אין מכורין כיצד **חמור לפניו וכליו עליו אמר לו חמורך זה כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין:** רי"ף מ.

גמ' אמר עולא מחלוקת בשק ודיסקיא וכומני דת"ק סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי אומר סתם חמור למשוי **עומד אבל באוכף ומרדעת דברי הכל מכור. מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי** איבעיא להו **בעודן עליו מחלוקת אבל כשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן** דאין מכורין ובמאי דפליגי דהיינו שק ודיסקיא וכומני מודה להו אבל באוכף ומרדעת אע"פ שאין עליו קונה דאפסרי' דחמור נינהו וקני להו כל היכא דאיתנהו **או דלמא כשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו מודו רבנן לנחום המדי דמכורין או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו ובין בזו אינן מכורין:** [דף עח:] **אמר אביי רבי אליעזר ורבי שמעון בן גמליאל ור"מ ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו וכל תשמישתיה זבין רבי אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר מכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר מכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתניא רבי מאיר אומר מכר את הכרם מכר כל תשמישי הכרם ר' נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן הני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

מתני' המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה:

גמ' היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפי' פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה אפי' חמור נמי לא אמר **פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה** איכא למימר לחלבה קאמר ליה **אלא חמור מאי קאמר ליה שמע מינה היא ובנה** קא"ל:

ט תוספתא פרק ד' **המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה ואפילו הן** של ק' מנה אבל לא **את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים של ק' מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד.** תמיה לי הא דקתני שפחה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד דמשמע הא לא קאמר שפחה מעוברת אלא שפחה זו סתם לא מכר לו את הולד ולא מסתבר כלל:

מתני' מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מכר יונים. בתוספתא קתני מכר דבורים מכר כוורת מכר יונים מכר שובך לפי שאין דרכן של בני אדם למכור כל הדבורים כשדעתו לשייר את הכוורת כדמוכחא מתניתא דקתני הלוקח פירות כוורת נוטל ג' נחילין וזה שפירש שמכר כל הפירות בלא שיור מכר גם את הכוורת וכן נמי בשובך תנן **הלוקח פירות שובך מחבירו** וכו' וזה שפירש שמכר הכל מכר גם את השובך: [דף עט:] מכר בור מכר מימיו אמר רבא מתני' יחידאה היא דתניא מכר בור לא מכר את מימיו רבי נתן בר"ש אומר מכר בור מכר מימיו וכיון דיחידאה היא לא סבירא לן כוותיה. ורשב"ם פי' דהלכה כמתני' דסתם במתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם דמתני'. ודאי כשהאמורא אומר דבר מדעתו ומקשה ליה ממתני' ומשני ליה יחידאה היא לא סבירא לן כההיא משנה דסמכינן עליה דאמורא דפסיק הלכתא דלא כמתני'

אבל הא דקאמר הכא יחידאה היא לאו למימר דלא סבירא לן כוותיה אלא לאשמועינן דר"א בר' שמעון כרבנן וכן מסתבר:

ל מתני' [דף פ.] **הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה והתניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא לא קשיא הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דקתני בריכה ראשונה באמה משום דמצטווגתא אברתא ואזוגא דשבקינן לה. פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס. במתניתא תנא נוטל שלשה נחילין בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד.** חלות דבש מניח שתי חלות. רי"ף מ:

[דף פ:] **זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות. ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ. בתולת השקמה שלשה טפחים. סדן השקמה שני טפחים. בגפנים ובקנים מן הפקק ולמעלה. בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף:**

לא מתני' הקונה שתי **אילנות בתוך של** [דף פא.] **חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו מן השרשים של בעל** הקרקע **ואם מתו אין לו קרקע. הקונה** ג' אילנות יש לו **קרקע הגדילו ישפה והעולה מן הגזע ומן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:**

רי"ף מא. **גמ'** [דף פב.] **היכי דמי מן הגזע היכי דמי מן השרשים. א"ר יוחנן** בהרואה פני החמה זהו **מן הגזע שאינו רואה פני החמה זהו מן השרשים. וליחוש דלמא מסקא ארעא שרטון** וקא מתחזיא כתלת וא"ל תלתא אילנות זביני ואית לי **ארעא אלא אמר רב נחמן יקוץ.** אמר רב נחמן נקטינן דקל אין לו גזע אמר רב פפא אין לו גזע לבעל הדקל לפי שאין לו גזע. **קנה שלשה קנה קרקע. וכמה אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו.** תנ"ה [דף פב:] **הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו** וזה וזה אין רשאים לזורעה וכמה יהא ביניהן אמר **רב יוסף. אמר רב יהודה אמר שמואל מד' אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה אמות ועד שש עשרה. אמר רבא הלכתא מד'** [דף פג.] **אמות ועד שש עשרה** תנ"ה כמה יהו מקורבין ד' **אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה הרי זה קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהם לפיכך יבש האילן או נקצץ יש לו קרקע פחות** מיכן או יתר על כן או שלקחו **בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע.** ונראה לפרש נקצץ דומיא דיבש מה יבש בזמנו אף נקצץ בזמנו כלומר שהזקין ונקצץ ואין גזעו מחליף והכי דייק בפרק המקבל (בבא מציעא דף קט:) אבל אם גזעו מחליף אין זה אילן חדש והוי כיוצא מן הגזע. ה"ר יונה ז"ל. **בעי ר' ירמיה כשהיא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל ת"ש הרכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני. מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שמפסיק ביניהם בור או אמת המים** או ריכבא דדיקלא כולן בעיות הן ועלו בתיקו וכיון דמספקא לן לא קנה קרקע. בעי רבי ירמיה מכר לו שלשה בדי אילן מהו אמר ליה **רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש** דתנן המבריך שלשה גפנים ועיקריהן נראין ר"א בר צדוק אומר אם יש ביניהן מד' אמות ועד שמונה מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין. [דף פג:] **כיצד הן עומדין רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא מ"ד כשורה כל שכן כחצובא ומאן דאמר כחצובא אבל** רי"ף מא: **כשורה לא והלכתא כרבי יוחנן.** ומדבעי כחצובא אלמא **קונה שני אילנות אין לו קרקע** אפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר דבשני אילנות לא משכחת כחצובא ועוד דשקלו וטרו הני אמוראי בתראי בשנים בתוך שלו ואחד על המצר:

יב מתני' המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה אבל בבהמה דקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה בד"א במקום שלא נהגו אבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה:

יג ארבע מדות במוכרין מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהן יכול לחזור בו שחמתית ונמצאו לבנות לבנות ונמצאו **שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולים לחזור בהן:**

יד גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקרו ועמדו על שמנה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא [דף פד.] **מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך** ולא קיימא לן כרב חסדא בהא דאמר לוקח יכול לחזור דאיהו סבר כמתני' דפרק הזהב (בבא מציעא דף נא.) דתנן מי שהוטל עליו אונאה ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניתני וההיא מתניתין אתיא כר' יהודה הנשיא ואנן קיימא לן כרבא דפסק הלכה כרבי נתן דאמר **שתות קנה ומחזיר אונאה.** ומיהו קי"ל כעיקר מלתיה דרב חסדא דאתא לאשמועינן דאין מוכר יכול לחזור אע"פ שהוקרו מדחזינן בסוף שמעתי' הוה אמינא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו אלמא אי לאו דרב חסדא ה"א דאפילו **מוכר יכול לחזור בו** ואע"ג דכ"ע באונאה אין המאנה יכול לחזור בו שאני הכא שחזר המקח להיות בטול מקח לגבי המוכר קודם שנתקיים המקח לגבי לוקח דהיינו בתוך בכרי שיראה לתגר או שיאמר רוצה אני במקח הלכך גם **המוכר יכול לחזור בו** כיון שלא קיים הלוקח עדיין את המקח קמ"ל רב חסדא דאין יכול לחזור בו משום דא"ל אי לאו דאוניתני וכו' ואע"ג דלדידן דקי"ל דשתות קנה לא שייך האי טעמא שהרי נתקיים המקח אצל הלוקח. כתב רב אלפס ז"ל דנ"מ לענין **ביטול מקח כגון שמכר לו שוה ד' בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובי עד שהוקרו ועמדו בשבע** לא מצי מוכר הדר ביה דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' **וכן מוכר שמכר שוה חמש בד' והוזלו ועמדו על שלש** לא מצי לוקח הדר ביה משום **דאמר ליה אי לאו דאוניתן** וכו' ואע"ג דדחינן ואמרינן **דלמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתני' היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה להא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדלמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמסתבר הוא** וא"ת בביטול מקח דאמר בפרק הזהב (בבא מציעא דף נ:) דשניהן חוזרין אמאי לא קאמר מתאנה למאנה אי לאו דאוניתן כו' כמו דאמר בשתות. וי"ל לפי שרחוק מן המקח יותר ואין דרך בני אדם לטעות לא נקרא עליו שם מקח ונתבטל המקח מעיקרא. והריב"ם פירש דביתר משתות אין המאנה חוזר אלא אם כן המתאנה תובע אונאתו אבל אם המתאנה רוצה לעמוד במקחו ופוטר את המאנה מדמי אונאתו אין המאנה יכול לבטל המקח משום **דא"ל אי לאו דאוניתני כו'.** דאי לא תימא הכי נמצא יפה כח המאנה לפי שאינהו ביתר משתות יותר מבשתות ואע"ג שגם עכשיו יפה כחו דבשתות ידו על התחתונה וביתר ידו כיד המתאנה שאם המתאנה תובע את אונאתי יכול הוא לבטל את המקח בזה אין כל כך תימה דאונאת שתות אין חשוב כל כך כמו מקח טעות הלכך אפילו כשתובע המתאנה את אונאתו אין המאנה יכול לבעל המקח אבל ביתר משתות דהוי אונאה מרובה כשבא המתאנה להתרעם על אונאתו חשיב כמקח טעות ויכול אף המאנה לחזור ואין חשוב מקח כלל אבל כשלא בא המתאנה להתרעם על המקח אלא רוצה להעמיד מקחו ולמחול על אונאתו היאך יתכן שהמוכר יערער ויאמר איני רוצה שיתקיים המקח הואיל והלוקח משך מקחו ונתרצה וכו'. ונראה שרב אלפס סובר כן מדמפרש דלדידן נפקא מיניה במילתיה דרב חסדא לענין בטול מקח דלא מצי מוכר הדר ביה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' אלמא דבטול מקח ליתא חזרה לגבי מוכר אם אין המתאנה תובע אונאתו. והקשה ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר גמ' בפרק הזהב דאילו יותר משתות שניהן חוזרין אי אפשר לפרש כן דשניהן חוזרין סתמא קאמר וסתמא לאו בתובע אונאתו מיירי שהרי אין יכול לתבוע אונאתו ביותר משתות אלא או יבטל המקח או יתרצה בו דבאונאת שתות דוקא הוא דיכול לתבוע אונאתו הלכך אין להעמיד חזרת המאנה כשתובע המתאנה מה שאין יכול מן הדין לתבוע וטפי הוי מסתבר דהיכא דתובע אונאתו הרי גילה בדעתו שחפץ בקיום המקח אלא שתובע להחזיר לו דמי אונאתו וכיון שחפץ בקיום המקח לא מסתבר שהמאנה יבטל המקח. ופירש ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר דשניהם חוזרין היינו כל זמן שהמתאנה יכול לחזור גם המאנה יכול לחזור בו וה"ט דלא מצי א"ל אי לאו דאוניתן וכו' משום דאין חזרת המאנה אלא משום לתא דחזרת המתאנה דמקח שיש בו טעות ביתר משתות מסתמא יחזור בו המתאנה דכיון שאין יכול לתבוע אונאתו ודאי יבטל המקח שאין אדם מוחל על אונאה יותר משתות ואפילו על אונאת שתות אין אדם מוחל הלכך כיון דמסתמא מקח טעות הוא גם המאנה חוזר דהא לא שייך למימר אי לאו דאוניתן וכו' שהרי כנושא ונותן בלא משיכה דמי אבל אם נתרצה

רי"ף מב.

המתאנה במכר אין המאנה יכול לחזור בו אחרי כן וכן אם נתאנה הלוקח ביתר משתות ושהה בכדי שיראה אע"ג דאמור רבנן מוכר לעולם חוזר הכא אין **המוכר יכול לחזור בו** כיון שנתקיים המקח לגבי הלוקח שנתאנה דכיון דאמור רבנן דהלוקח שנתאנה אין יכול לחזור בו אפילו בביטול מקח אחר בכדי שיראה אלמא שנתקיים המקח הלכך אין המאנה יכול לחזור בו דהא ליכא למימר מקח טעות הוא כיון דאותו שנתאנה אין יכול לחזור בו דודאי לא תיקנו רבנן חזרה לגבי המאנה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו'. והשתא לא צריכינן למימר דרב אלפס ז"ל סבר שאין המאנה יכול לבטל המקח אלא כשהמתאנה תובע אונאתו דלמאי דפרישנא דהיכא שנתרצה המתאנה במקח עד שלא חזר בו המאנה שוב אין המאנה חוזר ניחא נמי הכא דמסתמא כיון דהוקרו אין הלוקח עומד לחזור בו ומכל מקום **לוקח יכול לחזור בו** אע"פ שאין כאן עוד אונאה ולא אמר לאלתר כשהוקרו כמי שנתרצה בפירוש דמי דכיון דנתנו חכמים כח בידו לחזור עד זמן ידוע אין רוצה לקיים המקח לגמרי וטוב לו שיהא בידו לחזור הלכך אם ירצה לוקח יכול לחזור ולא מוכר ואם אין הלוקח רוצה לחזור בו אלא תובע אונאתו מן. המוכר יש אומרים שצריך להחזיר לו אונאתו דכיון שאם תבע קודם שהוקרו היה צריך להחזיר לו אונאה גם עתה נמי כשהוקרו ברשותא דידיה אייקור. וה"ר יונה ז"ל כתב שאין יכול לתבוע אונאתו דכיון שהיה **יכול לחזור בו לא** נתקיים המקח עד עתה ואין המתאנה יכול לתבוע אונאתו אלא כשיש שם אונאה בשעה שהמקח מתקיים. ועוד דקדק מלשון הטעם שנתן רב חסדא לדבריו דאם איתא דסבר רב חסדא דכל זמן שהלוקח חפץ במקח איגלאי מילתא שנתקיים המקח מתחלה ולעצמו הוקר א"כ למה ליה דדחיק ונסיב טעמא משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' דה"ל למימר כיון דהשתא איתרצאי במקח ברשותי אייקר דאיגלאי מילתא למפרע שחל המקח מתחלה וחייב נמי ליתן דמי אונאתו אלא ודאי לא חל המקח אלא בשעה שמקיים אותו מי שנתאנה וע"כ למאי דבעי למימר דהא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו לא אמרינן דחל המקח למפרע כשמקיים אותו עכשיו ורב חסדא לא פליג על סברא זו אלא בהא דקאמר שהמקח קיים לגבי מוכר שאין יכול לחזור אבל במאי דלא פליג לא פליג:

טו מתני' [דף פד:] **המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן. הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום:**

גמ' אמר רב אסי אמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואסיקנא במדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח אבל מדד ונתן ע"ג קרקע לא דסימטא לא הויא כחצירו שיקנה לו המקום אלא כליו קונין לו כיון שיש לו רשות להניח שם. **רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן** [דף פה.] **ור"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברה"ר וכאן בסימטא ואמאי קרי ליה רה"ר לפי שאינו רשות היחיד וה"נ מסתברא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן כליו של אדם קונין לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו שם. יש לו רשות להניחו שם אין אין לו רשות להניחו** שם לא ש"מ וא"ת והא לעיל קאמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא בכליו של לוקח ומשמע דדוקא מדד ונתן לתוכו אבל לא מדד לא קני ליה כליו וי"ל דאם הניח בכליו של לוקח בלא מדידה בעי למימר ליה זיל קני ואי לא א"ל לא קנה דלא הוה דעתיה דליקני ליה כליו כיון דמחוסרין מדידה אלא לדעת שימדדם ואח"כ ימשכם ויזכה בהן אבל כשמדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל קני והשתא ניחא דצריכי הני תרי מילי דר' יוחנן הך דלעיל כדפרישית והך דהכא לאשמועי' בכ"מ שיש לו רשות להניחו שם והא דאמר ר' יוחנן אפילו ברה"ר ואוקימנא בסימטא דהכא חדא מכללא דחבירתה איתמר. ת"ש ד' **מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה בד"א ברה"ר ובחצר** שאין של שניהם אבל ברשות **מוכר לא קנה עד שיגביהנה או** שיוציאנה מרשותו **ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ברשות** הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכור את מקומו קתני מיהא ברה"ר [דף פה:] מאי לאו ברה"ר ממש לא בסימטא. **והא דתניא אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא דף פו: כשהיו שנתות במדה.** בעי מיניה רב

רי"ף מב:

ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא אמר רבא ת"ש **משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד שניהם אין** [דף פו.] **יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן** ומדכליו דמוכר ברשות לוקח קנה כליו דלוקח ברשות מוכר לא קנה ודחי ליה במסבלי דתומי שמניחן ע"ג קרקע ואין כלי מפסיק ומעיקרא נמי מייתי מתני' דגיטין זרקו לתוך חיקה למפשט מינה דקני ודחי לה והדר תו קאמר פשוט מהא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו מאי לאו בכליו של לוקח לא בכליו של מוכר. מכאן משמע דמשיכה מהניא בכליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו ומשמע שהוציא מרשותו כמות שהוא עם הכלי וכן מוכח בפ"ק דמציעא דף ט: מהא דבעי ר"א משוך בהמה וקני כלים שעליה מי מהניא משיכה דבהמה לקנות כלים שעליה או לא. ומשמע דדוקא בבהמה הוא דמיבעיא ליה משום דבהמה אין נעשית בסיס לכלים אבל כלים פשיטא ליה דמהניא משיכתן למיקני כלים שבתוכן ואע"פ שלא אמר ליה משוך הכלי לקנות הפירות אלא שמשך בפניו ומוקי רישא בכליו של מוכר וסיפא בכליו של לוקח וחשיב להו תרי מדות אע"פ **דכליו של לוקח קנה** אף ברשות מוכר משום דאכתי יש חילוק ביניהן דברשות לוקח קונה ליה כליו אף בלא מדידה דכליו חשיב כמו משיכה ותנן משך ולא מדד קנה אבל ברשות מוכר לא קנה עד שימדוד המוכר לתוכו דהא אפי' בסימטא אמר לעיל דבעינן מדד ונתן לתוך קופתו ובמסקנא בעי למיפשט רבינא מהא דאמרי רב ושמואל **כליו של אדם קונין לו** בכ"מ לאו לאותויי רשות מוכר ודחי ליה רב אשי **שאני התם דא"ל זיל קני** שהקנה לו מקומו דהשתא הוי כליו של לוקח ברשות לוקח וכי תימא מאי איצטריך לאיתויי הא פשיטא דכליו של לוקח ברשות לוקח קנה. וי"ל דהא קמ"ל דלא תימא דלא מהני האי שאילת מקום להיות קנוי ללוקח בדברים בעלמא שיקנה לו כליו דהשואל קרקע או שוכר מחבירו צריך לקנותו בכסף או בחזקה כדאמר מעשר שני פ"ה מ"ט גבי עובדא דר"ג וזקנים עישור שאני עתיד למוד נתון לר"א בן עזריה ליהושע ומקומו מושכר לו ובפרק השואל דף צט: קאמר ר"א כשם שקרקע נקנית בכסף

ריי"ף מג.

ושטר וחזקה כך שכירות קרקע נקנית בשטר כו' קמ"ל דדבור מהני הכא דודאי לענין שיקנה לו המקום בלא כליו כההוא עובדא דר"ג בעי קניית מקים אבל לענין קניית הכלי בדבור בעלמא שנתן לו רשות להניח שם כליו קני והשתא לא איפשיטא הך בעיא אי כליו של לוקח ברשות מוכר קני אי לא היכא דלא א"ל זיל קני נמצא דמספקא לן אם הכלי בטל לגבי הרשות או הרשות בטל לגבי הכלי הלכך כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה וכן נמי כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה. אבל רב אלפס גורס בעי **מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה** אמר ליה לא קנה ומתוך שהשיב לו דלא קנה אלמא שהכלי בטל לגבי הרשות פסק נמי דכליו של מוכר ברשות לוקח קנה וגירסא זו לא ראיתי בשום ספר אלא ה"ג בכל הספרים א"ל תנינא זרק לתוך חיקה וכו' ובעי למיפשט דקני ודחי לה רב נחמן ולא מצינו כזאת בגמרא דבתר דפשיט ליה הבעיא שיביא בגמרא ת"ש לפשוט הבעיא הוה ליה למימר מיתיבי או לימא מסייע ליה הלכך נראה כיון דלא איפשיטא דלא קנה לא לזה ולא לזה. ומסקנא דמלתא מדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח **בסימטא ובחצר של שניהם** קנה כדאמר רב אסי אמר ר' חנינא לעיל מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא במודד לתוך קופתו ואם לא מדד **לא קנה עד דא"ל זיל קני. ברה"ר לא קנה אע"פ** שמדד ואע"פ שא"ל זיל קני. ברשות מוכר אי אמר ליה זיל קני קנה ואע"פ שלא מדד דכיון דאמר ליה זיל קני הוי כרשות לוקח ואי לא א"ל זיל קני לא קנה אע"פ שמדד. ברשותו של לוקח קנה אע"פ שלא מדד דלא גרע רשותו ממשיכה ותנן משך ולא מדד קנה ותנן נמי **פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד קנה. כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה** לוקח אע"פ שאמר ליה זיל קני דבלשון זה אין הכלי שאול לו ולא דמי לכליו של לוקח ברשות מוכר דכשאמר ליה זיל קני נתן לו רשות להכניס כליו שם ואע"פ שאין המקום קנוי לו קנה כליו:

יום רסד

טז מדת סרסור עד שלא נתמלאת המדה למוכר ואפי' יש בה שנתות. משנתמלאת המדה היא מושאלת ללוקח וקנה כדרך שקנה לוקח בכליו. כי כן דעת הסרסור שתהא מושאלת ללוקח כשנתמלאה. וכשאמר אדם יזכה כלי שלי לחבירי או תזכה חצירי לחבירי

במקח שהוא לוקח מחבירו קונה חבירו דחצירו כידו והרי הוא יכול לזכות לחבירו שלא ע"י אחרים והיינו דתניא ברשות הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכיר את מקומו אלמא בקבלה לחודא זכתה חצירו ללוקח וברשות מוכר לא מהני קבלה מדלא עירב רשות המוכר ורשות המופקדין וליתנינהו כחדא משום דמוכר לא מצי אקנויי חצירו ללוקח לזכות לו בנכסי המוכר אם לא בשכירות או בקנין כדאשכחן בעובדא דר"ג דאמר ומקומו מושכר לו אבל בדבור בעלמא לא היה יכול להקנות לו המקום כדי לזכות במה שנתן לו ר"ג וה"נ אמר בפ' כיצד משתתפין (עירובין דף פב) גבי עירוב ומזכה לו ע"י בנו ובתו הגדולים אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים אלמא אינו יכול לזכות רשותו לאחר ע"י עצמו. **א"ל הונא בריה דמר זוטרא לרבינא מכדי פרקן קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה** ובדבר שדמיו קצובין אע"פ שלא פסק קני ואי א"ל הריני מוכר לך ע"פ שישומו שלשה אע"פ שאין דמיו קצובין קני. **ומשיכה קונה בכליו של מוכר כדתניא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו.** משם משמע אפילו הוציאו כמו שהוא בכליו של מוכר:

יז תנן התם נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה. אמר רבה לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין אבל במשיכה לא ודברים שאין דרכן להגביה אי אגבהינהו קננהו אע"פ שאין דרכן בכך דהא אוקימנא להוא דהגונב כיס בשבת במידי דבעי מיתנא ואפ"ה קני לה בהגבהה דהא קתני הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת שקנאו בהגבהה קודם שהוציאו: **רב ושמואל דאמרי תרוייהו**

רי"ף מג: מד **בור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה.** ואע"ג דאמר במתני' משך ולא מדד קנה שאני הכא שפירש כור אני מוכר לך שגילה בדעתו שלא רצה שיגמר המכר אלא בבת אחת כי היה צריך לדמי כור שלם: ואם היה מחובר וכו' ומשום דתלש ממנו כל שהוא קני [דף פו.] **אמר רב ששת הב"ע דאמר ליה יפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה:**

יח מתני' המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו. עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח אם היה סרסור ביניהם נשברה החבית נשברה לסרסור. רישא איירי במדת סרסור ואין הסרסור שם אלא השאיל להם מדתו וסיפא מיירי בישנו שם ומודד להן בשכר וקמ"ל שהוא שומר שכר אף על החבית אע"פ שאין מקבל שכר אלא על המדידה:

יט וחייב להטיף לו שלש טיפין הרכינה ומיצתה הרי הוא **של מוכר והחנוני אינו חייב להטיף שלש טיפין רבי יהודה אומר ע"ש עם חשיכה פטור:**

כ השולח [דף פו:] **בנו אצל חנוני ופונדיון בידו למוד ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ושיבר את** רי"ף מד: **הצלוחית ואיבד את האיסר חנוני חייב ר"י פוטר שעל מנת כן שלחו ומודים חכמים לר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד חנוני לתוכה החנוני פטור:**

גמ' בשלמא בשמן ואיסר בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדוריה ליה שדריה אלא צלוחית אבידה מדעת היא תרגמוה רבה ורבי זירא כגון שנטל חנוני למוד בה לאחרים ובשואל שלא מדעת קמיפלגי רבנן סברי גזלן הוי הלכך קמה ליה ברשות זה **ואע"ג דאהדריה לתינוק לא מיפטר מיניה עד דמיהדר למרה ורבי יהודה סבר שואל הוי:**

כא אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב וה"מ דקייצי דמיה. היה נראה לפרש דחייב משום דחשיב כשואל כדאמרינן במציעא בפרק האומנין דף פא. אהא דאמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור. איבעיא להו פטור משואל וחייב כשומר שכר או דלמא שומר שכר נמי לא הוי אמר אמימר מסתברא פטור משואל וחייב כשומר שכר הואיל ונהנה ממנה. ותניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית האומן ע"מ לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אתן לך דמיהן ואם לאו אתן לך כפי טובת הנאה שבהן ונאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר ומדמייתי מינה סייעתא להיא דהחזירה אחר ימי שאילתה משמע הא דקתני נאנסו בהליכה חייב הוי מטעם שואל וא"כ מילתיה דשמואל נמי מחמת שואל הוא כשנאנס דהא מההיא ברייתא

מייתי סייעתא בנדרים לדשמואל. ומיהו רש"י פי' בההיא דהשוכר את האומנין נאנסו בהליכה חייב משום דחשיב כלוקח ומ"מ מייתי שפיר ראיה להא דאמימר דכי היכי דחשיב ליה בברייתא נושא שכר בשעת חזרה אע"פ שבטל המקח משום שהיה עד הנה כלוקח הכי נמי שואל לאחר שכלו ימי שאילתה אית לן לאחשוביה שומר שכר כיון שנהנה בשאלה עד עכשיו וכן נראה טעמא דשמואל דחשיב ליה בנדרים הנאת לוקח דודאי יקחנה דאיירי בזבינא חריפא כדאיתא התם וכן נראה לדקדק מההוא עובדא דלקמן דאייתי קרא לפום נהרא ומסיק דאין אדם מקדיש דבר שאין שלו ובשלמא אי הוי לוקח משום הכי הוי דבר שאין שלו אלא אי שואל הוי אמאי אין משאיל יכול להקדיש אטו אין משאיל יכול להקדיש מה שהוא שאול ביד אחרים מ"ש משוכר דאמר בערכין בפרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) המשכיר בית לחבירו והקדישו משכיר הבית קדוש. ואין לומר האי עובדא דלקמן דשקלי קרא לא ע"מ לבקר נטלו אלא ע"מ לקנות לגמרי א"כ מה מייתי האי עובדא על מילתיה דשמואל אלא ודאי לבקר נטלו ואם לא יכשר בעיניהם יחזירו לו הלכך נראה דלוקח הוי: ההוא גברא דאייתי קרא [דף פח.] לפום נהרא אתו כולי עלמא שקיל קרא קרא אמר ליהוויין מקודשות לשמים אתו **לקמיה דרב כהנא אמר להו אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי:**

כב מתני' הסיטון מקנח מדותיו פעם אחת לשלשים יום ובעל הבית פעם אחת לי"ב חדש רשב"ג אומר חלוף הדברים. החנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל אמר רשב"ג בד"א בלח אבל ביבש אין צריך וחייב להכרייע לו טפח היה שוקל לו ריי"ף מה. **עין בעין נותן לו** גרומיו [דף פח:] אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. **הא דתנן חייב להכרייע לו טפח היינו במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גרומיו אחד מעשרה בליטרא לעשרה** ליטרא דלח דלא הוי אלא **חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין:**

גמ' מדאורייתא מנלן אמר **ר"ל אמר קרא אבן שלמה וצדק אמרה תורה צדק משלך ותן לו א"ר לוי קשה עונשן של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן חל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה:**

מתני' מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימתיק:

גמ' ת"ר מניין שאין גודשין במקום שמוחקין ואין מוחקין במקום שגודשין ת"ל איפה שלמה וצדק. [דף פט.] **ומניין שאם אמר הריני** מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים או הריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף על **הדמים שאין שומעין לו ת"ל** איפה שלימה וצדק רישא מיירי דקנה ממנו שתי מדות גדושות במקום שגודשין וא"ל תן לי ג' מחוקות דהיינו שתי גדושות דגודשא תילתא ואפ"ה אסור דאין לו רשות לשנות מנהג המדינה שבעיר ולא מיבעיא זה דאסור אלא אפי' במקום שקונין סאה גדושה בג' דינרין וא"ל תן לי סאה מחוקה בב' דינרין דס"ד ליהוי כקונה חצי המדה ר"ל דאסור אמר **רמי בר אבא א"ר יוחנן מעמידין אגרדימין למדות ולשערים מפני הרמאין:**

כג ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ"ל דמתקנינן מתקלי עד הכי. **היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא** לא יאמר לו שקול ג' רבעי ליטרא פירוש כל רביע ליטרא לבדה אלא שוקל לו ליטרא ומניח **רביע ליטרא עם הבשר. היה מבקש לקנות עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת אחת** והכרע לי אלא שוקל לו כולן בבת אחת והכרע אחד **לכולן:**

כד ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר ג' טפחים וגבוה מן הארץ ג' טפחים וקנה ומיתנא שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגבוה מן הארץ ב' טפחים וקנה ומיתנא שלה תשעה טפחים ושל חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח וקנה ומיתנא שלה ששה טפחים ושל תורטני תלויה באויר ג' אצבעות וגבוה מן הארץ ג' אצבעות וקנה ומיתנא שלה איני יודע והך קמייתא דמאי דגרדומאי:

יום רסה

כה [דף פט:] **ת"ר אין עושין משקלות לא של עץ בעץ ולא של אבר ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני**

מתכות אבל עושה של צונמא ושל זכוכית היה אומר ר"ת דוקא משקלות ששוקלין בו בשר ושמן לפי שהלחות נדבק בהן ומתייבש ומכביד אבל משקלות ששוקלין בהן כסף וזהב ודבר יבש מותר לעשות של מתכת כדתניא פי"ב דכלים ומייתי לה בפרק הזהב סלע שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה משקלות:

רי"ף מה: **כו ת"ר** אין עושין **המחק לא של דלעת מפני שמיקל ולא של מתכת מפני שמכביד אבל עושה הוא של זית ושל** שקמה ושל **אשכרוע. ת"ר אין עושין** המחק צדו אחד עב **וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחית** ללוקח **ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחית למוכר ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומרה אוי לי אם לא אומרה אם אומרה שמא ילמדו הרמאין ואם לא אומרה שמא יאמרו** אין ת"ח **בקיאין במעשה ידינו. אמרה או לא אמרה** ת"ש **דאמר אמר רב שמואל בר** ר"י אמרה ומהאי קרא אמרה **כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם:**

כז ת"ר לא תעשו עול במשפט **במדה במשקל ובמשורה במדה זו** מדת קרקע שלא ימדוד **לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח במשורה שלא ירתיח והלא דברים ק"ו ומה משורה שהיא** אחד משלשים ששה בלוג הקפידה תורה עליו. **ק"ו הין וחצי הין שלישית ההין רביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית** הלוג **א"ר יהודה אמר רב** אסור לאדם שישהה מדה יתירה וחסירה בתוך ביתו ואפי' יחדה לעביט של מי **רגלים. אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי אבל באתרא דחתימי** אדחזי חותמא לא שקלי:

כח [דף צ.] **אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יותר משתות והמשתכר** לא ישתכר יותר על שתות ובלבד שלא הוקר השער:

כט ת"ר אוצרי פירות ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית [דף צ:] **עליהם הכתוב אומר לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר** והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה מה **כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם: אמר רב עושה אדם את קבו אוצר.** פי' רשב"ם הא דאין אוצרין פירות היינו בעיר שרובה ישראל דוקא:

רי"ף מו. **ל** [דף צא.] **ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בהו רב ושמואל חד אמר** על חד תרתין וחד אמר תגר לתגרא:

לא ומתריעין על פרקמטיא ואפי' בשבת אמר ר' יוחנן כגון כלי פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל משום דמינייהו רובא דחיותייהו. אמר רב יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא:

הדרן עלך המוכר את הספינה

פרק ו

א המוכר פירות לחבירו [דף צב.] **ולא צמחו אפי' זרע פשתן אין חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן:**

גמ' ת"ר המוכר זרעוני גינה לחבירו זרעים שאין **נאכלים זרען ולא צמחו חייב באחריותן** הנאכלין **אם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן מהו נותן לו. דמי זרע וי"א אף** ההוצאה והלכה כת"ק **וה"מ דלא צמחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או בכיוצא בו אין חייב באחריותן** משמע מתוך דברי רב אלפס דכל היכא שאין הלקוי ידוע כגון ברד וכיוצא בו תלינן בגריעותן דזרעים. וקשה מהא דפרק המקבל (בבא מציעא דף קה:) דתנן המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או שנשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו וקאמר עלה בגמ' דף קו: אמר ר"ל ל"ש בשזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרע ולא צמחה מצי א"ל כל בי זרע ליזרע וליזיל ומה שלא צמחה לפי שעדיין לא הגיע זמן הזריעה. ואמאי ואפי' אם זרעה קודם כל זמן הזריעה נימא ליה מה שלא צמחו לפי שלא היו ראוין לזריעה וי"ל דלעולם תלינן ריעותא בזרעים לפי שידוע שכל זרעים טובים צומחים והתם היינו טעמא דאם לא צמחו דתלינן ריעותא בזמן הזרע לפי שכל בני הבאגא זרעו ולא צמחו ואי אפשר שכל בני הבאגא זרעו זרע שלא היו ראויים לזריעה אבל של אדם אחד תלינן ודאי בזרעים אפילו לשלם ההוצאה אליבא די"א דמלתא דפשיטא היא:

ב איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך. ולחזי ההוא גברא אי לרדיא זבין והכירו המוכר אי לשחיטה זבין. בגברא דזבין להכי ולהכי. ולחזי דמי היכי הוה דאפי' רבנן דלעיל (בבא בתרא דף עז:) מודו הכא כיון דאין הדמים מכחישין את

ריי"ף מו: עיקר הלשון **לא צריכא דאייקר בשרא וקם בדמי רדיא. ואי דליכא לאשתלומי מניה לשקול תורא** בזוזי **דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי איפרע.** [דף צב:] **דאיכא לאשתלומי מניה רב אמר ה"ז מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרדיא זבני. ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא** והלכה כשמואל בדיני ודיני פריעה כתבתי בפרק קמא דקמא סימן ה:

ג גרסינן בפרק אלו טרפות (חולין דף נ:) **תנו רבנן מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה. משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה** המע"ה מנ"מ למקח וממכר לידע דמקח טעות הוי:

ד ושנינו בבכורות פרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) **השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו לחכם מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יחזירו** לו הבשר ויחזיר להם **הדמים. מכרוהו לעובדי כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי הטרפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר טריפה בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים:**

ה ת"ר המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו לסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך:

מתני' [דף צג:] **המוכר פירות לחבירו ה"ז מקבל עליו רובע טינופות לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פטסאות למאה:**

גמ' [דף צד.] **תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל** ריי"ף מז. **עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נשובית לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה הני שעורי כולהו באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקי"ל כל כה"ג הכל כמנהג המדינה. אמר רב הונא אם בא לנפות מנפה כולה.** אם מצא יותר מרובע. **אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא דמאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח אינש** ביותר מרובע טרח וכיון שטרח טרח ואי בעי למטרח ברובע לא שבקינן ליה דבטלה דעתו אצל כל אדם **ואמרי לה קנסא רובע שכיח יותר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוהו רבנן בכוליה** וללישנא דקנסא אי אשתכח טפי מרובע וידיע דאיהו לא עריב לא קנסינן ליה ומסתבר דאי ליכא אלא רובע וחזינן דעריב חצי רובע או שליש רובע דקנסינן ליה בכולה רובע ואפילו ללישנא דדינא דלית ליה קנסא דכיון דודאי עריב מקצת ואיכא למימר דכילה רובע עריב הכא מודה דקנסינן ליה וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר לתרוצי ללישנא דדינא [דף צה:] הכא מי יימר דערובי עריב מכלל דהיכא דודאי עריב מודה דקנסינן ליה וכיון דאיכא תרי לישני עבדינן כלישנא דקנסא לקולא ואי ידעינן דלא עריב לא קנסינן ליה. **אמר רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרב הבורר צרור מתוך גורנו של חבירו נותן לו דמי חטים משום דינא דגרמי דאי שביק להו הוו מזדבני אגב** חיטי:

ו ת"ר [דף צה.] המקבל שדה מחבירו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר בורות למאה יותר מכאן מגלגלין עליו את הכל:

יום רסו

ז מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא אמר ליה למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזהו אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו קשיין אהדדי ומשנינן דרב זביד דא"ל למקפה ודברייתא בדלא א"ל [דף צה:] **למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר לו למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה ולא אמר לו של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ומרתף**

של יין סתם ולא קאמר זה ולא אמר ליה למקפה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וחד אמר אין מקבל וקיימא לן כל **היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקיימא לן נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתניתין כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקמא למתניתין בדא"ל זה ולא מפקינן לה מפשטה:**

ח אמר רב יהודה יין הנמכר בחנות מברכין עליו בפה"ג רב חסדא אמר בהדי חמרא דאקרים למה לי ומודה רב יהודה בפרצומא דמזדבן אקרנתא א"ל אבייי לרב יוסף הא רב יהודה הא רב חסדא מר כמאן ס"ל א"ל אנא מתניי' ידענא דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצא חומץ כל ג' ימים [דף צו.] ודאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר. א"ר יוחנן ה"ק כל ג' ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר ואת"ל בתר דטעמיה עקר ה"ל ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא. וריב"ל אמר כל ג' ימים האחרונים ודאי חומץ מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מתתאי עקר ואימור עקר ולאו אדעתיה ואת"ל מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר דלמא בתר דטעמיה עקר והוה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא. דרומאי מתנו משמיה דריב"ל ראשונים ודאי יין אחרונים ודאי חומץ אמצעים ספק הא גופא קשיא אמרת ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא והדר אמרת אחרונים ודאי חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא לא קשיא כאן דאשתכח חלא סופתקא דאי לאו דאייקור תלתא יומין לא הוה משתכח חלא סופתקא. איבעיא להו כמאן פשט ליה פליגי בה רב מרי ורב זביד חד אמר כר' יוחנן וחד אמר כריב"ל ופסק רשב"ם הלכה כרבי יוחנן משום דרומאי משמיה דריב"ל סברי כוותיה ואביי ורבא פליגי ביה נמי בפרק השוכר מסכת ע"ז דף סו: אביי סבר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ורבא סבר חמרא וקי"ל הלכתא כרבא לגבי אבייי:

ט [דף צו:] **ת"ר** אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו אחרים אומרים שמרים שיש בהן טעם יין מברכין עליהם בפה"ג אמר רבא דכ"ע רמא תלתא ואתא תלתא ולא כלום רמא תלתא ואתו ארבעה חמרא מעליא הוא רבא לטעמיה דאמר כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא כי פליגי דרמא תלתא ואתו תלתא ופלגא רבנן סברי תלתא מיא עול תלת אמיא נפק פש ליה פלגא ופלגא בשית מיא לאו כלום הוא ואחרים סברי תלתא עול ותרי ופלגא נפיק פש ליה כוזא וכוזא בתרי ופלגא חמרא מעליא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין הלכה כאחרים. [דף צו.] בעא מיניה רב נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין שמרים שיש בהן טעם יין מהו א"ל מי סברת חמרא הוא קיוהא בעלמא הוא ותמד שרגילין לעשות שנותנים מים על החרצנים דינם כהך תמד של שמרים שמברכין עליהם שנ"ב אלא אם כן רמא תלתא ואתא ריבעא דמוכח בפסחים בריש פרק אלו עוברין (פסחים דף מב.) דתמד של חרצנים גרוע משל שמרים דקאמר התם וסבר ר' יהודה תמד לאו בר עשורי הוא ופריך עלה מהא דהמתמד ונתן מים במדה דמחייב ר' יהודה ומשני הא בדרווקא והא בדפורצני וליכא למימר דהמתמד מוקי בדפורצני ועדיף מדרווקא דא"כ מאי פריך הכא וביתר מכדי מדתו מי פליגי דלמא הא דפליגי רבנן ואמרי הכא ביתר מכדי מדתו משום דאיירי בדרווקא אלא ע"כ ההיא דהמתמד בדרווקא איירי וההיא דאלו עוברין דפטר ר' יהודה בדפורצני דגריעי מדרווקא ולענין מגע עובד כוכבים כתב ר' אברהם אב בית דין ז"ל שאין מגע עובד כוכבים אוסר בתמד אלא א"כ ראוי לברך עליו בפה"ג כגון דרמא תלתא ואתו ארבעה. והראב"ד ז"ל היה אומר כיון שאנו רואים שתמד משובחלשתיה מיחלף ביין גמור ואין להתיר במגע עכו"ם ועוד יש לחוש שמא מנסכין אותו לעבודת כוכבים הואיל והוא משובח לשתייה ודנין בו כדרך שאמרו בתרומה ראשון ושני אסור או שמא יש לדמות מגע עכו"ם בתמד למה שאמר ושל הקדש לעולם אסור. וה"ר יונה ז"ל כתב דתמד של שמרים כל זמן שלא מצא יותר מכדי מדתו שמותר דכיון שהתירו תמד שני במעשר למדנו שנתבטל טעם היין במים ואין מגע עכו"ם אוסר בו וגם אין דרכו לנסכו אלא שהחמירו חכמים בתרומה ובהקדש ואין ללמוד משם להחמיר במגע עכו"ם בתמד דשאני תרומה והקדש דכיון שנאסרו השמרים החמירו שלא להפקיע איסורן וה"ה בשמרים של נסך שכבר נאסר בהנאה התמד שלהן אסור לעולם ואין לדמות להביא התמד לכלל איסור

שיאסר בו מגע עכו"ם אבל בתמד שמשימין מים בחרצנים שנדרסין ברגלים ולא נעצרו בגלגל וקורה יש להחמיר בתמד ראשון ושני בין לענין מגע עכו"ם בין לענין מעשר ואפילו של דמאי ואפילו לא מצא אלא כדי מדתו או אפי' פחות מכדי מדתו דבתמד של שמרים דוקא אמר תלתא עייל תלתא נפק לפי שאין השמרים בולעים המים אבל בתמד של חרצנים אע"פ שלא מצא יותר מכדי מדתן מוציאין משם יין משובח ועל כרחך יצא מן היין הרבה ובלעו הרבה מן המים ועוד אם תסחוט את החרצנים בידים יצא מהן יין הרבה ואע"פ שנותנין שם מים אין מוציאין יותר מכדי מדתן והרי זו הוכחה גדולה שהחרצנים בולעים הרבה מן המים וכיון שכך הוא אין יכולין לעמוד על הדבר כמה יין יש שם ואפשר שיש שם בתמד ראשון חלק רביעי מן היין ויש בו משום יין נסך כדין יין מזוג דקי"ל יין מזוג יש בו משום יין נסך אלא דלענין ברכה כיון שיש בו ספק בדבר כמה יין יש בו מברכין עליו שנ"ב אבל לענין מגע עובד כוכבים יש לו לנו להחמיר עד שיהא כל כך גרוע שאין דרך בני אדם לשתותו:

י אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קדוש היום אלא על היין שראוי לנסך על גבי המזבח ואסיקנא לאפוקי שריחו רע ולאפוקי מגולה ואע"ג דעבריה במסננת אפילו הכי הקריבהו נא לפחתך אבל יין מגתו מקדשין עליו דתני רבי חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו [דף צז:] דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ויין מזוג נמי אחשובי אחשביה דאמר רב יוסף בר חנינא מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים הלכך מקדשין עליו ויין של מרתף ושל צמוקים לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו מיהו אמרי רבוותא לא כל הצמוקין שוין לקדושי עלייהו אלא כגון דמכמשן בגופנייהו ולא דיבישין וכדעצרת להו נפקא מינייהו ליחלוחית הני הוא דשרינן במים ומעצרינן להו ומקדשינן עלייהו אבל אי כי מעצרת להו לא נפיק מינייהו ליחלוחית לא מקדשין עלייהו. ויין מבושל היה אור"ת ז"ל דמברכין עליו בפה"ג וגם מקדשין עליו ואע"ג דאמר גבי שלקות הואיל ואישתני אישתני דוקא תומי וכרתי דאישתני לגריעותא כשבשלום דמעיקרא הוה בהו קיוהא והשתא לית בהו קיוהא אבל שאר ירקות הואיל ואישתני לעילויא לא אישתנו מברכתן ראשונה הכי נמי יין מבושל אישתני לעילויא ואין לדקדק מדלא קאמר הכא אי לימא למעוטי יין מבושל אלמא דמקדשין עליו דדלמא לא איצטריך למעוטי דשמא אפילו בפה"ג אין מברכין עליו דאישתני לגריעותא ואי למעוטי יין מבושל אתא הוה ליה למימר שאין מברכין עליו בפה"ג כ"ש שאין מקדשין עליו וכענין זה פרשב"ם לקמן הא דקאמר אילימא למעוטי יין קוסם פלוגתא דרבי יוחנן וריב"ל ויש להביא ראיה ממסכת תרומות פרק י"א מ"א אין מבשלין יין של תרומה מפני שממעיטו ורבי יהודה מתיר מפני שמשביחו אלמא דכ"ע עלויי עלייה דאפילו רבנן לא קאמרי אלא מפני שממעיטו אבל מודו שמעליהו בכך ואמר בירושלמי דפסחים ושקלים יוצאין ידי ארבע כוסות ביין מבושל וקשה מהא דאמר בפרק שני דתרומות תורמין יין שאין מבושל על מבושל אבל לא מבושל על שאין מבושל זה הכלל כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה לזה ואפי' מן היפה על הרעה שאינו כלאים תורם מן היפה על הרעה אבל לא מן הרעה על היפה אלמא מבושל הוי רע דאישתני לגריעותא בירושלמי פריך מההיא מתני' אההיא מתניתין דפרק בתרא דתרומות ומשני כאן בכהן וכאן בבעלים הא דאמר אבל לא מבושל על שאינו מבושל היינו בבעלים לפי שהן תורמין לפי מדה שהיה מן היין קודם שבשלו והכהן חפץ יותר ברבוי יין בלא בישול לכך חשיב ליה רע לגבי כהן וגם יש אנשים שאינן יכולין לשתות יין מבושל לפי שמחמת חוזקו כואב לו בראשו הלכך חשיב רע לכהן אם אין דרכו לשתותו והא דפרק בתרא בכהן רבנן אסרי אע"פ שמשביחו משום הפסד תרומה ור' יהודה שרי מפני שמשביחו ורש"י כתב בתשובה אחת שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וכן כתב רב צמח גאון ז"ל ואמר דמשום הכי לא קאמר הכא דלמעוטי מבושל אתא לפי שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וליתא דאיכא למימר דסבר דמקדשין עליו משום דאישתני למעליותא ואע"ג דתנן במנחות דף פז. יין מבושל לא יביא ואם הביא פסול הא מסקינן הכא דלא נאמר כלל זה אלא ביין דמאיס ומפני דמאיס מפני ריחו או שנתגלה או דאישתני טעמיה לגריעותא אבל יין מבושל אשתני

למעליותא ומה שאין מנסכין ממנו משום שנשתנה מברייתו ובבכורות דף יז. קאמר דגפן שגדלה על גבי תאנה פסול לנסכים לפי שנשתנה דבעינן דומיא דכבש שלא נשתנה בו כבש מעולם:

רי"ף מז: **יא קנקנים** בשרון וכו'. תנא פטסאות נאות ומגופרות פי' הני מקבל אבל לא שבורות. תוספתא יותר על כן מחזיר לו השאר ונוטל הימנו דמים דלא שייך הכא טעמא דקנס דאין דרך לערבן עם שאר החביות וגם לא שייך טעמא דשכיח ולא שכיח אלא דבר הווה שמתקלקלין עשרה בתוך מאה כשמצרפן בכבשן הלכך מקבל עליו עשרה לעולם:

יב ממתני' המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד

רי"ף מח. **עצרת יין** [דף צח.] **ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:**

גמ' א"ר יוסי ברבי חנינא ל"ש אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וא"ת הא דקתני במתניתין יין מבושם חיוב להעמיד לו עד עצרת לימא ליה קנקנים דידך גרמו וי"ל דאין ה"נ אם נתן לו והחמיץ אין חייב באחריות והא דקתני חייב להעמיד לו עד עצרת ה"ק דחייב ליתן לו יין שראוי להתקיים עד העצרת **וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דא"ל למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות ואמאי ולימא ליה לא אבעי לך לשהויי אלא** לאו ש"מ מתני' בדא"ל **למקפה ש"מ. ופליגא דר' חייא בר יוסף דא"ר חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרם שנאמר ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא. אמר רב יהודה אמר רב** כל המתגאה בטלית של ת"ח **ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה וכתיב התם אל נוה קדשך. אתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברא שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב ובחמרא כוותיה דשמואל. הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא** א"ל למקפה ואי בקנקנים דלוקח אפילו א"ל **למקפה כי היכי דלא תיקשי ארבי יוסי ב"ר חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו. ואמר רבא האי מאן דזבין חביתא דחמרא לחבריה אדעתא לסבויי ותקף אפלגא או אתלתא דינא הוא דמקבל ליה מיניה** דכוי כאילו א"ל למקפה **ולא אמרן אלא דלא שני בברזא אבל שני בברזא לא ולא אמרן אלא דלא** מטא יומא דשוקא אבל מטא **יומא דשוקא לא. ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה לאפרוותא דזלשפט ואדמטא התם זיל דינא הוא**

רי"ף מח: **דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא** א"ל חלא לא כמאן כרבי **חייא בר יוסף ואיכא דאמרי אפילו חלא** נמי מקבל כמאן כר' יוסי בר **חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי** בר חנינא דלישנא בתרא עיקר.

ישן משל אשתקד תנא מתיישן והולך עד החג:

ג מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית [דף צח:] **וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו עושה ד' אמות על שש דברי ר"ע ר' ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה** ד' אמות על שש **בית קטן שש על שמנה גדול שמנה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל:**

גמ' מאי טרקלין ביורדי תנא וקנתינר שתים עשרה על שתים **עשרה מאי קנתינר תורבץ אפדני:**

מתני' [דף צט.] **מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת:**

גמ' פותחת להיכא אמר ר' יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאשתמורי מיא דבוריה אלא בעה"ב למה ליה אר"א **משום חשד אשתו:**

מתני' [דף צט:] **מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין** ואין מכניס **לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה** אין רשאין לזוורעה:

יד גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אמה בית

השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה אמה

רי"ף מט. **מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמה בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. ואותן אגפיים מי זורעין. אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה** נוטען ואמרי לה זורעין **מ"ד זורעין כ"ש נוטען ומ"ד נוטען אבל זורעין לא דמחלחולי מחלחלי. ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מאי טעמא אמר רב פפא שעל מנת כן קבל עליו בעל השדה:**

טו מתני' מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ד' אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לו שיעור דרך הקבר אין לו שיעור המעמד דייני צפורי אמרו בית ארבע קבין:

גמ' דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אמרו [דף ק.] **כדי שיעבור חמור במשא אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גומדים ומחצה אידי ואידי חד שיעורא הוא:**

טז [דף ק:] **ת"ר המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו בית הספידו באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו משום פגם משפחה ומחזירין לו הדמים:**

רי"ף מט: **מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לוקבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה** שמנה כוכין שלשה מכאן ושלשה מכאן ושנים מכנגדו [דף קא.] ר' שמעון אומר עושה תוכה של מערה שש על שמנה ופותח לתוכה שלשה עשר כוכין ארבע מכאן וארבע מכאן וג' מכנגדו ושנים אחד מימין הפתח ואחד משמאל הפתח הכוכין ארכן ארבע אמות ורומן שבע ורחבן שש ועושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלוא המטה וקובריה ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן ר"ש אומר ארבע מארבע רוחותיה רשב"ג אומר הכל לפי הסלע:

הדרן עלך המוכר פירות

פרק ז

א האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים עשרה או סלעים גבוהים י' [דף קב:] **טפחים אין נמדדין עמה פחות מכן נמדדין עמה ואם** אמר כבית כור עפר **אפי' היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים וגבוהים י' טפחים נמדדין עמה. פרשב"ם דוקא דאמר בית כור עפר דכיון דהזכיר עפר משמע הראוי לזריעה אבל אם לא אמר עפר אפילו כולו סלעים הגיעו דשמא לבנות בית או למשטח בה פירי זבין ליה וכן נמי אם אמר בית כור קרקע אפי' כולו סלעים הגיעו ור"י פירש דאפי' בית כור סתם נמי דכיון דהזכיר בית כור סתמא לזריעה ונקט עפר לרבותא דאפ"ה פחות מכאן נמדדין עמה והכי מסתבר דאין דרך להזכיר בית סאה ובית כור אלא בשדה העומדת לזריעה:**

גמ' היו שם נקעים וכו' אין נמדדין עמה. מ"ט אמר רב פפא [דף קג.] **אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד וירואהו** כשנים ושלשה מקומות הלכך אפילו אינם מלאים מים וראוין לזריעה כי אינו רוצה שירד למטה ויחרוש ואח"כ יעלה למעלה ויחרוש אבל קרקע השוה ימדוד לו ואינו יכול לומר איני רוצה קרקע שתהא מופסקת בסלעים ונקעים וכן משמע לישנא דאין נמדדין עמה דמשמע דשאר השדה נמדד חוץ מסלעים ונקעים ובלבד שלא יהו סלעים ונקעים מפסיקין כל השדה מעבר לעבר אלא שנשאר ריוח ביניהם שיוכל להעביר המחרישה ביניהם דאי לאו הכי שייך למימר אין אדם רוצה שיתן מעותיו ויראוהו כשנים ושלשה **מקומות: א"ר יצחק טרשים שאמרו בית** ד' קבין. ברוב הספרים כתוב לפני רבי יצחק פסקא דמתני' פחות מכאן נמדדין עמה ועלה קאי מילתיה דרבי יצחק. ורב אלפס לא כתב הפסקא בהלכותיו ואע"פ שדרכו תדיר להביא הפסקא תמיד ורמז לנו דרבי יצחק קאי אכל נמדדין עמה דקתני במתניתין גם אסיפא דקתני ואם אמר כבית כור עפר אפילו היו שם סלעים גבוהים י' טפחים או נקעים עמוקים עשרה נמדדין עמה וקאמר דדוקא בית ד' קבין. וכן פרשב"ם. **אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשת קבין וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעים ברובה של שדה** בעי רבי חייא רובו במיעוטן ומיעוטן ברובו מהו תיקו. בעי ר' ירמיה כשיר מהו כשורה מהו כאיצטדנין מהו עקלתון מהו תיקו. וכיון דסלקו בתיקו נמדדין עמה דמתני' איירי שכבר קבל המוכר המעות מדקתני מהו מחזור לו מעות. [דף קג:] **תנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה ואם היה סמוך למיצר אפילו כל שהוא אין נמדד עמה:**

מתני' בית כור אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתר כל שהוא יחזיר ואם א"ל הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יותר על כן יעשה חשבון: רי"ף נ.

גמ' איבעיא להו בית כור סתמא מאי. ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי וא"ת הא דאמר ר' יצחק לעיל טרשין שאמרו בית ד' קבין אבל יתר משמע דאין נמדדין עמה ואמאי והא מתני' בית כור עפר סתמא קתני וכהן חסר הן יתר דמי ואפילו לא היו שם אותן טרשין כל עיקר אלא היה הקרקע חסר הוה אמר הגיעו וכ"ש השתא. ותירץ רבינו שמשון דהכא מיירי בעומד בתוך השדה ורואה אותה הלכך מסתבר לומר דעד רובע הוי מחילה דאם אינו רואה השדה והתנה עמו למכור לו בית כור פשיטא דלא מצי למיתב ליה בית כור שחסר ממנו שבעה ומחצה קבין ומסתבר דאפי' ע"י נכוי אין חייב לקבלו דמצי לוקח למימר לא היה דעתי לקנות אלא בית כור שלם. והכי איירי רישא דמתני' דהאומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים וסלעים מש"ה א"ר יצחק בית ארבע קבין אבל טפי חזינן ליה כדליתנהו ואפילו אם לא היה חסר אלא קב חייב להשלים דלא קני אלא בית כור שלם:

מתני' מהו **מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו קרקע. ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר:**

גמ' [דף קד.] **ליפות כחו של מוכר אמרינן ליפות כחו של לוקח לא אמרינן** והתניא פיחת שבעה ומחצה קבין לכור או הותיר שבעה ומחצה קבין **לכור הגיעו יותר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהוו יקרא מעיקרא וזל השתא דא"ל אי ארעא יהבת ליה הב ליה כזולא דהשתא: שאם שייר בשדה בית תשעת קבין וכו'. אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפי' בשדה גדולה רב נחמן אמר נותן ז' ומחצה קבין לכל כור וכור ואי איכא יתירא** למלאות התשעה קבין דהיינו כל דהו הדרי והלכתא כרב נחמן. [דף קד:] **תנא אם היה סמוך לשדהו אפי' כל שהוא מחזיר לו קרקע.** בעי רב אשי שדה ונעשית גינה גינה ונעשית שדה מאי תיקו ומחזיר לו מה שירצה: ולא את הרובע בלבד וכו' כלפי לייא תני רבא בר רב יצחק לא את **המותר בלבד הוא מחזיר אלא את כל הרבעים כולן:**

מתני' מדה בחבל הן חסר הן יתר ביטל הן חסר הן יתר מדה בחבל הן חסר הן יתר מדה בחבל ביטל המדה [דף קה.] בחבל הן חסר **הן יתר דברי בן ננס. בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא ס"ל מ"ט ספיקא הוא ומספיקא לא מפקינן מיניה ממונא **ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון דאמר** [דף קה:] **רב הונא אמרי בי רב איסתרי מאה מעי** וכו' **וקי"ל כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני** הלכה כותיה דשמואל וההיא דשוכר מרחץ לחבירו כתבתי בפרק השואל סימן כד דהלכה כרב נחמן **דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר דקרקע בחזקת בעליה קיימת: בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו.** [דף קו.] **רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב והודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והלכתא כרב הונא דתניא כוותיה פיחת שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקפסיק רבהאי גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא ומהאי טעמא דכתב. רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הואי עשרים גריוין מישחא ולא הויא אלא חמסר אתא לקמיה דאביי א"ל סברת וקבלת א"ל והא אנן תנן** [דף קו:] **פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל הנ"מ היכא דלא קים ליה בגויה מר** קים ליה בגויה והא עשרין א"ל **דעדיפא כעשרין אמר לך:** רי"ף נ:

ב תניא רבי יוסי אומר האחים שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולן מ"ט אמר רב אשי בההיא הנאה דקצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי. איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלגי ה"נ דבטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא. שמעינן מהא דתרי אחי או תרי שותפי דאזיל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתיה דידיה דפלגינן ביניהם ויהבינן ליה מנתיה ולא רי"ף נא.

נטרינן עד דאתי היאך וה"נ אמר רבה ב"ר הונא בי רב ספרא דפלג בלא דעתיה דאיסור בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף לא:) ומהנהו תרי כותאי דפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט.) ומהכא שמעינן דאין חילוק בין מקרקע למטלטלי ואי תקשה לך מהא דאמר בכתובות פרק אלמנה ניזונית דף ק. יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה וקאמר התם דאי לאו מה כח ב"ד יפה ה"א אע"ג דלא טעו הגדילו יכולין למחות ברוחות אע"ג דפלוג בגורל דאף בגורל שייך למימר ברירה שיברר האפוטרופוס שיהא חלקו של כל אחד ביחד וא"כ הכא דלא שייך מה כח ב"ד יפה למה לא יוכל למחות ברוחות כשחלקו בלא דעתו וי"ל דשאני התם דכל היתומים קטנים ואין שום אחד מהן תובע לחלוק אבל אם היה אחד מהן גדול ותובע לחלוק בלא כח ב"ד חולקין כי הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב דכי אמר התם הגדילו יכולין למחות ברוחות מן הדין אי לאו משום כח ב"ד יפה מיירי שבא כל אחד לעלות הרוח שנוטל אחיו ואומר שאותו הרוח שוה לו יותר ויוסיף בדמיו הלכך דין הוא שתבטל החלוקה שאילו מתחלה קודם חלוקה ירצה אחד מן האחין לעלות אחד מן החלקים בדמים ואין האחין חפצים להוסיף דמים ולעלות על שאר חלקים שומעין לזה שבא לעלות ואין מפילין גורל על אותו החלק עם שאר החלקים לבטל העילוי אבל אם יאמר אחד מן היתומים אחר שהגדילו אני רוצה שנפיל גורל שמא יעלה חלק פלוני לחלקו פשיטא דאין שומעין לו והיינו דפשיטא ליה הכא שאם חלקו השנים שלא בפני השלישי שלא בטלה מחלוקת ואין השלישי יכול לומר שיחזרו ויטילו גורל בפניו דכיון שנעשית החלוקה בשומת ב"ד ובגורל מאי נפקא מינה בפניו או שלא בפניו אבל אם בא השלישי ואמר הריני מוסיף דמים על חלק פלוני שהרי אם הייתי שם בשעת חלוקה הייתי יכול לטעון כך ולברור אחד מן החלקים ע"י עילוי בלא גורל שומעין לו וכן כתבתי לעיל פ"א סימן מו בשם הראב"ד ז"ל: **איתמר האחין שחלקו ובא בע"ח** [דף קו.] **ונטל חלקו של אחד מהן.** ובפ"ק דבבא קמא סימן ו' כתבתי היאך היה יכול לגבות חלקו של אחד מהן כי מן הדין היה לו לגבות מכל אחד כפי חלקו. **רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל** אמר ויתר קסבר לקוחות הוו וכלקוחות שלא באחריות דמו **ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו** אי לקוחות הוו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות **אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתא מקמצין אמימר אמר בטלה מחלוקת והלכה בטלה מחלוקת.** פרשב"ם מהכא שמעינן דאחין שחלקו כיורשין הוו ולא כלקוחות וכן היה ר"ת רגיל לפסוק דיש ברירה מדפסקינן הכא הלכה כרב דאמר יורשין הוו ועוד דבנדרים פרק השותפין (נדרים דף מה:) קאמר ר"א בן יעקב השותפין שנדרו הנאה זה מזה מותרין ליכנס לחצר ופסקינן התם הלכה כראב"י וטעמא דר"א בן יעקב משום דיש ברירה כדאמר בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף נא:) ועוד ראיה מתמורה פרק כל האסורים (תמורה דף ל.) השותפין שחלקו אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה וכלב שכנגד הכלב אסורין שעם הכלב מותרין ופריך עלה סתמא דגמרא וניפוק חדא להדי כלבא ואינך כולהו לישתרו וההיא פירכא ליתא אלא למאן דאית ליה ברירה כדמוכח פרק בתרא דבכורות דף נז. והא דפליגי בפ"ב די"ט דף לח. רבי יוחנן ור' הושעיא דסבר ר' יוחנן דאף בדרבנן אין ברירה ורבי הושעיא סבר דבדרבנן יש ברירה בדאורייתא אין ברירה ופסיק מר זוטרא הלכה כרבי הושעיא לאו משום דהלכה כמותו בהא דאמר דבדאורייתא אין ברירה אלא בדאורייתא נמי יש ברירה אלא במאי דפליג ארבי יוחנן פסק כוותיה דבדרבנן יש ברירה. ושוב חזר בו ר"ת ופסק דבדאורייתא אין ברירה מההיא די"ט דמשמע דפסק לגמרי כר' הושעיא ומדאמר רבא א"ר נחמן בתחלת האיש מקדש דף מב: האחין לקוחות הן וקי"ל דהלכתא כרב נחמן בדיני ופסקינן נמי לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סה.) דאין להן דרך זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר אלמא דלקוחות הן והא דפסקינן הכא דבטלה מחלוקת לאו משום דיורשין הוו אלא משום דלהך מלתא כיורשים הוו דמשוינן להו כלקוחות באחריות שאם יטרפו ממנו שיחזור ויחלוק ומצינו למימר שיסלקנו בדמים. והאי דקאמר בטלה מחלוקת משום שרוצה לכלול בפסק אחד ב' אחין שבא להן אח ממדינת הים ואחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן. והא דפסיק בנדרים הלכה כר"א בן יעקב היינו כוותיה ולא

מטעמיה דאיהו סבר מטעם ברירה כדמוכח בשור שנגח את הפרה וכן הלשון מוכיח דזה נכנס לתוך שלו ורב הונא פסיק כוותיה משום דחשיב ליה ויתור כדאיתא לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נז:) ואע"ג דמשנת ראב"י קב ונקי היכא דמוכח גמרא דלא. כוותיה לא סמכינן אהא והא דפריך סתמא דגמ' וניפוק חד מינייהו להדי כלבא ואינך לישתרו אין הוכחה מזה דהכי אשכחן בפרק שני דכתובות דף טז. דפריך סתמא דגמרא לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים בתולות נישאות אע"ג דקי"ל כשמואל דאמר לעיל (בבא בתרא דף צב.) אין הולכין בממון אחר הרוב:

ג ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו אחד אומר במנה ואחד אומר בעשרים סלע **ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה ר' אלעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהן ומשלשים. והלכתא**

רי"ף נא: **כת"ק ואע"ג** דאמר [דף קז:] רב הונא הלכה **כאחרים לית הלכתא כוותיה דהא דחי ליה רב אשי דהוא בתראה וקאמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:**

יום רסז

ד מתני' האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהם ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהם ונוטל חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה חריץ ששה טפחים ובן חריץ שלשה טפחים:

גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהם תנן א"ל אדאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני סיפא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי הכא נמי לדמי. תנא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ [דף קח.] **שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לבין בן חריץ טפח:**

הדרן עלך בית כור

פרק ח

א יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא מנחילין ולא נוחלין. אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. האחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין: רי"ף נב.

גמ' האב את הבנים [דף קט.] **דתניא את זו דרש ר' ישמעאל ברבי יוסי איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין** [דף קי.] והבנים את האב מנלן דכתיב ואיש כי ימות ובן אין לו [דף קי:] **טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם** לבת ואבע"א מהכא **והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם. והאחין מן האב מנלן דאמר קרא ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם. האיש את אמו** מנלן דת"ר וכל **בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתן אין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת. בעא מיניה** ר' יהודה נשיאה מר' אמי [דף קיא.] **מנין לבן שיקדים לבת בנכסי האם** אמר ליה דכתיב ממטות **מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל בה פי שנים אף מטה האם בכור נוטל** בה פי שנים [דף קיא:] אמר קרא **לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה. והאיש את אשתו** מנלן דת"ר **שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו ת"ל וירש אותה הוא יורש אותה** ואין היא יורשת אותו [דף קיג.] ותניא אידך **לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסבת הבעל או אינו אלא בסבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה** וגו' **הרי סבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא.** אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן

אמר ר' ינאי ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה מנין לבעל שאין נוטל בראוי כבמוחזק שנאמר ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש עיר בארץ מנין היה לו ליאיר שלא היה לו לשגוב אלא מלמד שנשא שגוב אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה יאיר ואומר ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פינחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים ומנין לפינחס שלא היה לו לאלעזר מלמד שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה פינחס מאי ואומר וכי תימא יאיר דהוה נסיב איתתא ומתה וירשה תא שמע ואלעזר בן אהרן הכהן מת וכי תימא דנפלה ליה בשדה

ר"ף נב: חרמין אמר קרא בנו נחלה הראויה לו וירשה בנו. **ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תנא בני אחיות ולא בנות אחיות למאי הלכתא אמר רב ששת ליקדם** אמר [דף קיג:] **רב שמואל בר רב יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת:**

ב תניא והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתי נמי והיתה לבני ישראל לחוקת משפט. אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין. ודייק לה רב יהודה מדקרייא רחמנא חוקת משפט מה שאדם מנחיל את בניו אלמא שהעומדים שם ב"ד הן. אם רצו לעשות דין כאילו צוה תחלה שיהו אלו בית דין על דבריו לכל דבר ודבר שיסתפק אדם בלשון הצואה ואין אחד מן היורשין יכול לערער ולומר לב"ד הגדול קאזלינא או לב"ד חשוב שבעיר ולהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה דלא מיבעי אם צוה החולה שיבואו שם ג' ויצוה בפניהם דאיכא למימר דלפיכך צוה שיבואו שם שלשה כדי שיהו דיינים על צואתו ואפי' בבריא שהודה בפני שלשה איכא למ"ד בפרק זה בורר (סנהדרין דף כט:) האי אודיתא זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן מכנפי ויתבי לא כתבינן כנפינהו איהו כתבינן אלא אפילו נכנסו מעצמן לבקר נעשו דיינין ואליבא דרבי יוחנן בן ברוקה דאמר במתני' אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ודריש ליה מדכתיב והיה ביום הנחילו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה והלכתא כוותיהו היינו דקאמר ביום נגמרה הנחלה בדבורו של מת על פי העומדין שם לפי שנעשו דיינין ולא בלילה. וכתב ה"ר יונה ז"ל דמסתברא דכיון דאמור רבנן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו אף בצואה שהוא מצוה ליתן לאחרים שאין ראוין ליורשו כך הוא הדין לג' העומדין לשם נעשו דיינין דמתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן והרי אינה חלה אלא לאחר מיתה כעין ירושה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ורב יהודה סתמא קא"ל למילתיה דשלשה שנכנסו לבקר את החולה לא שנא במחלק לבניו ול"ש במחלק לאחרים. ורשב"ם פירש דלהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה שאם זמנום שם כדי לשמוע דברי החולה ולהעיד על דבריו כבר נעשו עדים בכך ואין עד נעשה דיין וכדאמרן אבל בלילה **כותבין ואין עושין דין** הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדון והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמכות דף ה: מהשנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ופליג עלה רבי דאמר ומה יעשו ב' אחין שראו באחד שהרג את הנפש וקאמר התם רבא אליבא דרבי דאמרינן להו אי למיחזי אתיתו ואי לאסהודי אתיתו ואי לאסהודי אתו מודה רבי דבטלה העדות ואמר רב נחמן הלכה כרבי אלמא כיון שבאו שם להעיד נעשו עדים לפסול שאר העדים כ"ש זימנן להעיד. וקשה לפירושו דהא דאין עד נעשה דיין הוי טעמא משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה. ובירושלמי פרק שבועת העדות קאמר הגע עצמך שלא יהו הדיינין קרובים לעדים דהוי לה עדות שאי אתה יכול להזימה וכל שכן שהעדים עצמם לא יהו דיינין. ורשב"ם פירש הטעם משום דדרשי' פרק שבועת העדות (שבועות דף ל.) ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר לפני ה' היינו הדיינין הלכך בעינן שיעמדו העדים לפני הדיינין להעיד ולא שיהו העדים עצמן חוזרין ודנין ולפי אלו הטעמים אם זימנם כדי להעיד יכולין לדון אם יש עדים אחרים מעידים בפניהם שהרי יש כאן ועמדו שני האנשים לפני השופט והויא עדות שאתה יכול להזימה וכיון שיכולין לדון כשמעידים בפניהם יכולין נמי לדון ע"פ ראייתם כששמעו צואת שכיב מרע דכל היכא דמהניא העדאת עדים חשיבה ראיה כמותה שלא תהא שמיעה גדולה מראיה ומה שהביא ראיה ממכות אין ראיה דלפסול העדים גזירת הכתוב הוא דמקיש שלשה לשנים ואפילו הם מאה ונמצא אחד מהן קרוב

או פסיל עדותן בטילה וכיון שבא להעיד נעשה עד ופוסל האחרים אבל הכא אע"פ שהן עדים אין טעם לפוסלן מלהיות דיינין כדפרישית:

ג ועוד נראה דהתם נמי בראיה לחודה שבאו להעיד בשעה שראו המעשה לא נתבטלה העדות אם לא שהעידו כולן בפני ב"ד כי תימה הוא לומר אם ראו כמה בני אדם דבר אחד והיה שם קרוב או פסול ולא בא לב"ד להעיד שתבטל כל אותה עדות בשביל שכוון אותו הפסול להעיד. נמצאת פוסל כמה קדושין וגיטין שנעשין בפני המון עם וכוונת כולן להעיד על המעשה אם יצטרכו להעיד ואי אפשר שלא יהו קרובין או פסולין אלא ודאי נראה דאין פוסלין אלא אם כן העידו בפני ב"ד וקודם לכן אין נקראין עדים והא דקאמר רבי מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש מאי קשיא ליה לא יעיד אלא אחד מהן י"ל דהא קשיא ליה כי כל הרואין המעשה חייבין להעיד ופעמים שכבר העיד אחד מן האחין ואחר כך בא השני ומעיד ואין יודע בעדות אחיו ומיהו מעיקרא הוה בעי למימר התם דבראיה בעלמא אף כי לא העיד בב"ד פוסל את כולן דפריך התם הרוג יציל נרבע יציל אבל למאי דמסיק התם דמשני רבא אמר יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדבר היינו דוקא עדים המעידים שעל ידם הדבר מתקיים. ורשב"ם כתב שאם קבלו עדות בלילה יש להן לדון ע"פ אותה קבלה והכי נמי איתא בירושלמי פרק אחד דיני ממונות אם טעו ודנו בלילה דיניהם דין והרמב"ן ז"ל כתב דגמרא דידן פליגא מדאמר בפ"ק דסנהדרין דף יא: אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קדשוהו בלילה אינו מקודש ויליף לה ממשפט מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום שמעינן מינה שאם עשו תחלת דין בלילה אין כלום וה"ה קבלת עדות דאמר בר"ה בפרק ראוהו בית דין (ראש השנה דף כה:) דקבלת עדות כתחלת דין ועוד אמר ביבמות דף קד. חליצה בלילה כשירה ור"א פוסל ומפרש עלה בגמ' מ"ס חליצה כתחלת דין ומ"ס חליצה כגמר **דין:**

ד ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה אפילו ג' [דף קיד.] **כותבין ואין עושין דין מ"ט דהוו להו עדים ואין עד נעשה** דיין ודוקא עד המעיד אבל עד הרואה נעשה דיין ודוקא בדאורייתא אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ"ק דגיטין דף ה. ובפ"ב דכתובות דף כא: גבי קיום שטרות ובדיני נפשות עד הרואה אין נעשה דיין כדאיתא בפ"ב דמכות דף יב. אמר ר"ע מנין לסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב"ד אחר ת"ל עד עמדו לפני העדה למשפט ודוקא בדינ נפשות דאמר קרא ושפטו העדה והצילו העדה וכיון דחזו דקטיל תו לא חזו ליה זכותא אבל בשאר דינין מודה רבי עקיבא דנעשה דיין כדמוכח בר"ה פרק ראוהו ב"ד (ראש השנה דף כו.):

ה איתמר קנין עד אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקים באותו ענין ודוקא בקנין הוא שנתנו חכמים זמן לחזרה כי כן דרך לקיים כל דבר פתאום מקיימין אותה בקנין סודר שלא יחזרו בהן לכך נתנו לו שעה להתבוננות אבל בכל שאר קנינין הגבהה ומשיכה ומסירה כסף שטר וחזקה אין בהם חזרה אחר כדי דבור והלכה [דף קיד:] **כוותיה דרב יוסף בשדה** ענין ומחצה ובכל שאר דוכתי הלכתא כרבה כדפרישית בפלוגתא דרבה ורב יוסף דשומר אבידה בב"מ פרק ב' סימן יז:

יום רסח

ו האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. משנה שאינה צריכה היא דשמעי' לכולהו מכללא דרישא אלא הא **קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר להנחיל אף האשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.** ואע"ג דדרשינן מטות ומקשינן מטה האם למטה האב מה מטה האב הבן קודם לבת אף מטה האם הבן קודם לבת לא מקשינן להו לענין זה לומר מה מטה האב האב יורש את בנו אף מטה האם האם יורשת את בנה משום [דף קטו.] דאמר קרא וכל בת יורשת נחלה נחלה **יורשת ואינה מורשת:** רי"ף נג.

ז מתני' סדר נחלות כך הוא בן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי ירכה של בת קודמין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי ירכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי ירכו:

גמ' ת"ר בן אין לו אין לי **אלא בן בן הבן בת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין ת"ל אין לו עיין עליו הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן**

ולימא עד יעקב גמירי דלא כליא שבטא. [דף קטז.] **זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו כו' בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי** האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו איזהו מהן קודם אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה. בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין [דף קטז:] **כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזהו מהן קודם. אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי ירכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני בסיפא כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא** דליתיה ליצחק יעקב קודם ש"מ וכן הלכתא:

ברי"ף נג: **ח מתני' בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה חלק אביהם שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונוטל שני חלקים: גמ' ואמאי** [דף קיט.] **הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. אמר רבה א"י מוחזקת היא. שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת** כי הוי אבוהון בכור **שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון. ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם** בנכסי אבי אביו אמר **ריש לקיש משום אבא כהנא ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה** מה בכאן אתה דן **הבן כאילו אביו קיים לענין פשיטות אף משפט האמור לענין כפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים לענין בכורתו:**

ט מתני' [דף קכב:] **אחד הבן ואחד הבת לנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואין נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב** ואין **ניזונות מנכסי האם:**

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי כי הדדי והתנן הבן **קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן** קודמין לבת ומסקינן **אמר מר בר רב אשי הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם כו':**

י ת"ר לתת לו שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים ודין הוא **חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם** אחד [דף קכג.] פי שנים כאחד או כלך לדרך זו חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים בכל הנכסים אף חלקו עם חמשה פי שנים בכל הנכסים ת"ל והיה ביום הנחילו את בניו התורה ריבתה נחלה אצל אחין הא אין עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון:

יא תניא אין הבכור [דף קכד.] **נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא שבח שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אומר איני נוטל ואיני נותן רשאי מ"ט דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קרייה רחמנא מה מתנה עד דמטי לידיה אף חלק בכורה עד** דמטי לידיה ורבי מ"ט **אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטיא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתב ליה אחד מיצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו**

ברי"ף נד. נד: ההוא שאם אמר איני נוטל ואיני נותן **רשאי. אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון כולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי מ"ס שבחא דממילא ומ"ס אשתני:**

תני רמא [דף קכד:] **בר חמא בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקל ומני רבנן היא. ומיירי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי** כי היכי דלא ליפלוג אדרב פפא: תנן בבכורות דף נא. ונב. **הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואין נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם וכולן** אין נוטלין לא בשבח ולא בראוי ואמר **עלה בגמ' ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר** רבא מקולי כתובה שנו **כאן. ולא היבם בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו בין יבום לחלוקה לא שקיל. מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה** וליתא לדרבא דהא איפסיק הלכתא

בהדיא **דיש לו לבכור קודם חלוקה** להכי ליתא לדרבא. [דף קכה:] א"ר פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק אבל בשבח נוטל שהרי כל הנכסים הם שלו וברשותו השביחו נכסים. וגם אין נוטל ממלוה אשתו ואפי' מה שהלוותה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחתיו כדמוכח פרק שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף מב:) דאין הבעל יורש נזקי אשתו לרבנן משום דהוה כמלוה ואע"פ שאם היו באין לידיה בחייה היה בהן דין נכסי מלוג כדקתני במתניתין דמציאת האשה דף סה: והא דשביק הכא בעל דאיירי ביה ונקט בכור שאינו נוטל פי שנים במלוה לאו משום דסבירא ליה דבעל שקיל במלוה אלא להכי נקט בכור בפיסקא דמלוה משום דפליגי ביה אמוראי אליבא דרבנן כך פירשו התוס'. ולי נראה דאם הלותה האשה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחת בעלה ומתה ירית בעל ההיא מלוה שהרי שלא כדין הלותה קרן של נכסי מלוג שלה שהקרן ברשותו הוא ליטול הימנו פירות כדתנן כתובות דף עט. נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ולא עדיף ממכרה שהתקינו באושא שהבעל מוציא מיד הלקוחות לעיל (בבא בתרא דף נ.) אע"פ שלא מכרה כי אם הגוף אחרי מותה והבעל היה אוכל פירות בחייה אפי' הכי הוא מוציא הגוף מיד הלקוחות משום דכלוקח ראשון שוינהו רבנן וכל שכן אם הלותה ממון שהיה בידה שהבעל מוציא מידו ויורש אותה מלוה אבל אם מתו מורישי האשה והניחו מלוה ביד אחרים ומתה האשה קודם שגבתה האשה המלוה או אם היה לה מלוה ביד אחר כשלקחה ומתה קודם שגבתה האשה המלוה בהך מלוה ודאי לא ירית לה בעל והיינו דומיא דנזקי אשתו. **ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות** וכ"ש שאין נוטל בשבח דהא איכא מאן דאמר דלרבנן נוטל במלוה ואינו נוטל בשבח ומשום הכי לא אייתי רב פפא לעיל גבי פלוגתא דאמוראי דפליגי אם הלכה בשבח כרבי או כרבנן משום דאי הוה פסיק כרבנן בשבח לא הוה שמעינן מיניה מלוה והא דלא עריב ותני להו אין הבכור והבעל נוטלין בראוי ובמלוה משום דאיבעי ליה למתני פי שנים גבי בכור לא שייך לערובינהו. ובמלוה שעמו פלגי מחצי המלוה יקח פי שנים. ואע"פ שהורע כח הבכור והבעל לענין מלוה דהוי ראוי לגבייהו לגבי כתובת אשה הויא כמוחזק וגובה כתובתה ממנה כדתנן פרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ומפרש בגמרא דהיינו כתובת אשה ואפי' למ"ד לכושל שבראיה מודה דאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה ואפי' ר' עקיבא לא פליג אלא משום שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה אבל אי לאו הכי היתה גובה כתובתה מן המלוה ומיהו אין ראיה דלעולם אם גבו היתומים את המלוה בין גבו מעות בין גבו קרקע אינו גובה מהם משום דהוי ראוי אבל בעוד שלא גבו יפה כחו לגבות אע"פ שהוא ראוי כי היכי דיפה כח המלוה והאשה לגבות אע"פ דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב וה"ה לענין ראוי נמי כיון שהן ב"ד אחרים יפה כחן לגבות וקצת יש להביא ראיה מהא דאמר רב נחמן לעיל (בבא בתרא דף קכה.) יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן לרבא דמפרש טעמא בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) משום דאמר ליה כי היכי דמשעבדנא לאבוכון ה"נ משעבדנא ליה לדיליה מדר' נתן והאי טעמא נמי שייך בכתובת אשה אע"ג דלא נתנה לגבות בחיי הבעל מ"מ ה"ל שעבוד על כל בעלי חובין ומצינו למימר דיש חלוק בין כתובת אשה לבעל חוב משום דאקילו רבנן בכתובת אשה כדאמר בפרק יש בכור (בכורות דף נב.) גבי הא דתנן אין הבכור נוטל **בשבח ולא בראוי ככמוחזק** ולא האשה בכתובתה ופריך עלה בגמ' **והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח. א"ר אבא מקולי כתובה** שנו כאן ומיהו מאי דאמור רבנן דאקיל כמו גבי שבח אמור ובמאי דלא אמור לא אמור. ועוד ראיה מהא דאמר בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות אלמא אע"פ שכבר המלוה ביד היורש גובה ממנו כתובה והאידנא דתקינו גאונים דבע"ח וכתובה גבו ממטלטלי דיתמי אם גבו מטלטלין בחובת אביהם הרי הן כקרקע ובע"ח וכתובת אשה גובה מהם וכן עמא דבר ואפי' ממלוה דעובדי כוכבים והיינו טעמא דלענין בעל חוב וכתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי משום דמשעבדא להו בחיי אבוהון מדר' נתן:

יב ההוא דאמר נכסאי לסבתא ובתרא לירתאי הוה

ליה ברתא דהות נסיבת **שכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעלה וקא תבע אמר רב הונא** לירתאי ואפי' לירתי דירתאי רב ענן אמר לירתאי ולא לירתי ירתאי שלחו מתם הלכתא כותיה דרב **ענן ולא מטעמיה הלכתא כוותיה דבעל לא** קא ירית ולאו מטעמיה דאילו **אית לה ברא ירית** וה"ט דבעל לא ירית משום דה"ל **ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק אמר ר"א דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי.** אמר רב רבא מסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדמה סבתא וזבנה זבינה זביני ודייקי **מינה טעמא דאמר אחריך הא** אמר מעכשיו מוחזק הוה וירית לה בעל:

יג [דף קכו.] **אמר** רב אסי בכור שמיחה מיחה. אם מיחה שלא ישביחו עד שיתנו לו חלקו מועלת מחאתו ונוטל פי שנים בשבח אמר רבה מסתברא טעמא דרב אסי בענבים ובצרום זיתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפי' דרכום. ומסיק לענין ליתן לו דמי היזק ענביו קאמר רב יוסף ולא פליג אדרבה:

רי"ף נה. נה: **יד אמר רב אסי בכור שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר רב** פפא **משמיה דרבא אמר ויתר** באותו שדה ורב **פפי משמיה דרבא אמר ויתר כל הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא אמר ויתר באותו שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל אידך לא אחיל** [דף קכו:] **שלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והלכתא יש לו לבכור קודם חלוקה** ותימה הא פסקינן לעיל דאין **נוטל פי שנים במלוה** והיינו כרבנן דרבנן סברי דאין נוטל פי שנים בשבח דמתנה קריה רחמנא ועד דמטי לידיה אלמא אין **לו לבכור קודם חלוקה** וי"ל דטעמייהו דרבנן מבכל אשר ימצא לו כדתניא לעיל פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן והא דמייתי לעיל קרא לתת לו פי שנים משום דתרוייהו קראי צריכי דאי לא כתב אלא לתת לו ה"א דאתא למימר שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי ואי לא כתב נמי אלא בכל אשר ימצא לו הוה מוקמינן ליה בשבח שהשביחו יורשים ומגלו השתא תרוייהו אהדדי וממעטינן דבר שאינו מצוי כגון שבח דלענין דבר שאינו מצוי קרייה רחמנא מתנה אבל דבר המצוי לא ממעטינן דשפיר הוי ברשותו קודם חלוקה כדאמר לעיל דדיקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון לא מיקרי ראוי. והא דויתר בדבור בעלמא בלא קנין משום דמתנה קרייה רחמנא ובאמירה בעלמא אם אמר אני רוצה לבטלה יכול להסתלק וזכו אחין בחלקו. וכ"כ רב אלפס ז"ל דלא אמרינן יש **לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתאי לידיה דאבוה ואיתיה השתא ברשותו אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהאי מילתא. וכן כתב רב האי גאון ז"ל כי האי סברא: מר זוטרא מדרישבא פלג בהדי אחוה בצנא דפלפלי בשוה אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ויתרת במקצת ויתרת בכל הנכסים:**

טו מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה:

גמ' אמר רב יוסף האומר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אין נוטל פי שנים דלמא בוכרא דאמא קאמר. ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה במאי ידעת דכי הוו אתו אינשי לגבי דאבוה הוה **אמר להו זילו לגבי שבחת ברי דבוכרא ומסי רוקיה דלמא בוכרא** דאמיה הוה גמירי דבוכרא **דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימיה לא מסי רוקיה:**

טז אמר רבי אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים מאי טעמא דאמר קרא **והיה הבן הבכור לשניאה עד שיהא בן משעת הויה.** [דף קכז.] **אמימר אמר אף אין ממעט בחלק בכורה** דאמר קרא וילדו לו **עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה** דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה זכר וכתיב ביום השמיני וגו' עד שיהא זכר משעת לידה. תימה לי אמאי אייתי רב אלפס ז"ל הך דרב שיזבי הא אותיב רב שרביא לרב שיזבי ממתני' המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה ומכמה משניות בפ' המפלת סנדל ושליא טמאה לידה אלמא לא דרשינן **אשה כי תזריע וילדה זכר עד שיהא זכר משעת לידה. אמר רבה תניא כוותיה דר' אמי בן ולא טומטום הבכור ולא ספק בשלמא בן ולא טומטום כדר' אמי** אלא **בכור ולא ספק לאפוקי מאי לאפוקי מדדריש רבא:**

יום רסט

יז דדריש רבא שתי נשים שילדו שני זכרים במחבא

ברי"ף נו. **כותבין הרשאה זה לזה** אמר ליה רב פפא לרבא **הא שלח רבין באגרתיה דבר זה שאלתי לכל רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום רבי ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה** אבל לא הוכרו לא **הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו משמיה דר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:**

יח וגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב.) **תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכסי. אמר מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה** דרבא משמיה דרב יוסף **אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט וילדו לו אמר רחמנא שם:**

יט אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו לו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא:

כ תנן בבכורות דף מו. יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר נפלים ואע"פ שיצא ראשו מת חי. ובן ט' שיצא אמת **והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם. והמפלת סנדל או שליא או שפיר מרוקה והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:**

כא תניא [דף קכז:] **יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כרבי**
ברי"ף נו: **יהודה ואפי' היו מוחזקים בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן:** גרסינן בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) **אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור חיה אמו ואביו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם** כתוב בה"ג הלכה כרבי יהודה ודוקא היכא דאיכא בכור כשעושה קטן בכור א"כ פסיל ליה לגדול ומיגו דהימניה רחמנא לאב לענין בכורה כדכתיב יכיר יכירנו לאחרים הימניה נמי לעשות הגדול ממזר אבל האומר בני זה ממזר ולא לענין בכורה לא מהימן לשוויה ממזר ואפי' אשתו פרוצה ביותר דרוב בעילות אחר הבעל ונראה דהלכה כר' יהודה לגמרי ואפי' בלא הכרת בכור נאמן לומר שהוא ממזר כדמוכח פרק החולץ (יבמות דף מז.) ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה א"ל נתגיירתי ביני לבין עצמי א"ל נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך ופריך ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכירנו לאחרים וכו' אמר רב נחמן בר יצחק ה"ק ליה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים ופסיק התם הלכתא כרב נחמן בר יצחק משמע הא אם יש עדות לעובד כוכבים נאמן לפוסלו ואע"פ שאין הכרת בכורה וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת וארא סוף סימן מא וההיא דיבמות יש לדחות דיש שם הכרת בכורה דאם נתגייר בינו לבין עצמו אין דין בכורה לעובד כוכבים ומה שנאמן לומר בן גרושה היינו נמי על ידי הכרת בכורה דכתיב כי את הבכור בן השנואה יכיר ואמר מאי שנואה שנואה בנשואין ומההיא דפרק בתרא דקדושין משמע דאפי' בלא הכרת בכורה קאמר רבי יהודה דנאמן דתנן האומר זה בני ממזר ואפי' שניהן אומרים על העובר שבמעיה אינן נאמנין ר' יהודה אומר נאמנין וגם מלשון ה"ג משמע דר' יהודה אית ליה דבכל ענין מהימן אלא דלא קי"ל כוותיה אלא על ידי הכרת בכורה ונראה דדייקינן מדשלח ר' אבא האומר על תינוק בין הבנים נאמן ולא מסתבר טעמייהו אלא בכל ענין נאמן הוא. **א"ר יוחנן אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אין נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש** ליה כעבדא וחלופא אבית המכס **אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד** ואמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא **אינו נאמן אמר רב נחמן בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מיצר מאה:**

כב שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא** [דף קכח.] **נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר. ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו הא קא משמע לן** דבאתן **לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ורב נחמן אמר אין גובין מן העבדים:**

רי"ף נז. **כג שלח** ליה **רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אומר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי. פי'** רשב"ם והאב ליוצאי יריכו פסול עד סוף כל הדורות ומלתא דתמיה היא דאף באבא דאבא אכשר מר בר רב אשי ואנן ניקום ונפסול עד סוף כל הדורות אלא דור רביעי כשר וכן משמע לשון רב אלפס ז"ל שכתב **קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומש"ה קמכשר ביה ולית הלכתא כוותיה דהוא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו** שהן ראשון בראשון וה"ל **אבא דאבא שני בראשון** ומכלל דבריו משמע דדור ד' הוי שלישי בראשון ודברי ה"ג ורבינו תם בשלישי בראשון כתבתי בסנהדרין בפרק זה בורר:

כד שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נעשה סומא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוון מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוון מדת ארכו ומדת רחבו אבל נסכא לא רב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוון מדת משקלותיו. מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בכשרות תיובתא דכולהו תיובתא** דבעינן שיהא תחלתו וסופו בכשרות אבל אין תחלתו וסופו בכשרות פסול אע"ג דידענא דקושטא קמסהיד דבעינן שיהא ראוי להעיד בשעת ראיה ובשעת הגדה וסומא פסול דכתיב או ראה פרט לסומא כדפסלינן גיטין דף עא. אלם מואם לא יגיד אע"פ שיכול להעיד בכתב דבעינן שיהא ראוי להגיד בפיו ה"נ בעינן שיהא ראוי לראות בעיניו ואע"פ דקושטא קמסהיד פסול והא דנקט לעיל היה יודע לו בעדות קרקע לאו דוקא הוא הדין נמי פלוני לוה מפלוני מנה והאי דנקט קרקע משום שמואל דקאמר אפשר דמיכוין מצרנהא. **שלח ליה** [דף קכח:] **ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה רבי יוחנן אומר אין נאמן כרבנן:**

כה שלח ליה **רבי אבא לרב יוסף בר חמא** שכיב מרע האומר תטול אשתו כאחד מן הבנים נוטלת כאחד **מן הבנים אמר רבא ובנכסים של עכשיו ובבנים הבאין לאחר מיכן** בין נתרבו בין נתמעטו כדפי' רשב"ם ויראה דאם מתו כל הבנים דשקלה כבנים דהשתא והשאר ליורשים דאפי' נתרבו הבנים הוה מסתבר למימר דשקלה כבנים דהשתא אלא דאמידנא דעתיה דדעתו של אדם קרובה אצל בניו ואינו רוצה לפחות חלק הבנים שיולדו לו אבל היכא דמתו כל בניו מסתברא דאולינן בתר בנים דהשתא:

כו שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אמר לא נפרעתי ולוה אמר פרעתי מחצה והעדים מעידין אותו שפרע כולו נשבע וגובה מחצה מן הנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא דאמרי לקוחות אנן אעדים קא סמכינן ואפילו לר' עקיבא דאמר משיב אבידה** הוי ה"מ היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים **אירתתי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפי' לר"ש בי אלעזר דאמר מודה מקצת הטענה הוי ה"מ היכא דליכא עדים דקמסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייעי ליה משיב אבידה הוי. דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הלכתא בכל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא א"ל רבינא למר זוטרא הא דרב נחמן מאי א"ל** אנן אין גובין מתנינן **וכן אמר רב נחמן אין גובין ואלא הלכתא לאפוקי מאי אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי** רי"ף נז: **לאפוקי** ממר בר רב אשי הא [דף קכט.] **לית הלכתא כמר בר רב אשי קאמרי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא אתותבו א"ל לאפוקי מר' יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אין נאמן ולאפוקי נמי מאתקפתא דמר בר רב אשי** דפריך על

רבי אבא בהמוציא שטר חוב:

כז מתני' המחלק נכסיו על פיו **ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין:**

גמ' ה"ד מתנה בתחלה היכי דמי מתנה באמצע ה"ד מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני וירשה זו היא מתנה בתחלה ירשה ותנתן לו וירשה זו היא מתנה באמצע ירשה ותנתן לו זהו מתנה בסוף. ודוקא באדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות או שדה אחת ושני בני אדם לא ור' אלעזר אומר אפילו אדם אחד ושתי שדות ושדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא. כי אתא רבין אמר ירש פלוני שדה פלוני ותנתן שדה פלוני **לפלוני רבי יוחנן אמר קנה ר"א אומר לא קנה ור"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להן במתנה וירשום ואותיב רב אשי לכולהו מהא דתניא** [דף קכט:] **נכסי לך ואחריך ירש פלוני ואחרי אחריך ירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני וסלקא להו בתיובתא ואמרינן לימא תיהוי תיובתא** דריש לקיש ותסברא והאמר רבא הלכה כוותיה דריש לקיש **בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ור"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבד מעבודת כוכבים וקדושין:** ריי"ף נח.

כח מתני' [דף קל.] **האומר איש פלוני ירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה רבי יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין:**

גמ' תניא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה **לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת בין הבנים שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ועל בת בין הבנות שאבא אמר יירש** וחכמים אומרים לא יירש ומתניתין כולה רבי יוחנן בן ברוקה היא **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן** ברוקהוכן אמר **רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה אמר רבא אמר מ"ט דרבי יוחנן בן ברוקה אמר קרא והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ודוקא** בחלק פשיטות אבל בחלק בכורה לא **דתניא אבא חנן אמר משום ר"א** מה ת"ל לא יוכל לבכר וכו' **לפי שנאמר** [דף קל:] **והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאין נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש ת"ל לא יוכל לבכר. א"ר זירא א"ר אמי אמר רבי חנינא אמר רבי הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קמיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב:**

יום רע

כט ת"ר אין למידין הלכה לא מפי הגמרא ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה הא כל התורה כולה דמויי מדמינן **אמר רב אשי ובלבד שלא ידמה בטריפות דתניא אין אומרים בטריפות** זה דומה לזה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה. **א"ר אסי לרבי יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל עד דאמינא לכו הלכה למעשה א"ל רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דדינא דידי קמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תקרעוניה עד דאתיתו לגבאי** אי **אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא ביה לאחר מיתה לא מקרע תקרעוניה ולא מיגמר תגמרו מיניה לא מקרע תקרעוניה דאי הוה אנא אמינא לכו טעמא.** ולא מגמר [דף קלא.] תגמרו **מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות:**

ל בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע דבר אורותי הוא אבל בבריא שלא הגיע עדיין זמן להנחיל לבניו לא איירי ביה קרא או דלמא בבריא נמי דקרא איירי בכל אדם שרוצה להנחיל נחלתו לבניו דבדבורו יכול להנחיל למי שירצה. ושקיל וטרי ביה גמרא בלשון ודלמא ולא איבריר לן פשיטותא **הלכך לא עבדינן ביה עובדא** וכן כתב רב האי גאון דלא אפשיטא. אבל ר"ח כתב כיון דמסיק דבי דינא בתרא כבי דינא קמא תקון אם כן אפשיטא בעיא ונראה כדברי רב האי וכדברי רב אלפס ז"ל כיון דשקלא וטריא דגמ' בלשון ודלמא לית כאן פשיטותא: ריי"ף נח:

לא [דף קלא:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא** אפוטרופא פשיטא בנו ריי"ף נט.

הגדול לא עשאו אלא אפוטרופא **בנו הקטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל אפילו קטן המוטל**
רי"ף נט: **בעריסה.** וא"ת והא פסקינן **כר' יוחנן בן ברוקא** דאמר אם אמר על מי **שראוי ליורשו דבריו קיימין.** ורשב"ם תירץ דבלשון ירושה ודאי קני כדכתיב והיה ביום הנחילו את בניו ובלשון מתנה אזלינן בתר אומדנא דנתכוין לאפוטרופא דשייך ביה נמי לשון מתנה. ור"ח תירץ דהתם באומר והכא בכותב ולא מסתבר וכי הורע כחו בשביל הכתיבה וקצת יש ליתן טעם דבכתיבה מכוין לאפוקי קלא לאחשוביה כדי שיכבדוהו ועוד תירץ דהכא מיירי בכל הנכסים ור' יוחנן לא אמר אלא כשריבה לאחד ומיעט לאחד וקשה מהא דאמר לקמן (בבא בתרא דף קלג.) **אמר רב הונא שכיב מרע שכותב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו** נוטלו משום ירושה ואמר ליה רב נחמן **אימא הלכה כר' יוחנן** וכו' אלמא בכל הנכסים ובכותב נמי אמר דלא עשאו אפוטרופא ולתירוץ רשב"ם ניחא דכיון דראוי ליורשו אע"ג דאמר נכסי לך הוי כאילו הזכיר ירושה ומצינו למימר דרב הונא איירי בבת בין הבנות ובאח **בין האחין אבל בן בין הבנים** עשאו אפוטרופא וכן אוקמא רב אלפס ז"ל ומה שכתב בת בין הבנות הוי מתנה לא ידענא מנא ליה דמשמע מדמיבעי' ליה בבת אצל הבנים אלמא דבת בין הבנות פשיטא ליה דהוה כבן בין הבנים ועוד מצינו למימר דהא דקאמר **ר' יוחנן בן ברוקא** דקני בלשון ירושה מיירי דפירש בהדיא שאינו עושהו אפוטרופא אלא רוצה שיירש. **פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו** אפוטרופא ולא מיבעיא אם כתב מקצת נכסיו לאחר תחלה והשאר לבנו דהוי אפוטרופא דבשעה שכתב לבנו הוי כל נכסיו אלא אפי' כתב כל נכסיו לבנו ואחר בבת אחת חשבינן ליה כותב כל נכסיו לבנו כיון דלא שייר בנכסים כלום אחר מתנת בנו ודוקא שכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני אבל אם כתב חצי נכסיו לבנו וחצי נכסיו לפלוני מדהו"ל למכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני ולא עשה כן אלא הקדים בנו במתנתו לבנו נמי מתנה הוי דהו"ל כנותן לבנו מקצת תחלה ואח"כ השאר לאחר ואם כתב שני שלישי נכסים לבנו ושליש לאחר הוי כנותן כל נכסיו לבנו ולאחר בבת אחת אע"פ שהקדים בנו תחלה משום דלא הוה מצי למכתב כל נכסי לבני ולפלוני דאז הוי משמע חצי לפלוני וחצי לבנו ואם כתב כל נכסיו לשני בניו הוו שניהם אפוטרופסים ואם כתב חצי נכסי לבני פלוני וחצי נכסי לבני פלוני הראשון מתנה והשני אפוטרופוס מדלא כתב כל נכסי לפלוני ופלוני בניי וכן הדין בכותב לשתי נשיו ואם כתב כל נכסיו לאשתו ולבנו יראה דלאשתו הוי במתנה ולבנו אפוטרופא דאשתו לגבי בנו כאחר דמיא וכן משמע לישנא דגמרא דקאמר **פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא** אפוטרופא משמע מתוך דברי שמואל דאמר הכותב לאשתו **לא עשאה אלא אפוטרופא** דכ"ש בן. וכן אמר שמואל במימרא אחת אשתו ובמימרא אחרת בנו הקטן אבל בנו הגדול לא הוצרך לומר. וכך היא הגרסא בהרבה ספרים אשתו ובנו לאשתו במתנה ובנו אפוטרופא. ורשב"ם מחק ואין צריך למוחקם. **אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופא אשתו ארוסה ואשתו גרושה** פי' אשתו ארוסה או אשתו גרושה ולא כבנו ואחר ואשתו ואחר אלא כהנך דמבעיא ליה : איבעיא להו בת בין הבנים ואשה אצל האחין **ואשה אצל בני הבעל. מהו** רב אלפס ז"ל לא גריס בת אצל הבנים ולפי גרסתו כתב דבת בין הבנים הוי מתנה. **אמר רבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. רב עוירא אמר משמיה דרבא בכולהו קני לבר מאשה** אצל האחין ואשה אצל בני הבעל והלכתא כרבינא. **ורב אלפס גריס לבר מאשה אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל.** ואין גירסא זו נכונה דלא הוצרך לפסוק באשה אצל הבנים דזו היא עיקרא מימרא דשמואל:

לב [דף קלב.] **בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מליה אבל בבריא הא קאי הוא או דלמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מליה מהשתא. ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומר תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה. וחכמים אומרים תקרע כתובתה ותעמוד מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר ר' יהודה הנחתום מעשה שאירע** בבת אחותי כלה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו **תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא אלא לאו בבריא** לא לעולם בשכיב מרע

ורב עוירא מוקי לה בכולהו ורבינא מוקי **לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה ולא איפשיטא** הלכך לא קנתה **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. מאי טעמא אומדן** דדעתא הוא דניחא לה דתיפוק **עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו נכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקירא וליתבר:**

לג תניא הרי שהלך למדינת הים ושמע שמת בנו ריי"ף ס. **ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה. ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו ידע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא דאזלינן בתר אומדן דעתא:**

לד תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא אובדת כתובתה. אמר רב במזכה להן על ידה ושמואל אמר במחלק להן ביה והיא שותקת. ר' יוסי בר חנינא אמר באומר עלי קרקע זו בכתובתיך. **ומקולי כתובה שנו כאן** [דף קלב:] **אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר חנינא מר כמאן ס"ל** אמר ליה שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה. פרשב"ם וסבירא ליה כשמואל רביה דאמר במחלק בפניה והיא שותקת ואע"ג דאיתותב היינו אליבא דרבנן וכדמפרש רב יהודה ורב נחמן אמר אליבא דר' יוסי דאית ליה דקבלה מהניא והוא הדין כתיבה. וכן דעת רב אלפס ז"ל שכתב איתמר נמי **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה ודוקא דהיא שותקת כשמואל וכל שכן הנך** משמע הא דרב נחמן קילא טפי מדכולהו ואע"פ שלא חלק בפניה ולא **אמר לה טלי קרקע** זו בכתובתיך אלא ידעה שכתב נכסיו לבניו וכתב לה קרקע זו וכשנודע לה שתקה אנן אמדינן דעתה דכיון שחלק לה כבוד ועשאה שותף בין הבנים מחלה שעבוד כתובתה מאלו הנכסים. ור"ח ז"ל פי' דוקא כשעשאה שותף בין הבנים שנתן לה חלק כאחד מן הבנים אז ודאי מחלה כתובתה בקבלה לחודה דחשיבא לה מילתא שהשוה לאחד מבניו אבל כתב לה קרקע כל שהוא כתיבה וקבלה בעינן כת"ק דר' יוסי ואין לשון כיון מורה על פירוש זה אלא משמע שבא להקל הלכך נראין דברי רב אלפס. **בעי רבה בבריא היאך שכיב מרע הוא דידעה דלית ליה וקמחלה אבל בבריא סברה הדר קני** או דלמא השתא מיהא **הא לית ליה תיקו** ולא מפקינן מיתמי: **ההוא דאמר פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע רב נחמן לסורא עאל** לגביה רב חסדא א"ל כהאי גוונא מאי אמר ליה **הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל א' לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא** דארעא הכא פירי הוא דאקני לה א"ל מטלטלי קאמרת מטלטלי ודאי לא קאמינא. **ההוא דאמר תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא** ריי"ף ס: **שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא אמר ליה רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלה השתא נמי שקלה. ההוא דפלגינהו לנכסיה לבניה ולאיתתיה** [דף קלג.] **שייר חד דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי אכולהו נכסי.** מכל הלין עובדי שמעינן דוקא שכתב כל נכסיו לאשתו ולבניו אבל שייר כל שהוא לא אבדה כתובתה ודוקא כתב לה קרקע אבל מטלטלי לא ודוקא מאותן נכסים אבדה כתובתה אבל לא מנכסים שיקנה או אם ירש מאותם נכסים מבניו. וכתב רשב"ם ולאו דוקא כתבם לבניו אלא ה"ה לאחר. ודברים הללו קשין לאומרם בלא ראיה דלישנא שעשאה שותף בין הבנים אינו מורה כן דמשמע דדוקא בשביל כבוד שעשה לה שחלק לה מנכסיו עם בניו שתקה ומחלה אבל אם חלק נכסיו לאחרים מה לה לערער ומה כבוד עשה לה דאית לן למימר שמחלה כתובתה ובשתיקה לא הפסידה כתובתה דמצי למימר נחת רוח עשיתי לבעלי וגם מתני' מוכח כן דקתני הכותב נכסיו לבניו ולא קתני המחלק נכסיו סתם:

לה ההוא דהוה שכיב מרע אמרו ליה נכסי למאן דלמא לפלוני אמר להו ואלא למאן. אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטל משום ירושה ואי **לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מהן ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מהן אמר רבא מיגרע גרע השתא ומה ירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתנה דרבנן לא כל שכן פי' מתנת שכיב מרע** שאינה אלא מדרבנן כדאמרינן לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז.)

אמר **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע דרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו. והא דתנן גיטין דף מח: אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** היינו במשועבדים בחיים כגון נתנם **במתנת בריא ומכירה אבל במתנת שכיב מרע** אינו קונה אלא לאחר מיתה ומדרבנן הלכך כירושה שויוה רבנן ומוציאין ממתנת שכיב מרע למזון האשה והבנות הוא הדין למלוה על פה כיון דהוי כירושה ואית ספרים דגרסי **אטו יורש מיגרע גרע ולית** להו השתא ומה ירושה דאורייתא וכו' ותרוייהו **חד טעמא נינהו אלא** דחד לישנא אריכא ויש מן הגדולים דסמכי אההיא גירסא קצרה ומפרש **אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונת מנכסיו** דכיון דאמר לה נכסיי לך דהוא לשון מתנה אלא דאמרי' משום שראוי ליורשו מפרשינן ליה בלשון ירושה היינו דוקא ליפות כחו כדמפרש בתר הכי דאין לה הפסק אבל לא גרע כחו שתהא אלמנה ומלוה על פה גובה ממנה ממה שנתן לו יורש יותר על שאר היורשין דהוי כאילו נתנו לאיש נכרי דלא גרע יורש בין היורשין משאר מקבלי מתנות אבל במה שראוי לירש אע"פ שנתן לו בלשון מתנה הוי דינו כשאר היורשין ומביאין ראיה לדבריהם מהא דתנן אין מוציאין **למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** ואינה ראיה דההיא מיירי במתנת בריא ומכירה כדפרישית והא מתניתין דאיסתייעי מינה **עלייהו תיובתא דאי מתני' פליגי עליה דרב אדא בר** מתנה **הוה רבא מותיב מינה ומדלא אותיב מינה ש"מ** דלא הוי מתני' **תיובתא אלא טעמא דמתני' לחוד ודרב אדא בר מתנה לחוד וליכא עליה דרב אדא** פריכא אלא מדרבא **אלא אמר רבא כדשלח רב אחוה בר עויא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק** א"ל **רבא לרב נחמן והא אפסקא הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק:**

רי"ף סא. **לו תניא האומר תנו שקל לבניי בשבת וראויין לתת להן סלע נותנין להן סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן** בפרק מציאת האשה (כתובות דף ע.) **אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קיימא לן כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי באחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:**

לז מתני' הכותב [דף קלג:] **נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו.** רשב"ג אומר אם אין בניו נוהגין **כשורה זכור לטוב:**

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרשב"ג או לא. תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפי' מברא בישא לברא טבא דלא ידעינן מאי זרעא נפיק מינייהו. **ירושלמי א"ר אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם:**

לח תנן [דף קלד.] מעשה בבית חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא את בנו והיה אומר לחבירו הרי החצר והסעודה נתונים לך במתנה ואינן לפניך אלא שיבא אבא ויאכל בסעודה אמר ליה אם שלי הן הרי הן מקודשות לשמים אמר ליה לא נתתי לך את שלי שתקדישה לשמים א"ל לא נתת לי את שלך אלא על מנת שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין זה עם זה ומרצין זה לזה. ויהא עון תלוי בראשו אמרו חכמים כל מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה ולאו דוקא להקדיש אלא הוא הדין נמי אם אין יכול ליתנה במתנה ולמוכרה דאינה מתנה אם לא שיוכל לעשות בה כל חפצו דאל"כ מאי קמדמי שמאי הך עובדא דיונתן בן עוזיאל למעשה דבית חורון ורצה להוכיח ממנו דמתוך שלא יוכל לחזור לבניו תתבטל המתנה אלא ודאי אין חלוק בין הקדש לשאר דברים ואינה מתנה עד שתהא ברשותו לעשות בה כל צרכי חפצו והיינו דוקא כשנותן לו בסתם אבל אם פירש דבריו אפילו נתן שלא ליתן ושלא למכור ושלא להקדיש ושלא יעשה בו דבר כי אם דבר אחד הויא מתנה לאותו דבר וכן מוכח בנדרים בפרק השותפין (נדרים דף מח:) גבי ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסי עליה אמרו ליה אי הוה בר בריך צורבא מרבנן מאי אמר להו ליקני הדין ואי הוה בר ברי צורבא מרבנן ליקנייה ליה אמרי פומבדיתאי קני על מנת להקנות הוא ורבא אמר ולא

קני ורב נחמן אמר קני דהא סודר דקני על מנת להקנות הוא וקני ורבא פריך ליה התם ממתני' ממעשה דבית חורון דקני על מנת להקנות הוא ולא קני ומשני משום דסעודתו מוכיח עליו שלא היתה כי אם הערמה בעלמא אי נמי ר' אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה וכן משמע נמי בירושלמי דקאמר התם בעי רבי ירמיה מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה לשמים כיני מתני' כל המתנה שהיא כמתנת חורון שהיתה בה ערמה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה והכי נמי אמר לקמן (בבא בתרא דף קלז:) אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי אע"פ שאין יכול להקדישו הוי מתנה רק שיחזירהו לבסוף:

לט מתני' האומר זה בני נאמן זה אחי אין נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר ירשו אחיו עמו:

גמ' זה בני נאמן למאי הלכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום. ליורשו פשיטא. פי' רשב"ם ולא מצי לאוקומי בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן דלא מהימן כיון דליכא מיגו. וכתב ר"מ ז"ל פליאה גדולה היא לומר כן שאם בא אדם ממדינת הים הוא ובנו ואמר זה בני שלא יירש אותו הבן בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן אלא שאר בניו או שאר קרוביו הקרוב קרוב קודם ופי' הוא ליורשו פשיטא דמכח מתני' האומר דמייתי לקמן פריך פשיטא מדתנן [דף קלד:] יש לי בנים נאמן דלכל הפחות מתוקמא בליורשו דאפי' אם תמצא לומר דלענין היתרא לא מהימן לפוטרה מן היבום ולכל הפחות מוקמינן להך מתני' בממון. אלא לפטור את אשתו מן היבום איצטריכא ליה דלא שמעינן ליה ממתני' דהתם דאיכא לאוקמי בליורשו ופריך הא נמי תנינא התם מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן וע"כ לפטור מן היבום קאמר דאי ליורשו מ"ש דאי אמר יש לי בנים נאמן ואם אמריש לי אחין אין נאמן ולישנא דהא נמי תנינא משמע כדפרי' מדלא אמר תנינא משמע הא נמי תנינא התם כמו ליורשו דהוה פריך מיניה מעיקרא ואע"ג דמוחזק לן באחי נאמן הואיל ובידו לגרשה **ובעל שאמר גרשתי את אשתי אין נאמן ואם מת חולצת ולא מתיבמת דאמרינן.** ההוא דהוה שכיב א"ל איתתיה למאן א"ל חזייה לכהנא רבה אמר רבא למאי ניחוש לה **האמר רבי חייא בר אבין אמר ר' יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל** [דף קלה.] **אביי והא כי אתא רבי יצחק אמר ר"י בעל שאמר גירשתי את אשתי אין נאמן א"ל ולאו קמשנינן להו כאן למפרע כאן להבא א"ל ואשינויי ניקו ונסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי חוש לה. ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא** דמוחזק לן דלית **ליה אחי ועוד הא אמר בשעת** מיתתו לית **ליה אחי א"ל אביי והא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחין א"ל השתא מיהא ליתנהו קמן ולאו היינו דר"ח דאמר עדים בצד איסתן ותיאסר א"ל אביי אם הקלנו בשבויה דמנוולא נפשא לגבי שבאי נקל באשת איש. אמר רבי אבא לרבי נתן בר אמי חוש לה:**

מ זה אחי אין נאמן ואינך מאי קאמרי אי דאמרי אין אחינו הוא אמאי נוטל **בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחינו הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי ירשו אחיו עמו** מכאן דקדק רבינו מאיר ז"ל אם ראובן אומר לשמעון אני חייב לך מנה ושמעון אומר אינך חייב לי אע"פ שאין שמעון מוחל לו פטור ראובן אע"פ שיודע בודאי שהוא חייב לו כדאמר הכא דאע"פ שאומר ראובן לשמעון אחינו הוא ויש לך ליטול עמי ושמעון אומר אינו אחי לא יתן לו ראובן כלום דהוי כאילו מוחל לו ולא הוי כמו מחילה בטעות דכיון שהלה אומר אני חייב לך היה לו להשים על לבו ולדקדק ולא עשה כן אלא אומר בודאי אינך חייב לי מחל לו בלב שלם לא צריכא דקאמרי **אין אנו יודעין. ונפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.** [דף קלה:] **בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים** כגון דיקלא ואלים ארעא ואסיק שרטון תיקו:

מא מתני' מי שמת ונמצאת דייתיקי **קשורה לו על ירכו הרי זו** אינו כלום וכן **לאחר בין מן היורשין בין שאין מן היורשין דבריו קיימין:** רי"ף סא:

גמ' ת"ר דייתיקי **דא תהא למיקם ולהיות מתנה שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה. אמר אביי ה"ק איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה:** רי"ף סב.

יום רעא

מב יתיב רבה בר ר"ה באכסדרה דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דר' יוחנן ש"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני אין כותבין ונותנין. שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה. ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין. ואוקימנא לה במיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני אף כתובו וחתומו והבו ליה. ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

מתני' [דף קלו.] **הכותב נכסיו לבנו לאחר מיתה צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה דברי ר"י רבי יוסי אומר אינו צריך:**

גמ' וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והתנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא ה"ק גופה קני מהיום ופירות **לאחר מיתה ר' יוסי אומר אין צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו.** א"ר הלכה כר' יוסי וקשה דאמרי' בפ' המגרש (גיטין דף פה.) אתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם **לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו.** ותירץ רשב"ם כיון דלא קאמר הדר ביה רב מההיא דאמר הלכה כרבי יוסי אלא אתקין משמע בגט אתקין משום חומרא דעריות וגם אין בו דבר קנין אבל בממון דשייך ביה קנין הלכה כר' יוסי. **בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פי' שטר שיש בו קנין** מהו פר"ח ז"ל דהכי נהגו במתיבתא כר' יהודה דהא רבא קא מיבעיא ליה אליבא דר"י ואי לית הלכתא כוותיה מנ"מ ונראה דאין ראיה מכאן דאפילו לרבי יוסי מיבעי ליה היכא דאין כתוב זמן בשטר אי מצריך רבי יוסי בהקנאה מהיום ולאחר מיתה **ואסיקנא אמר רבא אמר רב נחמן בהקנאה אין צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי:**

מג הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אין יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב
רי"ף סב: **מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים** וה"ה נמי מה שהניח מחובר ועומד ליתלש דהא בפרק הכונס (בבא קמא דף נט.) פסיק רב כר' שמעון דאמר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורין דכל העומד ליתלש כתלוש דמי והא דתנא ומה שהניח תלוש לאשמועינן פירות שתלשן קודם זמנן ולא היו עומדין ליתלש בשעת שמת האב ואפי' הכי כיון שנתלשו הרי הן של יורשין:

גמ' איתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אומר לא קנה לוקח ור"ש בן [דף קלו:] **לקיש אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף** דמי והלכתא כריש לקיש **בהני תלת חדא הא ואידך דכי אתא רבין אמר תנתן שדה פלוני לפלוני וירש פלוני שדה פלוני ר' יוחנן אמר קנה ור"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להם במתנה וירשום:**

מד ואידך דאיתמר **החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ור"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה:**

מה תניא [דף קלו.] **נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל. הב' מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ורמינהי נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג רבי אדרבי לא קשיא הא לגופה הא לפירא רשב"ג אדרשב"ג. לא קשיא הא לכתחלה**
רי"ף סג. **והא** בדיעבד אמר אביי איזהו **רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה רבה בב"ח א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה רשב"י. שאם נתנו במתנת שכיב מרע** לא עשה ולא **כלום. מ"ט אמר אביי מתנת ש"מ לא קנה אלא לאחר מיתה וכבר קדמו** אתריך וגרסי' לעיל בפירקין (בבא בתרא דף קכה:) **בענין ההוא דאמר** נכסי לסיבתאי ובתרא לירתאי הוה ליה ברתא **דנסיבא ושכיבא בחיי סיבתא ומסיק עלה אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דאי קדמה סיבתא וזבנה זבינה זביני.** דשמעת מינה דהלכתא כרשב"ג דאין **לשני אלא מה ששייר ראשון** ואע"ג דקי"ל כר"ל **דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף** דמי. אחריך שאני דאין לשני לא גוף ולא פירות **אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירי לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו. ובהא מודה**

רשב"ג שאם מכר הראשון השני מוציא מיד הלקוחות דהיינו מתני' דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג. והא דקאמר רב נחמן בר יצחק ע"כ לא פליגי רבי ורשב"ג אלא דמר סבר **קנין פירות כקנין הגוף** דמי פי' רשב"ג סבר קנין פירות דהכא כקנין הגוף דמי ואף למכור ומשום אחריך. ורבי סבר קנין פירות דהכא כקנין הפירות דעלמא דלית ליה טעמא דאחריך. **א"ר זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא אמר ליה למיעבד בה איסור לא יהיבנא לך קמ"ל א"ר יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא** לשווייה איסורי הנאה לא יהבית לך קמ"ל:

מו דרש רב נחמן בר רב חסדא אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני בירך בו ונתנו לפלוני אף לרבי יצא. אע"ג דבכה"ג לא קנה לרבי אלא פירות ולא מצי נפיק אא"כ היה הגוף שלו. אפ"ה נפיק ביה משום דאפילו פירות הראשון היינו לצאת בו דאין כאן פירות אחרים דכל עיקרו לא נתנו לו אלא לצאת בו ואם לא נתנו לו ע"מ שיהא גם הגוף שלו בשעה שנטלו לצאת בו א"כ לא נתן לו כלום שהרי בענין אחר אין יכול לצאת בו ומה שאמר אחריך הוי כאילו אמר הרי הוא נתון לך ע"מ שתתנהו אחריך לפלוני והוי כמתנה ע"מ להחזיר דאע"פ שהוא עתיד להחזירו חשוב שלו ויוצא בו מכאן הבאתי ראיה דהשואל טבעת כדי לקדש בו את האשה שהיא מקודשת כיון שאמר ליה שלקדש בו אשה הוא שואלו דעת המשאיל היתה שתהא קנויה לו באותו ענין שיועילו הקדושין ואם לא תועיל ללשון שאלה שתהא מתנה ע"מ להחזיר החפץ או דמיה ועוד הארכתי בראיות בתשובת שאלה אבל אם מכרו או אכלו לרבי לא יצא שהרי לא נתקיים התנאי ולא היתה המתנה מתנה לרשב"ג יצא דאין לשני אלא מה ששייר ראשון:

מז [דף קלז:] **אמר** רבה בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית נטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ומה שיוצאים לפעמים כל הקהל באתרוג אחד דעתן מסכמת שיהא כולו לאותו שיוצא בו כל זמן שהוא בידו:

מח אמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי. נטלו ויצא בו החזירו יצא. לא החזירו לא יצא. וקמ"ל דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה ואע"ג דהוי תנאי ומעשה בדבר אחד רבא לטעמיה דפליג במי שאחזו דף עה. על רב אדא בר אהבה וסבר רבא דתנאי ומעשה בדבר אחד הוי שפיר תנאי ואע"ג דליכא תנאי כפול פירש רשב"ם דלא בעיא כפול אלא בגיטין וקדושין משום חומרא דעריות אבל בממון בגילוי דעת בעלמא סגי דהא אזלינן בממונא בתר אומדן דעתא. וכן כתב ה"ר שמשון הזקן והביא ראיה מירושלמי פרק האומר בקדושין א"ל ר' יוסי בן בון בכל אתר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה א"ר מתנה חומר הוא בעריות ואי אפשר לומר כן דבכמה דוכתי שמעינן ליה לר' מאיר דבעי תנאי כפול במילי דלאו עריות בסוף השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) ובסוף שבועת העדות (שבועות דף לו.) ובנדרים דף יג. גבי לחולין לא אוכל לך ומפרש רבינו תם דלאו משום חומרא דעריות דוקא ולאפוקי תנאי ממון אלא חומר הוא בעריות מבשאר איסורין כגון שתויי יין ופרועי ראש דאמר בסוף שבועת העדות דאפי' ר' מאיר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ועל הירושלמי קשה דקולא הוא בגיטין הא דבעי' תנאי כפול דאי לא כפליה לתנאי אפי' לא נתקיים התנאי הוי גט ובירושלמי היה כתוב אית ליה בשניהן ועל כרחך האחד מהן טעות והוגה באחרון לית ליה ונראה דגרסי' איפכא בכל אתר לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא אית ליה וקאמר חומר הוא בעריות דאי לא כפיל נמי תנאיה הקדושין והגירושין אינם בטילין לגמרי אלא חולץ מספק הלכך צריך לכפול כל תנאי שבממון ואי לא כפליה התנאי בטיל והמעשה קיים והכא נמיירי שנעשה התנאי כהלכתו תנאי כפול והתנאי קודם למעשה והן קודם ללאו והספר לא חש להאריך דמלתא דפשיטא הוא שהתנאי נעשה כהלכתו דאי לאו הכי לאהוי תנאי וכן בכמה דוכתי במי שאחזו קתני הרי זה גיטך ע"מ וכו' ולא פיר' דכפליה לתנאיה ושלשה חלוקים ישנו בענין ממון. יש דברים שהדעת מכרעת כל כך דאזלינן בתר אומדנא דדעת ואפילו גילוי דעתא לא בעי כגון שטר מברחת ובמתנת שכיב מרע ובידוע שבנו קיים והכותב כל נכסיו לאשתו ויש דברים דבעיא גלוי דעתא כי ההיא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל דאם לא גילה בדעתו אמרינן דברים שבלב אינם דברים ומיהו סגי בגילוי דעת ואפילו תנאי לא בעי

אבל בכל שאר מילי דבעינן תנאי בעי תנאי כפול ואי לא כפליה לתנאי התנאי בטל והמעשה קיים:

מט ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דבי רב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלא למיגזריה קפיד עלה ואמר קא דשית לי ארעאי. אקניתיה ניהליה כל שני חייו אזל איהו אקנייה לבנו קטן. א"ל רב פפא משום דאתית ממולאי אמרת מילי מולייתא אפי' רשב"ג לא קאמר **אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן**

ברי"ף סג: **בפרק מי שהיה נשוי** (כתובות דף צה.) **אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד הבעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן לה בידא דלוקח. ומאי שנא** ממי **שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך** ומת השניה מוציאה מיד הלוקח וראשונה מיד השניה ולוקח מיד הראשונה וחוזרות תלילה **עד שיעשו פשרה ביניהם התם אית להו פסידא לכולהו. הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא. ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני עמדה ונשאת הבעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר אחריך מוציא מיד הבעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני:**

נ אמר רבא א"ר נחמן שור זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי הקדישו והחזירו הרי זה מוקדש ומוחזר א"ל רבא לרב נחמן ומאי אהדר ליה אלא א"ר אשי תנינן אי אמר ע"מ שתחזירהו הא אהדריה. ואי אמר ע"מ שתחזירהו לי מידי דחזי לי קאמר:

נא אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפי' עומד וצווח. ורבי יוחנן אמר לא קנה. א"ר אבא בר ממל ולא פליגי כאן בצווח מעיקרו כאן בשותק ולבסוף צווח. פרשב"ם בצווח מעיקרו לא קנה דאינו קונה בעל כרחו. ומיהו לא תחזור המתנה לנותן שהרי סילק עצמו מן הנכסים והפקירן וכל הקודם בהן זכה. כדאמר בריש פרק בתרא דכריתות דף כד. אמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בה אבל בשתק ולבסוף צווח כיון ששתק לא הוי הפקר וזכה בה בעל כרחו. ולא נהירא דבצווח מעיקרא ולא רצה לקבל המתנה אמאי הוי הפקר והלא לא יצתה מרשות הנותן מעולם הוא סילק עצמו מן הנכסים אדעתא שיקבלם הלה ואם לא רצה לקבל אישתכח דלא נפקא מרשותיה כדאמר בהגוזל בתרא דף קטז. גבי חמרא דרב ספרא אדעתא דאריא אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה הלכך נראה דבצווח מעיקרו הדרא מתנה למרה אבל שתק ולבסוף צווח לא הדרא למרה דכיון דשתק קנה לה וכשצווח ואמר אי אפשי בה הפקירה וכל הקודם בה זכה והכי מוכח בכריתות דמלתא דר"ל בשתק ולבסוף צווח איירי דפריך התם לר"ל מהא דאמר מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה המתנה לידו מתנה זו מבוטלת תבטל אי אפשי בה דבריו קיימין מאי לאו דבריו קיימין והדרא למר' אלמא הא דר"ל איירי נמי אחר שבאתה המתנה לידו. ועוד יש להוכיח מהא דפריך התם הכותב נכסיו לאחר והיו בהן עבדים כו' עד דקאמר אלא לת"ק כיון דאמר אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה בהן הוה להו עבדים זרים וקאכלי תרומה והך ברייתא מוקי הכא בשתק ולבסוף צווח אלמא דר"ל איירי נמי **בשתק ולבסוף צווח. האי דינא בשכיב מרע הוא דדבריו ככתובים וכמסורין דמו וכיון ששתק כמו שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה.** [דף קלח.] **א"ר נחמן בר יצחק זיכה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן** דתניא **הכותב כל נכסיו לאחר והיו בהן עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן** אם היה רבן שני כהן הרי אלו אוכלין בתרומה ורשב"ג אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן זכו בהן היורשין ותנא קמא אפי' עומד וצווח אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן בצווח מעיקרו דכ"ע לא פליגי דלא קני שתק ולבסוף צווח כ"ע לא פליגי דקני כי פליגי שזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח ת"ק סבר מדשתק קננהו והאי דקצווח מיהדר קהדר **ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטא לידי אמאי אצווח:**

נב ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה ברי"ף סה.

מכולן ודוקא בכה"ג מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני שאין יכול לכוללן כאחת אבל אם היה נותן להם בשוה כל הקודם זכה ואפי' בלא אחריות כיון שהיה יכול לכוללן ולומר תנו לאלו לכל אחד מאתים או תנו לשלשתן שש מאות זוז ש"מ דוקא קאמר תחלה לזה ואח"כ לזה. וכי תימא ליפלוג בדידיה הכל בלא אחריות וי"ל דרבותא קמ"ל כדפרשב"ם אע"ג דאחרון חביב ליה שריבה ליתן לו אפ"ה גובה מן האחרון **אבל אם אמר תנו מאתים לפלוני ואחריו ג' מאות לפלוני ואחריו ד' מאות לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה משל אחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו הא דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן** היינו לפי הממון בעל המאתים שתי תשיעיות ובעל השלש מאות ג' תשיעיות ובעל הד' מאות ד' תשיעיות:

יום רעב

נג ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לבני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל את בכורתו. בבכורתו ידו על העליונה רצה מאתים זוז נוטלן רצה חלק בכורה **נוטלו ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובתה בכתובתה ידה על העליונה רצתה נוטלתן רצתה כתובתה נוטלת** [דף קלח:] **ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל** את חובו בחובו ידו על העליונה רצה נוטלן רצה נוטל את **חובו ומשום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל את חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר א"ר נחמן אמר לי הונא הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא דתנן ולא את הבור ולא את הדות ואע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך** ואמר לטפויי מלתא קאתי **ה"נ כיון דלא צריך ואמר לטפויי מלתא קאתי וכן הלכתא.** פרשב"ם הא דקאמר בבכורתו ידו על העליונה דהוא הדין נמי אם אומר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא ולא אמר בבכורתו דידו על העליונה כדפרכינן לקמן ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשנינן ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא אלמא אם לא אמר כראוי הוה אמינא דבתובו או בבכורתו הוא דיטול מאתים זוז ולי נראה דודאי אם אמר תנו מאתים זוז לבני בכורי נוטלו בבכורתו מדהזכיר בכורה וכן לפלוני בחובו אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא או לפלונית אשתי מתנה נתן להם יתר על הראוי להם:

נד ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אלא אם כן מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה א"ר נחמן א"ל הונא תניא ר' מאיר אומר אין כותבין **וחכמים אומרים כותבין ואף ר' מאיר לא אמר אלא משום דחוששין לבית דין טועין אמר רב דימי מנהרדעא הלכה אין חוששין לב"ד טועין ומ"ש מדרבא דאמר אין תולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה** ומיאונין **אע"פ שאין מכירין מאי טעמא** לאו משום דחוששין **לב"ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי. ומה שהניח תלוש הרי הן של של יורשין תלוש אין מחובר לא והתניא** [דף קלט.] **שמין את המחוברים ללוקח אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו:**

ריי"ף סד:

נה מתני' הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים **ואין הקטנים ניזונים על הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להם אביהן נתן הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על** הקטנות ואין הקטנות נזונות על **הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות** ינשאו קטנות ואם אמרו קטנות **הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתן אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:**

גמ' אמר רבא האי גדול אחי דלביש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד לפי שנושא ונותן בנכסים ואיכא רווחא ליתמי כשהוא לבוש במלבושים נאים כי היכי דלישתמעון מיליה. ופרשב"ם דוקא דיעבד אבל לכתחלה אין לזלזל בממון אחיו ורבינו שמעון ז"ל פירש דאפי' לכתחלה מותר כדמשמע בגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נב:) עמרם צבעא אפוטרופא דיתמי הוה אתו

קריביה קמיה דרב נחמן ואמרי קלביש ומיכסי מדיתמי אמר להו כי היכי דלשתמעו מיליה משמע דלכתחלה קאמר רב נחמן דשרי דגדול אחי שנושא ונותן בממון לא גרע מאפוטרופא והא דנקט הכא לשון דיעבד לאשמועינן דשאר אחי אפי' בדיעבד צריכים לשלם **והתנן אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים מתני' בשרכא:**

נו שלח ליה **אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל** לוקח הוי או יורש הוי **לוקח הוי ומלוה על פה אין גובה מן הלקוחות** או **יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים** ולא איפשיטא **הלכך מלוה על פה לא גבו מיניה דבעל דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא** שטר לאיתתא דקיימא לאינסובי:

רי"ף סה.

נז שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונית מנכסים נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה [דף קלט:] **רבנן כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שוינהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה ולא חשו לפסידא דלקוחות דאינהו דאפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבא תותי גברא:**

הדרן עלך יש נוחלין

פרק ט

א מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנות נזונות. ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והיינו דאיכא בין נכסים מרובין לנכסים מועטין. דבנכסים מרובים הנכסים בחזקת הבנים ומתפרנסים הבנות ואין מזקיקין הבנים להפריש מזון הבנות עד שיבגרו. ואינם מחויבים לצמצם במזונות אלא אם ירצו יוותרו במזונות ומיהו אם יראה לב"ד שאין הבנים משגיחין בישוב העולם ומכלים ממונם באנפרות כמאכל יורשים מחויבים להשגיח בתקנת הבנות ולהפריש חלק הבנות אף בנכסים מרובין ובנכסים מועטים מוציאים חלק הבנות והשאר לבנים אדמון אומר מפני **שאני זכר הפסדתי א"ר גמליאל רואה אני את דברי אדמון** פרשב"ם דהלכה כאדמון משום דאמר בפרק בתרא דכתובות דף קט. כ"מ שאר"ג **רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו.** ורב אלפס ז"ל פסק דלית הלכה כאדמון משום דסוגיא דשמעתין כת"ק אזלא ושלא לסתור כלל דהתם איכא למימר דאדמון אינו אלא כמתמיה בעלמא. ונראה לר"ג דבריו דיפה היה תמיה:

גמ' וכמה הן **מרובין אמר רב יהודה אמר** רב כל מקום שיזונו מהן אלו ואלו יב"ח כי אמריתה קמיה דשמואל א"ל זו דברי ר"ג ברבי אבל חכמים אומרים **כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו. איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בב"ח אמר ר' יוחנן כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובין** פחות מכן מועטין ואי ליכא כדי שיזונו אלו ואלו עד שיבגרו שקלי להו בנות לכולהו אמר רבא מוציאין מזונות לבנות **והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דקמיתזני אע"ג דמועטין נינהו נזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יותר מבנים ולמישקל הכל לא והכי שדר** ממתיבתא גאון כדכתבינן ואם יש מקרקעי ומטלטלי והמקרקעי היו מועטין וע"י המטלטלי נעשו מרובין הבנים ירשו ולא מצו בנות למימר כיון דעיקר שעבודנו על המקרקעי יפרישו לנו מהן למזונותינו אלא המטלטלין מצטרפין עם המקרקעי לעשות מרובין אע"פ שאין להן דין מקרקעי בנכסים מועטין ורב האי ז"ל כתב בתשובה אההיא **דיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו** והאידנא כיון דתקינו מזוני לבנות ממטלטלי מה לי קרקע כדהוה מה לי שקלי דמים דיליה אי שקלי דמים יהבי מזונות לבנות. וכן כתב הרמב"ן ז"ל דרב האי לית ליה מה שכתב רב אלפס דנכסים מועטים לא שייך במטלטלים ול"נ דלא פליג עליה דודאי אם ירשו מטלטלין מאביהן אית ליה שפיר דלא תקנו רבנן בתראי שידחו הבנות את הבנים דמלתא דמסתבר הוא דלא אלימא לתקנתייהו כולי האי דדי לנו בזה שתקנו שיזונו יחד אבל אם הניח אביהן מקרקעי נכסים מועטים ומכרום לפי התקנה חזרו דמיהן לדין מקרקעי אע"פ שנעשו עתה מטלטלי:

ב פשיטא מרובין ונתמעטו זכו בהן יורשים ויזונו יחדיו עד שיכלו הנכסים מועטים ונתרבו מאי יפרישו

חלק הבנות כדין מועטים או יזונו יחדיו [דף קמ.] **ת"ש דא"ר אסי אר"י יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים מה שמכרו מכרו** ואין חייבין לזון את הבנות מן הדמים ואין לתמוה מה לי דמים מה לי נכסים משום דמזון האשה והבנות דוקא ממקרקעי ולא ממטלטלי וכשמכרו הקרקעות נעשו הדמים מטלטלים. מידי דהוה איתומים שמכרו נכסי אביהן דאין מחויבים לפרוע מלוה אביהן מן הדמים וכן משמע מתוך דברי רב האי גאון שכתב דבתר דתקינו רבנן מזוני ממטלטלי חייבין ליתן מן הדמים משמע הא קודם לכן לא וגם דברי רב האי תמוהין דהני זוזי לא אשתעבדו לבנות אלא שעבודייהו אנכסי אבוהון וכיון שמכרו ואין יכולין לטרוף הפסידו למה הדבר דומה למלוה על פה שיצאתה על היתומים ומכרו נכסים שאין בעל חוב גובה מן הדמים שבידם דלאו הני זוזי שבק אבוהון ותדע שאין הבנות נזונות מדמי נכסים מועטים שקדמו ומכרו הבנים דאת"ל דנזונות מהן היכי מוכיח מהכא מדרב אסי שיש זכות ליתומים בנכסים מועטים מהא דקאמר שאם קדמו ומכרו מה שמכרו מכרו והלא צריכין לפרנס הבנות מן הדמים ועוד דאמר בסוטה פרק היה נוטל (סוטה דף כא:) איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטים. ואם היו חייבין לפרנס הבנות מן הדמים למה הוא רשע ערום מאי קעביד ומאי אהנו מעשיו אלא ודאי הדמים שלהן: יתומים שקדמו ומכרו פרשב"ם קודם שהעמידו' בנות בדין וכן פרש"י בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) וכן מסתבר דאם יכולין למכור אף אחר שהעמידום בדין קודם שמכרו הבנות הבנים א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם שמא הבנות אינן רוצות למכור כי רוצות להתפרנס בשבח הקרקע ומיהו ביבמות בכתובות מוכח דאף אחר שעמדו בדין אם מכרו מכור אע"פ שזיכו ב"ד הבנות בגוף הקרקע להתפרנס ממנה אכתי ברשות היתומים קאי דאם נשאו הבנות חוזר המותר לבנים כדאיתא בכתובות בס"פ נערה דף נג: דאי אינסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דאין נזונות יותר וכן מוכח ביבמות פרק אלמנה דף סז. דקתני התם רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר הבת מאכיל והבן אינו מאכיל ומוקי לה התם בדאיכא בנים ובנות ונכסים מועטין ואמן מעוברת בן אינו מאכיל את עבדי אביו משום חלקו של עובר והבת מאכלת דממה נפשך אין לעובר זכיה דאם זכר הוא לא עדיף מבנים דקיימי קמן ואם היא בת לא עבוד לה רבנן תקנתא כיון דלא יצתה לאויר העולם ופריך והא **אמר רב אסי יתומים שקדמו ומכרו** וכו' אלמא יש כח לבנים בנכסים מועטים ואם איתא שאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין לישניהא דאמר רבי ישמעאל דבת מאכלת היינו אחר שעמדו בדין. ועוד ראיה מהא דאמר בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) יתומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ופריך מ"ש מהא **דאמר רב אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין** וכו' ומשני הכא תפיסה מחיים התם לא תפסי בנות מחיים משמע אע"ג דתפסי לאחר מיתה מכרן קיים וכן משמע נמי בשמעתין דאם איתא דאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין אכתי תיבעי ליה מועטין ונתרבו אחר שעמד בדין מאי ומיהו איכא למימר דהא פשיטא ליה דכבר זכו הבנות ואין לבנים בהן כלום. ונראה לקיים דברי רש"י ורשב"ם דאחר שהעמידו ב"ד נכסים ביד הבנות פקע כח הבנים ואין ממכרן מכר והא דלא מוקי מילתא דרבי ישמעאל לאחר שעמדו בדין משום דאכתי יש ליתומים תפיסת יד בהן אם ינשאו הבנות קודם בגרות כדפרישית ובזכייה מועטת שיש לעובר בהן לא אכלי עבדים בתרומה ומהאי טעמא נמי איכא למימר בשמעתין שברשות היתומים נתרבו כיון שאין הפסד לבנות במזונותיהן והא דמייתי הכא ובפרק אלמנה מילתא דרבי אסי אע"פ שאין זה טעם מספיק אחר שעמדו בדין מ"מ מייתי לה משום דמימרא מפורשת היא שלא יצאו מרשות הבנים כל זמן שלא עמדו בדין ומהאי טעמא דפרישנא אף אחר שעמדו בדין לא יצאו מרשות הבנים וההיא דכתובות נ"ל לדחות דהכי פירושו הכא תפיסה מחיים ולא שייך בה קדימה כי מחיים היתה דרה בבית וכשמת בעלה הרי היא מוחזקת ועומדת התם לא תפסי בנות מחיים ושייך בה קדימה קודם שהחזיקום ב"ד:

רי"ף סה:

ג אביעיא להו ב"ח מהו שימעט בנכסים בת אשתו מהו שתמעט בנכסים. אלמנה [דף קמ:] **מהו שתמעט בנכסים.** אלמנתו ובת איזה מהן קודמת פירש הרמב"ם דפשיטא ליה שאם הניח אלמנה ובנים בלא בנות דאין שייך לומר באלמנה נכסים מועטין לומר האלמנה תזון והבנים ישאלו על הפתחים וכן נמי אם לא הניח אלא אלמנה ובת לא אמרינן האלמנה תזון והבנות ישאלו על הפתחים והיינו טעמא לפי שאין שיעור קצובה לאלמנה

לפי שפעמים נשאת ברחוק זמן ופעמים בקרוב ואין לדבר קצבה עד אימת הוו מרובין ואימת הוו מועטין הלכך לא תקנו לעקור מן התורה דבר בשביל מזונות האלמנה אבל בנות יש להן קצבה עד שיבגרו. והך בעיא מיירי כשיש בנים ובנות ואלמנה ואין מזון לבנים ובנות עד שיבגרו הלכך בלא האלמנה נעשו הנכסים מועטים ונסתלקו הבנים. ומיבעיא ליה כיון דאלמנה ובנות באות מכח תנאי כתובה איזה מהן קודמת **ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטים מה הבת אצל האחים הבת ניזונית והבנים יחזרו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונות והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטא ולקולא עבדינן ולא ממעטי'** דנכסים בחזקת בנים קיימים **ולא מפקינן מינייהו אלא בראיה** והא דלא איבעיא ליה בכתובת אלמנה אי ממעטא דמשום דפשיטא ליה כיון דבתנאי ב"ד אית לה דכמאן דגביא דמי וממעטא ותימה דאמאי לא מיבעיא ליה פרנסה מהו שתמעט אי בעינן שיהא מרובין בלא עישור נכסים או דלמא אפ"ה נקראים מרובים ומסתברא כיון שלא הגיע זמנה לגבות לא ממעטא. ירושלמי אלמנה ובנים שניהם שוין אלמנה ובנות שתיהן שוות אין האלמנה דוחה את הבנות ולא הבנות רוחות האלמנה. פעמים שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים. כשם שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים כך תדחה את הבנים ראויה היא לתבוע כתובתה ולא מזונותיה פירוש כיון שראויה להתפרנס מכתובתה לא ראו חכמים לעקור נחלה דאורייתא בשביל מזונותיה ירושלמי הדא דאיתמר והוא שיהא מזון לאלו ולאלו יב"ח חוץ מכתובת אשה וחוץ ממזון מנה חוץ מפרנסות בנות חוץ ממלוה בעדים חוץ ממלוה בשטר חוץ מקבורה משמע דפליגי אגמרא דידן דסלקו בתיקו:

ד מתני' הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובים הזכרים דוחין אותו אצל הנקיבות ובזמן שהנכסים מועטים הנקיבות דוחין אותו אצל הזכרים. האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה. ילדה נקיבה תטול מאתים ילדה נקיבה נוטלת מאתים. ילדה זכר יטול מנה ואם נקיבה תטול **מאתים** רי"ף סו. **וילדה זכר ונקיבה הזכר נוטל מנה והנקיבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אין נוטל כלום ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול. ואם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל** והא דתנא **ילדה טומטום אין נוטל אוקמא רבא כרשב"ג דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה עליהן. ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל בפחות שבשניהם.** טומטום ובן בנכסי אביהן הבן יורש וטומטום ניזון. טומטום ובת בנכסים מרובין טומטום שקיל שלשה רבעי ממון פלגא שקיל ממה נפשך ואידך הוי [דף קמא.] ממון המוטל בספק וחולקין אפילו לרבנן דסומכוס כיון שאין אחד מהן מוחזק. בנכסים מועטים טומטום יחזור על הפתחים כמו שאין יורש עם הבן דהוי כמו ספק ויבם בנכסי סבא יבמות דף לח: דהוי ספק ספק ויבם ודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי:

ה ההוא דאמר [דף קמא:] **לדביתהו נכסי להאי דמעברת אמר רב הונא הוי מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו איני יודע מי שנאה** [דף קמב:] **ור' יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה וא"ת משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי** עשרה ואימא לך באנפייהו **המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה** לכשתלד קנה כדרב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני והוא שלא מת המזכה וגם המזכה לא חזר בו קודם שנולד הולד דאם חזר בו או מת ונפול נכסי קמי יתמי מודה ר"נ דלא קנה דלא נגמר הקניה עד שיולד. ומיירי שלא הקנה לו בקנין סודר דלכשיולד הדר סודרא למאריה וגם לא בחזקה אלא במשיכה וישנו ברשות הזוכה כשנולד העובר או דקאי באגם או קרקע בשטר והשטר ביד הזוכה כשנולד:

ו ההוא דאמר לדביתהו נכסי לבנייך די יהווין ליך מנאי אתא ברי' קשישא אמר **וההוא גברא מה תיהוי עליה אמר ליה זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו. האי קנה או לא קנה** ואסיקנא דלא קנה מ"ט אי [דף קמג.] אמר ליה **קני כחמור מי קני ה"נ** רי"ף סו: **לא קני דאיתמר קני כחמור לא קנה את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן** הלכתא כרב נחמן בדיני ואע"ג דהמזכה לעובר לא קנה היינו דוקא מתנה אבל בירושה הבא מאליה פסק הרמב"ם דהלכה כרבי

יוסי דהכי מוכח ביבמות בפרק אלמנה דף סז. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי יוסי אבל חכמים אומרים כו' ומסיק זו ולא ס"ל מאי קא משמע לן דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי ומי פליגי עליה והתנן זו עדות העיד ר' יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב מי קתני וקבלו ממנו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה והארכתי יותר ביבמות בפרק אלמנה לכ"ג:

ז ההוא דאמר לדביתהו נכסי לך ולבניך. אמר רב יוסף אשתו קנה פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו והלכה כרב יוסף. וכן הדין אם היו הנפרטין מרובין והנכללין מועטין נוטלין הנפרטין מחצה. ואף אם מגיע לאחד מן הנפרטין פחות מלאחד מן הנכללין כגון אם אמר נכסי לפלוני ולפלוני ולפלוני ולבני ראובן ולא היו לו כי אם שני בנים:

ח ההוא דשדר פיסקא [דף קמג:] **דשיראי לביתיה א"ר אמי** הראוי לבנים לבנים הראוי **לבנות לבנות. ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה** שדריה ואי בנתיה לא אינסיבו לא שביק אינש בנתיה ושדר לכלתיה: **ירושלמי בפ' שני דייני גזירות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבניי בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבניי אין הבנות בכלל: ההוא דאמר נכסי לבניי הוו ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בניי או לא אמר אביי ובני דן חושים רבא אמר ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר** ובני איתן **עזריה: ההוא דאמר להו נכסאי לבניי ה"ל ברא ובר ברא מי קרו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא בני מר בר רב אשי אמר לא קרו אינשי לבר ברא בני תניא כוותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים** לכאורה משמע הא דמספקא ליה משום דלא הוה ליה אלא חד ברא אבל אי הוו ליה תרין בנין פשיטא ליה דלא קרו אינשי לבר ברא בני וקשה דא"כ מה מייתי מהנודר מן הבנים דהנודר הנאה מן הבנים משמע דאית ליה בני טובא וצריך לומר דמשמע ליה דמתניתין איירי בכל ענין אפילו לית ליה אלא בן אחד ובן הבן ונדר מן הבנים מותר בבני בנים ור"ת מפרש דמבעיא ליה בכל ענין בין אית ליה חדא ברא ובין אית ליה בני טובא ומיבעיא ליה אי בלשון בני אדם קרו אינשי לבר ברא בני ומייתי ראיה ממתניתין דהנודר משום דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

יום רעג

ט מתני' הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושין ואוכלין השביחו לעצמן. וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה פירש הריב"ם דלאורחא דמילתא נקט גדולים וקטנים דה"ה נמי גדולים וגדולים דאחוה דרב ספרא גדולים הוו ולא היא דדלמא קטנים הוו מיהו נ"ל דמילתא דפשיטא היא ואף ראיה אין צריך דברישא כיון דלקטנים מאיל כ"ש לגדולים דמימר אמר איטרחנא השתא וגם הם יטריחו היום או מחר ועוד אין דרך שירד אדם לנכסי גדול שיש בו דעת לחלוק וחולק בלא ידיעתו אי לאו דמחיל ליה אבל בקטן אפשר דיורד אדעתא להשביח לעצמו והאי דלא אודעיה דמימר אמר אף אם אודיענו אין בו דעת לחלוק ואפ"ה אמר דמחל כ"ש לגדולים ובסיפא כיון דלגבי קטנים אמר כיון דאודעיה הוי מחילה כ"ש לגדולים דבני מחילה נינהו וגם היה בהן דעת לחלוק ולא חלקו: השביחו לאמצע ואף שכר עמלן לא יטלו ולא דמו לשאר שותף דאמר לעיל (בבא בתרא דף מב:) שותף כיורד ברשות דמי ונוטל כדין אריס משום דשותפין לא מחלי אהדדי אבל אחין מחלי אהדדי ובסיפא כי אמר ראו מה שהניח השביחו לעצמן ויטלו כל השבח ואע"ג דבשאר שותף אין לו בשבח אלא כאריס ואפילו אמר ראו הריני עושה לעצמי דשאני שותפין דלהשתכר נשתתפו ומקפידין זה על זה שחבירו ישתכר ולא הוא הלכך לא מחלי כלל אהדדי אבל אחין שירשו מאביהן ולא נשתתפו יחד אדעתא להשתכר מה יפסידו הקטנים אם ישביחו הגדולים לעצמן ה"ל זה נהנה וזה אינו חסר וכן הגדולים נמי כיון שהם אינם רוצים להשביח וכי היכי דברישא הוי השבח לאמצע ולא יטלו אף שכר טורחם דמסתמא מחלו כיון דלא אמרו ראו הרי אנו עושים ואוכלין כ"ש בסיפא כיון שאמרו ראו ולא חששו להשביח עמהם שמחלו להן כל השבח בפירוש ר"ח גרסי' אם אמר בבית דין ראו וכן איתא נמי בירושלמי דכיון שאמר בב"ד ולא חששו הב"ד לחלוק והניחו להם להשביח כל הנכסים ראו ב"ד שיש תועלת ליתומים בדבר אבל אמרו בפני עדים לא

רי"ף סז.

יטלו אפילו כאריס דהוה כשדה שאינה עשויה ליטע דידו על התחתונה דאם היה אומר לפני ב"ד גם הם היו מעמידין פועלים להשביח ובגדולים אין חילוק בין בית דין לעדים. ראו מה שהניח לנו אבינו פרשב"ם ומזומנים אנו לחלוק ומה שנשביח נשביח מחלקנו ומתוך לשונו משמע שלא השביחו כל הנכסים אלא לפי המגיע לחלקם ובגמרא לא משמע הכי דאמר רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו משמע שנטל כולן ועוד דאי לא נטל אלא חלקו אפילו איניש אחרינא נמי דזוזי כמאן דפליגי דמי ב"מ דף סט. וגם מתוך הסברא נראה דאין לחלק בין כל הנכסים למקצתן דמאן פלג ליה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לאמצע: [דף קמד.] **רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוהי קתבעו ליה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני.** והוי כאילו אמר להן ראו והשביח לעצמו:

י וכן האשה שהשביחה אשה מאי עבידתה אמר רב ירמיה באשה יורשת פרשב"ם אשה שמת בעלה והיא ניזונית מנכסי יתומים והשביחה את הנכסים אף שכר טרחה אינה נוטלת כיון דניזונית משל יתומים מעשה ידיה שלהן ואם אינה ניזונית כגון שתבעה כתובתה בב"ד דשוב אין לה מזונות והניח בעלה נכסים מועטין שאין בהן כדי כתובתה אם אמרה ראו מה שהנית לי בעלי ונתעצלו בית דין או היורשים מלהשביעה ולהגבותה כתובתה אפילו השביחו נכסים ועמדו על אלף דינרים השביחה לעצמה אבל השביחה הנכסים בסתם נוטלת כתובתה והמותר ליורשים ומתוך לשונו משמע דשאין נוטלת בשבח כלום ולא נהירא דדוקא אשה יורשת דאחיל הוא דמחלי אהדדי אבל אשה שאינה יורשת הוי אצל הבנים כיורדת בנכסי אחר ונוטלת שכר טירחה אך שידה על התחתונה. ליקח בשדה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אם השבח מרובה ואם הן מעות אינה נוטלת רק שכר טרחה דבר מועט כיון שלא קבלה עליה אחריות וגם מה שפירש אם לא היה בנכסים כדי כתובתה אם השביחתן שגובה כתובתה מאות. שבח לא נהירא דכיון שהשבח ליתומים משום דלא אמרה ראו אינה גובה כתובתה ממנו דתנן בפ' יש בכור (בכורות דף נב.) דאין אשה גובה כתובתה מן השבח ואף על פי שגובה עכשיו כתובתה ממטלטלין היינו מתקנת הגאונים שגובה ממטלטלי כמו ממקרקעי אבל שבח אפילו ממקרקעי לא גביא גם מה שפירש אם אמרו ראו שהשביתה לעצמה לא נהירא לי דלא מצינו שע"י ראו יהא השבח לעצמו אלא למי שיש לו חלק בגוף הנכסים אבל בעל חוב ואשה בכתובתה אין להם לירד לנכסים אלא על פי ב"ד ואמרי' בכתובות פרק אלמנה דף צח. אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום ואפילו עשו לה ב"ד הכרזה ואי אייקור ברשותא דיתמי אייקור:

יא אמר רבי חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ואפילו קדמוהו בנות ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון לזכרים: פשיטא יחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי יחד לו אביו בית וכלי בית בית לא קנה כלי בית **קנה אמר ר' ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו מוניינא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא: אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך הא דא"ר הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:**

יב מתני' האחין [דף קמד:] **והשותפין שנפל אחד מהן** רי"ף סז: **לאומנות נפל לאמצע מפרש בירושלמי בין לריוח בין להפסד. חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו:**

גמ' תנא **לאומנות המלך. ת"ר אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם מחמת עצמו לעצמו ת"ר אחד מן האחין שנטל מאתים זוז והלך ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר אם אתה אצלנו יש לך מזונות ואם אין אתה אצלנו אין לך מזונות** וליתבו ליה כל היכא דאיתיה **מסייע ליה לרב הונא דאמר ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי ברכת הבית. אין הכי נמי: חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו שלח רבין משמיה דרבי אילעי לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס מתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדרבי**

חנינא דאמר הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם. תוספתא אמר רשב"ג במה דברים אמורים ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע:

יג מתני' האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה שושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות **נגבית בב"ד אבל שלח לו חבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים:**

גמ' והתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רבא לא קשיא מתניתין בסתם ברייתא בדמפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דה"ל ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם לימא ליה [דף קמה.] **תנו לי שושביני ואשמח עמו אמר ר' יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו שבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו לו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין דהדר ביה איהו מוהר הדרי** קדושין לא הדרי הדרא בה איהי אפילו קדושין הדרי אמימר אמר רי"ף סח. קדושין **לא הדרי גזירה שמא יאמרו קדושין תופסין באחותה וכן הלכתא:**

יום רעד

יד ת"ר רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית ואין שביעית [דף קמה:] **משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה דכמלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא ביה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהו"ל ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינות הוה במתא איבעי ליה למיתי** היה קרוב למתא כדשמע **קל טבלא איבעי ליה למיתי** הוה באתרא דלא מצי **שמע איבעי ליה לאודעיה לא אודעיה תרעומות אית ליה ושלומי משלם ועד כמה אמר אביי נהוג** בי גננא עד זוזא אייתיה בכיסיה אכלה בכריסיה נגד **ארבע משלם פלגא מכאן ואילך איניש כחשיבותיה ת"ר עשה עמו בפומבי ובקש לעשות עמו בצנעה יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה ובקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך בדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה ובקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו כשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת ובקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:**

טו מתני' [דף קמו.] **השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם במאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שלח סבלונות מרובין שיבואו עמה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין** שתשתמש בהן והיא בבית אביה אינן נגבין:

גמ' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא פשיטא דינר תנן מהו דתימא הוא הדין דאפילו פחות מדינר והאי דקתני דינר אורחא דמילתא קתני קמ"ל. **אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שגרו לו מאי ת"ש דאמר ר' יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן** וכלי זהב וכלי כסף וכלי מילתא ורבה בשמחתו והלך **ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין לבלות** אין **נגבין ושאין עשויין לבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו ואינן נגבין. איבעיא להו מהו שישלם שבח** רי"ף סח: **סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויין לבלות ולא בלו מהו ולא איפשיטא:**

טז אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרניתא היא ונכנס אחריה לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל אמרה לו מאן [דף קמו:] יהיב לן מכותבת דיריחו ואכילנא ביה נפיל עליה חורבה ומתה. אמרו חכמים הואיל ונכנס אחריה לבודקה אם מתה אין יורשה. פרשב"ם דבנשואה מיירי וכיון דנכנס אחריה לבודקה היה בדעתו לגרשה אם ימצאנה בעלת מום ומתה קודם שנתפייס עמה הלכך אין יורשה. ומהכא שמעינן מי שמתה אשתו מתוך קטטה שהיה בדעתו לגרשה אין יורשה וכדאמרי' בגיטין דף יח. כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין הבעל אוכל פירות ויש גורסין הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה

ומוקי לה בארוסה וקשה להך גירסא דאפילו בא עליה קיימא לן דאינו יורשה כדתניא כתובות דף נג. אשתו ארוסה אם מתה אינו יורשה ונראה דלא קשה דאמרי' בכתובות דף מח: נכנס עמה לחצר סתם חצר דידיה לנישואין וזו החורבה שלו היתה ונכנס עמה לבודקה והוא טוען שנכנס עמה לשם נישואין באם לא ימצאנה תותרנית ולא מצאה בעלת מום והרי היא אשתו וזכה בירושתה ואמרו חכמים הואיל וכניסתו היתה לבודקה לא חשבינן להך כניסה נישואין ואין יורשה והשתא אין ראיה לפסק רשב"ם שאם מתה מתוך קטטה אין יורשה וההיא דנתן עיניו לגרשה אין ראיה חדא דר' יוחנן פליג עליה דר"ל ואמר דיש לבעל פירות עד שעת כתיבה לר' שמעון ועד שעת חתימה לרבנן ועוד אפילו משעת כתיבה וחתימה לא הפסיד הבעל פירות אלא כשנתגרשה לבסוף ועוד תמיה לי מה ענין אכילת פירות שהוא תקנת חכמים ואפשר שלא תקנו לו כשנתן עיניו לגרשה אבל ירושה דאורייתא מי הפקיע ירושתו אם הוא שונאה אטו אב שבנו שונאו לא יירשנו ועוד אי הא עובדא בנשואה אייתי מה הוצרך ליכנס אחריה לחורבה כדי לבודקה למה לא בדקה בתוך ביתו: **יתיב רבא סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמת הוא ובין שמתה היא ואפילו הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא ביה איהי אפילו כישא דירקא הדרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להו דמי בשר בזול:**

יז מתני' שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת:

גמ' מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה ידע דחיי לא הוה כתיב לכולהו ניכסי לאחרינא:

יח ותניא נמי הכי **מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה** כותבו ואמר רב נחמן **הלכה כר"ש בן מנסיא ת"ר** מי שהיה חולה ומוטל על **המטה** [דף קמו.] **ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה** לו **שיש לו בן ועכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני** כמדומה לו **שאשתו מעוברת עכשיו שאין אשתו מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שאשתו מעוברת אין מתנתו מתנה.** מניין למתנת שכיב מרע מן התורה אמר רמי בר יחזקאל מהכא ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויצו אל ביתו וגו' בצוואה בעלמא ומכאן משמע דיוצא בקולר יש לו דין שכיב מרע וכן בגיטין דף סה: גבי גניבא יוצא בקולר הוה ורב אלפס ז"ל כתב דיוצא בקולר ומפרש ויוצא בשיירא ומסוכן כולהו בצוואה דידהו כמצוה מחמת מיתה נינהו ולא מסתבר טעמיה במפרש ויוצא בשיירא דודאי יוצא בקולר הוי יוצא ליהרג ואין לך מצוה מחמת מיתה גדול מזה כדחזינן באחתיה דרב דימי דאמרה ווי ווי דמייתא ההיא איתתא קרי ליה מצוה מחמת מיתה אע"ג דלא הזכירה מיתה בשעת המתנה דבגלוי מילתא בעלמא סגי וכן מסוכן שתקף עליו החולי ונטוי למות כל צוואתו חשבינן מחמת מיתה אפילו לא הזכיר מיתה והכי איתא בירושלמי דפיאה איזהו שכיב מרע כל שלא קפץ עליו החולי דרך ארץ הקרובים נכנסין אצלו מיד והרחוקים אחר שלשה ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד אלמא משמע דאחר שלשה ימים נקרא שכיב מרע וכל צוואתו מחמת מיתה הוא אבל מפרש ויוצא בשיירא נהי דלענין גט מדמינן להו ליוצא בקולר היינו לענין בהלה דמחמת טרדת הדרך הם בהולים ואין דעתן מיושבת עליהן לגמור דבריהם ולומר תנו ובהילי טפי ממסוכן אבל לענין נתינת ממון לא דמו כלל ויוצא בקולר ומסוכן כשנתנו כל ממונם ודאי אדעתא שהן סבורין למות נתנו אבל מפרש ויוצא בשיירא מדעתם יצאו ודעתם לחזור וכן כתב ה"ר יונה ז"ל:

יט [דף קמו:] **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** מדרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו ומי אמר רב נחמן הכי **והא אמר רבא אמר רב נחמן אף על גב דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת** ש"מ שאין היורש יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא מש"ה אין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אינה של תורה ועשאוה כשל תורה: רי"ף סט.

כ אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו ותנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו דבל מידי דליתיה בבריא בקנין ליתיה בשכיב מרע באמירה. **אמר רבא אמר רב נחמן**

שכיב מרע שאמר [דף קמח.] הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ואף על גב דליתיה בבריא ואפילו. בקנין הואיל וישנו בבריא במעמד שלשתן. איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקים פירי או לא ואת"ל פירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו מהו אמר רב נחמן את"ל דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בו זיזין וגזוזטראות מוציא ובמוכר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי הילכך קנה מי שניתן לו הדקל גם הפירות:

כא [דף קמח:] **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן ואם עמד אין חוזר אלא באחרון ודלמא עיוני קמעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר ר' יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים** במדינת הים והא דחיישינן מספיקא לאפוקי ממונא היינו טעמא משום דיש כאן מתנה גמורה בקנין אלא דמחמת אומדנא הוא דאמרינן אם עמד חוזר והאי אומדנא לא אמרינן אלא היכא דבריר לן בודאי דהוי מתנה בכל נכסיו אבל היכא דמספקא לן לא אמרינן אומדנא וכי תקשי לך דהכא מספיקא אמר דקני ולעיל פריך ודלמא עיוני קמעיין ולא קני וי"ל משום דאיכא רגלים לדבר שאינו נמלך שהרי חלק כל נכסיו אלא ששתק בינתים לעיין כמה לזה וכמה יתן לזה והריב"ם פירש דהא דפריך לעיל ודלמא עיוני קמעיין אריש קאי דקאמר אם כמחלק אם עמד חוזר בכולן ופריך ודלמא כשנתן לראשון לא היה דעתו ליתן לאחר ועיוני קא מעיין ונמלך ונתן לאחר ומתניתין דקתני לא **שייר קרקע כל שהוא** אין מתנתו מתנה ולא חיישינן לנמלך מיירי כגון דאמר כל נכסיו לפלוני ופלוני ואח"כ פירש מה יתנו לכל אחד ואחד. **ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה היכי משכחת לה אמר רב נחמן באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק:**

ריי"ף סט: **כב איבעיא** להו **חזרה במקצת הוי חזרה בכולה או לא** ת"ש **כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה ושני לא קנה.** וכולן מה ששייר ולא נתן לראשון **ומשכחת לה לרישא בין כשמת בין כשעמד** ראשון לא קנה דחזרה במקצת הוי חזרה בכולה ושני קנה אפילו עמד דהויא לה מתנת שכיב מרע במקצת בקנין **וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי כשמת שני קנה:**

כג איבעיא להו **המקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חלק כל נכסיו** לעניים מהו תיקו וכיון דסלקו בתיקו מספקא לן אי שייך הכא אומדנא או לא יראה שאין מבטלין ההקדש וההפקר והחילוק שחילק אין מבטלין מעשיו אלא היכא דבריר לן אומדנא כדפירשתי לעיל:

כד אמר רב ששת יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן בשכיב מרע וכ"ש בבריא שיש עמו קנין **במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקה היא: איבעיא להו יהנה בהן מהו** [דף קמט.] **יראה בהן מהו יעמוד בהן ישען בהן מהו תיקו** ולא קנה. **איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין א"ר יהודה אמר רב אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי דאיתנהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו. איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו** מי אמרינן שלו הוו מקודם לכן ואע"פ שמוחזקין ועומדין הנכסים בחזקת שכיב מרע עד היום הזה מ"מ בתר הודאתו אזלינן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והרי הודה שהיה שלו ואם עמד אינו חוזר או דלמא כיון שהודה על כל נכסיו נראה שאין זה אלא מתנה שיהו שלו אם ימות ואם עמד חוזר:

ריי"ף ע. **כה ת"ש דאיסור גיורא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא ורב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה. אמר רבא היכי ליקני רב מרי להני זוזי אי בירושה גר לאו בר ירושה הוא ואי** במתנת שכיב מרע **מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה** במתנת שכיב מרע **כל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנת שכיב מרע אי משיכה ליתנהו גביה אי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין אי אגב ארעא לית ליה ארעא אי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אזילנא. מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי ולודי איסור דהני זוזי דרב מרי נינהו ולקנינהו באודיתא אדהכי נפקא אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר מגמרו טענתה לאינשי ומפסדי לי** אלמא הודאה לא הויא כמתנה ואם עמד אין חוזר דאי הויא

כמתנה גר דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן. **דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא** דקאמר ועיקרא דהא מילתא משום דק"ל לגבי יורש לשון מתנה ולשון ירושה ולגבי שכיב מרע לשון מתנה ולשון ירושה **חד טעמא נינהו כדאמרינן במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן** ברוקה היא ואמר נמי **שלח רב אחא בר רב** איקא **לדברי רבי יוחנן בן ברוקה נכסיי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מינלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאין יורש ואפילו לגר בעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי והכי שדר מר רב האי גאון ז"ל. גם** כי נתלה באילן גדול דברים תמוהין הן דמאי נפקא מינה בהא דרב מרי בנו של איסור גיורא היה מאתר שהיתה הורתו שלא בקדושה ואין ראוי ליורשו מה לי איסור גיורא שנתן לרב מרי בנו ומה לי אדם אחר אי מהני לאדם אחר אמאי לא מהני נמי לרב מרי בנו ואין אלו אלא דברי נביאות:

כו [דף קמט:] **שייר קרקע כל שהוא כו'. וכמה כל שהוא רב יהודה אמר קרקע כדי פרנסתו** ורב ירמיה אמר מטלטלין כדי פרנסתו אמר רבי זירא כמה מכוונן שמעתא דסבי קרקע מאי טעמא דאי קאי סמיך עלה מטלטלי נמי סמוך עלייהו אמר רב יוסף מאי כוונתא איכא מאן דאמר מטלטלין קרקע תנן ומ"ד כדי פרנסתו כל שהוא תנן וכתב רב אלפס ז"ל וליתא לדרב יהודה מדרבא אר"נ [דף קנ:] **חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן יאלו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו ומברחת ושמעת מינה דשייר מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו** ותמיהני על פיסקא הדין דלא אשכחן מאן דפליג אדרב יהודה ורב ירמיה בר אבא ור' זירא ששיבח דבריהם אלא רב יוסף שתמה על ששיבח ר' זירא דבריהם ולא מלאו לבו לחלוק על דבריהם וגם אביי הקשה יפה לרב יוסף על שתמה על דבריהם ורב יוסף דחה דברי אביי בדברים שאין בהן ממש ומה שרצה רב אלפס להשוות כל חמשתן ביחד דשייר מידי בכולהו הוי שיור אין בראיה זו ממשות לדחות דברי אלהים חיים דלאו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו דרב נחמן לא קאמר אלא הדין שאמרו חכמים באלו חמשה אין נוהגין במקצת נכסים ולאו דוקא שיהא שיור כולן שוה דלכולהו מטלטלין הוו שיור לבר מכתובה משום דכתובה ממקרקעי תקינו רבנן וכן לענין שיור נמי מסתבר דשכיב מרע בעינן כדי פרנסתו דמידי הוא טעמא אלא משום אומדנא דלא יהיב אינש כל מה דאית ליה וימות ברעב אלא אדעתא דמית קא יהיב והאי אומדנא לא בטלה אם לא ששייר כדי פרנסתו ומסתבר כי היכי דבטילא תמיהין דרב יוסף על קרקע הכי נמי איתבטלא על כל שהוא ושיעור כדי פרנסתו יראה אם הוא עובד אדמה שישייר לו קרקע כדי פרנסת בני ביתו וכן אם מתעסק בסחורה או ברבית ששייר כדי שיוכל להתפרנס מן הריוח:

כז חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן אלו הן שכיב מרע דתנן ש"מ **שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמר ר' יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בנו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב** ריי"ף ע: **כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר** מכתובה דמקרקעי תקינו לה **רבנן ממטלטלי לא תקינו לה רבנן ואמרינן נמי לעיל ע"א א"ר דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי למיגבה כתובת אשה ממטלטלי אפי' לכתובת אשה הוי שיור:**

כח אמר מטלטלאי לפלוני כל מאני תשמישתא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי פירש רשב"ם וה"ה לבר מבהמות **כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי ואפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי** דגרסי' בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) **אמר ר' נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיק הלכתא**

כוותיה אלמא עבדא כמטלטלי דמי:

כט אמר נכסיי לפלוני. עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי נכסי דתנן נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה גלימא אקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה וזוזי איקרו נכסי דתנן נכסים **שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תוך שטרי איקרו נכסי דאמר** ר' נחמן בר יצחק אמר רב **שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני** וכו' לעיל בפרק הספינה (בבא בתרא דף עז.) [דף קנא.] **בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה הראויה למזבח עופות איקרו ניכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין** ליקרב על גבי מזבח יינות שמנים וסלתות **ועופות תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו תפילין איבעיא להו ס"ת מאי תיקו:**

ל אמיה דמר זוטרא בר טובי **כתבתינהו לנכסי לרב זוטרא בר** טובי דבעיה לאינסובי לרב זביד **ואינסיבה ואיגרשה אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסבה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע משום** דאתיתו ממולאי אמריתו מילי

רי"ף עא. מולייתא **אפילו למ"ד מברחת קני ה"מ היכא דלא גליא** דעתה הכא גליא דעתה רשב"ם גריס אבל הכא גליא דעתה משום אינסובי והא אינסיבה ואיגרשה ומשמע דאי לא איגרשה לא היה מחזירם לה ולפי זה הא דאמר מברחת לא קנה היינו דוקא לאחר שתתאלמן תתגרש אבל כל זמן שהיא תחת בעלה לא יחזירם לה אבל לפי הספרים דגרסי הכא גליא דעתה ותו לא לא נצטרך לומר כן וכן מוכח בכתובות דף עט. דלא קננהו לוקה כלל ואפילו בעודה תחת בעלה דפריך ואי לא קננהו בעל ליקנינהו לוקח ואי קננהו לוקח בעודה תחת בעלה א"כ דין הוא דלא קננהו בעל. **אמיה דרמי בר חמא באורתא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא ובצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אזל רב עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמי'** בידיה אמר ליה רב ששת מ"ט עביד מר הכי **אי משום דהדרא בה הא שכיבא אמר ליה הכי אמר שמואל כל שאלו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר. אמיה דרב עמרם חסידא הוו לה מלוגא דשטרי כי קא שכיב' אמרה ליהוו לעמרם ברי אתו אחוה לקמיה דרב נחמן אמר ליה והא לא משך אמר ליה דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה קרנא דפרדיסא כל אימת דהוה חלשה הות מקניא ליה ניהליה וכי קיימא** [דף קנא:] **הדרא בה זימנא חדא חלשה שלחה ליה תא קני שלח לה לא בעינא שלחה ליה תא קני כל** היכי דבעית אתא שייר וקנה **מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה** דליתי אמר ליה אמאי אתינא הא שיירית וקנאי **מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבע דמא אמר להו לסהדי היכי הוה מעשה אמר ליה אמרה הכי** ווי **דקא מייתא ההיא איתתא אמר להו א"כ** מצוה מחמת מיתה הות **ומצוה מחמת מיתה חוזר:**

לא איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא א"ר נחמן הרי היא כמתנת בריא **ובעיא קנין איתיביה רבא שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר** ליה **הכי אמר שמואל ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא** רי"ף עא: **מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין ואע"ג דמית ואם עמד אין חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמית ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"ג שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קנה אוקימנא** [דף קנב:] **במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו אמר ר' חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני** משום דכיון דקני מניה חיישינן שמא לא גמר להקנותו **אלא** בקנין ואין קנין לאחר מיתה והיינו דוקא היכא דלא מטא שטרא לידיה מחיים אבל אם מסר לו השטר מחיים לא בעי יפוי כח אם נכתב השטר בלשון צוואה כדרך שכיב מרע שמצוה אל ביתו דאינו עומד אלא לראיה דאיכא למימר משנמסר לו השטר היתה דעתו שתתקיים צוואתו ולא

אמר **שמא לא גמר להקנותו** וכו' אלא כשלא בא לידו השטר מחיים אע"פ שגם עתה נוכל לומר שצוה לכתוב לראיה בעלמא וגמר להקנות בלא שטר מ"מ יש לחוש אחר שאמר כתבו ותנו לא רצה שתתקיים הצוואה עד שיבוא לידו כתב ראייתו אבל אם לא נכתב השטר בלשון צוואה אלא בלשון מתנה שכתב בו שדי נתונה לך ומסר השטר לידו אז הוי מסירת השטר כמו קנין דקרקע נקנה בשטר והוי כמו מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ובעי יפוי כח ובלא יפוי כח לא קנה מידי דהוה אקנין אע"פ שנעשה הקנין מחיים לא אמרינן שיחול הקנין למפרע כיון דאחר גמר מיתה אינו ראוי להקנות והיינו טעמא דשמואל דכיון דמתנת שכיב מרע לא בעיא קנין והוא הקנה לו היה בדעתו שלא תקנה מתנת שכיב מרע בזמנה אלא בקנין ואז הוא אין ראוי לקנין הלכך לא קני והאי טעמא נמי שייך אם השטר כתוב בלשון מתנה ומסרו לידו מחיים הלכך בעי יפוי כח. **פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי דאמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה כתב וזיכה לזה מהו רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת** שכ"מ פירש רשב"ם כתב לזה היינו שלא מסר לו השטר וכתב וזיכה היינו שמסר לו השטר וקשה לפירושו היכי מצי רב למימר דראשון קנה הא מוכח בהדיא בשילהי פרק קמא דבבא מציעא דאפילו כתב ומסר דייתיקי מבטלת דייתיקי דתנן התם דף יח. מצא דיתיקאות ומתנות הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנם ודייק עלה בגמרא דף יט. טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ורמינהי מצא דייתיקי אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר ומשני מתניתין דאמר' הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מהדר הוא דאמרינן מאי איכא למימר דלמא כתבינהו מעיקרא להאי ואימליך ולא יהבה ליה והדר כתבה ויהבה לאיניש אחרינא והשתא הדר ביה בההוא בתרא וכו' אי במתנת שכיב מרע יהבה ניהליה כי נפקי תרי שטרי בתרא קני דהא הדר ביה מקמא שמעי' משמע בהדיא דהיכא דנפקי תרוייהו מתותי ידייהו שמסר לשניהם שני קנה ופירש הריב"ם כתב לזה וכתב לזה פירוש כתב ומסר לזה וכתב ומסר לזה דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה פירוש שכתב ומסר לו השטר וגם זיכה לו הנכסים על ידי אחר אם מטלטלין הן מסרן לאחר שיזכה לו בהן ואם מקרקעי הן אמר לך חזק לצרכו וכתב לו הזיכוי בתוך השטר והיינו ממש מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין דאיפליגו בה לעיל ולכך אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה דהוי כמתנת שכיב מרע דקני שני לאחר מיתה כדין דייתיקי מבטלת דייתיקי ומיירי ביפה כחו דבלא יפה כח אף שני לא קנה כדאמר שמואל **במתנת שכיב מרע שכתוב** בה קנין **והלכתא כשמואל. בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו** שכיב מרע **שכתב וזיכה וקנו מידו מה** פירוש שכתב ומסר וזכה לו הנכסים על ידי אחר וקנו מידו אמר **להו אין לאחר קנין כלום לא מצי למיהדר ביה** בין לעצמו בין לאחר **ההוא דכתב לכולהו ניכסי וקנו מיניה** פירוש אחר הכתיבה והזיכוי [דף קנג.] **אתא לקמיה דרב הונא אמר מאי איעביד לך דלא אקנית כדמקנו אינשי:**

יום רעה

לב ההוא מתנתא דהוה כתיב בה בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה ובמות לאחר מיתה קאמר והאי דכתיב בה מחיים סימני דחיי בעלמא **ושמואל אמר הרי הוא כמתנת בריא מדכתיב בה בחיים** מחיים הוא דקאמר והאי דכתיב בה **ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב אמר רבא ואי כתב בה מחיים קנה אמר אמימר לית הלכתא כרבא אמר ליה רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הלכה כרב מהו דתימא מחיים מודה רב קמ"ל:** רי"ף עב.

מתני' לא כתב בו ש"מ והוא אומר ש"מ **הייתי והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה** שש"מ היה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים המע"ה:

גמ' ההיא מתנתא דהוה כתיב בה כדהוה קציר ורמי בערסיה ולא כתב בה ומיגו מרעי' איתפטר לבית עולמיה איכא למימר שמא נתרפא מאותו חולי קודם שמת ומיד כשעמד מן החולי נתבטלה המתנה אפילו לא שמענו שחזר בו כדמוכח בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) דאמר התם ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה ומיירי שלא חזר בו דהא כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנה ומשמע דוקא שניתק מחולי לחולי ולא עמד בינתיים הא עמד אין מתנתו מתנה אע"פ שלא

שמענו שחזר עוד ראיה דפריך התם לרב הונא דאמר גט סתמא אם עמד חוזר מהא דתניא ה"ז גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה"ז גט ואי אמרת אם עמד חוזר אומדנא למה לי הא עמד והתם לא חזר בפירוש ואפ"ה פריך והא עמד: [דף קנג:] **אמר רבה הרי מת והרי קברו מוכיח עליו אמר ליה אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנין עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים** שרוב חולים לחיים לא כ"ש ורבה לא חשש לתשובת אביי דלא דמי התם לא ראינו אותם מתים ולכך אית לן למימר שמא נצולו אבל הכא ודאי מת ואית לן למימר שלא נתרפא אלא מת מתוך אותו חולי ופסק רשב"ם דהלכה כרבה משום דאזלא שמעתא דרבה כרבי נתן דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא ורב אלפס ז"ל פסק דלא כרבה כמו שאפרש **א"ר הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתתא דרבה כר' נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו** אלא **בראיה דברי ר' יעקב ר' נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה** שש"מ היה ואם ש"מ הוא עליהם **להביא ראיה שבריא היה** וחכמים אומרים המע"ה [דף קנד.] **ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא**

רי"ף עב: **מיפלגי בפלוגתא דר' יעקב ור' נתן רבי מאיר כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים אמר ליה אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי שמע מינה שכיב מרע היה. אדרב' מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא היה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והא טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הלכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה ר' נתן כר' מאיר ור' יעקב כרבנן הילכך ליתא לדרבה דאמר הרי מת והרי קברו מוכיח עליו דשמעתיה כר' נתן אזלא** ולית הלכתא כוותיה ונראה מתוך דברי רב אלפס ז"ל דגריס רבא בההוא עובדא דלעיל ואי אפשר דע"כ גרס רבה שהיה רבו של אביי ובא המעשה לפניו והשיב אביי תלמידו על דבריו ואי אפשר לגרוס רבא דאביי מלך תחילה ובימיו לא בא הוראה ומעשה לפני רבא שהיה צריך אביי להשיב עליו אלא לפני אביי היו באין כל ההוראות ורבא היה משיב על דבריו הלכך נראה דרבה חזר בו מההיא דלעיל דסבר כר' נתן דאל"כ הוה אמר ראיה בקיום השטר כי היכי דליתוקים מילתייהו דר"מ ורבנן כר' נתן:

לג [דף קנה.] **איתמר** קטן מאימתי מוכר בנכסי אביו ומיירי שאינו יודע בטיב משא ומתן וגם אינו שוטה ונראה דדוקא מכירתו אינה מכירה בפחות מעשרים אבל מקחו מקח במקרקעי משעה שנעשה גדול דהא טעמא דאין מוכר מפרש לקמן משום דמקרבא דעתיה לגבי זוזי ומזבין לנכסי דאבוה ובלקנות לא שייך האי טעמא ומהאי טעמא נראה נמי דדוקא נכסי אביו אבל אם קנה קרקע יכול למוכרה דכיון שקנאו אם כן לא מקרבא דעתה לגבי זוזי שהרי בזוזי קנאם ואוהבם יותר מזוזי וכן פירש רב אלפס דדוקא בנכסי אביו קאמר ור"ת פירש דאורחא דמילתא נקט אביו וה"ה נמי אם קנה קרקע אין יכול למוכרו וקצת משמע כן מדקאמר דאין עדותו עדות במקרקעי כיון דאין מכירתו מכירה ואם היה בשום מקרקעי מכירתו מכירה היה נמי יכול להעיד ורבא אמר ר' נחמן בן שמנה עשרה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ בן עשרים וכן הלכה **והוא דאייתי שתי שערות ואי הוה בר עשרים ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן** אחד בן ט' שנים ואחד בן כ' **שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו** ואם נולדו בו סימני סרים **כדהוי בר עשרים אע"ג דלא מייתי שתי שערות גדול הוא** וזביניה זביני דתנן יבמות דף ל. בן עשרים שנה שלא הביא ב' [דף קנה:] **שערות יביאו ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר ר' שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ ואמרי' כי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תני ר' חייא עד רוב שנותיו כי הוו אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוהו ואם בבריא אמר זילו אכחשוהו דהני סימנין זימנין** דלא אתו מחמת כחישותא וזימנין דלא אתו מחמת בריותא: **איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן אמר ר' נחמן תוך זמן כלפני זמן. רבא בר שילא אמר תוך זמן כלאחר זמן: שלח ליה גידל בר מנשיא לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת ארבע עשרה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו** לפי ששמע

ר"ף עג. גידל מרבא בסתם הבן אין **מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן** י"ח שנה שאל ממנו אי איירי נמי בקטן שהוא פיקח ויודע בטיב משא ומתן והשיב לו דהא דבעינן שיהא בן י"ח שנה היינו בקטן שאינו שוטה וגם אינו פיקח אבל אם הוא פיקח **ויודע בטיב משא ומתן** מוכר בנכסי אביו כשהוא **בן שלש עשרה שנה** אם הביא שתי שערות ולעיל דפריך מעובדא דבני ברק אלא אי אמרת מבן עשרים כי בדקו מאי הוי ה"מ לשנויי דמיירי שיודע בטיב משא ומתן אלא דניחא ליה לתרץ האמת ורב אלפס ז"ל לא כתב כן ויותר נראה כמו שכתבתי:

ר"ף עג: **לד אמר רב הונא בריה דרב יהושע לעדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא אמר אמימר מתנתו מתנה אמר ליה רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דלמא מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי** [דף קנו.] **וליטעמיך זבין שוי חמשא בשיתא הכי נמי דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה לגבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין** להו לכולהו נכסי **וגבי מתנה אי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנה ואמור רבנן** מתנתו מתנה כי היכי דליעבדו ליה מיליה:

לה אמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים וכיון דבדקינן לקדושין למה לן למבדקיה לגיטין ביבם דתנן בן תשע **שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל. לחליצה לאפוקי מר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש. למיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור** קמ"ל דלא. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים לאפוקי ממאן דאמר בן י"ח **והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידל בר מנשיא והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו:**

לו מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה **אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה וקיימו חכמים** [דף קנו:] **את דבריה אמר להן בני רוכל תקברם אמם** [דף קנו.] **רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול ר' יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ר' יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול:**

גמ' אמר ר' לוי קונין משכיב מרע אפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר' אליעזר אלא שמא תטרף דעתו פירש רשב"ם ואפילו במתנה במקצת ונראה דבמתנה במקצת לא חיישינן לטירוף דעת דכיון דדעתו לתת בכל ענין אף אם יעמוד ואינו נותן אלא משום דאגת מיתה ומהאי טעמא אמרו חכמים דאין קונה באמירה כיון דליכא למיחש לטירוף דעת אע"פ שהוא תובע קנין ומיהו מתנה בכולה קונין ואפילו מפרש שלא יחזור בו אם יעמוד דאז מועיל הקנין מ"מ קונין דחיישינן לטירוף דעת כיון שנותן כל נכסיו אע"פ שפירש שלא יחזור אם יעמוד מ"מ דאגת מיתה איכא ולא כדברי המפרש דבמקום שמועיל הקנין אסור לקנות בשבת אפילו מש"מ שלא התירו אלא היכא שהקנין אינו לא מעלה ולא מוריד ולא נהירא שהרי ניחא יותר שקונין אליבא דר' אליעזר מאליביהו דחכמים מדקאמר ולא לחוש לדר' אליעזר משמע דלר' אליעזר פשיטא שקונין כיון שאין מועיל בלא קנין אלא אפילו לחכמים דאין צריך קנין סלקא דעתך אמינא נימא ליה אינך צריך קנין קמ"ל אפילו הכי כיון שהוא תובע קנין איכא למיחש לטירוף דעת ועוד ראיה מדאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי ש"מ ליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותזיל איהי ותיחוד ותפתח ושבת היה ואמרינן בעירובין דף עא: דאפילו בטול רשות הוי כמו אקנויי רשותא ואסור ובשכיב מרע התירו:

לז מתני' נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מוריישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי ר"ף עד. **האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב** ובעל חוב אומר **האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים הנכסים בחזקתן. תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא תבעי לך דודאי קלי כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה** דבר שלא בא לעולם ומיניה לא קמיבעיא לי **דאפי' מגלימא דעל כתפיה כי קמיבעיא לן דאיקני קנה ומכר דאיקני**

קנה והוריש מאי ומסקנא ואת"ל קנה [דף קנז:] **לוה ולוה וחזר. קנה מהו לקמא מישתעבדא או לבתרא מישתעבדא אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה ומהדורא בתרא אמר לן יחלוקו** והלכתא יחלוקו והא דתניא **לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחבירו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח והאי שבח דאיקני הוא והוה ליה ב"ח ולוקח לגבי האי שבח כלוה וחזר ולוה וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכה:**

לח שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות ואף המעות שקבל עליו אביו אינו מחזיר וזו **היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק:**

יום רעו

לט מתני' [דף קנח.] **נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה:** רי"ף עד:

גמ' בחזקת מי [דף קנח:] **ר' אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו** והלכה כבר קפרא חדא דהא מסקנא דשמעתין כוותיה ועוד דהא ר' יוחנן תלמידו ואין **הלכה כתלמיד במקום הרב:**

מ מתני' נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו אמר ר' עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן א"ל בן עזאי על החלוקין אנו בושים **אלא שבאת לחלק עלינו את השוין:** רי"ף עה.

גמ' בחזקת מי ר' אילעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק ר' זירא קם בשיטתיה דר' אילעא קם רבה בשיטתיה דר' זירא אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט מדהביא רב אלפס ז"ל דברי אלו האמוראים המפרשים דברי ר' עקיבא מכלל דסבירא ליה הלכה כר"ע ואע"ג דאין הלכה כר' עקיבא אלא מחבירו ולא כנגד רבו נראה הכא מדקאמר **בן עזאי על החלוקים אנו** בושים וכו' מכלל דת"ק היינו בן עזאי וכרבי אילעא וכרבי זירא דאמרי בחזקת האם וגם אביי מפרש דבריהם ועוד ראיה מנפל הבית עליו ועל אשתו דקי"ל כב"ה דאמרי נכסי מלוג בחזקת יורשי האשה משום שהיו בחזקתה עד היום הזה ואע"פ שהבעל אוכל פירות מ"מ הגוף היה בחזקתה כ"ש בנפל הבית עליו ועל אמו שיש לו להעמיד הנכסים בחזקת יורשי האם הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט:

מא [דף קנט:] **בעו מיניה מרב ששת בן מהו שירש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב היינו יורשי הבן אלא לאו הכי קאמר אב שנשבה ומת בן בתו במדינה ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מיית ברישא לירתיה לאבוה דאמיה בקיברא ולירתינהו לאחוהי מן אבוה אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקיברא לירתינהו לאחיו מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב:**

הדרן עלך פרק מי שמת

פרק י

א גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולין רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רבי [דף קס.] **שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:**

גמ' [דף קס:] **וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהנים הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו רבנן מקושר דאדהכי מייתבא דעתייהו.** והיכן העדים חותמין רב הונא אמר בין קשר לקשר מבחוץ **רבי**

ירמיה בר אבא אמר אחורי הכתב כנגד הכתב מבחוץ והלכתא כרב הונא:

רי"ף עה: **ב אמר רב הונא** [דף קסא:] **אמר רב יצחק בר יוסף כל המחקים כולן צריך לכתוב ודין קיומיהן וצריך שיחזור מענייניו של שטר בשיטה אחרונה מ"ט אמר רב עמרם לפי שאין למידין משיטה אחרונה** לפי שאין העדים מכוונים לחתום מיד בקרוב לשטר ופעמים מרחיק חתימתו מן השטר שיטה אחת ושמא באותו שיטה זייף וכתב מאי דבעי לכך תיקנו שיחזור מעניניו של שטר בשיטה אחרונה מה שכתוב כבר למעלה ואין בו צורך וכן היה אומר ר"ת ז"ל שיש לכתוב קיום מחקים ותלויים קודם שיכתוב וקנינא לפני שיטה אחרונה והאידנא נהיגי לכתוב קיום מחקים ותלויין אחר וקנינא בשיטה אחרונה לפי שהורגלו עתה לכתוב בכל השטרות שריר וקיים ואי אפשר לזייף ולמידין משיטה אחרונה ואין צריך להחזיר מעניינו של שטר ומיהו קשה על מנהג שלנו כיון דשטר כשר בלא שריר וקיים כדמוכח הכא אם כן ליחוש שמא בא ליד בעליו בלא שריר וקיים ומחק למעלה חובתו וכתב על המחק מאי דבעי ומקיימיה בשטה אחרונה וי"ל כיון שהורגלו לכתוב שריר וקיים יהיה השטר פסול אם לא נכתב בו ואם כן לא יחתמו העדים עד שיראו שכתוב בו שריר וקיים. ומה שנהגו לכתוב שריר וקיים וללמוד משיטה אחרונה שמא היינו משום שחששו שמא יטעו העדים וירחיקו שני שיטין ולא נראה לי האי טעמא דאם הרחיקו העדים שני שיטין אפילו אם נכתב שריר וקיים בסוף השטר פסול דאיכא למיחש דגייז לשטר ויכתוב שטר בשיטה אחת ויחזור מענינו של שטר בשיטה שניה אלא היינו טעמא דנהגו לכתוב שריר וקיים משום דלפעמים צריכין למחוק ולתלות אחר שנגמר כל השטר וכבר כתוב וקנינא מקיימין המחקים והתליות בסוף השטר וכותבין שריר וקיים ולפי זה יכול לכתוב ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין בשיטה אחרונה אע"ג דשמה עיקר הגט הוא דהא איבעיא לן בפרק המגרש (גיטין דף פה:) אי בעינא ודין או לא ולא איפשיטא דהא כיון דאנן כותבין בסוף הגט כדת משה וישראל היא במקום שריר וקיים ולמידין שפיר משיטה אחרונה ומיהו קשה דבימי התנאים נמי היו כותבין כדת משה וישראל כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ח שאתם כותבין המושל עם משה בגט ואעפ"כ קאמר גמרא שאין למידין משיטה אחרונה בין בגיטין בין בשטרות ויש לומר שבימיהם היו כותבין אותו באמצע הגט אבל עתה שתיקנו לכותבו בסוף הגט למידין משיטה אחרונה ולכאורה נראה שאם בא שטר לפנינו שחתימת עדים רחוקה מן השטר שיטה אחת דכשר בלא חזרת מענינו של שטר בשיטה אחרונה. דהיכא שחתימת העדים סמוכין לשטר צריך שיחזור מעניינו של שטר דאם היה דבר שיש בו צורך אצל חתימת העדים לא היינו למידין הימנו אבל אם שיטה אחת חלק אצל חתימת העדים ליכא למיחש למידי ולא חיישינן שמא הרחיקו העדים שני שיטין וזייף שיטה אחת והא דפריך בגיטין דף יט: גבי שטרא פרסאה דהוו חתימי עליה סהדי ישראל דגבי ממשעבדי והא בעינן שיחזור מענינו של שטר וכו' הוה מצי לשנויי כשהרחיקו העדים שיטה אחת מן השטר אלא דעדיפא מינה קמשני בדמהדר. ומיהו משמע בפ"ק דגיטין דף יא.דאפילו היכא דליכא למיחש לזיופא פסול בלא חזרה גבי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל דפריך והא בעינן שיחזור וכו' והתם איירי אליבא דרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ולדידיה אמאי בעי חזרה אי משום שמא זייף בשיטה אחרונה הא כיון דאיכא עדי מסירה מידע ידעי אם זייף ואפילו לאחר כמה ימים דכירי כדאיתא בפ' שני דגיטין דף כב: אמר ר' יוחנן אפילו מכאן ועד עשרה ימים מידכר דכירי אם איתא דהוה ביה תנאה אלמא כי ליכא נמי למיחש לזיופא בעי חזרה וה"ה נמי הרחיקו שיטה אחת דליכא למיחש לזיופא בעי חזרה משום דגזרינן הרחיקו אטו לא הרחיקו דכיון דתקנו רבנן חזרה לא פלוג. וכן כתב רשב"ם גבי הרחיק שני שיטין פסול אפילו יש עדים שלא נוסף דבר זיוף. שטרא חספא בעלמא הוא הואיל ולא נעשה כתיקון חכמים. וכן מוכח בכולה שמעתא דכל שטר שיוכל לבא לידי זיוף אע"פ שלא נזדייף פסול משום שלא נעשה כתיקון חכמים הילכך צריך ליזהר בשטרות ובכתובות שאם יש גליון קודם חתימת העדים שלא יחתמו עדים בזה אחר זה בשיטה אחת שמא יכתוב בגליון שלפני התחלת חתימת העדים מה שירצה ויחתוך השטר העליון וישאר **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת וכשר** אלא צריך שלא יהא גליון לפני חתימתן או יטייטנו בדיו. ולא אמרי' עדים אטיוטא חתימי אלא היכא שהטיוטא בין השטר לעדים דומיא דשאילת שלום דלקמן (בבא בתרא דף קעו.) או יחתמו

זה תחת זה בשני שיטות ואע"ג דהשתא נמי יכול לכתוב לפני חתימת העד אני החתום חייב לפלוני מנה מיהו אין לפסול השטר אלא כשיכול לזייף ולעשות שטר שיש עליו שני עדים להוציא ממון מאחרים. אבל משום שיכול לעשות שטר שהעד עצמו חייב לו לא פסלינן ליה לשטרא דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שחתם במקום שיכולין לעשות שטר עליו. מיהו אם שני עדים בשני שטרות מצטרפין אפילו אם חתומים בזה אחר זה פסול אם יש גליון מן הצד ויש לתמוה על השושבינין שחותמין על הכתובה זה תחת זה ומרחיקין מן הכתובה שני שיטין ושמא כיון שאין חותמין אלא לכבוד ולא לשום עדות אין לפסול הכתובה בכך ואם מתחיל חתימת העדים באמצע השיטה וחתכו החלק שלפני חתימתן השטר פסול דשמא היה כתוב שם תנאי או דבר חובתו וחתכו ומיהו אם כתוב בסוף השיטה של מעלה שריר וקיים כשר ובלבד שיהו העדים חתומים זה תחת זה אבל אם היו חתומים זה אחר זה שמא היה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** וחתכו והיה חלק מלמעלה וכתב עליו שטר זה:

ג תניא הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין [דף קסב.] פסול שיטה אחת כשר [דף קסב:] איבעיא להו שיטה ומחצה מהו לא קא מיבעיא ליה אם סיים השטר באמצע השיטה והניח אותה חצי שיטה ועוד שיטה אחרת דפשיטא דפסול. שיכול לכתוב באותה חצי שיטה מה שירצה **ויחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה** וגם נמי אם סיים השטר באותה השיטה והרחיק שיטה שלימה וחתמו העדים באמצע שיטה שניה לא מיבעיא ליה. דהא ודאי אם חתמו העדים בזה אחר זה באותה חצי שיטה פסול שיכתוב בחצי שיטה החלק פלוני לוה מפלוני מנה ויהיה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** ויחתוך כל השטר העליון ואם חתמו בזה תחת זה כשר אם שני עדים בשני שטרות אין מצטרפין אבל הא ליכא **למיחש דלמא כתב מאי דבעי** בשיטה השלימה ויחזור מענינו של שטר בחצי שיטה דפשיטא דגם מן השלימה אין למדין דכיון דליכא אלא חצי שיטה בין כתיבת השטר לחתימת עדים משום דאיכא למיחש שמא התחילו העדים לחתום באמצע השיטה והרחיקו שיטה אחת מן הכתיבה אלא הכי קמיבעיא ליה כגון שסיים השטר בסוף השיטה והרחיקו העדים מן הכתיבה כרוחב שיטה ומחצה וקמיבעיא ליה אי חיישינן שמא יכתוב שם שני שיטין בדוחק תא שמע הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין פסול פחות מכאן כשר היו ארבע או **חמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר. מסייע ליה לחזקיה דאמר מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבע** ואית ספרים דגר' בברייתא ונמצא אחד **מהן קרוב או פסול** תתקיים העדות בשאר ומשמע דמיירי בהחתים קרוב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף מדלא קבע ליה דוכתא וכה"ג דייק בשילהי הזורק דף פב. אי חתים קרוב בין באמצע בין בתחילה בין בסוף כשר מדלא קבע ליה מקום וקשה מהא דאמר בפרק הזורק (גיטין דף פא:) גבי גט מקושר דלא הכשירו בו אלא עד אחד פסול אבל תרי לא דילמא אתי לקיומיה בתרי קרובים וחד כשר וקאמר נמי שם דף פב: דהאי קרוב חתים בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ואם כן נמי בשטר פשוט נמי כי נמצא אחד מהן קרוב או פסול היכי אמר תתקיים העדות בשאר נגזור דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר וליכא למימר דבשטר פשוט צריך לקיים חתימת כל העדים שיש בו ואע"ג דבמקושר אמרינן מכל תלת מקיימינן שאני התם כיון דאטרחוהו להחתים עדים בכל הקשרים שיש בו לא אטרחוהו להצריך קיום בכולן אבל בפשוט דמחתים מאי דבעי צריך לקיים כולן הא ליתא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף קסג:) גבי בין עדים לאשראתא אפילו שיטה אחת פסול ופריך **בין עדים לכתב נמי דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר** להרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה משמע דבכל תרי דאית ביה מקיימים דאי כולהו בעי לקיומי מאי פריך וליחוש על כן נראה לרבינו תם כגירסת ר"ח דגרס ונמצאו שנים הראשונים וכו' ודוקא בשנים הראשונים הוא דאמר תתקיים העדות בשאר דתלינן דלמלוי חתמו ולכבוד אבל אי חתמו בסוף ודאי לשם עדות חתמו והעדות בטלה וכן פירש בה"ג ולפי זה אין מקיימין את השטר אלא מעדים שלמטה הילכך אם נמצאו קרובים בסוף פסול ואם נמצאו בתחילה תתקיים בעדים שלמטה והיינו דאמר לקמן כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה מכלל דבעלמא אמר איפכא שאין מקיימין אלא מעדים שלמטה ולכך לא חיישינן

דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר דהא אין מקיימין אלא מעדים שלמטה והן כשרים ואם תאמר והא דאמרינן בפרק שני דגיטין דף יח: גבי האומר לעשרה כתבו גט לאשתי דהוו שנים משום עדים והשאר משום תנאי ואפילו אם השאר קרובים או פסולים וקאמר התם אי חתים קרוב או פסול בתחילה דאתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא הכא נמי כשנמצאו הראשונים קרובים או פסולים אמאי לא חיישינן דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא ותירץ ר"ת ז"ל דהתם מירי כגון שאנו רואים שחתם ראשון דאז ודאי אתי לאיחלופי שיאמרו מדחתם ראשון לשם עדות חתם ואתי למימר קרוב כשר להעיד אבל אם בא לפנינו שטר שחתומין עליו קרובים בתחלה אמרינן עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבית דין דמי ובודאי אחר שחתמו העדים למטה באו העדים הקרובים וחתמו למעלה לשם מילוי או לשם תנאי או לכבוד והא דקאמר בגיטין אי חתים קרוב בתחלה פסול לא אתי לאפוקי לבסוף דכ"ש דפסול שהן עיקר העדות ולא אתי לאפוקי אלא היכא שחתמו באמצע דאין לחוש כיון דחתמו הכשרים למטה מהן כתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר מילאהו בקרובים כשר מירי קודם שנתנו ליד המלוה או ליד הלוקח א"נ אפילו אחר שנתנו ליד המלוה וליד הלוקח וכגון שמילאהו בקרובים במצות המוכר או הלוה אבל אם המלוה מילאהו בקרובים מדעתו לא מתכשר בהכי כיון דפסלי רבנן האי שטרא שהרחיק שני שיטין נמצא שהלוה שטר פסול נתן וכי משוי ליה מלוה שטר כשר שלא במצות הלוה לא נשתעבד הלוה באותו השטר ודוקא שמילאהו בקרובים ביום שנכתב ונחתם אבל מילאהו בקרובים למחר וליומא אוחרא אפילו במצות הלוה פסול דהא לא מתכשר להשתעבד אלא משעה שמילאהו בקרובים וה"ל מוקדם ופסול דאי לא תימא הכי אלא אפילו מילאהו בקרובים לאחר זמן כשר משום דשטר כשר הוא אלא שהיה בו חשש זיוף וכיון שנסתלק ממנו אותו חשש הוכשר למפרע אם כן היכי משכחת להא **דתניא הרחיק את העדים** מן הכתב שני שיטין פסול הרי כשיבוא לב"ד יאמרו לו למלאותו בקרובים ולהכשירו לשעבר ויש מפרשים אם יביאו לבית דין קודם שמילאהו בקרובים פסול כיון שבא לבית דין בעוד שיש בו חשש זיוף שוב אין לו תקנה ומילתא בלא טעמא הוא ונ"ל דסברא מעליותא היא דחכמים פסלן שטר זה לעשותו מעיקרא משום חשש זיוף ואם בא לפני ב"ד ולא נעשה בו זיוף היה ראוי להכשיר אלא דאלמוה חכמים לתקנתא ואמרו דכיון דלא נעשה כתקון חכמים חספא בעלמא הוא ומ"מ הכשירוהו אם מילאהו בקרובים ואם הובא לפני ב"ד בלא מילוי קרובים צריכין ב"ד לפוסלו לחזק תקנתן אבל אם הוכשר בקרובים קודם שבא ליד ב"ד אפילו עשאו מלוה מדעתו כשר: **רבי שבתי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט כל דמזייף לאו לגבי סופר אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואורין או הן** ולא **אורין אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא הן ואורין** רב יצחק ב"ר אלעזר **אמר כגון לך לך זה על גב זה אלמא קסבר שני שיעין וארבע אורין רבי אבהו אמר כגון ברוך בר לוי בשיטה אחת אלמא** שיטה אחת ושני אורין ונפיש משני שיטין בלא **אורין רב חייא בר** אמי אמר כגון למ"ד וכ"ף בשני שיטין אלמא קסבר שני שיטין ושני אורין וכן הלכה דמילתא דמסתברא היא:

ד אמר רב לא שנו **אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשראתא אפילו טובא נמי כשר** [דף קסג:] **ור' יוחנן אמר לא שנו אלא בין עדים לכתב אבל בין עדים לאשראתא אפי' שיטה אחת פסול מאי שנא בין עדים** לאשראתא טעמא מאי דילמא כתביה **הוא ועדיו בשיטה אחת וקא סבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין עדים לכתב נמי דילמא כתב מאי דבעי והא חתימי סהדי קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול וליחוש דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא כדי לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימים אותו** מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה ויראה הא דקאמר רבי יוחנן דבין עדים לאשראתא פסול היינו לפסול האשראתא שאין מקיימין השטר על ידי קיום אלא ע"י עדים דכיון דאין ריעותא בין השטר לעדים אין לפסול אלא מן הריעותא ולמטה:

רי"ף עו.

ה אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וניחוש דילמא שדי דיוטא [דף קסד.] **אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה** וכי הדר מחיק ליה **הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר רבא**

קסבר רב אין העדים חותמין על השטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם מיתיבי הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואמאי **דלמא מחיק ליה וכתיב מאי דבעי וה"ל אידי ואידי נמחק פעם אחת** דכתבי הכי אנחנא סהדי כתיבנא אמחקא ושטרא אניירא דכתביה היכא אי תתאי גייז ליה אי לעילאי מחיק ליה **דכתבי ליה בין סהדא לסהדא** א"ה אימא סיפא **הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואמאי נכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא** סוף סוף מחיק ליה והא אמרת אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק ב' פעמים ה"מ היכא דחתימי סהדי אמחקא אבל היכא דלא חתימי סהדי אמחקא לא ידיע:

ו רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה כגון **אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר** [דף קסה.] ואמר ליה עביד לי מקושר ואזל **ועביד ליה פשוט או אמר ליה עביד לי פשוט ואזל ועבד מקושר ת"ק סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אליעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח מקודשת ר' אליעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי** במקום פלוני וקבל לה במקום **אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

ז מתני' גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה גט פשוט שכתוב בו עד אחד מקושר שכתוב בו שני עדים פסול:

גמ' בשלמא מקושר שכתוב בו שני עדים פסול איצטריכא סד"א הואיל ובעלמא כשר ה"נ כשר קמ"ל דפסול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד פשיטא אמר אביי לא נצרכא אלא לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה. פרשב"ם דפסול למיגבי ביה ממשעבדי אבל מבני חרי גבי. אמימר אכשר בעד אחד בעל פה ועד אחד בכתב למיגבי ביה ממשעבדי והרמב"ן ז"ל כתב וכן ה"ר יונה ז"ל דלא מסתבר כלל האי פירושא דאין זה מלוה בשטר דלית ליה קלא כיון דבשטר ליכא תרי סהדי שלקוחות לא נשמע להן עדות של העד שמעיד בעל פה ובשביל השטר שחתום עליו אחד לא ימנעו מליקח ועוד דלא עדיף קלא דעד אחד מקלא דכתב ידו דתנן לקמן (בבא בתרא דף קעה:) **הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ועוד הא דשלחו לר' אמי עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ מהו שיצטרפו משמע דמספקא להו אי מודה בהא רבי יהושע לת"ק ואין מצטרפין כלל ועדותן בטילה והשיב להן דעדותן עדות ולגבות מבני חרי אבל לא להיות כמלוה בשטר ובהא פליגי נמי אביי ואמימר אביי סבר דאין מצטרפין ועדותן בטילה ואמימר סבר דעדותן עדות וגבי מבני חרי אבל אם העד מעיד שנמסר השטר בפניו גבי ממשעבדי דחשיב כאילו יש שני עדי מסירה שהעד שהויא חתום על השטר אמרינן שגם בפניו נמסר תדע דלר"א שטר הבא לפנינו ועדים חתומים עליו גובין בו אע"פ שאין אנו יודעים שנמסר בפניהם אלא שאנו תולין כיון ששניהם חתומין עליו גם נמסר בפניהם ואפשר דהכי פירושא דשמעתין עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה שמעיד על הכתב שחתום בו העד שנמסר בפניו ואפ"ה לאביי לא מצטרפין למיגבא ממשעבדי ועד אחד בכתב זה ועד אחד בכתב אחר אפשר אפילו לאמימר לא גבי ממשעבדי דדוקא עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ דאיכא תרי סהדי אחד שטרא שנמסר שבשניהם אית ליה קלא אבל תרי שטרי וכל חד מינייהו נמסר באפי חד סהדא לית ליה קלא לא לזה ולא לזה שאין הלקוחות נמנעין בשביל שטר שיש בו עד אחד והילכתא כאמימר: ירושלמי בפרק האשה שנתארמלה ר' חגי אמר זעירי בעי עד אחד בפה ועד אחד בכתב מהו שיצטרפו ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקייס כתב ידו של ראשון ולא מצאו לקיים כתב ידו של שני רבי מנא בעי עד אחד בכתב מהו לזוקקו לשבועה ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקיים כתב ידו של זה ולא מצאו לקיים כתב ידו של זה וה"ר יונה ז"ל כתב טעם הירושלמי דלא חשוב כלום עד אחד בכתב משום דקרינא ביה מפיהם ולא מפי כתבם אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות המוכר והלוה גלי ביה קרא דכשר דכתיב ואקח את ספר המקנה וגמרא דידן פליגא על הירושלמי בסברא זו כיון דקאמר עד אחד בכתב סתם משמע שאין חתום בו אלא עד אחד דאילו איירי כשחותמין בו שנים ולא מצאו לקיים אלא עד אחד אם כן הוה ליה לפרושי כמו שביאר אותו בירושלמי ועוד לישנא דמתניתין דקתני פשוט שכתוב בו עד אחד משמע שאין כתוב בו אלא עד אחד ומוקי לה אביי **בעד אחד בכתב ועד אחד** בעל פה ועוד מדאמר אלא קשיא מתניתין ולא מתרצינן דמתניתין

אצטריך לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה ואין בשטר חתום אלא עד אחד וקמ"ל דעד אחד בכתב לאו כלום הוא משום דאמר מפיהם ולא מפי כתבם ואמימר אכשר כשהיו חותמים בו שנים ולא מצאו לקיים אלא האחד ומדלא משני הכי ש"מ דאמימר אכשיר אפילו אין חתום בו אלא אחד להצטרף עם עד שבעל פה ושמעינן מינה דעד אחד בכתב מזקיק הוא לשבועה וכן כתב בהלכות גדולות קאמרי רבנן דשטרא דחתימי עליה סהדי ואשתכח דחד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן מיניה אבל שבועה משבעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והאי דלא מיפסיל עד כשר בצירופא דעד פסול דאמר רווחא שביק למאן דקשיש מיניה ואתא פסול. וחתם: [דף קסה:] מה התם פסולא דאורייתא אף ה"נ פסולה דאורייתא וכתב רב אחא משבחא דאפילו תפס מפקינן מיניה:

ח שלחו ליה **חברייא לרבי ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בב"ד זה ואחד בב"ד זה מהו שיבואו ב"ד אצל ב"ד ויצטרפו שנים שהעידו בב"ד זה וחזרו והעידו בב"ד אחר מהו שיבואו אחד מכל ב"ד וב"ד ויצטרפו. שלח להו איני** כדאי שאתם שולחים אלי **אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הלכתא:**

רי"ף עו: **ט רבינא** אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים **השטר ומת אחד מהן צריכים למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא ושלח להו** דצריכי למיכתב הכי וכן הלכתא:

י מתני' כתוב בו זוזי מאה דאינון סילעין עשרין אין לו אלא עשרין זוזי מאה דאינון סילעין תלתין אין לו אלא מנה כסף זוזי דאינון ונמחק אין פחות משנים כסף סילעין דאינון ונמחק אין פחות משנים **דרכונות דאינון ונמחק אין פחות משנים:**

גמ' ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף. כסף בדינרין אין פחות משני דינרי זהב כסף. אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא. אמר רבי אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי באתרא דלא סגיין פריטי דכספא ת"ר זהב **אין פחות מדינר זהב** זהב דינרין ודינרין זהב אין פחות מב' דינרין זהב. [דף קסו.] זהב בדינרין אין פחות מב' דינרין כסף זהב ואימא דהבא פריכא בתרי דינרין דהבא **קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה** א"ה רישא נמי אמר רב אשי רישא דכתב דינרי סיפא דכתב דינרין:

יא מתני' כתב בו מלמטה מנה ולמעלה מאתים מלמטה מאתים ולמעלה **מנה הכל הולך אחר התחתון א"כ למה כותבים את העליון שאם נמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון:**

גמ' ת"ר ילמד תחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי [דף קסו:] **אותיות כגון חנן מחנני ענן מענני אמר רב פפא פשיטא ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישי' לזבוב או לא תיקו:**

יב ההוא שטרא דהוה כתוב ביה שית מאה וזוזי רי"ף עז. **שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה איסתרא וזוזי או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דלמא שית מאה פריטי וזוזא אמר להו דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא דאסוכי מסכי ליה ומשוי להו זוזי מאי אמרת שית מאה** זוזי או שית מאה איסתרי [דף קסו.] **יד בעל השטר על התחתונה:**

יג אמר אביי מתלת ועד עשר לא לכתוב איניש בסוף שיטה דלמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדריה לדבוריה תרי ותלתא זימני אי אפשר דלא מיתרמי ליה באמצע שיטה:

יד ההוא שטרא דכתב ביה תלתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת וכרעיה ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מאי טעמא רווח ליה עלמא להאי וי"ו **כולי האי כפתיה ואודי ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתב ביה** וי"ו **ושוייה ואחי אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט דחיק ליה עלמא להאי** וי"ו **כולי האי כפתיה ואודי:**

טו אמר אביי האי מאן דמחוי חתימת ידיה בבי דינא לא ליחוי בסוף מגילתא דלמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: ההוא שטרא דהוה חתים עלה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל חתימת ידאי הוא ומיהו קמיה דר"א ב"א לא חתימי מעולם כפתיה ואודי אמר ליה **בשלמא דידי זייפת אלא רב אחא דמירתת ידיה היכי זייפת. אמר ליה אנחי ידאי אמיצרא ואמרי לה קם אזרנוקא וכתביה:**

יום רעז

טז מתני' כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ושובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהו מכירין והבעל נותן את **השכר:** [דף קסז:] **כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר:**

גמ' מאי **ובלבד שיהו מכירין** אמר **רב יהודה** אמר **רב ובלבד שיהו מכירין שם האיש והאשה בגט ושם האיש ושם האשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דלמא כתיב גיטא ואזיל וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה** וניחוש דלמא אזיל למדינה אחריתי ומחזיק לשמיה יוסף **בן שמעון וכתיב גיטא וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי אמר רב כל שהוחזק שמו בעיר ל' יום אין חוששין לו:**

יז ההוא תברא דהוה חתים עליה רבא בר חנן אתאי ההיא איתתא לקמיה אמרת **ליה לאו אנא הואי אמר לה אנא נמי אמרי להו דלאו איהי היא ואמרו לי מיקש הוא דקשיא ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק** ושמעי' מינה דלהיכר איש ואשה סומכין על עד אחד ואפילו אשה או קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא מידי דהוה ביבמות דף לט. להכיר שהוא אחיו מן האב דסגי על פי קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא. [דף קסח.] **ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא אנת הוית אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפו לה מניה: והבעל נותן** את השכר מ"ט **וכתב ונתן. והאידנא דלא עבדינן הכי** שריוה רבנן על האשה **כי היכי דלא נשהייה: והלוקח נותן את השכר.** פשיטא לא צריכא **במוכר שדהו מפני רעתה:**

רי"ף עז: **יח מתני' כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נותן את השכר:**

גמ' פשיטא לא צריכא אפילו בעסקא: **אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהן והחתן נותן השכר** פשיטא לא צריכא אפילו בת"ח: **אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן** את השכר פשיטא לא צריכא בבורה: **אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ב"ד אלא מדעת שניהן ושניהן נותנין השכר רשב"ג אומר לשניהם כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו מאי שטרי בירורין הכא תרגימו שטרי טענתא רב ירמיה בר אבא אמר זה** רי"ף עח. **בורר לו אחד וזה בורר לו אחד:**

יט מתני' מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר ליה אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן:

גמ' במאי קמיפלגי **רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ר' יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דר' אמי אמר ליה וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כרבי יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי: גרסינן בפ' ארבעה נדרים** (נדרים דף כז:) **ההוא גברא דאתפיס זכוותיה לבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד** תלתין יומין בטלין הלין זכוותאי **איתניס ולא אתא אמר רב הונא** בטלין זכוותיה אמר ליה רבא **והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב ולנערה לא תעשה דבר** וכי תימא ה"מ לענין קטלא והתנן שם נדרי אונסין כיצד **הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין וכו' ואמרינן ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן** זכוותיה וכל היכא דמיתפסן זכוותיה לאו אסמכתא **היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר** ליה אם לא נתתי אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו **שטרו והגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליה לבטלי זכוותיה והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פירוש כיון חולה וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב** וקאמר גאון דינא ליתא אלא במתפיס זכוותיה בלחוד ומסתברא כוותיה והתיספות פסקו דאפילו בלא מתפיס זכוותיה קניא אסמכתא בב"ד חשוב והכי נהגי

עלמא וב"ד חשוב היה אומר ר"מ ז"ל שיהו בקיאין בדיני אסמכתא:

כ מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איך פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו פירוש כגון שנפלו עליו מים ונתטשטש ועוד רישומו ניכר וירא שמא ימחק לגמרי מעמיד עליו עדים שמכירין החתימות ובאין לפני ב"ד ומעידין שראו שטר ביד פלוני שהתחיל למחק והכירו החתימה ועושין לו קיומו פלוני ופלוני עדיו הן העדים החתומים על השטר וה"ה נמי שצריך להזכיר שם העדים המעידים על מחק השטר שמא ירצה הלוה לפוסלן ותימה שלא הזכירם ושמא פלוני ופלוני עדיו הכל בכלל כל העדים הצריכין לדבר:

גמ' ת"ר איזהו קיומו [דף קסח:] **אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתב בו הוזקקנו לעדותן ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואין צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:**

כא נקרע פסול **נתקרע כשר נמחק או נתטשטש אם רישומו ניכר כשר** היכי דמי נקרע ה"ד **נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של ב"ד נתקרע קרע** שאין של בית דין. **ה"ד קרע של בית דין אמר רב יהודה מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב:** רי"ף עה:

כב מי שבא ואמר אבד שטר חובי אף על פי שאמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בשטרי [דף קסט.] **מקח וממכר אין כותבין:**

כג וכן היה אומר רשב"ג הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת וקמיפלגי באותיות נקנות במסירה. רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והלכתא כוותייהו ולרשב"ג דסבר אותיות נקנות במסירה יש לחוש שמא החזיר לו השטר וחזר המכר ואם נכתוב שטר אחר ללוקח אפילו יוציא המוכר השטר שהחזיר לו לא יועיל לו מאומה כי יאמר הלוקח שני שטרות היו לי ממך ולא החזרתי לך אלא אחד וכל זמן שהאחד בידו לא חזר המכר אבל לרבנן דסברי אין אותיות נקנות במסירה וצריך לכתוב לו קני לך האי שטרא וכל שעבודיה וכיון דכתב ליה הכי אפילו יצא שטר אחר מתחת ידו חזר השדה למוכר ויראה לי הא דאמר השטר מכר נקנה לרשב"ג במסירה ולרבנן בכתיבה ומסירה אם מסרו לו וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה היינו דוקא בשטר קנייה שכתב שדה קנויה לך ואם מסרו לוקח ראשון ללוקח שני קנה אע"פ שלא נכתב השטר בשמו ומדרבנן לדברי רב אלפס ז"ל שפירש מכירת שטר חוב מדרבנן אע"פ שבמכירת שטר חוב יש טעם לתקנה שאם יצטרך המלוה למעות ולא יוכל לגבות חובו מן הלוה שימכרנו לאחר ובשטר מכר לא שייך האי טעמא שהרי יכול למכור הקרקע שבידו למי שירצה מ"מ כיון שתקנו שתועיל מכירה בשט"ח תקנו גם בשטר מכר ואלים מכירת שטר מכר שנסתלק לוקח ראשון לגמרי אבל מכירת שטר חוב לא נסתלק המלוה שהרי עדיין בידו למחול ללוה אבל אם נקנה השדה בכסף או בחזקה או בקנין סודר וכתבו השטר לראיה אם מכר אותו השטר לאחר וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה לא קנה שדה שהרי גם הראשון לא קנה באותו השטר והיאך נייפה כח השני לקנותו באותו שטר ואע"פ שכתבו בו הקנין ואחריות מכל מקום לאו שטר של קנין הוא ולא דמי לשטר חוב דהתם לא שייך בה קנין אלא ממון שהלוהו נתחייב לו בעל פה והשטר נכתב לגבות ממשעבדי ובמסירת שטר חוב קונה את שעבוד הנכסים וגם החוב בתקנת חכמים וכיון שקנה החוב קנה גם שעבוד הנכסים הכתוב בשטר אבל בקניית שדה לא אלים כח לוקח שני לקנות בשטר שגם הראשון לא קנה בו:

כד אמר מר חוץ מאחריות **שבו מ"ט אמר רב ספרא לפי שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דלמא אזיל בעל חוב וטריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר אמר ליה לב"ח שוף לי פורתא ואיקום בהאי ארעא והדר תא וטרפה מנאי והדר אזיל וטריף לקוחות וכיון דקרעיניה לשטרא דמלוה במאי טריף ליה** וכי תימא דלא קרעיניה והאמר רב נחמן כל טירפא דלא כתיב בה וקרעיניה לשטרא דמלוה לאו טירפא היא וכל אדרכתא דלא כתיב בה וקרעיניה לטירפא לאו אדרכתא היא וכל שומא דלא כתיב בה וקרעיניה לאדרכתא לאו שומא היא לא צריכא דאתי מכח אבהתיה ולכתוב ליה להאי שטרא מעליא ולכתוב ליה

לאידך שטרי דנפיק על ארעא דא פסילי לבר מאן דנפיק בזמנא דא. אמרוה רבנן קמיה דרב אשי זאת אומרת אין כובין שובר אמר להו בעלמא אימא לכו [דף קסט:] כותבין שובר והכא היינו טעמא דלא דלמא א"ל בעל חוב וטריף ליה מניה ואזיל איהו וטריף מלקוחות ושובר גבי לקוחות ליכא סוף סוף לקוחות לאו לגבי מריה דארעא הדרי אדהכי והכי שמיט ואכיל פירי אי נמי בלוקח שלא באחריות אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי התם זוזי הוא דמסיק ביה אימר פייסיה בעל חוב וכו':

כה שמעינן מהכא שהמלוה או הלוקח שטרפו ממנו מקחו ובא לו אצל הלקוחות יכול לכופם בדין לדון עמו ובית דין נזקקין לטענותיהם ומחייבי אותן ואין הלקוחות יכולין לומר לך אצל לוה וכשיתחייב בדין ויהיה בידך טירפא שכתבו לך על הלקוחות שלו הרי אנן פורעין אלא ילכו הם אם ירצו ויזקיקוהו לבוא לבית דין דאי לא תימא הכי היכי אמר שמיט ואכיל פירי והלא אין בית דין מחייבין ללקוחות עד שיעמוד מוכר בדין ויתחייב אלא ש"מ הלקוחות כלוה וכן הלקוחות כולם מדאקשינן אי הכי שטרי הלואה נמי ומהדרינן אמרי פייסי בעל חוב בזוזי והם מחזירין אחריו מיהו היכא דאיתיה ודאי מודעינן ליה כגון דאתי שליח בתלתא בשבתא ואתא בד' וקאי בחמשא בבי דינא כדעבדינן מקמי אדרכתא כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב. ואי מצטרכי לקוחות זמן יהבינן להו עד תלתין יומין שהוא זמן ב"ד ובלבד להוציא הדין לאמיתו ולא לבא בעקיפין שכל זמן בית דין אינן מן הדין אלא מדת רחמים נהגו חכמים על בעלי דינין שלא לדחוק אותם יותר מדאי מנימוקי הרמב"ן ז"ל. אמר מר חוץ מאחריות שבו היכי כתבינן **אמר רב נחמן דכתבי הכי שטרא** דנן דלא **למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקו ארעא בידיה:**

כו ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי להוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה שלא באחריות אתאי לקמיה דרב נחמן אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנה מיניה שלא באחריות וזבנה ניהלה באחריות. לכאורה משמע שחמר נמוכר שהה קונה השדה לאשה פלונית דקחמר אזל זבן לה ועוד מדקאמר זיל זבנה מיניה שלא באחריות ואם איתא שלא פירש שקנאו לאשה מה היה צריך לקנות שנית מן המוכר כיון שקנאו בסתם לעצמו קנאו. אלא ודאי מירי שפירש שקנאו לאשה וכיון ששינה בשליחותו שסתם קונה שדה אין קונה אלא באחריות דלא שדי איניש זוזי בכדי בטלה שליחות ואין כאן מקח לכך הוצרך לקנותו שנית מן המוכר ומיהו אם ירצה השליח יחזיר לה המעות אלא אם אין בידו מעות להחזיר לה קאמר שצריך לקבל עליו אחריות:

כז ת"ר הבא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בחזקה ושקיל וטרי במאי קמיפלגי רבי ורשב"ג ואסיק דבלברר קמיפלגי **דרבי סבר אע"פ שיש עמו החזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש כאן חזקה אין צריך לברר את שטרו.** [דף קע.] **אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי ואף רבי לא אמר** אלא לברר כלומר כיון שהביא **שטרו אומר לו ברר שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה ואם אי אפשר לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נדון בחזקה ורשב"ג סבר אין צריך לברר כלל אלא נדון בחזקה** בלבד ומשמע דוקא אם נשאר חסרון הברור במיתת העדים או שהלכו למדינת הים אבל אם ישנן לעדים צריך לברר וכן כתב ר"ח שאם טען ואמר אבד שטרי אין נאמן לדברי רבי ובספר המקח נמי כתב שאם לא הביא שטר נמצאו דבריו בטילין או שהביא ונמצא בטל נתבטלה נמי החזקה והכי משמע בפ' זה בורר שאם נמצאו קרובים או פסולים לא בירר ורשב"ם גורס גירסא אחרת והגאונים ז"ל גורסים כמו שכתבתי: רי"ף עט.

כח מתני' [דף קע:] **מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר אמר רבי יהודה נמצא זה צריך** לשמור את שוברו מן העכברים אמר ליה **רבי יוסי וכן יפה לו ואל ירע כחו של זה:**

גמ' ומסקינן דכותבין שובר **דאמר** [דף קעא:] **רב הונא בריה דרב יהושע אפילו למ"ד כותבים שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכולה נמי כתבינן כי הא דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי ברבי אבא אתא לקמיה דרב חנין בר פפי אמר ליה הב לי זוזאי אמר ליה הב לי שטרי ושקול זוזך אמר ליה שטרא אירכס לי אכתוב לך תברא אמר ליה הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר אמר ליה** מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן **בעיינן הא רבי יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר וכן כי**

אתא רבין אמר רבי אילעאי כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד דאין **כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף ליה אביי אלא מאי כותבין שובר אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי אמר ליה רבא אין עבד לוה לאיש מלוה:**

כט תנן התם שטרי חוב המוקדמים פסולין והמאוחרים כשרין אמר רב המנונא לא שנו **אלא שטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר אפילו מאוחרים פסולים מ"ט זמנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני וביני וזבין ליה מיניה. וכי מטי תשרי מפיק ליה לשטרא ואמר הדר זבנתה מינך אי הכי אפי' שטרי הלואה נמי זמנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמא ליה זוזי ביני וביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרא וא"ל אירכס וכתיב ליה תברא וכי** מטי זמניה מפיק ליה ואמר ליה **השתא הוא דיזפתא מנאי קסבר** רב המנונא **אין כותבין שובר אמר ליה רב** דימי **לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דכתבינן שובר ומכשרינן שטרי מאוחרין. אמר ליה בתר דאמר להו רבי** אבא **לספריה כי כתביתו שטרי** מאוחרי כתובו הכי שטרא דנן **לאו בזמניה כתבנוהו אלא איחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי** לרב כהנא והא האידנא דלא כתבינן הכי. **אמר ליה בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו תברי אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא כתובו סתמא כל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא עבדינן** [דף קעב.] **הכי** אמר ליה **רבנן תקוני תקון מאן דעבד עבד ומאן דלא עביד איהו דאפסיד** אנפשיה:

רי"ף עט: **ל אמר ליה רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילי כתובו בשילי אע"ג דמימסרו לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני אף על גב דמימסר לכו מילי בשילי משום דמחזי כשקרא:**

לא אמר להו רבא בר שילי להנהו דכתבי שטרי אקנייתא **אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו** ביה ומוקדם לא הוי דכיון דנכתב השטר עדים מפקי לקלא משעת הקנין דסתם קנין לכתיבה עומד כדאמר בפרק חזקת הבתים ואע"ג דכי יזיף אינש לעיל (בבא בתרא מב.) בצנעא יזיף. מכל מקום כיון דבעין יפה שיעבד יש קול לקנין והא דאמר בגיטין דף יז. דשטר שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול היינו כשלא הקנו ביום אבל הקנו ביום אפילו נחתם לאחר כמה ימים כשר:

לב אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר שויוה ניהליה תרי בני חמשים לא משוינן ליה מ"ט עבדי רבנן מילתא **דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה ללוה כי היכי דנפגום שטריה וניחא ליה למלוה שיכוף לפורעו. ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי** בני חמשין חמשין ואמר שויוה ניהליה **בר מאה לא משוינן ליה** מ"ט **עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ליפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שוייהו ניהליה חד בר חמשין לא משוינן ליה מאי טעמא הא. מפרע פרעיה ואמר ליה הב לי שטראי** ואמר ליה **אירכס לי וכתב ליה תברא והשתא מפיק ליה להאי ואמר האי אחרינא הוא:**

לג מתני' שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד. איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר דסבר רבי יהודה אין כותבין שובר ואם אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי תנן **נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי ליתיה ליה לעני** לא **עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי. וכן נמי מתניתין שנים שהיו בעיר אחת דמיא ליה בהאי ענייא.** התוספות פירשו לאו דוקא עשאן לשכר הוא הדין נמי אם מוצא להשכיר בעיר אפילו עשאה אביהם שהיה עשיר לעצמו. עשאן לעצמו כלומר שאין מוצא להשכיר. ואפשר לקיים דברי רב אלפס על דרך זה דאם אינו מוצא העני להשכירם ולא עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי:

לד שנים שהיו בעיר שם האחד יוסף בן שמעון ושם האחר יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא שטר עליהם נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע

שטרות שניהם פרועים כיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשין יכתבו סימן ואם היו מסומנים יכתבו כהן: ריי"ף פ.

יום רעה

לה גמ' ההוא שטרא דנפיק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה [דף קעב:] **א"ר הונא ממך אפילו מריש גלותא ממך אפילו משבור מלכא. אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך. נפק דק ואשכח דתניא יש עליו עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר** כתוב בו היום גירשתיה כשר אלמא **ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך ההוא דנפק מתותיה ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן:**

לו ואלא הא דתניא כשם שאין מוציאין [דף קעג.] זה על זה כך אין מוציאין על אחרים במאי קמיפלגי באותיות נקנות במסירה מר סבר אותיות נקנות במסירה ומ"ס **אין אותיות נקנות במסירה** ואיבעית אימא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה ובצריך להביא ראיה קמיפלגי דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה **ואע"ג דאמר הכא דכ"ע בין תנא דמתניתין בין תנא דברייתא סברי אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא אית להו תרוייהו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דאינון בתרא. פסקו הלכתא בפרק המוכר את הספינה** דאין **אותיות נקנות במסירה והא דאמר הכא דכ"ע אותיות נקנות במסירה אוקימתא בעלמא היא ולאו דסמכא היא והכי פסקו רבנן קשישי כדכתיבנא** וקי"ל כתנא דמתניתין דמוציאין שטר חוב על אחרים דאמר בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) מי חיישינן לתרי יצחק ריש גלותא או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן:

לז אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקו בנהרדעא וכתוב בהו חבי בר נאני ונאני בר חבי ומגבי בהו רבה בר אבוה והא חבי בר נאני ונאני בר חבי בנהרדעא שכיחי טובא אלמא לא חיישינן ואביי התם למאי ניחוש אי לנפילה מיזהר זהירי בה אי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה אלמא בין לאביי בין לרבא מוציאין שטר חוב על אחרים והא דקאמר הכא אביי דצריך להביא ראיה היינו באותיות דלאו שמיה כשמיה דחיישינן אבל תנא דברייתא סבר אפילו בשמיה כשמיה צריך להביא ראיה וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דלרבא דאמר אין צריך להביא ראיה אפילו למאן דבעי כתיבה ומסירה יכול לומר שטר היה לי ואבד ור"י לא כתב כן אלא כיון דבעי שטר לא מהימן עד שיראה שטרו וראיה לדבר מדמייתי רבא ראיה מחבי בר נאני ונאני בר חבי דלא חיישינן לתרי יצחק וקשיא מאי ראיה מייתי מינה אפילו אי חיישינן לתרי יצחק הכא למאי ניחוש אי לנפילה אפילו דרבים ולפקדון אפילו לאו שמיה כשמיה לא חייש רבא מדקאמר אין צריך להביא ראיה אלא ודאי רבא סבר אין אותיות נקנות במסירה הלכך אי חיישינן לתרי יצחק הוה לן למיחש דלמא מסר ליה דאי חיישינן לתרי יצחק בעלמא כיון דאין אותיות נקנות במסירה מודה רבא דצריך להביא ראיה ולא מהימן למימר מסר וכתב לי דא"כ היה לו להיות השטר בידו כיון שדרך לעשות שטר על אותיות ולא מהימן נמי למימר אגב קרקע הקנהו לי לדברי רב אלפס ז"ל דכתב בריש פרק הספינה השטר נקנה אגב קרקע בלא שטר דכיון שדרך לכתוב שטר על אותיות איכא ריעותא והוכחה שלא הקנהו לו כיון שאין שטר בידו ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה מפרק זה בורר (סנהדרין דף לא:) ההיא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה והימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אמר ליה אפי' תימא רבנן שאני הכא דאי בעיא קלתיה אלמא לרבנן כיון דבעי כתיבה לא מהימנא למימר שלי הוא: **נמצא לאחד בין שטרותיו** וכו' **טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והתנן ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהם אמר אביי ה"ק נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון** עלי פרוע שטרות של שני יוסף בן שמעון שעליו פרועים אבל אם יכתבו הרשאה זה לזה גובה האחד ואם טען פרעתי לשניהם וצויתי לכתוב שובר אחד כי יספיק לי להראותו לכל מי מכם שיתבע חובו לא תועיל ההרשאה. תנא **אם היו כהנים יכתבו דורות:** ריי"ף פ:

לח מתני' האומר לבנו שטר בין שטרותיו פרוע ואין ידוע איזהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע:

לט גמ' אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי

מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדה שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה:

מ מתני' המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ [דף קעג:] **שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו:**

גמ' לא יפרע מן הערב **מ"ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי וגברא אשלימי לך מתקיף לה רב נחמן האי דינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למלתייהו אלא אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב לא יפרע מערב תחלה. תנ"ה המלוה את חבירו על ידי ערב לא יתבע את הערב תחלה ואם אמר לי על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה** אמר רב אשי הא דאמר דערב משתעבד בלא קנין היינו משום דבההיא הנאה דקמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה: ואם אמר לו ע"מ שאפרע ממי שארצה וכו'. **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב** וא"ת ואם אין לו נכסים ללוה אפילו ערב גרידא נמי צריך ליפרע ממנו ופירש ר"ת אין נכסים ללוה פירוש נכסים ידועים כגון קרקעות הלכך ערב גרידא אפילו אין לו קרקעות ללוה לא יפרע מן הערב אלא יתבע הלוה לדין אולי יתן לו מטלטלין ואם אינו כאן מודיעין אותו וממתינין לו כדין המפורש בהגוזל דף קיב: ואם הוא במדינת הים או שהוא גברא אלמא דלא ציית דינא יפרע מן הערב ואם אמר ממי שארצה אפרע אם יש לו קרקע ללוה ואפילו זיבורית לא יפרע מן הערב אלא כותבין אדרכתא על נכסי הלוה ומורידין אותו לנכסיו ואם אין לו קרקע ללוה יפרע מן הערב ואין צריך לחזור אחר הלוה אולי יתן לו מטלטלין דכיון דאתני ממי שארצה אפרע לא מטרחינן ליה לילך אחר הלוה והיכא דמית הלוה והניח יתומים קטנים לא יפרע מן הערב אפילו אמר ליה ממי שארצה אפרע דנכסי דאיניש אינון ערבין ביה כאילו אומר על מנת שאפרע מן הנכסים אם ארצה ואפי' הכי אינו גובה מנכסי יתומים קטנים כיון שאינו יכול לתובען לדין בעודן קטנים הוא הדין נמי אם אמר ממי שארצה אפרע כיון שיש נכסים ללוה וצריך לתבוע מן הלוה תחלה לא יפרע מן הערב אבל קבלן כיון שאפילו אם יש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן ה"נ יפרע מן הקבלן והוא יפרע מן היתומים לכשיגדילו. **והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר לא שנא הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ליה על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א כשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן: רשב"ג אומר אם יש** רי"ף פא. **נכסים ללוה** בין כך ובין כך **לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה בר** בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון ב"ג **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וציידן וראיה אחרונה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמר הלכה כרשב"ג אלא עד דאיכא טעמא:**

מא [דף קעד.] **אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני** חייב הלוהו ואני נותן כולן לשון ערבות **הן תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן. איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לי ואני ערב מאי אמר רבי יצחק לשון** ערבות ערבות לשון קבלנות קבלנות **רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבות הן חוץ מתן לו ואני נותן** וכ"ש תן לו ואני קבלן דלשון קבלן עדיף מאני נותן דהא רב הונא קאמר דהלהו ואני נותן הוי ערב ומיבעי ליה לגמרא אי הוי אמר הלוהו ואני קבלן אי הוי קבלן אמר ליה **מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד** שישא הערב מיד המלוה ויתן ביד הלוה **מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעי מלוה למתבעיה ללוה מצי מיתבעי** אבל נשא ונתן ביד **אין לו למלוה על הלוה כלום** ומיהו אם אין לערב לשלם גובה מן הלוה מדרבי נתן דקיימא לן כוותיה בבעל חוב דעלמא וכ"ש הכא והאי דינא דערבות וקבלנות היינו כשיתבע הלוה מן המלוה שילונו ונכנס הערב עמו בדברים או בלשון ערבות או בלשון קבלנות אבל אם לא דבר הלוה

עם המלוה כלום אלא ראובן אמר לשמעון הלוה מעות ללוי **ואני פורע הלוהו ואני חייב הלוהו ואני נותן** אפילו הלוה שמעון ללוי מיד ליד אין לו לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן שא"ל הלוהו ואם אמר המלוה ממי שארצה אפרע תחלה כל תנאי שבממון ואפילו יש נכסים ללוה יפרע מן הערב. **והלכתא כרבא דאמר כולן לשון** ערבות חוץ מתן לו ואני נותן תן לו ואני קבלן:

מב ושטר שכתוב בו אני פלוני בן פלוני קבלן אף על פי שאין מפירש בו שאמר **תן לו ואני קבלן** כיון שכתב שהוא קבלן מסתמא בלשון המועיל להיות קבלן אמר:

מג ההוא דיינא **דאחתיה למלוה לנכסיה דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למיעבד** הא מילתא אי לאו **רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסי** דאיניש אינון ערבין ביה **ותנן המלוה את חבירו לא יפרע מן הערב וקי"ל לא יפרע מן הערב תחלה: ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעיה למלוה מקמי דליתבעינהו ליתמי רב פפא** ר"ף פא: **אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי דשמתוה ומית בשמתי' לרב פפא** לאו בר מיעבד מצוה נינהו לרב הונא דאמר **מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם** אלא דחייש לצררי היכא דליכא למיחש לצררי גבי מיתמי. [דף קעד:] **שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. ההוא ערבא** דעובד כוכבים דפרעיה מקמיה דליתבעינהו ליתמי אמר ליה **רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא אפילו למאן דאמר חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דדיניה דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי ואיכא דאמר א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד** כוכבים לא כיון **דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקבל ליה:**

מד איתמר ערב דכתובה ד"ה לא משתעבד קבלן דב"ח ד"ה משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מאן דאמר בין אית ליה בין לית ליה משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אף על גב דאית ליה לא משתעבד מ"ע מצוה עבד ולא מידי חסריה ואי ערב כתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגביה בריה שעבודיה משעבד נפשיה:

מה כיוצא בו הערב לאשה בכתובתה וכו'. גרסינן ר"ף פב. **בערכין דף כג: ההוא גברא דזבינהו לניכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו** אמר ליה תנא כי רוכלא ליחשב וליזל **נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא** מ"ע **דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רוחא דהקדש ערב דכתובה נמי מצוה הוא דעביד ולאו מידי חסריה** אבל **לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל ונזבין אינהו דאפסידו אנפשייהו וקיימא לן כוותייהו:**

מו אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש מתקיף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו דרב ושמואל דאמרי ותרוייהו שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי ומת **אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו** [דף קעה.] ה"נ **אדם עשוי שלא להשביע את עצמו** ומסקינן דהא דרב הונא בדנקיט שטר מקויים והא דרב ושמואל בדנקיט שטר שאין **מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה** לא אמר תנו לא קיימיה לשטריה והוא הדין בלא שטר נמי תנו נותנין דקיימא לן **מלוה על פה גובה מן היורשין** וכיון דאמר תנו לא אמר אדם עשוי שלא להשביע את עצמו:

מז אמר רבא ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין מ"ט מדלא פסקא אבוהון למילתיה אימור אידכורי מידכר **תנו מנה** ר"ף פב: **לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי אין נאמנין דאם איתא דפריעה לא הוה אמר תנו ושמעינן** מיניה דאי לא **אמר. חזר ואמר לנו אבא פרעתי דנותנין ואע"ג דלא אמר תנו ואי קשיא לן הא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו דאמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה** פירוש שלא תבעו אדם שיהא נראה כמודה לדבריו אלא מעצמו **אמר מנה לפלוני בידי** הלכך אמרינן דשלא להשביע את עצמו אמר כן כי ההיא דפרק זה בורר

(סנהדרין דף כט:) ההוא דהוו קרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלניא ופלניא אתו לקמיה דר"נ אמר **אדם עשוי שלא להשביע את עצמו הכא דאמר בתורת הודאה** פירוש שתובעו אדם והודה לדבריו דאין דרך אדם להודות כשתובעין אותו בשביל שלא להשביע את עצמו אבל משטה אני בך שייך ע"י תביעה שכן דרכן של בני אדם כשאדם תובע את חבירו דבר שאינו משיב לו הן כידי להשטותו וכיון שהוא שכיב מרע אין אדם משטה בשעת מיתה הלכך אע"ג דלא אמר תנו נותנין:

מח בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צ"ל אתם עדיי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צ"ל להם כתובו או לא בתר דבעיא הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

מט מתני' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו כתב ידו **שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ערב היוצא **לאחר חתום שטרות גובה מנכסים בני חורין מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין אמר ליה** [דף קעה:] **בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין** אמר לו למה אמר ליה הרי שהיה חונק את חבירו בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו **ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזהו ערב שהוא חייב לו** אמר לו הלוהו ואני נותן **שעל אמונתו הלוהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין הנובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס:**

גמ' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומ"ט אמרו מלוה על פה אין גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי כי לוה בשטר נמי **אינהו דאפסיד אנפשייהו וקיימא לן כעולא דהא רב פפא דהוא בתראה פסק** הלכה הכי בפרק האשה נקנית (קידושין דף יג:) **דאמר** [דף קעו.] **רב פפא הלכתא מלוה על פה** גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות **גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואין גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא** דקפסק רב פפא הכא ואמר הלכתא **מלוה על פה גובה מן היורשין ואין גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואין גובין מן הלקוחות ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין הוציא עליו כתב ידו** וכו' בעא מיניה רבה **בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בבית דין מהו אמר ליה אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין אין גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מ"ט דכמלוה בעדים** דמי הלכך אי קמודי **דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קטעין שפרע משתבע שבועת היסת ומיפטר ואי כפר ואמר לא יזיפנא מיניה והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד א"נ איכא סהדי דכתב ידו הוא אז הוחזק כפרן ומשלם דקיימא לן כל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתי דמי:**

נ ערב היוצא אחר חיתום שטרות וכו' **זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אין גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתיב ביה פלוני ערב דלא שייך ביה ערב בשטרא והא דכתיב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא. וכן אמר רבי יוחנן: מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו'. א"ר יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו משתעבד מכלל דערב בעלמא לא בעי קנין ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן ערב דב"ד הוא דלא בעיא קנין אבל ערב** [דף קעו:] **בעלמא בעי קנין והלכתא ערב בשעת מתן מעות** לא בעי קנין לאתר **מתן מעות בעי קנין ערב דב"ד לא בעיא קנין בההיא הנאה דקא** מהימנינן ליה גמר ושעבד נפשיה ואידך כולהו בעו קנין:

הדרן עלך גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

רי"ף פג.

השותפין. פי' מוקמינן בגמ' מתני' לפום הלכתא בחצר השותפין יום רמח
לחין בה כלי חלוקה דסיינו ל' **חמות לזה ול' חמות לזה** ומשום הכי קתני דצו כלומר שהסכימו ביניהם לחלק וכיון **שרצו לחלוק חייבין לבנות הכותל** דסיינו כותל סתום בלי שום חלון כלי שלא ירחו זה לזה להזיק רחיה שמיה היזק ונקט בחצר לאשמעינן דאפילו שותפין בחצר שעומדת לפני הכתיפ ומשתמשין שם ורוחין זה לת זה ויכולין ליזהר שלא יעשו שם מילי לניעותא אפילו הכי היזק רחיה יש שם וכל שכן מנן לחצר להא לן מיזהר בעל החצר מבעל הגג משום דכיון דקביע תשמישתיה בחצר ובעל הגג לא קביע תשמישתיה בגג זימנין דעביד בעל החצר מילי לניעותא ולא ילע לבעל הגג רוחה חומי הלכך ליו הוא שיהא צריך לעשות מעקה לגגו גבוה ל' אמות כדלקמן [קף כ:] וכל שכן מבית לחצר שתשמישה יותר קבוע בבית והיזק רחייתי יותר תמיד וכדלקמן לבל מנן לגג לא וכדמפורש לקמן [קף ו:] וכתב הרשב"ם ז"ל דמלשון הכתב שלו משמע דאפילו בחצר אחר מקום שנהגו כגון כמו בגינה ש"מ דלמאן דאמר היזק רחיה שמיה היזק חמיר טפי היזק רחיה לחצר מהיזק לגינה ומעמא דמילתא דהיזק רחיה לחצר שהוא מקום תשמישו של אדם חמיר טפי דמקפידים בו יותר מבגינה שהוא מקום עין רעה בלחוד הלכך אפילו נהגו שלא לגדור אם רצה לחוד מן השותפין כופה את חבירו לגדור או בנויל או בנזית או בכפיסים או בלבנים בהיזק מילו שירצה לבל בהנעה ולפנוי לו שלא לוקח במקום שנהגו כן כדאמרי' בגמ' [קף ז.] לבל לגיתניי מאי לגיתניי אחתך לגיתניי בהנעה ולפנוי ומלגיטריך לאשמעינן דאפילו לבמקום שנהגו בהנעה ולפנוי אזלינן בתר מנהגא אשמעינן מינה לבמקום שאין אם נהגו לו סני להו בבבי. ה"ר יונה ז"ל: **מקום שנהגו לעשות הבנין גויל**. דסיינו כותל לבנים בלא שום תקון ונזית אם מתנקנות בגמרא: **כפיסים**. הוא **לריח שיש לו טפח ומחצה עם הסיל שסלין** הכותל שהלריח **חני לבנה ומתניתין בליבני** זוטרתי לחין להם כותל עם הסיל שלא שלשה טפחים כדאמרן בגמרא [קף נ:] וכפיסין שהיא רחבה יותר משום שנותנין כפיס לחר מכאן וכפיס לחר מכאן ומניחין טפח [חלק] ביניהם למלאות טיט: [קף כ.] **הכל כמנהג המדינה. אם יש מנהג** בבנין יבנה הכותל הזה כמנהג המדינה אם גויל גויל אם נזית נזית וכן כולן לבל שיעורי הכותל ברחבה ליהו תלוי במנהג שלא לדיעה דכי לבניר מבכי קיש להו לרבנן שלא יקלי ומשום דכי האריך תנא למיתר זה נותן נ' וזה נותן נ' דלא הל"ל שלא הכל כמנהג המדינה ונחזי אנן מנהגא היכי שלא אשמעינן לאם נהגו להרבות או למעט בשיעורין אלו הרי הוא מנהג טעות וטעמא לבעינן שיעורים נלוזים כל לך ע"פ שאינו שלא מפני היזק רחיה משום לחייבוהו שמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בל"ל וכיון לך יהא מזיקו בהיזק רחיה ומינה שמעינן לאפילו רצה אחר מהם לבנות בתוך שלו ובבנות משלו בהנעה ולפנוי חבירו כופהו שיבנו בין שניהם נויל או נזית כפי המנהג לשמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בבית דין והרמ"ה ז"ל מוסיף בה לבריס לאפילו בה לבנות בתוך שלו ולבנות נויל או נזית חבירו מעכב עליו משום לחמר ליה אם אתה עושה כן לא יהא לי רשות לשמוך עליו ואפילו ג"ל לא יהא לך רשותא לשמוך מני ג"ל אי במכר לא בעינא דאתא למזבן ואי במתנה לא ניחא לי לבתיב ושונא מתנות יחיה ומינה שאם [קלסם] וכגם וכגם בתוך שלו אינו יכול לתבוע מחברו חני הוא"ת ואע"נ לבבקעה לאמרינן [קף ז:] שאם הקיפו מל' רוחותיו מחייבין לותו לשלם התם היינו טעמא לפי שכותל בקעה אינו עשוי לשמוך עליו הלא לגלר בעלמא והרי נדרו לבל בכותל חצר יכול הוא לומר אין רצוני שלא כותל שאוכל לשמוך עליו וכיון שכנסת בתוך שלך ליני רשאי לשמוך בו וכיון לפריצת להני שיעורי נאמרו כלי שיתקייס הכותל נדלה כפי לותם המפרשים לאם נעשית הכותל מסיל לו מענין לאחר יותר קיים על שיתקייס בבניר משיעורים אלו על פי לומנין בקיאין דשאי לאין לליין הלא מה שניניו רואות לכותל לאמתני' משמע שאינו הלא מטינה מלאאמרינן בגמרא [קף נ.] עלה הני מילי בטינא והלא אמרו סילא ומיהו יש חולקים בלבר לאמתני' לפיו בסילא נמי בעינא הני שיעורים: **הכל כמנהג המדינה**. יש מפרשים שהסותפין לע"פ שנוהגין ביניהם בפחות מאנהג בני העיר כל לאחד בשלו אין מנהגם כלום כיון שלא התנו עליו במעמד בני העיר הלכך ינהגו כמנהג בני העיר כמו שנהגו כל לאחד לבנות בשלהם וכן נדאה לעת הרמב"ן ז"ל: **לפיכך אם נפל הכותל וכו'**. כלומר כיון שיכולין לבוף זה לת זה מסתמא משל שניהם בנאוה בלבנים ובמקום שאין לפיפלו נפל הכל לרשותא לאחד מיניהו לי נמי פינהו חד לאחד לרשותו כלילתא בגמרא [קף ז.] ומעון שהם שלו המקום ולאחד אינו נאמן לאל הכל חולקין בשוה ולל לאמרינן בבי מי אמרינן מאחד עליו הרלויה לאמן דסדלי לבין שניהם בנאוה ויש מי שכתב לאפילו היה אם חזית מצד אחד לאחד והמקום של שניהם ואע"נ לבבקעה מהני התם הוא לפי שאין יכולין לבוף זה לת זה ולפיכך לאפשר שאחד מהם כנס לתוך שלו ובנה מסום בבי מהני ליה חזית לבל הבא לאמרי' ליה כיון שאתה יכול לבופו לבנות לך בנית מצלך ואינו טעמא לל תקנו חכמים בבותל חצר חזית מבאן ומבאן לבאמרינן נבי בותל בקעה וכן בתב הר"ר יהוסף הלוי ז"ל אבן מנ"ם. ומאחר מתני' מפורש בגמרא: **פי' מאי מחיצה דתני תנא פלוגתא**. כלומר שהסכימו שניהם לאחוץ החצר וכיון שנתרצו לאחוץ החצר בונין לת הכותל בעל כרחן ואם לאמר אחד מהם בי לאפשי בהעלאה אין שומעין לו אלא עושין בותל סתום בלא שום חלון אזה נקרא בותל לאילו בחלונות נקרא מסיפס ומתני' בונין לת הכותל קאמר אלמא דהיזק רחיה שמיה היזק ובבי קי"ל ואע"נ לנרשינן שבירוש משמע לבבי הוא סליק לאלתיה לבל למסקנא לא לאפילו רצה אחד מהם לבנות בתוך שלו ובבנות משלו בהנעה ולפנוי חבריו כופהו שיבנו בין שניהם נויל או נזית כפי המנהג לשמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בבית דין והרמ"ה ז"ל מוסיף בה לבריס לאפילו בה לבנות בתוך שלו ולבנות נויל או נזית חבריו מעכב עליו בסילא נמי בעינא הני שיעורים: **הכל כמנהג המדינה**. יש מפרשים שהסותפין לע"פ שנוהגין ביניהם בפחות מאנהג בני העיר כל לאחד בשלו אין מנהגם כלום כיון שלא התנו עליו במעמד בני העיר הלכך ינהגו כמנהג בני העיר כמו שנהגו כל לאחד לבנות בשלהם וכן נדאה לעת הרמב"ן ז"ל: **לפיכך אם נפל הכותל וכו'**. כלומר כיון שיכולין לבוף זה לת זה מסתמא משל שניהם בנאוה בלבנים ובמקום הלכך אפילו נפל הכל לרשותא לאחד מיניהו לי נמי פינהו חד לאחד לרשותו כלילתא בגמרא [קף ז.] ומעון שהם שלו המקום ולאחד אינו נאמן לאל הכל חולקין בשוה ולל לאמרינן בבי מי אמרינן מאחד עליו הרלויה לאמן דסדלי לבין שניהם בנאוה ויש מי שכתב לאפילו היה אם חזית מצד אחד לאחד והמקום של שניהם ואע"נ לבבקעה מהני התם הוא לפי שאין יכולין לבוף זה לת זה ולפיכך לאפשר שאחד מהם כנס לתוך שלו ובנה מסום בבי מהני ליה חזית לבל הבא לאמרי' ליה כיון שאתה יכול לבופו לבנות לך בנית מצלך ואינו טעמא לל תקנו חכמים בבותל חצר חזית מבאן ומבאן לבאמרינן נבי בותל בקעה וכן בתב הר"ר יהוסף הלוי ז"ל אבן מנ"ם. ומאחר מתני' מפורש בגמרא: **פי' מאי מחיצה דתני תנא פלוגתא**. כלומר שהסכימו שניהם לאחוץ החצר וכיון שנתרצו לאחוץ החצר בונין לת הכותל בעל כרחן ואם לאמר אחד מהם בי לאפשי בהעלאה אין שומעין לו אלא עושין בותל סתום בלא שום חלון אזה נקרא בותל לאילו בחלונות נקרא מסיפס ומתני' בונין לת הכותל קאמר אלמא דהיזק רחיה שמיה היזק ובבי קי"ל ואע"נ לנרשינן שבירוש משמע לבבי הוא סליק לאלתיה לבל למסקנא לא לאפילו רצה אחד מהם לבנות בתוך שלו ובבנות משלו בהנעה ולפנוי חבריו כופהו שיבנו בין שניהם נויל או נזית כפי המנהג לשמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בבית דין והרמ"ה ז"ל מוסיף בה לבריס לאפילו בה לבנות בתוך שלו ולבנות נויל או נזית חבריו מעכב עליו

(דף ב.) **השותפין** שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבנים בונין הכל כמנהג המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל * במשנה בגמ' איתא אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין כו' (ג"א) בבקעה מקום שלא נהגו לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונס בתוך שלו ובונה ועושה לו חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים הרי הן שלו ואם עשו מדעת שניהן בונין כותל באמצע ועושה לו חזית מכאן וחזית מכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהן:

[דף נ.] **אומר לו גדור.** משום לכרס הסמוכה לשלה תבואה לו שלה ירק הכרס לוסר ונחסרו שניהם בהגלה וחפילו קם התבואה ועניש על נפנים חלא חס יש נזר מפסיק לו שיהא ל' לחמת ריוח בינתיים כלי עבודת הכרס הלכך לומרים **לבעל הכרס שהוא המזיק נזור** וכתבו תן המפרשים ז"ל לפך בריימתא לא לתימ כר' יוסי לפילו לר' יוסי סבר [דף יח:] על הניזק להרחיק לת עלמו חלא כרבנן לחמרי על המזיק וחע"נ דקי"ל כר' יוסי [דף כה:] חפ"ה קי"ל כי פך בריימתא לענין דליינינן ליה לנרמי לכל היא נופא ליתא: **אומרים לו גדור.** פעלו בתוס' דלוקא בשהתרו בו לכל לא התרו בו לי נמי התרו בו ולא נתיאש חלא היה בשעתו לנזרה ולא הספיק על שהוסיף במחיים לא קיבא שחין זרוע מחליו נחסר חלא ברובע בקיומו וטעמא למילתא משום לכתיב (לכריס כ"ב:טו') המלאה זורע לחסר תזרע ולרשינן מינה לימור יניקה וכלחמרינן (פסחים דף כה.) זרוע מעיקרו בהסרסה זרוע ובא בתוספת ולימקת מלאה להזרע מה זורע לניחא ליה כיון שהוא זורעו לף מלאה לניחא ליה פלכך לוקא כשהתרו בו ונתיאש הא לאו הכי לא קבא לסמת סבור הוא שחין עליו לנזור לכל חלא על שניהם ומשום הכי תני חזרה ונפרעה לומרים לו נזור לחס לא התרו בו בפעם שניה היה סבור שחין עליו לנזור חלא פעם לחסונה ולא קבא והיינו לתנן (כלחים פ"ה מ"ו) הרואה ירק בכרס ולמר לכשחניע לחס לחקטנו מותר לכשחזור לחקטנו **חס הוסיף במחיתים** לסור ותנן נמי [שם פ"ז מ"ו] הרוח שעלתה לת הנפנים על נבי התבואה ינזור מיד חס הרעו לונם מותר [חלמא לעולם לא קיבא חלא ברובע בקיומו] ופי' הוא שהיתה מלקיימת] ופי' במחתים פי' הרמב"ם ז"ל בפ' חמיסי מהלכות כלחים כיצד מסערין זיעור זה רוחין חס נחתך ירק זה או מין תבואה זה מן הארץ בכמה זמן יבא הנע ענמך שיבא על שלא תסחר בה למה במלה שעה חס נסתבה בחרץ מסחניא לו חני שעה הרי הוסיף במחתים ולסור וחס נסתבה פחות מחני שעה מותר עכ"ל: **טעמו דרצו.** ונידוק מינה לטעמא שרנו לעשות מחיבה לשיינו נזרע שהוא **כותל חבניס הוא** לשמרינן בונין לת הכותל בשמנע הא לאו הכי חס לומר לחלא מסס לי לחפני שתרובה עסקי לא כייפינן לחברים לעשות מחיבה של כותל סתום **חלא מסיפס בעלמא משום להיזק רחיס** לא שמיה היזק ושקבה הרי"ף ז"ל בתשובה מנה לן מהכא להיזק רחיס לא שמיה היזק לומא לעולם לומא לך שמיה היזק ובכא במאי עסקינן כגון לשחזוק בלא מחיבה [שכם] שניס בהיזק רחיס וכיון

גמ' (* כל זה אינו מהלכות [וכ"ה הב"ח וכן בד"ק ליתא] הגה"ה סברוה מאי מחיצה גודא (דף ב:) וטעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק תא שמע וכן בגינה מקום שנהגו לגדור גינה שאני דאמר רבי * בגמ' איתא ר' אבא אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה ת"ש כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד"א נפל שאני ת"ש כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר היזיקא דרבים שאני ת"ש החלונות מלמעלן ומלמטן (* בגמ' ליתא תיבת עד וכן לקמן במשנה (דף כב.) ליתא תיבת עד. וגם צ"ל ארבע כי ארבעה בה"א הוא טפחים (ג"א) עד) ארבעה ותניא עליה מלמעלה שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל היזיקא דבית שאני ת"ש דאמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ד' אמות שאני התם דא"ל בעל החצר לבעל הגג לא ידענא בהי עידנא אתית דאיצטנע מינך דלדידי קביעי לי תשמישי לדידך לא קביעי תשמישתך ע"כ): (דף ג.) מאי מחיצה כדכתיב (במדבר ל"א:מ"ג) ותהי מחצת העדה וכיון דרצו לחלוק בונין את הכותל בעל כרחן אלמא היזק ראיה שמיה היזק ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי אירא רצו כי לא רצו נמי פלגי אמר רבי יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה שמיה היזק ואי [* גי' ד"ת משנתנו בשאין בה דין חלוקה] כי רצו מאי הוי להדרו בהו א"ר אסי א"ר יוחנן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא ולהדרו בהו שקנו מידו ברוחות פלוני קיבל רוח מזרחית ופלוני קיבל רוח מערבית רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו ומשום הכי לא מצו לחזוק מחלו ומשום הכי טעמא דרצו לא רצו לא ונימא ליה לחס חיתא להיזק רחיס שמיה היזק לא מסני בה חזקה לכיון לכל שעתא ושעתא מיתחזק [הוי ליה כקוטרא וכבית הכסא לחין להם חזקה וכלחיתא לקמן [דף כג.] וכתב הרימב"ן ז"ל לכן נרחה לא מהניא חזקה לחס בנזקי ממון ומשום בכבר שהוא בעצמו ניזק בו לא והא לתנן לקמן בפ' חזקת הבתים [דף נח:] חלון המנרי לין לו חזקה למשמע למהני לעולי יש לו חזקה למשמע למהני כה חזקה תירץ הוא ז"ל דלחו בחלון שים בו היזק רחיס עסקינן חלא לומר שחס רצה חבדו לכנות כנגדו לינו רשחי על שירחיק ממנו ל' לחמת כלי שלא יאפיל לבל בחלון שים בו היזק רחיס על חבדו לעולם לין בו חזקה כתבתי כל זה משום התועלת היוצאת לענין הלכתא לבל לענין חנך הא קי"ל למחי מחיצה פלונתא והיזק רחיס שמיה היזק: [**דף נ.**] מחי לירוש רבי לפילו לא רבי נמי יכול לכוף לת חבירו: **א"ר יוחנן משנתנו.** לקמני רבי לין לו רבי לו: **בשאין בה דין חלוקה.** שהוא ל' לחמת לכל לחד ולחד לפרוק משה מלבד **חרבע לחמות של ריחב** הפחמ שהם לו הוא לו לחלוק לו היה יכול להכריחו לבל כיון שהוא ע"כ יוציא חלקו בהוצלת הכותל ולא מצי למימר סני לי במחיצה פחותה להא היזק רחיס שמיה היזק וכלפירשתי במתני': **ליהדרו בהו.** כלומר למה לו יכול לחזור בו להא בהכריס בעלמא (כ"מ דף מט.) ליכא משום מחוסר לחנה ולחלי כייפינן ליה: ומשני בשקנו מידו לו: **קנין דברים בעלמא הוא.** כלומר **ולין חליפין קונין חלא על מכר או מתנה או שעבוד קרקעות או מטלטלין** שהל עליו הקנין מיד לבל הכא שקיבל עליו בקנין לחלוק על היזה לבר חל הקנין הא לין בחלוקה ממש: **ומשני בשקנו מידו ברוחות.** כלומר לחר שהולקה כרך לו זה ברוח **מזרחי וזה ברוח מערבי וקנו** על זה ומיד שקנה נקנה חלק זה לזה ולין לחחר חלק בו להא על לבר שים בו ממש קנו זה מזה ורב חסי תירץ לבלא קנין נמי לפבר שהחזיקו לחר שהולקה והבריחה כל לחד בחלקו וכיון שזכו בענין זה יכול כל לחד לכוף חבירו בבנין חלקו [וע"ת מאי קמ"ל רב חסי מה לי קנו מיהם ברוחות מה לי החזיק ברוחות וי"ל לרב חסי לא שמיע ליה פירושיה דר' יוחנן ופריק לה בחזקה דרוחות ונסי לתרתי פירושי סלקי בחלק נוונת בעלי הגמ' סלרו לתרוייהו] ועוד כתבו לחריהם להא קמ"ל רב חסי היכול כל לחד מן השותפין להחזיק בחלקו שלא בפני חבירו ופע"נ דבאחר לחר ערוך למימר ליה לך חזק וקני (כ"ב דף נג.) היכא שבא להחזיק שלא בפניו בשותפין ר"ן והיינו ליפנ

לקחמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק והא לקחמר וזה בעצמו לאו לוקח הלך לו זה קחמר להא קי"ל [במטלטלין] כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו וכתב הרשב"ץ ז"ל לפי קנו מיקס להתחייב כל אחד לחבירו כמי מחנית שכותל שהני נמי היכך קנין ולא הוי קנין לכריס הלך בשקנו מיהו לעשות כותל לכתך נוונע לך נתחייב חל מינייהו לחבריה מיהו וקנין לכריס בעלמא הוא ואמרו בשם הגאונים ז"ל להא [להין] שאמר לחברו תן לך מחתים זו וקנו מיהו הלך והא מהניא לקנין לכריס הוא והא לחמרינן בפרק בתרא לע"ז [לף עב.] לשטוח נברא לחמר ליה לחבריה כי מזבניא לה להאי חרעא לגילך מזבניא לך במאה זוזי זבנא בק"כ ואסיקנא כרבי [אחא בר יעקב] מנסר פקוק לחמר להאי זוזי לנפשה כלומר וקנה בתרא מפמע לאי זבנה במאה קנה קמא ואמאי קנין לכריס בעלמא הוא ותרגו להשוח בלחמר ליה מעכשיו וקנו מיהו ללאו קנין לכריס הוא הלך מוכר בתגלי הוא כך העמידה הרי"ף ז"ל בהלכותיו

הדרי בהו: מקום שנהגו לכנות גויל גזית וכו': גויל אבני דלא משפיאן גזית אבני דמשפיאן כדכתיב (מלכים א ז:ט) כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגרה מבית ומחוץ: כפיסים ארחי לבנים לבני: בגויל זה נותן ג' טפחים וכו': (דף ג:) איבעיא להו הן וסידן או הן בלא סידן ואסיקנא הן וסידן: הכל כמנהג המדינה: לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא: לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: פשיטא לא צריכא דנפל לרשותיה דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותיה מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל דלא: ושמעינן מהא דמילתא דידיעא לתרי שותפי אע"ג דאיתא השתא ברשות דחד מינייהו לא נפק מחזקה דאידך מאי טעמא משום (ב"מ ד' קטז:) דשותפין לא קפדי אהדדי הילכך הילכתא אלא בראיה או

בסוף פרק בית כור: **פירוש** גויל **לכנים שחינן מסופות וחלקות** ובמקומות הרבה בולטות לחון ומסוס הכי נותנים לרוחב הכותל טפח יותר מבגזית: **אריח.** חני לבנה וטפח יתיר שנותנין ברוחב הכותל לבנים המלבנין בעונן נלבך מנך זה של כותל וכן מנך הכי מלריח שהוא חני לבנה ומניחין ריוח ביניהם וממלאין לותן מטיט בין כפים לחבירו ומנך ברוחב הכותל ל"ט: **ש"מ כל וכו'. ונ"מ למקבל עליו לבנות כותל לחבירו** מכפיסין שנריך שיעשנו כן: **וה"מ בטינא.** שממלא אותן מטיט בלבד אם נותן בו **לבנים לקות ביני** ירכי בעי המקום ההוא שיהיה רחב טפי [לף נ:] לחמר רב חסדא לף ליסתור ליה כי כיסתא על לבני בי כיסתא לחבריה ליכא לחמרי מסוס פסיעותא ואיכא לחמרי מסוס לליכא לוכתא לנלויי מילי ביינייהו ליכא ביינייהו לוכתא לנלויי מרימר ומר זוטרא סתרו ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתא בקייטא ר"ל רבינא לרב אסי נבו זוזי ומסרנו ליבני מלי ר"ל לילמא מתרמי מילתא למינח ויהבי להו רמו ליבני הלר הולרא קרבי כשורי מלי לר לילמא מתרמי פליון שבויס ומזבני להו ויהבי להו לי הכי בנייא נמי לירתא [לחינסי] לך מזבן והני מילי הלך חזק ביה תיובתא לבל חזק ביה תיובתא סתרי ובו כי הא דרב אסי חזק ביה תיובתא בבי כיסתא לסתא מחסיס סתריה ובנייה ולא לפיק לפורייה מינה על לשתקין ליה [שופריה] (פירוש הני שיעורי רוחב הכותל לתנינן במתניתין הוא בכללן טוח הסיד **או לילמא מקום לבנים לבד** לבל בטוח הסיד הוי (טפח) [טפי] ולסיקנא להן וסיד והא לתנינן **בלבינה ג' טפחים** ולאו הלבינה בלא סוס סיד הוי הכי הא לחמרינן בנמ' לחתני' בליבני זוטרתי שחין להס ג' טפחים ועם טיח הסיד הוו ג': **גרסי' בגמרא אמר רב חסדא פירוש) בי סיתוא.** היה להס **בית הכנסת שמתפללין בחורף ובית הכנסת שמיוחל לימות** הקיץ: [לף נ:] **גבו זוזי. לעורך בית הכנסת והס בית הגבאי: מסרגי לבני.** והלבנים מסולרין והריטי הנג מסופין ומתוקנים: **מאי.** מותר לסותרו או חייבין לפסיעותא וכתבו האחרונים ז"ל דהא לחייבין לפסיעותא היינו היכא דליכא מקום קבוע להתפלל לחייבין שיתרשלו מלבנותה קלת ובימים שבינתים לא יהא להס בית הכנסת קבוע להתפלל שבל כל זמן שהס בית הכנסת ע' קבוע לכ"ע שרי להא ליכא מסום עלויי ולא מסום פסיעותא לחילו לפסיעותא הלא בנו בה לעולם ליכא מלן לחייב ודליכא מלחמיימר ומר זוטרא הלא חייבין לפסיעותא כיון שהיה להס בית הכנסת קבוע לליכא למימר הלא חייבין לפסיעותא למלוכלכה תלמוד בעיא להדבינא לבעי לליבא למלן לחייב לפסיעותא לעובלייהו ע"מ הכי נמי סבירא להו וכן לעת הרשב"ץ ז"ל: **אמר** שמחבר ונריך לי עיון ע"כ לכתי מאי ביניהו ע"כ [ובהנ"ה בתוס' מפרש לליבא ביניהו לליבא לוכתא לנלויי שלינו ב"ה קבוע] הלכך כל היכא לליבא בית כניסתא לחריתא לקבוע שרי למסתר בי כניסתא מקמי לבני לחריתי: **תיוהא. בקע שיהיה מזומן ליפול** מחמת לותו ביקוע: **לפוריא.** לבי כניסתא הלא לוקק להא (מנילה לף כח.) הין חוכלים ויסנים בבתי כנסיות הלא במקום שמוך ויש מן האחרונים ז"ל שכתבו לנזרך בהכ"נ מותר לף בבהכ"נ: [לף ל.] **[הכל כמנהג המדינה].** פי' הכל לאיתויי מאי. כיון לתנא מקום שנהגו וכו' יעשינן שפיר לאזלינן בתר מנהגא הלא ולאו אחא לאשמועינן שום חיוב: **הוצא ודפנא.** כותל של עני לקנים ועני נפנים וכתב ר"ת ובפחות מכן לף ולפילו נהגו למנהג שוטים הוא וכבר כתבנו בשנתנו הינק לעיר חלשה בזה: **פשיטא** לפילו לף שמעינן הינק לכפייה יעשינן שפיר לשניהם שיון בה לחזוק מהם תנבר כיון שהחנך של שניהם משתמש הוא הלין הכותל: **לא** צריכא לפנה לחד מהם מהו לתימא כיון הלא לחלקו לו שנפל מעמנו לרשותיה לחד מהם מהו לתימא כיון הלא יליע לן בבירור שיהא הכותל של שניהם ושפפק נולל כשהן בירשות לילך נימא לליהוי בהן מוחזק קמ"ל לכיון למני כייף ליה לחן שהלי שיל שניהן שוה בה והלכך אע"נ להשתא הוי ברשות לילך לף הוי מוחזק בשביל כך וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן למילתא לילוא לתרי שותפי אע"נ לחיתא השתא ברשותא לחד מינייהו לף נפקא מחזקה לחילך מ"ט לשותפין לף קפלי להדלי הלכך ליה להו חזקה להדלי הלא ברחיה ר"ן חלוקה ע"כ: **גרסי' בגמ' [דף ד.] וכן בגינה וכו'.** הא נופה קשיא למרת וכן בגינה מקום שנהגו לנלור מחייבין לותו הא סתמא לין מחייבין לותו לימא לילוא שיפא לבל בבקעה מקום שנהגו שלא לנלור לין מחייבין לותו הא סתמא מחייבין לותו השתא סתם נינה למרת לף סתם בקעה מבעיא למר רבא ה"ק וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לנלור למי לבל בבקעה סתם כמקום שלא נהגו לנלור למי: **ועושה** חזית מבחון מלי חזית למר רב הונא לכייף ליה קרנא מלבר ליכייף ליה מלנלו לזיל לילך (ויכייף מלנלו) ויכייף ליה מלבר ולמר ליה לילי ולילך היא השתא נמי נייז ליה נזוזי מילא ילילא ר' יוחנן למר לשוא לו בחשתא מלבר ולישעייה ליה מלנלו לזיל לילך ושייא ליה מלבר ולמר לילי ולילך היא השתא נמי מיקפל ליה קפולף מילא ילילא: [לף ל:] **ואם עשו מדעת שניהם וכו'.** ל"ל רבא מפרזיקא לרב חסי ולא יעשו לף לזה ולא לזה ל"ל לילמא קסיס חד מינייהו ועביד ולמר כולה לילי היא. פי' סתם בינה שהעין שולט בה (למרת) בקעה שהיא שדה תבואה שאין העין שולט בו כל כך כמו בבינה שיש בה מיני ירק הרבה:

בגינה סתם. כלומר שלין בה מנהג הוי כמקום שנהגו לגדור מחייבין לותו וכתב הרמב"ם ז"ל בתשובותיו שלין מחייבין לגדור בגינה ובבקעה אלא מחיצה י' כלי שיהא נתפס כנגד לבל מקום היזק ראיה לין בכם ואע"נ למיגה מקצה תלמודא למילף היזק ראיה מ"מ קשטעא דידן דמוכח דלא בעינן היזק ראיה אלא היכא דאיכא למימר דמי לקמי דמחזקינן ראיה לבל כיון דמקום גדור הוא ולא מצינו לגדור אלא מפני היזק ראיה ומשום הכי אמרינן דמי לקמי דמחזקינן ראיה לבל כיון דמקום גדור הוא ואע"נ דלית ליה היזק ראיה הוא ל"ל לא שמיה היזק לימלף מינה

אין מחייבין על הספר אלא בדמי לבנים או כפיסין וע"ג שכתב שלמתן נזיק להא נגלי לעתיק לכתבי סני ליה: **[גרסינן** בגמ'] רוניא זבין ארעא לחמרא לרבינא סבר רבינא לסלוקיה מסוס דינא לכר מחרא ח"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבינא לחמרי חינמי לרכבה לנגלה. פי' נלא עור והכי קאמר (ליה רבינא) **לחמרי חינמי לרכבה זוזי סוס העור ולרכבה** למעבדו הכי ח"כ לוך ירויח הרעון בו ולאי לא ירויח אלא לכר מועט ורוניא היה עני רעון ומעני להניחו לפרנסת ביתו לפיכך לא מחייבינן ליה אי לא כעי למעבד (ומיהו מסתברא) לכיון **ללינה לכר מחרת** לינו (כ"מ לף קח.) אלא **מסוס ועשית היסר והטוב לין יסר וטוב** נגול מזה הלכך לא מפקינן מידו ואית למפרכי לרוניא היה שותף עם רבינא בחותה שלה המחר מסוס שהיה לריס בתי לחבות לרבינא ולריס בתי לחבות לא מצי לסתתוקי מחותה שלה שהוא לריס הלכך הו"ל כשותף בו וכיון שהוא מחרן כמותו ואם קלם אחד מן המחרנים וזבן קי"ל לזבינהי זבינו וה"ק נלא ונלא שותפין בשמונה וזיזם שהוא העור ולרכבה למוכר העור שהוא הנלא ולרכבה למעבדו: [לף ה.] **מתני' כותל חצר.** שהכיומי מתחילה לבנותו **למעלה מל' אמות** ונפל מחייבים אותו לבנותו על ל' אמות **[לכהכי סני] מסוס היזק ראיה** ואם בנען אחד לחבירו שיתן חלקו לאחר שבנה הכותל **וזה אומר כבר נתתי לך חלקי נאמן** לכיון לסיה יכול חברו לכופו לתן שהרי לא יהב ליה ושיעבוד לאחר מכן לבא עמו לדין ואע"נ שהתחיל אידך לבנות מאלו וזה מסרב [לבנות עמו] דדין **זה גלוי לכל** הלכך הרי הוא כחזקת שנתן: **אבל למעלה מד' אמות אין מחייבים אותו.** ואע"נ למתחלה הסכים לכך השתא לא בעי ונתן לו כייפינן ליה לבל תם בנה **כותל כנגד כותל זה והוא רשות עליו תקרה אע"פ שעליין** לא נתן עליו את התקרה מנלנלין עליו את הכל שהרי נילה לעתו **לניחא ליה במאי לבנה חבריה** ואם תאמר במה קנאו למחייבים ליה ים לומר שחתי כותל [עומד הוא על חנרי קנתה לו] חנרי ואע"פ לא אמר ליה אידך תקנה לך חנרך ברור לן שעל לעת כן בנאו שיהיה שלו כל זמן שירלה וא"ת ואמאי מנלנלין עליו שמא כשיקרוס תת ביתו לא יסמוך קורותיו בחותו כותל ים לומר לא"מ כיון שנעשה כותל זה מחיצה לביתו והכי תניא בתוספתא [ריש פרק י"נ לב"מ] היתה סמוכה לביתו אע"פ שלא נתן את התקרה לאותו רוח נותנין לו יניאותיו של כותל וכו' ואם תבא לו חבירו חלקו ונתן זה שכבר נתן חינו נאמן למחזקה שלא פרעו למימר אחר מי יימר למחייבי לי רבנן לפי מה שגדר וכן הלכתא: (* כל זה מוחק הד"ת רוניא זבין ארעא אמצריה דרבינא סבר רבינא לסלוקיה משום דינא דבר מצרא אמר ליה רב * בגמ' איתא א"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבנא כו' כמו בנימוקי יוסף (ג"א) סמא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא) : **מתני'** כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן: **גמ'** אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו (דף ה:) והלכתא כריש לקיש ואפי' מיתמי ואע"ג דאמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד אינישׁ דפרע בגו זמניה איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה (דף ו.) או לא ולא איפשיטא וכל כה"ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר * גם זה שפת יתר ונמחק ד"ת (תא שמע בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (אלמא עביד אינישׁ דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל שעתא ושעתא זמניה הוא ת"ש מסיפא בחזקת שלא נתן אימת אילימא דתבע לאחר זמן וא"ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרסינן בגמרא האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב דנעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי) הלכך הרי הוא בחזקה שלא נתן וכתב הרמב"ם ז"ל פ"נ מהל' שכנים להלה נשבע ונוטל ולפ"כ הביא זה ראיה שנתן לבל הרמב"ן ז"ל כתב ולא נראה לי כן אלא הוא **כפרעתיך בתוך זמני** ונראיה מיניה ודתם בלה סוס שבועה שקיל: **[גמ'** הקובע זמן לחבירו. פי'] הקובע זמן לחבירו על מלוה שהלוהו שיפרענו לזמן פלוני ופירש רב הלי נתן והריצ"ף [בתשובה] להיינו לוקח בקובע זמן בשעת הלוחה או לאחר מכן לבל בשתם הלוחה אע"נ דקי"ל בפ"ק למכות (לף נ:) לשתם הלוחה שלשים יום ה"מ לומר שלא נתנה ליתבע בתוך שלשים יום לבל ולאי עביד חינם לפרע בנוייהו כיון שלא קבע לו זמן בפירוש ומעתה לא במלוה שיש בה נמילות חסד לומרינן לכי קבע ליה זמן **ולמר הלוה פרעתיך כבר זמניה** [לינו] נאמן כ"ש בשכירות בתים שלינה משתלמת אלא לבסוף שלין [להתביים ממנו] שלא למר פרעתיך בבר זמני שלינה נאמן והכי מוכח בסוף פרק השואל [לף קב:] לחפילו לבויי ורבח לפליני בהלוחה מולו בשכירות לחינו נאמן וכן הלין בפליון הבן כתנן בשכורות (לף מט.) מת בתוך ל' יום בחזקת שלא נפלה מסוס לזמן שפליה לו הניע על ל' ופסק תלמולא להלכתא כר"ל ולפילו מיתמי כיון שמת לבליהם תוך זמן שהלוחה חזקה לו פרע הלכך נפרע המלוה מן היתומים לפילו שלא בשבועה והשכיומי שהפרשים ז"ל לפילו מיתומים קטנים ולא חיישינן לומר לעביד לינים למתפיס ערבי תוך זמן לבי היכי לית עביד לינים לפרע בנו זמניה ה"נ לא עביד לחתפיס ערבי וכתב הרמב"ן ז"ל לפס למר לו תוך זמנו לשתבע לי לא פרעתיך לא משבעינן ליה: [לף ה:] **תבעו לאחר זמנו.** פירש הרמב"ן ז"ל ללאו לוקח לאחר זמנו ממש לה"ה ביומא למשלם זמניה הוי מנו לאי בעי למר פרעתיך עכשיו ואע"נ למשתבר טעמייהו להני לאמרי ללאו מנו הוא כלל מסוס למכסיף למימר לבר הנלוי והילוע בל בך לב"ח מ"ש בתב הרב ז"ל לפס לישתי לבך לנעיל להקובע זמן מני דקי בכה"נ תלמולא הוא ליה לפרוסי בהניא לשמועינן חלוסא לא למרינן הלי מנו מסוס לליכא לבעו בך לר"ל היכי מיירי לי תבעו בתוך זמנו היכי **למר הלה פרעתיך בתוך זמניה** והלא בתוך זמן הוא עומל ולי תבעו לאחר זמנו היינו בעיא לבסמוך מש"ה מוקמינן לה לתבעו ביום משלם זמניה ובכה"נ ליתי ביה מנו (במשלם). לבל הרמב"ן ז"ל כתב [לבך לר"ל] בתבעו [במשלם] עסקינן וה"ק בבר פרעתיך אע"פ שהיה נו זמניה [לבל תבעו ביומא למשלם זמניה כיון לנאמן לומר פרעתי היינו בעיין לתבעו לאחר

זמנו לכי היכי דלאחר זמנו מהימן מסום מנו הכי נמי ביומא למסלס זמניה] והכי פירושא להיכך בעיא הוא לבעינן מי אמרינן מה לי לצקר ולאי אמת הוא טוען **שפרעו בתוך זמנו** לאי בעי לצקר ניחא **ליה טופי למימר פרעתיך בזמניה** שהוא טוענה מעליא למהימן בה הלכך אמרינן לקוסטא קאמר ומהימן או לילמא כיון לאיכא חזקה חזקה אזלינן בתר חזקה ולא אמרינן מנו ואינו נאמן לחזקה לא עביד אינש לפרע בנו זמניה ותלמודא לא פשטא היכך בעיא וכתב הרי"ף ז"ל לכל כי האי גוונא לחומרא לתובע ולקולא לנתבע **יום רמט** הלכך מסתבא שבועת היסת לפרעיה ומפטר ונראה טעמא למילתא לזה שזה כלל גדול בדין האמ"ה: **גרסי'** בגמ' מנה לי בידך והלה אומר (אין) [הן] למחר א"ל תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי אלא חייב מאי אין לך בידי אלא אומר לא היו דברים מעולם שכל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתיך אמי. פי' לכיון שלא הוה פשיטא ללא פרע: **פי'** פטור ומיהו בשבועת היסת דהכי אר"נ פ' שבועת הדיינים: **(כאומר** לא פרעתיך **פי'** לכיון שלא הוה פשיטא שלא פרעו) פירוש המפרשים ז"ל דבלאו הכי טעמא נמי פשיטא ללא מהימן לכבר הוה בפני עדים שאמר לו הן הסתא נאו כל כמיניה לומר לא היו דברים מעולם אבל הכא אתא לאשמועינן לאפוקיי מאי סברי ליה ואמרו שלוח ופרע חייב ולא מתרצינן ליבוריה למר ליה"ק לא היו דברים מעולם שלויתי ולא פרעתי כלומר אלא ולאי פרעתי והרמ"ה ז"ל פי' דהכא הכי אתא לאשמועינן לאפוקיי מאי אין לך בידי שאמר נתתיו לך חייב לל"ת כיון דמעיקרא אמר נתתיו לך להיינו פרעתיך כשאזר ואמר אין לך בידי ה"ק אין לך בידי שכבר פרעתיך קמ"ל דכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי אמי וה"ל כאומר לא פרעתיך לחייב. משום הייט אלו היינלאים מהאי גרדא כתבתיה: **פי'**. ואמרו במתני' דהיכא שלא עבד אחד מן השותפין על אבדו לבנות למעלה מ"מ ובנה אבדו הרי הוא בחזקת שלא נתן כלום בהוצאתן אומת שלא מעלה על שיבוא לחייב שנתן כיון שאינו מוטל עליו לבנותו אלא בל"ח שבנה כבר משום היזק רחיים ומיהו פי' לעיל שחלקו של אותן ל"ח קונין לו כדין חנרא ואם אמר לאבדו אני חפץ בהוצאתי הכותל שהנבחת הרי זכה מיל אני הכותל ואילו אמר לאחר מכן שנתן לו חלקו הרי הוא בחזקת שנתן **שמשפטו זה גלוי לכל** לכיון שהוא רוצה בבנין שתחייב לשלם וכן תנן הכא במתני' שאם אמר לו כותל כנגד חותו כותל שהעלה אבדיהו גלי לעתו שרוצה להשתמש ממנו **לתת עליו תקרה** הלכך בדין הוא שיתחייב לשלם מיד ואף על פי שלא נתן עליו את התקרה ועוד שאם נתן עליו את התקרה נראה שהוא נותן לומר שנתן חלקו וכמו שנראה מדברי הרב רבי יונה ז"ל הלכך בדין הוא שמנגנים עליו את הכל אף על פי שלא נתן עליו עליין את התקרה ומ"ש נמי הוה ס"ל דרב הונא למימר דלאו דוקא קאמר שיתן את התקרה אלא שיתן קודם שיבנה שנראה שהוא נותן לומר שנתן חלקו בשביל שיבנה הכותל ואילו אמר לאחר מכן שנתן לו חלקו הרי הוא בחזקת שנתן ולפי זה אין לחלק בין שנראה שהוא רוצה בבנין שתחייב לשלם וכן אם אמר לו כותל אחר : אמר רב הונא שמך לפלגא שמך לכולה ורב נחמן אמר למאי דשמך שמך ולמאי דלא שמך לא שמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא דכשורי אמר רב * בגמ' איתא אמר רב הונא בי כוי [וכ"ה בד"ס] (ג"א) נחמן בי [קורי] לא הוי חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי אמר רב נחמן אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז לא) אחזיק לכשורי לכשורי אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז ורב יוסף אמר אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי איכא דאמרי אמר רב נחמן אפי' אחזיק לכשורי לא אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי (* ג"ז נמחק וא"ד אמר ר"נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי) [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני עבד רב יוסף

נסמוך עליו לחצי הקורות כלי שלא ירקבו מלחלוחית הכותל שבותו כלי שיקבור הבנין היטב לי נמי פירשו בו שמשימין חותו הכותל לחרס שבכותל ולחומיה לזה הוא קיבועי לכשורי שעושין מקום בכותל לרחם הקורה וקובעים שביבו עניס כלי שלא ירקבו הקורות סוף לבר הרבה פירושים נאמרו בו וכללא למילתא לכל היכא שנורת הבנין מוכחת שלעתו להוסיף בכה"נ מודה ר"נ לסמך לפלגא סמך לכול' שלא חס כן טענו ואמר שלא היה בלעתו להוסיף לשא טוב ל' לו אם אניס לנאמן ואין מנגנגין עליו את הכל שלא יפסל חלקו כפי מה שיבנה בזה הא לאו הכי למאי לסמך לסמך שמך למאי לשא שמך לא שמך וקי"ל כר"נ: **בי קורי**. חס עשה **רחוכן הסותף בכותלו זה** שהעלה למעלה מל"ת מקום קורות לצל שמעון שותפו לע"נ להניח בחורין הימלטא שהוא חפוי עץ שלא ירקבו רחמי קורות ובלאמרן לעפ"כ לא הוי חזקה לשמעון שיאמר בבר פרעתי חלקי בכותל שלולי זה לא התקנת לי מקום שאוכל [להניח שם] קורות משום למני ל"ל למיתפו לחי חשבתי שמא היום או מחר תמלך לסמוך ותפייסני בממון וכדי **שלא לצטרך** (הכותל) ולקלקלו קלמתי להניח לך מקום: [דף ג.] **[אמר ר"נ אחזיק להורדי וכו']**. פי' לכיון למייתי לה להא עלה למתני' משמע להחזיק חזקה היא לומר שפרע חלקו בהאי כותל ולא אמרי' לוקח לצהורדי שהן קורות לקות הוא לפייסו שלא אמרינן כיון שמקום הכותל הוא בחזקת שניהם כיון שסמך עליו הרי הוא בחזקת שנתן ול"ש הורדי ול"ש כשורי שהם קורות כבדות מני למסמך: **לכשורי**. מועטות: **אחזיק להורדי**. מרובות ולא"פ שמכבידין על הכותל לרבויין כיון שיש לו חלק בגוף הכותל כלאמרן: **אחזיק לניטפי**. הא מיירי במי שיש לו חזקה שלא שניס ובטענת מכירה או מחילה שהחזיק על **חנך חבירו שיטפטף נגנו מי נשמיס לתוכו על פני כל אורך נגנו בלא מרזב: אחזיק לשופכי**. **אם רצה עושה מרזב ויקלח כל מי נשמיס במקום אחר** או שיפכה נגנו ערוך בשיפוע רב ושיכסנו בהורבני שהם ענפי ערבה לא שיעשה נגנו ערוך בשיפוע רב ושיכסנו בהורבני שהם ענפי ערבה לא לפי שמתרבה להפסד **שהטיפין מסוכין מאד ואין בעל החנך יכול להשתמש** בחנרו לפילו לאחר שיעבור הנשם מרוב הטיפין היורדין ורב יוסף עבד עובדא לפילו לצריפא לאורבני יש לו חזקה שאין בזה תוספת היזק כלל אבל משמע לאי מתוסף היזקא כגון שבא להבניס השופכין שיהיו עכשיו יורדין ממקום נבוה ומזקי ליה וכן כל כיוצא בזה שירצה לב"ד שהוא מוסיף בהיזק אין שומעין לו וכן מי שהחזיק על בית חבדו לשפוך שם מי כביסה אחת ממחין בידו שלא ישפוך בה חמש כביסות או שם החזיק למי נשמיס לבד ממחין בידו שלא ישפוך בה מי כביסה והא לתניא בתוספתא [לב"מ פרק י"ח] העמדי לכביסה אין ממחין בידו לנשמיס לנשמיס אין ממחין לכביסה וכ"כ הרמב"ן והרשב"א והסכים לשעתם הרענ"ר ויש למפרשין להא להורדי וכשורי הוא לומיל לנטפי ושופכי שהוא מטעם חזקה נ' שניס ובטענת מכירה או מתנה וי"ת ג"כ היכי אמרינן לחחזיק להורדי לכשורי הא אמרינן פרק בית הבירה (לף קיז:) עלין הבא לשנות בשקמים שומעין לו בחרזים אין שומעין לו תירן הרחב"ד ז"ל להתם חיירי במקום שמקפידין

והכא במקום שלין מקפידין תלא שמענן תלוי במנהג לתניא בתוספתא [לב"מ ריש פרק י"ח] בית לחמל ועלייה לחמל ורפת בעל העלייה לבנות ליוטעו על גבי מקום שנהגו לעשות שתים ושלש עושה וכו' ואחרים תירצו לה"ק לחם הוחזק לעשרה סורלי הוי חזקה לחמשה כשורי שהם במשקלם ולא מצי למימחי ליה לפי שהכובד יותר במקום אחד מבראשונה והשכימו האחרונים ז"ל שאין לו חזקה אלא בתשמיש כותל זה בעוד שהוא קיים לבל יהא נפל לבל חזקתו שאין לו חלק בגוף הכותל לא במקום ולא בתשמיש אף על פי בטענת מכירה לעולם נימא שלא מכר לו אלא לתשמיש שעשינן בל"ף בשלא החזיק בתקרה ומעזיבה כלרך שמשתמשין בשלהם לבל אם החזיק בתקרה ומעזיבה ובא בטענת מכירה לו מתנה כלומרן יש לו חזקה אף בגוף הכותל לומ"ל כמה יחזיק מי שים לו לין בגוף הכותל לי בשטר הא לומרינן (כ"ב לף כט.) על ג' שנין מיזדהר לינש בשטריה טפי לא מיזדהר אלא ע"ל בחזקה כלומרן וכ"כ ה"ר יונה זצק"ל: לומר שמחבר פירוש מעזיבה מן (נחמיה נ) ויעזבו את ירושלים ושם לוחות שמשתמין על הקורות או קנים ונרות כפי מנהג המקום ושמו מליטה בלשון לומרי מן [וטעותם] בגמלט ע"כ: **פי' בירה דירה גדולה.** שים שם הרבה חלריס קטנים והשוכר לחת מהן יכול להשתמש בכותל שכנגד פתח שבית בל' לומות בין בזיזין היוצאים מן הכותל בין בחלונות או חוריס שיהיו שם: **ואם.** שכר עלייה יכול להשתמש ברוחב עובי הכותל במקום שנהגו שבעלים להשתמש ולין מקפידין בו נם השוכר נמי ישתמש בו בל' לומות ולאו לוקח בכותל בירה שהוא לפני פתחי החלריס אלא אף בכותל של נן עלנו יכול להשתמש ולפילו ברחבה של לחורי שבתים כיון שבינתו פתוח נמי שם. ולה כשורין לשטלנתא. פלינו בפירושה רבינתא רבני ברפת ור"ת והרשב"ץ ז"ל שבני (לשון חזקה) לוקח בנ' שנים ובא בטענת **חזקה כלתנן פרק חזקת הבתים** (לף מז.) **כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה** ובחזקת נ' שנים לריכי ומשמע לכללא הוא לכל חזקות שבעולם ופירשו לך חזקה להכא דקאי לשמעני' ולמימר לכיון שפתח לו הלה לשמוך בחותו כותל הלי כשורין אלא הרי הוא בחזקת שנתן לכל בחזקה לעולמא אלא יהיו הכא ובא' לא יחפור [לף כג.] נבי והא לחזיקו להו וכן **בחזקת הבתים [לף** מז.] נבי אלו לברים שים להם חזקה וכו' כתבו מן הנלוסים שים חזקה שאינה צריכה שהם שנים אלא כל שנעלם הסיזק ולא מיחה הוי חזקה וכענין זה שאין בו הפסד קרקע לאיכך אלא נזק וכיון שנתנלה הסיזק ולא מיחה מחל למחתת זה הויא לך חזקה לאלו מטעם מכירה אי לאפשר לאם כן נימא ליה לחוי שטריך לאפוקי כל שלא שנים מזדהר לינים בשטריה וכל שכן שלשים יום ולפיכך לומרינן ללבתר תלתין לרכם שלא בני אלא להקפיד וכיון שזה לא הקפיד מחל והסכימו עמהם הר' יוסף הלוי בן מנש והרשב"ן ז"ל [וכן רש"י ורשב"ם ומהר"ם ז"ל ומהרי"ח והמיימון] הלכך נרחה בעיני שהלבר שקול ונרחה לי לומר שזה עובדא בצרי‌פא דאורבני [כשמעתיה] והלכתא כוותיה אר"נ אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו (דף ו:) בבירה גדולה משתמש בזיזיה ובכותליה עד ד' אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתרבץ אפדני לא ורב נחמן דידיה אמר אפי' בתרבץ אפדני אבל רחבה שאחורי בתים לא * בגמ' איתא רבא אמר כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה אמר אפי' רחבה שאחורי בתים ואמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד תלתין יומין לא הוי חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה בתר הכי הוו חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה אמר אביי שני בתים בצדי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי אריא רשות הרבים אפילו רה"י נמי רה"ר אצטריכא ליה ס"ד אמינא א"ל סוף סוף הא בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני ר"ה ביממא חזי לי בלילא לא חזו לי את בלילא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזי לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעייני חזו לי כי לא מעייני לא חזו לי את כי

חזיק בכשורין לו בנזק כי היכי דחזיק וכי שתקינן ושבקינן ליה בחזקתיה לא עבדינן ולא מידי לבבל לי הוה מפקינן ליה מחזקתיה סיינן כמוניע מחבירו ואיך עבדינן הכי והלא הלבר הזה עליו בספק: **ואי מטללתא דמצוה היא.** לסיינו סוכה על שבעה יומין לא הוי חזקה. שהרי יכול לו למסוה מעולם מצוה הוא לקל עבידי ולא מצוה חזקה ולאו לוקל שבעה להוא הדין שמיני חג עלרת שהרי אינו יכול לסתור אותה אלא ליטנע לקרל נקט ז' ימים לבל לאחר החג לי לא שהרי לה הויא חזקה מכאן ואילך לחמלי מקיימת טפי מאינשי לחבריני לי לאו מטעם חזקה אלא בל' יום שאני התם למעיקרא לאלעתה לעל שם לבר רשות שבל לו ואורחא למילתא למחלו ולשבלו על תלתין לבל הכא כיון שננמרה המנוה נרחה להוי מטעמא לחמרן: **ואי חברה לה בטינא אפילו לאלתר הויא חזקה.** כיון שלא מיחה בו להא ל"ק שלא הרגיש: [לף ו:] **אמר אביי שני [בתים בשני צדי רשות הרבים זה עושה מעקה].** פירוש הא לסכת בבנין מקורין שהן כעין בית או בבנים שלפני הבתים שהם עשויין לתשמיש מעוט שכי קאמר יש בהם מעוט הזיק רחיס [ולא פלינא לחרב נחמן לשמוך לבבנין ליכא היזק רחיס] ורבא מסמע לן לבבי לחיזק רחיס לין לו שיעור שהרי בתים הלו בשני צדי רשות הרבים הם שים לו שם עשרה לחמ"ה קאמר שזה עושה מעקה לחצי גגו **גגו לנפון וזה לחצי גגו לברום** ומעדיף מעט יותר כדי שלא ירחו זה לזה להליל הלכך מלן לבבי למפתח חלונותיו לרה"ר ולחית בהו היזק רחיס לחבר הבירו לע"נ למפסקה רה"ר יכול לעבד עליו ולא מצי אמר לע לרה"ר פתחנא ולא"נ לעליון רוחים זל"ז היכך מהאי ניסא והיכך מהאי ניסא סיינו מעוט הלא לפשר למעבד בנוונא לחבריתי להיכי נעביד לכוף אותו בשתי מחיצות לין סברא כיון לבלחק שני לומר לחל ליעביד כולה מצי אמר מיתרע לשתיה (אבל בבי הלי נוונא כופין זה לת זה) ולא מצי אל למימר לחברים לע עביד לך בחלקך כולה ואני אתן לך חצי הוצאה כמו שמניע לחלקי למצי לילך למימר ליה לא בעינא [לבנות כותל שאינו שלי ומעוט בבי בל בה"נ לין כופין זל"ז לסלק לאלייתו אלא בל אחד כופה לת חבירו לעשות מעקה לחצי גגו ומעדיף ותו לא בבי שלא ירחה לת חבירו להליל] (להכביד כותלי) ולבלמרן: **אמר (רבא) [ר"נ אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה].** הכא לאירי בגג שאינו מקורה ואינו עשוי להשתמש ולפי זה לין **בעל החצר** עריך **לעשות מחיצה** שאין מזיק כראלייתו לבעל הגג אל לבבל בעל הגג מזיק לבעל החצר שרוב תשמישו שם בחצר ולפיכך עושה לו מעקה נבוה ל' לחות לבבל בין גג לגג לין עריך ל' לחות כיון שאין בהם היזק לאלא ולבלמרן לבבל זקוקים הן **בעלי הגגין לעשות מחיצה** י' **טפחים כין** הגגים בבי שלא יעבור שום לחד מהם לגג חבירו ואפילו נתפס בגגך ולא מצי משתמט ולומר לאיעזרייה כמו לאימורי בלבתיב (מ"ב ל) ויזורד הנער לסיינו פיסוס ועמות ושתקת לא מצי טעון בבי ולומר בעוד שהייתי פוסס עמי נפל בלי זה מילי לכיון לגבוה

כ"כ עמרם טפחים לי לפסר חלק חס כן עבד הוא מרגן ויסיב נתפס כנגב: **[איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו].** פי' שתי חצרות הסמוכות זו לזו ונבוה החת' מחברתה ותפילו ל' לחמת לו יותר כיון לכי קאי היי חזי ליה אחי שלמטה חייב לתת חלקו בבנין על שיתתלק לחייתו שלא יוכל לרחות לעליון כלל וקי"ל כרב חסדא לתניא כוותיה מ"מ מקנא התחתון מחנך של עליון כלי שיבנה חני שכותל בחלקו של עליון וכיון שהיה בין שניהם ומסייע לתחתון בחני שכותל הנבנה כנגד חנרו של תחתון לאע"פ שהעליון לינו יכול להסתמם למטה כיון שהוא יסול לבנין שהוא חייב לעשות כלי שלא ירחה חנך של מטה לין שיסייע בו שאם לין יסול לין בנין וכין שניהם יבנוס על שיתתלק לחייתי תחתון לנמרי מן העליון ולא **יבנה העליון משלו ויעלה על** שיתתלק לחייתו מן התחתון שלא יזיקנו ברחייתו כי התחתון כבר שלק רחייתו מן העליון ול"נ לו כותל עוד ולמה יפרע כה: **[הנהו בי תרי דהוי דיירי חד עילאי וחד תתאי איחביס].** פי' לישנים שנטבעו שכותלים וירדה לירת העליון לא מעיינת נמי חזית לי אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר אפילו בין גג לגג אינו זקוק לארבע אמות אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי להיזק ראיה ארבע אמות בעינן אי לנתפס עליו כגנב במסיפס בעלמא סגי אי משום גדיים בכדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש סגי לעולם לנתפס עליו כגנב * בגמ' איתא לעולם לנתפס עליו כגנב במיסיפס מצי משתמט אמר ממצורי קממצרנא כו' (ג"א) ובעשרה לא מצי משתמיט ליה בציר מעשרה מצי משתמיט ליה אמר אימצורי הוא דקממצרנא ליה י' טפחים לא משתמיט איתמר ב' חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה כנגדו ועולה ועליון בונה כנגדו ועולה ורב חסדא אמר מסייע עליון לו מלמטה ועולה תניא כוותיה דרב חסדא שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדו ועולה אלא מסייע לו מלמטה ועולה ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איחביס תתאי א"ל לעילאה תא לוקח בבית שהוא לך הוא למני למימר לא מני למטרח אלא לפילו לטלטל מסס תבן או עניס מני למימר הכי והיינך עובדא בתרא מסתברא לנסכי לתא לאל"כ מאי חזקה וכמו לבעי תלמודא ועומלאמר סכרנא לך ועבידנא לך נרחה שלא היה בית דירה ולא היה שבור שיקפיד על הנבהת החלונות כיון שתחא שם לורה: [לף ז.] **[הנהו בי תרי [אחי] פלגי בהדי הדדי לחד מטייה איספלידא].** פי' לישפלידא טורקלין יפה כמו לכסדרה שלורה רב ושיתה מסמסת הלישפלידא מאור התרבינא שהוא נן: **יש לו לבעל הפרדס וכו'.** כלומר לעורך עבודת הכרם **שהיו חורשים לותה בשוריס** אע"פ שלא נזכר בשעת החלוקה הכא נמי נימא שלא יהא רשאי לבנות זה כנגד חלונות הלישפלידא כיון שעורך הלישפלידא הן: **התם עלו אהדדי. בעל הכרם נתן עילוי למיס** בעבור זה: **אטו בשופטני.** כלומר **שוטה היה זה שנטל נגה חלקה כנגד** לישפלידא בנייה בלא עילוי למיס: **דעלו להדדי באשיתא.** כלומר שלמרו כן בפירוש שמו כמה בנוי שוא יותר מן הפנוי מפני ליבנייה א"ל אנא שפיר דאירנא (דף ז.) אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא בה אמר ליה מוגרנא לך לא מצינא דאטרח לא קא מיתדר לי אמר ליה * בגמ' ליתא ד' תיבות אלו חוק לך בארעא או (ג"א) חוק לך בארעא או שוף אכריסך עול ושוף ופוק אמר רב חמא דינא קאמר ליה והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה אבל מטו כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא * בד"ס ובד"ק הגי' דתתאי דידי היא ולא משעבידנא לך והני מילי דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתר ובני ועד כמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע כד נקיט איניש איסורייתא דמחווא והדר. ההוא גברא דהויא קא בני אשיתא אחורי כוי דחבריה א"ל קא מאפילת עלי א"ל סכרינא להאי ועבדינא לך כוי מלעיל מרעת לה לאשיתאי קסתרנא לה עד הכא ובנינא לה ועבדינא לך כוי מלעיל א"ל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא קיימא א"ל סתרנא ליה לכוליה ביתא ובנינא ליה ועבדינא לך כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא בה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח אמר רב חמא דינא קאמר ליה ואע"ג דדייר ביה לתיבני וציבי הנהו [בי] תרי אחי דפליגי חד מטייה אספלידא וחד מטייה תרביצא אתא ההוא דתרביצא קא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קא מאפילת עלי א"ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא דינא קאמר ליה א"ל * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי (ג"א) רב אחא לרב אשי ומ"ש מהא דתניא האחין שחלקו אחד נטל שדה פרדס ואחד נטל שדה לבן יש לבעל פרדס ארבע אמות בשדה הלבן שע"מ כן חלקו א"ל התם דעלו להדדי הכא דלא עלו אהדדי אטו בשופטני עסקינן דעלו באשיאתא והורדי ולא עלו באוירא ולימא ליה עד האידנא הוה לי אספלידא השתא אית לי אינדרנא אמר רב שימי בר רב אשי שמא בעלמא פליג ליה מי לא תניא האומר בית כור אני מוכר אע"פ שאין לו אלא לתך אחד הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דקרו בית כור הכי השתא התם שמא בעלמא מזבנא ליה הכא מצי א"ל דיירנא ביה כי דדיירי ביה אבהתא (דף ז:) נהרדעי לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להם דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש בחויר התחתון ולפילו הכי לא מני כייף תחתון לעליון שיבנה מסוס לכיתי לעלייה שעבודי מסעבד כל זמן שיפלר סס שיעור לירה להיינו י' טפחים לפל מטו כשורי למטה מי רשותא לתתאי הוא ולא מסתעבד ליה ויכפנו לבנות: **חוק בארעא.** חפור למטה: **או שוף.** כפוף קומתך: **איסורייתא.** חבילי עניס על כתפו ויחזור סביב הבית ולא יעבכנו הקורות: **אחורי כוי.** לאחורי חלונותיו בלא הרחקת ל' חמות והיה מפיל עליו: **אפילו בי תיבנא.** כלומר לאו למיסן של לפיילתא והורדי לפל (לא) עלו סתס [הכל] בכלל ולפילו לוירא והיינו טעמא לכרס מסוס שעלו סתס לאי במפרס מאי קמ"ל מתניתין פשיטא: **והשתא אינדרונא.** כתב הרמב"ן ז"ל להא למסקינן שלס רצה לבנות כנגד החלונות בונה היינו (כשמפיל) עליו לנמרי ויוכל עליון להסתמם לאורה כלרך הבתים ולינלרונות לפל לס היה מפיל עליו לנמרי על שלין לפס יכול להסתמם לאורה יכול למחות בידו [וכן מוכיח בתוס'] הא לאמרי' הכא שמא

בעלמא ואינו חייב לקיומא ליה לישפלילי כתב הרמב"ר ז"ל בב"מ פרק המקבל [דף קל.] דהיינו לוקח כלאחר ליה דהוה למטיח ליה תרבינא לאחוה חנא לעול תרבינא ואנת לישפלילי לבל לישפכא נא לחמרין שמא בעלמא חנא קפילה כאלו לחמר ליה חוכר למחכיר ושם כתבתיו בס"ל: **לא חלונות וכו'.** פרס"י ז"ל **לערער על סתימת** החורה כלומר שאינו יכול למחות לו מלבנות בשלו וכן נראה שאינו יכול זה לכופו לסתום חלונותיו ואע"פ שיש לו היזק ראיה שלא חלקו ע"מ לסלק כלום חנא שלא יהיה לאחר מהם שעבוד על חבירו לאחין שחלקו הרי הן כלקוחות וכן פרס"י ז"ל: [דף ז:] **ולא סולמות.** שאין לקבוע סולם: **ולא אמת המים.** פרס"י ז"ל **להכיחה לרך שלהו** משמע שאם היו שם כבר לא יסלקם וכן הדין בב' שקנו קרקע בשותפות וחלקו [וכן אם שייפה בתוספתא] אבל אם נתן לזה קולפ שיוכל לחברו השאר קיימא לן לעולם נתן בעין יפה נותן ולרשאין נתן שיתחתם בו בעין שהיה הנותן מתחתם בו בחלונות ובאמת המים ובסולמות ומיהו כי לחמרין אין להם חלונות זה על זה פרס"י ז"ל לזוקק בשלו החזיק בחלונות שלא שניה לאחר שחלוקה אבל אם החזיק מעבב עליו שלא לבנות כשנגדו וטועמא למילתא משום שמחל לאם לא כן היה לו למחות ולומר היני מוחל לך על תלונותיך שתחזיק עלי בשם ולפי' זה שכתבנו הסכימו הרמב"ן והרשב"ץ ז"ל אע"פ שלא כתב כן הרמב"ם ז"ל שהוא ז"ל כתב שיכול להסיר אמת המים העוברת שם מכבר וכן סותם החלון המסקוף על חלקו : **נהרדעי** לטעמייהו דב חמא מנהרדעא וחזיל לטעמיה דשמואל דהוה מנהרדעא כלחמרין בעלמא (ברכות דף נח:) לאר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי לנהרדעא: **ורב** לאר יש לתן וקי"ל כשמואל בדיני: **[ההוא שטרא דנפיק עליה תברא].** פי' לנפקא עליה תברא שטוענין שבע"ח שובר שכבר פרע להת קי"ל (ב"ב דף קעח:) כותבים שובר: **מייתי ראיה.** שמוטף הוא: **אימא זיופי זייף.** כתב הרשב"ץ ז"ל שאע"פ שמקויים בחותמיו ואפילו מפי העדים לאכתי חייסינן לכיון דזייף וכהיתיל לחמרינן פרק נגו פשוט (דף קסז.) ל"ל אין חזקת ידי היא מיהו מעולם לא אתמי מקמיה לרבה בר רב הונא ואפילו אמרו עדים אנו אתמנוהו ונקב יש בגד אות פלונית אין מקבלין מהם לפי שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ומיהו לוקח כשיש עדים שתבעו האב ב"ד וזה לא הוציא שוברו לבבי הא לכיכי הא לחיכא למימר הוה ליה לאפוקי הא לאו הכי אין חוששין לו : **מתני'** **[כופין אותו לבנות בית שער ודלת].** [פי'] בני החצר כופין לאחד מהם שלא ירצה לפרוע שיפרע חלקו בבית שער שהוא בנין שעושין לפני הפתח שלא יראו העוברים את בני **החצר. ולת לסגור החצר** בלילה וכן כופין לעשות לעיר חומה לטיט ובריח שלא יגלוש הם יבואו נייסות ומיהו לוקח בני החצר כופין לאחד מהם המסרב אבל במבוי לא ובכי חיתא בתוספתא מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות ללת במבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי על כתפי עד פתחי ומשם לאין הכי להן ההוא שטרא דיתמי דנפק תברא עליה אמר רב חמא לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה אגבויי לא מגבינן ביה דהא נפק תברא עליה ומקרע לא קרעינן ליה דילמא לכי גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעי ליה לתברא * בגמ' איתא א"ל רב אחא בריה דרבא לרבינא (ג"א) שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא הלכה מאי שלח ליה הלכתא כוותיה דרב חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא הלכתא נמי כרב חמא דאם איתיה דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ ציורי ציירי וכן הלכתא: **מתני'** כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח רשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהא באנשי העיר שנים עשר חדש ואם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד: **גמ'** בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן כשהן גובין לפי נפשות הן גובין או לפי שבח ממון הן גובין או לפי קרוב בתים הן גובין אמר נמי שאם בלו הם לעשות ללת שיכול לעכב על ילם מפני טעם זה כן כתב הרמב"ר ז"ל וכתב הוא ז"ל ללא קיימא לן כרשב"ג בתרוייהו ללא כרבנן (ועי' שאחרו"ז ב"ב דף לח.) כל מקום שנתן רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו לא קי"ל כי הוה כללא לחמורלי (כתובות דף עז.) וניהו ולליבא לרבי יוחנן כללותמר בכמה לוכתי ולשכי טובא לילת הלכתא כוותיה: **וזהוא סיום התוספתא.** כופין בני מבוי זה לת זה ללא להוסיף ביניהם לא חייט ולא בורסי ולא לחל מבני חימניות ולשכנו חינו כופהו רשב"ג לומר לף בשכנו כופהו מי שיש לו בית בחצר לחבית בני החצר כופין לותו לעשות עמהם ללת וענר ומעבול בחצר ושאר כל הלבריס לין מעבדין [לותו ולא היה שרוי עמהם בלותה חצר מעבדין לותו] על הכל מי שיש לו חצר בעיר לחבית בני העיר מעבדין לותו לחפור עמהם בורות שיחין ומערות ולחת המים ושאר כל הלבריס לין מעבדין לותו ולא הי' שרוי עמהם בלותה העיר מעבדין לותו על הכל כופין בני [מבוי] זה לת זה לעשות להם לחי וקורה במבוי כופין בני בקעה זה לת זה לעשות ביניהן חרין וכן חרין כופין בני העיר זה לת זה לבנות להם בית הכנסת ולכתוב להם ס"ת ונביאים וכתובים והרי"ף ז"ל כתבה בהלכותיו: **גמ' [בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון וכו']**. פי' כשהן גובים לחומת העיר לפי הממון שיש לו ללזק גובין ממנו לו לפי הנפשות שיש בביתו גובים ממנו ולפילו לא יהיה עשיר יפרע יותר מעשיר שאין לו כל כך נפשות בביתו ובעיא זו כמו שלומר שם נייסק בלה מחמת ממון שם ינבו לפי שבח ממון לו שם בלה מחמת נפשות וינבו לפי נפשות ורבי יוחנן הסיב לו לנייסק לא תני ללא על עסקי ממון הילכך לפי שבח ממון שם גובין לבל שם יזוע שהיתה בלה על עסקי נפשות מחצבין לפי נפשות וכלתניא בפרק הנזהל בתרא (דף קטז:) שיירא שהיתה הולכת במלבר ועמל עליה נייס לטרפה מחצבין לפי ממון ואין מחצבין לפי נפשות ושם שכרו תייר לפנייסם מחצבין לף לפי נפשות לפי שהיה סכנת נפשות בלבר שם תעו במלבר ול"ת מ"מ כיון לניים מסוס ממון לתי הא ליכא סכנת נפשות בלאמרינן (דף עב.) בסנהלרין נבי מחתרת חזקה אין לשם מעמיד עלמו על ממונו ותירגו בתוס' לאעפ"כ כיון לאין בארגן על הנפשות שאם לא יעמדו על ממונו לא יגעו בגופו אין זה סכנת נפשות: **איכא דאמרי דהכי קא מיבעי ליה לפי קרוב בתים.** הקרובים יותר מן החומה שם נובין מסוס שמתחמין יותר מן החומה אם לפי שבח ממון שם נובים ולפ"ז יש לעל עסקי ממון שם באין והשיב לו רבי יוחנן ללפי קרוב בתים הן נובין וכתב הרב הלוי ז"ל אבן מנ"ם לליטנא בתרא לא פליג לישנא קמא כלל אלא לטעויי קאתי לומר להיה שבח ממון לאחרן לפי קרוב בתים הוא שאילו עשיר קרוב ועשיר כמותו רחוק נובין מן הקרוב יותר אבל לעולם לפי שבח ממון שם נובין שאילו עשיר רחוק ועני קרוב נובין מן העשיר יותר ממה שנובין מן העני: **והא** למסיק' ללפי קרוב בתים הן נובין לוקח בעיר אבל בחצר נובין לפי שבח ממון

בלבד שלין רחוק וקרוב בחצר שכל שחצר כבית שלח וכן כתבו ר"ח ז"ל והרב יוסף הלוי מנ"ס ז"ל: **ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כלומר **הזהר לזון כן ולא תזון ממנה: פי' רמא שורא. הוצאת חומת העיר: ברגא.** מס: [דף ח.] **שאתה מחבב. שאתה מעכיב להם פניס להמשילם על כניף: כל קדושיו. שלי יפרשלא כיולך הן לשמרן: בלשון ארמי. יתנו תרנוס שלי יפנו כמו ושננתם** (לכריס ו) ותתנינון: **אם כולם. וכן רוכב יהיו עוסקין בתורה כשינלו** בין עובדי כוכבים: **עתה אקבצם.** ויחלו מעט כו'. כלומר ואם סם מועטין הסוגים בין עכו"ם יחלו ממשל מלך ושריס כלומר יתבטלו כמו (במלבר ל) לא יחל למתרגמינן לא יבטל: **מנדה בלו והלך. לריוס עיס לאת פחות עבר הנהר על לאנשי כנסת הגלולה: מנת המלך.** מסין: **ארנונא.** עסיריות תבואה וכסמה כלאמרינן בפסחים (דף ו.) בסמת לרנונע ועיסת לרנונע. והרי"ף ז"ל פירש תסורים או לרוחה שעושין למלך כשעובד עליהם והיינו לסון והלך: **בלו.** מס המוטל ברחם היס ושיש כתבו המפרשים ז"ל למסתברא לכי לאמרינן הכא לרבנן פטורי מכסף גולגולתא ומעשרי תבואותיהם לוקח כגון שהמלך הטיל על בני העיר ליתן כך וכך מאות מעשר תבואותיהם או מאות מנין גולגולתם לא יכולין תלמידי חכמים לומר לא הטיל המלך עליהם כלום אלא בשבילכם אבל סם אמר המלך שיתן כל אחד ואחד כסף גולגלתו ומעשר תבואתו אין עמי הארן פורעין בשביל ת"ח והיינו לשאכחן לאיכא מרבנן לייבי כרגא כלאמרינן בשנהדרין (דף כז.) לבר אחת קטל נפשא אחת רב פפא וזכייה ואתא בר אחת ונשקיה לכרעיה וקביל עליה כרגא לכולהו שני ושיכי משכחת לה לרב פפא יהיב כרגא אלא ג"א כלכתיבנא וכן נראה לר"ח ז"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל. והרגב"ר ז"ל כתב וז"ל וכתב הרב חבן תג"ם בשם רבו הריי"ף ז"ל שלא נאמרו לבריס הללו אלא בתלמיל חכם שתורתו אומנתו כלומר שתורתו קבע ועסקו ערלי לבל לא במי שעסקו קבע ואין תורתו קבע: **שרו לי תגראי.** שתירו ליני קולס: **לפתוח ראשון.** בבית הכנסת ולברך לראשון בסעודת מצוה לכתיב בשמואל [א' ט'] כי הוא יברך הזבח וגו': **וליטוד** מנה יפה לראשון אס קנו לבר בשותפות וחלקו אותה שוה בשוה יטול הוא לראשון החלק שהוא חפץ בו: **פי' רמא.** השליך **יציאת כריית בלר מים חייס לשתות** במקום שלא היה יכול בולאי שימצאו מים חייס מתוקים שיהיו לראויים לשתות: **ודלמא לא מדויל.** מלמען לליה כלומר שלא ימצאו מים שיהיו ראויס ללוות ומצא שהפסלת אותם שלא כרין ויתימי לאו בני מחילה נינהו: **אי מדויל.** זכות הוא להם לשתוק מסס [ולהשקות ממנו שלותיהן וזכין לאדם שלא בפניו]: **ואי לא מדויל מהדרנא להו.** מאי לשקלי מינייהו להוא לאו חובא ואין חבין לאדם שלא בפניו: **הכל לגלי גפא. להציב ללתות העיר כמו** (ברכות לף כח.) **טורוקי גלי גפא שתימא כמו מצא לאחר הגפה לאלו מציאות (לף כה:): לכריא דפתיא.** כלומר תיקון רחובה של עיר שמוכרין סס מיני מאכלים וי"מ לאחפור סס בלר בראחובה של עיר וכל זה הוא ערוך נס לתלמידי חכמים: **בכלוזא.** המון עס היונלין **הס בעמס לאחפור: רבנן לאו בני מיפק בכלוזא נינהו.** שלין לרבן להתבזות בפני עס הארן וכתבו בתום' דמשמע לכאורה לכיון שפטורין לפילו לאחריס אין סוכרין במקומן: **גרסינן** בגמ' [לף ח.] הסוגע למי כולגל לשלו לטבריא לאו בעי לאתן כולהו לקמיה לדבי תמרו עמי הארן ליתבו רבנן בהדן ואי לא עדיקו ערקו פלגא בטלו פלגא לכולגל תמרו ליה ליתבו רבנן בהדן ואי לא עדיקו ערקו כולהו פס כולס שלייה לכולס עדיק כולס ובטיל כולגל תמר רבי רחיתס שלין פורענות בלר לעולס אלא בשביל עמי הארן. פירום ערוקו לא רלה לכופס משום לניחא ליה לליערקו שהיה יולע לאי ערקי הוה בטל כולגל הא לאו הכי ולאי לאו כל כמיניהו לליערקו לממחר לשלח מלכא למי כולגל נתחייבו כולס ליתן ולקרקפתא לילהו ולניכסייהו רמי והכי לימא בירושלמי בריס פרק המניח את הכל [הלכה ל] רואה תמת המיס שוטפת ובאת לתוך שלהו על אלא נכנסו המיס לתוך שלהו לפנותן למקום אחר כלומר [רשאי לסתום נהר שהוא אלא יכנסו אס] אע"פ שנכנסין לשדה חברו אבל **אס נכנסו המיס לתוך** שדהו יהיו רשאי לפנותם למקום אחר אלמא כיון שמוטל הנזק על זה לאו כל כמיניה לסלקו מעליו ולטוילו על חברו. ונרסינן תו אתם יהיו לכסנסו פרכא על אלא ייתון רומאי ברי מסח ליניס מלן לייתון רומאי לסיר פירום לכסנסו פרכא חיל המלך מלסון (ע"ז לף ח:) ספרכי וקלמר על אלא תבא האכסניא עליהם מותר לו לתת שכר אלא יתן כלום בחותה לכסנסיא [אבל] אחר שבאו והוטל המס בשביליהם אסור כיון שכבר נתחייב כשפוטר עצמו ממנו ברי הוא כלילו נוזלו מסס: **מתני' [כמה יהא בעיר וכו'].** מוכח בגמ' לאפילו לא ירד להסתקע אלא לנור כיון שעמד סס י"ב חדש ברי הוא כאנשי העיר לכל מסיון ותשחורת ולפסי העיר ולכל ענייניס כבני העיר ממש וכשלא עמד סס י"ב חדש אפילו ירד להסתקע לא הוי כאנשי העיר לכל מילי אלא לקופה ולתמחוי ולכסות ולקבורה בזמניס יקועין כלמוכח בגמ':

ואם קנה שם בית דירה. ר"ל והוא שלר בה [שלא יוכל לר שם] לא הוי כחצי העיר אלא לכבריס שסס תועלת הבית כלפפרס בתוספתא שהכחתי למעלה לכשאינו לר עמהס אין מסעבדין אותו אלא לכורות שיחין ומערות ואמת המים שזה ולחי הוא תועלת [שמתוך שיס] בעיר [כורות שיחין ומערות] בלין לזור שס ושוכרין אותה ואס רצה למכרה מוכרה ביותר וכשלר עמהס מסעבדין אותו על הכל ולאו לוקח קונה אלא נסתעבדו לבעותיו מעולס עס בני העיר לכל מילי הוא לפטור אלא אף אס היה לו כבר כיון שאינו לר שס פטור כלאמרן לעיל [סי' תרכב] בתוספתא וכן מי שיש לו בית בעיר אחרת או בית בחנר אחרת וכו' למסמע שהיה לו כבר ומלאמרינן בתוספתא בית בחנר מסמע שלף על פי שלר בעיר כיון שאינו לר באותה חנר ממס אין מסעבדין אותו על הכל ולא"פ שאפשר שהיה לר הוא בה: **[גמ']** **תניא המודר מבני העיר וכו'.** פי' שלא יהנה מבני העיר לא נאסר אלא בחותן שנסתהו שס שניס עשר חדש שהס נקראין אז בני העיר לכל אס לא עמדו שס י"ב חדש אין נקראין בני העיר ומותר ליהנות מהס לכל אי אי לאר בשעת נלרו שהות מלירי עלמו מיושבי העיר בל' יום נקרא יושב העיר הלכך כל מי שנהה שס שלשים יום לשוב ליהנות ממנו לכל בפחות משלשים מותר ליהנות ממנו שאינו נקרא יושב העיר ומלאמר שתמת לכפחות מותר ולא חלק בין שס ירד להשתקע או לנור ש"מ שאין הענין תלוי בין שס ירד להשתקע או לנור אלא בזמן שאס שניס עשר חדש הוי כחנשי העיר ממס ואי לא לא אלא למילי לאמרינן בשמוך: **ולכל** מילי בעינן שניס עשר חדש ורמינהו שלשים יום לקופה שלשה חלשים לתמחוי שסה

(* ד"ת מ"ז ההוא דמי כלילא דרמי אטבריא אתו לקמיה דרבי א"ל לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקי ערוקו ערקו פלגא דליוה לפלגא רמי אידך פלגא אפלגא אתא לקמיה דרבי אמרו ליה לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקינן ערוקו ערקו כולהו פש ההוא כובס שדא אכובס שכיב כובס פקע כלילא אמר רבי ראיתם שאין פורענות באה אלא בשביל עמי הארץ ע"כ) * בגמ' וברא"ש איתא רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה בר רב הונא רמא כרגא ארבנן א"ל ר"נ בר רב יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי אדאורייתא דכתיב (דברים ל':ג') אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע אפי' בשעה שאתה מחבב עמים כל קדושיו יהיו בידך מאי והם תכו לרגלך ישא מדברותיך תני רב יוסף אלו ת"ח שמכתתין רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדיבורו של מקום אדנביאי דכתיב (הושע ח':י') גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ואמר עולא הפסוק הזה בלשון ארמי נאמר אם כולן יתנו בגוים עתה אקבצם ואם לאו ויחלו מעט ממשא מלך שרים אדכתובי דכתיב (עזרא ו) מנדה בלו והלך לא שליט למירמא עליהון ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך בלו זו כוסף גולגלתא והלך זה ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן גרסינן בנדרים (דף סב.) אמר רבא שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליה דכתיב (מלכים א יח) ועבדך ירא את ה' מנעוריו והא כתיב (משלי) יהללך זר ולא פיך לא קשיא הא באתרא דידעין לי' והא באתרא דלא ידעין ליה אמר רבא שרא ליה לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה ולמימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ברישא דכתיב (שמואל ב ח':י"ח) ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראש וכהן מנלן דכתיב (ויקרא כ"א:ח') וקדשתו כי את לחם אלהיך וגו' ותנא דבי ר' ישמעאל לכסות ט' לקבורה סניס עשר לפסי העיר אמר רבי יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן ואמר ר' יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתתי ואמר רב פפא לסורפא ולטורזינא אפי' מיתתי כל מילי לאית להו נטירותא ליתתי בנויה רמיא עלייהו אבל רבנן לא עריכי נטירותא: **רבא** רמא עקה אימתי דבר מריון ג"ל אביי והאמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומים ואפילו לפיזון שבויה ג"ל אלא להחזוקינהו עבידנא. פי' עמל ל' יום בעיר הרי הוא כאנשי העיר לענין שחייב ליתן בקופה של צדקה לענייני העיר: **לתמחוי.** מאכל לעניי עולס: **לכסות.** [להלבים] עניים: **לקבורה.** היא הוצאה שיהיה לתת תכריכים להרלוים להס: **לפסי העיר.** הס הבקעות שבציב החומה: **כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן.** וה"ס לכל מסין ותחזורת אלא בא לומר שפחות מכן אינו חייב אלא לבריס שאמרנו וכתב רבינו אלפסי ז"ל בהלכותיו וזה לשונו ומעיינן מהא לכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מיניייהו בעל כרחן דומיא דפסי העיר: **לשורא.** חומה: **לפרשא.** שומר העיר: **לטורזינא. שומר כלי זיין של בני העיר: כללא דמילתא וכו'.** לאפוקי מילי למעוטי מסוס ליתומים לאו בני מעבד מלוה נינהו אלא לוקח להחזוקינהו בעיני הקהל מותר כלעביד רבא וכן לאפוקי מהא לתניא כופין בני העיר זה את זה לבנות להס בית הכנסת ולקנות ס"ת נביאים וכתובים ומיהו לאמסין ותחזורת מעבדיס אותם אלא פטורו מהס בגמ' אלא תלמידי חכמים וכן כתב הרמב"ם ז"ל והסכימו עמו האחרונים ז"ל ועי"פ אלא כתב כן הרב רבי יוסף הלוי ז"ל:

יום רנ וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה ראשון : (דף ח.) כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר: ולכל מילי מי בעינן י"ב חדש ורמינהו ל' יום לקופה ג' חדשים לתמחוי ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר לפסי העיר א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתניתין לפסי העיר תנן ושמעינן מינה דכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מיניייהו בעל כרחן דומיא דפסי העיר תניא המודר הנאה מבני העיר ובא אדם ונשתהה שם כל ששהה שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם ל' יום אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו א"ר אסי א"ר יוחנן הכל לפסי העיר ואפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא א"ר פפא לשורא ולפרשא דמתא ולטורזינא אפי' מיתמי כללא דמילתא כל מידי דאית להו ליתמי * בגמ' איתא דאית להו הנאה מני' כו' (ג"א) נטירותא בגויה רמינן עילויהו * בגמ' איתא רבה רבא רמא צדקה איתמי דבר מריון א"ל אביי והאמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומים

ת"ר קופה וכו' נגבית בשנים. תמוה לנבייה לכר קנוב על כל לחל ולין בו כפייה כלל תמוה הכא לא הוי כליני ממונות להערימו שלשה לחל תמחוי נגבית בג' שלשו לכר קנוב אלא לפי שעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקנוב על כל לחל ולחל כרלוי לו והוי כליני ממונות ועול לכיון שבחלוקה צריך נ' להוי כליני ממונות לזון שיתנו לזה כך ולזה כך גם בנבייה יהיו הנ' שבכל יום הוי החלוקה [ולא יעטרכו] לבקש הנ' בכל פעם ופעם: [קף ח:] **ורשאין בני העיר לעשות קופה וכו' ולשנותן לכל מה שירצו.** לפיכך שלשו לכר שלשו צורך עניים לאע"פ שהנבוהו לעניים וזכו בהם מ"מ הוי הלוקה לגבי נבור וא"ת יעטרכו עניים עילוייהו לילכו רמו ולילכו למיחם שמא ירלו מנכסיהם לזון נבור עני ולאו לוקה כשהכניסו בני העיר אלא לפיכך פרנסים הממונים על הנבור מצוים כרעונג כלנרסיון בירושלמי לשקלים [פ"ב הלכה ה] זון ממחוים ביל הפרנסים כיון שהכניסו בני העיר והא לתנן (בנמ' לילן) בשקלים [פרק ב מסנה ה] מותר עניים לעניים וכו' ה"מ בשלא הכניסו בני העיר לשנותה והא לתניא בערכין (לף ו.) למשכחת ליל הנבאי שלשו לשנותה וכו' יחיל שאני לשיכא למיחם שמא ירל מנכסיו ומיהו מלעת הנבאי שלשו לא הפרנסים לשאי כלתניא בתוספתא לתנילה [פרק ב] הפוסק עקה על שלא זכו בה הפרנסים לשאי לשנות לשכר אחר מזכו בה הפרנסים שיני יכול לשנותה לשכר אחר שלא מלעתן ואם התנאב נר ומנורה לבית הכנסת או ס"ת על לעת בני העיר התנאב מסתמא וכמו שזכו בו הפרנסים למי כלתניא בערכין (שם) ישראל שהתנאב נר ומנורה לשכר"נ אם נשתקע שם בעלייה מותר לשנותה לפילו לשכר הרשות ומעמע מסום שהמתנלכין על לעת נבור שלא נגבית על לעת עשור לזוקא בערכי בהכ"נ הוא לשמרינן כלכתיבנא לעיל ונם היחילים עמסם שין להם רשות ללוותה כיון שבאת ליל הנזבר אבל קוקם שבאת ליל הנזבר מותרים ללוותה על שיבולו עניים ויתנו להם כהניא לשמרינן בתוספתא רשאי לשנותה שפירושו ללוותה וכן כתב הרשב"ם ז"ל: **ואם** הכניסו הנבור להרכות בנקוק לחלק בתענית ובימי המשוכה שין רשאים ליטול ולשנות מעות הנקוק לנרכיהם והניא לירושלמי שהבאתי לשין ממחין ביל הפרנסים היינו כשהכניסו לשנות מותר עניים לנרכי נבור וכן בקופת תמחוי לא נבו שלא כדי ליתן להם כדי פרנסתן וכשהותירו לשאין לשנות כן כתב ה"ר יונה ז"ל: **ורשאין וכו' על השערים.** שלא יתכרוס שלא לשך כך: **ועל המדות.** להנלילם ולהקטינם: **ועל שכר פועלים.** שלא יכבור אלם פועל ביום יותר משך כך: **ולהסיע על קיצתן.** כלומר להסיעו מדין תורה **לקנסו על שעבר על קנת לבריסס: [אמר** מר שין **עושין שררה על הנבור** בפחות משנים מאי משמע לאמר רב נחמן אמר קרא והם יקחו את הזהב וגו'. פי'] והם בעלמא ואהלילאך: **שני אחין.** כיחיל למו להוניא ממון על פיהם: **אפילו בע"ש. שים לו טענה לבעל הבית לומר טרוד אני** לכבוד שבת ואפ"ה שין ממתינין לו מפני ערכי עניים שעיניהם תלויות לנבאין: **שבקת להימנותך. שהיית רגיל לנמלם בחמונה ולישב על נבן תמיל: אין רשאין לפרוש. מפני החשד שלא יאמרו הרואים זה הנוכה יחילי לעתו לגנוב:**

אפילו לפדיון שבוים א"ל אנא לאחשובינהו קא עבידנא (דף ח:) ת"ר קופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון בפחות משנים מתחלקת בשלשה ומתחלקת כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחילוקו שוה ומפני מה קופה נגבית בשנים ותמחוי נגבית בשלשה שהקופה דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין מוסיפין ולא גורעין אבל תמחוי אינו דבר קצוב אלא לפי צורך שעה היא נגבת לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי לו ונמצא כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה תמחוי נגבית בכל יום וקופה מע"ש לע"ש תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותם לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכירות הפועלין ולהסיע על קיצותן: גרסי' בתחלת ערכין (ערכין דף ו.) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב סלע זו לצדקה מותר לשנותה בין לעצמו בין לאחר לא שנא אמר עלי ולא שנא אמר זו ת"ר האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה וגרסינן התם נמי * ערכין דף ו: איתא ת"ר ישראל כו' (ג"א) אמר רב ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר ר' חייא בר אבא למימר לא שנא לדבר הרשות לא שנא לדבר מצוה א"ל ר' אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה וה"מ עד שלא נשתקע שם בעליה אבל לאחר שנשתקע שם בעליה אפילו לדבר הרשות מותר לשנותה (דף ח:) אמר מר אין עושין שררה על הצבור בפחות משנים מנלן אמר רב נחמן בר כהן דאמר קרא (שמות כ"ח:ד'-ה') והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן וגו' שררה הוא דלא עביד הא הימוני מהימן מסייע ליה לר' חנינא דאמר מעשה היה ומינה רבי שני אחים בקופה מאי שררותא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לפי שממשכנין על

הצדקה ואפילו בערב שבת איני והא כתיב (ירמיהו ל"ז:כ') ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה (דניאל י"ב:ג') והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה במתניתין תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתיה אמר ליה שבקתה להימנותך אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא דעתאי עלוייהו רבנן מאי אמר רבינא (שופטים ה':ל"א)

אבל זה פורש כו'. כיון לחין בו חסד כיון שחין מרחיקים זה מזה כל כך שזה נוכה **מיוסבי העיר** וזה **מיוסבי החנות: פורטין. הפרוטות שנבו בלינרי כסף לפי שהפרוטות של נחסת מחלילות: ולא לעצמם. פן יחשדוס שפורטים בזול: תרי כיסי.** מסוס שחין רשחין לסנות מקופה לתמחוי ולח מתמחוי לקופה לס לימו מתנה עס הלבור שיכול לסנות נלריכים לכל מה שירלה: **מאי דבעינא עבידנא.** לרלוני הוח רלוסס שכל הבחים ומתנלבין לכבודי לס בחים וכל כך לני חשוב בעיניהס שיועיין שלח לעשה מנלבותס חלח מה שרלוי לעשות: **התנו.** שיסחוט זה בחמותיו יום פלוני וזה יום פלוני והעובר על זה שיקרעו עור בחמתו: [קף ט.] **ולהסיע על קיצתן.** שים לסס רשות לקנוס חלח מדין תורה: **ה"מ דליכא אדם חשוב.** ולע"פ לחיכח פסילה לחחריני בתנחייהו ומיקרין הסער מני עבדי: **אבל היכא דאיכא אדם חשוב.** המונה על הלבור יאו כל כמיניייהו למתני חלח לס כן נטלו רשות מאותו פרנס כיון לחיכח פסילה לחחריני בתנחייהו שכל היכח לחיכח פסילה תנחייהו תנאי והיינו בלחתנו לחללי כל בני לומנות לחל להיות ככני עיר (לחרת) לנרמייהו ורשחין להסיע על קיצתן שכל תרי יאו תלתא מן הלומנות לא ומיהו לי הני תרי לחתנו שכל מה שיסתכרו בלומנותן יהא לחמנע קנו שנעשו שכורין זה לזה וכן לס התנו בכל מקום יאו מניחה שיכח ליכס שיהיה לחמנע קנו על שיחזרו בהס שכרי פועל (כ"ק ל' קטז:) יכול לחזור בו לפני בחני היום ויוקיל בהיס עליס בלבד שחוזר בו ליינו נחמן ליומר קושי שלקחתי זה חזרתי בי שאם כן לף פועל (כ"מ לף יב:) שנשכר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ת"ר גבאי צדקה אינו רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם תנו רבנן גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי שאין להן עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן תנו רבנן מעות של צדקה אין מונין שנים שנים אלא אחת אחת אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא בבי מדרשא כיון דשמעה להא דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצו הוה יתיב אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא דא"ל שמואל לרב תחליפא בר אבימי עביד (דף ט.) ואתני איהו נמי עביד ומתני * רב אשי אמר אנא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) אמר רב אשי אנא אפילו אתנויי לא צריכנא כיון דכל דאתי אדעתא דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה: הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא דחבריה ניקרעינו למשכיה אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעינהו למשכיה אתא לקמיה דרבא חייבינהו איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצותן לא אהדר ליה אמר רב פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל איכא אדם חשוב לאו כל כמיניייהו דאתנו ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' (מלכים ב יי:ב:טי:ז) ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים אמר רב לנקטן מעיקרי יאמר כן וכי נאמין לוחנו לנא ולחי פועל לע"פ שיוכל לחזור בו כל שלא חזר בו מסתמא על לעת תנאו הרחשון הוא עומד. כן כתב הרנב"ד ז"ל: **שאין ראיה לדבר.** מסוס **לנא בגבאי צדקה מיירי הכתוב לנא בגזברי הקדש הנותנין** לפועליס מרוכיס ומתוך שטרולין שוכחין ולמי שאינו כ"כ טרול לא היו רחיס מ"מ זכר קנת היו שאין רחוי לחסוך עמהס: **בודקין.** שלא יהיה רמחי שמא יש לו ואין רוצה להתכסות אבל למזונות אין בודקין: משס למעטער: **הכא** כתיב הלוה פרוס לרעב לחמך פרסינן [ויבי קי"ל] להכי אמר רב יהודה ואחיך בריימך חזלא כותיה: **הסלע** שוה מ"ח פונליונות והסלה שמת קבין [נמנא י"ב פונליונות שוה שמת קבין] חני קב קב שהן ב' לונין שהקב ל' לונין ולונ שם ביניס שמס מזון ב' סעולות ול"ב לונין שוה ל' סעולות ואיך יתכן זה והל חמרינן שבת נותנין לו מזון ג' סעולות ואיך נתן לו בלא שבת יותר מלא ולחי ליך לומר שהחנויי **שהוא טוחן ואופה ומוכר בשוק משתכר מחצה** ל"ב לא היו מלא לונ לחל בפונליון שהוא מזון ב' סעולות ולא שבת מוסיפין לו סעולה לחת: **פוריא.** מטה: **ובי סדיא. כר תחת מרלשותיו: מתנה מרובה.** כזו מן הקופה ככר לפונליון לכיון שהוא **למול לחזר על הפתחים ליו** בלבד מועט: **המעשה.** הטורח ללכת לחר חבריו שיעשה עמהס ומשלמו לזה ואין חופס על טרחו: **שנאמר והיה וכו'.** לו לחמר והיה הלמקה מלא מעשה כלומר המעשה: **בשכר הקיצה.** משבעה מתמונתך:

הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי קא מיבזי והאי לא קא מיבזי קרא דהכא כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') הלוא פרוס לרעב לחמך פרוש כתיב התם כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות אבע"א סברא ואבע"א קרא סברא האי קא מצטער והאי לא קא מצטער קרא הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך פרוס והב ליה לאלתר והתם כתיב כי תראה ערום כי יראה לך בעדים תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו: תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות מאי פרנסת לינה אמר רב פפא פוריא ובי סדיא ואם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה שנאמר (נחמיה י:ל"ג) והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה וגו' ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה לא נאמר כאן אלא מצות אמר רב * בגמ' איתא א"ר אליעזר גדול המעשה יותר מן העושה כו' (ג"א) אסי יותר כח המעשה מן העושה שנאמר (ישעיה נח) והיה מעשה הצדקה

[דף י:] **ביבוש קצירה.** כשלא יעשו עובדי כוכבים צדקה תשבר ממשלתן מיד ותפי' מלך קטן וחוטם כחסה ינשחם: **לענייי עובדי כוכבים יהבינהו.** והא לחמרי בעלמא [לעיל דף ח.] לחיפרא סורמיז שדרה ארנקי לדינרי קמיה דרב יוסף לזיהוי למעוט רבה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם (דף י.) רבי אלעזר הוה יהיב פרוטה לעניא והדר מצלי דכתיב (תהילים י"ז:ט"ו) אני בצדק אחזה פניך (וגו') מאי אשבעה בהקיץ תמונתך אמר רב נחמן ברבי יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם הקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא כלומר משכר הקיצה שמקיצין את עצמן מן השינה זוכה לשבוע מתמונתו של הקב"ה (דף ט:) (* ד"ת מ"ז אמר ר' יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב (ישעיהו נ"ח:ח') הלוא פרוס לרעב לחמך א) אז יבקע כשחר אורך ב) וארוכתך מהרה תצמח ג) והלך לפניך צדקך ד) וכבוד ה' יאספך ה) אז תקרא וה' יענה ו) תשוע ויאמר הנני והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות שנאמר (ישעיהו נ"ח:י') ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע א) וזרח בחושך אורך ב) ואפלתך כצהרים ג) ונחך ה' תמיד וגו' ח) ובנו ממך חרבות עולם ט) מוסדות דור ודור תקומם י) וקרא לך גודר פרץ יא) משובב נתיבות לשבת ע"כ) : (כתובות דף סז:) ת"ר די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו וכו' כדכתיבנן בפרק מציאת האשה (כתובות דף י.) איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה (ארנקי) דדינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו שדריתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו שמע רבי אמי ואיקפד אמר לית ליה ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה ורבא משום שלום מלכותא הוא דעביד ורב אמי סבר אי משום שלום מלכותא איבעי ליה למיתבינהו לענייי עכו"ם ורבא נמי לענייי עכו"ם יהבינהו ור' אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה (דף ח.) איפרא הורמיז שדרה ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף א"ל תהוי הא למצוה רבה יתיב רב יוסף וקא הוי בה מצוה רבה מאי היא אמר אביי הא מדתני רב שמואל אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים ש"מ פדיון שבויים מצוה רבה היא: גרסינן בפ' דיני ממונות (דף כו:) * בפ' זה בורר והרי"ף קורא אותו פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ דיני ממונות בשלשה כמו פ' א' והנ"י קורא אותו פרק דיני ממונות ב' (ג"א) אמר רב נחמן אוכלי דבר אחר ומאי ניהו מקבלי צדקה של עכו"ם פסולין לעדות ולא אמרן אלא בפרהסיא אבל בצינעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דהוה ליה לאיתוזני בצינעא וקא מבזי נפשיה בפרהסיא אבל לא הוה אפשר ליה לאיתוזניה בצינעא לא דחיותיה היא: **מתני'** (דף יא.) אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את השדה עד שיהא בה תשעת קבין לזה ותשעת קבין לזה רבי יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה וכן לזה ולא את הגגה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר' עקיבא אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה ולזה אימתי בזמן שאין שניהן רוצין אבל בזמן ששניהם רוצין אפילו בפחות מיכן יחלוקו וכתבי הקדש אע"פ ששניהם רוצין לא יחלוקו: **גמ'** א"ר אסי א"ר יוחנן ד"א שאמרו חוץ משל פתחים תניא נמי הכי אין חולקין את החצר עד שיהא בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה והא תנן ארבע אמות אלא לאו ש"מ כדרבי אסי אמר רבי יוחנן

שיחכילנו כרעינו יעיל שקר קולס שיעטער מעטן ומס"ס הוא לפסול לעלות: **מתני' כולה מתניתין מפורש בגמרא.** ושיעורין הלו לסלע וננה מסום לסבירא להו דכבניר מכבי לית ליטרא עליה וחין כופין זה את זה לחלוק ובגמרא מפרש דר' יהודה לית ליה פלוגתא דר"ק הלא להוא מיירי בחרן שמנה ורלויה לחלק לפילו בחנלי קבין: **טרקלין.** בית המרובע שים בו עבר על עבר או יתר מיכן: **ומורן.** מין פלטרין: **בזמן שאין שניהם רוצים.** כלומר שחבירו מעכב עליו לחבל חס לין חבירו מעכב עליו יחלוקו ויתן חלקו ברוחב כותל המחיצה ולא תני למימר [לקמן ב:] כי תיתרצי לך למעוטי בחוירא לחבל למעוטי תמיסתא לא נתרעיתי למסתמא כיון שנתרצה בכולא מילתא נתרצה: **אבל שניהם רוצים וכו'.** הא לא שנתרצה בכולא מילתא נתרצה לחלוקה של חנק [נקט לישנא] [לקמן נ.] חנק דכעי למימר בסיפא דכתבי הקדש שהם בנלוין ל' כמין ס"ת לא יחלוקו לף על פי שנמנים רוצים מסום שהם יחתכם לי לפסר שלא יחסר מחלק השחר על השחר והוא בזיון לכתבי הקדש: **גמ'** בעינן סיפא **ל"ף כגון הפתח** לפרק מסאו ולרבע לחמות ברוחב החנר במילואה לשהר תמימין לחל בבניר מהכי מסתמסין יחל בחנר ולין כופין זה לת זה לחלוקה ומיהו ה"מ [בשהם] מסתמסין הם יחל מכבר בכל החנר לחבל הם של ל' מסתמם לו בחלק יהוע ומיוחל לליו לפילו בבניר מהכי חולקין כלחמרינן בריש פרקין נבי לין הם סיעור חלוקה לחולקין היכא שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק למסמע לכהכי לסתלק ליה ממנתיה לחבריה כן פסק הרי"ף ז"ל בהלכותיו: **הלכתא** כותיה לרב חסלת לתניא כותיה הלכך מי שחלק נכסיו לבניו על פיו ונתן לאחד בית עם כ' פתחים ולאחלקית עם פתח אחד יש לבעל שני הפתחים ל"ף בלכל פתח לפרק מסאו לחבל במילואה של **חנך יחלוקו כשוה ל' אמות** לכל אחד ואחד כן פרש"י ז"ל. וה"ר יוסף הלוי פי' שהם מחזיקו שניהם ברחבה של הפקר ובנה האחד שם בית עם שני פתחים יחזיק בל' אמות כנגד כל פתח ופתח והא' שלא בנה אלא בית בפתח אחד לא יחזיק **אלא כאורכא אמות כנגד אותו פתח**

נרחיה מלבריסס לרוקח בכה"נ לחפצר לומר שהחכ נתן להסס כלרך שהיה הוא מסתמא או שהקנו [בהפקר] החזיקו בכה"נ לכל לחוס או שוקפים שחלקו הכתיס תחילה ולחל"כ נמלכו לחלוק החנך לא יהיה לבעל שני פתחים טפי בתסמים מסוס פתח יתירה לפ"כ העלה לותו בדמים שתמת ולא פי' לשתיחת והורדי לחז ולפי היו כבעל הכרס שיש לו בשדה הלבן של חברו ל' לחמת לעבודת הכרס כלפירשתי ברים פירקין ומוקמינן לה בקנו שתמת לכי היכי להתם אין לו קנין בגוף השדה אלא שקנה התסמים ה"פ הכא הך לרבע לחמת ליהבינן ליה כעין פתחו לתסמים לוקח ולא לקנין הגוף וכן כתב הרימב"ס ז"ל וכפי נרסינן בירושלמי בפרקין [הלכה ה] לרבע לחמת לא שהם לו לקנין אלא שיהא מעמיד בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה וכתבן בהלכותיו הרב המאיר רבי יהודה אלברגלוני ז"ל ולפ"ז הא לאמר רב חסדא שנותן לכל פתח ופתח ל"ש היינו כשבעל הפתח ר' רוצה לחלק אבל בעל שני פתחים אינו יכול לכוף לבעל פתח אחד לחלק שהרי לומר לו עד שתת הייתי מסתמם בחותן שתנה לחמת בשעה אלא שיית לתת מסתמם בהן ואם נחלוק לא לומל להסתמם נמלאתי מפסיל בחלוקה זו וכ' הרי"ף ז"ל לדוקא בעינן ל"ש **לכל אחד במילואה של חנך** אבל בבציר מהכי אע"ג לחיכא עשר אמין בארבה לית בה אין חלוקה לא חזיא לתסמיתת וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שתם אין בחנך אלא ל"ש על שמונה לזה וליל"ש על שמונה לזה אע"פ **שיש שם כמה פתחים חולקים** שהרי יש כאן שיעור חנך ושיעור פירוק מסם והיינו לקא פסיק ותני אין חולקין את החנך על היכא בה ח' לחמת לזה וח' לחמת לזה ל"ם פתח אחד ל"ם כמה פתחים וכתב על ש"מ והני מילי כשאין אחד מהן מכיר את חלקו שכל אחד ואחד מהן יש לו רשות להשתמש בכולה אבל אם כל אחד מהן מכיר את חלקו ואינו יכול להשתמש בחלקו של חבירו חולקין ואע"פ שאין שם שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה ממאי מדאמרי' בריש פירקא (דף ג.) ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי אירא רצו אפי' לא רצו נמי פלגי א"ר יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה ואי לית בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי ליהדרו בהו ופריק שקנו מידן ברוחות רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק ש"מ דמתני' דקתני רצו כשאין כל א' מהם מכיר את חלקו הילכך כיון דקנו מידם ברוחות אי נמי אחזיק כל חד מינייהו במנתיה איסתליק ליה רשות ממנתא דחבריה ופלגי ולא מצי לעכובי אהדדי ואף על גב דלית בה דין חלוקה דהא ליכא לכל חד מינייהו דשותא במנתא דחבריה: אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ארבע אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל ח' אמות והשאר יחלוקו בשוה היה לו פתח א' רחב שמונה אמות נוטל ח' אמות כנגד הפתח ברוחב ד' אמות בחצר והני ד' אמות על ח' אמות דקאמר ד' אמות על ח' אמות דוקא ולא סגיא בבציר מארבע אמות ואע"ג דאיכא עשר אמין באורכא אי ליכא בפותיא ארבע אמות לית בה דין חלוקה דכיון דלית בה ד' אמות לא חזיא לתשמישתא אמר אמימר האי חפירה דסופלי יש לו ד"א לכל רוח ולא אמרן אלא דלא ייחד לה פיתחא (דף יא:) אבל ייחד לה פיתחא אין לו אלא ארבע אמות לפני פתחו בלבד אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות טעמא מאי משום פירוק משאות הכא אפשר דעייל לגואי ומפריק מותיב רב ששת אחד שערי בתים סכרין זו סרב ר' יונה זצ"ל שסכרין מקובלת היא ונכונה: **חפירה דסופלי.** פי' **נרעיני תמריס שסס למחכל בהמה: ארבע אמות לכל רוח.** החפירה לזרוק שם הנרעינים שלא יצטרך לעורוח ולסבב עם המטח אלא תיכף זיניע לאחל מרוחותיה יזרוק שם והיינו כשאין **לו פתח מיוחל אצל חפירה** זו לאכל אם יש **לו פתח מיוחל אצל חפירה** זו אין לו אלא ארבע אמות כנגל אותו פתח שהיה מיוחל לכך: **אכסדרה.** שאל"ף בלע"ז: **הכא אפשר מעייל.** לכיון לאין לה לפנות אין נותנין שם כלום ויכול **להכניס שם מטלו ולפרק.** לאכסלרה רומיתל. **שאין לפנותיה מניעות לתקרה** ומ"מ כיון שיש שם לפנות קצת מכניסין שם כלים והיינו יכול להכניס שם בהמתו ולפרק הלכך יש לה **ל' אמות כפתח** כנגלו: **מרפסת.** היא שפתוחים לתוכה בתים שרבה **ועוליס לה לרך סולם** מוצב בחצר ולפיכך אין לכל **הבתים הפתוחים לתוכה** אלא ארבע אמות ברבוי הסולם בין כולם לפרק משלם: **[בית חציו מקורה וכו'].** סתם בית יש שם כלים לפיכך צריך **ל"ש בחצר כנגל הפתח** לפרק משלו אבל כשביתו חינו מקורה שרי אין שם כלים ויכול לפרק שם משלו ואפילו קרויו כלפי חון שיש שם כלים והיינו יכול לפרק שם מ"מ כיון **ללצל פניס חיינו** מקורה יכול להכניס שם בהמתו לפרק משלו: **אחד מבני מבוי שבקש וכו'.** שכל מיירי במבוי שאינו מפולש משני צלליו לרה"ר ומ"ש מצי מעכבי משום למרבה עליהן את הלרך ולהחזיק בפתח שלא היה לאכל שם היה מפולש אין מעכבין עליו לסוף ליה כרה"ר לע"פ שאין לו שם עשרה אמה לשלא נרע שאר כני רה"ר העוברים ושבים ומשתמשים שם:

וא' שערי אכסדראות יש להן ד"א כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגואי ומפריק תנו רבנן בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד"א היו חמשה בתים פתוחים למרפסת אין להן אלא ד' אמות גרסי' בסוכה (דף ג.) בית שאין בו ד"א על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחים והשותפים חולקים בו דלא חזי לדירה: בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה אין לו ארבע אמות ואפילו קרויו לבר ולא מיבעיא קרויו מלגיו דעייל מלגואי ומפריק בעי מיניה רב הונא מרבי אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או אין מעכבין עליו א"ל בני מבוי מעכבין עליו אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת א"ל אכסניא לפי בני אדם מתחלקת תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחם ואכסניא לפי בני אדם מתחלקת יש שפירשו זבל של אכסניא וגולפא ושדריא שדרך האכסנאים להניחם חולקים אותם בעלי האכסניא לפי בני אדם ויש שפירשו אכסניא זו היא אכסניא של מלך או של עבדיו כשגובים אותם לפי בני אדם ולא לפי פתחים האי דאמרינן בני מבוי מעכבין עליו ה"מ מבוי שאינו מפולש מפני שמרבה עליהן את הדרך אבל מבוי מפולש אין

בני מבוי מעכבין עליו. לפ מיבעיא בני חומה מבוי שרוצה לפתוח פתח במבוי שלפנים מעכבין עליו שלא יחלק להם פתח חלק אף לפ פייסם ומניחים חומה לפתוח פתח מ"מ בני מבוי שלו מעכבין עליו ויאמרו לו הסתם יעברו בני מבוי האחר במבוי זה ותרבה עלינו

יום רנא

מבוי שלו מעכבין: **אכסניא.** פי' **חיל המלך המוטל על בני העיר לתת להם לאכסניא בבתיהם** לפי בני חלם הדרין מחלקין חומה ביניהן לאכסן כל אחד ואחד בביתו לבד מי שיש לו בתים הרבה בחצרו כיון שאין דרין שם אחרים לא נימא שיתחלקו שם לאכסניא לפי הבתים אלא לכל אחד כחים לעולם. ליכא למפרכי לאכסניא ר"ל זבל של בהמות האכסן הנותן בגילה בחצר שלא"פ שזבל שבחצר מתחלק **לפי פתחי' שלרך חומה פתחים** מחליכין חומה בחצר **על שנעשית לאפפ** הילכך אין הוא שבשירצו לזבל שלחומה אלא לפי בני חלם שיחלקו חומה לפי פתחים לבל של לאכסניא שאינה אלא לפי בני חלם דין הוא שיחלקו מה שבשירו האכסנאים הן בחניות או בחמרים או זבל בהמותיהם לפי בני חלם: **אמר [רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו וכו'.** . פי'] סתם מבוי הוא סתום מפלג רוחותיו והפנימי העומד בסוף המבוי בקש לסתום מעט **מן המבוי שהוא כנגד פתח חנרו** ולעבדו עם חנרו: **בני מבוי מעכבין עליו.** שהרי עבשיו אינם יכולים להסתמם בחומתו חלק והלרך מתרבה עליהן: **מיתיבי וכו'.** למסמע מהכח שים לחינונים תסמים בחלק שכנגד פתח הפנימי ומהך ברייתא מסמע שהפנימית מסתמסת עם כולן מפני שים לה לרך עליהם **וכל שים לרך לה תסמים** ומסתמסת לעסמה לוקח כנגד עסמה יש לה תסמים מיוחד שאין לאחר מבני מבוי תסמים עמה לכיון שאין להם לרך אם נם תסמים אין להם אם. ומוקמינן לה כרבי והא לרך הוא כרבנ"ש לאחר כולן מסתמסת במבוי כלומר לפילו החינונית בחלק שכנגד הפנימי שהרי הוא התסמים בכולן בשוה הלכך לרבנ"ש מעכבין עליו לבל לרבי אין מעכבין עליו ופסקו הנחונים ז"ל כרבי מסוס לקי"ל

מעכבין עליו דהוה ליה רשות הרבים: אמר רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן את הדרך מיתיבי חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה וחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למקום אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו וחמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי ר' שמעון בן אלעזר אומר חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי וקם ליה רב הונא כרבי שמעון בן אלעזר ולימא לדרב הונא דהא דרבי פליגא עליה דרבי שמעון בן אלעזר וקיימא לן הלכה כרבי מחברו: היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו אמר * בגמ' וברא"ש איתא רבא (ג"א) רבה לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבין עליו א"ל אביי לרבה תניא דמסייעא לך (דף יב.) בית סתום יש לו ארבע אמות פרץ את פצימיו אין לו ד' אמות בית סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את

יום רנא

ז"ל: **סתום** זהו סיום בריייתא שלפילו **בית סתום.** [דף יב.] שהיה סתום קולם שיחלק לסם האיך הבתים כל היכא שלא פירץ שהיה סתום קולם שיחלק לסם המסקופות אע"פ שפרצם הבן לאחר מיתתו הלא ליכא זכותו שזכה כבר בל' לחומת בכל פתח וכמו שלא מחל את המנר כן לא מחל לחנן ל' לחומת ולענין מבוי לוקח הוא לחלוקין לסם פרץ את פצימיו בעל הפתח ליכא את זכותו ולא בל' לחומת בלבד שלא לף בכל שתופי המבוי והטעם שלאו דוקא נאמרה הוא לפי שהוא מלרם לף לבני דוקא שבית הרבים לבל כל שלא פרץ את פצימיו לא נסתלק זכותו ממנו לכפתוח הוא חסוב: **בית סתום.** ומת בתוכו כל שלא פרץ את פצימיו הוי כפתוח והוא טומא לינע שם מבחון או המחיל תחת תקרת הפתח לוקח ולא בשאר כותלי הבית ואם פרץ את פצימיו הכל שוה וכאן בקבר שאינו מניין שנזרו **חכמים טומאה בכל ל' לחומתיו סביב כלי שלא יהו עוסקי טהרות** הולכים בצלו או יאהילו וינעו בנועל ודופק ולאו לאעתייהו לבל אי הוי מניין בסיום ניכר או בלבן נלוכה או בחפירה סביב הקבר לא תפיש **ל' לחומת לתנן חנך** הקבר הנכנס לתוכה טהור: **גרסי'** בנמ' לחמ רבה בר חנה לחמ רבי יוחנן מבואות המפולמות לעיר לחרת ובקשו לסתמן בני חומה העיר מעכבים עליהן. ולא מיבעיא היכא לליכא לרבה לחרינה למעכבי שלא לפילו היכא לחרינה נמי

מעכבי מסוס לרב יהודה ז"ר לחמר רב יהודה ז"ר מינר שהחזיקו בו רבים לסור לקלקלו. הא לרב יהודה ז"ר מוקמינן לה בהמניח את הכל (לף כח.) כיון שהחזיקו בו ברבות תחלה. תבל אם בחין תחלה להחזיק שלא ברבות מותר למחות ולקמן בפרק שמוכר פירות [לף ק.] מייתי לה ומוכח הכי: **הא** פירשנו לעיל ללוי בהפולמוסין לרב"ר מפני עדיו לוקח קאמר: **כרה"ר דמיא.** להא דקיי"ל **לספק טומאה ברה"ר** ספקו טהור: **ועיילי טובא.** לפעמים ממלחים כל המבוי מחמת נמלים וקרנות: **באתריה דמר.** לרבע שמנה היו טפי וכו' קבין שני לתרוייהו: **ובאתריה דמר.** לרבע כחומה היו טפי ומס"ה בעי ט' קבין לכל חל וחל. וי"מ ס"נ בשנה: [לף יב:] **חלק בכור.** שהוא פי שנים אם בא לחלוק עם אחיו הפשוט לו מני ס"ל הפשוט נחלוק השדה נמי בחלוקות ובמקום שיפלו לך שני חלקים בגורל תטלם לוולאי יהבינן ליה לבכור ב' חלקים אחל מנרע היכא שיפול בגורל אם לנפון אם לדרום כדלמרי בים נוחלין (לף קכד.) פי שנים הפוה חלק בכורה לחלק פשיטות ולא חשיבי שני חלקים אלא אלא כחלק אחד: **יבם מאי.** שקם תחת אחיו לנחלה היו כאחיו הבכור לענין זה או לא: **רבא** להלכתא כוותיה אמר והיה הבכור על החלק שיש לו היוה שמתחלק לו נקרא בכור אבל על החלק שהיה רואי לו מפשיטותו לא היו כבכור הלכך יתפזרו חלקיו לפי הגורל: **אמצרא וכו'. קנה קרקע אלא שלותיו של אביו** וכשהגיע עת חלוקת הירושה עם אחיו בקש אחיו לקחת חלקו אלא קרקעותיו. אמר רב יוסף להלכתא כוותיה לאין בזה מפוס מלת פלוס שהרי אינו לאחלק בגורל וזה שרוצה שיתנו לו בלא גורל מנו אמרי ליה לך סוה יותר כך ואלו נטול גורל וכאה לאחלקנו תקנה אחת ממנו בשמים יקריס לפיכך אין נתן לך אלא שנתן הלכך מנו מעלי לה כנכסים החפוצים **שלא כדי מרינן** שהיה עשיר ולא יאמר להם אני נתן בהאיך קרקע כך שיעלה אותו מעט יותר מכדי שווין או אתם תתנו בו כך ואז אין יכולין לכוף אותו לאחלק בגורל לכבל מקום העלוי טוב מן הגורל וכן כתב הראבי"ד ז"ל. ולעת האסיד ר"י ולעת הרמב"ן ז"ל והרא"ס ז"ל תלמידו כתבו שאין שום עלוי מצדית הגורל שהגורל אין והעלוי הינו אלא בעין האכמה ולא אחריהו אלא בגוד או הינוד שאין בו אין אחלוקה ולזה נוטה לעת הריטב"ץ ז"ל תלמידו: **תרי ארעי אתרי נגרי.** וכן תרי אלרעי אחל נגרא: **לא** מיירי בשיש לאחל אלרעא אמנרא אלא באחים שהאחל רוצה שיאלקו כל אחל בפני עצמה והשני תובע שיאלקו אותן זו בנגד זו: **וכתב הר"י ז"ל דבההוא דזבן אמצרא וכו'.** אם יש נם לשני אלרעא אמנרא אין מעלים אמים כלל אלא נוטל כל אחל האמוך לו כיון שהם שוים בגופן ובכל לבר בנגרא ובנהרא וזה עיקר ויניד להא **מלת סלוס היא: אתרי נגרי.** שני יהודים להשתתף בכל **קרקע יש יאור להשקותו.** ופסקינן כרב יוסף לאין בזה מפוס מלת סלוס כיון שיש לומר **שזה ייבש ושמא זה** לא ייבש הלכך יותר טוב הוא שיאלקו בין שניהם שתיהן יאל שאם ייבש האחל יוכלו להשקות

פצימיו מטמא כל סביביו: א"ר ענן אמר שמואל מבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בעלי מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבים עליהם דזימני דדחקי בני רה"ר ועיילי להתם: * בד"ק ליתא כ"ז (אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסתמן בני העיר אחרת מעכבין עליהם ואפילו איכא דרכא אחרינא): אמר רב יהודה אמר רב מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו: ולא את השדה עד שיהא בו תשעת קבין לזה וכו': ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה: (דף יב:) פשיטא חלק פשוט וחלק בכור יהבינן ליה אחד מצרא יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוייתו בבכור ואין חלוקתו בבכור ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה כי קא פליגי אמר להו פליגו לי אמיצראי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף אמרי אחי מעלינן ליה כנכסי דבי בר מריון והלכתא כרב יוסף: תרתי ארעתא חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא כרב יוסף: תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף כגון זה ודאי כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי בעינן לאפושי אריסי והלכתא כרב יוסף אפושי אריסי ולא כלום היא: (דף יג.) חד גיסא נגרא וחד גיסא נהרא פלגי לה בקרנא זוד * בכל דפו"י מוצב פה הציור של רש"י וכן הוא בנ"י אך הד"ח הגיהו הציור

מהשני: **אחד נגרא.** כלומר לבל אם אין בין שתי השלות אלא יאור אחד והשלות שוין ולאי בהא מודה רב יוסף לכופין אותו על מלת סלוס להא זה נהנה וזה אינו חסר והלכתא כוותיה ואין טענה לומר יותר יהיה הקרקע שלי שמור אם יבא חלקך מנע זה שתענוך אלרים מכאן ומכאן לכיון שיש לזה אלרים בקרקע שלו לי לו: **חדא** אלרע לקיימא במזרח ונפון שלא נהר ובצד מערבית לרומית יאור פלוג ליה ונזול אחר הקרן שיהיו החלוקות זוות שיהיה לבל אחד חלק מהנהר ומהנגר. מסוס הכי לא קאמר בהלכסון לאפסר שיבא ההלכסון בלרך שהנהר כולו יהיה לאחד והנגר כולו לאחר. ומיהו אם אינו תופס בל ל' רוחות השלות נחלק השלות בשמנה חלקים כלי שנעשו החלקים לבל אחד בל מה שנוכל בזה : **קי"ל** לוורשין או מקבלי מתנה שיש להם קרקע בין שניהם או בלים או עבדים שהן שוין בתשמישן אם יש בקרקע שיעור בלי לזה ובלי לזה ורצה אחד מהם לחלוק כופה את חבירו לחלוק. וכן הדין בבלים ועבדים כיון שתשמישן שוויין אחד לבל אם אין בקרקע שיעור לחלק בלי לבל אחד ואחד בלממפרם בחתני' השיעורין אינ לינל לנול או לחנול בלומר למני אחד לומר לחבירו או תקבל אתה כולו בבך ובך או אני אתן בו כך וכך וכן הדין בבלים ועבדים שתשמישן חלוק לפי בבל אחד היה יכול לומר אני ארוך נם כן לתשמישין אלו הלכך לימא ליה נול או חנול בלומר תשוך אתה כולו או אני אשוך כולו ובכי תניא בברייתא לבשאין בו בלי אלוקה מעלין אותו בלמיה: **אמר** המחבר ואומר הרא"ס ז"ל לבי אמרינן לינל לנול או לחנול היינו ביורשים או מקבלי מתנה וכיוצא בו שלא נשתתפו לעת לבל שותפין שנשתתפו לעת בבבר שאין בו אין אלוקה אין בו לינל לנול או לחנול אלא אלעת שניהם שלא נשתתפו והטילו מעותיהם על לעת שיהלק אחד מהם את חבירו: **ובכל** לבר שאנו אומרים שהוא בלי לזה ובלי לזה ובבבל שיוכל להשתתף בחלקו בבל אם שהיה משתתף בבולו בגון שאם היה בבולו בית הבסא או פרובי או מרחץ שיהא לו עתה נם בן בחלקו ואי לא אמי אמר לנא תרוייהו בעו לי בלאמרינן בתרתי למהתא ואע"פ שיש לו כיוצא בו במקום אחר או שיוכל לעשות בבאן אין זו טענה כי הוא בבאן רוצה להשתתף בלא הוצאת מעות ואין ערוך לומר שיש להם לאלוק בענין שיש לו לרך אלא יפרח בחויר או שיקחנו במאה מנה או שיצטרך לבנותו והא לאמרינן אין להם לרך זה על זה בשהיה לו לרך ממקום אחר או שנתרצו לאלוק כן וכן הסכים הרא"ס ז"ל ושאר רבותינו ז"ל ע"כ:

הגאון ריי"ף ז"ל פסק כרשב"ג וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות שכנים והלכך אם אמר אחד מחבירו כיון שאין שיעור לכל אחד טוב שתה שיעור הרוצה לך ואני אטול השאר ונחלוק חפילו הכי אינו יכול לכופו משום דאמר ליה לי בחמים וכו': **ואם** היה חנך כיון שאין בה כלי לזה וכלי לזה נם אינו יכול לנוול או לגנוב לית בה לפי שיטענו חברו אין לי למים ונם אין לי [מקום לקבל] תמחים ביתי שהרי ערוך אני לפרוק משאני ל' חמות לפתחי כן כתב ה"ר יונה ז"ל ומשמעי לי טעם הרב ז"ל כיון שהחנך נערך אחר הכתים וכבתים לית אינו לנוול או לגנוב שכבר נחלקים לכל אחד ואחד ביתו נם בחנך אינו יכול לכופו: [קף יב:] **לא שנו.** הא לתמרינן אע"פ שמניחם רועים לא יחלוקו: **אלא בכרך א'.** משום דל"ש לגמגם הקונטרסין כשיפרש החומת מן הגבילות או הגבילות מן הכתובים שלא יפשר עלה אחד מחלק האחד על חבירו והוי בזיון אבל אם היו שתי כריכות לא נזרי' ב' כריכות אחו כרך אחד אלא אם מניחם רועים לזה כרך אחד ולזה אחר חולקין אבל אם האחד אינו רועה לחלוק ונם האחר אינו רועה להסתלק מאניחם אלא ערועה לחלק וליתן לו היפה או הנרוע בזה אינו יכול לכופו ולית בה אינו לנוול או לגנוב אלא לוקח כשמסתלק מן הכל יאחז או הוא למי שבחלק לאחר אבל לאחרים לא אע"פ שמעלה לו למים על היפה היכא דהוי בעל כרחיה לאחר מינייהו לזה ניחא ליה בתרוייהו והכי אמרינן הכא של ר"ח וכ"נ כי האלפסי היה תלמידו (כגון זו): ולא את הטרקלין ולא את המורן וכו': אין בהן כדי לזה וכדי לזה מאי אמר רב יהודה אית דינא דגוד או אגוד ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או אגוד ת"ש שני אחים אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד אם עשאן לשכר השכר לאמצע ואם עשאן לעצמן הרי עשיר אומר לעני (דף יג:) קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים וענבים ובוא ועשה בבית הבד שמע מינה דלית דינא דגוד או אגוד וקשה לרב יהודה ופרקינן שאני התם דגוד איכא אגוד ליכא איכא מאן דמוכח מכאן דלא אמר גוד או אגוד אלא בזמן שיד שניהם משגת לקנות אבל בזמן שהאחד עשיר ויכול לקנות ואחד עני ואין ידו משגת לא אמר גוד או אגוד ואנן לא סבירא לן הכי אלא כי אמר תובע לנתבע גוד או אגור אמרינן דינא קא"ל ולא איכפת לן בנתבע בין אית ליה ובין לית ליה ומתני' דשני אחין היינו טעמא שהעני הוא התובע והוא אין יכול לומר לעשיר גוד את או אנא אגוד דהא לית ליה למיגד ולכן איבטל דינא דגוד או אגוד שהעשיר יאמר לו איני רוצה לגוד גוד אתה וכיון דלית ליה איבטל דינא דגוד או אגוד אבל אם היה העשיר תובע לעני ואומר לו גוד או אגוד הוה אמרי' ליה דינא קא"ל גוד ואי לית לך שבקיה ואיהו לגוד כללא דמילתא היכא שהתובע אומר גוד או אגוד לא איכפת לן בנתבע אי אית ליה למיגד או לית ליה דאי לית ליה יניח לתובע לגור אמר אמימר הלכתא אית דינא דגוד או אגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רשב"ג אומר לגרפא בר חנינא ורב לימי בר חנינא הוה תרתי למהתא חד עני ואחד עשיר **נוד הכל או לינוד** הכל והא לתמרינן נבי הא לתניא כ' לחנין ק' עשיר וק' עני לית בהו לינח לנוד או לגנוד ליכא ולינוד ליכא הא הוא שהעני התובע ואומר נוד ולא מני למימר לגנוד לית ליה למי ומ"ה הוא לתמרי' לית לינח לנוד או לגנוד לאתויי דלא כר' ח"ל העני נוד או לגנוד אע"פ לית ליה למי ולאי כייפינן ליה לעשיר להא לינח קאמר כן פסק הרי"ף ז"ל ומיהו כבר פירשנו לעיל להיינו דוקא כיורדים או במקבלי מתנה אבל אם לקחו שניהם טרקלין אחין בהם כלי לזה וכלי לזה אין אחד מהם יכול לומר לחבירו נוד או לגנוד שהרי לעת שיהיו שניהם שותפין בו לקחוה ולא למוכרו היו אלא לחיות כן כתב ה"ר יונה ז"ל אבל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפ"ק מהלכות שכנים נראה שאין חלוק בין השותפין שלקחו או שהיו שותפין בירושה ומתנה: **גרסי'** בגמ' תנו רבנן מלבין אחד מהם תורה נביאים וכתובים כאחד לבני רבי מאיר וע"י מעשה והבליהו לפניהם תורה נביאים וכתובים וכשרנוס ונותן בכל חומש וחומש ל' סיטין ובנביאים של שאר נ' סיטין ומסיים למטה ומתחיל למעלה שהרי אם בא לחתוך חותך:

אין שומעין לו מ"ט דרשב"ג משום דאמר אי בדמי לית לי למיתן לך ואי במתנה לא ניחא לי דכתיב (משלי ט"ו:כ"ז) ושונא מתנות יחיה וקפסקי רבוותא דהלכתא כרשב"ג משום דמסתבר טעמיה: ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצין לא יחלוקו: אמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשתי כריכות אם רצו לחלוק חולקין ואם לאו אית דינא דגוד או אגוד ודוקא לחלוק כגון תהלים ותורה אין חולקים אא"כ [רצו] דתרוייהו צריכי להאי ותרוייהו צריכי להאי אבל תהלים ותהלים תורה ותורה (לא) ע"כ חולקין (דמצי למימר ליה גוד או אגוד): הג"ה עד סוף הפרק: אמר ליה רב אשי לאמימר והא רבין בר חנינא ורב דימי בר חנינא הויין להו תרי אמהתא חדא הוה ידעה אפויי ובשולי וחדא ידעה פילכי ונוולא וביסתרקי אתו לדינא קמיה דרבא ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד אמר ליה שאני התם דמר ניחא ליה בתרוייהו ומר ניחא ליה בתרוייהו: תנו רבנן מדביק אדם תורה ונביאים וכתובים כאחד דברי ר"מ ורבי יהודה אומר תורה בפני עצמה ונביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן וחכמים אומרים כל אחד ואחד בפני עצמו אמר רבי מעשה והביאו לפנינו ס"ת ונביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום ומניח כדי לגול עמוד בתחלתו וכדי היקף בסופה ונותן בין כל חומש וחומש ארבע שיטין ובן בין כל נביא ונביא ובנביא של י"ב שלש שיטין ומתחיל מלמעלה ומסיים מלמטה (דף יד.) שאם רצה לחתוך חותך תניא כל הספרים נגללין מתחלתן ס"ת היא נגללת לאמצעיתה ועושה לה עמוד אילך ועמוד אילך תנו רבנן אין עושין ס"ת לא ארכה יתר על היקפה ולא היקפה יתר על

מדביק אותם וכו'. ולא חיישינן שמא יהיה נראה הכל נביא אחד: **ומסיים מלמטה.** בסוף הלף וכשיבא לכתוב הנביא האחר בתחלת הלף חוזר מניח רווח מפני שכיון שיכול לחתכו בפני עצמו הוא ננהי שיהיה מפונה לף זה מן האחרים ללא צורך כשנראה אותו ספר בפני עצמו וזה לאותן שכותבים בגליון כס"ת לכל בכרך מקובץ קונטרסין כמו שאנו עושין אין לרך לחתכן בחני קונטרים ובעניין זה ולחי מניח וכן נראה הלין בנביא על י"כ ובחומש שאין לרך לחתכו לפי בגליון צריך להניח וכן נראה מן התוספות: **אמר** המחבר בין חומש לחומש שאסור לחתוך צריך שיהא התחלה לעולם בלמעלה הלף או בסופו בסוף האחרונה בענין שאפילו היה רוצה לחתוך לא יוכל לחתוך ויש סיוע לזה מן הירושלמי לנרסי' התם במגילה צריך שיהיה מסויים בין ספר לספר כמלא ל' סתין ובנביא של י"כ נ' וצריך שיהא נומר בלמעלה הלף ומתחיל בלמעלתיתו ובנביא נומר בסופו ומתחיל בלראשו וכתב הריטב"ק ז"ל כן עיקר וצריך לנהוג כן. ותו נרסינן בגמ' ותניא כל כל הספרים נגללין לתחילתן ס"ת נגלל לאחוריו ועושה לו שני עמודים לחל לילך ולחל לילך לר"ש ז"ל נראוק כן היו עושים סופרים שבירושלים לספריהם: **ת"ר** אין עושין ס"ת לא לרכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על לרכו שאלו את רבי שיעור ס"ת בכמה ז"ל בגויל ו' טפחים ובקלף יהיו יולע: [לף טו.] **אמר רב גידל אמר רב ח' פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם.** פי' **צריך לגמגם הכתב לפי עובי** הקלפין כלי ללכאינמור **יהא חוט המקיף את עביו כמלת לרכו: בגויל. שהוא עב והיקפו גדול צריך שאם טפחים זו היא מלתו בהיקף בכתב היונוי: [ח' פסוקים].** מן ויתת שם משה על סוף הספר לפי למ"ל יהושע כתבן ז"כ צריכין שנוי והיינו שלא יפסיק בהן שיקרא לחל ל' ול' ולפי למ"ל שמונה פסוקים הלו הקב"ה לומר ומשה כותב בלמע הוחיל ומשתני **לכתבו בלמע משתני** חבל אין לפרש יחיד קורא לותם כלומר שאין שניח צבור קורא עמו לכל התורה נמי הכי הוא לתנן במגילה קרלה לחל קרלות שנים יעלו ולמדרינן בגמרא [לף כח:] תנא משל"כ בתורה ומה שאנו נוהגין עכשיו לקרות שנים לומר ר"ת ז"ל שלא לביים מי שאינו יודע לקרות והא לחמרינן בירושלמי בפ"נ למגילה [בפ' מי קורא ה"ל] רבי שמואל בר יצחק עלא לבי כנישתא וחזו חזנין קלי [מתרגם] מקמי קורא ולא מקיים בר חינים תחותיה לומר לזה לסוף לך כשם שניתנה תורה ע"י סרסור כך תנו צריכים לנהוג בה ע"י סרסור לא שחזון יקרא ארכה: שאלו את רבי ס"ת בכמה [אמר להן] בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע רב הונא כתב שבעין ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא חד: * בגמ' דף טו. איתא אמר ר' יהושע בר אבא א"ר גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה כו' וכן הוא במנחות דף ל: (ג"א) אמר רבי אבא אמר שמואל שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם : **סליקא להו פרק השותפין** (דף יז.) **לא** יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת של כובסים אא"כ הרחיק מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו ג' טפחים או סד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל ג' טפחים מרחיקים את הריחים ג' מן השכב שהן ד' מן הרכב ואת התנור ג' מן הכליא שהן ד' מן השפה: **גמ'** (דף יז:) פתח בבור וסיים בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו של חברו ג' טפחים אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו שנמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים (* ד"ת מ"ז וליתני אלא אם כן הרחיק מבורו של חבירו שלשה טפחים) הא קמ"ל דכותל בור שלשה טפחים נפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכתליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים איתמר הבא לסמוך בצד המצר אביי אמר סומך רבא אמר אינו סומך בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם דבעידנא דקא נטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקא חפר ליתיה לבור ורבא אמר אינו סומך ואפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם דבעידנא דקא נטע ליתנהו לשרשין דמזקי ליה לבור שהרשעון שמך הילכך נפקא ן לגיבי להלכתא דקי"ל בשלה שאינה עשויה לבורות שמסתם לפילו לרבה כלחמרינן בסמוך שהשני צריך לעשות כל שהרחקה כדי שיהא חבירי לחתני לחמר מכותלו של חבירו לומר שגם חבירו הכניס בתוך **שלו נמי שלשה טפחים** מלחמר **כותל שסתם כותל הכי הוא** כשיעור הפחות לחתני' ושא לא קאמר בפירוש ו' טפחים צריך בין **בור לבור וקאמר האי** לישנא בהאי לישנא לנקט מכותלו של חבירו **לאחמועינן שכותל בור** סתם נ' טפחים ונפקא מינה למקח ולמכר כן לעת הרחב"ם ז"ל שהשני צריך לעשות כל שהרחקה וכ"כ הרמב"ן וכן נראה לעת הרשב"ם ז"ל: **איתמר הבא לסמוך.** כלומר לחפור בור חצל שלא חבירו שיהא לו שלא חבירו כותל לבורו: **אביי אמר סומך.** עמו לצל יעמוד שם כלי שתתן על ידי סרסור וחפשר שמסייע לו קצת בנחת ושא לחמרינן במגילה לצל שניה היינו בשוה שניהם בקול רם. כך לחיתי בתוספות: **סליקא** לה פרק השותפין [לף יז.] **לא יחפור.** כור. הוא ענגל. שיח. הוא לרוך וקנך. מערה. מקורה בקירוי ושני תלת בין ליכא מיש בשם בין ליה בהו מיש צריך להרחיק מכותלי חפירות חלו נ' טפחים ושתם כותל שהוא נ' וכלחמרי' בגמ' הרי ו' שצריך [להיות] בין חלל זה לחלל זה: **ולא אמת המים.** לע"נ צלל קוו בהו מיא מ"מ כיון שהיא קבועה מזיקה וצריך להרחיק: **נברכת כובסין.** היא **חפירה מרובעת בעומק חמה לו יותר לשרות בה** בנגיש **בעוית כלבים לנכנס והיא נקרלת מחמץ** ועושין לחרת שמניחין הבגדים בה והיא נקרלת נליין וצריך להרחיק ממנה ל"ל כלחיתא בגמרא [לף יט.] משום למנחזי מיא והא למתניתין היא מחמץ וסניא בני' טפחים לע"נ צלל קבועה כיון לקוו בה מיא [בעי הרחקה] וכבל הני צריך עם הרחקת נ' שיהא בסיד לחי לא צל קיימי: **גפת.** היא פסולת של זיתים מה שנשאר לחר שנעלר מהן השמן וסלעים הם לבנים שמונילין משם לש קולולם בלע"ז וכל הני מחמת חמימותם מזקי לכותל ולפיכך צריך להרחיק ומיהו אינם מזיקין כל כך ולפי' לי בהרחקת נ' לו של בסיד וכולה מתני' מפרש בגמרא: [לף יח:] **גמ' פתח בבור.** שאמר לא יחפור לצל ולא וכו' **סמוך לבורו וסייס בכותל** חבירו למשמע בכותל חצל לא כותל לבור ליתני מבורו של חבירו שצשה טפחים והשתא קס"ל להלשון שמך בצל שמצר מלצל שמניעין היה שום הרחקה ש"כ היה משמע לן לבין בור לבור ליכא[צלא] נ' טפחים ומ"ש מקשה ליתני וכו' למשמע שצשני צריך לעשות כל הרחקה היכא

כיון שעליין חין לו בור לחברו. ומסקינן לכשלה בית הבעל שהיו קרקע מלוחלחת וחיכו ערימה לבורות להסקותיה לפילו רבא מולה שיכול לסמוך לסה שיכנס עמהם לבורות כלי לניחום שיחפור בור בעל הבלה וחע"נ שעמו לילונות ומזקיקו להרחיק כ"ה חמה הה לה קשיל להיותו לליכה לרבנן לחכל חנן קי"ל כרבי יוסי דזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו כיון לסהסתה לה מזיק ליה לה חשיב נירי ליהיה לחכל בבלה הטמויה לבורות **כגון בית השלחין** שעשה חברו לעשות בור בבלתו וה"כ הוא **למזיק ליה מהסתה זה הסמיך** בעל שלהו משום שהקרקע מקטפת מחמת ההכלה לכל מרע לקל מחי קל מרפא לרעע ונירייה נינהו ומיהו לף לרבנן לה קשיל לרבא ללה לחמ שהינו סומך ללה היכא שהפשר שמזיקו מחמת הבור לחכל הכה מה שמרחיק בעל החילן הינו משום שלה יזיקנו בעל הבור ללה משום שלה יזיק הוא בשרשי לילונותיו לבעל הבור ל"כ כיון שבעל הבור הינו מזיק כנ"ל הין לנו למנען מלחפור ולפילו בקרקע הטטויה לבורות שמטבב קרקע חברו טנריך להרחיק כל הטיעור כלפרישנ לטיל מני סמיך הי ללו משום כל מרע ומרע וכו' לפי שהינו משתמם ללה בשלו ולה למי לפותח חלונות על חברו ח"ט שהינו מזיקו השתה בהיזק ליהיה שהינו רשאי משום לשמת יבנה חברו במקום שיזיקנו (שם) [שז] להתה הוה להסתמם בחויב חברו לחכל הכה הינו משתמם ללה בשלו והוי כבעל החוצר שקדם לטטות מעלייתו חוצר שהוא רשאי ח"ט שמוצע לבעל החנות מלטטות חנות נחתיתים וכבעין וכלמוכח בסמוך וטטמת לכיון לשתמם בשלו שם הינו מזיקו השתה הין לנו למנען מלסמוך כ"כ הרשב"ם ז"ל ותמרינן עלה בגמ' ת"ש מרחיקין את הנפת ואת הזבל בסוף טטמת נבי מתני' לנפת למיימי בגמ' [קף יט.] הכא היינו לבמה טוחנין ח"נ שהין כלן מקום של לבריס הללו כתבם להריס מכמול מלרך הטם וזה שבענין הטחנה לסורים להטחין בלבר המוסיף הכל נזירה שמא יטחין ברחין ונלו לוקה שם כל ההטחנה בלבריס המוסיפים הכל ללה לף שם הטחין הקלרה בלבר הטוסיף הכל שם בה להניחה על נבי לבר המוסיף הכל לסור לנרסינן בפרק במה טומנין (קף מז:) קופה שטחן בה לסור להניחה על נבי נפת של זיתים ולל תתמה מ"ם שהחמירו בהטחנה זו שהין בה יסורה לתורייתא ולנזור נזירה שמא יטחין ברחין והתירו לטפות על נבי כירה נרופה וקטומה לתתי ליה יסורה לתורייתא שם יחתה בנחלים על השם עלמו לו נזרו ונזרו בנפת ומלח וחול וטלו שם לי' להבטחנה לוקה החמירו מפני שמנלה לעתו לקפיל עלה שתהא רותחת למחר ולל"ש שם הטחינה על נבי כירה קטומה שלסור לפילו בלבר שהינו מוסיף הכל כיון שהיה על השם שבהטחנה היא שנורמת היסור כן פי' ר"ת ור"י וכל רבותי שיון בלבר הילכך שם בה ליתן הקלרה על נבי השם לף על פי שבכירה קטומה לסור להטחינה ללה מניחה מנולה וכסויה עליה כמנהג בחול ורבים טעו בענין הטחנת החמין שהטחינין חותו על נבי כירה קטומה ומכשלה נדולה תחת מקלת העם שהטחינין קומקום של חיס חמין ליתן לתוך הקלרה בשבת כשהתבשיל מלטמת ופעמים שהשחר הין היה סוללת בו והשחר היס"כ ומתבשל זה עם זה ונמלאו מבשלין בשבת ל"ש שהין רוחחין שם פשקה כח רוחחתן יש בהן משום בישול: **כבר** פירשנו בחתני' לחמחלן שהחמירו היה החפירה שמשימין בה ללת כלבים ושורין שם הבנלים ללבנן ומש"ה סני בי' טפחים ונלייון היא החפירה שנעון ונלין שם הבנלים ומנתזים חמים רחוק ומש"ה בעו חרבע חמות:

אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקא מחית מרפית לה לארעאי וקיימא לן כרבא ואף על גב דקיימא לן (דף כה:) כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו הא קי"ל (שם) דמודה רבי יוסי בגירדי דיליה והא גיריה הוא (דף יח.) (* הכל שפת יתר ד"ת תא שמע מרחיקין את הזבל ואת המלח מכותל חברו שלשה טפחים טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל לא מרחקינן הוא הדין אף על גב דליכא כותל וקמ"ל דהנך קשו לכותל : (דף יט.) ולא נברכת של כובסין: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות תניא נמי הכי נברכת הכובסין ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא חורבה עשויה ליבנות כלפרי' בירושלמי בפרק חזקת הבתים [הלכה ו'] וחורבות לל נתנו ליבנות בתמיה וכו' הילך כשיבנה שם יהיה מזיקו והוי נירייה לפיכך נם עתה לל יפתח כדי שלל יעמוד להתרעם עמו בדין וכ"כ הרשב"ם ז"ל בתשובה והן הסכים הרשב"ם ז"ל וכתב ה"ר יונה ז"ל הבא לעשות נן נגד תקרת בית חבירו חבירו יכול למחות ולומר שמא לחבוה נם לני עליה בחלונות ותזיקני ברחיה הילך עושה מעקה לחני נגו מעתה שלל יחזיק עליו וכן הם כל לפתוח חלון כנגד כותל חברו לומר לו חברו שלל יפתח חלונות לללי בחני הכותל כדי שיוכל חברו לפתוח חלונות בחני הכותל החחר ועושה מעקה לללי סוף חלונותיו כדי שלל יוכל להעין משם בחלונות שיפתח חברו בחני הכותל החחר שלל כננדו ולין לומר שיימענו מלפתוח חלון כלל בכותל שמא יפתח הוא למחר שלי"כ שניסם יימנעו זה לת זה ומה בעע להם כשלל יפתח ל' משם חלון בכותל עכ"ל ונלקטן נבי מקרא וירק יש להחריך בכיונץ בזה. למר סמחבר מה שכתב ז"ל. הוא כסברת רי"ף ורש"י ז"ל לבל הרשב"ם ז"ל כתב שלין ל' יכול לעכב על חבירו ולומר היום או למחר לפתח ותעכב עלי ברחות הרבים הוא והרחמן שפתח הוי כזוכה מן ההפקר בתו"מ בסיתן קנ"ל ולפי סברתו ז"ל שלין חזקה היכא שלין יכול חברו למחות ל"כ ה"נ לין לו חזקה וכן כתבו ר"ח ור"ת ז"ל שלין יכול למחות. נם ה"ר יונה זנוק"ל להריך כלן בענין הטטמנה נבי מתני' לנפת למיימי בגמ' [קף יט.] הכא היינו לבמה טוחנין ח"נ שהין כלן מקום של לבריס הללו כתבם להריס מכמול מלרך הטם וזה שבענין הטטמנה לסורים להטחין בלבר המוסיף הכל נזירה שמא יטחין ברחין ונלו לוקה שם כל ההטחנה בלבריס המוסיפים הכל ללה לף שם הטחין הקלרה בלבר הטוסיף הכל שם בה להניחה על נבי לבר המוסיף הכל לסור לנרסינן בפרק במה טומנין (קף מז:) קופה שטחן בה לסור להניחה על נבי נפת של זיתים ולל תתמה מ"ם שהחמירו בהטחנה זו שהין בה יסורה לתורייתא ולנזור נזירה שמא יטחין ברחין והתירו לטפות על נבי כירה נרופה וקטומה לתתי ליה יסורה לתורייתא שם יחתה בנחלים על השם עלמו לו נזרו ונזרו בנפת ומלח וחול וטלו שם לי' להבטחנה לוקה החמירו מפני שמנלה לעתו לקפיל עלה שתהא רותחת למחר ולל"ש שם הטחינה על נבי כירה קטומה שלסור לפילו בלבר שהינו מוסיף הכל כיון שהיה על השם שבהטחנה היא שנורמת היסור כן פי' ר"ת ור"י וכל רבותי שיון בלבר הילכך שם בה ליתן הקלרה על נבי השם לף על פי שבכירה קטומה לסור להטחינה ללה מניחה מנולה וכסויה עליה כמנהג בחול ורבים טעו בענין הטחנת החמין שהטחינין חותו על נבי כירה קטומה ומכשלה נדולה תחת מקלת העם שהטחינין קומקום של חיס חמין ליתן לתוך הקלרה בשבת כשהתבשיל מלטמת ופעמים שהשחר הין היה סוללת בו והשחר היס"כ ומתבשל זה עם זה ונמלאו מבשלין בשבת ל"ש שהין רוחחין שם פשקה כח רוחחתן יש בהן משום בישול: **כבר** פירשנו בחתני' לחמחלן שהחמירו בה ללת כלבים ושורין שם הבנלים ללבנן ומש"ה סני בי' טפחים ונלייון היא החפירה שנעון ונלין שם הבנלים ומנתזים חמים רחוק ומש"ה בעו חרבע חמות:

[קף יט:] **[צונמא מותר].** סם כותל זה של לבנים כנוי על גבי סלע אין ערוך להרחיק כלל אפי' טפח לולחי לא יתמסמס ומיהו בכותל לבנים לא מהני צונמא שהרי הלבנים עצמן נימוקין והולכין והא לתנן מן הכותל נ' טפחים אפילו בכותל לבנים מיירי ולא קשיא לתני' בסופכין מי רגלים לבל בסמסתין סני בטפח והכי לתרינן בגמרא [קף יט:] והא לתן תנן ואת מי רגלים מן הכותל נ' טפחים בסופכין ובכך ס"ר יונה ז"ל שמעינן מינה לוקח סופכים למי רגלים לבל סופכי מיס אין מרחיקין לותס מן הכותל שלשה טפחים ולא למי לנברכת הכובסין לקוו וקיימי לע"נ לבמתני' [קף יח:] תני ר' לוסעיה חול בחיוך לבעו הרחקה לפ"ס לא למי לשתי שתם שחינו ממהר להתייבש והלחות כנוס בו זמן מרובה:

[קף כ:] **של חמור.** מוסב נגנל סיינריס נקרא חמור על שם שנוסף סמסך וכן הען שבמטה מוטלת עליו נקרא חמור כלתנן [כלים פי"ח מ"נ] נקליטי המטה וחמור טהורין וכן תנן [שם פי"ל מ"נ] חמור של נפחים והוא הען לבר סמפוח סיתך עליו: **אצטרובילי.** הוא הען לבר שביב הנגנל הנקרא ניירקל"י בלע"ז: **הקלת.** טרמו"י בלע"ז: **מאי טריא איכא.** טרינן נלנול: **משום קלא.** מסוס קול הוא הנלנול כלכתיב ותבקע הארץ לקולס: **כליא.** שולי התנור שהוא רחב מלמטה טפח יותר מלמעלה וכתבו התפרסים לעובי כותלי התנור מכלל שלשה טפחים כרבנן כלאיתא בירושלמי [בפירקין הל"ח] רבנן לתרי תן השפה הפנימית ולחון: **מתני' לא יעמיד וכו'.** תנורין שלשה שפתחן למעלה ג"ר להרחיק פיו תן התקרה ל"ח שלא תבערנו השלהבת וה"ס בעלייה שלא בחנו לתת שיעור למטה לשל מפני התקרה נ' טפחים לבל בתנורין שלנו שפתחן תן הצד מוכח בירושלמי ששיעור מעלה כלמטה נ' טפחים לגרסי' התם [פירקין הל"ח] היה עשוי כמין שובך ושו נשמעינן תן הלל ר' יהושע לומר על שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ובכירה לאו כמין שובך היינעשויה ותנור בין מלמעלה בין מלמטה טפח ובלן נמי בין מלמעלן בין מלמטן שלשה טפחים הנה למדנו שבתנורינו שהם כמין שובך שפתחן תן הצד לי בשלשה טפחים למעלה כלמטה: **ובכירה** טפח בין למעלה בין למטה: **[ואם הזיק וכו'].** כתב הרב בעל העיטור ז"ל ס"ה לכל הנך דלעיל הרחקה שם הזיק לפילו לחר שהרחיק חייב לשלם ומסוס להיזקא דנורא מינכרא לכ"ע הוא לקטוינן בה וכן כתב הרא"ם ז"ל שבכלן לאו שמע מינה כרב נחמן ש"מ: (דף יט:) ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים וכו': תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו אלא אם כן הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל של אבנים בכדי שלא יזיק וכמה טפח ושל צונמא מותר (* כ"ז אינו מהל' הרי"ף ד"ת הגה"ה אמר שמואל רקיק אינו ממעט בחלון ותיפוק ליה דמקבל טומאה ודבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה כשנילוש במי פירות מיתיבי קופה מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות המונחין בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין התבן והגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין תבן הא קא חזי לבהמתו בתיבנא סריא גרוגרות הא קא חזי ליה בשהתריפו האי חבית היכי דמי אי פומיה לבר (דף כ.) תיחוץ דכלי חרס אינו מטמא מגבו לא צריכא דפומיה לגו ואיבעית אימא בחבית של מתכת עד כאן): (דף כ:) מרחיקין את הריחים וכו': מאי טעמא משום טריא והא דתניא ושל חמור ג' מן האיצטרוביל שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא משום קלא: **מתני'** לא (יעשה) [יעמיד] אדם תנור בתוך הבית אא"כ יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה ג' טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמר כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק יהא פטור מלשלם: **גמ'** וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה (דף קיח:): **מתני'** לא יפתח אדם חנות של נחתומים וחנות של צבעים תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הנכנסין ולא מקול היוצאין * בכל דפו"י ליתא כאן תי' אבל ולקמן הגי' אבל אינו יכול וכו' אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול **מקול הנכנסים.** ולו לוקח מסוס הקול לגיענה בעלמא הוא לנקט לגל מפני שמרבה עליהס הלרך וכבי מוכח בירושלמי [בשמעתין הל"נ] ליכול למימר ליה אינון זוגין ואתו הכא בעו לך ולא מסכחית לך וסס מרבים עליהס. לת הלרך : **משום** לכיון לגיון הגיזק מזמן לקבל הגזק על לאחר זמן שרי לגל מיקרי מזיק לג"כ מזיקו מיל להוי נירייס ממש וכרבי יוסי לבל בכה"נ שרי ועל הגיזק להרחיק לת עלמו וסס בעל **האוכר התחיל לכבך ולרבץ** או לעשות חלונות בעלייתו לעורך חוכרו או שבנה ממש עליה לעורך חוכר ולפילו נתן בתוכו תמרי ורמוני וכיון כך וכיון כך עשה **זה חנות תחתיו** חינו יכול חייב לשלם חון מן היזק הגמיס [קף כב:] על ידי שמיכת כותל והיזק [קף כו.] למנפני כיתנן שלא היה להיזק רלוי לבא מכח מעשה שלא על ידי הרוח והגמיס לפיכך לא חשיב שלא נרמת בנזקין ופטור ומיהו לעת הרלב"ל זכרונו לברכה חינו כן ולעת הרמב"ס ז"ל [בפרק ח' מהלכות שכנים] לבבל לאו לא בעי חזקה שלא לגל שיכין שרלה שעשה בלא הרהקה ושתק מחל והרא"ם זכרונו לברכה כתב [בפ"ק] לבעינן חזקת שלא ובטענה. כתב הרמב"ס ז"ל [בפרק י"ח מהלכות שכנים] מי שהחזיק בנזק בנגן שפתח חלון או לחת הגיס או לא היה הרהיק והמחזיק לומר לתך מחלת לי לחר שרשית ושתקת ולא מחית והניזק הוא שלומר עכשיו הוא שרשיתי ולא יועתי מקולס או שלמר כשרשיתי מחיתי ולתך לומרת עתה לרהיק או לסתור ולתך מלחס לותי יום יום כלי שתקבע היזקך בכל לאו וכיונץ בהס על הניזק להביח רלוי ולס לאו יסבע המזיק היסת ויפטר ע"כ: **אם הזיק משלם מה שהזיק. שהרחיק כל השיעורין הללו** והכי קיימא לן כתנן קמץ לאילו ר"ם הא לוקימנא לה בפרק הבית והעלייה בשיטה לאמרינן שתם ר' שמעון בן נמליאל ור' שמעון ור' יהודה כולהו שביהו להו כל שנתנו חכמים שיעור והזיק פטור מלשלם. ומקשינן בגמרא [קף כב:] והתניא בתנור ל' וכבירים נ"ט לאר לבדי כי תניא בהיא בנחתומין ותנור ליקן **כבירה לנחתומין לאי: (מתניתין)** בתנור לנחתומין בעינן שיעורא טפי מתנך **שמסיקים לותו תמיד** עובר חומו למטה ושורף לבל למעלה מסמע לגל מחמרינן טפי כיון [לגל] לשכחן בהו חלוקה מילי: **מתני' לא יפתח.** מפני **יום רנב** שהכבל והעשן מזיק לכל מיני תבואה שבאוצר וכן ריח רע של רפת בקר חגל שלעניין יין מותר שהכבל חינו מזיקו לבל ריח הרפת מזיק: **חנות שבחצר.** הסוחפין:

למחות בו משום לבעיא זו סלקא בתיקו [דף כ:] לי מיקרי זה **תחלת לוקח** לו לא וכיון שכן הוי חומרא לתובע וקולא לנתבע וכי חמרינן בגמרא בעי לבעי כיבה וריבן לאוקר מהו ריבה בחלונות מהו בגג עלייה ע"נ כיתו מהו בעי רב הונא בריה דרב יהושע תמרי ורמוני מאי תיקו וטעמא משום לעיקר לוקח הוא ממין תבואה לו יין ושמן: **[באמת ביין וכו' גמ': תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו אמר רב יוסף וכו']**. מפני שמכביל משכיחו: **האי דידן.** יין של בבל לפילו הכל הגר מחמיצו: **אספסתא.** היא **שחת של תבואה מחמת שהוא לח מתחמם ומעלה סרחון: חנות שבחצר וכו' מ"ש רישא.** למני למימר ליני יכול ליתן ומאי שנא סיפא דלא מני למימר ליני יכול ליתן מקול התינוקות דקא **סלקא לעתך לתינוקות אלו בחיס לקנות יין ושמן בחנות: [גמ' אמר** אביי סיפא לתתן לחנך לחנת ח"ל רבא אי הכי ליתני בחנך לחנת מותר אלא אמר רבא סיפא לתתן לתינוקות של בית רבן. פי'] אמר אביי סיפא דאמר לאחר שהיו יכול למחות מיירי בחנך לחנת ולענין דינא נפקא לן למבני ליה בו טענת ריבוי הלרך לכבר פירסנו לעיל דקול אלו דוקא אלא מפום ריבוי הלרך הוא ות"כ כיון דסכין אמר אביי לבחנך לחנת לינו יכול למחות ב"מ למבני ליה בו טענת ריבוי הלרך לאע"נ דפרכיה רבא לוקיימתיה לאביי לעיקר דינא אלא פרכיה אמר שמואל זע"ל [ע"ע] לעיל [בפ"ק סי' תרמח] כתבנו בקש להחזיר פתחו למבני אחר בני מבוי מעכבין עליו משום ריבוי הלרך ושמע מינה בין רבוי הלרך לאחר מעלמא לרבוי הלרך של מבוי אחר שהיו ברשיון להם לו לקנות ולא למכור ע"כ: [דף כח.] **לתינוקות של בית רבן ומתקנת וכו'.** שאע"פ שהיה יכול ללמדם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות: **גמ'** תנא אם היתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו א"ר יוסף האי חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה א"ר ששת ואספסתא כי רפת בקר דמיא: חנות שבחצר יכול למחות בידו וכו' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר (דף כא.) רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בבל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע א"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כי תורא וא"ל רב לרב שמואל בר שילת כי מחית ליה לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא דמסאנא דקארי קארי ודלא קארי ליהוי צוותא לחבריה אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי מפסיק נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא ממטינן גמלא לא ממטינן זימנין דמיקרי ונפל אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ארבעין מותבינן ליה ריש דוכאנא ומסייעינן ליה ממתא אמר רבא האי מקרי ינוקא דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דילמא אתי לאיתרשולי ורב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דדייק טפי דאמר מר קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס מותבינן דגריס ולא דייק ושבישתא ממילא נפקא רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גריס ושבישתא דעאל עאל: גרסינן בפרק כל כתבי הקדש (שבת דף קיט:) אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן א"ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א"ל אינו דומה הבל שאין בו חטא להבל שיש בו חטא ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בה"מ ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה כך סמיוחלין לכך לפילו סכי לא מטרחינן ליה אלא לסייע בהעמלת **מתקנת יהושע בן גמלא ואילך.** שהתקין להושיב מלמדים בכל עיר ועיר: **לא ממטינן ינוקא.** לפילו אין בעיר כ"ם תינוקות וכי אמרינן סך מקרי לרלקי היינו שלי לסם במלמל לחל לכל מ"מ לא סם אין סם סך זה חייבין לשכור מלמל ולא להוליכם לעיר לחרת ללמול לילך ולחזור תמיד **פן יקרלנו חמון** ולפילו בעיר מבי כנישתא לבי כנישתא היכא לליכא סכנה כגון לליכא נהרא וליכא תיתורא להיינו נשר אלא נמלא להיינו פלוגתא"ל בלע"ז וכן הא לאמרינן לרבעים מותבינן ריש לוכנא ובני העיר נותנים שכרו ולו למעוטי אי הוו לרבעים חסר לחת אלא מותבינן ריש לוכנא להא לאמרן לסך מקרי לרלקי כ"ם אלא לומר לסם יש יותר מלרבעים מותבינן שנים והא לאמרינן לחמשים תרי ללי נמי בכך כן פי' ה"ר יונה בשם רבותיו זכר צדיקים קדושים לברכה ולפילו לא שכרוהו שתם כתב ז"ל שבני העיר נותנין **שכר ריש לוכנא** למסתמא על לעת שיסיבו אלא ריש לוכנא שכרוהו: **ריש דוכנא.** ריש מבין **שומע מפי המלמל עם התינוקות** וחוזר ומשניר להם על שהתיה שנורה בפיהם: **לאיתרשולי.** להתפלר בלבבו לא ימנעו כמוני: **קנאת סופרים.** הרלשון יתחזק בלמודו והשני יפחל פן יחזירוהו ויעשוק יותר: **שבשתא דעל על.** כלחזינן ביומא [לף כח:] שלמדו רבו זכר ומש"ה לא הרג הנקבות ורבו יש שהיה בשנול למש"ה בעי למקטליה לכבה"נ הוי מלחכת הסם רמיה להוא יש ולא לשנח לחי לא יש מחי הוא ליה למעבל וכל שכן בלא נמיר המלמל לוולחי שבשתא לעל על כן כתב הרנב"ר בשם המפרשים ז"ל:

מקובל אני מאבותי כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה אמר (דף כא:) רבא מיקרי דרדקי דפשע בינוקי ושתלא דאפסיד שיתליה וטבחא דנביל ליה לחיותא [ואומנא] וספר מתא דטעי מסלקינן להו בלא אתרייתא מאי טעם כולן כמותרין ועומדין הן כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא (דף כא.) תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות דעובדי כוכבים אבל תינוקות של ישראל שרי כדכתבינן לעיל וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא ישכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי שכותב שטרות ולא לסופר

[דף כח:] **פסידא דלא הדר.** מכאן שהמלמד מתבטל וכן שתלה שהוא נוטע כרמים אע"ג שיכלם הנטיעות שפעם בהן ואינו מכלם הפסד הריוח שהיה לו אם נגלו והעלייתו והשוחט ומיבלא אע"פ שמכלם מ"מ הוי פסידא ללא הדר היכא שהזמין לורחים על סמך בהמה זו ללא קי"ל כרשב"ג לקמן פרק המוכר פירות (דף עג:) נותן לו דמי בשתו ודמי בושת לורחין וכן לומן אם הקיז וחלה אינו מכלם לו ענר חלוי וסופר מתח שטעה לכתוב במקום מחתים מנה אין מכלם הפסד לנרמת בעלמא הוא: **גרסינן** בפרק כל כתבי הקדש (דף קיט:) אמר רשב"ל מכאן רבי יהודה נזיקה אין העולם מתקיים ללא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן וארשב"ל מכאן רבי יהודה נזיקה אין מבטלים תינוקות של בית רבן לפיכך לבנין בית המקדש: **בני חצר מעכבין עליו.** כלפידמנו נעיל מכאן שמרשה עליהם את הדרך ותינוקות לעוברי כוכבים נלו לוקח להוא הדין לתינוקות ליסרלל אם תלמד לומנות ולא נקט תינוקות לעוברי כוכבים ללא למעוטי תינוקות של בית רבן שאין בני חנר יכולים לעבר עליו כיון שאנו מוסיפין לוותם מתקנת כ"ר: **בית בחצר השותפין.** אתא לאשמועינן לפיכך יחיד יכול לעבר על יחיד: **סופר.** כותב שטרות יש לו נכסים הרבה ויוצאין הרבה: **לא חייט וכו'.** אם יש במבוי אחד מבעלי לומנות אלו כלי שלא יתעסק ליום הללים במבוי ומיירי באחד מבני מתא אחריתי ומכאן שכי בני מבוי מעברים עליו והא דלא אמר בני מתא מעברים עליו מכאן למיירי אם שפורע במם העיר וכלאמרינן אם יהיב כרגא לא מני מעבר ומיהו לבתר דקבע ליה לוכתא במתא לפי בר מבואה לא מני מעבר להוה ליה בר מבואה אבר מבואה אחרינן לסלקא בתיקו וכיון ללא לישפיטנא נקטינן מיניה חומרא לתובע וקולא לנתבע ולא מני מעברי עליה: **בר מבואה אבר מבואה דנפשיה פשיטא דלא מצי מעכב.** לתניא עוסק אלא חנות בנד חנות של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עוסק בתוך שלך ואני עוסק בתוך שלי תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות ולא מלמדי תינוקות ולשכנו אינו כופהו ר"ש בן גמליאל אומר אף לשכנו כופהו וליתא לדרב הונא דהא קם ליה כיחידאה ולעולם הלכה כסתם ועוד דהא רב הונא בריה דרב יהושע דהוא בתרא פליג עליה דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחריני מאי תיקו הלכך לא מצי מעכב אמר רב יוסף ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר (דף כב.) קנאת סופרים תרבה חכמה אמר ר"נ בר יצחק ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לישראל שיהו רוכלין מחזרין בעיירות והני מילי להדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלאו כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ניטרדו מגרסייהו הנהו דיקולאי דאייתו דיקולי לבבל אתו בני מתא קא מעכבי עילוייהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל במתא לאהדורי לא הנהו אימרוי דאייתו אימרי לפום נהרא אתו בני מתא קא מעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא אמר להו דינא הוא דמעכבי עילוייכו א"ל אית לן אשראי אמר להו זילו זבינו שיעור חיותייכו עד דגביתו אשראי דידכו ואזליתו: **מתני'** מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד"א: ארמאי: (דף כא:) אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקא מוקים גביה דינא הוא דמעכב עליה דאמר ליה קא מפסקת לה לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות ולא מלמדי תינוקות ולשכנו אינו כופהו ר"ש בן גמליאל אומר אף לשכנו כופהו וליתא לדרב הונא דהא קם ליה כיחידאה ולעולם הלכה כסתם ועוד דהא רב הונא בריה דרב יהושע דהוא בתרא פליג עליה דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחריני מאי תיקו הלכך לא מצי מעכב אמר רב יוסף ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר (דף כב.) קנאת סופרים תרבה חכמה אמר ר"נ בר יצחק ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לישראל שיהו רוכלין מחזרין בעיירות והני מילי להדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלאו כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ניטרדו מגרסייהו הנהו דיקולאי דאייתו דיקולי לבבל אתו בני מתא קא מעכבי עילוייהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל במתא לאהדורי לא הנהו אימרוי דאייתו אימרי לפום נהרא אתו בני מתא קא מעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא אמר להו הוא דמעכבי עילוייכו א"ל אית לן אשראי אמר להו זילו זבינו שיעור חיותייכו עד דגביתו אשראי דידכו ואזליתו: **מתני'** מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד"א: [דף כח:] מרחיקין מנעלת הלג מן הלג כמלוג ריעת הלג שהוא פרסה לפי שכבר נתן דיין זה עיניו בלג נלול זה ויולע מקומו ונתן מזונות במנולה וכלילו נעול ועומד הוא ולילו בה חברו לפרום מנולה ללנו זימנין שהלג הוא במנולה זו ויצא לאכול מזונות שבמנולת חברו הבא ללנו ויהי כלילו נטול ממנו מה שבילו: **רב הונא לחמר לעיל לבר מתא לבר מתא מני מעכב מולה ברוכלים מוכרי בשמים לנסים להתקשט בהם ללא מני לעכב עלייהו רוכלי העיר:** [דף כב.] **וה"מ. לסכב במבוקות העיר ובבתים ולחי"כ יסוב לעירו** לבל לקבוע חנות בשלר בני העיר לן: **דלא כהלכתא. לפניס מסורת הלין: דיקולאי.** מוכרי יורות: **ולעלמא לייזבנו.** והוי כלילו לן מכר לבני העיר הזלת בלל לבני עלמא מניין בשוק ביומא לשוקא: **עמרויי.** מוכרי צמר בתו ולא היה יומא לשוקא. לינא הוא. כללמרינן לעיל בני מתא לבני מתא לחריתי מני מעכבי: **אשראי. מכרנו בלמנה ונריכין לנו לשהות על שנגבה** חוב[תינו]: **שיעור חיותייכו.** פי' הר"י בן מנ"ם ז"ל לשיעור לוקח היכא ללא מוזלי תרעא טפי לן לחמרינן למני מעכבי לבבל לי מוזלי טפי הא היכא תקנת לוקחים לשהות מתא [לפי ישראל ניהו] לן מני מעכבי ונרלה לעת הרב ז"ל בזול נלול לבבל להוזיל מעט יותר ממוכרי העיר ולאי מני מעכבי לפי לן לעולם לן מני מעכבי שאי לפשר שכשים שם הרבה מבני לומנות שלא יוזל השער ובשביל לבר מועט כזה לאו כל כמיניה לבר מתא לחריתי לליפסיד להאי ולילתקן להאי לאי בעו בני מתא ללוזיל נבייהו לו יתנו על השעריס לו יפסידו לחר מעירן כן נרלה לעת הרמב"ן ז"ל ומיהו הוא ז"ל מולה לאי לן שוו עיסקי לפלני **ללא מני לעכב** לרע ויפה כשני מיינן למו הילכך לך עיסקו לשפירא כעיסקו לחריתי למיל להא ליתא שם לכותה ונרלה שהשכיס לזה הרמב"ם ז"ל בחלופיו: **גמ' וקמא היכי וכו'.** קא סלקא לעתיה למתני' לייירי בשתי כותלו מתחלה ונפל וקלתר לליו יכול לבנות כותל לחר במקומו ללא לס כן הרחיק וכו' ומשום הכי מתמה קתח היכי סתיך ולמה לן יסתוך זה כמו הרלשון:

אמר רבא להאי כותבא שני הוא לרחמנן שלא נפל הרחמנן לגמי שרטיה לבנותא שמוך לכותבא של עצמו שמחמת וקמסמע לן מתניתין שצריך להרחיק כותבא זה מכותבא אחר של עצמו לחרבא לחמות כדי שיהיה בו מקום לדריסת הרבים משום שלישה להכא שבין שני כותבאי הלכו שלא מעלה לכותבא של חבירו שמחזקו כשמקשה הקרקע למשום הכי מחל לו לשמוך משום ליפה זו ומיהו בלא רשות ולאי לא יכול לשמוך לליפה קרובה מעלי לה מן הרחוקה ולוקא בכותבא גינה או לפי שלפה בכותבא חנך של עיר שלשה משום שהעפר לא נתחזק בליפה לבל בכותבא חנך של עיר יפנה הקרקע נתחזק בליפה ויכול לשמוך בלא מצר שלו זהו הלרך המחוור לחרונים ז"ל בגירסת הגאונים ז"ל המחוורת ולאי שפיר ליפנה לקלמר הכא ושם משלש"כ לגירסת רש"י ז"ל ולפירושו. והסכימו האחרונים ז"ל ונם הרחקה זו לא הוי טעמא שלא משום שכבר נשתעבד אותו הקרקע לחברו כנון שקנאו מן השלך ומסתמא החזיק בל' לחות שהן צריכין לו לליפה הלכך חברו הבא לקנות נם הוא מן השלך אינו יכול להחזיק בשם שכבר נשתעבדו לו לחברו והיינו שהרחקה לשמרינן לבל אי נאו שכי ולאי אין לו להרחיק ונשתעבד הקרקע שלו לחזק כותבא חברו להא תניא [לף כ.] בבקעה שם רשה כונם לתוך שלו וכונס שלמא לף"ל להכניס בתוך שלו שלא כדי לוחב הכותבא נתנה שהין לין זה היזקא מריפא לתתני' מיני תקיר בינינו כיון שלא לייריי שלא שו בקרקע של שפקר שמחזיק בחרבא לחמת שמוך לבנינו או בקנה מן השלך וכשלמרינן: **מלמעלן. שם בא לבנות ברחוק לחרבא לחמת** מחלונותיו של חברו ולהעלות בנייני צריך שיהיה ממקום שיעמדו בו רבנין ולמעלה לחרבא לחמת כדי שלא יוכל להביט בחלונות חברו או שם אינו רוצה להנזהיר צריך שיעשנו נמוך לחרבא **לחמת למטה מן החלונות** כדי שלא יוכל לעמוד על הכותבא וירחה ולף כשיעשה כזה במעלה ובמטה צריך בהכרח להרחיק **הכותבא מן החלונות** כדי שלא יפליל: **אמר** המחבר הרחקה כדי שלא יפליל לינה נאמרה בכל מקום וכמו שמצאתי תשובה להרש"ם ז"ל והיא כתשובה בחותם השפטה שימן קנ: **שאלה** להרש"ם ז"ל ולמלמו רבינו רחובן הוציא בליטת עלייתי לחון וברוחב הבליטים מן השך פתח חלון וחזיק בו כמה שנים לסוף נמלך שמעון שכנו להוציא נם הוא בליטת עלייתי ועתה חמר לו רחובן שירחיק בניינו ל' לחמת מכנגד חלונו כדי שלא יפליל לו וכו'. תשובה. חזקה לא שייכא הכא לחזקה בחקום שטר עומדת לעד שלא שנים מזהיר לינם בשטרים טפי לא מזהיר ונאמן לומר קניתי וחבל שטרי והכא ממי יקניה ונם אין צריך לקנות מקום לשם הפותח חלון בריה"ר וכיון שאין לרחובן חזקה אין שמעון צריך להרחיק לחמת לשלך שהרי זכה בלורה מן הספקר ואין לוס לשם יכול לסלקו ומיהו לפי שהשלך משמש בעיר שכל השם יכול לסלקו ומיהו אפילו הכי מחות בו לשם לא כן הרחמנן מוציא זיזין ונזמזרות ואין יכולים למחות בו לשם לא כן הרחמנן

גמ' וקמא היכי סמיך אמר רב יהודה הכי קאמר (דף כב:) הבא לסמוך לא יסמוך אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות א"ל רבא והא מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו קתני אלא אמר רבא ה"ק מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו בד' אמות ונפל לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות מאי טעמא דוושא דהכא מעלי להתם אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחר כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר ר' יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה: החלונות מלמעלן ומלמטן וכו': תאנא * תנא החלונות מלמעלן מלמטן מכנגדן ד"א ותנא עלה. מהר"ם מלמעלן שלא יציץ ויראה מלמטן שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל (* שפת יתר הוא זה. ד"ת טעמא דשלא יאפיל אבל משום דוושא לא הכא במאי עסקינן בבא לו מן הצד) וכמה כדי שלא יאפיל אמר רב ייבא חמוה דאשיאן בר נדבך משמיה דרב כמלא רוחב חלון וכמה טפח וצריך לשפע כותלו כדי שלא יעמוד עליו ויציץ בד"א מן הצד ומרוח אחת אבל משתי רוחות ארבע אמות: **מתני'** מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות ברי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות היכך הוציא בליעתו עלייתו וכיון שכל לחד יכול להוציא בניינו כרש"ר לף הוי חויר לחויר שלפני ביתו הפקר שלף הוי כחצר השותפין וכשפתח רחובן חלונות שלו כלין פתח כיון שנם שמעון יכול להוציא בניינו ועד הנה לף היה מקפיל כי לף היה מזיק לו ולף היה יכול למחות בו הילכך אין לו חזקה לרחובן ויכול שמעון לבנות לפני החלונות ומניה נמי שמעון שלישו מחויב להרחיק להשבת אבידה היא ואם לף לנו כן טעו בלבר מנה וחזר הלין ע"כ: **[וכמה כדי שלא יאפיל].** ומלשון **יהיב תנא לכרייתא שיעורא** בעי כמה הוא שיעור זה ופי' רב זביד לכרייתא מיירי בבונה מן השלך כיון שכותבא חלונות חבירו הולך לתרבו **ממזרח למערב וזה בונה מצפון לדרום** כיון שאינו ממש מחפיל אלא שעושה לו על בכותבא זה לי בהרחקת טפח מן החלונות שהן בקרן זוית **הכותבא ומתני' לתני לחרבא לחמות** מיירי בבא לבנות מב' לדי החלונות ללאז היה מחפיל לו אם לף היה מרחיק ל' לחמות ומשום שבונה מן השלך והיה יכול להטות ולהניח לפי הנביה לחרבא לחמות כלשמר מ"מ בעינא שיספע הכותבא כמו מלרון וילרנו הרבה כדי שלא יכול **לעמוד עליו ולף להשען** בו להניח והשתא לף יציעא שיעורא כמה צריך להרחיק מכנגדו ממש ומיהו הסכימו האחרונים ז"ל לשתברא לבל' לחמות שני להא לחוקימנא מתני' לשמר מכנגדן ר"ל מן השך לף קשמרי לגלי משום לבכנגדן ממש צריך להרחוקי ל' לחמות משום לוושא כלישכחן בריישא לפיכך מוקמינן סיפא לשתני' לבה מפרש בבריישא שהוא משום שלא יחפיל בענין שלא שייך להרחוקי משום לוושא לגלי משום שלא יחפיל והיינו כמן השך לעובי הכותבא לבר מועטו הוא ואין לחוש לתקוני משום לוושא לבל אין ה"נ לכנגדן ממש צריך להרחוקי ל' לחמות משום לוושא היכא לצריך כלפריסית לעיל ומני נמי בהאי שיעורא לבל כותבא לענין שלא יחפיל ומעשה עכשיו לשמר לבכנגדן ממש שני בחרבא לחמות וב' רוחות נמי שני בל' לחמות שיכול זה לבנות נ' כתלים סביב **חלונות חברו בריחוק ל' לחמות** מרובעת כך העלה הרענ"ר ז"ל בחילוקיו: [לף כב:] **מתני' מן השובך.** כלומר כותבא המפסיק בין ב' חצרות ובעל חצר ל' **יש לו שובך שמוך לכותבא** המפסיק בעל **חצר הראשונה לף יסמוך סולם** לגותו כותבא לם לף ירחיק משובך חבירו ל"ל: **כדי שלא תקפוץ משם הנמיה.** ותלכל כיונים ומפרש בגמ' לשפי' ר' יוסי לשמניח ליטע לילן בתוך שלו לע"פ שמזיק לבורו של חברו מודה בשה שצריך להרחיק: **ואת הכותל מן המזחילה. מזחילה היא** מרזב שמקלחין לרך שם למרחוק מי הגשמים הנופלים על הגג ופעמים עושין לותה מזחילה מעץ חלול שהולך לתוכו כל הכותבא ויוצא לחון ובעל לותה מזחילה לם לקחה סתמה לו החזיק בה החזיק נם בל' לחמות בחצר המוכר הזה לזקיפת סולם כשירצה **לעלות ולנקות את המזחילה מעפר** היורד עם המטר מן הגג לבלתו הכי לף יועיל לו המזחילה לכלום וזהו לעת הרמב"ם ז"ל לע"פ שיש לחברים שפירשו

שלא החזיק כלל בחלק בקנין המוחזלה והרמב"ן ז"ל [מוקי לה] בחזין שחלקו והעלה החלל בלמים מפני המוחזלה שיש לו חזקה בחלק לזקיפת סולם כמו שהיו מסתמים בו מעיקרא למסתמא לעתיד להבי העלה: **גמ' לימא מתני' דלא כר' יוסי.** מלחמרינן הכי נבי הרחקה זו טפי מבכל הרחקות למתני' וכתבו רבינו חננאל והרי"ף ז"ל לכולהו **מתני' כרבי יוסי** לחיש ללא למו כולהו בבי להרחקת חילן מן הבור לחילו בנטועות החילן בתוך שלו חינו חיזק לבור חברו שהוא בשלא יחל ולי מקום שרשים לחזלי ומזקי לבור זה לאחר זמן הוא להוי ולאו נרמא לניזיקי הוא לבל כולהו מתני' הוו ניזיקי ממש ולא מבעיא למימר בור ושיח ומערה דהוו מזיק ממש לכל מרא ומרא לקמחי קא מרפי לאדעא ללא לף שאר מתני' הוו ניזיקי **ועריך להרחיק לר' יוסי. ולמת** המים ונבדרת הכוכסין במקומן מזיקין שמלחלחין את הכותל ל"ב ניזיקי ניהו ולא למי להא לפרק הבית והעלייה (לף קיז.) לעילאי מסי יהיב ומזיק לתתי ומסקינן התם לחליבא דרבי יוסי דקי"ל כוותיה על הניזק להרחיק את עצמו להא לחמרינן התם למיל מיתם תיימי והדר נפלי שהניזק חינו בא מחמת הליחות כדי לניחל שמזיק במקומו ללא מיתם תיימי והולכים על שמוניקין חיזק פתח והדר נפלי ומזיקין המים לתחתון ומתי לברסי לילן שאינם מזיקין מיד ולא חביבי נירי [אבל הכא מחמת הליחות הוא שהכותל מתלחלח ונופל ונמצא שהוא מזיק במקומו] נפת ותלח ויש נמי מחמת חמימותן מזיקי לכותלי במקומן וכן כולם הוו ניזיקי ממש חון מהרחקת כותל מכותלו של חבירו לו מן המוחזלה שהוא מטעם שהקרקע משועבד לחברו כלפיניתית והרחקת שובך הוי נמי מטעם אחר שהוא מפום בן ליונים ללמיל לבן לבורו להתחייב על נזקיהן חשבינן לה כלילו הוו אלו לנמרי אע"פ שאינו אלו לנמרי לחייב בהם ממום נזל מיהא מפני דרבי אלום היכא והרחקת לילן מן העיר ממום נויי [נגעו בה] ובמקומו מזיק ונורן קבועה הוי נרמא לניזיקי לבתנועתו מקרב המון והחבק לפרח הזרעים ואע"נ לנרמא בנזקין פטור מ"מ הוי פשיטא ליה לתלמודא לדרבי יוסי נמי חייב להרחיק כיון דלענין שבת חשיב מלאכה להתחייב עליה לבל בהא להכא היא מסופק להא בעשיית הסולם אינו רואה בו שום נזק מיל והיא קרוב הדבר לממונו לילן שאין עריך להרחיק לר' יוסי ופריך לנרמא לניזיקי לאסור הוא לבהלי למנח ליה לאפשר לקפנא תיכף ומעתה מהכא לאע"נ למתי למיתר אינו נוטרנא ליה לסולם לאילו הכי חייב להרחיק נמנא שהנזקים חלוקין נב' לינין. לרבי יוסי להלכתא כוותיה בהני לניזיקי ממש חייב להרחיק ואם הזיק חייב לשלם ללא פטרינן בנמי ללא למיתי לסולם לו נורן. הכני שבאלו שהם נרמא חייב להרחיק אע"פ שאם הזיק פטור מלשלם. והעלייה שמוזיק לקרב כמו לילן לבור ולא מיבעיא למימר [שפטור] מלשלם כשמוזיק בשהיה להא נרמא בנזקין פטור לנמי לקי"ל (ב"ק לף ק.) **כמאן דלחין לינח לנרמי** היינו מפום שהוא עצמו מזיק כשורף שטרותיו של חבירו ומונחל שטר חוב שמכר לחבל נרמא בנזקין הוא ענין לאחר שנגרס הלבר שהנזק בא על ידו לחבל לא שיהא הוא עצמו מזיק בלל בנון לחיך לשמעתין: **תאלי.** לקלוס: **אומן.** מקוי לס: **קורקור. עורבים שלומים** כלעוקים קול קול והיה לומר שלא יקיזו שם עוף לו יבלו כלי שלא יבלו עורבים: [לף כב.] **והא אחזיקו להו.** כלומר ולא כל כמינך להוציאם מחזקתם והלי חזקה למשמע להויל חזקה לפילו בלא שום טענה לאי לא לומלי קלמר לבני והא לאחזוקי מנת ילעונן לטעני מידי וכבר כתבתי [למעלה] [סי' תרח] נבי כשורת למטולטלת בריס מסכתין לי בעינת בהאי חזקה טענה לי לא: **בקוטרא.** בעמן הכבשונות שהוא תלוי ובהאי לוקח הוא ללא מהניא חזקה כלנרסינן בירושלמי שהיה חיתתא להוא מלנקח קלין תוקי רבי ללעל בעיא מיממי בילה לחת לקמיה לרבי נמי לאמר ליה לא לאמרו ללא בעמן תלוי לאמר המחבר כתוב בחוקן המשפט בסיומן קנ"ה יש נזקין שאין בהן חזקה כגון קוטרא ובית הבשק ואם החזיק בהם קולם שהיה שם לבר הניזק ב"ר יונה ז"ל להיה חזקה אם בא בטענת שמכר לו או נתן לו רשות לעשותו והוא הלך לשיטתו שהוא פסק כהרי"ף ז"ל שאין המזיק רשאי לסמוך לע"פ שאין שם לבר הניזק וכיון שהיה יכול למחות ולא מיחה הויא חזקה לבל ל"ל ז"ל כתב שאין להם חזקה ל"ם אם החזיקו קולם שהיה שם לבר הניזק ל"ם לאחר כן אם החזיקו קולם לכן אין להם חזקה לפי שלא היה יכול הניזק למחות כלברי ר"ת ז"ל שבל לבר רשאי לסמוך בשאין שם לבר הניזק וכיון שאין יכול למחות אין לכן חזקה ואם החזיק אע"פ לא הוי חזקה כיון שהניזק נאנס כ"ב ולאי אין שום אלם מוחל עליו ועל זה סמך ולא מיחה וכן כתב הרמב"ן ז"ל ע"כ: **והאי** קוטרא שפירש בו בעמן הבבשונות היינו שבורין לבעמן הבבשונות לוקח בעינן בין בריבוי עמן בין בתיור ובית הבשק נמי היינו שבורים כי אם שפירש בו בבית הבשק מנולה מפני שריחו רע ביותר לבשאר בית הבשק אע"פ שיש בו ריח וכל היכא שלא יהיה רע ביותר מהניא חזקה כמו שהיינו שבורים בעמן שהיה ערוך ריבוי עמן ובא מעשה לפני מורי ה"ר חסלאי נ"ר בעמן הרגיל לעשות בבירתו שלם לתיקון מלכלוי ואמר לבל עמן המזיק לשלם זה קוטרא לנמי ומה שפירש בו בעמן בבשונות לא בא למעט שלא היתה תיור לוקח ול"ב נראה לומר בן הטעם בריח בית הבשק לבשאינו מנולה היתה תיור ול"ב היתה רע ביותר לבל שריח רע תיור הוא רע ביותר ואחר שבתבתי הרחיתיו לא הרב עצמו נ"ר ואחר לי שעליון לא היה נלול בדין ואח"ב מנאתי בחומן המשפט בסיומן קנ"ו בשם ר"ת בסברתנו וכן כתב הרמ"ה ז"ל בבשונות שלא נחתומין ושל יוצרין וכיוצא בהן לבל תנור שהיחיל לחופה בו פיתו וכן כירה כיון שלא שבי קוטרייהו רובא דיומא שלו תקיר הוא ואית להו חזקה ומיהו לבתחלה מני מעבב לפילו בעמן שאינו תקיר הויל ונזקק הוי ועמן תקיר לוקח היכא דמטי לרשותא לחברים ברוח מנייה לבל לי לא מטי ליה שלא ברוח שאינה מנייה לא כדי שיהא עדיין לא היה נלול בדין ואח"כ מנאתי בחומן המשפט בסיומן קנ"ו בשם ר"ת בסברתנו וכן כתב הרמ"ה ז"ל בבשונות שלא נחתומין ושל יוצרין וכיוצא בהן לבל תנור שהיחיל לחופה בו פיתו וכן כירה כיון שלא שבי קוטרייהו רובא דיומא שלו תקיר הוא ואית להו חזקה ומיהו לבתחלה מני מעבב לפילו בעמן שאינו תקיר הויל ונזקק הוי ועמן תקיר לוקח היכא דמטי לרשותא לחברים ברוח מנייה לבל לי לא מטי ליה שלא ברוח שאינה מנייה לא

כדי שיהא זוקף את הסולם: (דף כג.) מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה לא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבעה כורין מלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו: **גמ'** (דף כב:) אלמא מתני' דלא כרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו אפילו תימא ר' יוסי דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה מ"ט זימנין בהדי דמנח ליה קפצה ויתבא ארישא והא גרמא הוא אמר רב טובי בר קיסנא אמר רב מתנה אמר רב זאת אומרת גרמא בנזקין אסור רב יוסף הוו ליה הנהו תאלי דהוו (דף כג.) אתו אומני יתבי תותייהו ואתו עורבי ואכלי דמי וסלקי יתבו בתאלי ומפסדי להו אמר להו רב יוסף אפיקו לי קור קור מהכא א"ל אביי והא גרמא הוא אמר רב טובי בר קיסנא א"ר מתנה אמר רב זאת אומרת גרמא בנזקין אסור והא אחזוקי להו והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אין חזקה לנזקין לאו מי אתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא אמר ליה הני לדילי כיון דאנינא דעתאי בקוטרא וכריחא דבית

מיחייב לסלוקי ואפילו ברוח מצויה לוקח ממזיק לחיובי לחייבי לכל לי לא מזיק לחיובי אע"נ למטי לכיתיה ומסחר לחסיתא היזק הגוף לא הוי אלא היזק ממון ואית ליה חזקה ומיהו הא נמי לכתחלה מני מעכב להיזק ממון ולאו הוי ע"כ: **בבית הכסא.** כתב רש"י ז"ל בבית הכסא דאמו לי: ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו: אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח טוענין ליורש תנינא הבא מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים הוה אמינא כונס לתוך שלו היה אבל גבי שובך דליכא למימר הכי אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דרה"י הוא אימא פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל רשות הרבים מאן מחיל גביה דמוכר ולמאן פייס צריכא: הרי הוא בחזקתו: והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא: (דף כג:) **מתני'** ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה ל' ריס לחמר לחביי מיסטו טויטי טובא כרסייהו בחמסין חמתא מלית מיסטו ל' ריס ותו לא והתניא וביסוב חפילו מאה מיל לא יפרום רב יוסף רב ביסוב כרמים רבא חמר ביסוב שובכין ותיפוק ליה משום שובך נופיה ליכעית ליחמ לדליסיה ואי בעית לימא לעובדי כוכבים ואי בעית לימא להפקר. פירוש נשבין מעונות כך תרנם יונתן נמלטה מפח: **ל' ריס.** ל' מילין: **והתניא ובישוב וכו'.** לקע"נ [לכלהו פירוקא לחביי לא מתרצת ריסא לכריתא לסיפא לכי] תניא בתוספתא לחין פורסין נשבין ליונים לע"כ היה רחוק מן היסוב ל' ריס כל"ל במקבר לחכל ביסוב חפילו מאה מיל לא יפרום לח הוה קסבי ליה למלאות כריסה הולכים על ל' ריס וכשמוליכים יסוב שדות שיוכלו לחפור ולאכול הולכים חפילו מאה מיל לחכל לכבריו של חביי היה קסיל ליה למשמע לעל ל' לחמ מלית כרסייהו ושיטי טובא על שלשים ריס למשמע שחין הולכין יותר ופריק לחין ר"נ לביסוב כרמים לו שובכין חזלי חפילו מאה מיל לחכל בלא ייסוב כזה שיטי על ל' ריס לע"נ למלית כרסייהו בחמסין חמת נמצא שחין פורסין נשבין לע"כ היה רחוק מן היסוב ל' ריס ושם ים יסוב שובכין לו כרמים חפילו לחר בשמוך לל' ריס לפי' מאה מיל לא יפרום וה"מ משובכי ישראל לחכל מעובדי כוכבים מותר לפרום לחכל יכול לבטות שובך ברחוק [חמשים] לחמ מנוחת שבניו לשוב לין מזיקים הזרעים להם כרסייהו בחמסים לחמ מלית: **טוענין ליורש או ללוקח. כ"ל פותחין פיה כשבח לשם לערער עליהם** שפשה זו היא שלו לו של לבותיו ומביא עדים על זה כ"ל טוענין לבותיו של זה היורש לקחו מלבותיך לו המוכר זשה כיון שלנו יוליעים שהמורים לו המוכר היה מוחזק בה ולע"פ שהיורש לו הלוקח לין טוען כלום ללא שמרחין שירשו **מלביו לו לקחן מפלוני** שהרי תנן הרי הוא בחזקתו למשמע לטעניען לומר לע"פ שלין לו ללא רובע קב שמא הבונה שובך זה קנה מכל סביביו שימחלו סס וזרעם מה שמפסידים היונים בשדות שלהן: **ובה זיזין וכו'.** כלומר שיוליען לרשות הרבים: **הרי זו בחזקתה. שכ"ל טוענין לו שהרלשון כנס לתוך שלו לו נתפיים עם הרבים: ה"א כונס לתוך שלו היה. שלמלא כן היו הרבים מעכבים עליו ולא היה יכול לעמוד כנגדם לכל כנגד היחיד לימא בזרוע עשה שהיה חזק ממנו: מאן פייס. מי היה רשלי לקבל מעות: או מאן שביק.** מי היה ביולו למחול ללכך לינטריך לשמועינן הכא ושתם למטיה לה חזקה וליכא למימר והא קי"ל לין חזקה לנזקין לשה לוקימנא לה בגמ' בקוטרא ובית הכסא וכלפרשנו לעיל: **מתני' ניפול.** נחל וכולה מתני' מפרש בגמ' ולמרינן להחי ניפול הוא נחל קטן שמלוי ברגלו ולמר מר עוקבא כל כשמלוי לין מלוי יותר מני לחמ ללכך הוי של בעל השובך לליכא למימר נלך בתר רובא לעלמא ונימא מעובדי לרכים נפל למתני' מיירי בשביל של כרמים שלין לרך עובדי לרכים לשם ומ"ש נמי כשמנח בין שני שובכים קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו משום **לליכא למיחש לרובא לעלמא** ולא לרובא לשובכים שהם תוך ל' ומתני' בשוין מיירי שקיני השובכין שוין זה כזה כלמרינן בגמ': **חוץ מן' אמה הרי הוא של מוצאו.** משום לוולאי לא מהני שובכין לחיסוב ל' ריס לחמר לחביי מיסטו טויטי טובא כרסייהו בחמסין חמתא מלית מיסטו ל' ריס ותו לא והתניא וביסוב חפילו מאה מיל לא יפרום רב יוסף רב ביסוב כרמים רבא חמר ביסוב שובכין ותיפוק ליה משום שובך נופיה ליכעית ליחמ לדליסיה ואי בעית לימא לעובדי כוכבים ואי בעית לימא להפקר. פירוש נשבין מעונות כך תרנם יונתן נמלטה מפח: **ל' ריס.** ל' מילין: **והתניא ובישוב וכו'.** לקע"נ [לכלהו פירוקא לחביי לא מתרצת ריסא לכריתא לסיפא לכי] תניא בתוספתא לחין פורסין נשבין ליונים לע"כ היה רחוק מן היסוב ל' ריס כל"ל במקבר לחכל ביסוב חפילו מאה מיל לא יפרום לח הוה קסבי ליה למלאות כריסה הולכים על ל' ריס וכשמוליכים יסוב שדות שיוכלו לחפור ולאכול הולכים חפילו מאה מיל לחכל לכבריו של חביי היה קסיל ליה למשמע לעל ל' לחמ מלית כרסייהו ושיטי טובא על שלשים ריס למשמע שחין הולכין יותר ופריק לחין ר"נ לביסוב כרמים לו שובכין חזלי חפילו מאה מיל לחכל בלא ייסוב כזה שיטי על ל' ריס לע"נ למלית כרסייהו בחמסין חמת נמצא שחין פורסין נשבין לע"כ היה רחוק מן היסוב ל' ריס ושם ים יסוב שובכין לו כרמים חפילו לחר בשמוך לל' ריס לפי' מאה מיל לא יפרום וה"מ משובכי ישראל לחכל מעובדי כוכבים מותר לפרום לחכל יכול לבטות שובך ברחוק [חמשים] לחמ מנוחת שבניו לשוב לין מזיקים הזרעים להם כרסייהו בחמסים לחמ מלית: **טוענין ליורש או ללוקח. כ"ל פותחין פיה כשבח לשם לערער עליהם** שפשה זו היא שלו לו של לבותיו ומביא עדים על זה כ"ל טוענין לבותיו של זה היורש לקחו מלבותיך לו המוכר זשה כיון שלנו יוליעים שהמורים לו המוכר היה מוחזק בה ולע"פ שהיורש לו הלוקח לין טוען כלום ללא שמרחין שירשו **מלביו לו לקחן מפלוני** שהרי תנן הרי הוא בחזקתו למשמע לטעניען לומר לע"פ שלין לו ללא רובע קב שמא הבונה שובך זה קנה מכל סביביו שימחלו סס וזרעם מה שמפסידים היונים בשדות שלהן: **ובה זיזין וכו'.** כלומר שיוליען לרשות הרבים: **הרי זו בחזקתה. שכ"ל טוענין לו שהרלשון כנס לתוך שלו לו נתפיים עם הרבים: ה"א כונס לתוך שלו היה. שלמלא כן היו הרבים מעכבים עליו ולא היה יכול לעמוד כנגדם לכל כנגד היחיד לימא בזרוע עשה שהיה חזק ממנו: מאן פייס. מי היה רשלי לקבל מעות: או מאן שביק.** מי היה ביולו למחול ללכך לינטריך לשמועינן הכא ושתם למטיה לה חזקה וליכא למימר והא קי"ל לין חזקה לנזקין לשה לוקימנא לה בגמ' בקוטרא ובית הכסא וכלפרשנו לעיל: **מתני' ניפול.** נחל וכולה מתני' מפרש בגמ' ולמרינן להחי ניפול הוא נחל קטן שמלוי ברגלו ולמר מר עוקבא כל כשמלוי לין מלוי יותר מני לחמ ללכך הוי של בעל השובך לליכא למימר נלך בתר רובא לעלמא ונימא מעובדי לרכים נפל למתני' מיירי בשביל של כרמים שלין לרך עובדי לרכים לשם ומ"ש נמי כשמנח בין שני שובכים קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו משום **לליכא למיחש לרובא לעלמא** ולא לרובא לשובכים שהם תוך ל' ומתני' בשוין מיירי שקיני השובכין שוין זה כזה כלמרינן בגמ': **חוץ מן' אמה הרי הוא של מוצאו.** משום לוולאי לא מהני שובכין

מחצה שניהם יחלוקו: **גמ'** א"ר חנינא רוב וקרוב הולכין אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הלכתא: (דף כד:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמשה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים: **גמ'** ומ"ש מבור דאמר קוצץ ונותן דמים אמר רב כהנא קידר' דבי שותפי לא חמימי ולא קרירא:

כיון שמלכה חינו מלכה יותר מן הלכך ע"כ מעובדי לרכים נפל וחייבת להח חין בזה סימן סיכוח ערוך להכריח והו של מוכלוס: **מחצה על מחצה יחלוקו.** כיון לגיכת קורבת למוכח לכולם תוך נ' בשוה ונם ליכת **למיזל כתר רוכח** לפני הסוכבין שון במיני היונים:

גמ' א"ר חנינא וכו'. ר"ח פתח לשמועין לשע"נ לרובת לחורייתת כלכתיב (שמות כג) **יום רנג** לחרי רבים וכו' וקורבת לחורייתת כלכתיב (לכרים כ"ח:נ') והיה העיר הקרובה לל החלל לפ"ם רובת עליה לפילו בקורבת למוכח כגון תוך נ' לחמה במלכה היכת לגי הוי שביל של כרמים ל"נ בחנכת (לשמרינן) כלכלמן [לף כל.] לגילו בקורבת לחרינן הת תנינת לה (פסחים לף ט:) ט' חנויות וכו' (מסקינן פ"ק לחולין (לף יל.) לשפילו ברובת לליתיה קמן לחמרינן **ניזיל כתר רוכח: וגרסי'** בגמ' [לף כל.] תני ר' חייה לס הגמנת בפרוזדור חייבין עליו ביתת מקדש וסורפים עליו לת התרומה לחמר רבת ס"מ תלת ס"מ רוב וקרוב הלך לחר הרוב וס"מ רובת לחורייתת וס"מ ליתת לכר' זירת לחמר לע"פ שלכתת מיכה נעולת להת חסה כי לכתת נעולות למיל ולפ"ה לזלינן בתר רובת **[ומפרש בגמרת החלר מכפנים בעובי נופה לנ לחורי'. פרוזדור מבחון לנ פניה. עלייה בניה על** נביכן]: **חכמים מסלו בחסה מסל החלר והפרוזדור והעלייה וכסבת מן החלר** (סהוה מנ הפרוזדור) **סהוה בת מן המקור** טמת וכסבת מן **העלייה סהיה למעלה מן הפרוזדור** טהור וכשמנת בפרוזדור חיני יודע מחיזה מקום בת ולפ"ה לחמרינן **בספק זה ולחי טמת סולחי מן המקור** בת ברוב לחמים בחים מסה ולע"פ שקרוב לבת מן העלייה לרך לול המפסיק בין הפרוזדור והעלייה סהיה על בניו ומלחמרינן סורפין ולח לחמרינן תולין שמעינן לרובת הוי לחורייתת חע"נ לחיכת קרוב כגונת: **דלתות מדינה וכו'.** להסתת ליכת חלת חל רוב לחנויות ולח רובת לטבחי ישרחל לעלמת: **ותו** נרסינן בגמ' [סה] לימתר חבית שנפה בנהר לחמר רב נמנת כגון עיר שרובה ישרחל מותרת כגון עיר שרובה עובדי כוכבים לסורס וסמולת לחמר לפילו כגון עיר שרובה ישרחל לסורס לימת מהי לקירת לתתי וכ"ע לית להו לה' חנינת חלת בהת קת מיפלני לרב סבר סם לימת למקירת לתתי עקולי ופסולי ליה וסמולת סבר חריפת לנהרת נקט ותתי. פירוש לקירת סם מקום שחין **ישרחל מעייים סם** וסמועין מהת לרב לכיון לרובת ישרחל סריח: **עקולי.** עקלקלות הנהר לו פסולי הפסרת הסלנים היורדים מן הסריס היו מעכבין לותה: **ותו** נרסינן בגמ' [סה] סהוה חנבת לחמרת לשמתכח בפרקת לעלה סריח רבינת מסום למנגב מיניה ולשנועי בנויה לן מנעני והני מילי חמרת לבל ענבים מנעני: **הנהו** זיקי לחמרת לשמתכח כי קופתי וסרינהו רבת לרובת לשפולתי ישרחל נינהו והני מילי בדרבי לבל בזוטרי מעובדי לרכים נפול ותי ליכת רבדי בהייהו חימר בחברותי הוו מנחי: **פירוש שרייא רבינא.** ולח חיישינן למימר למפרקם לעלה הוח: [לף כל.] **אבל ענבי מצנעי.** פירש הרמב"ן ז"ל לשפילו לרבי חנינת לקי"ל כוותיה **לחזלינן בתר רוכח** לפילו כי ליכת קורבת למוכח הכת לסרינהו ענבים לשמרינן כלן נמנעו וכלן היו כלשמרינן בברייתת בספ"ק לקלסין [לף לח:] כרס הנטוע ירק וירק נמכר חוץ בחרן לסור וטעמת למילתת לפי שדרך הגננים למכור על פתח ננותיהן כלמוכח בסוף ב"ק וה"ל כמקומו ממש [ולילת מ"ל רובת עליה]: **בי קופאי. דרובא דשפוכאי ישראל נינהו.** שבעובדי כוכבים עומין יינם במקום סהוה על ידי ישרחל ויפרחל היו מעבירין חביותיהם ממקום למקום כדי שיקחו ישרחל מהם הלכך ליכת למיחם לעובדי לרכים לגרובת עובדי כוכבים נמי ליכת למיחם כיון לרבדי נינהו: **באברוארי.** להכריע המקח הניחום ושרינן כולהו לכיון לעובדי לרכים לת נקטו לעולם רבדי ושפוכתי נוקחין לפעמים זוטרי רבדי יוכיחו על הזוטרי שהם מותרים תע"נ לענין זוטרי לחוליית ליכת רובת לחיסור: **מתני'** הת הלכתת למיחת למתני' בת"י מיירי ומקום נוי העיר כלחיתת בגמ' על שיהת לה מקום פנוי בלת הום חילן: **ובחרוב** וכשקמה שענייהם מרוכים ערוך חמשים: **אבא שאול אומר אפילו בכל אילן שאינו עושה פירות צריך חמשים.** מפני **שגנאי הוא לעיר** כיון שחינן מניחין פירות: **ואינו נותן דמים.** כיון שנטעו שלת כיון ומזיק לת הרבים ין הוא שלת יתנו לו לימים ותע"נ לבחילן לבור נוטל למים לפילו לגיכת לרבנן שחני התם לחינו חלת היזקת ליחיל וכיון שבחילונות ליכת מקום יבוש העולם תקנו סיטול למים: **וקוצץ ונותן דמים.** תע"פ שנטעו וכיון קונן תחלה והלר יתנו למיו כמו שהוה שוה עכשיו לפילו מני חמר הבו לי למי והלר חקון לן יקון חותי לעולם למי נותן לו למים: **קדרה** לבי שותפי לת חמימת ולת קרירת: **ספק זה קדם וכו' קוצץ.** לשת עליה מוקמי חינן קלס ושקול וחינו נותן למים לשמרינן ליה זיל לייתי ליתי שליגך קלס ושקול. כל זה מפורש בגמרת: [לף כל:] **מתני' גורן קבוע.** מפרש בגמ' שהוה זורה ברחת מפני שהיא כ"כ נלוטה שלת הולכת למרחוק **והמוץ מזיק לת כני העיר וכיון שהוא** היזק חסשו לו על שיעור שמוליכו הרוח להיינו חמשים חמה לבל כשהוא לבר מועט שלינו זורה לותו **ברחת חלת הרוח** מנשבו מסה מעלמו לן קביע היזקו שלפי שעה נסתלק ועוד שלינו הולך למרחוק ומסוס היזק מועט זה לן חשבו לחייבו להרחיק כלל ותע"נ לשפשר לתתי ליתי נרמת לניריה לן חייבין ליה וכן לן יעשה הנורן הקבוע שזה בתוך קרקע שלו ותע"פ שלינו במקום היזק בני חלם מ"מ כלי שלת יזיק הנטויות והניר לן יעשה חלת בשים לו קרקע חמשים חמה לכל רוח: **וגרסי'** בגמ' תניא מרחיקין נורן קבוע מן העיר חמשים חמה וכשם שמרחיקין מן העיר נ' חמה כך מרחיקין מן מקשיו ומן מלנועיו ומן נטיעותיו ומן נירו של חבירו נ' חמה כלי שלת יזיק בשלמת מן מקשיו ומן מלנועיו לחזיל ותתי בלביה וקשה ליה חלת נירו לחמי ל"ר לבת בר זבלת ולימתת רבי לבת בר חמל ולימתת ר' לבת בר זוטרתי מפני שעושה לותו גלל: **פי' מקשאיו וכו'.** ערוגות קטנות ולנועין: **בכדי שלא יזיק.** מסמע למתני' מה טעם קלמר מה טעם נ' חמה כלי שלת יזיק והת לפי' במתני' להכת טעם שהרחוק טפי מבכל בבי למתני' לתנינן מרחיקין כתב הרשב"ם ז"ל למקום למתני' לגיעל מקום נוי העיר ושוקל בחרן ישרחל קמ"ל להילך מתני' להכת מקום היזקו הוא ולפי' בחוץ לחרן ונפקל מינה נמי לגי חקום נוי העיר לין יכולים בני העיר למחול כלתנן (ערכין לף לג:) לין עושין שלה מנרת ולת מנרת שלה ולי מקום היזק יכולים למחול: **ואתי בלביה.** בלב הפרח ומייבש ליה: **גלל.** שמזבל השלה יותר מלחי ומרקיב התבואה: [לף כה.] **מתני' מרחיקין את הנבילות.** מרחיקין **מקום ריח רע** המזיק לת הרבים:

בורסקי. [מקום] שמעבלין בו עורות ויש לו ריח רע: **אלא למזרח העיר.** מפני שמנשב **כנחת כלכתיב** (יונה ד':ח') **רוח קדים חריסית ולפיכך חיישי מכיחה הריח לעיר: ר"ע אומר וכו'.** נראה להלכתא כר"ע מדקתנינן בגמ' לקמיה ומסקינן ללעתיד בהרחקת חמשים חמה קתמר: **חוץ ממערבה.** שאינו עושה כל עיקר מפני שהיא תלויה בתפלה שמש כבוד השכינה שורה: [דף יח.] **ור' יוסי מתיר בחרדל.** כבר מסקינן בגמ' [דף יח:] לר' יוסי לדבריהם דרבנן קאמר להם להתיר בחרדל מפני שהלבורים נמי מזיקין החרדל לאבל לדידיה לפילו במערה וירק מתיר כל היכא דלא הוו נידיה כדקאמר נבי חילן ובור ולא ערוך ליה לפילו במערה הרחקת נ' אמה כדרבנן דמסתפינא לרבנן הכי ערוך דומיא דגבולות וכדלקמיה בתוספתא [דמכלתין פ"ק] בחרדל אבל לר' יוסי דקי"ל כותיה לא ערוך כל הלי שיעורא אלא בכדי הלא הוי נידיה וכמו שכתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שבנים דהיינו נ' טפחים לו יותר מעט **והיינו לוקח במערה וירק** דבכה"נ הוו נידיה לאבל בחרדל ליכא לעולם נידיה לאי בביתא דהיינו הזרע הנזרע בארץ לא מסתבר לה דלבורה כלי שתוכל להכלה אי בטרפא דהיינו העלין לאו נידיה נינהו לאחר זמן סלקי מעמן ונועמייהו לרבנן בהרחקת מערה וירק ובכולה מתני' משום לעל המזיק להרחיק את עצמו ולוקחו ואע"פ שאתך המערה בהרחקת ואע"נ אלא קי"ל כרבנן בהרחקת מערה אלא אע"פ שאינו רוצה לוקח ה"ל להרחיק אזה עושה בתוך אלו בתוך אלו וזה עושה בתוך אלו מיהו כיון למוקה רבי יוסי נידיה נפקא לן לענין לינה בלוקח בית ובו חנון פתוחה לחצרו של מוכר אים לו לסתום החנון משום היזק ראיה דהוי כנידיה ואע"פ שנעשה החנון בהרחקת וקי"ל [לקמן דף סא.] למוכר בעין יפה מוכר שאני הכא לנזקא לא מזכינן ליה לאבל הלוקח כל הני נזקין למתני' שמכר

מתני' מרחיקין גורן הקבוע מן העיר נ' אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ היה לו נ' אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומניחו כדי שלא יזיק: (דף כה.) מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר' עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה לכל רוח מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ר' יוסי מתיר בחרדל: **גמ'** (דף כה:) תניא רבי יוסי מתיר בחרדל שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דבוריי הרחק דבורך מן חרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי (דף יח:) טעמייהו דרבנן דסברי על המזיק להרחיק את עצמו הלכך מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ור' יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירק לא בעו לרחוקי והא דקתני ר' יוסי מתיר בחרדל לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו וכולהו לא בעו רחוקי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק את עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי בבינתא לא משכחת לה ואי בטרפא הדר פארי וקיימא לן כר' יוסי וחזינן בפירושא דגאון דלית הלכתא כר' יוסי בחרדל ודבורים וקאמר נמי דלענין משרה וירק מודה ר' יוסי דמרחיקין ובטעמא דמילתא בלחוד הוא דפליג רבי יוסי ולאו בגופיה דדינא ואנן קשיא לן האי פירושא דכד מעיינת ביה בגמרא משכחת ליה לרבי יוסי דבגופיה דדינא פליג דהכי קאמר לדידי אפי' משרה וירק נמי לא בעו רחוקי ודקאמר דמודה רבי יוסי בגיריה ובגרמא דגיריה אין ודאי הכין הוא אלא הכא במשרה וירק ליכא לא לגיריה ולא גרמא דגיריה דמיא מיתם תיימי והדר אזלי ואי מודה רבי יוסי במשרה וירק וכרישין ובצלין ליכא היזקא דלא מודה ביה רבי יוסי * בכל דפוי"ם הגי' דהא וכ"ה הב"ח דלא ליתיה להיזקא דהני אלא לאחר זמן כענין זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו ולענין חרדל ודבורים נמי מסתברא לן דהלכתא כותיה דהא אוקימנא למתני' שמוכר לכותי לאו הלוקח חייב להרחיק שהרי לא שמכן ולא נחשב מזיק לאבל הלוקח חנון כל שעה מזיק לו ברלייתו והני מילי בשיש היזק בחנון בשעת המכר לאבל לא מכר לו בית שיש בו חנון על חורבה שלו אע"פ שעשויה לבנות כיון שנפתחה זה בחנון ברשות ולא נתחייב לסלקו מתחלה לף כשיבנה זה את החורבה אין לו לסותמו וכלתנן אם אינן קלקס לא יקנו. כן כתב הרב רבי יונה ז"ל: **וגרסינן** בגמ' תניא לכל רוח הוא עושה לבבי ר"ע ומרחיק חמשים אמה חון ממערב שאין עושה כל עיקר מפני שהיא תלויה מאי תלויה בתפלה: **מרחיקין את המשרה וכו'.** אמר רב פפא בלוקח אי בלוקח כי אינא ירק אמאי מרחיק ועוד מ"ט לר' יוסי לפילו מסרח וירק נמי אמר רבינא קסבירי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ורבי יוסי על הניזק ס"ל והכי קאמר להו לילדי על הניזק להרחיק את עצמו ולפילו מסרח וירק לא בעי רחוקי אבל לילדכו לאמריתו על המזיק תינח מסרח וירק להני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ולבורים תרוייהו מזקי לילדי ורבנן לבורים לאבל מזקי לילדי ורבנן לבורים לחרדל לא מזקי לי מזקי ליה בבינתא לאי בטרפא לא מסכח לה ואי בטרפא הדר פארי: **תדירה** בתפלה כתבו בתוס' דהא פלינא אהיא ברייתא לברכות (לף ל.) דקתני שחייב להתפלל כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' לרך לרעם והיא אתיא כרבי ישמעאל דאמר שכינה בכל מקום ורבי חנינא אמר נקמן נרב אבי שהיה לו בבבל כנון אתון לייתביתו לעפונה לפ"י אלהיכם אלהי אבר לה כהיא ברייתא לברכות: **הדר** פארי ורבה העלה ואין לומר הדר נמי אכלי ליה ולעולם לא יפרה ולא ירבה למתוך שהוא חל כל שעתא אותו פעם אחת שוב אין אוכלים ממנו כן כתב הראבי"ד ז"ל והאי סברא קי"ל כרבנן לדבורים לאבל לא מזקי ליה [הלכך לרבי יוסי נמי לאו ניריה הוא ואין ערוך להרחיק. לעת רב אלפס בפניס] וכולי לינא מפרש במתני':

בלוקח ולית חד מינייהו דקדים דמה נפשך אי סבירא לן כרבנן דאמרי דבורים לחרדל לא מזקי אלא חרדל הוא דמזיק דבורים אפ"ה הלכה כר' יוסי דלאו גיריה הוא דהא ליכא חד מינייהו דקדים ועוד אפי' בעל דבורים קדים לאו גיריה דבעל חרדל נינהו דכי שדי ביניתא בעפרא לא משכחא ליה ואי לבתר דסליק לאו גיריה נינהו ולאו גרמא דגיריה נינהו אלא גרמא בעלמא נינהו

מתני' מרחיקין וכו'. ג"ץ להלריך בפי' למתני' כיון דקי"ל כרבי יוסי למתיר לסמוך: **גמ' יוכנאה.** נקרא כן על סם מקומו: **עני היה.** וחכ"ב העשיר: **אפדנא.** בירה: [דף כה:] **עצורי בשבבותיה.** בשכונתו עומדין **עונרי שומשמין לעשות מהן שמן: נכתמא וכו'.** כסוי ע"פ החבית שלא ינקבו כדי עני והעשיר ילחמעוינן לחע"נ למתמא יכלו לחחזוקי למילך סם זמן מזקה להא לא הוה יכול למכנה מילי לפילו כדי היכא לנחיל לחפלנה מחמת המכה נעגוע לפילו מועטן כמה לנחיל נכתמא לפומא לחנצח. גירסי הוה למכמו בא והסיא מזקה לא מסניא להו לכל היכא שלא היה בונה סם לא היה יכול למחות בידם כיון שעליון לא היו מזיקין לו ג"כ לא מנו לטוענן החזקנו ולא מחית בידינו ולפי' נימא לשם בנזקין לגלא מזקי מיד יש לו למחות כדי שלא יעטרך להתענש עמו בדין כשירצה לבנות לפילו הכי היא נזק אין לו חזקה לכקוטרא וכבית הכסא למי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק לחד עשר מהלכות שכנים: **רקתא.** הנעורת שנופל מן הפשתן כשמנפצין אותו: **מזקי לאינשי.** שהרוח מוליכה אותה בעישוסי: [דף כו.] **מאי שנא מזורה. לשכת לחייב לע"פ שהרוח מסייעתו וחשיב עושה מלאכה** וכתבו המפרשים למר בר רב חגי ולחימר לא היה שלקח לשעתן למימר שיהא חייב בנזקין לשלם כי היכי לחייב משום מלאכה בשבת להא לחמרינן בפ' הכונס **צאן לדיר** (דף קח.) לשאני מלאכה **לשכת למלאכת מחשבת לשרי תורה וממונא מיעסרא לא ילפינן** שלא הכי קאמרי מלחשיב מלאכה לחייב **בשבת לענין נזקין** משתברח לחייב להרחיק לנרמת לניריס הוא וכן כתב הריע"ף ז"ל בהלכותיו וכיון לשינהו נופייהו לא פליגי לשרבינא שלא לענין הרחקה בלבד הלכך הי"ל כוותייהו למשלקינן לסו שבל לא מחייבין בהיזקייהו שלא למי לנן היזק מתחת הפטים ומתירין רבינא לפטור לנמרי שלא ניריס הוא שמעינן לשרבי יוסי היכא שלא הוו ניריס לפילו בהיזקא לרבים פטור: **מתני' לא יטע וכו'.** טעמא בגמ': **אחד גפנים.** כלומר אע"נ למעינו שיעור זה בגפנים נבי כלאים במקום אחר נס הכין כן בשאר חילוקות כשחיתא בגמ': **הא דקאמר היה גדר בינתי' אע"ג.** לפשיטא כיון שלא בכלאים הוא שאסעמי טעמא מפרש לה בגמ' וכולהי מתני' מפורש בגמ': **וגרסי'** בגמ' [שם כו.] תנא ל"ח שאמרו כלי עבודת הכרם בר בר חנם אמר שמואל ל"ם שלא כשלא בבבל שתי לחמות רבה בר בר חנה והלכך הלכה כרבי יוסי בכולה מתניתין בין במשרה וירק בין בחרדל ודבורים וכדקא פריש רבינא דהוא בתרא אלא מיהו צריך ודאי לארחוקי משרה מירק כי היכי דלא להוי גיריה כי היכי דמרחיק בור שיח ומערה ואמת המים וכו' דלא ליהוי גיריה דכולי פירקין מודה ביה ר' יוסי דמודה ר' יוסי בגיריה דאי לא מרחיק כי האי שיעורא גיריה נינהו או גרמא דגיריה הוא: (דף כה:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין מלמטה בין מן הצד אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ ר' יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה דיליה רב פפי יוכנאה עני הוה והעשיר בנא אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה דכי הוו קא דייקי שומשמי הוה נאיד אפדניה אתא לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה וכמה (דף כו.) כדנאיד נכתמא אפומא דחצבא דבי בר מריון בריה דרב אבין כי הוו נפצי כיתנא הוה קא אזלא רקתא דכיתנא ומזקי אינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה הני מילי דקא אזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקא ממטי ליה מתקיף ליה מר בר רב אשי מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דמרימר אמר להו היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הלכה וה"מ לענין איסורא דאסור למיגרם היזקא לאינשי כדאמרינן (לעיל דף כב:) גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס צאן לדיר (דף ס) אמר רב אשי בי אמרינן זורה ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור: **מתני'** לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל האילן היה גדר ביניתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשין יוצאין לתוך שדה חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו: **גמ'** תניא ד' אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכא לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא לפרלסקא לרב יוסף לתו עפרי יתבי בלקלי ונחתי ומפסדי לפרלסקא ג"ל רב יוסף זיל קון ג"ל והא רחיקי לי אמר ליה הני מילי בחילונות לבל בנפנים בעינן טפי הא לגן תנן לחל נפנים ולחל כל החילן הני מילי חילונות לחילונות ונפנים לנפנים לבל חילונות לנפנים בעי טפי ג"ל לגן תנן לא קאינגא לחמר רב ליקלי לטעין קבא לסגור למקנייה ולחמר רב חנינא לא שביב שבחת ברי שלא לקן תלונתא בלא זימנא מר אי ניחא ליה זיל קון: **גמ' כדי עבודת הכרם.** שסיו חורסין **בין שלה חילן ובין כרם** ומחריסתן של בני ג"י היה לרוכה ל' לחמות וכלי שלא יסתמם זה מקרקע חבירו שלא יהרום עליו כשיסבב מחריסתו ערין שיניח לרבע לחמות וכן חברו כי בחותם ל' לחמות זורעין ירקות ואינו בדין שחבירו יהרום עליהן והיה שסניגו בתוספתא [סוף פרק ד לכ"ב] שניס שנטעו לת הכרם זה מרחיק שתי לחמות ונוטע וזה מרחיק שתי לחמות ונוטע ענה טובא קמ"ל כלי שלא יפסידו בין שניהם שלא ל' לחמות לבל שם רגן כופין זה לת זה שירחיק כל לחד לרבע לחמות ולפי זה לתיא מתני' שפיר לפילו כרבי יוסי שאין לו רשות להרום קרקע חברו: **אבל בבבל.** שלינה ארץ הריס ונבעות היה מחריסתם קרוב וסני בשתי לחמות וכתב הר"י זצ"ל שיש גנו ללכת לחר שיעור בבבל: **אבל אילנות לגפנים בעי טפי.** ולא משום עבודת הכרם שלא משום הכי הוו לילנות נרמת לניריס לנפנים לכי סליק למנדריה לשקליה מפריח העופות על הנפנים וה"ל ניריס [וכי היא נוונע מפרש בחסר"י] שכן נוח להן לפרוח מן החילנות שהן נבוהין לנפנים שסס נמוכים יותר מחילנות לחילנות ולא מנפנים לנפנים ולא לימתפרש בגמ' כמה ערין להרחיק והעיל רב יהוסף הלוי ז"ל על רבו הריע"ף ז"ל שהיה חמר שלין להרחיק שלא ל' לחמות יותר וכן היה ן משום לטעמי מהאי טיעורא לא הוו ניריס:

אמר המחבר יהי יותר ליון מלמון הרב ונראה לי למלמיה לן כן ואנן בתר בבל אזלינן הלכך כיון לחמר לקבבל שתים והא לבעי טפי לנו הם שסם ל' ח"כ הוו בין הכל ו' לעיכא למימר בין הכל הוו של שחמרו שהרי מקשה ליה ומתני' לחיירי בח"י והשיב לו הני מילי לחילוקת אבל לנפנים בעי טפי למלמ' ליותר מל' בעינן הילכך בח"י סני בב' לחמת יותר שסם בין הכל ו' כנ"ל ומיהו לפשר לכיון דרב יוסף היה מבבל והוא הוה לחמר טפי מציעור שלשם קחמר ואם כן לפשר להוו בין הכל לרבע לוקח ומה שהשיב לו מחרן ישרשל ליה רחיה לשהשיב שברש שחין חילוק בין נפנים לחילוקת מה לי בבל מה לי לרן ישרשל: **אנא לא קאיצנא.** לחו למימר שלש היה מזיק יהיה לשור לקון לשרבה תנן קונן ומשתמת בכל חילן מיירי לפי מונין פירות חלת שלש היה נראה לו שך שברש לרב יוסף ולליליה ולחי היה לשור לבל רב יוסף ולחי הוה שרי ולפיכך ז"ל זיל קון ופסקו המפרשי ז"ל כרב יוסף: [לף כז:] **מתני' קוצץ מלא המרדע.** מפני שהענפים מבטלים חותו ממלחכתו ואינו יכול לקון יותר כיון **שעושה פירות כאבא שאול לחמר כל חילן שרק** כנגד חותו המשיחה מרחש החילן על הגדר של זה: **בית השלחין.** היה לרן יבשה ומקרון חותה תמיל ונפ השמש טוב לחותו לחות לפיכך קונן **כל החילן המעל עליו חפילו עושה פירות** ובשך סיפא ליבא מלן לפלוג לאבא שאול לריבש קלי כלפרשינן והבי לחמרינן בגמרל: **מפני הטומאה.** שמתוך שהענפים רבים ומסוכים זה לזה נחשבים שם כחילו שם מלובקים יחד וכשיעברו קוברי מתים תחתיו יבואו ביניים את הטומאה' כלחמרי' [בפ"ח לאהלות מ"ב] שכבות ופרצות כגון חילן השסך על הארץ הילכך מניח לקון את כל הענפים בחותו המשקולת בין שהוא עושה פירות בין שאין עושה פירות: **סליקא** לה פרק לו יחפור [לף כח.] **חזקת הבתים.** כשבא המערער הזה ומביא עדים שהיה קרקע זה שלו הוא של אבותיו ואע"פ שלא העידו שעמדו שם ג' שנים שלא מניעו שני חזקה חלא לנתבע והנתבע הביא עדים שהחזיק שם ג' שנים שלמים כדרך שהבעלים משתמשים אע"פ שאין לו שטר לי לו בחזקה זו לשמוע לבל השטר כלחמרינן בגמרל תלתא שנין מזלזר חינים בשטריה טפי לו מזלזר לכיון שרואה שאוכל הפירות ג' שנים בשופי ולא ערער חלש עליו לו חיים עול כדשמואל ש"מ: קוצץ ויורד והעצים שלו: (דף כו:) ודוקא חוץ לשש עשרה אמה אבל בתוך שש עשרה אמה לבעל האילן: **מתני'** (דף כז:) אילן שהוא נוטה לשדה חברו קוצץ מלא מרדע על גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין * צ"ל כל האילן (ג"א) וכל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת אילן שהוא נוטה לרה"ר קוצץ כדי שיהא הגמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות ר' שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה: **סליקא לה פרק לא יחפור** (דף כח.) **חזקת** הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות בית הבדין ובית השלחין ועבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום שדה הבעל חזקתה שלש שנים * צ"ל ואינה מיום ליום: **גמ'** חזקתן ג' שנים מ"ט (דף כט:) אמר רבא שתא קמייתא מיזדהר אינש בשטרא תרתי מיזדהר תלת נמי מיזדהר טפי לא מיזדהר א"ל אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה דא"ל אי מחית באנפאי הוה מיזדהרנא בשטרי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר רב הונא ג' שנים שאמרו והוא שאכלן רצופות א"ר חמא ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי דלא בעינן רצופות ואע"ג דאיכא דמובר ואיכא דזרע מצי אמר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דביממא ידיע בליליא לא ידיע אמר אביי מאן מסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי בין ביממא בין בליליא רבא אמר כגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרנא בה תלת שנין ביממא ובליליא א"ל רב יימר לרב אשי והא נוגעין בעדותן נינהו דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו ליה אגר ביתא להאי א"ל דייני דשפילי הכי דיינינן מי לא עסקינן דנקטי אגרא בידייהו ואמרו למאן ניתבוה אמר מר זוטרא ואי טעין ואמר ליסהידו לי דדיירו בה תלת שנין ביממא ובליליא טענתיה טענה (דף כט:) ומודה מר זוטרא * בד"ק הגי' רבא ברוכלין המחזירין בעיירות דאף על גב דלא טעין טענינן ליה ומודה רב הונא בחנוותא דמחווא דביממא עבדי בשמירת השטר שבטוח הוא שלא יבוא עליו מערער עול ומשום הכי בעינן שבלבד **שעושה פירות תדיר** שהבעלים משתמשין בו תמיד בלאכילת הפירות שזה המחזיק ימנה משם נ"כ תמיד ויהיינו מיוס ליוס וכן פי' הרב בעל העיטור בשם ר"ת ז"ל ומיהו לא חין לו עליש למערער נם למחזיק ח"ל עלי חזקה שלא חפילו לא שחזיק נ' שנים נאמן לומר לקחתיה ממך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר: **בית הבדים.** עושה נמי פירות תמיד שאע"פ שיש זמן קבוע למסיקת זיתים מכל מקום לשמן שומשמין ולשמן לנוזים חין להם זמן קבוע: **שדה הבעל.** היא למטר השמים תשתה ויש לפירותיו זמן קבוע ולפיכך חין לכילת פירותיו תדיר והיינו לתנן וחינם מיום ליום וקי"ל כחכמים טועמך לרבי ישמעאל ורבי עקיבא מפרש בגמרל: [לף כט.] **גמ' טפי לא מזדהר.** כי סבור לא יערער עליו לשם עול כיון שאכל נ' שנים בשופי ולא ערערו בו ולפי שהעת העולם כן לא תקנו חכמים חלא נ' שנים: **אלא** מעתה: **דמשום** שאכלה נ' בשופי לא נזהר עול ח"כ כשמערער רחוק ומחה ממחי מועיל הא מני למימר מה שלא נזהרתי לשמור בשטרי יותר מני שנים משום שלא מחית בי בפני: **דא"ל חברך חברא אית ליה וחברא דחברך וכו'.** כלומר כיון שהייתי קובל עליך לכתה בני חלש חי לפשר שלא שמעת שדרך שמספרין זה לת זה על שנעיר לאזניך וכיון שאין כיוך שטר עליו ולחי לא היה לך מעולם שטר קרקע זה שלש היה לך הייתי נזהר בו וכתב ה"ר יונה ז"ל שאפילו נודע לזה בודאי שלא שמע ממחזיק על הממחה כנון שהעידו עדי הממחה שלא הגידו לשום חלש חפ"ה לא הויא חזקתו חזקה ממני טוען מערער לא הוזקקתי לטרוח למחות בפניו כדי שיזכה בשטרו לפי שהיה לו לשמוך על מה שדרך בני חלש להניח זה לת זה ונראה טועמו לכיון שלא זכה בחזקה זו חלא משום לכיון לחית ליה להאי למחויי ולא מחה למרינן ולחי זכה וא"כ כיון שמחה וחין לו לטרוח ולמחות בפניו לא למרינן שאכלן רצופות. שלש לכל שנה ושעשה ניר שניה לא עלתה לו חזקה וחפילו שאכלה נ' שניה שלמות כיון שחינה רצופות להה מני טוען מערער כיון שלא זרעת שנה פלונית הייתי סבור שחין לערך להחזיק בה הילכך לא היה לי למחות: **ומודה רב הונא באתרא.** שמנהגם להוכיר הסלות שנה [ולזרוע שנה] שאז הם הפירות יותר

בלילא לא עבדי רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון אמתא תרוייהו מר אשתמש בה ראשונה ושלישית וחמישית ומר אשתמש בה שניה ורביעית וששית נפק ערעור עילוה אתו לקמיה דרבא אמר להו מ"ט עבדיתו הכי כי היכי דלא תחזקו אהדדי וכי היכי דלא הוי חזקה לדידכו לעלמא נמי לא הוי חזקה וה"מ דלא כתיב עיטרא אבל כתיב עיטרא קלא אית ליה אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע א"ר הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זריעה הוא אבל לאו בר זריעה הוא קני ליה אגב

טובים ומניס שעלתה לו חזקה כיון שאכל פירות ג' שנים שלמים ולא"פ שאינם רוצים שהפסיק בינתים שעשה ניר: **באגי.** בקעות: **[גמ'. פשיטא לא נצרכא דאיכא דמובר ואיכא דזרע והאי גברא מוברה מהו דתימא כו'. פשיטא].** לקל"כ לא יוכח כחזקה כאותו מקום כיון שמנהגם כן לא נריכא לאיכא דזרע באותו מקום וזה עשה כאותן שמובירין והיה לו לחזק ולעשות כאותן שזורעין כלי להחזיק קמ"ל למאי אמר כיון שכשניי לא היו זורעין לא היה טוב לו לזרוע ולשכור שומר לבדי לכל הבקעה ואם זרעו שכניו יכול לומר רנייתי שתגמה ארצי שלא תכחיש ותעשה פירות יותר: **תנן חזקת וכו'.** וקשיא לרב הונא לבעי רנופין לכיון לבלילה לא ילעי ולחי לא הוו רנופין לבשלמא לי חמרת מפוזרין אע"נ לבעינן שיאכל פירות ג' שנים שלמים וכמתני' לא תני אלא ג' שנים שאינם אלא שנה וחצי מימי מ"ת אפשר לפרש למתני' שעור **ג' שנים קאמר אלא נרע** הונא קשה: **שיבבי.** שכניס: **מידע ידעי.** פי' לאו למימרא לנריכי לאסהודי ממש דלר בית בלילא לבשעת שכיבה מלן יצא ומלן מסהיד אלא למסהדי ללא הרגישו לנפק לחי נפק ולפיך מאני תמימתים מרגישים היו בלבד הלבך רנופים ניהנו: **רבא אמר וכו'.** לאו לאפוקינו אלאבאי אתי אלא לרווחא למילתא למסכחת לה נמי בכה"נ הלבך כאבאי נמי קי"ל לבעלות שיבבי פני: **אנן אגרינן מיניה וכו'.** וכיון שעמדו עם בשליחותיה כמלן ללליר ליהו למי ועלתה לו חזקה ולא"נ אלא לר ליה המסכיר זה לפילו חל יומא לא"נ לריכה שמכרה לאחר בעינן לדר ליה לוקח רשאון חל יומא כלאיתא לקמן [קף מח:] התם הוא משום דאני לאו מחמת שליחותו אל רשאון לר עם והסכים הרשב"ם ז"ל עם המומרים שבשכירות זה ניהה נריכה שטר שכיון שנוכרין אלו לרו ג' שנים אע"פ שלא שכרו בשטר ליה לו למחות ולא למי נג' לקוחות [עם] שמעטרפין לוקח בשטר ומשום להשתא ליכא קלא לשאני התם לכל חל וחל לא לר ליה אלא חלא שתא עול כתב הרב רבי יונה ז"ל שאם השכיר **שנה** לשנים שנה רשאונה ולשנים אחרים שנה שניה ולשנים אחרים שנה **שלישית מעטרפין לחזקה** בלא שטר ולא למי לשלשה לקוחות להתם אין אם המוכר לעולם על הקרקע לבל הכא אם המשכיר לעולם על הקרקע: **דאי לא אמרינן להו וכו'.** כלומר אין נאמנין בעלותם והלא נוגעים בעלות אם שאם לא יאמרו שלרו אם בשליחות של זה ג' שנים ל"כ לא היה הקרקע שלו ונמצא שיעטרכו לחזור ולפרוע לזה השכר וכבי לאמרינן פ' כיצד הרגל [קף כח.] השוכר את הבית מלאכתו ונמצא הבית לשמעון משלם השכר לשמעון אע"פ שכבר פרעו לראובן ואע"נ לשכר עליה למשכיר ומפיק ליה לשנרע מיניה לכאי חסיב נוגע בעלות ללא ניחא ליה לשינים למיקס בשינע ולייגע: **דייני דשפלי.** שאינם יודעים לטון הכי לייני. כלומר שמקבלים עלותן לאחר שפורעים זה אבל אנן לא לייגינן הכי אלא לוקח כשלא פרעה עליון: **דמי לא עסקינן דנקיטי אגר ביתא בידייהו ושואלים למי נתן אותו.** וכתב הרשב"ם ז"ל לוקח בכי היא נוונת שלא פרעו עליון השכירות אבל אם פרעוהו כבר אלא שהחזירו להם כלי לסלק נגיעתם לו מהני לאע"נ דבעלמא פני בסלוק כלאמרינן השותפין מעידין זה לזה ולוקיימנא לה לקמן [קף מנ.] בלומר אין ובבריה אין לי על שלה זו שאני התם לליכא למיחש למילתא כלל אבל הכא שלוקח סלוקו היה השוכר מתירא שמא יפסיד שכרו ועכשיו שזה מחזיר שכרו ליהו מגילו לנמרי מן השפסד חיכא למיחש למתוך למתוך שהוא מתבייש מזה שעשה עמו לפנים משורת הדין יעזור לו: **אמר מר זוטרא וכו'.** הא לאמר לבדי לבעלות שיבבי פני לכיון ללא שמעי לאפוקי מאני תמימתים פני היינו בלא טעין ליהו בבירור שלא היה לר פס בלילות אבל לי טעין ואמר יבענע שיע מפס טעננתים טוענה כיון שטוען כן בברי וטעמא למילתא לכיון למן הסתם הוא לסמכינן על שיבבי ליתא מסתמא הרגישו הסתם טוענת ברי אין סומכין על הסתם וצריך להכיא עדים שלרו פס ביממא ובלילא וכן לעת רבינו שמואל ורבינו יצחק ברבי מרדכי ור"ר יונה והרשב"ם ז"ל: **ומודה מר זוטרא.** לאמר לי טעין למפמע לאפס המערערים רוכלים שאז טענינן ליה שיבא עדים ללר היה ביממא ובלילא לכיון שלרך הרוכלים לנלות מן העיר בימים ולחזור בלילות שמא כשהיה המערער שב לביתו בלילות היה המחזיק יוצא מפס ולפיכך לא יבא בו כלי שימחה: [קף כט:] **בחנוותא דמחוזא.** שאין מפתמפים פס אלא בימים למכור לחפ ויין לעוברי לרכים מולה רב הונא בזה אלא בעינן רנופים וכני בשלם פנים לבל אע"פ שאין עולין אלא לשנה וחצי לימים וכן לעת הרשב"ם ז"ל פ' י"ב מהלכות טוענן וטעון ולקלק ה"ר יונה ז"ל מהא לרב הונא למולה [בחנוותא דמחוזא] ומהא [בקף כט.] למובירי בחני שעולין אע"פ שאינם רנופין למי שהחזיק בבית אלרבע או חמש פנים ולרכו לנתת שבוע או חודש מן העיר עלתה לו חזקה לאל ליו לותם חלשים עולים לו למספר שני חזקה לכיון שהבתים עשויות לדירת יום ולילה ברין שיהיו בני פנים שלמות וכן מקומות של בית הכנסת כנון שיושב פס כל שעה שהולך לבית הכנסת ובאו יושב במקום אחר לף על פי שאינו הולך לבית הכנסת בכל יום כנון שהוא טרוד בעסקיו אם החזיק פס במקנת הימים ימים מספר של שלש פנים אין הימים שלש אלא לבית הכנסת הפסק לעשות שני החזקה מפוזרים. ומחנוותא דמחוזא נלמד בבורות שיחין ומערות שאינם מנויס לשחוב מיס אלא בעת שיעטרך שכתב הוא ז"ל לכשהחזיק הוא בהם לשחוב שלש פנים כלרך הבעליס הרי זו חזקה: **רמי בר חמא וכו' נפק ערעור עלה.** שהיתה בתורת שלוה בידם: **מ"ט עבדיתו הכי. כל לאחל נ' שנים רנופות** ללו הוו מלין חזקה ולא"נ לקי"ל [קף מב:] לחין שותפין מחזיקין בלבד שאין בו אין חלוקה אפשר לרמי ורב עוקבא לא שלקא לעתייסו לאיפלוגי בין יש בו אין [חלוקה] בין אין לו מכל מקום לאתם כוונתכם לבל שיהיו מפוזרות ולא ליהוי חזקה הילבך כיון שאין לכם שטר הפשתם שאין לכם חזקה: **וה"מ דלא כתבי שטר.** שימתמאו כן סניסם בלילות אבל לי כתבי הכי הא נלי לבתורת קנייה מחזיקין בה וכיון שיש קול בלבר ה"ל למחויי ומלא מיחה אפסיל לנפשיה: **עיטרא.** כמו ניטרא ותרגום (מלכים ב י"ב:ל') הבמות לא סרו לא נוטרו ומכאן נראה שבשטר זה מזכיר **החלוקה לזה שנה** ומסיר אותה ממנו ומניחה לחבדו שנה ומיהו נוכל לומר כי מפני המכר שכר מרשות המוכר נקרע עיטרא ונראה לבשלם שנים שני בין שניסם והוו לסו חזקה כי הא דקי"ל [קף מח:] נ' לקוחות מעטרפים וכולן בשטר אע"פ שלא לר שם כל אחד אלא שנה וכתב הר"ר יונה זצ"ל ולאו לוקה כלאמרן לאחר שלקחו כתבו שטר חלוקה שחלקו ביניהם בלילות וכלפי רבינו שמואל ז"ל לה"פ אם כתב להם המוכר שטר מכר לקלו אית ליה שנתפרש היה: **אלא דבר זריעה הוא.** וכיון שלא זרעו מני למימר ליה

מסום הכי לא מחיתי כך אלא לחיתיך מחזיק בו: **צונמא.** קרקע יבשה שאינו ראוי לזריעה: **הבא נמי.** לא היה רוצה להחזיק בו היה לו להעמיד **שם כהמותיו לרעות או לשטוח שם פירותיו** ליבש והלכתא כרב ביבי בר אביי כן פסק הריטב"ף ז"ל: **[ההוא גברא**

דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא]. הר"ם ז"ל נראים בהאי דיוקא ופי' בשכוני נוחי **כחלריס הפנימים והייתי עובר לרך עליך** לפי זה לא היית מחזיק [כיון] שהייתי משתמש בו נמי ומיהו האחרונים ז"ל לא הסכימו לפירושו דלולי כיון שהיה לך בפני עצמו מהניא ליה חזקה אע"פ שיש לפנימי לרך עליו לחי לא תימא הכי מוכח קרקע ושייר בו לרך לעצמו לוקח כמה יקנה אלא הפירוש הנכון להכי קאמר ליה במקום רחוק הייתי ולא יכולתי למחות וקרי לחרן תימן שכוני נוחי

יום רנד כלכתיב וחלרי תימן: **א"ל רב נחמן למחזיק זיל ברור אכילתך.** כלומר הבא ראיה שהיה במקום שהיה יכול למחות וכיון שלא מיחה תועיל לך לכילתך שאכלת שני חזקה משום שסובר ר"נ שעל המחזיק להביא ראיה שהמוחה היה במקום שהיה יכול למחות לכיון לכבך הני חזקתו חזקה ואוע"ג דצריך להביא ראיה על חזקתו נמ בזה צריך לבהא תליא מילתא ורבא היה סבור שעל המערער להביא ראיה שהיה במקום רחוק שלא היה יכול למחות בו כמו שהיה צריך להביא ראיה אם טען שמיחה וקי"ל כר"נ בהא ובהא לכי כר סיסין משום לרבא שהיא שעתא כתלמיד היושב לפני רבו היה מלא אמרינן רבא אמר אלא ג"ל ואין הלכה כתלמיד במקום הרב

ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא מעתה צונמא במאי יקנה לאו באוקומי בה חיותא ומשטח בה פירי הכא נמי איבעיא ליה לאוקומי בה חיותא ומשטח בה פירי וכן הלכה ההוא גברא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבנת' ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשכוני גואי הואי אתא לדינא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל ברור אכילתך א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה ורמינן דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן דההוא (דף ל.) דא"ל לחבריה כל נכסי דבי בר סיסין מזבנינא לך הואי ההיא ארעא דמיקריא דבי בר סיסין א"ל הב לה נהילי א"ל האי לאו דבי בר סיסין היא ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי הכא לוקח קאי בנכסי דר"נ אדר"נ נמי לא קשיא כיון דכ"ע קרו ליה דבי בר סיסין והאי הוא דא"ל לאו דבי בר סיסין היא עליה רמי לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה מי לא אמרינן ליה קיים שטרך קום בניכסי האי מעשה דשכוני גואי חזינא ביה תרי פירושי איכא מאן דפריש דהאי מערער לית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא דאי אית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא והאי אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה לא הוה אמר רבא בכה"ג המוציא מחבירו עליו הראיה דהא רבא גופיה הוא דאמר בכה"ג דלוקח בעי לאיתויי סהדי דאכלה שני חזקה דאמר רבא [כגון] דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרינן בה תלת שנין ביממא ובלילא וא"כ היכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא האי מעשה ליכא לאוקומי

כ"כ הריטב"ף ז"ל וכן הם טעון המערער ואמר מתי לתהלומר שקניתי ממני ביום פלוני והלא בחותו יום הייתי בחרן מרחקים כתב הריטב"ף ור"ח ז"ל שעל המחזיק להביא ראיה שהיה בחותו יום עמו במדינה לאחר למימר מילי מסר לא עבדי אינשי למזבני אלא"כ הלוקח עמו בעיר אחת והכי פירש ז"ל הא לא"ר נחמן זיל ברור לכילתך ואע"נ לטענין פירוש סנניין מחוור טפי כמו שפרש"י לאלו לפירושן ז"ל קשה להא תנן [לקמן לח.] היה בנגיל והחזיק ביהולה ביהולה והחזיק בנגיל לא עלתה לו חזקה הא יהולה ויהולה עלתה לו ואע"פ שהתחיל להחזיק אלא בפני הבעלים כי לפשר שהלך לוקח לשם לו המוכר בא לו שניהם עמו אלא ומשמע לעלתה לו חזקה בלא ראיה מ"מ לענין דינא נראה שיש לחוש לשני חלקי רבראבי ומי יכנים ראשו בין הסריס הנגולים אלא לעשות מעשה אלא כלבריהם ועוד לפשר לחלק בין יהולה ויהולה שמצויים עוברים ושבים לחרן מרחקים: **ורמי** לרב נחמן לחלוב נחמן להכא לזיל בתר מוכר ובעובדא דכר סיסין בתר לוקח ורבא לישנא: **נכסי דבר סיסין.** קנה ונכסים מכר סיסין ויהו לו כבר ונכסים לחריס שנקרקעים כן בשם: **קאי בנכסי.** שהחזיק עליין בנכסים אלו נבי הא לכר סיסין והכא הלוקח קאי מוחזק **שהחזיק ג' שנים:** [לקמן ל.] **מאי בעית בהאי ארעא.** שהיה שלי כשאר יהוע לכל: **אנא בשוקי בראי. בחרן מרחקים שאין הסיירות מצויות** לו מפני שים חירוס ביניהם ואיכא לקרו לחרן נפון ברחלי **כלחמרינן בגמ'** (ב"ב לף כה:) חרן נפון לינה מסובבת:

אלא כגון דהאי מערער לית ליה סהדי דידעי דהאי ארעא דיליה הות אלא האי לוקח הוא דאמר דיליה היא והוא אמר מיניה זבינתה והוה ליה הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומשום הכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ סבר אע"ג דלית ליה להאי סהדי דארעא דיליה הות כי קא מודה האי לוקח דדיליה הות ואמר דזבנה מיניה ואכלה שני חזקה בעי לאיתויי סהדי

יום רנד דאכלה שני חזקה וקא פסק הלכתא בהאי מעשה ובמעשה דבי סיסין כרבא ואיכא מאן דאמר דהאי מעשה ליכא לאוקמיה בכה"ג דהיכא דליכא סהדי דהאי ארעא למערער הות כ"ע לא פליגי דלא צריך לוקח לאיתויי ראיה ואע"ג דאמר לא אכלתה שני חזקה לא מפקינן מיניה וכ"ש כי אמר אכלתה שני חזקה כדאמרי' גבי הא דתנן ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואמרינן עלה וליתני ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ומפרקינן משום דקא בעי למיתני אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן ושמעינן מינה דהיכא דאמר שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן ואפי' ליתיה בידיה שני חזקה והא מילתא מודו בה כולהו תנאי וליכא מאן דפליג עלה וא"כ היכי מחזקינן לרב נחמן דפליג על הא מילתא אלא האי מעשה הכין פירושא כגון דהאי ארעא ידיעא ובריא דלהאי מערער הות וא"ל להאי מחזיק מאי בעית בהאי ארעא וא"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה

דכל שתא הות הכא תלתין יום. וז"ל שהיה שלך **למחי לא מחית** כי דבשלמא לפי לא בחת הלא בשנים הראשונים היית יכול לומר הייתי סבור לבא בשנה השלישית ולמחות לכל השתא שבחת נמי בשלישית **למחי לא מחית: ל' יומי בשוקאי הוה טרידנא.** ולא שכנתי שם שלא בבית לחר שלי לו הוכרכתי לעמוד עם חבורתי במקום לחר לחר לכלנו בשותפות ומתוך זה לא ילעתי שהיית מחזיק כדי שלכל למחות ומכי הלכתא שלא עלתה לו חזקה ומשמע מהכא לחין נריך **שיהיה המערער כל השנם** במקום שיכול למחות שלא לוקה בסוף **שנם ולפילו היה בתחלת שנם** במקום הרחוי **למחות ולא מיחה** והלך במקום שלא היה יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום לפימת לעתו היה לשוב שלא נזכמן לו: **א"ל מפלוגי כו'.** מלקחמר הכי ולא טען ולכלתי שני חזקה משמע לחכתי לא לר בה תלת שנין מיהו לפילו היה לר בה תלת שנין כיון להוא ילע לקרקע זו של מערער היה ולא ילע לית בה ליל מי שמכרה לו ה"ל שפק וולחי ואין שפק מוניל מילי ולחי ומיהו אם לית ליה שהלי ללר בה חל יומת המוכר לז זכה בה הלי לוקח כיון שלכל שני חזקה משמע שלין למערער עלי חזקה ומש"ה נריך להולחתו וכיון שכן היכל להלי לא ילע מענמו שזה הקרקע של מערער חלא הכי קל"ל הא למזבנה לי לחמר לי שלך היתה ומינך זכנה למשמע שזה לינו יולע אמר ליה היאך זבינתה מינאי ואנא בשכוני גואי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידנא ואת טעין דזבינתה מינאי א"ל רב נחמן זיל ברור אכילתך דאכילה דקיימת בה חזקה היא ומוקמינן לה לארעא בידך כלומר אייתי שהדי דקיימא את והאי מוכר במתא ואפילו חד יומא כי היכי דתהוי אכילתך אכילה דאמרינן אפשר דזבינת' מיניה בהאי יומא ואי לא הויא שני חזקה שלך כחזקה שאין עמה טענה אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה דסבר רבא תובע הוא דבעי איתויי שהדי דלא הוה במתא בההוא יומא דטעין האי דזבנה ביה מיניה ורב נחמן אמר לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה דזבנה מיניה ביומא פלן מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בניכסך וכ"ש הכא דאמרינן ליה אייתי שהדי דהוה בהדך במתא כי היכי דמצית למימר מיניה זבינתה וקי"ל כר"נ בתרוייהו בהאי מעשה ובמעשה דבי בר סיסין דרבא בהאי עניינא תלמיד הוה דיתיב קמיה דר"נ ואין הלכה כתלמיד במקום הרב וכ"ש דקי"ל * שבת דף כא. וכ"מ דמעשה רב בהנך תרי עובדי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי * בגמ' איתא בהאי ביתא א"ל כו' (ג"א) ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשוקא בראי הואי ולא ידענא דאת נחית גו ביתאי אמר ליה והא אית לי שהדי דכל שתא ושתא אתית להכא תלתין יומין ולא ממחית אמר ליה כל תלתין יומין בשוקאי טרידנא ולא ידענא דאת נחית בגויה דביתאי אמר רבא עבדי למכור חל יומא לע"פ שהלוקח לא החזיק כה **שנם שנים זכה כה מכח** המוכר שהיה זוכה מטעם מינו להכחשה להומ"ל שלא היה שלו ח"כ הוי **הפה שאסר הוא הפה שהתיר** ומהניל ללוקח לע"פ שהוא מולה כבר שילא מעצמו שהיתה שלו לזה לייך היה מינו להכחשה והביא ראיה ממי שהפקיל לחברו כלי ומת הנפקל והכלי ביל יורדין והשתא החב היה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו ממנו במינו להכחשה לאי בעי לימר החזרתי היכל לזה לאה השתא אלא כרשותו ואנן ולאי טענינן ליורדין מאי למני טענין לבוהן לע"נ שהכלי ביאה לפנינו ולינל מינו להכחשה ומיהו מנהולי לחרנונים מסופקין נם בזין זה שלו יורדין נפקל. כתב הרב ר' יונה ז"ל להיכל שעמל המוכר הזה עם המערער על הקרקע זה בזין וזכה בו מטעם **הפה שאסר הוא הפה שהתיר** לף ע"פ שהקונה מולה למערער **שהוא יולע שהיתה שלו ואינו** יולע כלום אנן בקנין מי שמכרו לו כלום שלא מפיו לף"ה זכה בו כיון שזכה בו מוכרו בבית דין כלאמרן:

אנישי דטרדי בשוקא כל תלתין יומין ולא קמא עליה חזקה: האי מימרא דרבא אוקמיה רבינו האי גאון וצ"ל בשעת חירום דלא קיימא חזקה אלא עד שיהא עמו במדינה אבל שלא בשעת חירום לא בעינן שיהא עמו במדינה דקי"ל מחאה שלא בפניו הויא מחאה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה ומסתברא כוותיה ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך אמר ליה ואת לאו קא מודית (דף ל:) דהאי ארעא דידי היה ואת לאו מינאי זבינתה זיל את לאו בעל דברים דידי את אמר ליה רבא דינא קאמר ליה. האי מעשה נמי פשיטא הוא ולית ביה ספיקא והלכתא כותיה דכל כי האי גוונא לא מוקמינן לה לארעא בידא דנתבע אלא היכא דאית ליה שהדי דדר בה ההוא דזבנא מיניה חד יומא ואכלה איהו שני חזקה אי נמי דאמר קמאי דידי זבנה מיניה ההוא פלניא דזבינתה אנא מיניה ואכלתה אנא שני חזקה או אכלה איהו שני חזקה כדבעינן למימר קמן אבל היכא דלית ליה שהדי דדר בה ההוא פלניא דזבנה מיניה אפילו חד יומא ולא קאמר איהו קמאי דידי זבנא מינך ואכלתה שני חזקה כגון האי דינא הוא דהדרא ארעא לגבי מרא ואזיל האי ומשתעי דינא בהדי מוכר דזבנה מיניה ואע"ג דלית ליה שהדי למרא קמא דארעא דיליה היא אלא האי הוא דקא מודה דארעא דיליה היא ולא אמרינן בכה"ג הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומוקמינן לארעא בידיה אלא כיון דאודי דהאי ארעא להאי היא הוה ליה ודאי והאי דא"ל א"ל פלניא דזבנה מינך הוה ליה ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי הילכך דינא הוא דמהדר ליה לארעא להאי דאודי ליה דדיליה היא ואזל איהו ותבע לאידך דזבנה מיניה ואי אית ליה פסידא בהאי דאודי ליה איהו אפסיד נפשיה דלא איבעי ליה למיזבן ארעא הכין וחזינן לרבוותא בהאי מעשה שקלא וטריא ופלוגתא בפירושיה ואיכא מאן דאפקיה להאי מימרא דרבא מהלכתא ואנן לא סבירא לן הכי אלא כדכתבינא וטעמא תריצא הוא ולית ביה קושיא כלל ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל אנא מפלניא זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה אית לי שהדי דאתאי ואימליכי בך ואמרת לי זיל זבון א"ל משום דאמינא השני נוח לי והראשון קשה ממני כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה והוא חתום

[דף ט:] **מאי בעית בהאי ארעא.** בכל הני לחמרינן מאי בעית הוא לחיות ליה למערער עליה שהקרקע שלו הוא של לבושיו כדין כל מערער: **א"ל פלוני גזלן הוא.** ומיירי כגון שלא לר סם המוכר לפילוי יום אחד ולא לו מהני ליה הכא מכח חזקתו לי נמי לר סם המוכר יום אחד ומיירי לחיות לן שהלי שהוחזק בגזלן ונזלן אין לו חזקה והוא הדין לזה שבא מכחו: **ואימלכי.** ונתיעצתי עמך וכי היכי לחמרת לי לך קנה למה לי הועלתני שנזולה היא ממך: **אמר השני נוח לי וכו'.** טוב היה לי **יותר לריב עמך** והייתי חפץ בקנייתך: **אפילו תימא כרבנן.** לחיות לך להכא להלכתא כרבנן ואפילו נעמת מלי לחמרי רבנן ללא מני טעין הרחמנן קסם דמ"ת אם לחיות לכאי הוה שהיתה שלו לא היה לו לעשות מעשה כענלו ולהעיד שהשדה הוה מחאר לכל הכא היה ללא לכורת בעלמא לח"ל זיל קני וכן הלכתא: **ואכלתה שני חזקה.** ולית ליה שהלי שהמוכר לר כה חל ימת : **א"ל.** המערער לוך לתה לומר שלא כח לילך בתורת נזילה והא לית לי שהלי שבקשת ממני למוכרה לך ואם היתה שלך לוך לחמרת לי למוכרה: **אזבון דיני.** לחמרתי לפרות לת עצמי ליתן לך לוזה לכר שלא לעטרך לריב עמך והוא הדין אם היה ליפכא שהמערער היה מפייסו שזה הקונה יכהרנה למני טעין הקונה הזה כן לוך לתה מערער לומר שהיה שלך והלא היית מפיים לי למכרו לך ומיהו היה ערוך לטוען זה היכא שלוין לו עליה שלר סם המוכר לפילוי חל יומת לזו הוא לוין חזקתו חזקה ואם טען המערער למינ לזכון היני כלי שלא לעטרך לריב עמך היה נמי נאמן כלפוסק **רבה להלכתא כוותיה לעביל לינם** וכו': **הא ארבע שנין. נמצא מקחו קולס לחזקה שלך: שני חזקה טובא קאמינא.** ללא שלא חששתי לפרש ללא שני חזקה סתם כי לא ילעתי שים לך שטר לרבע שנין: **עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה.** ולא היו **חוזר וטוען. נראה מכאן לפילוי היה מייתי סהלא** לקייס מה שחזר וטוען לא מהני ליה היכא להיו חוזר וטוען [וכן פי' רשב"ם] וכתב הרשב"א ז"ל לפילוי לא לחמ סתם שני חזקה ללא שפירש ולחמ שלא שניס שניס לחמרינן עבידי לינשי לקרו לנשי טובא שלא שניס כיון לתלת שנין הוו עיקר חזקה לא חשש להזכיר ללא מה עליה בעד אדמון אומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכ"א איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן התם אלא בחיתום דקא עביד מעשה אבל דיבורא עביד אינישׁ דמיקרי ואמר ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה * בגמ' וברא"ש ליתא תיבות דזבנה מינך ונראה לענ"ד דכאן ט"ס הוא (ג"א) [וגם בד"ק הנך תיבות ליתא] דזבנה מינך ואכלתה שני חזקה א"ל פלוני גזלנא הוא א"ל והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהליה דאמינא איזבין דינאי אמר רבא עביד אינישׁ דזבין דיניה: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מפלניא זבנתה ואכלתה שני חזקה א"ל והא נקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מאי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא עביד אינישׁ דקרי לשני טובא שני חזקה והני מילי דאכלה שבע שנין דקדמת חזקה להאי שטרא דהך (דף לא.) אבל שית אין לך מחאה גדולה מזו זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר * צ"ל רבה כ"כ התוס' (דף לא.) בד"ה אמר רבה וכ"ה בגמ' וברא"ש [כ"ה בד"ק] (ג"א) רבא מה לו לשקר אי בעי א"ל מנך זבינתה ואכלתיה שני חזקה א"ל אבייי מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן והלכתא כותיה הדר אמר ליה

סותר ולכולי עלמא לינו חוזר וטוען מיהו לקלק הרב בן מנ"ס להיינו לוקח כי הכא שבקו עליה ז"ל בינתיים כלומר הלר לומר וכו' לחו ולחי ולא לן מני לחפוכי טוענתיה לפיולו לפטור לגבל היכא דלן לתו עליה בינתיים מני לחפוכי טוענתיה מפטור לפטור כגון זאת וכגון שלומר מתחלה לן לויתי ולחכ"ל טוען לויתי ופרעתי נחמן אע"פ שמכחיש לבריו הרמשנים וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות טוען וטוען. והיכא לאוה בי לינע ולן טוען. תיקון לבריו לחמרן ללן לחר שינע מבית לין חזר וטען לינו טוען וכו': **מילי אבראי ולא טען.** מה שהיה טוען עתה בבית לין להשתא טוען הפך מה שהיה לומר לבתלחי לחוזר וטוען: **והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה.** כלומר לותן שנים שטען חבירו: **האי עדות מוכחשת היא.** כלומר **כיון דהני שתי כיתות מכחישות זו את זו לחת מהן פטולה לכל עלות שבתורה ולחרי שלין לברר ליזו הפטולה תבטל עלותן לגמרי: נהי דאיתכחש וכו'.** לוקל במלי לשיתכחם שיתכחם ובמלי ללן שיתכחם לן שיתכחם וכל שכן למכלן ולהבא לן פטנינן ליה כיון דבלותה עלות עמה לשיתכחם לן פטנינן לה כבלשיתמר שתי כתי עליה המכחישות זו את זו לומר דב הוגה זו בלה בפני עמה ומעילה וזו בלה בפני עמה ומעילה לכיון ללן ילעינן הי מינייהו מפטלן נוקי כל חלק מינייהו בחזקתה שהיה בשדה **לכל על לחל מכת זו ועל לחל מכת זו לין מעטרפין לעלות** לחל מינייהו ולהי פטול ול"ת [תוס' ל"ה וז] ולומלי לן להיתינהו לבתרלי מנו להי בעי פטלי נקומלי בנזנותה הי נמי למזמי לה הלומר לומלי לה והלן **עמנו הייתם במקום פלוני** שאתה מעידים שבאותו יום ובאותו זמן ילעתם בו **הייתם עמנו במקום פלוני** והי לפטר שתלענו זה להמה היה בנוף הלעים עמה והכחשה היא בעדות ולא בנוף הלעים י"ל לעלים לן מהימני במנו טפי מהלי להימני מחמת עמה לבלעים לן שיוך מנו ללן שיוך מנו ללן במי שהינו נאמן בבריו ועוד לליכא מנו למחל לן יהו סניסים בלותה טוענה לף על פי שהשוו עבדיו והל לומרין **בפרק האשה שנתארמלה** (לף יח:) לבשהין כתב ילס יוצע ממקום לחר נאמנים לומר לנוסים היינו מנו להי בעו לומרי לין זה כתב ילס התם שהני לפיולו לי חל מינייהו לומר הכי מיפסל שטרל הלכך בילע לכל חל מינייהו הוא למיפסליה וכן כתב רבינו יצחק הזקן ז"ל: [לף לח:] **הדר אייתי סהדי. לותו שהפסידו רב נחמן** ולשתכחם השתא לנסיסים הוו עלי לבתת ועלי חזקה: **אנן אחתיניה.** הפסלנוהו ונתנו זכות לחבירו: **אנן אסקינן ליה.** בזכותו [כשהיה] קולם שנפסק הלבר ונסיסם שוין ולן חייסינן לם **ילנלנו הבריות על כ"ל שסותריס** לבריהם וכתב רבינו שהלפסי ז"ל להלכתא כרב [נחמן] בין בלחותיה בין בחסוקיה ושבקינן להו וכל לחלוס נבר וכן פר"ס ז"ל וכל לחלוס נבר נרלה לסבירא להו ז"ל לחפשר למיקס עלה למילתה ולחי מי שהיין עמו יחקור לחבריהם להוכיח שקרס ושקרו הוא שנלע שהבר בבירור ע"י זה ורבינו חננאל ז"ל פי' יותר ברילות לחפילו לן מינין למיקס עלה למילתה ללו לן נימל כל לחלוס נבר לנל יחלוקו כלקמן [לף לח. לגיבל לרב] לף"ס הכל מיירי כגון שמתחלה היתה ביד לחבירו והבית שמעון עליה שהיא של לבותיו וסלקנו ממנו לחובן והורלנו בה שמעון ועכשיו שמעל לחובן עליה מסלקין לשמעון ומחזירין לותה לראובן וכן מוכח בירושלמי [בפירקין הלכה ד ע"ם] דלהלי עובדל הכי הוה ומכל מקום לעניין הלכה נרלה למפסק לכל לחלוס נבר כלומר מי מכס שינבר תחלה ותפס לן יוכל חבירו להוציל שוב מידו לפיולו ינבר לח"כ לנל ברלשים וכפי הר"ם ז"ל לקמן במקומו: [לף לכ:] **שטרא זייפא הוא.** כלומר שהיה לומר שכתב לו שטר מכירה זו לם מפני שנלריך מעות ובוטח בו ומלמינו שלם לן יצטרך יחזיר לו השטר וכתב הריל"ף ז"ל פרשי רבנו יהונתן שהי שטר זייפא לן יוכל לעמוד **לכלה"נ לפיולו רבה** מוכה ללן לומרינן מנו ולפשר כלפי' הר"ם לעיניהם יפה על שהם שבורים שהיה חתימת יהס לומרינן שפיר מנו לי בעי לומר ליה שטרל מעולין הוא שהרי קיימו ל"כ ניהמנים במלי ללומר שטר היה לי ולירכם וחשיב ליה רבה כהוזקה בתותו קרקע אע"נ ללן לר בי' שני חזקה כיון לחית ליה שטר שרלוי להומינו ומנו לוקומי ממונא הוא ורב יוסף שבר כיון שהיה השטר זייפא הוא נתבטלה זכותו וחזקה שלו בממון זה הילכך היו מנו לחפוקי ממונא ולן לומרינן [כך פי' התוס'] וכ' הר"ם ז"ל להלי מנו לן לי למנו לעלמא להתם שתי הטענות לחפשר שיהיו לומת הבל כלן לומה למנו במקום עליה כיון שהבעל יתן מוכה ונרלה לבפי הר"ם ז"ל לחפילו לוקומי ממונא לן חשיב הלי מנו לאע"נ לומרינן מנו כי הלי לנקמן [לף לו.] מנו לחי בעי לומר מינך זכינתה למלומר מפלוני תשמע ולן מינך מ"ת הלי למי טופי למנו במקום עליה שהוכה ממש בפניו הבל הבל הרב ר' יוסף הלוי ז"ל כתב למנו חשוב הוא ככל מנו לעלמא ללן לחפוקי ממונא לן לומרינן מנו ופשר תלמולא לכיון לחרעא קיימא ברשותיה להלי לוקמי ממונא ברשותיה חשבינן ליה ונתן מתוס הלי מנו והוה ליה לידך כמוציא מחבירו לספיקא לן הילכתא כמאן הלכך פשקינן הכא כרבה ובזמי כרב יוסף:

ערבא. ערב קבלן כגון שאמר לו תן ואני **קבלן** ר"נ **שהתנה המלוה ואמר כשעת הלוותה ממי שארצה אפרע** תחלה ומש"ה נפרע ממנו: **והא שטרא.** ומיירי כגון שכתב לו המלוה התקבלתי (ממך ונתן לו זכותו הא ואפי' הכי אע"פ שעכשיו החוב יוצא מתחת יד הערב אינו נוגה בו כיון שהלוה] לא היה מעשבד בהאי שטר לערב אלא למלוה ואפי' הלוה היה כלל נימר הא שטרך לשמך פקדון הוא אצלו: **כה"ג מאי.** היו כאילו לא נפרע כיון שלא היו לו שני שטרות אלא זה בלבד ואע"פ שפרעו הא הלה לחזפינהו **או לילמח מ"מ כיון שפרעו ככר נמחל שעבודו** ולא תימרון היה להיתניה כמנו כלעיל: **אמר אביי.** לעולם פשיטא ליה לכי היכי לעיל לא תימרון מנו הוא הדין הכא וכיון דלהלוה לא הוה לו להלה לחזפיה תימרון **זוזי היכא לקיימי לוקמי: אבל אהדרתינהו ניהלך. לותם מעות ענמן מחמת שהיה נשוף עריתם** או שהלוים נחוספם הוי כאילו לא נתנו כלל: **במשכנתא.** היא משכנתא לסורי לכתבי במיטלם שניא לילין תיפוק לרעא לא בלא כלום: **והוו לי זוזי אחריני גביה.** ומיירי כגון שהיה לו שטר מלוהן זוזי לאש לא כן היכי קי"ל לבבי תא לישתעי דינא בהדייהו בחיזו רחיה ילון עמסם הא לפילו הלוה לו בעליס טענינן להו ליתומים שלבביהם פרע ואין נומר לתוך זמן הוה לן"כ היכי קאמר רבא בר שרשום לנא יפרע לנא בשבועה הא בני' נאו להיינו [לעיל קף ה:] תוך זמן או [קף קעד:] בחייב מודה או לשמתיה ומת בשמתיה נפרע בלא שבועה: [קף לג.] **לא יפרע אלא בשבועה.** אע"נ להשתא קטנים הוו ולפילו בשבועה (ערכין קף כב.) **אין נזקקין לנכסי יתומים לא"כ רבית תוכלת בהן** מ"מ על המתנת המעות על סינגילו לא היה חוסם לנא על השבועה: **אוכלה שיעור זוזי.** לוקח בשלכלה נ' סניס בחיי לבבים להשתא הוא לנאמן במנו **כלא שבועה לאין** היתומים יכולים להשביעו היסת שהרי אין להס טענת ברי שלא לקחה מלבבים לבל לא סא לא המזיק בחייו לא לקי"ל (כ"מ קף לט.) אין מחזיקין בנכסי קטן: **אמר** המחבר לוכלה שיעור זוזאי לוקח בשכבר לבל הוא למפטר וכלרך שאמרנו לבל מקמי שלבל לא מפטר משבועה לפי' במנו ולע"פ שהוא מסיב לבבים וכן הסכימו הנאונים ז"ל בתלוה על המשכון אע"פ שהוא מנה ולא היו סס עדים ותובע עליו חמשים חפ"ה נשבע כיון שבא ליטול: **דמגו דאי בעינא אמינא וכו'.** משמע משבא שגם נאחר להיה לבל פירי ולע"פ שהיה שטר בידו לארעא בידיה אבל שטרא דזייפיה בציורא אפילו רבה מודה דחספא בעלמא הוא ולא אמרינן ביה מה לי לשקר: ההוא ערבא דא"ל ללוה הב לי מאה זוזי דפרעתינהו ניהליה למלוה והא שטרא א"ל ולאו פרעתיך א"ל לאו הדרת אוזפתינהו מינאי שלח רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי אמר אביי מאי תיבעי ליה הא איהו דאמר הלכתא כותיה דרבה בארעא והלכתא כותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דאמר ליה אהדרית־תינהו ניהלי והדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדרית־תינהו ניהלך מחמת דשופי וסומקי אכתי איתיה לשעבודא דשטרא * בד"ק רבה בר שרשו ובד"ס רבה בר שרשום רבא בר שרשום נפק עליה קלא דקא אכיל ארעא דיתמי אתא לקמיה דאביי אמר ליה אימא לי איזי גופיה דעובדא היכי הוה אמר ליה האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי וה"ל (דף לג.) זוזי אחריני גביה ואמינא אי מהדרנא להו ארעא ליתמי ואמינא להו הבו לי זוזאי אמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אלא איכול ארעא שיעור זוזאי וכבשינא לשטרא דמשכנתא דמיגו דבעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנינא כי אמינא דאית לי זוזאי מהימנא אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפק עלה קלא דארעא דיתמי היא אלא זיל אהדרה לארעא ליתמי וכי גדלי יתמי תא אישתעי דינא בהדייהו: קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה אנא וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי אזל רב אידי בר אבין אייתי סהדי דאיהו קרוב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריביה טפי אוקמה רב חסדא בידיה א"ל ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאן קא סמיך מר אהאי הא איהו אמר אנא מקרבנא טפי: אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא (דף לג:) דכיון דאודי אודי והלכתא כותייהו:

כלפילרסתי היה ערין לטעון מנו לפוטרו מלבועה ונפקא לן מינה לענין הא לחמרינן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע וכו' לחף חס נטל בלא שבועה מחייבינן לוזבא מיהו חס **לא בעי לאשתבועי** לא נחתינן לנכסיה חלא להיו מסתפינן ליה על למסתבע כלין מי שהוא **חייב ליתבע שבועת היסת** וכ"כ רבינו לנפס ז"ל בהל' שבועות: **לקוחה היא בידי.** מפני שהחזיק בה כבר כלפילרסנו ופטור משבועה [עיין בתוס'] כלאי' בתלובה לנאון שרגי ממתיבתא לכך נקרלת חזקה שהיה כשהה ולא מיחייב שבועה וכן כתב הרא"ם ז"ל אע"פ שהרי"ף והנאונים ז"ל כתבו לענין **לאין נשבעין על הקרקעות** היינו שבועה לאורייתא לבל לרבנן בעינן הא כתבינן ליתמי לא תנן למטען ברי: **א"ל לקוחה היא בידי לא מצית אמרת.** כלי שתפטר משבועה לף חס לבלתה לכיון לנפק קלא לארעא ליתמי היא אין לך מחאה גלולה מזו והיה לך ליזהר בשטרך לטענת למחאה כי היכי לליסמע לוקח ויסמור שטרו הכא שמעת. כן לעת רבינו הלי נאון ור"ח ז"ל: **תא אישתעי דינא בהדייהו.** על שטר חוכך ותשבע ותטול: **אנא קריביה.** ורלוי ליורסו: **אתא** סהוא נברא לאר לאמר שהוא נמי רלוי ליורסו והחזיק בו קולס ולבל לפירות להא שפק הוא וכל לחליס נבר: **לסוף אייתי סהדי.** רב לילי שהוא קרוב רלוי ליורסו ואין יולעין שהאחר רלוי כמוהו שהתא הוי הוא ולאי והשהוא נברא מספקא הוא בעלמו אם רלוי ליורסו כרב לילי לפיכך לוקמי רב חסלא בילים לבל לא ס"ל שיעבודא לחזור מה שכבר לבל לכיון **לליכא סהדי לחכל** נאמן הוא לומר קרוב אני במנו לאי בעי אמר לא לאכלי וכיון שכבר קלס לאכול אין מוציאין ממנו לשמא קרוב הוא כרב לילי וחלקו לבל: **אביי ורבא לא ס"ל הא דרב חסדא.** כיון דרב לילי ולאי נברא טען שהוא שפק שפק מוציא מילי ולאי לף על פי שקלס ואכל מוציאין מילו חלא מסיימן במנו של שפק להוציא ממון מן הולאי כך היא נרסת הרמב"ן ז"ל ופי' לאילו ס"ל לרב **לילי סהדי להוא קרוב טפי** לפילו רב חסלא היה מולה למנו במקום עליס לא אמרינן כיון לאולאי [להוא שפק] בכה"נ ס"ס שיש להורות השתא. ואי לאי נברא נופיס היה טוען [ולאי] שהוא קרוב טפי אמאי הוי פליגי לבבי ורבא יהא נאמן במאי לטעון שהוא קרוב טפי מנו לאי בעי אמר לא לאכלי להנך סהדי לא מכחזי ליה חלא שמוסרים **לרב לילי קרוב:**

[קף נב:] **האי אייתי סהדי דאבהתיה.** כלומר מעולם לא מכרוהו ולפיכך לחמרו לחביו ורבא להוי מנו במקום עליס שאם היינו מחמינים מה שטוענן שהוא של לחבותיו מסוס מנו ר"ל חסבינן להאי מנו טופי מעלות העליס לחמרו שלא היה של לחבותיו אלא מאחריו שלא מכרוהו מעולם ומנו במקום עליס לא לחמרינן והלכתא כאביי ורבא הילכך הלכה לרעת והלרי פירי בין לליכא עליס לחכל בין ליכא אלא שהוליא ליהו: **ההוא [כו'] דאכלה תרתין שנין.** כלומר לא מנא עליס אלא לצתי שניס: **הדראארעא.** להא יליעינן לעל זה היתה וכן הולה הוא נופיה: **והדרי פירי.** שלכל בצתי שניס אלו להא ליכא סהלי ולית ליה עלי חזקה לאבל מהצנה הצליחית שאין עליס לו ולפילו בכל הצניס לא אין עליס שלכל פטור [הכי ליתא בפי' רצב"ם **וחייב שבועת היסת על הפירות לזכגינהו מיניה למינו** כו'] בשבועת היסת מינו לאי בעי לחמר לא לכלי אלא פורתא שהיה נאמן אלא מינרע חזקתו שהרי לאפשר שבאלם שניס אלו לא הוניח אלא מעטו **כי לחמר לכלי ולילי לכלי** נאמן לנבי פירי אע"נ לנבי לרעת לא מהימן לאבל ליכא למימר להצתא [נמי לחמי] למהלי לאבל להימניה לדיליה לאבל לנבי פירי מנו לאיבעי לחמר לפירות ירלתי שהיה נאמן מסוס להוי מנו לנרוע טוענה ולא לחמרינן לטופי ניחא ליה למימר מינך זבינתה שרוצה לזכות נס בקרקע מלטוענן לפירות ירלתי שלא יזכה בקרקע: **אי טעין ואמר לפירות ירדתי וכו'.** כלומר מתחלה אי **לא טעין מינך זבינתה אלא לפירות ירלתי כלין לריס או שמכרת לותס לי** זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר רב חסדא מה לו לשקר אי בעי א"ל מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא ס"ל הא דרב חסדא מה לו לשקר כמקום עדים לא אמרינן הילכך הדרא ארעא להאי דאייתי סהדי דאבהתיה היא והדר פירי וה"ה דאי לא אייתי סהדי דאכלה כלל דהדרא ארעא והדרי פירי דכיון דאתו סהדי דאבהתיה דהאי היא והאי לא קא"ל מינך זבינתה אלא קאמר דמחמת דאבהתיה דיליה אכלתה ממילא שמעינן דלאו פירי דידיה אכל אלא דחבריה אכל הילכך מהדר לה לארעא ולפירי ולא אמרינן הואיל וליכא סהדי דאכל אמרינן מה לו לשקר אי בעי אמר לא אכלי אלא כיון דאתו סהדי דאבהתיה היא והוא קאמר אכלי מיחייב לאהדורי פירי ולא אמרי' מה לו לשקר במקום עדים: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני א"ר נחמן הדרא ארעא והדרי פירי א"ר זביד ואם טען נאמר לפירות ירדתי נאמן מי לא אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי מהימן מ"ט לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה ה"נ לא חציף איניש דאכיל פירי דלא דיליה אי הכי אפילו ארעא נמי ארעא אמרינן ליה אחוי שטריך פירי נמי אמרינן ליה אחוי שטריך שטרא לפירי לא עבדי אינשי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סבור רבנן קמיה דאביי למימר היינו סברא דר' אמי דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דר' אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אזל אייתי לזמן ילוע נחמן בשבועת היסת **ולוקח בפירות שאכל כבר אכל** לאכול **מכאן ולהבא לא לח"כ כל אלס ירל לתוך שלה אכיהו ואומר לפירתי ירלתי** להצתא ליכא למימר לא חציף אינש כלאמרינן בסמוך (להיינו לוקח מסוס שאינו נאמן לומר כן) לכיון שיכול להוציאו בעל הסלה ועכ"ז ירל לאמרי' לא חציף לולאי היה ירל מלירל אם לא היה אומר כלביריו אבל אם היה נאמן לאכול **מכאן ולהבא בטענה זו לא** יצוב מפני כל: **תובילא.** סל לתת בו **התמריס או אבנים לעלות: לגדור.** נבי תמריס שייך לשון נלירה כמו מסיקה בזיתים בעלירה: **ואיגדריה לדיקלא וכו'.** לע"נ להכא לפצר לסוס לכיון לאמר כן קושס שיגור הוא לנאמן לאל"כ כאביריו היה ירל שלא יתענגו בעליו אבל הכא שכבר אבל מ"ט יהא נאמן אפ"ה ליכא למימר לכיון למסיק כל כך זמן לכילתו כמ"ל מתחלה למי שהרי היה לוכל תמיד לעין כל: **ארעא נמי.** פירוש כשבא בטענת קרקע שאומר לקוחה היא בידי יהא נאמן לנבי פירי מהאי טעמא לא חציף ואע"ג אבל לא מקפה שיהא נאמן בנוף הקרקע להא למי למכאן ולהבא ואף לנבי פירי לא מהימן אלא בסה שכבר אכל: **אחוי שטרך.** לאו דוקא להא טענין לאכלה ג' שניס ולא מזהר אלא לא עליס שהחזקת או שטרך להוה לך לאחזוקי כיון שאין לך עלי חזקה: **ההוא דא"ל לחבריה וכו'.** לרעת ולאי הלרת **למריה כיון לנית לה** שני עליס אבל פירי מאי אלא לא יליעינן שאכל אלא בהולאת פיו אלא שיש בו נמי על לאבל: **נסכא.** חתיכת כסף בלא עורה:

חד סהדא דמחטף חטפה מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי אמר ר' אמי (דף לד.) היכי לידיינו דיניי להאי דינא לישלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא לישתבע דלא חטף הא קא מודה דאין חטפי ודידי חטפי א"ל רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם אמר ליה מי דמי התם חד סהדא לאורועי קא אתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה הכא חד סהדא לסיועיה קא אתי אי איכא חד סהדא אחרינא גביה מוקמינן לה בידיה אלא אי דמי ודאי הא דר' אבא לחד סהדא ולתרתי שנין ולפירי כגון ראובן דא"ל לשמעון האי ארעא גזלתה מינאי ואכלתה תרתי שנין א"ל שמעון מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי חד סהדא דאכל תרתי שנין אילו אתו תרי סהדי דאכל תרתי שנין הוה מחויב לאהדורי ארעא ופירי כדר"נ דאמר הדרא ארעא והדרי פירי והשתא דלא אתי אלא חד סהדא אמרינן היכי נעביד נימא ליה אהדר פירי נמי ליכא תרי סהדי דאכל ב' שנין ליפטריה איכא חד סהדא דאכל לישתבע דכל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד א' מחייב אותו שבועה כי אמרי' נמי א' לשבועה ה"מ היכא דקא כפר במאי דקא מסהיד סהדא אבל האי קאמר אין אכלי ודידי אכלי הא ודאי דמי לדרבי אבא דאמר ה"ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והיכא דליכא * וכ"ה הב"ח [אפילו] חד סהדא דאכל והוא אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה והאי א"ל מיגזל גזלתה ארעא מינאי ואכלתה תרתין שנין משתבע ליה מרי ארעא דלא זביני לך מידי ומהדר ליה ארעא

יום רנה

יום רנה [קף לב.] **ליכא תרי סהדי.** ועל ק' לינו מחייבו לגלח שבועה להכחישו ולתן לנו בו לגלח **שיטבע להכחיש העל** לו שיטבע ומשום הכי לינו נאמן ליטבע לדידיה חטף כי היכי דלגלח מצי למימר הכי לי ליכח שני עדים לוגלחי היו מחייבין לתתו ממון לפי שהתורה האמינה לעל ק' להאי כשנים לענין ממון: **ה"ל גזלן.** כלומר כגזלן כיון שמוכה לכבדי העל שחטפו ולינו נאמן לומר לידי חטפי לפי שנעמיל **ממון כחזקת מי שהיה מוחזק בו: הוי** מחוייב שבועה שלינו יכול ליטבע שהרי מוכה שחטף וליכח למימר ניהמניה במנו דלי בעי אמר החזרתי והיה נאמן בשבועה **כי אמר נמי לידי חטפי** יהא נאמן בשבועה לי"ל למיידי כשהנשבע יוצא עכשיו מתחת ידו לפנינו לליכח מנו וכן הסיב הרמ"ה ז"ל לרמב"ן ז"ל לחפילו נזגל נאמן לומר החזרתי והוכיחו מקונים לפרק השואל שנתארמלה [ריש לף יח.] למקשה וליתני ומוכה ר' יהושע וכו' ולחילו נזגל לא היה נאמן הוה מצי לאוקמי וליתני בלומר לחבירו מנה נזגלתי והחזרתי לך שהיה נאמן **שהפה שאסר הוא הפה שהתיר** והיו לתי שפיר סיפא לליתני הכי ואם יש עדים שנזגל והוה לומר החזרתי לינו נאמן לגלח ולחי מקמע שהיה נאמן והכא כלתירוץ: **ומחויב שבועה שאינו יכול לישבע משלם.** וכתב הרמב"ר ז"ל לכי קאמרינן למקלח בלא שבועה שכנגדו קאמר לזוקף נגי חסול הוא לאמר (שבועות לף מל:) שיטבע כנגדו שלינו חסול [לחי לא תימא הכי לא שבקת חיי לחסול לאכל הכא לא] ויש לו ליהיה בפרק שבועת העדות: **מוקמינן ליה בידיה.** הלכך אע"פ להלרע לערעך לידעינן שהיא למערער וזה המחזיק אין לו עשיה לא הלרי פירי לגלח יעשינן גלגל תפיו **שאסר הוא הפה שהתיר** להעל כמאן לליתך למי כיון לסיועי קאתי: **לחד סהדא ולתרתין שנין .** להשתא לאורועי ליה לתי העל שהעיד שלא החזיק שני חזקה **ולמי ממש נשקה לך' לחכ לליכא תרי סהדי** לחיובי לשם הפירות: **למפטרי אי אפשר דאיכא חד סהדא.** לאכל ולא [יכול] **ליטבע שלא לכל להכחיש העל** שהרי מוכה שאכל גלגל הוי מחוייב שבועה שלינו יכול ליטבע ושלם וכתב הריטב"ף ז"ל בהשלמותיו לחי **ליכח לפיולו חל סהדי לאכל והוא לאמר** מינך זכינתה ואכלתה שני חזקה והאי ל"ל **מנזל נזלתיה מינאי ואכילתה** תרתין שני משמבע ליה מרי לערעך לגלח זכינת לך מידי ומשהו לגלחלוקי **ליה פירי לכיון לליכא סהדי לאכלה** תרתי שנין גלגל היכו קאמר לאכל משמבע שבועת היסת לליכא נגיבי לחבריה מידי מהני פירי לאכל ומשהו ליה לערעך ומפטר עכ"ל: **ארבא.** ספינה ולא היה שום גלח משם מוחזק בה: **תפשוה.** כלי שלא יכולנה לבל לשמע יחזיק בה גלח מהן לליכא למיחש לכיון **לערער עלה הלה חנן סהדי לבתורת** נזגל לחתן לידיה: **ומייתי** שהלה כתב רבינו יונתן לזמן העבדה על חלם ימים: **תפשינן.** על זמן זה ולא לגלח מייתי שהדי מהלרינן ליה לזיעת וכל לגלחים נבר להה לגלח מני לפיכך לגלח **יפסיל בעל הספינה** מידי בהכי: **או לא תפשינן.** משום לגלי תפסינן לגלח מפקינן לליכין **שבח ממון יסרחל כיל כ"ל** לגלח **רשאין להפקירו שלא יעכבוהו על שילעו ברור למי** הוא **ונמצא שמפסיל בעל הספינה** לשמע תתנבר יגלי ויקח שלגלח: [קף לג:] **אזל לא אשכח .** לגלכ שתפשו וזה לגלח שבכח שהשי. והלכתא לגלח תפסינן ולגלי תפסינן לגלח מפקינן. בין שתפשו ברשות כנגד שחמרו לשם שניהם לתופשה בין תפשוה שלגלח כלגלח **לגלח מפקינן שבכין** שבגלח ליל כ"ל לגלח רשאי שיוציאנה מרשותם על שיתברר שהבר וכן לעת שהרמב"ם ז"ל שבגלח שתפשו ברשות בין שלגלח לגלי הוחיל שבתבה שהם בפרק י' מהלכות טוען ונטען וכן לעת שהרא"ש ז"ל בחלופיו: **כל דאלים גבר.** כל מי שתנבר יגלי בפשה שהרשותה הוא שלגלח על שיוציאנה חבירו ברשות לבל כל זמן שלגלח יעמוד רשות לף שם תתנבר יגלי לגלח שבקינן ליה ומיירי הכא בין בקרקע בין במטלטלין המונחים ע"ג קרקע שלגלח שום לחל מוחזק בה שבל לבבר שבניהם לשוקין בו הוו להו שניהם מוחזקים ויחלוקו: **משני שטרות.** מכר לו מתנה שלפלוני נתברר **שכתב לשמעון בבקר וללוי** בערב לגלח זכה שמוקדם כיון שבשום לחל נכתבו ולגלי כותבין בו שעות ולגלי יגעי' שכתב ומסר תחלה לגלח קודם שיכתוב ויימסור לגלחר לחמרינן יחלוקו לרב לו שולה לשמואל פי' שולה שלבל מי שהלייניס רועים נותנים לותו וכן מפרש בירושלמי והלייניו מחליטים לותו לבל מי שירצו ולמר שם [בכתובות פרק י הלכה ל] שחלה ללייני כלומר צריך ליתן שוחד לליינים כיון שיכולים לעשות בל מה שירצו ואם לוהבים זה יותר מזה מפני שהוא עמיתו בתורה ובמנות יתנו לו בלחמרינן בפרק שבועת העדות (קף ל.) עולה חבירנו עמית בתורה ובמנות הוא נפקא מינה לשולל לליינו: **התם ליכא למיקם וכו'.** לליכן שסם יולעים מי שם העדים ולגלי יכולו לעמוד על נכון שהבר מפני שבשהו הענין לו שמתו העדים תו ליכא למיקם: [קף לה.] **הכא איכא למיקם.** שמא יבאו העדים שרלו שלבותיו של זה היו מחזיקין בו ולגלי נפסוק הלין עתה ותתבטל לחר כך הלכך לחמרינן בל לגלים נבר על שיתברר הלבר: **המחליף פרה בחמור. לממשך בעל הפרה לת החמור נקנית הפרה לבעל החמור בכל מקום שהיא בקנין חליפין** לפיכך לא רלינו בשילה לגלולו קנאה במשיכה היינו רוגלין ברשות מי ילה וכן **המוכר שפחתו נקנו מכירה גבי שפחה משום לעבד נקנה בכסף בלא משיכה ומשנתן מעות נקנית לו השפחה בכל מקום שהיא הלכך גלגל מי ילה** והא

ולא מחויב לאהדורי ליה פירי דכיון דליכא סהדי דאכלה תרתי שנין אלא איהו קאמר אין אכלי ודידי אכלי ותלת שני חזקה אכלי משתבע שבועת היסת דליכא גביה לחבריה מידי מהני פירי דאכל ומהדר ליה לארעא ומיפטר והוא הדין היכא דאסהיד חד סהדא דאכלה תלת שנין דחד סהדא רבא כמאן דליתיה דמי דלסיועיה קא אתי (דף לד:) ההוא ארבא דהוה קא מנצו עלה בי תרי חד אמר דידי היא וחד אמר דידי היא אתא חד מינייהו לבי דינא אמר תפשוה עד דאזילנא ומייתינא סהדי דדידי היא תפשינן או לא תפשינן * צ"ל רב הונא אמר תפסינן וכו' כ"ה בגמ' ובראש (ג"א) [וכ"ה הב"ח כאן] רב אמר תפשינן רב יהודה אמר לא תפשינן אזל לא אשכח סהדי אמר להו אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב * נ"א רב הונא יהודה אמר לא מפקינן * נ"א רב יהודה רב פפא אמר מפקינן והלכתא לא תפשינן ואי תפשינן לא מפקינן: זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי א"ר נחמן כל דאלים גבר ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד (דף לה.) דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא ומ"ש מהא דתנן המחליף פרה בחמור וכן המוכר את שפחתו וילדה (* כ"ז שפת יתר ונמחק. ד"ת זה אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה ישבע המוכר שברשותו ילדה זה אומר ברשותי ילדה וזה שותק זכה זה וכן המוכר שפחתו וילדה) זה אומר עד שלא מכרתי [ילדה] וזה אומר משלקחתי יחלוקו התם להאי (דף לה:) אית ליה דרבא דממונא ולהאי אית ליה דרבא דממונא הכא אי דמר לא דמר ואי דמר

לא דמר: חזקתן ג' שנים מיום ליום: אמר * בגמ' איתא א"ר אבא (ג"א) רבה ואי דלי ליה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה אמר * בגמ' איתא אמר רב זביד ואם טען ואמר כו' ובד"ק ובק"ד רבה רבא ואם טען ואמר לפירות הורדתיו נאמן וה"מ בתוך שלש אבל לאחר שלש לא דאיבעי ליה למחויי וכד לא מחי איהו אפסיד אנפשיה א"ר יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל (דף לו.) קמאי דידי זבנה עובד כוכבים מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבנתיה מינך א"ר יהודה אמר רב האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבנה נהילי מהימן לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דאחזיק בגודא דארודי ולברא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר מאי דזרע ארודי אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה זו היא גירסת רש"י אבל תוס' בשם ר"ח גורס הוי חזקה אינה חזקה תניא נמי הכי אכלה ערלה שביעית וכלאים * נ"א הרי זו אינה חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה אמר רבא ואי קאי שחת בצואר מחוזא הוי חזקה אמר ר"נ תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה דבי ריש תקנתיה ותירן לזיבעי ליה למחויי **ולומר לעליה ועו שלפירות הורלתיו לכך ולכך שנים: אי כביש לשטר משכנתא.** כלי שיוכל לומר זמן המשכונא לא היתה לנו שתי שנים והשלם שנים שהלכתיו יותר היו חזקה שלקחתיו ממנו אחר המשכונא לכה"נ היה נאמן לע"פ סירוב בדשות וכן כתב הרב בעל העיטור בשם סריה"ן מנ"ם ז"ל שהעיד משם רבו הרי"ף ז"ל שים לו חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ"כ הרב בעל העיטור שהשיב לו ר"ת [ז"ל] ומיהו לוקח לאחר שעבר זמן המשכונא לכתוך זמן ליכא מ"ל לנאמן ומ"ם לאחרים לי כבים לשטר וכו' וכן לעת הרשב"ץ לנאמן ולא למי להם לקמן [דף מה:] בשמעתא לאומנין לאי ליכא עדים ודאה כשנתן כלי זה לאומן או לאחר ללאו אומן בפקדון שוב אין לו חזקה לומר לקחתיו ממך להשם חיירי במטלטלין וכיון לחזקתן לאלתר משעת תפיסתן והשתא ליכא עדי פקדון ושוב לא מצי טוען חזקת הנפקד **אבל קרקעות ועבדים שחזקתן ג' שנים** ואין לרך הבעלים להניחם כ"כ ביל נפקד אפילו ליכא עדים ודאה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון שלא מיחה: **וכי תקינו רבנן וכו'.** תקנת חכמים שאסור ללוות **על השלה ולאכול פירותיו משום ריבית אבל** השתא לומה למכר שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך למיס ואיך לא תקנו שלא יפסיד המשכן שזה שלא ולאי שמכרו לע"פ להניח שתועיל לו מחאתו לע"פ **מחאה לחצלין שמוחה בנוף הקרקע לוקח ולא** בפירות: **עובד** כוכבים הטוענ שלקח קרקע זו הילוע שהוא של ישראל לע"פ שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לה חזקה לפתם עובד כוכבים **נזלניס הס ומתירלי לאס למחות** בילס ומיהו בשטר יש לו חזקה שלא כתבינן ליה שטרא מחמת יראה שלא בפקריקון ואפילו מלמחות בו אין מתירלין ממנו לגמרי ולפיכך הבא מחמתו אס החזיק מ' שנה יש לו חזקה אפילו בלא שטר והיינו לחמר לקמן בפרקין [דף נה.] לריסק לפרסקי על מ' שנין וכ"כ הרשב"ל ז"ל ולזה נרחים שפסקים הרנב"ד בחלופיו: **אף הבא וכו'.** מפני שיכול לומר לו לא הוערכתי למחות כיון שהיית **בא מחמת עובד כוכבים: ואם אמר קמאי דידי וכו'.** כלומר שבאת לילו בתורת מקח וממכר וברענך נאמן לומר מינוי להם החזיק הוא בה וכו' נ' שנים בולאי והם"נ חילו **לאמר זה העובד כוכבים נתן לי שטר זבינא לזבנא מינך** שלא לגלי לחזלהרי בו ולרכם נאמן: **מאן דנקט וכו'.** מפורש לעיל: **גודא.** כותל שלה: **דארודי.** חיות היער שמניחין זרע שמוך לגדר לותן שלות שמוכים ליער כלי שלא יכנסו החיות **בשלה אס החזיק שוס לאס בלותו שחון לגדר** לא הוי חזקה לומר **לא חיכפת לי למחות** לחמינן כל **מה שזרוע שם לרולי לאכלי ליה** ומה לי אס לאכלו אלו או לאחרות: [דף נו.] **אכלה ערלה.** כמו שביארנו זמורות ערלה שהיום לסמוכים לכתיב(ויקרא י"ט:כ"ג) ועדלתס את

פריו לבל העניס מותרים וכן בשביעית ליכו מופקר ללא הפירי כלחמרי' פ' הנוזל [לף קל:] לעני שביעית מותרין ולנבי עלמה לחמרי' פ' הלמה שנפלו לה נכסים (לף פ.) עבד רב יהודה עובלה בחבילי זמורות רב יהודה לטעמיה לחמר לכלה עדלה סרי זו חזקה וכללי הכרס נמי לע"פ בשלסורין בהנלה היו חזקה ולע"נ לבערלה לחמרינן להיו חזקה (משום) שיש היתר בחבילי זמורות לממע שלולו היה הכל לסור בכללי הכרס לה עלתה לו חזקה משום לערלה שהני שלין הבעלים נפסלין שום לבר טפי משום **לערלה ליסור לממילא הוא לכ"ע** לבל כללי הכרס הליסור בה מחמת המחזיק שזרע בו כלליס והבעלים היו יכולין ללכלה בהיתר הילבך היה להם להקפיל ומלגל הקפיל היו חזקה וכן לעת הרמב"ן ז"ל לי נמי כמו שפירש רש"י ז"ל בפרק הלמה שנפלו לה נכסים כנון שנלגו כבר זמורות ולח"כ זרע שם חטה ושעורה והפירות נגליס לח"כ וכיון שהוסיפו בלחל ומלתיס נלסרו לבל הזמורות שלל הוסיפו לחל ממלתיס מותרות לם כן הרי יש לל היתר בעניס ולפיכך היו חזקה: **אכלה שחת.** לכיון שלל המתין על שהגדיל התבואה היו כלרך נזלן דקל שמיט ולכיל ולל היו חזקה: **צואר.** בקעת מחזק שדרכם להלכיל התבואה בשיח שחת **לפי שיש להם בהמות הרבה** היו **חזקה מפני שהיה לו למחות** כיון **שהוכל כלרך שלר בני** העיר: **תפתיחא.** שהיה מלאה בקעות כמו **פתחי חריסה וזרע** בהם לל היו חזקה מפני שלל הקפיל מפני רעתה ומש"ה לל מיחה: **וכן אפיק בורא ועייל בורא.** שהיו מרויח בזריעתו: **דבי ריש גלותא וכו'.** לין מחזיקין בבל לחרים למחת ירלתן לין מוחין בהם ולחרים לין מחזיקין בהללהם לפי שבוטחים בזרוע שלהם ולין חוששין למחות כי כל מי שלל יהיה לו שטר יוציאו מתחת ילו: **גודרות. גללות עלן וכל לבר המהלך מעלמו שיתכן לומר הוא נכנס** שם ולין לו חזקה ול"ב עבדים לחמי יש להם חזקה. יש להם חזקה לחבר שהם כעבדים. ולתה לשמועינן ר"ל שלל תימה לוקל עבדים שהם בני לעת לילה למיחם שמע הקיטנו רבו לבל נוללות לל קמ"ל: **קטן. עבל כנעני קטן שם החזיק בו לחר ולמר נקוח הוא בידי נאמן שלינו יכול** שלילך היו כשהר מטלטלין שיש להם חזקה לאלתר: **פשיטא.** לולאי קנו בהמים להילך נכנס שם: **לא צריכא דאית ליה אימא.** ולייני שבור שהיה לנוללות שלמו הכניסתו קמ"ל וכו' הילבך ולאי קנאן: **[יכול** לטעון על כדי למיהן. של עיזן נאמן בשבועה בנקיטת חפן ולע"נ לחילה מנו למני למר לקוחין שם בידי מ"מ גלותא לא מחזקי ולא מחזקינן בהו: ועבדים יש להן חזקה: והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא ברא הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא תפסינהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן * בד"ק מן מיגו עד איני ליתא וכן ברא"ש ליתא מיגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי איני והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא אתרא דשכיחי טייעי הוא ומידא לידא משלמי להו: (דף כח.) **מתני'** רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע ארבעה עשר חדש א"ר ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן אסף את תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכינס את קייצו באב הרי אלו שלש שנים: **גמ'** (דף לו:) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות ויבצור שלש בצירות תנו רבנן ניר אינה חזקה ויש אומרים הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר כל שיבי דכראבא ליעלו בה: (דף לז.) זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנו בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך וזיל שקול אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב

גלותא לא מחזקי ולא מחזקינן בהו: ועבדים יש להן חזקה: והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא ברא הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא תפסינהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן * בד"ק מן מיגו עד איני ליתא וכן ברא"ש ליתא מיגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי איני והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא אתרא דשכיחי טייעי הוא ומידא לידא משלמי להו: (דף כח.) **מתני'** רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע ארבעה עשר חדש א"ר ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן אסף את תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכינס את קייצו באב הרי אלו שלש שנים: **גמ'** (דף לו:) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות ויבצור שלש בצירות תנו רבנן ניר אינה חזקה ויש אומרים הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר כל שיבי דכראבא ליעלו בה: (דף לז.) זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנו בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך וזיל שקול אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב

ולאו מנו נמור הוא שהרי הסתם כשאמר לחכלי לחוסלי לינו מעיז ולילו לאמר לקוחין הם בידי הוי מעיז וממעיז לשחינו מעיז לא אמרינן מנו לאיפטורי מסבועה [והיינו טעמא לרבה נבי מוכה מקנת לא פטרינן ליה מסבועה מנו לחי בעי כפר בכל כלאמרינן חזקה לין לחם מעיז וכו' ולפיכך הסכימו כאן כל בעלי הוראה ז"ל שאינו נוטל לא בשבועה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות טוען ונוטען]: **שאני עיזי דמסירן לרועה. ואין לחם יכול להחזיק בהם** וכיון להוו ברשותיה לחחי היה יכול לטעון לקוחות הן בידי והוי חזקה הילכך כי טעין על כלי למיהן נאמן: **צפרא ופניא.** בבוקר הולכות **יחידות על בית הרועה** ובערב על בית הבעלים [ולא היה **יכול להחזיק בהן** בתורת גזלן]: **זו דברי ר"ע ור' ישמעאל.** שסיום בהם חילן לומר **שמלקט ג' מיני פירות בג' זמנים זה לחר זה** לפילו **בשנה לחת חשיב חזקה לבל** חכמים בעו ג' לקיטות מכל פירי ופירי למסתמת הם בג' שנים והלכתא כוותייהו ולתיל הא לרבה לומר נעיל [לף כט.] לטעמת לחזקה משום לל מזהיר לינים בשטריה טפי מג' שנים לליבייהו להא ולאי לאו בשנים ממש תליא מילתא לל בלכלת הפירות שכיון שלכל ג' פעמים מפרי לחל ולא מיחה בו בטוח הוא שסוף לא יחחה תלע לבלכילת הפירות תליא הא מילתא להא לא מזהיר כי' לחמרינן לעיל [לף לו.] תפתיחא לו לפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה ולחמי לא לחמר לכיון שעברו שלש שנים לא מזהיר לא ולאי כלחמר' לא מתייאש מסמירת הסטר לא בלכילת הפירות שלש לחל מפרי לחל הוי בסתם בשלש שנים ומיהו מלנקט שמואל במילתיה בשלמן לכילות ולא בשנים משמע שלש הוי לחילנות ממהרות לבשל פירותיהן קודם שלש שנים הוי חזקה כיון שיש שלש לכילות וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות טוען ונוטען: **ניר.** לחריסה שחורש שלה זה לפילו היה חורש כל ג' שנים לא הוי חזקה לחמי יחחה בו לחלרבה מימר לחמר כל שיבי וכו' **הלוחי שתכלה המחריסה לקמיין וחח"כ חזרענה חני.** מלח שמעינן שהבונה חורבתה של חבירו לין שני בנין עולין לחזקה לימיר לחמר הלוחי כל ממונו יועיל לבנין: **זה החזיק וכו'.** הכח לאו בחזקת שלש חיירי אלא במוכר לשני בני שלש לזה הקרקע ולזה הילונות וזה החזיק בקרקע שחפר בו וזה בילונות שתקן לילונותיו: [לף מ.] **זה קנה אילנות.** לבל **ואם יבשו לא יטע לחריס כמקומן: וזה קרקע.** לבל: **מאחר שאין לו וכו'.** כיון שלין לו בקרקע כלום ש"מ שפילו קודם שיבשו נמי מני ש"ל עקור לילנך:

וחצי קרקע. ולו לוקח אלא מה שצריך לחילונות תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא חורם וסלו וכתב הרי"ף ז"ל והלכתא כרב פפא [נקטן דף פח.] משמע לפירוש קמא שני חילונות דמתניתין בעלמא שהקונה שני חילונות לא קנה קרקע היינו במוכר חילונות לבד אבל הכא נבי שני לקוחות לאחר ליה בעל החילונות לבעל הקרקע כי היכי דליליך בעין יפה מכר לפי דעתך שכל הקרקע יהיה קנוי לך נמי לילילי מכר בעין יפה כל מה שצריך לחילונות ולפירוש לרבנן לאחרי [דף סה.] מוכר בעין רעה מוכר הכא לית מאן דכרי **שימכור לאחר בעין רעה** ולאחר בעין יפה: **רצופין.** כגון שאין בין חילון לחילון לארבע אמות: [דף לז:] **אין לו קרקע.** לעומתיה מה ליעקר הילכך בקניית החילונות לפירוש יהיה הרבה לו קנה קרקע והכא לאו בכגון שהחזיקו יחד מיירי דסתם בשני חילונות לו קנה קרקע אלא מטעם לאחרן וכ"ש בהרבה חילונות אלא הכי קאמר לכיון שרצופין הם אין להם דין **הקונה שלשה חילונות שקנה קרקע: [בגמ']** [דף לז:] אחרי נהרדעי הני מילי לזכין לקטן שיכולין לזכות לו אבל לחבריה קני ליה משפולי על תהומות [דף לח.] מתקיף לה רבא ולימא להו כרכומא לריסקא וזבני לך עקור כרכומא לריסקא וזיל אלא לאחר רבא בבא מחמת טענה. פירוש] קני ליה משפולי החילון על התהום לזרוע בתוכו מקום שהילון עומד בו או לחפור בו בור ולות לענין לאחרים להקונה חילון אחד או שני חילונות הין לו קרקע היינו לענין תחתיהן וביניהן אבל מקומו מיהו קני ופריך רבא לכיון דלא מכר לו אלא חילון אחד לאחרי לא לימא ליה לכתחילת עקור כורכמך וזיל: **כרכומא.** כרכום: **רישקא.** תרנגס נרדיס ריסקין ריסקא הוא לבר שמניחו המוכר בקרקע על שנמור ולא עוקרו הכא נמי לימא ליה הכי: [דף לח.] **בבא מחמת טענה.** שלחר לו **מכרת לי החילון עם קרקעו וחכלתיו ג' שנים ולא זהרתי בשטרי** לא הוה לקני משפולי על תהומות וכלפירצנו כיון שלא מיחה בו להויא שלכרכומא זבניה לבל היכא דלא **בא מחמת טענה** מצי לימיר ליה **כרכומא ריסקא זבני לך וכסיבא החילון יעקור** לותו וחין לו מידי בקרקע וקי"ל כרבא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ' י"ב מהל' טוען ונטען [ומה שהשמיט הרי"ף ז"ל כתב הרמב"ן ז"ל דרבא מלרך בפשיטות דקמקשה ק"ל לגהרדעי אם שמעתם כך שמעתם ונם היא לינה ערוכה בפשיטה ודרכו של הרב לקנר מחמת הפשיטות (קנרים) דלבר פשוט שכל מחזיק **ובא מחמת טענה** ליה לו חזקה. עכ"ל הרמב"ם ז"ל]: **מתני' שלש ארצות.** לאו אם החזיק בחלק בלחלק מלאו המקומות והמערער במקום אחר מלאו לו עלתה לו חזקה לגלי יכול למחות לפי **שאין שיירות מעניות** בלאו המקומות הילכך לו שמע המערער שזה מחזיק בקרקע שלו ואם שמע ואי יניח שיוליא לו הילכך היה למחזיק לשמור שטרו: **עד שיהא עמו במדינה.** כלומר בשעת מלכות של יהודה עמו שהשיירות **מעניות ויכול למחות** ואם לא מיחה הוה לן לאפסוקי לנפשיה: **ר'** יהודה בן פפא: (דף לז:) אמרי נהרדעי מכרן רצופין כגון שאין בין אילן לאילן ארבע אמות אין לו קרקע וכן הילכתא: (דף לח.) **מתני'** שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה א"ר יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבא לשנה אחרת: **גמ'** מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתינו בשעת חירום (דף לח:) שנו ומאי שנא יהודה וגליל דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבא הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי ל"ק כאן בבורח ממון כאן בבורח מחמת מרדין ואפילו מיחה בפני [בני] אדם שאין יכולים לומר לו הויא מחאה מ"ט חברא חברך את ליה וחברא דחברך חברא את ליה היכי דמי מחאה אמר רב זביד אמר פלוני גזלנא הוא לא הויא מחאה פלוני גזלנא הוא דאכיל ארעאי ולמחר (דף לט.) תבענא ליה בדינא הויא מחאה אמר להו לא תימרו ליה אמר רב זביד הא קאמר להו לא תימרו ליה אמר רב פפא ה"ק לדידיה לא תימרו ליה לאחריני לחנוק ולומר שעיקר חזקה שהיה שלם שנים לו תקנו חלק מפני שלש הוא במקום **רחוק לפילו מהלך שנה** שיכול למחות לפילו היה בפניו ולו מיחה סבירא ליה להויא מחילה לגלתר לבל חלק בפניו לו חלקו ונתנו שיעור אחד לכל בין רחוק בין קרוב הילכך נס מיהולה לגליל הויל חזקה: **ויבא שנה.** לאו דוקא לכולי עלמא אלא למחאה שלא בפניו הוי מחאה לגלי עגה טובה קמ"ל כלאחרינן בגמרא [דף לט.] שלא יאכל הלה הפירות ולא יוכל להועיל בעל הקרקע הפירות אלא **לקסה נזל הנאכל** ובגמרא פסיק לית הלכה כרבי יהודה: **נ גמ' שעת חירום.** מלאחמה **בין זו לזו ולין השיירות מעניות הילכך** חזקתו לא הויל חזקה שהרי לא שמע לילך ליכול למחות ואפילו יהודה לפילו בלא מלאחמה **לין השיירות מעניות מזו לזו והא** לגבי נט לאחרינן שלין **ערין שילאחר בפני נכתב וכפני** נחתם אפשר שעליה מעייפ לקיימו שאני התם כיון לליכא בתי לינין לקביעי [כל מלן לחית ליה ניטול ולא לבי לינין קל וחומר ואינהו לקו בחילותא על למשכנו קנת שיירות על שמועתיה לקיימו ע"י חקירתן לבל נבי חזקה כל מלן לחית ליה במקום לאחר לא חזיל לבי לינין ולאחקור אם בא לשם להועיל מי עומד בקרקעו ונם המחזיק אינו חוקר אם יש מניח אם ערער אלא עליו]: [דף לח:] **שאין יכולין לומר לו.** כלומר תנרין: **והלכתא כוותיה דרב דשייך מילתיה דרב פפא דבסמוך דאמר חברך חברא וכו'.** ואלו אומרים לאלו על שבא לבר שחייב מיתה **לאוזן המחזיק ויש לו ליזהר בשטרו: אין מחזיקין בנכסי בורח.** מפני שאינו יכול למחות: **תרתי.** כלומר לסתנת לסהדי לאי מחאה שלא בפניו הויל מחאה בורח נמי היה יכול למחות במקומו ואמאי אין מחזיקין בנכסיו: **מחמת מרדין.** שמרד במלכות או עשה לבר שחייב מיתה **וירח שאם יעבו מקומו** היה יהרגוהו אם נלפיכך אינו מוחה ואין אלא יכול להחזיק בנכסיו מפני שאינו יכול למחות לבל בורח מחמת ממון **יכול למחות ממקומו והויל מחאה** למחאה שלא בפניו היו מחאה: **גזלן הוא'.** מפני שיכול לומר המחזיק שלא נזהר בשטרו כי היה סבור שלבזותו היה מתכוין וכתבו המפרשים לגפילו אמר לגכיל ערעאי בגזלנותא לא הוי מחאה על שיאמר תבענא ליה בדינא ולא ולאי יש לו ליזהר בשטרו וכתב הרב רבינו יונה ז"ל לגפילו לא אמר נזלנא אלא לגכיל ערעאי בגזלנותא למחר תבענא ליה לדינא סני **והא לנקט פלניא נזלנא** לגשמועינן לגא"נ לאמר כל זה לא הויל מחאה על שיאמר לקו לגכיל ערעאי לאם לא כן מנא לך למקרקע קאמר אימא מטלטלין ולפי זה יש מי שאומר לדוקא במחאה בגזלנותא [ערין לומר למחר תבענא ליה לדינא] לבל במחאה למכירת פירות או למשכנתא אינו ערין לו לומר אלא שבמשכנתא עומד בקרקעו ממי בזיון אוכל לבל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפי"ל מהלכות טוען ונטען נראה לגפילו מחאה למשכנתא לא הויל מחאה על לאמר למחר תבענא ליה בדינא: **אמר.** המערער לו תאמרו **למחזיק שלי**

מוחזק בו לימר רב זביד לכיון לימר סכי ולאי לא הויא מחאה: [דף לט.] **לאחריני אמרו.** הלכך מחאתו מחאה אזיל לימר ליזה על שמניע **לאוזן המחזיק והיה לו ליזהר כשטרו: אמרו** העליס לשר מיחה בפניהס לא לימרי ליה: **א"ר פפא וכו'.** פליגי בפלוגתייהו לרב זביד לימר לעל היו מחאה: ורב פפא סבר להויל מחאה: **שותא.** ליכור כלומר לא תלמרו לשום לשם בהא כולן שיון לעל הויל מחאה להא לא יאמרו כיון לרב סוד מסר לסס לשבל שס חמרו הס שעל יאמרו לשר ליה קי"ל כרב הונא כריס לרב יהושע שכיון שאינו מוטל עליו בחיסור שעל לגזוחו אינו נזשר עליו מלאמרו וחברת חברת ליח ומילתא קי"ל בחיוך כרב פפא: [דף לט:] **מחה קמייהו.** לאו לוקא שיהיו שלשתן ערייכין להה קי"ל בחיוך בפני שנים כלקמן בסמוך לאא שהיו סס מזומנים: **לשנה.** [לשנה] שנים היה בא לפניהס למחות שהיה **סבור שכבל שנה היה ערייך למחות: וצריך למחות.** הכי ליתא בכולהו נסחי לוקני ומפרש להה לאמרינן **שוב אינו ערייך היינו בחותן נ' שבל בסוף כל נ' וג' ערייך כדי שלא** יאמר כיון שרואיתי שסתקת נ' שניס לא נזהרתי עול בשטרי לי נמי מזדרתי ולקחתיו ממך לאחר שמחות כי לנאמן מנו לאי בעי לימר לא נזהרתי בשטרי וזה לפי המפרשים שאמרו לכל שמתחלה **לא ירד בתורת מקח אינו [נאמן]** לומר מזדרתי ולקחתיו כלאמרינן בשמעתא לאומנין (ב"ב לף מה.) גבי מטולטלין להיכא לאיכא עליס ורואה שוב אין לו חזקה שבל לעת הרשב"ם ז"ל לאמטולטלין בלאוזל הוא לאמרינן לשוב אין לו חזקה לכיון לחזקתן הוא לאלתר בתפיסתן ואז איכא עלי פקדון שוב אין להס חזקה שבל קרקעות ועבדיס שחזקתן שלא שניס ואין לרך הבעלים להניחס כל כך ביה נפקד לפילו איכא עליס ורואה נאמן לומר מזדתי ולקחתיס וכבר כתבתי לין זה לעיל: **ערער וחזר וערער.** כלאמרינן בסוף כל שלא לשבל קי"ל כרבי שמעון בן לקיש: **אם מחמת טענה הראשונה ערער.** בכל פעם הוי מחאה ולא עלתה לו חזקה שבל לס מתחלה טענן נזילה ולא"כ טענן לכמשכנתא ביליה כיון שהטענות מכחישות לא הוי **מחאה ועלתה לו חזקה והוא הלין למוחה שתי מחאות בתוך שלש לכיון שמכחישות** לאו כלום ניהא ועלתה לו חזקה: **מחאה בפני שני עדים.** וא"ל לעולת לסס שיכתבו **לו שטר מחאה זו לעולת שמיחה בתוך שלש שניס לכתיבה** זו זכות **הוא לו וזכין לכיון שמיחה** בפניהס כמאן לאמר כתובו למי וכאילו עשאן שלוחים וכתבו האחרונים ז"ל לעריך שיכתבו בלשון שליחות פלוני העלנו על עצמו לכתוב עליו שמיחה שבל כתבו שמעני פלוני שמיחה כה"נ לאו עדות הוא ומפיהס (יבמות קף לא:) ולא מפי כתבס אמר רחמנא ואע"נ דבעלמא בכל שטר בעינא עדות מקנה לומיל לספר המקנה סייעו בלבר שבינו לחבירו אבל **כמחאה ובמועלא לין** בלבר תלוי אלא בזו שיכתבנו בלשון שליחות וכלכתיבנא כ"כ הרנב"ר ז"ל בחלוסיו: **קנין** בחליפין לקייס כל לבר כלכתיב שלא לים ועלו אע"נ לליכא אלא שניס כותבים ומסוס שהיה נראה לאא שני בשניס דאמי שהוא שעריך לקייס הלבריס והילבך כיון אלא עריך למימר כתובו היה נראה שעריך שאפס להוו **כ"ל והפקרס היה הפקר** לפיכך לשמועינן לסני בשניס ועומעת מסוס לסתס קנין לכתיבה עומל כלומר שכיון שלא המתין **על שימסוך המטולטלים** והקנה בקנין ולאי נמר ומקנה וכמי שניס לכתוב למי אא"כ לימר בפירוש שלא יכתוב ולפי זה נקט בפני שניס שבל לאו למימר שעריך שניס לולאי לפילו בינו לבין עלמו שני (קדושין קף סה:) אא שיברו שהלי אאא לשקרי וכ"כ הריי"ף ול"ח ז"ל בפרק האומר בקדושין: **מודעא.** שמודיע בפני שניס שעה שהמכירה זו **שחני רוצה לכתוב לפלוני שלא ברצון נפשי** אני עושה שהולאתם לוזי ומסוס **זה אני מוסר מודעא זו בפניכס קולס שאעשה שטר** המכר כלי לכשאוכל לתבוע לו בלין **מרצונ שטרי לפומייכו: ואצ"ל כתובו.** לזכות הוא לו: **הודאה.** אס הולה לשבירו בפני שניס שהייב לו מנה [אין] כותבים לזה שטר על שיעור לסס מסוס לחוב הוא לו לממתמא לא ניחא ליה ללחייב בשטר מסוס אא אני למימר פרעתי ועוד שיגבה המלוה ממעבדי וזוקא בהולאת מטולטלין שבל מלוה קרקע כותבין אפי' בלא מנותו למאי לוכפת ליה והכי לוזאי בפרק זה בורר [לף כט:] וכתבו המפרשים ז"ל אא בעינן שניס כאחד אא [אפילו] זה אחר זה שני והכי לוזאי בפ' זה בורר (לף ל:) הולאה אחר הולאה מעטרפין והכי נמי מוכח בירושאמי לסנהדרין וכמחאה נמי כיון לעלות הוא כתב הרא"ש ז"ל לכיון שמיחה בפני זה **וחזר ומיחה בפני זה מחאתו מחאה ואס [מיחה] בו בפניו ובפני** אחרכתב הרמב"ן ז"ל לאאו מחאהאיקבול לומר לו מתוך שלא **מחית אלא בפני אחד והייתי יכול** לכפור בך אא נזהרתי בשטרי : [לף ת.] **קיום שטרות בשלשה.** מי שיש לו שטר על חבירו וחוסס שמא **יאבו למיגנת היס או ימותו וכשיבא לגבות חובו יטענו הגוה כי פרוע הוא או מזויף הוא ויצטרך לקייס שטרות בעלים המכירין חתימת**

אמרו ליה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי ליה לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר להו לא תפיקו לכו שותא הא קאמר להו לא תפיקו לכו שותא אמרי ליה לא נפקא לן שותא אמר רב פפא הא קא אמרי ליה לא נפקא לן שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש א"ל ולאו אדעתא (דף לט:) גידול בר מניומי הוי ליה ההיא מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולרב חייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב א"צ למחות אמר ריש לקיש וצריך למחות בסוף כל שלש ושלש תאני בר קפרא עירער וחזר ועירער אם מחמת טענה הראשונה עירער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה אמר רבא אר"נ מחאה בפני שנים (דף מ.) וא"צ לומר כתובו מודעא בפני שנים ואצ"ל כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו קנין בפני שנים וא"צ לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד קיום שטרות בשלשה דמעשה ב"ד הוא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא היכא דלא צאית לדינא אביי ורבא דאמרי תרוייהו אפי' עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא (דף מ:) דלא כתב בה אנן ידעינן באונסיה דפלניא לאו מודעא הוא מודעא דמאי אי דגט אי דמתנה גלויי מילתא בעלמא הוא ואלא מודעא דזבינא הא אמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבינת לי' ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי הא ודאי

העלים שבשטר ולא ימצא כיצד יעשה הולך לב"ד ומכיח העליס עדמס ומעידים על חתימת ילייסס בפני ב"ד והס כותבים בתוך השטר במוקס תלתא כחלא הוינא ונפק שטרא דנא קלמנא וחתו פלוני ופלוני ולחסהידו על חתימת ילייהו ולשרנוהו וקיימנוהו כלחזי וחותמים בו שלשה הלייניס והוא הנקרא הנפק (ב"מ לף יז.) וכן נקרא (בכתובות לף כח:) **לשרתך ללייני ולכך צריך שלשה** לפי שניס מה בין ההנפק לשטר שלמעלה הימנו הכא תרי חתימי והכא תרי חתימי ולומה לב' שמעידים שמפני מפי עדים להס ולפי זולנו כלוס לעל מפי על הוא לאבל כשאס נ' הוא ב"ד ולומה **לפסק לין: דלא ציית דינא.** שהוא סרבן ולינו שומע לב"ד שבעירו כן פירש הרב רבינו יונתן ז"ל **לפי** ציית לינא לימרי ליה לין לתפ לנוס כיון שאתה יכול לתובעו בדין וקי"ל כאבוי ורבא לאמרי לאפילו עלי ועלך לעתיד לינא כותבים דזימנין שאין ב"ד מזמין מיד הלכך כותבין שיהיה לו לרלויה ונרלה לאע"נ דהוי בלוכתא לאיכא ב"ד מזמין לו פלוני רבנן (כיון שאין ב"ד יכולין להוציאו מאוסנו) אבל אחרונים כתבו לכיון לאי בעי נאית לי בעי לו נאית לוס הוא ולא למי שהו להמרינן בניטין פ' הניזקין (לף נח:) לין לנפרות בבבל לכיון לאיכא בי לוהר ולא לזיל לאחולי לאיהס בי לוהר מני כלוף ליה בע"כ הלכך (הכא) אי מסר מולעא וילעי באוסנים כתבינן לפולו לאמלן לנאית לינא זו היא טענת לאבאי ורבא ומיהו לוקא לזבויי לאבל בניטוא ומתנתא כיון לנלויי מילתא בעלמא הוא אע"פ שאתה לוסנו בלבר שאינו לו הוי [ניטו נט ולא מתנתו] מתנה וכן כתב הרשב"ם ז"ל בסם רבו הרב רבינו יונה ז"ל וכך הס לבאי הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות מכירה שאין הולכין במאולה ומתנה אלא לאחר גלוי לעת הנותן שאם אינו רולה להקנות בבל לבו לא קנה המקבל וזה הסכים הרמב"ן ז"ל בחלוסיו אף על פי שמלבאי הרמב"ן ז"ל נראה לבל שתולה מולעתו בלבר שאין בו לוסן אין בלבריו כלום: [לף מ:] **לאו מודעא היא.** שאין לסס לסמוך על פיו לילמלו לינרמוני אך מעריס להשתא מחמת שהוא ערוך למעות נמר ומקנה ובאי היוב לחזור בו **כשיזלמנו לו מעות** לאמר להס שהוא לוסן וכתב הרשב"ם ז"ל למקלאמרינן אלו מולעא היא ולא אמרינן לא כתבינן מולעא אלא לאמלן בלוסנים שמא מינס לאע"נ אלא יאמרו כתבינן שתס פלוני מסר מולעא בפנינו שפלוני לוסנו בבך ובך למכור לזימנין לשאבי לאחריני יאמרו בלוסנים ואי לא **מסר מולעא לא** מבטלי זבויי ולפירושו אין מבטלין **את המכר מחמת מולעא זו** על שיביא ראיה שאנוס ומקיים ז"ל למרינן חזקה לא אמרינן בלוסנים (כתובות לף יט.) אין לעשים חותמים על השטר וכו' אלא מיאר לאמרינן אאי ניתן ליכתב שתס אע"פ שאין מכירין ונראה כן לעת הרמב"ם שכשיא כן בחלוסיו ואע"פ שאין כן לעת הרב רבינו יונה ז"ל לאמר אלא כתבי על לילעי בלוסנים שהוא ז"ל חוסס לזה: **גלויי מילתא בעלמא הוא. כלומר בגלוי** לעתו לבל סני ואין ערוך לפרש לוסנו לסברא הוא שאם אין לו לוסן אלא מרגניו יהיב לאאי לאמר **מוסר מולעא לבטל הלבר ולא** לאי לזבויי אבוי ורבא **וכו'.** מבלגא לאהיות לאמרינן לקמן תלויה וזבין זבויה זבויי לאמרינן לה [לף

כתבינן אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן בה היכי דמי מתנתא טמירתא אמר (להו) רב יוסף דאמר להו לסהדי זילו איטמרו וכתובו לי' ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו בשוקא ובבריאתא ותכתבו ליה מאי בינייהו איכא בינייהו סתמא אמר רבא והויא מודעא לחברתה אמר רב פפי הא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזיל לקדושי איתתא אמרה ליה אי כתבת לי לכולהו ניכסך הויאנא לך ואי לא לא הויאנא לך אזיל כתבינהו ניהלה לכולהו ניכסיה שמע בריה קשישא קם וצווח אמר ליה וההוא גברא מה תהא עליה אמר להו זילו איטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא לדינא אמר להו לא מר קנה ולא מר קנה מאן דחזא סבר משום דהויא מודעא לחברתה ולא היא התם דמוכחא מילתא דמשום אונסא הוא דכתב מח.] בשאנסוהו **סתס למכור שלה לחת מסלותיו וכרך** ונתן לחבל לאנסוהו על שלה יכולעה לו הוי זביני ומשום הכי הוא לחמרינן הכא לרבא לין כותבין מולעה לאי בשלה יכולעה לין כותבין מולעה לאי **זביני לאי יכיל עליס שאנסוהו ויתבטל שטר המכירה ואי בשלה סתס הוי זביני ומולעה שיכתוב פסולה היא** ולקמן [לף מח:] במקומו מפורש לאי קי"ל כרבא ולף **בשלה זו הוי [זביניה] זביני [אס לא מסר מולעה]** ולף בשלה סתס לאס **מסר מולעה לא** הוי זביני: **כי ההיא מעשה דפרדסא.** ולאי לקשיא לילף יכירו באוסנו שאס המחזיק לומר לו זה בפני עליו בעקיפין ול"ק למולעה וי"ל כגון שהטעימן לו עליס לחורי הנהר ושמעו שלא נתרלה למכור לאי בהכרח כגון זה מעידין על לוסנו והכל לפי לעת השומעין וכן כתב הרלב"ל ז"ל וכן הסכים הרשב"ץ ז"ל וכן נראה לעת הרענ"ר וכתב רבינו חננאל לשמה לפרלסה שמעינן לשלן [לשנזים] לחבריה בשידי ליכול למעבדיה כגון הפסלת שמון לו הנאה כל שכן הנאת נפשו לשמר ליה לו לא מזבנת לי כך וכך לאית לך עבידנא לך כך וכך לאית לוה לסהדי למכתב ליה מולעה להאי ולפרושי כה יעשה בוואנסא לפלניא ולף על נב לאו עבידי מאי לשמר ושמיל ליה לאו כיון לשמר עבידנא ויכול למעבד היינו לוסנו למוכר וכל כי האי נוונא כתבינן עכ"ל ז"ל והביאו הרענ"ר ז"ל בחילוסיו ועוד הביא רליה משם לשתן לקח מסקריקין וכו' פרק הניזקין [לף נה:] וכתב הרב רבינו יונה ז"ל ולא לנוסיו **על שבטל המולעה שמסר מכרו** קייס וכן הדין בנט ושתנה ולא המוכר מוסר מולעה על המכר ועל כל **ביטול שיבטל המולעה בלוסנ כיון שלנוסיו לבטל כל המולעות** הרי נתבטלו ביטוליו ולנב לוסנו נמר בלבו ומבטלם ולין כח מסירת המולעה על הביטול יותר מכח מסירת מולעה על המכר שאנו לנין בו ולומר כשמבטל **המולעה מתוך הלוסנ נמר** בלבו והקנה וכן לעת רבותינו ולענין נט יש לחוש בלבר ולהחמיר עכ"ל הרב ז"ל ולקמן במקומו נלריך יותר בדין זה כי הרמב"ם ז"ל והרבה מן האחרונים ז"ל עמו סברי לאם מסר מולעה על כל הבטולין שיבטל **לא הוי זביניה זביני: לא מגבינן ביה.** מלקאמר לא מנבינן בית ולא לאמר לאו כלום הוא יש ללמול לאלן הוא לאן מנבינן מפוס לאפסר לאן נמר ויהיב לבל החזיק הוא בנכסים או שהחזיק הוא בהן בפני הנותן ולא מיחה בו בבה"נ ולאי מהניא לאינשי מילתא **לאאו למתנתא טמירתא** לאיכוין אלא לעתו היה להקנות וכן היה דן הרי"ף ז"ל ולאי אלא לפסר לומר מנבא הוא אלא נבינן לבל אי תפס לא מפקינן מיניה להא קי"ל לוקי ממונא בחזקת מריה קמא ולע"ל קרקעות דקי"ל קרקע בחזקת בעליה עומדת [אלא אפי' במטלטלין בל זמן שלא תפס בהשות [קמא] מוניא מיבן בלא לאיה ולא מיבעיא במתנה טמירתא ולאי אלא לפולו בסתמא לאמרינן חייסינן בתב רבינו חננאל ז"ל חייסינן ופסולה וכן בתב ה"ר יונה זע"ל לאי לא לאמר להו תבתבו בשוקא וכו' אלא שאמר סתמא בתבו מתנה לפלוני מבך וכך וב"ם אס עיוס שלא יבתבו בשוקא וכו' אלא בלום הוא ולע"פ שלא אמר להס מיהניא לבטל בל מתנה שיעשה אחר **והויא מודעא לחברתה.** בלומר לע"פ אלא אמר מתנה אחיבה לבטל בל מתנה שיעשה אחר

מתנה זו שהיא טעונה כליה סלקא דעתין מהאי לחזל לקלוסי לחתך וכו' וטעות הוא לעולם אינה מכטלת מתנה שהיא מפורסמת ונגלויה וכך עובדא לחמר רבה לו מר קנה ולו מר קנה **מאום שהיא טעונה ושתהיה מועלת הוא לנו** מאום לכאך מתנה גלי לחעתיה לחנום הוא במתנת **חסתו ולו ברעות נפשיה** לקני לה ומכח כך מתנה לעבד לכריה ילעינן זה לכלולו הכי כיון שלו רשיון לו שום חונם לכתוב מתנה לחסתו למען חנים ליה ונם לו מסר מועלת ר"כ יש נגו נומר ולחי שנתרצה ליתן לה לנו לחתחת מה שנתן לבנו מוכחת לן מילתו לחתנת לחסתו חנום הוא מאום שלו נתרצית ליגמ לו: **ושמעינן** מינה לכל היכא לילעינן בחונסיה לע"נ שלו מסר מועלת נתו ומתנתו בטלין לחה הכא לאו מאום לחני מתנה זו מועלת לחיבטיל מתנת חסתו לנו מאום לחינני לן לונסיה וכלפירסנו וכן לעת ר"ח ז"ל ולעת הרנב"ר ז"ל בחילופיו: **מה תהוי עלי.** על עצמו נומר כן: **זילו איטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה.** תלנה כל נכסי קולם שתכתבו לחסה כתבו המפרשים ז"ל מכח שמעינן לחע"נ לחחתת טעמה נומר לחו לליטמרו כלומר כלי שלו יניע הלבר לחונן לחסתו מכל מקום לין מתנה טעונה יכב לה רבה ומיהו לחפסר לזקוק הכא לנו יהיב מנפשיה ורעונו היב (לחמרן) יותר שלו ליתן לו לזה ולו לזה לכל מי שלו נומר מחחת טעמה ליטמרו כלי שלו ישמע פלוני בני לו קרובי בכי **הא מסתברא לנלו מתנתך טעירתך היא** וכתב הריי"ף בסס הנחון רבינו הלי ז"ל לסכיב מרע שלומר לו תנלו הלוך תפקידתך על לחחר מיתה לו היית מתנתך טעירתך ולברר מלתניא בתוספתא (לב"ב פ"ח) הכותב לייתיקי והיה מתירה מן היורשים ונכנסו לנלו כמבקרין אותו ומוחים לברין מבפנים וכותבים מבחון וכתב ר"ח ז"ל המקנה מתנה בקנין נריך להזכיר בעת הקנין כי מתנת פרסיות אני מקנה ואם לו הזכיר שלו בשעת הקנין נתן שתמת פסולה וכתב ה"ר יונה שם עוד ליתנו בעלי מסירה בסוקת וכבריותך כשר לף על פי שלו עוד כן על הכתיבה ועל החתימה להא קי"ל (ניטין לף פו:) כר' שלעזר לומר עלי מסירה כרתי וכן שם עוד על החתימה שתהא בפרסיות לף על פי שלו עוד על המסירה המתנה קיימת שברי יש בזה נילוי לעת שהוא נותנה בנפש חפנה: **לא מר קנה ולא מר קנה.** כלומר לו לחשה ולו הכו לו לחשה מפני שנילה שהיה חנום כלפירסנו וכן **הכן מאום להוי מתנתך טעירתך: אבל הכא מר ניחא ליה.** כלומר למי שרשיון שהיה רגונו ליתן בלו חונם כלל

יום רנו

לה הכא מר ניחא ליה דלימני ומר לא ניחא ליה דלימני איבעיא להו (דף מא.) סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן כתב רבינו האי גאון זצ"ל לא רגילינן בצוואות למיחש לסתמא ומעשים בכל יום כדנפקא פקדתא דמצוה מחמת מיתה במתנה מקיימינן לה וגבינן בה ולא חיישינן למאי דלא כתיב בה בפרהסיא ועוד כתב ז"ל שכ"מ דאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מותי לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימה לאחר מיתה ההוא עידנא לאו טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מותי גליוה והא ודאי דבר מוכיח דעבידא לאיגלויי היא דאמר להו לבתר מיתה ליסהדו בצוואתו וליכא למיחש בה למתנתא טמירתא: **מתני'** כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה אביכם מכרה לי אביכם נתנה לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה: **גמ'** רב ענן שקל בידקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעיה דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל אהדר א"ל והא אחזיקי לי כמאן כר' יהודה וכר' ישמעאל דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כותייהו והא קא אחיל דאתא וסייע אגודא בהדאי א"ל מחילה בטעות הואי את גופך אי הוה ידעת מי הוה לך למיעבד הכי כי היכי דאת לא הוה ידעת איהו נמי לא הוה ידע * לשון הריי"ף (ג"א) רבי יהודה מאי היא דתנן (דף לח.) א"ר יהודה לא אמרו ג' שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבוא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הויא חזקה ר' ישמעאל מאי היא (דף נט:) דההוא דפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני ר' ישמעאל בר ר' יוסי אמר לו החזקת בני החזקת

יום רנו

מתנתו **מתנה כיון שהיא עמויה כתיקון חכמים** ולפילו עמה קולם מתנה זו מתנה טמירתך לו מני לבטולי לסה: [לף מח.] **והלכתא חיישינן.** כבר פירשנו לעיל הילכך ערין לכתוב כתבו בשוקה וכו' וכן לומר הנלון ר"ח ז"ל לסה שמכו לבנן ותקינו למכתב מתנת פרסיות ומפרשי הם והכי **לומר לן מתנתך לו כתבוה בשוקה וחתמוה** בפרסיות כי היכי ללו **ליהוי מתנתך טמירתך** וכתב ה"ר יונה ז"ל שלם לומר הנותן לעליה כתבו כל יפוי הסטורות הרי יש בכלל שיכתבוה כרחוי לכתבה בשוקה וכבריותך מ"מ נכון שלבר שיחלנו לת פיו בפירוש וכתב הרב רבינו מנה בר נחמן ז"ל ללע"נ לסנך סטרי לילן כתיב בהו בכל לנמן על זכות לו מהני מילי לם לו פירשו בסטור כתנת חכמים כמו שפירש רבינו חננאל ז"ל וכתב הר"י ז"ל לכיון שכותבים הסופרים כתיקון כלפי' והנותן רוצה שיעילו עליו נמלא שהוא נותנה בלב שלם ונרלה מלבריו שכן רלוי להורות בליעבד: **מתני' כל חזקה. בין חזקת ג' שניס לקרקעות ועבדים ולילנות בין חזקה לנלתך כגון** הני למפרשינן לקמן בכולהו בעינן טענה ולו לנו מלמינים מכח החזקה לכיון שהמערער שתק ג' שניס ניכרין לברי לומר שתק שלין עס המחזיק לבל בלא טענה לפילו החזיק בפניו עשרים שנה לו מהניא חזקתו לכיון ליס עליס שהיה שלו. וכלאמרינן בגמ' פשיטא: **והבא משום ירושה א"צ טענה.** שלפילו היגו יולע לטעון ברי לומר לבי קנה ממך ללא שהביא רלייה שלו בו לבינו לע"פ שלא לו בו ללא יום אחד סני כיון שיורש זה החזיק בו לתשלום ג' שניס וימיס שלו בו אחד יכולו במספר להשלים ג' שני חזקה וכלאיתא בגמ' ולא טענינן ליורש ולטענינן לנוקח לומר שהמערער מכרו לאבינו או לפלוני שמכר לזה: **[בגמ']** פשיטא מ"ל הא נברא מזבן זבינה ליה ושטרא ה"ל ולירכם ושבר לי אימת מזבן זבינה לי יאמרו לי לחוי שטרך הילכך ניחא ליה לן לילמא שטרא ה"ל ולירכם לכנון זה פתח פיך ללמס הוא קמ"ל]: **גמ' וסבר.** ללאו כולי עלמא יליע לינא לחזקה במקום שטר קיימא וסבר למיטען שפיר טפי כשטוען בפניך החזקתי ולא לומרת לי לבר הילכך מהו לתימא לטענינן ליה לן שטר היה לו ללא שנלבד קמ"ל לבכה"נ כיון לליהו לו טען לן לא טענינן ליה וכתב הר"ם ז"ל שלם הוא חוזר וטוען קולם שינא מב"ל שטר היה לי ולירכם ולפי שירתתי שלא יאמרו לי לחוי שטרך טענתי כן טענתו טענה דקי"ל [לף לח.] טוען וחוזר וטוען ולין זה כסותר טענתו הרלשונה

ולזה נוטים לכרי ה"ר יונה ז"ל: **שקל בידקא.** ונכנס **שטף מיס לתוך שלהו והוליך המחיצות ולא נודע מקומן: אהדר גודא.** שחזיר חומת הכותל שהיה מוטל על שניהם לגודר בגוה וכיוצא בה בחמצע שחזירו כולו לעצ מחבירו והיה חבירו מבקש שיחזיר לו הכותל בחמצע: **והא אחזיקי לי.** ולאו כיון דלפילו **בחזקת ג' שנים** בעינן שיכא בטענה כל שכן בחזקה דלאלתר כזו היולכך ז"ל דה"ק מחמת טענה הוה לתי והכי קאמר והא לחזיקי לי כלומר על פיו ובמנותי נגררתי **ופייע בהלאי והוי כחילו לחמר לי זיל חזק וקני** והא לחזיקי במתנה זו שמחל לי חלקי במה שנגררתי כלתנן [לקמן מב.] נגר ופרן וכו': **א"ל כמאן.** הא לחמרת שנתן לך מתנה לו מחל לך והוה מכחיבך שלומר שלא נתן לך ולא מחל לך כלום ר"ל במה לתה רוצה לזכות בטענה זו מסוס חזקה והלא לא **החזקת ג' שנים** לי מסוס לס"ל כר' יהודה **למתני' לתלי טעמא לג' שנים כלי שיהא בלסמיה וכו'** לשמע לכל שבפניו ס"ל ללאלתר הוי חזקה: **וכר' ישמעאל בר רבי יוסי.** בשלמי פירקין **בלחד שפתח חלונותיו בחנך השותפין** בפני שותפו ולא מיחה בלותה שעה **ור"ל החזקת בני לס"ל לבפניו ללאלתר הוי חזקה** לית הלכתא כוותייהו: **והא קא אחיל וכו'.** כלומר יש לי לעיס שסייעני בנולה בפניהם והוי כחילו נתן לי לו מחל **בפניהם ור"ן לחזקת ג'** ללא במה שנגררתי לפילו בכל שהוא זכיתי במתנה: **מחילה בטעות הוא. שלא היה יולע שהיית בונה בתוך שלו** כמו שלת נופך ולאו טועית ולף על גב דשמעינן ליה לרב נחמן (כ"מ לף סו:) נבי פירות לקל למחילה בטעות שמה מחילה יש לומר להתם ילע לפירות לילים לכול בכה"נ הוי מחילה לבל הכא להאי נגרת לו ילע מילי למיל לאונאה לשמרינן התם למסוס ללו ילע לו הוי מחילה **ושמעינן מהכא לחילו הוה** ילע המוכה לף על גב ללו ילע רב ענן שהוא הזוכה קנה ומסוס הכי לו הוה סני למימר ליה לת לת ולאו לו הוה יולעת ולע"נ לשמרינן ביבמות פרק רבן גמליאל (לף נב:) שהעובר בנכסי הגר ובסבור שהיא שלו לו קנה כיון שזוכה נופיה לו ילע תירן הרלב"ל ז"ל לשאני הכא לחילכא לעת לחרת מקנה ושמעינן נמי מהכא לכל היכא לשייע ליה לחבריהבמילי להוי מוכה ליה והוה ילע הוי כחילו ח"ל זיל חזק וקני ולוקח בכי הלי נוונת שמסיק נבולו ולפ"ה מסייעו לי נמי בכותל מחיצה שהוקשת הבנין לשמרינן לז ולאו לו מני למימר ליה מחייבינא בך שאין לדם משחק בחבירו ומפסיד שלו לבל בעניו לחר לו מהני מילי לשבחן בירושלמי [לפרקין הלכה י] תמן תני הפותח חלון בחנך חבירו בשעת חבירו רבי יוסי אומר ליה בעינא הפותח בימין הגע עלמך שהיה עומד שם יכול למימר ליה מיחך הוינא לך הוינא לעינך היה מוסיט לו ערורות יכול למימר ליה מיחך הוינא לך:

בא לפני ר' חייא א"ל יגעת בני ופתחת יגע בני וסתום: רב כהנא שקל בידקא בארעיה אזל הדר גודא בארעא דלאו דידיה (דף מא:) אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת אציאתא עייל וחד אמר תרתי אציאתא עייל א"ל זיל אהדר תרי מגו תלתא כמאן כרשב"א דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על שני כתי עדים שכת אחת אומרת מאה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת שבית שמאי אומר נחלקה עדותן וב"ה אומר יש בכלל מאתים מנה א"ל הא מיתינא איגרתא ממערבא דלית הלכתא כרשב"א אמר ליה לכי תייתי ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מאריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא א"ל מפלניא זבינתיה דזבניה מינך אתא לקמיה דר' חייא א"ל אי אית לך סהדי דדר ביה ההוא מקמך אפילו חד יומא מוקמינן ליה בידך ואי לא לא: אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמרי ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתיה לדעתיה דאי אמר ליה קמאי דידי זבנה מיניה הוה מהימן מיגו דאי בעי אמר זבינתיה מינך מהימן אמר רבא כוותיה דר' חייא מסתברא דקתני והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה דדר בה אבוה בעי וכן הלכתא אביעיא להו נראה בו מאי אביי אמר היא היא רבא אמר עביד אינש דסאיר ולא זבין והילכתא כרבא: ג' לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר כי היכי דליהוי להו קלא דלישמע מארי ארעא ואי לא מיחה הוי חזקה ואע"ג דלא אכלי כל שום חד

[דף מא:] **תרתי אצייתא. שתי שורות** של נפנים הכנים רב כהנא בקרקע חבירו: **א"ל.** רב יהודה תחזיר לבנות הכותל ושנח ריוח שתי שורות שים בסס שני עלים: **שיש בכלל מאתים מנה.** וחייב ליתן מנה לכ"ע: **נחלקה עדותן.** מפני שלין כאן לנו על לחד ועל לחד כי לתי לשבועה קלתי: **יש בכלל מאתים מנה.** להאי כלילו הוו שני עלים לענין מנה וחייב לשלם מנה ה"נ לנבי תרי לעלימתן שני עלים ליכא להילכך זיל לשלר תרי מנו תלת והלכתא כרב יהודה ור"ת והא חד מינייהו שקרן הוא ולפילו לרב הונא לשמר [לעיל דף לח:] בשתי כיתי עלים שמכחישות זו לת זו זו בלה בפני עלמה ועלילה וזו בלה בפני עלמה ועלילה מוכה בלחד מכת זו ולחד מכת זו שלין יכולין להעיד לחד מינייהו פסיל ולאו ר"כ ה"נ נימא הכי י"ל להכא לאו שקרן הוא לעבילי לינשי למטעי בין תרתי לתלת וכן בין מנה למאתים והכי לחמרי בפ' כל המשבעין [לף מח.] ר' לומר נבוה שתי מרלעות ולחד לומר נ' עלומן קיימת לי לומר נ' ולחד לומר ס' עלומן בטלה: **בקשתא.** שם מקום: **דזבנא מינך.** לפי לכריו: **אי אית לך סהדי.** הא לבעינן לשיה שלר בו שמוכר חל יומא לאו מסוס הוה מהימנינן ליה כשטומן שלקחה לולאי נתן הוא כיון שהחזיק שני חזקה וכן הלין בפרק הנחל ומחליל (לף קיל:) נבי תופס מטלטלין שאע"פ שים עליה לזה שהם שלו זה טומן ואומר מפלוני לקחתים נתמן לטעוניו ליה לומר שזה המערער מכרם לפלוני המוכר לנו הכא היינו טעמא משום לאי לו לא מייתי מחזי כשקרא לבל נבי המחזיק הזה שלרבה כיון שהחזיק מחזי לנוקמו הוא ול"ג לו רשיה שם לקחו וכ"כ הרמב"ן ז"ל **ושמעינן מהכא מלבעית סהדי ולא** שני שם שמר שיהו יועלין שהמוכר חל יומא משום מנו לאי בעי שמר לנו זכנתא מינך כלאמרינן נבי [וחזיתיה לבעתיה לאי שמר] קמאי דידי זבנה מינך לנו שמרינן מנו שלו במילתא לבתר דאמינן ליה משום מנו שוב ליכא פפוקי לבל במילתא לנו שיש מנו שכתי ליכא לספוקי שם לקחה המוכר מזה המערער שם לו לא שמרינן מנו לנו מפיו שנו חיין שנאמין כל כך לבריו משום מנו על שנעשרך לבדר שפק שבר מלעתנו לקייס לבריו ולמטען שהמוכר לקחה מן המערער וכן כתבו המפרשים ז"ל: **טענה הוא דלא בעי הא ראיה בעי.** שמר **שינו ערוך כלום שלמר רשיה לפחות בעי לדר ביה המורים** שב יומא לבל לו ערוך למטען שלבין שלקחו מן המערער והלכתא כר' חייא וכרבה לשמרי עבוד שינים לעיין **קרקע ולמלוג שרכו ורחבו** לקנותו ושוב לו יקנה הילכך ערוך רשיה שלר בו שב יומא: **[ג' לקוחות]. שלה שים עליה שהיתה של רשובן לעולם והחזיק בה שמעון שנה שטוען שקנאה ממנו ושח"כ מכרה שמעון לנוי**

והחזיק בה לוי שנה לחברת וחח"כ מכרה לוי ליהודה והחזיק בה שנה לחברת הרי נ' לקוחות הלו מעטרפין חזקתם כלילו החזיק ג' מסם נ' שנים רצופות ויכול יהודה לטעון כיון שהחזיקו בין שלשתנו נ' שנים היה לך למחות בידיהם כי אין **לו לשמעון ליזהר בשטרו יותר מג' שנים** ולא אני רלוכן לטעון כיון שלא רליתי שהחזיק שוס ג' מכם לא חשבתי למחות לכיון שמכרו זה לזה בשטר שטר אינ לה קלא ממילא נשמע הקול בלא חקירה וכיון דשמע היה לו למחות לכל בעלים לא מתפרסם קלא כולי האי ולא נשמע לו אלא ע"י חקירה ואין לו לחקור ליכול לטעון לא היה לי למוס שיקחו את שלי : **המוכר שדהו וכו' התם אינהו וכו'.** כלומר יש לסס ללקוחות לחקור קולס שיתנו למיתן אס המוכר מחויב בחזריות לשוס אלס כלי שלא ינבו מסס מס שיקנו וכחקירה יבעו שלכר למקן דזבין בפרהסיא זבין כי היכי לליפוק עליה קלא וירבו הקופעים וכשלא חקרו אינהו לאפסולו לנפשייהו וכתב ר"ח ז"ל דהיינו לוקח במכירה לכל מקנה עבידי אינשי דיכבי בנעלת הילכך שנותן שלשו בעלים **וקבל עליו לחבריות אינו** נוכח מנכסים מסועבדים. ופי' נוכח מנכסים מסועבדים לאחרי' במוכר שלשו שנוכח הלוקח לחבריותו אס יטרפוהו מנכסים שמכר לאחרים זה המוכר לו וכתבו המפרשים ז"ל דהיינו לוקח כשטרפוהו בב"ד ולקוס שיש מסס כתבו לו טירפא מעלת המכר לאי לא נטען ללקוחות שפרעו מוכר ללוקח להא מלוה על פה היא: [לף מב.] **הרי זו חזקה.** ללוקח כיון שלא מיחה המערער בתוך שנים הללו לאע"נ שלא החזיק שוס אחד מסס בכל שני חזקה מ"מ הרי אחרנו רב' לקוחות מעטרפין כיון לאיכא קלא ליורש כראיה לאבוה הוא ולוקח בשטר נמי אית ליה קלא ממילא **ולא אני מערער** למימר לא שמעתי ומשום הכי לא מחיתי: **אכלה בפני האב .** המחזיק שטוען שהאב מכרה לו ובפני הבן שנה ובפני לוקח שני (שנים) מעטרפין לחזקה אע"ג שלא לכל בפני כל אחד אלא שנה [ולא אני לוקח מן הדין לאפוקי מיניה **משום דקא טוען מחזיק שטר היה לי מן האב ונזהרתי בו לשמרו נ' שנים ולבר ממני שלא ילעגתי מלקיחתך מן הדין לסוף כ' שנים לוקח ליה קלא**] ואי לוקח אית ליה קלא שלא כשמכרו ללוקח זה הוי מחזיק למחזיק שאס היה שלו לא היה זה יכול למכור לאחר והויא ליה לאזלהורי בשטרייה שלא יסלקנו לוקח זה וא"כ כיון שהיו לו שטר לאחי עלתה לו חזקה ולא אניא אמר למיתי לוקח שני זה לא לקחו בשטר שלא בעדים ולא לאחרינן לוקח אית ליה קלא שלא בשטר דהיינו לוקח לנבי המערער שהיה הקרקע שלו לעולם אין לו לחקור שינזלו את שלו ונרלך קלא לממילא לבל לוקח כל שלא החזיק שני חזקה יש לו לחקור שלא יערער עליו ושיהר בשטרו תלא שהרי מחזיק בפני שנים לבד הוי מחזיק וכיון למוכר לשני אין לך מחזיק גדולה מזו ושני נמי בפני שנים שלא ולאי כי היכי לליכוך בעלים במאי לשני בעלים לא חשיב קלא נס לליכוך בשטר לנבי מערער שלריך **קלא לממילא לא חשיב** קלא: **במוכר שדותיו שתם.** לעולם אימא לך לאית ליה קלא ומשום הכי חזקתו חזקה ואפי' כי תוקים להאיך סיפא בשטר לומיא לרישא ולא קשיא מהני שלשה לקוחות אלא אחד שתא הרי אלו מצטרפין והויא חזקה על מארי ארעא (דף מב.) ת"ר אכלה האב שנה והבן שנה והלוקח שנה האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שתים הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא והא תניא אכלה בפני האב שנה ובפני הבן שתים בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני הלוקח שנה הרי זו חזקה ואי אמרת לוקח אית ליה קלא כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא להאי לוקח קלא דלא מינכר זביני דהאי ארעא דאיזדבנא בכלל ארעאתיה אבל זבנה מארי קמא באנפא נפשיה כיון דאית לה קלא אין לך מחאה גדולה מזו: **מתני'** האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב בד"א במחזיק אבל בנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר נעל גדר מיבי לסכל מיירי שמכר לו שלות הרבה והיה שלא זו בכלל לותה מכירה והיה סבור המחזיק שלא היה שלא זו בכלל לותה מכירה שלא היה חוסלו שימכרנה לאחר כיון שהוא לקחו ולפיכך לא נזהר בשטרו וכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל ללף על נב לסיפא לאכלה בפני הבן שתים ליירי בבן נגול לאם קטן לא עלתה לזה חזקה לאין מחזיקין בנכסי קטן מיהו ריבוי לאכלה הבן ליירי לפי בקטן לע"נ לקטן לא אני למזהר בשטריה וא"כ מחתה משה לכל היכא לממחה לא עבדא מידי חזקה לא מהניא כלאמרינן לבשעת חירוס לאין מחתה לא מהני חזקה מיהו לאו טועמא לממחה משום להלכה יזהיר בשטריה לבל כדי לניחא לא לאם אני מזהיר לא ערער זה אם אמת שלא מכרו ולא אני למימר בחנם סייתי קובל ומערער להא אין מקבלין עלות שלא בפני בעל דין וכיון לקטן הוא שלא בפניו מיקרי להא למימרין בפרק שום היתומים (לף כב:) בכולהו אין נזקקין לבל מנמלת שלא שלינה שלו: **מתני' האומנין.** שנותנין להם כלים לתקן כיון שמבית רלוים שהיה שלו ונתן לו לתקן לעולם אין להם חזקה לפילו החזיקו החומנין בהם זמן מרובה להא חזקת מטלטלים לאו כלי' שנים תליא אלא לפילו לאלתר כל היכא שהוא תופס בהן הרי הן בחזקתו חוץ מכלים העשויים להשחיל ולהסכיר [לקמן לף נב:] שאינו נאמן שום אדם לומר לקוחין הן בידי והכא נבי לומן **לפילו אינם עשויים להשחיל ולהסכיר** הוי לנבי בילייהו **כעשויין להשחיל ולהסכיר** לעלמא כיון שאינו יכול להחזיק לאלתר שהוא זמנו לחזקת מטלטלין שוב אין לו בהן חזקה: **השותפין.** לפילו **החזיק כל אחד בחלק חבירו ואכל כל הפירות שלם שנים אינה חזקה שכן דרך השותפין לאכול אחד כל הפירות ג' או ארבע שנים ואחר כך אוכל אותם חבירו כן: האריסין.** שילדו לתקן הקרקע למחצה בשלים ולרביע **ואכל כל הפירות שלם או ארבע שנים** נ"כ אינו נאמן לומר לקחתיו ממנו שכן דרכם לאכול זמן מרובה וא"כ יאכלו הבעלים כשיעור זה: **והאפוטרופסים.** נמי שהרי הכל בילם ויוכלו לאכול כרצונם אינם נאמנים בעבור שה שהחזיקו לומר לקוחין הם בילי: **לא לאיש וכו'.** בנכסי מלוג שהבעל יש לו דין בהלכלת הפירות ואע"נ לכתב לא דין ודברים אין לי בנכסייך אין לו חזקה למשום אימתא דבעל לא רלתה לחמות בילו: **ולא לאשה וכו'.** מפני שמוזנותיה על נכסיו אינה נאמנת לומר לקוחה היא בילי: **ולא לאב וכו' ולא לבן וכו'.** כל היכא שלא חלקו ולא נתפרדו זה מזה אינן מקפידים זה על זה במה שמחזיקין זה מזה לפילו זמן מרובה הילכך אין שום לחם מסס יכול לטעון חזקה: **בד"א.** לבעי שלא שנים בחזקה שיש עמה טענה אבל טוען לקחתי וזה טוען לא מכרתי לבל בחזקה שאין עמה טענה שלא שזה מחזיק בקרקע וזה מולה שנתנו שלא בעבדיו רוצה לחזור במתנתו או אם בא אחין שחלקו ועבדיו רוצה להחל להטיל גורל פעם אחרת תיכף שענל או נגר **פרעה שהיה יכול ליכנס בה** בריוח ועבדיו אינו יכול ליכנס שלא בלוחק או פרע לפילו מעט שיוכל ליכנס בה יותר בריוח **הרי חזקתו חזקה לאלתר ושוב** אין יכולין

לחזור בהן: **גמ' השותפין. שלקחו קרקע בשותפות והחזיק לחד בחלק חבירו ולכל הוא לבדו כל הפירות שלפנ סניס הרי זו חזקה** אע"פ **שלרך השותפין לחלוק זה** בלח זה וטעמא כיון שהוא רגיל ליחלק כשמפרש וחזיל ומתני' לקתני אין להם חזקה מיירי בשלא

פרץ כל שהוא הרי זו חזקה: **גמ'** (דף מב:) אמר שמואל השותפין מחזיקין זה על זה ומעידים זה לזה ונעשין שומרי שכר זה לזה מחזיקין זה על זה כדאית בה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא קא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה ומעידין זה לזה במידי דמסתליק מיניה וקנו מיניה וקא מקבל עליה אחריות דאתיא מחמתיה דאי אתי בעל חוב דידיה וטריף לההיא ארעא משותפיה משלם ליה מדידיה דאי לאו הכי הוה ליה נוגע בעדותו דאמרינן ומעידין זה לזה (דף מג.) אמאי נוגעין בעדותן הן הכא במאי עסקינן דכתיב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתיב ליה הכי מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו ואמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו

לית בה דין חלוקה כי לז **לרך הוא שזה לוכל כל הפירות שלפנ סניס** לו יתר וכן חבירו לחבירו: [לף מב:] **והוא דנחית לכולה.** שלוכל כל הפירות לבל לם זה לוכל פירות חני הלשה וזה פירות חני לחר וחני לחר יותר מעולה מהלחר אע"פ שלבלו לחר מן הלשותפין שני חזקה לו עלתה לו חזקה לומר זה בח לחלקי והחזקתי בו לפלוגי בלשה שים בה דין חלוקה אלא נאמר כן לרך הלשותפין זה לוכל ברוח זה וזה ברוח זה ואין מקפידין זה על זה וכ"ם בחין בה דין חלוקה שאין להם חזקה נמצא שאין לו חזקה על לחיכה תרתי לנחית לכולה ואית בה דין חלוקה לכיון **לחלבו ג' סניס ולא מיחה** בו חבירו עלתה לו חזקה וכן כתב רבינו חננאל ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל [בפרק יג מהלכות טוען ונטען] וכן כתב הריי"ף ז"ל וכתב הרא"ם ז"ל לסכי קי"ל. והסיק [לף כט:] **עובלא לרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא לזכין לחמא בשותפות ומר לשתמש בה רלשונה וכו'** ס"ה לי הוי משתמש בה חל בלא סניס רצופות לא הוי חזקה לבחמתא ליתא בה דין חלוקה אלא עשו כן כדי שלא יפתכח השותפות: **גופא אמר שמואל שותף כיורד ברשות.** כלומר כחרים היורד ברשות לשותף אין לו חזקה כמו לרים שאין לו חזקה: **שנוטל בשבח וכו'.** פי' הרי"ף ז"ל בלא בשעה שירד בה שותף היה בה **שבח המגיע לכתפיס** כענבים העומדין ליבצר ותבואה ליקצר נוטל מהם לירד ברשות נמי נוטל מהם כיון שעליון צריכין לקרקע לבל יורד בלא ברשות אינו נוטל מהם כלל מפני שיכול לומר לו איני צריך לחריסותך שברי עומדין ליתלש: **ובשדה** שאינה עשויה ליטע **ונטעה נוטל כל השבח כאילו עשויה ליטע** ואפי' השבח יתר על ההוצאה שהוציא וזה יש לו אין יורד ברשות **לאילו יורד שלא ברשות** אם השבח יתר על ההוצאה (ב"מ לף קו:) אינו נוטל מן השבח אלא כנגד ההוצאה והבי שותף נוטל כל השבח לבל אם ההוצאה יתירה על השבח כתב הרא"ם ז"ל ללאו כיורד ברשות לנמרי קאמרינן **לאילו יורד ברשות** נוטל הוצאה אע"פ שהיא יתירה על השבח ובשבועה להא שליחותיה עבד והבי לא משמע לאית ליה אלא **הוצאה שיעור שבח** ובשבועה אלא עדיף ממוציא הוצאות על נכסי לחתו ונרשב (כתובות לף פ.) לנוטל מה שהוציא בשבועה ואחרינן לאינו אלא **הוצאה שיעור שבח** וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל: **גרסינן** בגמ' ומעידין זה לזה [לף מג.] **לחתי נוגעים בעדות** הן הבא במאי עסקינן לכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתב ליה מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הבא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו הבא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו

ולכריס חין לי על שלה זו וחין לי עסק בה וילי מסולקת ממנה לא לחר כלום הבא במאי עסקינן בשקנו מילו וכי קנו מילו מאי הוי הרי מעמילה בפני בעל חוב לחר רבין בר שמואל המוכר שלה לחבילו שלא בחחריות חין מעיל לו עליה מפני שמעמילה בפני בעל חובו הבא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות לחתן לי לחתי מעלמא כ"ם לניחח ליה אלא אחריות לחתי מחמתיה: **[פירוש] נוגעין בעדותן.** כלומר כיון לשותפין הס לס יבא מערער ליקח מן לחד מן השותפין אלא יש לשותף זה חלק בו וחיך יעטרף **עם על לחד להעמילו כיל** שותפו: **דכתב ליה דין וכו'.** וקמ"ל שמואל לבלמן זה הוי מתנה אע"ג אלא מפני שאי אפשר לבבר שהוא כבר בילו אלא בבבר שעליין לו הניע לילו שאני הכא דקנו **מיניה וכלמפרש וחזיל:** [לף מג.] **מפני שמעמידה בפני בעל חובו. לניחח ליה שיסחר כיל הלוקח** כלי שאם אין לו במה שיפרע לבעל חובו שיטרוף מלוקח זה כלי אלא יהא לוה רשע ולא יצלם לחילו מזה הינו חוסם להלכי זבין ליה אלא בחחריות כלי אלא יהא לוה רשע לס יטרפו ממנו **הלכך לכתי נוגע בעלות הוא** שחילו יקח המערער הטוען שבגזל בא ליל מוכר זה שילך ינבה ממנו בעל חובו והלא לא היה אלו והכי נמי **ניחח ליה שיסחר כיל שותפו מקבל מתנה** זה וא"כ חיך לחר שמואל מעילין זה לזה: **דקביל עליה אחריות.** אלא יטרפוהו משותפו המקבל מתנה שיחזור עליו לפרעו מה שנטל ממנו הבע"ח והשתא **לא הוי נוגע בעלות** למה ריוח יש לו לס טרף ממנו הלא עליו לגלם ואס אין לו יקרא לוה רשע וכו' למקבל מתנה זה ולילא למימר **לכתי נוגע בעלות הוא** לניחח ליה אלא יבא לליל מערער כלי אלא יקרא לוה רשע לתרוייהו לבעל חובו שחין לו ממה ינבה ולמקבל מתנה **שקיבל עליו לחריותו ואין לו** ממה להחזיר לו לסה לא **קביל עליו לחריותו** לחתי מעלמא להיינו מערער אלא מערער לבא מחמתיה להיינו בעל חוב כלמפרש וחזיל הלכך לא הוי לוה רשע לס יקחנו מערער ואס תאמר לס כן מאי קמ"ל שמואל פשיטא כיון אלא הוי נוגע יש לומר הא קמ"ל אלא חייסין לקנוניא שיעיל לו וחחר כך יחזרו לשותפותן חף על פי אלא נתן לו אלא עכשיו כשבא מערער לטענם לא חייסינן להכי כשמסתלק מן הממון אלא לוקח כשמקבל שיהא הנאה כנגן לס **קבל עליו לחריות** לעלמא והוא פטרו לחז ולחי לא יעיל לו לכיון לחיכא שרך הנאה חייסינן לומר לכשבול זה מעיל לו: **אי דאתא מעלמא וכו'.** כלומר שמקבל עליו לפרעו אס יקחנו מערער כ"ם לניחח ליה שיסחר כיל מקבל מתנה כלי אלא יחזור עליו ולמאי יעיל לו **הרי נוגע בעלות הוא** וכבר פירשתי לחפילו יפטרנו מן החחריות כלי שיעיל לו חפ"ה הינו יכול **להעיל לו לנוגע בעלות** מיקרי כלפירשתי וכמו שנפרש לקמן נבי בת חמורו [לף

מל:]: **[תניא בני העיר שנגנבה ס"ת שלהם כו']**. פי' לין לנין וכו' ואין מביאין ראיה להעיד על מי שנגנב מפני שהן נוגעין בעדות לממון אל ס"ת שלהם הוא: **ואמאי ליסלקו תרי מינייהו.** בקנין כדי שלא יהיה להם חלק בו ויעידו (ויסליטין שהם) נ' להיות כ"ל להשתתף היו יכולין לומן ולהעיד שאינם נוגעין בעדות ונ"ל נמי שלא יהיו קרובים לבני העיר כדי שלא יפסלו משום קורבה ור"ת וכי משתלקי לחלוטי מכשרו והא בעינן תחלתן וסופו בכשרות כלאחרינן לקמן בפ' יש נוחלין (לף קכח.) נגי היה יולא לו עדות על שלא נעשה חתנו ואח"כ נעשה חתנו לו שהיה קרוב ונתרחק ומה לי קורבה לנופלו מה לי קורבה לממון תירן הרמב"ן שלא נאמר תחלתן בפסלות שלא כמי שהיה קרוב ונתרחק או פסול הנוף לאחר שהרי זה מעיד למי שהיה קרובו בשעת ראיה אבל כאן שעכשיו נסתלק ממנו זה אין זה מעיד לקרובו ולא למי שהיה קרובו בשעת ראיה שהרי ממון לאחרים הוא מעיד. כללו של דבר אין לחם מעיד לאותן שהיה פסול לו בשעת ראיה אבל היה פסול לזה בשעת ראיה מעיד באותן עדות לאחרים שהרי תחלתן כשר הוא שלהם וזה הטעם מספיק למי שהיה יודע עדות לקרובו ונסתלק אותו קרוב מאותן ממון שהוא כשר על כאן. ונראה לי שהרב ז"ל סובר לגי שזכין לאדם שלא בפניו ואפילו בדבר שאין מכירין אותו ואפילו אין יודעין אם הוא בן חורין או עבד ואפילו הכי מסתייל לו מסתייל ולעולם הוא מעיד שהרי הוא מעיד לעניין הממון עצמו שלא כל היכא שלא נסתלק אלו הוא ועל עצמו מעיד ואם נסתלק ממנו לאחרים הוא למעיד לגי שייך נגי ממון למימר שיהיה כו פסול עדות שלעולם יש לו לממון בעלים אלא כשנסתלק ממנו אלו כשר הוא לו וכן לנגי הממון לא שייך למימר היה פסול: **גרסי' בגמ' [דף מג.] האומר תנו מנה לענייי עירי אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מהם וכו'** ובעניים לרמו עלייהו ויכיל למי שי לקיין להו ליתבו תרי מינייהו מאי לקיין להו ולייניי שלא לגי לקיין להו וניחא להו לכיון לרווח רווח: **פי' אין דנין וכו' ואין מעידין.** מפני שהן נוגעין בעדות כלמפרש ולזיל ובעניים לרמו עלייהו [כתב הרב בן מיג"ש לגי פסולי מטעמא לרמו עלייהו] שלא יהיה לקבולו שנפסייהו למיזן ולפרנס עניים לידהו שי נמי היכא לנהנו למיכף על שנגע בעדותו : ונעשין שומרי שכר זה לזה. (דף מג:) אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר (דף מב:) אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע: (דף מג.) תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר (אמאי) [ואם איתא] ליסלקו נפשייהו תרי מינייהו ולדיינו שאני ס"ת דלשמיעה קאי ולא מצו מסלקו נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי ומסהדי וכן הלכתא: (דף מג:) ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותה עליו מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב ששת רישא בראובן שגזל [שדה] משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד ללוי דניחא ליה דתיקום בידיה דהדרא ליה והוה נוגע בעדותו ואקשינן וכיון דאסהיד ליה ללוי דדיליה היא במאי נפקא לה מיניה הא לא מצי למיהדר ולמימר דדילי היא וליתיה השתא נוגע בעדותו ופרקינן דאמר ידענא דהאי ארעא לאו דיהודה היא ולא קא מסהיד דללוי היא וכיון דהכין קא מסהיד הוה ליה נוגע בעדותו דיכיל לאפוקה מלוי ואקשינן ובההיא זכותא דמפיק לה מלוי ליפקה מיהודה כלומר למה ליה לשמעון לאסהודי דלאו דיהודה היא לישבקה עד דנחית לה יהודה ומפיק לה מיניה * נ"א בההיא זכותא בזכותא דבעי לאפוקי מלוי ומפרקינן משום דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו כלומר כגון שהיה לוי נוח לו ויהודה קשה ממנו משום הכין כיון דמסהיד דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואי בעית אימא לאו משום דיהודה קשה אלא כגון דאית ליה ליהודה סהדי דדיליה היא בין בקושטא בין בשקרא ואית ליה לשמעון נמי סהדי דדיליה היא ולוי ליה ליה אלא חד סהדא דדיליה היא ואי שביק ליה ליהודה דאית ליה תרי סהדי דמפיק לה מלוי לא יכיל איהו לאפוקה מיניה דיהודה דאע"ג דאית ליה תרי סהדי דמעידי דשלהם הוא לא מהני מידי דהא נוגע הוא ולא מצי לאפוקי מלוי דהא ליה ליהודה ול

יהיה ביד יהודה להרוג ליה כיון שמכיון עליה שזו הסלה היתה שלו: **השני נוח לי וכו'.** [ונלו לוקח בהילעינן ליהודה דקסה מלוי מלא לעולם] יש לנו לחוש [לחולי הוא] כן שחין לנו להכשיר שום עולת סם ולו לפסיעתו לן **שחינו נוגע בעולת כלל** [והכתי] הו"ל למימר לויפכח הרחמן נוח לי להיינו לוי מלא הכי הוא לשון שמשנה בכתובות (דף קט.): **כגון דאית ליה סהדי וכו'.** כלומר שיש עליה **ליהודה שהשלה שלו** ויש עליה לשמעון שמכחישין עדי **יהודה ואומרים שהוא של שמעון** ושמתא לין חזקה **לזה יותר מזה וכבר שפך קרקע לחמרינן היכא דקיימא לרעא תיקוס** שם כן הוא היתה ביד יהודה לא הרחה לשמעון לבל שם היה ביד לוי כשביכיא שמעון עליו שהשה זו ונזלה ממנו הרחה ליה ולפילו יביא יהודה עליה שהשה זו שלו לחמרינן היכא דקיימא לרעא תיקוס לתע"נ לחמרינן לעיל [דף לח:] לחן לחתינן ליה ולחן לסקינן ליה היינו כשהני הבעלי דינין **יהודה ושמעון בחין לזון** עליה ביחל לשם החזקנו החתל בשביל שהביא עליה שהבורין לחנו שהלין עמו ולחר כן מביא נס חבירו עליה לין הוא שנחזור הלבר כבתחלה **לבל הכא [שמעון וייהודה לינן** לנין לפנינו ללא שמעון ולו הלכך] כשהחזקנו השלה ביד שמעון משום שהלין עמו לנבי לוי בלין החזקנוהו וזה הלין חינו סר לעולם נמנא שבלין שמעון הוא מוחזק בה ללא ליהודה בא להוציא מידו כמי שבא להוציא קרקע מיד המוחזק בה להיכא שפסק הלבר לחמרינן היכא דקיימא לרעא תיקוס (שמעינן) ומשה לחמרינן לעיל כגון לחסקיל [ולחר יבענא לללו ליהודה היא] לבעינן למימר [שהם היה מעיל שהיא של לוי היה] יכול להעיל עליה כיון ללא **מצי הלרח [ליה שמעינן] לפסול** נוגע בעולת דדיליה היא כיון דיהודה נמי אית ליה תרי סהדי דדיליה היא בידא דיהודה קיימא דאמור רבנן ארעא היכא דקיימא תיקום * נ"א ולהכי קא בעי ליה הילכך צריך ליה שמעון לאסהודי בהדי ההוא חד סהדא דאית ליה ללוי דלאו דיהודה היא כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוי דניחא ליה דהדרא ליה למחר (* ד"ת מ"ז וליומא אחרא והוה ליה שמעון נוגע בעדותו ולהכי אין מעיד לו עליה) ואקשינן אי בגוזל וגזל קיימא מתניתא (* ד"ת מ"ז ולאו כלוקח ומוכר בעלמא נינהו) אמאי קא מוקמת לה בלוקח מגזלן (דף מד.) לוקמה בגזלן גופיה ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד דלאו דיהודה היא דניחא ליה דתיקום בידיה דראובן כי היכי דהדרא ליה ופרקינן האי דקא מוקמינן לה בלוקח מגזלן ולא קא מוקמינן בגזלן גופיה משום דקא בעי למיתנא סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר דהוה ליה יאוש ושינוי רשות וקנייה לוקח דלא הדרא למארה משום הכין מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא דלא הדרא ליה אבל גזלן דהדרא מיניה למרה לא לסהיד דנוגע בעדותו הוא כיון דלא סגי ליה דלא למיתנא סיפא מכר משום הכין תנא רישא נמי מכר ואקשינן וסיפא [נמי] נהי דמגופא מייאש דקני לה לוקח ביאוש בעלים ושינוי רשות מדמיה דידה מי מייאש והא אית ליה מדינא [למישקל] דמי דההיא פרה או דמי דההוא טלית מגזלן גופיה וכיון דאית ליה למישקל דמי דידה מגזלן אישביק ליה ליהודה לאפוקה מלוי לא מצי שקיל דמי מראובן דכיון דמייתי יהודה סהדי דדיליה היא לא מצי שמעון למישקל דמי מראובן משום דאמר ליה האי פרה לאו דידך הות אלא דיהודה הות וכבר אהדרה מיניה דלוי הילכך כד מסהיד ליה שמעון ללוי דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואמאי מעיד לו עליה ופרקינן לא צריכא דמית גזלן דמדמי [* מהר"ם דידיה נמי] מייאש דאפי' מבניה לא מצי שקיל חינו כפסול קורבה לחילו קרוב חינו מעיד כלל בין לזכותו בין לחובתו לבל מלן לחית ליה לך נגיעת עלות כל שהוא מעיד בענין ללא מטו ליה שום הנאה מקבלין עלותו וכבר להה הכא נמי לחילו מעיד ללאו ליהודה היא הויא נוגע בעלות ולי לפסיל ללוי היא מקבלין מיניה הרנב"ר ז"ל ומשה לאמר חייסינן שיחצוב שהרחמן נוח לו שמעינן לנבי נגיעת עלות בכל מלי לחיכא למיחם חייסינן כלפי' לעיל הר"ם ז"ל וכ"כ הרנב"ר למה שכתבו ר"ח ורי"ף ז"ל כגון שהיה לוי נוח **לו ויהודה קשה** ממנו לאו לוקח בהילעינן וכן נמי שמעינן חיתני הוא לאמרינן חן לאתינן ליה ולחן לסקינן ליה: **ולוקמה [בגזלן וכו'].** לפום רב שפת לאוקמה בגזלן ולאמלי ערין למיתני במכר לוקמה בגזלן נופיה שאם בא מערער להוציא [מיד] הגזלן לא יעיד הגנזל שהינו **של מערער משום להוי נוגע בעלות** והול"ל ולימני לבבריימא דקתני מכר הוא לקניה לחילו לרב שפת ערין ליה לפרש הכי לפי לשון הבריימא לאו לאו שיטת לפרישנא לרב שפת נקט הכי: **ודוקא מכר.** פי' הר"ם ז"ל שמכר בלא לאחריות ופי' ה"ר יהודה בן הרמ"ם ז"ל ללהכי פי' הכי [לחילו] בלאחריות לא הוי שינוי רשות וכחילו הוא ברשות גזלן הוי והלרח ליה ולא היה יכול **להעיל שהיה נוגע בעלות: מדמי' מי מייאש.** הרי הגזלן חייב **לשלם לו למיה הילכך** נוגע הוא **בעלות** לנוח לו לתיקוס ביל לוי לחילו היתה של המערער נמנא שלא היה של שמעון כלל ולא ינבה כלום: **ומניח לפניהם. כלומר או מניח לפניהס הגזילה** כמו שהיא: **פטורין מלשלם.** לקנייה ביאוש ושינוי רשות: **ולוקמה ביורש.** כיון לאסני שינוי רשות וסוף סוף **בעת גזלן מוקמת לה** לאמלי קתני מכר:

דמי דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהן פטורין מלשלם ותו אקשינן ולוקמה ביורש ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומת וירשה בנו ואתא יהודה וקא מערער לא ליתי שמעון וליסהיד לבן ראובן דניחא ליה [לשמעון] דהדרא ליה אבל גזל ממנו פרה וטלית ומת וירשה בנו מעיד לו עליה אמאי קא מוקמת בלוקח בשלמא אליבא דרבא דאמר בפרק הגוזל רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ולא קנייה היורש להההיא גזילה דכמאן דלא נפקא לה גזלן מרשות (גזלן) דמי דליכא שינוי רשות ומחייב היורש לאהדורי גזילה בעינה למארה ליכא לאקשויי דהא ליכא לאוקמה ביורש משום דלא מצי שמעון לאסהודי ליורש דניחא ליה דהדרא ליה הפרה והטלית והוי ליה נוגע בעדותו אלא אליבא דרמי בר חמא דאמר רשות יורש כרשות לוקח דמי ואישתני ליה רשות גבי יורש כדאישתני גבי לוקח וקנייה יורש להההיא גזילה דהוי ליה יאוש ושינוי רשות כדקאני לה לוקח מאי איכא למימר אמאי לא קא מוקמית לה ביורש

יום רנז **מפני שחוזרת לו מיבעי ליה.** ללמ מצינו לחריות בתלמוד [ללמ במוכר ולמ] כמו שתתה צריך לפרש לפירוש רב ששת **שלחריותו וזכותו של נגזל עליו לוקח כדי להוציא הקרקע לח"כ מילו** ללמ שתתה לחריותו [עליו שבכל הנמכר] חוזר על המוכר: **אלא כדרבין.**

יום רנז ועוד קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו ומפני שאין אחריותה עליו מפני שחוזרת ואינה חוזרת מבעי ליה פירוש דאי בלוקח מגולן עסקינן והאי דאינו מעיד בשדה ובית משום דניחא ליה דהדרי ליה והא דמעיד בפרה וטלית משום דלא הדרא ליה אי הכי האי דקתני (סיפא) מפני שאחריותה עליו ואין אחריותה עליו מפני שחוזרת לו ואינה חוזרת לו מבעי ליה לתנא למיתני ומדלא תאני תנא הכי שמעינן דלאו בלוקח מגולן עסקינן ובטיל ליה פירושא דרב ששת ופרישנא למתניתין כדרבין בר שמואל דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו אבל פרה וטלית לא מבעיא (דף מד:) סתמא דלא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה דמעיד לו עליה המוכר שהרי אין מעמידה בפני בעל חובו אלא אפילו עשאה אפותיקי נמי לבעל חוב ומכרה מעיד לו עליה דהא לא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה כד מזבין לה כדרבא דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בע"ה גובה ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בע"ח גובה ממנו מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא ואקשינן אי לא חיישת לפרה וטלית ואפילו עשאה אפותיקי לבע"ח משום דלא משתעבדא ליה ולא הדרא ליה כדרבא דיחוש דילמא אקנייה להההיא פרה וטלית לבע"ח דידיה אגב מקרקעי קנין גמור ולא ליסהיד ליה ללוקח עלה דניחא ליה משום דהדרא לבע"ח דידיה כדרבה דאמר * בדפו"י רבא רבה אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מקרקעי וגבי מטלטלי ואמר רב חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי כגון שלקח אותה פרה או אותו טלית ומכרה לאלתר דלא שהתה (לה) גביה דליחוש דילמא אקנייה לבע"ח דידיה ואקשינן וליחוש דילמא דאיקני א"ל לבע"ח דידיה כדכתבינן האידנא שקניתי ושעתיד אני לקנות הילכך אע"ג דלקח ומכר לאלתר קנייה בעל חוב מעידנא דזבנה וכיון דזבין לה לאו דידיה קא מזבין והדרא לה לבעל חוב ולפום הכין לא יעיד לו עליה שהרי מעמידה

סעליה ז"ל שהוצרך לכתוב כן לומר שלא יהו כטופסי דשטרות שמלוין שיש בעל השטר על התחתונה חלה לכל לזמן מסופק בו תהא ילו על העליונה: **שלקח ומכר לאלתר.** ולישה למיחש שמעבד לותם בינתים שהרי לא היה לו פנאי ללוות לכך **לא היו נוגע בעלות** כיון שאינו יכול להעמידה בפני בעל חובו: **וניחוש** לילמ כשמעבד נכסיו לבעל חובו כתב ליה **ולעתיד לחל למקני** ובכה"נ יכול לנבות **בעל חובו והוי נוגע בעלות וכיון דלא** חיישינן להכי שמעת מינה וכו' והכעיא היא ללמ לחיפטיעך קמן פרק מי שמת (דף קנז.) תפסוט לך מהחיך בריייתא לקתני **מכר פרה מעיל עליה** לחפילו למר לחיקני לח קנה: **דלא הויא ליה ארעא.** כלומר לעולם לימר לך למכח לח תפסוט ולעולם קנה והח להכח לח חיישינן להכי משום לחיכח עליס לחמרי כל ימיו היה רגיל חלנו ולח ילענו שהיה לו קרקע מעולם הילכך לימ יקנה לו מטלטלי לגב מקרקעי לח שהיה לו קרקע מעולם ושמעינן מכלל מלחיתנריך למימר מעולם ולח למר שלח היו לו קרקעות בשעה שקנה מטלטלין חלו שמעבדת קמל חייל למטלטלי שיקנה לפילו לאחר שמכר הקרקע ולעת הרמב"ן ז"ל לומר הטעם לפי שכל שכתב לחקני סוב ליו יכול לחזור בו לפילו קולס שקנה חלמל משעה ראשונה חייל שעבודיה תע"נ לכפירות לקל (ב"מ לף סו:) כל שלח בחו לעולם יכול לחזור ומיהו הרמב"ן ז"ל חולק בזין זה שהוא סובר שלף הכותב לחקני קולס שקנה יכול לחזור בו ומ"מ מולה הוא ז"ל לכל שלח חזר בו בשעה ראשונה חייל [שעבודיה] כשמעינן מכלל לחיתנריך למימר מעולם. ול"ת כיון לחפשר לחין לו קרקע מפני מה נתנו לכתוב כן בכל שלח תע"פ שחין יולעין לו קרקע. כתב הרמב"ן ז"ל לכל שיש בית הכנסת בעירו שלמקום רבים הו בית הקברות של רבים שני לשקרקע כל שהוא שניא כלמוכח פ"ק לקלוסין (לף כו:) וכן לחמרינן הכח **שלח ה"ל [לרעת] מעולם** שחין במקומו שלח כיכב"נ של יחיד ולכל לחד קבר יקוע לעצמו וזה חין לו: **נמצא שאינה שלו חוזר עליו.** שהלוקח חוזר על המוכר כשטרפו מערער ע"כ למ יעיד הרי **נוגע הוא בעלות לניחא ליה שתשלר כיולו** כלי שלח יחזור עליו:

במכיר בה הלוקח. ומוקי בפני עליס שפיר זו (כעיונ כת) **פרקו** **שלא מוכר היא ולא נזלה** וכתבו המפרשים ז"ל לוקח שהוקה מעיקרא לאכל חס הוקה לו מעכשיו כשבא מערער עליו לא לאיכא למיחס למש"ה מוקה כלי שיעיל לו ומש"ה נמי לא מוקי לה שהלוקח פוטר המוכר מאחריות להשתא **לא היו נוגע בעלות** משום להיינו חוששין לכשבינל שהיא הנאה מעיל לו ומיהו קי"ל כרב זביד לעיני חוזר עליו הלכך בכל ענין אני **מעיל כיון שאינו נוגע בעלות: גופא בו'.** מפני שמעמידה בפני בעל חובו. ומש"ה ניחא ליה לליקוט לערעל **ביל הלוקח לאילו ביל** המערער נמצא שלא שיתה לעולם של המוכר ואין יבוא ממנו בעל חובו: **עלה הדר.** אי אית ליה למוכר קרקע אחרת שבעל חוב עלה הלר להיכא לאיכא **נכסים בני חורין אפילו הן זיבורית אינו נוכה ממשועבדין ומ"ש אמאי אינו מעיל** הא לא היו נוגע בעלות: [דף מפ.] **מאי נפקא ליה מינה.** כיון שאפילו תיקוס ביל המערער אינו יכול בעל חובו לחזור עליו לכל לית ליה לערעל אחריתי אמאי חייסינן ליה לנניעת עלות לולאי אין לאוי לחוס שיסקר בעלותו עכשיו כלי שאם יתעשר לא יטרוך לפרוע: **סוף סוף לגבי לוקח לוה רשע ולא ישלם הוא.** שנתן לו מעותיו והפסידו אם המערער יוציא הקרקע מידו ומש"ה **היו נוגע בעלות ואמאי נקט** רבין בר שמואל טעמא מפני שמעמידה בפני בעל חובו: **להכי זביני לך.** כלומר הרי כמו שמודיעו מתחלה שאם יטרפנה בעל חוב או סוס אלם לא יהא לו תלכך לא היו לוה רשע ולא ישלם לזה: **מכריז.** לרם ברבים: **דסלקין לעילא.** לאותם **שעונים נאהן ישראל** ולאותם שיורדים לבבל: **דמפצי.** והמוכר **יהין עם העובד כוכבים אולי יוציאנה מידו בהין העובדי כוכבים לדילמא ציית לינא** כיון שאינו מתכוין לגזול כלמפרש: **[בלא אוכפא].** שמניח האוכף בעבור שאינו שלו **ולוקח עובד כוכבים אכל אם ישראל** לנסו מידו בטענה זו שטוען שהוא שלו אין המוכר חייב לזון עמו עליו שאין כח בישראל לנסוס שוס לבר **בלא עליס ובלא רחיס** וכשיחזור הלוקח על המוכר יאמר לו המוכר (ב"ק קף ט.) אחוי טרפך ואשלם כלומר אחוי שבהין טרפוה ממך ומיהו קי"ל כאמימר לבתרא הוא **ואפילו בעובד כוכבים לא מפני ליה למימע יהיע לסתם עובד כוכבים אנס הוא** ולא קבל המוכר אחריות אלא אם יטרפוה כהין:

בפני בעל חובו ומדלא חיישת להכי דקתני מעיד לו עליה שמעת מינה דאקנה וקנה ומכר דאיבעיא לן בפרק מי שמת ולא איפשיטא בהדיא לא ממתניתין ולא מברייתא תפשוט מהאי דתניא דלא קנה ופרקינן הכא במאי עסקינן כגון דקא אמרי עדים ידענא ביה בההוא דלא הות ליה ארעא מעולם דהא ליכא למיחש דילמא אקנייה בדאיקני אגב ארעא ומשום הכין מעיד לו עליה ואקשינן והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שאינו שלו חוזר עליו הכא נמי אע"ג דהאי פרה או חמור כד מזבין לה לא טריף לה בעל חובו ולא הדרא ליה כיון דכי נפקא האי פרה או חמור מיניה דלוקח מחמת שנמצאת שאינה של מוכר איכא מן דינא למיהדר לוקח עליה דמוכר ושקיל מיניה זוזי דשקיל מיניה היכי מעיד לו עליה הא נוגע בעדותו הוא דניחא ליה דתיקום בידיה דכד נפקא מיניה דלוקח הדר לוקח ושקיל מיניה דמי * נ"א דא"ל הא קאתי סהדי וכו' דאמר ליה מה דאקנית לי קא אתו סהדי וקא מסהדי דלאו דידך הות ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי במכיר בה לוקח בההיא חמור שהיא בת חמורו דמוכר ואינה גזולה בידו דכיון דידע דדיליה היא אע"ג דאתו סהדי דלאו דידיה היא ליכא מן דינא למיהדר עליה דמוכר למשקל מיניה דמי דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי הילכך מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא ורב זביד אמר אפילו נמצאת שדה שאינו שלו אינו חוזר עליו דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות ורב זביד פליג אדרב פפא והלכתא כוותיה גופא אמר רבין בר שמואל משמי' דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו היכי דמי (דף מה.) אי אית ליה ארעא אחריתא עלה הדר ולית ליה מן דינא למטרח לה להאי ואמאי אינו מעיד ואי דלית ליה ארעא אחריתא מאי הוה ליה למעבד הא ליכא גביה דלוה מאי דשקיל בעל חוב ולא מאי דשקיל לוקח ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לעולם דלית ליה ארעא אחריתא והיינו טעמא דאינו מעיד דניחא ליה דתיקום ארעא בידא דלוקח כי היכי דליתי בעל חוב וליפקה מיניה משום דלא ניחא ליה דלהוי לוה רשע ולא ישלם סוף סוף לגבי לוקח נמי לוה רשע ולא ישלם הוא ולא נפיק ליה מהאי שמא [* גי' ד"ת וב"ח] וכיון דסוף סוף לא נפיק ליה מהאי שמא] לאו נוגע בעדותו הוא ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לגבי לוקח לאו לוה דשע ולא ישלם הוא דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות לפיכך אינו מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הדין הוא פירושא דהאי שמעתא ודאי שמעתא דבעי צילותא היא וחזינא בה פירושא דלא דייק ומשום הכין קא פרישנא לה: מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה וקא אתי עובד כוכבים ואניס לה מיניה דינא הוא דמפצי ליה ולא אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקא אניס לה בלא אוכפא אבל אניס לה ולאוכפא לא מחייב לפצוייה דכמה דשקר לגבי אוכפא הכי נמי שקר לגבי חמור אמימר אמר אפילו אינו מכיר בה שהיא בת חמורו ואפילו בלא אוכפא נמי לא מחייב לפצוייה מאי טעמא מידע ידיע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב (תהילים קמ"ד:ח') אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר והלכתא כאמימר: אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם כי אמר לקוחה היא בידי נאמן * ד"ת מוחק מכאן עד הדרי בי. וכן בד"ק ליתא (א"ל אביי אי הכי בעדים נמי מתוך שיכול לומר לו החזרתיו כי א"ל לקוחה היא בידי מהימן א"ל מי (דף מה:) סברת המפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים איתיביה אביי ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אתה מכרת לי אתה נתת לי במתנה לא אמר כלום בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה דבריו קיימין מאי שנא רישא

לא שנו. הא לחמרינן לחומן לית לו חזקה בכלי לומנות: **אלא שמסר לו לתקן בפני עדים.** להסתפק לן מני למימר לן הל"מ וכנון לחיכא דאמ לכיון **שרואים הכלי עכשיו ביד** לן מני למימר אחזרתיו לך: **אבל מסר לו שלא בעדים.** ועי"נ לחיכא דאמ יש לו חזקה כי ס"ל לקוח הוא בידי מנו לחי בעי למר להל"מ שנתת לי לבר לתקן וזה הכלי מוחר בח לידי **לם"ל לרבה לנח** למי לכליס העמויים להסתחל ולהסכיר לחמרינן לבלחיכא דאמ **חינו נאמן לומר נקוח הוא בידי** משום **להכח מני למימר ליה חיך רניל חני** וכ"ם שים לי חזקה בלחיכא דאמ ועי"נ שמסרו בעלים שיהיה **נאמן לומר נקוח הוא בידי** מנו לחי בעי למר **החזרתיו לך כיון לרבה סבר** לחומן נאמן מטעם מתנ': [דף מו.] **מתיב רב נחמן.** לרבה לסבר לבלחיכא דאמ בלא עדי מסירה יש לו חזקה ולא למי לכליס העמויים וכו': **הא אחר.** ללאו לומן [מהימן]: **אי דאיכא עדים.** כלומר ודאמ: **אחר אמאי יש לו חזקה.** הא לא מני למימר לן הל"מ להא חיכא עדים ולא החזרתיו לך להא חיכא דאמ לחילו עדים בלא דאמ מאי הוי קשיא ליה מאחר לחאי יש לו חזקה הא אפי' לומן יש לו חזקה מתנ' שיכול לומר החזרתיו לך לכל"ע המפקיד אצל חברו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים: **אלא לאו בדליכא עדים.** כלומר וחיכא דאמ לחי ליכא עדים ולא דאמ לחילו לומן יש לו חזקה ולחי מיירי לחיכא דאמ וקתני לומן אין לו חזקה אלמא לכלי לומנתא לומן הוא ככליס העמויים להסתחל ולהסכיר לכל אדם **לכי חיכא דאמ חינו נאמן** לומר לקוחים הם בידי: **נקטינן** חיכא דחיכא להלכתא לומן כל חיכא לחיכא דאמ אין לו חזקה לכלי לומנתא לנבי לומן בכליס העמויים להסתחל ולהסכיר **לכל אדם למי אכל היכא** לחיכא דאמ ועי"נ לחיכא עדי פקדון מהימן במנו להחזרתי ואחר ללאו לומן לעולם יש לו חזקה על לחיכא עדים ודאמ ללו לא מהימן לומר החזרתיו ולקחתי ממך ואין להקשות ממכנתא לסורדא לאמרינן לעיל [דף לה:] לחי כבים שטר מכנתא ואמר לקוחה היא בידי מהימן להא פירשתי לעיל להיינו [לוקח] לחי מסתכחא מילתא לבתורת מכנתא אתא ליה הוא לחית ליה חזקה אבל כל היכא לחיכא עדים ודאמ ולחי חינו נאמן זו היא ומאי שנא סיפא אמר רבא סיפא ביוצא מתחת יד אחד דקא אמר ליה בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה מגו דאי בעי למימר ליה מינך זבינתיה כי א"ל נמי זבינת ניהליה וזבנא ניהלי מהימן קתני מיהא רישא ראה היכי דמי אי דאיכא עדים למה לי ראה נייתי עדים וניפוק אלא לאו דליכא עדים וכי ראה מיהא תפיס לא לעולם דאיכא עדים והוא דראה והאמרת המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים הדרי בי) (דף מו.) מותיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה אומן הוא דאין לו חזקה אבל אחר יש לו חזקה היכי דמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה ותיובתא דרבה תיובתא הילכך אומן בין דמסר ליה בסהדי בין דלא מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה אבל אחר אי מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר ליה הדרי זבינתיה מינך ואי לא אפקיד גביה בסהדי אית ליה חזקה וכד אמר זבינתיה ניהלי מהימן ובשבועה וה"מ בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר כדכתבינן בפרק המקבל והאי דאמרינן דלית ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה כדתניא ראה בגדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אמר לו אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה בסהדי מגו דאי בעי למימר אהדרתיה ניהלך ומהימן כי אמר נמי זבנתיה ניהלי מהימן אמר ליה אביי לרבא תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא א"ל הב לי סרבלאי להד"ם הא אית לי סהדי דחזיוה גבך א"ל ההיא אחרינא הות אפקיה דלחזיוה א"ל * נ"א כדי וגי' הגמ' איברא עכשיו לא מפיקנא ליה א"ל שפיר קאמר ליה (דף מו:) ראה תניא אמר רב אסי ואי חכים משוי ליה ראה הדין הוא סברא דרבואתא ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מגו איתותב וסלקא ליה בתיובתא ושמעת מינה דהאי דינא דאומן לא אמרינן ביה מגו הילכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתים לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיהו ניהלי לא מהימן והאי דאמרינן ראה תניא לאו למימרא דאי לא ראה * כ"ה בכל דפו"י (והדר) [ואמר] זבנתה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא מפקינא להו לא אמרינן ליה אפקינהו דלחזינהו ולהכי סיטתא כל הנלחנים ז"ל וכן פי' הרא"ש ז"ל ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל כפ"ט מהל' טוען ונטען ועע"פ שים להרי"ף ז"ל סיטא לחרת כהלכה זו: **ראה עבדו ביד אומן. שמלמלו לומנות והחיך רחה כעלים הוא שחינו יכול לטעון** להל"מ: **מ"ש רישא ומ"ש סיפא.** לקמ"ל שהלומן הוא **שחומר כפני לחרת לפלוני** למכרו לי ול"כ לחחי מהימן טפי בטענה זו מבזו כיון לליכו נופים מני למטען כך: **ידי אחר.** שחינו לומן לן הוא לנחמן מטעם מנו כיון שהחזיק בעבד נ' שנים לליכו בטלית שהוא כלי חזקתן לנלתר שמעינן מהכח לבלומן היכא לחיכא דאמ **לח מהימן לומר נקוח הוא בידי: אפקיה דלחזיוה.** הוצ"ל לומנו כי **העלים לין מכירין לומנו יפה** על שילחומו כי לא רלו לנלח הצבע: **כדי לא מפיקנא. זהו הרמחות שחמר כמי שמתכוין** לסם שים שחינו רוצה להרלות מתון לחרים נלח תועלת: **שפיר קאמרי.** לפילו הוי כשרים הלין עמסם לרלה תניח כלעיל רלה טליתי ביד כוכם לבל זה נלח **רלוהו עכשיו העלים בידו** שיכילוהו: [דף מו:] **משוי ליה ראה.** כלומר מסלנו בלבריס שיוניחנה וכשיוניחנה הוא ליה רלה ושוב **לח יהח נחמן לומר נקוח הוא בידי** והסהתלות הוא מפני שחומר לו לחחי [תפסת ליה לנלו מסום] לחית לך נבחי שמולה לו בכל הסכר שתובע מתנו למסתמא מפני שחולקין על הסכר עושה הלומן כן ושמעינן מהכח לחמר ולחי חכים וכו' לכל למולה מחמת הלונס לרלות לם יוכל לפתותו שיוניחנו לינו חייב בכך: **כבר שמוה וכו'.** כלומר שום בעלים לבל לינו לומר כבר שמו טליתך לל"כ היה מולה שהוא נלו וכרלותו: **גרסינן בגמרא [דף מה:] הנותן טליתו לאומן.** לגמרה: **אומן** לומר ב' קנבתי לי והלה לומר לם קנבתי לך לנלו לחת כל זמן שהטלית ביד לומן על בעל הבית להביח רלוה נתנו לו ביומו נשבע ונוטל עבר זמנו שמוניח מחבירו עליו הרלוה: **פי' על בעל הבית וכו'.** ולם לם הביח כיון לליכא רלה והיה נחמן שהומן לומר לקוח הוא בידי ל"כ נחמן על הקניה שהרי יכול לטעון על כרי לומו וכתב הרמב"ם ז"ל בפי"ט מהלכות טוען ונטען שהלומן נשבע בנקיטת חפץ **ונוטל כלבך כל הנשבעין ונוטלין** ומיהו לם היה נרלה כן מקחתי סיפא נתנה לו

תנא ראה : אריס * בד"ק בכ"מ עריס בעיין ועי' ערוך ע' ערס ד' אין לו חזקה: אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה א"ר יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסין תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד אינישׁ דנחתי אריסי לארעיה ושתיק א"ר נחמן אריס שחילק לאריסין אין לו חזקה אימור הרמנא שוייה שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לר"נ בר יעקב ילמדנו רבינו אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב קמיה רב יוסף א"ל הכי אמר שמואל מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא דאית בה פירא בארעא והא דלית בה פירא בארעא ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה למוכר ארעא אחריתא (דף מז.) קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אינו מעיד אמרי לה מעיד כערב דמי והוא דאית ליה ארעא אחריתי ואמרי לה אינו מעיד דניחא ליה דנוקמי בידיה תרוייהו דכי אתי בע"ח מאי דניחא ליה שקיל א"ר יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בן גזלן יש לו חזקה היכי דמי אי דקא אתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי אתו בטענתא דנפשייהו אפי' בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענה דאבוהון וכגון דאמרי עדים בפנינו הודה לו הנך איכא למימר קושטא קא

בזמנו נסבא ונוטל מפמע לכריפא סהטלית ביל סאומן נוטל כלא סבועה אלא שאנו אין לנו אלא לכרי הנחונים ז"ל וכן הסכימו כולם בטוען על המסכון ואומר כך וכך יש לי עליו תע"נ לפיכך מנו אינו נוטל אלא בשבועה לכל הנוטלין אין נוטלין אלא בשבועה ואי איכא

רואה להסתפק אינו נאמן אומן לומר לקוח הוא ביני הואיל סהאומן אין לו בו חזקה בעה"כ נסבע בנקיטת חפץ על הקנינה: **ביומו.** קולס שקיעת החמה כיון סתבעו **בזמנו לזין נסבע האומן ונוטל והימנוה לסכיר מסום לבעל הבית טרוד בפועליו** והכא לא מיירי בקנינה לכקנינה שפיר נזכר בעל הבית מה שקנן אלא מיירי שמתעצמים על הפרעון ומתוך **שבעל הבית טרוד בפועליו עקר הסבועה מיניה** ושליוה לסכיר וזה תקנה לבעל הבית לשמ מחמת שבועה יפסיל לכל עבר יומו הוי ליה לין כופר לו מולה מקנת לעלמא: **ותו** נרסינן בגמרא [דף מו.] תנו רבנן נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה יסתמם בהם על שיבא הלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המתה הרי זה לא יסתמם בהן על שיבא הלה ויטול את שלו מ"ש ריפא מ"ש סיפא ל"ר חייל וכי אין לאדם עסוי לומר לאומן מכור לי טליתי ל"ר חייל בריה לרב נחמן ל"ם אלא הוא שבל אסתו ובניו לא ואיכו נמי לא לומרן אלא לא"ל טליתך סתם לסכל לומר ליה טליתי: **פי' הרי זה ישתמש בהן.** כלומסיק אלא **הוי שולל שלא מלעת** לכיון לאדם עסוי לומר לאומן מכור לי טליתי אית לן למימר לסכל זה מכר וטלית של מבירו שנתן לו למכור הוא שנתן לזה [מלעתו להסתמם בה על שיחזיר לו את שלו]: **אלא הוא.** האומן עצמו אלא הוא שבא לפיכך למימר לבמתכוין נתן לו זה **הוי שולל שלא מלעת: דא"ל טלית סתם.** לפיכך לומר לו כן בסתם: **אמאי אין לו חזקה.** כיון שאכלו נ' שנים לנמרי כל הפירות הרי כשהיה לוכל בתורת חליפות לא לכיל אלא פלגא ועכשיו שאכלן כולן משמע שהקרקע אלו: **באריסי בתי אבות.** כלומר מתניתין לאומר לאפילו **לכל כל הפירות שלא שנים לא הוי חזקה** לאריסי בתי אבות שהוחזקו בן ואבותיהם **לשמור שלה של מספחה** זו [ואין] יכולין לסלקן כל ימיהן ואע"פ שלאחר מיתה מסלקין את הבנים אם ירצו מ"מ כיון לבעודן חליפים אין יכולין לסלקן נוהגין שאוכלין את הפירות נ' או ל' שנים ואח"כ יאכלום כמו כן הבעלים הלכך לכילותם אינה ראיה לחזקתם: **שהוריד אריסין.** כגון שלא היו אריסין בחותה שלה והוא הוריל כה הוי חזקה כיון שלא מיחה בעל הבית כלמסיק: **שחלק לאריסין.** לפירוש הרא"ם ז"ל אע"פ שהוריל הוא **כיון שהוא אריס עמהם** שלא שאלק להם חלק יהוע מקום פלוני לפלוני נימא לברשותם של בעלים הוא הילכך אין להם חזקה: **הרמנא.** רשות: **אריס מעיד.** אם **בא מערער על השלה יכול להעיד להעיד לאחריני** בחזקת בעלים: **או** לילמא שכיון שהוא אריס בו **הוי נוגע בעלות: דאית ליה פירי. שעליין לא נטל אחריס חלקו** אז הוא לחינו **מעיל לניחא ליה לתיקוס ביל בעל השלה לאי שקיל לה מערער [ימול] נס הפירות כלין נגזל** ולפילו יתן לו שכירות אריסות לא יתן לו אלא כפי השבח שהוא עתה ויפסיל השבח שיהיה כשיתבטלו הפירות: **דלית ליה פירי.** מני מעיל **שאינו מרויח כלום שהשלר בידו** ולע"פ שאכל שנים שעברו אריסותיה שקל ונס זה היה נותן לו כן ופי' הרא"ם ז"ל ולאי משום לבעל השלה מורידו אריס כך ימצא במקום אחר ונס בידו לסלקו כשירצה משמע **לאריס בתי אבות** לעולם אינו מעיל: **ת"ר ערב מעיד ללוה.** להעמיק הקרקע בידו אס יצא עליו מערער **ולא אשכחינן ליה נוגע בעלות לומר לניחא ליה לתיקוס לרעא ביליה** כלי אלא יצטרך לפרוע בעלו להא לית ליה לרעא לאחריתי שיכול לנבות ממנו שבא"ם ולא אייסינן למימר שמא הלוה חייב חוב לאחר שהוא מוקלס לזה אל זה שעבד ונמצא שיחזור המלוה על שעבד לאין לאום אלא אס שהוא יולע וה"ס והוא שעשה למלוה למאי טעמא **לא הוי נוגע בעלות: לוקח ראשון מעיד ללוקח שני.** שלקח אחריו מן המוכר ואע"פ שאס המוכר חייב בשבור שבא"ח יכנס מן לוקח שני (ויחזור לוקח שני) ואס יסלקנו מהמערער יכנס מן לוקח ראשון אפ"ס לא אשכיב נוגע בעלות כיון לליה ליה לרעא לאחריתי שיכול לנבות שבא"ח ממנו אבל לוקח שני יכול להעיד לעולם **לוקח ראשון היכא אלא שקבל עליו המוכר אחריות** נסכים [ואע"נ ליה ליה לרעא לאחריתי למאי אילטריך לה] לאי לאי יסלקנו המערער יחזור על שלוקח שני מכח אחריותו וא"כ **הוי לוקח שני נוגע בעלות אס יעיל להעמיד שקרקע ביל** לוקח ראשון ומיהו אס יש קרקע למוכר אפילו קבל עליו **אחריות לוקח ראשון** לוקח שני יכול להעיד לו שהרי עכשיו לא יחזיר עליו (אלא) אפילו יקחנו מערער מיהו כיון לאילא נסכים בני חורין למוכר: **מכל מאי דניחא ליה שקליה.** כתבו המפרשים ז"ל אלא מיבעיא אס הוא בינוני להיינו [לזיניה] לבע"ח בבינונית ואס יקחנו מערער יגבה מן שקבלן לזין הוא שלא יעיל משום לסוי נוגע בעלות אלא אפילו אס זו שהשקבלן מעיל עליה היא זיבורית לא יעיל לשמ ירצה מלוה בזיבורית עובא טפי מבינונית פורתא כלאיתא בפ"ק לכ"ק (דף ז:) ומ"ש **לניחא ליה לתיקוס ביליה** ואפילו בעילית שאין יוצא אל בע"ח לנבות ממנו לא יעיל שמא יפיים את הלוה שיתן לו מן העילית כלי שלא יגבה ממנו או יתפטר עמו המלוה לנבות ממנו מעט מעט כלי שיקח מן העילית ולא יצטרך קבלן לפרוע וכלי שלאתא לאיזו מעיל ומיהו נרסינן לאס [ים] לגוה קרקעות עילית ובינונית זיבורית לאפי' קבלן מני להעיד. הריטב"א ז"ל: **בן** חרים

שהחזיק ג' שנים בחזקה שלא יש לו חזקה כלפי' לעיל ללאביו ליז יכולין לסלק כל ימי חייו הלכך ליז לו חזקה לבל הבן שיכולין לסלק סוי חזקה: [לקמן מז.] **היכי דמי.** הא לתמרינן לבן נזלן ליז לו חזקה: **בטמנה דאבוהון. לתמרי לבינו הוריסה לנו [ללכך בן נזלן]** לקלתי מכח נזלן כיון ללאביו ליז לו חזקה לילידיה נמי לא סויל חזקה ומיהו לי טעין ותמר קמלי לילי זבנה לבי מינך ונתן לך למיו נתמן מנו לתי בעי תמר לנא זבינתה מינך: **אפילו האי נמי.** בן נזלן יש לו חזקה כיון שטוען שהוא לקחה: **הכי גרסינן [וכגון דאמר] בפנינו הודה לו.** כלומר שהבנים טוענים כן וכן תומן וכן תרים מהימנים במנו לחילו היו עדים שמעידים כן לפילו התומן עצמו והתרים הוו מהימני מכלן מסמע לתין י"ל מסתם הייתי בך לנא במחייב עצמו לבל במוקח לפטור חברו במה שבילו ליז לומר כן כ"כ הריטב"ק בשם כל רבותיו ז"ל לבל נרסת כל הספרים והרב לנפש נ"כ לתמרי עדים בפנינו הולה לו ולפשר למקום בן נזלן נרסינן הכי לתפילו בעדים לא הוה חזקה מקום לתע"ן למהימנים שהולה לתו כלום הוא למחמת ירלה הוא: **לשחוור.** למוסל כלומר היה מלגין תותו לשר תו למוסל ומיהו תם תמר בפני נתן לו הדמים נתמן במנו לפילו בן בן נזלן וכו' יש שנורסין שלפילו בן נזלן יש לו חזקה כיון לתי **בטענת לבח לתכוה** וכלהו ליתנהו: **שהוחזק בגזלנות.** כלומר שנזלה כבר פעם לחת והחזירו ב"ל לבעלים וכיון שבן לפילו החזיק בה ג' שנים לח"כ ליז לו חזקה: **דבית פלוני.** לנשים דשעים שהולנים נפשות על עסקי ממון וכל **חלש ירא למחות בהם** הלכך ליז לסם חזקה וקיימת לן בתרוייהו: **תנו רבנן אומן וכו' ירד מאריסות יש לו חזקה.** תם החזיקו לחרי כן שלש שנים: **הבן שחילק.** פתינו **סמוך על שלחן לבינו** ולין **מתעסק עול בנכסי לבינו: [גמ']** בשלמת בן שחילק ליעקוריך סל"ל לחולי לחליה נביה קמ"ל לנא לתם שנתנרסה פשיטה ל"ל במנורסת ולינה מנורסת וכלרבי זירא לל"ל זירא וכו' כל מקום שלמרו מכמים מנורסת ולינה מנורסת בעלה חייב במזונותיה. פי'] במנורסת ולינה מנורסת **שזרק לה נטו ספק קריב לו ספק קריב לה:** [לקמן מז:] **בעלה חייב במזונותיה.** וקמ"ל לכיון שנרסה לה לתמרינן בהרווחה יהיב **לה [כי בטורח נזול יתן לה מזון בעמנום כשיחייבו ב"ל]** הלכך לם לה היה שלה היה לו למחות ומיירי בכל נזונה לפילו **לה יחל לה קרקע למזונות** מלתוקימנא הכא במנורסת ולינה מנורסת וכלרבי זירא שמעינן לפילו מנורסת נמורה ליז לה מזונות לע"פ שלה נבתה עליין כתובתה הריטב"ק ז"ל לע"פ לבירובלמי [פ"ק לב"מ הל' ה] לה תסמע כן וכן כתב רבינו לפסים ז"ל בב"מ [סי' רנז] להא לירובלמ' ליתא וכן הוא לם לחזיק בשלה כיון שלה מיחתה בו עלתה לו חזקה ולה לתמרינן כיון לייהיב לה מזוני לה קפלה לנא מלגרסה שנפיים הם זה לת זה: **כולן וכו'.** כלומר כל לנו שלמרנו שליז לסם חזקה הם שביולו רלים בשטר לו עליים ליז הכיולו הוא חזקה ולע"נ **למילתא לפשיטא היא מסוס סיפא** לנזלן לנא היו רלים לם לה רלו נתינת המעות נקט לה: **אין ראייתו ראיה.** לפילו כתוב בשטר שהוא הולה על עלמו שקבל המעות ומסוס **לרב כהנא לבל** בשטרות לעלמא מהני הריטב"ק ולע"נ לתמרינן לחריות טעות סופר הוא שהיא לוקח בחוכר ברלון נפשו לבל הכא ליז לו רשלין העליים לכתבו על שיקבל וכפירוש הריטב"ק: **ואין מעמידין שדה בידו. ולא לבח מכחו** למה לכתב לו מחמת **ירלה הוא כלרב כהנא וכו'.** ומיהו לם כתב בשטר לחריות קנה כלשמואל לתמר שמואל לף בשטר לא קנה על שיכתוב לו לחריות ונכסים טועמלפי שהלנם מקפיד בשטר להרלות שהיו שלו בדין ולילה למימר למחמת ירלה כתבו. [לבל] בלחריות ליתו מקפיד הלנם ולי לתו לנמר והקנה לו לא היה כותבו כיון שלא **מסר מועלת וכתב** הרמב"ר למכל מקום לם תמר ליה לנם לכתוב לו לחריות בפירוש לף זו מקתו בטל וכ"כ ה"ר יונה ז"ל: **ודוקא כשאמרו בפנינו הודה לו.** כלמסיים רב ביבי לבל בפנינו תנה **לו המעות לא קנסי ליה לנזלן נלבל מעותיו** לנא **יחזירם לו הנזל** וה"מ לתמרינן לנא קנה קרקע תע"נ לייהיב זוזי סיינו בשמסר מועלת לבל **לא מסר מועלת לגב לונסף לזוזי נמר ומקנה** כלרב הונא בשמוך:

אמרי גזלן אע"פ דאודי ליה נמי לא בדרב כהנא דאמר אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור: אמר רבא פעמים שבן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דקא אתי בטענתא דאבוה דאבוה היכי דמי גזלן א"ר יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב חסדא אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון: ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנתו יש לו חזקה אריס אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם (דף מז:) אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראיה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידן. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראיה ואין מעמידין שדה בידו: רב ביבי מסיים בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו אבל מעות יש לו בד"א כשאמרו עדים בפנינו מנה לו אבל הודה לו לא כדרב כהנא דאמר רב כהנא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור ודוקא בדמסר מודעא אזביני אבל אי לא מסר מודעא אע"ג דאניס זביניה זביני זביני דקי"ל כדרב הונא דאמר תליוה וזבין זביניה זביני מ"ט סברא היא דאגב אונסיה גמר ומקני (דף מח.) ואמר רבא הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם (דף מח:) אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא דלא ארצי ליה זוזי אבל ארצי ליה זוזי לא ולא אמרן אלא דלא הוה ליה לאשתמוטי אבל אי הוה ליה לאשתמוטי לא והלכתא בכולהו תליוה וזבין זביניה זביני ואפילו בשדה זו דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר אמימר תליוה וקדיש קידושיה קידושין רב אשי אמר אשה ודאי לאו קידושיה קידושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן וכן הילכתא ואמרינן טאבי תלא לפפי בכינארא וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתם ומאן דחתם ואשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לא אשקלתא ואי אשקלתא לא מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם ואשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני ושמעינן מינה דאע"ג דאניס זביניה זביני ואי מסר מודעא לא הוה זביניה זביני ואמרינן נמי ברישא דהדין פירקא (דף מ:) ואלא מודעא אזביני האמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני ופרקינן מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דשמעת מינה דאף על גב דאניס בזביניה צריך מודעא

כהאי גוונא נמי ומזבן ואפילו [לף מח:] לף שבחין לס שזוזים יפים מ' רעיס שנראס לעל כרחו מקבל אותס ואפילו [לף] ס"ל לאסתמוטי כלימר לאחותן אמתן לי על למחר מ' סוס ליחוי אחר למ"ס כיון לאמר רוצס אני נמי ומזבן ולוקח זביני אבל **מתנה לא להניוס וזבין אמרינן תליוס וייבס לא** אמרינן וכתב סריטב"ל ז"ל לכיון לבתר לעתיס למוכר אזלינן כללמרינן **לאנב אונסיס דזוזי נמר ומזבן ליכא למיוי לנמרי** לאסס ולומר כי סיכי לאסס מתקלקלת בפרוטה ס"ס אס קבל פרוטה מסאס זו לליסוי מכירס לסאני אסס לסרי נתן לס למיס לכל אסס מתקלקלת בפרוטה ועול לאסס בכל ליסו ניחא לס כלר"ל טב למיתב טן לו וכו' ס"כ לין סוס לומר **לאנב אונסא נמי נמר ומקניא נפשס אבל הכא** מי ליכא למימר למסוס פרוטה שנותנים לו מתרעס על קרקע של מאס מנס ותלע ללא למיל אסס שאמרה לשלוחס לך וקבל לי קלוסין סתס וקבל פרוטה בקלוסין מקולקלת ואילו שליס קרקעות אס טעס מוכר על כאן. ונראס שלעת סרמב"ר ז"ל נוטה לזס שס"פ שאמרים לומרים לסוגן סס: **הוא עשה שלא כהוגן.** שבכריחס: **אפקעינהו.** ועקריגהו ללא לסוי קלוסי כי יש כס בילס לבטלס מסוס **לכל למקלס לעתא לרבנן** קא מקלס **שהרי לומר לה** הרי לת מקולקלת **כלת מסאי ויסרלא** נמנע שבלעת חכמים תלס שלבר ושכי הלכתא לענין **זביני הוו זביני** לבל לענין קלוסין לא סוו קלוסין: **טאבי.** טולבי סס נברל לולמ. ותלא לפני על **לינן שמעו כיוצא כלי שימכור לו שלהו** ומתוך לאונס זבין: **חתם רבה בר בר חנה. ועל לחל עמו למועלת שמסר פני קולס המכירה** וכן נמי **חתס הוא בעניו** בשטר [המכירס]. ומתמס תלמולא מה נפשך למלרך הוצא מסמע שסתי סחתימות סיו עולות לענין ליוצ ולא לחתת לפך חברתה: **אי לאו מודעא מאן דחתם וכו'.** מסא שמעינן **לשע"נ לחמרינן תליוס וזבין זביניס זביני כל היכא למסר מועלת** לא סוו זביני ומיסו אס בטל המועלת ואפילו מתוך לאונס מסתברא למועלתו מבוטלת ללא עליפא בטול מועלת מתוך לאונס מאונס סמכר עניו לחמרינן **לאנב אונסא דזוזי נמר ומקניא** ס"נ נמר ומבטל לס למועלת ומיסו אס מסר מועלת על כל בטולים שיבטל בכס"נ אין כל אותס סבטולים כלוס לפי שבבר מסר מועלת על (ידי) כולן וא"ל לבטל מועלתו סילבך כל **היכא למסר מועלת** על כל סבטולים וילעינן בלונסיס לא סוו זביני וכ"כ סרמב"ס ז"ל בפ"י מסל' מכירס וכתב סרמב"ן לתקנת לבר זס בפוסל עלי בטול שיאמר סריני פוסל כל עליס שיאמרו שמסרתי מועלת על מכר זס לשוינהו לנפשיס כעליס פסולין וכענין שאמרו בנאמנות וסרגב"ר ז"ל כתב שאס מסר מועלת אף על פסול עליס זס אלתי לא מסני שאף פסול זס מסמת לבטולה וכן הילכתא א"ר נסמן אמנה סיו דברינו אינן (דף מט.) נאמנין מודעא סיו דברינו אינן נאמנין מר בר רב אשי אמר אמנה סיו דברינו אינן נאמנין מודעא סיו דברינו נאמנין מ"ט מודעא ניתן ליכתב אמנה לא ניתן ליכתב והילכתא כמר בר רב אשי: ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו (דף מט:) הא ראיה יש ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הכא נמי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן שלש שדות אחת שכתב לה בכתובתה (דף נ.) ואחת שייחד לה * בנדוניתא ואחת שכתב לה שום משלו. כ"ה הגי' בד"ק בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים שהן נכסי צאן ברזל כל שכן דהויא לה איבה דא"ל עיניך נתת בגירושין ובמיתה ואלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו כלום לעולם למעוטי בנכסי מלוג וכי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו לחודיה ומת דאתיא איהי ומפקה אי נמי זבינתה איהי לחודה ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא כדרבי יוסי דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אבל זביני תרוייהו לעלמא לא שנא זבין איהו ברישא והדר זבינא היא ולא שנא זבינא איהי והדר זבין איהו אי נמי זבינא איהי לדידיה הוו זבינה זביני ולית לה למימר נחת רוח עשיתי לחונסו סוא שפוסל לוותס וכבר קדס ומסר מועלת על זס ולפיכך נ"ל לכל **היכא לילעינן בלונסיס ומסר מועלת** על המכר ועל כל סבטולים שיעשה ולף על פסול עליס הרי המכר בטל וחין לו [תקנה]: **אמנה.** שהעליס סתחתימים על שטר שהלוה לומרים לחת כתב ילנו סוא לבל לא נתן סמלוה לנלוה לבר לנא שהלוה שלמינו למלוהו כתב לו שטר זה שילוגו לו כשיזלמנו לו מעות ושעבד לו נכסיו מעכשיו כלי שלא יהיה שטר מוקלס: **אמר** המחבר ומיהו מעשים בכל יום שנוטלים קנין סתם ומלמינו מן המעות ולע"פ שעשבד נפשיס שהאיסור אינו אלא לעשות שטר סריטב"ל ז"ל בשם רבותיו ומ"ל כתוב לאחר זמן בשם סריטב"ל ז"ל לכל היכא שמעידים שלא יעשו בלבר על לאחר שחתמו נאמנים שם לעולם והרי הן כמעידין על השטר שהוא פרוע לו מחול ועל זה לא חמרו בירושלמי ברם שכא יכולין לומר על זה חתמנו ועל זה לא חתמנו ע"כ : [לף מט.] **אין נאמנין.** מסוס לעולם סוא לכתוב שלוס והוא לא לוס **ועיסס לעולה לא חתימי** ולעתס לעקור השטר ולאו כל כמיניהו ולע"פ שאין **כתב ילס יוצא ממקום לאחר לא למרינן בכי סא הפה שאסר** הוא סרס ומסר מועלת **בפניו** נאמנין לאלו עולה הוא מס שאתמו במכירה זו אלא שקולס לכן **מסר מועלת בפניו** נאמנין לאלו עולה הוא מס שאתמו במכירה זו אע"נ לאונס סוא לכלי להניל האונס מיל לונסו ניתן ליכתב ולוקח בשאין **כתב ילן יוצא ממקום לאחר** למינו **למימר הפה שאסר** הוא הפה שהתיר לבל **לי כתב ילן יוצא ממקום לאחר** אין נאמנין **לעיסס** החתומים **על** השטר **נעשה כמי שנאחריה עולתן בכ"ל** וכיון שהניל שוב אינו חוזר ומניל : **גרסי' בגמ' [דף מט.] אין לאיש חזקה בנכסי אשתו פשיטא כיון דמשתעבדי ליה לפירי פירי הוא דקא אכייל.** לא לריכא לאמר לה אין ולברים אין לי בנכסיך וכי ס"ל כבי מאי סוי והתניא האומר לחבירו אין ולברים אין לי על שלה זו ואין לי עסק בה וילי מסולקת ממנה לא אמר כלום אמרי לבי רבי ינאי בכותב לה ועולה לרוסה: **פי'.** פסיונא. שכיון שילוע לבל אחין לבעל בנכסי מנוי אלא לכילת הפירות שאין לו חזקה בגוף הקרקע מסוס לכילת הפירות ואינה לריכה למחות אע"נ לבמשכנתא [לף לה:] **לסורח לריך למחות בסוף כל ג' התס** הוא שאינו יולע כל כך לליפירות נחית ולריך גלוי לעתי: **דין ודברים אין לי בנכסיך.** וכן ל"ל בפירותיהן ובפירי פירותיהן נמי על סוף העולם אלא לבבא ריסא למתני' נקט לאי לא כתב לה אלא בנכסיך לאוך ס"ז לוכל פירות ואלא מהני אלא שאם מכרה ונתנה קיים כלתנן בהליא בפ' הכותב (לף פג.): **לא אמר כלום.** מסוס אלאו כל כמיניה לומר אין לי בשלו על שיתננו במתנה או ימכרנו: **בכותב לה ועודה ארוסה.** כלומר לבבא"נ אלא הניע עליון לילו יכול להסתלק

בזין וכבריס וכו': **כדרב כהנא.** לע"ד כהנה נחלה הבאה לו ללקט ממקום אחר ללקט מתנה עליה שלא יירשנה כלומר כיון שלא תקנו חלה לתועלתו שם תמר לי לפפי **בתקנה זו שומעין לו** לחין זכין לו בעל כרחו אבל בירושת החב לזכה בה ממילא בלא שום מעשה אינו

יום רנה מתנה עליה ללא שני בשיווק כללמרן לווקף בירושת לפפתו שניך מעשה הנשוחין הוא ללא זכה בו עליון ושני בשיווק כללמרן בעובד לרוסף ומיהו קושם לירושין לף מהני סיווק לכיון לניח בה שום שייכות לף שייך ביה סיווק שכבר הוא מסווק ועומק: [קף מכו:] **הא ראיה יש.** כלומר לממקתני שאין לו חזקה מפשע לווקף חזקה הוא ללא מהני הף רחיה בעלים או שטר מכר מהני ואמאי תימא לף נתכוונתי למכור ללא נחת רוח עפיתי לבעלי: **לקח מן האיש.** נכסים שהם משועבדים וערבאין לכתובת לפפה וחא"כ לקח מן הפפה שהתנה עמה שלא תטרוף מחותן נכסים שלקח: **מקחו בטל.** והיא נובה מהם מהאי טעמא דיכולה לומר **נחת רוח וכו'** ולווקף כשהבעל קבל למי המקח ולא **הפפה מפ"ה מקחו בטל להוה לגבי הפה** כתליוה ויהיב ללא הוו **זביני לבל הם קבלה הפפה** למיס **לא הוי מקחה בטל** להא קי"ל [קף מז:] תליוה וזבן זביניה זביני כלעיל וכן לעת הריא"ף ז"ל בהלכה פ' הניזקין [סי' תצח] ולא"פ שלא פירש כן הר"ם בכאן: **ה"נ נימא וכו'.** ולא"נ למי לווקומי מתני' לממרא הף רחיה יש בשקבלה היא למי לו בשכתבה לחבירתי מפורש לגווקף לכהאי גוונא לפילו לף קבלה יהיבי למי המקח קיים כלישנא קמא פרק הניזקין [קף נח.] לף ניחא ליה לווקומי מתני' במילתא לפשיטא לפפ כן מאי קמ"ל שלא לווקמוה בגוונא שלא שייך למימר **נחת רוח וכו'** כללקמן ויהיינו לפפשיעינן הף רחיה יש ולפיכך פריך תימא נחת רוח וכו': **ג' שדות.** כלומר **הף לממר מקחו בטל** מיירי בג' [שדות] לחד שכתב לה בתוספת כתובתה ולחד שייחד לה לעיקר כתובה לפיינו מנה מלתים ולחד שכנסים לה כגגד הסוס שקבל מנכסי נהונייתה זו היא נרסת ר"ח ז"ל והריא"ף והריב"ן מנ"ם ז"ל (ופי') ונוכל לפרש להאי בטל רוצה לומר לשלתר ולפילו בחיי הבעל להכי תניא בריש פרק שלמנה לכ"נ (קף סו:) המכנסת שום לבעלה ורצה הבעל למכור לף יכול [ולא עוד אלא אפי' כנסים לה שום משלו ורצה הבעל למכור לף יכול] וקי"ל לכל היכא לשמור רבנן לף יכול שם מכר לף עשה ולא כלום הרי מפורש שאותה שהה שהכנסים לה שום משלו שם מכרו בטל לשלתר והשדות החרים שעשאן לפותיקי נמי בטל לשלתר [ולא"נ] לתניא בפרק המוכר (קף מא.) העושה שדהו לפותיקי לבע"ח ולכתובת לפפה נובה מפאחר נכסים ולפילו בלפותיקי מפורש כשמוכח בפ' המניח את הכד (קף לב:) גבי שור תם לחין לך לפותיקי מפורש ממנו שאינו נובה אלא מנופו ולפ"ה שמרי' התם לשם מכרו להיות מכור לפ"ה מענין לווקומי הכא שייחד לותן להיות שלה ולא יוכל לסלקה בדמים ונתנם לה במתנה נמורה ומיהו שם מכר הבעל פירות של שדות אלו מכרו קיים כיון שהפירות שלו לבל כתבו המפרשים ז"ל שאם מכר נוף ופירות לפילו לחמר המוקח ניחא לי לאכול הפירות כל ימי הבעל אין שומעין לו לכי היכי לבטל המקח בנוף הקרקע הוא הדין שבטל לענין פירות נמנע לפי לרך זה שאפילו לפותיקי מפורש הבעל יכול למכרו

לבעלי וכן הלכה: גרסינן בכתובות (דף צה.) הלכה מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מיד הלקוחות והראשונה מיד השניה וכו' (שם) וכי כתבה לו מאי הוי והא תניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום ופרקינן בשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי וכו' שמעינן מינה דבין נכסי דידה דאינון נכסי צאן ברזל ובין נכסי דבעל דאית לה בהון שעבוד כתובתה אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו יכולה היא לומר נחת רוח עשיתי לבעלי וכן הלכתא אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש (דף נא.) ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מיסתבר טעמייהו דדייני גולה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מיסתבר טעמייהו דאמרי כדרב יוסף דאמר רב יוסף אשת איש צריכה למחות באחר והיכי דמי כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי בעלה ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמגו דמצי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי קאמר לה נמי את

בעלי עיניך נתת בנירושין ובמיתה: **דזבין איהו ומית.** ולא לווקו את שהרי **לפילו מעכשיו מקחו בטל** בנוף הקרקע בנכסי מלוג כלפי שלא מסום סיפא לזבנה מיהי ומתה לווקוק הוא לכשמתה מוציא מיד הלקוחות מתקנת לוסף **כלימפרס בכבח קמח [קף ג.] לשלמוה רבנן לשעבודא לבעל מסום לישא ועשאוהו כלווקח לשון ומכירתה** בנוף הקרקע מהני היכא שמת הוא וכשלמרינן בירושלמי (כתובות פ"ט סוף הלכה ו) מכרה היא ומת הוא אין לה שום מוציאין מיד הלקוחות וכתב הרמ"ה ז"ל לכיון לממכרה קיים לם רצה הבעל לבטלו לו לסתור לו לבטל לותו קרקע שמה שהוא הלוקח מעכב עליו: **אבל זביני תרוייהו לעלמא.** המכר קיים שהרי היא מכרה הנוף והוא פירות לי נמי זבנה היכי לזילויה זבינה זביני ולא תניא לממרא נחת רוח עשיתי לבעלי לכיון שהם **נכסי מלוג שלה** לין לו לבעל להקפיד לם היא מוחה בידו הלכך לם יש לו שטר מכר ממנה לראייתו רחיה ויהיינו מתני' לקתני לין לו חזקה לבל רחיה יש: **אין מחזיקין וכו'.** כלומר לויש לעלמת הבא **להחזיק בנכסי מלוג** יום רנה לשהם לין לו חזקה למני לממר הייתי סבורה שלא מכר לך בעלי שלא הפירות ומשום הכי לא מחיתי: [קף נח.] **ודייני גולה אמרו מחזיקין.** כלמפרש: **הדר ביה מר משמעתיה.** לממר לסו לא לממרי שלא בכה"נ כלשהר רב יוסף להיכא שהלכה מקנת חזקה בחיי הבעל והם שנים לחר מיתת הבעל לז הוא נאמן במנו ללו בעי לממר לה לנת זבנתה מינך ולכלתיה שני חזקה כי לממר ליה לנת זבנת לבעליך ולנת זבינתה מיניה מהיימן ולא"נ דקי"ל [מבמה קף מב.] לירורל ברשות לין לו חזקה ולהיו ירל ברשות [שהרי ירל בשעה שלין לו חזקה] כתב הרמב"ן ז"ל [לנאמן משום] לחייבינהו שמא ישתכח שהכר [שירל בה בחיי בעלה] ויאמר מינה זבינתה

שמצינו למעה ירדתי לתוכה [ולא קולס] ולא הוי שלא ברשות מפני שהבעל הוא שיכול למכרו לאבל היא יכולה למכור ולפיכך [לאחר רב שנתייבם כל אחד] להזמין עליה לומר להם שזה חוכל קרקע שלא הוי היא מחחתה ושוב אין לו חזקה לעולם כלום כל הירושלים שלא בתורת חזקה לאבל היכא שאכל **ג' שנים לאחר מיתת הבעל** ולא מיחתה נאמן. **ורב לא אמר כלרב יוסף שהרי קלס לו לורות** הרבה ולא ליענו [לגמרא הוא] שקנה בלבדי רב לפי שמענו פירוש לרב ממילתא לרב יוסף לאחר כן: **דייני גולה.** הם שמואל וקרנא: . לא קנתה. ליכול הבעל לומר לא נתכוונתי למכור נוף הקרקע אלא לגלות מעותיה הטמונים: [לף נ:]

במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. משום **לנותן בעין יפה נותן** ונם לא שייך **למימר במתנה לגלויי** זוזי להא לאינה מוציאה זוזי מתחת ידה ומיהו לע"פ שאין הבעל אוכל פירות אם מתה הבעל יורשה למה"ד ולאב שנתן מתנה לבנו שע"פ שאין לאב לכילת פירות אם מת הבן האב יורשו ולא עוד אלא אפילו מכרה היא או נתנה לאחר ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן כתב הגאון רבינו שמואל הלוי בשם רבינו שריריא ורבינו האי גאונים ז"ל : **אמר** המאחר למרינן בגמ' [לף נ.] המוכר שדה לאשתו לאשה ולא למרי' לגלויי זוזי הוא לבעלי למר ליה פשיטא לן זוזי מהכא ותקני בשטרא פירות מלקוחין לה שתמת משמע לפילו כתב לה שטר לאחר נתינת המעות ומ"ש לקמר לן זוזי וכו' כלומר לפילו עבד לגלויי זוזי הא הלך לקני בשטרא. לן כתבתי זה שלא מפני שיש לאחר היוצא מזה לאילו לענין המוכר שדה לאשתו כברמפורש בפניס האמת שלא מפני שמכאן לקלק הרב בעל העיטור ז"ל לשטרי רחיה שאם כותב מכרתי שדה פלוני לפלוני יש בהן משום קנייה כאילו כתב בשם שלי מכורה לך לאי לא מאי קושיא לימא בשטרי רחיה שמכר לו את השדה בכך וכך לחזקן ניחא לך לשדה מכורה לך כתב לה ונראה שלעת הרמצד"ן ז"ל הוא כן לע"פ שברש"י ז"ל חלק בלבר וכי היכי לאחרנו במכר לא קנתה לחייבינן למעות טמונים למספיקא לחוקי קרקע בחזקת מריה קמא ה"פ לענין מלוה לפילו בשטר אין לה עליו כלום ואפילו נתגרשה על שיתפרע בשטר שהיו מעות שאינם טמונין בהריטב"א ז"ל. ולע"פ שאחרנו לגאחר שיתנה מכירתה ומתנתה בטלין מיהו אם התנה בפי' שתוכל למכור ולתת התנאי קייס ויכולה למכור ולתת דין במתנת בריית דין במתנת ס"מ. בהריטב"א ז"ל: **תרתי. כתמיה כלומר שני לבריס של רבא סותריס זה לת זה למקלקלמר לא קנתה** ס"מ לנוף ופירות למשמע הפירות לבעל לבל נוף הם והלר לאחר והבעל לוכל פירות למשמע הפירות לבעל לבל נוף הקרקע לאשה הוא: **שאינן טמונים.** שהיו לה מעות שנתנו לה ע"מ שלא יהיה לבעלה רשות בהם והשתא **ניכח למימר לגלויי זוזי קא** זבינתה ניהליה ואנא זבינתה מיניה מהימן: (דף נא:) אמר רב המוכר שדהו לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ור' אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות: אמר רבא הלכתא המוכר שדהו לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונים כאן במעות שאינן טמונים במעות טמונים לא קנתה דאמרינן לגלויי זוזי הוא דעבד במעות שאינן טמונים קנתה והבעל אוכל פירות ובמתנה לדברי הכל קנתה ואין הבעל אוכל פירות ת"ר אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו (דף נב.) קבל מן התינוק יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ס"ת רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הם יעשה כפירושן וא"ד יעשה פירוש לפירושן: דביתהו דרבה בר בר חנה כי הוה קא שכבה אמרה כיפי דמרתא דבני ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא עלך (* מהר"ם ל"ג דברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמידא לך (ברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה: תשלום תוספתא האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו לשניהם האומר תנו מאתים **עביד שהרי גלויין ועומדין הם** ובאלו אמר רבא שהבעל **אוכל פירות כלומר שהיא קנתה** הנוף והפירות לבעל: **אין מקבלין פקדונות.** משום **לשמא ננבו מבית** לאוניסם מה שמפקידין ונמצא שהנפקד מסייע **ידי עוכרי עבירה** בלאמרי' בעלמא לאו עבדרא נגד אלא חורא נגד: **אמר** המחבר האחם נאמנת לומר ממעות שבידה כל היכא שאינן בידי הבעל למתנה הם שנתנו לה והכי איתא בירושלמי פרק מציאת האשה [נבי מציאת האשה לבעלה אמר רבי יוסי לא אמרו כן אלא כלי אלא תהא האשה מבחרת זהובים מבל בעלה ואומרת מציאתי ופריך [האם] הגע עצמך שנתנו לה בחתנה כלומר עליין מה תקנה עשית תגנוב מבעלה ותאמר מתנה נתנו לי והר"י ז"ל כתב שהאשה נאמנת לומר שנתנו לה בחתנה נאמרה ע"מ שאין לבעל רשות בה לפילו לפירות וכן לעת הרשב"ץ והריטב"ץ ז"ל ונקנת רחיה היכא מהא לאמרי' הכא יחזיר לאשה [יחזיר לעבד] ואם אינה נאמנת לגמרי והבעלים יכולין להוציא מידה למה יחזיר לה הפוכי מטרתא למה לי ע"כ: **יחזיר לאשה.** לשמא אחר נתנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בו [ומיהו] אם מתה בעלה יורשה וכן בעבד למה שקנה עבד קנה רבו ולע"נ לבגמרא לאמרינן שהמחזיק בנכסיו זכה בהם שאני עבד לחיכא למיחם שמא ננבו ומיהו בחייו יחזיר לו להיינו בחקום שנטל [שלל] שלא הפסידו הבעלים כלום מפני קבלתו של זה הלכך למקום שנטל יחזיר כלמוכח בירושלמי [פ"ב לב"מ הלכה ל] נבי ספק היינוח ונבי קטן לאמרינן יעשה סנולה לאו למימרא שאם החזיר לתינוק וחבלו יהיה חייב לשלם אלא לעולם ילי שמים לוקח קלאמרינן ומשום הסבת הבעלים ומותר לתת ביד אפוטרופוס של קטן וכתב הרשב"ם ז"ל לדוקא לקטן שלא הניע לכלל פעוטות לאילו שניא יחזיר לו שהרי מקטן מקח ומכהן ממכר במטלטלי: **יחזיר לאביו.** ולא לאחין לפי (ב"ב לף קטו.) שהאב קודם לכל יוצאי יריכו: **כפירושן. יחזיר לאותו פלוני** שאמר: [לף נב.] **פי' לפירושן.** כלומר שיעבד הפקדון לעצמו אלא אם כן יביא ראיה לאותו פלוני או יבבע שהוא הפקיד אצלה וזה פי' לפירושן שהם מתביישין לומר שהיה של בעלים שנגבו משם: **כיפי.** נזמים: **מרתא. שם אכסן לאחיו של רבי חייא: דבני ברתא.** של בני בתו: **אי אמידא לך.** פי' לאותה שאומרת עליהן שהפקידו לה אם מוחזקים שיהיו עשירים כל כך שעשה כפירושה אי נמי אם שהתך לאילא לך שיש לה ממון על מנת שאין לך רשות בו ונמצא שרוצה ליתנם לאלו עשה כפירושה: **תוספתא** [פ' בתרא לב"ק] האומר תנו מאתים לינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבהכ"נ ינתנו לבהכ"נ הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו לשניהם האומר תנו מאתים לינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר בן האוכל מאל אביו ועבד

הלוכל מצל רבו קונן ונותן פת לעני לו לבנו של לוכסו וחינו חופס מסוס נזל סכך נהנו בעלי בתים: **אפילו חלקו.** כלומר **נתפרלו החב והכן שחין סמוך על שלחן חביו וחין מתעסק בנכסי חביו** כלל וטעמא לחין **מחזיקין זה על זה מסוס ללא קפלי לחללי: והלכתא חלקו לא.** ללא כיון שחלקו יש להם חזקה זה על זה: **אחד מן האחין.** נלול שחין המתעסק בממון חביו: **אונות.** שטרות **מכירות לשון כח** (ברחשית מ"ט:נ') **כחי ורחשית** חלוי: **ושטרות.** כלומר ושטרי הלוחות: **יוצאין על שמו.** כלומר שהשטר חמר שהוח הלוה לו נקח: **אבי אימא.** כנון שחינם יחין מן השם ללא מן השכ: **להביא ראיה.** לקמן [דף נכ:] מפרש רבה רחיה בעלים פי' ר"ח ז"ל רחיה שהיה לו שנולה ממקום חחר כשיעור זה: **אבא.** שמו רב ללא לקרו ליה חבא מסוס כבול: **על האחים להביא ראיה. לכיון ליתמי נאו בני רחיה הם ואינם יודעין לחפש זכותן על האחין שהם נזולים להביא רחיה** שמן הממון המסוקף היו החונות והשטרות ללע"ג לחביהם לח היה נחמן בלא רחיה בהא טעמין ליתמי לומר שחם היה לחביהם קיים היה יכול להביא רחיה: **זוגא דסרבלא. מספרים של סורקי בגדים שנוזין בהם הסרבלים** והטעמא מיל היתומין לע"פ ללא היו לבעלים עליה שהשתלוש רק שהיו להם עליה שהיו שלהם ולא טען **ליתומים שחביהם נקמן כיון** שחביהם לח היה יכול לטעון כן מפני שהם לבריה העמויין להשחיל ולהסכיר: **אמר** המחבר ולוקח מסוס לחיכח רחיה חבל חי ליכח רחיה החב היה נחמן וטעמינן חנן ליתמי חפילו בכלים חלו: **ספרא דאגדתא.** לוקח עמוי להשחיל חבל שחר ספריס יש להם חזקה כלמוכח בפרק הנזהל (דף קיד:) נבי מכיר כלי וספריו ביד חחר ע"כ: **קשיא וכו'.** כתב רבינו חננחל ז"ל שקבלה מן הנלוים ז"ל ללא לחינן מימרא בקשיא ללא בתיובתא הם כן קיימת לן בשמואל שהא לאמר מוכח לי חבא וכן פסק הרב חלפסי ז"ל חבל חי לא מת קיימת לן כר"מ [לאמר] עליו להביא רחיה כלמפורש בסמוך: [דף נכ:] **לא שנו.** הא לאמר רב עליו להביא רחיה: **שאין חלוקין אפי' בעיסתן.** כלומר בסוס לכר בעוסס חבל הם חלוקין בסוס לכר תלין לוקח בו ולמרינן ערבן הוא ונתעבר מזה ופי' המפרש לנפי רבינו חננחל לעיל [לאמר עליו להביא רחיה בנפלה לו שנולה ממקום אחר כשיעור זה] הכא מיירי לוקח כגון שרלו ב"ד שהיה יכול לקמן מעיסתן כשיעור לוקח שם: **גרסי'** בגמרל [דף נכ:] רחיה במאי רב לאמר רחיה בעדים ורב שפת לאמר בקיום השטר לאמר ליה רבח לרב נחמן הא רב הא שמואל הא רבה הא רב שפת אר כמאן סבירא ליה ג"ל לנא מתני' יבענא לתניא לאחר מן האחין שהיה נספה ונותן בתוך בתית והיו חונות ושטרות יוצאין על שמו ולאמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה שנפלו לו מבית אבי אמו ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא: בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי כיון שנעל גדר ופרץ דינר לעניים ינתנו לענייי אותה העיר : ולא לאב בנכסי הבן וכו': אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא תניא נמי הכי בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה שנפלו לו מבית אבי אמו ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתו אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא: בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי כיון שנעל גדר ופרץ

וכן. ללא ה"ל למימר ללא **והלחם ומלחמר וכן משמע לרבותא** לחת לשמועינן: **דשביחא לה מילתא.** כלומר **חסיבות הוח לה למחמינין חותה בית לין לעשותה לפוטרופא של יתומים ונס משכחין חותה בני חלם על כך: לא גזלה.** ומס לא היה לחת לו שיהה חמרה קמ"ל לפי"ה ניכיה להביח רחיה **שנפל לה ממון כירושה** חו כמתנה וכן הלכה: **אטו כל הני [דלקמן].** כלומר לחחין שחלקו ונותן וכו' ללו בחזקה קנו למלקלמר בל"ש במחזיק מכלל להנהו ללו חזקה נינהו והלה נעל ונלר ופרן ולחי חזקה נינהו: **בד"א. לבעינן ג' סניס** לחזקה היינו בערעור מקח ומכר חבל לענין שחין טוענין זה בנגד זה כגון מתנה שמוכה נתני ללא סרוצה לחזור בו חו בחחין שחחר שחלקו רוצה לחת מהם לחזור ולחלק חו המחזיק בנכסי הגר שמת ולין לו יורשים לכל המחזיק בהם זכה

אם החזיק אחד [אחר] שנגר ונעל ופרץ כל שהוא הוי חזקה ככל חותמה קרקע ושוב אין אחר יכול להחזיק בו ובמתנה נמי אינו יכול לחזור בו וכן בחלוקה ומסירת מפתח לאו כלום הוא וכן פר"י ז"ל והרמב"ן ז"ל והביא לפ"ק דפסחים (דף ז.) [להסכיר בית לחברו אם אסר לו מפתח על שלא חל י"ל] הוא מפורסם. והעלו האחרונים ז"ל לנעל כל שהוא לאחרינן ר"ל כל שנעל את הלשת קנה שהרי הוא נועל בפני כל אדם כלך שאדם עושה בשלו ולא אמי למכריח אדי לאו הוי חזקה כלקמן [דף נג.] להסם המוזיק אינו אם זה נועל בפניו [כנותן] ערור בפני המוכר [הכאים לשטוף] אבל זה שנועל ולא מפני מוזיק אלא כלך שאדם עושה בשלו למנוע ממנו רגל כל אדם הרי זו חזקה והא לאחרינן בפ' שוכרין (דף עז:) תיחוד ותפתח להוא משמע שצריך לנעול ולפתוח כדי לאו ליהוי כמכריח אדי וכמו שנראה מלכרי הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות מכירה ליתא לר"ת לפתיחה מעכבת היכי תנן סתם שנל אלא סתם ה"ק תיחוד ואפילו שפתח לאלתר אם הדרין בתוכה מקפילין בשעולתה לכאכי שני והשתא אתי שפיר הא לאו קאמר אלא נעל ה"ל כי היכי לאחר **גבי גדר ופרץ** משום למיגנא למתני לאחר שנל כל שהוא משמע שפיר לכשעולה לחוכה ולאלתר שני: **בקדושין דבי לוי.** בריישא של מסכת **קדושין שמלר לוי כמו שמלרו ר' חייא ור' הושעיא: נעל.** לאחר **וממכר קאי לתנן בקדושין** (דף כו.) **לקרקע נקנית בחזקה: בפניו אין שלא וכו'.** בתמיה: **לא צריך וכו'.** אלא כיון שנדר לו והחזיק בפניו אינו **יכול לחזור בו והלוקח נתחייב לו בדמי המקח: שלא בפניו וכו'.** ואפילו אם נתן לו כבר המעות לא קנה אם הוא במקום שדרך לכתוב שטר על שיכתוב שטר או יחזיק כדאלו: [דף נג.] **כל שהוא.** לתנן נעל ונגר ופרץ כל שהוא כמה הוא לשמשמע לבר ניכר בעינן: **והשלימו ליה.** לאו דוקא אלא לפי לשמשמע לא **יוכלו לעלות וליכנס** שם: **טובא עבד.** כלומר ושכי קרי ליה כל שהוא: **והשתא סלקי ליה בדוחקא.** בשביל תיקון מועט לעבד הוי חזקה: **דסכר מיא. שלא יכנס שם**

כל שהוא הרי זו חזקה תאני רב * בגמ' איתא רב הושעיא כו' (ג"א) שרביא בקידושין דבי לוי נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו אין שלא בפניו לא אמר רבה בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקני (דף נג.) שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני ואמר שמואל לא שנא מכר ולא שנא מתנה ודוקא גדר או נעל או פרץ כל שהוא אבל בהילוך לא קנה דתניא (לקמן דף ק.) * ושם ליתא תיבות ארבע אמות רק הלך בה לארכה ולרחבה (ג"א) הלך בה ארבע אמות לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום ומודים חכמים לר' אליעזר בשביל של כרמים וא"ל לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך * צ"ל כי אתו (ג"א) כי אתא לקמיה דר' יצחק בר אבא אמר להו הבו ליה כי היכי דאמרי טונא דשבישתא והדר ולא אמרן אלא * בגמ' איתא להיפך ולא אמרן אלא דסיימי מחיצתא כו' וגירסא זו של הרי"ף דחה הרשב"ם. (ג"א) דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא: וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו קא סלקי ביה והשתא נמי לא סלקי ביה מאי עבד ואלא מעיקרא הוו קא סלקי ביה והשתא לא סלקי ביה טובא עבד אלא מעיקרא הוו סלקי ביה בנייחא והשתא בדוחקא: האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו סלקי ביה בדוחקא והשתא נמי עיילי ביה בדוחקא מאי עבד ואלא מעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא מעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא עיילי בה ברווחא: אמר רב אסי א"ר יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה. מאי נתן ומאי נטל אי לימא נתן דסבר מיא מינה נטל דאפיק מיא מינה האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא אלא נתן צרור דצמד לה מיא נטל צרור דפתח לה מיא ואמר רב אסי אמר ר' יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן (דף נג:) לקנותה קנאה לקנות אותה ואת חברתה אותה קנה חברתה לא קנה לקנות את חברתה אף אותה לא קנה בעי ר' זירא החזיק באחת מהן לקנותה ואת חברתה ואת המצר מהו מי אמרינן האי מצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו בעי ר' אלעזר החזיק במצר לקנות את שתיהן מהו מי אמרי' מצר אפסירא **שטף** מים ולא יקלקל הזרעים או שהיו שם המים כבר ונטל ערוד כלי שיצאו ולא יקלקלו: **האי מבריח ארי.** ולאין זה לרך מחזיק שלא **מפיב לחבלה לכל ישראל מעוון להציל ממון חבריהם: דצמד לה.** שיתחברו שם **המים להשקותה שלא יצאו** לשון צמיל פתיל וזה תיקון הוא בשלה כזומר וזורע שאינו מוטל עליו לעשות מלאכת חבירו שלא ולאי לרך לחזקה הוא זה [או] נטל ערוד כלי שיכנסו שם המים ויצאו השלה: **שתי** שלות של גר שיש מקר שמפסיק בין שניהם: **החזיק וכו'. לרפק בה פורתא כללקמן: קנה אותה.** שהחזיק בה כיון למכוין לקנותה: [דף נג:] **חברתה לא קנה.** ללרבי יוחנן שכר המקר והחנק מפסיקין בנכסי שנר כללקמן [דף נה.]: **אף אותה לא קנה.** משום שלא החזיק בה בעבורה שלא בשביל חברתה ולא קנה שלא לוקה בשהחזיק בחותה שמכוין לקנות וכתבו האחרונים ז"ל בשם הר"י מג"ש ז"ל להיינו לוקה בנכסי שנר שאין שם לעת אחרת מקנה שכל במכר לאיכא לעת אחרת מקנה בחזקת שלא אחת קנה הרבה שלות כלאחרינן פרק קמא **דקדושין [לף כז.] מכר לו עשר שלות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן** לסלנא לאלרעא אל הוא ולפ"ז האחין שחלקו ונתן מתנה לאחיהן כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן כן כתב הרמב"ם ז"ל תלמידו פרק ג' מהלכות מכירה: **ואם** החזיק במקר כלי לקנות השלה שלבך עמו אי אחרינן מיקר לפסרין לאלרעא הוא ויקנה כמו בבהמה או לא אמי לפסר בהמה **להתם לגלו בידו והכא לאו לגלו בידו** בעיא לא אפשיטא היא הכא בנמ' הילכך לא קנה לעולם בנכסי שנר אלא כלמפורש לעיל לוקה: **ב' בתים וכו'.** כי היכי לאחרן לעיל בשלות ה"נ אחרינן בבתים וכך נרסת הגאונים וכן הני' בהלכות הרי"ף ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהל' זכייה ומתנה וקא"ל לא אחרינן למשום לחיזון משתעבד לפנימי לפי שלרישת **רגל הפנימי על החיצון** והוי טפי ממקר לשלה לכל שהחזיק בפנימי קנה את החיצון אע"פ שלענין מקר ושלה לא קנה קמ"ל לכי היכי לא קנה נכי שלה ה"ם נכי בתים אע"פ לא נריס כן הר"ם ז"ל:

ליבני בעלמא הוא שהפך. לסדר זו **על זו לכל זמן שלא העמיד לתות** ולו כלום עבד כיון דלא תיקן לכבד בנוף הקרקע ממש ומ"מ שמין לו כיורד בדשות וילו על העליונה מזכה בלבנים דהא על כרחין נתכוין לקנותן כיון שבנה מסס סריעב"ח ז"ל וסריב"ן מנ"ס ז"ל כתב שאם חפר יסולות בנוף הקרקע קנה להוי כגיר את שהלה שקנה בנכסי הגר וכן מעין לכרי הרמב"ם ז"ל תלמידו פ"ב מהלכות זכייה לאבל הרמב"ן ז"ל חלק בדבר להוקיע בחריפה שהוא שבח שהלה ועמוי לכך לאבל חפירת לוסים אין כה הנאה בעמה שעשויה למלאת וליהנות בבנין: **סיוד.** שסד בסיד שיעור לממה: **כנגד הפתח. ככותל שכנגדו שסס נראה יותר לאבל במקום לחר בעי** טעמי: **כיור. ניורין מחוקקין על הקיר** נמי כשיעור סיוד: **הציע מצעות.** ושכב לו יעב (על קרקע) [עליסס] קנה וסיוע חזקה לכתיב (ירמיהו מ':י') **ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם ביפיכה** ושכיבה ויפיבה לחתת היא ולא על גב שלא תיקן בנוף הקרקע כלום מכל מקום הרי נהנה נופו מנוף הקרקע ולא למי לאכילת פירות שלא היו חזקה להתם לא נהנה מנוף הקרקע שלא מפירותיו: **ואנהיר לן עייניו ממתניתא.** לקמני הנביהו לרבו קנאו לפי שנוף האילן נהנה מנוף העבד אבל אם תפר לו העבד לו עשה מלאכה כיוצא בזה לא קנה לבעיון שנוף האילן יהנה מנוף העבד וכן אם תקן האילן שער העבד לו פספסו שהוא תיקן בגופו קנאו אבל בעיון לאחר היו נהנה מן הפירות שלא קנה ויש מן האחרונים ז"ל לכתבו דלהלי לנקט הציע מצעות משום לאפשר שאילו שכב ע"ג קרקע לא קנה לאיזו דרך הנאה בכך: **כיצד בחזקה. לעבד כנעני קאי לתנן בקלוסין** (לף כב:) **שנקנה בחזקה: לא תהא חזקה וכו'.** וקי"ל כר"ש שהנכסה קונה לפילו בעבד: **דשדא.** דסליך **זרע לפתות בתוך נקעים של קרקע הגר ולא כסה** לוסס לאחר כן בעפר: **לא עשה ולא כלום.** לפי שלא **עשה שום תיקון בקרקע: כולהו** הני דשמואל אמרינן לבעיון שיכבה בנוף שרוצה להחזיק בו ושיכוין בתיקונו בשעה שמשכיחו: **דפשח. כמו וייפשחני** (לויכה נ) **כלומר שנוטל מן הענפים:** [לף נא.] **אדעתא דדיקלא. כלי שיגלל הלקל כזומר לכרס: אדעתא דחיותא.** שנוטל הענפים למאכל בהמותיו: **לא קנה.** לע"פ שירלה להחזיק בו בלוחו מעשה כיון שלא דתרוייהו הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שני בתים זה לפנים מזה החזיק בחיצון לקנותו קנאו לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות פנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון [* גי' ד"ת פנימי קנה חיצון לא] קנה לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה ואמר רב נחמן הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא דהפיך אמר רב דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר (ובא אחר) וסד בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד קנאן וכמה אמר רב יוסף אמה ואמר רב חסדא וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא מילתא שמיעא לן מרב ששת ואנהרינהו לעיינן ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה ואנהרינהו לעיינן ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך אחריו כליו לבית המרחץ גרדו סכו הלבישו הפשיטו הנעילו הגביהו קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה לפי שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר הגביהו איהו לרבו קנה הגביהו רבו לו לא קנה אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום אמר רבי ירמיה אמר רב יהודה האי מאן (דף נד.) דשדא ליפתא לבי פילחי דגר לא קני מאי טעמא בעידנא דשדא ליפתא ליכא שבחא וכי קא שבח ממילא שבח אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מתרי גיסי אדעתא דדיקלא מחד גיסא אדעתא דחיותא ואמר שמואל האי מאן דזכי זוכיא אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקיל רברבי ווזוטרי אדעתא דארעא שקל רברבי ושבק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא דארעא קני אדעתא דכורי לא קני היכי דמי אי דעבד תרי בבי חד דמפיק וחד דמעייל אדעתא דכורי פתח חד בבא אדעתא דארעא ההיא איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא תלים שנין אתא ההוא גברא קא רפיק תותיה פורתא אתא לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמה בידיה אתיא קא צווחה קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא אחזיקת בדמחזקי אינשי אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנייה לגינתא **דתרוייהו. כמו וייפשחני** (לויכה נ) **כלומר שנוטל מן הענפים:** [לף נא.] **אדעתא דדיקלא. כלי שיגלל הלקל כזומר לכרס: אדעתא דחיותא.** שנוטל הענפים למאכל בהמותיו: **לא קנה.** לע"פ שירלה להחזיק בו בלוחו מעשה כיון שלא כוון לתקנתו כשעשה זה ולע"פ שאפשר שנתקן האילן בזה מ"מ הוא לא נתכוין לכך: **היכי דמי. מנח ילעיינן** שלא יכול לומר להשביחו כוונתי: **מהאי גיסא ומהאי גיסא.** כלומר (ולא) **מכל צדדין** נמלו יהוא שנתכוין להשביח שכן משמע: **כוליה מחד גיסא. מקלקל הוא לת האילן שמנלהו כולו מצד אחד והוא ולאי** אינו מכוין להשביח האילן: **דזכי זוכיא. מטובר ומנקה הקיסמין והעשבים רעים** מן השדה שיהא נוח לחרוש: **קני.** להוי חזקה בנוף הקרקע: **אדעתא דציבי.** לעורך העציס לשרפן: **דתקיל תיקלא. מסיר מכשולות ומשוה פני הקרקע שתהא חלקה** נוח לחרוש והיינו לאדעתא דארעא: **דבי דרי.** לעשות נורן **לוסם שם תבואה: מוליא.** תל: **נצא.** חפירה: **מוליא במוליא.** תיקון התל עם מה שזקוף בנכסו שהשפילו ונתנו שביבותיו שיהא נוח לוסם עליו: **נצא בנצא. שפתי הגומא השפיל** שיהיה נוח לרדת שם: **שקל מוליא ושדא בנצא.** שהם התל למלאות החרין שיהיה הקרקע שוה ונוח לחרוש וקנה לאז הוא תיקון בנוף הקרקע לאבל נורן שאינה קבוע היינו תיקון בשדה שאינה עומדת לכך אלא לקלקול: **פתח חד בבא אדעתא דארעא.** שיזרעו שם מיס להשקות: **אדעתא דכורי. לעיל לגיס: בתפשיחא.** כלפרשנו **לעיל לאעתא לחיותא: רפק תותיה.** [חפר] **תחתיו למהני ליה כחורם לזריעה: כדמחזקי אינשי.** כלפרשנו לעיל להיינו מהאי גיסא ומהאי גיסא: **צורה.** **צורת חיה או עוף** והיינו אלא בעינן הכא לא **לחמה ולא כנגד הפתח** כלעיל משום להכא צורת בריה הן ולעיל הוו **מעשה נעשועים ופרחים: לגנתא.** גן שהיה **סמוך לבית מלרשו של רב והיתה של גר וקנאה בכך:**

יום רנט **המסוימת.** כלומר **שים לה מנך כל' רוחותיה: קנה כולה. לכהכי הלכתא [כרכ] לרב נחמן לייניה הוא עבד עובדא כוותיה** [כלף נה.]: **תיארא.** חריסת **נמל בקר שורה מחת: והדר.** שחוזר ואינו מאריך בתגס זה יותר ע"כ יש לו לין שהה לחת וכן ברוחב חותו

יום רנט שיעור עמו שים בחוכך: **נכסי עובד כוכבים.** שמכרן לישראל: [קף נה:] **הרי הן כמדבר.** שכל המחזיק בהם לחר שהעובד כוכבים לקח הלמיס זכה בהם לכיון שהעובד כוכבים לא כתב ליה לישראל שטר מכירה זו קולס קבלת **הלמיס לא קנה ישראל** הלוקח משום הלא שמכח לעתיק כיון למעובד כוכבים לחי ליה הלא בשטר אס כן לישראל זה לא הוי והעובד כוכבים נמי לא הוי שהרי נסתלק מהן משקבל הלמיס ומס"ה הוו כמדבר והמחזיק בהם זכה בהם. ומיהו כיון לכזחי לקלי נסתלק העובד כוכבים לוקח הני חייב להחזיר הני זוזי ללוקח רשאין כן לעת הרמב"ן ז"ל וכ"כ הרב ר' יונה בהם הריטב"א ז"ל לרשאין זכה בהעת מתן מעות בהלה מקורת משכונו הילכך הפני הע"פ שזכה בנוף הבלה נותן ללוקח למיס וכלותה שפניני בפרק שור שנגח את הפרה (לף מט:) משכונו **אל גר ביל ישראל ומת** הגר ובא ישראל לחר והמחזיק בו [זה] קנה כנגד מעותיו וזה קנה את הבתר וכ"כ רבינו חתי נתן ז"ל בשער י"ל מספר המקח שחייב להחזיר הלמיס ללוקח רשאין ומיהו לחריותו על **העובד כוכבים המוכר ולא על ישראל זה** שלקח רשאין. ומלקח פשיק תלמודא ולמר ישראל לא קני עד למטי

דבי רב אלא בצורתא איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא אמר רב כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה את כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד והלכתא בהא כרב דהא ר"נ סבירא ליה הכין ועבד בה עובדא: (דף נד:) אינה מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא בדאזיל תיארא דתורי והדר: אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר * איירי בזמן שהיו העובדי כוכבים פרועים בלי חוקים ומשפטים שבין אדם לחבירו. ומדדו אז להם במדתם וכדאמר לקמן והנ"מ באתרא דלית בי הורמאנא דמלכא כו'. המחזיק בהן זכה מאי טעמא עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה הוא דמיסתליק ליה וישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה הילכך הוו ליה כנכסי מדבר וכל המחזיק בהן זכה והני מילי באתרא דלית ביה הורמאנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא הורמאנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא (דף נה.) שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן העובד כוכבים ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה ר' אבין * נ"א אלעא ור' אליעזר וכל רבותינו שוין בדבר אמר * בגמ' איתא רבה (ג"א) רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא ואריסאין דפרסאי ארבעין שנין הני זיאהרורי דזבני ארעא לטיסקא זביניהו זביני וה"מ לטיסקא אבל לכרגא לא (כרגא) מ"ט כרגא אקרקף דגברי מנח אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלוה אינהו אבל אצלוהו

שטרח לילו משמע לכבל ענין קלמר לא שנח החזיק ול"ש לא החזיק לעלולם לא סמכח לעתיק חלא בשטר שמתיירח מפני הפסד ממוניה לסתס עובד כוכבים חגם הוח לכל הפני שמחזיק בלא זוזי לעתיק למקני בהא חזקה מימר לחר לי לינים לה העובד כוכבים מינחי לא מפסילנא מילי לע"פ שחייב להחזיר זוזי ללוקח רשאין כלשמרן על תנחי זה מחזיר לחי לינים ליה עובד כוכבים מילים ניהלר ליה זוזי וכן כתבו הרשב"ל והרשב"ץ ז"ל. ועוד כתבו המפרשים ז"ל שחפילו כתב לו העובד כוכבים לת השטר לחר שקבל מעות וכא לחר והחזיק בה זכה לכיון לעובד כוכבים שסתלק ליה הו"ל כנוכרת וכמי שכתב שטר בשלה של הפקר הוי ולפיכך לוקח מן העובד כוכבים לעולם לא קנה עד שיכתוב לת השטר קולס מתן מעות: [קף נה.] **וה"מ.** לשמרן לוקח במקרקעי לבל במטלטלי כיון לדבר תורה מעות קנות קונה בעובד כוכבים ע"פ שלא משך: **ובמקרקעי** לשמרן שהפני המחזיק זכה מיהו רשע מיקרי לפי שהיה לו לוקח בכסף ממקום לחר כלותה שאמרו (קלוסין קף נט.) עני **המיפך בחרדה וכא לחר ונטלה ממנו נקרא רשע: ולענין** מניחה היא פלונתה ביני רבוותה ז"ל לי מיקרי רשע

דף כט.

מיני לינח למלכותה וכלו ופרט הס ללחר לחמר לינח למלכותה פירשס: **וה"מ לטסקא היא השלישית.** לריסק לפרסאי מחוקי המלכות שלו פרס כי המחזיק בשום קרקע בין שלו **ישראל בין שלו עובד כוכבים** לרבעים שנה שיזכה בו כלילו היה לו שטר ושע"נ לקוי"ל [קף לה:] לעובד כוכבים לין לו חזקה ללו בשטר שהני הכח לליכה לינח למלכותה הילכך ישראל שלקחו מאותו עובד כוכבים זכה בו וכן לם היה מחוקי המלכות שהמחזיק שנה לחת בשופי יזכה בלותה קרקע לם החזיק עובד כוכבים כן בקרקע של ישראל ומכרו לישראל זכה בו. הריטב"ה ז"ל בשם רבו ז"ל: **ופי'** לינח למלכותה הסכיומו כל בעלי הורחה למלחמר **לינח למלכותה מסמע ללח לחמרי חלח** בהכריס שסס חוקי המלכים של כל המלכים יש חוקים יעועים לבל מה שסר לנס נוטלבזרוע לינו לין הלכך כל שנטל הסר ממון יהולי שלא מחוק המלכות הקבועין חמסנותה הוא וישראל שלקחו ממנו לא זכה וכנזל הוא ללנו וכ"כ הריטב"ה בשם רבותיו ז"ל ולעת ה"ר יונה ז"ל (בעליותיו) שאם יכול ישראל לבוף לת חבירו בליני ישראל ולין המלך כופה חותן לתן בחותן לינין שלו והנהנות שהנהיג נמנע שלא פקע זכותו של ישראל מחמת חותו לינח

חע"נ לנבי פאה לחמרינן (בב"מ לף י.) שאם נפל לו עליה לו פירס טוליתו עליה מעבירין חותה היתנה למסמע שלא מקרי רשע לי הוי לין מניחה כלין פאה והעלו החחרונים ז"ל לבמקום שנקרא רשע מ"מ לין מחייבין חותו כ"ל להחזיר מלחמרינן פרק החומר (בקלוסין לף נט.) זכוני לי מזביננ וכו' שלא כלברי ר"ת שפי' שמחייבין: **הורמנא דמלכא.** ענוחת המלך: **לא קני.** לליך קנה זה בלי שטר ומי יכתבנו עול הרי נסתלק העובד כוכבים וכלפירשנו לעיל והכי קי"ל **כשמואל שיינח למלכותה לינח** וכ"כ הרמב"ס ז"ל בפרק ג' מהלכות שכייס ומתנה ומסעינן מסמעתין **שיינח למלכותה לינח** לפילו במילי בלא שייך ליה למלכה מילי ביה כי הכא למלי לילפת ליה למלכה לי קני לרעת בחינתה לו לא ולקמן נפרש בזה יותר בעזר השם: **אין מוציאין אותה מידו.** ליכא שהעובד כוכבים המוכר לינו מערער על המחזיק כי העובד כוכבים היה יכול לומר למחזיק מי הוריך בלרני ג"כ **בלרעה לליני ירושה לעובד כוכבים** ולא קנית לנא לערקו בעליה ונחת ההוא עובד כוכבים ופרע טסקא למלכא ולכל לרעה והשתא שבה לישראל לחר והחזיק בה ולמר לנא פרענה טסקא למלכא ולכילנא לרעה הלין עמו כן לנזן רבינו חננאל ז"ל ולילכא למפרשי לין מוניחין לומר לחין לו לרשאין להוניחה מילו ע"י העובד כוכבים לל"כ בלונסה היו שקיל עובד כוכבים מיניה: **[אמר רבא הני תלת מילי וכו'.**] לא נרסינן ולריסק נמנ לריסק לכל **תלת**

למלכותא לפ"כ הלך חברו לזמן בפני ערכאות שלהם כיון שלפי קבע המלך לותם לויים לפי בערכאות שלהם: **ואריסא דפרסאי עד ארבעין.** פירש הרא"ש ז"ל חזקה היא לפי על הרבעין שנין והאי לנקט לריסא מסוס לדייניהו לפרסאי לכי מחתי לריסא לפ מסלקי ליה לעולם נמצא לכשמפסידים חזקתם ביל לריסיהם יהא עליין ונפקא מינה **ליסרינהו הכא מחמת עובד כוכבים** לפי"נ לחמרינן לעיל **הרי הוא כעובד כוכבים ואין לו חזקה** אלא בשטר לחזקה לחרבעין שנין מיהו מהניא לכל אם לא לכלה עליין לרבעין שנין דשמי ישראל אחר לחזיק לפיכך מילו לומר לותו פרסי נזלה ממני: **זהרורי.** נקרקין שממונין מן המלכות לקבל טסקא [לפרסאי] ואי לישרק מריה לפרסא **ולא פרע טסקא לינח למלכותא** למזבן שהוא פרסא ומלן לזבין מהני זהרורי קרא כן פר"ח ז"ל: **טסקא.** שם קרקע: **כרגא.** כסף נולנולתא שהוא שם הרשם ושסיקנא לחרעא משתעבדא לטסקא וכל היכא למיתי **ולא יהיב טסקא** בטלה ירושת בנו שכבור מכלהו לרעי לכלהו לרעתי משתעבדי לטסקא והוה מלכא כמלן למוחזק בכולהו לפי מני נחית ומזבין מנפסיד ולפי בשביל לבר מועטו של **טסקא הן מוחזקין** לו ורלויין לנל יורש מה שלין כן בשאר שעבודין לעלמא לולאי שעבוד כתובת אשה ובע"ח לינו מבטל ירושת בנו שכבור לכיון שלין בע"ח יכול ליפרע לנל בב"ל ובשומא והכרזה ולכי חובו בלבד לנמל ליח ליה בגופן של נכסים כלום לנל שעבודא בעלמא הוא לחיל ליה ונכסים שם מוחזקין ליתומים וכ"כ הרשב"ם ז"ל משל"כ בשעבודו של מלך ולפיכך מי שמת והוא חייב למלך כלום ממיני המסין והמשחורת המוטלין על המתון לין בנו שכבור נוטל פי שנים בנכסים וכ"כ הרמב"ן ז"ל ור"ח ז"ל כי לאי ליכא פירי בלרעא למפרע מינייהו טסקא מוחזקין הוו ושעמא למילתא משום לדינא [למלכותא] מינים ודיה כלומר מפירי לרעא וכי ליכא פירי הוא למשתלם מנופא לנרעא: **ולכרגא** מסקינן למשתעבדן לנרעי נלא מסתעבדן **לקרקפתא לנברא מנח** וכ"כ הרמב"ם בפ"ה מהלכות גזילה: **אמר** המחבר וכתב הר"י ז"ל לבמקום שנהגו שלין המלך מוכר קרקע לטסקא על נ' או ל' שנים נלא שהוא מסכיר הקרקע על שיפרעוהו כמו שהוא נהוג בקטלוניא שם מת בעל השלה בתוך של שנים בכור נוטל כה פי שנים: **פרדכת.** לשם בטל ממלוכה **ומקלמול ומלרך לרץ ואינו עושק ביסודו של עולם כלל: מסייע מתא.** כלומר **חייב ליתן בעול הקהל ואע"פ שאינו עושה ריוח בעיר:** אמר המחבר נראה לי להא לחמרינן [לעיל לף ח:] י"ב לפסי העיר וכלפירשנו להוא הלין למסין ותשחורת היינו כשלין לשם שם קבוע ושמע מתרבה השם בשביל זה כיון שיושב בעיר ועושה בו חוושל: **דאצלוה מתא.** כגון **שעבדי המלך היו תובעין חותו לכלו ושם הציליהו והקלו ממשלו בטענתם שחמרו עליו שלין לו ממון ומתוך כך נתרבה השם עליהם והכביל עולם יותר כגון שהיה המלך רגיל ליקח שם קנוב לשנה וכלו לתבוע לכל לחל ולחל כפי חומל לעתם על שיעלה ניבויים לחשבון השם הקנוב והיו שולטים לזה [יותר מלאי] ושם פטוריהו ומה שפחתו מזה יגבו** מהשלר שם"ה נותן כל הרלוי לו לתת בעול הקהל נראה שלא לל נתרבה שם עליהם כהנלתו לין לו לסייע לשם כלום [כן לקלק הריטב"ח ז"ל מלברי הר"ם ז"ל ונראין לי לברין]: **אבל אנדיסקי.** שם היו בני חלם שהמלינו עליו למלך ולחמרו כי עני הוא ובטל ממלוכה ונתרצה השלטון וכתב לו לנדיסקי שהניח לו השם שעליו לינו נותן לבני העיר כלום כי מן השמים שילוהו: **אנדיסקי.** פירש רבינו שלי נתון ז"ל מלמן (ב"ק לף קיב:) ליסקא כלומר חותם מן המלך שיהיה בן חורין ולוקא שעשה לו המלך שחותם קולס שעשה תביעתו לו קולס שקבע השם על כלל העיר לבל לם לחר שהטיל השם על כלל בני העיר פטרו לינו נפטר מחלקו שבכר חל שחיוב עליו : **מצר.** שמפסיק בין שתי שלות: **והחצב.** שהוא **עשב שבו תיחס יהושע ליסרלל לת הלרן לפי שהוא יורד ויונק כנגדו ולינו יונק לל מכלן ולל מכלן: אלו** מפסיקין בנכסי הגר וכ"ם שהלבריס שמפסיקין לפלה ולטומלה ולשבת ולנטין **להוי הפסק בנכסי הגר** ול"ל לם שחזיק בלחל מהשלות לל קנה לת חבירו כיון שיש הפסק בינתים וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות זכייה שכל המפסיק בנטו **כגון פיסלח שהוא עמוד שלינו רחב** לרבע מפסיק בנכסי הגר: [לף נ:] **אין שם לא מצר כו'.** בין שלה לשלה מלי לומר על היכן היו שיעור שלה לליקני במכתם לחל ולע"נ לנעיל [לף נל:] לחמרינן כלגזיל תילרל לתורי התם מיירי בשלה בית הבעל והכל מיירי בשלה בית השלחין שמשקין חותה תמיל לרוב יבמותה ולפיכך נתנו שיעור בהשקלה והיינו לפי' רבי מרינוס משמיה לרבי יוחנן שכל שלולין ומשקין חותה מנרנותא חלל זה הוא כור: **והחזיק בו.** כשמת הגר: **מוציאין אותה מידו.** משום שהלוה זכה תחלה בחובו ולל לחמרינן בעל חוב קונה משכון לנל כל זמן שהוא חי לו ליורש שלו לבל גר זה לין לו ליורשין הלכך לל זכה לפילו כגר לותן המעות שהיה לגר עליו וכן הדין שם היו לו עבדים קנויים לחמרינן שזכו ענמן בני חורין: **ובא ישראל אחר והחזיק.** בלותו משכון כשמת הגר קנה כגר השלר מה שהוא יותר מחוב היסרלל: **ותקנה.** לו חנרו. ליסרלל המלוה ויזכה בכל המשכון: **דליתיה למשכון.** לי נמי דליתיה נלא שבבעל החנר לל היה בחנרו ומיירי בחנר שלינה משתמרת לכהניה בעינן שיהיו הבעלים שם כללמרינן בגמ' פרק קמל:

אנדיסקי סייעתא דשמיא היא: אמר רב אסי אמר ר' יוחנן המצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר (דף נו.) אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש רבי מרינוס משמו כל שנקראת על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרו לה בי גרגותא דפלניא יתיב רב אחא בר רב עוא קמיה דרב אסי ויתיב וקאמר משמיה דר' יוסי בר חנינא חצובא מפסקת בנכסי הגר מאי חצובא אמר רב יהודה אמר רב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ (דף נה.) (אבל לפאה ולטומאה לא פאה דתנן אלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים (דף נה:) שביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים טומאה דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה אם לא נכנסתי ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא) * אולי צ"ל בב"מ : גרסינן בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) אמר רבא משכונו של ישראל ביד הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו מוציאין אותו מידו מאי טעמא כיון דמית ליה גר פקע ליה שעבודיה משכונו של גר ביד ישראל ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר ואקשינן ואמאי תקנה לו חצרו מדר' יוסי בר חנינא דאמר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ואסיקנא והלכתא דליתיה למשכון בחצרו אבל איתיה למשכון בחצרו קניא ליה חצרו

מתני' ונמצאו זוממין. סבור סנים ולמרו להס **והלא עמנו הייתס בחותו זמן במקום פלוני** הרבה רחוק ממקום המחזק ואיך תוכלו להעיל על אותו זמן שזה המחזיק כאן: **משלמין לו את הכל.** כלומר הקרקע והפירות שתובע לו בעל הקרקע לכתיב ועשיתם לו כאשר זמם והנכון משלמין לו את הכל כל מה שהיה מפסיל בעלותן בין הקרקע בין פירות ומשום לבעי למימני בסוף משלמין ביניהן תנא הכי לחי לאו הכי לחמי משלמין כל הפירות הא בלאו הכי היה נאמן לומר אין לחכלי ולידי לחכלי משום תנו כלעגיל ר"ש לא הפסידו לו כל הפירות: **משלמין.** ול"ת היכי למי לי כשהזמו קולס נמר דין אין להס לשלם כלום כלחי' בסמכת מכות (לף ה:) ואס לאחר נמר דין כיון לקל מחזיק בנויס זכה בס מיד והוה ליס כאשר עשה ותירן שאין אחר מנלולי רבני נרפת שאין לומרים בממון **כאשר זמס ולא עשה** כיון שאפשר בחזרה והרימב"ס ז"ל תירן לחייבי שהמחזיק הוא חון לקרקע כשהן עליו ואחר שנמכר הרי הוזמו עליו קולס שהחזירוהו גס והשתא הוא כאשר זמס: **שנים בראשונה וכו'.** **לחייבו ג' כתות לשלש שניס:** [לף נו:] **משלשין ביניהם. אס נמצאו זוממין** לכת אחת חשיבי לענין הזמה כיון שאין **נעשין זוממין על שיזומו כולס** הלכך מהשבים ביניהס ואע"נ שלא בחו רגופיס חייבים ולא מנו למימר אין לסיועים למערער ולחיובי פירי למחזיק לחתון שהרי לא העלנו על שלא שניס יחד וכלומר פרק כיצד הרגל (לף כד:) נבי העלחת שור לכל כת לא מסריל אלא לחלק נגיחה היו מני למימר אין לחיובים נברל פנע נזקי לחתון ומס"ה בעי התס שהאו רעופין לי נמי כלרמזי רמוזי לשלחי הכא כיון למחזיק הוא למימני להו מסתברא אלא מייתי לישנ חוכה לנפשיס ובולחי יעני לליכא שהרי לחכיעי שמשלימין עלות חזקה הלכך מהשלין ביניהן לפי חומלנא לחומכא לא נרעה מרמיזה וכן נרחה מלברי הרמב"ס ז"ל בפכ"ג מהל' עלות שחלק בשור המועד ולא חלק בחזקה: **ג' אחין ואחד.** כלומר ואחר מן השוק עם כל אחד מן האחין: **הרי ג' עדיות.** שהרי **כל כת וכת** עלות בפני עלמה **אח לשנה עם אחד** מן השוק וכן לג' שניס **ואין כאן שני עלים קרובים** שבור לומר לכן נמי בשאר אחד לומר לשנה ולית ליה למחזיק **מתני'** היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל שנים בראשונה שנים בשניה ושנים בשלישית (דף נו:) משלשין ביניהם שלשה אחים ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]: **גמ'** מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר"ע הא אמר דבר ולא חצי דבר וכו' הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ"ש גבי שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ"ש גבי שתי שערות שאין מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא והדין הוא פירוקא לא דמיא חזקה לשתי שערות דעדות כל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייהו כד לא אתיא כת שלישית וכד אתיא כת שלישית ומסהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ודידיה הוה קא אכיל והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי שערות ליכא למימר בהו הכי דכיון דלא מסהיד אלא בחדא חדא שערה * צ"ל שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה וכ"ה מסקנת הש"ס אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה עובדא וכמאן דליתיה דמיא והויא ליה כג' שנים שאינן דצופות הילכך לא מצטרפי והרי איתברר לך (* ד"ת מ"ז הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריך קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורים הרי זו חזקה מתקיף לה ר"נ * בגמ' איתא ר"נ סתם (ג"א) בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה שנה ראשונה שלישית וחמישית ואחד אומר שנה שניה רביעית וששית הכי נמי דהויא חזקה א"ל הכי השתא מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בשתא חדא קא מסהדי אלא מאי איכא בין חיטי לשערי בין חיטי **לעלות לחת.** ולעע"כ נקרלין עלות לחת להזמה שלא נעשו זוממין **על שיזומו כולן** כיון לכולהו מעידים על שני חזקה לחת ולע"פ לכשהזמו נמלא זה משלם בעלות לחיו הא למרינן התם להזמה מילתא לחריתי היא ומעלמא אתי נהו שכן לחוכן העיד על לשה לחת שהיא ל"ש ולח"כ בא עליה הוא לו לחיו הרי זה נהרג עמה ונמלא זה מת בעלות עלמו וטעמא לחוכחא להשתא מילתא לחריתי היא: **[כת]** לחת משניא לשהלוקי פירי למערער לפילו כי לא אתו שהלי לחריני לשלמא לבר מיקרי ומלטויא עלות לפירי היא לחזקה להא בהא תליא לבל המעיד שראה בלשה זו שער לחת לא היו כלום למילי לשער לחת לאו סיומן נלוות הוא ובלא צירוף המעידין על שער שני לא היו לבר כלל הלכך חני לבר מיקרי: **אמר** המחבר לענין ענשי לשה לי חשבינן לה נלוסה לילפא מאן לימר לשא בעינן שתי **שערות במקום לחת אלא לפילו לחת בגד היל ולחת בכריסה** מיקרי סיומן ומיהו ליח להלכתא הכי אלא כמאן לימר לשניסס לחת במקום לחת בעינן לשיינו בכריסה שהוא כינוי לעריות ע"כ ומיהו לוקין בכי לחי נוונע שכל כת מלאו ערוך לעירוף חברתה לבל היכא שלחת לינס ערוכה לחברתה לף על פי שהחרות ערוכה לה לא מקריינ חני לבר כלחמרינן בפרק מרובה (לף ע:) לחפילו רבי עקיבא מודה בעלי נגיחה ובעלי טביחה למנטרפי לשא"נ לעלי טביחה ערוכי לעלי נגיחה כיון לשין עילי נגיחה ערוכין לעלי טביחה עלות היא וכן הדין נבי לשה שאמרה התקבל לי ניטו שערוכה שתי כתי עליס שניס שילמרו בפנינו לחרה ושניס שילמרו בפנינו קבל וקרע והלא הנך לשמרי בפנינו לחרה לא מסהדי ערוכי לשיטטופי להה לא מסהדי בנירושין כלל אלא למסהדי לשיכי שניתנה להלי נברא אלים מקום שכי מהני ומנטרפי ולא חשיב חני לבר: **אחד אומר אכלה חטין וכו'.** לטעמא לרב יהודה לכיון לכלותן שניס עמן לקל מסהיל הלי שא"נ לשלי **לחר חטין והלי לחר שעוריס** ומכחישין זה לת זה לא היו עלות מוכחשת **לבין חטי ושערי טעו חינפי** ללא יליע ורב נחמן היה

שליחות חמיות וחלח לומר שנייה רביעית ושמית לח הוי הכחשה לטעו לומני בין החכילה והסוברה והסיב לו רב יהודה ללח לחמרינן טעו לומני כי היה נוונה לבשמה ללה מסיבי היי לח קה מסיבי היי לח מע"נ לשנייה מוסיס בחכילה וסבוברה ללח עלות מוכחשת ממם היה וכל שכן היי לסשיב חל לב"נ וחל לה"נ כלומר שמכחישו לבל לם לינו מכחישו ולהי עלתה לו חזקה לכולהו לחלת שני חזקה רעיפין קה מסהי ולחמרינן בפרק זה בורר (קף ל:) מוליס חכמים לר' יהושע בעלי בכור ובחזקה: **לאסהודי אחתימת ידא דאידך.** למיירי שהיה **צריך המלוה לקיימו** והיי מעיל על כתב ילו ובא עתה **לחי היי להעיל עם לחל שבשוק על** כתב המת היינו מתני'. לה"נ שתי עליות הן שהיי **מעיל על חתימתו ולחיו עם לחר על חתימת המת: לא קא נפיק נכי וכו'.** החני המחון יוצה ע"פ שלשה שבשוק כמו ע"פ שלשה לחין לבל הכה שני לחין נינהו ולילה הלה על לחל שבשוק והמחון חסר [רביע] ע"פ החחין: לחר המחבר והחם בלוכחת (בכחובות קף כח.) לחרינן הלי לחוי היי **חתימת** יהיה לחסקת מני היהו עם לחל שבשוק לקיים חתימת השני נחצה שהני לחין הו לב ובנו מלטרפי עם לחל שבשוק לקיים שטר לחל והיהו הס **בא לחל מן השוק והעיל על חתימת היי** ולחל"כ בא **היי ומעיל על** עלמו [מלטרף הוא הו לחוי **עם לחר שבשוק על חתימת המת** להשתא] ליכא **לאפומי לאוי הלא פלגא לבל הס העיל רלשונה היי** עלמו הוא לילך יתר שהוא כנגוול זו שברת הריטב"ל ז"ל כי החני המחון יוצה על פי הוה **החתום שמעיל על חתימתו ואני הלחר** יוצה בין לחוי ולחל שבשוק נחצה לנפיק נכי ריבעא לממונא לפומי לאוי ורחמנא לחל ע"פ שנים החני ע"פ זה והחני ע"פ זה והכא נ' חלוקים **ע"פ אי לשני לחין** בא' חשבינן להו: [לף מז.] **מתני' היה מעמיד בהמה בחצר וכו'.** בגמ' [לף נז:] מוקי לה בחלר בשחפין לולהעמלה כלי לו קפלי לכיון לבל הני בלא מחיצה קיימי והס לבריס המלטלטלים לו קביע ולו קפיל עלייהו לתנור וכיריים של יל להכל בתנור וכיריים של יל המלטלטלים נינהו לבל עשה מחיצה היה לו להקפיל כיון שמשתמש הוא נמי בלותו חלר לם לו שמכרו **נעיעות טפי: מטה וכו'.** לחמרינן [לף קיל] בפסחים **חוכלים** לשערי לאו אדעתא דאינשי: שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן: (דף נז.) ההוא שטרא דהוו חתימי עליה בתרי שכיב חד מינייהו אתא אחוהי דהאיך דקאים וא' מן השוק לאסהודי על חתימת ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהם א"ל רב אשי מי דמי התם לא קא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי והלכתא כרב אשי: **מתני'** אלו דברים שאין להן חזקה ואלו דברים שיש להן חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולין ונותן זבלו בחצר אינה חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים וכן לתנור וכן לכירים וכן לריחים הכניס תרנגולין לתוך הבית עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה: **גמ'** מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו קנה וכל שאילו בנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו לא קנה מתקיף לה רב ששת והא ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה (אלא) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו (דף נז:) הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי (* ד"ת מ"ז ואהעמדה כדי לא קפדי והא אנן תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס בחצר אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי * ע"כ מוחק ד"ת אמר רבי יצחק משום ר' בנאה בכל השותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גבי הנהר: (ישעיהו ל"ג:ט"ו) ועוצם עיניו מראות ברע אמר ר' חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי איבעי ליה מצער נפשיה ואזיל בעא מיניה רבי יוחנן מר' בנאה חלוק של תלמידי חכמים כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו טלית של תלמידי חכמים כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתי' טפח (דף נח.) מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס שולחן עם הארץ דומה לו שנתנו לו והיה לו למחות ומשום הכי עלתה לו חזקה בכלם שנים: **הכניס תרנגולין.** לע"נ ללח עבד מעשה מקפיל לחם בהם משום לממונפי כל מה שבבית: **גמ' מ"ש רישא וכו'.** לס"ל לבחנך חבירו מייירי ומ"ס מתמה מה לי עשה מחיצה מה לי לח עשה ולחי לרך הוה להקפיל לפילו בלח מחיצה ולפי החמת כן הוה לבחנך חבירו לפילו **בלח מחיצה מקפילין ואס** לח מיחה הוי חזקה בג' שנים ומשום הכי מוקמינן מתני' בשמפין ומיהו [הא] לקפלי לינהי היינו בכיונה בזה לתנן במתני' שהוה קביעות קנה לבל בלריסת הרגל נרילא לפי' לחריני ללאי שומפי לא קפלי כלמוכח בנלריס ריס פ' לין בין המולר לפריך תלמולא נבי לריסת הרגל והא לא קפלי לינהי: **כל שאילו בנכסי הגר וכו' ובנכסי הגר לא קנה.** על **שיעשה מעשה בגוף הקרקע** והיה מני לתקשויי מסיפא למתני' לתרנגולין הלא לעליפא מינה מקשה ליה: **אכילת פירות וכו' בנכסי הגר לא קנה.** כלחמרינן לעיל [לף נל.] הלעמא לחיומא לא קני: **בכל השותפין וכו'.** כלומר **בכל תשמישין הקבועין בחצר כגון לומיא להעמלת בהמה תנור וכיריים שממעטין בלויר חצר לס לחל מן השותפין רוצה לעכב על חבירו** שלא ישתמש כמוהו שהיו רוצה להשתמש בה יכול לעכב: **חוץ מן הכביסה [כו'] להתבזות.** שעומלות יחפות ופי' בירושלמי בפרק קמא לממילתין [הלכה ה] לחמר ר' מתנא הלא לתיומא במקום שהנשים מכבסות לבל במקום שהגנשים מכבסין לא והלא לתיומא לל' לחמרי [לא] מני מיומחי ביהיה והלא לתיומא שלא במקום מלרון לבל במקום מלרון לפילו בתוך ל"ל [לחבריה] מני מיומחי ביהיה הא"ל ליפשפיך נו לילך וקו לחני נו לילי: **היכי** למי שחוסב ליה צריך כשעונש עיניו למשמע שאם היו עונש לא מיקרי לא **צריך ולא רשע: כל שאין בשרו וכו'.** עיקר זה היין נוהג בלרן ישמעלל שלרכס לנלת יחפים וחלוקס **לרוך לכסות על פיסת** רגלס: **טלית.** הוא מעיל ובלשון ישמעלליס הוא בורנוס ומכסה בו [כל] הבגדים שהוא לונפ: **כל שאין חלוקו וכו'. וכ"ם אס לרוך על נהלי חנוך לחיכא**

תחת המטה לפילו מחופים בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהם: בלום. כמו עיסה בלוסה (שבת קף עה:) **כלומר מעורבת במינים הרבה וכן עם הארץ מניח תחת מטתו לוכלוס וכלוס** יחל: **גרסי'** בגמרא [קף נח.] רבי בנאה הוה קא מנייח למערתא כי מטח למערתא לאברוסי אסכוחי לגליעזר עבד אברהם לקלי אבבא אמר ליה מאי עביד אברהם ר"ל נני בכנפא לסרה וקא מעיינא ליה בריסיה אמר ליה זיל אימא ליה בנאה קלי אבבא זיל ר"ל ליעול ואיתי מיעא יקא ליעב בהאי עלמא ליכא ניין ונפק: **פי' דקא מציין מערתא.** כלי ליולא כמה צריכין הכהנים להרחיק בשביל הטומאה וכתבו המפרשים למכלן נראה כפר"ת ז"ל לפסק כרבנן לפליגי עליה לרשב"י ומברי לקברי עובדי כוכבים מטמאין בהאל להא לאברהם מבני נח הוה ומיהו לפסר לאפילו למ"ל לחין קברי עובדי כוכבי' מטמאים הכא משום נגיעה הוא לניין כלדרשינן בספרי מאי בקבר זה קבר [סתום] ומוקמינן לה לענין נגיעה ולגיבא למאן לסבר לחא"נ לחין מטמאין בהאל מ"מ כהן מוזהר [על מנגן]: **יצר בהאי עלמא ליבא.** שמעינן מהנהו זו דרך ארן שאינו ראוי להתנהג עם חמתו בכיועץ בלברים הללו בפני אחריהם: **מתני' מרזב.** ענור שהלף טורל דרך שם וזהו מרזב: [קף נח:] **אין לו חזקה.** בגמ' מפרש: **מזחילה. הוא ענור גדול שהולך לאורך כל** חומת עיר של גג ונמרזב ניתן בחלל מרחבי כדי שיקלחו המים רחוק ולא יקלקלו הכותל ויש לה חזקה שאם בא **בעל החצר לעקרו** אינו יכול: **סולם המצרי.** הוא קטן שאין לו לרבעה חוזקים ולפי שאין לו קביעות מקום אין לו חזקה משום הלא **קפלי למחות בו ומיהו אם קבוע** בשמאר לפילו מצרי יש לו חזקה לתניא בתוספתא בפרק הבית והעלייה סולם הצרי יש לו לרבע לחות ולמצרי אין לו לרבע לחות ואם קבוע בשמאר יש לו לרבע לחות ומיהו לצרי לף על פי שאינו קבוע בשמאר יש לו חזקה לכובלו קובעו וכלאחרינן בשכבת עירובין בפרק חצר (לף עח.): **חלון** שמצרי אין לו חזקה לוקח בשאינו **פתוח לחצר חבירו** כלאחרינן בגמרא וכן נמי אלא עשאו לאורה אלא עשאו לרוחת ממנו נגותיו ופרלסיו לי נמי שהוא פתוח על גבי מקום שאינו עשוי לתשמיש כלל כגון שהוא [פתוח] על גבי תקרה של רעפים וכבי הוי נגונא הוא לאף על פי שהחזיק בה שלש שנים לא הוי **חזקה אלא מילתא לקביעותא הוא** ואינו **חוסם למחות בו ולפיכך אם בא חבירו לבנות** אינו צריך להרחיק לבל לבופו לסתום כתבו המפרשים ז"ל שאין לבופו כיון שאין מזיק לחבירו כלום ומשמע מן התוספתא דהא לאלחרינן אין לה חזקה לפילו בשים מבלן או ערזת פתח מייירי לתניא שהם לזוז היא חלון העורי כל שרואמו של אים יכול ליכנס לתוכה לברי ר"מ ובלבד שהבא לה מבלן או ערזת פתח ות"ק למתני' סיינו ר"מ דהא שהם מתני' רבי אחיר ולא אחלקינן בין ערזית למערזית אלא מפני שאין רואמו יכול ליכנס בתוכה אלא שלפי זה צריך לוישב לל' יהודה דהוה ליה למימר כיון שים לה מבלן ותירצו המפרשים ז"ל לרבי יהודה עליך למטה כיון שים לה מבלן טפי מערזת פתח והכי קאמר נהי שים לה מבלן אלא מערזת פתח בלא מבלן אין לה חזקה אבל שים לה מבלן אף מערזית יש לה חזקה ויש שהשוה מזוזות מן הצדדים אבל אין לו מסקוף ואי מסקוף למעלה שהשוה את הצדדים או מסקוף למטה כלאחרינן בעלמא קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גבייהן אבל מבלן הוא שים לה נמי מסקוף מלמטה: **[מאי המרזב אין לו חזקה].** לאמר המחבר והא לאחרינן שיכול לקנרו או לטלטלו מנה אל נא סיינו בעל החצר לסוף סוף הא מקבל המים על ננו אבל בעל הגג אינו יכול לעשות בו שום שינוי אלא מרננו של בעל **החצר שמא ירבה לו** בנזק וכבר אחרינן אין לו חזקה כלומר על הנזק וזה ברור הריטב"ל ז"ל. כבר פירשנו במסנתנו שהמרזב נתן בחלל מרחבי המזחילה ולפיכך קאמר לעל"פ שיכול לכופו שיסירנו מרוח אחת מפוס שאינו קבוע פס שהרבה פעמים מסיריס אותן מרחק זה ונותנין אותן לרחק אחר מ"מ מפני רוחות יש לו חזקה לקבוע הוא בחלל מרחבי וכן הדין שאם היה לרוך מקנרו שאין קביעות לאורך ונרחב לכשעוקרו צריך לעשות בדרך אלא יטפטף על הכותל ויקלקל הבנין: [קף נט.] **שאם רצה לבנות תחתיו. בעל החצר בונה ללא** מניל מימר **בעל הגג כי היכי שהחזקתי במקום המרזב** כך החזקתי בכל מה שתחתיו: **ויש למקומו חזקה.** שאם רצה להעלות בניינו [למעלה] ממקום המרזב ורוצה לעוקרו ממקומו **אינו יכול למקומו מיהא יש לו חזקה** והני תלתא חמורלי לי פליני אלא מר אמר חלק ומר אמר חלק הלכך קי"ל כבולהו וכן נראה מדברי הריי"ף ז"ל שהביאן כולן בהלכות וכן לעת הרמב"ם פ"ח מהל' שכנים. הרגב"ר ז"ל: **[לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך].** לאמר המחבר לל שזכה זה [בימים] בחזקת חנירו שמופך שם מימיו לל"כ סיוי חזקה שאין עמה טוענה אלא שהוא טוען שנתן לו זכות בגגו לקבל המים שיבואו לחניכו [ועל מנת כן שעבדתי לך חניכי כלי ליסנות מן המים היורדים לתוכו ממך] וא"כ בא מחמת טוענה הוא וכיון למ"מ הוא בא בטוענת שעבוד הגג כיון שנפל הגג בעל החצר מעכב וכו' ומיהו אם סתמו בעל הגג ורואה זה ושתק ליכד זכותו לאלתר כלאחרינן לקמן [ריש לף ס.] גבי חנון לסלק שעבוד מעליו וסלוקו בפניו הורואה שמחל לו ובבא לקנות זכות ושעבוד לכתחלה הוא לבעי נ' שנים וטענה הריטב"ל בשם רבו ז"ל וכתב הרמ"ה ז"ל שאם בא בעל הגג לסתור או לעשות שם עלייה אין בעל החצר יכול לעכב עליו ויסיינו ללא קאמר קני לי לינרך למיא ללא קני ללא מיא לאחרינהו כל זמן שהגג קיים שאינו יכול לסתור ענורותיו ונראה שנוטה לזה לעת הרגב"ר ז"ל. ולבי מנמנם בזה לדבר יהודה אמר שמואל כי היכי דקאמר ר"ל מסמע לכי היכי **לבעל החצר אם בא לעוקרו** בפנינו אינו יכול לעוקרו כך הדין נותן שאם בא בעל הגג לסתור גגו אינו יכול לסתור ולעת הריטב"ל ז"ל נראה כן ונראה לו להא ללא נקט [קני לי] לינרך למיא מסום להא בהא תליא לאם לא כן היו חזקה שאין עמה טוענה אלא לעל סתימת

למדורה וקדירות מקיפות זו את זו: (דף נח:) **מתני'** המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה איזו היא חלון המצרית כל שראשו של אדם אין יכול ליכנס בתוכה ר' יהודה אומר אם יש לה מלבן אע"פ שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה: (דף נט.) זיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות: (דף נח:) **גמ'** מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה א"ר יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אמר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעקרו אין עוקרו רבי אבא בר ירמיה אמר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו (דף נט.) אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו דא"ל כי היכי דלדידך קנה לך חצר דידי למישדא בה

מיים שייך הכי מיא לחינרך להקשות בהמותי לו לעולם תמיסי ועמ"כ **נתרעיתי לך ולמי למקח וממכר: למטה מד' אמות.** כגון פירסתי במתני' לגבי חיירי **בחלון שהוא פתוח לחצר חבירו לחיכא היזק רחיים** והיזק רחייה לעולם אין לו חזקה כמו שנפרש בסמוך בעז"ה לגבי [בחלון הפתוח במקום שאין בו היזק רחיים כלל מיירי] והכי קאמר שאם בא חבירו לבנות עריך להסרחיק מכנגדו כדי שלא יחפיל **ורוקא בחלון המערבי** הוא לחיכא לחיפלוגי לחמעלה מל' אמות **אין לו חזקה לגלות מילתא לקביעותא היא** ויכול חבירו לבנות בסמוך לו ור"ל להסרחיק ולמטה ים לו חזקה לבל בחלון העורבי בין למעלה בין למטה יש לו חזקה כיון שהיא רחבה כל כך ויש לה ערות פתח הוא מלבן **מילתא לקביעותא היא ויכול למחות** קולם שיחזיק זה ג' טפים כדי שלא יעבבנו מלבנות בסמוך וחין יכול למחות לפי מה שפירשנו לחיל בחלון במקום שיוכל להזיק חבירו בהיזק רחיים הלי חין יכול למחות לו לחיעטריך למלי מזיק ליה שימחה בו שלא ולחי לעתיה לר' זירא לומר לחפילו היה **פתוח לחצר חבירו** כיון שהוא מערבי מל' אמות ולמעלה חינו יכול למחות בו ולהכי פליג עליה ר' חילעא וקי"ל כוותיה לבין למעלה בין למטה בין במערבי בין בעורבי אם הוא **פתוח לחצר חבירו יכול למחות בו** לחייסינן לפרסיפא שהוא סמסל חו כסף והא לתנן בפ"ק [קף ה.] **למעלה מל' אמות אין** מחייבין חותו למסמע שלא חייסינן לפרסיפא לו קשיא לתתם בחצר וכיון שהוא מקום פרוץ לו חייסינן למייתי פרסיפא למיכסיף מחבריה לחזי ליה לבל בבית שהוא מקום ענוג חייסינן: **אמר** המחבר הפי' הזה לנקט חינו יכול למחות מקום **חלון שהוא פתוח על חצר חבירו** הוא מוכרח שהרי קי"ל להזיק רחיים אין לו חזקה [להא על כרחין] **לחלון זה לחמרינן למטה מל' אמות** ים לו חזקה לו מצי מיירי שלא בפתוח על תקרה של רעפים וכיוצא בזה **לחיכא היזק רחיים** היכי ס"ד חילעא עלה זימנין וכו' וחזית **לי והלא במקום לחיכא היזק רחיים** מיירי לפיכך ל"ל ע"כ לו שלו שלא לחיזקו לחינו יכול למחות להכי לחינו יכול למחות קסוף מלתיה לר' זירא לו חיעטריך שלא להיכא שהוא פתוח על גבי חנרו של חבירו (וקי"ל שלא) [וקמ"ל] לחייסינן לפרסיפא לשל"כ פסיקא לחינו יכול למחות למלי מזיק ליה (ועל זה בא ר' חילעא ואמר לכהא פליג עליה) שלא ולכלי חייסינן לפרסיפא ויכול למחות. ע"כ: **ולאורה** לפילו כל שהוא כיון שעשוי **ליכנס ממנו חור במקום לפל** לפילו כל שהוא הוי חזקה וכן לעת ר"ח והרב לב ב"ל והרלב"ל ז"ל למיירי כגון שלין לבית **חורה שלא מחותו חלון** ומסוס הכי **הוי מילתא לקביעותא לכל הימים ערוך לחורה** וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות שכנים לחפילו היתה קטנה ביותר מעמע והסכימו האחרונים ז"ל להני מייך לדידי נמי קנה לי מיא דאיגרך: סולם המצרי אין לו חזקה: היכי דמי סולם המצרי אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבע חווקים: חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה: אמר ר' זירא למטה מארבע אמות יש לה חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לה חזקה ואינו יכול למחות ור' אלעא אמר אפי' למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות בו שלא יפתח שם חלון מ"ט דא"ל זימנין דמייתית שרשיפך וקיימת וקא דוית בי: ההוא דאתא לקמיה דרב אסי שדריה לקמי' דרבי אבא בר ממל א"ל דייניה כר' אלעא וכן הלכתא אמר שמואל ולאורה אפי' כל שהוא הויא חזקה: הזיז עד טפח יש לו חזקה: (דף נט:) אמר ר' אסי אמר ר' מני החזיק בטפח החזיק בארבעה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבעה החזיק ברוחב ארבעה כגון שהוציא לחצר חבירו זיז שיש בו רוחב טפח ומשוך באויר ארבעה טפחים ולא מיחה בו חבירו הרי יש לו גם בצדדין רוחב ארבעה טפחים ולמטה מן הזיז ארבעה ונמצא שיש לו ארבעה על ארבעה במשך ארבעה ולפיכך כשרוצה בעל החצר לבנות תחת הזיז צריך להניח אויר תחת הזיז כשיעור הזה: פחות מטפח אין לו חזקה [ואינו] יכול למחות: אמר רב הונא ל"ש אלא בעל הגג לבעל החצר אבל בעל החצר לבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בו כלום שלא יציץ ויראה מה שבחצר חבירו בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אינו יכול למחות דא"ל כי תלינא מהדרנא אפאי ותלינא ורב הונא סבר זמנין דבעית והלכתא

יום רס

לחמר ים לחן חזקה לוקח בשים לחן ערות **פתח** או **מלבן לבלאו הכי** לח הוי חלח כחור שמרחיבו עכבריס וחפילו לחורה חין לו חזקה וכן כתב הרשב"ם ז"ל פי' שיטה זו על דרך המפרשים ז"ל שהסכימו לפר"ת להא לרבי זירא לחלון המערבי קחי והעיל על לחמיו הר"ם ז"ל שחזר בו בסוף ימיו ופירש כן. וכתב הרשב"ם ז"ל וכבר נהגו כל המקומות הללו לסמוך על שיטה זו של ר"ת ז"ל:

מתני' זיז. הוא כעין גפר או רחם קורה הבולטו מן העלייה חון **ורלוי לתלות בו חפציו** וכשהזיז הזה בכותלו הסמוך לחצר חבירו כשתולה בו חפציו מזיק ברחיותו לת בני **החצר הילכך יכולים למחות בו וכשלא** מיחו בו והחזיק בו ג' שנים יש לו חזקה לבעל הזיז שיכול לבא בטענה ולומר שברשותו החזיק הילכך בעל החצר חינו יכול להעלות בניינו ולסלק תסמיכו מלותו זיז ולח"נ לפסק הרי"ף ז"ל והרמב מנהולי החחרונים להיזק רחיים חין לו חזקה היינו מחלון לחצר לקביעא תסמיכו לבל מנע לחצר וכל שכן בתסמיכו כזה מהני חזקה תלא שים חילוק בין תסמיכו זה לזה לענין היזק רחיים להכא בנמ' נסתפקו לי היזק רחיים בענין זה הוי נזק לו לא וחילו לגבי היזק רחיים לחלון מסנה מפורסת היא [קף ס.] לח יפתח חלא לת חלונותיו לחצר הסמוכין:

יום רס

[קף נט:] **פחות מטפח.** לח חסיב **ללאו מילתא לקביעותא היא ומס"ה לח מיחה הילכך לח** שייך למימר בית חזקה **ובעל החצר בונה** למעלה כסירקס: **ואין** יכול למחות בנמ' מפרש: **גמ' מאי קאמר.** לס לח החזיק ללא בטפח למה יכול להעמידו על לרבעה: **במשך ד'. לכיון שהחזיק בל' מסתמא החזיק** בחסיבות מקום ולח **חסיב מקום פחות מל' על ל'** ל"כ צריך שיתרחק ממנו **בעל החצר כשבא לבנות** ל' טפחים מכל לל **לחכל לס החזיק במשך ג'** כיון ללאו מקום חשוב הוא לח החזיק ללא לוקח בתם שהחזיק: **[לא שנו כו']**. בעל הגג חינו יכול למחות על בעל החצר לס רוצה לתלות סס חפציו שהרי חינו מזיק לו ברחיים ולו משום להסתמא לח מצי למיתלי בית מידי בעל הגג כיון שמלא לותו מחפציו בעל **החצר להא לח חיישינן לכיון לחין לו חזקה בבעל הגג ויכול לעקרו בעל החצר כ"ש שיסתמס בו כיון שהוא בחויר שלו: אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות.** משום שמזיק לו ברחיים כשבא לתלות ולא מצי למימר בעל הגג כיון שהוכל להסיבו זרועי ולהסתמס בלא רחיים לסתמס **בחזרת פניס שלא לסתכל בחנרך** כיון שלפשר לי בלא **לסתכל לחיה נתפס כגנב** למצי למר ליה בעל החצר כיון **לזימנין דבעיתא ליפול מן הגג כשתבא לתלות** ולו לח **תבוס מלהסתכל בחצרי וגס לח תהיה נתפס כגנב גס כי לח בעיתא תטעון כך** הילכך חיכא היזק רחיים ויכול למחות. מכלן נרחה שעריך ליזהר מלהסתכל בבית חבירו על

שהוא נתפס כנגד בהמתכלות הוא כיון שאין לו טענה וכתב הריטב"ח ז"ל שאותן זוזין שמוציאין מנגן של רעפים מפני קיום הכותל מן המטר זה נהנה וזה אינו חסר ואינו יכול למחות ואין לו חזקה וכשירצה לבנות זה יסלקם לנמרי ואם הוא שותף בכותל יטול חני עובי הכותל לתשמישו כלומר:

מתני' לא יפתח אדם חלונותיו [לחצר]. אין לו שותפות כה משום היזק לאיים וכל שכן בחצר חבירו כלומר כלמפרש בגמ': לקח בית בחצר וכו' לא יפתחנו לחצר השותפין. וה"ג שמואל הפתח שאחר שהיה לבית זה ואינו עומד קפנדריא מחצר השותפין אף"ם לא יפתח מפני שמרבה ליורים **ונכנסים ויוצאים בחצר ומלנקט חצר ולא** מבוי להוי רבותא טפי שמעינן לכמבוי לא חיישינן להכי: **בנה עלייה וכו' לא יפתחנה וכו'.** מהאי טעמא נופל שמרבה ליורין: **ופותחה לתוך ביתו.** משום לחפי' אם ירצה שיורו אם כיון שאין לחריס אם לרב אלא עליו אינו עסוי שיפחילנו או יסכירנו לאחריס ולא ירבה ליורין אלא להרווחת תשמישו עכב וה"פ שיזמין שיסכירנו הרשות ביתו אלא נרע מהמזלא ביתו לכפנדין לרשתי ולפי זה **יכול להעלות ולבנות כנין** [על גביו] ובלבד בתוך ביתו וכלפרישנא וכן מוכח בתוספתא וכן פירשו הרי"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל והריטב"א ז"ל כתב שהלשון מכרעת כן: **גמ' בעי לאיצטנועי.** מפני החלונות שתוכל לרחות משם בתוך ביתו: **שפתח חלונותיו.** ויש טוענ שהרשותו עשה: **החזקת בני.** לקמבר לאלתר הוי חזקה כלאי' **בפירקין לעיל [לף מא.]: לך יגע וסתום.** ומלא שאל רבי חייא לם החזיק אחי נברא שני חזקה או לא הביא ראיה הרי"ף ז"ל להיזק ראיה לחלון אין לו חזקה לעולם: [לף ס.] **ולסתום לאלתר הוי חזקה.** מי שהחזיק שלש שנים בחלון להוי לו חזקה היכא שאינו מזיק בראיה לם שתמו לו לחריס אותו חלון ושתק שוב אין לו רשות לפותחו למשמע שהוא מודה שבדין שתמו לו וכל שכן לשם הוא עמע שתמו ונראה להך שתימה לפי' בלא פרינצ פניימין הוא ללמחול שיעבודו מעל חבירו לא בעינן פרינצ פניימין ולמן שתימה בלא פרינצ פניימין היא מן השתא כלאחרינן [לף יב.] בית שתוס יש לו ל' לחות פרן לת פניימיו וכו' ושתימה זו לפילו בנה זה כשנגלו בתוך ל' לחות חיירי לומר שכיון שלא מיחה היכא לת זכותו כלפי' הר"ם והרמב"ם ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל לשתימה בשלמא לא היו שתימה וכ"ם במטלנית וכל שכ"ל עון לשותמו יש לו לשותמו שתימה נמורה ברכשא וטוענ: **ולסתום וכו'.** לכלורה משמע לוקא לשתום לבל לפתוח לפי' במקום שאינו מזיק השתא בראיה לא היו חזקה לאלתר וא"כ היה ערין חזקה בנ' שנים וטענה כי לא מינו חזקה בדרך אחרת אלא שהרמב"ם כתב לחלון יש לו חזקה לאלתר: **שמרבה הדרך.** מפני הליורין ופריך מסיפא לכיון לבונה הרי יש כוותיה: **מתני'** לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו: **גמ'** מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין דאמר ליה סוף סוף לא קבעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינא לאיצטנועי מינך בבית לא בעינא לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית נמי בעינא לאיצטנועי מינך תנו רבנן מעשה באדם אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל בר רבי יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה אמר רב נחמן (דף ס.) ולסתום לאלתר הוי חזקה לפי שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין: מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי סיפא נמי דקתני אלא אם רצה בונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחילק חדרו לשנים ומאי עלייה אפתא: **מתני'** לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן עושה רבוי ליורין שמרבה הדרך ותירץ לעלו **בונה ממש חלון שמחלק חצרו לשנים** ומאי **עלייה לפתח שבנה מעזיבה בחמעצית גבהו של חלר ונמצא עלייה בנויה מאליה** כן הוא הפי' לפי פשט הלשון שאין יכול לבנות בניינ לפילו לתשמישו **ושפותחה לתוך ביתו** לבל מן התוספתא תמצא כלפירשתי במתני' לשמרינן שתם קנה בית לירה לפנים מביתו וקנה ננה לפנים מביתו אין לו בחצר אלא ל' לחות ולא יפתחם לחצר השותפין לבל **פותחו לתוך ביתו** הילבך פירוש שפירשתי במתני' עיקר וכה לשמרינן הכא מאי חלר וכו' לומר שבניינים אלו חשובים כמחלק חללו או כעין לפתח לשתמש חינו עסוי אלא לתשמישו כיון שפתוחין לביתו וזה כפירוש הרמב"ן ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל שהלעת מכרעת כן וכ"פ הרי"ף ז"ל: **מתני' פתח כנגד פתח.** כלומר שלא שיניה לו רשות לפתוח מ"מ אין לו לפתוח ממש כנגדו משום היזק ראיה אלא חייב להרחיק קלת כלי שלא יראהו ממש להליל ולא חיישינן שיעין **שלא ירצה גם מן החצר** יכול להעין ומיהו כשהרחיק [לפתח] מכנגד **חצר חבירו וכן מחלון כנגד** חלון חייב להרחיק [כלאמר] **[לף כב.] החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן** לי' לחמות] וה"ג לכשני גנין [לף ו:] בשני לני רש"ל לחמרי לי במעלים פרש"י ז"ל כלי שלא ירגישו להליל גנין שאני לני שתייסתייסו וכן בחלון המצרי תשמישתייהו וכן בחלון שאין לו חזקה וחינו עריך להרחיק מכנגדו ל' לחות לבל למעלה ולמטה יש לו להרחיק כלי שלא יעין וירגיש כן לעת [הרבה] מן המפרשים ז"ל והרמב"ן ז"ל מכללם וכתב הריטב"א ז"ל להיכא שבאו שנים לפתוח בבת אחת יעמדו פשרה ביניהם ובמקום שאחד מהם אינו חשר כופין אותו על מלת סלוס: **קטן לא יעשנו גדול.** טעמא מפרש בגמ': **אבל פותח הוא לרה"ר וכו' חלון כנגד חלון.** הכא מיירי בחלון נמוך כעין פתח לשפשר לחזי ליה בני רש"ר להליל וא"פ שלא פירש כן הר"ם ז"ל: **ולענין** מבוי שאינו מפולש לא פי' התנא כלוס לבריצא נקט חצר משמע לבל לא מבוי ולוקיל לשפיל לרה"ר משמע לישכא ומשתברא להיכא שהרבים תדירים בו בחותו מבוי לייניגן ליה לענין זה כרש"ר ממש ללא בעינן ט"ז חמה ללא לענין שבת בלבד כן כתב הרשב"ץ ז"ל לבל הרמ"ה והריטב"א ז"ל תלמידיו חולקין בלבד וחמרו לכמבוי שאינו מפולש לא משנינן ליה לרה"ר לעולם אין עוברין שם תדיר וכן נראה מן הירושלמי שאמרו הכא לוותר **פתח כנגד הפתח** מותר והכא ליתמר לשור לך לתימת מותר במבוי והך לתימת לשור בחצר והא תני כשם שבני חצר יכולין למחות כך בני מבוי יכולין למחות זה על זה ק"ר לוקא כאן שנתן רשות כאן שלא נתן רשות פי' בשלא נתן לו רשות יכולין למחות זה על זה כמו בחצר לבל בשנתן לו רשות מותר

אותו גדול אחד עושה אותו שנים: **גמ'** מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא (במדבר כ"ד:ב') וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זה אמר ראויין הללו שתשרה עליהן שכינה מיד ותהי עליו רוח אלהים: קטן לא יעשנו גדול סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה בר תמני דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לישוייה בר ארבעי שפיר דמי * בגמ' איתא א"ל רבא (ג"א) [ובא"י גרס אמר רבא] רבא אמר מצי אמר ליה בפיתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפיתחא רבא לא מצינא לאיצטנועי מינך: אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה תרי בר תרתי תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לישוייה תרי בר ארבעי ארבעי שפיר דמי ורבא אמר מצי א"ל בחד פיתחא מצינא לאיצטנועי מינך בתרי פיתחי לא מצינא לאיצטנועי מינך: אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון: דאמר ליה סוף סוף קבעית לאיצטנועי מבני רה"ר. תוספתא (מכילתין פ"ב) אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנות כנגד חצר חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצרו של חבירו: **מתני'** אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות * [בד"ק הגי' בכל הענין וחצוצרות וכ"ה בירושלמי] לרשות הרבים אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה: **גמ'** ר' אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים ורבנן זימנין דמפחית ולאו אדעתיה איכא מאן דאמר הא דתנן אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים הני מילי למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין רב אמי הוה ליה ההוא זיזא דמפיק למבוי והוה (ליה) ההוא גברא דהוה ליה זיזא דמפיק לרשות הרבים אתא לקמיה דרב אמי אמר ליה זיל קוץ א"ל ומר נמי ליקוץ אמר ליה דידי למבואה מפיק ובני מבואה מחלי גבאי דידך לרשות הרבים נפיק מאן מחיל גבך רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרשות הרבים והוה ההוא גברא דאית ליה

ואינו יכול למחות ואם תימחי לימחי לך פריק לתרוייהו בשלח נתן לו רשות והא במבוי גדול והא במבוי קטן: **אמר** מחבר לטון חסן מספט כתב ר' יהודה ברצלוני שמבוי המפולש הוא כרשות הרבים ואינו מפולש הינו כחצר המשתפין ע"כ וזה שלח כלבבי הרשב"ץ ז"ל נ"ל שלעת הרב ברצלוני ז"ל הוא כפי תלמוד לילן שלח שקיל וטרי בהוקיא למתניתין משום לליכא למימר כה לחלל מילתא הוא לחכל לא לפירוש הירושלמי לתירץ כלן שנתן רשות כלן שלח נתן ולא פריק כלן במפולש כלן בשאינו מפולש ומשמע לעל לוקיא למתני' קלי ומיהו שלין שכתב הרב ז"ל כאינו מפולש לאת הוא נם לפי פשט הירושלמי [מוכיח] להא בעי רשות שלח כפי' הרשב"ץ ז"ל ע"כ ומ"מ שמעינן מן הירושלמי לכאחר לף בשנתן לו רשות לאור ליכול לומר סבור הייתי לקבל ועכשיו אינו יכול לקבל לאמת להזיק רואה לחלון לא מהני שום ראיה ואע"נ לבקוטרא ובית הכסא מהני שאני הכא לכיון לאי אפשר לו לעמוד בעמו שלא יניח מתוך שתשמיש תליר ליה מניחין אותו לחטוח להזיק ראיה אינורא היא: **גמ' [ויישא בלעם את עיניו וגו']**. למחוק ישראל רש"י היא וכאחר וכמבוי שאינו מפולש למי: **דקשקיל תמניא. לכל פתח ארבע** כלפירש בפרק קמא (ובעמא לכיון לשתקו מחלו לו לי נמי לטענינן ליורש או לנוקח): **בחד** פתחא או בפתחא זוטא מני לאיצטנועי טפי שלא ילחלו: **[בתרי פתחי או בפתחא רבא] הא בעית לאיצטנועי טפי וכו'**. כתוב בספר העיטור בעית לאיצטנועי הא לאו הכי לא ופירש רבנן סבוראי וכהי לסקיקו לוקוק לליכא היזק ראיה ולא מנכרא היזקא לאכל מנכרא היזקא לא עכ"ל ומלטעה רמי בר חמא לומר שלא יהיה הטעם משום נניעות שלא שלא יקח בחצר טפי משמע למתני' לאמר לא יעשנו נדול לוקא בנופו של פתח קאמר ובהא הוא לחייש לנניעות אבל לעשות מהני לתות לת אחי לא יכול למחות אע"פ שנפתח כולו תמיד מה שלא היה כן כשהיה בב' לתותי: **סוף סוף הא בעית לאצטנועי וכו'**. וכיון שכן הוא הדין לחלון כנגד פתח דשרי ואע"נ דלא ידע בהי עילנא חתי לאיצטנועי מיניה והא לאמר בתוספתא [קנות כנגד חנר] משום שהוא עומד קבוע שם ובעי לאיצטנועי מיניה טובא: **מתני' אין עושין. אע"נ לקבוע עליה היזקא לאחי מחמתיה שאין רצונם של בני חלם ליזוק ולירד בדין על עסקי** ממונם ולא חזלינן בתר הסתא לחזקת הבנין אלא חייסינן שיתליע ויפול ויזיק **ור"ח חזיל בתר הסתא ולא חייסינן שמא יפול הכסוי כלאיתא בב"ק (לף נב): [רבנן זימנין וכו']**. הא לחייסינן למפחית היינו לוקא כשהחלל הוא במקום שרבלי בהמות וענלות מעיין אם כנון בחמעא אבל מן הצלין ליכא למיחש למפחית כיון שנתן עליו כיסוי הראוי לענלה מהלכת וטעונה אבנים והא לחייסינן במקום שמעיין לילך היינו בנזקין לרבים משום לקלקל לבי שותפי לא קרינן ולא חמימא כלאיתא פרק לא יחפור [לף כז.] ומשום הכי לא חזלינן בתר הסתא אבל בנזקי ליחיד בתר הסתא חזלינן כלתנן [לף כו.] היו ברבים יונקים בתוך של חבירו מעמיק שלשה טפחים כדי שלא יעכב את המחריסה: **זיזין.** לאפי קורות לקות: **גזוזטראות.** לאפי קורות נסות הבולטות חון לכותל וברה"ר אין מוציאין משום זיזין את הרבים: **כונס לתוך קרקע שלו. את כותלו ומניח מקרקעו לחון כשיעור הוצאת זיזין: הרי זו בחזקתה.** לטוענין לנוקח ונימא כונס לתוך שלו הוא מי שמכרה לו: **גמ' דמפיק למבוי.** שאינו מפולש ואע"פ שהוא **מקום הלוך לכל בני החצירות** מ"מ היו יכולין למחות כיון שהוא שלשה ואע"נ לר' יהי היה שותף עמהם ולחברין לשותף אין לו חזקה כלבר שאין בו אין חלוקה שאני הכא שאינו רואי להשתמש בו משום יחיל. כן כתב הריטב"א ז"ל:

אילן נוטה לרשות הרבים הוה קא מעכבי עילויה אתא לקמיה דרבי ינאי א"ל (דף ס:) זיל האידנא ואתא למחר שדר ליה רבי ינאי וקצייה לדידיה למחר אתא לקמיה א"ל זיל קוץ א"ל ומר נמי אית ליה א"ל זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא קייץ לא תיקוץ מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא דקא קפדי קצייה ונימא ליה זיל קוץ דידי ודידך סבר לה כריש לקיש דאמר (צפניה ב) התקוששו וקושו קשוט עצמך ואח"כ קשוט

מחלי גבאי. שמעון לו בפירוש [משמע] לשם לא לו כלום הוא להו"ל (למיימר) לא אמר לי אלא לכך [אלא הויא חזקה כלתנן] לעיל: **לרשות הרבים.** כלכך פירשנו לעיל להוא הדין מכוי מפולש כיון לרבים בוקעים בו כל העולם יש בו זכות ואינו מתנסים מיוחלים שיוכלו למוכרו. כך יזיון לשמרינן לין מוציאין פירות למיירי שיהיה למטה מנמל ורוכבו לבל למעלה מוציאין: **ר' יצחי הוה ליה [וכו' ולהאי גברא] נמי אילן נוטה לרשות הרבים.** ומשום הכי ניח לקונצו תחלה: [דף ס:] **כיון דחזא דקא מעכבי. הכין למשום כבולו שותקין: ולימא ליה וכו'.** כלומר לאחי מעכב מלהסיר נזק הרבים: **התקוששו. הסירו קש מכין עיניכם תחלה: כנס.** כותלין תוך רשותו כלי **להועיל זיזין ברשותו: ולא הוציא. מי אמרינן זה ויתר לבני ריה"ר לבל כחו אלו לא: רבי יוחנן אמר כנס מוציא.** לעל לבל זכותו ומ"מ לא יועיל אלא למעלה מנמל ורוכבו לכיון שמתמשים רבים בתותו רווחא שהיה למעבד בית תקלה שבקינן ליה למעבד בור ברשותו להו"ל כעומד בור ברשותו [ושפקיר רשותו] ולא שפקיר בורו. ומיהו אם החזיק למטה מן נמל ורוכבו עלתה לו חזקה כיון לבשלו עשה ואם יזיק יפלם כלינו וכתב הריטב"ץ ז"ל שלא במקום שנהגו להועיל למטה אין לזה להועילו בלא רשות מקום שיש בזה ריבוי נזק ולא מצי למימר הא בעי לאתוולי מיניייכו היכלך לא יועיל אלא למעלה מנמל ורוכבו: **להחזיר כותלים למקומן.** שלאחר **שכנס לתוך שלו והחזיקו** הרבים בותלים רווחא רוצה להחזיר כותלים למקומן להיינו בלא שום כניסה כלל: **אינו מחזיר.** כיון שהחזיקו בו רבים ברשותו ואע"נ לחיכא רווחא נהלה בלא רשותו: **מצר שהחזיקו.** כלומר מצר **שכין שתי שדות שהחזיקו בו** וברשותו של בעל המצר כי הכא נבי זה שכנס כותלו מעצתו לבל בלאו הכי לא כלחמרינן וכי רבים נזלנין ניהו ושמעינן מהכא שאם הוא במקום שלא החזיקו אלא יחידים מחזיר כותלים למקומן כיון שלא הפקירו בפירוש ולא אמי כניסת כותלים ממקום שהוא קנוי לו קנין גמור לפריעת פניעין לאמרינן [סוף לף יח:] שאין **יכול לפתוח עוד לותו פתח** שפרץ פניעיו מפני שאין קנין גמור בחרבא לאות שבאבוי: **הרי זו בחזקתה בו'.** ואם נפלה חוזר וכונס לותה: **אין מסיירין.** בסיל לבן מפני לבל בית המקדש: **מכיירין.** ניורין: **מפייחין.** במיני עבעונין: **[עירב בו חול].** מפני שמפחיזו קנה וכבה"נ ג"ע סיור אמה לנקמן ולהו בסיור אמה לפילו בסיל גמור מותר: נרסי' בגמרא לא יפוד לשם את ביתו בסיל ולא"כ ערב בו תבן או חול: אחרים: אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא: איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזיר ויוציא ומסקנא כנס ולא הוציא יש לו להחזיר ולהוציא אבל להחזיר כתלים למקומן פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר אינו מחזיר דסבר לה כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש סבר מחזיר דסבר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא הא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח חצר ובה זיזין וגווזטראות הרי זו בחזקתה. אמר רב הונא ואם נפלה חוזר ובונה אותה: **הדרן עלך פרק חזקת הבתים** (דף סא.) **המוכר** את הבית לא מכר את היציע אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה עשרה טפחים אינו מכור: **גמ'** מאי יציע הכא תרגימו אופתא פירוש אופתא כגון עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין לה פתח מבחוץ אלא עושין לו ארובה במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה של אותה עלייה וממנו נכנס ויוצא וזה הוא פתחה ואמרינן בפרק חזקת הבתים (דף ס.) בענין ובונה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך ופרקינן מאי עלייה אופתא כלומר שהאופתא אין לה פתח בתוך החצר כמו פתח העלייה שהיא עשויה לדירה שחוששין שמא יבואו בני אדם אחרים וידורו בה ומרבה עליהן את הדרך אלא פתח שלה בתוך הבית הוא ואין שם ריבוי דרך לפי שאינה עשויה לדירה ורב יוסף אמר מאי יציע ברקא חלילא והוא כמו חדר שעושין סביבות כתלי הבית מבחוץ כמו שהיה במקדש כדכתיב היציע התחתונה חמש באמה וגו' ויש שעושין כן בתוך עוביו של כותל מאן דאמר אופתא לא מזדבנא כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אופתא מזדבנא וסוגיין כרב יוסף אמר מר זוטרא והוא דהוי ארבע אמות אבל אי לא הוי **ת"ר** כשחרב הבית בחורבנה רבו פרוצין שבישראל שלח לוכול בשר ושלח לשתות יין ונטפל להם ר' יהושע בן חנניה אמר להם בני מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין אמרו ליה היאך נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי המזבח ועכשיו בטל והיאך נשתה יין שממנו מנסכים ע"ג המזבח [ועכשיו בטל] אמר להם אף אנו נאכל שכבר בטלו מנחות לפשר בפירות פירות לא נאכל שכבר בטלו בכוריים לפשר בפירות אחרים אין לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים אין שתקו אמר להם בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר ע"ש שכבר נגזרה גזירה להתאבל יותר מלאי אי לפשר שאין נוזרין גזירה על הצבור ע"כ יכולין רוב צבור לעמוד בה אמר רב יוסף [אמה] אמר רב חסדא וכנגד הפתח עושה חלם כל ערכי סעודה ומשייר בה לבר מועט וכמה אמר רב יוסף [אמה] אמר רב חסדא וכנגד הפתח עושה חלם כל ערכי סעודה ומשייר בה לבר מועט אמי היא ע"כ פפא כשם להרמנץ עושה חלם כל תכשיטיה ומשיירת בה לבר מועט אמי היא אמר רב בת גילעא שנאמר לם לשכחך ירושלים וגו' תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי אמי על ראש שמחתי אמר רב יצחק זה לפר שמחתי אמר ר"ל לפר מקלה שברגלם חתנים ע"ל רב פפא לחביי היכי מנח ליה במקום תפילין שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת לפר וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה **שימו אתה משום כל המתאבלים עליה** תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בהמ"ק אין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין אלא אין נוזרין גזירה על הצבור ע"כ יכולין רוב צבור לעמוד בה ומיום שפשטו העובדי כוכבים ונוזרין עלינו גזירות קשות ומבטלין ממנו תורה ומצות ואין מניחין אותנו ליכנס בשבוע הבן אין הוא שנגזור על עצמנו שלא ליקח אשה ולא להוליד ליזרעאל מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין: **פירוש.** בפירות אחרים. **שאין מביאין בכוריס אלא מבבעת המינים: שכבר נגזרה גזירה.** ונתחייבו **להתאבל כלכתיב שימו אתה משום** וגו': **במארה וגו'. קבלתם עליכם בנזרת תרור להביא את המעשר אל בית האוצר: קובעין.** נוחלין: **הגוי כולו.** ורובו כבולו. **כל הקהל קבלו הנזירה ומתחתם אם לא היו יכולים לעמוד בה לא היו מסכימים**

לימא מסייע ליה מצרי כרחי מצרים הוא שהרחיב לו מכל ברקע חלילה מזכנע כיון שהוא **לומה טפי לתסמים בית וכלחמרינן ולא** לחמרינן כיה מצרים הרחיב לו וכן לעת הרי"ף ז"ל שלא הזכיר הכא יציע בהלכותיו ולפ על פי **לחמרינן** היינו יציע **מזלבן בהלי בית בסתמא** כיון שמצר לו מצרים החיצונים היינו לוקח יציע מפני שהוא תסמים מיוחל לוותם שבחותו בית בית לחבל לם היה סם בירה לפני הבית **לא מזלבן בסתמא בהלי בית** ע"ג למצר לו מצרים החיצונים כלפירם הר"ם ז"ל שלין **הבירה עשויה להסתמא הלא ליסיבה והילוך כל בני הבתים יחל לבירה הוא** בית לחת שמסתמסין בה כל הבתים לחבר סביבותיו יחל: **אמר** המחבר ומיהו (הרמב"ן ר' ז"ל) נוטה לומר לפף ביניע לא מזלבן ע"פ שהרחיב לו מצרים החיצונים וכן לעת הרמב"ם ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל למיקורא למתני' שמעינן לע"נ למצר ליה מיצרי ברחי לא מכר לת החלר והוא הדין לענין עלייה הכנויה חון לכותבי הבית ע"כ. וכן מי שמכר שדה לחבירו לא מכר לו לת הבקעה שלצל השדה ע"פ שמצר לו מצרים חיצונים לחמרינן מצרים הרחיב לו וכלחמר רב נחמן לחמר רבה בר לבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה אף ע"פ שמצר לו מצרים החיצונים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובה קרו ליה לבית בית ולבירה בירה ואיכא דקרו ליה לבירה נמי בית מהו דתימא כולה זבין ליה קמשמע לן מדהוה ליה למיכתב ליה ולא שיירי בזביני אילין קדמאי כלום ולא כתב ליה

שמע מינה שיורי שייר

ד' אמות לא חשיב ומיזדבן: ולא את החדר שלפנים ממנו: (דף סא:) ואע"ג דמצר ליה מצראי אבראי וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה אף על פי שמצר לו מצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובה קרו ליה לבית בית ולבירה בירה ואיכא דקרו ליה לבירה נמי בית מהו דתימא כולה זבין ליה קמשמע לן מדהוה ליה למיכתב ליה ולא שיירי בזביני אילין קדמאי כלום ולא כתב ליה

לחמת מסוס שהוא חסוב בפני עצמו וכן נמי חלר לבל לי הוו **פחות מלרבע לחמת לא חסיבי ומזלבני בהלי בית** ולע"ג לחלר לא היו תסמים בית כל כך בברקע חלילה מסוס שהוא עמוי חלא להניח שם ממונו מזמן לזמן ובברקע חלילה לע"פ שהוא תסמים לבית מ"מ **למי תסמיסו קנת לתסמים בית** שמהלכין שם להתענג ולהקר כלמפרש בסמוך הר"ם ז"ל: [לף סא.] **[השתא] יציע.** שתסמיסו **שוה לבל בית לנמרי לחמרת לא מזלבן בהלי בית** חלר **העשוי לסמירת ממונו ולין תסמיסו לומה לבל בית לא כ"ס: לא צריכא דמצר ליה מצראי בראי.** כלומר לע"נ לכסמסר לו הבית ג"ל רלובן מהלי ניסק ושמעון מהלי ניסק וכן לנפון ולברוס מהו לתימת כל מה שבתוך המנריס מכר לו קמ"ל מתניתין ולא לת החלר שלפ"ה חלר לא מזלבן כיון שלין **תסמיסו לומה לבל בית** והא **למצר ליה מצרחי כרחי** מנריס הוא שהרחיב לו לבל ברקע חלילה מזלבנת כיון שהוא **לומה טפי לתסמים בית וכלחמרינן ולא** לחמרינן כיה מצרים הרחיב לו וכן לעת הרי"ף ז"ל שלא הזכיר הכא יציע בהלכותיו ולפ על פי **לחמרינן** היינו יציע **מזלבן בהלי בית בסתמא** כיון שמצר לו מצרים החיצונים היינו לוקח יציע מפני שהוא תסמים מיוחל לוותם שבחותו בית בית לחבל לם היה סם בירה לפני הבית **לא מזלבן בסתמא בהלי בית** ע"ג למצר לו מצרים החיצונים כלפירם הר"ם ז"ל שלין **הבירה עשויה להסתמא הלא ליסיבה והילוך כל בני הבתים יחל לבירה הוא** בית לחת שמסתמסין בה כל הבתים לחבר סביבותיו יחל: **אמר** המחבר ומיהו (הרמב"ן ר' ז"ל) נוטה לומר לפף ביניע לא מזלבן ע"פ שהרחיב לו מצרים החיצונים וכן לעת הרמב"ם ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל למיקורא למתני' שמעינן לע"נ למצר ליה מיצרי ברחי לא מכר לת החלר והוא הדין לענין עלייה הכנויה חון לכותבי הבית ע"כ. וכן מי שמכר שדה לחבירו לא מכר לו לת הבקעה שלצל השדה ע"פ שמצר לו מצרים חיצונים לחמרינן מצרים הרחיב לו וכלחמר רב נחמן לחמר רבה בר לבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה ע"פ שמצר לו מצרים החיצונים מפני שילוטים יותר ג"כ החלר לו הבירה לו הבקעה **מזלבן בהלי בית** ושלה על שיכתוב לו ולא שיירית בזביני לילין קמקמי כלום וכלחמר בסמוך לבל מי שרוצה שלא יוכל לערער המוכר במכירתו כלל לומר לא מכרתי לך הכל: **איבא מרבוותא ז"ל דכתבי דלא מהני ולא שיירית בזביני אילין וכו'.** ללא בבית ובירה וכיוצא בהלו לליכא לקרוי להו לכוללו בשם חד לבל בור ולות וחלר לחית להו שם בחמעי לחר ע"נ לכתב ליה ולא שיירית וכו' לא משמעי שם לחר ליה תרי שמות לא ג"ל ומשום הכי קחמר בגמרא כמלן חזלא הא לחמר רב מרי כמלן כרב נחמן לחמר רבה בר לבהו משמע להחי ליפנא לא משני חלא כעין מילתיה דרב נחמן וכן משמע מלחמרינן לקמן [לף סנ:] החי מלן לזבין בית לחבריה ע"נ לכתב ליה עומקו ורומו ערוך למיכתב ליה מלרעית תהומה למיקני בור ולות ומחילות ולא לחמרינן לחטני ולא שיירית וכו' ומשמעמ ולחי רנילן לכותבו כלחמרינן הכא מלן לזבין וכו':

קנה בית עשוי לתסמים הבית ע"כ: **והוא דהוי כו'.** הלי ברקע חלילה לחמרן ללא נמכר בהלי בית היינו לחית ליה חרבע

[דף סח:] **דבי חייא.** לכאו' ליכ קרקעות והיו נקרקעין לרעץ לבי חייא ואמר לחברייה לרעץ לבי חייא מזבינגא לך וא"ר יצחק שהלוקח אינו יכול לומר כיון לכולהו מיקרי לרעץ לבי חייא כולן שני לרעץ אפ"ש שפס לרעץ כולל נ"כ הרבה קרקעות מ"מ אינו מוכרח לומר כן ויש בעל הפטר על התחתונה מאחר שלא בירר לבריו משמע להכי קבילו עלייהו: **אבל ארעתא מיעוט ארעתא שתים.** בהכרח הלכך המוכר צריך למיתן ליה תרי לבל יותר לי: **חדא א"ל תרי לא א"ל.** ויתיב ליה נרועה שבכולן כלהמרי' (מנחות דף קח:) לפי ר"ל בית בביתי לו שור בשורי מרחלו מת מרחלו נפל ואע"נ להוי מני למימר לשבחא קאמרינן כלהמרינן (ברכות דף לג: וסנהדרין דף סה:) נבר בנוברין כ"ש הכא לומר לרעץ לו שם שתים לומר בית שתים שו שור שתים וכדתנן (כ"ב דף קז:) המוכר חני שלשו ניקח נוטל כחום הריעב"ץ ז"ל בשם כל המפרשים ז"ל: **ארעתא מיעוט ארעתא שתים.** פירוש בשם לרעתץ שהוא והוי כלומו לומר בתי לו עבדי למיעוטו רביים ב' וקי"ל כרבנן לומרי לפי' במטלטלי אין הלשים רחוק לעלויה מילתץ שלומו במשמעות הלשון: **ואי א"ל זיהרה אפילו בוסתני ופרדיסי.** פי' שרוך ליתן לו מכל מין לותן לבריס שנקרע בעבורם שם זה ומן הנרועים לבל לא כל הקרקעות שלו על שיומר כל לבל לו ר"ל כל לרעתץ כולן במשמע לבר מבוסתני ופרלסי שבשם נטות ופרלסים מפני שיש להם שם בפני עלמן ולושם בכלל לרעתץ: **ואי א"ל זיהראי.** שהוא שם למי שיש לו קרקעות ונטות ופרלסים לבל לא בתים ועבדים: **ואי א"ל נכסי אפילו בתי ועבדי.** לבל לא קנה מטלטלי על לומר ליה כל נכסי וכן פירש הר"ס ז"ל ורב האי ז"ל בספר המקח לבל לו אמר נכסאי לא קני מטלטלי לע"נ לומרינן פרק מי שמת (קף קנ.) גלימא לוקרי נכסי נבי אמר נכסי לפלוני שהני הטם למתנה הוא ועין יפה למתנה מרובה לבל הכא מכר. והטם (ב"מ קף קנ.) בהסוהל קרקוס מחבירו למרפק ביה פרלסיאי לומרי רפיק וזוזל כל פרלסי לחית ליה ליכא למימר להטם הסוהל מוחזק והכא הוא ליפכא להמוכר מוחזק ועי"ל כיון שנתן לו הכלי חית ליה לאסוקי לרעתיה למסתמא יעלור כל הפרלסים לחית ליה וה"ל לפרושי הלכך כיון שלא פירש לו תרי פרלסאי לכל פרלסיו הסחיל לו וזה נראה לי משום הכלל המסור ביניהו להמוניץ מחבירו עליו הרשיה וכל היכא למני למילחי ליה לחי ליה לע"פ שהרבה תירוצין נאמרו לומר לחרעתאי ונכסאי

אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן דזבין ליה מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי כלום ההוא דא"ל לחבריה ארעא דבי חייא מזבינגא לך הוו ליה תרתי אדעתא דמיקריין דבי חייא אתו לקמיה דרב אשי א"ל חדא ארעא א"ל תרתי ארעתא לא אמר ליה ואי א"ל ארעתא מיעוט ארעתא שתים ואי א"ל כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה לבר מפרדיסי ובוסתאני ואי אמר ליה זיהראי אפילו פרדיסי ובוסתאני לבר מבתי ועבדי (דף סב:) ואי א"ל נכסאי אפילו בתי ועבדי: מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר אמר רב לא קנה ארוך אלא כנגד הקצר (כגון זה) אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומוד' רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מצד אחד ומצר לוי ויהודה מצד אחד מדהוה למיכתב ליה ודשמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור קאמר ליה מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום ציור צריך למיכתב ליה מצר ראובן רוחין תרתין ומצר שמעון רוחין תרתין (דף סב:) מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי ומצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממצר רביעי ושמואל אמר אפילו מצר רביעי קנה אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל איכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין לא קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קנה הכל ואפילו מצר רביעי והני מילי דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי לא מיבלע ומי לא אמרן אלא היכא דאיכא עליה ריכבא והוי תשעת קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אע"ג דלא מיבלע קנה

מצר כולהו וכל נכסי לומרי למסתמא לפילו מטלטלין והעלה הרמב"ן ז"ל בחלוסיו שכן לעת רי"ף ור"ח ז"ל לפסוק כוותיה: **מי** שמכר שדה לחבירו ולומר [לו] מצר לחל **רחוכן ולותו שדה של רחוכן** יש לו **מלה לומר ומצר לחל של שמעון** ולותו שדה של שמעון לין לו שלש ג' לומר: [קף סב:] **לא קנה. הקונה שדה זו שלש כנגד המצר** הקנר **לילו על התחתונה** כיון שלא בירר לבריו: **ומודה** רב היכא לליכא מצר לחוכן ושמעון מחל ניסף ומצר לוי ויהודה מחל ניסף **מלהו"ל למיכתב רחוכן כנגד לוי** ולא כתב ליה. וכתב ליה רחוכן ושמעון מחל ניסף ולוי [מחל ניסף] ולא מצר לחר ולפי כנגד רחם תור קלמר לפי לא למה **לו להזכיר מצר שמעון** כלל וכן פירש הרמב"ם ז"ל לשון תור מלשון תורי זהב וכל המוסם קרוי כן שכן ערות התור הסוף ואע"פ (שהם מכר) [שמצר] לו כל השלשה מצרים שלשים להם לחמרינן לקמן בשמוך קנה הכל היינו משום שלא נתנו ברביעי כלל (לבל) היכא למימר לכיון לכל השדה נכלל בו' מצרים שמקיפין לותו לא משמעי לבל הכא שנתנו ברביעי נלי לשעתיה שלא נתן לו הכל בו' מצרים לשון לפחות הרוח הרביעי הקנר כן הוא בתוס': **מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום כו'.** לפי לא לומר לו המוכר שלא **שדה שמלריו רחוכן ושמעון** היה יכול ליתנו חני השדה לבל בשלשון להם הוא שפיר **מצר לחל רחוכן ומצר לחל שמעון לבל כשלחר לו רוחין תרתין** על כרחו יתן לו כל השדה וכן הלין הוא **שם מצר רחוכן מזרח ודרום ומצר שמעון מערב ונפון** שהיה יכול ליתן לו שלשון לחר שהם מצרים בו: **מי שמכר שדהו ומצר לו השלשה מצרים והרביעי לא מצר לו קנה הכל חוץ ממצר רביעי.** ולא לומרינן כי היכי לשייר ברוח רביעי ה"נ שייר בכולהו שדה ויתן לו **תלם לחל כנגד ג' המצרים** לבד וכל מה שבתוכה ישלר למוכר שלא לומרי כולו מכר לו חוץ ממצר רביעי להיינו רביע השדה כנגד לותו מצר רביעי והיינו כשלושו מובלע **המצר הרביעי בתוך השלשה מצרים המצר לבל שש המצרים שמצר** לרוכין יותר מן השדה על שמצר הרביעי נכנס בתוכה קנה הכל ולפילו מצר הרביעי ובלבד שלא יהיה בלותו מצר תשעה קבין שהוא שיעור שדה ללז הוא חשוב והיינו נמכר בשתמע כיון שלא מצר לו רוח רביעי ר"ן שלין בו לקלין נטועין הרבה משום לקפיל עלייהו והשתא הוו תרתי לטיבותא שנמלא וחיינו לבר חשוב:

יום רסא **מיבלע ואיכא עליה או לא מיבלע ואיכא עליה.** לפיכך חלק לטובותא וחלק לריעותא הוי ספק ותמרינן סוגא לדייני. פירוש דיינים כפי מה שירחה בעיניהם בטעם ובסברת כנון שירחו שהמים מוציעים או שם מכרו המוכר בעין יפה ותמרו המפרסים ז"ל שזה נמנו רב יהודאי גאון הוא שקבל הכי מרבנן סבוראי ולא נמירנא מיניה בעלמא אחד כל היכא דליכא תרתי ליתני הא ק"ל הלכתא כליעזר בתרא ג"כ כל היכא דליכא ספיקא בממונא תמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה וכתב ה"ר יונה ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל היכא דלא תפסהו סוניא בעלמא למכירעא כחד ים רשות לדיין לנון כפי מה שראתה נוטה כלתמרינן בסוף כל הנשבעין [קף מח:] הלי ליישב לעבד כר' לעזר עבד כרב ושמואל עבד: **אם** מכר לחם שהי שים לו בשוקפות וכתב בשטר המכירה לו המקנה פלוני לחית לי בארעא לאי מוכר לו ניתן לך כל חלקי שהוא חני השדה משמע לכל אחד פלוני בארעא לחית לי משמע חני ממש **שים לי להיינו רביע** וכן מצא בדבי כתוב בשטרות לנפקי מבי רבי כשהיה כתוב לחית לי בארעא היה מפרש בשטר כל אחני וכשהיה כתוב בארעא לחית לי היה מפרש שם רביע כלומר שהיה כתוב שם הלשון עצמו ופירושו: **מי** שמכר לו נתן חלק משלהו ולא פירש חלק השדה אלא שאחד מכי זה השדה מצ **ריחוכן ומצ שמעון [ומצ מזרח]** היא ארעא שלי שמשנה פלוני לו פסיקא החלק שאני מוכר לך אי לא אחד נם שאר המקריס מצפון ודרום ג"כ לא פירש סוף חלק מכורר הלכך יתן לו שיעור שהה ולא יותר ואם אחד לו לוקין **מצרנא להיינו שאר המקריס** יתן לו פלוני כיון שייתר בלשונו ולאי לעצמו ליתן יותר משיעור שהה לאלכ"ש למה ליה להאריך כ"כ אי לתפעת קבין שהוא שיעור שהה בלאו הכי צריך ליתן לו כן ג"כ ולאי כלי לתת לו חני השהה הוא לקאחד לאין לנו אלא לו לומן פלוני שהוא חניו או שיעור **שהה שהוא ט' קבין: אמר המחבר יחלוק פלוני בנכסי פלגא וכו'.** היינו לוקח בשים לו לחלוק עמו או עם בן אחד משום שעשאו שותף הכל אם אחד יחלוק עם פלוני ופלוני יושנו נראה שיטול אלא כאחד אחי"כ אחד יחלוק עם בני שעשה מכולם כלל אחד וכן מצינו בתוספתא [מכילתין פ"ז] שמצינו נבי תנו אחד לפלוני בנכסי יטול כאחד מן הבנים ואילו הכא אחרינן נוטל רביע אלא ולאי הכא מיירי שבא לחלוק עמו או עם בן אחד הריטב"ג (ולפירוש הנאונים לאמקמי לה [להך חלוק פלוני] לוקח במקנה. התוספתא לנקט במכר מיירי כנון שאין השמים לומיע למקנה אלא לאחד ומשכחת לה לאחד מכל חלק כלשיימי תלתא הריטב"ג ז"ל ואחד שכן נראה לעת הרמב"ן ז"ל. ע"כ): **סומכוס אומר לא יפחות מרביע.** פי' בערוך לסומכוס לטעמיה לאחד

ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן מינה דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין קנה מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא לא מיבלע וליכא עליה ריבבא דדיקלא מאי איתמר להאי גיסא ואיתמר להאי גיסא שודא דדייני אמר * בדפו"י הגי' רבא ולקמן הגי' רבה רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא דאית לי ריבעא אמר רבא מצר ארעא דמינה פליגא פלגא. מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין (דף סג.) אמר רב יימר בר שלמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דאביי בין מצר ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא. א"ל אילין מצר אנהא הא פלגא. לא אמר ליה אילין מצראנהא הא ט' קבין פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני בנכסי מהו אמר רבא בר קיסי ת"ש דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות משתה עשר אין פחות משנים עשר לטפיח אין פחות ששה עשר ושמעינן מינה דמאן דאמר תנו חלק לפלוני בנכסי סתם דיהבינן ליה ריבעא כמו הנותן בבור חלק סתם שנותנין ליה ריבעא וכן הלכתא פירוש בור זה בור של מים הוא אם אמר תנו חלק לפלוני בבור סתם ולא א"ל לא לחבית ולא לזולתה יהבינן ליה רביע שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות מרביע אבל אם אמר תנו לו בו חלק לחבית נותנין לו חלק משמנה חלקים ואם אמר חלק לקדרה נותנין לו חלק משנים עשר חלקים ואם אמר תנו חלק לטפיח נותנין לו חלק א'

ממון המוטל בספק חולקין הלכך מקבל מתנה טוען חני הוא שלי וחני הוא שלך והיורש טוען חני שתוכה לקחתו וחני שאתה חומר שלך הינו כן והלה הנותן חמר לתן לך חלק כל שהוא [והו"ל זה החני ממון המוטל בספק] וחולקין לותו ונותן לו רביע הבור וכן בכולהו [בחבית לין פחות ממינית שאתי חבית ים בבור כשנותן לו רביע החבית יבא שמינית הבור. בקדרה לין פחות מי"ב לפי שאלא קדרות ים בבור וכשנותן **לו רביע הקדרה יבא לחד מי"ב** בבור. בטפיח לין פחות מטו"ז לפי של טפיחים ים בבור וכשנותן לו רביע הטפיח יבא לחד מטו"ז בבור וכולן שיעור לחד הוא] לית ב' חבית בבור וג' קדרות ול' טפיחין משמע מהא לסומכוס לכל היכא שאחר חלק לפלוני שתא ולא פירש כמה נותנין לו רביע למשמעות חלק שתמת כך הוא לין במטלטלין בין בקרקעות ומשמע מן התוספתא ללאו לוקח במתנה אלא הוא לדין במכר להכי לישתא התם סומכוס לומר המוכר חלק לחבירו וכו' אבל הנאונים ז"ל רבינו האי ור"ח ז"ל מוקמי לה לוקח במתנה וכלמשמע מפשטא לאמר תנו לאבל במכר הלמים מוציעים כיון שלא אמר לו חלק יקוע מחשבין ביניהם לפי הלמים הי"ק ליה חלק לאחד שמוה כך וכך מעות אני מוכר לך לאבל לעיל אמר פלוני בפירות שהוא שך יקוע הלכך אפשר לאיירי בכל נוונע ול"ת והא קי"ל כרבנן לאמרי בפרק המוכר [קף עז:] נבי נמל ובקר שלין הלמים רואה י"ל דשאני התם לעיולי במקח מה שאפשר לנא מכר לא עיולי לאבל הכא יקוע הוא שזה מכר לו ולא בעינן לעיולי טפי ממה שמכר לנא לברורי מילתא שמכר היכי מכר וה"נ סבר תלמודא לקמן בהמוכר פירות [קף נב.] נבי שור לאמרינן וליחזי למי היכי מסוס לוקאי שור מכר לו והעלה הרי"ף וכל האחרונים ז"ל לדוקא חלק הוא לילפינן מבור לאבל הנך שיעורי אחריני לא נמרינן מיניהו לאמרינן וטעמא מסוס לנא קיימינן בטעמא למילתא להני שיעורי: **לחבית לקדרה לטפיח.** פי' לנורך חבית או שיעור לנורך קדרה או לנורך **שתיית בני אדם** שיקחו לותו חלק מן הבור: **בין אמר ליה על מנת.** בין ג"ל **חון מליוטא העליונה** ליוטא העליונה שלו ולמאי הלכתא פסיוטא לפילו שם לא פירש הוי שלו כלתנן ולא אמר בזמן שיש לו מעקה נבוה י' טפחים ושם **ליוטא הוא מעקה נבוה** י' לאמר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין להשתמש בהן בחוץ החנר שיוכל להוציא **להכא מיירי כגון שמכר לו הבית והחנר** בפירוש הלכך אם לא היה מתנה שיוכל **להוציא זיזין ולהשתמש בחויר החנר** ולא יהא רשאי בעל החנר להבניה ולעקור משם הזיזין ולאי לא יוכל להוציא כיון **שמכר לו הבית והחנר** ואע"פ שלא אמר לו חלא על מנת שליוטא הזכיר לו לא חנר ולא זיזין מכל מקום לייקינן מלייתר בלישניה

משנה עשר חלקים והני שיעורי דמיפרשי בהאי תניא לענין חבית וקדרה וטפיח לא קמינן על טעמיהון שפיר הילכך לא גמרינן מינייהו לדינא אחרינא אבל ודאי מאן דאמר תנו חלק לפלוני כך וכך סתם ולא פירש כמה הוא החלק נותנין לו רביע כדגמרינן מהאי תניא ואע"ג דחזינן לרבואתא בהאי דינא טעמי אחרינ' האי טעמא דכתבינן טעמא תריצא הוא ולית ביה ספיקא כלל: אמר ר"ל המוכר בית לחברו ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי דיוטא העליונה שלו (דף סג:) למאי הלכתא אמר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא ורב פפא אמר שאם רצה לבנות עלייה על גבה בונה דאי נפל הדר באני ליה והלכתא כרב זביד דאמר אפי' אם רצה להוציא בה זיזין מוציא וכ"ש אם רצה לבנות על גבה דגרסינן בפרק מי שמת * בד"ק אמר רבא אר"נ אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד דיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא: אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ליה ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב ליה קנה לך מארעית תהומא ועד רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד

לטפויי ליה קתני וכמו שפירש לו הכי הוא ואע"נ דשמעינן כבר מהתניתין דיתיר לזמן לטפויי ליה קתני כלתנן ומוכה ר"ע בזמן שאחר חזן מחלו לטפויי קתני וכדמפרש בתניא' לקמן [לף סה.] וכולהי בכל ענין מטפינן ואפילו נזייר בתם שאכר מ"מ שאני הכא דלתני לעזורי ליה ולמיקני לויר חנך חבירו דהוי כלבר שלא בא לעולם ויילוע שאין לתם מקנה לבר שלא בא לעולם תלע שלויר נמי הכי הוי לתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים [הלכה ח] המוכר עובדי בוכתו לחבירו לא עשה כלום המוכר ולוי שפחתו לחבירו לא עשה כלום המוכר לויר חורבתו לחבירו לא עשה כלום שלא מוכר לו בהמה ומשייר לו עוברה מוכר לו שפחה ומשייר לו ולדותיה מוכר לו שלות ומשייר לו מעשרות מוכר לו חורבה ומשייר לו חורבה ומהו למעשרות למה ריש לקיש וכלתניא בברייתא תנו רבנן כן לוי שמכר שדה ליסראל ואמר לו ע"מ שמעשר ראשון שלי מעשר ראשון שלו לי ולבני מתוחזר לבניו ואף על גב דשלה זה עליין הינו נחרש והינו נזרע והיו לבר שלא בא לעולם הא אמרינן בגמרא טעמא משום **לשוורי שיריים מקום מעשר** כלומר שמשייר ליה מנוף הקרקע למעשר וטעמא לכל לגבי נפשיה בעין יפה משייר וכלאמר בפרק **מי שמת** (לף קמח.) **המוכר לקל** לאחל ושייר פירות לפניו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה כי משייר בעין יפה משייר ומיהו נהי נמי **לאמרינן לשייר מקום מעשר** ומקום פירי היינו לענין שיהא שיורו קיים [לו] משום לאין שלם משייר לבר שלא בא לעולם לבל לענין שיהא שיורו לבניו אחריו לא כיון שלא הזכיר מקום השלה בשיורו שלא המעשר וקאמר שלי על המעשר היינו שם בחיי התנה והוי כמי שהתנה ליתן ליורד לשלם בבל שנה לוקחי לא יתננו לבניו אחר מותו שלא ליורדי השנים שחיה חבירו שם לא נתנם לו וכלאמרינן (ניטין לף עד.) הרי זה ניטך על מנת שתתני לי מחיים זו נותנת לחבירו או לקרובייו כיון שהיה לבר שהיו רואין לויורדים במקומו ולוקח הכא נבי מעשר שלא נשאר לו בנוף הקרקע כלל לנוף הקרקע ולחי לוקח הוי לבל הכא בשיטה שנשארה לו וכן בלקל שם היה משייר חילונית לפניו כיון לבר מהנים שייר לעצמו יורש כמוהו ולף יורש יורשם ע"נ דקאמר לי ר"ת ולחאי לא מהני ליה בלבר שלא בא לעולם והא מתנה חלש על לשב"ל שאם אמר שלה מכורה לך ע"מ שתתן לי שלה של חבירך מן היוצא שנה שנה ולחי תנאו קיים ושם קיים תנאו שנתן לו כמו שהתנה [מכרו] קיים ושם נלו [מכרו] בטל וה"נ תנאה הוא לחתני בהדיא וי"ל למ"ד חשבינן ליה שיורא ולא חשבינן ליה תנאה משום דקאמר ע"מ שמעשר ראשון שלי ולא קאמר **ע"מ שתתן לי מעשר ראשון וה"ה** והוה טעמא בשיטה הלכך היינו כלאמרן שמשייר לו כח לעשות זיזין ולשתמש בשיטה החנך מפני שיש לנו לתלות תנאו על לבר המועיל עכשיו לבל לא מתנה בתועלת העתיד לבא לזמן מרובה כגון שיבנה השיטה שלא נפלה עד שיבנה חבירו שלא נפלה לם נפלה לם תני למהדרה ולמבנה לחל"כ מנין לנו סוגלת זיזין כיון שהנדך לו תנאו שאם נפלה הלר בני לה. בהאי פירש הר"ם ז"ל בשיטה הסינוטו מאי כל שמפרשים ז"ל ושינו כל הפירוש לאי לענין הלכתא כולם שוים במה שכתבתי ולענין הפירוש שהביאו כפר"ת ז"ל לאחיו שפירש בשיטה בנין שבונין על סורת הכותל ופעמים בולט קצת לאחן [להשפיע עליו] זיזין וכשהיא בנויה נקרא בשיטה: **אם רצה להוציא זיזין וכו'. אם רצה המוכר להוציא זיזין** מאחרי ולשמוך לאתה ע"נ סורת הכותל לבנות אם בשיטה דשלי: **המוכר** בית לאחיו שתמא ולא פירש לו עומקא ורומא אע"פ שקנה כל שויר שבתוך הבית אם בחנך שמכר לו מ"מ בשויר שעל גג הבית או תחת הקרקע נמי אין לו רשות לבנות אם לאפוך על שיכתוב לו עומקא ורומא כלאיתא בירושלמי לאיזה לבר כתב לו עומקא ורומא שאם רצה להשפיל יפיל להנדיה יגדיה וכתב הרשב"ם ז"ל דלוקא בבית אם בחנך [לא] קני ליה לבל [בחורבה כיון לשתם חורבות עשויות להבנות אע"פ שלא כתב לו עומקא ורומא יש לו בשויר כשתם רומו של בית להיינו כלנקיט חיסורא לממחוז והלר וכלאמרינן ריש פרק השותפין [לף ז.] ובשלה וכברס כתב ז"ל **למשתמ קני רומא ואם בא מוכר** לבנות על נדיהן חינו יכול לשוב ולומר אלו לא ידינו לאחין לנטיעה ולזריעות לבל עומקא לא קני על לכתב ליה לבל הרא"ש ז"ל כתב לאפילו עומקא נמי בשתמת כו' כך הם לברי הרנב"ר ז"ל ונ"ל כתב הרשב"ם ז"ל ללוקא בבית אם בחנך לבל שלה בשתמת קני ליה] עומקא ורומא שאם היה בונה למעלה שוב לא היה רשוי לזריעה ואם היה עושה מחילות תחת הקרקע היה מונע יניקת התהום ומן התהום יונקין החילונות וזורעים כלאיתא במסכת תענית (לף ו): **צריך** למיכתב ליה מארעית תהומא ועד רום רקיעא] ואע"נ לכתב ליה עומקא ורומא לא אהני למיקני עומקא ורומא אלא **בית על שיפרש מארעית תהומא על רוס רקיעא אם שיכפול ויכתוב עומקא ורומא** שתי פעמים ומשום יתור לזמן אהני למקני בור ושות ומחילות וכלאמר הכא למשום **למשתמ לא משמע עומקא ורומא הוא** ללא קני **[בור ושות] כי כתב עומקא ורומא משום שאינו מיותר הא** לי **שתמא היה משמע עומקא ורומא כי כתב עומקא ורומא הוי מקני בור ושות ומחילות** משום יתור לזמן לבל מארעית תהומא על רוס רקיעא מהני משמעות הלשון ולא מטעם יתור ולפיכך כתבו רבוותא לשם **כתב מארעית תהומא על רוס רקיעא** לאוך בלא עומקא ורומא מהני לכל מילי **לעומקא ורומא ולבור ושות ומחילות וכן כתב** ר"ח ז"ל וז"ל זה שנינו לא שת הבור ולא שת השות פירושו המוכר חצרו שתם אע"פ שמכר לו עומקא ורומא לא מכר לו לא שת השות ולא שת הבור אם לא יפרש ויכתוב לו בפירוש **מכרתי לך חצר** זו ובתיה וחזקתם כמו שכתב מארעית תהומא על רוס רקיעא ואי כתב לו בלשון זה קנה

רום רקיעא למיקני בור ודות ומחילות: (דף סד.) **מתני'** לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר' עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך: **גמ'** יתיב רבינא קא קשיא ליה היינו בור היינו דות א"ל * בגמ' אי רבא תוספאה (ג"א) רבה תוספאה תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא שהבור בחפירה ודות בבנין: וצריך ליקח לו דרך: במאי קא מיפלגי (דף סד:) ר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר רבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר איתמר א"ר הונא אמר רב (דף סה.) הילכתא כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כר"ע א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא דשכיחי דייני איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכ"ש חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי שנא מהא דתנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב: (דף סה.) **מתני'** המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא מכר את המפתח מכר את המכתשת הקבוע אבל לא את המטלטלת מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת מכר תנור מכר כירים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי הכל וכתב ה"ר יונה ז"ל שלמלוי מלבדי זה הנלמן שזה הלשון מפרש הוא ואע"פ שלא כתב לו עומקא ורומא קנה: **מתני' [לא את הבור כו'].** מי שמכר ביתו וכתב לו **עומקא לא קנה בור ודות** שתין תשמיש לומה לתשמיש בית שלא נשתכר מיס בלבד עשויין ולא משתמעי בכלל בית על שיכתוב לו מלרעית תהומא על רוס רקיעא כלשמרן לעיל ואפילו עומקא ורומא **למיקני עומקא ורומא** וכיון שנשתכר לו למוכר זה הבור והדות צריך ליקח לו דרך ממי שלקח ביתו לסבר ר"ע מוכר בעין יפה מוכר **ולא שייר לעצמו כלום** לפילו דרך וחכמים לומרים ש"ל למוכר בעין רעה מוכר ושייר כל שאר צריך לו לבורו וכן כשמכרן לאחר הבור והדות ושאיר לו בבית ש"ל שלוקח ליקח דרך ללכת לבורו ולדותו להא סבר ר"ע למוכר בעין יפה מוכר ומכר לו כל מה שצריך לו לסיינו דרך וחכמים סברי למוכר בעין רעה מוכר הלכך לא מכר לו אלא לוקח **בור ודות בלבד הלכך** צריך ליקח לו דרך ומ"מ מודה ר"ע שם אמר לו כשמכר לו בבית **אני מסייר לעצמי** אלו לסיינו בור ודות ש"ל ליקח לו דרך לכיון שהקפיד לומר כן ולפי זה לעצמו להניח שדרך ממ"ה הוא לקמר לאל"כ פסיעה לבור ודות לא היתה בכלל המכר כיון אלא כתב ליה מלרעית תהומא וכו': **גמ' בבנין.** שהקרקע רך וצריך בנין חבנים כדי שיתקיימו בו מימיו: [דף סה.] **האחין שחלקו.** בית לו שהם כלקוחות הן ולמלן דקפיד בלוקח ואמר לבעין רעה מכר לו המוכר הוא הדין בענינים אלו קפדי האחין אע"נ לכמקבלי מתנה חשבינן להו בעלמא כדאמרן [דף עא.] האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן היינו בדבר שהוא תוך המתנה שנתן לו בנון בור ודות שהם בתוך השדה לו לבר שצריך לו לקרקע אחר לבל דרך שצריך לו לקרקע אחר לא נתן לו ומש"ה אמר הכא לגבי דרך זה על זה הוי טעמא משום למוכר בעין רעה מוכר ומשייר לו מה שצריך לו לקרקע אלו לאל"כ היכי חזיל לטעמיה הא אפילו רבנן לאחרי מוכר בעין רעה מוכר מודו למלן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב כלשמרן וחאין אין מקבלי מתנה יש להן וכאשמרן אלא ואפי כלשמרן **ושמואל חזיל לטעמיה למוכר בעין יפה מוכר ומכר לו הפנימי לחיצון** כל שאר החצון לנאחרי הלכך אם הוא בית וצריך סולמות לעלות לעלייה הבאה לחלקו צריך ליקח לו הרשות מאחיו או דרך לאחת המים להשקות שדהו לחלקו ואם יש לחלק אחיו חלונות שאחיריס לו ואחיו רוצה לסותמן הרשות בידו כלוקח לעלמא ואין זה מעכב עליו ואין להקשות כי היכי לאחרינן [לכשמכר פנימי לחיצון בעין יפה מכר **ואין לפנימי] דרך על החיצון משום עין יפה לפנימי אחאי נח** לאחרינן [ליפכח **לבעין יפה מכר לו חיצון** לפנימי] ליהיב **לו דרך עליו משום עין יפה** לחיצון משום לחיצון לוקח הוא בחלק חיצון ולא שייך לאימר לכשמכר החלק **הפנימי שסייר לו דרך בחיצון** שאינו שלו ועול ללא הוי עין יפה [לחיצון] לולו היה **לפנימי דרך על החיצון כיון שהיה לו** דרך כבר לבל היה **עין יפה לפנימי** כשלא הניח לעצמו **דרך שהיה לו בחלק חיצון: דמקרביתו לריש גלותא וכו'.** רב נחמן הוה **חתנא לבי נשיאה ורגיל במקום הלויינין** הלכך קי"ל כר"ע לאמר מוכר בעין יפה מוכר לשמואל **ורב נחמן קאי כוותיה** הלכך המוכר וכ"ש הנותן לא הניחו לעצמו דרך במה שמכרו לו נתנו: **[שניהם במכר וכו'].** לבי לאמרינן למוכר בעין יפה מוכר הוינו שנותן ומוותר מחלקו לבל כשנתן ומכר הכל לשני בני לחם מה שעין **יפה** לזה **הוי עין רעה** לחבירו וכ"ש כשחיצון במתנה לרחיס ליה טפי לבל משעבד חלקו לפנימי לבל פנימי במתנה וחיצון במכר אע"נ לשמוכר עין יפה מ"מ עינו יפה טפי למתנה לפילו לר"ע **הלכך לרך נתן לו בחלק החיצון** וכ"ש **לרבנן לסברי לשמוכר עין רעה ונותן עין יפה** כלאיתא במתני' לשקמן [דף עא.] בל"ח במוכר וכו' נמנא לבר"ע אע"נ להוי עין רעה לשוקח להשתא שמוכר בעין רעה מכר [לחיצון שסייר עליו] לרך לפנימי לא שקה **ליה כיון דהוי בעין רעה לנותן** אי לא יהיב ליה לרך כשמשמע במתני' לכי מכר את הבור אינו צריך ליקח **לו לרך** לר"ע משום לבעין יפה מוכר משמע לאי נאו שכי הוי עין רעה הלכך טפי ניחא ליה למעבד עין רעה לשוקח מלנותן כיון לא"ל בלאו שכי מינהא והאמת לא מיקרי עין רעה כיון לא מסייר לצרכו מידי לא לעין יפה למקבל מתנה לרחיס ליה טפי: **מתני'** [המוכר את הבית סתם כו'. כלא למלתא] כל מה שהוא קבוע בבית מכור חוץ מן המפתח לפי שהיא קבועה כלאמרינן בגמרא [דף סה:] מה לא שהיא קבועה **לף מפתח [קבוע]** מ"מ הינה מכורה משום לאין קבועותה קבועות נמורה ומפתח זה שאינו קבוע כנון חותם שאנו קורהים קולינ"ט בלע"ז שרגיל לכל פתח ופתח **לבל מכתשת הקבועה** היא יותר קבועה ולפיכך היא מכורה: **ואיצטרובייל.** הוא קבוע נמי קבועות נמור והוא הלבר הסובב עליו הריחים לבל הקלת שהיא טרחמי"ה בלע"ז שנותנין שם חטה לינה קבועה וכן **תנור וכיריס לחיירי במתני' נח** חיירי בקבועים לבל שם אחר ליה הוא וכל מה

שבתוכו הכל מכור ולפי על פי שסם מטלטלין ולוקח הני שסן תמימי בית לבל שאר מטלטלין לע: **גמ' הנגר.** הוא **המפתח של עץ הקבוע** במסמרים. ומעולן הוא של ברזל וקבוע במסמרים: [לף סב:] **ולא את המפתח.** כלפירשנו במתני' משום לחינו קבוע כ"כ וריחוים להכא לחירי בנלוליס שאין לרכן לזה ממקומן: **בין כך ובין כך.** בין שאמר הוא וכל מה שבתוכו לו לא: **לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע.** משום שסם **כניסס חשוכים כפני עצמס** ואין נשמעים בתכירת הבית וכיון ליניע מוקמינן עס בור ודות משמע [להזן] [לעיל לף סף.] בהקף חלילה שהוא חשוב כפני עצמו לבל לפתח מזלבנת ושם תאמר מתניתין [מחי] לפתח לשמועינן הא שמעינן ממתני' [שם] ללא מכר לת היציע חלא מהו לתימא כיון לאמר הוא וכל מה שבתוכו להוי כאומר עומקו ורומה קמ"ל ללא משמע חלא מה שהוא תמים בית ואין לו שם בפני עצמו ונם לא חשיב בניו בפני עצמו: **גמ' (האי) צנור שחקקו בו וכו'. האי ענור מיירי כגון שחקקו** לותו לבית קבול לקבל ירוחות שלא יעכבו סמיס וכלתנן סתם (מקוחות פ"ל מ"נ) שחוטו בענור לקבל בו ירוחות בשל עץ בכל שהוא [ובשל חרס רביעית] ר' יוסי אומר אף בשל חרס בכל שהוא ירד לתוכו עפר ונכבש כשר. כלומר שנכבש ונלחק שם העפר על שאין שמיס העוברין עליו יכולין לשטוף העפר ומש"ה כשר שהרי נתבטל חללו ושוב אינו בר קבלה ולפיכך כשר כלתנן במסכת מקוחות [שם] סילון שהוא לך מכלן ומכלן ורחב בחלמע אינו פוסל משום שאם לקבלה ואם חקקו שעשה לו בית קיבול זה בתלום הרי ים לו **תורת כלי קולס שקבעו ו"ל** לפילו יקבענו חל"ל לא לזל שם כלי מיניה ופסיל לת המקוה כשהוא חסר בשלשת לונין ונ' לונין מיס **שאובין פוסלין לת המקוה** שחסר ולא מינו בין המפרסים מקוה בשאיבה בלא מחלוקת על לילכל רובא לכשרים ומיעוטו שאובין ובהמשכה ומילו היכא לכולן כשרין לפילו מילא בכתף ויסוסף עליהס כל היום כולו כשרים **לתנן במסכת מקוואות פ"ז [משנה נ]** לרבעיס שאה ממלא בכתף ונותן על שיחזרו מרחיקין למרחק מיס ואם **נתן שאה ונטל שאה על** רובא כלילכל **ביבמות פרק הערל** (לף פב:) ומקוה שנפסל בשאיבה שנינו [בפרק נ' למקוואות [משנה ו]] שלעולם הוא בפסולו על שינא ממנו מלואו ועול: **גרסינן** בגמ' [לף סו:] שלא ליה רב נחמיה בריה לרב יוסף לרבה בריה לרב הונא זוטא לנהרדעא כי לתיא לך ליתתך לקמך לנבייה עיסור נכסי לפילו מיעטרובלי לריחיא לאמר רב לאי כי הוינא בי רב כהנא הוה מנבינן מעמלא לבתי פירוש קי"ל בכתובות (לף סח.) לפרנסה שמין באה ויכיל לאין אנו יולעין לעתו נוטלת עיסור נכסים וממקרקעי ולא מטלטלי ורבותינו הנאונים שתקנו לנבות כתובה לאשה מנכסים משועבדים ולא מבוררים ולמזונות שהוא תנאי כתובה לאשה לפרנסה לא ובמקומה עומדת ול"ל רבי ירמיה שתנבה מחיעטרובלי לרין קרקע ולכס כיון שמחובדים לקרקע ולכך' לניעזר לאמר כל שהמחובר לקרקע הרי הוא כקרקע וכן פסקו ר"ח ורב"ם ז"ל ומיהו מעמלא לבתי מסכירות בתים [נבית] לסכירות קרקע חשיב קרקע כלאיתתא פרק מניאת שאשה (לף סט.) לאמר שהמחבר והסכימו המפרשים ז"ל להאי סכירות לייתי כגון שהסכירו אחד ואת קולס שהניע זמנו לנבות שאין סכירות משתלמת אלא בסוף השנה והשתא הוי כפירות שעדיין לקרקע שהוא כקרקע ובלאו הכי לי לפשר ממה נפשך לאם הסכירוהו יורשים לאחר מיתת אחד מ"ל רלוי הוא וכתובה ועיסור נכסי לא שקלי מן הרלוי ואם הסכירו אחד והניע זמנו לנבות חובה הוא והרי הוא כמטלטלי ע"כ: **מתני'** קי"ל כרבנן לסבלי לבחנך שתם משתמע בתים שבתוכו נם בורות שיחין ומערות ללרך החנך לאית בהו הני ועוד להני הם תמיס לבני החנך לבל מ"ל כי היכי למכר חנך מכר נמי הני משמ"כ במוכר בית: **אבל** לא מכר מרחץ ובית הבד ומ"ש לשאמר כל מה שבתוכו למשתמע לפילו מטלטלין שהם ברכי הבית ולרך הבתים בהם כמו מפתחות ומכתשת ותנור וכיוצא כללעיל **ולא מאני תשמישתיה וחטי וסערי** לפילו אין להם שום קביעות בבית ולעתו עלייהס להבילס לחנך לאחרת שילור בה כיון שאינו יוצא מן העיר לזה ממונו הוא לבל מרחץ ובית הבד אין לרך החנרות שיהיה להם כן ואינו תמיס מיוחד לחנך אחת להרבה חנרות משתמשין במרחץ אחד וכן בבית הבד מ"ל לא בטולי לגבי חנך ולא משתמעי בתם שאמר כל מה שבתוכו ומעת הרשב"ם ז"ל שהם חנך לו מנריס ואמר לו כל מה שבתוך מנריס אלו אני מוכר לך לכולהו מכור בין בור ודות בבית לו מרחץ ובית הבד בחנך לטעמא לאמרן לאין נמכרין בהלייהו אינו משום לללבריס חשובים הם ואינם בטלים וטפלים להני למכר לבל המנריס אינם נמכרים ולא שייך למימר טעמא משום שהם טפלים להם הלכך כי אמר לו כל מה שבתוך המנריס הללו הכל מכור ולהיתי אחריס שבתבו על זה שהוא הגון ומתקבל: **גמ'** במוכר חנך סתם נמי מיירי לבבלל חנך משתמע לבתים העומדים זו לענים מזו **לחנך כחנך המשכן משמע** לכתיב (שמות כ"ז:י"ח) **לורך החנך מאה באמה וחמשים בחמשים** ובתוך זה השיעור שנקרא חנך היה **קלס הקלעים ואהל מועד** וכל שכן לי אמר **לרחת שמשמע לשון לירה** וכל שכן לם אמר **לירתך ללשון לירה** הוא בתים במשמע ולפילו יהיו חשובות כגון [חולסלות ושם] בתים של **חול שעושין ממנו זכוכית כלאמרינן בפרק קמא לשבת** (לף טו:) **זכוכית ברייתו מן החול: והחנויות הפתוחות לתוכה.** וכגון **שאין מוכרין חלא לבני חנך** זו: **דרוב**

כולן מכורין: **גמ'** (דף סה:) ת"ר המוכר את הבי' מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האצטרובל אבל לא את הקלת * בד"ס ובד"ק ליתא [ולא את התנור ולא את הכירים] ובזמן שא"ל הרי הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך וכך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע ת"ר צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה: (דף סז.) **מתני'** המוכר את החצר מכר * וכ"ה הב"ח [בתים] בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין כין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא אוירה של חצר: **גמ'** תנו רבנן המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות והחנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא מילוסה של חצר: אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והא תני רבי חייא אלו ואלו אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישתייהו לגיו והא דרוב תשמישתייהו לבר (דף סז:) אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה החזיק קנה חולסית פשיטא דהא אמר שמואל המוכר עשר

תשמישתייהו לגאו. נמכרות עמה לכיון דרוב תשמישתייהו לגאו הוי כחילו **ליה פתח לבר כלל** וכ"ה לעיל: **חולסית.** קרקע של חול וכלפי': **מצולה.** קרקע **הנהר שמועיין בו כסף וזהב** ולע"פ דהאי תשמישתא לחול והאי תשמישתא לחול כיון שהחזיק באחת מהם קנה חבירו ומיירי בשנתן לי שתיהן לאם לאו לא קנה אלא כשנתן מעותיו ולע"פ לקרקע נקנה בכסף מ"מ בעינן שיחזיק להכי מיירי במקום [שכותבין את השטר] שמעות לבדן אינם קונות וכמו שלמדנו **פ"ק דקדושין** (דף כו.) **בגמ' נכסים שיש להן לחבירות וכו' למר רבה לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר לי נמי על שיחזיק** ומה שילו בנכסי חבירו לחיבא לעת לחברת מקנה לאבל בנכסי הגר לא קנה אלא אותו שהיה שהחזיק כלחיבא לעיל בפרק **חזקת הבתים** (דף נב:) ושייתי מסופק מי שקנה שני בתים והחזיק באחד אם קנה חבירו אם לאו להרע"ג שייך למיימר טפי בקרקע ממש מבבתים הבנויים עליו ואח"כ רחיתי לאחד ממחבירי ספרים שכתב ומינה למוכר בית ושהה שהחזיק בשהה שקנה בית או לחיבא: **מתני'** כל שני לחמרי' למכר מסוס לקביעי אבל לחריני לחמרינן אלא מכר מסוס שהם מטלטלין ופי' (מכר מקום שנעשה הסמן ומפורסין) שמות הללו בגמ': [דף סז:] **כולין מכורין.** מטלטלין אלו שהם ערוך בית הכד: **גמ' טלפחא. היא כעין עריבה ענולה כעלמה** ותרגומו של עלמה טלפחין: **ממל.** מפרכתא. היא **לבן נקודה שמכניסין בה עץ ומפרכין בה הזיתים: בתולות.** כלונסות קבועים הם ומש"ה נמכרים: **כבשי. נסרים שנותנים על הזיתים בבית הבד כשמורידין הקורה עליהם לכובסן ומשום למטלטלי לא מזלזבי: חומרתא.** הוא לבר **שמגלגלין בה את הקורה להעלותה ולהורידה** בענוליס העשויין כמין סולמות של לבנים העשויים בינינו ולא הבחינו הבריית כמות שהיא מפני שפלונא למתניתין וקי"ל כשתם מתני' וכן פסקו רבינו חננאל ורבינו הלי נתן ז"ל. ולחיתי כתוב שנראה כן מלברי הרי"ף ז"ל שכתבה סתם ומה שהביא שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם הוא דסדנא דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד לא קא משמע לן: **מתני'** המוכר את בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה: **גמ'** ים. טלפחא: ממל. א"ר אבא בר ממל מפרכתא: בתולות. אמר ר' יוחנן כלונסות של ארז שמעמידין בהן את הקורה: עבירים. כבשי: גלגל. חומרתא: קורה. ת"ר המוכר את בית הבד מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפריכות מכר את הריחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקים ולא את המרצופים רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה: **מתני'** המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלין ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את המגורות של מים ולא את האוצרות של עצים: **גמ'** ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית * וגי' רשב"ם שלפנינו בגמ' כך הוא בית היקמים גרסי' בתוס' י"מ חדר שמצניעים בו הגיגית שמשימים בהם מים חים ולא נהירא לי דהיינו נמי בית היורות דקתני בתוס' וי"מ יקמים סודר שמעטף בו ראשו מפני חום המרחץ. מהר"ם היקבים ואת בית הספסלין ואת בית הוילאות אבל לא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלין עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את הבריכות (ולא את) המספקות לו מים בין (דף סח.) בימות החמה בין בימות הגשמים ולא בית כינוס העצים ואם א"ל מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הוו ליה הנהו חנוואתא אבראי דשטחי בהו שומשמי אתא לקמיה דרב יוסף א"ל תניא בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הרי כולן מכורין א"ל אביי והא תני ר' חייא אין כולם מכורין אמר רב אשי חזינן אי א"ל בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך ואילין דכריית לאו מסוס לבעי למימר להלכה היא אלא לאו מסוס שנתנו בבריית ולא נתנו במצנתו וכן פסקו בהיא לעיל להמוכר את הבית מכר את הלת וכו' וכן נמי כתבתי אני כפי הרואי לענין הלכתא: **מתני'** המוכר את המרחץ לסס נ' בתים כלחמרי' **ביניהות הסבת** (לף י.) **חיצון שעומדין עם מלובשים בינוני שפוסקין עם בגליסם** פנימי שרוחצים עם: **נסרים.** עם לותן שמסיימין ע"נ קרקע אלא יכול רבגליסם: **ספלים.** סמל מים ונותנין **בהם מים לרחון: וילאות. בגל שמסתפנין בו** בסרס והני מטלטלי ניתנו ולפיכך לא מכר: **מגורות.** הם בריכות מים שמופכים מים לרחון: **ואוצרות של עצים. לחמם המרחץ ואלו** אינם נמכרים מפני שאין **אלו מאני תשמישתא** לעורך המרחץ כ"כ לפי שיכול לחמם המרחץ בלא קיבון גדול של עצים אלא יש לפזול בכל יום ויקנה כפי ערך היום וכן במים נמי הלכך ממונו הם **כמו חטי ושערי** ואינם נמכרים: **גמ' יקבים.** הוא כעין סולר שמעטפים בו רחסם מפני חום המרחץ וכל הני בתים [מחובריס] לבית המרחץ אבל לא מטלטלין ענמן: **איתמר לגרסי ספסלים והם שיושבים בהם בבית המרחץ** אבל במתני' תני ספלים: [לף סח.] **בימות הגשמים.** שיש בהם מים הרבה **ולא בטולי לגבי** מרחץ משום לחסיבי ולף לא בימות החמה שהם מועטין ומעטת פריסנא במתני': **כולן מכורין.** ללטפויי לחתא וכנון לר"ל ואילין מגרניא והם בתוך המגריס כלמפרש ולזיל [בלף סח.] נבי חנותא לכיון לאמר כל תשמישו והם בתוך המגריס שמנך לו קנה לבל אמר כל מה שבתוכו כיון דהני חנותא לאם בתוכו לע"פ שמנך לו מגריס חיצונים והם בתוך המגריס לא קנה לאמרינן מרחיב לו והר"ם ז"ל פי' לחנויות אלו **עיקר תשמישן למכור פת ויין** אלא לשטחי נמי בהו שומשמי **לייבשן כדי לעשות מהן שמן לבית הבד** ולפ"ה אמר **לכולן מכורים פי' למיוחדים לבית הבד** וכלפירשנו למעלה וכ"ם הוא במרחץ ובית הבד שהם בתוך החנך ולע"פ שאינם מיוחדים לבני החנך לבד מיוחדין מיקרי כיון לאמר כל מה שבתוכו ולזיל מגרניא [קנה] וכלפי' [לעיל

במתני' למכר את החנך כן כתב בסמ"ק ה]: **כל** מסניות הללו חיירי במוכר סתם וכמכר העיר כל זה בכלל: **שלחין**. הם שלות הסמוכות לעיר וכ"ם פרלסין שסמוכין לעיר עשויין לעוייל לבני העיר: **אבל לא המטלטלין. הנך ספירסנו לעיל נכי כית** וחנך: **בזמן שאמר וכו' כולן מכורין**. ולפילו חטין ושעורים וכרים וכסתות וכל מטלטלי ללא נייחי לכיון שיצא מכל העיר ללכת לל עיר לחרת הוצאת המטלטלין הוי מרובה מהסבה: **גרסי'** בגמרא [לף סח:] תניא המוכר את העיר לל מכר את **שיריה ולל את בנותיה ולל את החורסים המוקנין** הימנה ולל ביכרין של חיה ושל עופות ושל לניס לגניח קייטו לבר: **שיריה פסקי באגי**. הסם שלות רחוקות מן העיר: **בנותיה**. כלפרס"י [כפריס] ולפילו סמוכין וכ"ם לם יש לה חנך לחל כיס וחנך לחל ביכסה והיל כיס: **דנגיח קייהו לבר. ספתיחתן פתוחה לגך** חון מן העיר ללו היו נחסב עם העיר לכל לם **פתיחתן לגך העיר** לו החורסים הסם יערות פתוחין **לגך העיר נמכרים עמה.** [המכניס] למתני' מפרש בגמ' [לף סט.] לכפי. עמריס (לו כתף) והם לכניס נלוות שמשימים על העמריס **שלא יפזרם הרוח** ול"ג **לתשמישין המטלטלין הם כיון למיוחלין לזה התשמיש ואין מזיזין אותם מן הסלה לעולם כמחובר חשיב להו.** ולת הקנים לחרי לכי ר' יוחי קנים המחולקים שמעמידים [תחת] הגפנים. מפני שלא יתלכלכו הלסכולות בקרקע: **ואת התבואה אע"ג דמטיא למחצד.** כלומר ולילכ מלן ללמר **כל העומד לקצור כקצור למי** הכא לל לחר: **ואת מחיצת הקנים ואע"ג דאלימי.** כלומר סהם עבות ונסות כיון שלינה בית רובע אין להם חשיבות ובטלות הם לנגבי סלה: **ואת השומירה ואע"ג דלא מיחבר בטינא.** פי' סוכת נוערים והיל קבועה בסלה ול"ג שלל הם סביבותיה טיט הרבה כמנהג העולם מכל מקום כיון שמכוסה ונוחה מלמעלה כמחוברת למיל: **ואת חרוב שאינו מורכב ואע"ג דאלימי. בטל הוא לגבי סלה** ללין לו הם על שמרכיבין לותו להיינו **כשמזקין וגדל הרבה** וכן בתולת הסקמה היל בבחרותה ובטלה היל **וממילא שמעינן מזו המסנה שהמוכר את הסלה מכר את הכרם וכן כל שאר הלינות בכלל סלה הם לחל נפניס ולחל כל לילן חון מחרוב המורכב וסלן הסקמה: ולא את האבנים וכו' דלא מחתן.** כלומר שלל נעשה בהם מעשה זה ול"ג למתקנן להכי: מצרנאהא קני ואי לא לא קני: **מתני'** המוכר את העיר מכר * מכר בתים בורות כו' כצ"ל וכ"ה בגמ' וברא"ש ובמשניות (ג"א) [וכ"ה הב"ח] בורות שיחין ומערות והמרחצאות והשובכות ובית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר: וליתא לדרשב"ג: (דף סח:) **מתני'** המוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה * גי' רשב"ם בגמ' השומירה שאינה עשויה בטיט ובסיפא גריס ולא את השומירה העשויה בטיט וגירסת הרי"ף היא גירסת ר"ח ז"ל (ג"א) העשויה בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים שאינן לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו ואת התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את * גי' רשב"ם ואשר"י וכ"ה בספרים שלנו חיצת הקנים מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שאינה עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא סדן השקמה: **גמ'** (דף סט.) א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא מחיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אין נמכר עמה היכי דמי אמר רב פפא והוא דקרי בי ורדי דפלניא (דף סט:) אמר רב יהודה האי מאן דזבין ארעא לחבריה צריך למיכתב ליה קנה לך דיקלין ותאלין והוצין ואע"ג דכי לא כתיב הכי קנה אפילו הכי שופרא דשטרא הוא א"ל לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שיריה ואי דיקלא בישא הוא כ"ש הנך. ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דקלים יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא זבין ליה תרי דיקלי ואי משתעבדי פריק ליה תרי דיקלי (* ד"ת מ"ז וע"ש גירסא אחרת [ועי' בהגהות הב"ח] ואיכא מאן דשמיע ליה מהאי **ולא את הקנים וכו' דלא מוקמי.** לף על פי שמתוקנות לעמוד תחת הגפנים כיון שלא העמידם סם לא בטוילי: **ולא את התבואה וכו' אע"ג דצריכא לארעא.** שלא **הניע זמן קצירתה** כשתגדל מכל מקום הסתם לינן בכלל שלה: **ולא את השומירה וכו' ואע"ג דמחובר בטינא.** כלומר הכלונסות כיון שלינה טוחה ומכוסה מלמעלה בטיט: [לף סט.] **ויש לה שם בפני עצמה וכו'].** לחזיבא היל זאת כיון שיש לה סם לע"פ שלינה בית רובע כקנים שהיל בית רובע: **(גמ') דקלים.** הם נלוגים: **תאלין.** **שתלים שהם כחורים** קטנים: [לף סט:] **הוצין וציצין.** לילנות הם שלינן מוציאין פירות והם לקריך למיכתב ליה הכי הכי משום ב"ל טועין הוא שלא יטעו לומר שלא מכר לו חלא הקרקע לכל לפי החתת [לפילו לא כתב לו] לי לתי לילך לערער לין ערעורו ערעור ללעולם הלילנות מכורין בכלל הקרקע [ומ"מ] הוא טוב לכתוב כן כלי [שלא יצטרך לבא לב"ל ול"ג משום חשש ב"ל טועין] ושיינו שופרא לסטרלא: **[א"ל לבר מדיקלא פלניא].** לע"פ שיש לחרים לקנים טובים ממנו לא שייר לא לותו שפירש כיון שהוא טוב **ללעתו ליהנות מן הפירות והשאר נמכרין עם הסלה** לכל לי ליקלא [ביצה] הוא לע"פ שיש לחרים שטובים ממנו כ"ם שפייר לעצמו הלחרים והני כלילו למר [לפילו] לקל זה שהוא **ביצה לני מפייר** לכל לותם שהם רעים ממנו ומכרים הם להטוב שבהם בחרו ומיהו כתב הרשב"ל ז"ל לשם היו הם לילנות לחרים טובים משקל שלמר לי לחרינן כ"ם הנך לא מלותו המין שמפייר בפירוש כיון למסתמל הכל מכור: **[ארעא ודיקלא] כו'.** הכל מיירי **לגין לקנים בלותו סלה** ושמעינן לכל היכל ליהיב ליה תרי ליקלי לי מני לילך למימר ליקלי [בהלי] לרעא לוקו שקיבלנו לגא כיון ליהיב ליה תרי ליקלי ול"ג לא הוו בהרעא לזבין ליה חייב לקבולה לגא הוי **מקח טעות כיון** לגא ל"ל לרעא בליקלי לבל לי ליה תרי ליקלי לי מני לילך לחיובי למזבן ליה להו גין לשם מקנה לבר שלא בא לעולם וזביניה לאו זביני ונהגו וכתב הר"ם ז"ל לפי הוו ליקלי בהרעא לזבין ליה לי מיבעי למימר לקנה כולן בכלל סלה כלאחרן לעיל שלא לי [ליתנהו] בעי לקייס דבריו ונריך למזבן ליה תרי ליקלי לחרינו ומ"מ הסלה מכור ופתי מכירות הן ולא תניא הא בהא: **[ואי א"ל ארעא בדיקלי כו'].**

מסום **שכך התנה לו** בפירוש שהלקוחות יהיו בתוכו ואפ כן לא מכר לו מה שהתנה עמו והוי מקח טעות: **[בי דיקלי]**. סיכול לומר לו לא תמרתי אלא ארעא ארחייה ליעבד בה לקוחות מלמעלה ליה בשתי תיבות: **לבר מאילני כו'**. סתמת **לא מיקרי לילני לא** נפנים ולא לקוחות ואפ כן לי לית ביה שאר לילנות חון מאותן **לילנות הוא לקחמר** והלקוחות והנפנים **מכורים בכלל השדה לבעל** אפ ין אם אלא לו נפנים לו לקוחות ולאי עליהם הוא לאתני שלכך לא מכרם ואי לית ביה נופני ולילני טפי מיקרו הנפנים בשתם לילנות מלקוחות שלכך השדה ולא התנה אלא מכר בכלל השדה ולא התנה אלא על הנפנים: **דרך** הוא לעולת בחבל **לנקוט פירות לקל בפני נבהו** ולפיכך בשאין אחרים בשדה אלא לקוחות אותן הגבולים שייר לו כיון לאחר לבר מלילני שאילו לוקח נקרקעים לקוחות שבל הקטנים שאין עולים לו בחבל לא מיקרו לקלי והוו לעולם **לבל בשאר לילנות** שאינם ארוכים כל כך לא **פלוג רב עם לייני נולה להיינו שמואל וקרנא** אלא מולה לאו לכיון שהם חזקים שעל השוורים העוברים אותם כשהורשים אינו כופף אותם **ואחר לבר מאילני ואלי** אותם שייר ואע"פ שאין עולים לו בחבל וכלאחרן וכן לייני נולה מולו לרב בלקוחות לאפילו הוו נכפין מפני העול כיון שעולים להם בחבל אותם שייר: **גרסי'** בגמ' [דף ע.] בעל מיניה רב אחא בר הונא מרב שבת חון מאני חרוב פלוני חון מאני סלן פלוני מהו שאר [חרובים] ואלי לא קנה מה שבייר באותו חרוב [קנה] או לא קנה ת"ל שלי מכורים לך חון מאני שלא פלוני שהוא הוא אלא קנה הא חיוך קנה אלא לא קני הכא נמי לא קני: **[דף** ע.] שלח רב הונא בר חנין המפקיד אצל חבירו בשטר ות"ל החזירתיו לך נאמן ושטר כיס היתומים על היתומים אמר רבא הלכתא נשבע ונוטל מחצה: **[תדע וכו']**. **להא המוכר שדה לחת לא מכר כל שדותיו בכלל ובשביל שאמר [לרך] שטות חון משלה פלוני** או **[חון] מחצי שלה פלוני חין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור לשלה לחת נתכוין למכור ולא שתי שדות הכא נמי המוכר את השדה לא מכר חרוב ומשום דהקמה לחשיבי שלה בפני עצמן והלכך בשביל שאייר אלא ערך חין לנו לומר שמכר את השאר** וכן פירש הר"ם ז"ל. משלת ההלכה נפקא לן אלא לייקינן בדברי שם אלא ענין שיהיה כענגו אם לא אמר מתם ולעולם נימא לדרך השטות הוא שבבר אלא ערך: **המפקיד וכו'**. שעשה לו הנפקד שטר הולאה שהפקיד אצלו ממון זה ולאחר זמן כשהולאו המפקיד טוען הנפקד החזרתיו לך נאמן בשבועה מנו לאי בעי אמר נאמן בשבועה ולא תימא מיגרא דמאן דמזבין לחבריה מידי דשכיח למיזבן אע"ג דלית ליה להוא מידי ברשותיה מיחייב למיזבן ולמיתן ליה ואנן לא סבירא לן הכי דכל מידי דלאו ברשותיה דבר שלא בא לעולם הוא והא דאמרינן הכא זבין ליה תרי דיקלי לאו חיובי מחייבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דדבר שלא בא לעולם הוא אלא רשותא יהיבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דאי א"ל זבינא לך תרי דיקלי לא מצי אידך למימר ליה לא שקילנא אלא ארעא דאית בה תרי דיקלי אלא כד זבין ליה תרי דיקלי מיחייב לקבולה להההיא ארעא ואף ע"ג דלית בה תרי דיקלי) ארעא בדיקלא חזינן אי אית בה דיקלא קני ואי לא מקח טעות הוא ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי מאי טעמא אדעא דחדא לדיקלי קא"ל א"ל לבר מאילני אי איכא דיקלי לבר מדיקלי ואי איכא גופני לבר מגופני ואי איכא אילני לבר מאילני דיקלי ואילני לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני גופני ודיקלי לבר מגופני אמר רב כל שעולין לו בחבל הוו שיור ואידך לא הוי שיור (דף ע.) ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור וכל שאין העול כובשו הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני: **מתני'** (דף עא.) לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין שלימין וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אינו צריך ליקח לו דרך ומודה דבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכ"א צריך ליקח לו דרך במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המקדיש בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן רש"א המקדיש את השדה לא הקדיש את כולן אלא בשבועה **ולא מצי מפקיד למימר שטרך בידי מאי בעי לנפקל לא חייש לשטרא משום דהוה מצי מיפטר נפשיה בטענת אונס ללא** למי למלוה לביכא למיטען מידי היכא דאיכא שטר **לאפילו אמר נאנסו ערין נשנס למלוה להועלה ניתנה** ול"ת והא **אמרינן הנשבעין** (לף מה:) המפקיד אצל חבירו בעלים ג"ל להחזיר לו בעלים לבל המפקיד אצל חבירו בשטר ערין להחזיר לו בשטר י"ל להתם הכי קאמר מי בעי למיפטר נפשיה משבועה חמורה ערין להחזיר לו בשטר אבל הכא אמרינן בשבועה. ופירוש שטר כיס היינו על היתומים. פירוש ואין הענסק בעין לו מידי לאתי מחמתיה שאילו היה קייס הא ולאי נוכח בלא שבועה ואפילו מיתומים קטנים **שאפילו אביהם לא היה יכול לטענן חזרתי** ולקחתי ממנו הריטב"ם ז"ל כנון **ראובן שנתן מעות לשמעון למחנית שכר וכתב לו שטר כמה הפקיד לו ומת שמעון והניח ראובן אותו שטר** והאי עיסקא קיי"ל להוי פלגא מלוה ופלגא פקדון. אמר המחבר אמרינן בפרק המקבל (לף קה.) לאי אתי הפסד בהאי עיסקא שקיל **הנותן תרי תלתי בהפסד** ואי איכא רווחא שקיל **המקבל תרי תלתי** מיניה **וזהו שכר טרחו ואין כאן רבית** ע"כ: [לף ע:] **פלגא מלוה.** משום הכבר שנוטל נפקל ות"כ הו"ל כמלוה ואינו מועיל (טענת) [טענה] לנאנסו **לבל לאיך פלגא הוי פקדון** מפני שהשכר של מפקיד והוה מצי למטען בה (טענת) **[טענה] לנאנסו הילבך נשבע** המפקיד לבל לחזיר לו בטענת **ונוכה מחצה שהן המלוה לבל לאיך פלגא שהם פקדון טענינן** ליורדים בל מאי למצי טענין **לאבוהן ואבוהן היה נאמן** אילו אמר נאנסו ואנן מי טענינן הכי בשבועה היתומים ומפטרי. אמר המחבר שטר **מלוה בעלמא שהלוה ראובן לשמעון ומת שמעון כ"ע מודו לנשבע ראובן ונוכה בל השטר מן היתומים לעת לאבוהן שום טענה בבי מלוה** שיהא נאמן לפי' בשבועה בלא טענינן משום היתומים מאי למצי טענין לאבוהן לאי טענין **לשבועה לי בלא פרעתיך** נשבע ונוכה בולו ה"נ ל"ש: **וב'** הר"ם ז"ל ל"מ נשבעים **היורדין שבועת היורדין שלא פקדנו לבל** לכיון לבעלמא מפני שהיה לבייסם נשבע שבועה לאורייתא נשבעין היורדים אע"נ לטענינן להו הוא הדין הכא כן לעת הרא"ם ז"ל ובייתומים נלוצים לייקינן הכא לאילו קטנים אין נזקקין לנבות בלא היכא למיתן לאבוהן נו זימנים ואז בלא שבועה היה נוכה הכל ואע"נ **לאבוהן לא היה נאמן** בלא בשבועה והייתומים אינן יכולים ליטבע ואמרינן בעלמא מתוך שאינו יכול ליטבע משום לא הקניה בלא חמרינן הכי ביורדין כלתניא בפרק בל הנשבעין (לף מז.) מקרא

(כלתניא) **שבועת ה' תהיה בין שניהם** ולא בין היורשין ללמד שאין היורשין יכולין ליפטר ליתן שבועת היסת אלא כמי שיודע הדבר או שרואי ליודע לאותו וכן הסכימו גדולי האחרונים ז"ל: **וכתב** הרשב"ץ ז"ל למה נשבע כיס לחמרין לחינו נאמן לומר פרעתי אלא מטעם נאמנות

יום רסב

ואע"ג דבהאי טעמא חינו נוקם מנכסים משועבדים שמעינן למי שהוציא על חבירו כתב ילו שהוא חייב לו אלא מני לילך למימר פרעתי להא בשטר חוב ליכא טענת חוששים וכלפירשנו לעיל ואלא כלעת מקנת הנחונים ז"ל לחמרי לנאמן משום לחינו נוקם בו מנכסים משועבדים וכל שטר שאינו נוקם מנכסים משועבדים אינו חושש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"ח ז"ל פרק שבועת הליינים נבי מלן למיפיך שטרך לחבריה וכו' מי שהוציא על חבירו כתב ילו שהוא חייב לו וזה טוען שפרעו לעת הנחונים ז"ל והרמב"ם ז"ל למשתבע ומפטר כלין מלוה על פה ללא לחמרינן שטרך ביד אלא אלא בעי אלא בשטר בעלים שנוקם מנכסים משועבדים ואלא בכתב ילו שאינו נוקם אלא מנכסים בני חורין לבד בתוספות כתבו ולפי לעת רבינו ז"ל לכתב ילו נמי משתבע ליך ונבי מבני חרי מיהת כלין מלוה בשטר והרשב"ץ ז"ל בביל רלוה משטר פקדון בעלים שאינו נוקם מנכסים משועבדים ואף"ה אם טוען החזרתיו אינו נאמן אלא לפי לילכו לטוענו נאמנו ומשום מנו וכללמרינן פרק המוכר וכן נראה עיקר אלא שכבר פשט המנהג בזה כלשרי הרמב"ם ז"ל בכל גלילותינו עכ"ל: **מתני' ולא את הבור וכו'.** משום לחשיבי כשלה **ולא בטולי לנבי שלה** ואע"נ לחמרינן מוכר בעין יפה מוכר היינו לבריס שהם בכלל שלה לבל אלו לא וכלפי' בריס פרקין: **ואפילו** חריבין שאינם לחוייס כ"כ וכ"ם כשהן יושבין מיושבין כתקנן: **בד"א.** אלא מכר כל הני ואע"פ שהן תוך הקרקע שנתן לו היינו במוכר מטעם לחמרינן בגמרא: **אבל בנותן נותן את כולן.** כל הלבריס העומלים בתוך הקרקע שנתן ואפילו לבריס המטלטלין שלמרנו אלא מכר ואפי' לחמרינן בפ' המוכר את הספינה [לף עט:] למכר בור לא מכר מימיו והקלים בור הקלים מימיו והרי מים תלושין נינהו והקלים נמי כמתנה הוא ומיהו משמע ליניע וחלר שאינו ממש בקרקע הבית לא נתן וליינ לא ה"ר יהוסף הלוי לבי"ן מנ"ם מלקתני זכו בשלה זכו בכולן וכתב הר"ם ז"ל ומיהו אם יש מעות בשלה או תבואה תלושה שאינה ערוכה לקרקע או כל לבר אלא הוגרך תנא למתני' להזכיר פשיטא שאינם בכלל שלה ובולאי אפילו מלבל מתנה לא קנה: **האחין שחלקו וכו'.** כיון שזה נוטל שלה אחת וזה אחת כאנלו משתמת להסתלק זה משל זה ונתכוונו והחזיק בכל מה שבתוך השלה כלללמרינן בנותן ואפילו בהרבה שלות כיון שזכה באחת ע"מ לקנות חברתה זכה בכלן וכ"ם במחזיק בנכסי הגר שאין אם לעת אחרת שיומחה כשזכה באחת זכה בכולן. ואע"נ לחמרינן **כחזקת הבתים** **[לף** נג:] לאם החזיק באחת לא קנה חבירו היינו כשיש מנר אחר ביניהם וכלפירשנו לעיל: [לף עח.] **גמ' [זה היה לו לפרש].** הלוקח שנתן מעותיו לא היה לו להתביים מלשחול מה שנריך לו ומלא פירש משמע לניחא ליה במאי לייביב ליה **מוכר הילכך הפסיל לת הכל לכל מקבל מתנה** אין לרך לשחול יותר ואם כן על הנותן לפרש מאי לכעי למיתן ליה ומלא פירש משמע לניחא ליה אי מקבל כל מה שבתוך לותו קרקע שנתן לו: **אבל בנותן מתנה נותן את כולם.** ואע"פ שלא אמר אלא שלה ה"נ לעתו לומר מעתו וייהיה הרבה כיון שאינו בקי בביעורו תפס המעט ז"נ כמו שבתוב בפנים וכתב הריטב"ח ז"ל לאין למיים מזה לבבריס אחריס אפ"ה אם היה בו יותר ממאה ועבריס אין לנו כח לומר כן ואני לא ירלתי לסוף לעת הרב ז"ל להיכי לייך רב אסי ממתני' על עבריס ולא טפי ומהיכן נפיק ליה אלא שיערוך לוקח. ואלי אלא לחמרינן לליזבנו ליה ביתא בת אלה אלא תנו למסתמא מלילים קאמר תנו ומנכסיו אית ליה למיתן היכא לאפסר וכן משמע פרק קמא לניטין: **בעין יפה יהיב.** וכל הבית [נתן] לו והא אמר אמר למחזקת ק' **גולפי סבור היה שלא יהיה מחזיק** אלא אלה חביות **ולסח חביות אומר כן למתנה גלולה נתן לו** אבל ה"ם שלעתו שיקבל אפילו שתמלא יותר גלולה וכן הלכתא:

מתני' רבנן סברי למקלים **כשנתן אם נותן בעין יפה** נותן את כולן אף מקלים בעין יפה מקלים את כולן **ר"ש סבר מקלים כמוכר** אם מוכר בעין רעה מוכר מקלים בעין רעה מקלים והא לקאמר אלא חרוב המורכב וכו' לאו למימרא דס"ל להקלים החרוב לולאי כיון לבעין רעה מוכר שיורי שייר לנפשיה כל אלו לעריך לו לחרוב ולסלן אלא לבבריס לרבנן קאמר להו לכיון לסברי מוכר בעין רעה מוכר אלא להקלים מקלים טפי לי הוא שיאמר **כחרוב וסלן משום לינקי מסלה הקלם** אבל **בור ונת ושובך** לא הכי פירשו בגמ' [לף עב:]: **גמ' הקונה ב' אילנות.** סתמא בשלה חבירו: **לא קנה קרקע.** כלי שיכול **ליטע לחריס במקומס אס ימותו אלו** אבל בעומן בקרקע בחיותן פשיטא ללא מני למימר ליה עקור לילנך ושקול וזיל ללעלעתא לסכי קנאן שיחיו במקומן משום פירותיו **אבל נ' יש לו קרקע אפילו ליטע לחריס במקומס משום** לבנבי שלשה בטל קרקע שתחתיהם ושביניהם ושחוצה להם כמלוי לורה ושלו ובלבל שיהו עומלים כחנובא וללא מזדרע ביניהיכו: **מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע.** בין שסייר לו שני אילנות או אפילו לא סייר לו אלא אחד משום לכל למסייר לנפשיה בעין יפה משייר ואע"נ ללא מני למימר ליה עקור לילנך ושקול וזיל מ"מ הוא חומשם שמא יאמר לו כן וכי היכי ללא ליעטרך למיהוי עמיה בלינה ולליינה נתן שלהי למשייר קרקע הערוך להם כלי שלא יהא ללוקח עשק עמו ואפילו לר"ע לאמר מוכר בעין יפה מוכר ומכר הכל ה"מ בור ולות שאין ערוכין לשלה אבל אילנות **כי ינקי מסלה קא ינקי:**

החרוב המורכב ואת סדן השקמה: **גמ'** מאי שנא מכר ומאי שנא מתנה פירש רבי יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש ההוא דאמר להו הבו לפלניא ביתא דמחזקת מאה גולפי ואישתכח דמחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב וכן הלכתא אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך שדה של חבירו ה"ז לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דמכחשי בארעא שיורי שייר (דף עא.) דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל וגרסינן נמי בפרק חזקת הבתים (דף לז.) פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם הוה אמינא הני מילי

יום רסב

סליקא לה פ' המוכר את הבית [דף עג.] **המוכר את הספינה.** סתם מכר את התורן שהוא הען הנקרלת"ר בלע"ז שנאמר תרז מלבנון נקחו לעשות תורן עליך: **נס.** ויל"ן בלע"ז שנאמר שם ורקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס: **עוגין** לנקרי"ס בלע"ז כלתניא רבי חייא חלו עיונין שלה שנאמר הלכן תעננה ונו': **המנהיגים** ריימו"ס בלע"ז כלאמר ר' חבא חלו המשוטין שלה שנאמר לעוניס מכסן עמו משוטיך לכל הני תמציתי ספינה לוקח וינהו לבל עבדים ומרעופין ואנתיקי אע"פ שבאין בספינה לו הם משתמשים בה חוגם נמכרין עמה ומילתא דפשיטא היא חלא לאתא לאשמועינן דכזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה לפיכך הני מכורים: **העבדים הם קנויים לעשות צרכי הספינה.** מרעופין הם כליס של עור לשאת בהם הסחורה: **גמ' האנתיקי** היא הסחורה: **גמ' אסכלא.** כהם והוא בלשון יון ועוגין בעץ עבה שליבות חקוקות לעלות בו: **ובית המים.** הוא כור המים שבתוכה **שנותנין בו מים מתוקים לפי שמימי היס מלוחין** ונראה לחלו לוקח הוא לקנה שהם לספינה כתורן ונם לבל הביניית שהיא הלונית הקטנה שמטילין ליס להוציא הסחורה ליבשה לפי שאין הספינה יכולה להגיע לחרן שמפני כובדה היא נכנסת במעמקי יס אינה נמכרת על הסתם ללמי לעבדים שאע"פ שהן **קנויים לספינה רלויים הם** לעמת ולשמש לבריס אחריס שאינם קנויים מיוחד לספינה והוא הין הלונית ומ"ת בזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה נראה ולחי לחא עליהי מאנתיקי שנמכר עמה: **[ספינה** נקנית] הא לאמרינן לספינה במשיכה וכן בהמה לא למי לחללי לחילו ספינה לוקח בסימטא או בחצר של שניהם לבל בדרשת הדריס מקנית שפיר במסירה כלבעינן למימר קמן לבל בהמה אינה נקנית לפילו בדה"ר חלא במשיכה וכנון שימשכנה מרה"ר לרשותו כלנדסינן פרק האשה נקנית [לף כה:] לריס דב בקאחוניות בהמה נסה נקנית **במשיכה פי' ולא במסירה** לקלי כרבנן לבריישא לתניא וחכ"ק אחד זה ואחד זה במשיכה כלומר בין לקה בין נסה לפלוני אמתני' לקתני בהמה נסה נקנית במסירה וכו' כלאיתא התם וכ"ש שאר **הדבים כנון רקק מיס** משמע שאינו קונה אותה במסירה אלא

תלתא אבל תרי לא קמ"ל רב הונא דאפי' תרי (דף לז:) מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה ואיפסיקא הלכתא בהדיא (בדף סה.) כרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר והוא דהוי תלתא: **סליקא לה פרק המוכר את הבית** (דף עג.) **המוכר** את הספינה מבר התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין: (דף עז:) מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד ר' יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד א"ל מכור לי צמד במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכ"א אין הדמים ראיה: **גמ'** (דף עג.) תורן. אסקריא וכן הוא אומר (יחזקאל כ"ז:ה') ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: נס. אדרא וכה"א (יחזקאל כ"ז:ז') שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס: עוגין. תאני ר' חייא אלו עיגונין שלה וכה"א (רות א) הלהן תעגנה: ואת כל המנהיגין אותה. א"ר אבא אלו המשוטות וכה"א (יחזקאל כ"ז:ו') אלונים מבשן עשו משוטיך ואי בעית אימא מהכא (יחזקאל כ"ז:ו') וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת"ר המוכר את הספינה מכר את האסכלא ואת * בגמ' בור המים (ג"א) בית המים שבתוכה ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר הביצית סומכוס אומר מכר את הדוגית ולית הלכתא כותייהו (דף עו.) תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי וחכ"א לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה ואוקימנא (דף עו:) ברשות הרבים והוא דאמר ליה לך משוך וקנה דרבי סבר מראה מקום הוא לו וקנה במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה אבל אי אמר ליה לך חזק וקנה כ"ע לא פליגי דקני במסירה ומאי עד שימשכנה דקאמרי רבנן עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא אבל משיכה ברה"ר לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהיא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום (דף עה.) איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר לא קנה עד שימשוך את כולה מטולטלין שהן נקנין לנו במשיכה למשנה שלימה שנינו [לף כו.] נכסים שהן לסם מחריות הין נקנין לנו במשיכה: **סימטא.** כמו **מבוחות קטנים הפתוחים לרה"ר ורשות נחלס נשבת שם והרי הוא כרשות העומד שם לקנות במשיכה כחילו הוא רשותו** לזימנין ללחקי [בני] רה"ר ועיילי להתם ולפיכך חינו לו רה"ר ולא רה"י הלכך כל הלבריס הנקנין במשיכה בלבד צריך שימשוך לותם מרה"ר לסימטא לרה"ר לינוקף קונה לו כיון לחינו רשותו ורבי ורבנן לו פלינו היכא דל"ל לך חזק וקני. חלא דאמר ליה לך משוך הרי סבריי כיון דל"ל משוך הרי הקפיל מוכר שלא יקנה לותה חלא במשיכה כלי שיוכל לחזור בו על שימשכנה והלכתא כוותייהו לבל היכא דאמר ליה לך חזק וקני כ"ע חית להו דאביי ורבא לבריה"ר קני במסירה ול"ת אם כן קשיא הלכתא להלכתא כלבי ורבא דרבי"ר קונה ברה"ר והלכתא כלדרב דב בקמחוניות [בהמה נסה נקנית **במשיכה ולא במסירה**] לסבר כרבנן לפלוני אמתני' לתני בהמה נסה נקנית במסירה ומסתמא מתני' ברשות הרבים מיירי למסירה אינה קונה בסימטא דרשותו של מוכר מבטלת תפיסתו וסימטא כרשותו למי כלפירשתי ויש לומר ולחלק בין ספינה שמשיכתה קשה ואין לדך למשכה. לבהמה שמשיכתה קלה [ולאביי ורבא לאמרי תרוייהו מסירה קונה בר"ה לוקח בלבריס הבריס בספינה וכיוצא בה אבל לבריס הקלים ובהמה לא מקנו חלא במשיכה וכללדם דב ולא פלוני] ומלאמרינן לבלך חזק וקני כ"ע לא פליגי לקנה במסירה ברשות הרבים שמעינן שהין לריך שימסור לותה המוכר מיד ליד חלא יאמר לו המוכר לך חזק וקני והלוקח חוזק בה וקונה לותה במנותו והא לאמרינן בפ"ק דב"מ (לף ח:) מאי לשון מסירה כלאם המוסר לבר לחבירו וכמיניה ובנכסי הגר מאן מסר ליה לליקני ולא למימרע לבעינן מסירה מיד ליד חלא ה"ק כל מסירה היא במנות המקנה (ובהבי ליכא מתני') [ובהני ליכא מקנה] ופשיטא הוא כלאמרן מהכא מלאמרינן לך חזק ולא אמר תא חזק ומלפירש הר"ם ז"ל **ספינה במסירה ברשות**

כלרך מיכתיכ שהיה מונחת על המיס לו כרקק מיס וכן כתבו לחרים לכמיכה היה נקנית לגל כהאי גוונא שהיה מונחת על רקק מיס לבל הס היתה מונחת ביבשה היו לרך למשוך ולגרור חותה לגל ערין שינביהנה: **וקי"ל** כרבנן לרבים הס וכלפסק מרימר בסמוך: **[א"ר פפא כו']**. ואסמועינן ר"פ שניך למכתב לו לגיבא לרבנן קני לך הוא וכל שעבודא לגית ביה בפירוש ואי לא כתיב ביה בפירוש לא קנה כלל וכלמפרש רב חסי בסמוך ואי נתן לו מעות היו מקח טעות וחייב להחזיר לו המעות וזה יחזיר לו השטר שהרי ולאי עיקר מקחו היה על השעבוד לגלן שהלי היה בלעתו לקנות הנייר לבדו והיינו לאי קשיא לי לרב כהנא אמאי לא קנה כיון לגלן שהלי היה בלעתו לקנות הנייר לבדו לענר ע"פ עלותיתו וא"ל לאין לענר ולענר כלומר לאיכ"נ לסתוך לזמנו לא מסתא שמכר השעבוד אלא הנייר בעלמא (וכו') [וכיון] לגלו לעת הקונה בהכי מקח טעות הוא ואפילו הנייר לא מכר וכלאמרן: **אמר** המחבר לענר ולענר כיון לרוס ס"ל לרב זביד (הויל) שהכוונה והלמען היה לומר מסוס שעבוד השטר לפיכך הסיב לו לאלרבה כיון שלא הזכיר אלא קני לך אלי שטרא לענר נתכיון ולענר מסתא על ליכתוב ליה וכל שעבוד לגית ביה (הרשב"ץ ז"ל) זהו כפל הלמען [ומיהו] אעפ"כ אין שהלי שלא נתן הלוקח מעותיו אלא על השעבוד והו"ל **מקח טעות וחוזר** הריטב"ץ ז"ל בשם כל רבותיו ז"ל וכן פירשו קצת הרלשונים ז"ל ועיקר [וכן] שכיב מרע שנתן שטר חוב ערין שיתן לותו הוא וכל שעבודו בפירוש לאע"נ לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין היינו בדבר שאפשר להסתע כן אבל כאן הא אמרנו לענר ולענר מסתא ואיתמר שמעינן לשכיב מרע שאמר כל נכסי לפלוני זכה בשטרות (ב"ב קף קנ:) לשטרי לוקרי נכסי וידוע שלעת בעל השטר בשטרו מסוס שעבוד הוא לחשיב ליה הלכך כיון שאפשר ליסתע כן ושכיב מרע רוצה לקנך לדבריו וליתן בלשון כולל נכסיו הקלו עליו שיהא כמפרש כמו שהקלו עליו בנט [לסמוכן (ניטין קף סה:) ומפרש בגמרא שאמר כתבו נט לחסתי כותבין ונותנין לאע"נ [שם קף סו.] לדבריו שאמר ומסירה ואע"נ לקנין עליף משטר כנון המטלטלין למסתעבי לפיכך לא מהני בדבריו על שיתן לותו וכל שעבודו בפירוש ולא מקילינן ביה לליהוי במסתעות נכסיו ולענין לינא הסכים הרשב"ץ ז"ל לכ"ם שהאומר נתתי או שעבדתי נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל שאין בכלל אלא מה שבפרט וע"ל מקרקעי ושאר נכסים וכל שעבודן. הריטב"ץ ז"ל וכל דבותיו ז"ל: **אין אותיות נקנות במסירה.** לבל שהרי לא מסר לו הנכסים המשועבדים אלא נירוא בעלמא הוא למסר ליה ועיקר הקנין מסוס השעבוד הוא הלכך אין נקנין אלא בכתיבה ובמסירה שהמוכר מוסר השטר ליה הלוקח כלקי"ל (ב"ב קף פו.) לדבריס שלרבן להגביה לא קנה אלא בהגבהה ומיהו נראה להכא אלו מסרו במסירה בעלמא לליינו לחיות השטר בעולנו בקרקע קנה נמי וכ"ם שקנאו במשיכה מפני שאין השעבוד שבו בר משיכה ובר הגבהה ואין עיקר קנייתו אלא מסוס השעבוד הלכך נקנה לף במסירה וכל שכן במשיכה והגבהה זו היא שבירת הרמב"ן ז"ל וכתבו התחרונים ז"ל שהיא נכונה ותמיהני נמרא היא בילו מרבותיו ורב אחי אמר לסבירא ליה מסוס לאותיות מילין ניתנו לנבי הלוקח מסוס אלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה אלא כשיכתוב לו בשטר קני הוא וכל שעבודא לגית ביה לא מיקרי מילי שהרי אמרה תורה שמוכרין ומשתעבדין בשטרות ומלאמר רב פפא הלי מלן לזבין שטרא שריך למיכתב ליה וכו' אע"פ לשיכא קנין כסף ומסירה מסמע לבעינן כתיבה ואע"נ [ליכול להקנות לו בקרקעות המשועבדים לו בכסף] בקרקעות משתעבדי בכסף במקום שאין כותבין ולפילו במקום שכותבין אם עשה לו שלא לפותיקי ע"ל שטר (שמעינן לאין לותיות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה"ר יוסף הלוי לגף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא לוקח בכתיבה והלכתא כשמואל: (דף עו.) (ת"ר ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה ר' נתן אומר אותיות נקנות במסירה ובשטר והתניא רבי אומר ספינה נקנית במסירה וחכמים אומרים לא קנה (דף עו:) עד שימשכנו או עד שישכור את מקומו לא קשיא כאן בסימטא כאן ברה"ר אי ברה"ר מי קני משיכה והא אביי ורבא תרוייהו אמרי מסירה קני ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם והגבהה קונה בכל מקום מאי עד שימשכנו שימשוך מרשות הרבים לסימטא אימא סיפא עד שישכור את מקומו ואי ברשות הרבים ממאן אוגר הכי קאמר אי ברשות בעלים הוא לא קנה עד שישכור את מקומו ואלא דאמרינן אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברשות הרבים לימא דסברי כרבי אמר רב אשי. לא. כל היכי דאמר ליה לך חזק וקני כולי עלמא לא פליגי דקני בי פליגי דא"ל משוך וקני רבנן סברי קפידא וצריך משיכה מהאי טעמא עד שימשכנו מרשות הרבים לסימטא ורבי סבר מראה מקום הוא לו) אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למכתב ליה קנה לך הוא וכל שעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמר לי ואי לא כתיב ליה הכי לא קני אטו לצור על פי צלוחיתו הוא צריך א"ל אין לצור ולצור: (דף עז.) אמר אמימר הילכתא * גי' רשב"ם הוא אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי הוא מילי נינהו ומילי במילי לא מיקניין ואע"ג דלא מיקניין במסירה על גב קרקע (דף עז:) מיקניין דהא מטבע לא מיקני בחליפין ועל גב ארעא מיקני כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך (דף עז.) אמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב שטר ללוקח כאותה (דף עז:) ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין הלוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף כן לין כותבין כל שלא לאמר כתבו ותנו לרועה לנחק בה ס"נ בריה שלאמר כל נכסי לפלוני לין שעבוד שטרות בכלל] מלחר לגין נכסי הלוה קנויין לו השעבוד לינו בכלל נכסים [שלא המלוה וכלקי"ל (פסחים קף לף.) לקלקים מלוה וזבין מלוה לף עשה ולף כלום]

בקנין ולא בשטר ללמוד בני שטרא נינהו וכתב ה"ר יונה ז"ל כיוצא בזה ויהיב טעמא למילתיה משום דקנין מהי עבידתיה שהרי אין לחלק יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו כיון דלעכשיו אינו אלא להא אינו יכול להקדישן דקי"ל כרבה דאמר (בפסחים דף נ:) בע"ח מכאן ולהבא הוא נותב לגבי ואלו מכירתי שטרי בכתיבה ומסירה מתקנת חכמים היא שיוכל לחלק למכור את חובו כלשונו בפרק מי שמת (לף קמז.) ותקנו בשטר ובחזקה: לא את האנתיקי: מאי אנתיקי אמר רב פפא עסקא דבגווה : מכר את הצמר לא מכר את הבקר וכו'

לכיון שצריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא לגבית ליה [צריך] שיהיו לבריס נכתבים ולא שיאמר לו כן על פה למילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סניין בכסף ולא בקנין להא אע"פ שיש שם כסף וקנין צריך הוא לומר הוא וכל שעבודו ואם לוינו כותב כן] הוי מילי במילי בין בכסף בין בקנין [אע"נ לעליף] טפי מכתיבה ומלא ללמוד מלינה הוא ללא תקנתא להחיל כתיבה היא לף על פי שאין קרקעות נלוים ללא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין בכתיבה ולפיכך לחמרו (ב"מ לף כ. וכ"מ) המוכר את"ח לחברו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתב הרשב"ץ ז"ל לבעי מסירת הנייר מקמי כתיבת השעבוד משום דשעבוד לבלו לינו נקנה קולס שיכתב בשטר החוב כיון דלהשעבוד לא מהניא לגוף הנייר (וכתב הנייר) ואע"פ שמוסרים לו לח"כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא במה יקנה הלכך צריך שימסור לו שטר החוב ולח"כ יכתוב לו שטר השעבוד ויהיו **לותיות נקנות לגב קרקע בלא** כתיבה ומסירה כלל ובלבד שיאמר קני לך לגבי קרקע זה שטר זה וכל שעבודו וכלומר השתא בסמוך: **ולא.** תלמוד מתמה עליה דהא לחי לחמר **למילי במילי לא מקני** ובעי לאוכוחי להשטר קנוי לגוקח כל היכא שהיה בשעת המוכר להקנותו לקט"ל למשום שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר בכ"מ שהוא שיקנה כשיאמר לו במילי ותירן תלמודא ללא מקני השטר ללא לגבי קרקע להקניותא לגיימתא היא ולא מילי: [לף עז.]

שני שטרות הן. חלוקין זה מזה: חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. ואע"נ לכאורה משמע ללא נפקא ליה מילי שם יכתבו לו שטר [לף למה נפשך מי מתנה הוא שאין חייב בחזרות הוראי מכר מלף:] לפילו לא כתב לו נמי נוכח מנכסים משועבדין מ"מ לינו כן לחוב הוא לו השטר לחית ליה בשיולעין שנכסיו משועבדים משום למתזילי נכסיה לחמרי נתן קרקעותיו לו מכרן לאע"נ לבעליס נמי חיכא לקל טפי חיכא בשטר ועוד לבשטר משתעבד בלא העלאת עדות ואם לין שם שטר ערכיכס להעיד בפני ב"ד ובפני המוכר בשיבה לנבות הלכך לין לסס להעיד על שעבודו [בשטר] ללא במיגתו **וכלחמרינן בעלמא** (כ"ק לף קיב:) יכא בעל הסוד ויעמוד על סודו [ואם עברו וכתבו לין בשטר כלום] ועוד י"ל שחובה היא לו שלא יהא נאמן [לטענן עיינתי בחושבנאי ולא פס לך נבאי ולא מידי וכי ליכא שטר שמא [לא] יזכרנו לו עדיס ויהא נאמן לטענן כך בתנו לאי בעי לאמר לקוחין הן בידי ובשטר שיש בו לחריות שנים לותס המוכר לכתוב את השטר ונאבד או נמחק קי"ל [לף קסח:] לאין העדים יכולין לחזור ולכתבו] לפילו לרב לאמר [לעיל לף מלף:] המוכר שלה בעדים נוכח מנכסים משועבדין לעדים שעמו שליחותן לין חוזרין ועומדים שליחותן משום לאין לאי להעיד בשטר שלא במיגתו על לכר העתיד לנבות ומכי לאמרינן בפרק זה בורר (לף כט:) מטלטלי ואיתנהו בעינייהו מי שטרא לאמר לא כתבינן כיון למחסרי נוכיחא לאבל בשטר מתנה או בשטר שלין בו לחריות כיון שכבר זכה זה במקחו ולין סופו לנבות מן המוכר כלום [אם נאבד או נמחק] יש להס רשות לכתוב שטר שלא במיגתו ובכה"נ הוא הא דקי"ל בפ' נט פשוט (לף קעח.) כותבין עשרה שטרות על שלה אחת ול"ת מכיר לאמרינן לאיני חוזר בשלה והא קי"ל (קדושין

לף כו.) לכתוקום שכותבים את השטר לא קנה על מיכתוב את השטר וי"ל להתם יהירי בשטר קנין ומכא שטר לאיה הוא ל"ג בכסף אבל [מכא מיירי] כשזכה בחזקה וכיון שהחזיקו בתוכה נמר ומקני וזה נכון ויש לתמוה כיון שזכו העלים בשלה זו שלוקח כיון שאמר זכו לא"כ לאיך יהיה כח בידו לחזור ממה שאמר שכתבו לאחר שהחזיקו וזכו בו על דעת כן וכתבו שתפ' להלוקח יכול נמי לחזור בו אם ירצה ונס המוכר ה"ק ליה אם תרצה בזביני בלא שטר מוטב ואם לאו לאו לחזר לך מעותיך לחזקה היינו מקנה לו השטר (כעל השטר) בע"כ לה"ל כקנין לבריס וכתב ה"ר יונה זצוק"ל לטענין חזוב לאחריות היינו כן שאם אמר לו לך חזק וקני בשלה זו (ולאתה חייב) באחריות לפילו במתנה כיון שהחזיק על דעת כן בשלה נתחייב זה באחריותו והיינו יכול לחזור בו: **אמר** המחבר ונ"ל טעם הרב משום לכל היכא שמוסר מעשה כמו בשטר שצריך לאם לכתבו כל היכא שלא כתבו סוי כלילו אמר כתבו לו השטר כל היכא שלא לחזור בי קולס כתיבתו ומיהו לסיפא לע"מ לסכי פירושו הכא כמ"ש בפניס לאבל בלבר שלינו מחוסר מעשה כבר הוא מחויב לו מני למפטר נפשיה ממה שהוא חייב ע"כ: **ע"מ שתכתבו לו השטר חוזר בזה ובזה.** לה"ק ע"מ שלא לאמחה בילכס וקמ"ל דלא לאמרינן יתנו הפירות ביד שלים לשמע יתרצה עוד בכתיבת השטר ולגלוי מילתא למפרע שנתקיים המקח מעשה לאשנוה לכל היאומר ע"מ כאומר מעכשיו למי קמ"ל דלא קאמר הכי אלא כמו שאומר ע"מ שלא לאמחה וכבר מיחה: **ואידך אם קדם מוכר כו' כאותה ששנינו כותבים וכו' אגב שאני וכו'.** כלומר לונמא כאותה ששנינו דלא נפיק מיניה חורבא לכשטרי לקנייתא מוקמינן לה דלא נלו הכי חייסינן שמא כתב למכור ולא מכר אלא שקנו כבר מיניה בקנין ואי [נמי] לא הוי מקני שטרא לגבתר הכי לגב קרקע שקנה כבר ועוד לבלא לגב זכי בשטר הלוהה לו בשטר קנייתי קרקע אלא הכא [נמי] בלונמא דלא נפיק מיניה חורבא קא מיירי וכגון לאמר לעליס כתבו שטר זה לפלוני ויהיה בילכס ואם יבא היום ויקנה שלה זו ממני תנו לו את השטר ואם לא קדעהו ובא בו ביום וקנה [את השלה וכיון שהחזיק בו זכה] בהשטר בכל מקום שהוא והשתא לא הוי מוקלס ולא נפיק ליה מיניה חורבא והא דקני ליה להאי מטעם לגב טפי משטר קנייה לו הלוהה לעלמא משום לחותן ונעשו בוללי לעלמא להאי לגבל הכא כי נכתב לא היה בו אום בירור שיקנה ול"כ צריך קנייה כשאר לותיות לעלמא: **אמר המחבר איבא מ"ד דכי אמרינן כיון שהחזיק זה בקרקע וכו'.** היינו לוקא שטרי מכירת קרקע עצמו לבל שטר אחר אינו נקנה לגב קרקע בלא מסירה וכן כתב הרשב"ם בשם רבינו האי גאון ז"ל ומשמעתין שמעינן תלת ס"מ צריך שיאמר לו לגב נלון וקני כשמחזיק בקרקע [כלי לקנות השטר בכ"מ שהוא] למש"ה הוה ס"ל למקשה להוה מילי במילי לפי צריך לומר לו קנה לך השטר לגב קרקע ס"מ לשטר חוב נקנה בלא כתיבה ומסירה משום שלא יקנה מילי במילי והא דפשיטנא לגב שלוי **ולא קשה טעמא למילי במילי** וכן כתב הרי"ף ז"ל בהלכותיו וס"מ שאם קדם מוכר וכתב שטר ללוקח אין יכול להקנות לו אותו שטר אפילו בקנין לא לוקח בגב קרקע להא הוה ס"ל למקשה שלא יקנה בכה"נ מטעם מילי במילי בשטר חוב ולא לחנין ליה לא מטעם לגב לעליף מקנין להא מטבע אינו נקנה בחליפין ולגב קרקע מקני ומיהו לפשר לומר לכיון להאי שטרא בכתיבה העשויה בשטר חוב וקנין עליף כמסירה ל"ל הכא שלא בכתיבה ומסירה לשטר חוב לקני והא לליעטוריך למימר הכא לגב שלוי לעליף מקנין מטום שטר חוב הוא לקאמר לא מיקני בקנין כלאמרן והסכימו הפוסקים ז"ל שאם מכר לו השטר וכל

היכי דמי אילימא באתרא דקרו ליה לצמד צמר ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לצמד נמי בקר וקרו ליה לצמד נמי בקר ר' יהודה סבר הדמים מודיעים ורבנן סברי אין הדמים מודיעים ואין הדמים ראיה ואי אין הדמים ראיה ניהוי ביטול מקח (דף עח.) וכי תימא כי האי גוונא קא סברי רבנן לא הוי אונאה והא תנן ר' יהודה אומר אף המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו: מאי אין הדמים ראיה דהוי ביטול מקח ואי בעית אימא כי אמור רבנן כאן בכדי שהדעת טועה כאן בכדי שאין הדעת טועה אומר מתנה יהיב: **מתני'** המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו ר' יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו אמר לו מכור

שעבודו בקנין לא מהני ואע"נ לחמרו [לעיל קף מ.] סתם קנין לכתיבה עומד (משום לכתיבה לבתר קנין חיישו אלא לרחיה ואתן בעינן הכא כתיבה להקנאה ובלשון שטר מקנה): [קף עז:] **כי אתא נפק לאפיה עד תווך.** משמיה שהיה מביא לו המעות וכיון שנתנו לו רחיים נמי שהקנין היה קנין גמור ואם לא לא היו נותנין לו כלי אלא יתחייבו בהונסיס ולפי מ"ש הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהלכות שלוחין ומשתפין חילו עמהו שליח בעליס להכישס לו לא יתחייב בהונסיו: **פיסקא מכר את הקרון לא מכר את הפרדות.** ולפיזו חיכא למיס יתריס [וכהא מוכח] רבי יהודה משום לשעולס אין קרון ופרדות נקראין בשס אחד ולוקח בשאין לוקחין יחד אבל אס סס לוקחין יחד הכל בכלל המכר לפשיטא שעל הכל נתכוונו כיון לחיכא למיס יתריס אף על גב דאין נקראיס בשס אחד הוא הדין לעמל ובקר אס לוקחיס יחד כ"כ הרב ר' יוסף הלוי והרב רבינו מב"ן ז"ל מיהו לוקח במכר אבל בשכירות הכל בכלל ולפיזו חיכא לוקחין לחין דרך לשכור ענלה מאחד ופרדות מאחר: **מכר את הצמד לא מכר הבקר.** והשתא חייבי חכמיס [כנון] שמכר בלא למיס [אלא בקנין] לפייבי כי תלתא ומני למימר ליה לא מכרתי אלא הבקר ולא לחמרין הטעל ובכלל עמו אע"נ לחיכא לקרו לכולהו בחד שמא וקרא נמי כתיב (מלכיס ג יי־טי:יי־ט) והוא חורש שניס עשר צמדיס ופליגי נמי בסיפא כנון שנתן למיס יתריס לחפ"ה לחמרין חין לחמיס רחיס אלא מתנה ניתנו וכדאיתא בגמ': **גמ' היכי דמי.** כלומר במאי פליגי. אי בחתרא אלא קרו ליה בחד שמא מאי טעמא לר' יהודה משום דייתור למיס חין נגו לומר שיכולן בשס אחיו שלו ואי בחתרא לקרו לכולהו בשס אחד אס כן מאי טעמייהו לרבנן כולהו זבין לאע"פ לקרו ליה נמי בשמו המיוחד להיינו צמד או בקר מכל מקום בכי האי ולאי הלמיס מודיעים לפילו לרבנן: **לא צריכא וכו'.** כלומר לחיכא מקנת לקרו להו בחד שמא ולחיכא מקנת לקרו לעמל צמד ולבקר בקר בכה"נ קסבר ר' יהודה להלמיס רחיס לסייע לותו מקנת למשמע שפיר למיניהו הוא ועל המוכר היה מוטל לפרש ורבנן סברי לכיון לגלו רוכל נינהו מני מוכר למימר לגו מאותו מקנת לקרו לעמל צמד ועל הלוקח לפרש ופריך תלמודא מ"מ לרבנן ליהוי בטול מקח ותאמאי קאמרי מכר לת הצמד למשמע למכירתו מכירה וכי תימא בטעות נפול כזה ליה **לזו לרבנן בטול מקח** ולא לונאה ותנן ר' יהודה אומר לף המוכר ס"ת וכו' משום דקאי על הא לתמרין לחין לונאה לקרקעות ותאמר ר' יהודה לף במטלטלין כלאו חין לונאה ומפרש התם בברייתא ס"ת לפי שחין קן לרמיו לשמעת מינה לף בלונאה נפלה ויישועה דברי ר' יהודה ולפילו הכי תמרו ליה רבנן לחיכא בהו לונאה לזוקא בקרקעות עבדיס ושטוחות הוא לחין לונאה ותרין לסהיה הויא לכר שהשעת טועה ולכתמרין משום שחין קן לרמיו לבבל צמד הלבר יקוע שחינו נמכר במתניתין שנו: **מתני'** המוכר את החמור וכו'. מפרשיס בגמרא לטעמא לתנא קמא משום לסתם חמור לרכיבה עומד והילך לו מכר לת כליו לסס שן ולסקיול וכומני לפי שסס כליס מיוחדיס למשחוי לבבל לוכף ומרלעת שנריכין בין לרכיבה בין למשחוי לפי רבנן סבירי למכר להו במכירת לחמור לע"פ פירש שום כלי וה"ס הקיולקי והחבק שסס שעיננל"ח והפיטרל"ל לפי שנעורך לרכיבה נמי הני והכי הלכתא מלא לחיפלינו עליה בפירוש במתניתין ולע"נ לחמר לחבי לקמן רבי לחיעזר ורבב"נ ול"מ ול' נתן וסומכוס ונחום המלי כולהו סבירא להו לכי מזבין לחינס מילי הוא ותבמיסתיס מזבין ומייתי להו כולהו כלחמרינן במתני' ולא מייתי לרבנן להכא **ואם לחיתא לעולא הא מדכו רבנן תבמיסין כנון לוכף ומרלעת** לאו למימרא לפלינו לבבי עליה אלא יש לומר לטעמא אלא מייתי להו משום אלא לפרבי רבנן למילתייהו לא במתניתין ולא בברייתא ק"ל לא מייתי אלא הני לסיטה ניתנו ולית הלכתא כוותייהו כלכתב רבינו אלפסי ז"ל הלכך לא בעי לאיתויי רבנן להלכתא כוותייהו [בהלייהו] ק"ל לא מייתי אלא הני למרבי טפי מתנא קמא ליהלו: **[גמ' דף עח.] דאע"ג דאמר חמור וכליו לא קנה שק ודסקיא וכומני.** ואע"נ ללשון מיותר הוא ללאלו ס"ל קנה שאר כליס חון מאלו וכלפירסנו והוא ן למימר לליהני ליה הא יתור לשון לליקני כולהו וכלאמרינן במתניתין [קף עח.] ובזמן שאמר לו וכו' לא קשיא לסתם הוא שבכלל הלשון שאמר חון מאלו נכלל דרך מלינה למסתברא כי היכי דלרכו שב בית מסבית כך הוא ן הלין דלרכו שב כור יהיה ן הכור אלא משום לאמר ר' עקיבא למוכר בעין יפה מוכר הוא לאמרינן יהוי לוקח היכא למוכר לא פירש כלום אבל כל היכא לאמר מילי לאפשר למסתמא דרך לייקינן ליה כיון למלינה הכי הוי אבל הכא היכא הוא דשק והסקיול וכומני לאו כלי אמור נינהו לסתם אמור לרכיבה והני למשחוי וטפי אית ן למימר לאמר הכי לפרט שהבריס כלי לשלך כל ערעור אע"נ לבלאו הכי קני כלאמרינן לעיל בפרק המוכר את הבית [קף סט:] לשופרא לשטרא הוא כן נראה לי ומיהו לפירוש הרשב"ם לבאין עוקן עליו **לא קנה לוכף ומרלעת** על שיאמר אמור וכליו לא קשיא ללאו לשון מיותר הוא לשתמא אי לא יהיב ליה לוכף ומרלעת הוי המכר בטל וכן לעת הריטב"ח ז"ל וכתבו רבותינו המפרשים ז"ל ללא מיבעיא בעומס עליו השק והסקיול ואמר כל מה שעליו למכורים לאפילו לא היו עליו ואמר הוא וכל מה שראוי להיות עליו נמי מכורין משום למשחוי נמי עומד אע"נ לשתמא לרכיבה הוא עומד יותר וקילקי וחבק כוכוף ומרלעת הוו לאין החמור ראוי לא לרכיבה ולא למשוי אלא בהני הלכך בשתמא קנו להו לאפילו בחינן על החמור ובריישא לקתני לכשאמר חמור וכליו קני הני לאו למימרא לכשתמא לא קנה אלא הא קמ"ל לאע"נ לאמר ליה חמור וכליו שק וסקיול וכומני לא מכר אלא הני לוקח וכומני אע"נ שהוא מרכבתא לא מזכה אפילו לרבנן לאמרי לשתם חמור לרכיבה עומד משום לרכיבה נשיס משוי היא ולא לרכיבת נשיס קלי ותלמודא בעי **הא לפלינו רבנן ונחום** בשק והסקיול אי פלינו בעומן על החמור או בחינן על החמור והאי בעיא לא לפיסטיא הלכך אפילו בעומן עליו לא קנה שק והסקיול וכומני לשמסקינן לא משקינן ממונא לבל שק וכוף ומרלעת וקילקי וחבק אפילו בחינן עומן עליו וכלפרישית וכן לעת הרב מנ"ם ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל: [קף עח.] **ר' יהודה אומר פעמים וכו'.**

[קף עח:] מ"ס רישא ומ"ס סיפא אמר רבה רישא לישנא לחמרא לישנא הוא ואפי' לקלחא זה מסוס כליו קלחא ליה: חמורך הוא שלא ילא לחמרא לישנא הוא ואפי' לקלחא ליה חמורך הוא שתמכרנה לי כתבתי אפי' בבא מסוס לחיכא לפסיק הכא כרבי יהודה מדסקיל רבה ועוד הא לפרושי ולפי זה כשלחמר חמורך זה משמע ליה לחמורו הוא שלחמר חמורך שם כן אפי' לקלחמר זה כמי שלחמר כמו שהוא עכשיו עם משלו קנה וקנה כליו העומדים עליו ואיכא מאן דאמר לחמר לחין דאיכא מהא לרבה למסוס לקסיפא רישא לסיפא הוא לפרים לה וכתב (הרמב"ר ז"ל) לכן נראה לעת הרב שלפם ז"ל שלפ הבירה הלכך אע"ג דילא לחמרא לישנא הוא ואפי' ליה חמורך זה אין שק וכומני מכורין ולפ"ז כיון דליעל להמוציא מחבירו עליו הראיה מאי כתבת לעיל משמע כי הא פסקא יהודה: **מתני' [מכר את הסיח וכו']**. מפרש בגמרא [לשלמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך וכיון] דלאב שחמור אינו רואי לאכילה מאי נעשית אמר ליה חמור מניקה אלא ודאי מסוס למכר לו סמיח הוא לשלמר: **גרסי' בגמ'** [קף עח:] ת"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון ונחשב חשבונו של עולם הפסד מעות כנגד שכרם ושכר עבירה כנגד הפסדה תבינה בעולם הזה ותכונן לה לחתי עושה כן תבינה בעולם הבא. [פירוש] לה לחתי הפסיל ממונך ליתן לעלקה לו לחזה הפסד שיבוא לך מסוס עסק המעות הוי מחשב אותו כנגד השכר הרב שיהיה לך ממנה והתפך בעבירה: [קף עח:] **מתני' מכר בור.** סתם והוא עשוי להתקבץ מי נשמים לתוכו לומיל לשלפה מכר מימיו. נרסי' בגמ' אמר רבה מתני' יחידאה היא דלית הלכתא כוותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו ר' נתן אומר מכר בור מכר מימיו והכי פסק רבינו אלפסי ז"ל למכר בור לא מכר מימיו. מלא לחמר הא תינח בור שוכך וכורת מאי איכא למימר ז"מ לכי היכי **לפליני כבור ה"ה בשוכך** ולשפה וכורת אלא לחלק מיניהו נקט במתני' ואלא כלכבי הלחב"ד ז"ל ומיהו בבור פליני לבל בבאר מים חיים כ"ע מודו שמכר את מימיו שעל שם זה נקרא באר הריטב"ח ז"ל ועא"נ דקי"ל [קף סה.] למוכר בעין יפה מוכר הא אמרן לכלבריס החשובין לא אמרינן למכר וכ"ם במטלטלין ומיס מטלטלין מינהו וה"מ מכר לבל **הקלים או נתן הקלים** את כולן לתניא [קף עט.] הקלקין מלחים מועלים בהם ובמר שבתוכן וה"ה במתנה כלתנן **בהמוכר את הבית** [קף עח.] בל"ח במוכר לבל בנותן מתנה נותן את כולן ותני נמי סתם המקלים את הסלה הקלים את כולן ומשמע שהקלם ומתנה שוין הם הלכך ילפינן מהכא לחפי' במטלטלין אמרינן זכה בסלה זכה בכל לענין הקלם ומתנה וכלכתיבנא לעיל:

[קף פ.] **פירות שובך.** הם היוניס: **פירות כוורת.** הם הלבוריס: **ואם** נקח פירות שיעשה השובך בכל שנה צריך נוקח להניח הבריכה רלשונה שהיא עוית לתמי שלם לו כן תלך הלם ויפסיד המוכר שובכו והוא לו מכר לנו הפירות ולם נעבד לו שלם לתמי ג' נחילין ל' ימים זה כי מכו' ימים לטו' ימים יוצא מן הכוורת נחיל של לבוריס ויושבים על ענף חילן ומביא כוורת חלשה ומכניסין לה לתוכה ולנו הנ' נחילין כמו שיוצאין זה אחר זה רצופין נוטל אותם הלוקח ומכלן ואילך מסרס כלומר נוטל בסירוס כלאמרינן בתגלה [קף יח:] (ירושלמי) קרלה סרוסין כלומר שהמוכר נוטל לחל והלוקח לחרת וכן על ו' לו על ז' פעמים ובהרבה מקומות לו נהגו להניחם נעשות נחילין לנו ג' פעמים לבל מפני שמכלן ואילך הם נרועים ומכל מקום יקח מהם המוכר בסירוס לעורך כוורתו כלי שלו יאחר ריקן ויפסיד ולכן יאמרו לו נם מן הטובים קנת ולו יטול כל הכחושים והנרועים ולפיכך נוטל בסירוס כי הנחיל יוצא לחר חברו נרוע מחבירו: **חלות דבש.** אם לקח החלות כי לחר יוצאו הנחילין לוקחים הלבש והוא עשוי חלות חלות ויש בו עבר לו עבריס חלות זו כנגד זו משעוה ולבש המעורבים יחד והלוקח פירות כוורת לין החלות בכלל שלו הלבוריס העושים פירות והלוקח החלות צריך להניח שתי חלות שהם למוכל לבוריס בימות הגשמים כלי שלו תחרב כוורתו שהוא לו מכר לו הכוורת: **זיתים לקוץ.** כלומר שלקח לו זיתיו שיקוצם משלהו ויהיו לו לינו לשחי הלוקח לשרש לותם שלו מניח שני ענפים כלי שיחזור ויצמח וחבירו בש"ר ויטע כרם ש"ר לבש בר כשנה הכניס עמו זמורות ויחורים לתחנים ונרופיות לזיתים: **אמר** המחכר ים מי שפי' ב' לנרופין והוא יותר נכון הריטב"ח ז"ל ועריך זה כלי שלו יחרב שלהו כי לו היה כוונתו של מוכר לכך והא לשמעונן תנא לך לשובך וכוורת לתי שפיר למלן לשמר (ב"מ קף סו:) לשם מקנה לבר שלב"ל ולשפילו למ"ל לין לשם מקנה מ"מ היכא שלין חוברין ורוצין לקיים המקח צריך התנא לשמעונן הלין והרמב"ם ז"ל כתב שלין זה מוכר לבר שלו בא לעולם לפי שלינו מוכר יונים שיולידו או לבש שיבא לכוורת שלו מכרהשובך לפירות והכוורת לשובשו ולהי כמי שמוכר לילן

לפירוש: **גמ'** [והא תנא מפריח רחמונא ושניה פי'.] היכי תנן מפריח לוקח בריכה רחמונא הא בבריית' תני ר' חייא רחמונא ושניה וקס"ל שיעה לחמה ב' בריכות רחמונא [שם ניסן] ושניה [שם **חייר] ותירן רב כהנא** דבריית' פירוש למתני' דהא לחמר במתני' בריכה רחמונא היינו לחמה לבל ס"ה לובתה יניח בריכה רחמונא שלא שהיא שניה לחמה נמצא שיעורו למוכר נ' זוגות חמה וכתה ובת בתה וכל לחת עם חברתה כי זוגות הם נולדים ובעי תלמולי מ"ם חמה דמסמחה לבריכה שלה ולזוג שלה ולף על פי שנוטלין ממנה כל הבריכות שעשה מכאן ולהבא כי היא עושה בריכה כל חלם וחלם ובת לינה עושה תיכף לאחר חלם ליצירתה שלא על כ' יום ג' חלמים ו"ל כי היכי להיא מצטוותא עם הבת ועם זוגה בת נמי תסמח עם חמה ועם זוגה שנם לה יש זוג ולמאי צריך להניח לה בריכה ומשני לרך העולם שהיא מסמחת עם הבת לבל הבת לינה מסמחת עם היא הלכך היא לא יניחו לה הבריכה הרחמונה תלך מן הסובך ולא תלך היא תלך נם היא ונמצא הסובך חרב וזה היא מכר לו הפירות לא מכר לו הסובך הלכך צריך שיניח למוכר שלשה זוגות ולכלמרן ולין צריך להניח בריכה רחמונה לבת בבת וכן לכולן משום לכיון לכ"כ נינהו שהם זוגות כלאמרינן מצטוותי לאבלי וכתב בריטב"ם ז"ל וזה לשונו ולין הלשון הזלמו זה הפי' והנכון כמו שפירשו בתוספות לרחמונה ושניה לאו לוקח לחוש לדין תבני בניס על סוף כל העולם מכל ולדות יניח הרחמון שבהן והיינו לפירש תנא לבריית' לאו שלא יכול להאריך ולביאת ורביעית שהרי אין לאבר קנבה: **במתני'** [תנא] שהלוקח לוקח נ' נחילין זה אחר זה ומכאן ולילך נוטלן לסיומין: **אלו** הסיעורים לאילנות אלו משום שמוזרין לצמות ולא תפסל השלה כי אם מכר לו עניו לא מכר לו השלה: **פקק.** הוא כמין קשר וכשמניח קשר אחד על חוזר לצמות: **מתני'** ת"ק סבר לאו מיקרי שלה אילן פחות משלשה אילנות ולא קנה קרקע אע"פ שהם (במרחק) [כחובת] כלמפרש בגמ' ולא קנה אלא אילן לפירותיו ושיקענו כשיעור ובעודו בשלה אינו עומד בקרקע של לוקח שאין אילנות הללו בו אלא לשלח של מוכר שהשלה שלו היא הלכך השלה שלו לפירות ולא קנה הלוקח אלא לפירות בלבד ולא לקרקע ולא לאילנות ובנה קאמר ליה: (מכילתין פ"ד) תוספתא המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה אפילו הן מאה אבל לא מכר לו את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים שוין מאה מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד: מכר בור מכר מימיו כו': (דף עט:) אמר רבא מתניתין יחידאה היא ולא סבירא לן כותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו ר' נתן אומר מכר בור מכר מימיו: הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה (דף פ.) והא תניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא ל"ק הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דתנן בריכה ראשונה באמה משום דמצטוותא בברתא ואוזגא דשבקינן ליה: פירות כוורת נוטל שלשה נחילים ומסרס במתניתא תנא נוטל שלשה נחילים בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד: זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות: (דף פ:) ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ בתולת השקמה שלשה טפחים סדן השקמה שני טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף (דף פא.) (* ד"ת מ"ז תנן התם הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא אמר רב יהודה אמר רב היה ר' מאיר אומר אפילו הלוקח פירות מן השוק מביא וקורא מאי טעמא מדקתני משנה יתירא דפשיטא כיון דאמר ר' מאיר קנה קרקע דמביא וקורא אלא הא קמשמע לן כדאמרן והא תרי אדמתך כתיבי חד למעוטי דגר וחד למעוטי דעובד כוכבים ומסיק ולא קיימא לן הכי והך דרבי מאיר קמשמע לן למעוטי קנה אילן אחד דמביא ואינו קורא * ע"כ : **מתני'** הקונה שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו ומן השרשין של בעל * בגמ' איתא של בעל הקרקע (ג"א) הבית ואם מתו אין לו קרקע קנה שלשה קנה קרקע הגדילו ישפה. העולה מן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע: **גמ'** (דף פב.) היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן השרשין אמר רבי יוחנן כל הרואה פני החמה זה הוא מן הגזע ושאינו רואה פני החמה זה הוא מן השרשין ולילמא מסקא ארעא לו חלק בו לגלן של מוכר שהשלה שלו היא הלכך השלה שלו **החילנות הרי שעבד לו שלהו לעורך כל החילנות כל ערכן שע"מ כן לקחן** ומעולם] מן הנזע שהוא בנוף החילן הנרחה על הארץ שלו לבל העולה מן השרשים שהוא מתחת לארץ הוא של בעל הבית שהקרקע שלו היא הלכך לם מת החילן אין לו קרקע כלל ליטע אחר במקומו ולא לשום תשמיש בעולם מפני שלא קנה קרקע: **ישפה.** תרגום [וחכות לותן] (לבריה ט) ושפית יתיה משום שהלך עובר [ויתר] שיעור מחלך השלה שקנה עם שלשה חילנותיו כלמפרש בגמ' ואינו לין שיזיק קרקע של מוכר וזרעיו: **גרסי'** בגמ' [לף פא.] תנן התם הקונה שני חילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא כו' מכלי הא תנא ליה לים לו קרקע פשיטא למביא וקורא אלא ס"מ מחייב היה ר' מחיר לף בלוקח פירות מן השוק והכתיב **[חל] למעוטי אלמת עובד כוכבים** וכו'. לא כתבתי זה אלא משום לין נר היינא מתוך סוגיא זו שם יכול להתפלל ולברך כמונו כשהר לפרש ומשום מה שמלקק תלמולא לר' מחיר שמלקתני מצנה יתירה אע"פ שהשחת היא לענין קרקע והשחרת מיירי לענין בכוריס נ"ל שהוא [תמה]. לרך התלמול [למתני כל חלק בלוכתיה אע"נ לחל מחבריה נמר] וע"ע: **הכי גרס הרא"ש ז"ל והא כתיב אדמתך אדמתך ב' פעמים חד למעוטי אדמת עובד כוכבים וחד למעוטי אדמת גר.** כלומר לנר מביא ואינו קורא לתנן **במסכת בכוריס [פ"ק מסנה ל]** לנר מביא ואינו קורא **שאינו יכול לומר לאר נשבעת לאבותינו** וכשהוא מתפלל עם הציבור אומר אלהי אבותיכם וכשהוא מתפלל בינו לבין עלמו אומר אלהי אבות ישראל ומיהו בירושלמי פליני רבי יהושע לוי אומר מביא ורבנן אומר טעם כי אב המון נויס נתניך לשעבר היית אב לארם ועתה לכל העולם ר' יהושע בן לוי אומר הלכה כרבי יהושע שתע עובדי קמי ר'

לבת וחורי כר' יהודה וכשהוא מתפלל נמי חומר הוא לחבי לבותינו לפילו בעבור וכן בברכת המזון וכיון לחיפסיק בירושלמי כרבי יהודה קי"ל כוותיה וכן פסק הרמב"ם ז"ל וכתבו המפרשים למוניחין לחרים ירי חובתן לפילו כשהלכו לחרים שיעורא לחורייתא שהיה כדי שביעה ולע"נ לחמרינן בברכות לנשים הינן חייבות הלא מדרבנן מסוס הלהו בנות נחלה נינהו ול"כ נריס נמי לן נטלו חלק בחרן ומאי שנא י"ל לנריס שסס בני לברהס לחוייס לירושה שלהן ובני נחלה נינהו הלא שלא נתחלקה החרן הלא ליועצי מנריס ומי לטופלים לחמרינן בפרק יש נוחלין [קף קיז.] הלהי תחלק החרן למעוטי טופלים שסס פחותים מבן כ' ולא היה להס סוס מורים כנון לב ורול וחח שכולן מתו במלבר שלא נטלו חלק בה לפ"ה ולהי מוניחין לחרים ירי חובתן בברכת המזון וטעמא לכל הני בני נחלה ירושה נינהו לבל נשים לאו בנות נחלה נינהו כלל: **ותו** לחמרינן בגמרא [לף פב.] העולה מן הגוצ שלו היכי למי מן הגוצ ר"ל מן הסרגיס ר"ל יוחנן **כל הרואה פני חמה** הוא העולה מן הגוצ ומשינו רואה פני חמה הוא מן הסרגיס וניחום לילמ' מסקק לרעא שרטון ומשכחא למיחזי כתלתא חילני ואמר תלתא חילני זבני ויס לי קרקע שלא אמר רב נחמן יקון וכן ר"ר יוחנן יקון. פי' מסקק לרעא שרטון ויחפה הגזעים וירואה כני' חילנות ואע"פ שיחפור וירואה שעולים מחילן לקמן **אלא אמר ר"נ יקוץ.** כלומר ליה ליה לינא ולינא מיתית: [קף פב.] **אלא אמר ר"נ יקוץ.** כלומר הא לשעולה מן הגוצ שלו כלומר שהוא שלו לקון ולישוול אותו לעצמו כשיהיה קרוב לשיעור הסרחקה המפורש לקמן מסוס שרטון וכלחמרינן וכן ר"ר יוחנן יקון: **[וכמה א"ר חמא וכו']**. פירוש מלקחמר קנה קרקע ולא אמר קנה הקרקע או שלא מסמע שלא קנה שלא קרקע הצריך לו וכמה הוא . תחת החילן **שיעור תורה וסלו.** כלומר מלקטו כמו **לריתי מורי** (שה"ש ה) והוא לשון מיוחל **לתחיוס כבוצר לענבים ומוסק לזיתיס ומלקטו בשאר חילנות וכן בין חילן לחילן בקרקע מנולה שבין נופות חילן זה לנופות חילן זה** ומכאן נראה לשה לחמרינן במתני' הנלילו יפשה רוצה לומר הנלילו יותר ממלוא חורה עם סלו שנותן שה הפירות וחוצה לה שביב כל הנ' חילנות לזהו המקום הצריך לו ללקיטת פירותיו: **ואותה אורה וסלו שהן חוצה להן אינו רשאי לזורעו.** לל בעל החילן ולא בעל השלה נראה לבעל החילן לל קנה בו אלא תשמישו ללקוטו וכיון שקנאו לכך נס בעל השלה אינו יכול לזורעו מפני שיטופו פירותיו שרטון ואמר ליה תלתא זבנית לי ואית לי נמי ארעא אלא אמר ר' יצחק יקוץ וכן אמר רבי יוחנן יקוץ: קנה שלשה קנה קרקע: וכמה אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן (דף פב:) במלוא אורה וסלו תניא נמי הכי הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו ואותו מלוא אורה וסלו אין זה וזה רשאים לזרען וכמה יהא ביניהן רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מארבע אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה ועד שש עשרה (דף פג.) אמר רבא הלכתא מארבע אמות ועד שש עשרה תניא כוותיה דרבא כמה יהו מקורבין ארבע אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה * ס"א מ"ז (על שש עשרה אמה) ה"ז קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ הרי זה יש לו קרקע פחות מכאן או יתר ע"כ או שלקחן בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ולא את האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע בעי רבי ירמיה כשהוא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גבי'ה מבי כתיל לרב אשי ת"ש הארכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני:

שלל זה כשנופלים שס מפני שיהיו שס מיס להסקות הזרעים שהס כטיט על הענר לבל לורה וסלו שתחת החילן ושבין חילן לחילן פשיטא שחין זורעים לותס לפי שחין דרך לזרוע שס: **[וכמה יהיו מרוחקין וכו']**. מלחמרינן לל' חילנות לע"פ שיהיו נלולים וכבלים לל קנה קרקע ללא מפלנינן בהו נ"נ לפילו לקיס קנה קרקע ללא מפלנינן בהו ח"כ ל"ל לבעינן שלא יהיו מקורבין יותר מלחי ולא מרוחקים יותר מלחי ח"כ מ"ס תלתא לקין מקורבין מסנים נסיס ונלולים ללא ולחי מסוס **למרוחקים זה מזה ומבטולין זריעת הקרקע הוא למוכר ג' חילנות** מכר קרקע מסוס ללא חסיב עליה כולי לחי ומיהו לין סברא לומר שימכור לו כל לותו קרקע בלמי חילנות לבד ולס סס מרוחקין יותר מלחי לין כלן בטול זריעה כלל בעבור החילנות ולחמי מכר מן הקרקע ולפיכך בעי כמה יהיו רחוקים ופסיק רבא לקין פחות **מל' לחמות ולא יותר מט"ז** לחמות ושכי תניא בבריי'תא על סס עשרה ומשמע ולא על בכלל מלתנן (כלחים פ"ל מ"ט) נבי כלחים הנוטע כרמו סס עשרה לחס מותר להביא כלחים לסס ללא חשבינן ליה כרס כיון להשורות **רחוקות זו מזו סס עשרה לחס** וחשבינן לכל שורה כלילו היתה נטועה **בפני עלמה בשלה** לחת ולפיכך לל מקרי **כרס לבעינן שיהיו שתים עשר כנגד שתים וחלת יוצלה זנב** כזה לו כזה וכן בשלה לל מיקרי שלה לילן לס היו החילנות רחוקים כזה השיעור ופחות מלרבע לחמות נמי חינו רלוי לזריעה לבעינן כלי שיעבור בקר וכליו לתניא [לף פג.] ל' שלחרו כלי עבודת הכרס ולל מיקרי שלה: [לף פג.] **ואת האילנות שביניהן.** כלומר ופיהיה בין חילנות ללו לרבע לחמת לכל לחל מהשלשה חילנות שסייס לו בחכירתו לפחות כלי שלל יתמעט השיעור להיות **בין חילן לחילן** מהני וכלחמרינן: **יש לו קרקע.** ליטע חילן לחר במקומו נראה ללל קנה קרקע ללל מקום החילן לוקח לשלל למשמע לן לכי היכי לסבר תנא למכר לו קרקע עם החילנות וצריך ללקוטו לותס [ה"נ] מכר לו למקום תשמיש הלקיטה וכלחמרן לעיל: **לקחן בזה אחר זה.** בסוק לחל [לחל]. לל מכר לו קרקע לללו בר קרקע הוא וכלחמרן ל"ל נס כשהשלשה הס שלו בכה"נ לל קנה קרקע: **מקום קצר.** הוא לעיקר החילן ומקום רחב הוא בנבוה של חילן: **הארכובה שבגפן.** מפני שמתעקש כמין חרכובה כשהוא מולד הרוחב למטי כרס וכלחמרינן לעיל: **מודד מפקק השני.** מסוס שהוא המקום הבינוני וכן לשיעור הזה בשיטול **הרוחב הצריך בין חילן לחילן** לל יתלוד ממש מעיקר החילן שהוא יותר קנר ולל ממש מנבוה של חילן שהוא יותר רחב ללל ממקום הבינוני: **גרסי'** בגמ' [לף פג.] בעי ר' ירמיה מכר לו נ' בלי חילן מהו ל"ל רב גבי'ה מבי כתיל לרב חסי ת"ס לתנן המבריך נ' נפנים ועיקריהם נראין ר' חלעזר בר עזוק חומר הס יש ביניהם מחרבע לחמות על שמנה מעטרפין וחס לאו חין מעטרפין:

(דף פג:) **כיצד הם עומדים רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא.** לכאורה לית והלכתא כר' יוחנן בעי רב פפא מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המיצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק בור או אמת המים ביניהן או רה"ר הרי אלו כולן עלו בתיקו וקי"ל דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע: **מתני'** המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה [* גי' ד"ת [וכ"ה הב"ח] אבל בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה] ארבע מדות במוכרים מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהן יכולין לחזור בהן: **גמ'** אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקרו ועמדו על שמונה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר מאי טעמא (דף פד.) דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו מכר לו שוה שש בחמש והוזלו ועמדו על שלש מי נתאנה מוכר מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך

[דף פג:] **כיצד הם עומדים רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא.** לכאורה לית והלכתא כר' יוחנן בעי רב פפא מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המיצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק בור או אמת המים ביניהן או רה"ר מהו תיקו וקי"ל לכל תיקו לממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע. פירוש מחלוקת לחד נתפשטו שני ענפים ונתרחק והרכה על שיעור ל' לחות על הארץ ומתחת נפרסו נטלו לותה כג' לילנות ועל"פ שכאן מחלוקת לחד כלאחריהן בהכרכה שהשלשה נפנים שנכרכו מתחת הארץ ועיקריהן נראין כלומר שנפרסו נטועין כשפה נפנים למהוי כרם **יום רסד** לחייב בזריעה להשלמת **הוו שתים כנגד שתים וחתך יוצאה זנב** לחילו חלש בהכרכת שתים לא להוי חלש לרבע שהן שתים בלבד ולא הוי כרם וכלאחריהן: **בשורה.** ממולרין: **כחצובא.** כגון מוסב **קנקן שיש לו שלש רגליים לחתך כנגד** לחילוק השנים וטעמא דרבי יוחנן משום דכשהן נטועים בענין זה אין דרך לזרוע שם בינתים והוי כשלשה לילן וקנה קרקע: **[חומרא** לתובע] ולא קנה קרקע ללא מיקרי שלש לילן כיון דהוו כלאו חינן יחד כשלש לחתך ומיהו כבר פסקנו **לעיל לקנה לילנות שביניהם** ועל"פ לחפשר שמפסיק בין לילנות לבל לא היה שם רבכה לקלי ושירה לעניני בפירוש ומפסיק בין לילנות היינו כבעיא לחמת המים ודשות הרבים שעלתה בתיקו: **[גמרא דף פג.] הנוטע כרמו ח' אמות וכו'.** כבר פירשנו לעיל לכשלין ל' לחות **בין שורה לשורה** שהוא ערין לעבודת הכרם שהוא כלי בקר וכליו אין לו לין כרם ומותר לזרוע כלאים שמוך לשלש שלש טפחים כלין נפן יחידית שע"ן להרחיק הזריעה מעיקר ללא שלש טפחים ולא כן יש **בין שורה לשורה** ח' לחות **שלשות לא הוי כרם** משום למרוחקין הסורות טפי ונחשבת כל שורה ושורה בפני עצמה ואנן בעינן כלפירשנו לעיל שתים כנגד שתים וחתך יוצאה זנב לפחות ובירושלמי לכלאים פוסק כר"מ ור"ש ולוקה בשתי שורות לבל נ' שורות לפילו נטוען על פחות מל' לחות [לשון לתנן כרם הנטוע על פחות מלרבע לחות הוי כרם לברי] ר' שמעון וחכמים חולקים כרם ורואין את המלעיים כלילו לינהו: **ואשור** לזרוע בינתיים על שיהא שמונה לחות **בין שורה לשורה בתחלת נטיעתן** לבל לא חרבו הסורות המלעיות בעינן שיהיה **בין שורה לשורה** הנשלרות שם עשרה לחה כלרבי לליעזר בן יעקב לתנן ר"ש בן יעקב לומר מקום רבי חנינא לפילו חרבו המלעיים ואין בין שורה לחברתה שם עשרה לחה לא יהיה זרע לשם שלילו מתחלה נטועו היה מותר בשמנה לחות וכתבו מנלולי המחברים ז"ל והלכתא כר"ש בן יעקב למשנתו קב ונקי ולפי זה צריך לומר לשיעורין לכלאים ולקניה לינן שיון לילן למלכלאים שמנינו שלי שיעורין לשם עשרה לחה מיתיתין רלשה (לקמן לחמיש שיעור ומשערינן בית בקניה: **קי"ל** בפ"ק לקלוסקין (לף לו.) לכלאי הכרם לסורים מלכרי סופרים בחו"ל מפני שלסורין בהנאה בלרן **וקי"ל כר' יאסיה** לחמר לינו חייב **על שיזרע חטה ושעורה וחרצן בחפולת יל** כלחמר ר"נ [בר יצחק] (בברכות לף כב.) מלחמר רחמנא לל תזרע כרמך כלאים למשמע לל תזרע כרמך להיינו חרצן עם כלאים ושם בלרן כן כ"ם בחונה לחרן שהיא נחסר כלל לילן בחפולת יל הסלסה מינים ולע"פ שמותר לזרוע בירק בלך הכרם בחונה לחרן מיהו לסור בלחילה ובלבד שירילנו לוקח הלכך לם הירק סמוך לכרם ל' לחות לסור כמו שלסור לזרוע סם כלאים וכן לם הוא סמוך ל' לחות מהערים. ערים [ריש פ"ו לכלאים] לילו הנפנים שלנו נוטעים בחלרות ולם הם חמסה לו יותר והלילה לותם על נבי מוטות לו שבכה ליך להרחיק מהם לרבע לחות והירק הנטוע תוך לרבע **לחות לעיקרן לסור כלחמר בכרם לבל פחות** מחמסה לין לוסרין: **מתני'** בבהמה נסה לין **יום רסד** לרך למכור לילן כל לחד מילו בפני עלמה ומע"ה לל מכר לבל בבהמה לקה לרך למכור לת הרגלים עם הרלש ללל חציבי כולי הלי וכן נמי הכבד עם הריאה לבל ליפכח לל שהחזוק לינו נמכר עם מי שלינו חזוק ולינו לין שיכול טופל לו ומיהו תניא **בתום' [מכילתין פ"ל] בל"ח במקום שלש נהגו לבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה: ד' מדות וכו'.** התנא שנה לנו שלרבע לרכים שלפסר בענין חזרת המקח שהן לם לו לוקח לבדו לו המוכר לבדו לו לין לוס לחד מהם לו שניהם יחד כשם טעות במקח כגון **שמכר לו רעות ביפות** לע"פ שלין לונהג בלמים לוקח יכול לחזור בו שהרי הטעהו וכן המוכר היכי שהטעהו הלוקח ולמר לו חטים הללו נחשבות רעות בעיר הזולת ובעבור זה מכרן ולח"כ מלי שהיו מחשיבים לותן ליפות הרי הטעהו ומוכר יכול לחזור לבל לם למר לו המוכר רעות הן ונמלל שהיו רעות שברעות לל מלי למר לוקח לל קניתים לולעתא דהכי שהיכי כ"כ רעות וכן הסלף ביפות לל מלי למר מוכר לל מכרתים לולעתא דהכי שהיו **יפות שביפות להה יפות ורעות קלמר ליה** והכל בכלל ושם שלל לו שחמתית שהם חטין ללומים מפני שעושה קמח מרובה ונותן לו חטים לבנה לו שלל לו לבנה לו לסור משום שעושה הפת יותר נלה ויפה הרי הלו כשני מינין **והוי כמקח טעות וכל לחד מהם** יכול לחזור בו שלם זה לל קנה לבר של זה נם מכירתו של זה לינה מכירה: **גמ'** הל לרב חסדא ללמר בין **שתות מקח שנתנה המוכר** הכל סוב לענין **שנתנה הלוקח בין שתות** חונלה לתיק כהלכתא לקי"ל (כ"מ לף מט:) **שתות מעות נמי שנינו**

וכן הא דלמר שהמתנה יכול לחזור בו ולא המתנה ומטעמא למר הכא הוא וכדמסתמע ממתני' **לפיכך** בביטול מקח למרינן בעלמא דסיפא חוזרים למרינן במתני' דהמתנה לוקח יכול לחזור בו ולא המתנה דהיכא שנתקיים לו מני למיסדר ביה מוכר משום דל"ל לוקח אי לאו לקוניתן וכו' וכ"ש בקונה שהמקח קיים שאין שום אחד מהן יכול לחזור בו וקי"ל כרבא דלמר [שם קף נ:] שתות קנה ומחזיר לונאה שהמתנה לוקח יכול לחזור בו כלומר לתבוע לונאתו ולא המתנה דלא מני למימר ליה החזר לי מקחי ולא קי"ל כרב חסדא בהא דלמר לבעלונאה חוזר לע"נ דמיליתיה קי"ל כוותיה וכן פסק הרי"ף לכרבא קי"ל בהא והא למימרי דלית ליה מתנה' לע"נ למתני' הוא ביטול מקח והא דרב חסדא היא לונאתן [לינם] ולפיכך אין לונאה לעולם [לינם] חוזרין אין הוא שנשמע שהמתנה יתבע לונאתו והמתנה לא מני למימר ליה החזר לי מקחי ומיהו משום דקי"ל ליתר משתות אינו סוף עם לונאה שהיא שתות ערוך לן למימר דמתני' לע"פ שהמתנה יכול לחזור ולא המתנה היינו לומר שהמתנה אינו יכול לחזור בו מעצמו בלא שום תביעה מבל היכא שהמתנה יתבע ממנו לונאתו לפ המתנה יכול לחזור בו ולומר לו יחזיר לי מקחי לו יסתוק מלונאתו **לבל לענין לונאת שתות** לא מני מתנה למטען בשום לד אלא יחזיר לו **לונאתו ומטעמא דרב חסדא** דל"ל לא לא נלא לקוניתן לא **ל"כ** וכו' והשתא לקוניתן וכו' **ל"כ מענינו חוטא נשכר** ולע"פ שנתנה המוכר בשהוקרו מ"ת מי נתנה מעיקרא לוקח ל"כ לוקח יכול לחזור בו לוקח כרין לונאה כלפי' וכרין ביטול מקח וכלפי': **גרסינן** בירושלמי מכר לו שוה חמש בשש ולא הסניף ליסק ולינתן על שהוקרו ועשה בשבע רבי יעקב בר חמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כשם שהמקח בטל מעלה זה [בטל מעלה זה] ולקמיה תמן תנינן יפות ומטעמא דעות לוקח חוזר בו ולא מוכר ולא למרת הכין פי' לקס"ל להיפיה דרבי יוחנן בלוקיכא כסף ומחי לא הסניף ליסק ולינתן שלא מצד ולקמיה שניהם חוזרים ואינם מקבלים מי שפרע ולהכי לקמיה **ליה מתני' לקתני להיכא למשך** למתנה חוזר בו ואינו מקבל מי שפרע לבל מתנה אינו חוזר בו בלא מי שפרע ופריך לתיפ כמ"ל

השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו חזינן לגאון דקא מוקמי להא דרב חסדא לענין לקבולי מי שפרע וכד מעיינת בהא שמעתא לא סלקא בהאי סברא כל עיקר ומסתברא לן אנן דלא קיימא דרב חסדא אלא אליבא דמאן דאמר מי שהוטל עליו ידו על העליונה והא דרב חסדא ליתא דהא קא פסק רבא הילכתא שתות קנה ומחזיר אונאה אלא מיהו כי ליתיה לדרב חסדא בשתות הוא דליתיה אבל בביטול מקח כגון שמכר לו שוה ארבע בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובו עד שהוקרו ועמדו בשבע לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח למוכר אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך וכן המוכר שמכר שוה חמש בארבע והוזל ועמד על שלש מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא"ל אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת כך השתא דאוניתן מצית הדרת בך דאע"ג דדחינן ואמרינן ממאי דילמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתניתין היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה הא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדילמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמיסתבר הוא: (דף פד:) **מתני'** המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה: **גמ'** רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם (דף פה.) קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן ורשב"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברשות הרבים כאן בסימטא ואמאי קרו לה רשות הרבים לפי שאינה רשות היחיד והכי נמי מיסתברא דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו קנה יש לו רשות להניחו אין אין לו רשות להניחו לא שמע מינה והא דתניא ארבע מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה בד"א ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם אבל ברשות השותפין אבל בשל שניהם אפילו ברשות הרבים קנה שכן דרך בני אדם להניח כליהם שם ואפילו הכי לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואפילו הכי לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואפילו הכי לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו

לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח. ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנו או עד שיוציאנו מרשותו. ברשות המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל או עד שישכור מקומו דשמעת מינה דכליו של לוקח קונה לו ברה"ר לאו רה"ד ממש היא (דף פה:) אלא סימטא והאי דקתני ואם היתה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא (דף פו:) כשהיו שנתות במדה וכן הלכה: (דף פד:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר של שניהם והגבהה קונה בכל מקום: (דף פה:) בעא מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה א"ל לא קנה והני מילי בדלא א"ל קני בהכי אבל א"ל קני בהכי קני איכא דאמרי א"ל רבינא לרב אשי תא שמע דרב ושמואל דאמרי תרוויהו כליו של אדם קונים לו בכל מקום חוץ מרה"ר כל לאיתויי מאי לאו לאיתויי בין ברשות מוכר בין ברשות לוקח לא שאני התם דא"ל זיל קני [תניא] משך חמרין ופועלין והכניסן לתוך ביתו בין מדד עד שלא פסק ובין פסק עד שלא מדד שניהם יכולין לחזור בהן (דף פו.) פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן ואוקמה מר בר רב אשי במסכלי דתומי דליתינון בכלי אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה א"ל * בגמ' איתא הונא בריה דמר זוטרא (ג"א) חנין בר מר זוטרא לרבינא מכדי פירקן והכניסן לתוך ביתו קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא

ולקמן פסק על שלח מלא חין שניהם יכולין לחזור בהם. כיון שעשו סכום המקח: [דף פה:] **מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם.** ואע"ג דפרקו מפלש. ובעי הכי כלומר כיון שפרקו המקח ברשות **לוקח מה לי לח פסק ערך הלמים** לו לח הוי קנאם רשותו ותירץ הלח סמכה דעתא על מקח זה לח המוכר ולח הלוקח דשמא יפלל המוכר יותר ממה שיתן בהם הלוקח וכל היכא דליכא למיים הרי הוא פסק כלישנא בגמ': [**ארבע** תלות במוכרים. פי'] לרבע ליוים חלוקים יש במוכרים **[מלה רלשונה] לם מולל המוכר** במלה שלינה של שניהם על שלח נתמלאת המלה עומדת בחזקת המוכר ולי בעי למיפלל מני למיפלל מן המכירה לו לם נפוך יין לו הסמן נפוך לו **ללעת כן הפלילוה** לו שתניה ברשותו למלול לבל לחר **שנתמלאת המלה היא ברשות** לוקח ללעתה דהכי נפלגה לו שתניה ברשותו הכלי כשהוא מלא כדי שיניע לם שמנו על שיפוך תותו בכליו והלכך לין המוכר יכול לחזור בו ולם נפוך נפוך ללוקח וכגון שלא תניה המלה ביל המוכר **ללא שהיחה בסימטא לו בחצר של שניהם** מעום להוי ככליו ולא תימא להיינו לוקח כשמכר לו המוכר לין בשניהם עשר שלעים לבל לם לחר לו לנו בסלע הוי כליו מכר לו לנו לנו בפני עלמו ולם שניחו בקרקע סימטא שוב לא הוי ברשות מוכר זיל לינן לכיון שהכלי מופלל ללעתה דהכי מפלל שתניה ברשות מוכר על שתתמלא המלה [הרי כלן **מלה ח'. מלה** שניה]. לם היתה המלה של לחל מהם. כלומר של לוקח לע"פ שלחר לו לין בשנים עשר שלעים כיון שלחר לו [בפירוש] לנו בסלע ראשון קנה ובלבל שיהו סימנים בהן לבל לנו ולנו ובלחר רב כהנא [דף פו:] שנתות היו בהן הלבך קנה לבליו קונה לו בל מקום שים לו רשות להניחו כי הכא בסימטא ולל תתמה על הלשון שלחר של לחל מהם כיון שלינו רוצה לומר שלא לוקח לחנב שלחר שלינה של שניהם נקט נמי של לחל מהם ובבי הלי נוונת ליכא ביבמות [דף יט: לר"ם] ביולתה לו חליצתה של לחת מהן פוטרת ערתה ומוכח התם דלוקח במיוחלת מהן קלחר הרי כלן שתי תלות: **[מדה שלישית] רשות מוכר או רשות נפקח.** כלומר לם כליו של מוכר שם לא קנה על סיונילתה מרשותו **במסיכה או בהגבהה** לו בשכירות מקום ולפי שהם שוין בענינים הלו תרוייהו לין נתנין הלא בתלה לחת והרי כלן שלש תלות ומיהו יש חילוק ביניהם בענין קבלה שלם המוכר קבל עליו להקנות ולחר לו תזכה בפירות הלו שהם בביתי לא קנה לוקח מפום לחנרו כיולו וכולהי לם היה כליו בילו של מוכר ולחר לנוקח תזכה בכליו זה לא זכה בו לוקח בעוד שהוא בילו של מוכר דא"כ בטלת מסיכה והגבהה ומפנה שניתה היא (בתרומות) [בתע"ס פ"ה מ"ט] עיפור שהני עתיל למול נתנן לו ליהנפע ומקומו מופכר לו להלמת בעי שכירות מקום **וכפ"ק דקלוסין** (לף נו.) תנן נכסים שלין להם לחריות נקנים עם נכסים שיש להם לחריות בכסף ובשטר ובחזקה הלמת חינו זוכה במטלטלין הלא בלחת תן הקניות וכן בעירובין נמי בעי (עירובין לף עט:) שיזכה ע"י בנו ובתו וחילו נפקל לם קבל עליו להקנותו לנוקח מלעת המוכר קנה לוקח לפילו בלא שום קניה לחרת ומעתה מפום לכי היכי לחי לחמר ליה מוכר זכה לפלוני בזה ורצה לזכות לו [זכה לו] ה"ג לף לחף חנרו יזכה לו מלעתו וא"ת לם בשהמר לו מוכר לנפקל תן לו קנה לוקח ל"ב למה הלריכו חכמים מעמל שלמתן בלחיתה בניטין (לף יל.) לכי ל"ל תן לו וקבל עליו נפקל קנה וי"ל להתם לחיידי בפקדון לליתיה בהשותיה לנפקל כגון פרה שהיה בלנם לו לבר שהוא בחנר שהיה מפתמרת שהיה קונה ולע"פ שהמר לו זכה וקבל עליו לא קנה ומיהו מעמל שלמתן קנה כיון שהוא בעין ים ספרים לנרסי בהשות הלה המופקדין הלנו לא קנה על שיקבל עליו כו' ולפי לכי מוכר מהני למוכר שכיחי נקט הכי לחילו כלי לוקח בהשות מוכר פשיטא לכי ל"ל מוכר זיל קנה קנה וכלכתיבנא לעיל ולא הוה ערוך הנבהה לו הולתה מהשותו: **[מדה רביעית]** השות לוקח כיון שקבל עליו **מוכר קנה לוקח מפום לכי לוקח מהני לוקח שכיחי** חתת לשמועינן הא בבא שהם יש פירות מוכר מופקדין בבית לוקח וכבליו של לוקח וחא"כ נתרנה למכרה **לו ופסקו הלמים** והוה מכר לו שהם בתוך שתיתם קנה לוקח לפילו בלא מלילה ואע"ג שלא ל"ל קנה להשות לוקח כמשיכה למי ותנן מפך ולא מלד קנה והיינו חלופה שהפך לתך בבא לחילו מלעיל [לשמרינן במלת לוקח] לקנה ולפילו בסימטא [ואע"ג בהשות לוקח עלמו לא שמעינן לה] לשהני התם שהמוכר היה מולל לתוך הכלי או שהסרסור ומלעת המוכר לבל הכא מהילא קנה [לוקח] ובלא מלילה והיינו לחמר כיון שקבל עליו מוכר [קנה לוקח] כלומר בלא מלילה [לעל הכא לחילי בין מלילה לקתני במלת סהסור מפנתמלאת המלה ללוקח וקתני במלה ללוקח לשמן קנה ומתוקמא במלה שיש בה שנתות] ונ"ל לשפילו בסימטא לם פסקו למי הפירות ונתן לותם המוכר בכליו של לוקח לפילו בלא מלילה קנה לוקח [כיון שניתם מחוסרים] **מלילה שלא לילע וכגלויי כמה** [למים יתן בו]: **משך החמרים או הפועלים והכניסם.** עם המפתחות שעל כתפם בביתו

כיון שהלוקח לא מצך הפירות אין כאן סוס מקח מפני שהפירות עומדים על גבי המוכר הלכך שניהם יכולים לחזור בהם אבל אם **פרקן הלוקח לתוך כיתו קודם שיפסוק** הלמים ר"ל מה שמצך לאו כלום הוא **קודם פיסוק ואם** בעודם שם בקרקע ביתו **פסק הלמים קנה** לחנרו קנה לו לברסותו שם ומיהו כנון שנפכו הפירות בקרקע הביתו כנון לנולות שומים ובנלים שאין דרך למכרם בכלי אבל אם היה בכלי של מוכר לא קנאם לוקח לכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה לוקח [וכן] אם כליו של לוקח קונה ברה"ר ואי ברשות מוכר הא קי"ל נמי דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ואי ברשות לוקח וליתנהו בכליו דמוכר הא קאמר ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ואף על פי שלא מדד ולא שקל ולא מנה ליה ולא כור בשלשים סאה בסלע וכו' [דף פו:] **[כור בשלשים סאה בסלע וכו']**. טעמא אית ליה דתנא קמא (דף קכ:) תפוס למספקא לן לי אמרינן תפוס לטון ולשון לו אמרינן תפוס לטון לחברן ללמר סאה בסלע משמע למוכר ליה **כל סאה וסאה** בפני עצמה הלכך מספיקא לן מפקינן מיניה ללוקח כיון דתפיס תפיס שהרי הפירות בתוך כליו ואע"נ דנבי תקפו כהן (כ"מ דף י:) אמרינן לוקי ממונא בחזקת מריה ומוציאין לותה מידו שאני הכא דתפס ברשות שהמוכר עומד מלד לתוך כלי הלוקח אבל המקבל יכול לחזור כלפירעונו בפרק המקבל. הריטב"ם ז"ל: **גרסי'** בגמ' [ריש דף פז.] השוכר את הפועל לעשות עמו בגורן היום בדינר ולגורן יפה סלע לשור ליהנות ממנו מהיום בדינר ולגורן יפה סלע מותר ריבא שמשכירו עכשיו לזמן הגורן ואינו **עושה עמו על ימות הגורן** וכיון דלחזול נביה לשור ליהנות ממנו **למחזי כאגר נטר לי** כיון דלא עביד בהדיה משתתף הלא לוקח לוקחו זמן אבל אם מהיום מתחיל במלאכה אע"נ דסוף יותר לגורן משכרו דמשתתף מותר דלא **מחזי כאגר נטר לי** אלא זלזולי בשכירות הוא וזלזולי בשכירות מותר ומיהו לענין שכירות קרקעות לא מפלגינן בהכי כדתנן במניעת [דף סה.] דמותר בין יורד השתא בין לא יורד דלא מפלגינן בהכי אלא נבי פועל ולפשר לטעמא למילתיה כיון דמרינן הוא דשרי כלאמרינן הכא ותשכרנו זלזולי בשכירות מי אסיר אלא רבנן הוא דלאסרו בכה"נ **משום למחזי כאגר נטר** שאסור משום רבית ונראה **להו לרבנן דלמי רבית ונשך** טפי כשיהיה משום לוחק חבירו שראוי לרחם עליו ולסייעו אבל בעל הקרקעות ר"ל לומר שיהיה משום לוחק כיון שיש לו הקרקעות אלא שמא ירויח עם המעות טפי משתתף מאם ירבה לו בשכירות הקרקע לאותו זמן ומיהו קשה שהרי מוכר כלי שברסותו ולאי לחוק הוא ולפ"ז אם חלקו בזול וקבל למים עכשיו ופסקו שלא ליתנו לו עד לאחר שנשים יום פשיטא להו למפרשים ז"ל למותר לחזולי קא מזיל נביה מממונים אלא נראה טעמא כאותם שפירשו לשכירות פועל שיכול לחזור בו משמע לאסור משום לכשחזר המעות הלוואה אינהו ונם השתא כשאינו עושה מהיום עמו הוי מעות אלו בהלוואה אלא אבל אם שעבד עצמו בענין שלא יוכל לחזור בו הרי הוא כמוכר כלי או כשכירות קרקע. הריטב"ם ז"ל בשם רבו ז"ל: **פיסקא [דף פז.] הלוקח פשתן מחבירו וכו'** ותנא כל שהוא וכו' משום שתנא ממנו כל שהוא קנה אמר רב שמת באומר לו לך ויפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה במתני' [דף פא:] תנן להלוקח פשתן מחברו לא קנה עד שיטלטלנו להיינו הנהנה למשום **שמחליק ואין יכולין לעשות ממנו מטוות גדולות בעי הנהנה** דלכריס שלרכן להנניה בהנהנה קנו ולא בשמיכה ואם היו במחובר לקרקע ותנא ממנו כל שהוא קנה ומ"ש תמהו בגמ' דלאי אין תנוס יכניעה ליה ולאי בהנהנה מקנתו לא קנה כולו ואי אין מחובר יש לו מה עשה בשאר כלי שיכה בו ותירן רב שמת אין שיהיה לו אין מחובר אין שיהיה לו אין תנוס אם יש לו אין מחובר לקרקע ואי"כ בחזקה זו קונה כשם שיהיה קונה בזכייה זו לנוף הקרקע כולו [כשהוא] זוכה במקנתו להיינו הפסתן וכלאמרי' [כח"ם] [דף נ.] אחי מלן דזכי זכייה לאעתא לחרעא קני ואי אין תנוס יכניעה ליה משום לעומת ליתנם כתנוס למי מ"ש ביפוי זה יקנה **הקרקע** לכל בפניו לא ערוך למימר ליה לך מצך כדקי"ל [לעיל סוף דף נב:] נבי חזקה ופשיטא לאי אמר ליה לך מצך בפירות לקנה לוקח

[לקנות הפקתן שהוא המטלטלין לגבי הקרקע מלין שכירות כסף שהיה ערוך לשכור מי שייפה לו קרקעו] ומכי קנ"ל קנה **קרקע זה ביפוי לקנות הפקתן** לגבו: **אמר** המחבר ומיהו נ"ל לפי ח"ן לקרקע כיון שלא קנה שלא מלין שכירות קרקע יש לו להזכיר בפי' מקום הקרקע שעומד בו הפקתן מוכח לך ביפוי זה שהרי בעלמא הכי משכחן כלאחריון (מעשר שני פ"ה מ"ט) נבי עשור וכו' ומקומו מוכח לו ובמתני' לעיל [דף פד:] אם היה פקח שוכר את מקומו ועוד לכיון לאם הפקתן ערוך לקרקע זוכה בו מלין חזקה בגוף הקרקע ואם לא היה ערוך לקרקע לא היה נקנה בלותה חזקה שהוא קונה מה שלין לו לין קרקע בלין קרקע כיון שלפי המחת לין הקרקע קנוי לו שלא שהוא רוצה שיקנה לו מקום הפקתן ול"ש לוך יקנה מקום שאמר לו קנה לאפקר שלא אמר לו שלא מקום חזקה וכעריך לקרקע אבל מה שהוא ערוך לקרקע שהוא נקנה בהכי לה: **נכסים שיש להם אחריות.** כגון שלא מדד הילכך לא משכחת לה אלא כדאמרינן: (דף פו.) תנן התם נכסי' שיש להם אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה אמר * וכ"ה ברא"ש רבה אבל בגמ' איתא בסורא מתנו לה משמיה דרב חסדא בפומבדיתא מ"ל משמיה דר"כ ואמרי לה משמיה דרבא לא שנו כו' רבה לא שנו אלא בדברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין במשיכה לא וכן הלכתא ואי קשיא לך (דף פו:) הא דתניא בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אלעזר וחכ"א זו וזו נקנית במשיכה דהא בהמה דקה דבת הגבהה היא וקאני לה במשיכה שאני בהמה דמסרכא תניא (דף עה:) כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה ר' אסי ואמרי לה ר' אחא אומר עד שתהלך מלא קומתה והלכתא כתנא קמא: תנן התם בקידושין (קידושין דף כה:) בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אלעזר וחכ"א בהמה דקה נקנית במשיכה (קידושין דף כו:) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן (קידושין דף כה:) דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידייהו דרב אמר להו מאי אמר רב בבהמה גסה אמרו ליה הכי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן תנן במסירה ורב נמי כי אמר במסירה אמר והדר ביה רב והוא דאמר כי האי תנא דתניא וחכמים אומרים זו וזו נקנית במשיכה וכן הלכתא (דף כו.) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה בכסף מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו בכסף הוא דקנו ושטר לראיה בעלמא אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר ואי פריש פריש כי הא דרב אידי בר אבין כי הוה זבין ארעא אמר אי בעינא בכספא איקני אי בעינא בשטרא איקני אי בעינא בכספא איקני דאי בעי למיהדר לא מצו הדרי ואי בעינא בשטר איקני דאי בעינא למיהדר הררנא בי: בשטר מנא לן דכתיב (ירמיהו ל"ב:י"א) ואקח את ספר המקנה אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן לו דמים ואי קשיא לך הא דתניא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס ואע"פ שאין בו שוה פרוטה שדה מכורה לך שדה נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה דאלמא בשטר מכר נמי קנה התם במוכר שדהו מפני רעתה ורב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו ולא כתב לו לשון מכר אלא כדי ליפות את כחו: בחזקה מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו מ':י') ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי רבי ישמעאל תנא (דברים י"א:ל"א-ל"ב) וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה: ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות אם גופו קונה ממונו לא כל שכן ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:

נקנין בכסף. כלכתיב שדות בכסף יקנו לעטר לינה שלא ירצה בעלמא חס לא פירש לי בעינא בכספא לקנה לי בעינא בשטרא לקנה לי בעינא בחזקה לכי הוה חבין כי הוה חבין זבין [שלא יוכל] לחזור בו המוכר הוה אמר ליה קניתי בכספי שנתתי לך וחס הוא היה רוצה לחזור הוה מצי למיהדר שילמר עליין לא כתבנו השטר למה"ם הוה מתנה ומיהו היינו לזוקק במקום שלין כותבין אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה על שיכתוב את השטר להכי אמר רב הסם: **בשטר.** הוא נקנה נמי בשטר לחודיה לכתיב וחקח ספר המקנה ומיהו לוקח את ספר המקנה במתנה לי נמי במוכר שלא רצה שמוכרה לו בלבד מועט ולכתב ליה על הנייר לי על החרס שלין בו שוה פרוטה שלי מכורה לך לי נתונה לך לאבל במוכר שלא יפה שלינו מוכרה חלא מסוס שעריך לזוזי לין המוכר מסלק זכותו ממנה בפחות מכסף ושטר להכי אמר שמואל הסם:

בחזקה. נמי נקנה כלכתיב וירשתם אותה ויבשתם כה כמה ירשתם ביבשה אי אנגל ופרן בפניו: **ושאין להם אחריות כגון מטלטלין אין נקנין אלא במשיכה.** ומתקנתא לרבנן כלאמרינן במציעא (דף מז.) אמר רבי יוחנן לבר תורה מעות קונות מטעם ק"ו ומה נוסח קנוי בכסף לכתיב בעבד עברי מכסף מקנתו ממונו לך כל שכן ומה טעם אמרו שאינו נקנה אלא במשיכה נזיר אמר יאמר לו נפרעו מטוייך בעלייה שאם נפלה לליקה בחנם לך טרח ומעל כיון דלאו ליזיה נינהו ולפיכך חוקמוה רבנן בגרסת מוכר על למשיך לוקח ופירשו מפרשי לרבי לוקח בלבריים שאין לרכס להגביהם כלל כלומר אין לרכס להגביהם כלל אבל לרכס להגביהם כשליפי מציעא לך קנה אלא בהגבהה ומשום הכי חוקימנא הא למ' שבת [דף נא:] להגונב כיס במשיכה כגון שמנרר ויוצא על שיניהו מרשות בעלים לרשותו לחייב במילי לעניך חבל למוסכו כלומר שאינו רשוי כלל להגביהו ואע"ג דהתם בהלוו נערות [דף לו:] מוקי לה במציעא הך עיקר וכן העלו רבוותא ובבמה לפסיקנא כרבנן לרבייתא לאמרי בין לקה בין נסה במשיכה הא פירשו בגמרא [כאן דף פו:] שאני בהמה למסרכא כלומר שנועצת בקרקע ואינה לרכה להגביה כלל. הרי"ף בהלכותיו הביא נמי הא לאמרינן בקדושין [דף כו.] למטלטלין לף על פי שאין נקנין אלא במשיכה או בהגבהה וכלאמרן מ"מ אנב קרקע מיקנו בקניית קרקע כלתנן התם נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר חזקיה אמר קרא (דברי הימים ב כ"א:ג') ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה איבעיא להו מי בעינן צבורים בה או לא אמר רב יוסף תא שמע ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ובוידוי המעשר (קדושין דף כו:) ולכתוב עליה פרוזבול ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי אמרת בעינן צבורין בה קרקע כל שהוא למאי חזיא תרגמא שמואל בר ביסנא קמיה * דרבי יוסף (ג"א) דרב כגון שנעץ בה מחט א"ל רב יוסף קבסתן כלומר הפכתה את בני מעי להקיא איכפל תנא לאשמעינן מחט אמר רב אשי ומאן לימא לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא כמה אלפי ואסיקנא (דף כז:) והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקנה בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה קנה לך הא ארעא וקנה לך אגבה הנך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דאקני לה להההיא ארעא אקני נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתינהו: איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ש"מ דקאני איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו אלמא שדה לאחד ומטלטלין לאחר קאני ודחינן מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני ר"ע דיד עניים הוא וכקונה אחד דמי ולא איפשוט: אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו תניא כוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייעא ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן * עד כאן שם בקדושין : וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן וכו' [כבר כתבתי במסכת שבועות]: (מכילתין דף פז.) ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה משום דתלש כל שהוא קנה אמר רב ששת הכא במאי עסקינן דא"ל יפה לי קרקע כל שהוא וקנה כל מה שעליה : **מתני'** המוכר יין ושמן לחבירו נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר חזקיה אמר קרא (דברי הימים ב כ"א:ג') ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה איבעיא להו מי בעינן צבורים בה או לא אמר רב יוסף תא שמע ר"ע אומר קרקע כל שהוא למאי חזיא תרגמא שמואל בר ביסנא קמיה * דרבי יוסף (ג"א) דרב כגון שנעץ בה מחט א"ל רב יוסף קבסתן כלומר הפכתה את בני מעי להקיא איכפל תנא לאשמעינן מחט אמר רב אשי ומאן לימא לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא כמה אלפי ואסיקנא (דף כז:) והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקנה בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה קנה לך הא ארעא וקנה לך אגבה הנך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דאקני לה להההיא ארעא אקני נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתינהו: איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ש"מ דקאני איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו אלמא שדה לאחד ומטלטלין לאחר קאני ודחינן מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני ר"ע דיד עניים הוא וכקונה אחד דמי ולא איפשוט: אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו תניא כוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייעא ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן * עד כאן שם בקדושין : וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן וכו' [כבר כתבתי במסכת שבועות]: (מכילתין דף פז.) ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה משום דתלש כל שהוא קנה אמר רב ששת הכא במאי עסקינן דא"ל יפה לי קרקע כל שהוא וקנה כל מה שעליה : **מתני'** המוכר יין ושמן לחבירו ולוי ולמעשר עני לתתו למי שיזכה בו לעניים ולע"פ שאינו מופרש עליון מן החולין ואפס ריסק למילתא הכי הוא לר"נ וזקנים היו בחיים בספינה והניע שנה שלישית ואמר ר"נ עשור שאני עתיד למול נתון ליהושע שהיה לוי ומקומו מושכר לו והרי זה היה שאם במכר ומטלטלין במתנה לחבל שאם במכר ומטלטלי לאחל הוא בעיא ללא לחיפשיטא: **הא** לאמרינן לקנה מטלטלין לגב לרעא לא היינו היכא לנתן למי כולן ל"נ היכא לקנה שלות הרבה לבחזקה בחחל קנה לאחריני ה"מ בשנתן למי כולן. ע"כ מהרי"ף ז"ל: [לף פז.] **מתני' עד שלא נתמלאת המדה וכו'.** ומוקמינן לה בגמ' במלת סרסור ולפיכך על שלא נתמלאת המלה למוכר לברשות מוכר קיימא למזול ולמכור ומשנתמלאת היא לגוקח על שיערה המלה לתוך כליו וחייבין עליה שם נשברה שלא מחמת מלאכה ושלא בחנם ושם היזק של סרסור שלא שהוא מזלל שנותנין לו שכר על המלילה ועשה כשומר שכר על החבית וחייב בשמירתה ושם נשברה נשברה לו ובלבד שלא יהיה נמי **בחנם גמור שלא כעין גניבה וחכילה** ושם החבית של סרסור והיא מושלת למוכר לו לגוקח ונשברה לע"נ שאינו חנם גמור נשברה לו מפני שהיא שלה בבעלים מפני שהסרסור נשכר להם למזול וכן שם הסרסור קנאה מהמוכר למכור תכף לגוקח ומרויח בה ומלל לותה ברשותיה קיימא ולא לחמרינן שליחותיה לגוקח קא עביד שלא ולאי ברשות סרסור קיימא לגמרי ושם נשברה נשברה לו על שנמרי מלילתה: **וחייב** להטיף לחר שעירה הכלי ג' טיפין מפני מה שנלבלב בלופני המלה ובשולין: והרכינה (והיינו מה שנשאר עליון בלופני הכלי) ומינה מה שנשאר עליון בשולי הכלי שנתמלא שם הרי הוא של מוכר מפני **שהלוקח מתירא ממנו כלאיתא בגמרא: וחנוני** אין חייב להטיף מפני רבוי הלוקחים ממנו שלא יתעכבו שם כל כך: **גרסינן** בגמרא האי מלה למאן לילימא מלה ללוקח על שלא נתמלאת המלה למוכר מלה ללוקח היא ולא שלא מלה למוכר מסנתמלאת היא ואסיקנא אמר רב ששת אמר רבי לעזר אמר רב במלת סרסור ורישא מלה בשל סרסור וסיפא מלה בסרסור עצמו לקרוץ שם למעשר רחמן לתתו

הרכינה ומיעת הרי היא של מוכר ק"ר יוחנן מסוס יאות בעלים נגעו בה: **פי'** מלא ללוקח היא ולפיכך קולס שתמלא היא ברשות לוקח כגון שים בה שנתות ומתני' שתמת קתני שהיא ברשות מוכר ולפיכך אית בה שנתות: **במדת סרסור.** כלומר וכסימטא לו ברשות של שניהם אבל מלא סרסור ברשות מוכר לא עליף מכליו של לוקח ברשות מוכר כלתמרינן לעיל ללא קנה ומיהו ברשות לוקח אתי שפיר לקולס שנתמלאת היו ככליו של מוכר ברשות לוקח ללא קנה: **[והמיצת]** מיינה של לוקח היא ללא שנתנו לוקח למוכר מסוס יאות הלוקח ללא קפיל ביה ומכל מקום אם [המוכר] בעה"ב או המוכר הוא סיטון **חייב להטיף בה שלשה טיפין** בכל זמן לפילו בערב שבת וחנוני פטור לעולם שלא חלק בו תנא קמא ולענין מסקה של תרומה כיון למלינה הכל של לוקח הוא [ללא למסוס יאות נגעו בה] אם כן מתרומה הוא ועולה הרכינה והמיצת ומ"מ מותר לבטלה ברוב של חולין אם הוא בענין ואם הוא בחמין וכמעשר לרבנן ליו בהנעלה שלא פעמים לפילו בקלרה של חרס וכלי ליתא בירושלמי רבי יוסי בר סונס בעא קומי יונה תמן ליתמר ונתן שלשה טיפין לתוכה חולין וכלי ליתמר צריך להנעלה שלא פעמים ליתמר ליה בענין ברם הכא ע"י האור וכתב הרמב"ם ז"ל ז"ל ואני אומר שאין למלים ממנה לפילו לשלר יוסרין לרבנן ולחרים הכילו רואה לכבריו מפנכא לר' אמי למלא בה בשרל ותבנא ומלא שמלאו בה לאו ליסור תורה אף"פ לא הנעלה ללא תברל והרמב"ם ז"ל כתב שאין לו לפילו בלבר עיקר מן התורה לא התירו ללא בתרומה לרבנן שהוא ליסור שאינו שוה בכל מקום: **מתני'** מי שנתן לבנו פונדיון שוה שני ליסרין שיקח לו בליסר שמן ויחזיר ליסר והתינוק בחזרתו שבר את הצנוחית ושבר את הליסר והשמן שנתן לו החנוני חנווני חייב לשלם ושעמא מפרש בגמרא בשלמת בליסר ושמן **שנתן החנוני לתינוק** אית להו טעמא לפילפולני. רבנן סבורי לשלושי שלריך **שישלח לו השמן ביד פקח.** ור' יהושע סבר לשלושי ליה שלריך ממש **שישלח לו השמן ביד** התינוק עלמו ומשום הכי פטור. ללא עלותית שכילה מלעת היא **ולחלי חייב החנוני** לפי משום **שנטלה מיד התינוק והוי כשומר שכילה** וחייב (וכ"ם) בפשיעה וזו פשיעה היא כשנותנו לתינוק היינו בלבר שנשבר מן הבעליס שלא מלעתא לבל זו שכילה מלעת היא ולא נתחייב החנוני בשמירתה לבשלמת בחיוב פונליון אע"נ להוי **נמי שכילה מלעת** משנתנו בעליו ביה מ"מ כיון שלא נשבל **ביד התינוק ועכבו החנוני** ביה נתחייב בחליפיו ובתשלומין נמורים וכשהשיבו ביד התינוק והוקרו או שהוזלו עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה סרסור ביניהן ונשברה המדה נשברה לסרסור וחייב להטיף לו שלשה טיפין הרכינה ומיצת המדה הרי זה של מוכר החנוני [אינו] חייב להטיף לו שלשה טיפין רבי יהודה אומר אם היה ערב שבת עם חשיכה פטור: **גמ'** אמר * בגמ' איתא ר' אלעא (ג"א) רב רישא במדת סרסור ומשכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח: (דף פו:) **מתני'** השולח בנו אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שיבר את הצלוחית ואבד את האיסר חנוני חייב ורבי יהודה פוטר שע"מ כן שלחו ומודים חכמים לדר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד החנוני לתוכה החנוני פטור: **גמ'** בשלמא באיסר ושמן בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדורי ליה שדריה אלא צלוחית אבדה מדעת היא תרגמא (דף פח.) רבא ורבי זירא כגון שנטלה חנוני למוד בה לאחרים וקא סברי רבנן שואל שלא מדעת גזלן הוי הילכך קיימא לה ברשותיה ואע"ג דאהדרה לתינוק לא מיפטר מינה עד דמהדר לה למריה אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי דקיצי דמיה וכולה כדכתבינן בפרק השואל * ד"ת מ"ז (ההוא גברא דעל לבי טבחא אגבה להההוא אטמא בידיה אתא ההוא פרשא ואנסי מידיה אתא לקמיה דרב יימר וחייביה והני מילי הוא דבעי לכוליה אבל לא בעי לה כולי' מאי דבעי מיניה הוא דקמחייב לשלומי) ההוא גברא דאייתי קרי לפומבדיתא אתא כל חד וחד ושקל חדא קם אקדשינהו אתא לקמיה דרב כהנא אמר ליה אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא לאו הסבון נמור הוא ללאלועי ליה שלריה ולא מני פטר ונפשיה ממה שנתחייב: [לף פח.] **מר סבר שואל שלא מדעת גזלן הוי.** וכיון שהחזירה למקום שנטלו מסס ליו: **ורבנן סברי שואל שלא מדעת גזלן הוי.** וחייב בהסבה מעליא וביאו של **תינוק לאו הסבה מעליא היא והכי תנן בהנוזל ומלכיל** (לף קיח.) **הנונב טלה מן העדר והחזירו מת או ננגב חייב בהחזירתו** כיון שלא החזירו ביולעת הבעליס ה"נ בעינן לעת בעליס וקי"ל **כרבנן לחמרי גזלן הוי: אמר** המחבר וכיון לקי"ל **כרבנן לחמרי גזלן הוי** היה נראה שהסור לחלם להניח תפילין של חבירו או להתעטף בטליתו שלא מלעתו אבל מורי נר"ו אומר לבבבר מנוה שאני לניחא ליה לאינים לניעבדו מנוה בממוניה עכ"ל הריטב"ח ז"ל ותמיהני אני על פסק זה של רבותי ז"ל לבהלית לחמרינן סוף פ' אלו מציאות [לף כט:] מנח תפילין שם למיסם ומניחן ואם לא שסם לותם וקנאם לא היו מתירין לותו להניחם כשאר נוף שבירה שהסור להשתמש בה ולא התירו מסוס מנוה (נבי) ס"ת נמי נבי אין שמואל לשאי להשחיל (שם כט:) לחמרינן שלי"ל לניחא ליה לאינים וכו' קמ"ל ואילו היה לרבותי ז"ל שום לאיה הייתי לוחק ענמי לייסב זה אבל עכשיו תמיהני ע"כ: **ומודים** חכמים לר"י שאם לא נטלה ע"מ למול בה לאחרים אע"פ שנטלה למול בה **לתינוק לא הועילה מרשות בעליס והרי היא כאילו הנלוחית ביד התינוק בשעת מלילה: מדאמרינן** לבר שלמיו קנובים ועומל ליתכר כיון שהחזיק בו אחר **על מנת לקנותו** תו לא הוי ברשות מוכר לחקלוסי ס"מ להלוקח הוי כאילו לקחו לנמרי ואין רשות למוכר להחזיר בו מסוס ללוקח ממש הוא לאילו שהל הא קי"ל בסמ' ערכין [לף כ.] למסכיר מקדיש וכ"ם מסחיל ומיהו אי נקטיה ע"מ לבקרו יכול לחזור בו אם ירלה לחלעתא להכי נסביה אלא לבבל זמן **שלא החזירו הרי הוא כאילו** שלו: **אמר** המחבר וע"ל טעמא למילתא מסוס שלא יוכל המוכר ליטלו ממנו ולמכרו לאחר שאם זה אחר טוב הוא בעיני מאי תו אילכא כיון שהוא בידו ואיני קנובין ועומל ליתכר ע"כ: **וה"מ** בלרכו למכרו אבל אם הוא כנון כלי או כעובלא לקרי אבל בלבר שלרכו לאחר כבשר וכבוקא לחטמא ר"ל ירך אינו חייב אלא כפי הסיעור שהיה לעתו לקנות לאותו הסיעור הוא לוקח כאילו הוא ברשותו ולא יותר והוא שיהיו אינים קנובין כבשר לבין למסקל בין לאחיכות אינו קנובין וכ"ם אם המוכר פסק אינו אבל אם לאן אינו קנובין והקלישו המוכר הרי הוא לקוח אע"פ שאינו ברשותו לפי שהוא בפקון ביד זה שהרי לא נתכוין לנוזלו אלא לקנותו לרעתו של זה אבל (כ"ק לף סח: וכ"מ)

נזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו: **מתני'** תבואת הר סיטון בלמון יוני וע"ם זה נקרא כל מוכר תבואה הרבה סיטון (ועם"ז נקרא כל תגר גדול הן מיבש הן מלח סיטון והוא שם יווני למוכר פירות הרבה יחד):

מקנח מלותיו בשביל שנקרא בתוכו מה שנשאר מהרכינה ומינית ומעטע המלה: **ובעל הבית. שאינו מוכר תליר ליו בפעם אחת בשנה: חלוף הדברים.** להסיטון **ליו בפעם אחת בשנה שאין** לו פנאי להיות נוקדם מפני שמוכר יותר תליר מבעה"כ **לאבל כלי בעה"כ נקדשין מפני שאינו מוכר תליר הלכך יקנח אחת** לשלשים יום. חנוני. **שאינו מטויח ג' טיפין מתלקח בתוך כלי יותר** מבכלי סיטון **ובעה"כ לפיכך צריך** שיקנח מלותיו כ' פעמים בשבוע כלי שלא יתקדש בתוכו וימעטע המלה וכלהו מולו בהלי וכן מחתה שהוא לשון קנוח כלכתיב (ישעיהו כ"ה:ח') **ומחה ה' אלהים למעל מעל כל פניס: פעם אחת בשבוע.** כשמוכר לברייס לחיס כשבר ושמן ולבש לו לנ מליח מפני שנלבלך בו מהלכלוך ומכביל המשקל **וכלל פעם שישקול** יקנח המחזיק מטעם זה: **במקום שנהגו לשקול עין בעין.** כלומר בלא הכרע: **יתן גרומיו.** כלומר הכרעותיו שהם עשרית ליטרא לעשרה ליטרין הלא ואחד מעשרים לעשרים ליטרא ליבש שהוא חלק מל' מאות מפני שאינו נדבק מהפירות בכלי ביבש כמו שנעשה **בלח וכולה מתני' מפורש בגמ': היה שוקל עין בעין וכו'.** :

יום רסה

גמ' מנה"מ לרשב"ל לאמר קרא ונקי נקי משלך ותן לו: **אחד** מי' בלח ואחד מכ' ביבש ליבעיא להו היכי קאמר אחד מי' בלח לי' ללח ואחד מכ' ביבש לכ' ליבש או לילמא אחד מי' בלח לעשרים ליבש ואחד מי' ביבש בלח לעשרה ללח ואחד מי' ביבש קרוב וה"ק אחד מעשרה בלח לעשרה ללח ואחד מי' ביבש לעשרים ליבש אלא מהתנא לא שמיע ליה הא דתנא כלומר ואחד כמו שאמר **בלח שהוא אחד מעשרה** ונמנע שנריך ליתן **בלח חלק אחד מעשרה** חלקים שבליטרא לי' ליטרלות שהוא חלק אחד ממאה וליבש זה החלק עצמו לכ' ליטרלות והוי חלק אחד ממחתים או לילמא כמשמעו חלק ל' מעשרים חלקים בליטרא לכ' ליטרין והוי חלק אחד לל' מאות ועלה בתיקו והילכך נוקי בחזקת מריה ולא יתן ליבש אלא חלק אחד לל' מאות: **גזל הדיוט קשה.** וכ"ם של מלות מפני שאי אפשר להשיבו לנגזל שאינו יודע מי הוא הנגזל להשיב לו'ו: **במתני'** לחמרין ללא נהנו למוד במלה קטנה לא ימלוד כשימכור הוא בעסה מפני שמפסידו לנוקח שאין לו עכשיו אלא הכרעה אחת לפיכך לא ימכור במקל אלא במלה מ"מ אלכתי **מפסידו שאי אפשר למחוק כל המלות כל כך בעמעום** כמו שיעשה בחבל לבד ואם נהנו למלוד במלה נלוזה כלי שיקח הוא מחבריס לא ימלוד בקטנה אלא להרבות לה מלילות ומטעמת לחמרן להסתפק יפסיד מוכר: **מקום שנהגו למחוק.** במלה להעביר ממנו הנולם לא ינלום ולפילו להוסיף לו למיס כשווי הנולם להיינו אלים לקיימה לן (עירובין קף יג: ושבת קף לה.) נולשה תילתא היו ומעמת מקום לכתיב חיפה שלימה כמות שהיא בעיר יהיה לך לאל"כ יטעו השמעיס שזה מכר אלים יותר ולא ילעו שמקום הנולם שהוסיף לו להיינו אלים במלה מכר לו כ"כ כיון שלא נהנו למוכר הכי ושמע ייקרו השמעיס השער וכן נמי בהפך כשימחוק במקום שנהנו לנלום ולפילו **יפחות מן הלמיס** להכי אתא ונקט כלומר שלא ינרוס לשנות השער כשימעטו הזול ולא **ילעו למקום שנתן לו מחוק** הוא למתניל: **אגרדמים.** ממונים על **יום רסה** המלות **להלקות מעוותי המלות: ולשערים.** שלא ימכרו ביוקר: [קף פט.] **מפני הרמאים. שאומרים שנתייקר מפני שהוסיפו במלה לו** משימים הפירות היפים למעלה כלי לרמות ולומר שמפני זה הם יקרים יותר: **אבל** לא יעשה משקל שיהיה שלים ליטרא לשמע ירמה שיקול עמו כשיקח מאחרים רביע ליטרא וכן לא יעשה משקל חמיצי בליטרא לילמא אתי לשקול בו במקום רביע ליטרא משום דהני משקולות לא מנכר להו לגיעני ולפיכך תקינו מתקלי על הכי. כלומר על הסלר הזה שהין לטעות כיון שכל אחד מרוכה מחבריתה מחנה ואע"פ שבמלות לא טעו שלא ליבעע כלשקמן התם חנלן מוכיח עליהן לבל במשקולות טועין תלתא. כן פי' הרא"ה בשם הרב לאלפסי ז"ל: **שלא** ישקול לו **כל רביע ורביע** בפני עלמו כלי שיתן **לו הכרעה בכל רביע** שלא ישקול ליטרא (שם בשר) ויתן רביעית ליטרא עמה ויהיו ג' רביעיות: **ומניח רביע ליטרא עם השבר.** וה"ם לשקול בחני ליטרא ורביע שלא לנקט הכי לרבותא. הריטב"ם ז"ל: **ואידך מאי היא.** כיון לתני שם חנוני ושם כולהו לחביני לם כן רשמוניס מאי היא ותירן לשניא מיירי בנרומני שהם מוכרי ככרות **בחתיכות גלולות שם מיני מתכות ולפי המשקל** שכבר ערין שתהיה הנפש תלויה בחויר יותר כלי שלא יגע למעלה לו למטה ויעבב השטויח הרחוי לה. הנפש. הוא הברזל החמנעי שכל המשקל שלוך לחבריו למקום שהוא נוטה והוא נקוב וזקוף בתוך העגין הנחוץ ביניים:

של צמרים. מוכרי צמר: של זגגין. מוכרי כלי זכוכית וחין שוקלין הרבה יחד לפיכך לי סיסיס תלוי בחויר שני טפחים וי"מ זננים עגני כלי כסף: **טורטני.** הוח מנרף כסף וזהב ושוקל לכר מועט: **קנה.** הוח הזרוע שהנפח בחמנע ומיתנה הס החבלים שכף המחזיקים תלויה בהם ולפי כובד המשקל ערין סיסיה לרוך שאז הוח מכריע יותר בקל למקום הרחוי להכריעו: **של טורטני.** פירש רמב"ם ז"ל מוכרי זהב ומוכרי חרנמן טוב. ופי' יש יודע כפי מה שהוח רוצה: **אבר.** עופרת: **גסטרון. מיני מתכות** מעורבין וטועמע משום שפוחתין ומוליכין: **צונמא.** לבן שלע שיש פוחתת ונס זכוכית הקה מלל ויש פוחת: **כשהוא** קל יותר מלאי לוש יכול למחוק המלה בעומק הרחוי ויהיה הפסל המוכר וכשהוח כבד יותר מלאי מוחק טפי בעומק והוח הפסל הלוקח לפיכך ימחוק בעניס הלו שהיה קליס ולח כבדין יותר מלאי: **אשכרוע.** כ"י"ם בלע"ז: **העבה.** היה מוחק כל כך בעומק כמו **הקנך נמנע כשהוא לוקח ימחוק** עם העבה וכשימכור ימחוק עם הקנך וכן כשמוחק במיברא בבת לחת לו כשמוחק מעט מעט. כלומר **שמוחק מעט ומגביה לת המחק וחוזר וכובש ומוחק מעט טפח** לחר שי פסיקל: **אין בקיאין במעשה ידינו. וכו'.** הקליקיס יכלו בם. שיסרו בהם ופוסעים יכשלו בם שילמדו חכמה וערמימות וירמו סבריות ומנע נכשלו בם: **שלא ימדוד בחבל.** ענמו שמולל לחבירו בימות הגשמים לח ימלול לשותפו זה בימות החמה מפני שהחבל מתיבש ומתקלר ומנע זה נתנה: [קף פט:] **שלא ימשין משקלותיו במלח.** מפני שהמלח שואב לחות המשקלות ומקילין. הכי לימלי בירושלמ': **משורה.** היא מלה קטנה **כלכתיב מיס במשורה תשתה: שלא ירתיח.** שלא יפוך היין בחזקה וממקום נבוה **מפני שעושה קלף לשקומ"ה בלע"ז ונרלה הכלי מלא: שאפי' יחדה לעביט של מי רגלים.** שמא יחול בה לפעמים: **אבל** כשלישה חתומה הוא ירגיש בה ונם הלוקחים ולא שקלי ומותר להשהותה להם לא יחלה למלול: **משום** הא לתניא בספרי **לקרא לכתיב נחלה** ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא אל יאמר לו שקול לי כנגד שלשה רבעי ליטרא אלא שוקל ליטרא ונותן רביע ליטרא עם הבשר ת"ר היה מבקש ממנו לשקול עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת ואחת ותכריע אלא שוקל לו י' בבת אחת והכרעה אחת לכולן ת"ר נפש מאוניס תלויה באויר שלשה טפחים וגבוה מן הארץ שלשה טפחי' קנה ומיתנה שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגובהה מן הארץ ב' טפחים קנה ומיתנה שלה תשעה טפחים של חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח קנה ומיתנה שלה ששה טפחים ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוה מן הארץ שלש אצבעות קנה ומיתנה שלה איני יודע והך קמייתא דמאי היא (דף פט:) אמר רב פפא דגרומני תנו רבנן אין עושין משקולת לא של בעץ ולא של אבר ולא של גסטרון ולא של שאר מיני מתכות אבל עושהו של צונמא ושל זכוכית ת"ר אין עושין את המחק לא של דלעת מפני שהוא מקיל ולא של מתכת מפני שהוא מכביד אבל עושה הוא של זית ושל אגוזים ושל שקמה ושל * תדהר ותאשור (ישעיה מא) תרגום מורכין ואשכרעין ערוך אשכרוע ת"ר אין עושין את המחק צדו אחד עבה וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחיתו * זו היא גירסת הלכות גדולות ובספרים שלנו ובאשר"י גורס איפכא [וכן גרס הב"ח] למוכר ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחיתו ללוקח ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאין אוי לי אם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו סוף אמרה או לא אמרה אמר רב שמואל בר יצחק אמרה וסמך אהאי קרא (הושע י"ד:י') כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם תנו רבנן (ויקרא י"ט:ט"ו) לא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה במדה זו מדידת קרקע שלא ימוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח ובמשורה שלא ירתיח והלא דברים קל וחומר ומה משורה שהיא אחת משלשים וג' בלוג הקפידה עליו התורה היו וחצי היו ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית * בגמ' איתא ורביעית וחצי תומן ועוכלא על אחת כמה כו' ג"א לוג על אחת כמה וכמה אמר רב יהודה אמר רב לא **וקטנה** ר"ל נדולה שמכחצת לת הקטנה מסקינן הכח לגו הן המלות שיכול להתקייס שלין לטעות בהס לתת לחת בעבור שלחרת כי לגו ניכרות הן: **סאה.** היא שבת קבין ולפיכך לא קתני חני סלה משום לסיומי תרקב שהוא שלשה [קבין]: **חצי** קב רובע קב תומן שמיעית קב סהס **ג' ביעין וחני תומן ביעה ומחצה: עוכלא. היא ביעה וחומש ביעה** מפני שהלוג **הוא רובע קב ולוג שהה ביעים** ולפיכך שהשיעורין לגו קרובים זה לזה מסקינן לבמות קטנות בקילין החנסים להכיר בין לחת לחבריתה זה הוא במלת ביבש. ובמלת הלח הין שהוא י"ב לוגין כתרקב ביבש חני **הין הוא חני תרקב שליסית הין הוא קב רביעית הין הוא ג'** לוגין ולע"נ לליכל למיטעי בין שליסית לרביעית מ"ם כיון לסוי הכי במקלם כלחמרי' שנתות היו בהין הניחו לותן מלות נס להליטות כיון שהס נמי היו מסתמכין במלות לגו לענין שלן שהיו נותנין למנחות ולילכ למיחס סיטעו הס להכניס להכניס זריזין הן להכיר בין שליסית לרביעית לפיכך לל רלו למעט מלות לגו: **גרסי'** בגמ' לחר שמולל לין מוסיפין על המלות יותר מסתות ולל עלמטבע יותר מסתות ומסתכר לל יסתכר יותר מסתות מ"ט לשמולל ל"ר חסלל שמולל קלל לשכח ולרם ושקל עשריס נרס עשריס שקליס חמסה ועשריס שקליס עשריס וחמסה שקל המנה יהיה לכס מנה מלתיס ולרבעיס היו לגל ס"מ תלת ס"מ מנה של הקלס כפול היה ושמע מינה מוסיפין על המלות ולין מוסיפין יותר מסתות וס"מ סתות מלבר: **אע"פ** שלעניו לינל לל הוה ערין הל לרב חסלל מכל מקום כתביתיס מסוס התועלת היינל ממנה לשמעינן מינה תלת לין מוסיפין על המלות יתר מסתות המלה לומה שרוצין להוסיף בה: **והמשתכר.** כמו חנוני שקונה יין ופירות מססיטון **כדי למכור מעט מעט לל יסתכר יותר מסתות** וכל זה וכגון שלל הוקר הסער וכל זה כלי שלל יוקירו הפירות יותר מלאי **לחכל חס לקח בשעת הגורן ועכשיו הוקיר יסתכר לפילו כפליס וכלכל שיהיה כפי הסער שהולך:** [קף ע] **עשרים גרה.** כך היה המשקל בימי משה לחכל בבית שני הוסיפו בשקל שתות להיינו

כ"ל נרס והנרס מעס ומעס שי פונדיון והפונדיון שי לישריס והלישר שמונה פרוטות והפרוטה חצי שעורה מסקלס כפי הקבלה ונמצ שהלישר ל' שעורות והפונדיון שמונה ומעס שהיל הנרס שם עשרים שעורות והסקל שהוא עשריס ולרבעה מעות שגם מחות ושמונים ולרבעה נרנירי שעורות בינוניות והוא הנקרא סקל בלשון תורה ובלע בלשון מסנה והוא ל' לינריס וכשלמרו בכל מקום בתלמוד מלתיס ר"ל לינרין וכן מנה מלה לינריס שהוא כ"ה סלעים ונמצ כסף לעבד שהוא ל' סקליס עולה ק"ך לינרין וחמשים לחומש ומפתה עולה מלתיס לינרין והלינר ל"ו שעורות מפני שהלינר ו' מעות והמעה שהיל נרס ט"ז שעורות כמו שלמרנו וסקלתיו ומנלתיו שהלינר חצי רביע לוקיש סל כסף: **המנה יהיה לכם.** משמע שנוכל לעשות מנה מכל מלו הסקליס שהם ס' סקליס והסקל ל' לינריס כמו שלמרנו ועל זה מתמה תלמודל מנה מלתיס ולרבעים הוי. כלומר והלל המנה היינו לגל חצי מלתיס **כלשמרינן בכתובות** (לף י.) **נותנים לכתולה מלתיס ולגלמנה מנה:** [לף ק:] **כפול היה.** סל חולין היה כ"ה וסל הקלף היה כפול שהוא נ' והוסיפו שתות חלק שוה לשחל מה' חלקים ונמצ שהחלק הול עשרה והיינו שהיס הס"מ שתות מלבר לשילו מלנלו להיינו לשחלק הל' לו' חלקים לל היה עולה השחלק לגל שמונה [סקליס] וסלים [סקל] ועכשיו עולה עשרה מפני שהוא שתות מלבר כלומר בר מה' חלקים מוסיפין חלק שסי בשחלק ל' מהשמשה: **אוצרי פירות. סקונים בשוק לגערס ולמכרס ביוקר** במקום שרוכן ישרלל: **מפקיעי שערים. שמוסיפין על הסער** ליקר ישהה אדם מדה חסרה או יתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים באתרא דלא חתמי אבל באתרא דחתמי עד דחזי חתמה לא שקיל תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדה חסרה ויתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אבל עושה הוא סאה תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי רובע תומן וחצי תומן (דף צ.) ועוכלא וכמה עוכלא אחד מחמשה ברובע ובמדת הלח עושה אדם הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג רביעית ושמינית ואחד משמונה בשמינית וזו היא קורטוב אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יתר משתות ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר אל ישתכר יתר משתות ת"ר אוצרי פירות * תיבות וסוחרי שביעית ליתא בגמ' וברא"ש וסוחרי שביעית ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית עליהם הכתוב אומר (עמוס ח':ה') לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר מאי כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח את מעשיהם אמר רב עושה אדם את קבו אוצר תניא נמי הכי אין אוצרין פירות בארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אבל תבלין כמון ופלפלין אוצר בד"א בלוקח מן השוק אבל במכניס משלו מותר ומותר לאצור פירות שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית ובשני בצורות אפי' קב חרובין לא יאצור מפני שמכניס מארה בשערים תנו רבנן אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות רבי יהודה בן בתירה מתיר ביין מפני שממעט את התיפלה וכשם שאין מוציאין מא"י לחו"ל כך אין מוציאין לסוריא ור' מתיר (דף צא.) מאפרכיא לאפרכיא ת"ר אין משתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אמרו עליו על ר' אלעזר בן עזריה שהיה משתכר ביין ובשמן בארץ ישראל ביין כר' יהודה בן בתירה דסבר כיון דממעט את התיפלה מותר שמן באתריה דרבי אלעזר בן עזריה שכיח משחא טובא: ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בה רב ושמואל חד אמר תגרא לתגרא וחד אמר * בגמ' איתא על חד תרי (ג"א) זווא אחבריה: ת"ר מתריעין על פרקמטיא ואפילו בשבת. אמר ר' יוחנן * מדפו"י [כגון] כלי פשתן בבבל ושמן ויין בא"י משום דמינייהו רובא דחיותייהו א"ר יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא: ת"ר אין יוצאין מארץ לחוצה לארץ אא"כ עמדו סאתים חטים בסלע אר"ש אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח אבל בזמן שמוצא ליקח אפילו עמדו סאה בסלע לא יצא (דף צא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר אבל מעות ביוקר ופירות בזול אפילו עמדו ד' סאין בסלע יצא וא"ר יוחנן נהירנא כדהוו ד' סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא מדלית איסר וא"ר יוחנן נהירנא כדלא הוו מיתגרין פעליא למידנח קרתא מריח פיתא [מייתין] ואמר ר' יוחנן נהירנא כדהוה בצע ינוקא חרובא והוו נגידי חוטי דדובשא על תרין דרעוהי: **סלייקא לה המוכר את הספינה** (דף צב.) **המוכר** פירות לחבירו ולא צימחו אפי' זרע פשתן אינו חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גנה שאינן נאכלין חייב

חותו ומשמע שאינו חסור לאנור לגל בלוקח מן השוק מפני שנוהס יוקר לעולס: **קבו אוצר.** כלומר **מה שמלקט מפירותיו וליסנה מעליו נקט כלומר חותו המעט שנתן לו** המקוס: **משמע** מהכא שלא במקוס שמותר לאנור וליקח מן השוק כמו בג' סניס הלו מפני שאינו נמצ בשלות בשלם שניס הלו לאכול מהס לפ"ס בשנת בצורת חסור מפני שנוהס יוקר [גזול] בשעריס: **מפני שממעט את התפלה.** כלשמרינן בעלמל (עירובין לף סה.) **נכנס יין יצא סוד: לסוריא.** היל שכבש לול וקשבר **כבוש ליחיל לאו שמיה כבוש** ואין לה לין ל"ו: **[אין** משתכרין בל"ו] היינו **לקנות מבעה"כ כדי למכור בשוק** לבל מהלו מותר וטעמל **לבעה"כ מני מזבן ליה** לבל לי טרח למעבל מיניה מילתל לחבריתי כנון שקנה חטים ועביל מיניה פת נרלה למותר: **הא** למתירין [בביצים] להרויח כ"כ על הכפל הלל לסרינן הלל על לחל תרין לי נמי שהל יתכור תגר רלשון לתגר לחר הלל לגריכים שלינם תגרין כלי שהל יוקירו יותר מלדי לבל יותר [משתות] על הכפל להרויח בדינר קרוב לדינר לחר מתירינן משום לשין בהס חיי נפש וטרחינהו מרובה: **מתריעין.** בתפלה בעגנו להתרעה בשבת ליכל בשופר כלילינל במסכת תענית [לף יב.]. הריטב"ל ז"ל: **אפי'** בשבת שחייב לשמוח [יכולים] להתפלל שיתיקר שחורה זו שהוזלה יותר מלדי שהוא קרוב למחסה לכינן שהיה בזה תועלת גזול לעניים בכל כך זול והוא נזק גזול והפסד לרוב לחנשי העיר כלכתב הריי"ף למיניהו רובא לחיותל: **סלייקא** לה המוכר לת הספינה

המוכר פירות כו'. כלומר מתני' דסב"ג היא ומחלק בין **זרעוני גנה שהיא זרע** כרוב וקפלוט וכיוצא בו **שאין רוחני לאכילה כלל לזרע פשתן לחיבת לחלבי כלאחמרינן** (נדרים דף מט.) **לוליבא לכיתנא לכוסחא** דכהני דרחויין לאכילה לן מיבעי פירות דקיימי לאכילה כמו לזריעה דהיכא דלקחן סתמא ללקחן לא פירש שלזריעה לוקחן ללא הוי מקח טעות כשלא אמחו **למני ח"ל לאכילה מכרתיו לך** אלא לאכילו זרע משקרי שעיקרו **לזריעה כיון לחיבת מעוטח לחכלו** מיניה לן הוי מקח טעות **למני אמר ליה לאכילה מכרתיו לך** וטעמא משום דקי"ל כשמואל לאמר לן אזלינן בממון אחר הרוב כיון דאית לן כלל נהול המוציא מחבירו עליו הראיה חסבינן **לרובא כאילו לן הוי אלא פנגא וכיון דפנגא** ופנגא הוא שלוקח היה לו לפרש שרוצה להיות מפלגא לזבני לרביע וכיון שלא פירש היינו הוא לאפסולי לנפסיה אבל בשלמא לפסיקתא ובריריא לזריעה בעי להו כזרעוני גנה לן ערוך ליה לפרש והוי כאילו פירש לזריעה בעי להו וכיון דאזין לזריעה להא לן אמחו מקח טעות הוא ומהדר ליה זוזי כלמפרש בגמ' ומיהו היינו היכא דאין לתלות שהדר ברוב שזמן לו שהקרקע שלא לוקח בזרעים אבל בזמן שאחר זרעים לוקין לו שקרקע זה יודע שאוח גרוע הוא פטור מלשלם: **גמ'** מוכח מהך ברייתא דמפרשנן במתני' דכשרלויין לאכילה היינו חייב בשחריותן ומועמא היינו משום דקי"ל כשמואל: **זרעים שאינם נאכלים.** ר"ל שאינם **נאכלים כלל כזרע** כרוב וכלפירשנו: **וחייב** בשחריותן דקתני היינו למי זרע שנתן לו והיינו מוכח לו כלום מפני שזרעים ואפילו כלמי עניש דעלמא ואע"ג שאין יכול לומר לו לא נתן לך מעותיך על שתתן לי כשיעור שזרעים אלי לכיון שעל דעת זריעה מכרן לו ולכך מסרן לו יש לו מקח טעות בדבר ולא פסא הלוקח בכלום היינו חייב לשלם לו כלום וכן בכל מקח טעות שבעולם שיולא שהלוקח הדבר שבשבילו לקחו כגון בגד וחתכו בהמה ונמצאת טרפה וכן למרו בשכורות פרק כל פסולי המוקדשין [דף לו.] השוחט את הפרה ומכרה ונולד שיש טרפה מי שאכלו אכלו ומחזיר לסם את הדמים ומה שלא אכלו יחזירו ויחזיר להם את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או לטבולו לכלבים יפלמו למי הטרפה ומנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצאו בכור פירות **ונמצאו טובלים יין ונמצא** נסך מי שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים ע"כ ולמלנו מכאן כי הלוקח פרקמטיא מחבירו להוליכה למקום יקוב והוליכה ונמצא שם מום שאין לו ללוקח לעשות בה הוראה כלי להחזירה אלא מניחה ביד שומר חנם והולך זה ומוכר את שלו שם ירצה ויחזיר מוכר להחזיר לו למי שאכל אינו נותן לו מה שהוציא לדמי הלכתא כר' שמעון בן נמליאל דאמר בגמרא נותן לו הוראה וכן כל כיוצא בזה וכן כתב הרמב"ם ז"ל. עכ"ל הריטב"א ז"ל: **[ברייתא דף צג:] המוליך** באחריותן: **גמ'** (דף צג.) * ע"ש הרבה שינויים (ג"א) ת"ר המוכר זרעוני גנה לחבירו זרעים שאינן נאכלין זרען ולא צימחו חייב באחריותן זרעים הנאכלים זרען ולא צימחו אינו חייב באחריותן ואם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן (דף צג:) מה הוא נותן לו דמי זרע וי"א אף הוצאה והלכתא כת"ק. * לשון הרי"ף (ג"א) והני מילי דלא צימחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או כיוצא בו אינו חייב באחריותן: (דף צב.) איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר ה"ז מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך וליחזי האי גברא אי לשחיטה אי לרדיא זבין בגברא דזבין להא ולהא וליחזי דמי היכי יהיב לא צריכא דאייקר בישרא וקם כרידיא (דף צב:) ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי אפרע דאיכא לאישתלומי מיניה רב אמר הרי זה מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרידיא זבני ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והלכתא כשמואל ומדמקשינן ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה ומפרקי' דאיכא לאישתלומי מיניה שמעינן דהיכא דאית ליה לאינש זוזי גבי חבריה ואמר ליה שקול מינאי מטלטלא או מידי אחריני בזוזך ואיכא גביה זוזי לאו כל כמיניה דיהיב ליה מטלטלי בזוזיה אלא יהיב ליה זוזי כדאית **חטין.** משמע מהכא למתני' לן לריבי בהוצאה והלכך על כרחין מתני' כולה רסב"ג היא והכי קאמר שרסב"ג חומר וכו' לחם לן כן במאי פליני ת"ק ורסב"ג והלא במתניתין לן מזכיר הוצאה וכלמשמע הכא לגמי ולאי הכי הוא למתני' רסב"ג היא והלכתא כוותיה לגמי בהוצאה לחיירי בברייתא קי"ל כת"ק לפלוג עליה שאפילו רסב"ג לאו לישנא קאמר לגמי ולאי ניחא לו לגמי למי זרע ולא פועל הוא וזרע במה שהיה רוצי יכלם למי הזרע מן השוק היה נוטל שכר כלאחמרינן בב"ק פרק הנזהל עניש (דף קנ:) ע"ר יוחנן טבח לומן שקלקל חייב לכלם והוא לעביל בשכר כי הא ע"ר זירא הרוצה שיתחייב לו טבח יקדים לו לינר לבל לומן לעבוד בחנם פטור כלאחמרינן [עיין דף קנ: בתוס' ד"ה חייב] לענין נגיבה לפי שהין לרבם של בני הלם להתבונן בכל ענין: [דף קנ:] **ולא לתתן.** במיס לעליו ללתות לומן במיס ולכתוב במכתם שהסיר הקליפה החיצונה כדי שתהא סולת נקיה הכי חזי טעמא למתניתין לאיני חייב בשחריותן להיות מטעמא דשמואל **לכיון לחיבת למימר לאכילה** מכרתיו לך אע"ג דרובא לאו לאכילה דקי לאכילה היינו חייב בתר רובא וכלפירשנו במתני' לכלל נהול ביניהו לשמע"ה הלכך היו כפנגא ופנגא והו"ל ללוקח לפרושי: **וליחזי אי גברא וכו'.** משמע להיכא שמכירו שהוא לוקח להכי לו להכי היו כאילו פירשו שהיה רוצה וחייב המוכר לתת לו לוקח שהוא שיולא בו שלרכו ליקח ממנו ואי לא היו מקח טעות וכן נמי אמרינן להלמים רואים לפי הדמים שנתן לו יוכל להכיר לעת הלוקח ואע"ג שלא פירש היו כאילו פירש ואי לא יהיב ליה הכי הוא מקח טעות ומיהו היינו לוקח בכיוצא בזה שאחל ממנו שור ושור קל תבע ליה שלא שמנלה לעתו השתא ללריכיה היו בעי ליה לאבל שאל לו עמל ואחר כך אמר לבקר נמי הוא בעי מיניה השתא לאין הדמים רואים לחייב לו ענין שלא שאל לו לשני נופלו נינהו ואיכא נמי לקרו לכל אל אם בחפיה נפשיה **לעמל עמל ולבקר בקר: לטרחא יתירתא.** משמע לאע"ג שלא היו בטול מקח בשביל דמים להא הוא כלמים ליהיב עליה מ"מ מצי למימר ליה שלא בעי למטרח הכא למזבן ליה: **אי דליבא לאשתלומי.** משמע מהכא **להיכא לליתי ליה** זוזי למוכר לן מצי למימר ליה הרי שלך לפניך טרח וחבון שלא יפרע ממטלטלי אבל אי אית ליה זוזי בעי למיתן ליה וכי היכי לאחמרינן הכא בלוקח ס"ס מבעל חוב להא מקח בטול הוי הדמים חוב עליה למוכר ונראה **להיכא לליתי ליה למוכר זוזי** ואית ליה קרקעות ומטלטלין מטלטלין יהיב ליה קרקעות לן יהיב ליה לכיון לאי הו"ל זוזי יהיב זוזי מטלטלים לחשיבי בתר כספא טפי יהיב ליה ודעת הגאונים ז"ל שמקבל חרס שתא שאין לו תועלת או מטלטלין קולם סיפרענו בקרקע [או כל היכא] לפרש במטלטלין ע"פ שומת ב"ל

וכתב ר"ת ז"ל דבסכירות פועל לפילו ליתי ליה זוזי בעי ליה למטרח ולמזכן ולפרוע הפועל לתקן בפרק הכית והעליה [לף קיח.] דסוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו טול מה שעשית בסכרך אין שומעין לו ואמרי בגמ' מהו דתימא כיון דליתי ליה לחנרא נציח שמעינן ליה לאמרי לינצי ממאי דסוכר פלגי קמ"ל וכשום דוכתך פלגי לפרע קמ"ל וכשום דוכתך לא לימתי היא טעמא אלא היכא דליתי ליה זוזי ופירושך למילתא מבעל חובך סובין תפרע. כלומר לפחות כיון שאין לו יותר לא תהיה לו כנוסף מתרגמינן כרשיא ולענין נזקין העלה הרבה מן המפרשים למני למיתן ליה לפילו קרקעות ולפילו ס"ל זוזי וכלבד שיהיה הקרקע עיונית למיטב אמר רחמנא לבל מלבדי הרמב"ם ז"ל נראה לכיון לזית ליה מטלטלין מטלטלין יהיב ליה: **כשאינו** אלא מצא האחר שני חלקים שוים וכשרים: **נמצא עליה קורט דם.** דוקא היכא לפיכך מחט שיכול להם להתעכב ולהסתבך בו הוא שמחלקין בהכי אבל בנקבים בלא מחט לא אלמך כי ליכא לם [ולפיכך מחט] בידוע שלאחר שחיטה נתחב בו במחט וכשרה: **הוגלד פי המכה.** כלומר שעלה עליה קרוש. ולפיכך בעי מאי נפקא מינה כיון לאפילו הוגלד טרפה: **ופירוש למקח וממכר.** לאם מכרן לתמול או שלמוס חייב להחזיר לו הדמים לטרפה מכר ואם לא הוגלד כיון שלקחה תוך ג' ימים אינו יודע אם נטרפה קודם שלקחה או לאחר שלקחה הלכך המוציא מחבירו עליו הראיה אם הלוקח לא נתן לו דמים עדיין יטעון שבהמה טרפה מכר לו ואם נתן כבר המעות לא יוכל להוציאה מתחת ידו בטענה זו שהמוציא מחבירו עליו הראיה: **בכור** בזמן הזה אסור בהלילה לפילו לכהן על פיהיה בו מום קבוע לרלייתן מומחה לפי שהוא כלקלסים בחון ואם זה הכהן מכרו בחזקת מום קודם שירלה מכס לת מומו הנסיון ליה לכהן אע"פ שהלכו הלוקחין מן הבשר יחזיר להם הדמים ומה שיותר מן הבשר יקבר כיון פסולי המוקדשין דבעי קבורה ויחזיר להם הדמים: **וכן** הדין בקנקנ שמכר טרפה ליסרלהל במוזיל דקנסינן ליה לבל לא קנסינן ליה במה שהוא של עלמו ולפיכך מה שלא לכל יחזיר לו הבשר ואע"נ דהיכא דלא סר סביניה קמי חכם ומעמלת פנומה (חולין דף יח.) מכרזינן לבשריה שהיה נבילה לפילו לעובד כוכבים לא מזכן לפשר לטעמא למילתא מסום דליכא תרתי לסורא וכזיונא דת"ח הלכך הנסינן ליה טפי: **דמי טריפה.** הלכך המוכר מחזיר להם המותר שנתנו לו על ימי בשר בזול שהוא ימי טריפה: **המוכר עבדו לחבירו.** כל העבדים בסתם הם בחזקת נגיפים ומסחקי קוביא והלוקח [יולע כלבר]: **ונמצא שהוא גנב או קוביוסטוס.** לא אני לומר ליה הרי שלך לפניך כי הטעיתני. לבל לסטיס מזויין או שבבר הוא מוכתב למלכות על שהרג והסטס ג"כ נברא קטילא ולאי הוא שהלוקח חייב נותן דמיו בעבד כזה הלכך אימר לו הרי שלך לפניך והב לי זוזאי אע"פ לבשעת לקיחה לא פירש לו הלוקח ולא מילי. והא לאמרינן בניטין [לף פו.] שהתקין רב יהודה בשטר מכר של עבדים שצריך למכתב המוכר האי עבדא לן עטיר ופטיר מעלורי מלכא ומלכתא ההיא לשופרא לשטרא לבלאו הכי אמי מלינא בלחריותא והא לפירשנו הכא טעמא משום לבל העבדים הכי אינהו משום לאי לא הוי הכי כולהו אלא רובא לבל כיון דקי"ל כשמואל לאמר לאין הולכין בממון אחר הרוב ג"כ הוו כפלגא ופלגא והיכי אמרינן הניעו לדרבה לימא ליה הרי שלך לפניך להכא לא אני למימר מוכר ללוקח היה לך לפרש לפשיטות לאם **נתנה בעל מום ליהוי מקח טועות לאמר מכטל מקח היכא לא נודע ללוקח** והכלאמרינן לקמן [לף עב.] ליהו לפירי שפירי יהיב זוזי ואין לך מום גדול מזה: **מייתינא** הכא בגמ' [לף עב.] הא לפרק שור שנגח את הפרה ונמלא עובדא בהלא ואינו יולע אם על שלא נגחה יללה ופטור מלשלם חני נזק על העובר אם מסנגחה יללה וחייב לשלם חני נזק על העובר ומסקינן לקי"ל כרבנן לאמרי המוציא מחבירו עליו הראיה וכן בענין לומלנא **לא חזלינן בממונא בתר לומלנא** לחייב אלא בכולהו אמרינן הכא"ה כלתניא [שם] שור שהיה רועה ע"נ הנהר ונמלא שור הרוג בלא לף על פי שזה מננח וזה מועל לינח זה מנוסף וזה העומל בלא מועל ליכך אין לומרים זה ננחו וזה נסכו: **מתני'** הלוקח יש לו לקבל פירות עם נרעון זה מסום לאורחא לפירות אלו בהכי ואסתם לוקח מחיל עליה הלכך בהתרא לליכא מנהגא בהברים אלו יקבל רובא הקב מקטנית לסאה חטין וכלאיהן בגמרא וכן למאה תאנים עשר תאנים פחותות וכן כשיעכור לו מרתף של יין ואמר לו אסתם מרתף של יין אני מוכר לך יקבל למאה קנקנים יין חסוב עשר מיין קונסם שהוא יין נרוע: **בשרון.** שם מקום שלא היה בו מנהג לבל היכא לליכא מנהג הכל כאמנהג המלינה. כך העלה רי"ף ונלולי המפרשים: **פטאות.** הם כלים שאין מתקייים בהם היין זמן מרובה מפני שהם רעועין קנת לבל מ"מ אינן שבורים ורעועים ממש ל"ל לפילו אחת לא מקבל והכי אמרינן בגמ' [לף ע:] פטאות נאות ומנופרות. כלומר שהנפרית סותם השבר ומחברו קנת: **ואיתא בתוספתא [פרק ו דב"ב] וכן בפר"ח ז"ל תנא יתר על כן** ליה גביה גרסינן בפרק אלו טריפות (חולין דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה * רש"י בחולין (דף נא.) לא גריס למאי נ"מ למו"מ (ג"א) למאי נפקא מיניה למקח וממכר להודיע כי מקח טעות הוא ושנינו בבכורות בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לו.) השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן את הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יחזיר את הבשר ויחזיר להן את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי טריפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים וכו' תניא (דף צד.) המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו ליסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך: **מתני'** (דף צג:) המוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פוטסות למאה: **גמ'** (דף צד.) תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נישובת לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה * לשון הרי"ף (ג"א) הני שיעורי כולה באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקיימא לן בכל כהאי גוונא הכל כמנהגא

מחזיר את השאר ונוטל את הדמים ממנו. ור"ל ליתר מי' פטוסקות מחזיר לוקח זה שסתר **לכל לא העבר לליכל למימר ערוכי עריב** כלי לקנסינן כמו נבי טנופות [בלף עג.] והא לתנן עבר מתניעות למאה ועבר פטוסקות למאה מסוס לליכתי סס תלניס וסס קנקניס עליסס וחזו למלתייהו קנת ליפוקי ליכא ללא חזו למלתייהו קנת ללא מקבל ליה ליפוקי חלא ועברה למאה לנקט ה"ס לפי חסבון זה כשלוקח יותר או פחות. טריטב"ק ז"ל: **נישובת.** סס [פסולת] כמוקס שרוח מנסבן לשעורין: **רובע עפרורית לעדשים.** לרך **עלסיס ליהות בהס עפרורית מסוס** לעוקלן בשרסיו ולרך [שלר] מינים אלו שמעורבים ממינים אלו ולא מעפרורית הילכך לא מחיל לוקח אס יש בהס רובע עפרורית לסאה **לאכל פחות מרובע** ליפסד שמעורב בו ומחיל: **הלכך** הנוטל צרור מנוקן מבירו לף על פי שלא נזל מידי מ"מ נורס לו נזק שהיה יכול למכרו בחטין כיון שהיה מעורב בו מעט ואסור להחזירו בידים וכל כה"ג קי"ל **בב"ק** (לף ק.) **כר"מ לללין ליה לנרמי** מסוס להסתא נורס ליה ומזיק ליה **לאכל** הא לקי"ל (ב"כ סוף לף כב:) **לנרמי בניזקין פטור הייט כגון שולח הבערה ביל חרס שוטה וקטן** להסתא לא מזק ליה ממס בענין זה כמות שהוא ופעולה לחרת היא אע"פ לקיימה לן (ב"ק לף עח:) ללכך הנורס לממון לאו ממון הוא היינו נבי חמן שעבר עליו הפסח שאינו שוה פרוטה לשום לסס ואינו נמכר בממון אלא שהגזלן שגזלו קודם הפסח מיפטר מפני שלא עשה בו שום שנוי ואומר לו הרי שלך לפניך לאכל הכא כיון שהדין נותן שאין לו לנפותו ונמכר במקום חטין הרי שוה ממון ועבר הנמכר בממון כגון עפרורית זהב הוא ויזק ניכר הוא ואפילו למאן דלא **לליו ליה לנרמי** מודה בהא: [לף עג.] **אמר רב הונא.** בעושע **למקבל לוקח רובע קטנית** או פחות מרובע עפרורית היינו מסוס שאין לרך **שיטרח מוכר להסיר לכר מועט כזה ליבא שכרו בהפסדו** והיינו לסתיק מינים לוקח לאכל בשים בו יותר מרובע לרך להקפיד בו ויש למוכר לטרוח ולהסירן וכיון שיש לו לטרוח **בלוחו מותר ינפה לת** כולו ללא הוי **טרחא כולי האי לנמור כיון שהתחיל** בו כבר: **ואמרי לה קנסא.** כלומר לפי **נאו לליכא למיחש שמא עירבו בידים** כיון לפיכ היה מותר שאינו נהנה ולפי היה מקבלו אותו רובע לאכל הסתא **שעשה עול שערב אותו בידים** קנסינן ליה לפילו בשוה רובע ומיהו להאי ליבעי היכא לכריך לן שלא עירב בו ולא מידי יש לו ללוקח לקבל אותו רובע לליכא להאי קנסא ונפקא מינה נמי ללא קנסינן ליה בכבל ותו נפקא לן לי קנסא הוא ללא ילפינן מינה לעלמא וכי האי ליבעי בתרא קי"ל כיון ללא לתברר בנמרא כאן מיניהו מסוס שהוא קונה שהוא מוחזק ובספיקא לממונא הכי הוא לינן להקל על הנתבע שהוא מוחזק

המדינה א"ר הונא אם בא לנפות מנפה את כולן דהיכא דאיכא עפרא טפי מהאי שיעורא הואיל ונתחייב לנפות מנפה ליה לכוליה עפרא ולא מוקים ליה אהאי שיעורא דמתני' אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא מאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח איניש יתיר מרובע טרח איניש וכיון דטרח טרח בכוליה ואמרי לה קנסא רובע שכיח יתיר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוה רבנן בכוליה: (דף צג:) אמר רבה בר חייא קטפסאה משמי' דרב הבורר צרור מתוך גרנו של חבירו נותן לו דמי חטין דאי שביק להו הוו מזבני אגב חיטייהו: (דף צה.) מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא א"ל למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזה הוא אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו וקשיאן אהדדי ומשנינן (דף צה:) דרב זביד דא"ל למקפה וברייתא דלא א"ל למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר ליה למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה סתם ולא אמר ליה ואפ נתן כבר לוקח למיס אפ כן המוכר הוא הנתבע לאכל אפ לא נתן הלמיס עליון לוקח היו נתבע למני אמר למקח כזה לא נתכוונתי: **לקולא** למוכר לזלנין לחית ליה חזקה לממונא כי על הלוקח לברר מה שמכר לו ואפילו לא פרע עליון מעות אפ עשה מסיבה מוציאין ממנו טריטב"ק ז"ל וע"ל שלא אמר ברב ז"ל שלא במרתף וכיוצא בו שיש לו ללוקח לברר לאכל במוכר פירות שאין לרך שיהיה בהם תערובת יותר מן הסיעור אין עליו לברר כלום הלכך כל היכא שלא נתן למיס מני למימר למקח כזה לא נתכוונתי: **מייתי** הכא בנמ' [לף עג:] הא לאמרינן שניס שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מנה שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח על שיבא אליהו ויוקמוה במקומה (בב"מ לף לז.) שהפקידו לו בשעת שניסס יחא בכרך אחד לפי שעתה לא היו פוסא שיכתוב בס כל אחד בכיס שלו ומ"ס יאמר המנה בידו על שיבא אליהו אחד מהס או על שיבא אליהו: **מרתף יין למקפה.** ר"ל לעולך תבסיל מפני שמסתפקין ממנו **מעט מעט עריך** שיהיה חשוב מאל כלי שלא יתקלקל ויחמיץ לכל אי לא אמר למקפה אלא מרתף יין סתמא תמצא יין חשוב כללכו שיש **עשר קוססות לך' חביות של יין חשוב** וכשאמר יין **זה למקפה ליכא אלא לניחותא שאמר למקפה ואלא לניעותא שאמר** זה משמע נרוע כמות שהוא הלכך הוי כיין סתמא שאמרן שריך שיהיה כולו חשוב מלבד עשר קוססות למאה וכשאמר יין זה ולא למקפה נותן לו יין נרוע שאינו נמכר אלא בחנות שרגילין ללכת שם הקונים ולא אמר יין אלא למעט חומץ. ונראים לי לברי רשב"ם ז"ל לכל שהזכיר למקפה אינו [ולא מקפה] כלל אלא אמר **מרתף זה לכל אז אפילו חומץ** במשמע ומסוס לקי"ל (פסחים לף עז:) לכל לפליני רב אחא ורבינא הלכה כשברי המיקל וקי"ל לסקפ ממונא קולא לנתבע לא כתבתי אלא טעמא למאן למיקל ואמר לביין סתמא מקבל עשר קוססות למאה שהוא תועלת למוכר שהוא נתבע ורישא לברייתא חסורי מחסרא וכלהתיבעא: **גרסי'** בנמ' (ב"ב לף עה:) אמר רב יהודה (אמר שמואל) יין הנמכר בחנות מברכין עליו ב"פ הנפן אמר רב זביד [מוקה] רב יהודה בפרקיסין למזלכן לקרנתא שמברך עליו שהכל כלתניא על הפת שעיפשה ועל היין שהקריס ועל תבשיל שעברה עורתו אומר שהכל נהיה בדברו ק"ל לאביי לרב יוסף הא רב יהודה מר היכא סבירא ליה ק"ל אלא מתני' יצענא לתניא הבודק את החבית לפיות מפריש עליה תרומה ומח"כ נמלאת חומץ כל ג' ימים ולאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר ק"ל ר' יוחנן ס"ק כל ג' ימים הרלשונים ולאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מעלויי

של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ואיבעיא לן מרתף של יין סתם ולא אמר ליה זה ולא אמר ליה למקפה מאי פליגי

עקר והאי לטעמיה ולא עקר ואת"ל בתר לטעמית עקר הוה ליה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא דרומאי מתנו מסמיה לר' יהושע ב"ל לרשמונים ולאי יין לחרומים ולאי חומץ כו' הא נופא קשיא לחמרת לרשמונים ולאי יין לשתא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא ולאי חמרת לחרומים ולאי חומץ לשתא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא הכא במ"ע כגון לריחיה חלא סופתקא חלא לאו לעקר תלתא יומין לא היה מסתכא חלא סופתקא. פשיטא להו לכל יין הוא מחמין על שיעבור עליו שבעה ימים לבתוך ג' ימים מתחזק **והולך על שהוא חומץ** הלכך כשטועמו והוא חמרא ולאי כל שבעה ימים הוא יין אם כן צריך לומר לריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא לאם לא כן כיון לבתוך ג' לפסד היה ריחיה חלא לשתי לקמיה שהוא ולאי יין וכן הדין אם **ג' ימים לחרומים הם ולאי חומץ** שהיה ס"ל שריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא לאל"כ מנא לך שהיה **חומץ לימא** **שהתה הוא לגמר ונעשה חומץ** וקו"ל כרב יהודה דאמר שכבר חזיין שבחנות ב"פ הנפן לבד מפרניתין שמכרך שבכל מקום שהקריס טפי ונראה לריחיה חלא וטעמיה חמרא הוא יין שבחנות וריחיה חלא וטעמיה חלא הוא פרניתין ושיינו לשתי להא דר' יוחנן לשתי ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא וקיימא לן כוותיה שהאי רומאי לשתי הכי מסמיה לריה"ל ועוד לבע"ז (לקמן סו:) פליגי רבי ורבא גבי חלא בנו חמרא לרבא סבר ריחיה וטעמיה חמרא חמרא ופליג עליה חבירו וקו"ל כרבא הלכך כשנמצא חומץ לן לשתי **ג' ימים יש שהוא חומץ ולאי חומץ** חלא ולאי בסופתקא כלומר שהוא חזק מאד ונפקא מינה לאי נגע בו עובד כוכבים תוך ג' ימים שאין נסך מחמת נגיעה זו ושינו חומץ לרבי אסר לרבי למפרע **ג' ימים:** פירוש המוכר חבית של יין לחבירו והחמיצה לאחר רב שבשה ימים הרשמונים ברשות מוכר מכאן ולילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא לכתפא לנברא שור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב בחמרא כוותיה דשמואל. הלוקח חבית יין ולא ראה לבעלי ליה למקפה **חס החמיצה תוך ג' ימים** שקנאה ולאי ברשות מוכר **החמיצה לח"י שיהיה חומץ** נמור חס **לח התחיל כבר חמצו ג' ימים** ולפילו שטעמו לוקח כשלקחו ולא הרגיש בו שום חומץ שינה ריחיה וכולאי ברשות מוכר החמיצה הלכך במקום יין נתן לו חומץ ואי מקח טעות הבל חס החמין מג' ימים ולילך ברשות לוקח הוא לפילו יעלו בולאי ברשות מי החמין והמוציא מחבירו עליו הראיה ושמואל אמר כיון שהיין מתנועע בטלטול הכתפים כשמביאים אותו מרשות מוכר לרשות לוקח הלכך החמיץ לבטלטול זה נתקלקל **ולפילו החמין תוך ג'** ברשות לוקח הוא ולא"פ שהוא בקנקנו למוכר לפילו בקנקנו לוקח לפילו ח"ל למקפה הוי ברשות לוקח למתי ל"ל מוכר קנקנך החמיצה לבל אמר לו למקפה והיין בקנקנו של מוכר בהא לא אמר שמואל שבטלטול נורם היין המתקייס בטלטול היה צריך שיתן לו כיון דל"ל למקפה והלכתא כעובדא דרב יוסף לשכר אינו מתקלקל כל כך ע"י טלטול כיין הלכך בשכר קי"ל כרב ובחמרא כשמואל: **[דף צו:] תנו רבנן אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברך עליהם שהכל נהיה בדברו וכו'.** לחמרים שומרים שיש בהם טעם יין מברך עליהם בפה"נ רבה ורב יוסף לחמרי תרוייהו אין הלכה כלחמרים לחמר רבא דמן תלתא ולחייתי תלתא כ"ע לאו כלום הוא דמן תלתא ולחייתי לרבעה חמרא מעליא הוא לרבא לטעמיה לחמר רבא כל חמרא. ללא לרי על חד תלתא אית לאו חמרא הוא כי פליגי לדמן תלתא ולחייתי תלתא ופלגא רבנן סבירי תלתא עייל תלתא לפיק פש ליה פלגא ופלגא בשיתא פלגי אית לאו כלום הוא ולחמרים סבירי תלתא עייל תלתא ופלגא נפיק פש ליה חד כוזא וחד כוזא בתרתי ופלגא אית כ"ש לחמרת מעליא הוא. כולה סוגיא בשמרים שנתערו כבר בנת וכיוצא בו וה"ה לחרגנים שנתערו וכלמוכח בפסחים (לף מב:) לחבל בשמרים וחרגנים שלא נתערו הלא ברגלי חלש יין הולכין בשיעור זה כי פעמים רמו בה תלתא וחתא תרתי בלבל וייהא בו טעם יין מפני שהשמרים והחרגנים עומס בולעים לת המים ויוצא מן היין שהיה בו ים בו יותר מעל חד תלתא אית הלכך הכל כפי מה שהוא וכמו שכתבתי בע"ז בשם רבותי שיחיו וכן לענין מזוגה יין הולכים ביינות שלנו למזיגה של רבא הלא כל שאין דרך בני חלש לשתות כלל בתורת יין הין עליו תורת יין לענין ברכה ולא לענין מנע יין נסך. עכ"ל הריטב"ם ז"ל: **תרי ופלגא נפיק.** לסבירא להו כי היכי דנפיק טפי ממאי דעייל הכי נמי לפסד לומר לנפיק חמרא טפי ונשאר שם מן המים פלגא לכום נמלא לכום לחד של יין יצא ולא הוי הלא יותר מעל חד תרין אית לאו וכ"ש לחמרת מעליא הוא וכבר פסקו רבה ורב יוסף כרבנן לחין לברך ב"פ הנפן הלא ג"כ רמו תלתא וחייתי תרבעה מסום דהשתא הוי הרביע יין ממש ולאי מסתע לפחות מכן חין רחוי לברך עליו בפה"נ וכלחמרי' בפ' המוניע (לף עו:) כמה שיעור ברכה רובע רביעית כלי שימזגנו ויעמוד על רביעית הלוג וזו היא המזיגה הגדולה הלא שעליין יש לו טעם יין והיינו לחמרינן בנדרים (לף נה.) ובפרק (המוניע תפלין) [ובפרק כיצד מעברין לף נל.] למי האי לחזיגה לרבא לרבי יוסף בר חמא מסתע הלא חזיגה לרובא לחיגסי היא וחין לומר לבפחות מרביעית הוי חמרא מלחמרינן הכא לרבנן ופלגא בשיתא פלגי אית לאו חמרא הוא מלמא נקט רבא לענין בפה"נ הלא ברמת תלתא ולחתא ל' מסתע לבפחות מכן לאו כלום הוא ומסום לחמרים לחמסבי ברמת תלתא ונפיק תלתא ופלגא הוא לנקטי. מהכא לחמרינן דברמת תלתא ולחיתי תלתא לאו כלום הוא מסתע לאי רמת אית בתוך שמרי יין הלא נפיק הלא כמה דרמת היה להני שמרים פסולת נמור נינהו וחין להם לין יין כלל ולפילו יש בהם טעם יין קיומא בעלמא הוא הלכך אם נגע בהם עובד כוכבים לית בהם חיסור וכן לנבי טבל חין בפסולת חיסור מסום טבל לפילו חיסור בר חמת מסתע הלאו מזיגה לרובא לחיגסי היא וחין לומר דבפחות מרביעית הוי חמרא מלחמרינן הכא לרבנן ופלגא בשיתא פלגי אית לאו חמרא הוא מלמא נקט רבא לענין בפה"נ הלא ברמת תלתא ולחתא ל' מסתע לבפחות מכן לאו כלום הוא ומסום לחמרים לחמסבי ברמת תלתא ונפיק תלתא ופלגא הוא לנקטי. מהכא לחמרינן דברמת תלתא ולחיתי תלתא לאו כלום הוא מסתע לאי רמת אית בתוך שמרי יין הלא נפיק הלא כמה דרמת היה להני שמרים פסולת נמור נינהו וחין להם לין יין כלל ולפילו יש בהם טעם יין קיומא בעלמא הוא הלכך אם נגע בהם עובד כוכבים לית בהם חיסור וכן לנבי טבל חין בפסולת חיסור מסום טבל לפילו [לף נז.] לחמר רב זוטרא בר טוביה חין לומרים קסום היום הלא על היין הרחוי לנסך ע"נ המזבח לחעוטי מאי לחעוטי [לף נז:] יין שריחו רע ואי בעית אימא לחעוטי מנולה ואע"נ לעבריה בחסננת כר' נחמיה לפ"ה הקריבהו נא לפחתך הירך ונו'. אע"נ לחברכינן עליה בפה"נ דוולאי בחנולה לעבריה בחסננת כר' נחמיה לחמר שאדם הנחם שמתה בו נשאר בחזן ומוקר לשתות חותו יין החסנון ליכא חלח לפניא שאם נהנה בו שנדיך לברך עליו בפה"נ לע"כ לא ממעטינן ליה מקסום הלא מסום לרך כבוד של מעלה ומסום הקריבהו נא לפחתך ונו' ה"ק רב זוטרא לחמר חין לחמר קלוסת היום על יין שחין רחוי לנסך מסום נריעותא שבו כגון שריחו רע ומנונה והיינו הלא ממעטינן יין כופי יין בורק יין הליסטון ושל מרתף ושל זמוקים ותוסס ומזוג של שמרים לכל הני לית להו נריעות בנופן שיהיה בהם שום בזיון בקרבתן הלא לממעטינן להו [לנסכים] מטעם קרא נסך שכר מילי למשכר וכן יין מכוהל לינו פסול [לנסכים] מסום נריעותא לחלרבה לשתני לעילויי כלתנן פ"ב לתרומות לרבי [יהודה] תתיר לבטל יין של תרומה מפני שמשביחו הלא טעמא למילתא מפני שנשתנית ונתן בעינן ככסף שלא נשתנה מבריותו הלכך בכל הני שכתבנו מקדמין בו ועוד מפורש בירושלמי לערבי פסחים יוצאין בינן מבושל ג"מ

שמקבלים עליו קבוסת היום וחין ל"ל בפ"נ וכן מפורש בירושלמי שיוצאים בין שים בו לבם לחלרינן התם מהו לנעלת בין קונליטון מהם לתני בר קפרא קונליטון בין הלל לחלרה יוצחין בקונליטון וקונליטון מפורש בהגלה שים בו לבם לחלרינן התם למה נמשלו לברי תורה לקונליטון וכו' מה קונליטון יש בו יין ולבם ופלפלים לף לברי תורה וכו' והיינו נמי ללף ממעט הני הכח: **אמר** המוכר יין בורק ר"ל לבן מלמון ברק: **הליסטון.** מתוק יותר מלחי: **של מרתף.** התם מרתף יש בו יין נרוע של ענוקים בלרן ישמעלל עושים לותו כמו שכתוב בתשובת הגלונים ז"ל ולין לנו רניולים לעשותו בלרן הזלת ובן יוצלין בין מנתו לחלר רבה סוחטו לתם לשכול של ענבים ולומר עליו קדוש היום וי"ת יין מבושל תם הוא חשוב יין לענין ברכה וקדוש למה לין בו משום יין נסך זו לינה קנסינת כלל למה ענין זה לזה שלסור התם יינם משום בנותיהם הוא ולפילו בשכר לסרו בחנותם **יום רסו** לעובד כוכבים וכל שלין רגילין לתתותו ונתנה לו נזרו עליו יין מזנ שהוא פסול לנסכים לשור לענין מנע עובד כוכבים מן הטועם זה וזה ברור מלל ובן לעת רבותי והנוטה מזה תועה מדרך השכל והוזהרנו לבחר ולפרש מפני שמנגנו בו רבים ונגוליס. עכ"ל הריטב"ל ז"ל. ולחלרינן בגמ' [שם] בעל מיניה דב כהנה חשוב לרב מתרגיל מרבל חמר חיוורליין מהו ל"ל לל תרל יין כי יתלסם. נזולי הקלמונים פירשוה לנסכים מהו בין לבן ול"ל לל תרל יין לתתותו כי יתלסם משום דמשכר הלכך נבי נסכים עיקרו בלסום משום לכתיב נסך שכר לבל לענין קדוש פסיעלו להו למקלשין על יין לבן ומיהו נזולי הלחרונים כתבו לבין לקדוש בין לנסכים קל מיבעיל ליה לחס לל הו כן הו"ל לפרושי להיכל לנסכים מהו ול"ל לל תרל יין כי יתלסם כלומר אינו נקרל יין חלל לחלוש וכבי יהודה לחמר בערבי פסחים (קף קח:) לחזותו בעינו ולפי דבריהם לין מקלשין בין לבן ונס לנסכים פסול: **והא** לתניל בבריית יין בורק לל יביל ולם הביל כשר לל נרסינן לפי דבריהם חלל בורק לבורק ר"ל לבן ובורק ר"ל שקשה וכולל כל הנוף ולם מסתייעינן לומר לחי נרסינן בורק הוה קשיל בבריית"ל לפסול ולחי חומר לחפשר לומר בבריית"ל לל מייעל ליה ולל חייש לשותבי ליה מינה כלחזינן בכתה לוכתין למנן לשקשוי ולל משקו ומיהו לישיבו קשה לחלי לל הוה ממעט ליה תלמודל הכח כיון לשהלר לכל הני לפסול לכתחלה ופסול ליעבד הו"ל למימר נמי לילימל למעוטי חמר חיוורליין ות"ת לענין פסקה למילתל מסתבלת חלל לקדש על יין לבן חלל בשעת הלחק שלין להם לחוש עליו בשעת הלחק: **חיוורליין.** הוא לבן כשלג ויין בורק כיין לבן שלנו (ברכות קף טו. וכ"מ) כלחי הוא לסמוך עליו (ובלחרינן בעלמל) **יין** שהוא מבושל ובה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וח"א אינו מקבל מ"ד מקבל דייק מדרב זביד ומ"ד אינו מקבל דייק מברייתא ואקשינן ולמאן דדייק מדרב זביד קשיא ברייתא ופריק חסורי מחסרא והכי קתני בד"א דא"ל למקפה הא לא א"ל למקפה מקבל וקיי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקי"ל נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתני' כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקומי מתניתין בדאמר ליה זה ולא מפקינן לה מפשטא: (דף צז:) קנקנין כשרון מקבל עליו עשר פוטסאות למאה: תאנא פוטסאות נאות ומגופרות: **מתני'** המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות (דף צח.) אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד העצרת ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים: **גמ'** אמר רבי יוסי בר חנינא לא שנו אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהוויי לא צריכא דאמר ליה למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמאי לימא ליה לא איבעי לך לשהוויי אלא ש"מ מתני' בדאמר ליה למקפה ש"מ ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר רבי חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרים דכתיב ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא אמר רב יהודה אמר רב בל המתגאה בטלית תלמידי חכמים ואינו תלמיד חכם אין מכניסין אותו למחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה ולפיכך לם הביל כשר הריטב"ל ז"ל וכן נמי על יין מבושל יש ליזהר שלל לקדש עליו בלעת הלחק משום שכתב רש"י ז"ל בתשובה שחין מכרכין עליו לפילו בפ"נ וכן לחרו מעמיד לרב עמ נחון ז"ל ולחנו הוכחנו למעלה שמקבלין עליו וכן הלין ליין שים בו לבם יש לחוש לקבוסת היום וחין ל"ל בפ"נ וכן מפורש בירושלמי שיוצאים בין שים בו לבם לחלרינן התם מהו לנעלת בין קונליטון מהם לתני בר קפרא קונליטון בין הלל לחלרה יוצחין בקונליטון וקונליטון מפורש בהגלה שים בו לבם לחלרינן התם למה נמשלו לברי תורה לקונליטון וכו' מה קונליטון יש בו יין ולבם ופלפלים לף לברי תורה וכו' והיינו נמי לל

לוקח בחנות הוי כחילו ק"ל למקפה בעינן ליה וה"ל למיתן ליה חמרא למתקייס לכל היכא דנלי לו לעתו כחילו מפרש בהליה הוא ומ"מ בקנקן למוכר חיירי וכלעיל: [דף נח.] **ולא אמרן.** כלומר ובלבד שלא יהיה פוסח בפנוי ברזוז לו שלא שתעלה במכירתו ביומא דסוקה כללה למילתא כל היכא שיהיה הוא פוסח אין המוכר חייב בחזירותיו בין לפירוש הר"ם בין לפירוש שאר המפרשים ז"ל עולה לענין פסק: **אמר** המחבר נראה להא דלא לוקמא הר"ם ז"ל שנתנה לו בתורת **עסקא שהוא פנוי מלוה** וחייב המתעסק בחזירות מפני שהוא ז"ל סובר לבתורת עסקא חייב בפנוי ובחילו בלוונסים לרמו עליה וי"ל שאפי' לשמ כן המתעסק לבדו הוא כחילו התנה בעל העסק לשלחתא להכי יהיב ליה וחילו יכול למכרה בכלן ולתרוייהו פירושי לוקמא וזילא לן קבל עליה לבל בנזיבה ובחזירה חייב לכשומר שכר הוא עליה כיון שהיה לו להשתכר בה וחילו חלא פטרינן ליה חלא היכא דהוי חלא ולפי הר"ם ז"ל לוקח במתעסק לשייכא קפילא לבעל העסק שלא למכרה חלא בבילשפט כיון שיש לו חלקו בריוח לבל המוכר שחורה לחברו על העל להוליכה למקום היוקר אם הוזלה או נפסדה לגוקח לבחזירותו קיימא וחילו רצה למכרה בכלן או להשליכה ליס הרשות בידו ואפילו התנה עמו שיפרענו מן המעות שיקבל ממנו בבילשפט חילו חלא כקובצ זמן בלבד שלא יוכל לכופו לפרעו קודם לכן הא חילו מכרה כלן היה לו לפרוע מיד וכן אם הוזל או נפסד עליה רמיא וכן אפי' פירושא בחרינא למיירי במכר מיירי בשהתנה כן עם המוכר בתנאי נמור ק"נ שע"ל בלרך קפילא לשלחתא להכי זבין ליה להשתכר אם בבילשפט ושתא למיל להיות לקיומין [לקמן נ.] לבל אם לקחו לשלחתא שלא יפרענו מן המעות שיקבל אם לא כלשהמרינן כן לעת הריטב"ק ז"ל. הר"ם ז"ל פירש שהוא למחנית שכר ומי לעסקא שהוא פנוי מלוה ופנוי פקדון שהפסד הוא לתרוייהו שלא להכי כיון דע"ל שלא יכול יהיו שלא לפרווחא לבילשפט אינם אם יוקר גזול וחפילו היה מרויח בו בזה המקום אין לו רשות למכרו הילכך לינא הוא שלא יפסיד בהפסדו וי"ל שקונה לוקח לשלחתא לממטי לוקח לשלחתא אם לינא הוא למקבל ליה מוכר להא לא קנאו שלא לשלחתא להבילו אם לינא הוא למקבל ליה מוכר להא לא קנאו שלא לשלחתא לממטייה לאותו מקום ומי להא לשלחרי בקלוסין (דף נ.) הלי מלן לזבין לרעא למיסק לא"י למסקינן הכא לכיון שאינו עולה אם המכירה אינו כלום כיון שלא מכר שלא לשלחתא להכי ס"נ ל"ש וחפילו אם הוא מחמין מסקינן בלישנא בתרא להוא הלכתא למקבל בתיב התם אל נוה קדשך: (דף צו.) איתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח (דף צו:) ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברי שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כותיה דרב בחמרא כותיה דשמואל הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא אמר ליה למקפה היא ואי בקנקנים דלוקח קאמר אע"ג דא"ל למקפה כי היכי דלא תקשי אדרבי יוסי בר' חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו ולא קשיאן אהדדי: (דף צח.) אמר רבא האי מאן דזבין ליה חביתא דחמרא לחבריה אדעתא דליזבנהו ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא דמקבל לה מיניה ולא אמרן אלא דלא שני לה בברזא אבל שני לה בברזא לא ולא אמרן אלא דלא מטי יומא דשוקא אבל מטי יומא דשוקא לא ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה אפרואתא דבילשפט ואדמטי התם זל דינא הוא דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן חלא לא כמאן ברבי חייא בר יוסף איבא דאמרי אפילו חלא כמאן כר"י בר' חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי בר' חנינא: ישן משל אשתקד וכו': תנא (דף צח:) מתישן והולך עד החג: **מתני'** המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית וכן המקבל מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו או בית אלמנות לבתו עושה ארבע אמות על שש דברי רבי עקיבא רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה אותה ד' אמות על ו' בית קטן שש על שמונה גדול שמונה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל: **גמ'** מאי טרקלין בי ורדי תנא וקנתינר שנים עשר על שנים עשר מאי קנתינר תרבץ אפדני: (דף צט.) **מתני'** מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו מסובין חתן הלר בבית חמיו וקל מחתן הלר בבית חמיו חורח מכנים לורח וקל מלורח מכנים לורח מפיב לבר בטרס ישמע . בספר בן סירא שע"פ שקרלוהו בסנהדרין בחלק [לק ק:] ספריס החינונים שמעינן מינה שלא לסברו סם שלא לעסותו קבע לבל מ"מ רלוי הוא להנות בו בעתות ללמוד ממנו חכמה ומוסר ומשל"כ בספריס חינונים הריטב"ק ז"ל: **אם** מכר לחבירו לעשות לו קנתינר עושה לו תרבץ לפני **חצר שעושין שריס בעל לפני שלהם ועל שם שמרביעים אותן** נקרא תרבץ: **ביון** שיש הפרש בין

העמוי כבר נבע לעמותו לכתחלה הא לתנן [לעיל קף יח.] (תוס) אין חולקין את הטרקלין על סיהא בו כדי לזז וכדי לזז אין מעריכין סיהא בו עבר על עבר לכל אחד מהם כשיעור לנקיטו הכא הריטב"ץ ז"ל: [קף נט.] **מתני' מי שיש לו בור.** לוקח נקט בור לאילו אחר לרבי ליכנס אם בין ביום בין בלילה הריטב"ץ ז"ל שיעור שלא מכר לו בביתו על מנת כן סיטוריחנו בלבריס אלו אע"פ שמכר **לו לרך מ"מ** קמ"ל לאיזו נכנס כל שעה שירצה וכן לא יכנס **בלא רשות בעל הבית** כלאיתא בגמ' בסמוך לפילו בבור שאין לבעל הבית בו כלום התירו **שיעשה לו פותחת** כדי שלא יכנס אם בלא רשותו תמיד והרוצים לפסר יעיילו לעז על לפתו ויבואו לחשדה: **וכיון** שהלרך בלמנע שלהו ולא ביררו מלעת שניהם לרך מן הלא שלינו מזיק לו כ"כ לאן שהלי שלא מחל לו לזרעה ולא להכנים אם תנריס שלא לוקח וכשעה יכנס הוא לעולך נעתו לוקח וכשעה הרלויה ליכנס: [קף נט:] **ואינו מכניס לתוכה תגרים.** וה"ה למי שים לו בית לפנים מביתו של חבירו שלפילו בחלר יש בו מקום רבוי הנכנסים והיולאים וכ"ש ביתו הריטב"ץ ז"ל ומן המפרשים ז"ל והא לאמרינן שלא **יכנוס מקוכה לשלה לאחרת** היינו בשעה שאין לו שום עולך לנגתו אבל אם יש לו עולך לנגתו יל אם לכל מקום שירצה. הריטב"ץ ז"ל: **גמ'** המוכר לחבירו בתוך שלהו אחת מהים **להסקות בית השלחין של חבירו עריך רוחב שתי לאות** במקום שיעברו אם הים לבעיר מהכי לא יוכלו הים להסקות יפה ועוד יתן לו לאם מכאן ולאם מכאן לנלדי לאת הים כדי שיהא לו רשות לתקן אם **לגבי הים כשיגדרך לתקן ואם** מוכר לו בית הקילון שהוא לאת הים **להסקות בהמותיו ולכבס בגדים** לי בשיעור לאם ברחבה ולאי לאם לנלדין ומ"מ בעל השלה יש לו רשות לנטוע אם בלותן עלדין לילונותיו שלא מכר לו בתוך שלהו לותן קרקע שלא כדי שיתקן ממנו לאת הים שלקח ומיהו אין לו רשות לזרען מפני שזרעין לוים נפרסים בעומק כמו האילונות ולאי להזיק ולקלקל עלדי הים: **אותן השפתים.** אם כלה העפר מהם יתקנם בעפר השלה של מוכר לשלעתא לסכי זבין למיהיכא **יביא לו עפר** שלא מהם: **מתני'** מי שבתוך שלהו יש לרך עוברת לרבים ורוצה לבנות **להם הלרך מן הצד** ונתן לותו לרך לרבים לשעתא שיחזרו לו לותו לרך: **מה שנתן.** יהיה להם לרך לרבים ונם הלרך הקבוע שהיה כבר להם תהיה כבראשונה ובעמא מפרש בגמ': **דרך היחיד.** מפרשינן בגמ' בשיעור בשיעורא למתני' ליכא: **שש עשרה פותחת** וזה עושה לו פותחת: **גמ'** פותחת להיכא אמר רבי יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאישתמורי במיא דבוריה אלא בעל הבית למה לי אמר רבי אלעזר (דף צט:) משום חשד אשתו: **מתני'** מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ולא יכניס לתוכה תגרין ולא יכנוס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכניס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה אינן רשאין לזורעה: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל אמת בית השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמת בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה ואותם אגפים מי זורען אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה זורען רב נחמן אמר שמואל בעל השדה נוטען מאן דאמר זורען כל שכן נוטען ומאן דאמר נוטען אבל זורען [לא] חלחולי מחלחלי ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מ"ט אמר רב פפא שעל מנת בן קיבל עליו בעל השדה: **מתני'** מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להן מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ארבע אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לה שיעור דרך הקבר אין לו שיעור דרך המעמד דייני ציפורי אמרו בית ארבעת קבין: **גמ'** (דף ק.) דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אומרים כדי שיעבור חמור במשאו אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גמדין ומחצה ואידי ואידי חד שיעורא הוא:

אמה. כך הוא שיעור רשות הרבים כלמפרש במסכת **שבת (לף עט.): ארבעה קבין.** נלמול הסיעור מחנך המסכן שהיא שתיים והיא מלא **לחמות לרכה ו' רחבה נמנך שהשלה חמשים בחמשים והשלה שבת קבין** לא כן עך וחצוב ל' קבין כמה וכולה מתני' מפרש בגמ': **גמ'** נרסינן בגמ' לחמאי ושלו לא הגיעו לינקוט פיזרא ולינחיב להו עביד לינים לינח לנפשיה במקום לחיכא פסילה [לף ק.] רב לאי לחמי מקום שנתן שנתן להם לרך עקלתון לכל מן הצד עקלתון הוא קרובה לזה ורחוקה לזה ס"ל למקשה למינח הוא לן למימר לשלו הגיעו מקום לזה שנתנו זה לינו חסר כופין לותו על מלת סלום שלא טעמא לחמרינן לא הגיעו מקום לחי לחפשר לזון עם רבים ולפיכך קאמר יקח מקל ויצב לרחות מי יעבור בשלו על כרחו לקי"ל בפרק המניח את הכל (לף כז:) לעביד לינים לינח לנפשיה במקום לחיכא פסילה ולקי"ל התם לחפילו במקום לחיכא פסילה עביד לינים לינח לנפשיה והתם נמי מפרש למה שנתן נתן לעפ"כ שלו לא הגיעו מקום לקי"ל כרב יהודה לחמר מנך שהחזיקו בו רבים לסור לקלקלו וכתב רמ"ה ז"ל לקוקח בהחזיקו בו מלעת בעליו ולפילו בטעות כי הכא שהוא נתן לסם לרך מן הצד ותירן רב לחי למינח **הוא לשלו לא הגיעו** לחי לחפשר שלא יעשה **להם הלרך לנקתם בעברם מן הצד** והיה מזיק לסם ומ"ה קנסו ליה רבנן לקפלי לחזיק לרבים ולמרו למה שנתן נתן ושלו לא הגיעו לחילו הלרך שהחזיקו בה מתחלה לע"פ שלא"י נמי שלא תהיה רחוקה לחלו שבחין מן הצד שבנגלו הרחוקין מ"מ מה שהחזיקו הם מעמם החזיקו לבל זה שמלעתא בלא רשותם מזיקן לין הוא לקנסינן ליה: **מייתינן** הכא בגמ' לרבים שחבלה לסם לרך בשלה שחלר שהיה לסם לרך נזרע השלה ולא הכירו לרכם ובררו לסם לחרת בלא רשות ב"ל ובלא רשות בעל השלה מה שבררו בררו כיון שבררו בחותה שלה לבל יחיל לא מני למעבד בלא רשות ב"ל: [קף ק.] **[הלכה כאחרים].** מסמע לקא"נ למתני' סתמא היא לא קי"ל כוותיה לבעינן ל' לחמת שלא כלפסק רב הונא שהוא שיעור שתי לחמת ומחנך ומיהו הר"ם ז"ל פי' לחשביל של כרמים לליירינן בגמ' נעיל (הוה) [מזה] קלי לחילו לרך היחיל הרי לחמרו במסנתנו ל' לחמת והריטב"ץ ז"ל כתב שזהו נכון: **אידי ואידי חד שיעורא הוא.** כתב הרב בן מנ"ם ז"ל ה"מ היכא שלא מסיימי מחיצתא לחין כאן לבר שיעבד בהלוך **לבל מסיימי מחיצתא** חמור במשלו בב' נומלים ומחנך לא מסתני ליה וכ"ם שלא הלר :

(דף ק:) דרך הקבר אין לה שיעור: תנו רבנן המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו ובית הספדו באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחה: **מתניי'** המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה וכו' וכן הלכתא:

סליקא לה פרק המוכר

[דרך הקבר אין לו שיעור]. מקום כבוד המת הוא לשתרינן לחין **לו שיעור לגלג יכולים לעכבר** על נבי תבוחה כלי שילוו לו כולם לבבל מ"מ להרוס בבנין כמפני המלך לא מצינו שהפסל מרובה הוא והפסל מועט הוא לשרי: **[וקוברין אותו בעל כרחו]** . ר"ח למי שבא ליפע לחבי שאינה מהוננת שיכולין למחות בידו לכתחלה מפי מורי רבינו הריטב"ק ז"ל. רנילין **היו לקבור כל בני משפחה במערה אחת** ואם אחד מבני המשפחה מכר חלקו לאחר נכרי או שמכר לו לרך שלו שיוכל הוא לעבור עליו לרך המערה בחין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו על לוקח שפנס הוא להם שיקבר שם מי שאינו ממשפחתם ונותנין לו למיו: **אמר** המחבר מקום מעמדו מכאן נראה לי דאיכא שהמעמל והמוסד לא היו עושין אותו לגלג הקרובין ומ"ש היה להם מקום מעמל לפי חשיבותם והשתא אתי שפיר לחמרי בגמ' [דף ק:] שטעה מי שעשה מעמל ברחוקין כלומר שטעה בפי' הברייתא למתניא מקום מעמלו היה כח ביד בני משפחה למחות משמע כן והשתא עובדא בחשה היה נראה שאין חלוק בין חשה לאיש בדינין אלו ע"כ: **גרסינן בגמ' ת"ר אין פוחתין מז' מעמדות ומושבות למת כנגד הבל הבלים וכו'.** ק"ר יחודה ברשמנוס לו בריה לרבח לרב חשי היכי עבדו כלתניא ק"ר יחודה ברשמנוס לו

למימרא דלאו לא אמר לו בית כור עפר זיקבל לפילו סלעים לזו אינה סברת הקרקע לעולם זריעה קנה אלא מסוס חלוסה לסיפא נקט לאשמועינן דפחות מיכן נמדלין עמה אף על גב דלאמר עפר: **גמ'** הא לאמרינן **במתניתין פחות מיכן נמדלין עמה** כגון סלע יהיו יותר מארבעה **קכין לכור אבל אם יותר לא מקבל לוקח** ולא מחיל ליה והני מילי כגון שים לו קרקע להסלעים או **שאמר לו מלה בחבל** אבל בהני לאמרינן לאמרינן לפילו פיחת רובע לסאה הניעו מסתברא נמי למקבל טרפיס אלא נריעי מפחת ובלבד שלא יהיו מפוזרין בכל הקרקע דאז ולאו נריעי למקלקל לחבירתיה כל הסלה: **וארבעה** קכין אלו למקבל לוקח כסאה **מפוזרין ברוב הסלה לאז הוא לבטיל אבל אם מכונסין** לא מקבל ליה אלא בטילי בסלה ומספקא לן בגמ' אי בעינן שיהיו ממש **מפוזרין ברוב הסלה שאם ט"ז סאה שאה עשר** חלקים של טרפין אלו או לא חיישינן להכי לדקדק כל כך כיון שאם מפוזרים בכל הסלה וא"כ נראה למקבל ליה לוקח אם הוא תובע בדין המוציא מחבירו והא דאמרינן **במתניתין לפחות מיכן נמדלין** מיהו אם **היה הבקע או הסלע חון** יום רסז למעך לפילו היו מלא פחותין מעשרה לין נמדל עם הסלה כיון דלאו בתוך הסלה ניתנו: **ולא** זו בלבד **אלא לפילו יהיה תוך הסלה אם הוא סמוך למעך לאינו נמדל עמה** אלא אפילו הקרקע לאחרעא אלא בשמעת מיקרי סלה נבסוסית ומספקא לן בגמ' אם יש עפר מפסיק **כין סלע העומד סמוך למעך והמעך אם** נתון כלפולו היה תוך הסלה ממש או לא אם יש עפר תחת הסלע כיון שאפשר לעקור הסלע ולחרוש תחתיו אם **נבלע בתוך הסלה** או לא או אם יש לו עפר מלמעלה כיון שאפשר לזרוע אם מעט אלא"פ שאינו עומד בעומק המחריפה מאי ופסק בכל אלו ר"ח ז"ל והרמב"ם ז"ל להמוציא מחבירו עליו הראיה ולוקח הוא מוציא מחבירו **הלכך נמדלין עמה: מתני'** כיון לאמר ליה **מלה בחבל משמע בעמעים** ואם פיחת כל שהוא יכנה להם לאמר רבא [דף ע.] כל דבר שבמלה ושבמשקל ושבמנין לפילו פחות מכדי חונאה חוזר ואלו למימרא לוקח חוזר זיכיה בטל המקח בטל ענין הים לברייה שאי לאפשר להסלעים כגון מכר לו בית ונמצא חסר מן המלה הרבה וכן הענין בכליה ומטלטלים [אלו ואלו המקח בטל] לאבל מכר בית בן כ' ונמצאת כ"ח או חיפכא לבית בה אלא י"ט ליכא קפילא כ"כ לבטל מקח אחוז החונאה וכ"ש בדבר שיכול להחזיר החונאה כגון פירות דולאי פירושא הכי הוא למימרא דלאי אלא לא אמר לו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מיכן נמדדין עמה ואם א"ל בבית כור אפילו היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים נמדדין עמה: **גמ'** היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים אין נמדדין עמה מאי טעמא אמר (דף קג.) רב פפא אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד ויראה לו בשנים וג' מקומות אמר רבי יצחק טרשים שאמרו בית ארבעת קבין אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשה קבין אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעין ברובה של שדה (דף קג:) תאנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה אפי' כל שהוא אין נמדד עמה: **מתני'** בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יתר על כן יעשה חשבון: **גמ'** איבעיא להו בית כור סתמא מאי ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר והן יתיר דמי: **מתני'** מה הוא מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות כדי ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא רובע בלבד מחזיר לו אלא את כל המותר: **גמ'** (דף קד.) ליפות כחו של מוכר אמרי' ליפות כחו לוקח לא אמרינן והא תניא פיחת שבעה קבין ומחצה לבור * מהר"ם ל"ג (הותיר שבעה קבין ומחצה לכור) הגיע יתר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהות יקירא מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה אי ארעא יהבת ליה הב ליה כי זולא דהשתא והא תניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה שלקח ממנו התם כגון דהות זולא מעיקרא ויקירא לה השתא: שאם שייר בשדה בית תשעת קבין: אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפילו בבקעה גדולה ור"נ אמר נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ואי איכא יתירא למליותא דתשעה קבין הדרי וכן הלכתא תאנא אם היה סמוך לשדהו אפילו כל שהוא מחזיר לו ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר כלפי לייא (דף קד:) תאני רבין בר רב נחמן לא המותר בלבד **פירות** (דף קב:) **האומר** לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מיכן נמדדין עמה ואם א"ל בבית כור אפילו היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה מאי טעמא אמר (דף קג.) רב פפא אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד ויראה לו בשנים וג' מקומות אמר רבי יצחק טרשים שאמרו בית ארבעת קבין אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשה קבין אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעין ברובה של שדה (דף קג:) תאנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה אפי' כל שהוא אין נמדד עמה: **מתני'** בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יתר על כן יעשה חשבון: **גמ'** איבעיא להו בית כור סתמא מאי ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר והן יתיר דמי: **מתני'** מה הוא מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות כדי ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא רובע בלבד מחזיר לו אלא את כל המותר: **גמ'** (דף קד.) ליפות כחו של מוכר אמרי' ליפות כחו לוקח לא אמרינן והא תניא פיחת שבעה קבין ומחצה לבור * מהר"ם ל"ג (הותיר שבעה קבין ומחצה לכור) הגיע יתר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהות יקירא מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה אי ארעא יהבת ליה הב ליה כי זולא דהשתא והא תניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה שלקח ממנו התם כגון דהות זולא מעיקרא ויקירא לה השתא: שאם שייר בשדה בית תשעת קבין: אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפילו בבקעה גדולה ור"נ אמר נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ואי איכא יתירא למליותא דתשעה קבין הדרי וכן הלכתא תאנא אם היה סמוך לשדהו אפילו כל שהוא מחזיר לו ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר כלפי לייא (דף קד:) תאני רבין בר רב נחמן לא המותר בלבד **לוקח** לא אמרי': **ויוקרא ליה השתא.** למני למימרא ליה מעיקרא נמי לא לקחתיה ממך אלא בעל מזון:

אם שייר לבית כור ט' קבין יקבלנו המוכר לקרקע רלוי הוא ולאי הוא יתן לכל **כור וכור ז' קבין ומחצה** בעמנעס לפילו שלשים [כור] אוי מחילה לכל אם יפחד לפילו כאינבא תחזיר כל הקרקע אם נמצא שיעלו עם כל המוקדמות לתשעה **קבין לא יכולו לחסבון** מעות אלא יחזיר לו את הקרקע וכן אם מכר **לו כור נחלק לחלקים ז'** ויש בו **תוספת מועטו על [רובא]** קב על שיעלו כל המוקדמות לקב **ומחצה שמחלקים ט' קבין הלר: [תנא]** היכך בריישתא קאי לפרושי מתני' דתניא לפחות מט' קבין **ויותר משבעה ומחצה יעשה חסבון ויקבל הלוקח קרקע** בעל כרחו ושמועינן בריישתא להיינו דוקא כשאין למוכר אום קרקע שיערך זה עמו לכל אם יש לו קרקע לפילו כל שהוא מחזיר לו זה המותר להא לא מצי למימר מאי לעביד ליה כיון לכבר יש לו קרקע לחר אם ואם יש ענין מפסיק בעיא [בגף קו:] ולא לימסיקנא וכיון [לקרקע] ליעא ומעות תקנה כתבו הרשבונים למחזיר לו קרקע ומצינא מחבירו עליו הרחיה ואמרי בגמ' בעי ר"ל בור מהו שתפסיק לחת המים מהו שתפסיק ריה"ר מהו שתפסיק רכבא לקלקלי מהו שתפסיק תיקו: **בגמ'** [אם] בעי ר"ל שלה ועשית נגה נגה ועשית שלה מאי תיקו והרי"ף ז"ל שביאה משום לסיא מלתא לא שכיחא כלומר במתני' מפלגינן בין שלה לנגה לבנגה רובא לו **חני קב יחזירנו למוכר ובשלה על ט' קבין** ושתפת כשלקח זה בית כור שלה יש בה מותר **יותר מז' קבין ומחצה** שמרנו יעשו חשבון ובין מכירה למילוקה **נעשית השלה נגה מי חמרינן בתר** השתא חזלינן ומחזיר לו קרקע לו לילמא **בתר מעיקרא חזלינן** ונתחייב בחזרת מעות ולא לוקטין ולוי חומרא לתובע וקולא לנתבע וכתבו הר"ם והר"י הלוי בן מנ"ש ז"ל לדוקא בכה"נ לא הוי מחילה לבל אם לא **הותיר מעיקרא חלא ז' קבין ומחצה שמחרנו לכור ליכא** למיבעי אם מחזירין לו לכיון למעיקרא נמחלו שוב אין חוזרין: הוא שתמה להחזום לוי על המותר להא לוין שלו חלא הרבינעות לפיכך תלוי רבין לוקבא ושעמא לכיון לוקבא כ"כ לא מחיל מילי: **מתני'** כבר כתבתי לעיל למלה בחבל ר"ל בעמנעס **ואן חסר הן יתיר מחיל על רובא לסלה והשתא** לחת לשמועינן בן נגם לעעולם **הלך לחר לשון לחרון** כשאומר אתי לשנות סותרין כי הכא לעיתא חוזר בו ממה שאמר תחלה ומחבמים חולקין כלוקתא בגמ': [דף קו.] **בסימניו ובמצריו.** ר"ל כור זה ולוי סימניו ומצריו כל מה שבתוך המצרים הוא מחזיר לו אלא את הרבעין כולן: **מתני'** מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתיר ביטל הן חסר הן יתיר את מדה בחבל הן חסר הן יתיר מדה בחבל ביטל מדה (דף קה.) בחבל את הן חסר ואת הן יתיר דברי בן ננס בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו עד שתות יינכה: **גמ'** אמר ר' יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא סבירא ליה מ"ט ספיקא היא ולא מפקינן ממונא מספיקא ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון (דף קה:) דא"ר הונא אמרי בי רב אסתירא מאה מעי מאה מעי. מאה מעי אסתירא אסתירא וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני הלכתא כוותיה דשמואל והא דפליג רב נחמן עליה דשמואל התם (ב"מ דף קב:) במעשה דצפורי בא' ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני ר"ג ולפני רבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר שמואל בבא באמצע החדש עסקינן אבל בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ור"נ אמר אפי' בא בסוף החדש כולו למשכיר לאו טעמיה דרב נחמן דתפשינן לשון אחרון הוא דהא אפי' איפך מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר זהובים לשנה קאמר ר"נ דיהבינן כוליה למשכיר אלא היינו טעמיה דר"נ דקרקע בחזקת בעליה קיימא ולא מפקינן ממונא מחזקיה מספיקא אלא מוקמינן ממונא בחזקת מאריה והוה ליה אידך המוציא מחבירו עליו הראיה והכי נמי עבדינן גבי מדה בחבל הן חסר הן יתיר וגבי מאה מעי אסתירא אמרינן הלך אחר הפחות שבלשונות כי היכי דלוקמו נכסי בחזקת מרייהו וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ ושמואל בהא לא פליגי והלכתא כוותייהו: (דף קו.) בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו עד שתות יינכה איתמר רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב יהודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והילכתא מכור: **עד שתות.** ובגמ' מפרש שתות עשמו לי כפחות משתות למי לו כיתר משתות למי: **והוי** יודע שלא נחלק אום לחם חלא בב' לשונות שהן תכופין ולפפוקי מסיק [דף קסה:] למלעלה מנה ולמטה מחתים שהיו לבדי הכל וק"ל היכך לפשר לומר בשתי לשונות שמוכין שלא יהא חזרה וי"ל לחייסינן כיון לומר הלשון הלחרון ולא ברר יותר כי חזר וניחם על **הלחרון ורוצה בלשון הרלשון.** הריטב"ץ ז"ל: **גמ' הלך אחר פחות שבלשונות.** כלומר לעיתא לתועלתו לומר **כל מה שלומר כשלומר מלה בחבל** תפוס שלם יפלגו יותר שיהיה המותר שלו ולומר לן חסר הן יתיר לם שלא יחסר בחבל שלא יכנה כלום **והכי הוא הלכתא בלישנא ומעי** ובשבירות בית **לשנה ומ"ם לינר לחלם כלומר לם** מעובר וי"ב זהובים לשנה לם לינו מעובר ל"נ שלא תטעון לין **שבירות משתלמת שלא לבסוף** לכך לומר לינר לחלם לומר תפרעני לפי חשבון וכן **בלישתירא שפוה** ל"נ **פרוטות ומלה מעי נמצא שיתרים ל' פרוטות** וטועמא תפוס לבעל הקרקע לעולם הוא מוחזק שהקרקע שלו והלך **על שלו חבירו** לריך **להעלות לו שכר. יכנה.** לשון לונלה לקרקעות הכל תפוס טועת מלה לתינן והטעם תפוס שלמר בית כור ונס הרלה לו סימניו ומצריו לילועים לו ום לשניהם טוענה המוכר יכול לומר כבר הרלתיך **סימניו ומצריו הרי לא** הטועיתיך כלילו לומרתי לך בית כור זה והלוקח יכול לומר מ"מ בית כור לומרת לי ומפוס לליכא טועמא לתרוייהו לומר רבנן הכי וכל היכא לומר רבנן יכנה **יכנה לת הכל ולם הותיר** שיתיר לת הכל הרמ"ם ז"ל וכך הונא מפרש מלעלה למטה וה"ק פיתת שלים יכנה ורובא יכנה וחומם יכנה על שתות יכנה ולא על בכלל ובריישתא מסיים ליה לקלמר הניעו למסמע מחילה נמוכה בלא ניכוי ולע"נ לקלמר **כפוס הליינים ובפוס הליינים שתות** כיתר משתות לפם מכרו **נכסי יתומים וטעו בשתות מכרן** בטל ה"ק **כפוס הליינים לשתות ממש הוא** ולא פחות להני תניא לומרת כי היכי בלל"ש הן חסר הן יתיר תנן פיתת רובא לפלה ולא בעי למימר שלא רובא הקב הכי נמי כי קלמר ליה בסימניו ובמצריו רבה לומר שתות הקב ולא שתות מקח ממש מ"ם קלמר כפוס הליינים ולא כפוס הליינים לחילו תפס בטל מקח והכא הניעו להויה מחילה וכן פסק הרי"ף ז"ל תפוס למסייעא ליה בריישתא על שתות יכנה וכל שכן הכא שהוא רבינא מכור:

כיון דקים ליה בגויה סביר וקביל. ליכא למפרכי לקולא לימא לה להכי הויא לה סניף בסמכיה והורגל בה ונחמר למסתמא ילע ליה ומיהו אם ג"ל בית כור עפר שים לי במקום פלוני וחין שם שיעור שיקרא בית כור אע"פ דקאי בגווה וחזי ליה כי' לח קני על כרב הונא דתניא כותיה פיחת שתות או שהותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקא פסק גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא מהאי טעמא דכתבינן: (דף קו:) רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הויא עשרין גריוי משחא ולא הויא אלא חמיסר אתו לקמיה דאביי א"ל סברת וקבילת אמר ליה והא אנן תנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל ה"מ דלא קים ליה בגויה ומר כיון דקים ליה בגויה סבר וקבל והא עשרין אמר לי דעדיפא כעשרין אמר לך: תניא רבי יוסי אומר האחין שחלקו כיון שעלה הגורל לאחד מהן קנו כולן מאי טעמא אמר רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקני להדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין: א"ל רבה לר"נ ולרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלוג הכי נמי בטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחות אדעתא דבי תלתא מעיקרא מהא שמעינן דתרי אחי או תרי שותפי דאזל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתא דידיה דפלגינן ביניייהו ויהבינן ליה מנאתיה ולא נטרינן ליה להאיך עד דאתי (דף קו.) איתמר שלשה אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל סבר האחין שחלקו לקוחות הוו וכלוקח שלא באחריות דאמו ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו ובטלה מחלוקת אי לח"ל בסמנים ומצריס וזס לי לפפר לקי ילע לס מלי קלמר ולפ עפריס לפר לי ומיהו לפפר לפ"ק ס"ייתי סבור שלאסבון עפריס נריוי מכרס לי ולפר ליס לפרבס ליהו לפר לך לעליפא כעפריס לפר לך ולייגו בכל ענין שפ"ל לנתקו לענין שלמון שזוכיר וכגון נמי שס פרלפ לפפיכרו כום זס של עך ול"ל קנס לך כום זס של זכך לפזי ליס מני למיפר ליס לעליף ליס כשל זכך לפרי לך לפבל נבי פרלפ לפרינן לבעינן למתקרי פרלפ ולפ"נ לקלי בגוויס לסיי כעין פרלפ זס ופעמא לשלני פתס לפני למיפר לוקס סייתי סבור כי לפר לי פרלפ לבעי למיפר שיעפיס שס פרלפ פריטב"ס ז"ל: **תניא שס נפל הגורל בכל חלק לאחד** ולפזל לל מיבעי למיפר לקנו כולס שלל לאפילו לל עלס הגורל שלל לאפזל מפס קנו כולס ולפ"פ שלל פזזיק בפוס ענין לין תורפ שהגורל קנס וכגון שפס שני לפזים לוקלי כיון שעלס הגורל לאפזל מפס פפלק פאפזר פל פפרו הול ולפילו בשלפס לפזים לפפר לומר כגון שפרפו ביניפס פפלקים ולפרו שס פלק זס יעלס לרפוכן פלק זס יפיס לשמעון זס לגוי לו לילפכל לו שס זס יעלס לשמעון לו זס לגוי יפיס זס של רפוכן כפ"נ כיון שעלס גורל לאפזל מפס קנו כולן וכן שס **נפל הגורל לאחד מהם קנו כולן זה בחלקו** שעלס הגורל והפנים בשני פפלקים הנשתרים שיוכלו לאפלקו בניפס הן בשומת ועילוי למיס הן בגורל ולין רשאין לכוף **לזה שנפל לו חלקו בגורל** לומר כיון שעליין לל עלס גורלנו נפזול ונפלק כולנו בשומת ובעילוי למיס לו בלרך לאפרת ולירפ טעמא משום לכיון לשפכפן פפלוקת פלרן לגורל עליף הול לרין לכל ולע"פ שלין שס **לוריס ותומיס וכל ישרלל** ופגורל ליה פולק בשפטן פלוריס מכל מקום לכל לילפ נמי טעמא לבפיפי שלא שנמרו בעגמ שיפיס פלק זס של זה וזס של זה ונתרגו זה לזה בפפיפי שלא נמרי ומקני ולעת שתום' ופרב רבינו שלמה ז"ל לגלו לוקל בקרקעות שלל הול לרין במטלטלין לפפיפי שלא נמי פפוב כלילו משך: **איתמר** [כו'] **בטלה מחלוקת ולפילו חלקו** בב"ל בין קרקע בין מטלטלין ולע"נ לפלרינן **בלגו מניחות** (דף לח:) שלל **הלר ליגע היכא** שפלק לפזל מן הפוקפין קמי שלפס פליוטות לו [בי תרי] מנו תלתא ליינו טעמא משום לפעיקרל לפעמא לכולהו נחית לפלוק ולברר לכל לפזל פלק פברו **פפרל בפלגו מניחות** (פס) שפלק לפזל בגל רשות פברו **עפקל** לפלרינן נבי **ליסור ורב ספרל** משן פגב לך לע"נ לפוב בב"ל משום לקיימי כולהו במתק כלפלרינן פני תלתא לקיימי לין מעשיפס כלום פל כל היכל לגל פוב במתק ופגב בבי ליגע ולפי פלוקתן קיימת לפני לגבי פשלפי היכל לליכל טעותא בפשותא פפלוקים ובפמי: **איתמר הוכרר הלכר שזכה כל ח' בפלק הרפוי לו ונמנע** שלל לקפו זס מזס כלום וכיון לכן על כולס לפרוע פוב לפיפ' **ומשום פלוקה לא לפתלק מקרקעי** מבע"ח פלכך **פוזלין ופולקין הנשפר** בין כולס בשוס: **י"א** מכלן שפמוכר שלס לפבירו ובל [נגזל] ופוגע מילו מקנתה פמקס קייס בשלר לפל פכל שני פפין שפלקו ולפרינן מקמיס וקשבר שמולל לקופות לן ולפילו בלוקס ומוכר לעלמל מלקשין עלס מפלי לכור בשלשים ולפילו רב לל פלינ ללל מטעס יורשים הוו ללמל לע"נ שנתמעט פלקו ול"ל להשלים לו לינו יכול לומר בטלס מפלוקת וכ"ש כשטרפס בע"פ למקנתה שפמקס קייס בשלר ופוי כלילו שטפס נפר לפל בע"פ (פספים קף ל:) מכלן ולפבל הול נוכס לבל פרי"טב"ס ז"ל סובר שפנגזל שלי לפשר לשלק במעות לינלי מילתל למפרע שלל פל פמכר על הנגזל כלל ופוי לינו כלילו נמנע פסר ממס וכן לעת רבו פרא"ס ז"ל: **ושרף חלק אחד מהם.** מכלן נרלס רלינ להרמב"ס ז"ל שכתב פמלוס לפבירו על ידי שני ערבים שנוכס מלינס מפס שירפס פבל לפל פכל נכסיפי לבר לינים לינון ערבין ביס ומלין ערבות נוכס מלינס מפס שירפס כן הול בתוספות בלברי רבותינו ז"ל ופע"נ לקי"ל לבבלורייתל לין בירפ כלפלרי' בפס' ביצה (קף לח.) לבבלבנן לוקל הול לפמר יש בירפ ופבל לפלי בירוסס לפלוריי' לפרי' יש בירפ תירל ר"ת ז"ל לפשלי פבל ללולו מטעס בירפ ממס הול **לקפמר ונלו יורשין ממס** הול לפל ס"ל לרב לקקופות הן כפלפרינן לעיל בפ' פמוכר לת הבית [קף סה.] לית לפס לדל זע"ו פמוס למוכר ס"ל לבעין רפס מוכר לפמל לקקופות הן לפל פמוס לפמל על לעת כן חלקו שפס יבל בע"פ ויטרוף חלק לפל לפל פמס שתבטל חלוקתן ויילוע הול לבע"פ יטרוף מלינס מפס שירפס כלליתל בירוסלמי פרק מי שהיה נשוי [הלכה ל] כפס שפני שטרות היוצאים על שה לפת סולל לפייני כך שטר לפל היוצא על כ' שלות סולל לפייני: [קף קו.] **ושמואל אמר ויתר.** ספסיל חלקו ולינו חוזר על לפיו: **בולן לקוחות הן.**

כלקוחות למ"ל **כריסה וחמרינן שכל לאחד חלק** שהניעו היה רחוי לאחדו וכחילו קנאו ממנו הוא בלא לאחריות כחילו פירש כל אחד לאחדו שחינו מקבל עליו לאחריות וא"נ דקאי"ל נבי מוכר שאם שמקבל עליו לאחריות הני מילי נבי מוכר **לנא שדי חינים זוזי בכלי לאכל** הכא ניחא לכל אל מינייהו שלא יהא לאחריות על חבירו: **והלכתא בכל הני שמעתתא.** לכא להס לאו אי בעל חוב בטלה מחלוקת כרב (ומקמעין ביניהס) **וחולקים בגורל והוא הדין נמי אם טעו וחלקו שלא שנזל לאחיהס ויועלה מתחת** יל להא נמי מחלוקת בטעות הוא ומשמעון מהא לאחין שחלקו יורשים הס ואין מחזירין **זה לזה ביובל: עשרים סלעים.** הס פ' ליגרין ושלשים סלעים **הס מאה ועשריס** ליגרים נמלא למנה היא מילתא מניעתא ומכי מסתברא למילין הלי קרקע הא לנקט נ' משום שהס **כ"ל הבאים לאוס קרקע למזון האשה והבנות:** [קף קז:] **מתני' משמנין ביניהן. מפרש בגמ'** שהוא מלמון שומא שמשמין חני שלא כמה שויה וייתן האווי בחלק האחות ויטאל למוכר החלק האחון וא"פ שבשומא נותנין לו חלק גדול מכאות טפי מבשומון מ"מ ניחא ליהס טפי מעט קרקע מעילית ממרובה מזיבורית והכא מאחר שהמוכר הוא שאחר לו חני שלא חני מוכר לך ילו על העלינה ליתן לו הכאות לעל לעת זה קבלו כיון שלא פירש לו בחלק והוא הלין נמי כשאחר לו המוכר חני בלרוס שלרלו לומר כפי ערכו של לותו חני חס שיש יותר מהאני שאחר יתן לו קרקע בשוויו מהאלק שירצה מוכר זה פירש הר"ם ז"ל ולאינו נכון להא בלרוס ג"ל ולא האי ליטנא נא מהניא ליה מאי ליטנא מהני ליה והנכון כמו שפירש ר"ר יצחק ברבי ברוך ז"ל ונותן **לו בלמי חניה לרוח לרוס** בין שהוא כאות או שומן בהשומת חלקים בעלויה ונראעון קרקע וכן פי' הראב"ד וכן הרמב"ס ז"ל: **ומקבל עליו.** המוכר שיתן לנוקח מקום נלר וחרין וכן חרין כלי שלא יקפוץ שם האחות ויתנגו מבאון כלי שלא יצטרך למעט מחלקו של נוקח ויהיה כולו רלוי לזריעה לשאם מוכר חני שלא כל ערכי השלה מכר לו: **גמ' והתנן משמנין.** לס"ל משמנין לשון שומן כלומר שנותנין לו חלקו בשומן: **אמר** ליה בעול שעלנת לאכול תמריס ולא עשקת בתורה והוא לשון קנתול: **קיימא בגויה וקפצה.** שיש ריוח לאחוז לאחור מעט ולקפוץ וכבר מפורש בתמניתין: **סליקא** לה פרק האומר

לקוחות הוו וויתר ועוד מספקא ליה אי כלקוחות הוו כלוקח שלא באחריות דאמו ולית ליה ולא מידי ואי כלוקח באחריות דאמו ואית ליה דמי אבל ארעא לית ליה וכיון דאילו יורשין הוו אית ליה למישקל ארעא כחד מינייהו ואי כלוקח שלא באחריות דאמו לית ליה למישקל ולא מידי הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וכיון דמספקא ליה נמי אי כלוקח באחריות דאמו ולוקח באחריות לית ליה אלא דמי אבל ארעא לית ליה לא שקיל להאי פלגא כוליה קרקע אלא שקיל רביע מנתיה קרקע ורביע מנתיה מעות דהוי הכל פלגא מנתיה אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתתא מקמצין ואמימר אמר בטלה מחלוקת והלכתא בטלה מחלוקת ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו א' אומר במנה וא' אומר בעשרים ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה רבי אליעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהם ומשלשין והלכתא כת"ק ואע"ג (דף קז:) דאמר רב הונא הלכתא כאחרים לית הלכתא כותייהו דהא דחי לה רב אשי דהוא בתרא ואמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו: **מתני'** האומר לחבירו חצי שדי אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה הוא חריץ ששה טפחים ובן חריץ ג"ט: **גמ'** אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן א"ל אדאכלת כפניאתא בבבל תרגימנה מסיפא דקתני חציה בדרום אני מוכר לך משמנים ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנים ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי ה"נ לדמי: ומקבל עליו מקום גדר וכו': תניא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ כדי שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לחריץ טפח: גרסינן בסוף עבודת כוכבים (ע"ז דף עב.) ההוא גברא דא"ל לחבריה אי מזביננא להאי ארעא לדידך מזביננא לה אזל וזבנה לאיניש אחרינא אמר רב יוסף קנה קמא א"ל אביי והא לא פסק ומנא תימרא דהיכא דלא פסק לא קנה דתנן המוכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד דמיו מותרין מדד עד שלא פסק דמיו אסורין מאי הוי עלה מאי הוי עלה כדאמרינן ודילמא חומרא דיין נסך שאני א"ר * בגמ' איתא א"ר אידי בר אבין (ג"א) חייא בר אבין עובדא הוה בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטוה מהא משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן הילכך לא קנה קמא כלום ההוא דא"ל לחבריה אי מזביננא להאי ארעא לדידך מזביננא לה במאה זוזי אזל וזבנה לאיניש אחרינא במאה ועשרין אמר רב כהנא קנה קמא מתקיף לה רב אחא בר יעקב מנהר פקוד האי זוזי אנסוהו דאי לאו דיהיב ליה מאה ועשרים לא הוה מזבין לה והלכתא כרב אחא בר יעקב מנהר פקוד. א"ל כדשיימי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתא כדאמרי תלתא עד דאמרי תלתא כדשיימי בי ארבעה עד דשיימי בי ארבעה כולהו וכ"ש היכא דא"ל כדאמרי ארבעה: כדשיימי בי תלתא ואתו תלתא ושמוה וא"ל ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי מהני אמר רב פפא דינא הוא דמעכב עליה מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע ממאי דהני קים להו טפי דילמא הני קים להו טפי והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע וקיימא לן דהני שמעתתא כולהו בדא"ל מעכשיו וקנו מיניה: **סליקא לה פרק האומר**

[קף קח.] **יש נוחלין.** זה לא הוה ליה למימר לעלא **מסוס סיפא לחמר ולא מנחילין ולא נוחלין.** הוה עלא מצי למימר הכי: **מנחילין ולא נוחלין.** הוה בכלל נוחלין ולא מנחילין כדמפרש בגמ': **האב לבנים.** היכא לחין להם זרע וכלישתא בגמ': **והבנים לאב.** לא לינטריך לכללא דהאי לבנים נינהו לנוחלין ומנחילין לאחות לבנים אלא לאסמועינן להיכא ליכא בנים ובנות הבנים קודמין לענין מנחילין אע"נ ללענין נוחלין הבנות קודמות **לבניס שהאב נוחל לותן** לא תימא נמי סיפיה סיון נס לענין מנחילין: **ואחין מן האב כלישתא בגמ' למשפחת אב קרויה משפחה: בני אחיות.** כגון **בני לינה לחות רחובן נוחלין** רחובן מצד אחן ורחובן היינו נוחל לותן **למשפחת אב לוקח היא המשפחה** והיינו טעמא בסתני' לאחר לא מנחילין **ולא נוחלין** (ומנחילין) **לאחיס מצד האם** לא ינויא להם מזה לזה ירושה וכגמ' מפרש מתני': **גמ' ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו.** מלמני קרא בלבורייה ולא אמר ונתתם את נחלתו כלאחר בכל הפרשה נבי לאחים שמא מינה לאחין לאסמועינן שים לאחר שראוי לירש תיקף לאחר אבן ומאן נייהו אב לאילו לאחין הא כתיבי וטעמא **לבת קולמת לאב** משום לבן וכת כי הלבי נינהו לענין פטור יבום ה"פ לענין נחלה והא לאחרינן לבת פוטרת בבן מענין יבום לי בעית אימא מהכא מלאינטריך לאסמועינן לסיון הם לענין נחלה ומי אמס ליבום קם לנחלה. ולי בעית אימא מלכתיב ביבום ולא ימחה שמו פרט למי שים לו בת לאין שמו מחוי: ולע"נ לכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם ולא בעי למימר ולא בנותיכם להתם ברכה שאני ובולחי לבניס ובנות קא מברך אבל הכא לי בעי ליה למימר בנות ה"ל לפרושי: **מדתנן** האיס לאחי מצמע שנס בנחלת האס בבן קודס וילפינן להבת יורשת האס בקל וחומר מבן ומלאחר דאחנא מטות **בני ישראל שהאב מן האב והאחר מן האס** והשוס לתרוייהו ס"מ לכי היכי דמצד האב בבן קודס ס"ה בנחלת האס מטעם היקש כלאחרינן ומיהו לענין פי שנים היינו נוטל חלק בנכסי האב לדרשינן לי מפסק הכתוב שהוא האב:

[קף קיח:] **שארו זו אשתו.** לף על

(דף קח.) **יש** נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב ואחין מן האב נוחלין ומנחילין האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין: **גמ'** האב את הבנים מנא לן דתניא (דף קט.) את זו דרש רבי ישמעאל ברבי יוסי (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין: (דף קי.) והבנים את האב מנ"ל דכתיב (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות וגו' טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם (דף קי:) ואי בעית אימא מהכא (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם והאחין מן האב נוחלין ומנחילין מנ"ל דא"ק (במדבר) ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה ומשפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם והאיש את אמו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר (במדבר ל"ו:ח') וכל (דף קיא.) בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתם ואין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת בעא מיניה * בגמ' איתא רבי יהודה נשיאה ע"ש (ג"א) רב יהודה מר' ינאי מנין לבן שיקדם לבת בנכסי האם דכתיב למטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי שנים (דף קיא:) אמר קרא (דברים כא) לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה: והאיש את אשתו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו תלמוד לומר וירש אותה הוא יורש אותה והיא אינה יורשת אותו: (דף קיג.) תניא אידך (במדבר ל"ו:ט') ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסיבת הבעל או אינו אלא בסיבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה הרי הסבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב

נב לקרלי נלא סכי כתיבי לאלרבה מסמע להיות יורשת אותו להכי אמר קרא ולא תסוב אין אחים לאבין ונתנה את נחלתו לבאחרו אפ"ה כיון לכתיב וירש אותה למסמע הכי. הכי לרבינן ליה נורעין ומוסיפין ולורבין נורעין וא"ו לנחלתו ולמ"ל לנאחרו ומוסיפין זו על זו ולורבין הכי ונתנה את נחלת שארו לו: [קף קיג.] **ולא תסוב נחלה.** נבי בת יורשת שני מטות **מטה לאביה ומטה למה קאמר קרא למטה לאביה תהיה לאשה ולא** תסוב נחלה ממטה אלה למטה של בעלה אס היה ממטה אחר הלכך לא תגשת אלא לאחר ממטה לאביה אלמא בעל יורש את אשתו ופ"ה היכא דליכא הסבת נחלה אלא מעית ממנת לבעל לא ירית ולהסבת לבן הוה **לקפיל קרא לאס הבעל** ממטה אחר נמצא הבן מתיחס למטה לאביו ירית לאימיה והא ליכא הסבת נחלה הא ליתא למלנקט קרא לבון אחר ולאי מבעל הוה לקאמר לבן נלו אחר הוה: **גרסי'** בגמ' [קף קיג.] ת"ר אבשלם ת"ר יוחנן ת"ר יגאי אמר רב ומטו בה מסמיה לר' יהושע בן קרחה מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק שנאמר ונאלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בנבעת פנחס בנו פנחס בנו מנין היה לו לפנחס אלא היה לאלעזר אלא מלמד שנפל אלעזר אבא ומתה בחיי מוריסיה ומתו מוריסיה וירבה פנחס [ופריך וליחמי] פנחס הוה לנפיב ליתתא ומתה וירבה לו לנפלה ליה בבבא חרמים ת"ש אמר קרא ויקברו אותו בנבעת פנחס בנו בנחלה הראויה לו וירבה בנו: **בראוי.** מה אבי ראוי לירה מצד אבתו **כגון שמת חמיו אחרי** מיתת אבתו וכבה אינו נוטל אלא בנו נוטלו ולא אמי למוחזק בירושה שנפל בחיי חמיו מחמיו שהוא מוחזק בה והוא קודם לכל אלא וילפינן לה מלקאמר בנבעת פנחס בנו וכי לא יבעינן **לפנחס בנו לאלעזר הוא** ואמאי אינטריך למימר בנו אלא כלומר שהיתה ראויה לו וירבה בנו במקומו והיינו בראוי לבאלו הכי הוא קודם לבנו: **שדה חרמים.** הוא לכהנים ונקט הכי משום לאינה חוזרת ביובל לבעלים ומצא שהיה מצייק לאלעזר קבור בשלו לאס היה שדה אחר החוזרת לבעלים לא היה כבוד לאותו צייק שיהיה נקבר בקבר שאינו שלו:

[דף קיג:] **[למאי הלכתא].** כיון לחזינהו לכנות ירדי היכא לגית בן ע"כ הכא נמי אמחי לא ירתי לוליהן הבא להן מכח אחן ויתירן רב ששת להכא נמי במקום אחין קאמרינן לכן ובת ואחין ואחי האב הוקשו להדדי לכבולהו איכא ור"י לכתיב ואם שהוא"ו **מוסיף על ענין ראשון** לומר למה הכן שהוא ירושה ראשה כשמעת מקרא לאחר וכן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו לפי בשאר ירושות לאיכא בן ובת הכן קודם ואחי לנקט תנא ירש אותה מפום שהיא ירושה אחרונה וה"ה שאחרות אי נמי מצי למימר לנקט וירש אותה מפום שהוא מיותר לגילא למלן לנפקא ליה בעל יורש את שאתה מולא תסוב נחלה הלכך אחי וירש אותה אייתר להכי למילף ולהקיש כל הירושות לירושה [ראשונה]: **ביום.** הוא מיותר לדרשא למצי למימר בהנחילו אלא אתא לאשמועינן דעופין אין מענין נחלה כגון שאם עיף בפני נ' אע"פ שלא קבלם לפס ליינו' שתמת נעשים ליינים וכל מה שיאמרו טול אתה זה בכך ואתה זה בכך יטול ואין ג' מן היורשין יכול לערער ולומר לב"ד הגדול קשלינא אי לב"ד חסוב שבעידי וכזה הוא לאורעה שפרשה למיתי לגין **נחלות כדין ממון בין** לענין שעריך שאפה בין לענין שעריך לגון ביום ולא בלילה כלכתיב **לינו לבקר משפט** ובעשת מלאינטריכי תרי קראי ביום וחקת משפט משמע שעריך ביום ומשפט כמשפט לעשת בשאפה לאי לאו הכי הוה סברא לממוי ענין נחלה לענין חלוקת הסותפין שאין עריך כל זה והא **לכתיב ושפטו את העם בכל עת** דללדינן לפילו בלילה היינו לגמר אין לבל לעולם תחלת אין ביום: **שלשה שנבנסו.** לוקח ונכנס לבל זמנו לותם להעיד כאילו העידו ואין על נעשה ליין לומיא לבא בלילה לאחרינן לאין עופין אין כאן שאין לאוייס אז לגון אלא להעיד וכשמעת פרק קמא לממכות (לף ו.) לשיינן להו לעיסים כשאלו לב"ד **למחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו** וכשאומרים שבאלו **כדי להעיד אז חשבינן להו** כעיסים נאומרים שאם **נמנע אחד מכל העיסים קרוב או פסול עדות כולן** בטלה ע"ת והא בעינן שנאה בשאר ממון אחן מקומם ב"ד לכתיב לאה וקלא ואחן מקומם שטרות לרבנן כלילתא בכתובות (לף כא:) וים לומר כי מה שנאה בפניהם חשוב כשנאת עיסים להולאת בעל אין כאחה עיסים ואע אימא לבעינן שנאה אלא לגלות אחי שרואו מעמן או שיולעין שאת אפי בעל לבר וזה ברור הריטב"א ז"ל ומכל מקום לא חייסינן למימר שמא כיוונו להעיד לבבך לא אפשר מעמן **בר"ה** (לף כה:) **נבי רחוקו שאפה והם ב"ל יעמדו שניס ויוסיפו מחבריהם אלא היחיד** וילון ואע חייסינן שמא הוא כוון להעיד ופסול לגון ומעשים בכל יום שאקלסין ונוסלין אע"פ שיש שם כאה קרובים ופסולין ואין אנו חוסשין שמא הקרובים נתכוונו להעיד לבטל עדות הרחוקים אלא לוקח כלאחרן כשהעיד או כשאתכוין ומזומן להעיד ובכה"נ לוקח הוא לגין נעשין ליניס וכלאחרינן ברואם האמה **יוסיפו מחבריהם אלא היחיד** ואאחי ליתיב חד ואיקום חד ואיתיב חד ואיקום חד אלא אחי אמום לאין על נעשה ליין והכי נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא: ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תניא בני אחיות ולא בנות אחיות (דף קיג:) למאי הלכתא אמר רב ששת לקדם דכל היכא דהדי נינהו קדמי בנים לבנות תני רב שמואל בר רב יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת * בגמ' איתא תני רבה בר חנינא קמיה דר"נ והיה ביום הנחילו כו' (ג"א) תניא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתא נמי (במדבר כו) והיתה לבני ישראל לחקת משפט אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין (דף קיד.) מאי טעמא דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין א"ר חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין איתמר קנין אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקין באותו ענין (דף קיד:) והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה נמי לייך לה בירושלמי: **אבל שנים כותבין ואין עושין דין.** לעולם לכיון לגיסם גלא שניס גלא חזו **להיות ליניס בתורת עלות** מסר לסס להבריס ויהו כנזלמנו להעיד לסוב חינס נעשים ליניס לאותו עלות: **אמר** המחבר יש שולגין מנת לן לגין על נעשה ליין יש לומרים מסום לסוה ליה עלות לגין לאתי יכול להזימה להזמה בגמר אין תליל ונמנא את על פי עגמו ואחרים לומרים מסום לכתיב ועמלו וכו' **להיינו עליס לפני ה' היינו ליניס** לגמ בעינן עליס וליינין וכן פירש הר"ם ז"ל וכזה יש לנמנם לסס כן לא ינמרו שום אין גלא בעליס אמם ולא בהולאת בעל לבר ע"כ. ומיהו נרגיס הבריס לעלות שיעידו אחרים מעניניס [לגון] לפפיר נעשו גלו ליינין עליהם כיון שלא העידו הס בלותו ענין: **רצו כותבין רצו עושין דין.** כלומר הס ירלו יהיו עליס הס **ירלו יהיו ליינין** על פי לגייתן בלא העלת אחרים וכלפירתי לעיל בגלין לגיכא הגלת בעל אין שהיא כמלה עליס שהולאה בבית אין הולאה היא: **לא שנו אלא ביום אבל בלילה.** לפי' שלשה כותבין ואין עופין אין לעולם כבר פירשנו הטעם לעיל בתוך לברינו עוד יש טעם נכון להבא לגון על פי לגייתן [הוי] בקבלת עלות ואין קבלת **עלות בלילה מפני שקבלת עלות היא** כתחלת אין ואפילו בליעבד אותה קבלה לאו כלום היא כלאחרינן בפ"ק לסנהדרין (לף יא:) אין מקדמין את החדש אלא ביום ואם קדמוהו בלילה אינו מקובל ונמר ליה מהא מה מפטו ביום לף קדום החדש ביום אלמא לאם לנו בלילה לו קבלו עלות בלילה לא עשו ולא כלום [וכן] כתב הרמב"ם ז"ל פ"נ מהלכות סנהדרין אין מקבלין עלות ואין מקיימין שטרות בלילה ועוד דאיה מלתנן ביבמות (לף קל.) חלנה בלילה חלינהה כשרה ור"ח פוסל ומפרש בגמ' עלה למר סבר חלינה כתחלת אין למיל ומר סבר לכגמר אין אין למיל אלמא בלילה שאינה כיום אין בלילה לפילו בליעבד ומינה לקבלת עלות בלילה שאינה כיום להה כתחלת אין היא: **קנין.** הכא לוקח נאלקו כיון לליתא כה מסיכה ולא שטר בעלים ולא קנה בכסף אלא בקנין סודר לעלמא ולפי שאין בלבר שום תפיסה לקונה ולמקנה וכל לאחל עומד בשלו לעת כל לאחל שיוכל להמלך לתפיסת סודר זה לא ינמור ויקנה מיד על שיתיסב בלעתו ויתן הלבר על לבו הלכך **בין בריח בין שביב מרע שנתן מקנת** ונכסיו כיון לסליקו מאותו ענין ומלבריס בענין אחר שאינו מענין אותה מתנה אינו יכול לאחזר בו **אבל אם עסוקים בחותו ענין** יכול לאחזר בו ומיהו בשביב מרע שנתן כל ונכסיו אמרינן לקמן לייכול לאחזר בו כל זמן שיולגה ובשאר מיני קניות לא מצי למהדר לפילו **עסוקין בחותו ענין** כלאמרינן לעיל [לף פו:] כור בשלשים סאה אני מוכר לך סאה בשלא לאשון לאשון קנה מפמע להייל לכיון שמסך אע"נ **לעסוקין בחותו ענין** לא מצי למהדר כלפירש ומיהו בקנין שטר וכסף מצי למהדר תוך כדי דיבור מלאמרינן לקמן בפירקין [לף קכט:] הלכתא תוך כדי לבור כלבור אמי בר מעבותא כוכבים וקלוסין ובמסכת נדרים (לף פז.)

לחמרינן חזן מעבותת כוכבים ומקדש ומנלף למסמע לזוקק בחלו מסום לחמירי. חמר סמחבר בנמרת חמרינן ליחזם ליזמח סלר ביה מסכח שמעינן דסא לחמרינן רגי עוסקין ליז לפילו בחיי סמעיד סוא וכלבר שחין יכול לחזור בו [לפילו] בסעמד כגון לחיכח קנין ומעכשיו בין בכולה בין במקנת קנין ומחצה. שדה בפרק השותפין (דף יב:) תרוייהו אחד ניגרא אמר רב יוסף כגון דא ודאי כופין על מדת סדום. קנין הא דאמרן. מחצה בפרק מי שמת (דף קמג.) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי ליך ולבניך אמר רב יוסף קנאי פלגא: (דף קיד:) האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין: קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב (דף קטו.) אשה נמי תירש את בנה א"ק (במדבר ל"ו:ז'-ח') וכל בת יורשת יורשת ואינה מורשת : **מתני'** סדר נחלות כך הוא איש כי ימות ובן אין לו בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי יריכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי יריכו: **גמ'** ת"ר בן אין לי אלא בן הבן ובת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל (במדבר לו) ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין תלמוד לומר אין לו עיין עליו (דף קטו:) הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת לעיל מס מטה סהא חב יורש לבנו לף מטה סהא **אפה יורפת לבנה ותירן בעלמא לרים מטות** כלמסמע מלתניא במתני' בחים לת לחו ולא סבא לת חמה ומיהו שחי סבא לכתיב קרא יורפת נחלה לזא חילטרין ליה למכתב יורפת חלא נוחלת ומלחילטרין למימר יורפת נחלה ולאי סא קמ"ל סיא יורפת **שני מטות חבל לינה מורפת לשני מטות חלא לחלק מהם להיינו חב** למסתבר טפי לליבא למימר לחינה מורפת לחלק מהן למהן ירית לה [לעיל לף קי:]בר קפה למתא לירות: **מתני' יעקב שמת רחובן בנו הוא קודם לוינה** בתו וכל יונאי ירבו של רחובן קודמין לעולם כרחובן ואם אין לו זרע כלל לפילו מבת **לוינה קודמת לאחי יעקב וכל יונאי יריבה כמותה ואם אתו רחובן ולוינה** בלא זרע כלל אז זוכין בירושת יעקב אחיו של יעקב אי זרע זרען קודם לאחיות ואם אין לו אחין לאחיות אי זרען זוכות ואם אין לסם זרע **אחי אביו של** יעקב [יורשים] בזה הלרך והזכריס קודמים לנקבות לעולם אם יתחן קייס יתחן קודם לאחי יעקב כלתנן האב קודם לכל ומפרשינן בגמ' להאב קודם לכל יונאי יריבו של עמו אבל לא ליונאי יריבו של בנו: [קף קטו.] **גמ' אין לי.** סיסיה קודם לבת: **אלא הבן בן בנו או בת בנו מניין.** סיסיו **קודמין לוינה שהיא אחות** אמת ת"ל אין לו כתיב ביו"ל **והוא מצי למכתב** אן אסר למסמע נמי לא כמו מאן יבמי אלא ולאי לכרפה אתא למימר עיין עליו בלותו בן אם יש לו סום יונאי ירבו קודם שתעבור הנחלה לבת: **בן.** מסמע מכל מקום ולפילו ממזר וזרע מסמע לוקק כאר ר"י ז"ל וכן לרפינן ואם אין [לו] בת ונתתם את נחלתו לאחיו עיין עליה אם יש לה בת או בת הבת על עסרה לוורות ואם אין לה זרע כלל ונתתם את נחלתו לאחיו וכן בזה הלרך לאחיו ואחר כך לאחיותיו **וכי היכי לחמרינן עיין עליו למטה הוא הדין נמי למעלה** לאחי אביו ואחריהם לכל יונאי ירבו ואחריהם לאחות אביו ולזרעה אם כיצד נחלה ממסמעת והולכת **למעלה על רחובן לאחי אחי אביו** ולזרעו בזה הלרך: [קף קטו:] **גמירי דלא כלה שבטא.** הלכך על רחובן לפסר שמתו בלא זרע אי אחל למעלה מרחם הסבטו אי לפסר כלאיתא בתלאי (מלאכי נ:י) **כי אתי ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם: גרסי'** בגמ' [קף קטו.] לרם רבי פנחס כל מי סיה לו חולה בתוך ביתו יולך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר (תהלים ט"ז:י"ל) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זו אביו בגמרא אנב נרגא כתבתיה דמנסא זה בערפת כל מי סיה לו חולה מבקש פני הרב שתופס ישיבה שיבוך לותו: **[דף קטו:] כל האומר תירש בת עם בת הבן אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו שאינו אלא מעשה צדוקין.** כל ב"ל שאומר כן לרך תקנה ונלר לפילו נפיל שבישראל שהיה לו כח להפקיר ממון **אין שומעין לו מפני שהוא עושה מעשה צדוקין** וחוסבין שאנו עושין כן מדין תורה וכי אנו מודין לבבייסס וסוא הפירוש הנכון לאין לפרש כל ליין שפוסק כן לפסיקא לטועה בדבר מפני סוא ונס אין לפרש כל

ס"ת שמעתי כן לחפילו רבי יוחנן בן ברוקא לא אמר [לף קל.] אלא על מי שרצוי ליורשו. נראה מכאן שאם **לא תפני מעשה עלוקים** אע"פ שאינן תורה יורה הוא כן היו רשאין לתקן זה: **אברהם** ויצחק ואלא לא אמרינן לפשיטא **לאברהם קודם ליצחק אלא בנכסי** יעקב בנו וירושתו עמו מכח יצחק קא אתיא והאב קודם לכל יוצאי יריכו תנן אלא הכי מיבעי לאברהם ויעקב בנכסי עמו מאי מי נימא **בני בניס הרי הס כבניס ואברהם קודם** כדתנן במתני' האב קודם וכו' או למימר **כיון ליצחק קודם לירש עמו הוי כאילו ירשו ואתי** יעקב מכחו **שהכן קודם לאב** ומסקינן דהכי נמי מסתברא דהאב קודם ליוצאי יריכו אלא לוקח ולא של בנו דהכי **יום רשה** משמע מתני' כל הקודם בנחלה אילו היה קיים יוצאי יריכו קודמין: **יום רשה ממתני'** דהכא משמע דהיכא דליתיה בין בחיי אבוהון עומדת לירש כלחזקיה בבנות צלפחד: וחלק הרואי לאביו אע"פ שמת האב קודם שיבא ליד בנו או בתו היכא דליכא בין זוכין בו כלחזקיה בזכו בנות צלפחד בחלק **חפר לאביהן של מת וחלקו** נכסיו עם שאר אחיו של מת חלק כחלק כאילו היה צלפחד קיים שהיה חולק עמהם בולאי ואם הוא בכור ומת קודם לכן קודם שניטל נילו חלק בכורתו כצלפחד שמת בחיי חפר **ולא כח לארץ** ולא זכה בה אף"פ בנותיו נטלו חלק בכורתו כאילו היה הוא קיים. ואע"ג דכתב קרא בכל אשר ימצא לו ודרשינן דוקא בחיה שהוא מוחזק ולא זכה בה חפר ואילך **שהיתים מתקנרים ערוך לעסוק בתלמודו גס בלילה: מאן דמוסיף. מן הלילה על היום לשנות מוסיף ימים כלכתיב** (דברים ל':כ') **כי הוא חייך ואורך ימיך וכתיב** (משלי נ':כ') **כי לורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך: מאן דלא מוסיף יסיף. שימות בחצי ימיו כמו** (לעיל קנ"ח:כ"ח) **וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לשני** תעלומת היונאים ליהיות זריז להתחיל ולקבוע תלמודו בלילות ולהכיל עליו ברכה ולא קללה וגם שהוא מנהג לשמוח בענין מעיד על שבשהלילה עושין שמחה ומשתה וי"ט: [לף קכב:] **מתני' בנכסי האב .** כלכתיב לו משפט הבכורה ולדרשינן **[לף קיח:] משפט הבכורה לחיים ולא לאשה. והבנות ניזונות.** מיירי לף **בנכסים מועטים כלתנן לקמן** [לף קלט:] (פרק) מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים הבנים [יירשו] והבנות יזונו נכסים מועטים הבנות יזונו והבנים ישלמו על הפתחים ולעולם אינן ניזונות מנכסי האם שכן **כתב לאשתו בן נוקבן לי יהון ליכי מינאי תהויין מתזנן מנכסי על לתלקחן לנוברין** כתב הריטב"ק ז"ל בשם רבינו מאיר הלוי ז"ל לכאין ללא נקטי הכא ללא מזונות ש"מ לפרנסת נשואין לף מנכסי האם שיש לבעלמא נשואין שאינה מתנאי כתובה אוב אינם מנכסי האם אבל פרנסת נשואין שאינה מתנאי כתובה אוב היא **בנכסי האם כנכסי האב** ולא כתבתי זה בפנים:

עד ראובן ואימא עד יעקב גמירי דלא כלה שיבטא: זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין: (דף קטז:) בעי רמי בר חמא אבי האב ואחיו כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזה מהן קודם תא שמע האב קודם לכל יוצאי יריכו ורמי בר חמא יוצאי יריכו שלו ולא יוצאי יריכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני סיפא זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא נמי יעקב קודם שמע מינה: **מתני'** בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונטל שני חלקים: **גמ'** (דף קיט.) אמאי ראוי הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רבה ארץ ישראל מוחזקת היא שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת כד הוי אבוהון בוכרא שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם מנכסי אבי אביו ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור לענין פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול אף משפט האמור לענין כפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול בכורתו: (דף קכב:) **מתני'** אחד הבן ואחד הבת בנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות

טוס: **אמר** מהכא ומשנינן מתניתין לא לתמרינן לין הכבור נוטל בראוי היינו כשהוא רוצה לתורים לחבל חס הוא מוחזק לתורים לע"פ שהוא רוצה ליורש יש בו חלק בכורה ולפיכך כיון שלחלקו של חפר מוחזק הוא לו לר"י מוחזקת היא לע"פ שהיה **רוצה בחייו נגבי עלפחד בנו ומת בחייו כשחזר ומת חפר נטלו בנותיו חלק בכורתו** ומשמעינן נמי שאם היה לאביו קרקע שהוא ביד גזלן יש לו לכבור בה חלוקה לקרקע אינה נגזלת. וכן אם נתנו לאביהם קרקע מהיום ולאחר מיתת הנותן ומת לאביהם בחיי הנותן בכור נוטל פי שנים לנופף לקרעך לאבותיהן הוא ולע"ג ללא לכל פירי לימיל לר"י לאחר ויש גנו לומר לסבר הלי תנא ליועלי מצרים נתחלקה הארץ לחילו למ"ל [לף קיז.] לבאי הארץ כיון לנקבות היו אינן נוטלות חלק בארץ ע"כ: **גרסינן** בגמ' [לף קכח:] תניא ר"ש הגדול לומר כיון שהניע ט"ו בחב תשם כחם של חמה ולא היו כורתים עצים למערכה מפני שאינם יבשים לומר רב חגי וקרו ליה יום תבר מגל מכאן ואילך מלן למוסיף מוסיף **ולא מוסיף יסיף** תלמי רב יוסף מלן ללא מוסיף חוריית מקבריה לחיים. למכאן ואילך מתרבה בו לחלוחית ומעלים עשן ונס מגדל תולעת וכל עץ שמעלין בו תולעת פסול לנבי מזבח: **יום תבר מגל. שנשברו הקרלומות שלין ערך בהם לחטוב עול עלים** ומפני שבאותו יום היו מקלימין ומסיימין המלוה היו עושין שמחה גדולה: **מבאן**

ואילך **שהיתים מתקנרים ערוך לעסוק בתלמודו גס בלילה: מאן דמוסיף. מן הלילה על היום לשנות מוסיף ימים כלכתיב** (דברים ל':כ') **כי הוא חייך ואורך ימיך וכתיב** (משלי נ':כ') **כי לורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך: מאן דלא מוסיף יסיף. שימות בחצי ימיו כמו** (לעיל קנ"ח:כ"ח) **וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לשני** תעלומת היונאים ליהיות זריז להתחיל ולקבוע תלמודו בלילות ולהכיל עליו ברכה ולא קללה וגם שהוא מנהג לשמוח בענין מעיד על שבשהלילה עושין שמחה ומשתה וי"ט: [לף קכב:] **מתני' בנכסי האב .** כלכתיב לו משפט הבכורה ולדרשינן **[לף קיח:] משפט הבכורה לחיים ולא לאשה. והבנות ניזונות.** מיירי לף **בנכסים מועטים כלתנן לקמן** [לף קלט:] (פרק) מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים הבנים [יירשו] והבנות יזונו נכסים מועטים הבנות יזונו והבנים ישלמו על הפתחים ולעולם אינן ניזונות מנכסי האם שכן **כתב לאשתו בן נוקבן לי יהון ליכי מינאי תהויין מתזנן מנכסי על לתלקחן לנוברין** כתב הריטב"ק ז"ל בשם רבינו מאיר הלוי ז"ל לכאין ללא נקטי הכא ללא מזונות ש"מ לפרנסת נשואין לף מנכסי האם שיש לבעלמא נשואין שאינה מתנאי כתובה אוב אינם מנכסי האם אבל פרנסת נשואין שאינה מתנאי כתובה אוב היא **בנכסי האם כנכסי האב** ולא כתבתי זה בפנים:

גמ' שהבן והבת במקום שאין בן שוין בנכסי האם. לירש **חלקן כמו שהיו בנכסי החב** שאין **חלוק בין נכסי החב לנכסי החב** לגלגל בשתים ולו שפירשנו במתני' **שהבן נוטל בכורה מנכסי החב** ולא **הבת** לכתיב **וילדו לו בנים** ולא **בנות ועוד לענין מזונות** כלפירושנו במתני' שניזונות מנכסי החב מפני תקנתי ב"ד לבל בנכסי החם יהיו נכסים ליטול כלום לפילו פיס פרוטה והכנים יירשו ישלמו על הפתחים: **פי שנים באחד. שתם הס ה' לחין יחלקו הנכסים לשתה חלקים הכתר** יטול שני חלקים והחרבעה לחב לחב נמנע שאין לו אלא פי שנים כלחה: **[עיין גמ' דף קכג.] ואומר.** הא לקאמר ואומר מפני לכי תימא והיכ ביום הנחילו וכו' לרבי יוחנן בן ברוקא הוא לחתא דאיכא ת"ק ליכ לקמן לרבנן לחריתא ת"ק והכתוב ליוסף ונמרינן בכורה לגורנת דהיינו לו מפני הבכורה מכבורה ליוסף לכתיב בלברי היסים וחינו אלא נגוי מלחתא בעלמא **לבכרי תורה מלברי קבלה** לא **ילפינן** פלונתייהו לרבי ורבנן הוא מפני לכתיב בכל אשר ימנע לו דלרבנן מיניה שאין הבכור נוטל ברחוי כבמוחזק: **ובדקל קטן שהניח להם אביהן ואלים.** כלומר נתעבה לפילו רבנן מודו דקקיל ביה סיס לממחזק מיקרי לפי שעליון שמו עליו אי נמי **לרעת ומסקה שירטון** שהכיח שניר תבן וקש ממקום לחר כשעבר על אותו שלה ונעשה זבל ונתעלה השלה והשכיחה בכך: **הניח פרה.** מעובדת לף על פי שהוכר העובר **כחפירה והוו שיבולי** הוו **לרבנן ואין נוטל בולות פי שנים: חפירה.** שחת שלח הביל שלים ונעשית שבלים אי נמי **לקליס שהפריחו ולחר מיתת לביהס שבחו ממילא** שבח בלא טורח היתומים ובלא הועלה כממוחזק בחיי לביהן הוא והבכור נוטל פי שנים ורבנן סברי [כיון] לילסתנו שמס לשעיקרלן לא שבלים מיקרו ולא תמרי מיקרו **ולא מיקרי מוחזק בחיי לביהן** ניזונות מנכסי האב ואינן נזונות מנכסי האם: **גמ'** מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודם לבת ועוד מאי אלא ואסיקנא אלא אמר מר בר רב אשי ה"ק אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם תנו רבנן (דברים כ"א:י"ז) לתת לו פי שנים פי שנים כאחד אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בנכסים ודין הוא (דף קכג.) חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם חמשה פי שנים כאחד: (דף קכד.) תניא אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו היורשים לאחר מיתת אביהן ירשו שט"ח בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קריה רחמנא מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ורבי אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתבה ליה אחד מצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו שאם אמר איני נותן ואינו נוטל רשאי אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסיק שירטון כ"ע לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי מר סבר שבחא דממילא ומר סבר אשתני: (דף קכד:) תאני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא הא דתני רמי בר חמא לא פליגא אדרב פפא דהאי שבחא דאישתני הוא כגון חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי: * כ"ה בד"ס ובד"ק בלי אותיות גדולות מתני' בבכורות (דף נא:) הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק (דף נב.) ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם כולם אינם נוטלין בשבח ולא חלק לחוי והיינו נמי לתני רמי בר חמא לבכח"נ הוי שבח שבחו נכסים לאחר מיתת לביהן: [דף קכה:] **בשאר ספרי דבי רב. קרי למלרס שלו ויטלחו מן המחנה על סוף ולחה** הלבריס. **ספרח לבי רב היינו תורת כהניס ברייתל שלו ספר ויקרל. מכילתל קרי למלרס שלו ולחה שמות מהחלם הזה על סוף** הסלל: **נראה** לי לפרש רועה בלפר ונתפטמה כליקלק ולחים היא ונוטל הא בכור פי שנים והא **לפלוני רבנן עליה לעול היינו** בשילמה לוקה לחין לך שבח לליסתני נזול מזה: **גרסי' בגמ' [דף קכד:] אמר רבא אסור לעשות כדברי רבי ואם עשה עשוי סבר מטין איתמר.** מטין בני היסיבה לעת רבנן וכיון דלא ליפסיקא הלכתא כוותייה בהלילא לא עשה כרבי עשה לי נמי מטין לעת רבי וכיון לרבים פליני עליה ולא ליפסיקא הלכתא כוותייהו להלילא לסור לעשות הלין כמותו לכתחלה **ולא עשה הלין כמותו עשוי** ומלגא הביאה הרב ז"ל בהלכותיו מסתע להכא לענין **חפירה ושלופפי לא** קי"ל כוותיה וכ"כ ר' שמואל ז"ל לגא סתכינן לחהי פסקא לגא לפסקא בתרא לנמרא שהביאו הא לרב פפא להסמוך לגא כרבי בענין מלוה ונראה לי להוא הלין בשלפופי וחפורי לכתרוייהו בשום פליני רבנן עליה לרבי וכי היכי לכמלוה לא לתמרינן לא עשה עמוי לגא חינו נוטל לתמרינן בשום לב ה"ה הכא ומיהו מסום להסוא פסקא לרבא נגא כלגא לא לתא בלחוד לתמרא לגא כלגא הוא הכלים תלמודא חזו רבוותא למפסקא (לסך לרב פפא): [דף קכה:] **ואע"ג** לליכא חגא לנפסקא מכלגא לא מפריך מס"ה כלגין הא ליפסקו בכמה לוכתין לגא **כרבי לפני מחבירו ולא** מפריך מס"ה כלגא לקו"ל הלכתא **כר' מחבירו וה"ה** הכא נבי חברייו פסקינן הכא כרבא לתמר מטין ולא עשה כרבי עשה היכא לגא לליפסקא הלכתא לגא כוותיה כי הכא לפסקינן לגא **כוותיה מסום פסקא לרב** פפא לבסמוך **וכן פסק ר"ח** ז"ל:

בראוי כבמוחזק: ואמרינן עלה בגמרא ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח א"ר אבא מקולי כתובה שאנו כאן: ולא היבם: בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שאנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו דבין יבום לחלוקה לא שקיל מ"ט כבכור מה בכור אין

בראוי. נמור כגון **שמתה היא בחיי** דאיכא ואיכא למ"ד מת לאביה אין לבעל יורש נכסים מחמת לפסתו מפני שנכסים אלו לא הוחזקו לפסתו אלא רלוייס היו לה לבל נכסים שהיו ברשותה והשביחו אחר כך זה ברור שהבעל נוטל אותו שבח לכ"ע לפילו חפורי והוו שבולי שלפופי והוו תמרי ולפילו לו קודם חלוקה אף האי נמי אין לו קודם חלוקה: ואי קשיא לך הא דאיפסיקא הלכתא לקמן (דף קכו:) דיש לו לבבור קודם חלוקה התם בעיקר ממונא הכא בשבחא: א"ר פפא (דף קכה:) הלכתא אין הבבור נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבבור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות (דף קכו.) ובמלוה שעמו פלגי כלומר הואיל וישנה תחת ידו יש לו בה חלק בכורה דמוחזקת היא ואיכא מ"ד מלוה שעמו פלגי לה אחוה בהדיה דשקיל איהו פלגא חלק בכורה ואידך פלגא פלגי לה אחוה בשוה דמספקא לן אי הויא לה מוחזקת אי לא דאיכא למימר כיון דישנה תחת ידו הויא לה במוחזקת ושקיל ליה כוליה ואיכא למימר כיון דלא מטי לידיה דאבוה במלוה דעלמא דמיא ולית ליה ולא מידי הילכך שקיל פלגא: ההוא דאמר (דף קכה:) נכסאי לסבתא ובתרה לירתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא * בגמ' איתא ושכיבא בחיי בעלה ובחיי סבתא בתר (ג"א) ושכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע אמר רב הונא לירתיה ואפילו לירתי ירתיה ורב ענן אמר לירתיה ולא לירתי ירתיה שלחו מתם הלכתא כרב ענן ולאו מטעמיה הילכתא כוותיה דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי אית לה ברא ירית [ובעל היינו טעמא דלא ירית] משום דהוי ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר דבעל נוטל בראוי כבמוחזק א"ר אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דאמי ולית הילכתא כוותיה ודייקינן מינה טעמא דאמר אחריך הוא דהוי ראוי הא אמר מעכשיו מוחזק הוי וירית ליה בעל (דף קכו.) אמר רב אסי בכור שנטל חלק בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמיה דרבא אמר ויתר בכל הנכסים קסבר יש לו לבבור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותה שדה קסבר אין לו לבבור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל ואידך לא אחיל (דף קכו:) ושלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבבור קודם חלוקה והילכתא יש לו לבבור קודם חלוקה מר זוטרא מדרישבא פליג בהדי אחוה בצנא דפלפלי אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ווירתתה לאפסי ז"ל ולפ ר"ח ז"ל כן כתב התם פרק שור שנגח לגיבא לרב פפא להכא נזקיה ליורשיה ולא לבעל בין שגבו קרקע בין שגבו מעות ולענין כתובת אשה [כתבו]התוספות כולם ונס וכבא ר"ח מוחזקת היא לענס למלוה הרבה מן הרלאשונים ממנה ולע"נ לבבל לבר בעלמא קרינא למלוה רלוי בהני שתי וטעמא משום דקי"ל כר' נתן דאמר (פסחים דף לא.) מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר חשה לו וכתירין רבא לגיבא **דר"נ פרק כל שעה** (שם) לפילו לטעמיה דרבא **דאמר בעל חוב מכאן ולהבא הוא נוכח** לכי היכי דמשועבד הא קרקע לזה ה"נ הוא משועבד לבע"ח שזה חייב לו וכיון שזה נוכחו **אבינן ליה כאילו הוא מוחזק** ביזו מעיקרא כיון דשעבודייס מעיקרא על אותו קרקע ל"ב שהתם לתקון רבנן בתרלי למנבח ממטלטלי ליתמי נגיע נמי ממלוה בין נגו קרקע בין נגו מעות וה"ה בע"ח וב"ש הוא לעליף טפי משום נעולת דלת טפי מאשה בלאמרינן (יבמות דף קיג.) יותר משאיים רונה ליפא לשה רונה להנשך וכן כתב ר"י לגיפסי ז"ל בכתובות נבי לא אשכחן תנא לאחמיר תרי חומרי בכתובה ומלוה שים עליה משכון מוחזקת היא לבע"ח קונה משכון וכבור נוטל בה פי שנים וה"ה למשכנות קרקע בחתרא דלא מסלקי וכלילתא בפרק לילהו נשך (לף סז:): **ובמלוה שעמו פלגי.** שהבן בבור חייב לגבות והא הוא מוחזק בה ונס לפשר לומר לגבות נמי **מוחזק בה שהרי הבבור** רונה לשעבד נכסיו לגבות כדי לשקול חיטו פי שנים לו לילמת ל"ש מלוה שעמו משלר מלוה והוי ממון המוטל בספק וחולק עם לחיו חלק הבבורה לבל לין לפרש פלגי כשלאר נכסים שיטול הבבור בהן מלוה פי שנים ל"ש הבי הוא ליה למימר ובמלוה שעמו נוטל: **גרסינן בגמ' [דף קכד.] יצא עליהם שטר חוב נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי.** ל"ע"פ לבירסו שטר חוב לאינו נוטל פי שנים כלילמרן משום להו"ל רלוי מיהו לענין פרישת חוב לבישם שנפרע מהנכסים הטאריס לגבות הוא יתן פי שנים כי היכי שנוטל מן הנכסים פי שנים שהרי הנכסים משועבדים לחוב: **אם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי.** כלומר

במלוה ולאין הבעל נוטל במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות הנה מפורש **לס"ל לקף במלוה רלוי לגבי** בעל וכן עיקר וכן לעת הר"י

במקצת ויתרתה בכל הנכסים כולן: חזינן מאן דפסק הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה ואייתי ליה ראיה מהא דאיפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה שמעינן דאע"ג דלא מטא לידיה כמאן דמטא לידיה דמי הילכך הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה והאי סברא לאו דסמכא הוא דלא איפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתא לידי אבוה ואיתיה השתא ברשותיה אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהא מילתא כלל וכן כתב רבינו האי גאון זצ"ל כי האי סברא: **מתני'** האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום

ע"נ היש לו [לף נכ:] לבכור קודם חלוקה לין וכח בבכורתו הן למכור הן למחול כלקחן לן תימא זכות גמור הוא לו רחמנא כיורשה לעלמא שאע"פ שאמר אי אפשי בה יכול לחזור בו ואפילו פרעו אחיו במעות זהו לעת הפרס' ולעת הראב"ד ז"ל לא היה להכא נבי בכורה מתנה קרייה רחמנא לאמר לתת לו ומחילה קלילא סני בה וכיון **שאמר איני נוטל לי ולפיכך רשאי** הוא לומר כן ולא חיישינן שמא יחזור בו לתנו לו מצי למהדר הלכך לן יתן לאח כגנב פסיעותיו ומיהו נס מחלק הפסיעות נראין הדברים שאם אמר איני רוצה ליטפל בו ומוריליהו בנכסים ועמו לו שומא רשאי והוא הדין לכל לוה שאמר הרי נכסי לפניכם עמו לו שומא ומוריליהו בהם אין כופין אותו ליטפל בהם ומיהו יקבל חרס שאין לו מעות לפרוע לו וכן לעת הנאונים ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל: **שהניח** נכסיו לזקנו ולאחריה ליורש שלא והוא לא לאותה זקנה בת הוא נפיקא ומתה הבת בחיי בעלה ובחיי הזקנה ואח"כ מתה **הזקנה לתי בעל ותבע הירושה** מפני שהיא ליורשת מאותן נכסים והוא בעלה ורצו ליורשה שלאו ממערבא לאו יש לה [לבת] כן לו בת לו שאר **יורשין וכגון אחי האב** או אחין שהם יורשין אותה כיון שאמר ולירתיה מסתמא שמורים לה לאחר מיתת **הזקנה ולפילו מתה הבת** קודם והוי רצוי ללו שסכמן ין רצוי ללו יכיל לבעל ובכור ומיהו אם לו אמר ולירתיה לו היו יורשים הנכסים לאחרי הזקנה קרובי הבת מצד האב מפני שאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב כלעיל [לף קיל:] ומש"ה ליעטריך למימר ולירתיה אע"פ שהניח הנכסים לזקנה של בת אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דבעל לן יכיל ולפילו נימא לכי אמר ובתריה לירתיה כמי שאמר מעכשיו לאם לו לן מהיכי יכיל יהו יורשים מן האב לאחר מיתת הזקנה אפ"ה הוי רצוי דקי"ל כרבה"ג לאמר [לף קלו.] למי שאמר נכסי לך ואחריך לפלוני ולפילו רצוי ליורשו **אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר** ואע"ג דהוי כאילו אמר מעכשיו לאם לו לן מהיכא יכיל לאחר מיתתו של זה והטעם דהוי כאילו אמר מעכשיו מה שתצייר אחריך יהיה לזה אם כן יש כח ביד הראשון למכור כרצונו וה"ה הכא לסבתא כיון שאם תרצה היא לן תצחיר כלום לבת הוא אלא יהא רצוי שאין לבת סוס חזקה בנכסים אלו ומיהו רבינו אלפסי ז"ל כתב דאמאן לן מעכשיו אין הראשון יכול למכור וכן אם אמר נכסי לסבתא ובתריה לבתה מעכשיו בעל יכיל לה כיון דאמר לה מעכשיו לן הוי רצוי: **אמר** המחבר ולו קשיא להאי נראה למה היה לנותן למימר ובתריה לירתיה פסיקא ליורשיה יורשין אותה הא לן קשיא כלל שאילו לן אמר ליורשיה אלא סבתא היתה יכולה למכור ולתת ואפילו לכתחלה והסתם אפילו לדב"ג אסור לה למכור ואינה רשאה לכתחלה ועוד כי בעלי חובותיה של זקנה היו נוגעין מיורשיה ועכשיו אינם נוגעים שאינם יורשים אלא מכח הנותן דבעבוד אינו מכר לענין זה ונמ אילו נתנה לה סתם ונתנה בסתמא סכיב מרא מתנתה מתנה ועכשיו אינה מתנה שכבר קדמו אחריך כלאיתתי לקמן [שם] וזה ברור ומיהו נס המפרשים שפירשו למעכשיו הוא כלפירש' למסתמא כי אמר ובתריה לירתיה **או ואחריך לפלוני ר"ל** מעכשיו אלא בלאחר מיתה זה היכי יכיל לה ואפילו [הכי] הוי רצוי לגילויי סם נמי מוכיס לכאמר בפירוש מעכשיו כנסון הרב ז"ל סיריית בעל ולא **כן היש כח בידו** למחול ולמכור קודם שיקבלנה כמי שאינו רוצה מטעם הרב אלא מסוס יתורא לאו ערוך ליה למימר מעכשיו לבלאו הכי נמי מסתמא הכי אלא לאחי לתת לומר שיהיה כמהיום כדי שיזכה בו בעל להא קי"ל כר' עקיבא יתור לדרים יתור לסון לעיל בפרק המוכר את הבית [לף סב.] נבי כור ותות ואע"נ לאמרינן לעיל [לף סט:] לאם מכר שדה מסתמא כל האילנות ואם כתב לקלין ותאלין הסון ועינין שופרא לסטרא הוא למסתמא אלא לדרי יתורא נראה לי לאלן להכא מה שפירש מתם היה נסתמא בלא פירוש לא פחות ולא יותר וכן הוא בכור ותות אבל נבי שדה אינו מוכרח שיסתמא בשביל השדה כל האילנות אלא בשדה זה לאבנים ועניניס לאחרים שפירש לעיל [לף סח:] ואע"פ שמוכיח מ"מ נמי נכלל בו כל האילנות אלא בשדה זה לפסק בלאחר מיתה ובתריה לירתיה היא הנכונה ולא נרסינן ובתריה לירתיה לא היה כאילו סייר לעצמו ולא לא אמרינן לאם **זכה זכיניה זכיני כלאמרינן בסוף פירקין [לף קלז:]** דעד כאן לא קאמר רבה"נ לאם **קדם ראשון ומכר מה שמכר מכר אלא** לאחר לבל לעצמו לא לעולם מניח לעצמו נוף הקרקע ואינו נותן אלא לפירות וא"כ לא היו רצוי והוי ירית בעל ואלן אמרינן הכי אלא ירית: **גרסינן** בגמ' [לף נכו.] אמר רב הונא אמר רב יפלי בכור שמיחה מיחה אמר רבה מסתברא טעמיה דרב יפלי בענבים שבערוגה זיתים ומסקום לבל לרבות לא ורב יוסף אמר יפלו לרבות מעיקרא ענבי והסתם אמרת כלאמר רב עוקבא ליתן לו למי היזק ענבי הכא נמי ליתן לו למי היזק ענבי: **שמיחה.** ואמר לאחיו תנו לי חלקי בנכסים ואני אסביח חלקי ונתעלו אחיו ולא חלקו ואסחו כגון **שבערו ענבים ומסקו זיתים והסביחו** בחלקו בעבורו כיון שאין בו שיעור אלא שנותן להם הוצאה כדין יורד לתוך שדה חברו שלא ברשות הא לרבות כיון למעיקרא ענבים והסתם יין כיון לאיפתאי והסביח מחמת היתומים אינו נוטל בו פי שנים ומסתם טעמא למילתא לכיון **לאיזו נוטל מהינח במה שהסביחו היתומים** אלא מפני שמיחה לי לא נוטל מסוס מחאתו במה שהיה נמלא בידו ומוחזק בו קודם לכן אבל יין אלא היה נמלא בידו כן אינו נוטל לפילו לא מיחה אלא לוקח למי היזק ענבים כגון שאם נסתפ היין יפרעו לו ענבי בערוגה ולא מחוברין לו לפילו אינו נסתפ יכול לטעון שיפרעו לו למי ענבי שהיה רוצה לוקח מהם לעשות מהם צמוקים שיהו יותר כיון שלרבו לוקח מהם בלא מצותו לאו כל כמיניהו לליפסלו ליה בידים: **אמר** רב יפלי כיון שנוטל חלק בפסוטו ולא מיחה לפני סניס לומר זה שאני נוטל בפסוטו לא מפני שמחלתי ל"כ מחל וכי היכי שמחל בנכסים מועטים אלו כן הויא לכל הנכסים שאינו נוטל שוב **חלק בכורה בכל הנכסים** הנשארים לחלוק לבכור מתנה קרייה רחמנא וכמי שמוחל במתנתה הוא וכל הבכורה חלק מתנה היא וכיון שמחל במקצתה מחל בכולה וכן חזר ליה רב [יפלי] למר זוטרא ששתק בכל שלפנים היה מחילה הויא מחילה לא לשאר נכסים שלא הניעו עליין ליהו. להלכתא [לף נכו:] יש לבכור קודם חלוקה **לבשעה שמת האב זכה בחלק הבכורה הילכך היא מחילה** אלו מכרה הויא מחילה ומכירה כיון שמת האב ואע"פ שעליין היה הבכורה בידו ומיהו לענין מחילה ומכירה שהוא כמי שאינו רוצה לקבל המתנה שייך למימר **כן היש כח בידו** למחול ולמכור קודם שיקבלנה כמי שאינו רוצה

שהתנה על מה שכתוב בתורה: **גמ'** לימא מתני' דלא כר' יהודה דאי כרבי יהודה האמר בדבר שבממון תנאו קיים גבי הרי את מקודשת ע"מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה אפילו תימא ר' יהודה ע"כ לא קאמר רבי יהודה התם אלא משום דידעה ומחלה אכל הכא לא מחיל : א"ר יוסף אמר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי שנים דילמא בוכרא דאימא קאמר ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא א"ל מוחזק אני בזה שהוא בכור א"ל מנא ידעת דבכור הוא דכי הוה אתו לקמיה דאבוה אמר להו זילי לגבי שכחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודילמא בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימא לא מסי רוקיה: אמר רבי אמי בכור שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא (דברים כ"א:ט"ו) והיה הבן הבכור לשנואה עד שיהא בן משעת הויה (דף קכז.) אמימר אמר אף אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר (דברים כ"א:ט"ו) וילדו לו בנים עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה שנאמר (ויקרא י"ב:ב') אשה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני ימול עד שיהא בן משעת לידה אמר רבה תניא כוותיה דרבי אמי בן ולא טומטום בכור ולא ספק. בן ולא טומטום כדרבי אמי בכור ולא ספק לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבואה כותבין הרשאה זה לזה א"ל רב פפא והא שלח רבין באיגרתיה דבר זה שאלתי את רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו ולבסוף נתערבו אין כותבין הרשאה זה לזה הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הוא בידי ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין

לקבלה לבל לזכות בשבח שבשביח קולס שהניע ליתו כנון שלפופי והוו תמרי לי לעל למטיוא ליתיה לי היוא מתנה: **גרסי'** בגמרא [דף קכו.] ההוא בכור לחזל וזבין בנכסי ליתיה והפסוט מקמי לליפלוג בהלי פסוט חזול יתמי בני פסוט למיכל תמרי מחונהו לקוחות לחמרו ליה קריביה ליתמי לי מסתייה לזבנתין לנכסייהו חלק מיומחי נמי מחיתו לה ותו לקמי' לרבא לחמר להו לי עסה לי כלוס רב פפי סבר לי עסה ולי כלוס בכולהו ורב פפי סבר לוקח בפלגא לבל חלק בכורה מכורה והלכתא כרב פפי לסבר יש לו לבכור קולס חלוקה: **הבכור** מכר כל הנכסים חלקו וחלק לחיו הפסוט בלי רשותו לעת שיתן לו המעות ופסק רבא לחלק לחיו ליו לי למכור ולאו כלוס הוא לבל חלק בכורתו מכורה כמו שלמרנו ליש לו לבכור קולס חלוקה וכל שכן חלק פסיוותו שיכול למכור לף על פי שלא הוכרר עליין חלקו מ"מ יהוא הוא שיש לו חלק לחתו חלק לית שיעלה יכול למכור וכן לעת כל המפרשים ז"ל ולא כן פירש הר"ם ז"ל והלכתא יש לו לבכור קולס חלוקה והא לפסקינן בבכורות (לף נב.) לית לו לבכור קולס חלוקה התם לענין **שבח שהשביחו נכסים לחרי** כן לבל הכא לענין הנוף המוחזק כן כתב הריטב"ח בשם הר"י ז"ל : **מתני'** אע"ג לכי קלמר לי יהוא זה לו לי יירש זה ולחי ממילא היה השלר לחחיו והיה בין שיהיו לבריו קיימין לקו"ל כר' יוחנן בן ברוקה [דף קל.] לשם לומר על מי שלחוי ליורשו זה יירש כל נכסי לבריו קיימין מ"מ כיון שלמר בלשון לי יירש לו לי יהוא משמע כמתנה על מה שכתוב בתורה כי התורה לומרה שיתן לבכור פי שנים ושינחול לת בניו ויהיה לש סייס בלבריו ולמר לשון **שלר בני יירשו כל** הנכסים לבריו קיימין לרבי יוחנן בן ברוקה לומר לפיולו בלשון ירושה מהני לשון שהבכור הינו מסולם מחלק בכורתו לפיולו רבי יוחנן ב"ב מולה בלשון ירושה הינו מסלק לשון חלק פסיוותו מלכתיב לי יוכל לבכר ובלשון מתנה לש נתן נכסיו לאחד מן האחין לכ"ע לבריו קיימין שהרי בחייו הין לבניו בנכסים כלום ולפיולו **חלק בכורה הפסיל הבכור** כיון לומר בלשון מתנה ג"כ מני יהיה למתן לבעי ובין שנתן לאחר מיתה לי נשלר כלום כלי שיעטרך להנחילם ולפיולו ר' יהודה לומר בלבר שבממון תנאו קיים לומרינן הכא לשון מני מתני מסום להכא לי מני מחיל לבר שלש בא ליולו של בן הינו יכול למוכרו ולא למוחלו ולפיולו הוי מני מחיל ולחי לן לשון מחל ולא"פ שפוסק כלי שלש יכעים לבין הוא לעביד ולשון על לאחר מן הפסוטין שיטול פי שנים נוטל **הבכור פי שנים כליהו ומן השאר נוטל הפסוט** פי שנים נס כן ויש לומרים שהינו נוטל החלק היתר שלש במוחזק כלין הבכור כיון לשפקים בהאי ליפנא וזה לעת מולי נר"ו ויש חולקין על זה. הריטב"ח ז"ל: **כשאמר** בכורי הוא נאמן וכלמפרש לקמן לשפיולו יעניין בית שנוגל לאחר כניס לאחרים שפ"ס לאב הימניה רחמנא לשמר יכיר וא"כ הרשבו"ם ממזרין הס לבל בשאמר בכור הוא לינו נוטל פי שנים הס מת האב כיון שלש בירר לומר בכורי ללילמא בוכרא לחימיה קאמר ולפיולו ממון המוטל בספק לא הוי כיון שהממון בחזקת הבניס לאחרים הוא הוא מנינא מחבירו ועליו הרלויה: [קף קכו:] **מסי רוקיה.** מרפא רוקו למי שחופס בעיניו: **דכי אתו.** לותן החופסין בעיניהס לקמי לבין וכו' ולס **קורהו לבין בכור** נמוך במסיח לפי תומו בכור הוא ונוטל פי שנים. הריטב"ח ז"ל: כיון למשמ שנוגל לא יליעינן לס זכר הוא שהרי סימניו היו מכוסין בבשר ורחמנא לומר שיהיה ניכר שהוא בן בעלמו מרחס **לחמו ולפיכך לס פסוט הוא הטומטום** לינו ממעט בחלק בכורה כיצד לס לס נ' לחזין בכור וכ' פסוטין ולחל מהפסוטין טומטום והניח לבריהס ו' מנין יסתלק הטומטום מהס **כלילו לינו ויחלקו הבכור והפסוט השמה מנין נמלא שיניע לחלק הבכור ל' מנין** שהוא פי שנים יקח לעלמו ב' מנין שהס חלק בכורתו וב' המנין הנשלריס יערבו לותס עס ב' המנין שהניעו לחלק הפסוט ולותן ל' מנין יחלוקו בין שלשתס בשוה עס הטומטום נמלא שיניע לחלק כל לחל מנה ושליס מנה **נמלאו כיל הבכור ג' מנין** ושליס נמלא שמרויח זה השליס מהוס שלוש הטומטוס: [קף קכו.] **וביום השמיני.** ללרשינן לפיולו בשבת הלכך לא ילחה שבת כיון שלינו **כן מסעת לילה** והיינו לומר רב שיבי לינו נימול לשמונה: **שתי נשים.** מלים לחל. וילדו שתיהן במחבואה שהיו נשתריס הס בחלך ולא נודע מי יצא לראשונה כיון שלא הוכרו לין כותבין הרשאה זה לזה לבל לא הוכרו משתלה ונתערבו לבסוף **ולא נודע מי הבכור חז** כותבים הרשאה זה לזה ומתה נפלך יתנו לו חלק הבכורה הס בשביולו הס בשביל לחיו לפי תוהס קרא לומר בכור ולא ספק להשינן ליה לספק **בכור משעת הויה להכי משמע** טפי לבל מי שהיה בכור בשעת הויה מנת לן למעוטי הלכך כותבין. ולקלקו המפרשים מלומר רב פפא לבכור מני מרפה על בכורה שלש הניעה לילו ולעיל [קף קכו.] שבר לחין לו לבכור קולס חלוקה כלום ולילך מני מקנה מה שלש הניע לילו ותלמודא לא מקפה ולא מתרץ עלה מילי לבלחורה משמע להרשאה הקנאה היא משמע לפסיוותא ליה לתלמודא ליה לחלק בין הרשאה שהינו שליחות

להקנותה ממש והלכך מלוה על פה שע"מ להקנותה כותבין עליה הרשאה והכי מוכח בלוכתיה בפרק מרובה (לקמן קע.) לכמטלטלי לכפריה כתבינן הרשאה לי לגבי מסוס למחזי כסיקרא ואע"פ שאינו יכול להקנותן והכי מוכח בפרק שבועת העדות (לקמן קף לג:) כך העלו האחרונים ז"ל וכן כתבו בתוס' וכן דעת הרמב"ם ז"ל והחריס עמו כתבו למלוה על פה כיון דלאו יכול להקנותה לגלי במעמד שלשתן יש כותבין עליו הרשאה: **תנן נפל זה אינו מתאבל עליו.** ורחמנא למר דקפיץ חונו מי שלבו דיו עליו יעץ זה שאין לבו דיו עליו שהרי לא יעץ מי לאויר העולם וכתבו המפרשים שאם יעץ כל העולם מי לאויר העולם דקפיץ חונו קרינן ליה: [ולפי הכא מחריו בכור לגלחן] אבל אינו בכור לכהן זה שנולד אחרי כן לפטור רחם תליא רחמנא וכבר היה פטור רחם ביציאת ראשון דלגלון לע"פ שהי' נפל ומ"מ לגבי בכורה לאב אינו תלוי בפטר רחם אלא ברקפיץ חונו וכיון שהראשון היה נפל לא הפסיל לינו שנולד אחריו: **וחכמים** אומרים שאם אין לו לראשון עדיין אלא חלש אינו מפסיל הכהן בשניהן לינו מזה שנולד אחריו: **ושליה** מסוס לקרי"ל לגלין בלע ולא ועדיין אלא חלש היה לה אלא שנימוח: [דף קכז:] **[מכאן אמר ר"י נאמן אדם לומר זה בני בכור].** לפי' יש עליה שזה בכור שנולד לראשון מזה שאביו אומר עליו בכור הוא לפ"ה שאב נאמן לרחמנא היינו כלכתיב יכיר ומילתא דאחר הוא ממוזר וכתבו האחרונים לדברי יהודה נמי נאמן שאב לומר בני זה ממוזר לפילו בלא נדרה לבכור כלאחר שכן שנאמן לומר זה בן נדוסה או חלוצה כלומר וחלל ותנן נמי בקדושין לפילו אחרו שניהם על העובר שבמעיה ממוזר הוא אין נאמנים ר' יהודה אומר נאמנים וכן איתא בהחולץ (לקמן מז.) הוא לאחת לקמיה לר' יהודה ואמר ליה נתניירתי ביני לבין עצמי אמר ליה נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך ופירש ר"נ כר יעקב דהכי קאמר ליה ר' יהודה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עלות לעובד כוכבים ופסיק תלמודא הלכתא כר"נ כר יעקב אלמא לטעמיך משום דאין עלות לעובד כוכבים הוא לגלו אבל נאמן הוא בניו וכן נדרה לעת שיהיה לפסול את בניו וכן נדרה לעת הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה: גרסינן בפרק מי שמת (דף קמב.) תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית בריש ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכיס תלתא פרכוסי אמר מר בריה דרב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו אמר רחמנא נמי (נדה דף מד.) להאי דקתני ופוסל מן התרומה בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת כשרה ומת ויש לו בנים מן הכשרה ויש לו עבדים ויש לו בן יום אחד מן הפסולה דפוסל את העבדים מן התרומה מפני שחלקו מעורב בהן ואי אפשר לברר ולאפוקי מדרבי יוסי דא"ר יוסי עובר נמי פוסל קמ"ל בן יום אחד אין עובר לא וכן הלכתא : (כאן דף קמב:) אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני דכאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא: **מתני'** בבכורות (דף מו.) יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים ואע"פ שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם והמפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן: (דף קכז:) תניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה זה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כר' יהודה ואפילו היו מוחזקין בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן וגרסינן בגמ' בשלמא לר' יהודה היינו דצריך יכיר לאשמועינן דאבא מהימן אע"פ דמוחזק באחר דבכור הוא ע"י קול מ"מ נאמן על זה לומר בכור הוא אלא לרבנן מאי יכיר לא צריכא בצריך הכרה סריע"ף ז"ל להלכתא כר' יהודה וכ"ם הכא שאע"פ שילענו שזה הוא קטן בפנים שנאמן עליו לומר זהו בני בכור והכי מוכח בסמוך כר' יהודה לאם אמר על תינוק בין הפנים בכור הוא נאמן אבל אם אמר על זה שהוא בכור וחזר ואמר על אחר שהוא בכור אינו נאמן לכיון שהכירו פעם אחת שוב לא נתנה לו תורה הכרה אחר הכרה וכיון שהניח שוב אינו חוזר ומניח ואפילו תוך כדי ליבור אינו יכול לסתור לכריו וכלאמרינן בסמוך אמר בני זה הוא וחזר ואמר עבדי אינו נאמן לכיון שהכירו שוב אינו יכול לעקור ירושה ממנו אלא אם כן נותן נכסיו לאחר בפירוש אבל לא בזה שהרי אינו נאמן לענין בן גרושה ובן חלוצה לקרקע ליכיר לא מיירי בהו ורבינו אליעזר הקדום מפרי"ם ז"ל פי' למקרא זה **נפקח לסה לרשינן ביבמות** (לקף כג.) שנולד שהיה שנולד בניסואין שים הם היה אלא שאסור לקיימה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הלכך לרשינן הכי לסוכה יכיר לומר זה בן שנולד וכן אמרו בירושלמי לקדושין אמר רבי חזקיה הא למתניתא בכור יכיר בן שנולד יכיר ואם תאמר היאך נאמן לסוס עצמו רשע שנשא גרושה או חלוצה יש לומר כגון שאמר שוגג הייתי ובאומר על בנו ממזר אין לפסלו נאסרית שיפסלו הבנים שיהיו אחר כך מסוס בני זונה לאמר שוננת הוא ואינה נאסרית בהסת יפרעל ואפילו אמר שהיה מזידה אינו נאמן עליה להפסילה כתובתה ולא על הבנים שילדה אחר כך לפסלם לכהונה. הריטב"א ז"ל. והכא בעי תלמודא לרבנן לאמרי אינו נאמן כיון דליכא חזקה דהאי לאו בכור הוא ק"ל כ יכיר למה לי לאי **כיכרה כלומר שבאו מחלם ואין** נכריס לעלם תיפוק לי דנאמן מנו לאי בעי יכיר ליה נכסיה ומתרן לי ערוכה לנכסים שנפלו לו כשהוא נוסם כלומר לאפילו לר' מאיר דאמר לאמר אדם מקנה לבר שלא בא לעולם ה"מ בלבר שיכול להקנותו אבל בלבר שנפ כשיבא אינו יכול להקנותו כגון כשהוא נוסם ואינו יכול לבבר כ"ם לגלי מני מקנה בשלא בא לעולם עליון והשתא מלכתיב יכיר יעול פי שניס בחותן הנכסים להא

לימרנין **במסכת שמחות [ר"פ ח]** לנוסף הרי הוא כחי לכל לכבריו ומקרי מוחזק ולא חוקמינן בנכסים שנפלו לו לאחר שמת להוה ליה רחוי ואין הכבור נוטל ברחוי: **אמר** המחבר הסתא דקי"ל כר' יהודה לא קי"ל הכי הרשב"ץ לרבנן ליכיר הלכך בכור חינו נוטל פי שנים בנכסים שנפלו לו בשהוא נוסף לאבל חלק פשיטות יטול בנכסים שנפלו לו בשהוא נוסף כלשמרינן הנוסף נוחל ומנחיל והפשיטות מלין ירושה זכי ביה ע"כ: **גרסינן** בפרק עשרה יוחסין (קף עב.) לימר ר"נ שלשה נאמנים על הבכור ואלו הן חיה ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם: אבל לא שמחזיק בו ג' שנים ח"נ בעבד קטן המוטל בעריפה לו שלין לתובע עליה שהיה שלו ומ"מ אם לימר שהתבע למערער רשוך השבע וטול אם לא לימר ליה לפני ב"ד יכול לחזור בו קולם שיבוע הלה ללחר שיבוע חיני יכול **לחזור בו ולומר מסטה הייתי כך** בשום טוענה בעולם להוה כאילו ח"ל לני מלמין לך שהלין עמך אם תבוע וכיון שהלמינו שוב חינו חוזר ומניל ואם ח"ל בפני ב"ד רשוך תבוע וטול וקבלה הלה הוי כאילו זו כן הב"ד ואע"פ שלא נבוע זה עליין חינו יכול הלה לחזור בו וה"נ נבוע כלומר מתי שירלה חזה חינו יכול לחזור בו מעתה כיון שקיבל עליו הלה בפני ב"ד. לי נמי נרסינן ונבוע בשלא קיבל בפני ב"ד כלומר כשלמר לו רשוך תבוע ותטול ונבוע חינו יכול לחזור בו כיון שנבוע וכן כתבו התחרונים לבפרק המפקיד (קף לד.) מוכח שאם קבל בפני ב"ד לחפילו שעליין לא נבוע חינו יכול לחזור בו הלה וכן אם ח"ל נתן עלי חבל או חביך אע"נ לפסולין לו לעזות ולזון כילפינן **מלא יומתו חבות על בנים** וחפילו שלשה רועי בקר שפסולין לכולי עלמא משום שסתמא נזלנין ניהנו שרועין בהמותיהן בשדות אחרים ולא מבעיא בעין מחילה שהוא מחול כשהתנין לאחד מהלו וחינו יכול לחזור ממחמרם אלא לחפילו בחתן לך שהוא מוחזק בו ולא חיכך פסילה ואע"נ לחיכא תנו לא מהימן על כאן ומשני טעמא [לכבריתא] הוי משום לקרי ליה עבדא תנר מחה. כלומר שמוכין עליו מחה לינרין וכל כך לא היה מנהג אם היה בנו אבל בעולם כר' יוחנן קי"ל היכ' ללא קרי ליה אלא עבדי: **במכס.** שאינו אך המלך אם כמו נזלנים ומותר להבריח מכס המכס ומנהג הוא שלא יפרעו המכס בעד בניהם ולפיכך נתן כשלמר אחר שעבר המוכס שהוא עבדו אבל כשלמר למוכס שהוא עבדו אם לא היה אומת מלוע היה מסקר לנזקו: **שלח** ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא כל הטוענ נרב יוסף בר חמא כל הטוענ לחבלו טענה כזו [זה] ננבת לי נתן הלה לומר אתה מכרתו לי או נתנו לי במתנה ואע"נ להכא מיירי בעבד לאפשר שנכנס מאליו בביתו של זה ותנן **בחזקת הבתים** (קף לו.) **הנולרות אין להם חזקה היינו לאלתר לוקח אבל** הכא מיירי **שהחזיק בו ג' שנים ח"נ**

שבא מחדש לכאן ולא ידעינן אי בכור הוא אי לא ולמה ליה קרא תיפוק לי דמהימן מיגו דאי בעי הוה יהיב לי פי שנים אבל לר' יהודה איצטריך דלא נימא מגו במקום עדים הוא לא צריכא נכסים שנפלו לאחר שאמר דבכור הוא דליכא מינו בהנהו נכסים ולר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מאי איכא למימר יכיר למה לי לא צריכא אלא לנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס וגרסינן בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) אמר ר"נ שלשה נאמנים על הבכור ואלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם: (מכילתין דף קכז:) אמר ר' יוחנן אמר בני חזור ואמר עבדי הוא אינו נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש לי כי עבדא קא אמר וחילופא אבית המכס דתניא היה עובר על המכס ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ובא ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד ובא ואמר עבדי וחזר ואמר בני אין נאמן אמר ר"נ בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מצר מאה דאמרי אינשי מצר עבדא מאה זוזי: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי (דף קכח.) אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא א"ל נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר ר"מ אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזו' בו הא קמ"ל באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ור"נ אמר אין גובין שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אמר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי פירוש קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומשום הכי קא מכשר ביה ולית הילכתא דאבא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו שהוא ראשון בראשון והוה ליה אבא דאבא שני בראשון: שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נסתמא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוין מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוין מדת ארכו ורחבו אבל נסכא לא ורב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוין מדת משקלותיו מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא

יום רסט לרך שהשם מוחזק על בנה תמיד להניקו מפני רוב חלב שבא וליכא למיחש לחלוף. לאיבי לעולם שהתורם הימניה לאב כלכתיב

יום רסט יכיר כלפירשנו: **אמר ר' יוחנן [כו'] אינו נאמן.** שאינו יכול לעקור ממנו נחלה כיון שהכירו ואמר בני הוא שלא נתן לו התורם הבחנה לחר הבחנה וכיון שהניק שוב אינו חוזר ומניק ולומר מפני שהיה [לחוכ] לי בבן קרחתיו בני לנישרל לן שלא היה עבדו לא היה קורא לותו בני בשום שהבה בעולם שאין **לרך לקרוא לעבד בשם בן** ח"כ היה רוצה עתה לסתור לבריו ולאו כל כמיניה ופירש הר"ם ז"ל לשפילו תוך כדי לבור אינו יכול לחזורבו: **אבל** שם קרקע עבדו נאמן בשאומר אח"כ שהוא **בנו מפני שאינו סותר לבריו שלא מפרש שלרך הוא** לקרוא לבנו בשם עבד: **ומקשינן** ליה מהבריית שאע"נ שמשתם לו תשמיש העבדים והיה יכול לומר משום זה קרחתיו בשם עבד שפ"י אינו נאמן בשאומר אח"כ בני הוא ואע"נ להשתא אית ליה מנו לשי בעי יהיב ליה לכולהו נכסי אין שלם נאמן לסתור הולחתו בשום מנו כך פירש מורי נר"ו בריטב"ש ז"ל וכן נרחה לי לשפילו לפי המסקנא והיינו דיהיב טעמא ר' יוחנן למילתיה ולא קאמר טעמא משום מנו שלא אמר שאינו סותר לבריו למשתמש ליה וכו' תלא לבשאומר למוכס עבדי הוא שוב אינו נאמן לומר בני הוא משום לשי סתירת לבריו להשתא ליכא למימר טעמא כלל כיון לאיכא

נעשה חתנו ונעשה חתנו פיקח ונתחרש ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר זה הכלל כל שתחלתו בכשרות וסופו בכשרות כשר (דף קכח:) ותיובתא דכולהו תיובתא: שלח ליה ר' אבא לר"י בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה ור' יוחנן אמר אינו נאמן כרבנן: שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא האומר תטול אשתי כא' מן הבנים נוטלת כא' מן הבנים אמר רבא בנכסים של עכשיו ובבנים הבאים לאחר מיכן: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אומר לא נפרעתי כלום ולוה אומר פרעתי מחצה והעדים מעידין שפרעו כולו. נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא מאי טעמא אמרי משיב אבדה הוה הני מילי היכא דליכא שטרא אכל היכא דאיכא * עדים שטרא אירתותי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפילו לר"ש בן אלעזר דאמר מודה במקצת הטענה הוה הני מילי היכא דליכא עדים דקא מסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי ליה ודאי משיב אבדה הוה דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הילכתא ככל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי דר"נ כו' (ג"א) א"ל רבינא למר זוטרא דרב נחמן מאי א"ל אין גובין מתנינן לה וכן אמר ר"נ אין גובין ואלא הילכתא לאפוקי מאי (דף קכט.) אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי לאפוקי מדמר בר רב

סבועה: [**ורב** נחמן לחמר בע"ח נוכח מכס] היכא לאין ליתומים נכסים שנכנס מכס בע"ח נס לא ינבה מן העבדים לף על נב לאיתקף לקרקעות כלנפקא לן מוהתנחלתם לותם ולטעמא מסוס לדוקף בקרקעות שהוא לכר קייס הוא לכע"ח סמיך עלייהו לאבל לא במטלטלי ועבדי מיהו כבר כתבנו לתקנתא לכתרלי היא שיכא בע"ח נוכח לף מטלטלי ליתמי: **מקרא** ללא **יומתו אבות על בנים** נפקא **לן לאבות להללי [לא"י** בנים להללי] שכם שני בשני מפסלי בין לזון בין להעיל ופסק **רבי אבא לשליחי** שהוא **בן חנוך שהוא בן בן ראובן** כשר לבן שמעון שהוא שני ורבא אמר לף לשמעון שהוא ראובן וה"ל שליחי בראשון לע"נ שהיה נראה שקנוים עם שני בשני והכי הלכה ללא לאמרינן ליה הלכה ללא כאמר בר רב יצחק **בן בן חנוך לראובן משום שהוא שליחי בראשון** ואע ס"ל לאפילו באבא לאבא על כאמר מודה בקורות פסול לרבנן תקנו בכל יועלי **יריכו לבן ירך אביו הוא** ואין לך שיעור על שבראשם ע"כ. [זו היא שיטת רשב"ם. ותוספות לא כתבו כן גם ראשר"י] וקי"ל כתם בפ' שהכורר (דף כח:)לכן חזרנו שהוא בן בן אפילו כשר לבל לבן אחי אפילו פסול משמע משום לבן חזרנו היו טפי שליחי בראשון מבן אחי אפילו ולטעמא לאבא ובן אחי לא אם ובן הוא בראשון ושני לבאי שני אחין הוו בראשון בראשון ע"פ שנפולי שמפרשים כתבו שהאב ובן ה"ה לשהוו בראשון בראשון כשני אחים והוו מכשרי באבא לאבא לאבל [לשהי רשיעי בראשון ושאיב שליחי בראשון לף לרבא] ולפי זה הא לאמרינן הכא ליתי הלכתא כאמר בר רב יצחי אינו משום תקנתא ללא משום לשהוו שני בראשון כיון שהנחלונים שכרי לאב ובן כשני אחין אם בן הוו בראשון בראשון: במשכנת ערכין בפ' השוא יד (דף יז:) מפרש לה מלכתיב והוא על אחי לאב אי ילא אם לא יניח בעינן לשיהא בכשרות והא לכמכיתי נמי [דף כג.] הכשיר **כל שתחלתו וסופו** בלעת ולע"פ שנשתנה התם קיום שטרות לרבנן ושקילו בה רבנן משום ענוגה: **בעינן שיהא תחלתו וסופו בכשרות.** כגון שאמתה בתו ולא נשתייר בנים ממנה הא ליכא בן או בת לכתי בפסולו עומד וכולהו שני מפסלי לפי לעלות קרקע לשולו כולהו לכיון ליכול לכיון שהעדים וכ"ם בגלוחים ונשכח לפליני אי מלה הוי סימן ואי משקל משום לבעינן תחלתו וסופו בכשרות משמע לבכה"נ שהוא כשר נאמן ומפקינן מיניה הנלימת אי החתיכה אל כסף וה"נ מסקינן בהלו מעליות (דף כח.) למלה ומשקל הוי סימני ומתמהי רבותא שהרי יש לחוש לרמאים בהרכבה עלמים שיתן אלא סימני כלי מבירו בכלי אלומה לו ואח"כ יתבע כלי מבירו בעלי סימנין שהרי בידו גלימא זו קושא לאותו זמן שעלי התובע מעידין עליו ולהוציא ממון היה רלוי לחוש לכל זה לכך נראה להם לחייבי כגון שהנתבע טוען חזרתי לו אותו כלי שהעדים מעידין עליו הסימנין וכיון שהוא רואין בכלי שהוא עתה בידו אותם הסימנים לאו כל סימנו לומר החזרתיו לך ומוציאין אותה מידו מפורש לעיל: [דף קכח.] **קמ"ל** ר' אבא לליעזל שמטול מתנה הוא ואע"נ לומר לה כחל מן הבנים שהחזיקה להם כירושה ה"ק שמטול היא כמתנה כחל מן הבנים בירושה ולחייבי בין בבריא בין בשכיב מרע אלא שבבריא לא שניא בחמירה בעלמא אלא בקנין נמור ובשכיב מרע בחמירה בעלמא ור' אבא לא אמר חבלה כתובתה בשכיל זו למתנה היא לטפויי לה לאע"נ לנראה שעשאה אותה בין הבנים ולומר ר"נ לקמן לכיון שעשאה אותה בין הבנים אבלה כתובתה ה"מ במחלק כל נכסיו אבל זה אינו מחלק כל נכסיו אלא מתנה בעלמא הוא ליכיב לה לטפויי לה לפיכך אמר רבא לבנכסים של עכשיו לוקה שמטול **ולפי הבנים שימנאו בעת החלוקה** שהיא אחר מיתתו שלפיהם נחלוק שיעור נכסיו של עכשיו שמטול היא כאחר מהם ולא שמטול מנכסים אלו כפי חלק שיטלו הם מהנכסים שימנאו לאחר מיכן נמנא שאם ירבו הבנים תמעט חלקה מפני שאין לעתו ליתן לה אלא כפי הבנים שיהיו בעת החלוקה ואין להקפות כיון שנותן לה כפי הבנים שיולדו הוה ליה כאמור לאמרינן פרק מי שמת [דף קמנ.] אלא קנה לשאני הכא שמקנה להם בזין מכח ירושתה שיירשו אז ולאו כאמור נינהו וכן תירץ הגאון ר' מתתיה ז"ל. ולפי הסברא היה נראה נ"כ שאם **ימעטו הבנים שירבה חלקה** להא לא ליכוין חיהו אלא שאם יש לו בנים יותר שלא יפסידו בשבילה אבל כשנתמעטו תחלוק היא עם הבנים חלק כאחד מאותן הנכסים של עכשיו וכן כתב רשב"ם ומיהו הרשב"ץ ז"ל כתב להם מוחזקין בירושה הנשארת מהאחין שמתו הלכך הוה היא מוציאה ומוציאין מחבירו עליו הראיה ואינה נוטלת לשמא כך אמר לה מטול אחר מותו כמו שראוים עכשיו ליטול אחר מהבנים וכן לעת הרע"ה ז"ל לעועלם **יהי על התחתונה** ואם יש מחלוקת בשעת מיתה אם היו לו נכסים אלו בשעת מתנה על המקבל מתנה להביא ראיה כי הנכסים בחזקת יורשין הם וכן כל כיוצא בזה הריטב"א ורבו ז"ל: [דף קכח:]

אפילו לר"ע דאמר. נכי **סלעים** לו לינרין הכתוב בסטר המלוה והמלוה לומר שהם חמש והלוה לומר שלש ואחר כ' עקיבא התם ללוה לו היו מודה מקצת **שלא פטור הוא משבועה** משום **למשיב לחבלה הוא** הני מילי שהסטר והעדים לו מוכחין טפי משני סלעים לתפסת מועט תפסת והוה כעי למימר שניס הוו הלכך כשאומר שלש משיב לחבלה הוי לחבל הכא לחיכא שטרף מכל החוב ונס העדים דאו שלש פרעו כולו רתותי מרתת למימר שפרעו שמא יכחישוהו העדים כשיכולו להעיד הלכך לא הוי משיב לחבלה וחייב ליפבע כדין כל מודה מקצת ואע"נ דבאו העדים אחר כן להעיד שפרע כולו הולחתו טפי היא דכמאה עדים למי ואם תאמר מכל מקום כיון שמעידין שפרע לפחות חציה אחתי יפבע הא חיכא עדים בלבד ויש לומר טעם שהוכחשו העדים מפני שהרי הולה במקצת ואם העידו שפרע הכל ומכל מקום לא חשבינן להו כמאן לניתנהו כלי שלא נאמינהו לא בשבועה כדין כל חוב שהוא בסטר שהרי לפפר לומר שהם זכורין מן הענין יותר ממנו וכיון להכחשה ולאו הכחשה הוא אין סומכין לא על העדות נגמרי ולא על הסטר נגמרי שלא מספיקא נהון כחילו לא היו לא עדים ולא סטר ומודה מקצת הטענה יפבע: **הלכה לאפוקי מאי.** לאי ליכא מאן לפלוגי פסיעה להלכתא היא. [קף קכט.] **אי לאפוקי מדרבא. לחמר נעיל לשליחי כסר** להעיל **לף לרחמנן מוסיף הוא על לברי רבי חבא** ורבי חבא לא פליג עליה בהא שלא כך שאלוהו ועל מה שאלוהו השיב ולאפוקי ממאן **לפסיל בפרק זה בורר** (לף כח.) **שליחי בעני** חבל יון ס"נ דהוה מכשיר לף ברחמנן כרבא מהא דאמע להלכתא כרבא: **אי** לאפוקי מלמר בר רב חגי למכשיר בחבא לחבא לחשיב ליה שליחי ברחמנן **הא פסיק לית הלכתא כוותיה** ולחמי לימעריך למפסק הכא לאפוקי מדיליה: **לאפוקי** מדר' יוחנן לחמר נעיל על תינוק בין הכניס לליון נאמן **לחבו לומר עליו שהוא בכור משום הכי פסק הכא כרבי חבא לחמר** נעיל נאמן כרבי יהודה דאמע להלכתא: **מתני'** ע"י שריבה לחחל מיעטו לחחל והשוה להם לת הבכור שחלק להם כן אע"פ שניתן לחלקו בשוה יהיו חלק הוא ונתן לכל אחד חלקו ובלשון מתנה אני עשיר כלפיר שתיו נעיל לחין לבכור בין בכורה אלא לאחר שיתת לחבו ואו לא נשאר כלום חבל חם תמר פלוני בני שהוא בכור יטול שלש פלוני ולא יותר ושתק ולא נתן לאחים כלום אלא שהניח הדבר בספק ואם לא יטול יותר כמו שתמר יעלה חלק כל אחד ואחד מן האחין בחלק הבכור או יותר לא תמר כלום כיון שלא נתן שאר הנכסים לאחין לבלשון לא יטול יותר אי לפפר לו למעט מחלקו הלכך רבה שלש זו נוטל רבה יחלוק עם האחין ויטול בכורתו בנכסים לבל לין לומר שיטול שלש זו כיון שנתנו לו ועם כל זה יחלוק עם אחיו ויטול בכורתו ללאו אלעתא דהכי יהב ליה כיון שתמר ולא יותר: **ואם** תמר בלשון ירושה: **פלוני** בני יירש שלש פלוני ורבה ומיעט: [קף קל.] **לא אמר כלום.** מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. להעביר מנחלה של זה לזה והא רבנן הוא דפליגי עליה דר' יוחנן בן ברוקא ולית הלכתא כוותייהו אלא כר"י בן ברוקא כלקמן [קף קל.] לחפילו בלשון ירושה יכול להנחיל כל נכסיו לאחד מבניו אלא לוקח לנבי בכור לאיזו יכול להעבירו ממנו או לסלקו מחלק בכורתו מלכתיב לו יוכל לבכר כלקמן ומיהו לוקח בלשון ירושה לבל בלשון מתנה הא תניא

אשי לית הילכתא כמר בר רב אשי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא איתותבו אמר ליה לאפוקי מדר' יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אינו נאמן ולאפוקי נמי מהאי אתקפתא דמר בר רב אשי דאתקיף על ר' אבא במוציא שטר חוב: **מתני'** (דף קכו:) המחלק נכסיו לבניו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין: **גמ'** (דף קכט.) היכי דמי מתנה בתחלה והיכי דמי מתנה באמצע והיכי דמי מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני וירשה זו היא שליכא לר"ע דאמר. נכי סלעים לו לינרין הכתוב בסטר המלוה והמלוה לומר שהם חמש והלוה לומר שלש ואחר כ' עקיבא התם ללוה לו היו מודה מקצת **שלא פטור הוא משבועה** משום **למשיב לחבלה הוא** הני מילי שהסטר והעדים לו מוכחין טפי משני סלעים לתפסת מועט תפסת והוה כעי למימר שניס הוו הלכך כשאומר שלש משיב לחבלה הוי לחבל הכא לחיכא שטרף מכל החוב ונס העדים דאו שלש פרעו כולו רתותי מרתת למימר שפרעו שמא יכחישוהו העדים כשיכולו להעיד הלכך לא הוי משיב לחבלה וחייב ליפבע כדין כל מודה מקצת ואע"נ דבאו העדים אחר כן להעיד שפרע כולו הולחתו טפי היא דכמאה עדים למי ואם תאמר מכל מקום כיון שמעידין שפרע לפחות חציה אחתי יפבע הא חיכא עדים בלבד ויש לומר טעם שהוכחשו העדים מפני שהרי הולה במקצת והם העידו שפרע הכל ומכל מקום לא חשבינן להו כמאן לניתנהו כלי שלא נאמינהו לא בשבועה כדין כל חוב שהוא בסטר שהרי לפפר לומר שהם זכורין מן הענין יותר ממנו וכיון להכחשה ולאו הכחשה הוא אין סומכין לא על העדות נגמרי ולא על הסטר נגמרי שלא מספיקא נהון כחילו לא היו לא עדים ולא סטר ומודה מקצת הטענה יפבע: **הלכה לאפוקי מאי.** לאי ליכא מאן לפלוגי פסיעה להלכתא היא. [קף קכט.] **אי לאפוקי מדרבא. לחמר נעיל לשליחי כסר** להעיל **לף לרחמנן מוסיף הוא על לברי רבי חבא** ורבי חבא לא פליג עליה בהא שלא כך שאלוהו ועל מה שאלוהו השיב ולאפוקי ממאן **לפסיל בפרק זה בורר** (לף כח.) **שליחי בעני** חבל יון ס"נ דהוה מכשיר לף ברחמנן כרבא מהא דאמע להלכתא כרבא: **אי** לאפוקי מלמר בר רב חגי למכשיר בחבא לחבא לחשיב ליה שליחי ברחמנן **הא פסיק לית הלכתא כוותיה** ולחמי לימעריך למפסק הכא לאפוקי מדיליה: **לאפוקי** מדר' יוחנן לחמר נעיל על תינוק בין הכניס לליון נאמן **לחבו לומר עליו שהוא בכור משום הכי פסק הכא כרבי חבא לחמר** נעיל נאמן כרבי יהודה דאמע להלכתא: **מתני'** ע"י שריבה לחחל מיעטו לחחל והשוה להם לת הבכור שחלק להם כן אע"פ שניתן לחלקו בשוה יהיו חלק הוא ונתן לכל אחד חלקו ובלשון מתנה אני עשיר כלפיר שתיו נעיל לחין לבכור בין בכורה אלא לאחר שיתת לחבו ואו לא נשאר כלום חבל חם תמר פלוני בני שהוא בכור יטול שלש פלוני ולא יותר ושתק ולא נתן לאחים כלום אלא שהניח הדבר בספק ואם לא יטול יותר כמו שתמר יעלה חלק כל אחד ואחד מן האחין בחלק הבכור או יותר לא תמר כלום כיון שלא נתן שאר הנכסים לאחין לבלשון לא יטול יותר אי לפפר לו למעט מחלקו הלכך רבה שלש זו נוטל רבה יחלוק עם האחין ויטול בכורתו בנכסים לבל לין לומר שיטול שלש זו כיון שנתנו לו ועם כל זה יחלוק עם אחיו ויטול בכורתו ללאו אלעתא דהכי יהב ליה כיון שתמר ולא יותר: **ואם** תמר בלשון ירושה: **פלוני** בני יירש שלש פלוני ורבה ומיעט: [קף קל.] **לא אמר כלום.** מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. להעביר מנחלה של זה לזה והא רבנן הוא דפליגי עליה דר' יוחנן בן ברוקא ולית הלכתא כוותייהו אלא כר"י בן ברוקא כלקמן [קף קל.] לחפילו בלשון ירושה יכול להנחיל כל נכסיו לאחד מבניו אלא לוקח לנבי בכור לאיזו יכול להעבירו ממנו או לסלקו מחלק בכורתו מלכתיב לו יוכל לבכר כלקמן ומיהו לוקח בלשון ירושה בלבל בלשון מתנה הא תניא

חלוכה לרב לימי לתמר להא לתנן לברי קיימין כשים בה לשון מתנה היינו **בשלה לחת ולשם לחל שלמר יירש פלוני שלה פלוני ותנתן** לו לזו משמע למה שלמר יירש ר"ל במתנה נתנה שים בו **ירושה ומתנה וירושה** כמאן לליתא לם כן נשלרת המתנה ולברי קיימין לבל בשלה לחת ושני בני בלם שלמר חני שלה פלוני **יירש פלוני וחניו לחחר תנתן** לפלוני נימא לבאותה למתנה הוא לדברי קיימים לבל בחני של ירושה **לא לתר כלום** והוא הלין בשתי שלות **ולשם** לחל שלמר יירש פלוני שלה פלוני ותנתן לו שלה פלוני לניתא להחלק היו במתנה ושני בלשון ירושה ולסיקנא ללא מיבעיא בבהאי גוונא לניתא לשון מתנה מהני בלשון ירושה והוה כאילו לתר בכולן לשון מתנה וקנה כיון ללא הוי ללא שלה לחת לניתא לבי היכי לחחל נתכוין לתת במתנה ס"ס חני הסני וקנה ללא לפלוני **בשתי שלות נשני בני לשם להוו נופין מחולקין ושלות** מחולקות היכא לתמר פלוני ופלוני יירש שלה פלוני ופלוני שנתני להם במתנה ויירשום קנו ושעמא לאע"נ להוה מניון למימר שהשלה **החחת היא נלשם לחל** לו לבלו נתן במתנה והשני נשני בירושה מ"מ הכא לא לפשר משום תרתי שבללן לשון הירושה בלשון המתנה שלמר שניתנים שקלי למה שלמר יירש ועוד שלשון המתנה הוי בלמעא ויון לך הכרע לשוקמי בחל טפי מבחבריה הילכך ניתא לשון מתנה קלי על לשון הירושה לכל לחל ולחל תפלק לשון הירושה כמי שהיה משום שמתנה על מה שכתוב בתורה ונשלרת לשון המתנה ולברי קיימים ומקשין נשני לתמרינן ללא מהני לשון המתנה בנופין מחולקים ושלות מחולקות ונם לריש לקיש לתמר ללא מהני ללא כהאי גוונא לתמרן להא תניא נכסי לך שהיו לשון מתנה לשון ירושה לנבי תחריש לא שייך לשקנויי מלין ירושה והאי לשון מתנה מהני נם נשני ונם נשליכי אע"פ שאמר לשם בלשון ירושה לא מהני למקני לנבי תחריש לתמרינן קנה שני קנה שליכי וע"כ הוא משום לשון המתנה של רשון שמהניא להו אלמא לבנופין מחולקין להני **נופין מחולקים נינהו** רשון ושני ושליכי ושני ממונות נמי כשלות מחולקות נינהו להא בעוד שממון לרשון לין לשני בו כלום והכא לא מניא לתרת לכל השלשה רשויין ליורשו שבניו שם ללא שבזמן שנותן לאחד אינו נותן לשאר שהרשות בידו לשליכי דרבי יוחנן בן ברוקא ושם כן הא ירשי מכח **ירושה שאמר להם יירש ולא** משום מתנה לברשויין ליורשו ירושה מהני בהו הא לא מניא לתרת לחשם כן לא תבא לירושה לעולם ברשות השני **ולא ברשות השליכי**

לכיון דרחמן רחוי ליורשו לאו כמתנה לעלמא הוא לע"פ שאמר לו בלשון מתנה אלא כירושה נמורה וירושה אין לה הפסק לכמוקס המורים עומד ועיין עליו אמר רחמנא וכניו היו יורשין אותו אלא ולאו לא מיירי ברחוייץ ליורשו ג"כ תיובתא לכל הני לחמרי לעיל

לכנופין **מחולקין ושדות מחולקות לא מהני לשון המתנה** לשון סירושה: **לימא תהוי תיובתיה דר"ל.** לקיומו נמי סבר ללא מהני אלא בכה"נ שפירשנו לעיל שאמר המתנה בין שתי הירושות ובלשון שנתתיס שכוללת שנם מה שאמר בלשון ירושה הוא בלשון מתנה אבל פשיטא לפס **אמר תנתן לפלוני שדה פלוני** ויירש [פלוני] שדה פלוני לא ואלו הכא הא לפילו אמר הכי אמרינן למהני דבשאמר נכסי לך למי שאין ראוי ליורשו שהוא לשון מתנה שנוף מחולק והממון מחולק ולאחריך יירש פלוני נמי הכי (הוי) אמרינן למת לשון קנה שני אע"נ ללשון מתנה ולשני ירושה לכאחר שאינו ראוי ליורשו לא מהניא אלא מכח המתנה שאמר לשון: **ותסברא** והא פסקינן כוותיה לריש לקיש בהני תלת ודך היא אלא מיניה ואי **כרייתא הוי תיובתיה לא** הוא פסיק רישא כל כך בפשיטות כוותיה: **אלא (ודאי) לא קשיא כאן תוך כדי דבור.** כרייתא לקתני קנה מיירי לתוך כדי לבור **שנתן לזה יירש לזה ולפיכך מהני** לשון המתנה של זה לזה כלומר אומר לשון המתנה **נס לזה. והא לר"ל** לחייבי ללאחר כדי לבור **שנתן לזה יירש לזה** ולאחר כדי לבור הוי הפסק הלכך לא מהני ופסקו הגאונים ז"ל דלא לאמרינן ירושה אין לה הפסק לפילו **אמר למי שרוצה ליורשו בלשון מתנה בפירוש ירושה** היא ואין לה הפסק: **אמר** המחבר ונראה שהלשון מסייענו קצת לאמר לאין זה לשון מתנה ולא קאמר שאינו לשון מתנה אלא כלומר מתנה היא אלא שאין לה הפסק לעלמא אם היא לשון מתנה לעלמא לאין לה הפסק ומ"מ האומר נכסי לך מחייס ואחריך לפלוני בקנין כראוי אין אומרים ירושה אין לה הפסק וכן דעת מורי נר"ו כריטב"א ז"ל וג"ל למיירי לפילו אמר **לרחמן בלשון ירושה** מתם ולא אמרינן שבריטו סותרין זה את זה כיון שפי' כל כך ע"כ והקשה הרמב"ן ז"ל ג"כ היאך נתעלם יהיינו ורבינו בתתנת ס"ת שהיא בתנאי ואלא אינה חלה לגלתר המתנה על נמר מיתה ערייך שיקיים התנאי קודם וכל שאינה חלה לגלתר אלא לאחר זמן אינה קונה מסום לחלה עליו ירושת תורה של יורש ורב [עוירל] אמר אין לה הפסק ומעשים בכל יום בס"ת שנותן לאחר זמן ובתנאי ותירץ הרמב"ן ז"ל לפשר לומר אלא לייקיי בה כולי האי אלא אמרינן התורה נתנה רשות לאדם להנחיל מעתה לכל מי שירצה ולהעביר מן היורש וכן בכגון זה נתנה רשות להנחיל לאחר זמן ויורשה עוברת ונפסקת מהיורש ורב אחא בר עוא בנכסי לך לוקח קאמר [שהמוכרים הוריהו לגלות בפירוש] לכיון לגלתחיל בירושה לתורה שוב אינה נפסקת ממנו הלכך בשותק ואומר סתם אם מתו בניו יורש פלוני אלא בהם ע"ש עכ"ל. ומיהו מנהגו המפרסים ז"ל סברי לאע"פ אלא הוריהם בפירוש בנכסים מתנה תקנת החכמים ז"ל היא לתהני מתנת ס"ת ומשיגה בירושה ממם אלא הוא זוכה מיד ז"ל הריטב"א ז"ל כמפורש לעת הרמב"ן ז"ל: **ומה** שהעלינו לבתוך **כדי ליכור מהני מתנה לאחר לירושה לאיך היינו כשאומר יורש** פלוני אלא אלא פלוני ותנתן לפלוני אלא פלוני בוא"ו אבל אם אמר תנתן לפילו **בחלס לאחר ובאלא לאחת** [לע] מהני לכ"ע אם אמר יורש פלוני אלא פלוני תנתן לו כיון אלא אמר ותנתן שהוא"ו מוספת על ענין לשון אלא מהני לשון המתנה ללשון הירושה אלא אמרינן בהא **תפוס לשון לשון או תפוס לשון לאחרון** כמו שכתבנו לעיל כן פסק הרמב"ם ז"ל נבי אלא אלא ואלס לאחר: **והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי.** ולא הוי הפסק אלא כמי שמפרש [לכריו] והולך אבל אם אמר שני לכריס סותרים זה את זה יש אומרים תפוס לשון לשון וי"א תפוס לשון לאחרון ולמעלה מפורש הדין ואם **אמר בפירוש חוזרני בי הכל מודים להויא חזרה** ופי' הטעם בשם הרשב"ץ ז"ל לכיון לנם אלא לנבי קריאת שמע אינו אלא הפסק כלאמרינן שוהל מפני הירואה אלא בכל לבר תקנו אלא יהא הפסק נראה מלבריו להא לאמרינן שוהל מפני הירואה לאו לוקא בלבר אים בו שום פחד סכנה אלא אלא אלא מי שחייב לכבוד שמים כגון רבו ולבלבד אלא יאריך אלא **כדי לומר שלום עליך רבי** שהוא תוך כדי לבור שנאמר בכל מקום ור"ת פירש הטעם מפני שהתלמיד פעמים שמוכר או קונה ובתוך הלברים רבו עובר ועריך לתת לו שלום ואי לא מצי למהדר ולפרש לבריו משום הפסק זה יפסיל בכך והיינו לאמרינן במסכת נזיר (לף כ:) אי הכי לא שבקת רווחא לתלמידא ים בו תקנת השוק והשתא חכמים מלותיהם אלא במקום שהיו לחוש והלכתא כל תוך כדי לבור בלבור לאי לבל כיון שמלעתו יורדין לנחלה זוכין בכל הנכסים מדין ירושה ושוב אין לה הפסק אלא לטענין מתנה בתנאי שאני לכיון שאין עכבת ירידת אחו' מחמת שיעבד זה שירדו בה יורשיו אלא מחמת קיום תנאו כשקייס התנאי זכה בהם למפרע משעת מיתתו ללנבי ז"מ אע"פ שלא אמר מעכשיו כיון לכתנאי בעלמא הוא ליה למילתיה מעכשיו משמע והא לרב אחא בר עוא אע"נ לאמר ולאחריך כלומר מעכשיו לאמר לאחריך כלומר לאי הא קיימא לן כרשב"ג לאמר [לף קלז.] לאם קדם לראשון ומכר מה שמכר מכר ומה שאמר לאחריך מה שתשייר לאחריך קאמר וכלפי' לעיל אם כן בזה שהוא יורש תלוי עכשת האחל ובבר לאמרינן לבשה"ג כיון לזכות לראשון ואם לאו אינה מתנה לירושה אין לה הפסק ולפי לבריו הרמב"ן ז"ל לפילו בתנאי נמי אם לקדק להנחיל ליורש תאלה אינה מתנה: **אמר** המחבר ונכון בזה מה שתירץ רבינו הגדול ז"ל אלא אלא נאמרו לבריו לב אחא בר עוא אלא כשהיורש זוכה מכח נאלת מוריש שמחזיקו בנכסים כלומר נכסי לך אבל כל שאין היורש בא מכח ירושה תקנת החכמים ז"ל היא לתהני מתנת ס"ת ומשיגה בירושה ממם אלא הוא זוכה מיד ז"ל הריטב"א ז"ל כמפורש לעת הרמב"ן ז"ל: **ומה** שהעלינו לבתוך **כדי ליכור מהני מתנה לאחר לירושה לאיך היינו כשאומר יורש** פלוני אלא אלא פלוני ותנתן לפלוני אלא פלוני בוא"ו אבל אם אמר תנתן לפילו **בחלס לאחר ובאלא לאחת** [לע] מהני לכ"ע אם אמר יורש פלוני אלא פלוני תנתן לו כיון אלא אמר ותנתן שהוא"ו מוספת על ענין לשון אלא מהני לשון המתנה ללשון הירושה אלא אמרינן בהא **תפוס לשון לשון או תפוס לשון לאחרון** כמו שכתבנו לעיל כן פסק הרמב"ם ז"ל נבי אלא אלא ואלס לאחר: **והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי.** ולא הוי הפסק אלא כמי שמפרש [לכריו] והולך אבל אם אמר שני לכריס סותרים זה את זה יש אומרים תפוס לשון לשון וי"א תפוס לשון לאחרון ולמעלה מפורש הדין ואם **אמר בפירוש חוזרני בי הכל מודים להויא חזרה** ופי' הטעם בשם הרשב"ץ ז"ל לכיון לנם אלא לנבי קריאת שמע אינו אלא הפסק כלאמרינן שוהל מפני הירואה אלא בכל לבר תקנו אלא יהא הפסק נראה מלבריו להא לאמרינן שוהל מפני הירואה לאו לוקא בלבר אים בו שום פחד סכנה אלא אלא אלא מי שחייב לכבוד שמים כגון רבו ולבלבד אלא יאריך אלא **כדי לומר שלום עליך רבי** שהוא תוך כדי לבור שנאמר בכל מקום ור"ת פירש הטעם מפני שהתלמיד פעמים שמוכר או קונה ובתוך הלברים רבו עובר ועריך לתת לו שלום ואי לא מצי למהדר ולפרש לבריו משום הפסק זה יפסיל בכך והיינו לאמרינן במסכת נזיר (לף כ:) אי הכי לא שבקת רווחא לתלמידא ים בו תקנת השוק והשתא חכמים מלותיהם

מתנה בתחלה. יירשה ותנתן לו זו היא מתנה בסוף. יירשה ותנתן לו ויירשה זו היא מתנה באמצע ודוקא אדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם לא ורבי אלעזר אמר אפילו אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא כי אתא רבין אמר יירש פלוני שדה פלונית ותנתן שדה פלונית לפלוני ר' יוחנן אמר קנה ורבי אלעזר אמר לא קנה ורשב"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להן במתנה ויירשום ואותיב (דף קכט:) רב אשי לכולהו מהא דתניא נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך יירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני תיובתא דכולהו תיובתא ואמרינן לימא תהוי תיובתיה דרשב"ל דאמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ותסברא והא אמר רבא הילכתא כוותיה דרשב"ל בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ודרשב"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבר מעבודת כוכבים (דף

מעבודת כוכבים וקילוסין: **אמר המחבר כל תוך כדי דבור וכו'.** לפילו מחזיק בנוסח במסיבה לעת הריטב"ח ז"ל ים חולקין פי' שם אמר **לעבודת כוכבים אלי אתה וכתוך כלי לכבר חוזר בו** לאו חוזרת היא ואייב וסיינו למסייס בה בפרק בתרא לגלריס (לף פז.) חון ממנלף והכא לא אסיב לה לכבלל עבודת כוכבים היא וכן מסייס בה חון ממנרם והכא לא אסיב לה לכבלל קלוסין הוא לכל מילי לתקם יניאה להויה וקלוסין אילו אמר תוך כדי לבור בפירוש אוזרני בי לפ"ה בעיא נט ודיינו שמואל ז"ל פירש **לעבודת כוכבים ר"ל נמי שם התפים אי הקנה לבר לעבודת כוכבים וכתוך כלי לבור חוזר בו לפ"ה נאסר משום חומרא לעבודת כוכבים** לכתיב שקן תשקנו וכן נריכה נט משום חומרא לאסת לים ואם בא אחר וקילקה קולס הנט נריכה נס מן הסני נט. אלא שהרשתן מן התורה והא שפירש הר"ם ז"ל בהא לעבודת כוכבים היינו כלאיתא בתוס': **מתני' שהתנה על מה שכתוב בתורה.** לעקור הנחלה ממי שרצוי ליורשו שהכת רצויה יותר מאחרים וכן בן קולס לבת בגמ' מפרש מתני' מני ומשמע לרבי יוחנן בן ברוקא לא אמר שיכול ליתן בתורת ירושה כל נכסיו לאחר אלא **כשהוא רצוי ליורשו** אבל לאחר (וכלפירשנו) הוא מתנה על מה שכתוב בתורה לא אמר כלום וכן אמר תלמוד לעיל [לף קכח:] האומר על תינוק בין הבניס יירש כל נכסי נאמן כרבי יוחנן בן ברוקא [ולא אמר] אלילו בראוי אלא כלאמרן ומתני' כולה ר' יוחנן היא וה"ק שר' יוחנן בן ברוקא וכו': **גמ' התורה נתנה וכו'.** פי' בפשוטן לכליכול מסתעי ריש לקיש ונרשין לשבריס לרוקא במחלק כל נכסיו אבל לא במקנת שם לא כן מצינו מתנה במקנת שהיה נריכה קנין כשאמר **בלשון ירושה כמי שרצוי ליורשו** ולפילו בואמר לו חני נכסי לך וזו לא שמענו בכל התלמוד אלא ולאי כלאמרן כנ"ל הריטב"ח: [לף קנ:] **שנוטל בראוי כבמוחזק.** להיינו בנכסים הרשויין לבא לאביו אע"פ שלא החזיק אביו בהם בחייו משום דלא כתיב נבי פשוט אשר ימצא לו כמו נבי בכור דלרשינן ליה פרט לשמוע מיני להיינו ראוי קל.) וקידושין: **מתני'** האומר איש פלוני יירשני במקום בת בתי תירשני במקום בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימין: **גמ'** תניא אמר ר' ישמעאל לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין הבנות שאבא אומר יירש וחכ"א לא יירש אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא וכן אמר * בגמ' איתא בשני המקומות רבא וכן התוס' ביבמות דף לו: ד"ה ואר"ל גרסי' ג"כ רבא ע"ש (ג"א) רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא אמר רבה מאי טעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא אמר קרא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ודוקא היכא דליכא בכור אבל היכא דאיכא בכור אי אמר בלשון ירושה לא אמר כלום כדתנן ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום ועוד תניא אבא חנן אומר משום ר"א (דף קל) מה ת"ל (דברים כ"א:ט"ז) לא יוכל לבכר לפי שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש תלמוד לומר לא יוכל לבכר אמר רב זריקא אמר רבי אמי אמר רבי חנינא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קא מיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב ת"ר אין לומדים הלכה לא מפי תלמוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה מאי ובלבד שלא ידמה א"ר אשי ובלבד שלא ידמה בטרפות דתניא אין אומרין בטרפות זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן וחיתה וחותכה מכאן ומתה א"ל רבי אסי לר' יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל * לא תעבודו עד דאמינא לכו כו' כ"ה בגמ' (ג"א) עד דאמינא לכו הלכה למעשה אמר להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דידי לקמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תיקרעוניה עד דאתיתו לגבאי דאי אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא כי לאחר מיתה לא מיקרע ולא פסוט לליכו חמור שנוטל בכל ענין לחר קרא שיכול שלא להעביר ממנו המחלה. [בכור לא כ"ם] ת"ל לא יוכל לבכר. מסתע מהכא לאע"נ לתנן במתני' [לף קכו:] ריבה לאחד ומיעט לאחד לבריו קיימין לפי בתורת ירושה כלפירשנו לעיל לקי"ל כר' יוחנן בן ברוקא וכ"ם בלשון מתנה לפילו לדבון מוכו מיהו לענין חלק בכורה יש לחלק לר' יוחנן בן ברוקא מוכה לבלשון ירושה אינו יכול למעט חלק הבכור מלכתחיל לא יוכל לבכר לאבל בלשון מתנה שהיה מחויים ועליין אין לו לבכור חלק בה יכול לסלקו ממנה והיינו לתנן [שם] והסוה להס את הבכור לבריו קיימין: מה לי הורה מה לי הלכה מ"מ כולהו ס"ל להלכה כר' יוחנן אם כן במאי קא מיפלגי: **הלכה עדיפא.** לפילו הורה אפשר שהשמיעם לו הרוחה טעה כי שמע מה שפסק הפוסק מסוס טעם ומר אחר הוס: **הלכה עדיפא.** פי' למשמע הלכה לפורות לפילו הורה יש לומר שהיתה הורתת שעה ומר סבר מעשה עליף למעשה כהלכה משמע מן הסתם על שיאמר בפירוש הורתת שעה: **מעשה רב.** להיינו הורה שרשה שעשו מעשה כמיסו: **לא מפי תלמוד.** כמו שכתוב במקנת מסניות **לתנן והלכה כלבריו** לשמע לברי יחיל הן על שיפסקוסו החמורחים בגמ': **לא מפי מעשה.** שכתוב במתניתין ובברייתא וחברים חולקים בו **על שיאמר בגמ' הלכה למעשה: ואם שאל ואמרו לו הלכה ילך ויעשה. כל ימיו** בענין זה ופ"ק בשמול בכל פעם ופעם בלותו ענין ענמו ולפי בללמי **כלאמר בערוכין** (לף כח:) **ולסברת בללמי** להו לפי שם שפסר לגינין המחורעין שיעקב בכתב. ובטריפות בלבד הוא שלא יקשה: **עד דאמינא לכו הלכה למעשה.** לכשיבא **מעשה לאחס ירא לנון ומכוין אח לבו יותר: לא מפי תלמוד.** ומיהו בחמור במתני' לא זוז ממס על **לקבעו הלכה כמותו אין** לך פסק גדול ממנו כלאיתא פרק קמא לפסחים [לף יג.] וכתבו המפרשים ולוקא ר' יוחנן הוא לקאמר שכי לתלמידיו כלי שילמדו ממנו ויהיו כולם יראי הורתה ועול לשמע יתבונן בו יותר ויתחדם הרין לבל יהו אין נגו שלא מה שפסקו **נגו החמורחים כלאמרי' בב"מ** (לף פו.) **רבינא**

ורב חסי סוף הורחה ועל מי נסמוך עול חס לית נסמוך עליסס: **פירכא.** סהיס נרחה להס כטועה בלבר מסנס דקי"ל להלר לינס ויינו דקחמר ואי לית לי טעמח הלרנס בי לחילו בטועה בסיקול הלעת הס קי"ל (סנהלרין לף ו.) דקס לינס וחפילו לח לחסכח כיס טעמח לח הלר כיס למקרעיס: **אחר מיתה לא תקרעוניה.** סמס חס הייתי קיים לחמרתי בו טעם חו **שמא נס אתם תמצאו** בו כיוס חו מחר חיזס טעם ולחו מלינח כיס חומר להס כן חלח מסוס כבולו שזסו כבולו שהתלמיל חייב לרב חלח יסתור חת לבריו וכיון סכן לח תנמרו מינס במעשס לחר לפילו כלומנו מסס: **דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות.** וכלילפינן בסנהלרין (לף ו:) מקרח לכתיב **ועמכס בלבר המשפט: בריא** שהנחיל נכסיו ריכס לוחל ומיעט לוחל יהיו לבריו קיימין לר' יוחנן בן ברוקח כיון ש"מ לחילו לרבנן ליכח למבעי לחפילו בש"מ חין לו רשות חלח בלשון מתנה וחילו בלשון מתנה ליכח למיבעיח בבריח היחך לחי במתנה בחמירה חין לבריו כלום חלח תקנו חלח בש"מ כדי שלח תטרף לעתו עליו וחס כשהוח נותן מחייס בקנין ושטר כרחוי פסיטח למהני חבל לרבי יוחנן כ"ב סיס נזירת הכתוב שיכול להנחיל לכל מי שירלס בלשון ירושה חך מיבעיח לן חי לריס קרח חפילו בבריח שיחלוק נכסיו בלשון ירושה כמו שירלס ויהיו לבריו קיימין כל זמן שלח חזר בו וכן נרחה מכולה סוגיח לסקלינן וטורינן בלשון יירתון וכלר' יוחנן בן ברוקח לחמר ר' יוחנן בן ברוקח שיכול לתת כל נכסיו בלשון ירושה בחומר פלוני בני יירש כל נכסי חבל לח בכותב כלומנו חי נמי יכול לרבות לזה יסיב כל נכסיו וכלחמרי בפרק מי שמת [לף קנ:] חמסה על שיכתבו כל נכסיסס ש"נ בלשון ירושה מבורר וחפילו כל נכסיו למסתבר טעמיס כיון לבלשון ירושה ממס נתן לו כל נכסיו וכלומנו ומשמע ליס חפילו בכותב: **כי אמר ר' יוחנן.** בכל זה לבריו קיימין חמרינן לוקח בש"מ משום לקרל הכי משמע סיס סנחילו להיינו סמוך למיתתן חבל בבריח לח לו לילמל לף בבריח לשמל התורה נתנה לו רשות לף בבריחותו וכני מילי בשלח חזר בו ובלשון ירושה לוקח חבל בלשון מתנה לח לילן מתנה לחחר מיתה חלח בשכיב מרע לוקח חי מלחורייתח חי מלרבנן כלי שלח תטרף לעתו עליו וחכח נמי הכי קחמר יירש פלוני בני כל נכסי לחחר מיתתו הלכך לוקח בלשון ירושה הוה לבעי חי מהני לי לינ חלח חזר בו חבל חס חזר בו פסיטח כשס שיכול לחזור **בשכיב מרע יכול לחזור בבריח** ושכתב ס"ר יצחק חלפסי ז"ל להחיל בעיח לח חיפסיטח היכלך לח עבדינן עובלח בבריח וכן כתב רבינו הגי חלח חיפסיטח והר"ם ז"ל כתב כן בפירוש הלכך בבריח עבדינן כרבנן שלין יכול להעביר נחלה מזה לזה בלשון ירושה וחפילו תפס מפקינן מיניה ללוי דיניה שקל לכיון ללבריו בעלים נמלח שסיורשים לחרים מוחזקים בנכסיסס: [לף קלח:] **לא עשאה אלא אפוטרופא.** ללכבודה נתכוין כלי שיהיו כפופין לה והחיל מילתח מתלתח **מילי שהם הלכתא בלא טעמא** כלילתח (בכתובות) וניטין (לף יל.) שלבלי נבוחה הן שלנו סותרים המתנה מלעתנו והן למשמע מכלן לבכל ענין עשאה לפוטרופא לפילו יכתבה לה לחר מיתתו וחף על פי לילן שטר לחר מיתה ופירש ה"ר יונה ז"ל להכח מיירי כגון שלמר תנו כל נכסי לפלוני חו לוולחי ליפות שלנו ממנו חס יכתבו לה חת השטר והוחה שיכתבו לה לוולחי ליפות כחה נתכוין לי נמי שפירש ולחר תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר לזכרון בעלמח לי נמי תנו לה כל נכסי וחף כתבו למשמע לנלח חלר כתבו חבל חס חלר חנו לה כל נכסי לנוקח בכתבו וחנו לה שטר לנוקח בכתבו וכן כתב הר"ם ז"ל נבי הח לחלרינן כתבו וחנו לנלו לוקח נלח הוח הלין חס חלר חנו וכתבו לו חסיב יפוי כח על שללר לף כתבו. ושסיב מרע שלמר חנו מנה לפלוני ולחלר כלי לבור חלר כתבו וחנו לו לת השטר מסתמח לח לחזור בו ממתנה לשטוח נתכוין חלח ליפות כחו שיכח לו לרחיה הלכך הלכך הלכך כותבים מה שנוח בפניסס וחין כותבין וחלר לנו כתבו וחנו לפי שנמנלו מבטלין בכך לת המתנה וכתב הוח ז"ל וז"ל נרחה בעיני שחס חלר כתבו וחנו כל נכסי לחסתי וחיני מיפה לת כחה חפילו חפוטרופא לח עשאה סברי זה כלרך הקנחה כח לעשותה חפוטרופא ושמח לח נמר להקנותה חלח בשטר כלרך סופרל לשטרל מיתה ומסתברל לחע"נ שהלריך לנון השטר כלרך סופרל לשטרל וכתב מעכשיו ולחלר מיתה תלך ותחזיק ותזכה במתנה זו חפילו סכי לח עשאה חלח לפוטרופא סברי זה **מתכוין לעשותה לפוטרופא** בלשון מתנה ליפות לת כחה לליפוך לה קלח שהנכסים שלה וליסתמען מילה הלכך טעמח טעמח נמי הוח כותב שטר זה בכל סופרל לשטרל וכלרך שטר מעליח. לחר המחבר וכל היכח שלה **עשאה לאשתו חלא לפטרופא** הלבר פשוט שלח מחלה כתובתה ולח לחמרו [ברי"ף סוף פי' תינוק] לחלמרה שתינה יומא במילי יקרל חלח בנותן לה מתנה נמורה וכן מוכיח לקמן בשמועתנו ולזה הלעת נוטה וכן פירש בתוספות וכן כתבו משמו של רבינו הגי נחון ז"ל ויחן לחוש לדברי החולקים על זה וכן נרחה לעת מורי [הרא"ש] עכ"ל הריטב"ח ז"ל עד כחן. מיהו חס פירש בשטר שהוח מקנה לה הקנחה נמורה ולח בתורת לפטרופסות חי נמי שפירש בשטר שתהח רשחה למכור ולתת במתנה לוחרים ולחי קנחה ולפי שלח היו רגילים לכתוב לשונות הללו בטופסי דשטרי לפיכך תקנו חכמים בסתם כותב שלח עשאה חלח לפוטרופא עכ"ל: **פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא אפטרופא.** כלי שיהיו לחוו כפופין לו ולח לחמרינן מתנה הוח ליהיב ליה ושעביד הנחלה משלח בניו וחע"נ לתנן לעיל [לף קל. ע"ס] החומר יירשני בני נחמן דקי"ל כר' יוחנן בן ברוקח בבן בין הבנים וכ"ם במתנה להח רבנן לפליני בירושה ז"ל ומתני' בחומר בכתב כלומר לכיון להלכה בלח טעמח היל נקטינן מילתח כלליתח. עוד פר"ח ז"ל לכיון לכותב חית ליה קלח משום שטרל ולפוטרופוס ניחח ליה לליפוך עליה קלח כי היכי לליסתמעון מיליה היינו טעמח לחמרינן ולחי לכבותב לפוטרופוסות נתכוין והח לחמרינן לקמן הכותב כל נכסיו לוחרים חס רלוי ליורשו נוטלן משום ירושה משמע לחפילו

תיקרעוניה ולא מיגמר מיניה לא מיקרע תיקרעוניה דאי הואי דילמא הוה אמינא לכו טעמא (דף קלא.) ומיגמר לא תגמרון מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע אבל בבריא לא או דילמא ל"ש ולא איפשיטא הילכך לא עבדינן בה עובדא בבריא: (דף קלא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לבנו לא עשאו אלא אפוטרופוס לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו קטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי

בשכותב כל נכסיו לאחר שם הוא רשוי ליורשו ועי"פ שיש נם כן אחרים הרשוייס ליורשו זה נוטלן משמע לכשותב נמי קנה תירץ הרב אלפסי ז"ל דהתם בחח בין החיים או בת בין הבנות ללא אמרו שלא **עשאו אלא לפטרופא** אלא בבן בין הבנים וכן בחשב לקפיל טופי ביקרייהו אבל בכולהו אילך אף ע"פ שרשוייס ליורשו קנו כיון דלית לן למימר בהו טעמא לקפיל ביקרייהו אי נמי מנינן למימר כיון למתני' כולה ר' יוחנן היא דאמרינן לעיל ומיירי בלשון ירושה ש"מ דוקא כשנתן בל' ירושה או שלא פירש לשון מתנה מפורש אלא אמר כל נכסי לבני לפלוני לבדו לכיון שאמר על מי שרשוי ליורשו לשון ירושה משמע וא"ת הוא לקנות כולן אבל בלשון מתנה מפורש לא חזינן לרבי יוחנן בן ברוקא לחייבי בה ונם רבנן לפליגי בירושה ומודו במתנה לא חזינן לחייבי בכל הנכסים אלא בריבה לאחד ומיעטו לאחד היכא דאמר כל נכסי אין לנו לומר שיהיו לבריו קיימין והיא מתנה אלא דוקא בלשון ירושה (ועוד) אלא משמע ליה לשון אפוטרופסות דירושה לי מקרי אפוטרופסות אלא נמור אבל בלשון מתנה מפורש אפוטרופסות **יום רע** מתנה מועטת מיקרי וכן בכותב דוקא הוא דאמרי לא עשאו אלא לאפוטרופא ובלשון מתנה וכשמשמע ובכל נכסיו דוקא אבל אם שייר בין קרקע בין מטלטלין קנתה היא לו בנו קנין נמור כדאמרינן **כפ' מי שמת** [דף קנ:] חמשה על שיכתבו כל נכסיהן וכו' ואמרינן נמי התם הלכתא מטלטלין הוי שיור ומיהו אם כתב כל נכסיו לפי' כתב קנין בשטר לא אמרינן דקנייה נמורה היא להכותב כל נכסיו שמת קאמרינן ל"ש בקנין ול"ש בלא קנין דבל קאמרינן שהוא כאיש בדרך הקנאה לשמעון מיליה הלכך מהאי טעמא נמי ס"ס בקנין:

אפילו קטן המוטל בעריסה. ומ"ג דלשתמט לא בר הכי הוא לימיל לכשינדל לבעי לשתמעון מיליה ויהיו כפופין לו כיון דאפשר לעביל להכי ולא נימא לעולם שרוצה להעביר הנחלה מאחרים ולא דוקא בהני אחריני שאי אפשר לתלות **יום רע** בהם טעם אפוטרופסות: **בנו ואחר.** שהניח להם כל נכסיו לבנו הניח מקום לאפוטרופסות כיון דאפשר למימר הכי וכדאמרן: **ולאחר במתנה.** ולנבי אחר אין לומר שהוא מטעם שיהיו כפופין לו בניו למטעם מה יהיה קפיל בכך לא הוא ולא האחר ואולו מקום שבניו קטנים ואין יודעין בטיב מכח ומתן היה לו לומר בפי' שיהיה זה האחר אפוטרופוס והא דאמר לבנו [ואחר בנו] מקום לאפוטרופוס משמיה דשמואל אפילו קטן המוטל בעריסה. ומפרשי רבנן דוקא הכותב אבל אמר יירשני בני שפיר דאמי וירית ליה דקיימא לן כר' יוחנן בן ברוקא ואי קשיא לן ההיא דאמרינן לקמן (בדף קלג.) אמר רב הונא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה וא"ל רב נחמן גנבא גנובי למה לך אי סבירא לך כר' יוחנן בן ברוקא אימא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא אזלא דשמעת מינה דא"ר יוחנן בן ברוקא אפי' בכתיבה נמי למי שראוי ליורשו דבריו קיימין ההוא בשאר יורשין כגון בת בין הבנות ואח בין האחים אבל בן בין הבנים בכתיבה לא עשאו אלא אפוטרופוס כדקאמר שמואל והא דרב הונא לא פליגא עליה ולא פליגא נמי אדר' יוחנן בן ברוקא אלא כל חדא וחדא קיימא באנפי נפשה ולא פליגי אהדדי ואי אמרת בנו מ"ט לא קני בכתיבה אלא אמרינן אפוטרופוס הוא דשווייה וכולהו יורשים קני הא מילתא כבר אמרינן עלה בגמרא (לקמן דף קמד.) דהלכתא בלא טעמא היא ולית לן אלא מאי דאמור רבנן: (דף קלא:) פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו משום אפוטרופוס אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופיא אשתו ארוסה ואשתו גרושה דברי הכל קנו איבעיא להו אשה אצל האחים * כתב באשר"י דלא גריס רב אלפס בת אצל הבנים באיבעיא להו ע"ש. מהר"ם ובת אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל מהו א"ר אבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו קנו לבר מאשה * עי' באשר"י אצל בנים ואשה אצל בני הבעל והלכתא כרבינא (דף קלב.) בעי רבא בבריא היאך כשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מיליה אבל בבריא הא קאי הוא או דילמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה מהשתא ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ואח"נ ללא הניח לו כל נכסיו להה לאחר נתן מחצה מסוס להשתא מחצה שעשאו לו הוא כל נכסיו וכל אותו חלק נתן לבנו וכ"ש כשהניח לאחר כל נכסיו או לבנו כל נכסיו לנימא לאחר בחתנה ולבנו לפטרופא ומיהו אם כתב חני נכסי לבני וחני נכסי לפלוני מההוא ליה למכתב כל נכסי לבני ולפלוני ולא עשה כן אלא הקדיש בנו בחתנתן ולאי לבנו נמי בחתנה להוא כגונתן לבנו מקנת נכסיו תחלה וחח"כ נותן השאר לאחר ואם כתב שני שלישים בנכסי לבני ושלים לפלוני ולאי לאחר בחתנה ובנו לפטרופוס לכבת אחת למי כיון שנותן לשניהם תוך כלי לבור ואם כתב כל נכסיו לשני בניו שניהן לפטרופין אלא שבעל הלכות ז"ל כתב לדוקא כותב כל נכסיו לבנו אבל אם כתב כל נכסיו לשני בניו בשני בניס בשקום שיש בניס אחרים או לשתי בנותיו במקום שיש בנות קנו ולא אמרינן לאפוטרופוס **שוינהו ולפשר לכיון להלכתא כלא טעמא** הוא אין לנו אלא מה שהוכרכפירוש כן כתב אבל מחכמי הלוה. ומ"ש בפניס הוא מהר"ר יונה זצוק"ל ואם כתב חני נכסיו לבנו ואחר כ"ש כתב שאר נכסיו לבנו אחר להשאון בחתנה ושני לאפוטרופוס על הבניס אחריס שהרי הוא נאמב כותב כל נכסיו לנבי הבן שני ויש לדון לכיון לבנו שני לא עשאו אלא לאפוטרופוס ויירש אחיו עמו נם להשאון יירש עמהם להיה ליה ככותב תנו מאתיס זוז לפלוני בני ולא חלק שאר נכסיו ללאמרינן נוטל ונוטל את ירושתו כלאיתא בסוף **פרקין [דף קלח.]** וכתב הר"ם ז"ל שאם כתב כל נכסיו לבנו ולא לשמתו אם יש לו בניס אחרים לא עשאו אלא לאפוטרופוס כלי שיכבדוהו אחיו ואם אין לו אחין ולאי מקום מתנה כתב לו **לעיכא למימר מקום אפוטרופא** ללאינו רוצה שתכבד אחם את הבן: **אשתו ארוסה ואשתו גרושה דברי הכל קנו.** ולאו אפוטרופא נינהו למיזכה טעם שלא נתן להם אלא מתנת אפוטרופסות והלא הס אינן קפיולת בכבוד הבניס ונם הוא לא קפיל כיון אלא נם לבו בהן אלא ולאי מתנה נמורה היא אבל בת אלא הבניס ואשה אלא החאין שאין לבעלה בניס ולא אב ויורשין אם אחיו ואשה אלא בני הבעל משאה אחרת בכלהו לא קנו אלא מתנת אפוטרופא היא כלי שיהיו כפופין להם. אין אשה אלא שאר יורשין כאשה אלא שאר החאין ובלשון הזה כולל כל היורשין ולאו דוקא הריטב"א ז"ל: **בריא שכתב כל נכסיו.** בקנין ובשטר לאחר מכל אלו ולא בירר לו בשעת הקנין ולא בלשון השטר אם מתנה נמורה היא:

[דף קלב.] **דניחא ליה דלישתמעון מיליה.** ומסוס הכי למימרינן לעצמו לפוטרופוס לבל בבריח אחר שהוא קייס ע"כ יהיו כפופין לה וחס כן למו מסוס לפוטרופוס יהיב לה חלק מתנה נמורה היא: **פירות נכסיו.** שהם **עכשיו בעין אי מקניה לה לקבל לפירות** כלי לגלי ליהוי לבר שלא בא לעולם: **גובה כתובתה.** כלומר מותר כתובתה כגבל מה לעולם מחלה כתובתה כגבל מה שמקבלת במתנה לרבנן לקי"ל כוותייהו לתלמידן תקרע כתובתה וכו' וה"נ לתלמידן **לקמן [דף קלח:] תנו מחתים זו לפלונית לשתי כרחוי לה נוטלתן ואת כתובתה מפרשינן התם למסוס ליתנה יהיבא דקלמר כרחוי לה נוטלתן לבל כתובתה לחבל לא לתמר כרחוי לה יהא על העליונה שהם לותם מחתים היו יותר מכתובתה נוטלתן מכתובתה ואם כתובתה יתירה נוטלת כתובתה בין הכל: ויצא עליו שטר חוב. הקולם למתניה: רבי אליעזר אומר תקרע מתנתה.** שלעולם לא מחלה שכתובה לגלי היתה לעתה שהם יבא בע"ח ויטרוף המתנה שתעמוד על כתובתה שם היא קולמת לבע"ח: **וחכמים אומרים תקרע כתובתה.** שמעה **שנתן לה מתנה זו מחלה כתובתה** מנכסים שלו שע"פ לגלי מחלה מנכסים העתידין לבוא לבעלה שהוא מסוגעב לה **כלכתיב בתנאי כתובה ולעתיד לבא למקני** מכל מקום מלגו מחלה שם כן תעמוד על מתנתה וכע"ח היא קולם למתנה נתנית תקרע מכאן ומכאן: **טעמא דיצא עליו שטר חוב.** מסוס הכי לית לה הנכסים משמע לחילו לא יצא עליו שטר חוב קניא לי מסוס לסכי משמע להא **לא לחמר עשתה לפטרופא לי** מסוס לחי לא **קניא לחמי תקרע כתובתה ולחמי מחלה לה** ולגלי ליכא למימר יומא חד שתי במאני יקרא ולמחר מקבר כיון לגלי קניא לסו לפילו שעה אחת: **אמר המחבר או גרושה.** לעת הפרנסים לנרוסה אע"פ שמונחת מחלה כתובתה כיון דקניא ורחים מסכא למסוס הכי לחמרינן תקרע כתובתה. ומכאן רחיה נמורה למה שכתבתי בשם הרב לשעלה למסוס לפוטרופוס [לא] מחלה כתובתה ע"כ: **אלא ודאי שמע מינה דקניא.** ולי בש"ם הא לחמרת לי עשתה לגלי לפוטרופא ולא מקניא מידי לגלי לאו בבריח ומשני לבש"ם נמי לילא קנייה כגון **בלשתו לרוסה או גרושה** כלפירושנו לעיל לבל בבריח לי ליפסיטא וכתב הרי"ף ז"ל כיון לגלי ליפסיטא בעיון לקולא עבדינן ולא עשתה לגלי לפוטרופא: **הלכה.** כלומר הלכה למעשה ולכן **לא פירש הלכה** ולשלישי ולרביעי גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עלי' שטר חוב ר' אליעזר אומר תיקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה וחכ"א תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר רבי יהודה הנחתום מעשה ואירע הדבר בבת אחותי כלה ואמרו חכמים תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופיא אלא לאו בבריא לעולם בשכיב מרע (וה"ה דלא יצא עליו שט"ח דלית לה גוף נכסים ולא הפסידה בע"ח אלא לעוקרה מהיות אפוטרופיא) ורב עוירא מוקים לה בכולהו לבר מאשה אצל הבנים ואצל בני הבעל ורבינא מוקים לה באשתו [ארוסה ואשתו] גרושה ולא איפשיטא בעיין ולקולא עבדינן ולא עשאה אלא אפוטרופיא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן מאי טעמא אומדן דעתא הוא דניחא לה דליפוק עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו ניכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקרא וליתבר ותניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד [וכתב] כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא אלמא אזלינן בתר אומדן דעתא וכן הלכה: תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה אמר רב במזכה להן על ידיה ושמואל אמר במחלק לפניה והיא שותקת רבי יוסי בר' חנינא אומר באומר לה טלי קרקע זה בכתובתך (דף קלב:) ומקולי כתובה שנו כאן א"ל רבא לר"נ הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר' חנינא מר כמאן ס"ל א"ל שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה כתובתה ודוקא **כחכמים.** פסיק רב נחמן הלכה כרבנן אע"נ דלגי ניריך לפסיקא לרבים ניסו לגלי לחסמיעון לכי היכי לחזול רב נחמן בתר לומלנא לעצמא כלחמרינן בהא לחי שהלך בנו ס"נ לחזלי רבנן הכא בתר לומלנא לחע"נ לחפסר סיעא עליו שטר חוב ותבטל מתנתה לפ"ה ניחא לה לליפוק שם עלה שבעלה הניח לה כל נכסיו ומ"ה מחלה כתובתה וכלחמרי לישני יומא חד וכו' וכן הלכה לחזלינן בתר לומלנא לעתה לזמן הרב ז"ל הא לסמע שמע בנו לומלנא למוכח ולכן ע"כ כה"נ לבריס שבלב לבריס ולחסיקנא ולנבי מתנת לחסה לה הוי הכי לגלי לחלרבה מחלה ולעת כל הפרסנים ז"ל לדוקא לחסה שלעתה קלה לחבל לה בעל חוב לעלמא. עוד היה לומר הרמ"ה בשם רבינו הנדול רבו ז"ל לחס הוכר הלבר שהעריס והבריח במתכוין כלי להפסידה לה לחבלה כתובתה לחנן שהלי לחילו יועיל כי לרך שנחס הוא עושה להפסיד לה שלא מחלה שחין זה מנע יקרא לגלי נרף של רעי והיינו לקתני יצא עליה שטר חוב וכן נרחין הלבריס בחמת והכל כפי **מה שעיני הלייניס רואות** הריטב"ן ז"ל: **הכותב** נכסיו לבניו ולחסתו נתן קרקע כל שהוא להסתק היו כל נכסיו בין כולם ולא שייר לו מידי כיון שלא ערערה מחלה כתובתה וכלחמיק **רב נחמן לקחי בשיטת שמואל** רבים לכיון לחשבה כל כך שעשאה שותף בין הבנים לחלק לה חלק עמהם לפי היו לותו החלק חלק מועט ולגי מחלה כתובתה לסכי חית לן למימר כיון שלא ערערה והיינו במחלק לפניה והיא שותקת וכ"ש במזכה להם על ידה כלומר **שמזכה לבניו על ידה** שהיא נותנת להם סולר שלה וזוכה בעבורם בלותו סולר משום לקי"ל (ב"מ דף מז:) **קונים בכליו שלו קונה** לכיון לעבידלא כ"כ כלי להקנות להם לותם נכסים ולגי מחלה ולע"נ לחלמיני בערוכין [דף עט:] לבבל שלם יכול לזכות לחחרים חון מע"י לשתו שהי הכא למנו לזכי לנפשה בלותה קרקע כל שהוא זכי נמי לחחריני לסכי לחמרינן בשלבי נדרים [דף פח:] ובלרכים חלו נמי קולי כתובה ניהו לע"נ לגלי מחלה בהליא לחמרינן לכמי שמחלה בהליא היו מה שחין כן בבעל חוב לחילו בע"ח על לחחיל בהליא לא היא מחילה וטעמא בבע"ח משום לעבד ליה נייח למיתן ליה מעותיו לבל הכא יותר **משהחיש רועה ליתא רועה** שהם להנשה וכלרים לקים (קלושין דף ז.) **טב למיתב טן ולו מלמיתב לחרמלו** וכן חם (לחמר לה) לחבר שחלק לפניה ושתקה לחמר לה טלי קרקע זו

בכתובתיך אי נמי לפירות לא חלק לפניה לגמי שיעשה שחלק כן ומתקה וקבלה מה שכתב לה קרקע כל שהוא לכשיבא **נמי לכשיבא כתובתה** ווקוק בידעה שחלוקה וכשי לייק ליפנה למתניתין כתב לבניו וכתב לאשתו אי לאכשיה כתובה לאכל אי לא ידעה שחלוקה לא הוי מחילה ולא לאכשיה כתובתה ומקולי כתובה קאי לכולהו תלת לע"פ שלא פירש הר"ם ז"ל כן: **אמר** המאכיר במזכה להן על ידה פירוש בפניה בסודר שלה משום דהכי מסתברא ליפנה לאכל טעמא למילתא כיון שהוא כבוד לה ועשית בעשתה מחלה ע"כ:

[דף קלב:] **בעי רבא בבריא.** שמחלק נכסיה חיילך. כלומר בש"מ נמרה ומחלה בנכסיה של עכשיו לחין לה בשה לתלות כלי לניחא לסברה למנבה מינייהו ג"כ ולאי מחלה ואלי לאכל בבריא לחיא לא מחלה ואלי לאשתקה סברה הלר קני בעלי נכסיה ואנבה משה ואם לאו לערער על אלו שחלק ואם כן לא מחלה או לומא מ"מ כיון להשתא לית ליה חין לומר שחיה מערערת על אלו משום **נכסיה שעתידין לבא אם כן** ואלי מחלה בנכסיה אלו ומיהו בנכסיה שעתיד לקנות לעולם לא מחלה כלשמעא בשמוך ואלוך בעיא שלקא בתיקו הלכך לאכשיה כתובתה משה להיא המוניאה מיל היורשיה ועליה להבית ראיה לכל היכא לית ליה לשטרא שעת הכושר מיקרי בעל השטר מוניא ואכי נמי היא המוניאה וכן פירש הר"ם ז"ל: **פלגא** של קרקע לבתו ואני השטרא לבתו אחרת ושלים הפירות לאשתו ואבעי מי אמרינן **להיינו עשאוה שותף כיון לחילק** לה בפירות עשה או לא כיון שלא חילק לה בגופו של קרקע ומשקינן דהיא שותקת כשמואל וכ"ש הנך: בעי רבא בבריא היאך ש"מ הוא דידעה דלית ליה וקא מחלה אבל בבריא סברה הדר קני (* מהר"ם ל"ג ומקני ליה) או דילמא השתא מיהת הא לית ליה תיקו הלכך מוקמינן כתובה אחזקה ועל הבעל להביא ראיה דמחלה ההוא דאמר להו פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע ר"נ לסורא עאל רב חסדא לגביה א"ל כה"ג מאי א"ל הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל אחר לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא דקרקע הכא פירא א"ל מטלטלי קא אמרת מטלטלי ודאי לא קא אמינא ההוא דא"ל תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חד מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא (דף קלג.) א"ל רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלא השתא נמי שקלא פירוש שכיבא חדא מבנתיה בחיי האב ההוא דפלגינהו לנכסי לבניה ולאיתתיה שייר דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה נכסי דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי לכולהו נכסי ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה נכסיה למאן דילמא לפלוני אמר להו ואלא למאן אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מנכסיו ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מנכסיו א"ל רבא מיגרע גרעה השתא ומה בירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו במתנה דרבנן לא כ"ש פירוש מתנת שכיב מרע דרבנן היא דגרסינן בפרק מי שמת (דף קמז:) רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזרה שמא תטרף דעתו עליו אלמא במתנת שכיב מרע נמי אלמנתו ניזונית לחילו הפירות הוי מחוברין בקרקע הוי חסוברין. ואפילו הם הקנה לה לקל לפירות שהפירות חינן הם הסתם ונם נוף הקקל לא הקנה לה לחילו יבא לית לה בית מילי מ"מ הואיל לחחובר הוא חסיב לה חלל פירות תלוסין כי הני מטלטלי נינהו ומטלטלי לא חסיבי לה ולא מחלה שותקת כשמואל וכ"ש הנך: בעי רבא בבריא היאך ש"מ הוא דידעה דלית ליה וקא מחלה אבל בבריא סברה הדר קני (* מהר"ם ל"ג ומקני ליה) או דילמא השתא מיהת הא לית ליה תיקו הלכך מוקמינן כתובה אחזקה ועל הבעל להביא ראיה דמחלה ההוא דאמר להו פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע ר"נ לסורא עאל רב חסדא לגביה א"ל כה"ג מאי א"ל הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל אחר לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא דקרקע הכא פירא א"ל מטלטלי קא אמרת מטלטלי ודאי לא קא אמינא ההוא דא"ל תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חד מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא (דף קלג.) א"ל רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלא השתא נמי שקלא פירוש שכיבא חדא מבנתיה בחיי האב ההוא דפלגינהו לנכסי לבניה ולאיתתיה שייר דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה נכסי דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי לכולהו נכסי ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה נכסיה למאן דילמא לפלוני אמר להו ואלא למאן אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מנכסיו ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מנכסיו א"ל רבא מיגרע גרעה השתא ומה בירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו במתנה דרבנן לא כ"ש פירוש מתנת שכיב מרע דרבנן היא דגרסינן בפרק מי שמת (דף קמז:) רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזרה שמא תטרף דעתו עליו אלמא במתנת שכיב מרע נמי אלמנתו ניזונית מחלה ולא כתב לה כמתניתין כתב לה קרקע: **שליש** קרקע לאשתו ושני שלישים לב' **בניהו שעשאה השתא לאשתו שותף כין הבנות** בנוף הקרקע ולאי מחלה בנכסיה של עכשיו ולאו"כ מתה לאחת מן הבנות בחיי האב וחזרה לניו נחלקה: **סבר** רב פפא למימר לבנכסיה שלו לא חזכה לאשתו במותר כתובתה לאע"נ שלא מחלה בנכסיה לעתיד למקני ולאי **מינייהו תנבה מותר כתובתה** מיהו בחני נכסיה כבר מחלה ולא שקלה בהו ור"ל רב כהנא שהיא לעולם לא מחלה בנכסיה הרלוייה לבא לבעלהמחזה לא שיהיו לנכסי הבת הוא למחלה לאכל נכסי בעלה לעולם לא מחלה וכי היכי לאיתו הלר קני שקלה השתא נמי שקלה: **ההוא דפלגינהו וכו' לית לה אלא דיקלא.** לבשאר נכסי מחלה שהיתה שותף עם הבנים ואמר ליה רב יימר לאי מחלה בכל הנכסים נמי מחלה לגמי ולאי משמע שאשתו מודה לכל היכא לשתייר נכסי לא אמרינן למחלה **משום שעשאה שותף** כיון שהיא רוצה נכסים שאפשר לנבות משם לחם כן לא תיימע נמי למחלה בכל חון מלקל זה לכיון לסליק לגעשאה לא מחלה כלל לגמי שהיא יעשו בית דין שומע על לקל זה ושם ליהו שוה כמותר כתובתי אז לערער על הנכסים שחילק לכל היכא לשתייר נכסים לפי' כל שהם לעשה עליהם ולא מחלה:

מנכסיו ואיכא נוסחי אחריני דאית בהו אטו יורש מיגרע גרע ולית בהו השתא ומה ומיהו תרוייהו לישנא דגמרא נינהו וחד טעמא נינהו אלא חד נוסחא קיטא וחד נוסחא רויחא ואי קשיא לך ההיא דתנן (גיטין דף מח:) אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם והכא קאמרינן אלמנתו ניזונית מנכסיו ההוא במשעבדי מחיים כגון מתנת בריא ומכירה אבל מתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כדאמרינן (דף קלז.) מתנת שכיב מרע אימתי קונה אביי אמר עם גמר מיתה ורבא אמר לאחר גמר מיתה והלכה כרבא לא דחיא תקנתא דרבנן דמזונות אלמנה ומתנת שכיב מרע תרוייהו תקנתא דרבנן נינהו ובהדי הדדי קא אתו לאחר גמר מיתה הילכך לא דחיא חדא מינייהו לחברתה ותרוייהו קנו האי סברא דילן וחזינן למקצת רבואתא דסמכי להו אהאי נוסחא דלית בה השתא ומה וקא מפרשי לה הכי אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונית מנכסיו ומסייעי לה למלתא מדתנן אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח הקרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם ואנן הא קא ברירנא לה ופרישנא טעמא בסייעתא דשמיא והא מתניתין דמסתייעי מינה איכא עלייהו תיובתא דאי מתניתין פליגא עליה דרב אדא בר אהבה הוה רבא מותיב עליה מינה ומדלא אותבה עליה מינה ש"מ דמתניתין לא הויא תיובתיה אלא טעמא דמתניתין לחוד ודרב אדא בר אהבה לחוד וליכא עליה דרב אדא בר אהבה פירכא אלא מדרבא (דף קלג.) אלא אמר רבא כדשלח ליה רב

האי לישנא דאמר אלא למאן. היו כלולו אחד נכסי לפלוני לפלס **רחוי ליורשו נוטלו משום ירושה ואם** אינו רחוי ליורשו היו מתנה כלומר כלולו אחד לו בלשון ירושה או בלשון מתנה וסבר רב חלק בר אחבה להא **לנפקא מינה בין אם הוא משום ירושה או אם הוא משום מתנה** הוא לענין מזונות למלמנתן לקו"ל (כתובות קף עה:) **למלמנה ניזונית מנכסי יתומים** לאכל חינה ניזונית (ניטין קף מח:) **מנכסים משועבדים משום למזונות הוה לכר שאין להם קנאה** ולא יכלי לקונות להזיר כל כך הלכך **מפני תיקון העולם** תקנו שלא תהיה ניזונית ממכר ומתנה מפני שהם נכסים משועבדים וסבר רב חלק בר אחבה לפלס רחוייס ליורשו היינו נכסי יתומים ואם אינם רחוייס ליורשו היינו מתנה שהם נכסים משועבדים ואינה ניזונית משם וקו"ל כרב דלהך מתנה שאינה **אלא מלרבנן כל שכן הוא דלמלמנתן ניזונית** ממנה לאין קנין לאחר מיתה כיון שאין המקנה יכול להקנות ומתנת ס"א חינה אלא לאחר מיתה ותקנתא לרבנן היא לליהוי מתנה כי היכי אלא תטרף לעתן עליו ומזונות למלמנה הוי נמי תקנה לרבנן והך תקנתא לא תלחה תקנת מזונות הקולמת ומכל שכן מה ירושה לאורייתא אינה לוחה לוחה מתנה שהיא כירושה [לרבנן] להיינו לאחר מיתה ומלרבנן לא כ"ם וכיון שאין לה דין משועבדין מלוה על פה נובה ממנה ולעת ר"י ז"ל למטלטלי [למתנת] שכיב מרע לא משתעבדי לכע"ח אלא תקנו הגאונים ז"ל אלא ביורשים בלבד וזה הנראה לו וכן לעת מורי הרשב"ם ז"ל ור"י ור"ש ז"ל ומיהו אם יורשין אחר שזכו או מקבלי מתנה חילו מכרו או נתנו במתנת בריא הפסידה והיינו למחרינן בכתובות [דף סט.] מכרו או משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ברם נראין הדברים למתנה שהיתה מחיים אע"נ שהיא מלרבנן כיון שאינה כירושה יש לה דין מתנה בעלמא שהיא כמשועבדין ובע"ח לא יגבה ממנה אלא מן היורשים וכתב ה"ר יונה ז"ל להיינו כשפירש המתנה ולא פירש חלק היורשים אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני ומאתים זוז לפלוני שאינו רחוי ליורשו ולאי בנו קודם שהקדימו ואם יצא עליו שטר חוב גובה מאותו ואם נכרי הוא הוה מני למימר ל' מאות זוז לבני ולפלוני לאכל אם אין המספר שוה בנון מנה לאחד ומאתים לאחר אינן שוה גובה מכולן כאחד ולפון הרמב"ם ז"ל נבי מזונות למלמנה פי"ט מהל' נתן כל נכסיו במתנה לאחרים הוחיל ומתנת ס"א חינה קונה אלא לאחר מיתה כמו שיתבאר הרי המתנה וחיוב נכסים בתנאים אלו בחיים כאחד ולפיכך **למלמנתן וכנותיו ניזונות מנכסיו** אבל במזונות בנותיו תפס עליו הרשב"ם ז"ל ואמר למזונות למלמנה כיון למחויים תפסה לה לא פקע שעבודיה אבל בנבי **מזון הבנות כמשועבדין** היינו אלא אחת לנפקותא **לאם רחוי ליורשו** או לא הוה להו לרב אחא **שאם אמר תהי ליפנא לאלן למלן ואמר ואחריו לפלוני רוחין אם רחמנן רחוי ליורשו אין נאני במקום רחמנן כלום** שהרי הוא כמתנה על מה שכתוב בתורה שהתורה אמרה שאין לנחלה

אחא בר רב עוא לדברי ר' יוחנן בן ברוקא נכסאי לך ואחריך לפלוני אם הראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק (דף קכט.) תניא האומר תנו שקל לבני בשבת וראויין לתת להן סלע נותנים להן סלע ואם אמר אל תתנו להן אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן בפ' מציאת האשה (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הילכתא בין שאמר תנו ובין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קי"ל הלכה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניאתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד: **מתני'** (דף קלג:) הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו רשבג"א אם לא היו בניו נוהגין בו כשורה זכור לטוב:

הספק כלמחרינן וכן חין לו ולרשינן עיין עליו הלכך לע"פ שהתנה בפירוש תנאו בטל אבל אם אינו רחוי ליורשו היו לנחן מתנה ולבריו קיימין: **[תנו שקל לבני כו' ואם מתו יירשו אחרים תחתיהם].** לע"נ לירושה חין לה הפסק הכא חיירי במתנת בריא כנון שהלך למלינת היס ונה ליתן להם בשיעור הזה על שיכלה הממון ל"ג בש"מ שהיא מתנה וכיון שמתנה היא ואלא הענין בלחרים רוצה שיעמעמו טופי כי היכי לליסתייר מהנהו נכסי להנהו לחרים הלכך אין נותנים להם אלא שקל שקל כלשון נוה וכבר פירשתי לעיל לאחי לע חיילא ירושה מלאורייתא מקמי לליתטו זמן שלא לחרים וכן פירשתי אם לנחן ירושה מהני לחרים שאינם רחוייס ליורשו אם לאו ולענין שלא הניח נכסיו לאחרים אחר בניו אלו מסקינן בפרק מניחת הלשה במס' כתובות (דף ע.) אחר רב חסדא אחר מר עוקבא הלכתא בין שאחר תנו בין שאחר אל תתנו נותנים להן כל צרכן והא קי"ל כר"מ דאחר **מצוה לקיים דברי המת** ה"מ במילי אחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאחר לחאר הכי לזרוזינהו הוא דעבד: **מתני' הכותב נכסיו לאחרים.** בלחנן מתנה אע"פ שאם שעשה עשוי שיכול לחת חת שלו למי שירצה מ"מ אין רוח חכמים נוחה הימנו אם **לקח עקר נחלה לחוורייתא** להעבירה מבניו ונתן לאחרים והכי קי"ל כוותיה כלאסקינהו בגמ' לאע"נ לקי"ל [לף קעד.] כל מקום שאנו רואין במשנתנו הלכה כמותו היינו היכא לא פסקיק הלכתא בהדיא כוותיה אבל הכא הכא פסק שמואל בגמ' כרבנן לאחרי אין רוח חכמים נוחה הימנו בכל ענין **לפילו אין נוהגין כשורה** מלאחר שמואל לא תהיו כלעבורי לאסנתא ס"מ פליני רבנן עליה דרשב"ג לאי לא פליני וכולהו סבירא להו לכשאינו נוהג כשורה זכור לטוב **שמואל לאחר כמלן** אלא ולאי רבנן לפילו בשאינו נוהג כשורה אחרי אין רוח חכמים נוחה הימנו וכאי לימא בר אמא הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם כלומר בעבור בניהם שהם עצמותם ונשאין עונות הרבה: **גרסי'** בגמ' ת"ר מעשה בחלם אחד שלא היו נוהגין בניו כשורה הוריון מנכסיו עמד וכתבן ליונתן בן עוזיאל מה עשה יונתן מכר שלים והקלים שלים והחזיר לבניו שלים כל עליו שמאי הזקן במקלו ובתרמילו ואמר ליה שמאי אם לאחי יכול להועיל מה שמכרתי והקלקלתי אתה יכול להועיל מה שהחזרתי אמר הטוח עלי כן עוזיאל: מכר שלים **היכא למימר להכי מכר והקלים מעיקרא כלי להועיל על החזרה שמחזיר לבניו** שהוא בלין כלהלה ליה : **במקלו ובתרמילו.** כלי **להתווכח עמו על מה שעבר על לברי המת שנתכוין ליתן לו ע"מ שלא יהנו בניו מנכסיו** להכי לחמלינן לעעתיה לכך לע"פ שלא פירש וכך אמר לו שמאי כיון שהחזרת לבניו נתבטלה המתנה ועעת שמאי להיו כאילו פירש ובזה טעה שמאי להכא כיון שלא פירש אלא נתן לו סתם נמר ונתן לו לעשות בו כל מה שירצה:

[קף קלב.] **אי אתה יכול להוציא וכו'.** כלומר לולאי לי לתת יכול להוציא לע"מ שתהיה מהם נתנם לי: **אתה יכול להוציא.** כלומר לי תתה יכול להוציא לחין מתנה לחנחין וכיון שלא פירש הנותן כלום לנמרי כדי שתעשה בה כרצוני נתנה לי: **הטיח.** לרך ננחי כמו (ברכות קף לב.) **הטיח לכריס כלפי מעלה** ר"ל לעע"נ לחזקינן בתר לומלנה כלמשמע לעול נבי סהוה לשמע שמת בנו לחמרינן למתנתו חיהה מתנה כיון שבת בנו ועע"נ שלא פירש על מנת שלא יבא בנו שהי תהא לכיון ששמע שמת בבירור על שבשביל זה נתן נכסיו לאחר לא סיה ליה לשקוקי לשעתיה לפרש מילי לבל הכא לי לא בעי שיתן כלום לבניו סיה ליה לפרושי וכל שכן בענין כזה שהיה רחוי לגזרבא מרבנן כיונתן בן עוזיאל לרחם עליהם משלשם כי לא חטאו לו בניו לאבותם חטאו [ונפרש פירושא דלאו למימרא דלשם לא מכר והקדיש היינו חופשין שהיה מתנה ושם היה נותן לבניו עביד שלא כדין לעבור על דעת הנותן להא ולהי כיון שלא פירש שלא יתן לבניו ליבא לומלנה בבל כה"נ כלפרישית שלא [לדלבא] **מכר והקדיש להוליא** שהמתנה נמורה ולא היה לו לחזור לומלנה כיון דלא נבי לעתיה ולא תיקשי לחמי לא בעיה לו יונתן לשמי כן לפירוש לע"כ מה שהביא לו שם שתה יכול להוציא משום שהי טעמא הוא דלחן לחזור לומלנה כיון דלא נבי לעתיה בשעת המתנה לשל"כ לחמי אינו יכול להוציא והלא היה היה למקשה לו שמי אלא שהביא כן מפני שמשמי מקשה לו מכח מעשה לבית חורון לומר לסתם פירש לו שאינו נותן לו כדי שיוכל להקדישם לבל הכא לא] ומיהו לפי פירוש הר"ם ז"ל משמע שסייע עצמו נמי יונתן משום שמכר והקדיש ונתנה משם ונתקיימה המתנה בזה בתקנת לעל מנת שיהיה **בהם נם כן נתנם לו** וכיון שכן אין מתנה לחצחין הלכך סתם נבי מי שבא בנו ע"פ שהמקבל היה מוכר מהנכסים ליפסר שהמתנה לאו כלום היא ומטעמא לפרישנא [כר"ת] ואמר ליה יונתן שמי אי אתה יכול וכו' כלומר לכיון שנתקיימה המתנה בתקנת מה שנהניתי במכר והקדש אחר שלא פירש לי ולא מילי נתקיימה לנמרי ולא לימיל **למעשה לבית חורון לבסמוך זה לפירוש** הר"ם ז"ל לבל לפירוש המפרשים שהיה נכסיו לבניו ונתחרטו ונתנם ליונתן משום לסבור שיתנם לבניו מה **שמכר והקדיש היה לו להוליא** שהמתנה מתנה **נמורה היתה לעשות כרצונו** ומשה שנתן לבניו אע"ג לא עביד ליסורא לעבור בלא יחל: **ותו** נרסינן בגמ' [קף קלב.] תנן מעשה בבית חורון בא אחד לחבירו ואמר לו מוכר הנחה ממנו והיה מפיל את בנו ואמר לחבירו הרי הסעודה והחנך נתונים לך במתנה ואינם לפניך אלא על מנת שבא בני ויאכל עמנו בסעודה אמר ליה אם אלי הן הרי מקודשת לשמים אמר ליה לא נתתי לך את אלי ע"מ שתקדישם אמר ליה לא נתת לי את שלך אלא שתהא אתה ואבין אוכלים ושותים זה עם זה ומרננין זה עם זה ויהא העון תלוי בראשי מכאן אמרו חכמים כל מתנה שאינה שלם הקדישה תהא מוקדשת אינה מתנה. משום שאמר ליה ואינם לפניך לשמעם אלא יהיב ליה במתנה נמורה **אלא בדרך הערמה שיבא אביו ויאכל** ובכה"נ לא היתה מתנה לבך הביא אם אלי הרי אם מוקדשות לשמים כלומר לבאלו הכי שיהא יכול להקדישן אינה מתנה נמורה ואינה מתנה ואין עובדים בלאו אלא יחל לבבו ויהיה העון תלוי בראש המקבל שיהיו סבורין לאכול מאלו. מכאן אמרו חכמים כל מתנה שאינה נמורה כזו שאם הקדישה אינה מוקדשת אינה מתנה. כלומר לבשאמר במתנה ע"מ להחזיר לע"פ שאינו יכול להקדישה יש יש משום התנאי לבל במתנה שאין בה תנאי כזו ואמרת לאינו יכול להקדישה ואלי יש יש משום לבעית למימר לאינה מתנה כלל ואכי מוכח התם בנדרים למתנה על מנת להחזיר שאם מתנה ע"פ שאינו יכול להקדישה ומכחה נתקיימה הנדקה לאתרונו זה ניתן לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי ליקח ואע"פ שאינו יכול להקדישו ובירושלמי מפורש למתנת בית חורון היא מתנת הערמה: **מתני' האומר זה בני נאמן.** ליורשו ולפטור לשתו מן היכוש **למה לו לשקר הא לי בעי מנרש לה השתא** לשע"נ אלי אלי מנרש לה מפשלה לכהונה מש"ה לא ריש הא אלי מנו למאי אילפת ליה כשימות **הוא אם לשתו נשתת לכהן** או לאחר: **וזה אחי אינו נאמן.** לאחוי שיחלקו עמו בנחלתם ומפרש בגמרא לאחוי אומרים אין אנו יודעים אם לאחינו הוא אם לאו לאלך זה שאומר שיודע בו שהוא אחיו יחלוק עמו בחלקו החלק הראוי לו מחלקו אילו היו חולקים נם לאחיו עם זה הספק כיצד כגון שנפל **להם נ' שדות** בירושה והם נ' לאחין עם הספק ועתה שאחיו אינו רוצה ליתן לו מחלקו בעבור שאינו מכירו ויטול שדה ומחצה לחלקו והאחר נ"כ השדה והמחצה הנשאר אלא שכיון שהוא מכיר ויודע שזה אחיו יתן לו מחלקו אחד השדה הראוי לו אילו נטל חלק עמהם שהיה נוטל שדה אחת שלם חצי מזה [וחצי מזה] והחצי של האח האחר אומר הבא **לי ראיה שאחי אתה וטול: מת.** זה הספק: **יחזרו הנכסים למקומן.** לסיינו לזה שחלק עמו שהרי יכול לומר אני חלקי הבא לי מנחלתי ונטלתי ונם אתם מוחזקים בחלקכם שהיה ראוי לו **ועתה אתם יורשים אותו החלק מן הדין כי על עתה בנזל היה בילכם: נפלו לו נכסים.** לזה הספק ממקום אחר יירשו כל אחיו עמו לפילו אלו שאמרו שאינם מכירין בו משום שזה האח המעיד עליו ואחוי ליורשו מעיד שאחיהם הוא וכאילו הוא אומר אין לי ליטול כל הירושה אלא חלקי ולכם השאר ג"כ יירשו אחיו עמו: [קף קלה.] **גמ' דמוחזק לן.** למנו במקום שהי חזקה לאחרינן לעד כאן לא נחלקו רבי ורבי נתן התם במסכת (יבמות) (קדושין קף סב:) אלא בלמוחזק באחין ואמר אין לי אחין שמתנו סותר החזקה אבל הכא שאומר שיש לו בניס אינו סותר החזקה וזה ברור: **ליורשו** מנו אלי בעי יהיב לה השתא כולהו נכסי מתנה כשאמר זה בני נמי נאמן וכתב הר"ם ז"ל לנם כשאמר זה בני אינו זוכה על פיו **בנכסים הבאין לו לאחר מכן** כגון לאחר מיתה או כשהוא נוסף להא לאמרינן **לעיל [קף קכז:] בני בכורי נאמן בנכסים הבאים לאחר מכן** היינו כשמוחזק לן שהוא בנו אלא אלא יראינן שם בכור הוא שם לאו אבל הכא אלא יראינן שם בנו הוא כלל אינו נאמן אלא ליורשו בנכסים של עכשיו **ואם כן נאמן משום מנו** ולא מחוור לי מה שכתבו הרבה מן המפרשים לגרבי יהודה הוא **נאמן בנכסים הבאין לאחר מכן לכשאמר על** תיונוק בין הבנים **זה בני בכורי נאמן** אע"נ למוחזק

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה * אולי צ"ל דרשב"ג [כ"ה בא"י וכ"ה ברש"י] דרבן גמליאל או לא תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תהוי בי עבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא וכ"ש מברא לברתא דלא ידעת מהי מינייהו נפק זרעא מעליא ירושלמי אמר רבי אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליהם הכתוב אומר (יחזקאל ל"ב:כ"ז) ותהי עונותם על עצמותם: **מתני'** (דף קלד.) האומר זה בני נאמן וזה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו: (דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על ירכו הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר בין מן היורשים בין שאינו מן היורשים דבריו קיימין * פירש"י ע"ז תמצא לקמן סוף העמוד : **גמ'** (דף קלד.) האומר זה בני נאמן למאי הילכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן

לן בחחוי הגדול שהוא בנו ולמרינן שזה ממזר הוא וחס במוחזק לחמרת נחלתן ולחפוקי מוחזק כל שכן היכא דליכא חזקה כלל ולפסר שהוא בנו דנחלתן דסברת הוא שחין חלם לומר על בנו שחינו בנו וחזקה גדולה הוא וחס כן בחין הוא דנסיתנים כשחמר שחינו בנו לבל כלי להוריעו לפסר שיחמר שהוא בנו על מי שחינו להל בעבד לומר הכי משום תועלת ונהנה מועטת כשעובר על בית המכס כללעיל [סס] כל שכן הכא שנהנה חלל שיירבנו זה טפי מחמר: **ולפטור** לפסק משום נמי ליכא מנו לחי **בעי מנרס לה הסתא** וכלפירסתי בחמתי: **בעל שאמר גרשתי את אשתי אינו נאמן.** משום לחמרינן חס **ליתא לגרסה קלא ליח למילתא: ההוא דהוה שכיב.** ומשמע מפיו לגית ליה בניס וים ו לחין: **ואמרו לו אשתך [למאן].** תניה זקוקה לו. ולא לחמר תניה לחויה לכהן כלומר נרשתיה ומותרת לפוק לבל לחו לוקה לכהן לוקחי **גרופה פסולה לכהונה: אמר** משמבר ול"ת לחמרי לא למרינן **לה"ק חזיא לכהונה** לפי שים ו בניס וים לומר לכיון שחמר סתם ולא בדר חין לנו לומר בלשונו חלא לפחות שלפסר וכ"ש לפי מה שפירסתי בפניס לכיון שהניל שוב חינו חוזר ומניל ע"כ: **כאן למפרע.** הוא לחינו נחלן **חס זנתה כיסן** ולחנחנו עומדים **בחייר לחס לחמר נירסתיה כבר בחחל בניסן חינו נחלן** לפחמ לירע בה מעשה ומכוין להניחה מחנן להה לו **מני מנרס לה הסתא** משום למפרע הלכך ליכא למימר שיהא **יום רעא** **נחלן מנו לחי בעי מנרס לה הסתא** לבל לי לירע מעשה הסתא פסיטא לחינו נחלן לבל להבא נחלן לומר נרסתיה הסתא להניחה חס תזנה מכחן ולהבא מנו לחי בעי מנרס לה לעכשיו: **ואשינויי נסמוך.** פחל **מ"ל חינו נחלן לחס ליתא לגרסה קלא הוה לה** ענין קלחר ומטעמא לחמרן והכי יתירנה בלח חלינ לבל חינ ומוכ רבא ונ"ב לרב נתן שלא יתירנה בלח חלינ לבל חינ מתייבמת וחס נסתת לו תנא חלא מנרס יכ ונוסף בעל וכן הלכתא בהניטב"ק ז"ל: **מוחזק.** בקול בלא עליס: **אם הקלנו בשבויה.** ללעולם לו הוי ליה לוסוק חמור וחפילו לחותו לוסוק חין לחוש משום למעטרה נפשה מזנות נקל בחסת חים להוה קיימת על הסתא בוסוק חמור ונתיר חותה מספק ונעיניהם מחזקת לוסוק וכולה רבא ונ"ב לרב נתן שלא יתירנה על שנלא לם לחת הוא שים עליס ונלא מה בפיהם ולא למי למתניתין לכשחמר זה בני נחלן מנו לחי בעי מנרס לה להסתא לו יליעינן לפוקי בקול לחית ליה בניס לו לא [לחית ליה לחי] ליכא לבל היכא לליכא קלא לליכא עליס לילעינן בבירור לחין לו בניס למיחש ולא מבטלינן קלא והכא מיירי לילעינן בבירור לחין לו בניס היבום (דף קלד:) ואע"ג דמוחזק לן דאית ליה אחי: ובעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן ואם מת חולצת ולא מתייבמת דאמרינן (דף קלה.) ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה איתתיה למאן אמר להו חזיא לכהנא רבה אמר למאי ניחוש לה חדא דאמר חזיא לכהנא רבה ועוד הא אמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל אביי והא כי אתא רבי יצחק א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן א"ל לא קא משנינן להו כאן למפרע כאן להבא אמר ליה ואשינויי ניקום וניסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה ההוא דמוחזק לן * גי' הגמ' דלית ליה [וכ"ה הב"ח והחו"י וכ"ה בא"י וכ"ה באשרי בשניהם] דאית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף מאי ליחוש לה חדא דמוחזק לן * ס"א דלית [וכ"ה הב"ח והחו"י] דאית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה דלית ליה אחי א"ל אביי הא אמרי איכא עדי' במדינת הים דידעי דאית ליה אחי אמר ליה השתא מיהא ליתנהו קמן לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא עידיה בצד אסתן ותאסר א"ל אביי אם * נ"א הקלנו [וכ"ה הב"ח] חלקנו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבויה נקל באשת איש א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה: זה אחי אינו נאמן ויטול עמו בחלקו ואינך מאי קאמרי אי קאמרי אין דאחוהון הוא אמאי יטול עמו בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחוהון הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי יירשו אחיו עמו לא צריכא דקא אמרי אין אנו יודעים: נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו. בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכנפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים מאי כנכסים שנפלו לו ממקום אחר דמי או וכתב הרמב"ן ז"ל להלה קלא לליתחזק כבי היעא הוא לחי לא הל קיו"ל בכלהי ניטין [דף פט:] לכל קלא לא ליתחזק בבית דין ולא קלא הוא: **ואמר ליה השתא מיהא ליתניהו.** ללחפוקי מחזקה קמייתא למפרע אין חוששין לקול לפילו לוחזק בבית דין וכלוחקה שלמרו (ניטין דף פט.) יעא שמה בעיר נרוסה אין חוששין לה חלוקה **אי דאמרי ומודו דאחיהם הוא.** ומסוס הכי לחמר בסיפא יירבו לחיו עמו מ"מ קשיא דיקא לחינו נוטל עמהם בחלקם ולחמאי לא כיון למולו לחחיסה הוא ולחמאי ליל לחמרי ליולעים שפיר שלינו לחחיסה ק"כ קשיא סיפא **ליורשין בנכסים שנפלו לאחר מכן** ולחמאי כיון ליולעים ללאו לחחיסה הוא ומשני למתניתין מיירי לחמרו אין חנו יולעים הלכך בלא רלוי נאמנים לא יתנו לו ממונם ומשנינן ממתני' שאם לאחר מן היורשים לחמר שטר חוב פלוני פרוע הוא לינו נאמן לאן על חלקו בלבד אלא אם כן השטר יעא מתחת ידו כריטב"ק ז"ל ומיהו יורשין ממונו שבידי לח זה הרלוי לירש לומר שהם לחיו של ספק שמת וכמי שלומר בנכסים אלו הרלויין לי יש לכם חלק בהם והולאת בעל דין כמלא עליס למי ולכפי' במתני': **נפלו לו נכסים.** בשבח שבשבח נכסים וכו' פירוש נכסי החלק שנתן לו לחיו: [דף קלה:] **בשבח** **יום רעא** **המגיע לכתפים.** הפי' הנכון בזה הוא המקובל בידינו מהרב לחפסי ז"ל והנלונים ז"ל ול"נ כנון ליקלי ולחלים לרעת וכו' חלא שבח המגיע לכתפים הם פירות [שלינם] נרייכין לקרקע וכן פרש"י ז"ל (והר"ם) והשתא מפרש תלמולא שפיר לחפילו בשבח שבשבח נכסים מלליהם לו מיבעיא ליה חלא בשבח שהיה ערוך לקרקע ובעיין לו לחפסיקא ולהי השבח בחזקת הלח המוליה לבלרעא לילויה קלי והמונע מחבירו עלין הרלויה. שבח המגיע לכתפים. שבח בשבח טרחו ועמלו בנכסים שבלו לו ממקום לחר למו ויירבו לחיו עם זה הלח המעיד על הלח שספק שמת: **אבל** בשבח הבח ממילא בליקלי ולחלים ברשותיה לו לרעא לעבר עליס נהר וזבלה ושבח לשבח זה נעשה ממילא ונם הם היה ברשות הרלשון ליפה מנשבח כמו עכשיו ול"ב יאמר להם זה הלח שנתן לספק החלק הזה נכסי לילי הוא לשבח מעצמם ולין לכם ליטול בהם כי הם במה שהשביחו לחינו הספק לו לילמלי יאמרו לו לחיו מ"מ הנכסים ברשות של הספק השביחו ובלילו השבח שלו ונוטל. תיקו בעיא היא לנו ללא לפיסיטא ומסתברא לחותו השבח חולקין שהרי לין לנו יולעים בחזקת מי הוא לותו השבח וממון המוטל בספק חולקין: **מתני' נזוקת שכיב מרע נקרלת לייתיקי מסוס** לשברי שכיב מרע

כתובין וכמסורין למו ועל כן נקרעת לייתיקי שטוח נוטריקון לך תהא למיקם ולהיות לאחר מכאן. מן התוספתא [לכ"ב פרק ח] משמע שגם הלשון הזה כתוב בשטר וצ"ל ליענך לשיים חייש הוא לתיניא התם לחזוקי לייתיקי לך תהא למיקם ולהיות ואם מתי ינתנו נכסי לפלוני. ושטר זה של עווקה שמעינן שיתנו לפלוני כך מנכסיו לאחר מותו אע"פ שנמצאת קשור על ירכו להשתא ליכא למימר לאחר כתבו כלי שיזכה בנכסיו לולקי הוא בעצמו כתבו כיון שקשור על ירכו אף"ה חיינו כלום לכיון ללא מסר לבריו לשום אחר ולא נמר להקנות ללא בשטר ולא לאחר מיתה ולפילו יש בה קנין בין שהיא חתומה בעלים בין שהיא בכתב ידו **אבל מתנת בריא** שיש בה קנין מהיום או מתנת שכיב מרע במקנת שיש בה קנין זכה המקבל למשעת קנין שעבד נפשיה כיון שנטל קנין סתם וכן לעת רמ"י ז"ל **בב"מ וכלפירשנו התם ושלח כלבני הריא"ף ז"ל הריטב"א ז"ל: זיכה בה לאחר.** כגון שמסר לבריו לשום אחר ואמר ליה זכה פלוני במה שכתוב בשטר זה בין שיהיה כתוב בשמו או לא כיון שאמר מה שכתוב בשטר זה יתן לפלוני לבריו קיימין ללבני ס"מ ככתובין וכמסורין למו וכ"ש אם מסר לו לאותו אחר ול"ל זכה בשטר זה בשביל פלוני שיתן לו מה שכתוב בו בקבלת השטר תזכה לו שזכה לפי בלא קנין ואע"פ שראוי ליורשו ללבני שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו הלכך לבריו קיימין: **גמ' אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה.** למלקאמר היינו היא משמע בכה"נ לוקח הוא למטעיה מתנת בריא לאי בלא לאחר מיתה מהניא למה לי למימר אלא מעכשיו [הוא ליה למימר] למעכשיו עדיף טפי למקנה ליה מעכשיו לנמרי ותירץ לאין ה"נ אלא הכא מיירי **במתנת בריא שאינו** רוצה שיגמור לקנות על **לאחר מיתה לומיה** דמ"מ ולהכי צריך שיאמר מהיום ולאחר מיתה כלומר נופל **קנוי לך מהיום ופירי לאחר מיתה ומיהו לא מצי למהדר ביה** מהמתנה כיון שהיא מתנת בריא לאילו בא"מ יכול לחזור בו כללקמן: **אמר** המחבר זכה בשטר זה בכתוב בפניס חיינו רוצה לומר שיזכה מלין בשטר לא"כ מתנת בריא היא זו ואילו במתני' לייתיקי תנן אלא לומר שהיא מסירת השטר לילו כאילו עיד עכשיו בפיו אלא נרע לחמירה בכתב מחמירה על פה והיינו לאע"פ שזכה לו על ידי אחר מן היורשין שילח כילו של נותן ומתנת שכיב מרע חינה אלא לאחר מיתה והנכסים בחזקת היורשין אף"כ לבריו קיימין וטעמא מפני שאין לאו שזכין בשטר אלא בלחמירה ולא נרעה אלי לחמירה כלאחרן ומעתה לפילו נתנה על ידי אחרו ועבדו הכנעני שילח כילו לבריו קיימין הריטב"א ז"ל: **[במיפה את כחו].** לאע"נ לבלבור בעלמא אני בא"מ מ"מ השטר הוי יפוי כח כלי שלא יוכלו לכפור מתנתו או לומר כבר פרעונך לליתא לזה שטרא בידי מאי בעי הלכך מירתתי ולאחר מיתתו בכה"נ יכתבו ויתנו כיון לא תיקו: (דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על יריכו הרי זו אינה כלום וכו': ת"ר דאיתיקי דא תהא למיקם ולהיות. מתנה כל שכתוב מהיום ולאחר מיתה אלא מעתה מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא ה"ק איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה יתיב רבה בר רב הונא באכסדרא דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דרבי יוחנן שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה (דף קלו.) ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין וכן אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כותבין ונותנין ואוקימנא בפרק מי שמת (דף קנב: ע"ש) במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני ואף כתבו וחתמו והבו ליה ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: **מתני'** (דף קלו.) הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב (דף קלח:) האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של לאחר נהי בלמן יפוי כח לאחר למי כתובו: **אמר המחבר [ש"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני] ומת אין כותבין כו'.** לעת סר"ם ז"ל והרמב"ם ז"ל שאם כתבו ונתנו מחייס קנה ועוסין כן לכתחלה והרבה מן האחרונים שסכימו לעת ר"י ז"ל שאפילו אם **רוצה להקנות לאחר מיתה** בשטר לא בקנין כלין **מתנת בריא חינו** כלום אלא אם כן מקנה מעכשיו כבריא ותקנת חז"ל **בשכיב מרע שלא** תטרף לעתו עליו היכא שמקנה בתמירה אבל כשרוצה להקנות בשטר כבריא והא לנקט הכא לינו שזה כבריא ואם לנקט הכא ומת לאו לוקח אלא יורשו למילתא שאין לך **לכתוב עווילת שכיב מרע על לאחר מיתה** ומכל מקום אליבא דכ"ע מיירי הכא בשעניס על כל נכסיו למתנת ס"מ במקנה לא קניא אלא אם כן יש בה קנין ומעכשיו וכיוצא בו שקונה מחייס וכאליבא בפרק מי שמת [לף קנא:] ור"ת ז"ל גומר **למתנת בריא נמי יכול לחזור** בה כמתנת ס"מ לגמרי כל שכתוב בה מהיום תהא מתנה כ"ז שלא לחזור בי על לאחר מיתה והלין למת הריטב"א ז"ל: **גרסינן בגמ' [דף קלה:] כי אתא רב דימי אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי.** תוספתא [מכילתין פרק ח] לייתיקי על אלא זכה בה בין הוא בין לאחר יכול לחזור בה משזכה בה חינו יכול לחזור בה לפוטרופוס על אלא החזיקו בנכסים יכולין לחזור משהחזיקו בנכסים אין יכולין לחזור בהם. לא מיבעי בשאמר בפירוש שמבטל ונותן לאחר אלא לפי מנאו השניה חנורה על ירכו מבטלת הראשונה ממ"מ נלוי לעתא ליכא ובהכי סני וכן כתבו מן האחרונים ז"ל: **עד שלא זכה.** בנווח מעיקרו: **משזכה.** שילא ושתק ומסתברא לוקח בשתקת לאחר מיתה לבל מחייס לחינה חלה מתנת שכיב מרע לפילו שתק יכול לחזור בו וברייתא זו כרבן לפלוני עליה לר' שמעון בן נתילאל לקמן בגמרא [לף קלח.]: **מתני'** מלכתב לה לאחר מיתה שמא מינה שהוא רוצה בפירות כל ימי חייו ומלילוקריך למכתב להם מהיום אע"פ שהם בניו ובוולאי היו יורשין לותו ס"מ למיירי **בבריא שרוצה ליקח חשה** וכלי אלא שיתעצלו נכסיו שהם מועטין לכתובת השה ותעקר הנחלה מבניו כותב להם נכסי מהיום ולאחר מיתה כלי שתחול המתנה לאחר מיתה מכח מה שנתן להם מהיום להיו כאילו אחר לסם נוף הקרקע אלי מקנה לכם מהיום ופירות הקרקע לאחר מיתה ורבי יוסי לומר לאפילו לא כתב לו אמת בשטר לשון מהיום כמהיום אחי אם יש בו זמן כאשר נתנו **לכתוב ככך וכך בשבת אחר פלוני** או שיש קנין בשטר וכאמפרש בגמרא אלא בלוכרן פתנמא פי' לאו לוקח אלא לומר אלא נחלקו אלא בשטר מתנה שאין בו קנין סודר וכל שנתן נכסיו מהיום ולאחר מותו ויש אם מעות או חוכות ילקח בהם קרקע והוא לוכל פירות כלין בעל בנכסי שאלו ואם נפסל אין אחרת פירש שיוכל להתעסק בהם והריוח שלו ואם נפסל מן הקרן נפסל

ולא משתעבד ליה רווחא שלא לאחרו כן שלא בסותפין ומתעסקין מפי רבינו גר"ו הריטב"ם ז"ל: [דף קלו.] **זמנו של שטר מוכיח עליו. לא לחנם כתב זמן בשטר שלא לומר למחותו** יוסי מקנה ליה לאו מקנה ליה שלא לאחר מיתה למה ליה זמן בכתוב בשטרי נותן ונכסיו לבניו לאחר מיתתו שלא ולאלי מלכתב זמן למימרא למחותו זמן קא מקני ליה: **גמ' בהקנאה אינו צריך.** כלומר אם יש קנין בשטר כמו שכותבין וקנו ממני וכן כותבין וקנינא מיניה **לפילו לר' יהודה לא צריך מהיום** לולאלי מלמקנה **ליה ומיהה כחו** כ"כ להקנותה לו לא צריך למכתב מהיום למסעת הקנין נימא לעמר ומקני ליה: **ובדוכרן פתגמא.** כלומר שאין בשטר קנין שלא יש בו זכרון עולת שהיה בפנינו ובהא פליגי לר' יהודה אמר לכיון דאין בו קנין אי לא כתב ליה מהיום לא מהני ור' יוסי סבר לפילו בלא קנין זמנו של שטר מוכיח עליו וכלפירשנו וקי"ל כרבי יוסי כלפסק רב להלילא ולא בניטין סבר לה רב כי הכא בממון להא קתם (בניטין דף עב.) מקשה מהא לרב ולא משכחן לסדר היא הלכך הא לאמרינן קתם בניטין **[דף פה:] לאתקין רב בניטין מן יומא דנן ונעלם לאפוקי מדרי' יוסי לאחר זמנו של שטר מוכיח עליו** היינו משום לאיסורא הוא תיקון **כדי לחומרא לרווחא למילתא** ומיהו לכתחלה משמע לעבילנא **כרבי יהודה לפילו בממונא מלכתב רב** נחמן נחון **נהיני במתיבתא כרי' יהודה כתקנת רב בניטין** ומלאסיק ללא פלוני שלא בלא קנין ס"מ לאי לאיכא קנין לא בעינן לפילו זמן להא לא בעי ר' יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו אלא בזכרון עולת לבד כלאמר וקי"ל כותיה: **אמר** המחבר הא דקי"ל **כר' יוסי בזמנו של שטר** היינו בענין בעל לבד לכתוב כן ולא כשיכתבוהו עדים מעצמן כך היה אומרים הרא"ם ז"ל בשם אחיו ורבו ז"ל וכן אמר בשם הר"י ז"ל וכן נעתר הרשב"ם ז"ל ועכשיו שנהגו כל כותבי שטרות לכתוב בשם זמן מיום כתיבתם וזה לא מיחה ביד הרי הוא כאילו ניה להם לכתוב ליודע הוא שכותבין ולולי שנאמר לתת מיום מוחה היה בפירוש ע"כ: **מתני' הכותב** נכסיו לבניו לאחר מיתה. שכותב נכסיו לבניו מיום ולאחר מיתה להיינו נופל מיום ופירות לאחר מיתה והא דקתני ליה מיום כדי שלא יתן לאחר מקדים ומקני להאי מיום הפירות רוצה שיהיו שלו בחייו אם חס"כ רוצה למוכרן לאחר ואינו יכול שהרי כתב כן ונתן לבנו והבן נמי אינו יכול למכור הפירות והנוף מפני שהפירות הם ברשות האב: **מכר האב.** שתמת מכורין הפירות על שימות האב שהרי הפירות שלו הם: **מכר הבן.** שתמת אין לוקח כלום לא בנוף הקרקע ולא בפירות על שימות האב שהרי בחייו פירות הקרקע שלו הם ועשה לוקח בו והלא לא שלטיה בו בנו שלא לאחר מותו ומיהו לאחר מותו יקום השלה וכל אחר בו לגוקח כמו לבן מלבד פירות מחוברין וכ"ש תלושין שלעולם יורשים: **גמ'** (דף קלו.) וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמר גופא קני מהיום ופירא לאחר מיתה: רבי יוסי אומר אינו צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו: בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פירוש שטר שיש בו קנין א"ל אינו צריך אמר רב פפי איכא אקניתא ואיכא אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך מהיום מאי טעמא אקנייה וקנינא מיניה מהשתא משמע קנינא מיניה ואקנייה לא משמע מהשתא ולהכי צריך מהיום ואסיקנא אמר רבא א"ר נחמן בהקנאה אינו צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי ר' יוסי סבר אע"ג דלא כתיב ביה מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ורבי יהודה סבר לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו ופסק רב הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ואשכחן בגטין בפרק המגרש (גיטין דף פה:) דאתקין * בגמ' איתא רבא ובתוס' שם בגיטין דף עב. בד"ה הכי אמר רב כו' הביאו שני גירסות. (ג"א) רב בגיטי מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו וקשיא לן דרב אדרב דהכא קא פסק הילכתא כרבי יוסי והתם אתקין מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי יהיו ליורשין או [לבן] מן הבן אשר נתן המתנה ואע"פ שמכר לאחר וכלמפרש במסנה לאחרית: **אמר** המחבר מכר הבית מכורין על שימות פירות אם ירצה לוקח שאם אינו רוצה חוזר בו ומבטל המקח לכיון לזכין ליה סתם נוף ופירות משמע ליה ללוקח כיון דלא יצא שאין לו אלא פירי והוה ליה מקח טעות ולא שייך למימר הכא אין לוקח לקרקעות ומיהו אם יצא לוקח שאין לו אלא פירות אין זה מקח טעות שהרי הכיר בה שאינה שלו ועוד לסתם מוכר זכותו מוכר וכן אם פירש לו זכותו שיש לו בשדה פלוני אני מוכר לך אין כאן מקח טעות ואינו חייב בלחריותו שלא מכר לו אלא זכותו ונראין לברי לאומר שאפילו חזר הבית וירצה לו לקחת מן הבן אין לוקח כלום אלא למי שהוא לחזר (כ"מ לף טז:) ולקחת מבעלים הראשונים לסתם הוא לפי שבתחלה לא חלה מכר לו על הנוף ולא על הפירות וניחא ליה לוקח לקריוה נזלנא לו לליקוט בהיימנותיה לבל הכא שבבר חל המכר על הפירות ועתה שלא מכר אלא זכותו אין כאן לא חסם לוקח קרייתא נזלן ולא חסם לוקח ליקוט בהיימנותיה. הריטב"ם ז"ל: **גמ' [איתמר מכר וכו'].** מלא פלוני ביירש הבן אלא במכר הבן ס"מ ללף רבי יוחנן לפלוג במכר משום לאינשי מילתא אלא היה רחוי לבא בראשותיה לבן מוהה ליורש הבן יורשו לבן כדעת לאבוה הוא ובמקומו עומד וכי היכי שאם היה הבן קייס היו שלו ס"ה ליורשו ואין להאריך בזה כיון דקי"ל כר"ל לאפילו במכר לאחר קנה לוקח משום לקנין פירות שיש לו אלא בקרקע זו לאו כקנין הנוף של קרקע דמי ס"כ כבר אתא בראשותיה לבן משעת המתנה וקנה לוקח ומיהו בשאר (כ"ב לף קלט:) שמכירה בנכסי מלוג שלא התקיימו בשעבד מועיל מיד הלקוחות [ומוחיל] ויכבי ליה לין לוקח הלכך לא מהדר למי לגלוקח להו"ל כמלוה על פה שאינה טורפת מן הלקוחות וכלאיתא לקמן ויש לזון לף כשאמר שבעל לאשתו לין ולבריס לין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן על העולם שאחר מיתתה שבעל מועיל מיד הלקוחות ולא אמרי' הא מחיל לה לעולם לאם עשה לה נחת רוח לאחר שמתה היא לא יניח זכותו שזכו לו חכמים לאחר ובכה"נ לאמרי' לעיל [לף קלב: ולף קלג.] בשאר שמחלה כתובתה לבעלה לאף על פי שמחלה בפירוש כלאמרינן שהיתה סם וקבלה עליה למחול בפירוש כל כתובתה משום קרקע כל שהוא מ"מ הני"מ בנכסים שלו אבל בנכסים שעתיד לקנות שבעל לא מחלה כיון שיש לה זכות בהן שמשעבד לה בכתובתה לכתב ועתיד לגבות למקני ואפשר שהיו זה מפורש במקום אחר אבל כתבתי כן משום לכתבו המפרשים על רבי יוחנן לאמר קנין פירות כקנין הנוף למה לי תקנתא לוקמא ותירץ לוקטריך בכנון זה שאמר לה יין ובבריס וכו' שבשעבד מועיל מיד [הלקוחות] ונראה לי לגר"ל נמי הלין כן. ר"ת:

תניא נכסי לך השני מוציא מיד הלקוחות. תמוה לס"ל לקמן על נכ לקמר **לאחריך לעולם חינו נותן לרחמן** חלה הפירות ולאחרין הנוף דהה לה שעבד הנוף לאחריו לסוף חלם הלכך הכל נתן לו ואם כן מה שמכר הרחמן בנוף הקרקע **לאו כלום הוא והשני מוציא מיתתך לפלוני אם קדם הרחמן ומכר** מה שמכר מכר חלה שמסופקים אם נתן לרחמן לומן יקוע ולאחריו לפלוני ולא קנה לומן אם מה שמכר הרחמן מכר או לאו למשמע חלה יהיה לרחמן בעין יפה כמו לשני ולאינו יכול למכור בנוף הקרקע או אם נאמר ללותתו זמן מיהת שנתן לו נתן בעין יפה בשלימות ומה שמכר מכר: **אמר** המחבר מה שמכר מכר והיכא חלה מכר הרחמן ולא נתן חלה שעשבד ואפי' בשפותיקי וכמשכונא ומת (יורש) [יורם] השני ואין חוב זה נובה ממנה כל חלה מכר ונתן ממה זוכה בהם לאחריך אם לא החליטו לו מחייס וכן לעת שני רבותי. הריטב"ם ז"ל: [קף קלז.] **איזהו רשע.** שמפסיק ולא לו והוא ערוס שנתקיימה עלתו תמוה לקו"ל כרשב"ג: **זה המשיא עצה.** לרחמן למכור בנכסים שמפסיל לשני ועושה כנגד כוונת הנותן: **אמר** המחבר המשיאו עצה נקרא רשע לפי שהוא חוטא ולא לו לאבל המוכר עלמו ליסורין עביד אבל רשע לא מיקרי: **ואפילו עשאם תבריכין למת.** פי' שזורקן על המת יותר מהצריך לריכא תניה והיינו לאמרינן לאיסורי הנאה וכו' והוא הדין לאם זרקן ליס למה שעשה עשוי ואינו משלם כלום. הריטב"ם ז"ל: [**ומודה** רשב"ג] **אם נתנם הרחמן מתנת** ברית כלרך מתנת שכיב מרע **להיינו** במהיום **ולאחר מיתה** או במתנת ס"ח לא עשה ולא כלום ולעולם יהיו לשני: **כבר קדמו אחריך.** למעט קולם שימות הוא לשני לאותה שעה אין לרחמן עורך בהם **והנותן הכי קאמר לאחריך לפלוני** כלומר לאחריך שלא תעטרך להם: **למעבד בהון איסורא. להמשחרר עבדו עובר בעשה ללעולם בהם תעבדו: תבריכי המת.** לסורין בהגהה כלנפקא לן מקראי בפרק נגמר הדין [קף מז:] והוא לא יהיב ניהליה **חלא כדי שיהנו בהם בני חלם לניחא ליה לחינם לניתהני חינשי מממונו ולא ילך לחבול:**

וחזינן למקצת רבואתא דשני לא דאמי מתנה לגט דהכא ממונא והכא איסורא וטעמא דמיסתבר הוא כי היכי דלא תיקשי דרב אדרב ורב נחשון גאון פליג ואמר הכין נהיגי במתיבתא כרבי יהודה ואפילו בממון כתקנת רב בגטין: הכותב נכסיו לבנו וכו' אתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב (דף קלו:) רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח ורשב"ל אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות בקנין הגוף דאמי ורשב"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דאמי והילכתא * כאן דף קכט. ויבמות דף ל: כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך (ב"ב דף קכט.) דכי אתא רבין אמר (רבי) תנתן שדה פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית ר' יוחנן אמר קנה ורשב"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה וייכשים ואידך דאיתמר (יבמות דף לה:) החולץ ליבמתו מעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ורשב"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה: (דף קלז.) תניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל שני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשבג"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד ורמינהו נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג דרבי אדרבי לא קשיא הא לגופא הא לפירא דרשב"ג אדרשב"ג לא קשיא הא לכתחלה הא דיעבד. אמר אביי איזה הוא רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג * בגמ' ליתא כי אתא רבין אר"י ואמרי לה כו' רק אר"י הלכה כרשב"ג כו' (ג"א) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה רשב"ג שאם נתנו במתנת שכיב מרע שלא עשה כלום מאי טעמא אמר אביי מתנת שכיב מרע לא קני אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך וגרסינן בהאי פירקא (דף קכה:) בענין ההוא דאמר להו נכסי לסבתא ובתרה לברתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא ושכיבא בחיי סבתא ואמרינן בסופה אמר רבה מיסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבין זבינה זביני ושמעינן מינה דהלכתא כרשב"ג דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד ואיכא מ"ד דלית הלכתא כרשב"ג דקאי כרבי יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דאמי והאי דפסק רבי יוחנן הלכתא כוותיה

אמר המחבר נבי הא [דף קלז:] דלתתרנו שלקחוהו מתפוסת הבית הנאונים ורבינו חלפסי ז"ל וכמה רבנים לומדים מכאן לתתרנו של שותפין שנריכין כל אחד ליתן זכותו לחבירו בשעת סיונף בו ביום ראשון ומפי מורי הריטב"ץ ז"ל שמעתי שאין זו ראיה להכא מידי שלקחו מתפוסת הבית לתכלו לו להריח בו או לסחורה לבל כשלקחוהו לנעלת בו הא ולאי על לעת כן נשתתפו בו ביכול כל אחד לנעלת בו וכשהוא נוטל שלו הוא נוטל והו"ל כאחד השותפין שאין בו דין חלוקה (נדרים דף מה:) דלהיבא דרבי אלעזר יש בדירה ואפילו סם מודלין הנאה מותר ליכנס שם ביכול כל אחד מהם לומר לתוך שלי אני נכנס וזה טועם נכון ובדור ומכאן לתתרנו שקונין הנבחין מהל שבור לכל הקהל שיונף בו כל אחד ואחד יפה בלא סוס הקנאה ואפילו יש בו זכות לקטנים לשלו בני לקנויי נינהו אין בכך כלום. הריטב"ץ ז"ל: **ההיא איתתא וכו'.** פירוש היא הקונתה לקהל לרב ביבי כדי שלא תטריח לו בהליכתה למנזר התמרים ולכבולו עמתה זה ורב ביבי מסום דקי"ל כרשב"נ לומר אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר וה"ה אם נתן בחייו **חזל ואקנייה לבנו** לשע"נ לומר הני מילי לכתחלה כלתמרינן לעיל לכתחלה אין לראשון שלא לכיונת פירות בלבד שבר רב ביבי למימר לסיינו **כשאמר לחריך לכל הכא יהבה ליה לנמרי ולא פירסה לו לתת לחריו לשחר ולעשות קורת רוח לרב ביבי נתכוונה וסבר לשפיולו ליתנו לכתחלה לכל מי שירצה: מדאתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא.** כלומר לבריס כרותין מלמד (ויוב יח) ימל קניכו וקרי ליה הכי משום לשתו ממספחת בני עלי כלתמרינן **בר"ה [דף יח.] לחבי ורבח מלבית עלי** הל שתו **לכתיב בהו וכל מרבית ביתך ימותו אנשים ורבך גלוף לשמר** ליה: [דף קלז:] **אבל לעצמו.** כלומר מה שמשייר **לעצמו כי הך ליתתא** לא לקנייה לך אלא לימי חייך ועל מנת שתחזירהו לה נתכוונה ולעולם הנוף שייכה לעצמה ולא נתנה לך אלא הפירות בלבד כל ימי חייך ולעולם נבי היות שכתבה כתבנו **ליו זה לכל לנבי נפשיה** משייר והכא בעינן למימר לשם שהקנה רב ביבי לבנו לאו כלום הוא: **אמר** המחבר נבי על מנת שתחזירהו לי והרחבונה והלוקח הוא הנאים וחוזרין חלילה על משום דס"ל קנין פירות כקנין הגוף דאמי ואנן לא סבירא לן הכי דא"כ קשיא מעשה דההיא סבתא אלא רשב"ג היינו טעמא דסבר אחריך שאני דהיכא דאמר נכסי לך ואחריך לפלוני אין לשני לא גופא ולא פירא אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירא לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו ובהא מודה רשב"ג שאם מכר הראשון שהשני מוציא מיד הלקוחו' דהיינו מתניתין דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג ודקא מוקים ר"נ בר יצחק לרבי ורשב"ג דבקנין פירות כקנין הגוף דאמי פליגי לא קשיא לן מידי דלא עדיף מהא דאמר רב הונא כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי דהוה ליה פירות לזה והגוף לזה וכבר אידחיא לה ממעשה דההיא סבתא אמר רבי זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא א"ל מעבדא בהו איסורא לא יהבי לך קמ"ל אמר רב יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא לשוינהו איסורי הנאה לא יהבי לך קא משמע לן (דף קלז:) ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלה למיגזרה קפיד עלה אמר קא דיישת לה לארעאי אקניתה ליה כל שני חייו אזל אקנייה לבנו קטן אמר רב * בגמ' איתא ר"ה בריה דרב יהושע משום כו' (ג"א) פפא משום דאתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפי' רשב"ג לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן נמי בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה:) אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשבג"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד בעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן להו בידא דלוקח ומ"ש מהא דתנן וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן התם אית להו פסידא לכולהו הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר ואחריך מוציא מיד בעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה מילי לחזי ליה קאמר מכאן לחומר על מנת שתתן לי דבר פלוני שאם הקדיסו או מכרו לאחרים או נתנו קונס לכן וחמ"כ נתנו לזה שלא קייס תנאי להא לא יהיב ליה מילי לחזי ליה והיכא שנתן לחבירו מתנה על מנת להחזירה לנותן לזמן ידוע ושעבדה לאחרים בעולה בדשותי יש לומרים דשעבוד ובאין בעלי חובו אפילו לאחר שהחזירה להא מתנה נמורה היתה שלו בעולה בדשותי וכן לעת מורי רבי נר"ו לבל לא נדאה לי להס כן היכי מהדר ליה מילי לחזי ליה ואע"פ דאפשר לסלקו במעות מ"מ כשבא זה ונובה ממנו **לינלחי מילתא ללאו** מילי לחזי ליה להדר ליה הריטב"ץ ז"ל ומן הדין לי עביל ליה הקדם חינו מוקדם כלל לבל הראב"ד ז"ל כתב פריק ליה ומהדר ליה ואפשר לפריק ליה ומהדר ליה משום דר' לבבו לחמר נזירה שמע יחמרו הקדם יונע בלא פליון כלתמרינן (ערכין דף כב:) נבי מי שהיה עליו כתובת חשה ובעל חוב והקדיש נכסיו: **וגרסינן בפרק מי שהיה נשוי (דף צה:) וכו'.** ומתי שנע מהל לתנן וכו' הכל תמרינן למי שחמר לחשה פנויה נכסי לך ולאחריך לפלוני בשעמדה ונשאת הוי הבעל לוקח בנכסי לשה ובי היכי לשה מכר רשמון מה שמכר מכר ולין לוחתו שני כלום ה"ה הסתם לכיון שהסתם פנויה לן תמרינן למה שחמר לה לאחריך לתת למעוטי הבעל לבל סליק לדעתיה לבל כשנתן לה לשלר יורשיה לבל כשנתן לה כשהיה נשוא וה"ל **ולאחריך לפלוני הויא כמו** שחמר לה ולא לבעל הלכך לס מכרה בחייה מה שמכרה מכרה לבל שלא מתה הבעל מועיל מיל הלקוחות לפי שהוא לוקח רשמון ולא היה לסס ליקח מלתתא ליתבה תותי בעלה ומיהו לאחריך מועיל מן הבעל כלפירשנו לכמי שחמר הנותן לה לאחריך ולא לבעל הלכך הסתם כשהוא ברשות לאחריך יבא הלוקח ויועיל מיהו משום מה שמכרה מכרה ולין לנשי כלום ותעמוד ביל הלוקח כלומר שאוב לא יבא הבעל להוציאו מיהל ללוקח: **ומאי** שנא מהל לתנן מי שהיה נשוי כ' נשים ומכר לת שדהו וכתבה הרחבונה ללוקח לין והכריס לין לי עתך הסניה **מועיה מיל הלקוחות** והרחבונה מיל הסניה והלוקח הוא הנאים וחוזרין חלילה על

שיעמוד בפניהם ותירץ התם לית להו פסידא לבעלהו לנוקח דהרי הוצרו מעותיו והנשים שהרי מפסידות שיעור כתובתן ומש"ה הכי אין שום אחד רוצה להיות נלחם מפני חבירו שיניחנו לירד לשוקו קרקע לעובדו ולזורעו אלא הכא לוקח שהוציא מעותיו הוא לחית ליה פסידא לכל העולם שיבא אחריך ויכו הבעל לית להו פסידא אלא הוצרו מעותיהן אלא במתנה בא לילך וכיון שרוצים אחין זה הממון בא לילך אלא בטורח ובעמל אחין לו סוף אין רוצין לעשות חלוקה ונלחמים הם אלא הלוקח שהוציא מעותיו: [דף קלח.] **בצווח מעיקרו.** לא קנה: **אמר** המחבר והלכך למרה ולא הויא הפקר כלל ללעתא ליהיה יהיב ליה ולאו ללעתא לעלמא וכלחמרי' נבי עובדא לחמרא לרב ספרא שבפ' הגוזל [לף קטז.] ללעתא לחריא לפקריה ללעתא לכ"ע לא לפקריה הריטב"ח ז"ל: **אבל אם שתק.** ועי"פ שנוח לבסוף קנה וכ' הנמוק"י ז"ל להאי לישנא הוא לוקח **בשכיב מרע ללכרי ס"מ** כשכתבו והמסורין למו לכל במתנת בריה לא קני על למטי שטרא ליהיה מלשטתיק קנינהו וקי"ל כוותייהו לרבים נינהו לנבי דשב"נ ועש"נ לחמרינן [לף קעל.] כל מקום שהש דשב"נ במשנתנו הלכה כמותו היינו לוקח במתנה לבל לא בכרייתא ועש"נ למשנת (ניטין לף סז.) **רבי אליעזר בן יעקב הב ונקי לחמרינן בין במשנה** בין בכרייתא מכל מקום משנתנו לוקח משנה היא: **[שתק** ולבסוף נ"ומ] קנינהו **וכל הקולט בהם זכה בהם כללחמרי' בכרייתא בתחלת פ' המביא לשם [לף כל.] לחמר ריש לקיש הנותן מתנה לחבירו ולחמר הלה לי לפני בה כל המחזיק בה זכה בה ולשמעת ולסיקנא התם כרים לקיש** ולטעמא להנותן בכר **סילק עצמו מהם: אמר** המחבר וכיון לשתק זה קנאו לענין שלא תחזור לנותן ומיהו שם בחין בעלי חובות של מקבל ונוכין ממנו (בעל חוב המקבל) נפטר הלה מחובו זה נראה לעת הריטב"ח ז"ל: **שכיב מרע שאמר. להכי נקיטו** ס"מ מפני שבש"מ שמקנה נכסיו בדבור יש לחלק בין שם לחמר לחבירו שם לא ליקע לעתו לבל בבריה **הלכך ילוע למי מקנה תחלה: לזה מחצה ולזה שלם מחצה** לעתו היה ליתנם יחד שלא יהיה השחר קולט על חברו **וכגון שלא שתק בינתים להוי נמלך** ומש"ה לחמרינן הלא לחמר הכי הלא שהיה מוכרח לומר כך שמי לפסר להועיל כולם בדבור אחד וכתבו המפרשים להיינו לוקח אחרינא דקני ליקני: (דף קלז:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפילו עומד וצווח ורבי יוחנן אמר לא קנה אמר רבי אבא בר ממל ולא פליגי (דף קלח.) כאן בצווח מעיקרו כאן בשתק ולבסוף צווח האי דינא בשכיב מרע הוא דדברי שכיב מרעבכתובין וכמסורין דמו וכיון ששתק כמי שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה: אמר ר"נ בר יצחק זיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן דרבנן סברי מדאשתיק קנינהו והאי דקא צווח מיהדר קא הדר ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטו לידי מאי אצווח ת"ר ש"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרין כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולן אבל אם אמר תנו ר' זוז לפלוני ואחריו ג' מאות זוז לפלוני ואחריו ד' מאות זוז לפלוני אומרין כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו: האי דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן לפי ממון הוא גובה שנוטל מכל אחד ואחד לפי מה שנטל דאוליגן בתר דעת הנותן דכיון דיהב לחד מינייהו ארבע מאה ולחד תלת מאה ולחד מאתים הרי אתברר דדעתיה דנותן למשקל בעל ארבע מאה חדא תילתא במאי דשקיל בעל תלת מאה ותרתי במאי דשקיל בעל מאתים ושקיל בעל תלת מאה חדא ופלגא במאי דשקיל בעל מאתים ולהכי פלגו לפום ממונא דכל חד וחד דהכין הוא דעתא דנותן ובתר דעתא דיליה אוליגן והכין נמי דינא כד לא משתכח כללא דממונא כוליה דפליגי' מאי דמשתכח לפום הדין חושבנא דאוליגן בתר דעתיה ולפום תפקידתיה פליגין לממוניה אבל בעלי חובות פלגו לפום שעבודא וכן כתובת ג' נשים של מנה ושל מאתים ושל שלש מאות פליגין לפום שיעבודא ולא לפום ממונא כדבירינא בדין מי שהיה נשוי שלש נשים * בפ"י דכתובות סי' שנ"ח :

כשלא חלק להם הנכסים חלקים שוין לבל לא היה מחלק להם הנכסים חלקים שוים מחתים מתוך שהיה יכול לומר לרבע מחות בין שני חלו לו לשלשה שם מחות ולא חמר ולחי להקדימו תחלה חמר כך והיה נוטה מן האחרון ולפילו תפס כל אחד מטלטלין מוציאין מידו שלא חמרו אין קיימה במטלטלין שלא בבעל חוב ולא שעבדינהו בחנם וזה ברור: **והא דאמרינן גובה מכולם.** כלומר לפי חלקו בחילו תחמר מקבל מחתים יתן שנים ושלשה מחות שלשה וכן כולם: **ואחריו.** כשחמר ואחריו יש בהם אין קיימה ונוטה מן האחרון לכשנתן לרשנים עליון ושהרי נכסים כלי בעל חוב לא הן מן האחרון נוטה להם לו **שייר לאחריו כלום לאו שייר** אע"נ למית לו קנו אלא לא הן מקנה להם בקנין סודר כלקמן [לף קנא:] וכל שכן שלא שייר כלי החוב ולא לו יפריש חלק האחרון יעלה למפרע לשלשתן ולא לו יפריש נוטה נם כן משלפני פניו והא לנקט חלקים שוים שוין לאו לוקח לכוין שחמר ואחריו משמע ללהקדים זה לזה כוון אלא רבותא אחת לשמועינן לאע"נ שהיה נראה לומר שהאחרון חביב לו יותר שנתן לו חלק נדול לפילו הכי בעל חוב ינבה ממנו תחלה והא לחמרינן לנוטה בעל חוב ממקבלי מתנת שכיב מרע היינו בשאין שם יורשין לוכח כשיש שם יורשין כולם לוחין אותו אלא יורשין כפי מה שהפיץ ירושתן ללנבי הא כנכסים משועבדים הם וכן חמרו בתוספתא [למכילתין פרק ט] האומר תנו מאתים זו לפלוני ואחד לפלוני ופלוני יירש שאר נכסי יוצאת עליהם כתובת שאר נכסים ע"כ ומכאן אתה לומר שאין אלא נמחק ממי שיורש שאר נכסים ע"מ אלא בשאין שם נכסים אלא כדי ר"י ז"ל היכא דלא נרסי נבי בעל חוב לשם אחר בחובו ילו על העליונה דלוקח בבנו ובשחתו למקרבא לעתיה לנביה הוא לחמרינן הכי לבל בבעל חוב **הא לחמר מאתים זו** בחובי מקום לסבור שכך חייב לו והא לחמרינן בחובו אין לו אלא חובו שם החוב נדול יותר נוטה מאחר נכסים ואם הוא מועט מזה יחזרו המותר ליורשין כי סבור היה שהיה חובו כזה אבל הנכון לכיון לחמר בחובו שם נוטל יותר מחובו הוא ליה כרבית מאוחרת. הריטב"ח ז"ל:

והא דקאמר בבכורתו לאו דוקא דה"ה. לפ"ז לימר תנו מאתים זוז לפלוני בני פתם ולא לימר בבכורתו דילמא על העליונה ומיהו נראה לי לפ"ז היכ היכ בנו בעל חובו לחמרינן ספיר ילו על העליונה: **הא** דרבי עקיבא מפורש בתחלת המוכר את הבית [דף סד.] ופעמים כלחמרינן הכא בפירוש למלחמר ליפנה ללא צריך ס"מ לטטפויי קאתי והכא ליפנה יתירא הוא הא לקאמר כראוי לו ללא צריך לומר כראוי לו ללא מאי כראוי לו דראוי הוא לכך שעשה לו נחת רוח בבכריס לחברים ולין תולין שאמר זה מפני רבית מלוותיו שהוא לפסול וכן הא לחמרינן בפרק למלמנה ניזונית (דף עו:) נבי מעל דרבי יוסי תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי רעק בחובו נוטלן רעק במתנה הכי פירושא רעק בחובו נוטלן בשלא יתור לעק לזמן רעק במתנה בשאמר יתור ללא לפתם לא לק ל"ג לפשר לבשלא יתור בחובו אע"פ שלא יתור כראוי לו פשיטא לן למתנה נמורה נתכוין וכן לעת הרמ"ה ז"ל לפתא לשמועינן לכשאמר כראוי לו לא הוי כאלו יתור בחובו ל"ג תירץ רבינו שמשון להכא לא נרסינן לפלוני והפם בכתובות נרסינן לפלוני הלכך לא יתור פפם בעל חובו ללא לפסיק לפלמא: [דף קלח:]

אין חוששין לבית דין טועין. פיגבה מנה זה בלא תקירת העדים להלוך עדים ומי לא כתבו ללא **לוך יתור לנו פלוני שכיב מרע ומה שמענו כתבנו וחתמנו: ומ"ש** מעדים דעלמא לתקרינן להו ליכא לפ פתם היכ הלכך הלכה לא סמכינן לעולתייהו לנבות על פיכוכו דלויה: **אין חולצין אלא אם כן מכירין.** פזהו פיבם: **ולא ממאנין נמי אלא אם כן מכירין.** כלומר שלא יקבלו בית דין המילון והחלוצה על פיכוכו ויכעו בבירור הענין לפיכך לם לוכע שלא יוכלו הבית דין לכתוב לה גט חלוצה לו מילון העדים שראו שנחלצה ומילוה בפני בית דין לף על פי שלא יכעו בירור הלכך כותבים לנחנו עדים שראוהו זה שחלצו לה לפני בית דין לו מילוה וכשתבא היא לבית דין לחר כותבין לה גט ומילוה ונשתת על פי עדות זה ומפום דילעינן ספיר ללא חלצו לה בית דין לחמון ללא פיכעו בירור הענין הלכך די גנו כשמעידין שראוהו את החלוצה ולו לא חייפינן

יום רעב

ת"ר שכ"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל בכורתו ואם אמר בבכורתו ידו על העליונה רצה חלק בכורה נוטל רצה מאתים זוז נוטל ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובה בכתובתה (דף קלח:) ידה על העליונה רצת נוטלתן רצת נוטלת כתובתה ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל חובו בחובו אין לו אלא חובו משום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר אמר ר"נ אמר לי הונא הא מני ר"ע היא דדייק לישנא יתירא דתנן לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי הכא נמי כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי והכין הלכתא: ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אא"כ מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא רמ"א אין כותבין * [וכ"ה הב"ח] (וחכמים אומרים כותבין) ואף ר"מ לא אמר אלא משום בית דין טועין אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא אין חוששין לב"ד טועין ומ"ש מדרבא דאמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אע"פ שאין מכירין מאי טעמא חיישינן לב"ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי: האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים: תלוש אין מחובר לא (דף קלט.) והא תניא שמין את המחוברין ללוקח פירוש ללוקח מן האב והנה הבן שכתבן לו אינו נוטל הפירות המחוברין אלא לדמיהן ועל מה תנן ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים תלוש אין מחובר לא אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו ולפיכך מוחל לו בפירות המחוברין בשעת מיתתו ואין היורשין יורשין אותן אבל הלוקח שהוא אחר אינו מוחל אצל בנו של מוכר ולפיכך שמין לו: **מתני'** הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים ולא

לב"ל טועין למה תנו ללריכין לזה לומר לין חולצין אלא אם כן מכירין הא לעולם לף תפסא על שיעבו ב"ל בירור הלכה ולאי חייפינן לב"ל טועין פיתירוה להפסא על פי עדות זו ולא יחקרו יותר ומ"ם מנלריכין לב"ל לאפון שיעבו בירור הלכה ללמא יתירן ללאי מפום דאי לינא בתר בי לינא לף מפום דאי לינא בתר בי לינא לא לייקי ליילוע להם לאין הלכה יוצא מלפניהם אלא אם כן הוא לין ברור ומוחזק הלכך צריך שילקלקו אבל בתר עדים אין מחזיקין לן כל כך הלכך לין לחום וכותבין אע"פ שאין מכירין. לימר המחבר הא דקיימא לן שכותבין אף על פי שאין מכירין לא צריך למימר כגון שפירשו בפיהם להא פשיטא אלא הכא כגון שהם בחיים לכתוב בלשונם **נתן פלוני לפלוני חוב כך שים לו** אלל פלוני וכן **כשאומר נתן פלוני לפלוני** קרקע שים לו אלל פלוני אף על פי שהיה נראה שהם מעידים שאותו פלוני היה חייב לו לא כן לאומם בחים להעיד אלא על מתנותיו וכן פירוש מורי נר"ו ועיקר הריטב"א ז"ל ע"כ: **ואסיקנא דבי דינא בתר בי דינא לא דייקי.** וכיון שכן כתב הרמ"ם ז"ל (נ"א הרא"ם) כי מקיימי הסטר צריך שיכתבו שמות המעידים על החתימות בפירוש או שיקראו שמות בעלי הבר לפי שם שמא יקיימוהו בקרובים וכי לינא בתרא לא לייקי ונוכין בסטר זה וכבי אפשר לתתוקס הא לפרק שני לייני נזירות (דף קט:) שהליינין חותמין בסטר אע"פ שלא קראוהו כלומר כולו אלא שמות בעלי הבר או לפי קראוהו כלל

יום רעב ופרש"י **שמות המעידים: מתני'** מיירי נבי נותן לבנו הלכך שאר הבנים יירשו לוקח תלוסין שהניח הבכור החזיק בהם אבימם אבל המחוברים לפי הבעת שאב קרוכה אלל בנו וכשנתן לו הקרקע נתנו לנמרי בשלמות גם בפירות כיון שהם מחוברים ושייכי בקרקע ובבייעתא מיירי בשאר שלקח ממנו ולבימם לפי נמר ומקני מיבי לחזי מחזיקין לן בכל כך הלכך אין לחום לפסול בעדותן אפילו אם יראה שהוא מוכר לבנו הלכך אם ירצה להוקח ואם לפי ירצה לנוקחם יתקיימו אם על פיהם רלויין ליתלם וכל מה שבבימן מכאן ואילך הוא לנוקח והיכא דאיכא תרי לקוחות לוקח האב

שמכר לו פירותיו ולוקח הבן שמכר לו הגוף נראה שמתין לו ללוקח של בן את המחובר לטעי בעי לב למעבד ניחא לגופיה ללוקח שלו מללוקח של בנו. וכיון שאמרנו לכל שגולו הפירות כרשותו זכה בשבחן ואינו מוותר להו לאחריני למלגו למוכר שלהו לפירות זמן יגוע לו המחסכן שלהו לזמן ויגוע והניע הזמן ויש שם פירות מחוברים שהם ללוקח לו למלוה ושמין לותם לבעלים להא כרשות הלו גולו וזכו בהם על עבדיו ואינם מוותרים כלום לבעלים לנפשייהו עליף להו הריטב"ק ז"ל: **מתני' מי שמת בלא צוואה והניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים.** כלומר לקנות לעצמם מלבושים **מתפיסת הבית להיינו קולא שחלקו** מפני שממעטין בחלק הקטנים שהרי ערכין מלבוש יותר מן הקטנים הלכך הקטנים יכולין לעכב על הגדולים שלא יגבשו על לאחר חלוקה כדי שלא ימעטו מחלקם. ונראה מן התוספתא לוקח בשמיטו לאחד בשתי ניזונים ומתפרנסים ביחד לשותפין הם ומוחלים זה לזה ונם יפה הוא לקטנים כדי שלא יגע מזה שכשוך ומחלוקת ביניהם והא למקשינן בגמ' מנהול לחי ללבש לחייבי בשלבש לאחר שמיטו וכיון למתני' בשלבש שמעינן לחפילו שלבש כל זמן שלא מיחו לבים ומכסי מן הסותף כי היכי שלא ליתזל כן שיטת הרשב"ץ ז"ל לאבל התוספות כתבו שאם מיחו היתומים מיחו: **וכן** הגדולים יכולים לעכב שלא ליזון מתפיסת הבית מפני שהקטנים ערכין למזונות טפי שאוכלים תמיד פעמים רבות: [דף קלט.] **נשאו גדולים.** נשאו ופזרו למזונות מתפיסת הבית יפה קטנים ג"כ: **ואם אמרו הרי אנו נושאין.** פרש"י בגמ' כגון שנשאו הגדולים בחיי האב מה שנתן להם אביהם נתן ולא תנן למימר הקטנים השתא **לאחר מיתת אביהם הרי אנו נוטלין מתפיסת הבית כמו שנשתתף אתם** למה שנתן להם אביהם בחייו נתן ואינו מן החשבון וכן הלין בבנות כמו שפירשתי בבנים וזה חומר בבנות שחייבין לפרנס הבנות שהבנות מוטלות עליהם ליזון בנכסים מתנאי כתובה ואין הבנים ניזונין על הבנים היכא שנתן כל נכסיו לאחר מן הבנים אין הבנים החחרים לפילו יהיו קטנים ניזונים עליו ולא הבנות קטנות ניזונות על הגדולות היכא שהורים כל נכסיו לגדולות לא יזונו הקטנות עמהן **לתנאי כתובה לבנן נוקבן** אינו הקטנים ניזונין על ידי הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן: **גמ'** אמר רבא האי גדול אחי שלבש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד ואי קשיא לך הא דתנן ואין הגדולים מתפרנסין על הקטנים התם בשדכא פירוש אדם ריקן שאין להם הנאה ממנו ויש שפירשו שדכא מלבוש של משי: נשאו גדולים ישאו קטנים וכו' מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם ישאו קטנים לאחר מיתת אביהם נשאו גדולים בחיי אביהם ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאים בדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן: **מתני'** הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא הקטנות ניזונות ע"י הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות * במשנה איתא ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם זה חומר כו' (ג"א) זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות: * בדפו"י כאן הציון גמ' ולקמן ליתא פי' אם הבנות קטנות והבנים גדולים ניזונות הבנות הקטנות עם הבנים בלי חשבון אף על פי שהקטן צריך הוצאה במזונותיו יותר מן הגדול אבל בנים עם הבנים אין הקטנים ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזונין אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות נמי אין ניזונות כל אחת ואחת לפי צרכן בלי חשבון אלא חולקות את הנכסים בשוה וכל אחת ניזונית משלה לפי צרכה: **גמ'** שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל יורש הוי או לוקח הוי יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים או דילמא לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות אמר לו תניתוה נישאו גדולות ישאו קטנות ותאני רבי חייא נישאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל אלמא בעל יורש הוי ודחינן דילמא שאני פרנסה דאית לה קלא וכמלוה בשטר דמיא אבל בעל לוקח הוי ולא איפשיטא בעיין הלכך מלוה על פה לא גבי מיניה דבעל ואיהו אפסיד מוטל על הנקבות ז"נ חומר **לבנות לחם הנכסים מועטים כלנקמן בפירקין הבנות ניזונות** והבנים ישלמו על הפתחים לבל לא **חמרינן הקטנות יזונו והגדולות ישלמו** חלא חולקות בשוה מפוס זילותא לחתתא: **גרסי'** בגמרא [דף קלט.] חמר רבא האי נדול אחי ללבש ולאיכסי מביתא מאי לעבד עבד והתנן אין הגדולים מתפרנסין על הקטנים מתניתין בשלבש קל לתיזול ניחא ליה ללא ליזתזל קל מפמע לן. והתנן אין הגדולים מתפרנסים אם כן כשמתפרנסים היו כגוטל ממון אחרים לוקחי חייב לאחזר לותן: **בשדבא.** ר"ל **אלם בטל שחינו** עוסק בנכסים תרנוס ותשקוטו הארץ (שופטים נ) ושביבת הרעת וכיון לליה להו הנאה מיניה לא מחלי ליה יתמי אע"נ דזילא להו מילתא שולך ערוס ואף אחיהם הבכור והא דרבא כשטורח בנכסים וכשהוא מלובש לבבולו נשמעים לברייו יותר ומרויחין הנכסים בזה ויכול לבזבז לבתחלה והיינו ללא פרקינן למתני' לבתחלה והיינו לקי עביד: פי' בשמניתין (הוא) נתן ואע"פ שבשעה שניתה נותן להם אחד היה אומר שבשעתו לתת כיונה בו לאחרים אין אומרין שעל מנת כן נתן להם. הריטב"ק ז"ל: **[לותה ואכלה].** ומיירי כשהחוב ברי שאין בו חשש פרעון שכיונה בו נובה מן היורשין הא לנקט ואכלה לאו לוקח לה"ב כשמעות בעין לאין נכסי מלוג יש להם למלוה להוציאה ניתנה. הריטב"ק ז"ל: **פרנסה.** להיינו מלבושין היא מילתא לאית לה קלא שיש להם פרנסה על הנכסים והוי כמלוה בשטר שנובה מן הלקוחות להיה להו לאזלהורי אבל מזונות לעולם אימא לא יהא קטנות מבעל אחחות מזונות לעולם היכא שהגדולות שביאו עמהן כל הנכסים לבעליהן ואין הנכסים עכשיו בעין אלא שאכלו לותם לה"ל מלוה לאילו כשהן בעין נזלא קיימת היא וכל היכא לאיתא לברי לבבי הכל זה ברור וה"ב בלותה ואחר כך עמדה ונשתת והביאה עמה כל אשר לה לבעלה לבעל לוקח הוי והמלוה לא יגבה כלום ממנו וכ"כ הרי"ף ז"ל לבעיין לא לאיפשיטא הילכך מלוה על פה אינה נובה מיניה לבעל **ואיהו לאפסיד אנפשיה** אלא לאיבעי ליה לאחזופי בלא שטרא. למהימחבר נראה לאם בא המלוה קודם שנשתת למחות בידה שתפרעהו או שתיחד לו נכסים כדי שלא יפסיד וכן לוה שמכזבז נכסיו או שרוצה ללכת מן העיר תוך זמן החוב מעכבין

בהם וכן כתב רי"ף ז"ל בתשובה מכאן נכסיו לו רוצה ללכת יכול לעכב עליו שיוכיח נכסים כלי פרעון כלי שלח לומר לו מחבירו ומכאן נכסיו לו הולך למלינה היום ונמצא נועל לתת בפני לוין: **שלח רבין וכו' אלמנתו ניזונית מנכסיו.** מתניתי כתובה ואפילו נשתת הבת והכניסה עמה כל הנכסי **לבעלה לאלמנתו ניזונית** מלוקחן נכסים ע"פ שהם ברשות הבעל ואפילו לאחר מיתת הבת משום דאמרינן רבנן לבעל בעניין זה כיורש ומשום פסידא דלאלמנה כלומר כלי שלח תפסיד **מזונותיה לאי הוה יהבינן** ליה אין לוקח כמו בעלמא לא תיתי מינית' מזוני ממנו לאין (ניטין לף מח:) **מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים:** [לף קלט:] **נכסי מלוג.** שהנוף שלה והפירות לבעלה שיויה רבנן כלוקח משום פסידא ליה לאי הוי יורש אם כן הלקוחות קדמו לו ויפסיד הבעל הנכסים לכל השתא שהוא כלוקח מוציא משם שהוא קודם לשאר לקוחות: **אמר** המחבר לפי מה שכתב הריי"ף לאינו נוהג נוכל ללמוד לכל נזקים והפסדות וחובות ומקח שנעשה בין קודם נשואין בין תחת הבעל אינו נוהג מנכסי מלוג ואפילו מן הנוף וכ"ש מן הפירות שהרי זכה בהם הבעל משעת נשואין תחת פרקונה וזה לא הוצרך לתקנת חוסא ותקנה זו לא הוצרכה אלא לענין הנוף לבל פירות בלאו הכי אינה יכולה למכור ומיהו לחיים שפיר נמי לפירות היכא לכתב לה הבעל לין והכריס לין ליבנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן והא לאמרי' הבעל מוציא וכו' בלא שום למיס קאמרינן משום לוקח דאמן ולאי אינו נותן למיס לוקח אני ומיהו אם יש לבבר שבח מחמת לוקח מעות שנוטלה וכל שכן אם (יש) מעות עמן הם בעין חוזרים אל הלוקח או אם היו לה נכסים מיוחדים שלין לבעל דשת בהם כלל נוהג ממנה **בחייה או לאחר מיתה** ואם נפלו לה נכסי מלוג כבר בררנו בכתובות שאינו טורף משם. הריטב"ם ז"ל: **סליקא** לה פרק נוחלין **מי שמת.** בלא נוהג והניח בנים ובנות: **נכסים** מרובין מפרש בגמ' שיש להם **כלי לזון הבנים והבנות על שיבגרו הבנות** או שימצאו שמתניתי כתובה בנות **ניזונות מנכסי יתומים על לתבנרן או על לתנשאן לגובריו כלליתא בכתובות** (לף נב:) ופירש הר"ם ז"ל שעריך שיהיה **בנכסים כדי מזון ופרנסה לבנות** משמע מלבריו דלוקח בכה"נ הוא שניזונית מתחת יד הבנים לבל פחות מכן הוו **נכסים מועטין ומוציאין כדי מזון הבנות מתחת יד הבנים** ואין נרחה לאחרונים שהרי פרנסה עשוי נכסים הרחוי להם לבנינשלו ואין הלין כן שיוציאו הנכסים מיד היורשים לדי להם שיהיו נוטלין אנפשיה דלא איבעי ליה לאווסי בלא שטרא: שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונית מנכסיו נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של ר' יוסי בר חנינא ע"י היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה רבנן (דף קלט:) הכא כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שויוה רבנן כי לוקח משום פסידא דידיה ולא חיישינן לפסידא דלקוחות דאינהו אפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבה תותי גברא: **סליקא לה פרק יש נוחלין מי** שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון: **מ'** ולית הלכתא כאדמון ואע"ג דגרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קט.) אמר רב יצחק משמא דחזקיה כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו בהא לית הלכתא כוותיה דסוגיא דשמעתא כת"ק סלקא: וכמה מרובין אמר רב יהודה אמר שמואל כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובים ואינך הן הן מועטין ואי ליכא לאלו ולאלו עד שיבגרו (דף קמ.) מאי אמר * בגמ' וברא"ש אית' אמר רבא (ג"א) רבה מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דמיתזני אע"ג דמועטין נינהו ניזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יתיר מבנים ולמשקל הכל לא והכי שדר גאון לכסיבוהו ליעקב: **נכסים מועטין.** שאין בהם כדי מזונות לאלו ולאלו מוציאין כלי **מזונות הבנות מתחת יד הבנים** ויעמדו ביד ב"ד או ביד שלים למזון הבנות ומה שנשאר מן הנכסים ברשות הבנים הוא להם ואע"פ שאין בהם כדי מזונותם יפלגו על הפתחים כשיחסר

מזונותם ויכתוב לו שיעור מזונותיו ויחתום לו בשטר ויתן לו ואם לאו אין לו כלום ואם נתן לו ואבדו מן הכיס הרי הוא שלו ואם נתן לו ואבד הוא מן הכיס הרי הוא שלה ואם נתן לו ואבד מן הכיס ומן הכיס הרי הוא שלו ואם נתן לו ואבד הוא מן הכיס ומ

כלומר שיוציאו להן ויזונו ע"י עצמם ומכאן רליה נמורה לבנכסים מועטין סה ברשות הבנות ובשהנכסים מרובין סה ברשות בניס וחין מוניחין מרשותס כלוס: **מרובין.** בשעת מיתת חחד מן חע"פ שנתמעטו קולס שיבולו לפני ב"ל לעכשיו כשהולין לב"ל מזונותיהס כבר נתמעטו מ"מ כבר זכו בהן היורשים משעת מיתת חחד ולח מפקינן להו מחזקתייהו לבהחי שעתח מרובין הוו לו מחמת יוקר הנכסים לו מחמת זול המזונות ונתמעטו שהיה ליפכח הלכך הבנות ניזונות מתחת ידן: [לף קמ.] **מועטין ונתרבו.** כלומר מועטין בשעת מיתת חחד ונתרבו קולס שיבולו לב"ל: **מאי.** ניזול בתר מעיקרא וכיון דהוו מועטין לו מני למימר זכו בהס יורשין לו ניזול בתר בסוף שנתרבו וזכו הסתח שהרי חינהו לן זכו על לחתך ליליייהו למתנה היו והסתח כבר מרובין נינהו בשעת הלין וילונו כמרובין שיזונו הבנות מתחת יד הבניס: **יתומים שקדמו ומכרו וכו'.** לוקח קולס שהניחו להס ב"ל מזונות לבנות לבל ילחר שבאו הנכסים לילס לו ליל לפוטרופוס שלהן לן לכיון שזכו בהס ברשות ב"ל שוב לין מוניחין לוחס מילס לילין לחר מעשה ב"ל כלוס וכן פירש הר"ס ורס"י ז"ל בפרק הנושח וכן הסכימו החחרונים ולחו רליות שהביחו לחרים מר' ישמעחל ברבי יוסי בפרק חלמנה לכה"נ [לף סז:] ומכתובות [לף קנ.] מיתומים שקנאו ומכרו בנכסים מועטים וכו' למימר לחפילו לילח שהניחו ב"ל מזונות לבנות על שיבגרו קחמרינן לרונחה ליתמי ליתח וכתבו החחרונים ז"ל ללע"פ להסתח ניזונות חלף מן המטלטלין מתקנתח לרבנן בתרתי מכל מקום הס קנאו ומכרו מה שמכרו מכרו ולח נימח מה לי מטלטלין מה לי המעות דלוקח מטלטלין לסבב לבוחהן לחמרינן לניזונות לבל המעות לחו הני סבב להון לבוחהן למה זה דומה למלוה על פה שהיה נובה מן היורשין שהס קנאו יורשין ומכרו נכסים ליו נובה מן הלמים מקום ללחו הני זוזי סבב לבוחהן והכח הכי קחמרינן **כיון שהס קנאו ומכרו מכירתן מכירה שמע מינה יש להס עליין תפיסת יד בנכסים והס נתרבו יש להס חלק לזכותס בהס עומלת** הלכך ניזונות תחת יד הבניס: **לא** נרסינן חלמנה מהו לפוס לינח לסס כן כיון דלח פשיט לח חדח הוה סלקח בתיקו ולח ממעטת ולח יתכן זה לסס הבת ממעטת ה"ס וכל שכן החלמנה לעליפא תקנתה כלחמרינן חלמנה ניזונית והבת תפחל על הפתחים לנח ולחי מפעריגן זמן חיי החלמנה לפי זמנה היום ומקום **הנכסים שס יספיקו למזון הבנות על שיבגרו** ולמזון החלמנה לזמן חייב יהיו נכסים מרובים והס נלחו יהיו נכסים מועטין הלכך בע"ח לנח לפיסוקי מפקי ממעט בנכסים ונרחה טעמח למילתיה מקום לנח מפקינן יתמי מן חזקתייהו כיון למחוסר נוביינן הבת והחלמנה נס סס מוחזקות הלכך ממעטי הבת בעל בע"ח שחייב הבעל לזונה זמן ילוע לינה כבע"ח: **אמר** המחבר בעל חוב מהו שיטעון בנכסים מי לחמרינן כיון לכי מחית נמי חית ליה ממעט להה עליף טפי מבת לבתך שהס מתה לבבה מזונות לבל בע"ח חפילו מת החוב ומהר הלכך ממעט לו לילמל כיון למחוסר נוביינן לן ממעט ולח מפקינן היתומים מחזקתייהו ולוקח במלוה על פה הוה כדכתבינן: פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהם יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דא"ר * בגמ' וברא"ש איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אמי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו איבעיא להו בע"ח מהו שימעט בנכסים (דף קמ:) אלמנתו מהו שתמעט בנכסים מזונות בת אשתו מהו שתמעט בנכסים אלמנה ובת איזה מהן קודם ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי * בגמ' איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין מה בת אצל האחים הבת ניזונות והבנים ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטו ולקולא עבדינן ולא ממעטו דנכסי בחזקת בנים קיימי ולא מפקינן מינייהו אלא בראיה: **מתני'** הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובין הזכרים דוחין אותו אצל הנקבות הנכסים מועטין הנקבות דוחין אותו אצל הזכרים האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה אם נקבה מאתים ילדה נקבה נוטלת מאתים אם זכר מנה ואם נקבה מאתים ילדה זכר ונקבה הזכר נוטל מנה והנקבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אינו נוטל ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול ואם אין שיעטו בנכסים מי לחמרינן כיון לכי מחית נמי חית ליה ממעט להה עליף טפי מבת לבתך שהס מתה לבבה מזונות לבל בע"ח חפילו ממעט ולח מפקינן היתומים מחזקתייהו ולוקח במלוה על פה הוה לפספוקי ן לבל במלוה בשטר פזיטה ן לממעט למלוה בשטר כמלן לנבית למיל והוה הלין לני מספקי נכסים לכתובת **הלמנה לממעט להויל לה** כבעל חוב ובירושלמי לחמרי שפרנסת הבנות ממעטת ונרחה לי לפתי שפיר לפי' הר"ס ז"ל לפי' במתניתין חע"נ לעפוס נמרין לפילו בע"ח לח ממעט: **וכשאומדים** ב"ל זמן הלמנה מעמידים נכסי מזונותיה ביל שלים ומפרנסה לחל לשלשים יום כמו שלמרו בכתובות [לף נ.] במוכרת למזונות הריטב"ל ז"ל והל לחמרינן לחלמנה קודמת לבת משמע מפשט הגמרל למיירי לפילו לין לה בת לח הבת לחוזה וכ"ם כשים בן ולח בת וק"ו הוה לחם הבת שלוחה הבן נלחה מפני הבת לחלמנה הבן שנלחה מפני הבת לינו לין שילחה מפני החלמנה לבל בירושלמי משמע לזוקח כשים בן ובת לז הוה להחלמנה לוחה לותם לבל עם ל' מהם לבד לח לנרסינן הסם חלמנה ובת שניהן שוות פעמים שהחלמנה לוחה לת הבן ע"י הבת כסם שהחלמנה לוחה לת הבת ע"י הבן ופי' הטעם משום שהבן **לבלו לו הבת לבלה** שים להם לין ירושה לחלוריית לינו לין שילחה מפני תקנת חלמנה שהיל להבנן לבל כשים הם בת ובן מחחר להבת בתורת ירושה היל תלחה הבן וכיון למ"ת הסתח לין לה ירושה תלחה מפני החלמנה סוף לבר רוב המפרנסים סומכים על הירושלמי זה כיון שלח מלינו מפורש בגמ' לילן שיהיו מוניחין הנכסים מרשות הבן כמו מזונות החלמנה לבל הרמב"ם ז"ל נרחה שלח סמך עליו: **מתני' דוחין.** לשו למימרל שכל לחל יללחנו על שיבגיל רליה למה **נפסף הס זכר הוה יטול כזכר והס נקבה יטול כנקבה הלכך לעולם נוטל** כפחות שבהם ובנכסים מרובין שקיל כנקבות ובנכסים מועטין נזון עם הזכרים וסיפא לקתני טומטום לינו נוטל דבב"נ היל לס ל"ל לטומטום ולחנדרוגינוס **בריה בפני עלמה** היל ולית הלכתל כוותיה חלל כרבן לפליני עליה בברייתל וסברי לנוטלת כפחות שבהן ולח"נ ללל תנן בתמני' חלל טומטום ס"ס חנדרוגינוס להל נבי בבור בשהס הוה לחמר רבב"נ וכיון לסיפל להכל לליבל ל"כ בתרוייהו קל לחמר לחינו נוטל ול"כ לרבן דקי"ל לנוטל נמי בתרוייהו: **אמר** המחבר נוטל ולין לזה חלמכתל שהרי לינו קונה לת עלמו כלל ורוצה שיתקיים חתנלי בלשון בלוחה (נדרים לף כז.) לי לל לתינן ליבטלן זכותהי וכיונל בו שקונה עלמו ולינו רוצה שיתקיים התנלי הוי לסמכתל לבל זה רוצה בקיום התנלי ובקיום המעשה הלכך לין זו לסמכתל חלל כתנלי בני גל וזה כפתוב ופרח למלתי מפי מורי הרבב"ל ומפי מורי הרל"ם ז"ל ומזה הטעם לין לסמכתל בניטין בלומר

(ניטין לף עב. ולף עו:) אם אתי ולא בחתי ואע"ג דלא ניחא ליה בקיומי התנאי כיון שהיה הדבר מנהג לא לרעונו תנן סהדי כי רועה הוא בלב שלם שאם יתקיים התנאי שהתנה מנוסחת ולא תהא ענוגה ולא זקוקה ליבם. הריטב"ם ז"ל: [לף קמ:] **ילדה זכר ונקבה.** לא בעי למימר להם **ילדה תאומים שקיל להו אם זכר אם נקבה הקמר ולא קמר זכר ונקבה לאו** אתא למימר דלוקח כספירם זה וזה אם"ה יטול לבסוף אם לא פירש לאו אחד וילדה מה שלא פירש לו שקיל מידי ונעמיד לכתאומים לו שקיל לאו אם כן פירש מסוס לאו ניחא ליה בתאומים אי מסוס טירחא אי מסוס לאו לפסר בסיפוקייהו אי מסוס שהיה בני קיימא כל כך זהו לפי פי' הר"ם ז"ל ומיהו אינו נראה בעיני המפרשים מסוס לחזינן בתוספתא וכירושלמי לחפי' כשלא פירש ואמר המכשר יטול מנה שהתנה ילדה תאומים נוטל מנה ר"ל כהא דאמרי' לעיל מתני' זו לבנו הגדול לו כ"ש לחיות לן למימר ליטול הלכך ולאי לפילו בתאומים יטול כל מה **שאמר כין לזכר כין לנקבה לפילו בתאומים** מסוס שהתנו של אחד קרובה לאב ובתו ולהרווחה לילהו מתכוין ואע"ג דאין אחד מהם מקנה לבבר שלא בא לעולם הא לוקמוה הגאונים למתני' דוקא בשכיב מרע שהתנו קרובה לאב בנו תקנו שיטול כלי שלא תטרף לעתו עליו והכי איתא בירושלמי למקשינן לר' אלעזר אמר אין זכין לעוברין ממתני' דהכא ותירץ על לעתיה לר' אלעזר מתני' בשכיב מרע ובבנו מסוס לשהתנו קרובה אלא אבל בבריא לא וכן הסכימו גדולי המפרשים לדוקא בשכיב מרע להא מסוס נריעותא לעובר הוא ולא מסוס נריעותא למקנה וא"כ כי לעת האב קרובה לאב בנו מאי הוי שאינו את שהתנו זוכה כזוכה אלא ולאי מסוס שהתנו קרובה חשבו לטירוף לעתו וי"ל דדוקא לאחר לרבעים יום אבל תוך לרבעים יום מיא בעלמא הוא ואין לעתו קרובה לאב אלו לאוי כאילו לא היה בעולם כלל שלא תקנו כו כלום ונעמיד למסתברא. הריטב"ם ז"ל: **גמ'** [לף קמ:] לוחזין לוחש לחבי לובחין לוחש ואין לו רבא לחר לוחזין לוחש ויש לו ורפיא לחתן לוחש לרבא"ג לתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבה"ג לומר אין קלוסה חלה עליהם: **יטול** מנה [לף קמ:] תניא המכשרני במה נפטר רחמה של אמתי אם זכר יטול מנה [ילדה זכר נוטל מנה] אם נקבה יטול מנה ילדה נקבה נוטל מנה (אם זכר אם נקבה מנה) ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה והא זכר ונקבה לא קאמר לאחר נמי אם זכר ונקבה יטול אלא אלא למעוטי מאי למעוטי נפל: **דוחין אותו ויש לו.** ממ"נ לאו **כריה כפני עצמה** היא **ויטול כפחות שבהם כלפירשנו במתני' הא** הר"ם בן נמליאל ליתא ובתמורה היא: [נמן נמרא והא לתניא ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה במאי ומוקי לה במכשרני] אין לו אלא מנה. תמהו שהייתי לאחר שיטול ויתר וטעמא מאי הא לא אחר אלא מנה. [במכשרני] **מסוס לכיון לאחר בזכר מנה ובנקבה** מנה הייתי לומר לכשאחר זכר ונקבה מנה מנה על כל אחד ואחד קאמר קמ"ל לאין לו אלא מנה ונ"ל לפי בנותן מתנה לאשר יולד לו לא יטול יותר להא מיבעיא לא קני כלל כיון שלא יצא לאויר העולם אע"ג שהוא בעולם בבטן אמו ולא קני אלא מסוס תקנה ובשכיב מרע כשפירשו במתני' הלכך לי שיקנה מה שפירש ממש ולפ אם אחר כן למה **שילדה לפתי ויצרע כן שכבר ילדה** שהרי מועיל בו קנין לפ"ה לא מפקינן מפחר שבניס היורשים ממוחזקים אלא מה שפירש ממש בעינן והא לאמוקי לה במכשרני שאין לעתו קרובה אלו היינו למעוטו אלא יהיב ליה בתאומים אם לא פירש כלאחמין הכא **לאחר נמי זכר ונקבה** ממש לאילו בבניו כיון שלעתו של אחד קרובה אלויהם יהיב נמי לפילו **כתאומים לזכר כמו שאחר ולנקבה** כמו שאחר כלפירשנו במתניתין: **דאמר נמי זכר ונקבה.** מפחש מנחרין לאי אלו הכי ליתי ליה מילי בתאומים ומיהו בתוספתא לא מפחש הכי לתניא המכשרני אם ילדה לפחי נקבה נוטל זכר נוטל מאתים ואם נקבה נוטל מאתים נקבה ילדה זכר נוטל מאתים נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה ובירושלמי נמי תני המכשרני אם ילדה לפחי זכר יטול מנה ילדה זכר ונקבה אין לו מאתים אם זכר מנה אם נקבה יטול מאתים ילדה נקבה יטול מאתים אם זכר מנה אם נקבה מאתים וילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה לפי שהנקבה נזרת הנקבה שמחת הזכר ופי' בו הכי לאע"פ שהוא היה נותן יותר בבשורת הנקבה בתאומים לא ניחא ליה בכך מכאן לאף במכשר נוטל אלא שנוטל בפחות שבהן ולפי זה צריך לחזור בפי' נמרין לכשאחר **זכר לא הזכיר נקבה** וכן בהפך מפחש לחיבך אלא הזכיר קפה עליו ביותר הלכך בתאומים לא יטול: [לף קמ:] **למעוטי מאי.** כלומר כיון לבבל ענין לעתו ליתן מנה בין בתאומים או בזכר לחזור או בנקבה לחזור למה לי לפרושי כולי האי ליפחי **המכשרני אם ילדה לפחי יטול מנה: למעוטי נפל.** לאו הוי מפחש שיתן לאפילו בנפל כיון שבשרו שילדה ואין לעתו אלא לזכר בן קיימא ומסוס **הכי פירש זכר ונקבה** למפחש בני קיימא **פסיקנא** הלכתא להמזכה לעובר ע"י לפחי או ע"י אחר לא קנה מסוס לאין אלא מקנה לבבר אלא בא לעולם ומפחש להו לרבותא לאפילו אם מקנה לבבר אלא בא לעולם ומפחש להו לרבותא לאפילו כשהלך לא קנה כלומר אלא יזכה על שיבא לעולם ומ"מ לא קנה כיון להשהא בשמקנה לו אינו בא לעולם ואע"ג דרב נחמן אמר לכשהלך קנה לא קיימא לן בהא כוותיה והיינו אלא מתרצינן למתני' לאילו לאחר לכשהלך ומשנתנו למזכה לו ואחרינן יטול כבר פריגא במתני' לאילו בש"מ ומתקנתא דרבנן כלי שלא תטרף לעתו עליו ומיהו לוקח בשכלו חלפיו ויצא רוב רשאי הוא לאחרינן יזכה מעצמה למפרע וכלאחיה בירושלמי שמואל אמר זכין לעוברין אמר ר' יוסי אע"ג לאחר שמואל זכין לעוברין מיל והוא שיצא רשאי ורובו בחייס מפחש אלא אחר אפילו מ"ל זכין אלא כשהוא בן קיימא בסוף [פרק בן] שאינו נוחל ואינו מנחיל וכן מוכיח שם בגמ' בפרק המילה ולא עליך טפי מבבן אמר אע"פ שהוא חי כיון שאין סופו לנחת בחייס ואחרינן בירושלמי אלא זכה היה יוצא רשאי ורובו אלא מטלטלי אבל קרקעות לא ואפשר לטעמא למלתא לכיון אלאו מינה הוא לקנה לא מוסיפין אלא לוקח במה לשהשכחן ולהיינו לוקח במטלטלין

יורש אלא הוא יורש את הכל: **גמ'** מתני' בשכיב מרע והא דתנן ילדה טומטום אינו נוטל אוקמא רבא כרשב"ג * נראה דצ"ל דתנן ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה כו' ומשנה היא בתמורה דף כד: [ועי' בנ"י] וכ"ה כאן בגמ'. (ג"א) דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהן ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל כפחות שבשניהם (דף קמא:) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי להאי דמעברת אמר רב הונא הוה מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו אינו יודע מי שנאה (דף קמב:) ורבי יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר

ליתיה ליכירו והלכתא ככל הני תלת ליתני לחמר מר בריה לרב יוסף מסמיה לרבה כו'. מקשה למתן לחמר לעובר זכה להא לפלוגי **בירושה שבאה מחליפי** לחמרינן לחיגו נוחל חלש לוקח בן יום אחד מסמע לכל עובר לא ומתני לעובדא זכה בה עובר והכא לבעינן שיהיה לוקח בן יום אחד שיהיו לוקח לענין בכורה שאם לא נולד בחיי האב אינו ממעט חלק הבכורה כגון שאם הניח **אביו י"ב מנין** והיו ב' לחיין הבכור נוטל ח' מנין ומתן שאלק בכורתו ל' מנין חוזר לרבעה יטול נמ עתה והשמנה הנשארים יחלקו בין שלשתן ואילו היה נולד בחיי האב היה ממעטו בחלק בכורה שלא היה נוטל הבכור אלא שמה מנים ושמה הנותרים בין השנים השמוטים: **מ"ט וילדו אמר רחמנא.** שיהיו נולדים לאב בחייו: [דף קמב:] **יכיר אמר רחמנא.** ופי' ר"ח ז"ל והיכא **שנולדו בחייו לפילו לא הכירו לאביו מימיו הואיל ורלוי להיכירא אין הכרה מעכבת בו כלר' זירא [דף פח:] כל** הרלוי לבילה אין בילה מעכבת בו: **אמר** המחבר בכור שנולד לאחר מיתת האב אין לתמוה אם מת האב וזה בכור אינו אם שאר אחין כדי לניחא שאינו נוטל פי שנים למשכחת לה בשהניח אשתו מעוברת **וילדה תאומים ח"נ** שיש לו נשים הרבה מעוברות ולקלקו בתוספות מלנקט מטעם יכיר ולא מוילדו כלשעיל למעוטי אם נולד כשהוא נוסף לאינו בר היכירא לאלו מוילדו אל קרינן ביה וילדו לו אע"פ שהוא נוסף לכאי הוא לכל לבריו ומיהו מפני שרוב נוסמים למיתה נקט לאחר מיתת אביו וכן כתב הרלב"ד ז"ל בשם רש"י ז"ל וכיון לפשק תלמודא הלכתא בכל הני תלת מסמיה לרבה ס"מ לזכה בה עובר להא כל עיקרא לאו אתא מימרא קמייתא לרבה לא אתא אלא לרבות

ממלינת היס וחמר ינתנו חלו לבניי בנותיו בכלל וחס חמר בשעת מיתה חלו לבניי חין הבנות בכלל טעמח למילתח מסוס לבחייו רוצה לכבד בנותיו כדי שיהיו חביבות על בעליהם לבל **בשעת מיתה חינו** רוצה לעקור נחלה לחורייתה וכולהי לא מיירי התם בלבדים הרחוייס לחלו טופי מחלו לחם כן ריצח לירושלמי הוה פליג עם תלמודנו דהתם **תני בנותיו בכלל** ותילו הכי חמרינן הרחוי לבנות לבנות ומיהו בסמוך לחמר כל נכסי לו לחפסר חלח יהיה בהם לבד הרחוי לבנות טופי ותפילו הכי קיימת לן ללבנו נתן הכל ותפסר לומר לסכי קחמר בנותיו בכלל כלומר ומה הרחוי לבנות לבנות לבל בשעת מיתה לעולם חימת לך לחפילו מה הרחוי לבנות לבניס: **ההוא דא"ל וכו' ובני פלוא.** לחפילו לחל ברח קרי בניי ולית לה לבת כלום וכתבו המפרשים דהחי לישנה בין בבריח בין בת"מ חיתיה ותע"ג דבת"מ לח הוה ברישי **יום רעג** למימר מילי חורחח למילתח דחמרי חינהי הכי: **מי קרו אינשי לבר ברא בני.** לחע"ג דחמרן דקרי לחל ברח בני מ"מ כל היכח דחפסר נתקן הלשון טופי עדיף וקי"ל כמ"ד בר רב חסי וכדחניח (נדרים דף נ:) דבנדרים הלך חחר לשון בני הלס ותין לרך לכלול בני בניס בלשון בניס הלכך ליח ליה לבר ברח מילי והיכח ששין לו בניס ויש לו בני בניס ויש לו בנות וחמר נכסי לבני לו שהיה הנחה מהבניס מספקח לן לי משום בני בניס קחמר לו משום בנות ולעת רבותינו למשום בני בניס קחמר שהם רחויים ליורשו ועומדים במקום בניס והלבר ילוע שהחומר **נכסי לבניי לו לבנותיו כולס בכלל** חפי' הס מחה ולח חמרי בהח מיעוטו רבים שניס וכן החומר לקרובי לו לקרובותיו יש בכלל כל הקרובים שהם פסולים לו לעדות ולבר פסוטו הוח וכ"ש בתסובת רבותינו. עכ"ל הריטב"ח ז"ל: **דגייס ביה.** שרגיל עמו לרך העולם לקרוח לחוכבו ורעו בלשון חבה ולח לכבדו ע"כ: **שודא דדייני.** כלומר יעיינו ב"ד בחיזוק היתה לעתו נוחה ולחותו חמרינן ליסיב. בפ' הכותב לח מסקינן הכי חלח בלח סוס עיון יתנו הדיינים לחסר ירנן. כך נרחה לי ושם כתבתי בס"ד חלו הדיוטים הרחוי לזה: **ד' מאה זוזי מחמרא.** זה ח"ל שיעלו מעות מנוף היין לחילו חמר דמי חמרא חו חמרא היה הלשון יותר מתוקן לבל השתח לחמרינן רשה **יום רעג** לשחק בו חו לחה חותן בהבריס: **ליפות את כחו.** כלומר לעתו לומר שיתנו לרבע מהה מהמעות הקבוריס בביתו ותפי' יענבו יסלמו לו מן היין: **מתני'** מי שלח חלק נכסיו והניח בניס נדולים וקטנים ולח מיבעי נדולים לפשיטה לחמלי לחסלי לחס זה מתעסק בנכסים היום נס זה יתעסק למחר חלח לחפילו היו קטנים שחין יכולים להסבים הנדולים מוחלים טורח מועט כזה להכי מוקמינן בנמ' כנון שסבחו נכסיס מחמת נכסיס: [דף קמנ:] **השביחו לאמצע.** מסמע שחולקים בסוס ותין לחוש להח לחמרינן (כ"מ לף לט.) תין מורידין קרוב לנכסי קטן להסיעה כשחין ניזונין ומתפרנסין יחל לחיכח למיחם שיחזיק בנכסיו ויחמר שהס חלו לבל כל היכח שחוכלין יחל תין לחוש ותע"נ **לשותפין [לעיל לף** מב:] יש להס תין יורד ברשות שתני לחיון למחלי להלכה: **ואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבינו.** וכל לחד יחכל ויעשה בחלקו חע"נ שנתעללו **ולח חלקו הסבח לעצמס** ולח מיבעיח לי חמרו קמי ב"דלחל לפילו בפני עדים לל בעינן חלח נלוי לעתה לחין כוונתם להסביח להם חלח חלקם ומסתברח למילתח תין כל הסבח להם למה ענין לומר שיסביחו הס בנכסי לחיסס לעצמס ופי' ר"ת [התוספות] דקקלקו כן מפי' רשב"ס] ז"ל לבנכסי לחיסס יש להס תין יורד ברשות ליטול כחלק מחריסי העיר למחצה לשליש ולרביע ורב ספרח נמי כן שקל וחמיו היו תובעים כל חלקן ולח הוקרך התלמוד לפרש לפשיטות ליה לרב ספרח לח הוה שקיל טופי ולפי לעת הר"י ז"ל לפילו לח נתנו מותר החריסות לחיסס הס הסבח בילס לח חפסר מפקינן מילייהו מילי להח חפסר לומר לכיון לקטנים חינס יכולים להסביח וחינהו חית להו שייכות בהני נכסי כל הסבח שלהן להח חיכח לנמרח לשקלינהו לכולהו נכסי ומשום להוח נברח רבה היה כל הסבח שלו והוח הין בחינם לחרינח כשפירש וחמר רחו וכו' ורחיס לילהו לחי לח שקיל חלח חלקו הח קי"ל (כ"מ לף סט.) לזוזי כמחן לפליני ממו וחמחי לח היה חוקן לעצמו לחיעטריך למימר טעמח משום לנברח רבה הוח ולף על נב לחפסר לומר להח לחמרינן זוזי כמחן לפליני ממי היינו לומר שחין ערוך ב"ל של שלשה לעשות עומח לבל מ"מ ערוך לו לחלוק בפני ב' חלמי כל כמיניה לומר חני חלקתי לעצמי ומה שהורחתי לעצמי הרוחתי לפ"ה משום הח שברח לח מפקינן מיניה: **וכן האשה וכו'.** כמו שמפורש בגמרח: **גרסינן** בגמרח חמר רב חביבה ברייה ברב יוסף מפמיה לרבה לח שנו חלח שסבחו נכסיס מחמת נכסיס לבל שבחו מחמת עלמן הסביחו לעלמן חיני והח חמר ר' חנינח הניח להם חביבה חורייתי הסבר לחמלא חורייתי למחמת עלמן הוח שחני חורייתי לנטורותה הוח לעבידה וחפילו קטנים מני מנטורי [לה]: **אמר** המחבר יש שפירש שכל

מלאכה שיכולים הפעוטות לעשות בנופן ומחלת ולפיכך קטנים שלו מוטלים בעריסה וה"ק לפיכך מי שהם קטנים מקן מנטרי לה. ברשב"ם ז"ל: **ששבחו נכסים מחמת נכסים.** כלומר לממחי לעבדי לרעת לגרו פועלים והשביחו שלו **הוציאו מהלהם כלוס שלו שטרחו לשכור פועלים** וטורח כזה לממרין לממחי להלדי לאבל שם מהלהם הוציאו והשביחו לו בנופם טרחו לעבוד ולזרוע השבח לעצמן לטורח כזה לו ממחי לוציס: **אורייאני.** כמו בור כלומר שהניח להם בור וכמו שלריך שמירה שלו יהיו מיומי הפקר ונם שלו יטנפו לותו ותלמוקת חשיב לזה מחמת עלמם מפני שהם עלמם יושביס שם ותירן לכיון לפיפלו קטנים מקן מנטרי טורח מועט כזה מחלי: **אמר** המחבר וכן בכל עסק כיולא בזה הנעשה בכלי הבית שהפעוטות יכולים לעשותו כמו נדולים לאבל מהקל זוזי ולחזופי ברבית לו הוי לבר שהקטנים יכולים לעשותו להו לריך לעת נדול להלוות במקום בטוח הריטב"ק ז"ל ולה"נ לממרן בעיסקה לין הפעוטות יכולים לעשותו מ"מ נם לוינו חשוב כל כך כעושה מלאכה בנופו הרמ"ה ז"ל. ונראה לי לנ"מ להו לאורייתי ולפיפלו הנדול נברת רבה לבבל ענין מהמת מימרת לרבי חנינא לאמר השכר לאמנע ע"כ: **מאי עבידתא.** שהמחול להו כיולא בהי הבית: **יורשת. כגון שנפח רלובן בת שמעון לחיו ומת [שמעון והניח בנות ומת רלובן]** בלו בנים להשתא בנות שמעון יורשות לותו ומנע שהשת רלובן היו מן היורשות הלבך שייך בה כולי האי לינע כמו נבי לחיו ולפיכך בעי פסיטה: **כמאן דפירש דמיא.** כלאמרינן נבי רב שפרא קל משמע לן ללין יורשין יש לה ממש: **אמר** המחבר הרשב"ל ז"ל פי' לרב שפרא לפוטרופוס שמינהו לבי יתומים הוא ונתעשק בנכסים ונטל לותו ריוח שהיה נוטל מתעשק לחר שנטל רשות מבית דין לו מלבי יתומים לבלע רשות אין לו ליטול כלום בשבח שהשביח בנכסי יתומים ולפיפלו משום כי שם הוצאתו בלבד ולע"פ שפירוש זה אינו מתחוור בעיני האחרונים ז"ל מ"מ למנו ממנו כי רשאי לפוטרופוס לתת ממון היתומים לאחרים לשום עשק או הוא בעמו רשאי להתעשק בו וליטול השכר שהיה נוטל מתעשק אחר שם הוציא הלבר לב"ל והלין זה נראה נכון. הריטב"ק ז"ל: **ונראה** לי לעבשיו בזמנינו אין אנו רלויין וחשובים כרב שפרא ולין ערבא מרבנן אוב לאין לאחרים שאין עוסקין כל כך בתלמוד תורה וכי אלו נוונע כתבו המפרשים ז"ל נבי (ברכות לף טז.) אחז פטור מקריאת שמע וכן בענין פטור תפלה בהרבה מקומות ע"כ: **וכתב** הר"ם ז"ל לתמנה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שאנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לעצמן (דף קמד.) רב ספרא שביק אבוה זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוה תבעוה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני: האשה שהשביחה את הנכסים וכו': אשה מאי עבידתה א"ר ירמיה באשה יורשת כגון ראובן שנשא בת שמעון אחיו ומת שמעון והניח בנות ומת ראובן בלא בנים נמצאת אשת ראובן יורשת בעלה עם אחיותיה בנות שמעון: א"ר חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון פשיטא ייחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי ייחד לו אביו בית וכלי בית כלי בית קנה בית לא קנה אמר רב ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו אציצא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא: אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה: **מתני'** (דף קמד:) האחין השותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות נגבית בבית דין אבל שילח **שמת בעלה והניח נכסים מועטין שלין בהם כדי כתובה לם לחבירה רלו מה שהניח לי בעלי ונתענלו ב"ד לו יורשים להשביעה על כתובתה לפיפלו השכיחה ללף ככר השכיחה לעצמה לבל לם השכיחה הנכסים סתם תטרוף כתובתה והשאר ליורשים ולע"פ שלח נשתייר מבעלה רביע כתובתה** עכ"ל כתב ר"ח ז"ל להה להשאם **השכיחה לעצמה הוא ללח שקלה מזוני** לבל שקלה מזוני לח להה תנן (כתובות לף עה:) **למנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה יהיה שלהם** ויש קונת מן התימה לממרי יהיה מותר ליורדין לבשלמת מתני' שכולן יש להן חלק ולפי בנכסים הלבך יהיה השבח לממנע לבל כלן **שלח נשתייר רביע כתובתה** לממרי לח יהיה הכל שלה כלילו נטלה חלקה ולפשר לכיון ללח השביעה חייסינן לה לימימר לילמת תפשה הלבך היה למשקל כל כתובתה: [לף קמ"ל.] **אמר ר' חנינא המשיא אשה וכו'.** : **כסא דהרסנא.** הוא ענין שנותנין בה קמח ומים ובוללין בו לת הלג ומטננין לותו בשמן על האור ונקרל כסף להרסנא: **אשישא דמשחא.** פך שמן: **תלא ביה.** להודיע שלח היה מקנה לותו לבנו כי הוא היה לריך לתשמישו לפי לוקל שלריך מעשה שלח לומר שלי במעשה מועט כזה ולח מיבעי למימר לי נלי לעתיה בפירוש לפני עליס: **הלכתא למשה מסיני.** ולח יליעין בית טענת: **חדא הא.** לכיון שהוא בנו נדול וחביב לו ללבב שמחתו ללב וכל שים שם תלוים שלו מקנה ליה בלח שטר ובלח קנין: **וכן הכותב.** לעיל [לף קלח:]: **במעמד שלשתן.** המוכה והלוה והמקבל לו **המפקיד והנפקד והמקבל** לבל שם לפשר שלח יהיה חייב לו כלום לפילו במעמד שלשתן לח קנה וכן כתב ר"ת ז"ל לענין כתובת לשה בחיי בעל ללח קנתה כיון לפשר לילונו חייב לה כלום לם מתה היה קולס הבעל מיהו כתב ריב"ף ז"ל להשה לממרינן לקנה שוב לינו חוזר על המלוה וכיון שקנה הרי הוא כילולו פטורו בפירוש וכתבו המפרשים ז"ל לכן נרלה עיקר ורוב המפרשים כתבו להה לממר שמואל [לקמן לף קמז:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול שתמת קאמר לה ולפילו מכרו במעמד שלשתן יכול למחול: **ב' בתים זה לפנים מזה מהו.** כלומר לפילו לם תמני לומר לפכסדרה נמי קנה הואיל ונקנה לנב בית לשמשיסו הוא שני בתים ועשית החתונה בבית הפנימי מהו מי קנה חיצון או לא מי לממרינן כיון לבפנימי נשתמש ובחיצון לא נשתמש קנה חיצון או לילמת כיון לדרך הפנימי על התחתון לע"פ שיש לו שם בית בפני עלמו כמלן לפשתמש בתרוייהו וקני להו ומלקא בתיקו הלבך לא קנה ללא לותו בית שנעשה בו החתונה: **מתני'**

האחין שהם שותפין. שלא ירגיש שותפין יחל בתפיסת הבית או שותפין לעולם שאינם יחסים ירגיש שזין בדין זה ומסתמא מיקרו יחין שותפין כשעומדין יחל בלא חלוקה לפיכך על נ' לורות כלשיטת בכ"ר [פרסה נל] שם תשקור לי ולגיני ולנכדי ע"כ: **ואחין** הסותפין שם **נפל לחל מהלו לאומנות המלך** כלשיטת בגמ' שנוטלין מכל בית פעם בחודש וממנין אותו למוכס או **לאומנות אחרת הריוח** לשלמע להם מחמת תפיסת הבית מנוהו ונרסי' בתוספתה [מכילתין פ"י] שלא יש בנים מרובין לו' מהלו האחין ולאחר יהן לו או שיש לזה נכסי מלוג מרובים ולאחר יהן לו לעולם ניזונין יחל בנכסים לשלמע וכן יאמר שם עשו כליס לנשיהם ולבניהם ובהן לחלוק הרי אלו לעצמן עשו כליס לעצמן מביהין לשלמע וחולקים והיינו לשמרינן פ"ק לכ"ק (לף יח:) האחין שחלקו שם שעליהם שמין שם שעל בניהם ונשותיהם אין שמין ופירשו בירושלמי לכלי רגל וכלי שבת מביהין לשלמע וחולקין פיי כי כליס אלו שהם יקריס אין מוחלין ומיירי ולאי שהיו כולם נזוליס לאי נזוליס וקטניס כבר אמרנו לעיל לאין הגדוליס מתפרנסים על הקטניס אבל כשכולם נזוליס מחלו לכלכלי ואין מקפידין זה על זה משום לשרייחין בשותפותם שיש להם קול ומרבין להם בנזוניה לקול עשרם יותר משהיה כל אחד לבדו: **אמר** האומר שם כל האחין בעלי לומנות ומרויחין ומביהין לבית הכל לשלמע אבל שם לאחל יש לומנות והוא מרויח לבדו ולא האחרים הוי אלו לומיל לשלמע שהיא אלו כלשיטת בירושלמי. הריטב"ן בשם רבו ז"ל: **חלה.** בפשיטה כלשיטת בגמרא: [לף קמ:] **נתרפא משל עצמו.** ואפילו נתרפא כבר מן האומנע יש לו לפרוע להם והכי משמע ליפנע לתנן חלה ונתרפא וסברא היא כיון לגי מחלי מילי לפעמא הוי והיינו קתני בתוספתא' [פרק י] אמר רבן גמליאל בל"ש ברפואה שים לה קנבה אבל ברפואה שאין לה קנבה מתרפא מן האומנע כלומר ואפילו חלה בפשיטה ונעמע לשלמע משום לרפואה לאין לה קנבה כמזונות היא כלשיטת בכתובות (לף נב:) וכבר פירשתי למזונות ניזונין מן האומנע וכתב הרמב"ן ז"ל לכיון לקי"ל בכתובות (שם) כרבן גמליאל לחייב הבעל ברפואה כזו לשאתו אלמנה ורבן גמליאל חזיל לטעמיה בהא משמע דבהא נמי הלכתא היא לאע"פ לשפסר לחלק אין לו פלגינן עליה מסברא לנפשין ונעת הרמב"ם ז"ל לדוקא כשאין רוצים לחלוק הוא לשמרינן הכי אבל שם רוצים לחלוק אע"פ שכבר חלה אין חלוקת אוצרות מעכבת בשביל חלוי וכיון שחלקו אינו מתרפא מן האומנע לקולם חלוקה הוא מטעם שאין מקפידין זה על זה אבל השתא ולאי אין מקפידין כלל וזה נראה נכון בעיני האחרונים: **שושבינות.** הוא שהיו שולחים לורון לחתן ואוכלים עמו כדי לשמחו וכשעשו זה מקנת האחין בחיי האב עכשיו לאחר שמת האב נשאין אלו נשים והאחרים [בחיים] לפרוע להם השושבינות לאחר שהוא עליהם וכמלוה למיל שנגבית בכ"ר: **חוזר לאמצע.** ומחלקין ביניהם שהרי מממון לאביהם היה הילכך עתה כשפורעים אוצו ממון לאביהם הוא ואוכלים אותו ונפקא לן מזה לגי מני אחל לומר אין לי לפרוע כיון שלא הייתי חייב אלא לאביכם תני לי שושביני דהיינו לאביכם ושמח עמו **שהרי הבן שאכל עמו** ושמח עמו נעשה שושבינו בכך: **אבל השולח לחבירו.** והיינו שאכל **ואינו שמח עמו אין זה שושבינות ואין נגבה בכ"ר אלא נמילות חסד** לבד הוא: **אמר** האומר ואפילו שלחם בבית האמתה והלך שם להיות שושבין לכל שהוא לבר מאכל ומשקה לורון בעלמא הוא שלא עמל לחזור וכן פירש הרמב"ם ז"ל. על כאן לשון הריטב"ן ז"ל: **גמ' ברכת הבית ברובה.** שהיו צריכין חמשה לינדים שם היו שאוכלים כל אחל בפני עצמו כשאוכלין יחל לי להם כל' הילכך לא יתנו לו אלא לפי ברכת הבית ויאמרו שם אותה לשלנו יש לך מזונות אבל בפני עצמך תפזר יותר ושמין כמה הוא שהוא אפזר להם בכל יום שם עולה לחשבון שמנה פשיטין יתנו לו כן ואית למפרסי לשיטה לוקא בלפתן ועגיס ושמן לבל להטייל ולאי טעמא ברורה אבל לחם ויין לא שייך למימר כן ונראה לי להאי לנקט ללמול תורה וללמול אומנות לומר לשע"נ שהוא מעיה יכולים לומר **[צנים פחים].** שיש שאוכלים אותה בשוק ואוכלים אותה בבית ואותה מלמען על שיפוח היוס לי נמי שיש **והקור פח ומוקם** לשלם לבל שאר חלוקים לי לפשר להשמר מהם ואוכם שם: **בסתם.** שלא אמר שאב נבן הילך לעורך עמך: **במפרש.** שאמר לו הילך לעורך עמך מעוס שכי הוי שלו: **אמר** האומר נבי הא דקי"ל (כ"מ לף על. ע"ש) שיהא מבטל הלכה כתבו שהשכון שבל מנהג שהוא בתגאי בני העיר מבטל הלכה נמוכה בבל תגאי שבמתן שהוא קיים בבל מנהג שהוא סתם אינו מבטל לין נמור שלא בבבר שהוא רופף ואין לינו מחוור יפה. הריטב"ן ז"ל: **ביבם.** כלומר לעולם חייב לשלמע' חוזרת **לשלמע מעוס למקני'** ליירי ביבם במפרש ואפ"ה שלמע' קולם שהספיק לשמוח בסעודת שבשעת נשואין מת אחיו שהשן קולם שהספיק לשמוח בסעודת נשואין והיה חייב הלה להחזיר לו להיינו שעת עונתה לשלמרינן לקמן היבם עומל במקום אחיו בבלכתיב **יקום על שם אחיו לנחלה והיה לו לזכות בשושבינות זו במקומו** שלא **לרחמנא קרייה בכור לבתיב והיה הבבור וכו' ו"ב** שם שהוא זוכה בו יותר משאר

קידושין תופסין באחותו וכן הלכתא: שהשושבינות נגבית בב"ד: תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית (דף קמה:) ואין השביעית משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים. נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה כי מלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא בה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהוה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינותא הוה במתא איבעי ליה למיתי שמע קל טבלא איבעי ליה למיתי לא שמע איבעי ליה לאודועיה לא אודועיה תרעומת אית ליה עליה שלומי משלם עד כמה אמר אביי נהוג בני גגנא עד זוזא אתא * כ"ה גם הגי' ביד רמה ועי' מ"ש על זה בדקדוקי סופרים בהגהות אות ז בכריסיה אכליה עד ארבעה משלם פלגא מכאן ואילך אניש אניש כי חשיבותיה ת"ר עשה עמו בפומבי וביקש לעשות עמו בצנעא יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה וביקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה וביקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו לכשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת וביקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי: **מתני'** (דף קמו.) השולח סבלונות לבית חמיו שילח שם בק' מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שילח סבלונות מרובין שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשמש בהן בבית אביה אין אלו נגבין: **גמ'** אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא (דף קמו:) אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להן דמי בשר בזול * בגמ' שלנו איתא עד כמה בזול עד תילתא (ג"א) ופירשו קמאי האי שיעורא דכל זוזא חשבינן ליה ארבעה דנקי דהוה תרי תלתי דזוזא (דף קמו.) אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שיגרו לו מאי ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת ורכב בשמחתו ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין ליבלות אינן נגבין ושאין עשויין ליבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שיגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו איבעיא להו מהו שישלם שבח סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויות ליבלות ולא בלו מהו ולא איפשיט (דף קמו:) יתיב רבין סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמתה היא ואפי' הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא בה איהי אפילו כישא דירקא

אמר המחבר פי' לאחר קלוסין לבעל קלוסין ולאי לא מחיל כלום ואפי' לכל אם ואע"נ לשיבא שלוכין כיון דמצי למסלר בהו ולהכי נקט בית חמיו דריבוב"ח ז"ל ופי' לעלו בכל סבלונות קאמרי' לאם אם סבלונות מרובין כלומר לבריים המתקיימין זמן מרובה כגון כלי כסף וכלי זהב וע"נ שהיו מועטין מרובין מקרי לאילו במוכל ומשמע לע"פ שהיו מרובין מועטין מקרי כיון דלא מתקיימי אלא זמן מועט ורמיזה לכבר שהרי בגמרא [לף קמו.] מייתי שהוא לשלח לבית חמיו מאה קרונות של כסף יין וכלי כסף וכלי זהב וכלי מילת שמן וכלי כסף וכלי זהב וכלי מילת ואפילו אם ואמרו חכמים **שמכלונות שעשויין ליבלות לין** נגבות משמע לע"פ שהיו סבלונות מרובין כיון דלאין מתקיימין אלא זמן מועט מועטין מיקרו: **אמר** המחבר כתב רבינו יונה ז"ל למעות דין עשויין ליבלות יש לפס להלוכלא ניתנו ופי' המפרשים להוא הדין מלבושים ומקורי פשתן וכיוצא בזה נקראו עשויי ליבלות ואינם נגבין כיון שאכל אם והני נינהו דתני מתניתין סבלונות מועטין שתמצא בהם והיא בבית אביה אין אלו נגבין ומסתברא לאם אלא שלא אלו לרבעה זוגות מלבושים שאין לרך כלל לבלותן בבית אביה לולאי יש לאלו לין סבלונות מרובין ונגבין וכן כתב הר"י ז"ל והא לתנן מאה מנה **ואכל אם אפילו בלינר אין נגבין** חיירי אלו בלבר מאכל אלו בתכשיטין מועטין שערכם מרובה. כן פירש ר"ת: **אסיקנא** לשאיה **כאכילה שוה לינר ומחל אכל אם אכל שלוחו** אלו אינרו לבית החתן מאכל ומשקה ולא אכל בבית חמיו בעיא ללא אפשיטא היא ולית לן בה אלא מאי לתנן במתני' ר"כ כשאכל הוא לוקא אלא לאתויי אכל בבית לוקא אלו **בפתח בית חמיו** כלאיתא בגמ' אכל שגרו לו לא אכל: [לף קמו.] **שבח סבלונות.** כלומר בסבלונות מועטין שאינם נגבין כשאכל ואם לא אכל ואפי' לנגבין מאי נגבין עם שבחן כגון שהשביחו לאחר מכן ואח"כ בלו קולם חזרה מהו [מי] ליתי כיון לבשעת נתינה היה לעתן לאכול אם ויפלרו לאם לא יפרע אלא כמו שהיו שוות אז או לילמא לכיון שלא אכל וכרשותיה קיימי על שעת חזרה ר"כ חייבין להחזיר השבח ומלוקא בתיקו ואוי ספיקא לחמונה ומחזירו מחבירו עליו הרחיב הלכך לא יחזרו השבח אכל בסבלונות שאין עשויין ליבלות מה נפשך אי איתנהו בעייניהו פשיטא לנגבין עם השבח ואם הוציאו לותן אלא ברשות פשיטא למלמין מה שהשביחו קולם הוציא ואם השביחו הוציא לא יפה אלא נזלן לכל הנזלנים יש מלמין אלא בשעת הנזילה הלכך ואלי לא יחזירו השבח ונם לומר שמכרו לותן והרויחו במעות פשיטא לאין חייבין להחזיר מה שרווחו שאין מרויחין לעולך החתן: [לף קמו.] **סבלונות הדרי.** אלו שאין עשויין ליבלות הן ואע"ג דלא חש ונקט להו משמע משום דקלוי אלא מלכל ומשמע שילוש שעשוי ליבלות הוא והני מילי כשאכל אם אכל לא אכל אם שוה לינר לאפילו מאכל ומשמע הלרי: **הדרא ביה איהי אפי' כישא דירקא הדרא.** כתב הרמב"ם ז"ל בשם הגאונים ז"ל שמשמע לו למי שעושה שעשה למריעיו מלין נורס להזיק חבירו ממון לאפילו אכל אם: **אפילו חנוכא של ירק** הלרה לאתן שהלי לשלעתא לשכי לא שלר כלום ולאפילו למי שעושה שאכל אם אין מנכין לו: **ושמין להם דמי בשר בזול.** מה שאכלו או פזרו [ונלא] כמו שקנאן אלא **בזול לאיינו כל** זמן שהוא להוה שיתא לנקי לנקי אלרבע לנקי נמצא לפחתינן ליה השלים ורבין לו אתא אלא לאפרושי מתניתין כלפירש במתניתין והא אתא לאשמועינן אלא תימא ולאי מאכל ומשתה מרובה לא שלאי לשלעתא שיעוריה אכל לאפילו הכי קמשמע לן לכל שאכל אם אחל והוא הדין בנגים וכיוצא בהם כלפירשתי במתני' לכולן לין מועטין אית להו ובלא אכל כולהו אלרא ואלא כלברי אלב רבינו יהוסף הלוי בן מנ"ם ז"ל כן הענלו האחרונים ז"ל ופירש בטעמא לבשר בזול משום למיי למימר אילו היינו יולעים שמופנו להחזיר לא היינו אוכלים כל כך מאכל ומשתה ביוקר אלא אם כן היינו מוצאין בזול: **גרסינן** בגמרא [לף קמו.] אמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בחלם אחד שאמרו לו אשתו תותרנית היא נכנם אחריה לאחוריה לאוכלה לבוקלה אמר לה ריח ענון אני מריח בנגיל אמרה ליה יהיב לנא מכותבות לירחו ואכילנא ביה מיל נפל עליה אורבא ומתה אמרו חכמים הואיל ולא נכנם אחריה אילו נכנם אחריה היתה מתה יורשה. תותרנית שלא היתה מריחה שום ריח ואילו משם שבשתה לנרם לותה והכניס עמו תמרים ואמר לה ריח ענון אני מריח בנגיל כלומר במקום רחוק להכחינה והיא הרגישה בטוב ריח התמרים והשיבה בבליחותא מלן יהיב אתמרי לירחו שהיא עיר התמרים אמרו חכמים הואיל כלומר לשע"פ שהיא לרוסה ולרוסה אין לה כתובה היינו כשלא נכנם עמה לשם נשואין הא נכנם עמה לשם נשואין יורשה ולפיכך אי נלו שלא נכנם אחריה אלא לבוקלה הוא שאינו לשם נשואין נכנם אחריה כיון לתיירי בחובשה ליהיה הואיל יורשה. יש ללמוד מזה אין נזהל לאחרונה שאחרים שלא נכנם אחריה כיון שבבית החתן הוא אמרי לשם נשואין **נכנם ואם אתה יורשה: מתני' ש"מ.** ליעני' ביה שהוא שכיב מרע ויש אומרים מעיה מחמת מיתה שאפילו במקנת לא בעי קנין כלשקמן [לף קנ:] אפילו הוא ביה קנין אם עמל חוזר להא פירש לשמוש מיתה יהיב: **וכתב.** אלא לוקא לאברי שכיב מרע שכתובין וכמסורין לתו: **שייר קרקע כל שהוא.** ר"ח שאר נכסים והכא מיירי לקנו מיניה לכלא קנין אלא מהני מילי משום לשקנת ס"ת במקנת בעיא קנין לכשקנת ברייה חשבינן ליה לאפילו עמל לינו חוזר כיון לשקנה כל שהוא שיחיה בו על שידויה הוא לשייר הלכך נמר ושקנה לנמרי: **לא שייר קרקע כל שהוא. אלא שנתן הכל לחלינן לעתיה** לשחמת מיתה יהיב ואם עמל חוזר לאפילו קנו מיניה **לכל אם את שתנתו שתנה לאלעתא לשכי יהב** לוקא ובלבל לשהי הקנין עם יפוי כח כלאחרינן לעיל לאמר לף כתובו ואחנימו לאי לא כן הוא לשינה אלא נמר להקנות אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה ואם אמר בפירוש שנותן בקנין משום ולעולם הכל כפי לשונו ולאפילו הוא מעיה מחמת מיתה כריך שיהא שקנה כלין בריא וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל ומיהו בלא שייר לאפילו בלא קנין מני מיירי: **גרסי'** [בגמ' לף קמו.] מאן תנא לחזלין בתר לומלנא ר"ש בן מנסיא הוא לתניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת לו בנו ועמל וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו ומתנתו מתנה רבי שמעון בן מנסיא לומר אין מתנתו מתנה שאלמלי היה יולע שבנו קיים לא היה כותב כן רב אסת אמר ר"ש אזורי הוא לתניא ברשאונה היו לומרים היולע בקולר ולומר כתבו נטו לאחרי הרי לאו יכתבו ויתנו אחרו לומר לף המפרש והיולע בשיירא ר"ש אזורי לומר לף המכוון. [פירוש] מתניתין לאמר לעל שייר קרקע כל שהוא ועמל אין מתנתו מתנה משום לאמילינן לעתיה לזוקא **מחמת מיתה יהיב לולאי לא** יהיב לנמרי ואם יעמול שימות ברעב רבי שמעון בן מנסיא היא לחזיל בתר לומלנא ובבר פירשתי לעיל בית נוחלין ופסיק רב נחמן כוותיה והכי קי"ל ופירש הרמב"ן ז"ל לרבי שמעון בן מנסיא מיירי **לוקא בשכיב מרע לאילו בבריא** כי היכי לשביק נפשיה ולאי שביק בריה ומיהו בבריא נמי לא אמר מהיום ולאחר מיתה כיון לעל שביק נפשיה בריה נמי לא שביק ואין מתנתו מתנה אם בא בנו: **[כתבו גט לאשתו].** ע"נ לעל אמר לעל שכתבו הוי כאילו אמר כתבו ותנו לאמילינן לעתיה לאתוך לאהוא בהול לא נמר לומר לעתו וכ' ריי"ף ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל לכל הני

לרבעה סוין להוו **כמעיה מחמת מיתה** ובחמירה בעלמא מקנו ולא בעו קנין ואם עמדו חוזרין לסכי מסמע מלרב הונא לחמר בפ' התקבל (דף סו.) נטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף נטו אם עמד חוזר ומה נטו אע"נ לגל לחמר תנו אף מתנתו וכיון לחמר תנו אע"נ לגל לחמר קנו וכו' ומיהו לג קי"ל כוותיה בנטו וכלאיתקח בניטין פרק מי שחזו [דף עג.] ואם חזרו אין חוזרין בניטין והכיאו לחרונים רחיה לכריסה לחפי' במפרש ויוצא בשיירא הוי הלין זוה עם מסוכן ויוצא בקולר לגל"ב מאי לחתך רב הונא לג לגמועינן לטו בלא רב הונא לג ילעינן במסוכן ויוצא בקולר לכחמירה בעלמא סני והא בסמוך לחמרינן מנין **לנוחת שכיב מרע בחמירה בעלמא** מלחיתפל לכתיב ויגע לג ביתו ויחנק בעוותה בעלמא והא לחיתפל ויוצא בקולר ומסוכן ונרוע מינייהו לגא ולקי לגמעינן רב הונא טפי לחפילו במפרש ביס ויוצא בשיירא מקנו בחמירה בעלמא ומיהו צריכי טעמא להא מפרש ביס ויוצא בשיירא כבריחים ניהו לכל לכריסה שלעתה לחזור שהרי עם סחורותיהם הם הולכים ומתנך לכרי הרב רבינו יונה ז"ל למתני להרכבה מהם הולכין להשתקע שם ומסוס הכי יהבי לחפסר למספקי לא ישתקע שם ולפיכך כשלא נשתקע וחזרו חוזרין במתנתם לחפילו במתנה במקנת ובקנין חוזר כלין כל **כמעיה מחמת מיתה** וכלכתיבנא: **גרסינן** בירושלמי לחיזה מסוכן כל שקפן עליו החולי שלשה ימים כלומר שנפל למכבד פתאום וקפן עליו החולי שלשה ימים ולפיכך חשבינן ליה כמסוכן: **אמר** המחבר לענין מסקנין לג הייתי צריך לכתוב הא לרב שפת לגל ללקוט הפרי כוותי: **גרסינן** בגמרא [דף קמז:] לחמר רבא לחמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מלרבנן בעלמא נזירה שמא תטרף לעתו עליו: **אמר** רבא לחמר רב נחמן לא"נ ללמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ולפילו יורש מוחל מולה שמואל שלם נתנו במתנת שכיב מרע אין יכול למחול מסוס

וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה: **גמ'** (דף קמו:) מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה יודע דחי לא הוה כתב לכולהו ניכסי לאחריני אבל אם שייר קרקע כל שהוא אמרינן למיסמך עליה שיירה הלכך מתנתו קיימת ותניא נמי הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ואמר ר"נ (לעיל דף קלב.) הלכה כרבי שמעון בן מנסיא ת"ר הרי שהי' חולה מוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן (דף קמז.) דומה שיש לו בן עכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני היה חולה ומוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה שאשתי מעוברת עכשיו שאין אשתי מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת אין מתנתו מתנה * בגמ' ליתא תיבות אמר רבא רק אר"נ אע"ג דאמר שמואל כו' ע"ש (ג"א) אמר רבא (דף קמז:) אמר ר"נ אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול פירוש הא דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי ולאו אשכיב מרע גופיה דקי"ל בשכיב מרע כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו וכבר ברירנא לה להא מילתא שפיר בפרק הכותב לאשתו: אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית הזה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו אמר רבא אמר ר"נ (דף קמח.) ש"מ שאמר הלואה שיש לי ביד פלוני תנו אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד שלשתן (דף קמח:) אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמא עיוני קא מעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר רב * בגמ' איתא אמר רב אחא בר מניומי (ג"א) יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמר רב חמא באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב

לעשאוסו כשל תורס: [דף קמז:] **שמא תטרף דעתו. מתוך ער שלא** יתקיימו לכריו ולפיכך תקנו שיהיו **לכריו ככתובין וכמסורין** ואין ערין להמתין כל כך: **וחזר מחלו מחול.** משום לגוף משועבד למלוה בשעבוד גופו ובשעבוד נכסיו שהן ערבחין כלחמרינן [דף קעל.] נכסיהי לכר לחיים לחנין ערבין היא ושעבוד הגוף ל"ל למכרו הלכך לף על פי שמכר החוב עיקר השעבוד להיינו שעבוד הגוף שאחר למלוה וכשמוחל מפקיע שעבוד הגוף וכ"ש שמפקיע שעבוד נכסים שהיו לגל ערבות ומ"ש מחול וה"ה שיורש יכול למחול **ומיהו מחזיר מעותיו המוכר נלוקח להא הלכתא היא** (כב"ק דף ק.) **לליינין לינא לגרמי להפסיל מעותיו כשורף שטרותיו שלו חבירו וקי"ל לחייב: אמר** המחבר ולא כתב משתעבדנא לך ולכל מלן לתני מחמתך שוב היו יכול למחול והריטב"ל כתב שאם יש משכונא והחזיק בה ללוקח כנבוי וכתפוס למי שוב היו יכול למחול ולפילו בלתרע למסלקי היו חולקין בלכר וכל שיכול למחול יכול לעשות שוכר הולאה שנפרע או להלריך זמן הפרעון ומשלם לזה כפי מה שהזיקו ולפילו מכר או נתן לו שלא בלחריות ומי שמכר שטר חוב היא לו על העובד כוכבים ליסרלל כיון שבליניהם כל זכותו מכר לו כליניהם ליינין ליה שאם חזר ומחלו היו מחול וכן כל שנתן בליניהם ולפילו בלא כתיבה ומסירה משלם ויסרלל שמכר לעובד כוכבים היו כלילו מכר ליסרלל הריטב"ל ז"ל: **אבל אם נתנו במתנת שכיב מרע האי שטר אין היורש יכול למחול.** למסוס שלא תטרף לעתו עשאוסו כשל תורס ומתנת ג"מ כירוסה סויוס רבנן להא היא קונה חלא לאחר מיתה כירוסה וכיורס תפיב המקבל וכי היכי לשני לחיו יורשין לא מני חד מיניייהו למחל מנתא לחבריה ס"ס הכא ומיהו כיון לטעמא ליורס לא מני מחיל הוא כלי שיתקיימו **לכרי השכיב מרע ולא** תטרף לעתו עליו משמע להש"ת נופיה מני מחיל וכ"כ ריע"ף ז"ל:

אשי אמר במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו או לא והילכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו דתניא כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה ומשכחת לה לרישא בין בשמת בין בשעמד וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי בשמת [(ס"א) תרוייהו ליקנו] ראשון קנה מקצת ושאר הנכסים

[ש"מ שאומר ידור פלוני בבית זה כו']. תמוה שהרירה היא לבר שאין לה ממש והפירות נמי לבר שלח בה לעולם נינהו ואין לחלק שאין לבר שאין בו ממש אי לבר שלח בה לעולם ומלוה מתקנין ליפטר למיימר לבית לדירה קאמר אי לקל לפירות מסתמא לדוקא בברייא לייקונין ליפטיר הלכך ס"מ שאמר תנו שטר חוב לפלוני לא קנה עד שיאמר הוא וכל שעבודא לחית ביה ותלונא דשטרי [פי' רשב"ם כרך של שטרות] לחייבוה דרב עמרם לנקמן [לף קנ.] כי קאמר ליהוי לעמרם בני הס וכל שעבודא ואע"ג שלא התריכו לאלכודי בגמ' וג"ל דלא שייך לאקשויי חמאי לא חזלינן בתר חומלנא הכא בס"מ כללעיל במתני' ונגבי מסוכן בגמ לגבי נפשיה לאו סהדי דולאי לא שביק נפשיה ונגבי נמי מסוס ענונא לקולו בה כמה קולות לבל לגבי מקנת לחבירים אע"נ דלאי לא בעי למימר לקל לפירות הא לאמר פירות לקל לברי בטלה נינהו מ"מ אין נמי אלא מהא שמעינן מפוי. כן פר"ת: **אמר** המחבר אע"נ דבסנהדרין מוכח למסני הרשאה בחולה ושיולך יכול להרשות הוחיל ולא מסני בית קנין מני למימר מסוס לפסקינן במרובה [לף ע.]לשליח שויה לף על פי שאינו יכול ליתני בקנין יכול להרשות שליח במקומו בקנין ואי"ת הוחיל ואין הרשאה זוכה בו אלא מטעם שליחות אם מת הרשאה קולס שניעשה שנפקל ליה המורשה כבר פסקה שליחות המורשה ואם כן לימא שיכולים היתומים להועיל מיד שנפקל יש לומר לכאין שאם בא שנפקל לפני ב"ד ליטול אם יתן הפקדון ביד המורשה היו אומרים לו ליתן שהרי יש להחזיק המרשה בחזקת חי הלכך אפילו אינלאי מילתא לבסוף שמת קולס שבא ליד המורשה אין יכולים יורשים לתובעו כלום שהרי ברשות ב"ד נתנן ואפילו נאבדו היו אונס נמור כהנך שהוא פטור בהם. הרא"ם ז"ל בתוס' ריש פרק אע"פ שכתובות [לף נה:]: **גרסינן** בגמ' אמר רבא ר"ר נחמן ס"מ שאמר הלוואתי לפלוני הלוואתי לפלוני ואע"נ לליתיה בבריה רב אחא בר איקי אומר איקי נמי בבריה כלאמר רב הונא אמר רב נחמן אומר לחבירו מנה לי ביד תנהו לפלוני במעמד שלפתן קנה. פי' מלוה על פה שאין קנין תופס בה בבריה מפני שאינו **בעין לבשלמא במלוה בשטר** לנעיל לפסר למיכתב ליה קני הוא וכל שעבודא לחית ביה או לחותיות נקנות במסירה ואע"נ לשעבודא הוא למכר והשעבוד לבר שאין לו גוף הוא היינו לומר לולאי בפני עצמו אינו מכור לבל לגבי שנייר מכור (והוי לכמלון לעתיה בשטרא דמי) והוי כאילו שאינו נמכר אלא לגבי בית הבית לבל מלוה ע"פ אין קנין תופס בה מ"מ במתנת שביב מרע אלמומי רבנן ואין היורשים יכולים לחזור בהם אי אמ המוהב כיון דמינהו בה לא קנייה בבריה במעמד שלפתן כללעיל ולפוס אלי טעמא קנייה לוייר בפני עצמו לליתיה בבריה בשום ענין אינו במתנת שביב מרע ובבי הלכתא: **תו** נרסינן בגמ' [לף קמח.] לאמר רבא לאמר ר"נ אמ"ל לקל לאחל ופירותיו לפניו שייר מקום לאחר לא אמר שיור לקל לאחל ושייר פירותיו לפניו שייר מקום פירות לכל לגביה לנפשיה מסייר בעין יפה מסייר **וחזן מפירותיו נמי מקום** פירי מסייר [שם:] לאמר רבא לר"נ אם תמני לומר בית לאחל וליוטרא לאחר לא אמר אלא חזן מליוטרא העליונה אמר שיור ולאיבא לרב זביח לאמר שאם רצה להוציא את זיזין מוציא. פי' כי בבי לקאמר **ר"נ לפירות לקל לא** מהני על שיאמר נוף לפירות ס"נ כי יהיב לקל לאחל ופירותיו לאחר לא קנה בעל הפירות ולא לאמרינן כי בבי לנאמר בלעתו לתת מתנה נאורה לבעל הקל הוא לבעל הפירות ומקום פירי שבק ליה אלא פירי לוקא יהיב כמו שהזכיר בברייו נמצא לא קנה פירות ונם לא נתרוקנו לנותן להא לחיוהו לא היה בלעתו לסיירן לנעמו הילכך הכל יהיה לבעל הקל לחית ליה קנין הנוף כך פירשו החחרונים ז"ל לבל אי מסייר במקום אחר ואפילו כשמחלק נכסיו לשנים או ג' בני אלא שהירות לנעמו כל לגבי נפשיה בעין יפה מסייר ומקום הפירי שבק לנעמו ואע"פ שלא פי' ר"ן מני לפרש בס"מ למתני' לאם שייר קרקע כל שהוא אם עמד אינו חזר וכל לגבי נפשיה או ליורשיו בעין יפה מסייר ו"כ אפי' בס"מ מני מיירי לבל פשטא למילתא דברייא

לשני הילכך לא משכחת לה אלא כשעמד והוא דקנו מיניה אי"בעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל

היא [ומינה שמעי' נס"מ] ואתא למימר לאי יהיב **לקל לאחר לא שייר לנעמו מקום פירות** כלי לנימא הא **שייר לנעמו לבר שהוא מחובר לקרקע** והרי הוא כקרקע אלא לוזקא הפירות שהם בעין שבא בלא מקום **פירי הילכך כשנותן לאחר הפירות** שהם בעולם לא שייר לנעמו כלום ואם עמד מחזר בתרוייהו: **בית לאחד על מנת שדיוטא העליונה.** להיינו מעקה נגיה עשרה לאחר לא הוי שיור [כלי] שיוכל שהני להוציא כיה זיזין בחויר החנך ואף על נב לאם **לגבי נפשיה הוי מסייר** להיוטא הוי שיור להוציא זיזין כלאמרינן ברים המוכר את הבית [לף סג:] מכל מקום לגבי לאחר לא הוי שיור: [לף קמח:] **חוץ מדיוטא.** ליענ לאחון לאחר מהני והוי שיור ויכול להוציא הני זיזין לאויר טפי ואפילו לאחר מהני והוי שיור ויכול להוציא הני זיזין לאויר החנך ולגבי נפשיה בלא ע"מ כגון שלא אמר אלא חני מוכר לך הבית חון מליוטרא הוי שיור להוציא זיזין מסוס ליענ יתירא להא המוכר את הבית **לא מכר את היציע בזמן שים לו מעקה גבוה** י' **טפחים להיינו ליוטרא** ואמאי לנטרוך למימר חון מליוטרא אי לאו לאתנויי זיזין וכן נבי מנתן לקל לאחרים אם אמר חון מפירותיו ולאי שייר מקום פירי מסוס ליענ יתירא לאו לנטרוך ליה למימר לקל הוא יהיב ליה פירות לקל לא הוי יהיב ליה אלא ולאי לשיורי ליה מקום פירי הוא לקאמר: **אם כמחלק.** שאינו מפסיק בלבורו אינו מחשב בכלום אלא שאומר שלא פלוני לפלוני ושלא פלוני לפלוני על שחלק כל נכסיו: **מת קנו כולן עמד חוזר בכולן.** לכאין לאו מסייר לנפשיה מילי אמרינן לעתיה כלאמרינן במתני': **אם כנמלך.** כלומר לנרואה מלבורו שבשעה שנתן לתת לראשון לא היה בלעתו לנתת עוד כלום אלא שנמלך לתת לשני: **מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון.** מסוס לבראשונים שייר לנפשיה מה שנמלך ונתן לאחר מכן לאחרים הלכך הוי מתנת מקנת והוי כמתנת ברייה כלפריסיות במתני' ואם עמד אינו חוזר אלא באחרון ולנבי לילים הוי כנותן כל נכסיו לבל אבל מת קנה לפלוני שאחרון ומלאמרינן להראשונים קנו אלא הויא אלא מתנת מקנת ערוך לומר לאיבא קנין אם כן בשמת אין האחרון לימא אלא נמר להקנות לו אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה לתנת שביב מרע לי קניא אלא לאחר מיתה ואלי מיירי בקנין ובמיפה את כחו כלפרסנו לעילאי נמי ברחיה (אלא) שבתב בכתב יפו פלוני נתונה לפלוני או שאמר לעשים שיכתבו לו למוכרת נוולתו וכתבו בו לשון זה פלוני נתונה לפלוני ומחתים עליו עשים ורחוי לקנות בשטר זה כחילו אמר לו שלי נתונה לך בשטר זה ובבי הלי נוונע לי חייסינן למימר שמא לי נמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה אלא לוזקא כשאמר לעשים כתבו ותנו למשמע מתוך לברייו להמתנה לי תהיה אלא בכתיבה כ"כ האחרונים בשם הראב"ד ז"ל הלכך מת קנו כולם ללי אמרי שבשטר זה נתכוון להקנותו כלי לנימא לי יקנה מטעם אין שטר לאחר מיתה: **שכתב כל נכסיו.** כלומר וקנו מיניה או בשטר ולכלפרסנו לעיל אינו חוזר אם עמד מחליו לחייסינן שבבר שייר לנעמו לשמת יש לו נכסים במקינה אחרת ואע"נ להוה לן לוקמי ממונא בחזקת מריה לספק הוא אם יש לו נכסים במקינה אחרת אם נאו מ"מ כיון לאוקימנא מתני' בשומר [כל נכסיו משמע להכא מיירי בשאומר שלא פלוני] [לפלוני] ושלא פלוני לפלוני ואמאי אמר שלא הקנה אלא נכסיו מוכח מילתא שפיר לחית ליה נכסים במקום אחר ואפילו כשמחלק נכסיו לשנים או ג' בני אלא שהירות לנעמו כל לגבי נפשיה בעין יפה מסייר ומקום הפירי שבק לנעמו ואע"פ שלא פי' ר"ן מני לפרש בס"מ למתני' לאם שייר קרקע כל שהוא אם עמד אינו חזר וכל לגבי נפשיה או ליורשיו בעין יפה מסייר ו"כ אפי' בס"מ מני מיירי לבל פשטא למילתא דברייא

מוכרח לומר כן שלא פלוגי לפלוגי מ"מ מורחק לס"מ שמגלח לעתיה מעיקרא כשמחלק כל נכסיו וזה כיון שגלח ולקי ליה נכסים במקום אחר ומתני' לחלק בכותב כל נכסיו לאם עמ חוזר חיירי לחלק בפירוש כל נכסי לו מיירי באחד שמוחזק לנו שלא

יום רעד

הרגיל **מימיו נלכת ולהתעסק במקומות** לחריס להאי ולהאי אע"פ שלא פירש ליהיב כל נכסיו כמאן דפריס הוא: **איבעיא להו וכו'.** כבר פירשנו לעיל מקנת נכסיו כמקנת בריא וכעיא קנין ואם עמ חוזר ונותן כל נכסיו לו יהיב אלא מחמת מיתה ואם עמ חוזר והשתא בעינן לאם נתן לאחר כל נכסיו ואח"כ חזר בו ונתן לאחר מקנתן להא קיימא לן [דף קלה:] לייתיקי מבטלת לייתיקי לי הויא חזרה כאלו לא נתנם לראשון כלום ואני הויא כמתנת בריא שכבר שייר לעצמו בהדיא חזרה מקנת הנכסים לו לא הויא חזרה אלא בלותו מקנת ומתנת אלא שייר לעצמו כלום ואם עמ חוזר בכולן ופשיט מלתני בריא דבריית לשני קנה לראשון לא קנה אלמא חזרה הויא חזרה בכולן לאי

ליה וקושטא הוא לקלמר ואם עמד ונינו חוזר ותוקף כאי הלא נוונע להכא שממון בעין והוא מוכח על פלוגי דס הוא לקלמרינן הכי אבל במי שמחזיק עצמו בעני ואומר שהוא חייב לאחרים לא מהימנינן ליה למימר שיפרעו בניו להני לאחרים עצמו חלק שלא להפסיד את בניו והיינו טעמא דמעשה להטעות נברא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב לאינשי אתם בסנהדרין פרק ניני ממונות (דף כט:): **אמר** מתחבר [ומספקא] לי אי לקלמרינן דוקא בהוא דקרו ליה הכי דמשמע שהוו מלבדים עליו ומחזיקין עליו בעשיר והוא ולאי הוא לעביל הכי אבל לינים לעלמא שהוא שחייב לפלוני נתן ורלויתי אחר כך לכאל נוונע מיידי ונועמא שלא מצוה נפשיה עבד ליה לאינש מלוה. ע"כ: **הורתו שלא בקדושה.** שנתעברה את מר שמואל ממנו מעובד כוכבים שמתו חיסור ונתנייר קודם לילתו לרב מרי והוה לילתו בקדושה וכיון שהורתו שלא בקדושה אין אבות העובדי כוכבים ולאו בר ירושה הוא ונס חיסור לא שייך למימר כיון דין ירושה ולא דין מתנת שכיב מרע למתנת ס"מ כירושה שויוה רבנן שהרי אינה חלה על **לאחר מיתה כירושה: אי** נמי לרעת ליה לרעת ולע"נ שכיב יכול לקנות קרקע כל שהוא או לאכור וכלתניא (ב"מ דף יח:) ומקומו מוכח לו לפסר לרב מרי כי רב הוא וחיסור לאו נברא הוא ולא היה חוסם רבא לליקנינהו אלא בהקנאות הרגילות: **שלח לי לא אזילנא.** כלי שלא יהיה בתעמל שלמתן לאי הוה חזיל לאתי לא הוה עביד מנכסי אלא לאתר ליה ומיהו מסתברא לאי הוה חזיל ואתר אין רצוני ליתן לו לא היה קונה חיבך למעמל שלמתן לא מסתם אלא מרצונו של המתחייב כך מנהגי בניתוקי האחרונים ז"ל: **איקפד רבא.** על לתנתו לחיסור לגולי שאלו תעות שמס ביל רבא אין לו סוס זכות בהם לרב מרי קודם שיבואו ליכו ולע"נ לאחרינן במסכת קדושין (דף יח.) לשיבא ומפסדי לי פירוש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא דקא אמר הכי ועיקרא דמילתא משום דקיימא לן דלגבי יורש לשון ירושה ולשון מתנה חד טעמא נינהו כדאמרינן (בדף קמח:) אמר רב ששת יטול יחזיק יזכה יקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא ואמרינן (דף קלג.) שלח רב אחא בר * רב אחא בר רב עויא לדברי ר"י בן ברוקא כ"ה בגמרא וכ"ה ברי"ף לעיל סוף סי' תתנ"ט [ג"א וכ"ה הב"ח] עולא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר לו רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאינו יורש ואפילו לגר דעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו והכי שדר רבינו האי גאון זצ"ל: (דף קמט:) שייר קרקע כל שהוא וכו': וכמה כל שהוא אמר רב יהודה קרקע כדי פרנסתו וליתיה לדרב יהודה מדרבא אמר ר"נ (דף קנ:) דאמר רבא אמר ר"נ חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבדו ואשתו ובניו ומברחת. דשמעת מינה דשיור מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו והא דאמר רב יהודה חדא מינייהו שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת. עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין. אשתו דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא. בניו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה. מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר מכתובת אשה דממקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי לא תקינו רבנן ואמרינן נמי (לעיל דף קנ.) אמר רב דימי בר יוסף אמר רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי לגבות כתובה ממטלטלי אפילו לכתובת אשה הוי שיור אמר מטלטלאי לפלוני מאני תשמישא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי אפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי

לגיטתן בקלוסה רוח חכמים נוחה הימנו אם יחזור יש שפירשו להיינו לעשות לפנים משורת הדין לבעל מי שרוצה שיקוב הדין את הבור הוא עובר כלו: **שייר קרקע כל שהוא וכו'.** ס' ליניסא מתחלק בין כתבו כל נכסיהם ולא שיירו כלום ובין שיירו לפי' כל שהוא: [דף קנ:] **שכיב מרע.** לתנן כתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר ללא מפה בקרקע בין מטלטלין משום הך מועטא מתחלק דינו לעכסיו שהייר ומתנתו מתנה נמורה ואם עמד מחליו אינו יכול לחזור בו ובלבד שקנו מידו כלפירש במתניתין וכלמוכח בסמוך להא כמתנת בריא חשבינן ליה ואם לא שייר חשבינן ליה כמתנת שכיב מרע ואם עמד חוזר לקלמרינן לעתיה לא **יהיב לחיים ממונא לאחרים** ושימות הוא ברעב: **עבדו** לתנן לכבלל כל נכסיו הוי נוף העבד והקנהו לעצמו והוי כאילו אמר לו ברי אתה על עצמך וזהו נופו של עבד אחרות לאבל **שייר קרקע כל שהוא או מטלטלין כלמסיק לא יצא לחירות לאותו נמו לינו** כורת לנמרי לעליון יש באותו נמו זכות לאלון שממנו יבין לאיזה שפייר שפייר לעצמו כל שהוא ולומיל לנמו אפה שהוא כבייתות נמור בעינן: **לא עשאה אלא אפוטרופא.** כלפירשתי לעיל שלא נתכוין אלא שיכבדוה אבל אם שייר מפה לבנים לאחרים נתן נמורה נתן לה: **בניו** היכי לכתב ליפתח חלק כל קרקע כל שהוא להפתח חלק כל נכסיו בין לאתו ובניו ולאחרים למחלה כתובה ואבידה אבל אם שייר קרקע כל שהוא או מחובר לקרקע שלא חלק לא אבידה כתובה כלאחרים לעיל **מינו לנחתא לחילקא נחתא נמי לכולהו נכסי** וכתב הרי"ף ז"ל לכי היכי למחלה כתובה בכתב לה קרקע כל שהוא הוא הדין אם כתב לה מטלטלי כל שהם להפתח הא תקינו רבנן בתרתי למנבה כתובה מטלטלין ואם כן **לפילו לכתובת לאה הוי שיור והוא הדין שאם הניח מטלטלין כל** שהן שלא חלק ללא אבידה כתובה:

מברחת. לפי **שרוצה להנשך ולהכריח נכסיה מבעלה** כלי שלפי תחלתן תחזור על חותן נכסים וכלי להכריחם נותנן לאחר והוו כנכסים שאין יכולים לבעל ולא קנינהו בעל ולא מחבל מתנה כלאחר רב נחמן **בפרק האשה שנפלו לה וכו'** (לקמן עט.) לא **שכיח לינים נפשיה ויהיב לאחריני** ולפלוגי במקום בריה נפשיה חביבא ליה והני מילי בכתבה כל נכסיה אז הויא שטר מברחת ולא קני מקבל מתנה וחוזרת היא כל היכא שתרצה לבל שיירה לעצמה כל שהוא מתנתה מתנה וזכה בה מקבל: **אמר** שמחבר והוי יולע להא לתקון רבותא בע"ח **וכתובת האשה נוכה ממטלטלי** דיתמי הנ"מ כשהא בעין ברשות יתומים לבל שם מכרום או נתנום אינה טורפת משה ללא עליפא תקנתא דרבותא משיכה לשעבד לה בפירות מטלטלי לבל היכא ללא כתיב ביה לגבי אינש נוכין מן המשועבדין. ע"כ: **אמר מטלטלאי לפלניא וכו'.** בין במתנת שכיב מרע: **בר מחיטי ושערי.** שאין שם מטלטלין להם ללא תבואה וכל שכן ריחיים שתמיכין במקום קביעות וכל מטלטלי משמע כל לבר שנדיך לטלטלו ממקום למקום לפעמים בר מריחיים **התחתונה שהרי במקומה מתקנין לותה: כל המטלטל.** שאפשר לטלטל כשום ענין כמות שהוא משמע: **מי** שאומר כל קרקעותי **לפלוני שם העבדים בכלל** לי משמעות הלשון שיקראו עבדים בכלל קרקעות לבל לומיר שם יש להן לין קרקעות או לין מטלטלין הא קי"ל בפ' יש נוחלין כרב נחמן לשאר לין נוכין מן העבדים ללין מטלטלין יש להם ולין בע"ח היוצא על היתומים נוכה משם לבל בעיין הכא לא שיפציטא ולא פשטה ליה מהא **לרב נחמן לשפשר לגבי שעבוד הוא** לחוש כמטלטלי משום לשפשר לשברוחינהו לפיכך לא שמכה לעתיה למלוה עלייהו ולענין לאחר נמי מנינו שיש להם לין מקרקעי כמו בלין תורה נבי לונאה (ב"מ קף נו:) ולענין שבועה לאין נשבענין עליהם (שבועות קף מב:): **אמר** שמחבר והיכא לשאין מקרקעי ומטלטלי היה משופיל הרא"ש ז"ל שם יהיו עבדים בכלל ממה נפשך או כיון לגייר אינו נקרא **לא מקרקעי ולא מטלטלי** הלכך לא קנה על שיאמר נכסי הריטב"ם ז"ל נם בהא לא שיפציטא ולא קנה עבדים להמוציא מחבירו עליו הרחיה: **אמר** נכסי לפלוניא מכל הני שמענו לאו לבריה שהם בכלל נכסים ושם אמר נכסי לפלוני כל שלו בכלל ולפי' מטבע שאין נקנה בחליפין נקנה לגבי קרקע ושטרי נמי לא אמר כשמחזיק חבירו קני לגבן שטרות לאית ליה במקום פלוני הם ושעבודן קנה ומיהו לגבי דגרסינן בפרק יש נוחלין (דף קכח.) אמר רב נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיקא הלכתא כותיה בהדיא אלמא עבדא כמטלטלי דמי (דף קנ:) אמר נכסאי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין. ארעא איקריא נכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה. גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה * זווא איקרי נכסי דתנן ושאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה כי הא דרב פפא הוי ליה תריסר אלפי זווי בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפאדביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרי איקרט נכסי כו' כ"ז בגמ' וברא"ש ועי' פלפולא חריפת' על קיצור פסקי הרא"ש אות כ"ט שהקשה ג"כ על הטור וש"ע והרמב"ם שהשמיטו זווי וכן תמה בלחם משנה על הרמב"ם ע"ש. (גליון אלפסי) . שטרי איקרי נכסי דאמר רבה בר יצחק שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר וכו'. (דף קנא.) בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה לקרב ע"ג המזבח עופות איקרו נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראויין לגבי המזבח. "נות שמנים ועופות. תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפליו איבעיא להו ספר תורה מאי תיקו: אמיה דרב זוטרא בר טוביה כתבתינהו לניכסה לרב [זוטרא בר] טוביה ברה אמרה משום דבעינן אינסובי ליה לרב זביד לסוף אינסיבא ואיגרשה אתיא לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבא א"ל רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתי ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפילו למ"ד מברחת קני הני מילי היכא דלא גליא אדעתא הכא הא גליא אדעתא משום דבעי אינסובי וקני בעי וכלפירסנו ומהא שמעינן שהמוכר לו הנותן כל נכסיו הטטרות בשעבודם הם בכלל כיון לבכלל נכסים מקנה השעבוד מטעם נכסים שאין לה לחריות וכו' משמע להשעבוד מיקרי נכסי הלכך הא"נ לא פירש טטרות ושעבודן חלק כל נכסיו שתמיד השעבוד בכלל וכלפירסתי ומיהו לכתחלה צריך לומר כן ללנב וקני בעינן כלשמקינן בפ"ק לקלוסין (לף כז.) וכן לעיל בפרק הספינה [לף עו:]: **אמר** שמחבר ותמיה לי שהרי בשני טטרות הוו הן ושעבודן וה"ם שמוכר טטרותיו לחבירו צריך שילמר הן ושיעבודן ולא לא לומר לא קנה ללא הנייר כלפירסתי לעיל נבי פירות לקל ומאי שנא נכסי ונרלה לי לחלק בין הפורט טטרותיו לבל ובין שמוכר נכסיו: **[וכן** כתב לעיל בריש פרק הספינה ע"פ [בסי' תשעט] ובשמוך יתבאר עוד]: **מעלין.** שמעין כמה שוין ויפלם לומר שם שהם קלוסים: [לף קנא.] **ס"ת מאי. מי לומרינן ללמי לתפילין או לילמך תפילין שהם מלבוש** הם בכלל נכסי לבל ס"ת שהוא לבר חשוב יש לו שם לעצמו ולא כיילי ליה לינסי בכלל נכסי ללא"נ לולאי נקנה מטעם נכסים שאין להם לחריות בין במשיכה בין בלנב קרקע לבל בשהם נכסי לא משמע ושלקא בתיקו: **אמר המחבר תיקו ודוקא בס"ת אבל שאר כתבי הקודש הרי הם בכלל נכסים.** הריטב"ל ז"ל: **אמיה דמר זוטרא כו' מברחת.** שרוצה לינשך ולקולם לכן מברחת נכסיה ונותן לאחרים כלי שיכולו לילה כשתתלמן או תתגרש ורב ביבי טעה שהיה שכור לכיון לומרים בפי' שנותנה לבנה **משום לבעית לאינסוכה** שהיה לעתה לומר לכיון שאנשא לא לתלוך להם הלכך יהיו שלך ולא"פ שעכשיו שנתגרשה היתה לריכה להם פנים חלשות הוא לבלו לכתן לבל שתתנה נמורה היתה ולא סליק לשעתיה למיתן לך מתנה כלין מברחת ול"ל רב הונא לאלרבה בכי היא נוונא שפירשה ליכא מאן לפלוגי למברחת היא ואין מתנתה מתנה כלל: **אמר** שמחבר והיכא למברחת לא חזרה בה בחיי בעלה ומתה הבעל יורש חותה ומיהו פירות שאכל מקבל מתנה הרי הם שלו לולאי יהבינהו ומחתינהו ניהליה וזו היא מתנה שנתנה לו לבל פירות שלא לבל לפילו הם תלושים חוזרין לה עם הנוף ומי שרצה לגזות ונתן כל נכסיו לאחרים קולם שהלוה כתב ר"ת ז"ל שזוכה מקבל מתנה ואין בהם כין מברחת שלא לומרו חכמים ז"ל שלא נבי לשם לאפשר שתברחינהו מבעל מלא זכי בהו מקבל מתנה להוו כנכסים שאין יכולים לבעל לבל לגבי מלוה שם יתה לומר שלא זכה מקבל מתנה הרי נשתעבדו לבעל חובו שהלוה לו לאחרי כן ומה

הוציל במתנתו חלש ולחי מתנה גמורה היא וכן כתבו הגאונים ז"ל:
אמימה דרמי בר חמא כתבתינהו. בקונ ולא מעכשיו ושיינו להוסי ס"ל דרב ששת חלש יכולה למיחלד בה **[ומסקנא לחרון קנה]** והכי קי"ל [לקמן קנב:] לייתיקי מכטולת לייתיקי ולא"פ שלא קם ממטתו ומת לכל שלא עמל חוזר חוזר במתנתו לפילו לא עמל ונתנה לאחריס: **אמר** המחבר כל שאילו עמל חוזר אינו כלל נמור בכ"מ שרירי אס נתן כל נכסיו בקנין מעכשיו והוא ז"מ אי מנה מחמת מיתה אס עמל חוזר לוקח לכל אינו בענין אחר וה"ה למכר והקדיש כל נכסיו כלעניל שלא כלל זה בונתן סתם בחמירה ולפילו בקנין סתם ובכילוסו וכל היכא לאחריו אס עמל חוזר אינו צריך שיחזור בו בפירוש שלא כיון שעמל בטלה מתנתו מאליה לע"מ שימות נתן ושרי לא מת וכן מוכיח במסכת ניטין. שריטב"ס ז"ל: **והא לא משך.** לא קל בליסניה לסטרא לאו בר מסיכה הוא שלא כדי הנסחה ומסירה: **מלוגא. כרך או נרתיק** וכבר פירשנו לעיל לחיירי כגון שלחה להוי לעמרס ברי הן ושעבודן לסה לא מתוקמא ליפנא דס"מ לפי במקום שהיה לנו לומר ולתקן לכורו כמו [לקמן:] יכול פלוני פירות שקל זה בפירות שלו בזו עליין לעולם ע"נ לסתם ולחי לא שמר כלום אס לא שמר לקל לפירות וכלעיל: **האי** פסקא לפרקסא הוי כל נכסיס וסיינו לסוס צריך רב לימי לחוס לסייר מיניה כלי לליהוי **מתנת מקנת בקנין** ואס עמל אינו חוזר ומסיק רב נחמן לכיון לשמרה ווי לקא מתה סהיא ליתתא (שמר לסו) ס"כ הוה מנה מחמת מיתה הוה ומוכחא מילתא לשמחת מיתה הוה יהבה הלכך לפי' **מתנת מקנת ובקנין** אס עמל חוזר הלכך חזרתה חזרה וכיון שכן אי בעיא למימר בתוך חלוי וליתן לאחר מנו עביד וכלשמר כל שאילו עמל חוזר וכו' וכתבו רבוותא ז"ל לפילו בקנין וזכו לשמרינן לקמן נבי שכיב מרע ללא מני למימר משום לאין אחר קנין וזכוי כלום מכל מקום במנה לאחר מיתה מני למימר וכ"כ בפירוש שרב הלוי בן מנא"ם ז"ל ונרחה בעיני לאחרונים טעמא לשמחבר: **אמר** המחבר מני למימר לפי' בקנין ומעכשיו ושיור שרירי היינו נותן לחלש על מנת לרב זביד ואיגרשה: אמימה דרמי בר חמא כתבתינהו לניכסה באורתא לרמי בר חמא ולצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא ומתה אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בניכסי אזל רב עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בניכסי אזל רב ששת לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט אוקמיה מר לרב עוקבא בניכסי אי משום דהדרא בה הא שכיבא א"ל הכי אמר שמואל כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר אמימה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי כי קא שכבה אמרה ליהוו לעמרם ברי אתי אחוה לקמיה דרב נחמן אמרו ליה והא לא משך אמר להו דברי ש"מ ככתובים וכמסורים דמו אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה פיסקא בפרדיסא כל אימת דהוה חלשא הות מקניא ליה ניהליה (דף קנא:) וכי קיימא הדרא בה זימנא חדא חלשא שלחה ליה תא קני כל היכא דבעית אתא שייר וקנו מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה תא לא אתא אמר מאי איתי והא שיירה וקנו מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבעי דמא אמר להו לסהדי היכי הוה עובדא אמרו ליה אמרה הכי ווי דקא מתה הך איתתא אמר להו אם כן האי מצוה מחמת מיתה ומצוה מחמת מיתה חוזר: גרסינן בפ' מי שאחזו קורדייקוס (דף עג.) א"ר אלעזר ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה וסוגיא דשמעתא התם בשלא עמד והלך על משענתו אבל עמד בין חולי לחולי והלך על משענתו אומדין אותו אם מחמת חולי ראשון מת מתנתו מתנה ואם לאו אין מתנתו מתנה ואם הלך לשוק בלא משענת אין מתנתו מתנה ואינו בעי אומד: (דף קנא:) איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא אמר ר"נ הרי היא כמתנת בריא ובעיא קנין איתיביה רבא לרב נחמן שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר לו הכי אמר שמואל שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ואע"ג דמת ואם עמד אינו חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמת ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה והני ארבעה דתנן בגיטין (דף שימות והרי הוא כחולו תנה בפירוש ומיהו אס תנה בפירוש שנותן מתנה קיימת לעולם וקנו מידו במעכשיו הרי הוא כמתנת בריא לכרי הכל והא לא עבד הכי רב לימי מסוס לסבר למאי לעביד הוא סני ליה וזה ברור. שריטב"ס ז"ל בהלי הרב ז"ל: **גרסי' [כו'].** מהא לסתם למלנו שלא"פ שלא חזר בפירוש היכא לעמד מתנתו לאו כלום היא ואס נתן מחולי לחולי כיון שלא הלך לפילו על מסענתו כלילו חליו הרלשון לעולם עליו חסבינן ליה וכיון שלא חזר בפירוש מתנתו מתנה לכל אס הלך על מסענתו חיכא לספוקי כשנפל לאחר כן למסכב ומת אס הוא חולי לאחר ולי"כ הוי כאילו נרפא מרלשון והויל חזיה שלא"פ שלא פירש הוא לו לילמל מאומתו חולי עלמו והויל מתנה כיון שלא חזר בפירוש הלכך למילין ליה: [לקמן:] **הרי הוא כמתנת בריא.** לכיון שלילו מסוכן ורוב החולים עומדים מחלייס ורלינו שסייר לעלמו מקנת מן הנכסים למילין לעתיה שהניח קנת נכסים לאו שיסמוך עליהס כשיעמוד מחליו על סירויה ומה שנותן לאחריס מנכסיו נותן לנמרי ול"כ הרי היא כמתנת בריא ולפיכך בעיא קנין לזוקקו בהניח כל נכסיו לאחריס הוא לסניח בחמירה בעלמא משום לילמילין לעתיה לאו שלא נתן כל נכסיו אלא שם ימות לאס קס ברור לנו שלילו רוצה להמית עלמו ברעב לכיון **למחמת מיתה קא** עביד כבה"נ הוא לילמילין לכרי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והוי זה **כמנה מחמת מיתה** לע"נ לאו שנתן אאו מקנת נכסיו כיון לאמר ווי למיתי או כיוצא בזה למשמע למחמת מיתה יהיב סני בחמירה בעלמא ואע"ג דעבי קנין ולאלרכה **הקנין מנרע כח המקבל מתנה** לכיון לפסיקא לן לאו יהיב אאו מחמת מיתה ושיהיו למקבל לאחר מיתתו אל נותן חיכא למיחס כיון שנעשה בו קנין ואע"ג שאמר לא נמר להקנות אאו בקנין ואין קנין לאחר או בקנין ואין קנין לאחר מיתה לכיון שיחול המתנה חאה ירושת היורסין וכשמואל דקי"ל כוותיה אס לא שהיה מיפה את כחו המתנה כגון שאמר אף כתובו וחתומו לאו משמע שפיר שנומר להקנות לו בלא קנין והקנין אע"ג עשאו אאו ליפות את כחו לעמוד כנגד המערערין אבל במתנת ע"מ

במקנת דהוי כמתנת בריא וכדלמרן לי הוה בקנין לפילו בלא יפוי כח לא שייך למימר שמא לא נמר להקנות אלא בשטר ואין שטר וכו' שהרי מחייים נקנה למסוס לפיכך שטר זין סברא שיגרא כחו בללא למילתא מנויה מחת מיתה ולפילו במתנת מקנת וס"מ וכמתנת כל נכסיו ומסוכן שקפץ עליו החולי ובלפריסנא לעיל זנין למקבל מתנתם זוכה בה לאחר מיתתם בלא קנין ולא יס **קנין ערין ליפות אח כחו** ובלפריסנא ולא לא [לף] קנה לנימא שמא לא נמר וכו' ובלפריסנא ולא עמדו חוזרין ולפילו כי ליכא קנין אלא שלעת רבוותא ז"ל **למנויה מחמת מיתה** ומסוכן נחלקים מנא מי מסכיב מרע שכתב כל נכסיו היכא ליכא קנין וזכוי לליכא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לסיקנא לקנין דקנה המקבל לכולי עלמא מעתה מסוס לאין אחר קנין וזכוי כללו לא יכול לחזור בו בין לענמו בין לאחר ובמסוכן ומנויה מחמת מיתה לעולם חוזר כמ"ש הרב הלוי בן מנח"ם ז"ל ונ"ל טעמא למסתבר דמ"מ הזכוי הוי גלוי לכמתנת בריא יהיב לבל אלו שיהא לנו שאינו לעולם אלא מחמת מיתה הזכוי לי לפסר לנולת מה שאינו והחילוק שים בין המסוכן **למנויה מחמת מיתה למנויה מחמת מיתה** הוא כי שמענו לאמר ווי למיתי ומסוכן לפילו לא אמר מילי הוי לינו **כמנויה מחמת מיתה** כלמשמע בירושלמי למסכת פאה להתם מקשינן הא למסוכן ממתני' לקפץ עליו החולי והתם בשקפץ משמע למלמינן ליה להא דלא אמר ווי לקל מיתי ועוד לאי אמר היינו מנויה מחמת מיתה ואע"פ שלא קפץ עליו החולי ללב יולע מרת נפשו וכן העלו האחרונים ז"ל: **גרסי'** בגמ' לימתני מתנת ס"מ שכתוב בה קנין שמואל אמר לא ידענא מה לחלון בה שמא לא נמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: **כבר** פירשנו לטעמא דשמואל משום לכיון דלא צריך קנין לגבי שכיב מרע כלתובין וכמסורין למו מה שכתב בשטר קנין משמע למפקיה מלין מתנת שכיב מרע והויא לה כדין **מתנת בריא לבעיא קנין** והואיל ולא יהבה עד לאחר מיתה לפסיקתא לן הכי כלאמרן הילכך לא קנה כלשמואל לשמא לא נמר ומיהו הא לאמרינן לגבי שכיב מרע כלתובין וכמסורין קנין היינו היכא דלא כתב בשטר מהיום אף מהיום לא מהני אלא בקולר והמפרש בים והיוצא בשיירא והמסוכן כולהו בצוואה דידהו כש"מ דמצוה מחמת מיתה נינהו: גרסינן בגמרא (כאן דף קנב.) איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בו קנין רב אומר ארכבה אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני קנה ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה דשמא לא גמר להקנות אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה והא דגרסינן בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי. הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"פ שקנו מידו אם עמד חוזר (דף קנב:) בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קני אוקימנא במיפה את כחו היכי דמי מיפה את כחו א"ר חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני דכיון שכתוב בה קנין חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה מאי אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת ש"מ והלכתא כשמואל בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי א"ר ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו * בגמ' איתא ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו מהו כו' (ג"א) ש"מ שכתב וזיכה וקנו מידו מהו שלח להו אין לאחר קנין כלום ולא מצי מהדר ביה (דף קנג.) בין לעצמו בין לאחרים ההיא דכתבה לכולהו ניכסה וקנו מינה אתיא לקמיה דרב הונא אמר לה מאי אעביד לך דלא אקנית כדקנו אינשי הא קא מפרשי לה רבנן דע"י זכוי וקנין הות ומשום הכין לא מציא למהדר בה ההוא דהוה כתיב בה * בס"י איתא מחיים בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה במות לאחר מיתה הוא דקאמר וההוא דכתב בה בחיים סימנא לחיים ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא מדכתב בה בחיים מהיום הוא דקאמר ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב אמר רבא אי כתיב בה מחיים קני אמר אמימר לית הלכתא מהיום ולאחר מיתה בעי קנין לכל שמחייס מקנה לן קנה בהיבור ולא לאמרינן לסיומי לחייס קלאמר וזה ברור בעיני המפרשים ז"ל ואם כן קנה המקבל מתנה **אם מת הנותן ואם עמד הנותן יכול לחזור** בו לכל אם לא כתב בו מהיום בפירוש אע"נ לכתב לו שטר יש בו זמן ואע"נ לקי"ל [לף קלו.] כרבי יוסי לאמר זמנו אל שטר מוכיח עליו לא לאמרינן להוה כאילו כתב בו מהיום אע"נ לבעלמא לאמרינן הכי משום להכא לאי לחיכת למיימר לזמן לא כתבו כלי להקנות לו מהיום אלא לאלרכה כלי לגרוע כחו ולאי כתב לאחר בתרת ליקני והוא לא ליקני ומשום הכי כתב בו זמן כלי שנלע שזה היה לשטר **כלל אלא שניה** וקנו מיניה הוי הכי לשמואל לכולה מילתא אל טעמא לא היא שאחרי בתנת שכיב מרע לא קנין אלא בקנין וכיון שקנאו לשטר לאחר מיתה ובטעמא לשטר וכלפריסנא וכן הסכימו כל המפרשים ז"ל: **אמר** המחבר והא לגא קאמר אין קנין לאחר מיתה לרבותא לגא מיבעיא קנין בלא שטר אלא לגא קנה להא כל שלא אל הקנין להקנות מעכשיו אינו קונה לאחר זמן כלאמרינן בגלריס פרק השותפין (לף מח:) להא הלל סולריס למיהב וכן לעת ר"ת ז"ל לכל קנין בלא מעכשיו אינו כלום אלא אפילו קנו מידו וכתבו לו אח השטר לכבריך קני הכא **לא קני כשכיב מרע וכו'** ורש"י ז"ל כתב בכתובות [לף נה:] כיון לאית תו לא מיניא למכתב שטרא בשמיה וכתב הריטב"א ז"ל נראה מלבריו ז"ל שאם כתבוהו אחיים שהיה קונה וכן כתב הרשב"ם והרמב"ם ז"ל ואינו נכון על שיקנה ויאמר בפירוש מעכשיו כלין בריא עכ"ל ומה שנטל קנין כמ"ש הרמב"ם ז"ל בהלכות זכייה ומתנה לכמה לבריס שאינם ערירין קנין אלא להוכיח שעשה בלב שלם ע"כ: **[דף קנב.] אמר רב יהודה אמר שמואל וכו'.** מפורש כבר שאם **עמד חוזר ואם מת קנה המקבל** משום יפוי כח לוקמ: [לף קנב:] **כתב לזה.** לבל לא מסר לו שטר המתנה אלא שאמר בפני עדים נכסי

לרחובן וכתבו הסטר ולא מסרו וכן לשמעון פשיטא לכשכ"נ לחמרינן לייתיקי מבטל לייתיקי כמפורש לעיל: **כתב וזיכה.** לו הסטר שנתנו בפני עדים ואמר לו זכה בנכסים הלו שנתתי לך בסטר זה ולף בזו אמר שמואל לחינו נותן הלא לאחר מיתה והא לקאמר שני קנה היינו במיפה את כחו דלמי לא הא לחמרינן לעיל דשמא לא נמר וכו' וכן לשמעון

יום רעה וקי"ל כשמואל דאמר לכמתנת שכיב מרע הוא שאם רצה לחזור חוזר הלכך שני קנה: **שכתב לו כל נכסיו.** בקנין או מקנתן ונתן לו הסטר לפיקנין דהוי כמתנת בריא ואינו יכול לחזור בו ואפילו לעצמו וכבר כתבנו לעיל בשם הרב ז"ל דלמי הוא מנה מחמת מיתה חוזר אפילו בקנין וזכוי: **אמר** המחבר להלכי טרח ועבד כולי האי מפני שעתה להקנותה מתנה גמורה מהיום לבל במנה מחמת מיתה חוזר ונראה מדברי הרמ"ס ז"ל דמחמיים אפילו לא עמד חוזר הלא זה לינו נראה בעיני הרמ"ה ז"ל והריטב"א תלמידו ז"ל: **ההוא דהוה כתיב בו בחיים וכו' כיון שכתב בה במות לאחר מיתה קאמר.** והוא ליה כמתנת שכיב מרע וכבל נכסיו בין בקנין בין **בלא קנין קנה לאחר מיתה ואם** עמד חוזר להא מתנת שכיב מרע היא ונלה לעתו **למחמת מיתה יהיב הלא** לפי היכא קנין ערוך יפוי כח לפל"כ לא קנה לפין קנין לאחר מיתה. לאר המחבר וכבר כתבנו לעיל בשם הריטב"א ז"ל דלפ כתוב בו מעתה ועל עולם וכיוצא בזה לממחע מתנה גמורה אפילו מחייס זכה ושוב אינו יכול לחזור בו ע"כ: **גרסי'** בגמ' [דף קנג.] הניח לאחלי לקמיה לרבא עבד לה כשמעתיה הוה טרלה ליה ח"ל לרב פפא בר רב חנן ספריה זיל כתוב לה [וכתוב בה] שובר עליהן לו מטען לאחר ליה ליטבא לרבים לטעויי מטעי ליה לאחלוניהו למיהב לרבא במיא ואפ"ה לא ליפרק מחולפיה. לו כתב ס"א [והוא לומר ס"א] ייתיי והם לומרים בריא היה צריך להביא ראיה לדברי רבי מאיר וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה. **עבד כשמעתיה. שכתוב במתנתו בחייס ובמות** וכי קיימא בעי למהלר ורבא פסק לה הלא מני

יום רעה למהלר בה: **אמר** המחבר לו כתבתי זה לענין פסק לכבר מפורש הוא הלא לפי דרכי ללמוד תועלת הממצך שהרי לבקש קלקלתה בו מצוה להיות לחזק לה שלא כדין שבננת חכם עולה זהן ומ"ה אע"פ שאירא לו כן לא ליפרק מחולפיה: (מתני') **לא כתב בשטר המתנה לשון שכיב מרע.** להיינו **כלקניך ורמי בערסיה ונס לזון בריא** לא כתב להיינו כלהלך ברגליה בשוק שתמת וכתבו וקנו מיניה **והיינו לטעין מקבל בריא היית** ואם כן חין לחתם יכול לחזור והנותן טוען מענ מחמת מיתה הייתי ויכולני לחזור לף על פי שקנו מילו: **וחכ"א** לוקי ממונא בחזקת מריה להיינו הנותן להא ספיקא הוא לחזקת למיחב הכי [ולחזקת למיחב הכי] כלחמרינן בגמ' הילכך **המקבל יכיל רחים בעליס שבריח היה** וכלחזקת בגמ': **גמ' ההוא שטר מתנה שהיה כתוב בו בדקציר ורמי בערסיה.** כלומר חולה כלחמרי' פ"ק דלחם הסנה (לף טז.) כמלן מצלינן הלחינא לקלניי ולמריעי: **ולא הוה כתוב ביה ומתוך אותו חולי נפטר.** להא כתיבנא **לעיל שאם עמד** מחותו חולי לף על פי שלא חזר מן המתנה בפירוש אין המתנה כלום ולפיכך **היו רגיליס לכתוב במתנת שכיב מרע הנכתבת לאחר** מיתתו ומנו מרעיס לתפטר וכו': [לף קנג:] **אמר רבא.** למקבלי **מתנה זכו במתנתם לאזלינן בתר הסתח** ונימא כי היכי להסתח מת הכי לייצינן ליה ונימא שמת מחותו חולי ולאזלת שמעתיה כרבי נתן לאמר אם בריח הוא הנותן כסטוען ס"מ הייתי כלתנן במתני' עליו להביא ראיה שכשיב מרע היה לכיון להסתח בריח הוא בריח הכי נמי נימא שהיה בריח בשעת המתנה וא"כ ל"ל למיידי בשכתב קנין במתנה לאו בחמירה בעלמא הא בריח לא מקנה בחמירה ורבי יעקב ס"ל כרבנן למתני' **שלא יזכה לעולם המקבל מתנה** על שיהיו ראיה שבריח היה מסום לנוקי ממונא בחזקת מריה והלכתא כרבנן לגבי ר"מ וה"ה להכי הלכתא כר' יעקב לקלי כוותייהו ולימא לר' נתן ולא כרבה לסבר כוותיה הלכך כל היכא לא כתיב בית ומנו מרעיס לתפטר נוקי ממונא **בחזקת יורשין על שיהיו** המקבל רחים למנו מרעיס לתפטר: **אמר** המחבר ומ"מ יכולים העליס לסמוך על רפוחתו על פי נסיס ועבדיס המסמסין חותו וחין צריכין לעמוד עמו שלא לזוז מביתו שמא כיון שמוליס לבני ביתו ובני חלס הרגילין לגלו וסס לומריס הכביל פלוני הכביל ונפטר מתוך כך הרי הוא בחזקת שמת מחותו חולי ויכולין העליס להעיל עליו שנפטר מתוך חליו לכל כה"נ למילתא למגלי סומכין על החזקה בלילי ממונות וכן לעת חלוינו הרב הגדול הרמב"ן ז"ל עכ"ל הריטב"א ז"ל ומכאן נפקא לן לעליס שלא העילו כל עלותן שלא כתבו סתם ולו שקרא הוא לא"נ לחית פסילא למקבל אם לא **ימצאו עליס שהיה בריח** ונעמא מסום למה שלומריס ומפרשים לכריסם בתר הכי היינו עקירת הסטר כלל להא סתמא נכתב וסס עמס יכולין לכרר הענין אם היה **בריח או שכיב מרע** ולא"פ **שכתב ילן יוצא ממקום אחר** והא לחמרינן **בכתובות [לף יט: ע"ס]** לעליס שלמרו תנאי היו לבריאו לין נחמנין בשכתב ילן **יוצא**

כרבא א"ל רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב מהו דתימא מחיים מודה רב קא משמע לן: לא כתב בה שכיב מרע וכו': ההיא [מתנתא] דהוה כתיב בה כדקציר ורמי בערסיה ולא כתיב בה ומיגו מרעיה איתפטר לבית עלמיה (דף קנג:) אמר רבא הרי מת והרי קברו מוכיח עליו א"ל אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים שרובן לחיים לא כ"ש אמר רב הונא בריה דרב יהושע כמאן אולא הא שמעתא דרבא כרבי נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו בלא ראיה דברי ר' יעקב רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע ואם ש"מ הוא עליו להביא ראיה שבריא היה ולית הילכתא כרבא דהא אוקימנא להא דרבי נתן כרבי מאיר ודר' יעקב כרבנן דתנן וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה ואמרינן ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא מיפלגי ר"מ ורבנן בפלוגתא דר' יעקב ורבי נתן דר"מ כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים א"ל אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי ש"מ שכיב מרע הוה אדרבה מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא הוה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והאי טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הילכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה רבי נתן כרבי מאיר ורבי יעקב כרבנן וקי"ל הילכתא כרבנן הילכך ליתא לדרבא דאמר הרי מת וקברו מוכיח עליו דשמעתא כר' נתן אולא דלית

ממקום לחבר היינו משום לעולמן להסתפק עוקר הסטר לחילו מכח הסטר נתחייב בין יקיים לבר זה לו לא יקיים ומכח התנאי כשלא קיים הין הסטר כלום וכיון שהניחו שוב הין מוזרין ומניחין ומחזי כשקרע לבל הכא ליכא למימר למכח המתנה שתמת **יזכה המקבל בין היה הנותן** בריא בין היה ש"מ לולמי בלאו הכי ל"ל לו היה בריא וזכה לו היה ש"מ ולא זכה כה הלכך ולמי בעי פירוש ולא מיחזי כשקרע ולא שייך למימר כיון שהניח שוב הינו חוזר ומניל להא לא הניל עליון לנמרי והשתא הוא לנמרן ומיהו פשיטא ולמי להלכתלה צריכיס לבבר עלותן: **קי"ל** כרב הונא ורבא לחמרי רהיט בעליס וכן כתבו המפרשים לטעמא להשיב רבא לאביי היכא למימר הכי ומוקי ממונא בחזקת מריה טעמא הוא ואמרינן רבי יעקב כרבנן וא"כ הלכתא כר' יעקב **לא אמרינן ניזיל בתר השתא שהוא בריא** לא נוקי ממונא בחזקת מריה על סיבות **המקבל רהיט בעליס שבריא היה** הנותן בשעת המתנה: **גרסי'** בגמ' [דף קנד. ע"ש סוף עמוד ב] ר' יוחנן אמר רהיט בקיום השטר ור"ל אמר בעליס לימיביה רבי יוחנן לר"ל מעשה בבני ברק בחלה שמכר בנכסי לבני ובאו בני מפתחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה ובאו ושאלו את רע"ק מהו לבבוקו אמר להם אין אתם רשאין לנוולו ועוד לסיומים עשויין להשתנות לאחר מיתה ולימתיק [דף קנה.] בשלמא לבילי לחמינא בקיום השטר היינו למשכחת לה לנחתי לקוחות לנכסי אלא לבילך לאמרת בעליס נכסי בילי לקוחות היכי משכחת לה אמר ליה מולינא לך בערעור למפתחה דאלו ערעור הוא למאי קאמרי לילמא קטן היה חזקה אין העליס חוזקים על השטר אלא"כ נעשה בגלול: [דף קנה.] **בקיום השטר.** פיקיים כלי אלא לימרו ליה מזייף הוא וילך ויחזיק בנכסי: **ור"ל אמר עד שיביא ראיה בעדים.** וכלפסקינן לעיל ואף רבי יוחנן לא אמר בקיום השטר אלא לוקח וכלמוכח בסמוך: **וערערו לומר קטן היה.** כלאמרינן בסמוך שאינו יכול למכור בנכסי אבוי אלא לוקח בן עשרים ושביבי שני שערות שיהא בהן נומא לאפוקי שומא: **עשויין להשתנות.** או שנשתרות או ע"י נפיחה אינו נראה בהם נומות או שמתמעטים הבשר ונראה שיהיו בהם נומות: [דף קנה:] **בשלמא לדידי.** למשתברא לי לנכסי בחזקת לקוחות ואתו בני מפתחה ומערערים והיינו לימיתיקו כלי אלא לגוול קרוכה היינו למשכחת לנחתי לקוחות לנכסי שיקיימו השטר ויחזיקו בנכסים אלא לילימרת בעליס ג"כ לא יחזיקו על סיבות רהיט שגדול היה ועליהס הרהיט והא ליכא עליס כלאמרן שצריך שניס ושימנין וא"ל עכשיו שמת לבבקו: **א"ל ר"ל מודינא לך.** להכא סני בקיום השטר לחזקה אין העליס חוזקים על השטר אלא"כ ילעו שהנותן ומקבל והעליס גדולים וכבירים ופסקו ר"ח והרי"ף ז"ל כר"ל לחזקה אין העליס וכו' ממשע נמי לר' יוחנן קבלה כן אם כן כיון לרבי יוחנן ור"ל ס"ל הכי הכי קי"ל. כך העלו האחרונים ז"ל: **אמר רבי ינאי אמר רב מודה וכו'.** שמואל הלוה ואמר אחמי שתבתי שטר זה לבל פרעתיו לו אמנה הוא כלומר האמנתי **למסור לותו לך קולס שקבלתי הלמיס עריך המלוה לקיימו** ולפילו קיימו אח"כ נוכה חובו בשטר זה וכ"ש אם קיימו קולס שיטעון זה לומר אמנה היילבתא כותיה: (דף קנה.) איתמר בן מאימתי מוכר בנכסי אביו רבא אמר ר"נ מבן שמונה עשרה שנה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ מבן עשרים שנה והילכתא כותיה (דף קנו.) אמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה וכיון דבדקיניה לקדושין למה לי למבדקיה לגיטין ביבם בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל לחליצה לאפוקי מדר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה והילכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו. מהא שמעינן דהילכתא כמ"ד מבן כ' וחזינן ביני רבוותא פלוגתא בהני מילי דכתבינן איכא מאן דס"ל כדכתבינן ואיכא מאן דס"ל דהאי דאמר רב נחמן אמר שמואל ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' אכולהו קאי דבדקינן לכולהו מכי מטי זמן בגרות עד דמטו כ' שנה ומסייעי להאי סברא מהא דשלח גידל בר מנשה לרבא (דף קנה:) וקאמר דהאי דקאמר לאפוקי ממ"ד מבן י"ח לאו אהני דאיפליגו אליבא דר"נ קיימי

[דף קנה:] **יביא ראיה שהוא בן כ'.** כלומר **וחסבינן ליה לנגוד ואמרינן כיון שלא הביא** סימנין **סריס הוא ולא מיבס לנאי כר** הקמת סס הוא ולא חולן לכל **שאינו עולה ליבוס חינו עולה לחליצה** ומכאן נמי לי בעינן בן עשריס למס להו למבקק הא ולאי נגוד הוא ומכאן נפקא להו לאפילו הוס חריף טובא ויודע בטיב מסא ומתן בעינן סיהא בן עשריס למכור בנכסי אביו לאי לא בן מאי מקשה למס להו למבקק תאמר למיירי כיודע בטיב מסא ומתן ובפחות מכן כ' שנין למבקק אלא ולאי בכל ענין בעינן סיהא בן עשריס: **והוא שנולדו לו סימני סריס.** כלומר לתרתי בעינן סיהא בן עשריס וסיהו לו סימני סריס אבל אין לו סימני סריס אע"פ שהוא בן כ' אינו חשוב גדול על רוב שנותיו להיותו שלשים ושתא כי ימי שנותינו שבעים: **כי אתא.** כי אתי אתין לו סימנין והוא בן כ' אס היה כחוש מצוי להסמינו או אס היה שמן יותר מלאי מצוי להכחישו:

דש"מ דהילכתא כמ"ד מבן כ' שנה אלא אהאי מתני' קיימינן דתנן (נדה דף מז:) * בדפו"י ליתא לתיבת בוגרת וכן בנדה שם ליתא (בוגרת) בת כ' שנה שלא הביאה ב' שערות תביא ראיה שהיא בת כ' שנה והיא אילונית לא חולצת ולא מתיבמת ובן כ' שנה שלא הביא ב' שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם כדברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בן י"ח רבי אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת לבוא לפני האיש ועלה קא אמרינן הכא לאפוקי ממ"ד מבן י"ח אבל האי מימרא דאיתמר משמיה דר"נ מבן י"ח ומבן כ' לית הילכתא כוותייהו דהא איפסיקא הילכתא כגידול בר מנשה והאי סברא איכא עליה כמה פירכי חדא דא"כ לא איבעי ליה למימר עד שיהא בן כ' אלא הכי איבעי ליה למימר עד עשרים שנה ועוד אי ליכא הפרש בין נכסי לנכסי אביו למה ליה למימר ולמכור בנכסי אביו לימא ולמכור בנכסים סתם אי נמי ולמכור בקרקעות מ"ט קאמר ולמכור בנכסי אביו אלא ש"מ ולמכור בנכסי אביו דוקא ועוד כדהדרינן אכל חדא מינייהו ואמרי' לחליצה לאפוקי מדר' יוסי למיאונין לאפוקי מדר' יהודה הוה מיבעי ליה למימר עד כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה ולא לימא ולמכור בנכסי אביו ולא לימא מבן י"ח אלא בן שמונה עשרה לחוד ועוד דלא צריך לאפוקי מההיא מתני' כל עיקר דמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא דקיימא לן דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה והאי דשלח גידול בר מנשה לרבא לא מסייעא להו דלא שלח ליה מהו למכור בנכסי אביו אלא מהו למכור בנכסיו הוא דשלח ליה דהכי אמרינן (דף קנה:) שלח ליה תינוקת בת י"ד שנה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו כלומר מהו שתשא ותתן בנכסים שלה שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ואמרינן עלה והא דרבא לאו בפירוש איתמר (שם) אלא מכללא איתמר דההוא פחות מבן עשרים דאזיל זבין ניכסיה דשמעת מינה דהאי דשלח ליה גידול בר מנשה לרבא לאו לזבוני בנכסי אביו שלח ליה אלא לזבוני בנכסי דידיה הוא דשלח ליה כגון דזבין ליה אפוטרופא דיליה כדהוה קטן נכסי ובעא איהו השתא לזבונינהו ואמר ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ומדאמרינן אהא דשלח גידול בר מנשה דההוא פחות מבן עשרים דאזל זבין נכסיה ולא קאמרינן זבין בנכסי אבוה הוה להו תיובתא ולא הוה להו סייעתא ועוד דגרסינן בהדיא בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (גיטין דף סה.) אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה. הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלי וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון. הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה והא רבא גופיה הוא דאמר הכא דתינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן מקחו מקח וממכרו ממכר והוא דאמר התם ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ואי אמרת הא דשלח גידול בר מנשה לרבא למכור בנכסי אביו הוא אם כן קשיא דרבא אדרבא וכללא דמילתא דסברא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אבל סברא קמא דכתבינן סברא תריצא היא ועליה סמכינן וכותיה עבדינן דלית ליה לינוקא לזבוני בנכסי דאבוה אלא עד דהוי בר עשרין שנין והוא דאייתי שתי שערות ואי הוי בר עשרין ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן (יבמות דף צו:) אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו ואי נולדו בו סימני סריס כדהוי בר עשרים אע"ג דלא אייתי שתי שערות גדול הוא והוי זביניה זביני דתנן (נדה דף מז:) בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה ואמרינן (שם) וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתי לקמיה דרבי חייא אי כחוש הוה אמר להו זילו אבריוה ואי בריא הוה אמר להו זילו אכחשוה דהני סימנין זימנין דנתרי מחמת כחישותא וזימנין דנתרי מחמת בריותא (מכילתין דף קנה:)

תוך זמן. כלומר תוך עשרים כלפני עשרים וחין ממכרו ממכר בנכסי לבנכסי שתמת נכסי עגמו נינהו ולפיכך סני בסימני נגול להיינו לזכר שנת עשרה שנה ויום לחד ולנקבה שתים עשרה שנה ויום לחד **ושהכיחו שתי שערות** שיהיה רחשן כפוף לעיקרן ושל לחמרין שהוח פחות מבן עשרים ולח פירש כמה שנים היו לו כיון שבא להוכיח וללמוד על שתים עשרה שנה ויום לחד משום לכיון ליגע מכלל עשרים ין קפילת כיון שהוח נגול בין רב למעט והיינו למקשין וליטלח **בתינוקת בת שתים עשר** שנה ויום לחד כלומר לכיון לנגולה היל ין סברת לחלק בין בת שתים עשרה לחברא עשרה: **כיון דמסברו ליה וסבר.** מסמע מסכת מלא בקיקי רבא לעגת שם יולע בטיב משל ומתן מסתמת לחמרין כל שהוח נגול יולע הוח ומכירתו מכירה על ליקעו בבירור לחיגו יולע כי הלי למעיקרל היה מתנשב כשוטה שהיה לוכל תמרים וזורק **הגרעינים לפני רבח כלי שיחשבוהו לשוטה** הוח לעבד הכי שהשליך הגרעינים: **עדותו עדות.** נגול זה שהוח בן י"נ שנה ויום לחד וחיגו יולע בטיב משל ומתן שלין מכירתו מכירה **בקרקעות מיהו כיון שמכירתו מכירה** במטלטלין עלותו נמי עלות שם יבול להעיל למטלטלי ללל תימת לענין עלות בעינן לעת עגול טפי קל משמע לן ולוקל שיהיו נגולים לבעינן לנשים לבל פעוטות לל תע"נ לבמטלטלי **מקחן מקח וממכרו** ממכר כלי חייו למזונות: [דף קנו.] **מתנתו מתנה.** לף על נב ללענין **מכירת קרקעות כיון שלינו יולע בטיב משל ומתן** לל הוי זבינה זביני מ"ם לענין מתנה מתנתו מתנה [ולפי'] בנכסי לבני כי היכי לבנכסי עגמו **חשבינן ליה כגדול** יולע וכו' הוח הלין בנכסי לבני **חשבינן ליה כבן עשרים** ומיהו שיהיה נגול ובשימנים כלמרן לבל הפעוטות ולילו לל מינו לשם יל במקרקעי ולילו במטלטלי ובמתנה לל ערין למימר

איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן רבא אמר רב נחמן תוך זמן כלפני זמן רבה בר רב שילא אמר רב נחמן תוך זמן כלאחר זמן שלח ליה גידול בר מנשה לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת י"ד שנה ויודעת בטיב משא ומתן מהו שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ולישלח ליה תינוק מעשה שהיה כך היה ולישלח ליה תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד מעשה שהיה כך היה אמר רב הונא בריה דרב יהושע ולעדות עדותו עדות כלומר בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ואינו יודע בטיב מקח וממכר אע"פ שאין מקחו מקח וממכרו ממכר לענין עדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא א"ל רב אשי למר זוטרא מאי שנא מטלטלין דזביניה זביני אלא מעתה הא דתנן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין הכי נמי דעדותן עדות א"ל התם בעינן ועמדו שני האנשים וליכא אמר אמימר מתנתו מתנה א"ל רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דילמא * בס"י אזיל מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי (דף קנו.) ולטעמיך זבין שוה חמשא בשיתא ה"נ דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה גבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין נכסיה * בגמ' איתא אבל גבי מתנה (ג"א) גבי מתנה אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מתנה אמור רבנן תהוי מתנתו מתנה דליעבדו ליה מילי והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידול בר מנשה והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כר"נ אמר שמואל בכולהו: **מתני'** המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אינן נקנין אלא במשיכה (דף קנו:) אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והוא בי"ב מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם: **גמ'** תניא אמר להם ר' אליעזר לחכמים מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע הלך ולקח בית סאה סלע סמוך לירושלים ואמר צפונו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות דרומו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות אמרו לו משם ראיה מרוני בריא היה אמר רבי לוי קונין משכיב מרע ואפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר"א אלא שמא תטרף דעתו עליו:

לקל וחומר הוא כיון למעי מזכן להו: **ואי אמרת זביניה זביני.** פירוש כיון לעל הרוב מוזיל ומזבין לל פלוג רבנן ולפילו כי מזבין ביוקר זביניה לאו זביני ויכול לוקמ למהדר ביה ומחילה של קטן כמתנתו כן לעת רבותי הריטב"ל ז"ל ומסתברל למתנה שיש בה לחריות לא יש בה חשש הערמה לינו כמכר ולא לאו הרי היל קיימת והכל לפי רלות הלייניס. וכן לתה לומר לענין לינך לכר מצרל למחרין למתנה ללית בה לחריות לית בה משום לינך לכר מצרל והכי מוכח מליענן להתם בב"מ [דף קמ:]. הריטב"ל ז"ל: **דליעבדן מיליה. סיגמלו לו חסל להיטיב לו ככל** ענייני: **[דף קנו.] אמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לקדושין.** בודקין לא יש לו שתי שערות לע"פ שיש לו י"נ שנה ויום לחד והל לבדקינן לקדושין לאו למימרל שלא יוכל לקדש על לבדקין ליה ללא שלין קדושין נמורין לכל לנטין [ולחליצה] לל מני לחלוץ ולנדש על לבדקין ליה בחליצה למקשין לשם לאיש לף על נב לאיש לוקל כתיב בפרשה שם לא יחפון האיש לכל לנטו בבדיקה ליכיה סניא: **ובעינן לגט למה לי.** לאי הקדושין לאו קדושין נמורין נינהו ל"ל למאי בעי בדיקה לגט ואי נמורין נינהו ל"ל נם הגט לאי לוקי ונמור הוא לוקאי לפילו נשרו לו הסימנים אין בכך כלום: **ולמיאונין.** ללל מניא למאן **שם הכיחה שתי שערות** להל נלולה היל לענין חלינה ואוא הדין למילון ולל כרבי יהושע לבעי ריבוי שערות: **עד שיהא בן עשרים.** לאו למימרל ללל ערין בדיקה ללל על עשרים להל בעינן על רוב שנותיו ללל לאפוקי ממאן לאמר לבן שמנה עשרה היי נלול ובבדיקה סני למכור בנכסי לבני קמ"ל לבחנם בודקין לותו למכור בנכסי לבניו על היכיה בן כ' ואף היי ממכרו ממכר שם הביא שתי שערות לו סימני סירוס ואם אין לו סימני סירוס אין ממכרו ממכר על פניע לרוב שנותיו שמא שלשים ושם שנה וכבר פסק תלמודא בכולהו הני וכמו שפירשנו:

מתני' ר' אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו וכן לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול (דף קנז.) נפל הבית עליו ועל אביו (או) עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעלי חובות יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב * בס"י ויורשי הבן ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן: **גמ'** תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דרבי מאיר דאמר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם לא תיבעי לך דודאי קנה כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה לחבירו דבר שלא ב"ל ומיניה לא תיבעי לך דאפילו מגלימא דעל כתפיה אלא כי קא מיבעיא לן דאיקני וקנה ומכר וקנה והוריש מאי ומסקנא (דף קנז:) את"ל משתעבד לוה ולוה וחזר וקנה מהו לקמא משתעבד או לבתרא משתעבד אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה מהדורא בתרא אמר לן יחלוקו וכן **אמר** המחבר ודעת הרמ"ס ז"ל לכל זיז לו עשרים וסימנים תע"נ שחיזו יודע בעויב תפש ותתן ממכרו ממכר לכל הרי"ף ז"ל כ' בשם רבו הרמ"ה ז"ל לכל שכן שאם לא היה יודע וכו' שהוא שוטה וחין מקחו וממכרו כלום ויותר נכון בעיני דעת הרמ"ס ז"ל שלא תיקנו על דבר שחינו מצוי כמו שכתבנו הכי נעיל נבי ירושה והינחוח על הין שהרי לענין קלוסין וניטין וחליצה לא חשבינן ליה כשוטה מפני שהוא חינו יודע בעויב תפש ותתן. כך נראה לי על כאן: **מתני'** שבירת ליה לרבי אלעזר לעולם לא קנינן בחמירא בעלמא ולפילו בשכיב מרע ורבנן שברי לכחמירא בעלמא שני בש"מ והכיולו רחיה מאתן של בני רוכל שהיתה מונח מחתת מיתה ונותה לתת תכשיטו של כלי מילת לבתה שהוא חלף ור' לינרין וקיימו חכמים את לבריה אלמא לכאל קנין מהני בחמירא בעלמא ור' אליעזר אומר למשום שהיו רשעים שהיו מקיימי קונים בכרס שהוא כלאים לדעת ר' אליעזר משום דמחשבה לו לוכל משום שיש מקום שמכילים אותם לנמלים קנסו אותם חכמים שמותר לאכל ממונם בילים ונעמא לרבנן כל שאין כמוהו מקיימים אינו בר זריעה ואינו אסור וקי"ל כרבנן כלישנא בתרא: **גמ' קונין.** בחמירא בעלמא ולא חיישינן לר"ש לבעי קנין והטעם שלא תטרף לעתו בימי בים למפרעים לאם ירצה שכשיב מרע שיקנה ממנו בקנין קונין לפילו בשבת אע"נ ללמיך קנת למקח ולממכר בקנין סודר מכל מקום התירו כן כדי שלא תטרף לעת החולה אם לא יקיימו לבריו לי נמי היכא להוי מתנת מקנת לבעיל קנין לאכל לא משום לחיישינן לרבי ר"ש לומר בעי קנין דודאי לא חיישנן לרבריו: **מתני'** נפל הבית **על רלובן ועל יעקב** או **על רלובן ועל מוריסיו דודיו לחי לבדיו ורלובן** היה חייב או לשתתו כתובתה או לבעל חוב וטוענ הבעל חוב כי יעקב או מוריסי רלובן מתו רשטונים ואחר כך מת רלובן ואם כן מה שזכה חף על פי שלא בא ודאי בחותה שעה ודאי שלו היה כיון **לכתב לו נכסי לקנאי ולעתיד לנא למקנא** לין הוא שיזכה בחובו בנכסים שלו ויורשי רלובן טוענין שאם היה כן הדין עמהם שלא לשרבה **רלובן מת רלשון** ולא זכה בשום נכסים שלכך אין לו בחיי יבמה: **בית** הלל לומר נכסים בחזקת יורשי האב שנכנסים תחת ילס סס ואין לבעלי חובות לנבות אלא ברחיה ברורה: **גמ' לקמן בגט פשוט [דף** קעה.] תנן המלוה בשטר כיון שיש קול בשבר נובה חובו מנכסים שאכר הלוה לאחר מכן מפני שכבר היו אותן נכסים משועבדים למלוה ואית קנא למילתא והיה לו לגלוקה לחקור וא"כ הוא לאפסיד לנפשיה אבל בלא שטר אין לו קול כ"כ הלכך אית לן למימר שהלוקה בקש ולא מצא מי שיאמר לו שיש לו עליו חוב ולפיכך קנה ואינו נובה אלא מנכסים שהם ברשות הלוה: **דאקנה מהו.** אם כתב ושעבד למלוה כל נכסי **לקנאי ולעתיד לנא למקני** מהו מי הוי לבר שלא בא לעולם כפרות לקל שאין מכירתו מכירה לרבנן או לילמא הני נכסי בעולם נינהו אלא לעליון **לא זכה היאך** מסעבד לו ינבה מינה או לא ומסמע מלפסקינן בלוה וחזר ולוה לייחלוקו בין שניהן נכסי שקנה אחר שנשעבד נכסיו העתיד לקנות להם אף על פי שמכרם ע"מ לבעל חוב נובה מהם: **חזר ולוה.** שאחר שלוה מהלוכן ושעבד נכסים **לקנאי ולעתיד לנא למקני** לוה מסמעון ושעבד לו כן מי אמרינן להאסון לוקח קנה או לילמא נס אחרון זכה עמו שהרי עליון לא קנאם וכשקנאם כבר היה משועבד לשניהם ופסקינן ליחלוקו ומסמע שנריך שיפרש ויאמר לאקנה אבל מסתמא לא אמרינן לאקנה ע"ל להא אמרינן לעיל בחזקת הבתים [דף מז:] וניתום לילמא לאקנה ע"ל מסמע לסתמא לא מסמע הכי: [דף קנז:] **מהדורא קמא.** לאר שהמחבר פירוש בשם רבינו האי גאון ז"ל לרב אסי היה **שטיס שנה רלשם גולה ולמל** לתלמידיו כל התלמוד **כשלשים שנה וזהו מהלורא קמא וכשחזר בשלשים שנה אחריס הוא** מהלורא בתרא: **תניא שבח קרקעות כיצד כו' כשהוא גובה.** כשלוקח חוזר על המוכר לנבות ממנו כלומים שלקח ממנו נובה הקרן מנכסים שמכר לאחר מכאן שמכר לו והשבח שנבה הבע"ח ממנו ינבה אותו מנכסים בני חורין שהם ברשות המוכר משום שהבע"ח זוכה לפילו בשבח שהשביח הלוקח לאחר מכן כלאמרינן פ"ק למציעא (דף טו.) לאר שמואל בע"ח **נוכה את השבח** ואמר רבא עלה תלא שכן כותב לו מוכר לגוקח אנא לוקוס כי' זביני לולין לינון ועמליהן ושבחיהן ואי נאו לבע"ח **נוכה את השבח** לאחרי שיעטריך למכתב ליה לאיהו מעמיד לו את השבח ו"ת ואמי טוענת בשלמא מה שקנה הוא שהרי **כתב ולעתיד אנא למיקני** לבל השבח לא קנאו מעולם המוכר שהרי הלוקח אחר שלקחו הוא שהשביחו בעבור וזבול ונראה לאחרונים ז"ל לכיון שמינו שבע"ח

זוכה בשבח היכא דשוייה ניהליה לפותיקי מפורש כמפורש פ"ק דמציעא [דף טו:] הורגנו בכל המכירות לכתוב שהוא מקבל לחריות שבח עליו ולא נהגו לחלק בין שבח לשבח בכולהו כתבין עמליהן ושבחיהן וכיון שנהגו לכתוב כן לומרו שיהא כע"ח נוכח לותו לכיון למוכר מקבל עליו לחריות כל שבח כליליה הוא וכיון דהוי כע"ח שנכנס לותו בע"ח וכיון שהשבח הזה ברשות לוקח ולמרן לזכה בו מוכר חשבינן ליה כהילו קנאו מוכר וחזר ומכרו ללוקח וכולהי הלוקח זוכה בו ונס המלוה כיון שחשוב כהילו קנאו מוכר וכתב לו **ולעתיד לבא למקני** ש"מ הוו לנדיה כלום וחזר ולוה שיחלוקו **ולא יגבה המלוה אלא חצי השבח** הלכך כשיגבה הלוקח מהמוכר השבח לא יגבה אלא חצי חצי שהחצי כבר נשתלם בידו: **גרסי'** בנמרא שלחו מתם בן שמכר בנכסי לפני בחיי חבירו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק: **מתני'** (דף קנח.) נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים אשה מתה ראשון ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים הנכסים בחזקתן וכתובת האשה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי אשה: **גמ'** (דף קנח:) בחזקת מי ר' אלעזר אומר בחזקת יורשי אשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו וכן הילכתא הא דקאמרי ב"ה הנכסים בחזקתן פירש רבינו האי גאון ז"ל דאינון נכסי איתתא דלא ידיעי אי מנכסי כתובה נינהו ואי מנכסי מלוג דאינון נכסים הנכנסים והיוצאין עמה אינון ובהון איפליגו רבי אלעזר ור' יוחנן ובר קפרא וקא פסק הילכתא כבר קפרא חדא דהוה מסקנא דשמעתא ועוד דהוא רביה דרבי יוחנן וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ואיכא מ"ד הני נכסי דקאמרי ב"ה בחזקתן נכסי צאן ברזל אינון וכתובה מאי דקביל הבעל על נפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה דהוא מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין אינון נכסי מלוג ומסתברא לן דהאי פירושא טפי עדיף ומסתבר מההוא פירושא קמא: **מתני'** נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו א"ר עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקים אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השוים: **גמ'** בחזקת מי רבי אלעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי זירא קם בשיטתיה דר' אלעא וקם רבה בשיטתיה דרבי זירא א"ר זירא ש"מ אוירא דא"י מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה באותו השבט: הלכתא יחלוקו והא דתנן לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחברו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי חצי שבח הוא גובה משום דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי חצי שבח דאיקני הוא והוה ליה בעל חוב ולוקח לגבי האי שבח כלוה ולוה וחזר וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכתא: (דף קנט.) שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק: **מתני'** (דף קנח.) נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים אשה מתה ראשון ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים הנכסים בחזקתן וכתובת האשה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי אשה: **גמ'** (דף קנח:) בחזקת מי ר' אלעזר אומר בחזקת יורשי אשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו וכן הילכתא הא דקאמרי ב"ה הנכסים בחזקתן פירש רבינו האי גאון ז"ל דאינון נכסי איתתא דלא ידיעי אי מנכסי כתובה נינהו ואי מנכסי מלוג דאינון נכסים הנכנסים והיוצאין עמה אינון ובהון איפליגו רבי אלעזר ור' יוחנן ובר קפרא וקא פסק הילכתא כבר קפרא חדא דהוה מסקנא דשמעתא ועוד דהוא רביה דרבי יוחנן וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ואיכא מ"ד הני נכסי דקאמרי ב"ה בחזקתן נכסי צאן ברזל אינון וכתובה מאי דקביל הבעל על נפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה דהוא מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין אינון נכסי מלוג ומסתברא לן דהאי פירושא טפי עדיף ומסתבר מההוא פירושא קמא: **מתני'** נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו א"ר עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקים אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השוים: **גמ'** בחזקת מי רבי אלעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי זירא קם בשיטתיה דר' אלעא וקם רבה בשיטתיה דרבי זירא א"ר זירא ש"מ אוירא דא"י מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה באותו השבט: נירש לותה ש"כ הוי ממון המוטל בספק וחולקין. [דף קנח.] **וב"ה אומרים נכסים.** שהכניסה עמה בנולניתה וקבלה הבעל על עצמו וחחריותן עליו הם **כחזקתן פרש"י בגמ' כחזקת שניהם ויחלוקו לותה מפני שמניהם שוין כהם שהרי עקרן מן האשה וחחריותן על הבעל: וכתובה.** להיינו עיקר כתובה ותוספת כחזקת יורשי הבעל מפני שהוא ממון המוטל מן הבעל והמוציא מחבירו עליו הראיה: **ונכסים הנכנסים והיוצאים עמה.** שהם נכסי מלוג ולא ממון האשה שהן לבעל בגופן כלום כחזקת יורשי האשה והרוצה להוציא מיד עליו להביא הראיה: **גמ'** וכיון שכל אחד יש לו לין להחזיק בהם הלכך יחלוקו כלפי במתני' והכי הלכתא כבר הפרע שכתב רבינו לעיל ז"ל: **מתני' וכו'.** נפל הבית על **רחל ובניה ולין לרחל** בן אחר לא מיעקב ולא מאחר ולא היה בדור שמתה היה לשונם היה בניה יורם ואחי בניה מלאה לבניה אבל לא מת בניה לשון כיון שהיתה כבר שלמנה היה לבניה זכה בחלקה וה"ה שאר יורשיה שהן יורשים במקום בן וכזה **חולקין ולפיכך כין בית שמאי וכין בית הלל** מודים ליחלוקו וכתב רבינו שמואל ז"ל לפי היה לה בן אחר מחיים אחר שירש במקום בן זה נמי לא שמרינן יחלוקו משום ליוסף **[בנה מחיים אחר]** טוען ולאי בחני **הנכסים לאפילו מתה היא תחלה** לא יירש בניה שלא שכל הנכסים **שלו שבניה את לשון** והני ולאי יורש במקומן ואחי בניה חין טוענין שלא בעבור חניין. ואותו חני ספק הוא ולא אתי ספק ומוציא מידי ולאי ומייתי לשם מפרק החולן [דף לח.] מיכח יבמתו תוך שלשה חדשים שמת בעלה וילדה לסוף שבעה חדשים שהוא ספק שמא **כן תשעה לראשון** שמא **כן שבעה לאחרון** ואחר כן מת אחד כשספק טוען שלא בריה למיתנא ויש לי חני הנכסים ויכיכ טוען את ברי וכולן שלי שמרינן שהם שהלין עם היכה משום שטוענן בעל פה ולאי להיינו בחני והוא שלין הכא והלכתא לנכסים בחזקתן: **(גמ') וכו'.** להיינו לשבט האם לכיון שנתארמלה ברשותה ובחזקתה הוא ומילתא בחזקת יורשיה כבר יורשי הבעל חומרים שהם האשה לראשונה ובעלה יורשה ויורשי יורשי חומרים הבעל את ראשון וכיון שאין לה בניס ממנו שנחנו מפורש זה בית נוחלין.

סליקא לה פרק מי שמת [לקמן קס.] **גט פשוט. כל הסטרות קרויין גט וכלשמרינן בעלמא** (כתובות לף נ:) **ונטו חוכ שחין בו לחריות ומשנתנו זו בין בניטין בין בשחר סטרות מיירי: פשוט.** נקרא כעין שלנו כתוב וחתום מתוכו: **מקושר.** עומדין בו לפחות שלשה קרובים: **מאחוריו.** כנגד תורף הגט וזה שכותבים **שיטה ומניחים שיטה חלק ותופרים הכתב על החלק** וכשה ג' שיטין והוו נ' **קרובים והעליס חותמים** שם (שרי) שלשה בשלשה קרובים כשרים וכל זה היה תקנת חכמים כלשמרינן בגמרא [לף קס:] משום לחתרא לכתבים שהיו בעשים ומנרשי נשייהו ולשון לכאן להחזיר נרושתו ומש"ה תקינו רבנן מקושר שיש טורח בעשייתו ללשכאי וכאי מיתבא לעתיה: **פשוט שכתבו [כו'].** בלחרא לנשיני בפשוט ובמקושר וכותב לו פשוט כהונן ועליו בתוכו וכתב נמי עליס מלחוריו כמו במקושר פשוט הוא שהרי ושם עוה לו פשוט הא לאו פשוט הוא שם עוה לו מקושר לאו מקושר הוא הלכך קפיל עליה להא לא עבד כלבעי ליה **ואם נטו שמה** הוא פשוט לנרש בו וקי"ל כוותיה להא דרבן שמעון ב"נ שיטה היא כלמסקנא בגמ' [לף קסה.] ולאו הלכתא כוותיה ונרשה להשתא לאו נשנו במקושר ולא ילעינן ליה והיה נרשה אלא לפשוט אותו לאו שייך קפילת במלי לאו סליקא לעתיה כלל כיון לכל לין פשוט יש לו מ"מ נרשה לפשוט מקפילת שר"ם ז"ל לטעמא לפשוטין משום **שלא נעשו כתיקון חכמים ואם** כן זה שחתמו בו מבחון כשמקושר היו כתיקון חכמים: שכתוב בו על לחר בגמרא פריך פשיטא: **גמ'** כל מחק שהניח עליו ערין לקיימו כשוף השטר לפני שריר וקיים שאם היום מקויימים ליכא למימר שמא זייף ומחק כרגונו והניח לאחר שנכתב השטר וחתמו וערין שיכתוב עדינו נמי כמו שאנו כותבין ומה שהיה בפנינו ושקנינו מפלוני ב"פ וכו' וטעמא לחזר לשר שלא לערוך משום לקו"ל [לף קסב.] לאין למיתן משטר לחרונה ואם היה בו שום חילוס היה בחנם נכתב וטעמא לאין למיתן ממנו כלי שלא יכתב בין השטר לעליס **מפני שאינם יכולים לזעזע כ"כ** שלא יניחו אחד **ריוח בין חתימתן** (דף קנט:) בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיירש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דאמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב והיינו יורשי הבן אלא לאו ה"ק אב שנשבה ומת בן בתו במדינה * ובן בתו שנשבה ומת אבי אמו במדינה ולא ידעינן הי מיניהו מית ברישא יורשי האב ויורשי הבן יחלקו. כ"ה בגמ' (ג"א) ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי דבן מת ברישא לירתיה לאבוה (דאבוה) דאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה א"ל רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב: **סליקא לה פרק מי שמת** (דף קס.) **גט** פשוט עדיו מתוכו מקושר מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים רבי חנניה בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט ר' שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: **גמ'** (דף קס:) וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהני הוה והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו להו רבנן מקושר אדהכי והביכ מיתבא דעתייהו * [וכן מחקו הב"ח] (אמר רב יצחק בר יוסף) והיכן עדים חותמים בגט מקושר אמר רב הונא מבחוץ כנגד החלק שבין קשר לקשר וליחוש דילמא כתב בסוף השטר מאי דבעי והרי עדיו חתומים מבחוץ דכתיב בסוף השטר שריר וקים וניחוש דילמא כתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקים חד שריר וקים כתבינן תרי שריר וקים לא כתבינן וניחוש דילמא מחק לשריר וקים וכתיב * בס"י מאי [וכ"ה הב"ח] מילי דבעי (ומקיים) והדר כתיב שריר וקים הא"ר יוחנן תלויה מקויימת כשרה (דף קסא.) מחק אף על פי שמקוים פסול ולא אמרן דפסול אלא כשעור שריר וקים ובמקום שריר וקים * הג"ה [וכ"ה הב"ח] תנן התם איש פלוני עד בן איש פלוני עד כשר * ע"כ [וכ"כ הב"ח] : רב ירמיה בר אבא אמר אחורי כתב היה חתום לכתיבת הסטר ולתי לכתוב ולזייף בלותו ריוח ובסטר לגי כתיב כיס שריר וקיים חיירינן הכא: **אמר** המחבר לחרו בירושלמי כל מי שלתה יכול לתלות במחק תלה ומשום הכי נקט הכא מחקין שכוללן מחקין ונרלין ולא נקט תלויות משום לכתלויות לין הלרך כ"כ להתם כי לא מקיים להו כל הסטר כשר לגי שלין למילן מלותה תלויה לכל במחקין לו נרלין שלינם מקויימים כל הסטר נפסל לחייבינן שמא היה שם לוזה תלוי ותלוין כל מה שלפשר לתלות בו כ"כ בתוס' וכן לעת הריטב"ן ז"ל ורבי הרש"י ז"ל. ולעת הרמב"ן ז"ל הא לחמרי' שלריך לכתוב שריר וקיים ותרי שריר וקיים היינו דוקא וקיים לא כתבינן היינו דוקא במקושר שתקנו כן משום חשש זיוף שלא להוסיף עליו ושלא לנרוע ממנו לכל בגט פשוט לא תקנו מכל זה כלום ולע"פ שלא כתב שריר וקיים לו שים בו שריר וקיים תרי זימני לין בכך כלום וכן המנהג לכתוב ב' ג' פעמים וכן הלין במחק במקום שריר וקיים ושיעור שריר וקיים לא הוי מקוימים כשר בפשוט הריטב"ן ז"ל שלא שהו נהגו בו פיסול לפילו בפשוט וכן בהפך שנהגו שכשר ללמול מסיטה לחרונה מה שפוסל בתלמול בפירוש וכבר טרח הרמב"ן ז"ל לתת טעם בלבר וכן מה שלמרו בגמ' [לף קסו:] ערין לחזור מעניינו של שטר לא עשה כן היו נפסל הסטר בכך שלא שהו למלן מלותה שיטה כי לא תקנו חכמים כן בחיוב אלא עשה טובה כן לעת ר"י הזקן והריטב"ן ז"ל: **תניא הרחיק העדים.** פר"י [לף על נב] לוין למלן מסיטה לחרונה מ"מ יכתוב על החתת שלמעלה ממנו ויזייף מלי לבעי [ומהלר בשנייה] לפיכך פסול: **פחות מכן כשר.** לחר המחבר ומיהו אם מילא לותה סיטה בלו לע"פ שחתמו העדים בשניה פסול לחמרינן [לף קסג.] עדים מטויטין הוא לחתימי. כלומר **בפנינו נמחק בליו כלי** שלא **יחשלו על בעל הסטר** שמחק לאיזה לבר חיוב שהיה כתוב בו ונמלא שלא בלו להעיד לעיקרו של סטר לו לפילו היה מלא נקוטות שלין בו מחק כלל והלוכן נרלה בין נקוטה לנקוטה חיישינן לשמא מעידין בו היולך פסול וכבר חמרנו לחיירי בסטר לגי כתיב

מלמטה למעלה שהכתב נכתב שיהו חותמים נגד הכתב (דף קסא:) א"ר יצחק בר יוסף כל המחקין כולן צריך לכתוב קיומיהון וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה מאי טעמא (דף קסב.) אמר רב עמרם לפי שאין למדין משיטה אחרונה (דף קסב:) דתניא הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול פחות מכן כשר היו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו * בגמ' גרס ונמצא א' מהן קרוב או פסול ועי' ברא"ש סי' ג' (ג"א) הראשונים קרובים או פסולין יתקיים העדות בשאר מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה פירוש מילאהו בקרובים כגון שחתמו אלו הקרובין במלוי שני השיטין (דף קסג.) רב שבתאי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט דכל מאן דמזייף לאו לגבי ספרא אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואוירן או הן בלא אוירן אמר ר"נ בר יצחק מסתברא הן ואוירן * בגמ' איתא וכמה אמר רב יצחק בן אלעזר כגון כו' (ג"א) רב יצחק אמר כגון לך לך זה ע"ג זה אלמא קסבר שני שיטין וארבעה אוירין ר' אבהו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת אלמא קסבר שיטה אחת ושני אוירין רב חייא בר * בר אמי כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) [וכ"ה הב"ח] חמא משמא דעולא אמר כגון למד וכף בשתי שיטין אלמא קסבר שתי שיטין ושלשה אוירין אמר רב לא שאנו אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשרתא אפילו טובא נמי כשר מאי שנא בין העדים לשטר דילמא מזייף בין עדים לאשרתא נמי דילמא מזייף וכתיב דמטייט ליה בין העדים לשטר נמי לטייט ליה אמרי סהדי אטיוטא הוא דחתמי אבל בי דינא לא חתמי אטיוטא (דף קסג:) ורבי יוחנן אמר לא שאנו אלא בין העדים לכתב אבל בין העדים לאשרתא אפילו שיטה אחת פסול מאי שנא בין העדים לאשרתא דילמא גייז הוא לעילאי וכתב הוא

יום רעו

בית שריר וקיים חלק לחינו נרשם בעיני החתומים לכל היכא שיכול להזדייף ע"י נזיזת פסול ותפילו בחו עדיים והעידו שלא נוסף בו כלום פסול. הריטב"ח ז"ל: **הראשונים.** כגון בשיטה רחשונה מהשנים יתקיים העדות בחותם שנחתמו בשטר השנייה שהם כשרים ונימא שהרחשונים לכבוד בעלמא הוא לחתם נחנץ חתם מהם קרוב או פסול עדותן פסולה מיירי שנחתמו החרונים בשטר שניה או **כולם יחד בשטה אחת** לחו ולחי נימא לנסח עדות נמור נתכוונו: [דף קסב:] **מלאוהו בקרובין כשר.** כתב ה"ר יונה ז"ל לדוקא כשבאו כך היל הלוה או המוכר ליל המלוה או הלוקח הם מלאום המלוה או הלוקח לחתר שבא ליום פסול לשטר שנמסר להם פסול היה וכמי שלינו למי וכן אם לחתר שבא ליום נעלו הלוה או המוכר ומלאום בקרובין כשר לעכשיו הוא שנעשה שטר לכל הרחב"ל ז"ל כתב אם היה פקח ממלא לותו קולם שיבא לב"ד: **שני** שטין שאמרו שהוא פסול שיהיה החלק שיעור כתיבת העדים שהרי הסופר לינו שומע אלא לזייף ומי שלינו סופר ולינו כותב תליר **לינו יודע לכוין בכתיבה לקה ומיושרת כמו הסופר** ויהיה ניכר בזיוף אם לא היו השני שטין (אלא בשני שטין) מכתב הסופר ממש: **כגון [לך לך].** [בב' שטין] כזה זוה הכף הוא עשוי אויר אלא"ל ומתעה שאין בו אלא **אויר [לחל] בין שיטה לשיטה** ואויר ל"ך מלמעלה ומלמטה הרי שלשה אווירין: **אמר רב לא שאנו.** פירוש לא שנו אלא לאמרינן לשני שטין פסול: **לאשרתא.** זהו קיום בית דין ועל שם לכתבי הערכאות וקיימנוהו כלאחז נקראת הערכאת: **איהו ועדיו.** [ויזייף] מה ערכאה לכתוב בשטר ועליה: **בין העדים לכתב נמי. כלומר בשטר חתום למכשרינן בשיטה אחת** לילמא נייז לעילאי והא חתימי סהדי **תחת לותה שיטה** ובלותה שיטה יכתוב מאי לכעני: [דף קסב:] **אלא מן העדים שלמעלה.** כלומר אין מקיימים אלא מהם לילא אם אם מזויפים: **אמר** המחבר ובשטרי כתובות בכל מקום כשרים ותתקיים העדות בשנים כשרים כי הלבר יהוא ומפורסם שחותמים בדיבה בערבוביא לכבוד ולפילו אין השנים הכשרים רגילים וכה"נ מילקי לייקי בית דין ולא מקיימי ליה אלא בכשרים ולענין נמו שכיח להרבות בעדים ולפילו בשנים אחרונים כשר לתלונן לומר ללתלונו חתמו לאי לא מילקי הוו לייקי מהום חומלת לעדיות וכן נרשם בירושלמ' ועכ"ז רלוי לחום להחמיר. הריטב"ח ז"ל והלכתא כר' יוחנן לרבים לרבה הוא ומקבלי"ל בשטר הבא הוא ועליו בשיטה אחת כשר לקבלו בתום' שאין לעשים להניח חני שיטה אחת ואם לירע כן אלא אחת שאחר ברשם הקלף יאחום השני תחתון והשתא ליכא למיחש לזיוף אלא אם כשנירו אלא שטר הבא הוא ושני עליו בשיטה אחת ואלא שטר הבא הוא באחת ועליו באחת ואומר ר"ת דמ"מ רלוי למנוע לכתחלה מלחתום לפילו אחד לבדו בחתם הקלף לילמא נייז לעילאי ויכתוב בלותו חלק אחר על הטל ותנן [דף קעה:] הוניע עליו כתב ילו שהוא חייב לו נוכח מבני חרי ומיהו הוא ז"ל מסופק אם נפסל בהכי וכתב הריטב"א ז"ל עם הסכמת רבותיו ז"ל לכיון שאין זיוף על בע"ח אלא על עצמו אינו [נפסל בכך] ומיהו לא אמרו אלא יחתמו העדים כן אלא כשהניח חלק לכתוב **לוה פלוני מפלוני** כך **לאחל פחות מכן** לא: **אמר רב שטר הבא כו' פי' נמחק בפניהם.** כלומר אלא היה אם מחק מעיקרא **ואם ירצו** בו **שיני במחיקה מן העליון** אין רשאין למחוס:

ועדיו בשיטה אחת וקסבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין העדים לכתב נמי דילמא כתיב מאי דבעי והא חתימי עדים קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחת פסול וליחוש דילמא כתיב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימין אותו מן העדים של מטה אלא מן העדים של מעלה אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר (דף קסד.) ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה מי שנמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וליחוש דילמא שדי דיותא אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה והדר כתב כוליה שטרא ומחיק ליה דכי הדר מחיק ליה להאי שטרא הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר אביי קסבר רב אין העדים חותמין על שטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם ואותבינן עליה דרב מהא דתניא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואי ס"ד דשטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ליחוש דילמא מחיק ליה לנייר וכתיב ליה מאי דבעי וה"ל שטר הבא הוא ועדיו על המחק ואמאי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר הא אפשר דמזייף ליה ומשוי ליה שטר הבא הוא ועדיו על המחק אלא מדקתני בברייתא כשר שמעינן

[דף קסה.] **[הוא על המחק ועדיו על הנייר].** כיון למסקנא בשטרא על מחקן לא כן יחזור ויימחוק ומי יוכיח לא נמחק פעם אחת לו אפי' פעמים יהא לחמרינן הינו דומיא דנמחק כו' אני מילי היכא לחתימי מסקנא נמי על מחקן לכל הכא כיון לעל נייר חתמי לא יליע ועוד יש [פניס] לחמריס בנמ' כלי להכשיר ולא עלו כלל: **קפידא.** כיון שנהנה לו ממה שלמד לו הינו רונא שיהיה שלוחו כלל בזה **ואפ"ג לאפ הוא פסול לגרש בו:**

[דף קסה.] **מראה מקום הוא לו.** כלומר עשה לו **פשוט ואפ"ג מקופר** שיש טורח יעשה הלא שהרואה לו שאפ ירצה לא יטרח בו יותר מלאי ולית הלכתא כאחד מיניהו לכולהו שיטה נינהו וכן פסק הרב ז"ל: **פי'.** על לאחר בכתבו. שלא תעשו קיום שלא לחתימת על לאחר לבל ים על לאחר על פה היולע שחייב תנה כמו שמעיל השטר לבל הינו מעיל על הוא תנו עשו ולפ"ה מעטרפי ומשלם בעל כרחיה ולא לחרינן לחנם דקא מסהיד היי לא קא מסהיד היי ולהיי תנה ליכא שלא שלא על לאחר ויפצע ויפטור שלא מעלם וטריף ממשעבדי דקלא ליית לה למילתא כיון שיש על לאחר בכתבו ועל לאחר על פה: [דף קסה:] **מהו שיבא ב"ד אצל ב"ד. לערף עדות שנמצאו לפי** תה שנמצאו ויפסלו הינן. וכתב הרב בהלכותיו הא לפי האשה שנתארמלה (דף כח.) לעל ויינן לא מעינן קיום שלא לאחר תן העדים ולאחר תן הליינין שבהנפק ועומת להאי מסהיד לחנם לשטרא והליין הינו מעיד שלא על חתימת ידן נמצין שחין על החנם שלא על לאחר ומשתבע ומפטר. לחר החתכר לעת הנאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל והרא"ש ז"ל לכי היכי שהכשירו לערף הוא הדין לחייב בשבועה לומר שעל לאחר בכתבו מחייב שבועה כמו על לאחר על פה שהרי בגמרא לילן לא חלקו בהכר: **רבינא אמר וכו'.** לקיום שטרות תלתא בעינן לפילו למ"ל שניס שנהנו ליניהן הין ואי לא כתב וחל ליתנהי הוא מחזי **כשיקרא לחמר במותב תלתא ולא נחתמו בו שלש שניס: אמר** המחכר כתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו הרש"ס ז"ל לכיון לחמר במותב תלתא כחדא היינו ואל ליתנהי לא מעכב ולרווחא לומר קושטע למילתא נקט ליה וכן מה שנהגו לכתוב וחתימנא תרי מנו תלתא הינו שלא לברר אבל חינו ערוך ואין מעכב כלל תלא לפרוק השטר שנתארמלה (דף כב.) מוכח לכל היכא לכתיב ביה בי היינא תו לא ערוך כי כתב לחמר לנו רבנו שנו לסלק חשם לבית הין חלוף: **מתני' וכו' אין לו אלא כ'.** משום ליל בעל השטר על התחתונה וכיון לשפסר לומר שהזמין היו פחותין ומלא מהם לא שוו שלא כ' שלשין נלמר כן ולף על פי שלשין נרשם בעיני הריטב"ח ז"ל תלמידו ע"כ:

דשטר הכא הוא ועדיו על המחק פסול ופריק רב כי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר בדכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא על מחקא ושטר אניירא וכתבי ליה בין סהדא לסהדא דאי לא חיישינן דילמא מחק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי והוה ליה שטר הכא הוא ועדיו על המחק דכשר וכן הילכתא הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואע"ג דכתבי סהדי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא פסול דסוף סוף מחיק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי: (דף קסה.) רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: כגון אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר וא"ל עביד לי מקושר ועבד ליה פשוט או אמר לו עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר תנא קמא סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה אינון ולית הילכתא כחד מינייהו: **מתני'** (דף קס.) גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה פשוט שכתוב בו עד אחד ומקושר שכתוב בו שני עדים שניהם פסולין: **גמ'** (דף קסה.) אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה (דף קסה:) שלחו ליה חבריה לר' ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד על פה מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו שיבא בית דין אצל ב"ד ויצטרפו. שנים שהעידו בבית דין זה וחזרו והעידו בב"ד זה מהו שיבא אחד מכל בית דין ובית דין ויצטרפו שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הילכתא אבל עד ודיין אין מצטרפין דהכי גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף כא.) דמאי דמסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא: (דף קסה:) רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שצריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי וכן הילכתא: **מתני'** כתוב בו זוזין מאה דאינון סלעים עשרין אין לו אלא עשרין. זוזי מאה דאינון סלעין תלתין אין לו אלא מנה. כסף זוזי דאינון ונמחקו אין פחות משנים. דרכונות דאינון ונמחקו אין פחות [משנים] * ס"א וט"ס הוא (כסף) * מכאן עד סוף המשנה אינו לא בגמ' ולא במשניות רק בברייתא (ג"א) כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין

תנו רבנן כסף וכו'. כיון שכתב בו בשטר מטבע כשכתב **כסף סתמא לינר כסף** הוא והוא הדין כשכתב **זהב סתמא וכשחמר כסף** לינרין או לינרין כסף מיעוטא דריש גניס וס"ס **בזהב לבש חמר כסף בלינרין משמע שמכר כסף סוף סוף שני לינרין** ומלכתך לינרי ולא כתב **לינרין משמע של זהב וכשכתב לינרין משמע של כסף** ויש לחלק בגמ' מלתניתא מעשה ועמדו קונין בירושלים בלינרי לחמר רשב"ג המעון הזה שם לנין הלילה על שיעמדו בלינרין כלומר שהיו יקרים בלינרי זהב ורשב"ג לימא לותם שחינם ערכיהם לכל כך קונין שהם תורין שהיולת מכילה לקרבן ומשום כך הוזלו **לינרין של כסף** ומשום הכי טעמא הא לחמרי' בגמ' לשרשא לחמרי' בשני לינרי זהב מלנקט לינרי הא לאו הכי כל היכא לחיכא למימר כסף או זהב לחמרינן כסף ליה בעל השטר על התחתונה: **מתני' [כתב בו למעלה מנה כו']**. פירוש לרך הוא שכופלין בשטר הלבריס כנון ולחריות ממון זה כו' ולעולם נלך לחר התחתון משום לשפסר לחזר מן הרישון ולע"נ ללעיל נבי סלעים תלתין לא פלגינן ביה אם כתב התחתון או עליון לבכל נוונא לחמרי' לא ינבה אלא מנה שאני התם לשפסר לומר הסלעים תלתין היינו מנה אלא שהם נרועים לבל מנה ומחתים ולחי שני לבריס הם ויש לנו לילך לחר הרישון או לחר האחרון ומסתבר להלוך לחר האחרון לחיכא למימר חזר בו מן הרישון: **למה כותבין את העליון.** כיון אלא לחזינן אלא בתר התחתון: **שאם נמחקה אות אחת מן התחתון.** כיון שנמחקה אות אחת מן התחתון שכתוב בשטר חנן לא יוכל לטענן (חנני) אני הוא אלא מחים לחר שהמו כך נפל ותתם מעלתו שהמו חנני הוא להא נוכל ללמול מעלין שכתוב חנני: **אמר** המחכר מס שהנינו הכל הולך לחר התחתון מנה שהוא לחובתו למלין לפילו משטה לחרונה כיון שמוציאו מתחת ידו או יורשיו לבל הם הוא מחתים שהוא לזכותו אין למלים הם **הוא כשיטה לחרונה.** הריטב"ל בשם הרא"ש ז"ל: **גמ'** שתי אותיות אין למלים מן העליון משום לזיתנין לימרמי ליה שם בן שלש אותיות וקילף רובא לשמע הם נלמול שתי אותיות ול"ל העליון הוי עיקר הלבך לא ילפינן אלא אות לחת [ובמחק שם או] שתי אותיות מן העליון נימא שהחים הזה שהמו כך הוא לבל לא החים שהמו בשם העליון לעולם ניזל לחר התחתון: **אמר** המחכר לא שייבא הבא פלונתא לתפוס (כ"מ לף קב: וב"ב לף קמ:) לשון רשון או לשון לחרון להשם בבת לחת הם סותרין להללי לבל הבא שזה למעלה וזה למטה לבבי הבל חזר בו מן הרשון להייב בחובתה [ובשמת] [ולשכח] שהוא כן: **ספל מלמעלה וקפל למטה ניזל בתר התחתון.** ממה נפשך הם זבוב חסר רגל הקוף שלמעלה ל"ל הרי הוא בלמטה והם לאו הרי הן בשתי שמות והולבין לחר התחתון לבל ספל מלמטה וקפל מלמעלה נימא ילמול תחתון מעליון והוא קפל אלא שזבוב חסר הרגל או לילמא שהוא הם לחר וניזל [בתר] בתרא ועלה בתיקו לחומרא והמוציא מחבירו עליו הרחיה ול"ע לבעלמא לחמרינן ממון המוטל בספק חולקין היינו בלבר שאי לפסר להתברר בגון [לף קמ.] נפל הביח עליו ועל לביו ללא לפסר למילע מי מיית בריבא לבל [הכא] לגן הוא ללא יעשון בירור הלבר כמו שילוש לבעלי השטר שהם יולעין לי ספל או קפל וכיון שאין **הלייניס יולעין לפסוק הלין שוקקים והמחזיק יחזיק כמה שבילו: ספל.** כלי שרוחצין וקפל כמו מקפל טליתות:

כסף. כסף בדינרין אין פחות משני דינרין דהב כסף: **גמ'** ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משנים דינרין כסף. כסף כדינרין אין פחות משני דינרין זהב . אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא א"ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב * בגמ' איתא רב פפא (ג"א) [וכ"ה הב"ח] נחמן באתרא דלא סגו פריטי דכספא ת"ר * [וכ"ה הב"ח] [דהב] אין פחות מדינר זהב. דהב דינרין ודינרין דהב אין פחות משני דינרין זהב. דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב: אמר מר (דף קסו.) דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב ודילמא בתרי דינרי דהבא פריכא קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה אי הכי רישא נמי גבי כסף בדינר רישא דאמר דינרי סתם דינרי זהב קאמר סיפא דאמר דינרין סתמייהו של כסף: גרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו וכתב בו בבבל גובה מעות בבל. ארץ ישראל גובה מעות של ארץ ישראל כתב בו כסף סתם מאיזה שירצה לוה מגבהו מה שאין כן בכתובה ואמרינן ודילמא נסכא אר"א שכתב בו מטבע כו': (דף קסה:) **מתני'** כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון אם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון: **גמ'** (דף קסו:) ת"ר ילמד התחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי אותיות כגון חנן מחנני וענן מעננ"י א"ר פפא פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון פי' ספל סאה ופלגא קפל קבא ופלגא בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישינן לזבוב או לא תיקו פירוש דילמא שטרא דהוה כתיב ביה שית מאה וזוזא שלחה ההוא שטרא לקמיה דאביי שית מאה אסתירי וזוזא או רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה אסתירי וזוזא או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דילמא שית מאה פריטי וזוזא אמר ליה דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא אסוכי מסכי להו (דף קסו.) ומשוו להו זוזי מאי אמרת שית מאה אסתירי וזוזא יד בעל השטר על התחתונה אמר אביי מתלת ועד עשר לא ליכתוב אינש בסוף שיטה דילמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדרי לדיבוריה תרי ותלתא זימני א"א דלא מתרמי ליה באמצע שיטה: ההוא דהוה כתיב ביה תילתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט רווח ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי: ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתיב ליה וא"ו שוייה ואחי אתא לקמיה דאביי א"ל מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי ליה אמר אביי האי מאן דמחוי חתימת ידיה בי דינא לא ליחוי בסוף מגילתא דילמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ההוא * בזבינא דאתא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) כוזבנא דאתא לקמיה דאביי א"ל נחוי לן מר חתימת ידיה דכי אתו רבנן מחוו לי * מעברנא להו בלא מכסא כ"ה בגמ'

[דף קסז.] **ההוא דהוה כתוב ביה וכו'.** לפסוקי. סך עומדן מסס כמה עולים בזוזי וכותבין זוזי: **יד בעל השטר על התחתונה.** ולפס"ד **לישתרי פציטי שסס פלגא לזוזא** יכבי ליה לישתרי מכלן לתתא למ"ל כי שטר שכתוב בו מלה וחמשה לירנין וכיוצא בו שלף המלה לירנין ולין לומר שהן מעות לפס כן לפסוקי מסכי להו וזהו ברור הריטב"ן ז"ל. נרסינן בגמרא לימר לכבי לא ליחוי לינים חתימת יהיה בסופו למגילתך לימלא וזלי וכתבי עליה מלי לבעי ותנן הוציא עליו כתב ולו שהוא חייב לו נוכח מנכסים בני חורין. לכבי לימל עמה שלף יוכלו רמאים לרמות כשיחתום לפס שמו פס יש **חלק מלמעלה שמא ימצאנו לפס רע ויכתוב בחלק שלמעלה לני החתום למטה לויתי מפלוני כך וכך ממון** הילכך לא ליחתום שלף בריס מגילתך: **דתנן הוציא עליו וכו'.** ולו לשון לכתוב לוקח קלמר שלף מחתימת **ילו ר"ל כדתנן** (ניטין קף עא:) **כתב סופר ועל ולמר רבי ירמיה חתם סופר שנינו.** לימר המחבר ותנן הוציא עליו כתב וכו' ושמעינן מהכא לכל שהוא חתום למטה ר"ן שיהיה השטר מכתב ילו לבל פס לין שמו כתוב שלף בתחלה פסול על שיהא הכל מכתב ילו ר"ת ומה חשבון יש בזה כשיוציא זה כתב ילו יטענו זה פרעתי לעתך הרמב"ם והנחן ז"ל ילמען למפקי עליה שטר מזוייף לין לרך שיטענו פרעתי לשרבה נווח ולימר לי היו לבריס מעולם ושוב לינו יכול לומר פרעתי לכל [לעיל קף י.]הלומר לי לויתי כלומר לי פרעתי למי ועוד לשלמא כתב ביה לילך נלמנות ויהיכא שלף כתב ביה נלמנות כתב בעה"ת וכן בחו"מ פס לומר ברי לי שלף לויתי שלף שחתמתי בסוף מגילה זו ושנחתיה ביה בעל ליני ולוה כתב מה שרצה עליה לו שטוענו שלמנה היה בינו לביני הולשה זו בכל שלו וכיוצא בהן הוחיל ולו עקר ולו כפר כתיבת ילו החתום כלן מנו ליכול למימר פרעתי כי לומר הכי והכי היה מעשה מיפטר ובשבועת היסת והא לשמר חבלי לו ליחוי לינים היינו טעמא לחייבינן לולי יפכח הוא ענין חתימתך וילמר לו לויתי מעולם שכן הוא הלמת והחתימה לחר שלף בלה על ההלולה ה"ל מילי לשלף לכירי לינבי וכל הלומר לו לויתי כלומר לו פרעתי למי לבבל פס יזכור העיקר ויטעון הכי והכי היה מעשה לפ"ז למשבע ומיפטר לשמרינן מנו: **אמר אביי כו' לא ליכתוב אינייש וכו'.** לימר המחבר מלתא על עסרה לי כתיב הכי ולא לשלריה בשמעא שיטה ר"ל שטר שיכול להזלייף ופסול וכן כל שמניח ריוח חלק בסוף שיטה במקום שיכול לזייף בו כלום ולי לפסכון תלתין וחמשין בסוף שיטה כשר השטר [ולא] לשמרינן שמא תלת וחמש היה לחזקה על העליה שעושין כהנון וכן לנתי לפני רבותי: **כפתיה ואודי.** ס"מ לשי לא לשולי לא פסלינן שטרא ולומר מורי הרב למיירי שלף היה המחק ניכר לשי לא כל מה שלפתה יכול לתלות במחק תלה וס"מ לכופין על כי שלי נוגע ושמעינן מהכא לשולותות רווחות לו לחזקות שלינן מקויימות כשרות ומיהו מוטב לקיימס כלי שלף יפא נרשה כהערמה ויעטרכו כ"ל לכוף עליהס: **אין חתימת ידא דידי היא ומיהו מקמיה דרב אחא לא חתמי מעולם.** ס"מ לשי לא לשולי השטר מקוייס ולע"פ שרבה לא היה נזכר מהמעשה ושלח כשברי הרמב"ס ז"ל שכתב כי הטל שמעיל על כתב ילו נרלך שיהיה זכור מן המעשה מעצמו ולס לשו לין קיומי קיום ולילתל. כל זה מהריטב"ל ז"ל: **מתלתא** על עסרה לי כתיב לשו בסוף שיטה עביל מתלת תלתין **וכן על עסרה כללו לחכל לחד עסר חס** היה עושה מעשר עסרין היה לריך לתת ול"ו בין לחד ועסרים ויהיה לחוקה וייהיה ניכר שזוף כלשמרינן בהני עובדי לחיק ליה עלמל: **ואי איתרמי.** לעבד לה בסוף שיטה וחזור הלמן בתחלת שיטה לו בלמלע שיטה כשלר לשמועת השטר שלרך להזכירס פעמים הרבה ולפילו יזייף הטלין לל יוכל לזייף התחתון וקי"ל לחין למלין מן הטלין כלשמרינן לטיל: **אזרנוקא.** נוד מלל עמלתי עליו זרועי כשהחמתי והיו ילי רותתות: **מתני' כותבין גט לאיש.** לימר המחבר ולילפ למיחס שמא לל יתננו לה על לשלר זמן ויבל לשפות עליה לו תטרוף היל שלף כלין פירות ונכסים שמכר בטלה בין כתיבה לנתינה שהרי כל לפס לריכה להביל רליה לוימת מטל ניטל ליה הרא"ס ז"ל: **כותבין גט לאיש עא"פ שאין אשתו עמו.** שהרי **לל בעינן לעתה שלפילו בעל כרחה** מנרשה: **ושובר לאשה.** כלי שיהל מזמן כיולי שכשיפרע לה הבעל כתובתה תתן לו השובר שתהל לו לרלויה וכיון **שזכות הבעל הוי זכין לו לשלם שלף בפניו: והבעל נותן שכר.** הסופר שהרי זכותו הוא ורגן נפשו: **ובלבד שיהו הסופר והעדים מכירים.** שזהו שמו ושם לשתו לשי לשו לשו הכי לישל למיחס שמא יכתבנו לעורך לחת מקרובותיה הרוצה להתנרש מלישה וכגון זה תנשה כתובתה מבעלה **כלתנן [כתובות לף פח:] הוציאה נט ואין עמו כתובה נוכה כתובתה** וכן בשובר לישל למימר שלף תתן לותו לקרוב שלה שחייב בכתובת לשתו. [דף קסז:] **כותבין שטר לווה.** ולוקא בשטרי הקנאה שנשבע נפשו בלותו קנין סודר שלפילו **לא [ילוה] על זמן מרובה** כל קרקעותיו מסועבדים מעלה משעת הקנין ושו לא היו טורף שלף כדין לס יטרוף לקוחות מזמן זה לבל בלא קנין לא לשמל לא ילוה על סוף שנה חלשים וכיון שזמן השטר היו מעכשיו [לתן] לטרוף לקוחות מזמן זה שלף כדין: **אע"פ שאין מלוה עמו.** להל זכות הוא לו וכלשמרן: **ואין כותבין למלוה.** אע"פ שרלו הקנין לשמל רגה לנזות ולא ניח: **והלוה נותן שכר. שהרי הנאה שלו: כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו.** ולוקא שכותבין בשטר המכר שקבל המעות מיהו שלין כלן סוס חובה לנוקח לבל לס לא יעיל על עלמו שכבר קבל המכיס לין כותבין שלף מלעת הלוקח לשמל היינו רונה לקבל לותה לקיחה: **והלוקח יתן שכר.** שהרי לעולם הוא נהנה יותר מן המוכר לפי שמי לינסי (ב"מ קף נ.) **זכות קנית זכין לוכיל: גמ' שיהא מכיר שם וכו'.** כלומר שלף שני בהכרת פניס ושיסמוך על שחריס

(ג"א) מעברנא להו אחוי ליה בריש מגילתא הוה קא נגיד בה א"ל כבר קדמוך רבנן ההוא שטרא דהוה חתום עליה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל אין חתימת ידאי דידי היא ומיהו קמיה דרב אחא בר אדא לא חתמי לי מעולם כפתיה ואודי א"ל בשלמא דידי זייפת אלא דרב אחא בר אדא דרתית ידיה היכי עבדת א"ל אנחי ידאי אמיצראי ואמרי לה אזרנוקא וכתבי: **מתני'** כותבין גט לאיש ואף על פי שאין אשתו עמו ושובר לאשה ואף על פי שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל נותן שכר (דף קסז:) כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ואין כותב למלוה עד שיהיה הלוה עמו והלוה נותן שכר כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר: **גמ'** מאי ובלבד שיהא מכירן אמר רב יהודה אמר רב ובלבד שיהא מכיר שם האיש והאשה בגט ושם האיש והאשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דילמא כתב גיטא ואזלו ממטי לאיתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשי' נשותיהן אלא זה בפני זה וליחוש דילמא אזל למדינתא אחריתי ומחזיק לשמיה ביוסף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי ליה לאיתתיה

בסמוך מסום דהוי מילתא לעבידא לגלויי אלא צריך שיכיר שמותיהם גם כן: **אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה.** והשתא ליכא למיחש למילי ואע"ג דלמרינן בניטין (לקמן פו:) סני יוסף כן שמעון שהלכו למדינת הים ושלחו ניטין לנשותיהן ונתערבו להן מנורסות משמע שאם לא נתערבו נותנין ומתנרסות שאני התם דשניהם במעמד אחד נתנו ניטין לשליח והוא מכירן ונם מכיר נשותיהן שזו אשתו של זה וזו אשתו של זה וליכא למיחש למילי כמו שהיו בעיר אחת זה בפני זה או אם זה עומד בירושלים וזה בטבריה אם לא נתערבו לו המקומות אלא שהיו בעיר אחת עומד במקום שכתוב בנוטה וכן בנוטה אל זאת אין לו אם חפש שהרי כתוב בנוטה במקום פלוני נכתב נטו זה: **וליחוש.** כלומר כיון דמייסינן להאי ניחוש נמי שמא ילך במקום שאין שם אלא אחד הוא מאותו שם ויכתבו לו ואח"כ ילך במקום אחר שעומד שם שיש שמו כן לממטי נטו זה לאשתו: **הוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין.** לולאי זה שמו לאם לא כן נודע היה שהבר שאין שמו כן בזמן רב כזה שלכך לא כתבינן ליה לשום לאם תוך זמן זה על שיהא מוחזק בשם זה שלשים יום: **אמרה ליה האשה לאביי לאו אנא.** שהשם הזאת שכתובה בשובר זה אינה **לאם לחרת היא שמה כשמי: אמר** ליה רבה בר רב חנן אנא נמי כך שמרתי לעגים אלא שאמרו לה שאת היא אלא שזקנת ועשה קולף עבה: [לף קסח.] **לאו אורחיה למידק.** והא לאמר תחלה שהיא יום רעז זאת אלא הנשה הוא שלכך כשהולה אחר כך לשבריה לומר שאינה והטעותו נותן והא לאמר מעיקרא לפי שאין לרך לערבא מרבנן להכיר בנשים כ"כ: **לאו אורחיה למידק.** לאמר השתחר ס"מ שיכול לשם לשמוך בזה על פי עד אחד לפיולו על השם וקרוב לף על פי שאין סומכין על בעל לבר עצמו לאי ס"ל שנריכין שנים שיעידו לו בתחלה היכי לאמרינן לף אי הרי זה על פי עדים כשרים אלא ואלי כללאמרינן להא מילתא לעבידא לגלויי היא וכן לענין חליצה סומכין על אלו אזה היבמה וזו היבמה כלשיתא ביבמות (לף לט:). כן לעת הרשב"ם ותלמידו הריטב"ם ז"ל: **אי אברא.** בבירור לת היא: **נידבר.** ינאנו: **עם הארץ.** השתחל ומכיר בנשים כלי להכיר שם חלפו לו בלחרת כעורב יותר: **וכתב ונתן.** משמע שהבעל השובתנו הוא שכתבו שפורש שכרו: **והשתא שהאשה נותנת השכר.** כי היכי לאי נשהייה. ליתן לה נטו בשביל שכר השופר והיו לא לכתיב וכתב ונתן לו אלא לעניות כתיבה אלאי. לאמר השתחר הבעל נותן שכר ולפיולו שכר השובר כשיניע ליו ולוקח במקום שאין כותבין כתובה אי אינם עדים אלא שלא כתב לה ערכין השובר כלי שלא תנשא ממנו בעדים אבל במקום שכותבין כתובה כיון שהיא לא נזכרה בכתובתה והוא פורע לה היא פורעת שכר השובר והן בשטרות לעולם שאם אבד המלוה השטר הוא נותן שכר והא לליעטריך למימר אין כותבין שטר לנוקח וכו' כתב הרמב"ן לחריבא דקאי שאם קנו מיד הלוה או מיד השוכר שלא בפני לוקח ומלוה וכא לוקח ומלוה ותובענין שיכתבו ויתנו לה אין כותבין לה כלל שלא לאמרו שאם קנין לכתיבה עומד אלא כשהוא לפניה אי נמי אלא ניחא ליה שיתנו לו על שיקבל מעותיו ועתה הר"ר שלמה בן אלדת והרא"ש ז"ל לכל שקנו מיד השוכר והלוה שאם כותבין ונותנין למלוה ונלוקח ומתני' פשיטא אלא לאנב ריבא נקט לה: **מוזיף ליה לעיסקא.** שיתעסק לותו ויתן לבעל השעות לחזר ריוח לף"ם על הלוה ליתן **שכר משום לרוב הנאה שלו** ולא מיבעי לאמיר בהלואה שכל ההנאה שלו: **מפני רעתה.** קרקע רעה ולא תיאת ריווח לשוכר הוא קמ"ל ללעולם הקונה מרויח: **מתני' [שטרי אירוסין].** ללא"פ שאם לבריה הנקנין בלאמירה מ"מ אם נכתבו נובה מנכסים משועבדים. שטרי לירוסין מפרש בקלוסין [לף טו:] לבשטרי פסיקתא מיירי להיינו שאומר **כמה לאתה נותן לבנך כך וכך** ולאתה לבתך כך וכך והלכך לית יחייבים אם לא מלעת שניהן יחד: **והחתן נותן שכר.** שטרי הוא קונה ונם מרויח בקבלת נלוניית האשה: **והחתן נותן שכר.** היינו לוקח אם כתבו הכל בשטר אחד אבל כתבו לכל אחד בפני עצמו כל אחד פורע שלו: **אריסות.** הוא שמקבל למחצה לשליש ולרביע מן הפירות שיעלו אם בכל שנה ושנה: **קבלנות.** הוא מכירת לבין עבדא בין לא עבדא נותן לו **מכירתו כך וכך כוריס לשנה: שטרי בירורין.** מפרש בנמרא להם שטרי טענתא כלומר **סופרי הליינים היו כותבין טענות לנסי הריב שלא יהיו טוענין וחוזרין וטוענין ההפך ועל פי הטענות פוסקין** בית לין הלין על כן לין רשאי לכתוב לותן טענות אלא מעת שניהם דשב"נ לומר לין ליהי לכתוב טענות של שני בעלי לינין בכתיבה אחת כלי **שלא יכולו לילי** ריב אלא בב' מנילות: **גמ' גרסינן בגמ' תתן נותן שכר פשיטא לא נצרכא אלא אפילו צורבא מרבנן.** לפילו צורבא מרבנן אחתן לסלקא לעתך לאינא לאמיר **שמשיח בתו לתלמיד חכם** נותן השכר קמ"ל: **[לשון גמ' אין כותבין אריסות וקבלנות וכו'] אפילו בבורה.** כלומר **שצריך להכיריה שנה או שנתים** שלא בו **ריוח עתה למקבל** לפ"ם הוא נותן השכר לפי שהוא נהנה שמוציא לבר שיוכל להתפרנס מסם: **שטרי טענתא וכו'.** לאמר השתחר ולאחר כתיבה לין יכול לחזור ולטענן ולפילו בנותן לאמלא ולפילו לא הוכחש בעליס וכן זה בורר וכו' על שלא כתבו יכולין לחזור בהם ולבירור לאחריס משכתבו לין יכולין לחזור בהם וכן פרש"י ז"ל בפ"ק

למעיעא [לקמן כ.] ומיהו בירושלמי אמרו שאם טענו בפניהם אין יכולין לחזור בהן ומתו מכחן שאין כופין לומר אלא מה שיתן טענתו כתובה וחפולו לב"ד וכל שכן לבעל דינו דלמי עליה כאריה לרבית: **זה בורר לו. ליין וכותבין בשטר פלוני [בירר] ליין פלוני** כלי שאין יכולין לחזור בהן דשב"נ לומר וכו': **[לשון גמ' דדמית עלי כי אריא וכו']**. לרמית עלי מריבה כשתראה טענותי וקי"ל [לקמן קעג.] כל מקום שנתן רשב"נ במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב ועירן ודיוס לחרונה: **אמר** המחבר כתב הריטב"ק ז"ל לעת מורי הרב החכם ומורי הרשב"ץ ז"ל שהטוענן לחבירו שיתן לו טופס משטרו שמוציא עליו כולי עלמא מולו שיכול לומר בעל השטר תתך רוצה לבקש עקיפין אל שקר על שטר שלי כלי שתפסילני וזו טענה גדולה היא לכל תראה לו בב"ד לקרותו ולרחותו וכן לעני לפני רבותי פעמים הרבה : **מתני' השליש השטר.** כלי שאם יהיה להם טורח לכתוב שטר ממה שנשאר מחוייב נתנו השטר ביד שלים ומטוח שחפץ למהר הפרעון ממה שנשאר אמר לשלים אם לא נתתי לך מכאן על יום פלוני שנשאר מחוייב תחזיר השטר למלוה כלי שיוכל לתבוע ממני כל החוב אם ירצה וכו' מפרש בגמרא: **גמ'** אמר המחבר חלוק בין היני לשמכתא לתני בני נד ובני רחובן ואחר תנאים לא אמרינן כל לאי לשמכתא היא אלא במקום שנפסיד במילי כעין משנתנו ובכבר שהן הקנס מלעתו אלא לסבת לבר שהוא ערוך ולפיקוי תנאי שבניהן וגם באלו לוקח תולה בלעת עצמו במילתא לבילו ולא בילו לנמרי ולפיקוי תולה בלעת אחרים ולפיקוי לבר שהוא בילו לנמרי אי שהן בילו כלל וכלשון בסנהדרין (לף כה.) וזה שכלל הגמור שכולל כל המעורת קבלתי מפי רבותי: **אמר** הריטב"ק ז"ל כל לאיתא מעכשיו אין בו לשמכתא פרק **איזהו נשך [לף סו:]** ויש למלין שאתם קנין אינו כמעכשיו והרשב"ץ ז"ל כתב פרק איזהו נשך לכל קנין כמעכשיו הוא לאי לא היכי קני לקמיה הא הלר סורלא למריה כלאמרינן בגמרין פרק השותפין (לף מח:) וכ"כ ר"ת ז"ל והא דבעינן הכא ובפ' ל' נדרים ב"ד חשוב ופ' איזהו נשך במעכשיו לבד מפורש שם ע"כ: **אשמכתא לא קניא.** כלומר **המכטיח לחבירו לבר ע"מ שיעשה לבר לעתיד ושומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקייס הלבר לזמן פלוני וכשהגיע הזמן נתנם ולא יוכל לקייס** לא קניא ואינו נפסל בבך לע"פ שהתנה לכאתום הוא ונם המלוה לא סמך על לבריו לשפקי היה לו לע"פ שהבטיחו בדברים והלבתך הכי לשמכתא כי היא לאתן לך כך לא קניא לפי שאינו בבית דין חשוב אלא שפרע מקצת חובו **מתני'** מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ר' יהודה אומר לא יתן: **גמ'** במאי קא מיפלגי רבי יוסי ורבי יהודה רבי יוסי סבר אשמכתא קניא ורבי יהודה סבר אשמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו וכי מאחר שר' יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כר' יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי: גרסי' בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כז.) ההוא גברא דאתפיס זכותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליבטלן הני זכואתי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלה זכותיה אמר ליה רבה והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב (דברים כ"ב:כ"ו) ולנערה לא תעשה דבר וגו' וכי תימא קטלא שאני והא תנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו חלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו נדרי אונסים וכו' ואמרינן (דף כז:) לרב הונא מכדי אשמכתא היא ואשמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכואתיה והא תנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד ל' יום תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כר' יוסי דאמר אשמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה והילכתא אשמכתא קניא והוא דלא אניס פי' חולי וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב * עי' נדרים דף כ"ז בר"ן ובב"י ח"מ סי' נ"ד וקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפיס זכואתיה בלחוד ומסתברא כוותיה: **מתני'** מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני נמחק שטרו ביום פלוני (דף קסח:) ופלוני ופלוני עדיו: **גמ'** ת"ר איזהו קיומו אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתוב בו וחזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואינו צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:

דבריהם מכוונים. כלומר שלא היה השטר מזוייף נובה **מזמן הכתוב בשטר וחין צריך רחיה אחרת** לבל אם לא כתבו זה כשירצה לנבות צריך להביא רחיה אחרת לשמא מזוייף הוא או כתב לנוות ולא לוה:

ומקום התורף. לו קתני סת הלוה ומלוה: **אביי** לא פליג אלא לאמר בשטר הגט הוי הגט פסול בכך: **ונתננו לו. לליכא למיחש שמא כתב גללות ולא לוה** לפ"ה אין כותבין לשמא לא נתכב ממנו שטרו ויהיו **שני שטרות ביולו ויטרוף בשטר ראשון** בשטר אחר ואפילו לא **יכתוב בשטר השני אחריות הא אחרינן** (כ"מ לף טו:) אחריות טעות סופר הוא ואפילו יפרט בפירוש אלא יטרוף ממעשבדי מ"מ הוי טריף מבני חרי: **אבל בשטרי מקח וממכר. אם אמרו העדים כתבנו ונתננו לו: כותבים.** כ"ל לאולו עדים שעשו שליחותן אינן מוזקין ועושין שליחותן לכתן לקנו מילו באחריות לא היה לעשו אלא שטר אחד ולאותו בלבד עשאן שלוחין והיה לוקחן לאמר רב יוסף שטר שאין בו אחריות מיירי שמתחלה **שטר בלא אחריות** הוא ובהא לא קפיל אפילו למאי: [לף קסט.] **חוץ מאחריות שבו. מאחר שאמת הוא הלכך אזה הקרקע הוא** קנוי לו ולעדים נזכר העלות **והוא ירא פן יאמרו הלכך ויערערו עליו אלא כתן הלכך כותבין לו שטר בלא אחריות כלמפרש טעמא לקמן** ולא חיישינן לאי לדשב"ג לחייש שמא אחר שלקחו חזר לו שטרו כלי שיתבטל המכר לבמסירת השטר שני למיקני כל למשעבד היה אע"ג דלא כתב קני הוא וכל שעבודא לדידה ועתה הוא מתחרט ולפיכך מבקש מהלויים שיכתבו לו שטר מכר ולא היה לא חיישינן להכי לכדבנן קי"ל לאין לאחיות נקנות במסירה אלא שם כן כותב לו קני הוא וכל שעבודא לידיה וצריך להבית רואה על אותה כתידה **אי יתננה לו בקנין נמור אי בשטר חלש כלין נוקח ומוכר: אמר מר וכו' שוף לי.** כלומר [למתן] לי מעט ומכוין כלי שיסתכח הלכר וכשיחזור למלוה לקחת ולהועיל מהקרקע יטרוף זה מכח השטר השני מלקוחות אחריים שלקחו אחריו לכיון שהיה כתוב בו אחריות הני קרקעות היו ממעבדים לו ועתה כבר נסכח מה **שטרף פעם אחת ואחי השתא** למטרף אלא כלין: **וכיון דקרעיניה.** כלומר לולאי לא טריף בעל חוב מיניה להאי פעם ראשונה על לקרעי לשטרי למלוה לאו טירפא לאו כתיב היה לקרעיניה לשטרי למלוה לאו טירפא היא כל שלרכתא לאו כתיב היה קרעיניה לשלרכתא היא כל שומא אלא היכא דלא קרעיניה לשלרכתא לאו שומא היא והלכך השתא. כשחוזר לטריף במאי קטריף ואם ירצה הלוקח להוציא מן הלקוחות ערין להחזות במאי טרפו מיניה ול"כ למאי חיישינן שמא **יטריף אלא כלין** ופריך אלא בעי [לטריף] מכח שטר כלי שיעטרך לקרעו אלא מערער הוא לומר **שלה זו גזולה** היא ממני לשל לאכותי היא ויביא עליה ויטרוף וכבה"נ מני עביל כמה פעמים כל היכא שיסתכח הלכר: [לף קסט:] **[אמר רב נחמן דכתב הכי שטרא דנן לא למגבא ביה כו']**. וכה"נ לוקא הוא למועיל לאולו משום אלא כתב ביה אחריות הא קי"ל לאחריות טעות סופר הוא ואפילו הכי אמרינן לשטר בשתא לא נבי כלל: **לתקוני שדרתיך.** ואתה קנית ממנו אלא באחריות שהתנה המוכר עמו בפירוש שאינו מוכר לו באחריות שאם היה בשתא הא אמרינן לחריות טעות סופר הוא והנה עוות השליח ועוה לו היינו שיקנה הקרקע בשמו מן המוכר כמו שקנאו בלא אחריות ואח"כ יחזור ויאמרנו לו באחריות ואע"ג לאמרינן בכתובות [לף עט:] טעה השליח לא קאמינן לאפילו בפחות מכלי לונאם חוזר ואפילו בקרקע אע"ג לאמרינן בעלמא אין אונאם בקרקעות ג"כ תימה הכא אמאי לא הוי בטל המכר ואפשר כמו שפירשו מן הלבריס להתם מיירי שיודע המוכר שאינו קונה לותו לעורך עצמו אלא לעורך אחר הלכך אם נתחנה אינו יכול למחול לונאת אחריס ובטל המקח אבל הכא מיירי שלא הודיע זה השליח למוכר לעורך לותה אשר קנה אלא קנאו אם היה שבור המוכר שעורך עצמו קנאו וכיון שפירש לו בפירוש שלא יהיה עליו אחריות אינו בטל המכר כלל: **ת"ר הבא לידון.** היה מוחזק בקרקע ול"ל חבירו מה לך כאן ל"ל לתה מכרת לי ויש לי שטר **והחזקתי ג' שניס [ערין לבדר] וניזון בשטר על** כרחו ערין להבית שטר ויבדר לבריו ואם לא מנא השטר יפסיד ולא מהניא ליה חזקה כיון לאמר שים לו שטר: [לף קנ.] **לא אמר אלא לברר.** כלומר שאם בלו עליס ולא העילו כלבריו הפסיד לבל אם לא בלו נאמן ולא הפסיד ונבי ממון לוקא לבל נבי חזקה לי לא מייתי שטר מיפסיל כלפרס"י והכי מסתע ריס פרק זה בורר [לף כנ:]: **אנא נמי לברר וכו'.** לפוס

נקרע פסול נתקרע כשר נמחק או נטשטש אם רשומו ניכר כשר: ה"ד נקרע והיכי דמי נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של בית דין נתקרע קרע שלא בבית דין היכי דמי קרע של ב"ד אמר רב יהודה * ב' תיבת אלו אמר רב אינו בגמ' (ג"א) אמר רב מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב ת"ר מי שבא ואמר אבד שטר חובי אע"פ שאמרו עדים אנו כתבנו חתמנו ונתננו לו את השטר אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מן האחריות שבו (דף קסט.) רשב"ג אומר אף בשטרי מקח וממכר אין כותבין וכן היה רשב"ג אומר הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו את השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת (דף קסט:) וקא מיפלגי באותיות נקנות במסירה רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והילכתא כותייהו (דף קסט.) אמר מר חוץ מן האחריות שבו מ"ט אמר רב ספרא מפני שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דילמא אזיל בעל חוב טריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר א"ל לבעל חוב שוף לי פורתא דאיקום בהא ארעא והדר תא טרפא מינאי והדר אזיל טריף לקוחות וכיון דקרעיניה לשטר דמלוה במאי טריף ליה לא צריכא דקא אתי מכח אבהתיה: (דף קסט:) אמר מר חוץ מן האחריות שכו היכי כותבין אמר ר"נ דכתבי הכי שטרא דנא לא למיגבא ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקום ארעא בידיה ההיא איתתא דיהבה ליה זווי להההוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה ארעא שלא באחריות אתאי לקמיה דר"נ א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנא מיניה שלא באחריות והדר זבנה ניהלה באחריות: ת"ר בא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר ואין נידון בחזקה דברי רבי רשב"ג אומר אף בחזקה קא שקלינן וטרינן במאי קא מיפלגי רבי ורשב"ג ואסיקנא (דף קע.) דבלברר קא מיפלגי דרבי סבר אע"פ שיש עמו חזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש עמו חזקה אין צריך לברר את שטרו אמר רב גידל אמר רב הלכה כרשב"ג ואף רבי לא אמר (דף קע:) אלא לברר כלומר כשמביא שטרו אומר לו ברר את שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה ואם א"א לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נידון בחזקה רשב"ג סבר אין צריך לברר כלל

מאי לא"ר יצחק בר יוסף לגן נמי לברר קתימינן מסמע להלכתא כרבי ועוד הא קי"ל הלכה כרבי מחברו ולכפסק רב גידל מסמיה דרב הלכה כרסב"ג והרמב"ם ז"ל כתב כרבי: **לכתחלה.** כלומר שאומר לו קיים שטרך אם נתקיים הרי טוב ואם לו לפסר לקיימו סומכים על עדי חזקה ויכתב סיסת שלקחה וכהא לחמרינן הכא פרעתיך פסקינן נמי שריך לברר ואם לאמר לעליס הוו לי עליס שפרעתיו הוי **מילתא לרמיא עליה לחיונים** ואם אמרו העליס לא היו לברים מעולם חייב הלוה לבל לא אמר לעליס הוו עלי פסלי לפסר שאע"פ שהיה בפניהם לשתלי ליחתלי ואם שאלו העליס ואמרו לא היו לברים מעולם יכתב הלוה ויפטר וכהאי גונא מיירי הסיא (לבל הנשבעין) **[לפרק שבועת הליינין סוף לף מח:]** לאמר רבא עלה בל מלתא לגא לרמיא עליה לחיונים ל"ל ולאו לאעתויה. בך כתבו מן הרחשנויס ז"ל : [לף קנ:] **מתני' מ"ל שפרע מקצת מקצת חובו.** ואינו רוצה המלוה לשומו ביד אליו: **ר' יהודה אומר יחליף.** שטר אחר מסכום הנשאר ויקרע זה כלי אלא יגבה בל שטר זה בין שפרע מקצת חובו ור' יוסי אומר אלא יקרענו אלא יכתוב לו שובר ממה שפרע ואע"פ שיצטרך לשמור שוברו מן העבברים זה יפה לו שיטרח בשמירת **השובר בלי שיהיה זריז לפרוע** ולא יאחר ואם יחליפנו בשטר אחר בפי הסכום הנשאר לא יהיה זריז לפרוע אלא יוצא יוצא ואלא המלוה הלוה לו בבת אחת וקי"ל בר' יוסי בלאי' בגמ': [לף קנא:] **גמ' ה"מ אפלגא.** להא טוב יותר מבלום אלא יוכל לגבות בל החוב בהתוב בשטר אבל מבח השובר בעוד שיאמרנו: **אבל אבוליה.** בגון שרוצה לפרעו בל החוב ואמר לו המלוה אירבם לי שטרא אבל אבתוב לך שובר לא יפרע לו לעולם על שיתן לו השטר: **ולא היא.** להא לסיקנא שאינו בלין **שאם יארע שאבד המלוה השטר שיוכל הלוה למי המלוה** ויאמת בהם ואע"פ שאפשר נס בן שאם יבתוב לו שובר ויאבד אותו יגבה המלוה ממנו בל החוב ויאמת במקנתו אפרע לו יותר טוב הוא זה להא עבד לוה לגיס מלוה ובלין הוא שיטרח בשמירת שוברו בשביל שיפרע המלוה ממה שהלוה לו בשעת לחקו ומיהו אע"נ לקי"ל

אלא נידון בחזקה לבתחלה: **מתני'** מי שפרע מקצת חובו ר' יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יבתוב שובר א"ר יהודה נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העבברים א"ל ר' יוסי וכן יפה לו ואל ירע בוחו של זה: **גמ'** ומסקנא דבותבין שובר דאמרינן (דף קעא:) א"ר הונא בריה דרב יהושע ואפילו למ"ד בותבין שובר ה"מ אפלגא אבל אבולה לא ולא היא אפילו אבוליה נמי בותבין בי הא דרב יצחק בר יוסף הוי מסיק ביה זוזי בר' אבא אתא לקמיה דרב חנינא בר פפי א"ל הב לי זוזאי א"ל הב לי שטרי ושקול זוזך א"ל שטרך אירבם לי אבתוב לך שובר א"ל הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין בותבין שובר אמר ליה ר' חנינא בר פפי מאן יהיב לן מן עפרא דרב ושמואל ומלינא עיינין הא ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו בותבין שובר בי אתא רבין א"ר אילעא בותבין שובר ומסתברא דבותבין שובר דאי ס"ד אין בותבין שובר אבד שטרו של זה יאבל הלה וחדי מתקיף לה אביי אלא מאי בותבין שובר אלא מעתה אבד שוברו של זה יאבל הלה וחדי א"ל רבא אין עבד לוה לאיש מלוה: תנן התם שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין בשרין אמר רב * בגמ' וברא"ש איתא אמר רב המנונא לא שנו בו' הונא לא שאנו אלא שטרי הלואה אבל שטרי מקח וממבר אפי' מאוחרין נמי פסולין מ"ט זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן ובתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני וזבין ליה מיניה וא"ל הב לי שטרא זבינאי וא"ל אירבם ויהיב ליה זוזי וכי מהדר ליה ארעא כי מאטי תשרי מפיק ליה לשטרא וא"ל הדר זבינתא מינך אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי זימנין דיזיף מיניה בניסן ובתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרי וא"ל אירבם לי ובתיב ליה תברא וכי מאטי זימניה מפיק ליה וא"ל השתא הוא דיזיפת מינאי קסבר האי תנא אין בותבין שובר א"ל רב יימר לרב בהנא ואמרי לה רב ירמיה מדפתי לרב בהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דהא בותבין שובר בתר דאמר להו רב * בגמ' איתא דא"ל ר' אבא לספריה ספרא לספריה כי בתביתו שטרי מאוחרים בתובו הכי שטרא דנא לאו בזמניה בתבנוהו אלא אחרנוהו ובתבנוהו אמר ליה רב אשי לרב בהנא והא האידנא דלא עבדינן הכי בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי בתביתו תברא אי ידעיתו זימנא דשטרא בתובו ואי לא בתובו סתמא דכל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי הכי לטובא יותר שלח יחליף בר' יוסי מסום לעבד לוה וכו' מ"ש לס הסכימו שניהס להחליף יכתוב הזמן הרחשון הכתוב בבר בשטר שקרע שלא היה בתבו זמן שני של עבדיו שמחליפו לחתכה לחפסיל המלוה בל לותו שעבוד קרקעות שמוכר מסעת ההלוחה: **גרסי' בגמרא [דף קעא.] בשלמא בי דינא אלימי לאפקועי ממונא.** ולף על פי שנקרע שטר הרחשון ונפקע שעבודו רשאין ב"ל לשעבד נכסיו בלמעיקרא מן **הזמן הרחשון כמה שנשאר לפרוע: אלא עדים שעשו שליחותן הייאך חוזרין ועושין שליחותן.** בלומר בי הוא מתחלה שלא עשאן שלוחין אלא לבתוב שטר לחד והשטר ההוא בבר נפקע בשנפרע ולפיבך אפי' הוא מונה עתה לבתוב לסס שטר לחר מן הנשאר מן הזמן הרחשון אין לסס לעשות לשליחותן הרחשון בבר נגמר ונפקע והוא אינו יבול עתה לעשותן שליחות על שעבוד לשפרע שאין בידו ואע"ל בי בלא לעתו אינס יבולין לעשות שטר לחר ואפי' מזמן שני והא לאמרי' בב"ק (לף נח:) נבי שוף שטרותיו של חבירו אי לזיבא עדיס ליבתבו ליה שטרא לחרינא ס"ק לאי לזיבא עדיס שראו השטר ולמרו ובוונו מס שבתוב בו והבירו החתימות שבו ליבתבו ליה ב"ל שטרא לחרינא בלחרית להבא ליבא למיחם לנבי והלר נבי בין לזיבא עדי שריפה. ושט"ח אי שטר מבר בלחריות שנחתם בו לחר מן הלדים בלבל ואבל אי מחתן לומר מוכי שרב שיבולין לחזור ולבתבו ולחתום בו שניהס לבל זמן שלא עשו שניהס מעשה שטר לף הרחשון לא עשה שליחותו וכן בתב הר"ר יצחק הלוי ז"ל בספר תורת הבית שלו: **תנן התם מוקדמין.** בגון שלוה בשנה זו ובתב השטר בשנה שעברה ואתי למטרף מן הלקוחות שלקחו בשנה שעברה **וטוריף שלח בלין** לאבל אס בתב בלות ובנו מיניה אע"פ שלא לוה על **שנה שניה לא טוריף שלח בלין** ומינהן נבי מיניהו להא שעבודי שעבד נפשיה מיד מעשת הקנין: **מאוחרין בשרים.** בגון שלוה בניסן ובתב הזמן מתשרי הבא להשתא ליבא למיחם **טיטרוף שלח בלין** לאלבה הניח לו השעבוד שלא יוכל לטרוף לגא מתשרי ואילך ובבל מה שיש לחוש בהא מבואר בגמ': **אירבם.** נאבד: **[שטר שזמנו בתוב**

בשבת וכו']. לף על גב לחיכא למימר דשמע מוקדם הוא לכשאנו נזקקין לאותו מנין הכתוב בשטר לט"ו ימים של חודש פלוני לחשבון העובדי כוכבים נמצא **שנכתב בשבת והלז יצוע הוא שחין ישראל כותבין לה בשבת ולה ביו"ט** ולפשר שהוא מוקדם **ופסול ות"מ כיון לקו"ל כריש לקיש לחמר** (כתובות דף יח:) **עליס החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד** ס"מ שכל מי שבא **לפסול השטר עליו הרחיב הלכך מעמידים שטר זה בחזקת מלוחר** וכשר ושל למערכין קיום **בהליך לחמרינן קיום שטרות** ללבנן: **אמר** שמחבר שטר מלוחר הוא וכשר ולה לחמרינן יל בעל השטר על התחתונה ללה בלשון שכתוב בשטר שים לו שתי משמעות לחל לזכות ולחל לחובה לבל לפסול לת השטר ולומר שנשתה שלה כלין לה לחזקה על העליס שעושין לכריסס כהנן ושל לקו"ל כל' יוחנן ורים לקיס לחמרי כותבין שובר כתבו הנלוניס ז"ל שהיה לו לקבל חרס שתס שחינו מוצל שטרו ושינו מעריס בלבר. הריטב"ל ז"ל: **אמר להו (רבא) [רבה] וכו' אקנייתא. שטרי מקנה שחין כתוב בהם לחריות ולה לתי למטרף** לקוחות לבל שטרי הלוחה לה יכתוב לס יש בהן לחריות מלותו זמן שנעשה ההלוחה ללה מזמן שהוא עומד בשעת כתיבה כיון **לעליס החתומים על השטר לינהו נינהו למפקי לקלה** לס כן מה שלקחו קולס השטר לה משתעבד למלוה ולס היה כותב זמן המוקדם **הוה ליה לין מוקדם ופסול לטריף מינייהו שלה כלין** ללה הוי להו ללקוחות למיקל כיון שלה היה נכתב עליון: **אמר** המחבר וכן **נכתב ביום ונחתם בלילה חסבינן ליה מוקדם ופסול** כלמוכח בניטין (דף יז.) ולס [שם דף יח.] היו עוסקין בלותו ענין בשר לע"פ **שנחתם בלילה וכן** כתב הרמב"ס ז"ל: **אבל** לס שטר קנין הוא לפילו לה תתמוהו ללה לחר זמן מרובה בשר לכתוב ביום שקנו ממנו לסתם קנין לכתיבה עומד ויקול יש בלבר **ונוכה ממשעבדי לחל כשלה נכתב** כלל הקנין לינו נוכה מנכסים משועבדים להם בטול קנייה כן כתב ר"י ז"ל וכתב בעל העיטור ז"ל לבשטרי הלוחה נמי לה כתבו מיומא לקנו מיניה ללה כשעומדין עליין תוך זמן הפרעון לבל לחר זמנו לין כותבין שמא לרב כהנא (דף קעב.) והא האידנא דלא עבדינן הכי א"ל רבנן תיקוני תקינו מאן דעביד עביד ודלא עביד איהו אפסיד נפשיה אמר להו רב * בגמ' א"ל רב לספריה וכן א"ל ר"ה כו' ספרא לספריה וכן אמר רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילו כתובו בשילו ואע"ג דמסירי לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני ואע"ג דמסרי לכו מילי בשילו משום דמיתחזי בשיקרא אמר להו רבה בר רב שילא להנהו דכתבי שטרי אקנייתא כי כתביתו שטרי אקנייתא אי ידעיתו יומא דאקנייתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו בי' ואי לא מיתחזי כשיקרא: אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי תרי בר חמשין חמשין לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכוף לפורעו וניחא ליה ללוה כי היכי דניפגום שטריה ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי חד בר מאה לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה ללוה למלוה כי היכי דלא ניפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי חד בר חמשין לא משוינן ליה מ"ט אמרינן האי מיפרע פרעיה וא"ל הב לי שטרי וא"ל אירכס לי וכתב ליה תברא אבר מאה והשתא מפיק ליה להאי וא"ל אחרינא הוא: **מתני'** שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו כמרחץ קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד: **גמ'** * לשון הרי"ף ז"ל (ג"א) איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר וכו' דסבר רבי יהודה דלא כתבינן שובר וסבר רבי יוסי כתבינן שובר ואי אבד שוברו יאכל הלה וחדי תנא נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי לית ליה לעני עבדים ולא זיתים אכיל הלה וחדי וכן נמי הא מתני' שנים שהיו בעיר דמיא להו כהאי ענייגא: **מתני'** שנים שהיו בעיר שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחד יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו אם היו **פרע** וכן לעת הרץ"ס ז"ל והרשב"ץ ז"ל סובר לכתבינן כל היכא שלא מיחה בהם הלוה ע"כ: **יומא דאקנייתו.** יום שנתנה בו המתנה לו מכר המכירה לחיכא שמא נתנה לחר מכן לחר וסיו שלא כלין: [לף קעב.] **כי היכי דלא מתחזי כשיקרא.** לס יכתוב יום לחר שלא יהיה בו המתנה ולא הכתיבה ומהאי טעמא נופל ערין להזכיר מקום שנמסרו בו הלבריס ומקום שנכתוב בו שלא לו יכתוב שלא לחל מהם מיחזי כשיקרא ומיפסל כלמוכח בניטין (לף פ.) שימרו לו לין לך לחרת בהיני ולא נכתב בהיני לו שלא במקום שילו לחרו לכם: **דליפגום שטריה.** כשפרע מקצתו נפגם השטר ולס לחר זה לחר כן פרעתיו כולו ומלוה חומר לו פרעת שלא מקצתו לו יפרע שלא בשבועה כלחרינן (בכתובות לף פז.) **הפונמת כתובתה לו תפרע שלא בשבועה וה"ה** לשלר שטרות: **דליכוף לפורעו.** שיהיה זריז יותר מפחדו שלא יתבע לו כל החוב שלכך לו יחליפו השטר שלא מלעת שניהם המלוה והלוה: **והאי אחרינא הוא.** שהלויתי לך חמשים ומה שפרעת הוא החוב של מנה: **מתני'** הכל תני הא לכ' לחיון לדמיון להא לחמר יאכל השטר ואין העני יכול לומר כיון שחנני שלי היני רוצה שתשתמש ממנו שלה חני שבוע הלחר יהיה שלי ויעמוד בטל מסום זה נהנה וזה אינו חסר הוא שלה כך יאמר לו העשיר לו קח לך עבדים וזיתים ותשתמש בהם לו לשתמש אני בו כלומר **לכהניא חזקה שהניחו לבינו יהיה לעולם הלכך גם לה** תסבירנו לאחר ומיהו **העשיר מני למימר** ליה נוד לו אינוד לבל העני לה מני למימר נוד שלה אמרינן הכי שלה כשבל אחר יכול לקנותו ולומר נוד לו אינוד לבל הכל שהאחר עני שלה: **מתני' שנים שהיו.** (יסבין) למיל נמי להאי דלה יאכל וחדי כיון לבמקום אחר סם ואינן ניכרים לה בשם ושל במקום שם יוציא השאר שטר חוב על חבירו יאמר לו הלה לדבה תתה היית מחויב לי זה החוב ופרעת לי והחזרתי לך השטר הזה ושם מחויבים לאחרים הם כל אחד יאמר המלוה שלי חבירו לומר אין לי המחוייב שלי חבירו: **נמצא לאחד בין שטרותיו וכו'.** מפורש בגמ': **אמר המחבר ולא אחר זמנו אין כותבין שמא**

יכול להוציא וכו'. ומיהו לס לחל מסס היס קטן בזמן סכתוב בשטר נוכין מן סלחר שסיס גדול וכלמוכח בפרק מי שמת [דף קנס.] סריטב"ץ ז"ל: **כיצד יעשו. שס רועים** להלוות שימעלו מי שילוס לסס: **ישלשו**. שמוקן שס שמו של לחל **יוסף בן שמעון בן יעקב וסלחר שמו יוסף בן שמעון בן נפתלי** לססתפק יסיו ניכרים ושס שמוקיסן שויס בשילוס יכתבו סימנים שס סלחל לרוך וסלחר גון או לחל לבן וסבירו שחור ושס סיו שוין בסימניסס יכתבו כסן שס לחל כסן וסלחר יפרלל ושס שניסס כסנים או יפרלים לממרין בתוספתא שיכתבו לורות שלי לפסר שיסיו כל לורוסיסס שויס: **ההוא שטרא וכו' אני פלוני** . כך סיס כתוב בלוסו שטר **וסיס מחזיק בו שלס לחל וטען פלוני** לוס ממני כך וכתב לי כתב יפו לני פלוני בן פלוני סכתוב בזס שטר לויתי ממך כך וכך **ושמי נפ שלך לכתוב שהרי מסרו לי** ותן סוציא עליו כתב יפו שהוא חייב לו נוכס מנכסיס בני חורין: **אמר** סמחבר ושטר שכתוב בו שנתחייב לכל מוציא לוסו בב"ל כשר ונוכס בו סמוציא להם לגפילה לו חיישינן ושי תסוס שלא נתברר בשכתבו למי נתחייב וקי"ל (בייק דף לח.) לעין בריוס בלוורייתא. שאני סכא לכיון שהוא רולה להתחייב בו לכל לולס יש כאן יש בריוס ומיהו שטר זס כל שהוציאו לחר **ופרעו לו ועשה ממנו שובר** נמלל שעבודו לכל לולס שיוציאו מכאן ולילך שלא נתחייב זס אלא בפנס בלבד מפי רבינו הר"ס והריטב"ל ז"ל: [דף קעב:] **ממך אפילו מריש גלותא**. כלומר לכיון לשטר אינו כתוב שמך אלא לשון זס שמלוס לפסר לריס גולסת הוא שהלוס וכתב לו **ונפל ממנו ואתה מצאת** לותו סלכך לא נוכס בשטר זס ומ"מ ליתא לדב רבא הונא לפא דקא לקא ושפכח לכיון דיוצא מתחת ידו **לא חיישינן למימר שנפל מלחר ומצאו זה** אלא לומר שהוא נברא לנפק מתותי ידיה הוא ושביל רלוה שלקניא נט שים עליו עליס ולין בו זמן **והוא מנ' נטוין פסולין** אלא שאם נפלת סולל כשר ולומר **לאו שלול לאו כתוב בו לשון זה לני היום נרשתיך** כשר ולסיב ליה זמן ותנשך לכתחלה כיון לסיום לוליגו בגט יוצא מתחת ידה לא לממרין שנתגרשה כשר בגט זה והרי לין בו זמן אלא לממרין סיום הוא לגרשה בו כיון לסיום לוליגו בידה וא"כ סוי כאילו כתוב בפירוש בגט יום זה שהוא שליחי לו רביעי בחדש פלוני **והרי הוא חשוב זמן** שכא נמי לממרין מלותו שלוליגו בידו משלו הוא כאילו כתוב בו שמו בפירוש ולא חיישינן לומר שמא נפל מלחר כמו שלין אנו חוששין לומר לסיום מיום לחר הוא לקלמר ולילי יודע ליום סיום הוא ולין בו זמן: **תניא וכו' וראיה בשטר**. שכתוב לו קני ליה וכל שעבודא לליה ליה ולא סני ליה ברלוה של סמוכר שמסרו לו לפא קי"ל לעין משולשין יכתוב סימן אם היו מסומנים יכתוב כהן: **גמ'** ההוא שטרא דנפק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה (דף קעב:) אמר רב הונא ממך אפי' מריש גלותא ממך ואפילו משבור מלכא אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתניא גט שיש עליו שני עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר אם כתוב בו היום גירשתיך כשר אלמא היום ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך מההוא גברא דנפק מתותי ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן: (דף קעג.) תניא אחד מן האחין ששטר חוב יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה שאביו נתנו לו ורואייה בשטר אבל לא בעדים דקי"ל אין אותיות נקנות במסירה ואי מתנת שכיב מרע היא אפילו בעדים דקי"ל דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו כדגרסי' בפרק מי שמת (דף קנא.) אימיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי וכו' אע"ג דאמרי' הכא דכולי עלמא בין תנא דמתני' בין תנא דברייתא אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא תרוייהו אית להו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דבתראי אינון פסקו הלכה בפרק המוכר את הספינה (דף עז.) * ע"ש גירסא אחרת (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה והאי דאמרינן הכא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה אוקמתא בעלמא היא ולאו דסמכא הוא והכין פסקו רבנן קשישי דכתבינאי: (דף קעג.) נמצא לאחד בין שטרותיו שטר של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרוערין: טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והא אנן תנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב אמר אביי הכי קאמר נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן לותו ללם היס מחוייב לבני יוסף בן שמעון בלותו שובר שנפל ומלאו מסגיהן ומיהו לס עומדין הרשלה זה לזה ולילי יפרע לאחד מהס להסתפק לו מני למימר לבניהס יחד הלו זה השובר שעשיתם לי לבני שוברין היס ערוך ומיהו נרלה למפרשים ז"ל לילולו **לממר כשר פרעתי לבניכם והשובר נכתב שתם על שניכם לטענתך מעלייתך היח: אמר** המחבר שני יוסף בן שמעון קיימת לן לסס על לחריס יכולין להוציא לממרין כאן נמצאו וכאן היו כהיות ליבמות ושלים שהוציא שטר מילו ולמר שנתנו בעליו לאחרים בכתיבה וכמסירה יש לומר שהוא נאמן להם לימנים עליה זה שהפקידו בילו ונרלים לבריס שהוא כן כלפי בעל דבר להם לימנים כלממרין בשנהדרין [דף לא.] ולילכך נמי מנו לחי בעי קלייה לבל **לנבותו מן הלוה** ליתנהו להני טעמי ולינו נאמן ועדיך רלוה על הכתיבה או בחנב ולין לומר השלים נאמן בזה ולפילו כלפי בעליו יינו נאמן לומר שהוא לעלמו וכל זה ברור ונכון קבלתי מפי מורי הרב הלוי

(הר"ם) [הכ"מ] ז"ל וכן קבלתי ממורי הרשב"ץ ז"ל וכן פסקו בתוספותיהם ועי"פ שהרא"ש ז"ל כ' שאפי' לעצמו נאמן כלפי בעלו. הריטב"א ז"ל: **מתני' המניח כשעת מיתתו** ואמר לבנו בין השטרות שאני מניח לך יש לחלק שנפרעתי ממנו ואיני יודע לחזקו **כל השטרות פרועין שכל לחד** יכול לומר לחי שפרעתיו לכל נמצאו שני שטרות בתוך השטרות שהיה חייב בהם לפי לחד אינו יכול לומר שנפטרו פרועים שהרי סתם לן אמר לחד שטר לחד הילכך מהלחד יכול לומר זמן שפרעתי ולפי על נב שהשך שכו יותר גדול מהלחד לפי שהמניח מחבירו עליו הראיה: **אמר** המחבר ומסתברא דלאו דוקא אמר בפירוש אינו יודע לאיזה כל שנה בירר לפי לחזקו כן הדין ונראה לכל שמנאו שובר בעיסים על לחד מפי ברשות לחד מן הלוויים שנושים השאר שהרי נתברר לחזקו שהיה פרוע ולשובר לאמר לו חייבין ומנאתי לר"ת הלוי הנפטר ז"ל שכתב כי מלוה שהוציא שטר חוב וטענו עליו שהוא פרוע **יום רעה** ואמר איני יודע אינו נותב בו לבל פי חזר ואמר עיינתי בחשבוני וזכור אני בבירור שאינו פרוע לחזור ונותב בו למפוע לאמר מעיקרא איני יודע לו לפיפסיל שטרא לנמרי לגלי שהיה ראוי לגבותו בספק. הריטב"א ז"ל: **גרסינן** בתוספתא [פוף פרק יש] עשו טובי עבדי בן חורין פי היו שני טובי יהן לורשין לצון הליטו לזה היה לוהב לגלי שניפס בן חורין ונוטלין מפניפס למי לחד מפי שאומר מתיפס ליערין ליוסף בן שמעון יהן לורשין לצון הליטו לזה היה לוהב לגלי שניפס חולקין יגאה עליו כתובת לפה ובעל חוב שניפס נותנין בפוי ע"כ ונראה לי לפיפא כעין ריפא בונתן מתנה והיינו לפייך לומר היה לזה לוהב לבל במוקח שהוא חייב יהן לנחלל מפי כלום על פיבירו ראיה ויכולין היורשין לנחות לכל לחד לבל בנותן מתנה לחרו מפני שהמקבל כעין שותף בנכסים כנ"ל הריטב"א ז"ל: **שטר.** מפפע לחד לבל חוב כולן שטרות הרבה. כלומר מה שאתה חייב לי הילכך כולן פרועין ומקשה ליה רבינו מפפע שכל מה שנוכל להבין מן הלצון נבין בו פה כן כפילחר המוכר שלות **נימא כל שלותיו** להא לפפר להבין כן וזה היה לנו לצוות לחרינן לגלי שכר לו גלי שני שלות שמעפו בלצון כל מה שאפשר והוא הדין בשלה אחת יקח הקונה ומשני לכולי חד טעמא הוא מפוס ליל בעל השטר על שמעון פרוע שטרות של של יוסף בן שמעון פרועין: כיצד יעשו ישלשו וכו': תאנא אם היו כהנים יכתבו דורות: **מתני'** האומר לבניו שטר בין שטרותי פרוע ואיני יודע איזה הוא שטרות כולן פרועין נמצא לא' שם שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע: **גמ'** [* גי' מהר"ם אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע] חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו כולן פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדי שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה: **מתני'** המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב (דף קעג:) ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג אף הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו: **גמ'** מ"ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי גברא אשלימת לך מתקיף לה ר"נ האי כדינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למילתייהו אלא אמר ר"נ מאי לא יפרע מן הערב לא יתבע ערב תחלה תניא נמי הכי המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע ערב תחלה ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שאנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב והא מדקתני סיפא רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר ל"ש הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א בשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן (דף קעד.) רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה * בר חנא אר"י בגמ' בהרבה מקומות רבה בר בר חנה (ג"א) בר אבוה א"ר יוחנן כל מקום ששנהרשב"ג במשנתנו הלכה כמותו

יום רעה

התחתונה לחרינן **ליל לוקח על התחתונה** והוא הדין הכא שיל המלוה שהוא בעל השטר על התחתונה ונימא כולן פרועים: **מתני' כיוצא בו.** כלומר כמו שבחלי פלוגתא מיקל רשב"ג על הערב שלא יפסיל לף בזה מתקן שלא יפסיל שהעושה ערבות לחבר בכתובתה והוא בעלה מנרשה יהירנה בעלה שלא יהנה ממנה על לעת רביס שלא לו הפרה לשמת חס לא יעשה כן חייבין שהתנו ביניהם שלחר שתגבה **כתובתה מן הערב** יחזירנה ויפזר המעות ולא יהיה לערב מה שיכול לגבות ממנו. הא לחמרינן יהירנה וכו' סיינו כשהלה לגבות מן הערב משום ממנה עבד או (בערכין לף כג.) מן הקקש משום רווחא להקקש לבל חס בלה לגבות מן הלקוחות לא יהירנה הנלה לחינהו לפפסיקו לפפסייהו להא יהעי לכל חד וחד חיכא עליה כתובת לבתו וכן הלכה: **גמ' גברא אשלימת וכו'.** היה סלקא לעתיה ללא יפרע מן הערב לעולם רונה לומר בעוד שהלוה בחייס **חלה חס כן מת חו כרח** לבל לא בירך לחרת והקשה לו שזהו מילתא בלא טעמא לולאי לעתה שחס לא נפרע מהלוה מחיזה לא סיפיה נפרע מן הערב: **אלא** לחר רב נחמן חתי לא יפרע מן הערב שלא יתבע לערב כל היכא שיוכל **לגבותו מן הלוה** ופירש המפרשים ז"ל לחפילו חין לו נכסים יהועים ללוה קאחר שתובע תחלה ללוה בדין וחס פסקו לו בית דין שלין ללוה כמה **יפרע חז ינבה מן הערב: אמר** המחבר כללו לכולל שמעתא כי לרבעה דיעים הם ערב שתם **וערב שהתנה שיפרע ממי שירלה וערב קבלן** וערב **שנשתעבד ונתן ביד** וכן מפפטיהם. ערב שתם חין נוהין ממנו שלא כשחין נכסים ללוה ולא ליודעין כלל וחפילו **מנכסים משועבדים שחין** לו כתקנת הגחונים ז"ל לי נמי כשהוא נברא שלמת לו שנכסיו במיניות היו וחין לו נכסים כלל לו שהוא במיניות היו וחין לו קטנים לעת הרמב"ם ז"ל. וערב שהתנה בעל מנת שפרע ממנו כל זמן שלין ללוה נכסים יהועים לבל חס יש לו נכסים יהועים בכלן וחפילו משועבדין נוהה היתנו וחין ערין לומר שנוהה ממנו בלרכים שלמרנו **שנוהה מן הערב** שתם. קבלן. חפילו יש כמה נכסים ללוה וחפילו מפורסמים יפרע מן הערב חס ירלה שלא שלעת הרמב"ן ז"ל הוא פטור במקום יתומים קטנים. **נשא ונתן ביד חין למלוה כלום** על הלוה שלא יהיו על הערב כשלותה לקמן ומיהו לחמרו

בתוספות בסמ ר"ת ז"ל כלקמן ע"כ ובסמ הגהות ז"ל לחמרו שמסביעין לת הלוה שלין לו במה **יפרע ומיהו חס לין הלוה** בעיר לו נכסיו לינם בעיר לו שהות ונכסיו לינם בעיר לו שהות ונכסיו בעיר ללא שהות נברת ללמת ולא ניית לינת בכי הלי נוונת נוכס מן הערב וקיימת לן כרב נחמן לתניל כוותיה: **ואם** לחמר על מנת מלר' שמעון בן נמליאל משמע לתנא קמע לפילו בסיס נכסים ללוה קלמר **ליפרע מן הערב** ולפיכך לחמרינן לחסורי מחסרל ומכי קתני ללענין ערב חס לא לחמר על מנת כבר נתברר לינו שינבה מן הלוה תחלה חס יכול ומכו שביאלנו לחס לחמר על מנת יועיל לו שלין ליריך לתבוע ללוה בלין כמו שלמרנו בשלין לו נכסים יועיל ומפורסמין ללא **שיפרע מן הערב** לבל לחמרו בסמ הגהות ז"ל לחינו נפרע מן הערב **מן הלוה כליו הכא ליפרע** מן היורסים וכן הלין בקבלן לבל חס יש ללוה נכסים יועיל לא יפרע מן הערב לנכסוהי לבר לינם לינן ערבין ביה טפי ולף על פי לחמר ליה על מנת. וקבלן כמו שלמר לו תן לו ואני לתן לך לפילו לא הקנה המלוה בעל מנת וים נכסים יועיל ללוה ינבה מן הערב חס ירלה ומכי ליריך לומר כלי שיהא חלוק בין ערב לקבלן כרבן שמעון בן נמליאל ומסכימי האחרונים ז"ל ללענין ערב לפילו הקנה בפירוש על מנת שתגבה **מן הערב תחלה** חס יש לו נכסים ללוה לא **יגבה מן הערב** וכתב הרשב"ץ ז"ל שלפילו בירר בתוך הקנלי לחמר ולפילו יהיו נכסים יועיל ללוה לני הקנה שתגבה תחלה מן הערב חס הרלה ללא מהני לפטומי מילי בעלמא ניינו ע"כ לא נמר ומקני נפשיה הערב בההיא הגהה לקל מהימן ליה ללא. כל שלי לפשר לו ליפרע ממנו ללוה. ללא שים מן האחרונים שהלקו בזה לכל שהקנה בחמון בדבר שלפשר ולהי הגהה קיים ולא שייך למימר בכי הלי נוונת פטומי מילי ומסתבר טעמייהו ונריך לעיין בין **בערב ובין בקבלן חס את הלוה** ויש לו נכסים יועיל ללא שיתומיו קטנים שלין נפרעין מהן על שינדלו חס נפרעים מן הערב ויש מן הגהות ז"ל לחמרו לכל שלי לפשר לו ליפרע מן היתומים הרי הוא כנברת ללמת לו כלין נכסים ללוה שיפרע מן הערב וכן לעת הרלה"ל והרשב"ץ ז"ל לבל הרמב"ן ז"ל והרלה"ם ז"ל לחמרו ללף מן הקבלן לין נפרע לערבא בתר יתמי חזיל וכל שהיתומים פטורין הערב לו הקבלן פטור ובלחמרינן בפרק בל הנשבעים (לף מז.) נבי מת **לוה בחיי מלוה ולחר כך מת** מלוה שלין בני **המלוה נוביס מן הערב** חוץ מערב וצידן ולריאה לחרונה ערב הא דלמרן. צידן דתנן (גיטין דף עד.) למר רשב"ג מעשה בצידן בלחד שלמר ללשתו ה"ז גיטך ע"מ שתתני לי לצטליתי ולבדה לצטליתו ולמרו חכמים תתן לו לת דמיה. ראיה לחרונה דתנן (סנהדרין דף לא.) למרו לו הבא עדים למר לין לי עדים הבא ראיה למר לין לי ראיה ללחר זמן מצל עדים ומצל ראיה הרי זו לינו כלום למר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה לא היה יודע שיש לו עדים ומצל עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצל ראיה והדין כללא לאו דוקל הוא דלא למרינן הילכתל כרבן שמעון בן גמליאל ללא עד דלילא טעמל: למר רב הונל הלוהו ולני ערב הלוהו ולני פורע הלוהו ולני נותן הלוהו ולני חייב כולן לשון ערבנות הן. תן לו ולני קבלן תן לו ולני פורע תן לו ולני חייב תן לו ולני נותן כולן לשון קבלנות הן לילבלת להו הלוהו ולני קבלן תן לו ולני ערב מלי ל"ר יצחק לשון ערבנות ערבנות לשון קבלנות קבלנות כלומר הלוהו ולני קבלן קבלן. תן לו ולני ערב ערב. רב חסדל למר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ולני ערב רבל למר כולן לשון ערבנות הן חוץ מתן לו ולני נותן ל"ל מר בר למימר לרב לשי הכי למר לבל לבל תן לו ולני נותן לין למלוה על הלוה כלום ולל היל לל מיפטר לוה מיניה דמלוה לד שישל ויתן ביד מדלמר רבל תן לו ולני נותן קבלן הול ולמר למימר תן לו ולני נותן לין לו למלוה על הלוה כלום מכלל דקבלן דלמר רבל לי בעל מלוה למתבעיה ללוה מלי למתבעיה ושמעינן מינה דקבלן תרי גווני נינהו לילבל קבלן דגבי מלוה ממאן דבעי ולילבל קבלן דלית ליה למלוה גבי לוה כלום תן לו ולני נותן הוא ניהו קבלן דלית ליה למלוה לאפרועי ממאן דבעי. נשל ונתן ביד הוא ניהו קבלן דלית ליה למלוה על הלוה כלום.

עליהם וים מי שכתב כלבריהם ונרלה לי עיקר וכתב הריטב"ל ז"ל שרלה רבו הרלי"ה ז"ל שעשה מעשה כזה ועוד ניריך לעיין לם מכר הלוה נכסיו מלוזה מהם ינבה המלוה לם מן הלקוחות לו מן הערב והקבלן ונרלה למפרשים ז"ל שיכול לנבות מן הלקוחות וכן הלין שיפרע מהם תחלה שלין הלקוחות יכולין להחזותו לנל הקבלן לומר כבר הנחתי לך מקום שתגבה ממנו ללא לחמרינן הכי ללא כשהניח נכסים ללוה לבל לא נגל הקבלן שיכול לומר שלין רוצה ליפרע ללא מנכסי לוה: **רבי שמעון בן גמליאל אומר וכו'.** הא פסיקנא ללית הלכתא כוותיה כהא לערב ובהא לניקל לפרק מי שלחזו ובהא לרלשי לחרונה לפרק היני ממונות שלם שביל רלשי וכו': [לף קעל.] **אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו וכו'.** ולע"פ שלין שם קנין ללא בלחמירה בעלמל משתעבד ליה למני ז"ל המלוה הם לא היית לתה לא הייתי מלוה לותו כלל ולע"נ ללמיל לשמכתא שברי לא היה **נעשה זה ערב ללא** משום שסבור שיפרע הלוה וקי"ל לשמכתא לא קניל שלני הכל **כללמר רב חסי** [בלף קנט:] בהניל הגלה לקל מהיימן ליה נמר ומשעבד נפשיה לנמרי ולא היי שמכתא וקי"ל כרבה לכל לשונות ללו לשון ערבות הם ללא לוקל כשלמר לו תן לו ולני לתן למשמע לא תשלל לו כלום ונרלה ללחרונים לכ"ם הם לומר לו תן לו ולני קבלן בפירוש שהוא לשון קבלנות וכן פירש הר"ם ז"ל ושני מיני קבלנות ליכא היילך קבלנות להבא לבא מזה נוכה רבה מזה נוכה והיילך קבלנות שנשא מן המלוה ונתן ללוה ביד ללא ונטל הלוה מהמלוה כלום ללא מן הערב ומיהו לומר ר"ת ז"ל שהם ין נכסים **לערב חוזר על הלוה** מהא לדבי נתן ללא הם כן מחל הערב ללוה בהא ין היכול המלוה יכול לחזור עליו לפילו במוכר שטר חוב לחמרו לעיל [לף קמז:] שהם חזר ומחלו מחול וכתבו האחרונים לכשבא המלוה לנבות מן הקבלן לפילו בללא **נשא ונתן ביד** הוא שיכול לחזור על מי שירלה ינבה מן הבינונית לע"פ שהין ללוה ללא זיבורית וכן לעת הרמב"ם ז"ל **הלא שהם רלה הלוה לפורעו** מן הזבורית שהין יכול לנבות מן הקבלן מן הבינונית וכלמוכח בריש הניזקין:

ההוא דיינא. וזה היה יודע שלא כדין לנכות מנכסיו ולבזבזן שמא כשערב והיה יכול להוציא ללוה שהיה קרוב ושמא היה מסלקו בזוזי ומשום הכי סלקו רב חנן לסבר כמו שטעה בזה יטעה בדינים אחרים ונראה שהדין נמי חוזר (סנהדרין לף י.) לטעה בדבר מצוה חוזר: **[האי ערבא דאבוהון].** שנכנס ערב בעבור **לחייסם בחייו ולאחר מותו פרע זה הערב** משלו קולס שיתבע ליתומים: **פריעת בעל חוב מצוה.** למלוה על פה היה לעל עכשיו שפרע לו היה לחייסם בעל חוב של זה וכיון שמס קטנים פחותים מי"ג שנה לאו **בני מעבד מעיה נינהו וכי נלוי ליתעבי המלוה לינח כהלייהו** לבעל עכשיו כשמס קטנים הם פטורין וכי היכי לחינהו פטורין הערב נמי פטור לערב כתר יתמי נריה כלפריסית לעיל והא לקמיה מקמיה לליתבעינהו ליתמי לאו למימר לאי תבעינהו היו חייבין אלא לאי מולעינהו היה הערב פטור כמו שהן פטורין ועכשיו שפרע הערב בזמן שהיו הם פטורין הפסיל הערב מה שהוציא לה"ל כפורע (כתובות לף קח.) חובו של חבירו שלא מדעתו שהפסיד מעותיו לבעל חוב שהיו חייבין כנון שחייב מודה ולף על נב **לפרעיה מקמיה לליתבעינהו ליתמי** לא הפסיל ללאו שלא כפורע חובו של חבירו הוא שלא שעבודא לנפשיה הוא לפרע לבעל הפקח לחין חייבין כלל לא הוא ולא הן והוא שפרע מחליו ה"ל כאלם לעלמא שפרע חובו של חבירו ורב פפא ורב הונא בריה לרב יהושע לא פליגי בהכי לכולהו מודו שהפסיל הערב מה שהוציא שלא שיתומים מאי בטעמא מאי שיתומים פטורין לרב פפא שכר שעבודא לאו לתורייתא וחין כפריעת בעל חוב שלא מדעתו ובעודן קטנים ליתפלו לותו שעבוד לרבנן ליתא ורב הונא בריה לרב יהושע שכר לשעבודא לתורייתא והיו חייבין לפרוע שלא לחייסינן למימר שמא נתן כבר לבעל הלוה נכסים בשביל החוב הלכך על שינצלו לא ינבה ממס שיגיעו לטעון ולחזור לחר לינם: **אמר** המחבר ולעניין **ערב או קבלן שפרע קולס זמנו למלוה ולא** לחולעיה ללוה ועליון הלוה בחייס לחזר מורי הרב ר"מ ז"ל שנוכח מן הלוה שם העליס מעיליס שלא פרעו לחר כך שלא מפטר מטעמא לפורע חובו של חבירו להתם הוא משום לליכא על הפורע שום שעבוד לבעל הכא דרמיא עליה שעבודא ליכא למימר הכי ולפילו היה ערב שתם תן לו ואני פורע תן לו ואני קבלן תן לו ואני חייב מסתברא לן דהילכתא כרבא דאמר כולן לשון ערבנות הן אבל רבואתא קמאי פסקו הילכתא כרב הונא דאמר כולן לשון קבלנות הן: ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מיקמי דליתבעיה ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מילתא אלא רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ליה [(ס"א) ותנן] המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב [וקי"ל] לא יתבע מן הערב תחלה. ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעי למלוה מקמיה דלודעינהו ליתמי רב פפא אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה (דף קעד:) מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי שמתוה ומת בשמתיה לרב פפא דאמר פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו * נ"א מ"ז (ליה) לרב הונא בריה דרב יהושע דסבר מצוה על היתומים לפרוע חובת אבוהון אבל חיישינן לצררי כיון שחייב מודה אי נמי דמתחייב ליה בב"ד ולא קיבל עליה דינא ושמתוה ומת בשמתיה הא ודאי ליכא למיחש לצררי הילכך אית ליה לערב למיגבה מיתמי מאי דפרעיה לבע"ח דאבוהון: שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע: ההוא ערבא דפרעיה לעובד כוכבים מיקמי דליתבעינהו ליתמי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר * אבימי מהגרוניא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) אביי מהגרוניא משמא דרבא אפי' למ"ד חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי הני מילי ישראל אבל עובד כוכבים דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקביל ליה: איתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מ"ד בין אית ליה בין לית ליה לא משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן **וכ"ש אם היה קבלן** וכל שאין **לערב על הלוה** שום שטר שלא יהיה ערבותו פסיעה לתביעת **ערב ללוה תביעה על פה** ויכול לומר פרעתי כיון כל מלוה על פה וכן אם אין עדים שהכניסו ערב ואינו מזכיר כן בשטר אחוב ו"ל לא שכנסתיך ערב נפטר בשבועה כשאר תביעות וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל ואם המלוה נתן לערב שטר אחוב וכל שעבודו פסיעה שזוכה בו כאיגים לעלמא **ונוכה לפילו מן היתומים** כמו שהיה המלוה עצמו נוכה. עכ"ל הרב ריטב"ץ ז"ל: [קף קעל:] **מאי בינייהו.** כלומר לתרוייהו ולאי הפסיל הערב ואין **נזקקין לנכסי יתומים** על שינצלו מה לי אי טעמא משום הכי אי משום הכי: **ומהדרינן איכא בינייהו כשחייב מודה.** ללרב פפא אין נזקקין כיון לקטנים אם ללרב הונא נזקקין להם שהרי **ליכא למיחש לצררי וממילא נשמע ללרב** פפא הפסיל הערב מה שהוציא וללרב הונא לא הפסיל **כיון שחייב מודה** אי **לשמתיה משום שלא רצה לפרוע** ומית בשמתיה לולאי לא פרעו ושלחו ממערבא להלכתא כרב הונא בריה ללרב יהושע היכא לשמתיה ומת בשמתיה והוא הדין בשחייב מודה אי למית בנו זימניה אלא ללא שלחו מתם אלא מה שנשאל להם וכיון דקיימא לן כוותיה שמעינן לשעבודא לתורייתא כך הענו מן השחרונים ז"ל וכונן הסכימו למטלטלי ליתמי אע"נ דקי"ל אלא מסתעבדי לבעל חוב מכל מקום **ליכא הוא השתא** לתקינו רבנן הגאונים ז"ל כתובת **אשה לגבות ממטלטלי משום לאשמכתייהו עלייהו** כלאמרינן **בכתובות [קף סז. ע"ם] לחרנקי ממחוזא אשה נוכה** ממנו **הוא הדין נמי לבעל חוב לגבי ממטלטלי ליתמי וכן נהגו וכן הלכה למעשה וכלאמרינן לקמן [קף קעו.] מלוה על פה נוכה מן היתומים כדי שלא תנעול לת כפני לוויס ואי** לא נבי ממטלטלי **לאשכח אבוהון אין לך נעילת לת גדול מזה: [אי לאו דאתפסי צררי] וכו'.** אי לאו שנתן הלוה לערב נכסים כפי חשבון הערבות **לא היה עומד לו ערבות כי היה יכול לו שהעובד כוכבים יחזור עליו הלכך** לאמרינן **צררי לתפסיה ולא** נבוא מיקמי לעובד כלאמרינן לאי **לאו צררי לתפסיה לא הוה מקבל ליה: [ואי ערב בכתובה] וכו'.** הלשון הזה לף על נב לכולהו בגמרא אינו מסולר כן שלא נפיק מבייהו ולפי כך כתב הרב רבינו משה בר מיימון

ז"ל לערב לכתובת בנו אם קנו מידו לז הוא לחמרינן לסעבודי סעבד נפשיה ומיהו בגמרא לא נזכר בזה סוס קנין כלל ונס הפרפיס לא הזכירו קנין וכבר הסזינו הרשב"ץ ז"ל מזה הכל ערב אחר בכתובה אף על גב דאית ליה לבעל נכסים לא מסעבד נפשיה למענין נתכוין לזוננס ולא מידי חסריה לקיימא לן כריש לקיש דאמר (בקדושין דף ז.) **טב למיתב טן לו** מלמיתב לרמלו לבל ערב להלוואה אף על גב דלית ליה נכסים גלוי כיון דחסריה למלוה חמרינן דאי לא מסום ערבותיה אל זה לא היה מניח הלה **מעותיו ומיהו ערב לחתן על** הגילונין ערוך עיון כיון דלא שייך למימר כל כך לאו מידי חסריה: **וקבלן לכתובה.** כיון דאמר ליטעו לימתא כל כך ודאי סעבודי סעבד נפשיה ואפילו ליח ליה נכסי לבעל: **אמר המחבר מצוה עבד ולא מידי חסריה.** פירש מורי ז"ל בסם רבותיו ז"ל וכן בתוספות לתרוויהו בעי: להו ולאפוקי ערבות לגלונין סבידי לחסיר חסריה ולאפוקי המתחייב לחבירו ונכנס זה ערב דלא עביד מנוס למסתעבד אף על גב דלא חסריה. וכולהו אם קנו מידו מסתעבד. סריטב"ח ז"ל: **אמר** המחבר בגטין ריש פרק הניזקין [דף מט:] ותיפוק ליה לערב לכתובה לא מסתעבד ותירץ בקבלן ופירש"י ז"ל **שהתפיסה מבני מטלטלין לכתובתה והיא מסרתן לאביו בתורת קבלנות [ויחזירתן לבנו].** והקשה לו מתוך לשונו ערוך ליקח וליתן ביד ועוד אם **נפל ונתן ביד אין לה על הבעל כלום** אלא על הקבלן כלשונו בסלבי נמי פסוטו [דף קעו.] ומסום הכי מסתעבד לכיון שאמר סיפרע ממנו תחלה נמר ומסתעבד נפשיה אבל ערב לשון נפרע ממנו תחלה לא נמר ומסתעבד נפשיה והרשב"ץ ז"ל כתב ולי נראה אלא בא רש"י ז"ל **לפרש שהפיל היא ותתן ביד ממם אלא לומר לך לתן לו ואני קבלן עריך וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל.** ואלו בכתובה שהיא אינה נותנת כלום לא שייך קבלנות בה אע"פ יתן לה סבעל כסף כתובתה ויחזור הקבלן ויאמר לה תן לו ואני קבלן ומלברי רבינו ז"ל נלמוד למחייב עצמו ליתן מנה לחבירו ונתן לו קבלן עליהם שאין לו לין קבלן על שיתן לו סמתחייב ממון אחיוב ואחר ואמר לו הקבלן תן לו ואני קבלן עכ"ל **טענות הם על הודאה.** טענת מפטה הייתי בך ולימא אלא בשהודה בחילופין: **גרסי' בערכין כו' וגרשה לדביתהו.** ולא נאמר לו כמה יפרע כתובתה ובעי רב יוסף אי מצי לקוחות להכריחו שיירנה הנאה כלחמרינן נבי ערב במתני' כלי שלא יעשה קנוניא על הלוקח וכמקדים נמי תנן בפ' סוס שיתומים [דף כג.] המקדים נכסיו ואחר כך נתקיים שתו רבי יהושע עליו כתובת אשתו אמר רבי אלעזר אומר כשנתרפא ירוינה הנאה ומסיקנא כנהרלעי דלוקח בהני לתנן תנן ושנינן מסום לליכא למימר בהו לינהו לאפסידו אלפסייהו לערב מעיה עבד ולא מידי חסריה אבל הלוקח הוא דאפסיד לאפסיד הלכך תנבה בתובתה ממעבדי ולא יוכלו הלקוחות להדירה: **[ש"מ שהקדיש].** אמר המחבר מפ' במסכת ערכין דלוקח כשאמר כן כשהות שכיב מרע ועל ההקדש חיגו אבל ברייא לפיגו על ההקדש חיגו נאמן וכן שכיב מרע על נכסי הליוט והתם מסמע לכל היכא דאפשר בשאלה לפיגו ברייא נאמן מנו לאי בעי מתשיל עלה ולא אמרינן מי ייתר למזדקיק ליה חכם או כי היכי הלכך לא אתיא הא אלא בלא אפשר בשאלה כגון שהקדיש על לעת רבים או שבאו נכסים ליד הנזכר ותו ליכא שאלה כלפרקינן בגדיים [דף נט.] בתרומת ביל כהן. והקשו הרשאונים ז"ל תיפוק ליה כיון דשכיב מרע היה כשהקדיש כל נכסיו אם עמל חוזר להא לעיל [דף קמח:] שלקח בתיקו וקאי ממונא בחזקת מריה וקיימא לן [דף קנ.] כל שאילו עמל חוזר חוזר במתנתו ותירץ הרמב"ן ז"ל דהכא בשהקדיש כשהות ברייא כרשוי אלא שאומר מעכשיו כשהות **שכיב מרע מנה** וכו' ומהא לבעינן מקוייס שמעינן שאין נפרעים מן היתומים אלא בשטר מקוייס ולוה שהות קיים והוא שיהו טוענן מזוייף אלו לא טענינן ליה ואם טוען כן בבריית ואחר כך נתקייס השטר שוב אינו נאמן להכיות עליס שפרע לכל האומר מזוייף הוא ולא לויתי כאומר לא פרעתי והולאת בעל דין כמאה עליס למי כלאיתא בפ' קמא [דף ו.]: **כל** שעיה תנו אפילו יש שטר עומד אינה אלא מלוה על פה ואם אמרו יתומים נתננו נאמנין בשבועת היסת כג"ל וכן הסכימו רבותינו על ידי וכן כתב הרמב"ל ז"ל. סריטב"ח ז"ל: **ב'** במילוסין: **גרסי' בערכין כו' וגרשה לדביתהו.** ולא נאמר לו כמה יפרע כתובתה ובעי רב יוסף אי מצי לקוחות להכריחו שיירנה הנאה כלחמרינן נבי ערב במתני' כלי שלא יעשה קנוניא על הלוקח וכמקדים נמי תנן בפ' סוס שיתומים [דף כג.] המקדים נכסיו

ע"י תביעה ליכול למימר כסם שתבעת ממני שלח כיון דזליתי לך בהסטחה. ומעמת שלח להשביע את עצמו והשיג ליתא שלח בשמיטה מעמת ולח ע"י תביעה ומתיסם מתבטלות בחימר אחם עדי בין חמר לוה לו מלוה כלחיתא בסנהדרין [דף כט. וע"כ] ולחסיקנא לכהולחת ס"ת [דף קעה.] אין ל"ל כתובו ומיהו אין כותבין אלא בחייו דהא הולחתו כהולחת בריא היא ולם עמל אינו חוזר כלפיהדנו בעובדא לאיסור [דף קמט.] וכו'. אם את בטל שליחותו על הכתיבה ואין כתיבתם אלא מזכרת בעלמא ומה שכותבין שטר עדות לאחר מיתה הרי היא כאין למזכרת לכריס היא וצריך שיכתוב לאחר מיתה כדי שיאמרו ואנו מרעיה איתפטר לבי עלמיה ואנו חכמים דשות לכתוב ועשותו כמעשה בית דין שכותבין אלא בשליחות בעל הבר מפי מורי הרב הלוי ז"ל. הריטב"ה ז"ל: **אם** לאחר מכן שהקדיש נכסיו אמר אנה לפלוני בידי לא חייסינן למימר לנרועי מן ההקדש ותכוין הלכך נאמן ולוקח לאיש ליה להאי שטרא שהיה לו ביד זה אנה ואם תאמר ח"כ פשיטא הא קמ"ל דלא"נ לאמרינן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה וה"ה לגיסא להקדש קמ"ל דגבוה בלא שבועה בין מן ההקדש בין מן היתומים אבל אינו מקויס אינו נוכח בין מן היתומים בין מן היורש לשמא מזוייף הוא והא לאמר הכי לאו מצוה אינו רוצה להחזיק עצמו בעשיר שהיה מעני עצמו כשהיה בריא ושלא יאמרו עתה שהוא מתרומם והן רב ומיהו אם אמר אנו כיון דקא פסיק מילתיה שיקנגנו לו מיד ולאי קטטה הוא ולא אמר מטוס עדיפא הוא כלילו קיים השטר והה"נ לבלא שטר נמי אילו אמר אנו הכי היו לדברי ס"ת ככתובין וכמסורין אמר המחבר אמר מהא דאמרינן אמר תנו קיימיה לשטרא הוכיחו המפרשים ז"ל פ"ק דמציעא [דף יג: ע"ש תוס' ד"ה הא] דלחילו מיורשין לא נבי בשטר על המקויים היה ושלא כדברי רבינו יצחק ז"ל שהיה מהקדק אם אלא אמרו קיום שטרות אלא לנבי בעל הבר שטוענן ברי כלוה ומוכר ונותן נופיה שמכחישין השטר אבל מן היורשין אין צריך קיום וליתא: **אימר רמא אנפשיה.** שהרי מתחלה לא היה בענין שנתרצה בנתינתם משום שהיה ספק בידו ואינהלי מלתא למפרע שנזכר בלבר ומ"ה נאמנים אבל כשאמר תנו לפסקיה למלתיה משום שאין לו ספק בלבר ואין להאמין ליתומים לנוגעים הם בלבר. והקשה רבינו אלפסי ז"ל טעמא לאמרו יתומים חזר ואמר אבא כלום: בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר אתם עידי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צריך לומר כתובו או לא בתר דבעי הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו: **מתני'** המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ע"י עדים גובה מנכסים בני חורין (דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין ומעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין א"ל בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין א"ל למה א"ל הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו וא"ל הנח ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזה הוא ערב שהוא חייב לו א"ל הלוהו ואני נותן לך חייב שעל אמונתו הלוהו א"ר ישמעאל הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין נובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את בן ננס: **גמ'** המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים וכו' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומה טעם אמרו מלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי מלוה בשטר נמי התם אינהו אפסידו אנפשייהו וקי"ל הכי דהא רב פפא דהוא בתרא פסק הלכתא הכין בפרק האשה נקנית (דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא והא דקא פסק רב פפא הכא (דף קעו.) ואמר דהלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן דאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת כדי שלא יאמרו לוין שמא יש לו חוב ויהא הכא שחמר בלשון הולחה וכמיל מוכה לחי **שמנה לפלוני בידי** ויהא לנא חמר בלשון הולחה וכמיל דהכי לנרסי **כפ' [זה בורר]** (דף נ.) הרי שרלו לת לחביסה תיבה ומנלל שהטומין ממון בפיהה תיבה ומנלל ולחמר של פלוני הס של מעבר אני הס רולין לס כמוסר כלומר שירה מן המיתה וירה שלא יבא הפסד לחביריו לא לחמרינן דלבריו קיימים ולם כמערים נא לחמר כלום כלומר שחמר לל תחשבו שכל זה הממון שלי שלא מפלוני ופלוני שהפקיל בידי ומת בלא עדות לין חובה על היתומים להחזיר להס הממון לכלי שלא יחזיקוהו בעשיר מופלג כל כך הוא דקחמר: **בעי רבא ש"מ שהודה.** כשחומר לו בעל חובו מנה לי בידך לחמר לו הן מי יהבינן ליה לין ברית לחמרי' **כפ' זה בורר** (דף כט.) שלא נא לחמר לחתם עליהם מני למהלר ביה ולומר מטטה הייתי וכשחמר לחתם עליהם לין כותבין לו שטר על שיחמר להס כתובו כלחמרינן **בחזקת הבתים** (דף ת.) **הולחה בפני שנים ונריך שיחמר להם כתובו** משום דמני לחמר ניחא לי לתהוי מלוה על פה ולא בשטר ולסיקנא לאין חלם מטטה בשעת מיתה הלכך לא נריך למימר לחתם עדי ונס חנ"ל כתובו לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו: [דף קעה:] **מתני' גובה מנכסים משועבדין.** בשבועה ובשאין לס נכסים בני חורין ולפילו זיבורית במלינה זו ולחר שיגבא הלוה לס הוא בעיר לו קרוב מהלך יום לחד שאין לו נכסים כתקנת הגאונים ז"ל: **הוציא עליו כתב ידו.** לעת הרמב"ס והגאונים ז"ל שהיה כתלוה ע"פ שיכול לומר פרעתי ושלוני נובה מן היורשים אלא **כתלוה על פה** לכיון לאין לכן שטר רלוי לנבות מן נכסים המשועבדים לא חייש ליתומי ביה תלוה אע"פ שפרעו ולא חני למימר ליה לס ליתת לפרעתיך שטרך ביבי מאי בעי כלאמרינן בשטר בעלים נובה מנכסים משועבדים **לחיכא תריתי שטר ועדים מפקי לקלא** והיה להו לגלקוחות לשזהיהורי הלא למזכן מנברא לנכסיו משועבדין למלוה ולינהו לאפסייהו לכבל ע"י עדים בלא שטרא ליתא להו קלא ולין להחשיס הלקוחות וה"ה בשטר בלא עדים כגון כתב בכתב ידו מודה לני מודה אחתום מטה: **גמ' שעבודא דאורייתא.** לכתיב (דברים כ"ל:י"ח) **יועיל לגיך לת העבוט** אחתום שמע מינה לנכסיו משועבדים למי שהלוה לו וה"ה מקרקעי

הלכך כשמכרן לחברי כן לין הוה שיטרוף לוקח המלוה: **משום פסידא דלקוחות.** דהא לינם יולעים שהיה חייב משום לוין קול לגלח במלוה בשטר לריכיה תרתי שטר ועדים וכלאחרן הלכך למלוה בשטר לא חייגין להפסידם לריכנו לפסידו לנפשייהו וכתב רבינו

בפני לוין: הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: בעא מיניה * בגמ' וברא"ש איתא רבה בר נתן (ג"א) רבא בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בב"ד מאי א"ל אע"פ שהוחזק כתב ידו בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מאי טעמא דכמלוה בעדים על פה דמי אי קא מודו ליה דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קא טעין דפרע מישתבע שבועת היסת ומיפטר ואי קא כפר ואמר לא יזיפנא מיניה מידי והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד אי נמי איכא סהדי דכתב ידיה הוא הוחזק כפרן ומשלם דקי"ל * לעיל דף ו. וכ"מ כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי: ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין: זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתב ביה פלוני ערב דלא שייך ערב בשטרא והא דכתב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא וכן א"ר יוחנן: מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו': אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו מישתעבד מכלל דערב דעלמא לא בעי קנין ופליגא דר"נ דאמר ר"נ (דף קעו:) ערב דב"ד הוא דלא בעי קנין אבל ערב דעלמא בעי קנין והלכתא ערב דשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין ערב דלאחר מתן מעות בעי קנין וערב דבית דין לא בעי קנין בההיא הנאה דקא מהימנין ליה גמר ומשעבד נפשיה והנך

לגלח לגי לו פלוני וה"ה חנוק לרבי ישמעאל לגי קנו מיניה **גמר ומשעבד נפשיה** לגבל בלא קנין לא סהדי לא הלוה לחבירו שום לבר בעבורו כדי לניחא על לימנתו הלוהו ונדחק דה"ק לערב לכתובה לגי קנו מילו ינבו מיניה מבני חרי להא הוה הוא כחנוק לתרוייהו

מנוח קעביל הערב ולאו מילי חסרייה לזה שנכנס לו ערב וכי היכי למוקמינן הא לחנוק בקנין בגמ' ה"ה בערב לכתובה ולזהו ערב לבלא קנין משתעבד כנון הלוהו ולגי נותן לך להא ולהי **על לימונתו והכטחתו הלוהו: אמר** המחבר כתב הנלון ז"ל בסעריו פי' היה חנוק הוא שמחזיק בבעל חובו שיפרעו ועבר שמעון ואמר הניחהו ולגי לתן משמע ללאו חנק ממש קאמר וכתב הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ה מהלכות מלוה ולוה וז"ל מי שלא פירש קנה בלבר שערב כנון שאמר כל מה שתתן לו תן לו ולגי ערב לא מכור לו ולגי ערב יש מן הנאונים שהורה שאפילו הלוה לו בעשרת אלפים לא אם הלוהו מאה אלף נמשעבד הערב בכל שעבד עמו ויראה לי שזה הערב חייב כלום שכיון שאינו יודע הלבר אם לעבד עמו ולבריס אל טעם לא נעבד עמו ולבריס אל טעם הם למכין: **מי** שאמר לחבירו הלוהו ולגי ערב לנופו אל לוה זה לא ערב לעמו אל ממון אלא כל זמן שתרצה לביגלו לך וכן אם אמר לו אחר שהלוהו ותבעו בדין הניחהו וכל זמן שתתבע לותו לביגלנו לך וקנו מילו על זה אם לא יביא לותו הלוה יש מן הנאונים שהורה שאפילו התנה אם לא לביגלנו לו שמת או שברח לגיה חייב לשלם הרי זו משכתא ולא נמשעבד ולזה לעתי נוטה עכ"ל: **גמ'** כשכתב פלוני ה"ג ולא"י לא שייך בשטרא ומשמע כמאן לפריס בהליא ע"מ שאין עליו לחריות למ"ד לא רשה לכתוב ולא"י אלא יכנס בשעבוד שקבל עליו לוה למלוה ומ"ד לפילו קולס חיתום שטרות אינו נוהג אלא מנכסים בני חורין לבל כשכתב ולא"י **מוסיף על ענין ראשון** וכל לחריות ושעבוד שקבל עליו לוה למלוה קבל נמי הערב עליו הלכך נבי ממשעבדי ולוקח בקולס חיתום שטרות לבל לאחר חיתום שטרות לפילו בוח"ן [לפילו בקנין] לא נבי ממשעבדי ומיהו נדחק דבוח"ן נבי מבני חרי לאשתעבד לקנין דשטר והוי כאילו קנו מיניה לבל בלא קנין ובלא ולא"י לחריות בסמוך לערב אלא בשעת מתן מעות לא נבי לפילו מבני חרי ומיהו מסתברא טפי לאפילו מבני חרי לא נבי והוא"ו לא מעלה ולא מוריד לאחר חיתום שטרות שהרי כבר נשלם השטר בעליו ומה שכתוב לאחר כן כאילו נאמר על פה הוא וכיון שהוא לאחר מתן מעות אין הערב חייב כלום אלא לוקח בקנין כלאחריות בסמוך: **אע"פ שקילס.** למשמע שהיה מוכה לו מ"מ הלכה כר' ישמעאל לערב לאחר חיתום שטרות שנכתב בני

הלכך כשמכרן לחברי כן לין הוה שיטרוף לוקח המלוה: **משום פסידא דלקוחות.** דהא לינם יולעים שהיה חייב משום לוין קול לגלח במלוה בשטר לריכיה תרתי שטר ועדים וכלאחרן הלכך למלוה בשטר לא חייגין להפסידם לריכנו לפסידו לנפשייהו וכתב רבינו

לגלפסי ז"ל לקי"ל כעולא דהא רב פפא דהוה בתרא פסק הלכתא כבי בפ' הלוקח נקנית (לף יג:) לגאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה נוכח מן היורשין ולגיגו נוכח מן הלקוחות נוכח מן היורשין דשעבודא לאורייתא ולגיגו נוכח מן הלקוחות לנית להו קנין והא ליכיה הכא טעמא **למלוה על פה שנוכח מן היורשין** כלי שלא תגעול לנת בפני לוין לאו דהכא לליכיה לגלח מבני חרי כתב הריי"ף ז"ל שאין **למלוה על פה** לין קלימה במקום מלוה בשטר דשטרא כנכסים משועבדים חשיבא לגבי ליכיה ומלוה על פה לגיגו נוכח ממשועבדים וכן דעת הרי"ף ז"ל ורבינו הלי נהון ז"ל כתב בתשובה שם הם לין קלימה לגבות ממנו לו מיורשיו מן הקרקעות לו ממטלטלין ששעבד בלחוב וכן דעת הרשב"ץ ז"ל כיון דקי"ל שעבודא לאורייתא כתב הרא"ש ז"ל פרק הלוקח נקנית דהא למלוה ע"פ נוכח מן היורשין היינו לוקח היכא ליליע לן שלא פרע כגון שהלוה וכו' כשלגיתא פרק מי שמת לבל היכא דמספקא לן לי פרע טענינן ליתמי כל מלי למיטי טענין לבוהן ולומר פרע ולפילו שבועת היורשין לא בעו שלא משכחן שבועת היורשין (שבועות לף מה.) שלא היכא דהוה שהיתומים בלין להוציא כגון שיש שטר בילס והלוה לומר לסס שהוא פרוע לו נשבעין שבועת יורשין ונוטלין לבל להחזיק מה שביליס לו מגיעו שתקנו שבועה לזו וכן כתב רב פלטוי נאון בתשובה לבל מחריימים שתם לא שום לשם יולע שאביהם לו פרע ע"כ: [לף קעו.] **הוחזק כתב ידו בב"ד.** כגון **שהלוה שהכתב ילו וכ"ל כתבו עליו הנפק: מהו.** מי חשבינן ליה **כשטר שחתמו בו עדים ונוכח ממשעבדי** לו לחריגן השטר כדי שלא יוכל לטעון מזויף הוא שלא כיון שהלוהו הינה נעשית בשטר ועדים וע"נ להשתא חתמיגן עליה ב"ל שלו כמלוה בשטר הוי ולא נבי ממשעבדי ולשיקנה לכמלוה על פה הויא לכל תנאי ולא נבי ממשעבדי: **ערב היוצא לאחר חיתום שטרות.** לאחר שנכתב ונחתם השטר בעליס כתב למטה הני פלוני בן פלוני ערב מוקמינן לה בגמ' לאי קנו מיניה הוא לאחריגן הכא לנבי מבני חרי שלא על לימונתו הלוהו שהרי היה כבר כתוב וחתום השטר וכיון שלא היו עדים חתומים על הערבות חשבינן ליה כערבות על פה ומוקמינן לה נמי בגמ' כגון שלא כתב ולגי פלוני

חורין והוא לקנו מיניה כלפסקינן בסמוך להא ערב לבעלמא בשעת מתן מעות הוא משמע כר' ישמעאל למתני' בקנין ומלמדין לחנוק וקנו מידו משמע לעלם לא כבן נגם [שמעינן] להא מתני' בקנין נמי מיירי כלשמן הלכה כר' ישמעאל נמי הכי הוא כלפסקינן בהא והכי לימדין בגמ' ר"ל יעקב ר"ל יוחנן חלוק היה ר' ישמעאל לף בחנוק והלכתא כוותיה לף בחנוק וכלפסקינן בסמוך ללא בשעת מתן מעות בעי קנין ולאחר חיתום שטרות [לאחר] הוא והא לאחר ר' ישמעאל וחנוק שלא בשעת מתן מעות לנובה מנכסים בני חורין היינו בערב שלא בשטר אבל בשטר נבי ממשעבדי ומלכתב הרמב"ם ז"ל לערב לכתובה לפילו בקנין לא משתעבד משום למעוה קא עביד ולאו מידי חסריה ערוך נימר להכא בחנוק מידי לחסריה יע"ש להוה משמע לסוין ניגמו להא ולפי מעוה קא עביד שמעינן לה חבירו ונם לאו מידי חסריה שהרי לא הלוה לו כלום לאו שלא שרצה לחנקו כלי שיתן לו שלו לאו למלמדין ליה לערב היינו לאחר חיתום שטרות [משמע] שאינו שוה כ"כ עם ערב לכתובה לחנוק ולא במידי לא חסריה וערוך נגו לחלק נם בין ערב לכתובה לחנוק וי"ל למשום נערע לחבריה שחנק נמר ומקני לאבל בערב לכתובה ליתי ביה נערע ולא מידי ולאלמה טב למיתב טן לו וכו': **ערב בשעת מתן מעות.** כנון הלוהו ואני ערב משתעבד בלא קנין כיון לעל פיו הוציא מעותיו מתחת ידו להא חסריה: **שלא בשעת מתן מעות.** כהני לאמרן לו שתבע הלוה בדין ואמר ליה אחר הניחהו ואני ערב אינו חייב כלום ולפילו אמר בפני ב"ד על שיקנו מיניה להא לאו מידי חסריה ולא לאמרינן בהניח הנאה למהימני ליה ב"ל נמר ומשעבד אלא בערב לב"ל כלומר שב"ל עשו לותו ערב כנון שהיו ב"ל רוצים לנבות מהלוה ואמר להם זה הניחהו ואני ערב לכם כה"נ הוחזק שהמילוהו ים לו הנאה שהמילוהו ב"ל בחותם הנאה שעבד עצמו וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ' כ"ה מהלכות מלוה ולוה. אבל בקנין לפילו בלא ב"ל שעבד נפשיה לנבות מבני חרי חס נעשה זה על פה ואע"נ לאמרינן [לעיל לף ת.] סתם קנין לכתיבה עומד ניהי לכתיבה עומד אבל לינו עומד לכתוב בו לאחריות ושאר יפויין על שיתנו עמו בשעת קנין ואע"נ לס"ל לאחריות טעות סופר הוא היינו כשהקנה ולא כתב: [לף קעו:] **ערב דב"ד לא בעי קנין.** כבר מפורש הוא: **סליקא** לה פרק נט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

כולהו בעו קנין: **סליקא לה פרק גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא**